

مَرْفَأُ الْمَفْسَاتِ

شَرْحُ مَشْكَاةِ الْمَصَابِيحِ

لِلْعَلَّامِ الرَّحْمَةِ الرَّحْمَةِ الْيَامِي عَلِيِّ بْنِ سُلْطَانِ مُحَمَّدٍ الْقَارِي

وَمَعَهُ: أَبُو بَيْتٍ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيُّ عَلَى تَرْسَالِهِ الْقَرْوِينِي

قَدَّمَ لَهُ

مُفِيتِي رَحْلَةٍ وَالْبَقَاعِ الْغَرِيبِ السَّيِّحُ خَلِيلُ الْمَيْسَرِ

نُسخةٌ مُحَقَّقةٌ ومُرجعةٌ لِلْمُخَافِئِينَ عَلَى الصَّوَابِ وَالسَّيِّئِ
وَالْوَطْأِ وَرَبِّهِمْ (هَذَا كَلَامُ) الْأَمِيرِ الْكَاتِبِ الْغَرِيبِ الْعَبْدِ الرَّحِيمِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ

الْجُزْءُ السَّابِعُ

حَقَّقَهُ وَمُرجِعَهُ هَيْبَةُ وَعَلَى عَلَيْهِ وَصَفٌ فَهَامَةٌ

صَدَّقِي مُحَمَّدُ خَلِيلُ الْعَطَّارِ

دار الفكر

لِلطَّبَاعَةِ وَالنَّشْرِ وَالتَّوْدِيعِ

جميع حقوق إعادة الطبع محفوظة للناس

١٤١٤هـ / ١٩٩٤م



بيروت - لبنان

دار الفكر: حارة حريك - شارع عبد النور - برفيا: فكيي - تلکس: ٤١٣٩٢ فک
ص.ب: ١١/٧٠٦ - تلفون: ٦٤٣٦٨١ - ٨٣٨٠٥٣ - ٨٣٧٨٩٨ - دولي: ٨٦٠٩٦٢
فناکس: ٢١٢٤١٨٧٨٧٥ (٠٠)

تذكرة بأرقام الأحاديث في كل جزء من أجزاء المرقاة العشرة

الجزء الأول:	الأحاديث	من	١	إلى	٢٨٠
الجزء الثاني:	الأحاديث	من	٢٨١	إلى	٩١٨
الجزء الثالث:	الأحاديث	من	٩١٩	إلى	١٥٢٢
الجزء الرابع:	الأحاديث	من	١٥٢٣	إلى	٢٢٢٢
الجزء الخامس:	الأحاديث	من	٢٢٢٣	إلى	٢٧٥٨
الجزء السادس:	الأحاديث	من	٢٧٥٩	إلى	٣٤٤٥
الجزء السابع:	الأحاديث	من	٣٤٤٦	إلى	٤١٥٨
الجزء الثامن:	الأحاديث	من	٤١٥٩	إلى	٥١٥٤
الجزء التاسع:	الأحاديث	من	٥١٥٥	إلى	٥٧٣٨
الجزء العاشر:	الأحاديث	من	٥٧٣٩	إلى	٦٢٩٤

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب القصاص

الفصل الأول

٣٤٤٦ - عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا يأخذى ثلاث: النفس الجراح وهي مساواته إياه في قتل أو جرح ثم عم في كل مساواة.

[١٥] كتاب القصاص

بكسر أوله مصدر من المقاصة، وهي المماثلة، أو فعال من قص الأثر أي تبعه، والولي يتبع القاتل في فعله. المغرب: القص القطع وقصاص الشعر مقطعه ومنتهى منبته من مقدم الرأس إلى حواليه، ومنه القصاص وهو مقاصة ولي المقتول القاتل، والمجروح الجراح وهي مساواته إياه في قتل أو جرح ثم عم في كل مساواة.

الفصل الأول

٣٤٤٦ - (عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يحل دم امرئ»): أي إراقة، وهذا المعنى متضح عرفاً فلا إجمال فيه، ولا في كل تحريم مضاف إلى الأعيان كما ظن، والمراد بامرئ: الإنسان، فإن الحكم شامل للرجال والنسوان إلا في جانب المرتدة فسيأتي البيان («مسلم»)، هو صفة مقيدة لامرئ («يشهد»): أي يعلم ويتيقن ويعتقد («أن لا إله إلا الله»): أي بوجوده ووجوب وجوده وتوحيده وتمجيده («وأني رسول الله»): أي إلى كافة خلقه. قال القاضي: يشهد مع ما هو متعلق به صفة ثانية جاءت للتوضيح والبيان، ليعلم أن المراد بالمسلم هو الاتي بالشهادتين، وأن الإتيان بهما كاف للعصمة. وقال الطيبي رحمه الله: الظاهر أن يشهد حال جيء بها مقيدة للموصوف مع صفته إشعاراً بأن الشهادتين هما العمدة في حقن الدم، ويؤيده قوله ﷺ في حديث أسامة كيف تصنع بلا

بِالنَّفْسِ ، وَالثَّيْبُ الزَّانِي ، وَالْمَارِقُ لِدِينِهِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ . متفق عليه .

إله إلا الله . («إلا بإحدى ثلاث») : أي خصال ثلاث : قتل نفس بغير حق ، وزنا لمحصن ، والإرتداد ، ففصل ذلك بتعداد المتصفين به المستوجبين القتل لأجله فقال : («النفس») : بالجر وجوز الرفع والنصب فيها وما عطف عليها ، كذلك قال الكازروني بالرفع خبر مبتدأ وبالجر بدل ، وبالنصب بتقدير أعني لكن الرواية على الأول اهـ . ولعله روايته وإلا فالمشهور الجر في مثل هذا التركيب ، كقوله تعالى : ﴿الحمد لله رب العالمين﴾ وهو المفهوم من شرح الأربعين لابن حجر أي قاتل النفس . («بالنفس») ، ليلائمه ما بعده من قوله : («والثيب الزاني ، والمارق لدينه التارك للجماعة») . أو تقديره قتل النفس وزنا الثيب ومروق المارق ، فيكون بياناً للخصال الثلاث ، وبالنفس متعلق بفعل مقدر أي قتل ملتبس بالنفس كذا قيل ، والأظهر أن الباء للمقابلة أي قتل النفس المقتصص بالنفس ، والمراد به القتل بغير حق إخراجاً للقتل المستحق .

قال الطيبي رحمه الله : أي يحل قتل النفس قصاصاً بالنفس التي قتلها عدواناً وهو مخصوص بولي الدم لا يحل قتله لأحد سواه ، حتى لو قتله غيره لزمه القصاص . وقال بعض العرفاء : كما كتب القصاص في القتل كتب على نفسه الرحمة في قتله الذين بذلوا الروح الإنساني عند شهود الجلال الصمداني ، كما قال : من أحبني قتلته ، ومن قتلته فأنا دينه ، الحر بالحر ، والعبد بالعبد ، والأنثى بالأنثى . أي من كان متوجهاً إليه بالكلية كان فيضه متصلاً به بالكلية ، ومن كان في رق غيره من المكوّنات لم يتصل به غاية الإتصال ، ومن كان ناقصاً في دعوى محبته لم يكن مستحقاً لكمال محبته ، ومن كان الله دينه فله حياة الدارين والبقاء برب الثقلين ، والمراد بالثيب المحصن ، وهو المكلف الحر الذي أصاب في نكاح صحيح ثم زنى ، فإن للإمام رحمه وليس لأحد الناس ذلك ، لكن لو قتله مسلم ففي وجوب القصاص عليه خلاف ، والأظهر عندنا أنه لا يجب لأن إباحة دمه لمحافظة أنساب المسلمين ، وكان له حقاً فيه ، أما لو قتله ذمي اقتص منه لأنه لا تسلط له على المسلم ، ذكره الطيبي رحمه الله وفي التعليل الأول نظر ، لأن إباحة دم القاتل أيضاً لمحافظة دماء المسلمين ، مع أنه ليس لكل أحد قتله اتفاقاً ، ثم الدليل على الرجم أن عمر قال في خطبته : إن الله بعث محمداً نبياً وأنزل عليه كتاباً ، وكان فيما أنزل : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما [البته] نكالا من الله إن الله كان عزيزاً حكيماً^(١) ، وقد رجم رسول الله ﷺ ورجمنا ، الحديث . وكان ذلك بمشهد من الصحابة فلم ينكر عليه ، والحكمة فيه أن في (١) هذه كآية الرضاع التي نسخت لفظاً وبقيت حكماً .

الزنا مفاسد من اختلاط الأنساب وتضييع الأولاد، ويشب كل رجل على كل امرأة بمقتضى طبعه فتهيج الفتن والحروب بعد التشبه بالبهائم إلى غير ذلك، وأما البكر والمكلف غير المحصن فإن كان حراً فيجلد مائة، وإن كان رقيقاً فيجلد خمسين. ويراد بالمارق لدينه الخارج عنه من المروق وهو الخروج، ومنه المرق وهو الماء الذي يخرج من اللحم عند الطبخ. قال الطيبي رحمه الله: وهو مهدر في حق المسلمين لا قصاص على من قتله، وفيما إذا قتله ذمي خلاف اهـ.

والتارك للجماعة صفة مؤكدة للمارق أي الذي ترك جماعة المسلمين، وخرج من جملتهم وانفرد عن أمرهم بالردة التي هي قطع الإسلام قولاً أو فعلاً أو اعتقاداً، فيجب قتله إن لم يتب، وتسميته مسلماً مجاز باعتبار ما كان عليه لا بالبدعة أو نفى الإجماع كالروافض والخوارج، فإنه لا يقتل. وفي الحديث دليل لمن قال: لا يقتل أحد دخل في الإسلام بشيء سوى ما عُدَّ كترك الصلاة على ما هو المذهب عندنا. قال بعض شراح الأربعين: وخالفه الجمهور لقوله عليه الصلاة والسلام: «من ترك الصلاة متعمداً فقد كفر» أي استحق عقوبة الكفر كذا فسرهُ الشافعي.

قلت: الحديث السابق نص في الحصر المفيد لنفي قتله، فلا يثبت إثباته بمثل هذا الاستدلال مع وجود غيره من الاحتمال، فإنه فسر بأنه قارب الكفر، أو شابه عمل الكفرة، أو يخشى عليه الكفر، أو المراد بالكفر الكفران، أو محمول على ما إذا استحل تركه أو نفى فرضيته، أو على الزجر الشديد والتهديد والوعيد، كما في قوله تعالى بعد إيجاب الحج: ﴿ومن كفر فإن الله غني عن العالمين﴾^(١) حيث وضع قوله: كفر موضع من لم يحج.

قال النووي: المراد بقوله: النفس بالنفس القصاص بشرطه، وقد يستدل به أصحاب أبي حنيفة رحمه الله في قولهم: يقتل المسلم بالذمي، والحر بالعبد، والجمهور على خلافه، منهم مالك والشافعي والليث وأحمد. قلت: ويؤيد مذهبنا أيضاً قوله تعالى: ﴿وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس﴾^(٢) والمفهوم المستفاد من قوله تعالى: ﴿الحر بالحر والعبد بالعبد﴾^(٣) غير معتبر عندنا لاسيما عند وجود المنطوق مع الإنفاق، على أن لا مفهوم في بقية الآية من قوله: والأنثى بالأنثى. قال، وأما قوله: التارك لدينه المفارق للجماعة فهو عام في كل من ارتد عن الإسلام بأية ردة كانت فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام، ويستثنى من هذا العموم المرأة فإنها لا تقتل عند أصحاب أبي حنيفة رحمه الله قالوا:

٣٤٤٧ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله ﷺ: «لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِْبْ دَمًا حَرَامًا». رواه البخاري.

ويتناول كل خارج عن الجماعة ببدعة أو نفي إجماع كالروافض والخوارج وغيرهما، وخص من هذا العام الصائل ونحوه، فيباح قتله في الدفع، وقد يجاب عن هذا بأنه داخل في المفارق للجماعة، والمراد لا يحل تعمد قتله قصدًا إلا في هؤلاء الثلاث اهـ.

وقال بعض أصحاب المعنى: لا يخفى أن ما ذكر حال الأشقياء من أهل القهر الإلهي، والطرْد الكلي، لا يفتح لهم باب المشهد الصمدي، وهو القلب فيأتيه الإلهام من الرب، ولا باب السمع والإبصار، فيدخلهما الفهم والإعتبار، فارتدوا عن طريق الحق وصراط التوحيد، واحتجبوا بظلمات الكثرة عن نور التفريد، واستحقوا القتل والنار، وحبسوا في ظلمات دار البوار، فرحم الله امرأًا اشتغل بالفضائل، وانتهى عن هذه الذنوب وسائر الرذائل، وما أنفع قول القائل:

أيا فاعل الخير عد ثم عد ويا فاعل الشر مه لا تعد
فما ساد عبد بدون التقى ومن لم يسد بالتقى لم يسد

(متفق عليه). وفي جامع الأصول: رواه الخمسة يعني الستة إلا ابن ماجة. واعلم أن لفظ الحديث على ما وجدته في الصحيحين، وجامع الأصول: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، فجملة يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله أسقطها الإمام النووي في أربعيته. وقال ابن حجر في شرحه: كذا هذه الزيادة في رواية والله أعلم بما فيهما، وصاحب المشكاة مع التزامه في أول الكتاب تتبع الصحيحين وجامع الأصول، خالف ههنا واختار تأخير الثيب عن النفس، مع أن الترتيب للترقي مستفاد من نقلنا إذ الزنا دون القتل، وهو دون الإرتداد، لا يقال الواو لا تفيد الترتيب، لأننا نقول: الترتيب الذكري معتبر صحيح في كلام الحكيم الفصيح، ألا ترى إلى قوله عليه الصلاة والسلام: «ابدأوا بما بدأ الله به إن الصفا والمروة» ثم قوله: الزاني بإثبات الباء في نسخ المشكاة، وهو الموافق لما في رواية البخاري، وكذا في بعض نسخ مسلم، لكن قال النووي في شرح مسلم: هكذا في النسخ، الزان من غير باء بعد النون، وهي لغة صحيحة قرئ بها في السبع في قوله تعالى: ﴿الكبير المتعال﴾ والأشهر في اللغة إثبات الباء.

٣٤٤٧ - (وعن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ»):

٣٤٤٨ - وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ» متفق عليه.

بضم الفاء وسكون السين وفتح الحاء المهملتين أي سعة («من دينه»): ورجاء رحمة من عند ربه («ما لم يصب دماً حراماً»). قال ابن الملك: أي إذا لم يصدر منه قتل النفس بغير حق يسهل عليه أمور دينه ويوفق للعمل الصالح. وقال الطيبي: أي يرجى له رحمة الله ولطفه، ولو باشر الكبائر سوى القتل، فإذا قتل ضاقت عليه ودخل في زمرة الأيسين من رحمة الله تعالى، كما ورد في حديث أبي هريرة: «من أعان على قتل مؤمن ولو بشرط كلمة لقي الله مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله». قيل: المراد بشرط الكلمة قول: «أق» وهو من باب التغليظ، ويجوز أن ينزل معنى الحديث على معنى قوله ﷺ في الفصل الثاني: «لا يزال المؤمن معنقاً صالحاً» أي المؤمن لا يزال موقفاً للخيرات. مسارعاً لها ما لم يصب دماً حراماً، فإذا أصاب ذلك أعيأ وانقطع عنه ذلك لشؤم ما ارتكب من الإثم. (رواه البخاري). وروى الطبراني، عن قتادة بن عياش بلفظ: «لن يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يشرب الخمر فإذا شربها خرق الله عنه ستره وكان الشيطان وليه وسمعه وبصره ورجله يسوقه إلى كل شر ويصرفه عن كل خير» كذا في الجامع الصغير، وهذا يدل على أن المراد هو الإنتهاء عن الكبائر مطلقاً، وأن المراد بالمذكور هو وأمثاله، وخص بالذكر في كل موضع ما يليق بحاله والله تعالى أعلم.

٣٤٤٨ - (وعن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله ﷺ: «أَوَّلُ مَا يُقْضَى»): أي يحكم («بين الناس»): أي المؤمنين («يوم القيامة»): ظرف يقضى («في الدماء»). خبر لقوله أول ما يقضى. قال النووي: هذا لتعظيم أمر الدماء وتأثير خطرهما، وليس هذا الحديث مخالفاً لقوله: أول ما يحاسب به العبد صلاته، لأن ذلك في حق الله، وهذا فيما بين العباد. قلت: الأظهر أن يقال لأن ذلك من المنهيات، وهذا في المأمورات، أو الأول في المحاسبة، والثاني في الحكم، لما أخرج النسائي عن ابن مسعود مرفوعاً «أول ما يحاسب العبد عليه صلاته، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء». وفي الحديث إشارة إلى أن الأول الحقيقي هو الصلاة فإن المحاسبة قبل الحكم، وفيه اقتباس من قوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ الآية. وقوله عز وجل: ﴿إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾ الآية. (متفق عليه). ورواه أحمد، والنسائي، وابن ماجه.

٣٤٤٩ - وعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه، أنه قال: يا رسول الله! أرايت إن لقيت رجلاً من الكفار فاقتلنا، فضرَب إحدى يدي بالسيف فقطعها، ثم لاذَ مِني بشجرة، فقال: أسلمتُ لله - وفي رواية: فلما أهويت لأقتله قال: لا إله إلا الله - أأقتله بعد أن قالها؟ قال: «لا تقتله». فقال: يا رسول الله! إنَّه قطع إحدى يدي. فقال رسول الله ﷺ: «لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلة قبل أن تقتله، وإنك بمنزلة قبل أن يقول كلمته التي قال». متفق عليه.

٣٤٤٩ - (وعن المقداد بن الأسود، أنه قال: يا رسول الله! أرايت): أي أعلمت فأخبرني (إن لقيت رجلاً من الكفار فاقتلنا)، أي أراد كل منا قتل الآخر بالفعل (فضرَب): أي الكافر (إحدى يدي بالسيف): أي مثلاً في المحل والآلة (فقطعها)، أي يدي (ثم لاذَ مِني): من اللباز بمعنى العياذ أي التجأ (بشجرة)، أي مثلاً مع أن الإلتجاء نفسه قيد واقعي فرضي غالباً غير احترازي (فقال: أسلمت لله): أي انقذت لأمر الله، أو دخلت في الإسلام خالصاً له تعالى (- وفي رواية: فلما أهويت): أي قصدت (لأقتله قال: لا إله إلا الله - أأقتله): وفي نسخة بحذف الإستفهام (بعد أن قالها؟) أي هذه الكلمة وفي نسخة قاله أي هذا اللفظ (قال: «لا تقتله»). قال القاضي: يسلتزم الحكم بإسلامه، ويستفاد منه صحة إسلام المكره، وأن الكافر إذا قال: أسلمت أو أنا مسلم حكم بإسلامه. (فقال: يا رسول الله! إنه قطع إحدى يدي). أي ومع هذا لا أتعرض له، (فقال رسول الله ﷺ: «لا تقتله»)، يستفاد من نهيه عن القتل والتعرض له ثانياً بعدما كرر أنه قطع إحدى يديه أن الحربي إذا جنى على مسلم ثم أسلم لم يؤاخذ بالقصاص، إذ لو وجب لرخص له في قطع إحدى يديه قصاصاً («فإن قتلته فإنه بمنزلة قبل أن تقتله»)، لأنه صار مسلماً معصوم الدم قبل أن فعلت فعلتك التي أباحت دمك قصاصاً، والمعنى كما كنت قبل قتله محقون الدم بالإسلام كذلك هو بعد الإسلام («وإنك بمنزلة قبل أن يقول كلمته التي قال»). لأنك صرت مباح الدم كما هو مباح الدم قبل الإسلام، ولكن السبب مختلف فإن إباحة دم القاتل بحق القصاص، وإباحة دم الكافر بحق الإسلام، وقد تمسك به الخوارج على تكفير المسلم بارتكاب الكبائر، وحسبوا أن المعنى به المماثلة في الكفر، وهو خطأ لأنه تعالى عد القاتل من عداد المؤمنين، بل المراد ما ذكرناه اهـ. كلام القاضي.

قال الطيبي: ولو حمل على التغليظ والتشديد كما في قوله تعالى: ﴿والله على الناس

٣٤٥٠ - وعن أسامة بن زيد، قال: بعثنا رسول الله ﷺ إلى أناس من جُهينة، فَأَتَيْتُ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ، فَذَهَبْتُ أَطْعُمُهُ، فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَطَعَنْتُهُ فَقَتَلْتُهُ، فَجِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: «أَقْتَلْتَهُ وَقَدْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ تَعَوِّذًا. قَالَ: «فَهَلَّا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ؟!». متفق عليه.

حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر ﴿ وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خِلَةَ وَلَا شَفَاعَةَ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ لجاز فإنه جعل تارك الحج والزكاة في الآيتين في زمرة الكافرين تغليظاً وتشديداً إيداناً بأن ذلك من أوصاف الكفر، فينبغي للمسلم أن يحترز منه، وبدار المقام يقتضيه لأنه أضر وأردع مما ذهبوا إليه من إهدار الدم، ولأن جعله بمنزلته تصريح بأنه ليس مثله على الحقيقة، بل نازل منزلته في الأمر الفظيع الشنيع، وكذلك هو بمنزلتك في الإيمان بواسطة تكلمه بكلمة الشهادة توهيناً لفعله وتعظيماً لقوله، والأحاديث السابقة واللاحقة تشهد بصحة ذلك والله تعالى أعلم، ويقرب منه ما ذكره القاضي عياض رحمه الله. قيل: معناه أنك مثله في مخالفة الأمر وارتكاب الإثم، وإن اختلف الإيمان فيسمى إثمه كفراً وإثمك معصية. (متفق عليه).

٣٤٥٠ - (وعن أسامة بن زيد): حبي رسول الله ﷺ (قال: بعثنا رسول الله ﷺ): أي أرسلني مع جماعة من الصحابة (إلى أناس من جُهينة)، بالتصغير قبيلة (فَأَتَيْتُ): أي مررت أو أَقْبَلْتُ (على رجل منهم، فَذَهَبْتُ أَطْعُمُهُ)، بفتح العين أي شرعت أضربه بالرمح، ويجوز ضم العين. ففي القاموس: طعنه بالرمح كمنعه ونصره طعناً ضربه وزجره. (فقال: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَقَتَلْتُهُ)، ظن رضي الله عنه أن إسلامه لا عن صميم قلبه، أو اجتهد في هذا أن الإيمان في مثل هذه الحالة لا ينفع، فبينه ﷺ أنه أخطأ في اجتهاده وهذا معنى قوله: (فَجِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: «أَقْتَلْتَهُ وَقَدْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»)، الجملة حالية (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ): أي إظهار الإيمان (تعوذاً). مفعول له، وقيل حال أي مستعيذاً من القتل بكلمة التوحيد، وما كان مخلصاً في إسلامه (فقال): أي رسول الله ﷺ: («فَهَلَّا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ»؟ أي إذا عرفت ذلك. فلم لا شققت عن قلبه لتعلم وتطلع على ما في باطنه؟ أتعوذاً قال ذلك أم إخلاصاً؟ وشق القلب مستعار هنا للتحقق والبحث عن قلبه أنه مؤمن أو كافر، وحاصله أن أسامة ادعى أمراً يجوز معه القتل، والنبي ﷺ نفاه لانتفاء سببه لأن الإطلاع عليه إنما يكون للباحث على القلوب، ولا سبيل

٣٤٥١ - وفي رواية جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «كَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟» قَالَهُ مَرَارًا. رواه مسلم.

إليه إلا لعلام الغيوب. قال النووي: معناه أنك إنما كلفت بالعمل بالظاهر وما ينطق به اللسان، وأما القلب فليس لك طريق إلى معرفة ما فيه، فأنكر عليه امتناعه من العمل بما يظهر باللسان فقال: هلا شققت عن قلبه لتنظر هل قالها بالقلب واعتقدتها وكانت فيه، أم لم تكن فيه: بل جرت على اللسان فحسب يعني: فأنت لست بقادر على هذا، فاقصر على اللسان ولا تطلب غيره، وفيه دليل للقاعدة المعروفة في الفقه والأصول أن الأحكام يحكم فيها بالظواهر، والله تعالى يتولى السرائر.

٣٤٥١ - (وفي رواية جندب): بضم الجيم والذال وتفتح. قال ابن حجر: وتكسر وهو غير معروف رواية ودراية (ابن عبد الله البجلي)، بفتح موحدة وجيم (أن رسول الله ﷺ قال: «كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت»): أي كلمة لا إله إلا الله، أو من يخاصم لها من الملائكة، أو من يلفظ بها («يوم القيامة؟» قاله): أي قال النبي ﷺ هذا القول (مراراً). أي مرة بعد أخرى في ذلك المجلس أو في المجالس تخويفاً وتهديداً وتغليظاً وتشديداً. قال الخطابي: يشبه أن يكون المعنى فيه أن الأصل في دماء الكفار الإباحة، وكان عند أسامة أنه إنما تكلم بكلمة التوحيد مستعيذاً من القتل لا مصداقاً به، فقتله على أنه مباح الدم، وأنه مأمور بقتله، والخطأ عن المجتهد موضوع، أو تأول في قتله أن لا توبة له في هذه الحالة لقوله تعالى: ﴿فَلَمْ يَكْ يَنْفَعِهِمْ إِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا﴾ قال القاضي: وأيضاً هذا الرجل وإن لم يكن محكوماً بإسلامه بما قال حتى يضم الإقرار بالنبوة، لكنه لما أتى بما هو العمدة، والمقصود بالذات كان من حقه أن يمسك عنه حتى يتعرف حاله. قال الطيبي: ليس في سياق هذا الحديث وما تلفظ به ﷺ إشعار بإهدار دم القاتل قصاصاً ولا بالدية، بل فيه الدفع عنه بشبهة ما تمسك به من قوله: إنما فعل ذلك تعوذاً والزجر والتوبيخ على فعله والنعي عليه بقوله: كيف يصنع بلا إله إلا الله، والقتل اهـ.

وحكي أن علياً رضي الله عنه غلب على كافر وقعد على صدره ليقطع عنقه، فقتل الكافر إلى جانبه فقام عليٌّ عن جنبه وقال: أعد المبارزة فسأله عن باعث ترك قتله مع قدرته عليه؟ فقال: لما فعلت الفعل الشنيع تحركت نفسي فخفت أن أقتلك غضباً لها لا خالصاً لوجهه تعالى، فأسلم الكافر بحسن نيته وخلوص طويته رضي الله عنه. (رواه مسلم).

٣٤٥٢ - وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهِداً لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ؛ وَإِنْ رِيحَهَا تَوَجَّدَ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ خَرِيفاً». رواه البخاري.

٣٤٥٣ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ؛ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهَا خَالِداً مُخَلِّداً فِيهَا أَبَداً. وَمَنْ تَحَسَّى

٣٤٥٢ - (وعن عبد الله بن عمرو)، بالواو (قال: قال رسول الله ﷺ: «من قتل معاهداً»): بكسر الهاء، من عاهد الإمام على ترك الحرب ذمياً أو غيره، وروي بفتحها وهو من عاهده الإمام. قال القاضي: يريد بالمعاهد من كان له مع المسلمين عهد شرعي، سواء كان بعقد جزية أو هدنة من سلطان أو أمان من مسلم، وقوله: «لم يرح رائحة الجنة»، فيه روايات ثلاث بفتح الرائ من راح يراح، وبكسره من راح يريح، وبضم الياء من أراح يريح. وقال العسقلاني: بفتح الرائ والياء هو أجود، وعليه الأكثر ثم المعنى واحد، وهو أنه لم يشم رائحة الجنة ولم يجد ريحها، ولم يرد به أنه لا يجدها أصلاً، بل أول ما يجدها سائر المسلمين الذين لم يقترفوا الكبائر توفيقاً بينه وبين ما تعاضدت به الدلائل العقلية والعقلية، على أن صاحب الكبيرة إذا كان موحداً محكوماً بإسلامه لا يخلد في النار، ولا يحرم من الجنة. وقيل: المراد التغليظ: («وأن ريحها يوجد»): جملة حالية أي والحال أن ريح الجنة توجد («من مسيرة أربعين خريفاً»). أي عاماً كما في رواية. قال السيوطي رحمه الله: وفي رواية سبعين عاماً، وفي الأخرى مائة عام، وفي الفردوس ألف عام، وجمع بأن ذلك بحسب اختلاف الأشخاص والأعمال، وتفاوت الدرجات، فيدركها من شاء الله من مسيرة ألف عام، ومن شاء من مسيرة أربعين عاماً، وما بين ذلك قاله ابن العربي وغيره. قلت: ويحتمل أن يكون المراد من الكل طول المسافة لا تحديدها. (رواه البخاري). وكذا أحمد، والنسائي، وابن ماجه. وفي رواية: «من قتل معاهداً في غير كهنه بضم الكاف وسكون النون أي في غير وقته الذي يجوز فيه قتله، حرم الله عليه الجنة» أي منعه من دخولها مدة يوم القيامة. رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، والحاكم، عن أبي بكره بالتاء، وروى الطبراني عن واثلة مرفوعاً. «من قذف ذمياً حد له يوم القيامة بسياط من نار». قال علماؤنا: خصومة الذمي أشد من خصومة المسلم.

٣٤٥٣ - (وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من تردى»): أي رمى نفسه («من جبل»): قال القاضي: التردى في الأصل التعرض للهلاك من الردى، وشاع في

سَمًا فَقَتَلَ نَفْسَهُ؛ فَسَمَهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا. وَمَنْ قَتَلَ
نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ، فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا
أَبَدًا. متفق عليه.

التَهَوُّرُ لِإِفْضَائِهِ إِلَى الْهَلَكَةِ، وَالْمُرَادُ هَهُنَا أَنْ يَتَهَوَّرَ الْإِنْسَانُ مِنْ جَبَلٍ ((فَقَتَلَ نَفْسَهُ))، أَيْ
فَصَارَ بِالرَّمِي سَبَبَ قَتْلِ نَفْسِهِ ((فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهَا)): أَيْ بِعَذَابٍ فِيهَا جَزَاءً وَفَاقًا
((وَالْخَالِدًا)): حَالٌ مُقَدَّرَةٌ ((مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا)). تَأْكِيدٌ بَعْدَ تَأْكِيدٍ، أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُسْتَحِلِّ،
أَوْ عَلَى بَيَانِ أَنْ فَاعِلُهُ مُسْتَحَقٌّ لِهَذَا الْعَذَابِ، أَوْ الْمُرَادُ بِالْخُلُودِ طَوْلُ الْمُدَّةِ وَتَأْكِيدُهُ بِالْمُخَلَّدِ
وَالْتَأْيِيدُ يَكُونُ لِلتَّشْدِيدِ وَالتَّهْدِيدِ. ((وَمَنْ تَحَسَّى)): التَّحَسَّى وَالتَّحَسُّو وَاحِدٌ غَيْرُ أَنْ فِيهِ
تَكْلُفٌ أَيْ مِنْ شَرْبِ ((سَمًا)): بِفَتْحِ السِّينِ وَيَجُوزُ ضَمُّهَا وَكُسْرُهَا. قَالَ الْأَكْمَلُ: السِّمْ
مَثَلْتُ السِّينَ الْقَاتِلَ ((فَقَتَلَ نَفْسَهُ))، أَيْ بِشَرْبِ ذَلِكَ السِّمْ ((فَسَمَهُ)): مَبْتَدَأٌ ((فِي يَدِهِ
يَتَحَسَّاهُ)): أَيْ يَتَكَلَّفُ فِي شَرْبِهِ ((فِي نَارِ جَهَنَّمَ)): كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ
يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ يَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ﴾
((وَالْخَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا)). أَيْ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ((وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ)): أَيْ بِأَلَةٍ مِنْ
حَدِيدٍ ((فَحَدِيدَتُهُ)): أَيْ تِلْكَ بَعِينُهَا أَوْ مِثْلُهَا ((فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ)): بِهَمْزَةٍ فِي آخِرِهِ تَفْعَلُ مِنْ
الْوَجَىءِ، وَهُوَ الطَّعْنُ بِالسَّكِينِ وَنَحْوِهِ، كَذَا فِي جَامِعِ الْأَصُولِ، وَفِي الْمَصَابِيحِ: يَجَأُ عَلَى
وِزْنٍ يَضَعُ. قَالَ شَارِحُهُ: مَنْ وَجَأَتْهُ بِالسَّكِينِ أَيْ ضَرَبَتْهُ بِهِ، وَالْأَوَّلُ أَنْسَبُ لِلْقِرَائِنِ مِنْ قَوْلِهِ:
يَتَرَدَّى وَيَتَحَسَّى وَالضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ: ((بِهَا)): لِلْحَدِيدَةِ أَيْ يَطْعَنُ بِهَا فِي بَطْنِهِ ((فِي نَارِ
جَهَنَّمَ)): أَيْ حَالُ كَوْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ((وَالْخَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا)).

قَالَ الطَّبِيبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ فَعَلُوا ذَلِكَ مُسْتَحْلِينَ لَهُ
وَإِنْ أُرِيدَ مِنْهُ الْعُمُومُ، فَالْمُرَادُ مِنَ الْخُلُودِ وَالتَّأْيِيدِ الْمَكْتُ الطَّوِيلُ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَ دَوَامِ
الْإِنْقِطَاعِ لَهُ، وَاسْتِمْرَارِ مَدِيدٍ يَنْقُطِعُ بَعْدَ حِينٍ بَعِيدٍ لَا اسْتِعْمَالَهُمَا فِي الْمَعْنَيْنِ، فَيَقَالُ: وَقَفَ
وَقَفًّا مُخَلَّدًا مُؤَبَّدًا، وَأَدْخَلَ فَلَانَ حَبْسَ الْأَبَدِ، وَالْإِشْتِرَاكُ وَالْمَجَازُ خِلَافُ الْأَصْلِ فَيَجِبُ
جَعْلُهُمَا لِلْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا لِلتَّوْفِيقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا ذَكَرْنَا مِنَ الدَّلَائِلِ، فَإِنْ قُلْتَ: فَمَا تَصْنَعُ
بِالْحَدِيثِ الَّذِي يَتْلُوهُ مَرْوِيًّا عَنْ جَنْدَبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: بِأَدْرَنِ عِبْدِي بِنَفْسِهِ الْحَدِيثَ؟
قُلْتَ: هُوَ حِكَايَةُ حَالٍ لَا عُمُومَ فِيهَا، إِذْ يَحْتَمِلُ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ كَافِرًا، أَوْ ارْتَدَّ مِنْ شِدَّةِ
الْجِرَاحَةِ، أَوْ قَتَلَ نَفْسَهُ مُسْتَبِيحًا مَعَ أَنْ قَوْلُهُ: فَحَرَمْتَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ لَيْسَ فِيهِ مَا يَدُلُّ ظَنًّا عَلَى
الدَّوَامِ وَالْإِقْنَاتِ الْكُلِّيِّ فَضْلًا عَنِ الْقَطْعِ. قَالَ التَّوْرِبَشْتِيُّ: لَمَّا كَانَ الْإِنْسَانُ بِصَدَدٍ أَنْ يَحْمِلَهُ

٣٤٥٤ - **وعنه**، قال: قال رسول الله ﷺ: «الذي يَخْنُقُ نَفْسَهُ يَخْنُقُهَا فِي النَّارِ، والذي يَطْعُنُهَا يَطْعُنُهَا فِي النَّارِ». رواه البخاري.

٣٤٥٥ - **وعن** جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قال: قال رسول الله ﷺ: «كَانَ فَيَمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ بِهِ جُرْحٌ، فَجَزَعُ فَأَخَذَ سَكِينًا، فَحَزَّ بِهَا يَدَهُ فَمَا رَقَأَ الدَّمُ حَتَّى

الضجر والحمق والغضب على إتلاف نفسه، ويسؤل له الشيطان أن الخطب فيه يسير، وهو أهون من قتل نفس أخرى حرم قتلها عليه، وإذا لم يكن لنفسه مطالب من قبل الخلق فالله يغفر له، أعلم النبي ﷺ المكلفين أنهم مسؤولون عن ذلك يوم القيامة، ومعذبون به عذاباً شديداً، وأن ذلك في التحريم كقتل سائر النفوس المحرمة اهـ.

واعلم أنه ورد عن ابن عمر مرفوعاً: «صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، وصلوا على من مات من أهل لا إله إلا الله». أخرجه الدارقطني من طرق وضعفها، كذا في شرح عقيدة الطحاوي، وقال: ويستثنى من هذا العموم البغاة وقطاع الطريق، وكذا قاتل نفسه خلافاً لأبي يوسف لا الشهيد، خلافاً لمالك والشافعي (متفق عليه).

٣٤٥٤ - (وعنه): أي عن أبي هريرة (قال: قال رسول الله ﷺ: «الذي يخنق»): بضم النون من حد نصر على ما في القاموس، وفي نسخة بكسرهما أي: يقتل («نفسه»): بالخنق، وفي معناه الشق. قال شارح المصابيح: أي يعصر حلقه من باب ضرب مصدره الخنق بفتح الخاء والتون. («يخنقها»): أي بنفسه أو يخنقها الله («في النار، والذي يطعن»): بضم العين على ما في التنقيح، وفي القاموس: طعنه بالرمح كمنعه ونصره ضربه. وقال العسقلاني: هو بضم العين المهملة كذا ضبط في الأصول. («يطعن»): بضم العين. كذا في البخاري.

٣٤٥٥ - (وعن جندب بن عبد الله)، أي البجلي (قال: قال رسول الله ﷺ: «كان فَيَمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ بِهِ»): الباء للإصاق («جرح»)، بضم أوله وقد يفتح («فجزع»): بكسر الزاي أي خرج عن حيز الصبر («فأخذ سكيناً، فحز»): بالحاء المهملة وتشديد الزاي، أي: قطع بغير إبانة قاله العسقلاني. وقيل: يروى بالجيم وكلاهما بمعنى، وفي القاموس: الحز القطع، والجز بالجيم قطع الشعر والحشيش أي قطع («بها»): أي بتلك السكين، وهو يذكر ويؤنث على ما صرح به بعض شراح المصابيح («يده»): أي المجروحة

مات. قال الله تعالى: **بَادِرْنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ فَحَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ**. متفق عليه.

٣٤٥٦ - **وعن** جابر رضي الله عنه: أَنَّ الطُّفَيْلَ بْنَ عَمْرٍو الدَّوْسِيَّ لَمَّا هَاجَرَ النَّبِيَّ ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ هَاجَرَ إِلَيْهِ، وَهَاجَرَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ، فَمَرِضَ فَجَزَعٌ، فَأَخَذَ مَشَاقِصَ لَهُ، فَقَطَعَ بِهَا بَرَاجِمَهُ، فَشَخِبَتْ يَدَاهُ، حَتَّى مَاتَ، فَرَأَاهُ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو فِي مَنَامِهِ وَهَيْئَتُهُ حَسَنَةٌ وَرَأَاهُ مَغْطِيًا يَدَيْهِ، فَقَالَ لَهُ: مَا صَنَعَ بِكَ رَبُّكَ؟ فَقَالَ: غَفَرَ لِي بِهَجْرَتِي إِلَى نَبِيِّهِ ﷺ. فَقَالَ: مَا لِي أَرَاكَ مُغْطِيًا يَدَيْكَ؟ قَالَ: قِيلَ لِي: لَنْ نُصْلِحَ مِنْكَ مَا

(وفما رقاً الدم): بفتحات أي ما سكن ولم ينقطع حتى مات (وقال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه): أي أراد مبادرتي بروحه (وحرمت عليه الجنة). قال ابن الملك: محمول على المستحل أو على أنه حرمها أول مرة حتى يذيقه وبال أمره إن لم يرحمه بفضله. (متفق عليه).

٣٤٥٦ - (وعن جابر، أن الطفيل بن عمرو الدوسي): بفتح أوله. قال المؤلف: أسلم وصدق النبي ﷺ بمكة، ثم رجع إلى بلاد قومه، فلم يزل بها حتى هاجر إلى النبي ﷺ وهو بخير بمن تبعه من قومه، فلم يزل مقيماً عنده إلى أن قبض النبي ﷺ وقتل يوم اليمامة شهيداً. روى عنه جابر وأبو هريرة. (لما هاجر النبي ﷺ إلى المدينة هاجر): أي الطفيل (إليه)، أي إلى النبي ﷺ (وهاجر معه): أي مع الطفيل (رجل من قومه، فمرض): أي الرجل (فجزع، فأخذ مشاقص له): بفتح الميم وكسر القاف جمع مشقص كمنبر وهو السكين، وقيل: نصل السهم إذا كان طويلاً غير عريض، كذا في القاموس، واقتصر في النهاية على الثاني (فقطع بها): أي ببعض المشاقص (براجمه)، بفتح الموحدة وكسر الجيم جمع برجمة بضم الباء والجيم، وهي مفاصل الأصابع التي بين الرواجب، وهي المفاصل التي تلي الأنامل وبين الأشاجع، وهي التي تلي الكف، كذا في بعض شروح المصاييح، وفي النهاية: البراجم هي العقد التي في ظهور الأصابع يجتمع فيها الوسخ الواحدة برجمة بالضم، (فشخبت): بفتح المعجمتين أي سالت (يداه): أي دمهما (حتى مات، فرأه الطفيل بن عمرو في منامه وهيئته): أي سمة الرجل وحاله (حسنة): جملة حاله (ورأه): بصيغة الماضي عطفاً على الأول، وفي نسخة بهمزة بعد الألف ممدودة أي عقبه ظرف لقوله فرأه، ثم قوله: (مغطياً يديه)، بكسر الطاء حال من المفعول (فقال): أي الطفيل (له: ما صنع بك ربك؟ قال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه ﷺ). فقال: ما

أَفْسَدَتْ، فَقَصَّهَا الطِّفْلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ وَلِيْدِيهِ فَاعْفِرْ». رواه مسلم.

٣٤٥٧ - وعن أبي شُرَيْحٍ الكعبي رضي الله عنه، عن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قال: «ثُمَّ أَنْتُمْ يَا خُزَاعَةُ! قَدْ قَتَلْتُمْ هَذَا الْقَتِيلَ مِنْ هَذِيلٍ، وَأَنَا وَاللَّهُ عَاقِلُهُ، مَنْ قَتَلَ بَعْدَهُ قَتِيلًا فَأَهْلُهُ بَيْنَ خَيْرَتَيْنِ: إِنْ أَحْبَبُوا قَتَلُوا، وَإِنْ أَحْبَبُوا أَخَذُوا الْعَقْلَ». رواه الترمذي، والشافعي.

(لي): بفتح ياء الإضافة وسكونها (أراك مغطياً يديك؟ قال: قيل لي): أي بواسطة أو غيرها (لن نصلح منك ما أفسدت): أي بيديك، ولعل التقدير إلا إن شفع رسول الله ﷺ. (فقصها): أي فحكى الرؤيا (الطفيل على رسول الله ﷺ) فقال رسول الله ﷺ: «اللهم وليديه»: عطف على مقدر أي تجاوز عنه وليديه («فاغفر»).

قال الطيبي رحمه الله: عطف من حيث المعنى على قوله، وقيل لي لن نصلح منك ما أفسدت، لأن التقدير قبل لي غفرنا لك سائر أعضائك إلا يديك، فقال رسول الله ﷺ: «اللهم وليديه فاغفر» واللام متعلق بقوله: فاغفر. قال التوربشتي: هذا الحديث وإن كان فيه ذكر رؤيا أريها الصحابي للاعتبار بما يؤول تعبيره، فإن قول النبي ﷺ: «اللهم وليديه فاغفر» من جملة ما ذكرنا من الأحاديث الدالة على أن الخلود غير واقع في حق من أتى بالشهادتين، وإن قتل نفسه، لأن نبي الله ﷺ دعا للجاني على نفسه بالمغفرة، ولا يجوز في حقه أن يستغفر لمن وجب عليه الخلود بعد أن نهى عنه. (رواه مسلم).

٣٤٥٧ - (وعن أبي شريح): بالتصغير (الكعبي): قال المؤلف: هو أبو شريح خويلد بن عمرو الكعبي العدوي الخزاعي، أسلم قبل الفتح، ومات بالمدينة سنة ثمان وستين، روى عنه جماعة وهو مشهور بكنيته. (عن رسول الله ﷺ)، قال: «قال: ثم أنتم يا خزاعة»): بضم أوله، وهذا من تنمة خطبته عليه الصلاة والسلام يوم الفتح مقدمته مذكورة في الفصل الأول من باب حرم مكة من كتاب الحج، وكانت خزاعة قتلوا في تلك الأيام رجلاً من قبيلة بني هذيل بقتيل لهم في الجاهلية، فأدى رسول الله ﷺ عنهم دية لإطفاء الفتنة بين الفئتين («قَتَلْتُمْ هَذَا الْقَتِيلَ مِنْ هَذِيلٍ»): بالتصغير («وَأَنَا وَاللَّهُ عَاقِلُهُ»): أي: مؤد دية من العقل وهو الدية، سميت به لأن إبلها تعقل بفناء ولي الدم، أو لأنها تعقل أي: تمنع دم القاتل عن السفك. («من قتل بعده»): أي: منكم ومن غيركم («قَتِيلًا فَأَهْلُهُ»): أي: وارث القتل («بين خيرتين»): بكسر ففتح ويسكن أي: اختيارين، والمعنى المرقاة ج ٧ ٢٠

٣٤٥٨ - وفي «شرح السنة» بإسناده وصرح: **بأنه ليس في «الصحيحين» عن أبي شريح، وقال.**

وأخرجاه من رواية أبي هريرة، يعني بمعناه.

٣٤٥٩ - وعن أنس: **أن يهودياً رَضَّ رأسَ جارية بين حجرين فقبل لها: مَنْ فَعَلَ بِكَ هذا؟ أَفْلَانُ؟ أَفْلَانُ؟ حتى سُمِّيَ اليهوديَّ فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا. فجيء باليهودي،**

مخير بين أمرين («إن أحبوا قتلوا»): أي: قاتله («وإن أحبوا أخذوا العقل»): أي: الدية من عاقلة القاتل.

قال الطيبي رحمه الله: فيه دليل على أن ولي الدم يخير بينهما، فلو عفا عن القصاص على الدية أخذ بها القاتل، وهو المروي عن ابن عباس، وقول سعيد بن المسيب، والشعبي، وابن سيرين، وقتادة، وإليه ذهب الشافعي، وأحمد وإسحاق. وقيل: لا تثبت الدية إلا برضا القاتل، وهو قول الحسن والنخعي، وإليه ذهب مالك وأصحاب أبي حنيفة. وقال بعض علمائنا من شراح المصابيح: **الخيرة الإسم من الاختيار، وتأويل الحديث عند من يرى أن الواجب للولي القصاص لا غير أن الولي بين خيرتين القصاص أو الدية إن بذلت له.** قال المظهر: فيه دليل على أن الدية مستحقة لأهله كلهم، ويدخل في ذلك الرجال والنساء والزوجات، لأنهم جميعاً أهله، وفيه دليل على أن بعضهم إذا كان غائباً أو طفلاً لم يكن للباقيين القصاص حتى يبلغ الطفل ويقدم الغائب، وهو قول الشافعي. (رواه الترمذي والشافعي).

٣٤٥٨ - (وفي «شرح السنة» بإسناده): أي: بإسناد البغوي (وصرح): أي: محيي السنة (بأنه): أي: الحديث (ليس في الصحيحين) عن أبي شريح، وقال: أي: البغوي (وأخرجاه): أي: الشيخان (من رواية أبي هريرة، يعني): أي: يريد البغوي أنهما أخرجاه عنه (بمعناه): أي: بمعنى هذا الحديث لا بلفظه، فتم الاعتراض عليه حيث ذكر حديث غير الشيخين في الصحاح المعبر عنه بالفصل الأول.

٣٤٥٩ - (وعن أنس: أن يهودياً): أي: واحداً من اليهود (رض): وفي النهاية: الرض: الدق. الجريش أي: دق (رأس جارية): أي: بنت والجارية من النساء ما لم تبلغ (بين حجرين فقبل لها: مَنْ فَعَلَ بِكَ هذا؟): أي: الرض (أفْلَانُ؟): أي: فعل بك (أفْلَانُ؟): كناية عن أسماء بعضهم (حتى سمي): بصيغة المجهول أي: ذكر (اليهودي

فاعترف، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَضَ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ. متفق عليه.

٣٤٦٠ - **وعنه**، قال: كَسَرَتِ الرُّبْعَ - وهي عَمَّةُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - ثَنِيَّةً جَارِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، فَأَتَوْا النَّبِيَّ ﷺ، فَأَمَرَ بِالْقِصَاصِ، فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ عَمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: لَا

فَأُومِتَ): وفي نسخة: فَأُومِتَ بِحَذْفِ الهمزة الثانية، ولعل وجه حذفها التخفيف، ففي القاموس: وَمَا إِلَيْهِ كَوْضَعُ أَشَارَ كَأُومًا وَوَمًا، وفي مختصر النهاية: الإيماء الإشارة بالأعضاء كالرأس واليد والعين والحاجب الفعل أومأت، ولا يقال: أومت وأمأت لغة، والمعنى أشارت (برأسها): أي: نعم (فجيء باليهودي، فاعترف، فأمر به رسول الله ﷺ فرض): بصيغة المجهول أي: دق (رأسه بالحجارة): الظاهر بين حجرين تكميلاً للمماثلة في شرح السنة: فيه دليل على أن الرجل يقتل بالمرأة كما تقتل المرأة به، وهو قول عامة أهل العلم إلا ما حكى عن الحسن البصري وعطاء، وفيه دليل على أن القتل بالحجر والمثقل الذي يحصل به القتل غالباً يوجب القصاص، وهو قول أكثر أهل العلم، وإليه ذهب مالك والشافعي، ولم يوجب بعضهم القصاص إذا كان القتل بالمثقل وهو قول أصحاب أبي حنيفة، وفيه دليل على جواز اعتبار جهة القتل فيقتص من القاتل بمثل فعله. قال النووي رحمه الله: إذا كانت الجناية شبه عمد بأن قتل بما لا يقصد به القتل غالباً، فتعمد القتل به كالعصا والسوط واللطمه والقضيب والبندقية ونحوها، فقال مالك والليث: يجب فيه القود. وقال الشافعي، وأبو حنيفة، والأوزاعي، والثوري، وأحمد وإسحاق وغيرهم من الصحابة والتابعين: لا قصاص فيه، وفيه جواز سؤال الجريح: من جرحك؟ وفائدته أن يعرف المتهم فيطالب فإن أقر بثبت عليه القتل، وإن أنكر فعله اليمين ولا يلزم شيء بمجرد قول المقتول، وهو مذهب الجمهور، ومذهب مالك ثبوت القتل بمجرد قول المجروح، وتعلق بهذا الحديث في إحدى الروايتين عن مسلم. (متفق عليه).

٣٤٦٠ - **وعنه**): أي: عن أَنَسٍ (قال: كَسَرَتِ الرُّبْعَ): بضم راء وفتح موحدة وتشديد تحتية مكسورة أي: بنت النضر الأنصارية، وهي أم حارثة بنت سراقه. قال المؤلف: وقد جاء في صحيح البخاري: أنها أم الربيع بنت النضر، والذي ذكر في أسماء الصحابييات أنها الربيع وهو الصحيح. (- وهي عمة أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -): أي: ابن النضر راوي الحديث (ثنية جارية): بفتح مثناة وكسر نون وتشديد تحتية واحدة الشايات مفعول كسرت، والمراد بالجارية بنت (من الأنصار، فأتوا): أي: قوم الجارية (النبي ﷺ)، فأمر

والله لا تُكْسَرُ نَبِيَّتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! فقال رسولُ الله ﷺ: «يَا أَنَسُ! كِتَابُ اللَّهِ الْقَصَاصُ». فرضيَ القومُ وقبلوا الأَرُشَ. فقال رسولُ الله ﷺ: «إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَا بُرَّةَ». متفق عليه.

٣٤٦١ - وعن أبي جُحَيْفَةَ رضي الله عنه، قال: سألتُ عليّاً رضي الله عنه: هل

بالقصاص، فقال أنس بن النضر عم أنس بن مالك: لا والله لا تكسر: بصيغة المجهول (ثنيتهما): أي: ثنية الربيع (يا رسول الله): قال القاضي: الحديث يدل على ثبوت القصاص في الأسنان، وقول أنس: لا والله الخ لم يرد به الرد على الرسول والإنكار بحكمه، وإنما قاله توقّعا ورجاء من فضله تعالى أن يرضى خصمها ويلقي في قلبه أن يعفو عنها ابتغاء مرضاته، ولذلك قال النبي ﷺ حين رضي القوم بالأرُش ما قال. (فقال رسول الله ﷺ: «يا أنس»): أي: ابن النضر («كتاب الله»): أي: حكمه أو حكم كتابه على حذف المضاف («القصاص»): أي: المماثلة في العدوان فيكون إشارة إلى قوله تعالى: ﴿فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾^(١) وقوله: ﴿وإن عاقبتهم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به﴾^(٢) وقوله: ﴿والجروح قصاص﴾ وإلى قوله: ﴿وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس﴾ إلى قوله: ﴿والسن بالسن﴾^(٣) إن قلنا بأن متعبدون بشرع من قبلنا ما لم يرد نسخ في شرعنا. قال الطيبي رحمه الله: «لا» في قوله: لا والله ليس ردّاً للحكم بل نفيّاً لوقوعه، وقوله: والله لا تكسر أخبار عن عدم الوقوع، وذلك لما كان له عند الله من القربى والزلفى والثقة بفضل الله ولطفه في حقه أنه لا يحنث، بل يلهمهم العفو، ويدل عليه ما في رواية: لا والله لا يقتص منها أبداً (فرضي القوم وقبلوا الأرُش) أي: الدية (فقال رسول الله ﷺ: «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره»): أي: جعله باراً في يمينه لا حائثاً، فدل على أنه ﷺ جعله من زمرة عباد الله المخلصين وأولياء الله المصطفين. قال النووي: فيه جواز الحلف فيما يظن الإنسان وقوعه، وجواز الثناء على من لا يخاف الفتنة بذلك، واستحباب العفو عن القصاص والشفاعة في العفو، وأن الخيرة في القصاص والدية إلى مستحقه، لا إلى المستحق عليه، وإثبات القصاص بالرجل والمرأة، ووجوب القصاص في السن وهو مجمع عليه إذا قلعها كلها، وفي كسر بعضها وكسر العظام خلاف، فالأكثر على عدم القصاص اهـ. وعندنا فيه تفصيل محله كتب الفقه. (متفق عليه).

٣٤٦١ - (وعن أبي جحيفة): بضم جيم وفتح مهملة وسكون تحتية بعدها فاء. قال

عندكم شيءٌ لَيْسَ في القرآن؟ فقال: والذي فَلَقَ الحَبَّةَ، وَبَرَأَ النَّسْمَةَ، ما عندنا إلا ما في القرآن، إلا فهماً يُعطى رَجُلٌ في كتابه وما في الصَّحِيفَةِ. قلتُ: وما في الصَّحِيفَةِ؟ قال:

المؤلف: إسمه وهب بن عبد الله العامري، نزل الكوفة وكان من صغار الصحابة، ذكر أن النبي ﷺ توفي ولم يبلغ الحلم، ولكنه سمع منه، وروى عنه. مات بالكوفة سنة أربع وسبعين، روى عنه ابنه عوز وجماعة من التابعين. (قال: سألت علياً رضي الله عنه: هل عندكم): الجمع للتعظيم أو أراد جميع أهل البيت وهو رئيسهم، ففيه تغليب (شيء): وفي رواية: شيء من الوحي (مما ليس في القرآن): وإنما سأله لزعم الشيعة أن علياً خص ببعض أسرار الوحي، (فقال: والذي فلق الحبة): أي: شقها فأخرج منها النبات والغصن (وبرأ النسمة): بفتحيتين أي: خلقها، والنسمة النفس وكل دابة فيها روح فهي نسمة يشير بذلك إلى أن المحلوف به سبحانه هو الذي فطر الرزق وخلق المرزوق، وكذلك كان يحلف إذا اجتهد في يمينه (ما عندنا): جواب القسم أي: ليس عندنا أهل البيت، وفي رواية فقال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة (إلا ما في القرآن): أي: في المصحف (إلا فهماً يعطى رجل في كتابه): وفي رواية: إلا فهماً يعطيه الله رجلاً في القرآن استثناء منقطع أو استثناء مما بقي من استثناء الأول، وخلاصته أنه ليس عندنا غير القرآن إلا فهماً الخ. قال المظهر: يعني ما يفهم من فحوى كلامه، ويستدرك من باطن معانيه التي هي غير الظاهر من نصه والمتلقى من لفظه، ويدخل في ذلك جميع وجوه القياس والاستنباط التي يتوصل إليها من طريق الفهم والتفهم، ولذلك قال ابن عباس: جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال (وما في الصحيفة): عطف على فهماً. وفي رواية: وما في هذه الصحيفة. قال القاضي رحمه الله: إنما سأله ذلك لأن الشيعة كانوا يزعمون أنه صلى الله تعالى عليه وسلم خص أهل بيته لا سيما علياً رضي الله عنه بأسرار من علم الوحي لم يذكرها لغيره، أو لأنه كان يرى منه علماً وتحقيقاً لا يجده في زمانه عند غيره فحلف أنه ليس شيء من ذلك سوى القرآن، وأنه عليه الصلاة والسلام لم يخص بالتبليغ والإرشاد قوماً دون قوم، وإنما وقع التفاوت من قبل الفهم واستعداد الاستنباط، فمن رزق فهماً وإدراكاً وفق للتأمل في آياته والتدبر في معانيه فتح عليه أبواب العلوم، واستثنى ما في الصحيفة احتياطاً لاحتمال أن يكون فيها ما لا يكون عند غيره، فيكون منفرداً بالعلم، والظاهر أن ما في الصحيفة عطف على ما في القرآن، وإلا فهماً استثناء منقطع وقع استدراكاً عن مقتضى الحصر المفهوم من قوله: ما عندنا إلا ما في القرآن، فإنه إذا لم يكن

العقل، وفكأك الأسير، وأن لا يُقتل مُسلم بكافر. رواه البخاري.

عنده إلا ما في القرآن والقرآن كما هو عنده، فهو عند غيره، فيكون ما عنده من العلوم يكون عند غيره لكن التفاوت واقع غير منكر ولا مدافع، فبين أنه جاء من قبل الفهم والقدرة على الاستنباط واستخراج المعاني وإدراك اللطائف والرموز.

(قلت: وما في الصحيفة؟): وفي رواية: في هذه الصحيفة (قال: العقل): أي: الدية وأحكامها يعني فيها ذكر ما يجب لدية النفس والأعضاء من الإبل، وذكر أسنان تؤدي فيها وعددها على ما سيأتي في حديث عمرو بن شعيب. (وفكأك الأسير): قال العسقلاني: بفتح الفاء ويجوز كسرهما أي: فيها حكم تخليصه والترغيب فيه، وأنه من أنواع البر الذي ينبغي أن يهتم به، (وأن لا يقتل مسلم بكافر): أي: غير ذمي عند من يرى قتل المسلم بالذمي كأصحاب أبي حنيفة. قال القاضي قوله: ولا يقتل مسلم بكافر عام يدل على أن المؤمن لا يقتل بكافر قصاصاً، سواء الحربي والذمي، وهو قول عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت، وبه قال عطاء وعكرمة والحسن وعمر بن عبد العزيز، وإليه ذهب الثوري وابن شبرمة والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وقيل: يقتل بالذمي، والحديث مخصوص بغيره، وهو قول النخعي والشعبي، وإليه ذهب أصحاب أبي حنيفة لما روى عبد الرحمن بن السلمي: أن رجلاً من المسلمين قتل رجلاً من أهل الذمة، فرفع ذلك إلى النبي ﷺ فقال: «أنا أحق من أوفى بدمته» ثم أمر به فقتل. وأجيب عنه: بأنه منقطع لا احتجاج به، ثم إنه خطأ إذ قيل: إن القاتل كان عمرو بن أمية الضمري، وقد عاش بعد رسول الله ﷺ سنتين ومتروك بالإجماع، لأنه روى أن الكافر كان رسولاً، فيكون مستأمناً والمستأمن لا يقتل به المسلم وفاقاً، وإن صح فهو منسوخ، لأنه روي عنه أنه كان قبل الفتح، وقد قال رسول الله ﷺ يوم الفتح في خطبة خطبها على درج البيت: «ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده».

قال بعض علمائنا من الشراح: ومن جملة ما في الصحيفة: لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من تولى غير مواليه، ولعله لم يذكر جملة ما فيها إذ التفصيل لم يكن مقصوداً أو ذكر ولم يحفظه الراوي. قلت: وفي رواية عن أبي الطفيل ذكرها الجزري قال: سئل علي رضي الله عنه هل خصكم رسول الله ﷺ بشيء؟ فقال: ما خصنا رسول الله ﷺ بشيء لم يعم به الناس كافة إلا ما في قراب سيفي هذا. قال: فأخرج صحيفة مكتوب

فيها: لعن الله من ذبح لغيره الله، ولعن الله من سرق منار الأرض، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثاً. قال الأشرف: فيه إرشاد إلى أن للعالم الفهم أن يستخرج من القرآن بفهمه، ويستنبط بفكره وتدبره ما لم يكن منقولاً عن المفسرين، لكن بشرط موافقته للأصول الشرعية، ففيه فتح الباب على ذوي الأبواب. قال الطيبي رحمه الله: قول القاضي: والظاهر أن ما في الصحيفة عطف على ما في القرآن لعله تعريض بتوجيه الشيخ التوربشتي حيث قال: حلف حلقة أن ليس عنده من ذلك شيء سوى القرآن، ثم استثنى استثناء أراد به استدراك معنى اشتبه عليهم معرفته فقال: إلا فهماً يعطى رجل في كتابه، والمعنى أن التفاوت في العلوم لم يوجد من قبل البلاغ، وإنما وقع من قبل الفهم، ثم قرن بذلك ما في الصحيفة احتياطاً في يمينه وحذراً من أن يكون ما في الصحيفة عند غيره فحسب أنه عطف على قوله: إلا فهماً، ولو ذهب إلى إجراء المتصل مجرى المنقطع على عكس قول الشاعر:

وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس

فيؤول قوله: إلا فهماً يعطى بقوله ما يستنبط من كلام الله تعالى بفهم رزقه الله لم يستبعد، فيكون المعنى ليس عندنا شيء قط إلا ما في القرآن، وما في الفهم من الاستنباط منه، وما في الصحيفة، وقد علم وحقق أن الاستنباط من القرآن منه، وأن ما في الصحيفة لا يخلو من أن يكون منصوفاً في القرآن أو مستنبطاً منه، فيلزم أن لا شيء خارج عنه كما قال تعالى: ﴿ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين﴾ وهذا فن غريب وأسلوب عجيب، فحيث رد من زعم أن النبي ﷺ خص أهل بيته من علم الوحي لما لم يخص به غيرهم، ومن زعم أنه ﷺ جعله خليفة بعده قال أبو الحسن الصنعاني في الدر الملتقط: ومن الموضوع قولهم قال النبي ﷺ في المرض الذي توفي فيه: «يا علي ادع بصحيفة ودواة» فأملى رسول الله ﷺ، وكتب عليّ وشهد جبريل ثم طويت الصحيفة. قال الراوي: فمن حدثكم أنه يعلم ما في الصحيفة إلا الذي أملاها وكتبها وشهدها فلا تصدقوه، وقولهم: وصي وموضع سري وخليفتي في أهلي وخير من أخلف بعدي علي بن أبي طالب. (رواه البخاري).

قال الجزري في أسنى المناقب: وكذا أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، واتفق البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي على إخراجهم من طريق يزيد بن شريك التيمي، وهو والد إبراهيم التيمي ولفظه: ما عندنا شيء يقرأ إلا كتاب الله وهذه الصحيفة: المدينة حرام،

وَذَكَرَ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ: «لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا» فِي «كِتَابِ الْعِلْمِ»^(١).

الفصل الثاني

٣٤٦٢ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَزَوَالِ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ. وَوَقَّعَهُ بَعْضُهُمْ، وَهُوَ الْأَصَحُّ.

ورواه الإمام أحمد في مسنده من طريق قيس بن عباد، ومن طريق عامر الشعبي كلاهما عن علي رضي الله عنه، وذكر الجزري بإسناده عن أبي الطفيل قال: قلنا لعلي رضي الله تعالى عنه: أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله ﷺ؟ فقال: ما أسر إليّ شيئاً كتبه الله الناس، ولكنني سمعته يقول: «لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من أوى محدثاً، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير تخوم الأرض». يعني المنار أي: العلامة. قال: هذا الحديث متفق على صحته من طريقه عن علي رضي الله عنه، فأخرجه مسلم من هذه الطريق ولفظه: كنت عند عليّ فجاءه رجل فقال: ما كان النبي ﷺ يسر إليك؟ فغضب، فقال: ما كان يسر إليّ شيئاً يكتبه عن الناس غير أنه حدثني بكلمات قال: «لعن الله من لعن والديه». الحديث. وكذا أخرجه النسائي، وروى أحمد والنسائي وابن ماجة عن ابن عمر مرفوعاً: «لا يقتل مسلم بكافر».

(وذكر حديث ابن مسعود: «لا تقتل نفس ظلماً»): آخره إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. (وفي كتاب العلم): فأسقطه المصنف عن تكرير، ولا يخفى أنه لو أسقط الأول لكان أوفق بالباب، والله تعالى أعلم بالصواب.

الفصل الثاني

٣٤٦٢ - (عن عبد الله بن عمرو): بالواو (أن النبي ﷺ قال: «لزوال الدنيا»): اللام للابتداء وخبره («أهون»): أي: أحقر وأسهل («على الله»): أي: عنده («من قتل رجل مسلم»): قال الطيبي رحمه الله: الدنيا عبارة عن الدار القريبى التي هي معبر للدار الأخرى، وهي مزرعة لها، وما خلقت السموات والأرض إلا لتكون مسارح أنظار المتبصرين ومتعبدات المطيعين، وإليه الإشارة بقوله تعالى: «ويفتكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً» أي: بغير حكمة بل خلقتها لأن تجعلها

٣٤٦٣ - ورواه ابنُ ماجة عن البراء بن عازب رضي الله عنه .

٣٤٦٤ - وعن أبي سعيدٍ، وأبي هريرة رضي الله عنهما، عن رسول الله ﷺ، قال: «لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اشْتَرَكُوا فِي دَمِ مُؤْمِنٍ لَأَكْبَهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ». رواه الترمذي، وقال: هذا حديثٌ غريب.

مساكين للمكلفين وأدلة لهم على معرفتك، فمن حاول قتل من خلقت الدنيا لأجله فقد حاول زوال الدنيا، وبهذا الملح ما ورد في الحديث الصحيح: «لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله». قلت: وإليه الإيماء بقوله: «من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً»^(١) الآية. (رواه الترمذي، والنسائي، ووقفه): أي: الحديث على الصحابي (بعضهم، وهو): أي: الموقوف (أصح): أي: من المرفوع، قيل: هو قول الترمذي. وقال المؤلف:

٣٤٦٣ - (ورواه ابن ماجة عن البراء بن عازب): أي: لا عن ابن عمر.

٣٤٦٤ - (وعن أبي سعيد، وأبي هريرة): أي: معاً (عن رسول الله ﷺ) قال: «لو أن»: أي: لو ثبت أو فرض أن «أهل السماء والأرض اشتركوا»: قال الطيبي رحمه الله: لو للمضي وأن أهل السماء فاعل، والتقدير لو اشترك أهل السماء والأرض («في دم مؤمن»): أي: إراقته والمراد قتله بغير حق («لأكبهم الله في النار»): أي: صرعهم فيها وقلبهم. قال الطيبي رحمه الله: كبه لوجهه أي صرعه فأكب هو، وهذا من النوادر أن يكون أفعّل لازماً وفعل متعدياً قاله الجوهري. وقال الزمخشري: لا يكون بناء أفعّل مطاوعاً بفعل بل همزة أكب للصيرورة أو للدخول، فمعناه صار ذا كب أو دخل في الكب ومطلوع فعل انفعل نحو: كب وانكب وقطع وانقطع. قال التوربشتي: والصواب كبهم الله، ولعل ما في الحديث سهو من بعض الرواة. قال الطيبي: فيه نظر لا يجوز أن يرد هذا على الأصل، وكلام رسول الله ﷺ أولى أن يتبع، ولأن الجوهري ناف والرواة مثبتون. قلت: فيه أن الجوهري ليس بناف للتعدي، بل مثبت للزوم، ولا يلزم من ثبوت اللزوم نفي التعدي، هذا وقد أثبتتها صاحب القاموس حيث قال: كبه قلبه وصرعه كالكبة وكبكبه كأكب هو لازم متعد اهـ. على أنه يقال: الهمزة لتأكيد التعدي كما في مد وأمد على ما ورد هنا، ولسلبها على ما ثبت في غير هذا الموضع أو يقال بتقدير حرف الجر للتعدي كما قالوا في: رحبتك الدار، أي: رحبت بك، وعلى كل تقدير فنسبة الخطأ إلى بعض اللغويين، بل كلهم أولى

٣٤٦٥ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي ﷺ، قال: «يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة، ناصيته ورأسه بيده، وأوداجه تشخب دماً، يقول: يا رب! قتلني، حتى يدنيه من العرش». رواه الترمذي، والنسائي، وابن ماجة.

٣٤٦٦ - وعن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، أن عثمان بن عفان رضي الله عنه، أشرف يوم الدار، فقال: أنشدكم بالله أتعلمون أن رسول الله ﷺ قال: «لا يحل دمٌ وأحوط من نسبته إلى الرواة الثبات العدول الثقات، هذا ولفظ الحديث في الجامع الصغير: لكبهم الله عز وجل في النار. (رواه الترمذي، وقال: هذا حديث غريب).

٣٤٦٥ - (وعن ابن عباس، عن النبي ﷺ، قال: «يجيء المقتول بالقاتل»): الباء للتعدي أي: يحضره ويأتي به (يوم القيامة، ناصيته): أي: شعر مقدم رأس القاتل («ورأسه»): أي: بقيته («بيده»): أي: بيد المقتول، والجملة حال من الفاعل، ويحتمل من المفعول على بعد، وقد اكتفى فيها بالضمير. قال الطيبي رحمه الله: ويجوز أن يكون استثناءً على تقدير السؤال عن كيفية المجيء به («وأوداجه»): في النهاية: هي ما أحاط بالعنق من العروق التي يقطعها الذابح، واحدها ودج بالتحريك، وقيل: الودجان عرقان غليظان عن جانبي نقرة النحر، وقيل: عبر عن المثني بصيغة الجمع للأمن من الإلباس، كقوله تعالى: ﴿وقد صنعت قلوبكما﴾^(١) وقال بعض شراح المصابيح: أي: ودجاء، وهما: عرقان على صفحتي العنق («تشخب»): بضم الخاء المعجمة أي: تسيل («دماً»): تميز محوّل عن الفاعل أي: دمهـما («يقول: يا رب! قتلني»): أي: ويكرره («حتى يدنيه من العرش»): من أدنى أي: يقرب المقتول القاتل من العرش، وكأنه كناية عن استقصاء المقتول في طلب ثأره، وعن المبالغة في إرضاء الله تعالى إياه بعدله (رواه الترمذي، والنسائي، وابن ماجة).

٣٤٦٦ - (وعن أبي أمامة بن سهل بن حنيف): بالتصغير قال المؤلف: سهل بن حنيف الأنصاري الأوسي شهد بدرًا وأحدًا والمشاهد كلها، وثبت مع النبي ﷺ يوم أحد وصحب علياً بعد النبي ﷺ واستخلفه على المدينة، ثم ولاه فارس، روى عنه ابنه وغيره، مات بالكوفة سنة ثمان وثلاثين. (أن عثمان بن عفان رضي الله عنه، أشرف): أي: على الناس (يوم الدار): أي: وقت الحصار (فقال: أنشدكم): بضم الشين أي: أقسمكم (بالله أتعلمون): الهمزة للتقرير أي: قد تعلمون (أن رسول الله ﷺ قال: «لا يحل دم امرئ

امريءِ مُسْلِمٍ إِلَّا بِأَحَدِي ثَلَاثٍ: زَنَاءً بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ كُفْرًا بَعْدَ إِسْلَامٍ، أَوْ قَتْلَ نَفْسٍ بَغَيْرِ حَقٍّ فَقَتْلَ بِهِ؟ فَوَاللَّهِ مَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إِسْلَامٍ، وَلَا ارْتَدَدْتُ مِنْذُ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَلَا قَتَلْتُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ فِيمَ تَقْتُلُونَنِي؟ رواه الترمذي، والنسائي، وابن ماجه وللدارمي لفظ الحديث.

٣٤٦٧ - وعن أبي الدرداء رضي الله عنه، عن رسول الله ﷺ، قال: «لا يزال المؤمنُ مُعْنَقًا صَالِحًا، مَا لَمْ يَصِْبْ دَمًا حَرَامًا، فَإِذَا أَصَابَ دَمًا حَرَامًا بَلَغَ». رواه أبو داود.

مسلم إلا بإحدى ثلاث: (أي: من الخصال) «زناً بعد إحصان، أو كفر بعد إسلام، أو قتل نفس بغير حق فقتل به؟»: تقرير ومزيد توضيح للمعنى، وفي نسخة: وقتل بالواو، وفي نسخة: تقتل به (فوالله ما زنت في جاهلية ولا إسلام، ولا ارتددت منذ بايعت رسول الله ﷺ): أي: بيعة الإسلام (ولا قتلت النفس التي حرم الله): أي: قتلها بغير حق (فيم تقتلونني؟): بنونين وفي نسخة بنون مشددة، وفي نسخة بتخفيفها أي: بأي سبب تريدون قتلي؟ والخطاب للتغليب. (رواه الترمذي، والنسائي، وابن ماجه وللدارمي لفظ الحديث): قبل أي: دون القصة، والظاهر أن مراده أن لفظ الحديث للدارمي وللبقية بمعناه، وإلا فلفظ الحديث بدون القصة. رواه غيره أيضاً على ما سبق أول الكتاب، والله تعالى أعلم بالصواب.

٣٤٦٧ - (وعن أبي الدرداء، عن رسول الله ﷺ، قال: «لا يزال المؤمن معنقاً»): بضم الميم وكسر النون. في النهاية: أي: مسرعاً في طاعته منبسطاً في عمله («صالحاً»): أي: قائماً بحقوق الله وحقوق عباده صفة كاشفة («ما لم يصب»): بضم أوله وكسر ثانيه أي: لم يباشر («دماً حراماً، فإذا أصاب دمًا حراماً بلح»): بتشديد اللام بين الموحدة والحاء المهملة وتخفيف أي: أعيا وانقطع فلم يوفق للمسارعة. في النهاية: بلح الرجل انقطع من الأعياء، فلم يقدر أن يتحرك، ومنه من أصاب دمًا حراماً بلح يريد وقوعه في الهلاك وقد يخفف اللام. وقال التوربشتي: بلح الرجل بلوحاً أعيا ويلح تليحاً مثله، والرواية عندنا في هذا الحديث بالتشديد. قلت: وهو أولى لأنه يفيد المبالغة والتأكيد. قال القاضي: المعنق المسرع في المشي من العنق وهو الإسراع والخطو الفسيح، والتبليح الإعياء، والمعنى أن المؤمن لا يزال موفقاً للخيرات مسارعاً إليها ما لم يصب دمًا حراماً، فإذا أصاب ذلك أعيا وانقطع عنه ذلك لشؤم ما ارتكبه من الإثم، وقال أبو عبيدة: معنقاً

٣٤٦٨ - **وعنه**، عن رسول الله ﷺ، قال: «كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَهُ إِلَّا مَنْ مَاتَ مُشْرِكاً أَوْ مَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً». رواه أبو داود.

منبسطاً في سيره يعني يوم القيامة. قال التوربشتي: لا أرى هذا سديداً لأن قوله: معنفاً مشروط بقوله: منا لم يصب دماً حراماً. ولا يصح أن يصيب دماً حراماً في القيامة. قال الطيبي رحمه الله: لعل مراده أن هذا إخبار من النبي ﷺ عن الأحوال الآتية أي: لا يزال المؤمن منبسطاً في سيره يوم القيامة ما لم يصب في الدنيا دماً حراماً، ونحوه في المعنى حديث أبي هريرة: من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. ويجوز أن يقع السبب والمسبب في الدنيا، والمعنى لا يزال المؤمن في سعة من دينه يرجي له رحمة الله ولطفه ولو باشر الكبائر سوى القتل، فإذا قتل أعياء وضاعت عليه على ما سبق في الحديث الثاني من الفصل الأول. (رواه أبو داود).

٣٤٦٨ - (وعنه): أي: عن أبي الدرداء (عن رسول الله ﷺ)، قال: «كل ذنب عسى الله»: أي: يتوقع منه تعالى («أن يغفره إلا من مات مشركاً»): أي: ذنبه. قال الأشرف: لا بد من إضمار مضاف إما في المستثنى أو في المستثنى منه، أي: كل قارف ذنب أو إلا ذنب من مات مشركاً أهـ. والثاني أولى فإن الحاجة إليه عنده كما لا يخفى. («أو من يقتل»): وفي رواية الجامع الصغير: «أو قتل» («مؤمناً متعمداً»): بأن قصد قتله لكونه مؤمناً أو أراد به تغليظاً أو حتى يرضى خصمه، أو إلا أن يغفر له لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾^(١) قال المظهر: إذا كان مستحلاً دمه. وقال الطيبي قوله: إلا من مات مشركاً من قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ وقوله: ومن يقتل مؤمناً متعمداً من قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا﴾ الآية. وقد ثبت عند المعتزلة أن حكم الشرك وما دونه من الكبائر سواء في أنهما لا يغفران قبل التوبة ويغفران بعدها، وظاهر الحديث يساعد قولهم. الكشف في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً﴾.

فإن قلت: هل فيها دليل على خلود من لم يتب من أهل الكبائر؟ قلت: ما أبين الدليل فيها، وهو تناول قوله: ومن يقتل أي قاتل كان من مسلم أو كافر أو تائب أو غير تائب، إلا أن التائب أخرجه الدليل، فمن ادعى إخراج المسلم بغير التائب فليأت بدليل مثله. قلت: ما أبين الدليل في نظر غير العليل، وهو قوله: ﴿ويغفر ما دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ وقد بينت هذه المسألة بياناً شافياً في الرسالة المعمولة المسماة: بالقول السديد في

خلف الوعيد. قال الطيبي رحمه الله: وقد أتى في فتوح الغيب بالدليل، وهو أن الذي يقتضيه نظم الآيات أن الآية من أسلوب التغليظ كقوله تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت﴾ إلى قوله: ﴿ومن كفر﴾ وبيانه أن قوله تعالى: ﴿وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً﴾ دل على أن قتل المؤمن ليس من شأن المسلم، ولا يستقيم منه، ولا يصح له ذلك، فإنه إن فعل خرج عن أن يقال: انه مؤمن لأن كان هذا نحو كان في قوله تعالى: ﴿ما كان لله أن يتخذ من ولد﴾ والمعنى لم يصح ولم يستقم، وقد نص على هذا في الكشف، ثم استثنى من هذا قتل الخطأ تأكيداً ومبالغة أي: لا يصح ولا يستقيم إلا في هذه الحالة، وهذه الحالة منافية لقتل العمد، فإذا لا يصح منه قتل العمد البتة، ثم ذيل هذه المبالغة تغليظاً وتشديداً بقوله: ﴿ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها و غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً﴾^(١) يعني كيف يستقيم القتل من المؤمن عمداً، وأنه من شأن الكفار الذين جزاؤهم الخلود، وحلول غضب الله ولعنته عليهم، وعلى هذا الأسلوب فسر قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم﴾ إلى قوله: ﴿والكافرون هم الظالمون﴾^(٢) فإنه جعل ترك الزكاة من صفات الكفار أي: الكافرون هم الذين يتركون الزكاة، فعلى المؤمن أن لا يتصف بصفاتهم، وكتابه مشحون من هذا الأسلوب، فعلى هذا الحديث كالأية في التغليظ. قلت: لا يخفى أن هذا التعليل ليس مثله في الدليل، فالأخلص عن المعتزلة والخوارج قوله تعالى: ﴿ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾ أي: بلا توبة، فإن الشرك أيضاً يغفر معها، والأحاديث المتواترة معنى من نحو قوله: «من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق». فالحق أنه إن صدر عن المؤمن مثل هذا الذنب فمات ولم يتب، فحكمه إلى الله تعالى إن شاء عفا عنه ابتداءً أو بواسطة شفاعة، لما ورد في حديث صحيح، رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه، عن أنس: «شفاعتي لأهل الكباثر من أمتي وإن شاء عذبه بقدر ما شاء ثم يخرج به إلى الجنة». قال الطيبي رحمه الله، فإن قلت لم خص إحدى القريتين يعني من مات بالماضي والأخرى بالمضارع؟ قلت: تقرر عند علماء المعاني أن نحو: فلان يقري الضيف ويحمي الحریم، يفيد الاستمرار وأن ذلك من شأنه ودأبه، وقد سبق آنفاً أن قتل العمد من شأن الكفار ودأبهم، وليس من شأن المؤمنين ذلك فلذلك كان بالمضارع أجدر. (رواه أبو داود): أي: عن أبي الدرداء.

٣٤٦٩ - ورواه النسائي عن معاوية .

٣٤٧٠ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله ﷺ: « لا تُقَامُ الحدودُ في المساجِدِ، ولا يُقَادُ بالوَلَدِ الوَالِدُ ». رواه الترمذي، والدارمي .

٣٤٧١ - وعن أبي رَمَثَةَ رضي الله عنه، قال: أَتَيْتُ رسولَ الله ﷺ مع أبي، فقال:

٣٤٦٩ - (ورواه النسائي عن معاوية): وفي الجامع الصغير: رواه أحمد، والنسائي، والحاكم، عن معاوية .

٣٤٧٠ - (وعن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: « لا تقام الحدود في المساجد »): وفي نسخة: في المسجد لأنه إنما بني للصلاة المكتوبة وتوابعها من النوافل والذكر وتدریس العلم، ذكره ابن الهمام. قال المظهر: أي: ضيانة للمساجد وحفظ حرمتها، وهذا على سبيل الأولوية، أما لو التجأ من عليه القصاص إلى الحرم فجار استيفاءه منه في الحرم، سواء كان القصاص واجباً عليه في النفس أو الطرف، فتبسط الأنطاع ويقتل في الحرم تعجيلاً لاستيفاء الحق، هذا على مذهب الشافعي، وعند أبي حنيفة: لا يستوفى قصاص النفس في الحرم، بل يضيق عليه حتى يخرج بنفسه فيقتل. قلت: هذا الخلاف عام في جميع أرض الحرم لا خاص بالمسجد الحرام كما يتوهم من قوله: فتبسط الأنطاع. («ولا يقاد»): أي: لا يقتص من القود بمعنى القصاص («بالولد الوالد»): والمعنى لا يقتص والد بقتل ولده، بل عليه الدية كما صرح به ابن الهمام. قال في اختلاف الأئمة: اتفقوا على أن الابن إذا قتل أحد أبويه قتل، واختلفوا فيما إذا قتل الأب ولده. قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: لا يقتل به، وقال مالك: يقتل به إذا كان قتله بمجرد القصد كإضجاعه وذبحه. اهـ.

والوالدة كالوالد، والجد والجدة من الأب والأم كالوالدين، نقله البرجندي قال الأشرف: يجوز أن يكون المعنى لا يقتص والد بقتل ولده وأن يكون معناه، ولا يقتل الوالد بعوض الولد الذي وجب عليه القصاص بأن قتل الولد أحداً ظلماً، وكان في الجاهلية أن يقتل الإبن بالقصاص الواجب على الأب، وبالعكس فنهى الشارع عن ذلك. قال الطيبي رحمه الله: والوجه الأول أوجه، وعلل بأن الوالد سبب وجوده، فلا يجوز أن يكون سبباً لعدمه، وحكم الأجداد والجندات مع الأحفاد حكم الوالدين مع الولد بخلاف العكس. (رواه الترمذي، والدارمي): وكذا أحمد، والحاكم.

٣٤٧١ - (وعن أبي رَمَثَةَ): بكسر الراء وسكون الميم فمثلثة قال المؤلف: هو

«من هذا الذي مَعَكَ؟» قال: ابني، اشهد به. قال: «أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه». رواه أبو داود، والنسائي. وزاد في «شرح السنة» في أوله قال: دخلت مع أبي على رسول الله ﷺ، فرأى أبي الذي بظهر رسول الله ﷺ، فقال: دعني أعالج الذي بظهرك فإني طبيب. فقال: «أنت رفيقٌ والله الطبيب».

رفاعة بن يثري التميمي (قال: أتيت رسول الله ﷺ مع أبي، فقال: أي: النبي ﷺ لأبي) «من هذا الذي معك؟» قال: أي: أبي (ابني): أي: هو ابني (أشهد به): بهمز وصل وفتح هاء أي: كن شاهداً بأنه ابني من صليبي، وفي نسخة بصيغة المتكلم، وهو تقرير أنه ابنه، والمقصود التزام ضمان الجنايات عنه على ما كانوا عليه في الجاهلية من مؤاخذه كل من الوالد والولد بجناية الآخر. (قال: أي: النبي ﷺ رد لزعمه «أما»): بالتخفيف للتنبيه («إنه»): للشأن أو الابن («لا يجني عليك»): لا يؤاخذ بذنبك («ولا تجني عليه»): أي: لا تؤاخذ بذنبه. قال الطيبي: وهو يحتمل وجهين أي: إنه لا يجني جناية يكون القصاص أو الضمان فيها عليك، أو أن لفظه خبر ومعناه نهي أي: لا يجن عليك ولا تجن عليه، وهذا المعنى لا يناسب ما قبله ولا الباب كما لا يخفى على ذوي الألباب. (رواه أبو داود، والنسائي. وزاد): أي: صاحب المصابيح (في «شرح السنة» في أوله): أي: في أول هذا الحديث (قال): أي: أبو رمثة (دخلت مع أبي على رسول الله ﷺ، فرأى أبي الذي): أي: ظاهر اللحم المكبكب (بظهر رسول الله ﷺ): أي: من خاتم النبوة الذي خلق مع خلقه ﷺ بالخلقة الأصلية، وظن أنه سلعة وهي على ما في المغرب: لحمه زائدة تحدث في الجسد كالغدة تجيء وتذهب بين الجلد واللحم، (فقال: دعني): أي: اتركني، والمراد ائذن لي (أعالج): بالرفع، وقيل بالجزم وكسر للالتقاء، وتقدي الأول: أنا أعالج (الذي بظهرك فإني طبيب. فقال: «أنت رفيق»): أي: أنت ترفق بالناس في العلاج بلطافة الفعل فتحميه بحفظ مزاجه عما يخشى أن لا يحتمله بدنه من الأغذية الرديئة المردية، وتطعمه ما ترى أنه أرفق به من الأغذية اللطيفة والأدوية («والله الطبيب»): أي: هو العالم بحقيقة الداء والدواء، والقادر على الصحة والشفاء، وليس ذلك إلا الله الواحد الموصوف بالبقاء. وقال بعضهم: أي: إنما الشافي المزيل للأدواء، وهذا كقوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله هو الدهر» أي الذي تنسبونه إلى الدهر فإن الله فاعله لا الدهر، فلا يوجب جواز تسمية الله طبيباً.

قال الطيبي رحمه الله: رأى بظهر رسول الله ﷺ خاتم النبوة وكان ناتئاً، وظن أنه

٣٤٧٢ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن سُرَاقَةَ بن مالك رضي الله عنه، قال: حضرت رسول الله ﷺ يُقَيِّدُ الأب من ابنه، ولا يُقَيِّدُ الابن من أبيه. رواه الترمذي، وضعفه.

٣٤٧٣ - وعن الحسن، عن سَمُرَةَ رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله ﷺ:

سلعة تولدت من فضلات البدن، فرد ﷺ كلامه بأن أخرجه مدرجاً منه إلى غيره، يعني ليس هذا مما يعالج، بل يفتقر كلامك إلى العلاج حيث سميت نفسك بالطبيب، والله هو الطبيب، فهو من الأسلوب الحكيم في الصنعة البديعية. قال المظهر: تسمية الله تعالى بالطبيب أن يذكر في حال الاستشفاء: اللهم أنت المصح والممرض والمداوي والطبيب ونحو ذلك، ولا يقال: يا طبيب! كما يقال: يا حلیم يا رحيم، فإن ذلك بعيد من الأدب، ولأن أسماء الله تعالى توقيفية. قال تعالى: ﴿والله الأسماء الحسنى فادعوه بها﴾ قلت: ولعل بعده من الأدب لكونه موهماً للاطلاق العرفي على المخلوق، كما لا يقال له المعلم، مع قوله تعالى: ﴿وعلم آدم الأسماء﴾ و﴿الرحمن علم القرآن﴾ وأما تعليقه بقوله: ولأن الأسماء توقيفية فلا يظهر وجهه إلا أن أراد من حصول التوقيف صحة الدليل أو حصره بما في الأسماء الحسنى المشهورة المعدودة بالتسعة والتسعين، والله تعالى أعلم. هذا وفي الجامع الصغير: الله الطبيب، رواه أبو داود، عن أبي رمثة، وروى الشيرازي عن مجاهد مرسلًا: الطبيب الله، ولعلك ترفق بأشياء يخرق بها غيرك.

٣٤٧٢ - (وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن سُرَاقَةَ بن مالك): أي: ابن جعثم المدلجي الكناني كان يتزل قديداً ويعد في أهل المدينة، روى عنه جماعة، وكان شاعراً مجيداً، مات سنة أربع وعشرين، ذكره المصنف في الصحابة. (قال: حضرت النبي ﷺ يقيد الأب): بضم التحتية الأولى أن يقتصر له (من ابنه): بكسر نون من للالتقاء أي: لأجله وبسببه، والجملة حال من المفعول. قيل: كان هذا في صدر الإسلام ثم نسخ، ذكره ابن الملك. وفي النهاية: القود القصاص وقتل القاتل بدل القتل، وقد أقد ندبه أقيده قادة، واستقدت الحاكم سألته أن يقيد بي. (ولا يقيد الابن): بكسر اللام للالتقاء (من أبيه): قال السيد في شرح الفرائض: ولعل الابن كان مجنوناً أو صبيّاً (رواه الترمذي، وضعفه): بتضعيف العين أي: نسب الحديث إلى الضعف، وقال: إنه ضعيف.

٣٤٧٣ - (وعن الحسن): أي: البصري (عن سمرة): أي: ابن جندب (قال: قال

«مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلَنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ». رواه الترمذي، وأبو داود، وابن ماجه، والدارمي. وزاد النسائي في رواية أخرى: «وَمَنْ خَصَصَ عَبْدَهُ خَصَصْنَاهُ».

٣٤٧٤ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ؛ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ: وَهِيَ ثَلَاثُونَ حَقَّةً، وَثَلَاثُونَ جَذْعَةً، وَأَرْبَعُونَ خَلْفَةً. وَمَا صَالِحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ». رواه الترمذي.

رسول الله ﷺ: «من قتل عبده قتلناه»: قال الخطابي: هذا زجر ليرتدعوا فلا يقدموا على ذلك، كما قال ﷺ في شارب الخمر: «إذا شرب فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه» ثم قال في الرابعة أو الخامسة: «فإن عاد فاقتلوه» ثم لم يقتله حين جيء به وقد شرب رابعاً أو خامساً، وقد تأوله بعضهم على أنه إنما جاء في عبد كان يملكه فزال عنه ملكه فصار كفواً له بالحرية، وذهب بعضهم إلى أن الحديث منسوخ بقوله تعالى: ﴿الحر بالحر والعبد بالعبد﴾ إلى ﴿والجروح قصاص﴾ اهـ. ومذهب أصحاب أبي حنيفة أن الحر يقتل بعبد غيره دون عبد نفسه، وذهب الشافعي ومالك: أنه لا يقتل الحر بالعبد وإن كان عبد غيره، وذهب لإبراهيم النخعي وسفيان الثوري إلى أنه يقتل بالعبد، وإن كان عبد نفسه («ومن جدع»): بفتح الدال المهملة («عبده»): أي: قطع أطرافه («جدعناه»): في شرح السنة: ذهب عامة أهل العلم إلى أن طرف الحر لا يقطع بطرف العبد، ثبت بهذا الاتفاق أن الحديث محمول على الزجر والردع، أو هو منسوخ. (رواه الترمذي، وأبو داود، وابن ماجه، والدارمي، وزاد النسائي في رواية أخرى: «ومن خصى عبده خصيناه»).

٣٤٧٤ - (وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، أن رسول الله ﷺ قال: «من قتل»): أي: شخصاً («متعمداً»): أي: لا خطأ («دفع»): بصيغة المجهول («إلى أولياء المقتول»): أي: ورثته («فإن شاؤوا قتلوا»): أي: قتلوه بدل قتلهم («وإن شاؤوا أخذوا الدية»): أي: ديته («وهي ثلاثون حقة»): بكسر الحاء المهملة وتشديد القاف وهي من الإبل ما دخلت في الرابعة («وثلاثون جذعة»): بحركتين ما دخلت في الخامسة («وأربعون خلفه»): بفتح الحاء المعجمة وكسر اللام الحامل من النون («وما صالحوا عليه»): أي: من غير ما ذكر، أو في تعيين زمان العطاء ومكانه، («فهو»): أي: المصالح عليه («لهم»): أي: جائر للمصالحين أو ثابت لأولياء المقتول. (رواه الترمذي): وقال: حديث حسن غريب.

٣٤٧٥ - وعن علي رضي الله عنه، عن النبي ﷺ، قال: «المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسمى بذمتهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم، ألا

وروى مالك في الموطأ عن عمرو بن شعيب: أن رجلاً حذف ابنه بالسيف فقتله، فأخذ عمر منه الدية ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين خلفه. قال الشمني: وبه قال محمد والشافعي وأحمد في رواية. قال: وعند أبي حنيفة وأبي يوسف أربع، وبه قال مالك وأحمد في رواية أخرى، لما أخرجه أبو داود، وسكت عنه. ثم المنذري بعده عن علقمة والأسود قالاً: قال عبد الله في شبه العمد: خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض، وهذا وإن كان موقوفاً إلا أنه في حكم المرفوع، لأن المقادير لا تعرف بالرأي، ولما أخرجه ابن حبان في صحيحه في كتابه ﷺ إلى عمرو بن حزم: أن في النفس المؤمن مائة من الإبل، والمراد أدنى ما يكون منه وما قلناه أدنى، ولأن دية شبه العمد أغلظ من دية الخطأ المحض، وذلك فيما قلنا لأنها في الخطأ المحض تجب أخماساً، ثم دية شبه العمد على العاقلة عندنا، وعند الشافعي وأحمد والثوري وإسحاق والنخعي والحكم وحامد والشعبي وقال ابن سيرين وابن شبرمة، وأبو ثور، وقتادة والزهري، والحارث العكلي، وأحمد في رواية: في مال القاتل، وهو قول مالك لأن شبه العمد عنده من باب العمد، ولنا ما روى أبو هريرة قال: اقتلت امرأتان. الحديث كما سيأتي، وفيه أن ديتها على عاقلتها.

٣٤٧٥ - (وعن علي رضي الله عنه): قال الطيبي: وهذا الحديث من جملة ما قد كان في الصحيفة التي كانت في قراب سيفه، (عن النبي ﷺ، قال: «المسلمون تتكافأ»): بالتأنيث وهمز في آخره أي تتساوى («دماؤهم»): في الديات والقصاص. في شرح السنة: يريد به أن دماء المسلمين متساوية في القصاص، يقاد الشريف منهم بالوضيع، والكبير بالصغير، والعالم بالجاهل، والمرأة بالرجل، وإن كان المقتول شريفاً أو عالماً، والقاتل وضيعاً أو جاهلاً، ولا يقتل به غير قاتله على خلاف ما كان يفعله أهل الجاهلية، وكانوا لا يرضون في دم الشريف بالاستفادة من قاتله الوضيع، حتى يقتلوا عدة من قبيلة القاتل. («ويسمى بذمتهم»): أي بأمانهم («أدناهم»): في الفائت: الذمة الأمان، ومنها سمي المعاهد ذمياً لأنه أومن على ماله ودمه للجزية، والمعنى إذا أعطي أدنى رجل منهم أماناً فليس للباقيين إخفاره أي نقض عهده وأمانه. في شرح السنة: أي إن واحداً من المسلمين إذا أمن كافراً حرم على عامة المسلمين دمه، وإن كان هذا المجير أدناهم، مثل أن يكون عبد

لا يُقتل مسلم بكافرٍ، ولا ذو عهدٍ في عَهْدِهِ». رواه أبو داود، والنسائي.

أو امرأة أو عسيفاً تابعاً أو نحو ذلك، فلا يخفر ذمته. وفي الجامع الصغير: سيجير على أمتي أدناهم. رواه أحمد والحاكم عن أبي هريرة. («ويرد عليهم أقصاهم»): في شرح السنة: فيه وجهان: أحدهما: أن بعض المسلمين وإن كان قاصي الدار عن بلاد الكفر إذا عقد للكافر عقداً في الأمان لم يكن لأحد منهم نقضه، وإن كان أقرب داراً من المعقود له، وثانيهما: إذا دخل العسكر دار الحرب، فوجه الإمام سرية منهم، فما غنمت من شيء أخذت منه ما سمي لها، ويرد على العسكر الذين خلفهم، لأنهم وإن لم يشهدوا الغنمة كانوا رداءً للسرايا. قال الطيبي: وكذا في النهاية، وهو اختيار القاضي، والأول هو الظاهر لما يلزم من الثاني التعمية والإلغاز، لأن مفعول يرد غير مذكور، وليس في الكلام ما يدل عليه بخلاف الأول، لأنه يدل عليه قوله: ويسعى بذمتهم أدناهم، وليس بين القريتين تكرار، لأن المعنى يجير بعهدهم أدناهم منزلة وأبعدهم منزلاً، وينصر الوجه الثاني الحديث السادس من الفصل الثاني في باب الديات وسيجيء بيانه. («وهم»): أي المسلمون («يد»): أي كأنهم يد واحدة في التعاون والتناصر. («على من سواهم»): قال أبو عبيدة: أي المسلمون لا يسعهم التخاذل، بل يعاؤون بعضهم بعضاً على جميع الأديان والملل. قال الطيبي: وقد سبق تحقيق هذا التركيب وبيان مجازته («ألا»): بالتخفيف للتنبيه («لا يقتل مسلم بكافر»): أي بحربي بدليل عطف ما بعده عليه، فلا ينافية ما قال أبو حنيفة من أنه يقتل المسلم بالذمي، وقال الشافعي: لا يقتل مسلم بكافر مطلقاً («ولا ذو عهد»): أي لا يقتل («في عهده»): أي في زمانه وحاله. قال ابن الملك: أي لا يجوز قتله ابتداء ما دام في العهد. قال القاضي: أي لا يقتل لكفره ما دام معاهداً غير ناقض. وقال الحنفية: معناه لا يقتل ذو عهد في عهده بكافر قصاصاً، ولا شك أن الكافر الذي لا يقتل به المعاهد هو الحربي دون الذمي، فينبغي أن يكون المراد بالكافر الذي لا يقتل به المسلم هو الحربي تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه.

قلت: ذلك ما كنا نبغي. قال: وهو ضعيف لأنه إضمار من غير حاجة ولا دليل يقتضيه، وأن التسوية بين المعطوف والمعطوف عليه غير لازم. قلت: عدم لزومه مسلم لكنه مستحسن، فالمبنى عليه أحسن، وهو الدليل المقتضي للإضمار، فضعف قوله من غير حاجة. قال: ثم إنه يفضي إلى أن يؤول قوله: لا يقتل مؤمن بكافر إلى أنه لا يقتل مؤمن بحربي، فيكون لغواً لا فائدة فيه. قلت: بل الفائدة فيه أنه يقتل مؤمن بذمي عندنا، فيتعين

٣٤٧٦ - ورواه ابن ماجة عن ابن عباس .

٣٤٧٧ - وعن أبي شريح الخزازي رضي الله عنه ، قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : «مَنْ أُصِيبَ بدمٍ أَوْ خَبَلٍ - وَالْخَبَلُ : الْجَرْحُ - فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ : فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ : بَيْنَ أَنْ يَقْتَصَّ أَوْ يَعْفُو ، أَوْ يَأْخُذَ الْعَقْلَ فَإِنْ أَخَذَ مِنْ ذَلِكَ

هذا التأويل . قال التوربشتي : لولا أن المراد ما ذهب إليه الأصحاب لكان الكلام خالياً عن الفائدة لحصول الإجماع ، على أن المعاهد لا يقتل في عهده . في شرح السنة : فائدته أن النبي ﷺ لما أسقط القود عن المسلم إذا قتل الكافر أوجب ذلك توهين حرمة دماء الكفار ، فلم يؤمن من وقوع شبهة لبعض السامعين في حرمة دمائهم وإقدام المسرع من المسلمين إلى قتلهم ، فأعاد القول في حظر دمائهم دفعاً للشبهة ، وقطعاً لتأويل المتأول اهـ .

ولا يخفى ضعفه وإن قواه الطيبي بما تكلفه . قال الأشرف ، قال الحافظ أبو موسى : يحتمل هذا الحديث وجهاً آخر ، وهو أن يكون معناه لا يقتل مؤمن بأحد من الكفار ، ولا معاهد ببعض الكفار وهو الحربي ، ولا ينكر أن يكون لفظه واحدة يعطف عليها سيماءن يكون أحدهما راجعاً إلى جميعها ، والآخر إلى بعضها . قلت : لا شك أنه حينئذٍ يحتاج إلى دليل في الكلام ليظهر به المرام . وقال بعض المحققين من علمائنا ، في شرحه قوله : ذو عهد عطف على مسلم ، والمراد به : ذو أمان لا ذو إيمان ، لأن العطف يقتضي المغايرة ، وإلا يصير معناه : لا يقتل مؤمن ولا مؤمن بكافر إلا أن فيه تقديماً وتأخيراً تقديره : لا يقتل مسلم ولا ذو عهد في عهده بكافر ، والمراد بالكافر الحربي دون الذمي لأنه يقتل الذمي بمثله إجماعاً . (رواه أبو داود ، والنسائي) : أي كلاهما عن علي .

٣٤٧٦ - (ورواه ابن ماجة عن ابن عباس) .

٣٤٧٧ - (وعن أبي شريح) : بالتصغير (الخزازي) : بضم أولى المعجمتين . قال المؤلف : هو خويلد بن عمرو الكعبي العدوي الخزازي ، أسلم يوم الفتح وهو مشهور بكنيته . (قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : «مَنْ أُصِيبَ بدمٍ») : أي : ابتلي بقتل نفس محرمة ممن يرثه («أو خبل») : بفتح الخاء المعجمة وسكون الموحدة ، والخبل : الجرح بضم الجيم ، وفي النهاية : الخبل بسكون الباء فساد الأعضاء فالمعنى من أصيب بقتل نفس أو قطع عضو («فهو») : أي المصاب الذي أصابته المصيبة وهو الوارث («بالخيار بين») : بالنصب على أنه ظرف للخيار بمعنى الاختيار ، وفي نسخة من بين («إحدى ثلاث») : أي خصال («فإن أراد الرابعة») : أي الزائدة على الثلاث («فخذوا على يديه») : أي امنعوه عنها

شيئاً؛ ثُمَّ عَدَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ النَّارُ خَالِدًا فِيهَا مُخَلَّدًا أَبَدًا». رواه الدارمي.

٣٤٧٨ - وعن طاووس، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن رسول الله ﷺ قال: «من قُتِلَ فِي عَمِيَّةٍ فِي رَمِيٍّ يَكُونُ بَيْنَهُم بِالْحِجَارَةِ، أَوْ جُلِدَ بِالسَّيَاطِ، أَوْ ضُرِبَ بِعَصَا؛

(«بين أن يقتص») : بدل من بين الأول، وبيان له أي يقتاد من خصمه («أو يعفو») : أي عنه («أو يأخذ العقل») : أي الدية («فإن أخذ من ذلك») : أي من المذكور («شيئاً») : أي واحداً («ثم عدا») : أي تجاوز الثلاث وطلب شيئاً آخر بأن قتل القاتل («بعد ذلك») : أي بعد العفو أو أخذ الدية. وقال ابن الملك : بأن عفا ثم طلب الدية («فله النار خالداً») : أي حال كونه دائماً («فيها مخلصاً») : أي مؤبداً («أبدًا») : تأكيد بعد تأكيد للزجر والوعيد الشديد قال الطيبي : بين أن يقتص بدل من قوله : بين إحدى ثلاث، وتوضيح لما أريد منه من التقسيم الحاضر. وقوله : فإن أراد الرابعة يدل على الحصر، فيكون قوله : فإن أخذ الخ أيضاً كالتوضيح لقوله : فإن أراد الرابعة، فخذوا على يديه يعني : من أراد الرابعة فهو متعد متجاوز طوره فيستحق النار، وهو من قوله تعالى : ﴿فمن عفى له من أخيه شيء﴾ إلى قوله : ﴿فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم﴾ وبيان الخلود والتأبيد قد سبق في الفصل الأول في حديث أبي هريرة. (رواه الدارمي).

٣٤٧٨ - (وعن طاووس) : أي ابن كيسان الخولاني الهمداني اليماني من أبناء فارس، روى عنه جماعة، وروى عنه الزهري وخلق سواه. وقال عمرو بن دينار : ما رأيت أحداً مثل طاووس كان رأساً في العلم والعمل، مات بمكة سنة خمسين ومائة، ذكره المؤلف في التابعين (عن ابن عباس، عن رسول الله ﷺ، قال : «من قتل») : بصيغة المجهول («في عمية») : بكسر عين مهملة وبضم وفتح وتشديد ميم مكسورة وتحتية مشددة فعلية من العمى ومعناه الضلالة، وقيل : الفتنة، وقيل : الأمر الذي لا يستبين وجهه ولا يعرف أمره («في رمي») : بدل بإعادة الجار («يكون») : أي الرمي بمعنى الحذف («بينهم») : أي بين القوم («بالحجارة، أو جلد») : عطف على رمي أي ضرب («بالسياط») : بكسر أوله جمع سوط («أو ضرب بعصا») : قال الطيبي، قوله : في رمي الخ كالبیان لقوله : «في عمية». قال القاضي : أي في حال يعمى أمره فلا يتبين قاتله ولا حال قتله، يقال : فلان في عمية أي جهلة، وقيل : العمية أن يضرب الإنسان بما لا يقصد به القتل كحجر صغير وعصا خفيفة، فأفضى إلى القتل من التعمية وهو التلبس، والقتل بمثل ذلك تسميه الفقهاء شبه العمد.

فهو خطأ، وعقله عقل الخطأ. ومن قتل عمداً فهو قودٌ ومن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه، لا يقبل منه صرفٌ ولا عدلٌ. رواه أبو داود، والنسائي.

٣٤٧٩ - وعن جابر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا أعفي من قتل بعد أخذ الدية». رواه أبو داود.

(فهو خطأ): أي قتله مثل قتل الخطأ في عدم الإثم («وعقله»): أي ديته («عقل الخطأ»): لعدم الاحتياط ووجود التقصير («ومن قتل»): بصيغة الفاعل («عمداً»): مفعول مطلق أو حال أي قتل عمداً أو متعمداً («فهو»): أي القاتل («قود»): أي بصدد القود أو قتله سبب قود، وفي نسخة بصيغة المفعول فيتعين التقدير الثاني، ويؤيد الأول قول الطيبي: من: مبتدأ متضمن لمعنى الشرط، ولذا جاء الفاء في خبره، وهو مبتدأ ثان راجع إلى «من». وقود: خبره أي بصدد أن يقاد منه ويستوجب له، أطلق المصدر على المفعول واستعمله باعتبار ما يؤول إليه للمبالغة. («ومن حال دونه»): أي دون القاتل بأن منع الولي عن القصاص منه، أو من حال دون القصاص أي منع المستحق عن استيفاء القصاص («فعليه لعنة الله»): أي إبعاده عن رحمته («وغضبه»): أي سخطه، وهو تأكيد وإيماء إلى تأييد، والمراد زجر شديد وتهديد وعيد، وكذا قوله: («لا يقبل منه صرف»): أي نفل أو توبة («ولا عدل»): أي فرض أو فدية. (رواه أبو داود، والنسائي).

٣٤٧٩ - (وعن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا أعفي»): بصيغة المتكلم من الإعفاء لغة في العفو («ومن قتل بعد أخذ الدية»): أي لا أدع القاتل بعد أخذ الدية فيعفى عنه، ويرضى منه بالدية لعظم جرمه، والمراد منه التغليظ عليه والتفطيع بما ارتكبه، فهو على حد قوله تعالى: ﴿فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم﴾ والمعنى من تجاوز عن الحد بالقتل بعد العفو وأخذ الدية فله عذاب أليم أي: في الآخرة. وقال القاضي: وقيل: في الدنيا بأن يقتل لا محالة لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا أعافي أحداً قتل بعد أخذ الدية». قال السيد معين الدين الصفوي: وهذا مذهب بعض السلف، وكان الولي في الجاهلية يؤمن القاتل بقبول الدية، ثم يظفر به فيقتله فيرد الدية. وفي بعض نسخ المصابيح: لا يعفى على صيغة المجهول أي لا يترك، ولفظه خبر ومعناه النهي، وهو حسن دراية إن صح رواية، وفي بعض النسخ: لا أعفي بصيغة الماضي المجهول فهو دعاء عليه. (رواه أبو داود): ورواه الطيالسي بلفظ: «لا أعافي أحداً قتل بعد أخذ الدية».

٣٤٨٠ - وعن أبي الدرداء رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ما من رجلٍ يُصابُ بشيءٍ في جسده، فتصدق به إلا رفعه الله به درجةً وحطَّ عنه خطيئةٌ». رواه الترمذي، وابن ماجه.

الفصل الثالث

٣٤٨١ - عن سعيد بن المسيب: أنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَتَلَ نَفْرًا خَمْسَةً أو سبعةً برجلٍ واحدٍ قَتَلُوهُ قَتْلَ غِيلَةٍ، وقال عُمَرُ: لو تَمَالَأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتَهُمْ جميعاً. رواه مالك.

٣٤٨٠ - (وعن أبي الدرداء، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ما من رجل يصاب بشيء في جسده، فتصدق به»): بصيغة الماضي، وفي رواية الجامع الصغير، فيتصدق بصيغة المضارع. قال الطيبي: مرتب على قوله: يصاب، ومخصص له، لأنه يحتمل أن يكون سماوياً وأن يكون من العباد، فخص بالثاني لدلالة قوله: فتصدق به وهو العفو عن الجاني («إلا رفعه الله به»): أي بذلك العفو («درجة وحط»): أي وضع («عنه»): وفي رواية زيادة «به» أي بذلك («خطيئة»): أي إثمها (رواه الترمذي، وابن ماجه): وكذا الحاكم عنه، وروى هو والضياء عن عبادة: «ما من رجل يجرح في جسده جراحة فيتصدق بها إلا كفر الله عنه مثل ما تصدق».

الفصل الثالث

٣٤٨١ - (عن سعيد بن المسيب): بفتح الباء على الأشهر (أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قتل نفراً خمسة): بيان لنفراً (أو سبعة): شك من الراوي (برجل واحد): بسبب قتله (قتلوه): استئناف بيان أي قتله الخمسة أو السبعة (قتل غيلة): بكسر الغين المعجمة وبفتح ونصب قتل على المصدرية. في النهاية: أي في خفية واغتيال، وهو أن يخدع ويقتل في موضع لا يراه فيه أحد، والغيلة فعلة من الاغتيال. وفي المغرب: الغيلة القتل خفية، وفي القاموس: الغيلة بالكسر الخديعة والاغتيال، وقلته غيلة أي خدعة، فذهب به إلى موضع فقتله. (وقال عمر: لو تمالأ): تفاعل من الميل (عليه): أي على قتله (أهل صنعاء): أي لو تساعدوا واجتمعوا وتعاونوا بالمباشرة (لقتلتهم جميعاً): وتخصيص ذكر صنعاء إما لأن هؤلاء الرجال منها، أو هو مثل عند العرب في الكثرة، وصنعاء موضع باليمن. (رواه مالك).

٣٤٨٢ - وروى البخاري عن ابن عمر نحوه.

٣٤٨٣ - وعن جندب رضي الله عنه، قال: حَدَّثَنِي فُلَانٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال: «يَجِيءُ الْمَقْتُولُ بِقَاتِلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فيقول: سَلْ هَذَا فِيمَ قَتَلَنِي؟ فيقول: قَتَلْتُهُ عَلَى مِلْكِ فُلَانٍ». قال جندب: فَاتَّقِهَا. رواه النسائي.

٣٤٨٤ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنٍ شَطَرَ كَلِمَةٍ؛ لَقِيَ اللَّهَ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ». رواه ابن ماجة.

٣٤٨٢ - (وروى البخاري عن ابن عمر نحوه): وفي نسخة: وروى البخاري عن ابن عمر أي بمعناه دون لفظه.

٣٤٨٣ - (وعن جندب): بضم الجيم والداد ويفتح (قال: حَدَّثَنِي فُلَانٌ): يعني صحابياً معروفاً، فالجهالة بالنسبة إلينا لا تضر إذ الصحابة كلهم عدول وثقات. (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال: «يَجِيءُ الْمَقْتُولُ بِقَاتِلِهِ»): الباء للتعدية أي يأتي به أو يحضره، أو للمصاحبة أي يجيء معه («يَوْمَ الْقِيَامَةِ فيقول»): أي المقتول («سَلْ»): أي ربي («هَذَا فِيمَ»): في تعليلية دخلت على ما الاستفهامية حذفت ألفها وجوباً بالتخفيف أي: بأي سبب ولأي غرض («قَتَلَنِي»): أي حين قتلني («فيقول: قَتَلْتُهُ عَلَى مِلْكِ فُلَانٍ»): بكسر الميم وضمها. قال الطيبي، فإن قلت: كيف طابق هذا قوله: فِيمَ قَتَلَنِي لأنه سألته عن سبب قتله؟ قلت: قوله على ملك فلان معناه على عهد ملك من السلاطين وزمانه، أي في نصرته. هذا إذا كانت الرواية بضم الميم في الملك، وإذا روي بالكسر كان المعنى قتله على مشاجرة بيني وبينه في ملك زيد مثلاً. (قال جندب: فَاتَّقِهَا): أي اجتنب القتلة أو احترز النصرة أو المشاجرة، وهي المخالفة والمنازعة المفضية إلى القتلة. قال الطيبي: وكان جندب ينصح رجلاً أراد هذه الفعلة، واستشهد بهذا الحديث، ثم قال: فإذا سمعت بذلك فاتقها، والله تعالى أعلم بالمراد. (رواه النسائي).

٣٤٨٤ - (وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنٍ شَطَرَ كَلِمَةٍ»): بنصب شطر على نزع الخافض، وفي نسخة بشطر كلمة. وهو الظاهر. ويوافقه ما في الجامع الصغير قال القرطبي: قال شقيق: هو أن يقول في أقتل «أق» ذكره

٣٤٨٥ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال: «إذا أمسك الرجلُ الرجلَ وقتلَهُ الآخرُ، يُقتلُ الذي قتلَ ويُحبسُ الذي أمسك». رواه الدارقطني.

عماد الدين بن كثير في تفسيره، وفي النهاية نظير قوله عليه الصلاة والسلام: «كفى بالسيف شأ» أي شاهداً (ولقي الله): أي مات أو بعث (مكتوب بين عينيه آس): بهمزة ممدودة فهمزة مكسورة إسم فاعل من الإياس بمعنى اليأس أي قانط (من رحمة الله): فهو كناية عن الكفر لقوله تعالى: ﴿لَا يَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ والمعنى يفضح على رؤوس الأشهاد بهذه السمة بين كريمته، وهو مبني على التغليب، أو محمول على الاستحلال، ثم قوله: «آس» الخ بتقدير هذا اللفظ مبتدأ خبره مكتوب بين عينه، والجملة حال من فاعل لقي (رواه بن ماجة).

٣٤٨٥ - (وعن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: «إذا أمسك الرجل الرجلَ وقتلَهُ»): أي الرجل الممسوك (الآخر): بفتح الخاء أي الثالث (يقتل الذي قتل): أي باشر قتله بطريق القصاص (ويحبس الذي أمسك): أي بطريق التعزير، ومقدار الحبس مفوض إلى رأي الإمام، وفيه المماثلة اللغوية وهي الإمساك بالإمساك، وظاهر المماثلة أن يكون إلى الموت قال الطيبي: لو أمسك أحد رجلاً حتى قتله آخر، فلا قود على الممسك، كما لو أمسك امرأة حتى زنى بها آخر لا حد على الممسك. وقال مالك: إن أمسكه وهو يرى أنه يريد قتله قتلاً جميعاً، وإن أمسكه وهو يرى أنه يريد الضرب، فإنه يقتل الضارب، ويعاقب الممسك أشد العقوبة ويسجن سنة أه. وهو تفصيل حسن كما لا يخفى على ذوي النهى. قال الشمني: وفي المنتقى: لو طرح رجل رجلاً قدام أسد أو سبع، فقتله ليس على الطارح قود ولا دية، ولكن يعزر ويضرب ضرباً وجيعاً ويحبس حتى يتوب، وقال أبو يوسف: حتى يموت. وقال مالك والشافعي وأحمد: إن كان الغالب القتل يجب القود، وإن كان الغالب عدمه، فعند الشافعي قولان: أحدهما: يجب القود، والآخر لا يجب، ولكن تجب الدية، وبه قال أحمد، وقياس قول مالك: يجب القود. (رواه الدارقطني).

كتاب الديات

الفصل الأول

٣٤٨٦ - **عن** ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي ﷺ قال: «هذه وهذه سواء» يعني: الخنصر والإبهام. رواه البخاري.

٣٤٨٧ - **وعن** أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قضى رسول الله ﷺ في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتاً بغرة: عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة

كتاب الديات

في المغرب: الدية مصدر ودى القاتل المقتول، إذا أعطى وليه المال الذي هو بدل النفس، ثم قيل لذلك المال: الدية تسمية بالمصدر، ولذا جمعت وهي مثل عدة في حذف الفاء. قال الشمني: وأصل هذا اللفظ يدل على الجري، ومنه الوادي لأن الماء يدي فيه أي يجري، وهي ثابتة بالكتاب، وهو قوله تعالى: ﴿ودية مسلمة إلى أهله﴾^(١) وبالسنه وهي أحاديث كثيرة، وإجماع أهل العلم على وجوبها في الجملة.

الفصل الأول

٣٤٨٦ - (عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: «هذه وهذه سواء» يعني): أي يريد النبي ﷺ بقوله: «هذه وهذه» («الخنصر والإبهام»): أي هما مستويان في الدية، وإن كان الإبهام أقل مفصلاً من الخنصر، إذ في كل أصبع عشر الدية، وهي عشر من الإبل. في شرح السنه: يجب في كل أصبع بقطعها عشر من الإبل، وإذا قطع أنمله من أنامله ففيها ثلث دية أصبع، إلا أنملة الإبهام فإن فيها نصف دية أصبع، لأنه ليس فيها إلا أنملتان، ولا فرق فيه بين أنامل اليد والرجل. (رواه البخاري): وكذا الأربعة.

٣٤٨٧ - (وعن أبي هريرة قال: قضى رسول الله ﷺ): أي حكم (في جنين امرأة):

تُوفِّيَتْ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا، وَالْعَقْلُ عَلَى عَصْبَتِهَا.
متفق عليه.

في القاموس: الجنين الولد في البطن والجمع أجنة، ومنه قوله تعالى: ﴿هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجْنَةٌ فِي بطون أمهاتكم﴾ الآية. (من بني لحيان): بكسر لام وسكون حاء مهملة، وجوز فتح أوله، وهم بطن من هذيل (سقط): أي وقع الجنين (ميتاً): حال مقيدة، لأنه إن ألقته حياً فمات فيجب دية كاملة، وإن ألقته ميتاً فماتت الأم فدية وغرة، وإن ماتت فألقته ميتاً فدية فقط، وسيأتي تفصيل المسألة في آخر الباب (بغرة): بالتنونين وهو متعلق بقضى (عبد): بيان له. قال ابن الملك: وإذا رفع فخير مبتدأ محذوف أي: هي عبد (أو أمة): «أو» للتنويع، وفي نسخة بإضافتها إلى عبد. قال النووي: الرواية فيه غرة بالتنونين وما بعده بدل منه، ورواه بعضهم بالإضافة، والأول أوجه و«أو» في قوله: أو أمة للتقسيم لا للشك، وفي النهاية: الغرة العبد نفسه أو الأمة، وأصل الغرة البياض الذي يكون في وجه الفرس، وكان أبو عمرو بن العلاء يقول: الغرة عبد أبيض أو أمة بيضاء، فلا يقبل في الجنين عبد أسود ولا جارية سوداء، وليس ذلك شرطاً عند الفقهاء. قال ابن الملك: الغرة عند الفقهاء من العبد من يكون ثمنه نصف عشر الدية. وقال الزيلعي: الغرة الخيار وغرة المال خياره كالفرس والبعير والنجيب والعبد والأمة الفارغة، والمراد به نصف عشر دية الرجل لو كان الجنين ذكراً، وفي الأنثى عشر دية المرأة، وكل منهما خمسمائة درهم، وفي جنين الأمة لو ذكر نصف عشر قيمته لو كان حياً، وعشر قيمته لو أنثى. وقال الشافعي: يجب فيه عشر قيمة الأم، ثم القياس أن لا يجب في الجنين شيء لأنه لم يتيقن بحياته، ووجه الاستحسان هذا الحديث: ويستوي في الجنين الذكر والأنثى لإطلاق الحديث. ولأنه قد لا يعرف الذكر من الأنثى، فيقدر الكل بمقدار واحد تيسيراً. (ثم إن المرأة التي قضى): بصيغة المفعول أي: حُكِمَ عليها: وفي نسخة بصيغة الفاعل أي: حكم رسول الله ﷺ (عليها بالغرة توفيت): أي الجانية. قال ابن الملك: أي على عاقلتها لأن الغرة على عاقلتها بكل حال، والمعنى أن المرأة الجانية على الجنين ماتت. (فقضى رسول الله ﷺ بأن ميراثها): أي تركه الجانية (لبنيها وزوجها، والعقل): بالنصب وفي نسخة بالرفع، ولا معنى له أي: وقضى بأن دية الجنين (على عصبته): أي عاقلتها. قيل: دل الحديث على أن دية الخطأ على العصابة دون الأبناء والآباء، لكن هذا إذا كانت القصة في الحديثين. أعني: هذا والآتي مختلفة متعددة لا متفقة متحدة عاقلتها، في شرح السنة:

العقل هو الدية وسمي بذلك لأنه من العقل وهو الشد، وذلك أن القاتل كان يأتي بالإيل فيعقلها في فناء المقتول، وبه سميت العصبية التي تحمل العقل عاقلة. وقيل: سميت به عاقلة لأنه من المنع، والعقل هو المنع، وبه سمي العقل المركب في الإنسان لأنه يمنعه عما لا يحسن. قال النووي: واتفقوا على أن دية الجنين هي الغرة سواء كان الجنين ذكراً أو أنثى، وسواء كان كامل الخلقة أو ناقصها إذا تصوّر فيها خلق آدمي، وإنما كان كذلك لأن الجنين قد يخفى، فيكثر فيه النزاع فضبطه الشرع بما يقطع النزاع، ثم الغرة تكون لورثة الجنين جميعهم، وهذا شخص يورث ولا يرث ولا يعرف له نظير إلا من بعضه حر وبعضه رقيق، فإنه لا يرث عندنا، ولكن يورث على الأصح، هذا إذا انفصل الجنين ميتاً فإن انفصل حياً ثم مات فيجب فيه كمال دية الكبير، فإن كان ذكراً وجب مائة بعير، وإن كان أنثى خمسون، وسواء فيه العمد والخطأ، ومتى وجبت الغرة وجبت على العاقلة لا على الجاني قال العلماء: قوله ثم إن المرأة الخ قد يوهم خلاف مراده، فالصواب أن المرأة التي ماتت هي المجنى عليها أم الجنين لا الجانية، وقد صرح به في حديث آخر يعني به الآتي، فقتلتها وما في بطنها، فيكون المراد بقوله: التي قضى عليها بالغرة أي التي قضى لها بالغرة، فعبر بعليها عن لها، والحجر فيه محمول على حجر صغير لا يقصد به القتل غالباً، فيكون شبه عمد يجب فيه الدية على العاقلة، وليس على الجاني قصاص ولا دية، وهذا مذهب الشافعي والجماهير اهـ.

وسياتي بيان مذاهب غيره، ومجمله أن الصغير والكبير عندنا سواء في الكبرى ضرب رجلاً بصخرة فمات لا قصاص عليه، قيل لأبي حنيفة: أرايت إن كان صخرة عظيمة؟ فقال: وإن ضربه بجبل أبي قبيس، وقيل: لفظ أبي حنيفة بجبل أبا قبيس لا يجب القصاص، وهي مسألة القتل بالمثل، وهذا اللفظ مما أخذه بعض الجهال على أبي حنيفة في علم الأعراب، فقال: الصواب بجبل أبي قبيس. قال القدوري رحمه الله لم يثبت هذا عن أبي حنيفة، ولم يوجد في كتابه، فإن ثبت فهو لغة بعض العرب، لأن بني الحارث بن كعب يقولون بها. وقال سيويه: هذا هو القياس، وقد جاء القرآن بذلك في قوله تعالى: ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا لِسَاحِرٍ﴾. وقال القائل:

إِنْ أَبَاهَا وَأَبَا أَبَاهَا قَدْ بَلَّغَا فِي الْمَجْدِ غَايَتَاهَا

ولأن اللفظ إذا تعارفه العامة صح للمتكلم أن يتكلم به كذلك، وإن كان فيه نوع خلل

٣٤٨٨ - **وعنه**، قال: اقتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله ﷺ أن دية جنيها غرة: عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معهم. متفق عليه^(١).

إذا كان قصده تفهيم العامة لأنه أبلغ في تحصيل المقصود، وقد فعل ذلك الإمام محمد في مواضع لا يظن به أن ذلك اشتبه عليه اهـ.

ونظيره ما اشتهر أن علياً رضي الله عنه كتب اسمه علي بن أبو طالب والله أعلم بالمقاصد والمطالب. قال الطيبي: ونظير التعبير بعليها عن لها قوله تعالى: ﴿لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً﴾ أي لكم بتضمنين معنى الرقيب، فالمعنى فحفظ عليها حقها قاضياً لها بالغرة، فعلى هذا الضمير في قوله يعني في الحديث الآتي. على عاقلتها للجانية، وفي ورثتها للدية، وفي ولدها للمجنى عليها، وجمع الضمير في معهم ليدل على أن الولد في معنى الجمع ومن معهم هو الزوج بدلالة قوله في الحديث السابق: بأن ميراثها لبنيتها وزوجها، هذا إذا كان الحديثان في قضية واحدة وهو الظاهر، وأما إذا كانا في قضيتين، فالمعنى بقوله: قضى عليها هي الجانية، فيكون ميراثها لبنيتها وزوجها، والدية على عصبتها اهـ. والأخير هو المختار عند أصحابنا من شراح الحديث، والله تعالى أعلم. (متفق عليه).

٣٤٨٨ - (وعنه): أي عن أبي هريرة (قال: اقتلت امرأتان من هذيل): قيل: كانتا ضرتين (فرمت إحداهما الأخرى بحجر): أي صغير أو كبير كما سبق (فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله ﷺ أن دية جنيها): وفي نسخة الجنين (غرة): بالتونين (عبد أو وليدة): أي جارية، وفي نسخة بالإضافة (وقضى بدية المرأة): أي المقتولة (على عاقلتها): أي القاتلة (وورثها): أي الدية، وقيل: الضمير في ورثتها للجانية التي ماتت بعد الجناية، والظاهر أنه سهو إلا أن يقال بحذف المضاف أي أموالها، وهو بعيد عن المرام في هذا المقام. (ولدها): أي أولاد المقتولة، وقيل: الضمير للجانية أي أولادها، وساغ ذلك لأنه اسم جنس أضيف إلى الضمير فعم (ومن معهم): أي مع الأولاد يعني الزوج وجمع الضمير ليدل على أن المراد به الجمع لقوله. في حديث قبله: قضى بأن ميراثها لبنيتها وزوجها. وقال بعضهم قوله: ومن معهم أي من الورثة، والضمير لجنس الولد لأن المراد به الأولاد. (متفق عليه): وكذا الإمام أحمد.

(١) رواه أحمد في المسند حديث رقم ٧٠٤٦/ج ٢ في مسند عبد الله بن عمرو.

واعلم أن العاقلة جمع يغرم الدية ممن يقع بينهم الممانعة والمعاونة، واتفق الأئمة على أن الدية في قتل الخطأ على عاقلة الجاني وأنها تجب عليهم مؤجلة في ثلاث سنين، واختلفوا هل يدخل الجاني مع العاقلة فيؤدي معهم؟ فقال أبو حنيفة: هو كأحد العاقلة يلزمه ما يلزم أحدهم، واختلف أصحاب مالك في ذلك فقال ابن القاسم كقول أبي حنيفة، وقال غيره: لا يدخل الجاني مع العاقلة، وقال الشافعي: إن اتسعت العاقلة للدية لم يلزم الجاني شيء وإن لم تتسع لزمه، وقال أحمد: لا يلزمه شيء اتسعت أو لم تتسع، وعلى هذا متى لم تتسع العاقلة لتحمل جميع الدية انتقل باقي ذلك إلى بيت المال، وإذا كان الجاني من أهل الديوان. قال أبو حنيفة: ديوانه عاقلته ويقدمون على العصبة في التحمل، فإن عدموا فحينئذٍ تتحمل العصبة، وكذلك عاقلة السوقي أهل سوقه ثم قرابته، فإن عجزوا فأهل محلته، فإن لم يتسع فأهل بلدته، وإن كان الجاني من أهل القرى ولم يتسع فالمصر التي تلك القرى من سواده، وقال مالك والشافعي وأحمد: لا مدخل لهم في تحمل الدية إذا لم يكونوا أقارب الجاني، واختلفوا في تحمل العاقلة من الدية هل هو مقدر أو على قدر الطاقة والاجتهاد؟ فقال أبو حنيفة رحمه الله: يسوى بين جميعهم فيأخذ من كل ثلاثة دراهم إلى أربعة، وقال مالك وأحمد: ليس فيه شيء مؤقت، وإنما هو بحسب ما يسهل ولا يضر به. وقال الشافعي: مقدر بوضع على الغني نصف دينار، وعلى المتوسط ربع دينار، ولا ينقص من ذلك، وهل يستوي الغني والفقير من العاقلة في تحمل الدية؟ فقال أبو حنيفة: يستويان. وقال مالك والشافعي وأحمد: يتحمل الغني زيادة على المتوسط، والغائب من العاقلة هل يتحمل شيئاً من الديات كالحاضر أم لا؟ قال أبو حنيفة وأحمد: هما سواء. وقال مالك: لا يتحمل الغائب مع الحاضر شيئاً إذا كان في إقليم آخر، وعن الشافعي كالمذهبيين، واختلفوا في ترتيب التحمل فقال أبو حنيفة: القريب والبعيد فيه سواء، وقال الشافعي وأحمد: يترتب التحمل على ترتيب الأقرب فالأقرب من العصابات، فإن استغرقه لم يقسم على غيرهم، فإن لم يتسع الأقرب لتحمله دخل الأبعد، وهكذا حتى يدخل فيهم أبعدهم درجة على حسب الميراث، وابتداء حول العقل هل يعتبر بالموت أو من حكم الحاكم؟ قال أبو حنيفة: اعتباره من حين حكم الحاكم. وقال مالك والشافعي وأحمد: من حين الموت، ومن مات من العاقلة بعد الحول فهل يسقط ما كان يلزمه أم لا؟ قال أبو حنيفة: يسقط ولا يؤخذ من تركته، وأما مذهب مالك فقال ابن القاسم: يجب في ماله ويؤخذ من تركته. وقال الشافعي وأحمد في إحدى روايتيه: ينتقل ما عليه إلى تركته، كذا في كتاب الرحمة في اختلاف

٣٤٨٩ - وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: أَنَّ امرأتين كانتا ضَرْبَتَيْنِ، فَرَمَتْ إحداهما الأخرى بحجر أو عمود فُسْطَاطٍ، فَأَلْقَتْ جَنِينَهَا، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْجَنِينِ غُرَّةً: عَبْدًا أَوْ أُمَّةً، وَجَعَلَهُ عَلَى عَصَبَةِ الْمَرْأَةِ. هَذِهِ رَوَايَةُ التِّرْمِذِيِّ، وَفِي رَوَايَةِ مُسْلِمٍ: قَالَ: ضَرَبَتْ امْرَأَةٌ ضَرْبَتَهَا بِعَمُودٍ فُسْطَاطٍ وَهِيَ حُبْلَى، فَقَتَلَتْهَا. قَالَ: وَإِحْدَاهُمَا لِحَيَانِيَّةٍ. قَالَ: فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دِيَّةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ وَغُرَّةً لَهَا فِي بَطْنِهَا.

الأئمة، وفي شرح جمع الجوامع قيل: من الأحكام ما لا يدرك معناه كوجوب الدية على العاقلة، وقيل: يدرك وهو إعانة الجاني فيما هو معذور فيه، كما يعان الغارم لإصلاح ذات البين بما يصرف إليه من الزكاة اهـ. وفي نظيره نظر لا يخفى.

٣٤٨٩ - (وعن المغيرة بن شعبة أَنَّ امرأتين كانتا ضربتين): أي زوجتين لواحد إذ كل ضرة للأخرى (فرمت إحداهما الأخرى بحجر): أي صغير (أو عمود فسطاط): بفتح العين وضم الفاء. في النهاية: هو ضرب من الأبنية في السفر دون السرادق. قال النووي: هذا محمول على أنه عمود صغير لأنه لا يقصد به القتل غالباً كما مرّ في الحجر. (فألقت): أي الأخرى (جنينها): أي ميتاً (فقضى رسول الله ﷺ في الجنين غرة): بالتنوين هنا لا غير (عبدًا أو أمة، وجعله): أي المقضي، وفي نسخة وجعلها وهي الظاهر أي الغرة (على عصبه المرأة): أي عاقلتها (هذه رواية الترمذي): فيه اعتراض لصاحب المشكاة على صاحب المصابيح حيث ذكر رواية الترمذي في الفصل الأول. (وفي رواية مسلم): أي بمعناه لكن لفظه (قال): أي المغيرة (ضربت امرأة ضربتها بعمود فسطاط وهي حبلى فقتلتها. قال: وإحداهما الحيانية): بفتح أولها ويكسر ويتشديد التحتية للنسبة (قال): أي المغيرة (فجعل رسول الله ﷺ دية المقتولة على عصبه القاتلة وغرة لها): أي لما كان (في بطنها).

الفصل الثاني

٣٤٩٠ - عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «أَلَا إِنَّ دِيَةَ الْخَطَا شِبْهَ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسُّوْطِ وَالْعَصَا؛ مَائَةً مِنَ الْإِبِلِ: مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بَطُونِهَا أَوْلَادُهَا». رواه النسائي، وابنُ ماجه، والدارمي.

الفصل الثاني

٣٤٩٠ - (عن عبد الله بن عمرو): بالواو (أن رسول الله ﷺ قال: «أَلَا»): للتنبيه (وإن دية الخطأ): أي دية قتل الخطأ (شبه العمد ما كان بالسوط والعصا): قال الطيبي: فيه وجوه من الإعراب. أحدها: أن يكون شبه العمد صفة الخطأ، وهو معرفة وجاز، لأن قوله شبه العمد وقع بين الضدين، وثانيها: أن يراد بالخطأ الجنس، فهو بمنزلة النكرة وما على التقديرين إما موصولة أو موصوفة بدلاً أو بياناً، وثالثها: أن يكون شبه العمد بدلاً من الخطأ، وما كان بدل من البدل، وعلى هذا يجوز أن يكون التابع والمتبوع معرفتين أو نكرتين أو مختلفتين. وقوله: («مائة من الإبل»): خبر إن في شرح السنة: الحديث يدل على إثبات العمد الخطأ في القتل، وزعم بعضهم أن القتل لا يكون إلا عمداً محضاً أو خطأ محضاً فأما شبه العمد فلا يعرف، وهو قول مالك: واستدل أبو حنيفة بحديث عبد الله بن عمرو، على أن القتل بالمثل شبه عمد لا يوجب القصاص، ولا حجة له فيه لأن الحديث في السوط والعصا الخفيفة، والقتل الحاصل بها يكون قتلاً بطريق شبه العمد، فأما الممثل الكبير فملحق بالمحدد الذي هو معد للقتل اهـ. وأنت ترى أن العصا بإطلاقها تشمل الثقيلة والخفيفة، فتخصيصها يحتاج إلى دليل مثله أو أقوى منه («منها»): أي من المائة («أربعون في بطونها أولادها»): في شرح السنة: اتفقوا على أن دية الحر المسلم مائة من الإبل، ثم هي في العمد المحض مغلظة في مال القاتل حالة، وفي شبه العمد مغلظة على العاقلة مؤجلة، وفي الخطأ مخففة على العاقلة مؤجلة، والتغليظ والتخفيف يكون في أسنان الإبل إلى آخر ما قال كذا ذكره الطيبي.

وفي كتاب الرحمة: اتفق الأئمة على أن الدية للمسلم الحر الذكر مائة من الإبل في مال القاتل العامد إذا عدل إلى الدية، ثم اختلفوا هل هي حالة أو مؤجلة؟ فقال مالك والشافعي وأحمد: حالة. وقال أبو حنيفة: هي مؤجلة في ثلاث سنين، واختلفوا في دية العمد، فقال أبو حنيفة، وأحمد في إحدى روايتيه: هي أرباع لكل سن من أسنان الإبل منها

٣٤٩١ - ورواه أبو داود عنه، وعن ابن عمر.

وفي «شرح السنة» لفظ «المصابيح» عن ابن عمر.

٣٤٩٢ - وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده رضي الله عنهم، أن رسول الله ﷺ كتب إلى أهل اليمن، وكان في كتابه: «أَنْ مَنْ أَعْتَبَ مؤمناً قتلاً؛ فإنه قودٌ يده إلا أن يرضى أولياءُ المقتول»، وفيه: «أَنْ الرَّجُلُ يَقْتُلُ بِالْمَرْأَةِ»

خمس وعشرون بنت مخاض، ومثلها بنت لبون، ومثلها حقاق، ومثلها جذاع. وقال الشافعي: تؤخذ مثلثة ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفه وهي حوامل، وبه قال أحمد في روايته الأخرى، وأما دية شبه العمد فهي مثل دية العمل المحض عند أبي حنيفة والشافعي، واختلفت الرواية عن مالك في ذلك، وأما دية الخطأ فقال أبو حنيفة وأحمد: هي خمسة عشرون جذعة، وعشرون حقة، وعشرون ابن لبون، وعشرون ابن مخاض، وعشرون بنت مخاض اهـ. والحكمة فيه أن هذا أحق، وكان أليق بالخطأ فإن الخاطيء معذور في الجملة. وقال الشمني: وبذلك قال مالك والشافعي، إلا أنهما جعلاً مكان ابن مخاض ابن لبون. (رواه النسائي، وابن ماجه، والدارمي): أي عن ابن عمرو وحده.

٣٤٩١ - (ورواه أبو داود عنه): أي عن ابن عمرو (وعن ابن عمر): أي عن

كليهما.

(وفي «شرح السنة» لفظ «المصابيح»): أي إلا أن في قتل العمد الخطأ بالسوط والعصا مائة من الإبل مغلظة منها الخ. (عن ابن عمر): أي: لفظ المصابيح، مروي في شرح السنة، عن ابن عمر.

٣٤٩٢ - (وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده): قال المؤلف في فضل التابعين: هو محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم الأنصاري، سمع أباه. وفي فضل الصحابة عمرو بن حزم يكنى أبا الضحاك الأنصاري، أول مشاهده الخندق، وله خمس عشرة سنة، استعمله النبي ﷺ على نجران سنة عشر، روى عنه ابنه محمد وغيره اهـ. وفيه إشكال لا يخفى. (أن رسول الله ﷺ كتب إلى أهل اليمن وكان في كتابه: «أَنْ»): بفتح الهمزة وفي نسخة بكسرهما («من اعتبط»): بعين مهملة وفتحات يقال عبطت الناقة واعتبطتها إذا ذبحتها من غير علة أي: من قتل بلا جناية. («مؤمناً قتلاً»): مفعول مطلق لأنه نوع منه أي متعمداً («فإنه قود يده»): بفتح القاف والواو أي: موقود ما جنته يده

وفيه: «في النفس الدية مائة من الإبل، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وفي الأنف إذا أوعب جَدْعُهُ الدية مائة من الإبل، وفي الأسنان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي

(«إلا أن يرضى أولياء المقتول»): أخذ الدية أو يعفون فلا يقتل، وأصل القود الانقياد سمي القصاص به لما فيه من انقياد الجاني له بما جناه. قال الطيبي: فإنه جواب الشرط، وكان الظاهر أن يقال: يقتص منه لأنه سبب له فأقيم السبب مقام المسبب، والاستثناء من المسبب في الحقيقة، وإلى هذا لمح القاضي بقوله أن يقتل قصاصاً بما جنته يده فكأنه مقتول يده قصاصاً إذ لو لم يجرز لما اقتص منه («وفيه»): أي: في الكتاب («إن الرجل يقتل بالمرأة»): وهي مسألة إجماعية وعكسها بالأولى («وفي النفس»): أي: في قتلها مطلقاً («الدية»): أي: عند العدول عن القصاص إليها في العمد، وهي متعينة في الخطأ شبه العمد («مائة»): بدل عن الدية («من الإبل»): أي: على تفصيل سبق في تقسيم أنواعها («وعلى أهل الذهب ألف دينار»): اختلفوا في الدنانير والدرهم هل تؤخذ في الديات أم لا؟ فقال أبو حنيفة وأحمد: يجوز أخذها في الديات مع وجود الإبل، ثم عنهما روايتان: هل هي أصل بنفسها أم الأصل الإبل والذهب والدرهم بدل عنها؟ وقال مالك: هي الأصل بنفسها مقدرة بالشرع، ولم يعتبرها بالإبل. وقال الشافعي: لا يعدل عن الإبل إذا وجدت إلا بالتراضي، فإن أعوزت فعنه قولان. الجديد الراجح أنه يعدل إلى قيمته حين القبض زائدة أو ناقصة، والقديم المعمول به ضرورة أنه يعدل إلى ألف دينار، أو اثني عشر ألف درهم، واختلفوا في مبلغ الدية من الدراهم، فقال أبو حنيفة: عشرة آلاف درهم، وقال الشافعي وأحمد: اثنا عشر ألف درهم، كذا في اختلاف الأئمة، وظاهر الحديث يؤيد أبا حنيفة حيث قال: وعلى أهل الذهب فالتقدير مائة من الإبل على أهل الإبل، وألف دينار، أو ما يقوم مقامها وهو عشرة آلاف درهم على أهل الذهب. («وفي الأنف إذا أوعب جدعه»): برفعه على أنه نائب الفاعل أي: استؤصل قطعه بحيث لا يبقى منه («الدية مائة من الإبل»): قال الشمني: في الأنف سواء قطع الأرنبة أو المارن كل الدية، والحاصل أن الجناية إذا فوتت منفعة على الكمال أو أزلت جمالاً مقصوداً في الآدمي على الكمال تجب دية كاملة، لأن ذلك إتلاف للنفس من وجه، وإتلاف النفس من وجه ملحق بإتلافها من كل وجه، أما الأنف فلما روى عبد الرزاق في مصنفه، عن ابن جريج، عن ابن طاوس أنه قال في الكتاب الذي عندهم، عن النبي ﷺ في الأنف: «إذا قطع مارنه الدية». وما روى ابن أبي شيبة في مصنفه، عن وكيع، عن ابن أبي ليلى، عن عكرمة بن خالد، عن رجل من آل

البَيْضَتَيْنِ الدِّيَّةُ، وفي الذَّكَرِ الدِّيَّةُ، وفي الصُّلْبِ الدِّيَّةُ، وفي العَيْنَيْنِ الدِّيَّةُ، وفي الرَّجْلِ

عمر قال: قال رسول الله ﷺ في الأنف: «إذا استؤصل مارنه الدية» ولأنه أزال بقطع الأربعة جمالاً على الكمال مقصوداً، ويقطع المارن منفعة مقصودة، لأن منفعة الأنف أن تجتمع الروائح في قصبته لتعلو إلى الدماغ، وذلك يفوت بقطع المارن، ولو قطع المارن مع قصبة الأنف وهي عظمة واحدة لا يزداد على دية واحدة، وهو قول مالك وأحمد وقال الشافعي: في المارن الدية، وفي القصبة حكومة عدل، لأن المارن وحده موجب للدية فتجب الحكومة في الزائد كما لو قطع القصبة وحدها وقطع لسانه، ولنا: ما أخرجه البزار في مسنده عن أبي بكر بن عبيد الله بن عمر عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «في الأنف إذا استوعب جدعه الدية، ولأنه عضو واحد، فلا يجب فيه أكثر من دية ولو قطع أنفه فذهب شمه فعليه ديتان لأن الشم في غير الأنف، فلا يدخل دية أحدهما في الأخرى».

(«وفي الأسنان»): أي: جميعها («الدية ونصف عشر الدية»): وهو خمس من الإبل («في قلع كل سن»): إذا كان خطأ سواء كان ضرراً أو ثنية لما في كتاب عمرو بن حزم أو في السن خمس من الإبل، ولما سيأتي، ولأن الكل في أصل المنفعة وهو المضغ سواء، وبعضها وإن كان فيه زيادة منفعة، لكن في البعض الآخر جمال وهو كالمنفعة في الأدمي، وإنما قيدنا بالخطأ لأن العمد فيه القصاص، ولو قلع جميع أسنانه تجب ستة عشر ألفاً، وليس في البدن عضوديته أكثر من دية النفس سوى الأسنان. وفي الكوسج تجب أربعة عشر ألفاً لأن أسنانه تكون ثمانية وعشرين، وحكي أن امرأة قالت لزوجها: يا كوسج! فقال: إن كنت كوسجاً فأنت طالق، فسئل أبو حنيفة عن ذلك، فقال: تعد أسنانه إن كانت ثمانية وعشرين فهو كوسج، وعند الشافعي في وجه لو قلع زيادة على عشرين سناً يجب دية كاملة في العشرين، ولا يجب في الزيادة شيء، قلت: هذا هو الظاهر من هذا الحديث.

(«وفي الشفتين»): بفتح أوله ويكسر («الدية، وفي البيضتين»): أي: الخصيتين («الدية، وفي الذكر الدية»): قال الشمني: وفي الحشفة سواء كانت وحدها أو مع الذكر كل الدية، لما روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن الزهري أن النبي ﷺ قضى في الذكر الدية مائة من الإبل، إذا استؤصل أو قطعت حشفته، وأخرج البيهقي عن ابن المسيب قال: مضت السنة أن في الذكر الدية، وفي الأثنيين للدية، («وفي الصلب»): بضم أوله أي الظهر قال ابن الملك: أي: في ضربه بحيث انقطع ماؤه («الدية، وفي العينين»): أي: جميعاً

الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السن خمس من الإبل» رواه النسائي، والدارمي. وفي رواية مالك: «وفي العين

(«الدية»): قال الشمي: وأما إحدى الحواس ففيها الدية لأن كل واحدة منها منفعة مقصودة، روى ابن أبي شيبة في مصنفه، عن ابن خالد، عن عوف الأعرابي. قال: سمعت شيخاً في زمان الجماجم، فنتت نفسه فقيل: ذلك أبو لهب عم أبي قلابه. قال: رمى رجل رجلاً بحجر في رأسه في زمان عمر بن الخطاب، فذهب سمعه وعقله ولسانه، وذكره، فلم يقرب النساء ففضى عمر فيها بأربع ديات وهو حي. ورواه عبد الرزاق في مصنفه، عن سفيان الثوري، عن عوف به. وفي المبسوط: ويعرف فوات هذه المعاني بتصديق الجاني، أو نكوله إذا استحلف ويعرف فوات البصر بقول عدلين من الأطباء.

(«وفي الرجل الواحدة نصف الدية»): قال الشمي: تجب الدية كاملة في اثنين مما في البدن منه اثنان كالعينين واليدين والرجلين والشفيتين والأذنين والأنثيين، وفي أحد اثنين مما في البدن منه اثنان نصف الدية لما أخرجه النسائي في سننه، وأبو داود في مراسيله، عن أبي بكر بن محمد بن حزم، عن أبيه، عن جده أن رسول الله ﷺ كتب كتاباً إلى اليمن فيه الفرائض والسنن والآيات، وبعث به مع عمرو بن حزم فكان فيه. وفي الشفيتين الدية، وفي البيضتين، وفي العينين الدية، وفي العين الواحدة نصف الدية وفي اليد الواحدة نصف الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية.

(«وفي المأمومة»): أي: التي تصل إلى جلدة فوق الدماغ تسمى أم الدماغ، واشتقاق المأمومة منه («ثلث الدية، وفي الجائفة»): أي: الطعنة التي تصل إلى جوف الرأس، أو البطن، أو الظهر، أو الجفنين والإسم دليل على («ثلث الدية، وفي المنقلة»): بكسر القاف المشددة وهي التي تنقل العظم بعد الشجة أي: تحوله من موضعه («خمس عشرة من الإبل»): قال الطيبي رحمه الله: وأمثال هذه التقديرات تعبد محض لا طريق إلى معرفته إلا بالتوقيف («وفي كل أصبع»): بثلاث الهمزة والباء («من أصابع اليد والرجل»): أي: أو الرجل («عشر من الإبل»): وهو عشر الدية قال الشمي لما أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح وابن حبان في صحيحه. وقال ابن القطان في كتابه رجال إسناده كلهم ثقات، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «دية أصابع اليدين والرجلين سواء عشرة من الإبل لكل أصبع» («وفي السن خمس من الإبل»): رواه النسائي، والدارمي. وفي رواية مالك:

خمسون، وفي اليد خمسون، وفي الرجل خمسون، وفي الموضحة خمس.

٣٤٩٣ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قضى رسول الله ﷺ في المواضع خمساً خمساً من الإبل، وفي الأسنان خمساً خمساً من الإبل. رواه أبو داود، والنسائي، والدارمي. وروى الترمذي، وابن ماجه، الفصل الأول.

«وفي العين»: أي: الواحدة («خمسون»): أي: من الإبل («وفي اليد»): أي: الواحدة («خمسون، وفي الرجل»): أي: الواحدة («خمسون»): أي: نصف الدية («وفي الموضحة»): بكسر الضاد أي: الجراحة التي ترفع اللحم من العظم وتوضحه («خمس»): أي: من الإبل، وروى البيهقي عن عمر رضي الله عنه ولفظه: في الأنف الدية إذا استوعب جده مائة من الإبل، وفي اليد خمسون، وفي الرجل خمسون، وفي العين خمسون، وفي الأمة ثلث النفس، وفي الجائفة ثلث النفس، وفي المنقلة خمس عشرة، وفي الموضحة خمس، وفي السن خمس، وفي كل أصبع مما هنالك خمس. وروى ابن عدي في الكامل، والبيهقي في الشعب في اللسان: الدية إذا منع الكلام، وفي الذكر الدية إذا قطعت الحشفة، وفي الشفتين الدية.

٣٤٩٣ - (وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قضى رسول الله ﷺ في المواضع): بفتح أوله جمع موضحة (خمساً خمساً من الإبل، وفي الأسنان خمساً خمساً من الإبل): أي: في كل واحدة منها خمس. قال الطيبي: فإن قلت: كيف يوافق هذا قوله في الحديث السابق: وفي الأسنان الدية. قلت: اعتبر في الجمع هنا إفراده، وهناك حقيقته مثاله في التعريف حقيقة الجنس واستغراقه، ولذلك كرر خمساً ليستوعب الدية الكاملة باعتبار أخماسها. قال ابن الحاجب: العرب تكرر الشيء مرتين لتستوعب تفصيل جميع جنسه باعتبار المعنى الذي دل عليه اللفظ المكرر اهـ. وفيه أن الأخماس هنا زيادة على الدية كما سبق تحريرها. (رواه أبو داود، والنسائي، والدارمي): أي: في الفصلين من الحديث (وروى الترمذي، وابن ماجه، الفصل الأول): أي: ولم يذكر قوله: في الأسنان، وهو مخالف لما نقله الشمني حيث قال: أخرجه أبو داود، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قضى رسول الله ﷺ في الأسنان خمس من الإبل في كل سن. قال الشمني: ولا قود في الشجاج، وهي في اللغة ما يكون في الرأس والوجه، وأما ما يكون في غيرهما فيسمى جراحة إلا في الموضحة عمداً، وهي التي توضح العظم أي: تبينه لما أخرجه البيهقي مرسلاً، عن طاوس قال: قال رسول الله ﷺ: «ولا طلاق قبل ملك ولا

قصاص فيما دون الموضحة». وأخرج عبد الرزاق في مصنفه، عن الحسن، وعمر بن عبد العزيز أن النبي ﷺ لم يقض فيما دون الموضحة بشيء، ولأنه لم يمكن اعتبار المساواة في غير الموضحة، ويمكن اعتبارها فيها لأن لها حداً ينتهي إليه السكين وهو العظم بخلاف غيرها من الشجاج، ولأن فيما فوق الموضحة كسر العظم ولا قصاص فيها. وقال محمد: في الأصل وهو ظاهر الرواية، وقول مالك: يجب القصاص فيما دون الموضحة لأنه ليس فيه كسر عظم ولا خوف هلاك غالب، ويمكن اعتبار المساواة فيه بأن يشبه غورها بمسبار، ثم تتخذ حديدة بقدر ذلك المسبار فيقطع بها مقدار ما قطع، وفي شرح الوافي وهو الصحيح لظاهر قوله تعالى: ﴿والجروح قصاص﴾ مع إمكان المساواة بما ذكرناه وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا قصاص فيما دون الموضحة، وهو قول الشافعي وأحمد، لأن جراحته لا تنتهي إلى العظم فصار كالمأمومة. قال: وفي الموضحة خطأ نصف عشر الدية. وفي الهاشمة وهي التي تكسر العظم عشرين، لقوله ﷺ في كتاب عمرو بن حزم الذي أخرجه أبو داود والنسائي: «وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل» وليس فيه ذكر الهاشمة. لكن أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن زيد بن ثابت قال: في الموضحة خمس، وفي الهاشمة عشر، وفي المنقلة خمس عشرة، وفي المأمومة ثلث الدية. قال ابن عبد البر: إن مالكاً وأبا حنيفة والشافعي وأصحابهم اتفقوا على أن الجائفة لا تكون إلا في الجوف، وبه قال أحمد. قال الشمني: وفي جائفة نفذت ثلثها قال ابن عبد البر: لا أعلمهم يختلفون في ذلك، وروي عن أبي حنيفة وبعض الشافعية أنها جائفة واحدة، لأن الجائفة تنفذ من ظاهر البدن إلى الجوف، والثانية هنا تنفذ من الباطن إلى الظاهر، وللجمهور ما روى عبد الرزاق في مصنفه، عن الثوري، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عمرو بن شعيب، عن ابن المسيب قال: قضى أبو بكر في الجائفة تكون نافذة بثلاثي الدية، وقال: هما جائفتان. وقال سفيان: ولا تكون الجائفة إلا في الجوف، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه، عن عبد الرحمن بن سليمان، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، أن قوماً كانوا يرمون فرمى رجل منهم بسهم خطأ فأصاب بطن رجل فأنفذه إلى ظهره فدووه فرفع إلى أبي بكر فقضى فيه بجائفتين قال الشمني: ولا يقاد حينئذ بجرح إلا بعد براء، وهو قول مالك، وأحمد، وأكثر أهل العلم، وقال الشافعي: يجوز أن يقاد قبل البراء، ويستحب الانتظار اعتباراً بالقصاص في النفس.

٣٤٩٤ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: جعل رسول الله ﷺ أصابع اليدين والرجلين سواءً. رواه أبو داود، والترمذي.

٣٤٩٥ - وعنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «الأصابع سواء، والأسنان سواء، الثنية والضرس سواء، هذه وهذه سواء». رواه أبو داود.

٣٤٩٦ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: خطب رسول الله ﷺ

ولنا ما روى أحمد في مسنده، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رجلاً طعن رجلاً بقرن في ركبته، فقال: يا رسول الله! أقدني، فقال له عليه الصلاة والسلام: «لا تعجل حتى يبرأ جرحك» قال: فأبى الرجل إلا أن يستقيده فأقاده رسول الله ﷺ. قال: فخرج الرجل المستقيد وبرأ المستقاد منه، فأتى المستقيد إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله! عرجت منه وبرأ صاحبي، فقال له عليه الصلاة والسلام: «ألم أمرك أن لا تستقيد حتى يبرأ جرحك فعصيتني» قال: ثم أمر رسول الله ﷺ بعد من كان به جرح أن لا يستقيد حتى تبرأ جراحته، فإذا برأ استقاد، ولأن الجراحات يعتبر مآلها لا حالها، لأن حكمها في الحال غير معلوم، ولعلها تسري إلى النفس فيظهر أنه قتل.

٣٤٩٤ - (وعن ابن عباس قال: جعل رسول الله ﷺ أصابع اليدين والرجلين سواء): أي: حتى الإبهام والخنصر وإن كانا مختلفين في المفاصل كما سبق. (رواه أبو داود، والترمذي).

٣٤٩٥ - (وعنه): أي: عن ابن عباس (قال: قال رسول الله ﷺ: «الأصابع سواء، والأسنان سواء، والثنية»): بتشديد الياء («والضرس»): بالكسر («سواء»): في المغرب: الثنية واحدة الثنايا، وهي الأسنان المتقدمة اثنتان فوق، واثنتان أسفل لأن كلا منهما مضمومة إلى صاحبتهما، والأضراس ما سوى الثنايا من الأسنان الواحد ضرس، ويؤنث، وذكرهما تقرير المعنى قوله: الأسنان سواء أي لا تفاوت فيما ظهر منها وما بطن، وما يفتقر إليها كل الافتقار وما ليس كذلك، والمراد بقوله: («هذه وهذه سواء»): الخنصر والإبهام، ويدل على ذلك الحديث الأول من هذا الباب، كذا ذكره الطيبي، وتبعه ابن الملك، ولا بعد أن تكون الإشارة إلى إحدى الثنايا وإحدى الأضراس تأكيداً لما قبله. (رواه أبو داود): وكذا ابن ماجة، وروى أحمد، وأبو داود، والنسائي، عن ابن عمر: وفي الأصابع عشر عشر.

٣٤٩٦ - (وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: خطب رسول الله ﷺ

عام الفتح ثم قال: «أيها الناس! إنَّه لا حِلْفَ في الإسلام، وما كان من حِلْفٍ في الجاهلية فإنَّ الإسلام لا يزيده إلا شِدَّةً، المؤمنون يدُ على مَنْ سواهم، يُجبر عليهم

عام الفتح): أي: سنة فتح مكة (ثم قال): أي: بعد خطبته المشتملة على الحمد والثناء المقتضية لمرتبة الجمع بالحضور مع رب السماء وهو الكمال الإنساني بالفضل الرباني انتقل إلى تنزل مرتبة التفرقة تكميلاً للنواقصين، وتحميراً للكاملين عاملاً بقضية: كلم الناس على قدر عقولهم في طلب أصولهم وفصولهم، فقال: («أيها الناس! إنه»): أي: الشأن («لا حلف»): بكسر حاء مهملة فسكون لام، وفي نسخة بفتح فكسر أي: لا إحداث للمعاهدة بين قوم («في الإسلام وما كان من حلف في الجاهلية فإنَّ الإسلام لا يزيده إلا شدة»): قال بعضهم: الحلف العهد، ومنه حاله عاهده، وتحالفوا تعاهدوا، وكان أهل الجاهلية يتعاهدون على التوارث والتناصر في الحروب، وأداء الضمانات الواجبة عليهم وغير ذلك، فنهى النبي ﷺ عن إحداثه في الإسلام، وأقر ما كان في الجاهلية وفاء بالعهود وحفظاً للحقوق والذمام، وتوضيحه ما قال التوربشتي ولخصه القاضي: كان أهل الجاهلية يتعاهدون، فيتعاقد الرجل مع الرجل ويقول له: دمي دمك، وهدمي هدمك، وثاري ثارك، وحربي حريك، وسلمي سلمك ترثني وأرثك، وتطلب بي وأطلب بك، وتعقل عني وأعقل عنك، فيعدون الحليف من القوم الذين دخل في حلفهم، ويقررون له، وعليه مقتضى الحلف والمعاقدة غنماً وغرمًا، فلما جاء الإسلام قرره على ذلك لاشتماله على مصالح من حقن الدماء، والنصر على الأعداء، وحفظ العهود والتأليف بين الناس، حتى كان يوم الفتح فنفي ما أحدث في الإسلام لما في رابطة الدين من الحث على التعاضد والتعاون مانعهم من المخالفة، وقرر ما صدر عنهم في أيام الجاهلية وفاء بالعهود وحفظاً للحقوق، ولكن نسخ من أحكامه التوارث، وتحمل الجنايات بالنصوص الدالة على اختصاص ذلك بأشخاص مخصوصة، وارتباطه بأسباب معينة معدودة، وذكر في النهاية وجهاً آخر حيث قال: أصل الحلف المعاقدة والمعاوضة على التعاهد والتساعد والإنفاق، فما كان منه في الجاهلية على الفتن والقتال والغارات، فذلك الذي ورد النهي عنه في الإسلام بقوله: «لا حلف في الإسلام» وما كان منه في الجاهلية على نصرة المظلوم، وصلة الأرحام ونحوهما فذلك الذي قال فيه وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزه الإسلام إلا شدة.

قال الطيبي وقوله: («المؤمنون يدُ على مَنْ سواهم»): يزيد الوجه الأول لأنه جملة مبينة لنفي الحلف المخصوص في الإسلام لأن أخوة الإسلام جمعتهم وجعلتهم كيد واحدة

أَذْنَاهُمْ، وَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ، يَرُدُّ سَرَايَاهُمْ عَلَى قَعِيدَتِهِمْ، لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، دِيَّةُ الْكَافِرِ نِصْفُ دِيَّةِ الْمُسْلِمِ، لَا جَلَبَ وَلَا جَنْبَ، وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي دَوْرِهِمْ.

لا يسعهم التخاذل، بل يجب على كل واحد نصره أخيه. قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ وقوله: («يجير عليهم أذناهم»): كالبيان للسابق، ولذلك لم يؤت بالعاطف يعني إذا كانوا في حكم اليد الواحدة فهم سواء، فالأدنى كالأعلى يعطي الأمان لمن شاء، وكذلك قوله: («ويرد عليهم أقصاهم، ويرد سراياهم على قعيدتهم»): جيء بلا واو بياناً وهو ينصر الوجه الثاني من كتاب القصاص، وإن روي بالواو كما في بعض نسخ المصابيح فبالعكس لاقتضاء العطف المغايرة. قال التوريشتي: أراد بالقعدة الجيوش النازلة في دار الحرب يبعثون سراياهم إلى العدو، فما غنمت يرد منه على القاعدين حصتهم لأنهم كانوا رداء لهم («لا يقتل مؤمن بكافر»): أي: حربي، وعند الشافعي: ولو ذمياً («دية الكافر»): أي: الذمي («نصف دية المسلم»).

قال المظهر: ذهب مالك وأحمد إلى أن دية نصف دية المسلم، غير أن أحمد قال: إذا كان القتل خطأ وإن كان عمداً لم يقدر به، ويضاعف عليه باثني عشر ألفاً. وقال أصحاب أبي حنيفة: دية مثل دية المسلم، وقال الشافعي: دية ثلث دية المسلم، وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، ودية المجوسي ثمانمائة درهم من شرح السنة قال الشمني للشافعي: ما روى عبد الرزاق في مصنفه في كتاب العقول، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب: أن رسول الله ﷺ فرض على كل مسلم قتل رجلاً من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم، وروى الشافعي في مسنده، عن فضيل بن عياض، عن منصور، عن ثابت، عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب: أنه قضى في اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم، وفي المجوسي ثمانمائة درهم، وروى أيضاً في مسنده عن ابن عيينة عن صدقة بن يسار عن سعيد بن المسيب قال: قضى عثمان في دية اليهودي والنصراني بأربعة آلاف درهم، ولنا: ما أخرجه أبو داود في مراسيله عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله ﷺ: «دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار». ووقفه الشافعي في مسنده على سعيد، وما أخرجه الترمذي وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه عن أبي سعيد البقال، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن النبي ﷺ ودى العامريين بدية المسلمين، وكان لهما عهد من رسول الله ﷺ، وأبو سعيد البقال اسمه سعيد بن المرزبان. قال الترمذي في علله الكبير، قال البخاري: هو مقارب الحديث، وروى أبو داود في

مراسيله بسند صحيح، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: كان عقل الذمي مثل عقل المسلم في زمن رسول الله ﷺ، وزمن أبي بكر، وزمن عمر، وزمن عثمان رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، حتى كان صدر من خلافة معاوية فقال معاوية: إن كان أهله أصيبوا به فقد أصيب به بيت مال المسلمين، فاجعلوا البيت المال النصف، ولأهله النصف خمسمائة دينار وخمسمائة دينار، ثم قتل آخر من أهل الذمة فقال معاوية: لو أنا نظرنا إلى هذا الذي يدخل بيت مال المسلمين فجعله وضعاً عن المسلمين، وعوناً لهم. قال: فمن هنالك وضع عليهم إلى خمسمائة.

وروى عبد الرزاق في مصنفه، عن ابن جريج، عن مجاهد، عن ابن مسعود: دية المعاهد مثل دية المسلم، وروي أيضاً عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: أن رجلاً قتل رجلاً من أهل الذمة، فرفع إلى عثمان فلم يقتله، وجعل عليه ألف دينار، وروى الدارقطني في سننه، عن الحسين بن صفوان، عن عبد الله بن أحمد، عن رحمويه، عن إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا يجعلان دية اليهودي والنصراني المعاهدين دية الحر المسلم، وأخرج ابن أبي شيبة نحوه عن علقمة ومجاهد وعطاء والشعبي والنخعي والزهري، وروى عبد الرزاق عن أبي حنيفة، عن عطاء، عن ابن عيينة، عن علي أنه قال: دية كل ذمي مثل دية المسلم. قال أبو حنيفة: وهو قولي ولأنه حر معصوم الدم، فتكمل ديته كالمسلم. («لا جلب ولا جنب»): بفتحين فيهما. وقد سبق معناهما في باب الزكاة، ويتصوّران في السباق أيضاً («ولا يؤخذ»): بالتذكير والتأنيث («صدقاتهم إلا في دورهم»): بضم دال وسكون واو جمع دار أي في منازلهم. قال الطيبي رحمه الله: لو جعلت الواو كما في قولك: جاء زيد وذهب عمرو، ينبغي أن يفسر لا جلب ولا جنب بما يغيّره من السباق في الخيل، فإن الجلب حينئذ بمعنى الصوت والجر ليزيد في شأنه، والجلب يعني جلب فرس آخر في جنب فرسه، ولو جعلت كما في قولك: أعجبني زيد وكرمه يجب أن يفسر بما يقع مبيناً له، فالجلب هو أن ينزل الساعي موضعاً، ويبعث إلى أرباب المواشي ليجلبوا إليه مواشيهم، فيأخذ صدقاتهم. والجنب هو أن يبعد أرباب المواشي عن مواضعهم فيشق على المصدق طلبهم، ولو جعل الواو كما في قوله تعالى: ﴿ولقد آتينا داود وسليمان علماً وقالوا الحمد لله﴾ لم يبعد فيجعل قوله: «ولا يؤخذ صدقاتهم» مبيناً عن قوله: «لا جلب ولا جنب» بأن يخبر عن الأمرين ويفوّض الترتيب إلى الذهن، والله أعلم.

وفي رواية قال: «دية المعاهد نصف دية الحر». رواه أبو داود.

(وفي رواية قال: «دية المعاهد»): بكسر الهاء وقيل بفتحها أي: الذمي («نصف دية الحر»): أي: المسلم (رواه أبو داود): وكذا الترمذي، والنسائي، وابن ماجه. قال الشمني: مذهب مالك أن دية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم لما أخرجه أصحاب السنن الأربعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، واللفظ لأبي داود: أن النبي ﷺ قال: «دية المعاهد نصف دية الحر» ولفظ الترمذي: «دية عقل الكافر نصف عقل المسلم». وقال: حديث حسن، ولفظ النسائي: «عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى». ولفظ ابن ماجه: أن النبي ﷺ قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى، وما أخرجه الطبراني في معجمه الأوسط، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «إن دية المعاهد نصف دية المسلم» وفي كتاب الرحمة، وأجمعوا على أن دية الحرة المسلمة في نفسها على النصف من دية الرجل الحر المسلم. وأما في الجراح؛ فعلى النصف عند أبي حنيفة، والشافعي في الجديد، وعند غيرهما على التساوي وفيه تفصيل. وقال الشمني: والدية للمرأة نصف ما للرجل في النفس أو ما دونهما، وهو ظاهر مذهب الشافعي، ومختار ابن المنذر، وبه قال الثوري، والليث، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وابن سيرين لما أخرجه البيهقي عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ﷺ: «دية المرأة على النصف من دية الرجل». وما أخرجه، عن إبراهيم، عن علي بن أبي طالب أنه قال: عقل المرأة على النصف من عقل الرجل في النفس وفيما دونها. وقال الشافعي: ما دون الثلث لا يتنصف وكذا الثلث. قال في القديم: وبه قال مالك وأحمد، وهو قول الفقهاء السبعة، وابن المسيب، وعمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير، والزهري وقتادة، والأعرج، وربيعه، ومروى عن عمر وابنه، وزيد بن ثابت لما روى النسائي في سننه، عن عيسى بن يونس الرملي، عن ضمرة، عن إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله ﷺ قال: «عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ العقل الثلث من ديتها». وأخرج البيهقي، عن الشعبي، عن زيد بن ثابت قال: جراحات الرجال والنساء إلى الثلث فما زاد على النصف. وأخرج أيضاً عن ربيعة أنه سأل ابن المسيب: كم في أصبع المرأة؟ قال: عشر. قال: كم في الإثنين؟ قال: عشرون. قال: كم في ثلاث؟ قال: ثلاثون. قال: كم في أربع؟ قال: عشرون. فقال ربيعة حين عظم جرحها واشتدت حصبتها: نقص

٣٤٩٧ - وعن خُشْفِ بْنِ مَالِكٍ، عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال: قضى رسول الله ﷺ في دية الخطأ عشرين بنت مخاض، وعشرين ابن مخاض، وعشرين بنت لبون، وعشرين جذعة، وعشرين حقة. رواه الترمذي، وأبو داود، والنسائي، والصحيح أنه موقوف على ابن مسعود، وخُشْفٌ مجهول لا يُعرف إلا بهذا الحديث. وروى في «شرح السنة» أن النبي ﷺ ودَى قَتِيلَ خَيْبَرِ بِمَائَةٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ

عقلها. قال: أعراقي أنت؟ قال ربيعة: عالم مثبّت أو جاهل متعلم. قال: يا ابن أخي! إنها السنة. وأجيب عن الأول: بأن إسماعيل بن عياش عن الحجازيين ضعيف، وابن جريج حجازي، وعن الثاني بأنه منقطع، وعن الثالث بأن الشافعي قال في آخره: كنا نقول به ثم رجعت عنه، وأنا أسأل الله الخير، وإنا لا نجد من يقول السنة، ثم لا نجد نفاذاً بها عن النبي ﷺ، والقياس أولى بنافيتها.

٣٤٩٧ - (وعن خُشْفِ): بكسر الخاء وسكون الشين المعجمتين وبالفاء (ابن مالك)، أي الطائي، روى عن أبيه وعمر وابن مسعود، وعنه زيد بن جبير، وثق ذكره المصنف. وفي التقريب وثقه النسائي. (عن ابن مسعود قال: قضى رسول الله ﷺ في دية الخطأ عشرين بنت مخاض)، قال الطيبي: يحتمل وجهين. أحدهما: أن المراد منه الجنس، فيشتمل على الذكور والإناث، وثانيهما: الأثنى منه، وهو المراد في الحديث لعطف قوله: («وعشرين ابن مخاض ذكور»)، بالجر على الجواز كما في المثل حجر ضب خرب كذا في الترمذي، وأبي داود، وشرح السنة، وبعض نسخ المصابيح، وفي بعضها ذكوراً بالنصب وهو ظاهر، وأراد تأكيده بقوله: ذكور. (وعشرين بنت لبون، وعشرين جذعة)، بفتحيتين (وعشرين حقة). بكسر أوله (رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي. والصحيح أنه موقوف على ابن مسعود)، قلت: وعلى تقدير تسليمه لا يضره، فإن مثل هذا الموقوف في حكم المرفوع، فإن التقادير لا تعرف من قبل الرأي، مع أن المقرر في الأصول أنه إذا كان الحديث مرفوعاً وموقوفاً يعتبر المرفوع. (وخُشْفٌ مجهول لا يعرف إلا بهذا الحديث). قلت: يجاب عنه بأنه روى عن ابن مسعود وعن عمرو عن أبيه كما سبق، فيكون معروفاً، لأن أقل المعروف أن يروى عن اثنين. قال التوربشتي: والعجب من مؤلف المصابيح كيف يشهد بصحته موقوفاً، ثم طعن في الذي يرويه عنه، وقوله: وخُشْفٌ مجهول لم يتدعه هو بل سبقه به الأولون الذين خالفوا هذا الحديث، وأراه قد نقله

وليس في أسنان إبل الصدقة ابن مخاض إنما فيها ابن لبون.

الخطابي، وكان عليه أن لا يبادر فيه، وقد ذكره البخاري في تاريخه فقال: خشف بن مالك سمع عمرو ابن مسعود. قال الطيبي، قوله: وأراه قد نقله الخطابي ليس بطعن، بل قلد أبا داود والترمذي: قال أبو داود: وهو قول عبد الله. وقال الترمذي: حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه، وقد روي عن عبد الله موقوفاً. وفي شرح السنة: خشف بن مالك مجهول لا يعرف إلا بهذا الحديث، وقوله: عن البخاري أن خشفاً سمع عمرو ابن مسعود لا يجعله من المشهورين. قلت: لا يجعله من المشهورين، لكن يخرج من المجهولين. قال: ولعل غرضه في الطعن تقرير مذهبه. قلت: وجه الطعن ظاهر لأنه لا معنى لطعن الراوي بعد الحكم بأن الحديث صحيح، سواء يكون مرفوعاً أو موقوفاً، ولعل الخطابي سبق البغوي في هذا والله تعالى أعلم.

قال في شرح السنة: الخطأ أحماس عند أكثر أهل العلم، غير أنهم اختلفوا في تقسيمها، فذهب قوم إلى أنها عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة، وبه قال الليث ومالك والشافعي، وأبدل قوم بني اللبون ببني المخاض، واحتجوا بحديث خشف. قال الشمني: لهم ما في الكتب الستة من حديث سهل بن أبي حثمة في الذي وداه النبي ﷺ بمائة من إبل الصدقة، وبني المخاض لا مدخل لها في الصدقات، ولنا ما أخرجه أصحاب السنن الأربعة، عن حجاج بن أرطاة، عن زيد بن جبير، عن خشف بن مالك الطائي، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «في دية الخطأ عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون بني مخاض ذكر». وخشف وثقه النسائي، وذكره ابن حبان في الثقات وزيد بن جبير وهو الحسمي وثقه ابن معين وغيره، وأخرج له في الصحيحين.

(وروي): بصيغة المجهول وفي نسخة بالمعلوم أي روى صاحب المصابيح («في شرح السنة»): أي بإسناده (أن النبي ﷺ ودي قتل خير): بتخفيف الدال أي أعطى دية (بمائة من إبل الصدقة ليس): وفي نسخة وليس (في أسنان إبل الصدقة ابن مخاض): الجملة حالية، ويشبه أن يكون هذا قول البغوي، وأنه رد على الحديث السابق حيث أثبت فيه ابن مخاض (إنما فيها): أي في إبل الصدقة (ابن لبون). أقول: هذا على ما ذكره ابن شهاب، عن سليمان بن يسار، وقد روى ابن مسعود ابن مخاض، وبه أخذ أبو حنيفة، كذا

٣٤٩٨ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله ﷺ ثمانمائة دينار، أو ثمانية آلاف درهم ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين. قال: فكان كذلك حتى استخلف عمر رضي الله عنه، فقام خطيباً، فقال: إن الإبل قد غلت. قال: ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني عشر ألفاً، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاة ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة. قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية. رواه أبو داود.

في موطأ محمد في باب دية الخطأ. قال الشمني: وأجاب الأصحاب عن الذي وده النبي ﷺ من إبل الصدقة، بأن النبي ﷺ تبرع بذلك ولم يجعله حكماً. قال النووي في شرح مسلم: المختار ما قاله جمهور أصحابنا وغيرهم أن معناه أنه عليه الصلاة والسلام اشتراها من أهل الصدقات بعد أن ملكوها، ثم دفعوها تبرعاً منه إلى أهل القتل اهـ. وقيل: لا حجة فيه لأنهم لم يدعوا على أهل خير إلا قتله عمداً فتكون دية العمد وهي من أسنان الصدقة، وإنما الخلاف في الخطأ.

٣٤٩٨ - (وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله ﷺ ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم): قيل: دل على أن أصل الدية الإبل، وأنها مختلفة بحسب اختلاف قيمتها كما هو مذهب الشافعي في الجديد (ودية أهل الكتاب): أي كانت يومئذ (النصف): بالنصب على أنه خبر كان، وفي نسخة بالرفع على أنه خبر المبتدأ (من دية المسلمين). من تبعية متعلقة بالنصف (قال): أي جده (فكان): أي الأمر (كذلك): أي على ذلك وفي رواية الشمني: فكان ذلك (حتى استخلف عمر)، بصيغة المفعول أي جعل خليفة (فقال): وفي رواية الشمني: فقام (خطيباً، فقال: ألا إن الإبل غلت). وفي رواية: قد غلت من الغلاء، وهو ارتفاع الثمن أي ازدادت قيمتها (قال): أي جده (ففرضها): أي قدر الدية (عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق): بكسر الراء ويسكن أي أهل الفضة (إثني عشر ألفاً)، أي من الدراهم (وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاة): بالهمزة في آخره اسم جنس (ألفي شاة). بالتاء الواحدة من الجنس (وعلى أهل الحلل): بضم ففتح (مائتي حلة). قال ابن الملك: وهي إزار ورداء من أي نوع من أنواع الثياب، وقيل: الحلل برود اليمن ولا يسمى حلة حتى يكون ثوبين.

(قال: أي جده (وترك): أي عمر (دية أهل الذمة): أي على ما كان عليه في عهده عليه الصلاة والسلام (لم يرفعها فيما رفع من الدية). قال الطيبي: يعني لما كانت قيمة دية المسلم إلى اثني عشر ألفاً وقرردية الذمي على ما كان عليه من أربعة آلاف درهم صار دية الذمي كثلث دية المسلم مطلقاً، ولعل من أوجب الثلث نظر إلى هذا. (رواه أبو داود).

قال الشمني: الدية من الذهب ألف دينار، ومن الفضة عشرة آلاف درهم، ومن الإبل مائة. وقال الشافعي: من الورق إثنا عشر ألفاً، وبه قال مالك، وأحمد وإسحاق لما أخرج أصحاب السنن الأربعة، عن محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن رجلاً من بني عدي قتل فجعل النبي ﷺ دية اثني عشر ألفاً، ولنا وهو قول الثوري، وأبي ثور من أصحاب الشافعي ما روى البيهقي من طريق الشافعي قال: قال محمد بن الحسن: بلغنا عن عمر أنه فرض على أهل الذهب في الدية ألف دينار، ومن الورق عشرة آلاف درهم، حدثنا بذلك أبو حنيفة، عن الهيثم، عن الشعبي، عن عمر قال: فقال أهل المدينة: فرض عمر على أهل الورق اثني عشر ألف درهم. قال محمد بن الحسن: صدقوا، ولكنه فرضها اثني عشر ألفاً وزن ستة، وذلك عشرة آلاف، كذا في نسخة، وفي أخرى قال محمد بن الحسن: وأخبرني الثوري، عن مغيرة الضبي، عن إبراهيم قال: كانت الدية الإبل فجعلت الإبل كل بعير بمائة وعشرين درهماً وزن ستة، فذلك عشرة آلاف درهم، وفي التجريد للقدوري: لا خلاف أن الدية ألف دينار، وكل دينار عشرة دراهم، ولهذا جعل نصاب الذهب عشرين ديناراً، ونصاب الورق مائتي درهم.

واعلم أن العلماء اختلفوا في الأصل في الدية. فقال الشافعي وأحمد في رواية، وابن المنذر: الإبل فقط فتجب قيمتها بالغه ما بلغت، لما أخرجه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وصححه ابن القطان من حديث عبد الله بن عمرو، أن النبي ﷺ قال: «ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها». ولأنه عليه الصلاة والسلام فرق بين دية شبه العمد ودية الخطأ، فغلب بعضها وخفف بعضها، ولا يتحقق ذلك في غير الإبل، ولأن الإبل مجمع عليه وما عداه مختلف فيه، فيؤخذ بالمتيقن وقال أبو حنيفة: الإبل والذهب والفضة، وهو قول أحمد والشافعي في القديم، ومقتضى قول المالكية: أن القاتل إن كان من أهل البوادي والعمود فمائة من الإبل، وإن كان من أهل الذهب كأهل الشام ومصر والمغرب فألف دينار، وإن كان من أهل الورق كأهل خراسان والعراق وفارس فإثنا عشر ألف درهم، وقال أبو يوسف ومحمد وأحمد

٣٤٩٩ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي ﷺ، أَنَّهُ جَعَلَ الدِّيةَ اثْنِي عَشَرَ أَلْفًا. رواه الترمذي، وأبو داود، والنسائي، والدارمي.

٣٥٠٠ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُومُ دِيَةَ الْخَطَا عَلَى أَهْلِ الْقَرْيَةِ أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الْوَرَقِ، وَيَقُومُهَا عَلَى أَثْمَانِ الْإِبِلِ، فَإِذَا غَلَّتْ رَفَعَ فِي قِيمَتِهَا، وَإِذَا هَاجَتْ رُخِصَ نَقْصَ مِنْ قِيمَتِهَا، وَبَلَغَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا بَيْنَ أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِمِائَةِ دِينَارٍ، وَعَدْلُهَا مِنَ الْوَرَقِ ثَمَانِيَةَ

في رواية: الإبل والذهب والفضة والبقرة مائتا بقرة والغنم ألفا شاة والحلة مائتا حلة لهذا الحديث. ولأبي حنيفة: ما رواه البيهقي من طريق الشافعي، وقد مر الآن، ثم فائدة الخلاف تظهر في اختيار القاتل، فعند أبي حنيفة له الخيار من الأنواع الثلاثة فقط، وعندهما من الستة، وتظهر في الصلح، فعند أبي حنيفة يجوز الصلح عن الدية على أكثر من مائتي بقرة في رواية، ولا يجوز في رواية أخرى كقولهما: كما لو صلح على أكثر من مائة من الإبل أو أكثر من ألف دينار.

٣٤٩٩ - (وعن ابن عباس، عن النبي ﷺ أَنَّهُ جَعَلَ الدِّيةَ اثْنِي عَشَرَ أَلْفًا): أي من الدراهم (رواه الترمذي، وأبو داود، والنسائي، والدارمي).

٣٥٠٠ - (وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُومُ دِيَةَ الْخَطَا): بتشديد الواو المكسورة أي يجعل قيمة دية الخطأ. (على أهل القرى): جمع قرية (أربعمائة دينار أو عدلها): بفتح أوله ويكسر، قيل: العدل بالفتح مثل الشيء في القيمة، وبالكسر مثله في المنظر، وقال الفراء: بالفتح ما عدل الشيء من غير جنسه، وبالكسر من جنسه. قال العسقلاني: في هذه الرواية للأكثر بالفتح، فالمعنى أو مثلها في القيمة (من الورق)، بكسر الراء ويسكن أي الفضة (ويقومها): أي: وكان يقوم دية الخطأ (على أثمان الإبل)، جمع ثمن بفتحتين (فإذا غلت): أي الإبل يعني زاد ثمنها (رفع في قيمتها)، أي زاد في قيمة الدية (وإذا هاجت): من هاج إذا ثار أي: ظهرت (رخص): بضم فسكون ضد الغلاء والتأنيث باعتبار القيمة. فإن الرخص رخصها (نقص): أي النبي ﷺ (من قيمتها)، أي قيمة الدية (وبلغت): أي قيمة الدية للخطأ (على عهد رسول الله ﷺ): أي في زمانه (ما بين أربعمائة إلى ثمانمائة دينار، وعدلها): بالوجهين وهو مرفوع على

آلاف درهمٍ . قال : وقضى رسولُ الله ﷺ على أهلِ البقرِ مائتي بقرَةٍ ، وعلى أهلِ الشاءِ ألفي شاةٍ ، وقال رسولُ الله ﷺ : «إِنَّ الْعَقْلَ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ» . وقضى رسولُ الله ﷺ أَنَّ عَقْلَ الْمَرْأَةِ بَيْنَ عَصِيَّتِهَا ، وَلَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا . رواه أبو داود ، والنسائي .

الإبتداء أي : ومثلها الكائن (من الورق ثمانية آلاف درهم) . خبره . قال الطيبي : وهو يدل على أن الأصل في الدية هو الإبل ، فإن أعوزت وجبت قيمتها بالغة ما بلغت كما قاله الشافعي في الجديد ، وأول ما روي من تقدير دراهم ودنانير بأنه تقويم وتعديل باعتبار ما كان في ذلك الزمن لا مطلقاً . (قال) : أي جده (وقضى رسول الله ﷺ على أهل البقر مائتي بقرَةٍ ، وعلى أهل الشاء ألفي شاةٍ) ، فيه تأييد لمذهب الصاحبين (وقال رسول الله ﷺ : «إِنَّ الْعَقْلَ»): أي الدية («ميراث بين ورثة القتيل» . وقضى رسول الله ﷺ أن عقل المرأة) : أي الدية التي تجب بجناية المرأة (بين عصبتها) ، أي يتحملها عنها عصبتها كما في الرجل . قال التوربشتي من أئمتنا : يعني أن العصبية يتحملون عقل المرأة الذي يجب عليهم بسبب جنائيتها تحملهم عن الرجل ، وأنها ليست كالعبد في جنائته ، إذ العاقلة لا تحمل عنه بل تتعلق الجناية برقبته . وقال الأشرف : يمكن أن يكون معناه أن المرأة المقتولة ديتها تركة بين ورثتها كسائر ما تركته لهم ، وهذا يناسب ما في الحديث وهو قوله : (ولا يرث القاتل) : أي من المقتول (شيئاً) . أي لا من الدية ولا من غيرها ، لأنه ﷺ لما بين أن دية المرأة المقتولة بين ورثتها دخل القاتل في عمومهم ، فخصهم بغير القاتل ، ومما يؤيد هذا المعنى الحديث السابق على هذا الحديث ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام : «إِنَّ الْعَقْلَ ميراث بين ورثة القتيل» فعلى هذا المراد من المرأة هي المقتولة ، وعلى قول الشارح الأول المراد بها القاتلة .

قال الطيبي : هذا إنما يتم إذا جعل كل واحد من قوله . قال رسول الله ﷺ : «إِنَّ الْعَقْلَ ميراث بين ورثة القتيل» وقوله : قضى رسول الله ﷺ أن عقل المرأة بين عصبتها ولا يرث القاتل شيئاً حديثين مستقلين برأسهما ، فيكون أحدهما مبيناً بالآخر ، وأما إذا كانا من حديث واحد ، عن عمرو بن شعيب ، وأخرجه أبو داود ، والنسائي كما في متن المشكاة فلا لثلاً يلزم التكرار ، ويكون قوله : ولا يرث القاتل متعلقاً بقوله : إِنَّ الْعَقْلَ ميراث لا بالثاني ، ولأن ميراث القتيل لا يختص بالعصبية ، بل العصبية مختصة بالعقل ، والله تعالى أعلم اهـ .

٣٥٠١ - **وعنه**، عن أبيه، عن جدّه، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: «عَقْلُ شَبِّهِ الْعَمْدِ مَغْلَظٌ، مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ، وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ». رواه أبو داود.

٣٥٠٢ - **وعنه**، عن أبيه، عن جدّه، قال: قضى رسولُ الله ﷺ في العَيْنِ الْقَائِمَةِ السَّادَّةِ لِمَكَانِهَا بَثْلُ الدِّيَةِ. رواه أبو داود، والنسائي.

وقيل: يرجح الوجه الأول لفظ العصبه، والثاني لفظ بَيِّن، فإنه ذكر قبل فيما كان العقل ميراثاً للورثة، وما كان عليهم بلفظ على، والأولى أن ينزل على العموم ليتناول المعنيين أي: أن عقل المرأة قاتلة بين عصبتها ومقتولة بين ورثتها، وما كان ميراثاً فهو للورثة فقط، وما كان غيره فهو على العصبه فقط. (رواه أبو داود، والنسائي). وكذا ابن ماجة.

٣٥٠١ - (وعنه): أي عن عمرو بن شعيب (عن أبيه، عن جدّه أن النبي ﷺ قال: «عقل شبه العمد مغلظ، مثل عقل العمد»)، مضى بحثه في الحديث الأول من الفصل الثاني («ولا يقتل صاحبه»). أي صاحب شبه العمد، وهو القاتل سماه صاحبه لصدور القتل عنه، وإنما قال ﷺ هذا دفعاً لتوهم جواز الإقتصاص في شبه العمد حيث جعله كالعمد المحض في العقل، ذكره ابن الملك. (رواه أبو داود).

٣٥٠٢ - (وعنه): أي عن عمرو بن شعيب (عن أبيه، عن جدّه، قال: قضى رسول الله ﷺ في العين القائمة السادة): بتشديد الدال المهملة (لمكانها): أي الباقية في مكانها صحيحة، لكن ذهب نظرها وإبصارها. ذكره ابن الملك: وقال التوربشتي: أراد بها العين التي لم تخرج من الحدة ولم يخل موضعها بفقيت في رأي العين على ما كانت لم يشوّه خلقتها، ولم يذهب بها جمال الوجه. (بثلث الدية): قال: والحديث لو صح فإنه يحمل على أنه أوجب فيها ثلث الدية على معنى الحكومة. قال ابن الملك: عمل بظاهر الحديث إسحاق، وأوجب الثلث في العين المذكورة، وعامة العلماء أوجبوا حكومة العدل، لأن المنفعة لم تفت بكمالها، فصارت كالسنن إذا اسودت بالضرب، وحملوا الحديث على معنى الحكومة، إذ الحكومة بلغت ثلث الدية، وفي مختصر الطيبي: وكان ذلك بطريق الحكومة وإلا فاللزام في ذهاب ضوئها الدية، وفي ذهاب ضوء إحداهما نصف الدية عند الفقهاء. في شرح السنة: معنى الحكومة أن يقال: لو كان هذا المجروح عبداً كم كان ينتقص بهذه الجراحة من قيمته، فيجب من ديتة بذلك القدر، وحكومة كل عضو لا تبلغ فيه المقدرة حتى لو جرح رأسه جراحة دون الموضحة لا تبلغ حكومتها أرش الموضحة وإن قبح شينها. قال الشمني: حكومة العدل هي أن يقوم المجنى عليه عبداً بلا هذا الأثر ثم

٣٥٠٣ - وعن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنهم، قال: قضى رسول الله ﷺ في الجنين بغرة عبد، أو أمة أو فرس، أو بغل، رواه أبو داود، وقال: روى هذا الحديث حماد بن سلمة وخالد الواسطي عن محمد بن عمرو ولم يذكر: أو فرس أو بغل.

٣٥٠٤ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله ﷺ قال: «من

يقوم عبداً مع هذا الأثر، فقدّر التفاوت بين القيمتين من الدية هو أي ذلك القدر هي أي حكومة العدل به يفتي كذا. قال قاضيخان: وهذا تفسير الحكومة عند الطحاوي، وبه أخذ الحلواني، وهو قول مالك والشافعي وأحمد، وكل من يحفظ عنه العلم، كذا قال ابن المنذر، وقال الكرخي في تفسيرها: أن ينظر كم مقدار هذه الشجة من الموضحة، فيجب بقدر ذلك من دية الموضحة لأن ما لا نص فيه يرد إلى ما فيه نص. قال شيخ الإسلام: وهو الأصح، وفي المحيط قالوا ما قاله الطحاوي ضعيف، والله تعالى أعلم، رواه أبو داود، والنسائي.

٣٥٠٣ - (وعن محمد بن عمرو): أي ابن الحسن بن علي بن أبي طالب، روى عن جابر، ذكره المؤلف. (عن أبي سلمة): قال المؤلف: هو مشهور بكنيته، روى عن عمه عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي، أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالفقه بالمدينة على قول، ومن مشاهير التابعين وأعلامهم، وهو كثير الحديث، سمع ابن عباس، وأبا هريرة، وابن عمر وغيرهم، روى عنه الزهري، ويحيى بن أبي كثير، والشعبي وغيرهم. (عن أبي هريرة قال: قضى رسول الله ﷺ في الجنين بغرة): بالتثنية، وفي نسخة بالإضافة إلى قوله: (عبد، أو أمة أو فرس، أو بغل): قال النووي: الغرة عند العرب أنفس شيء وأطلقت هنا على الإنسان، لأن الله تعالى خلقه في أحسن تقويم، وأما ما جاء في بعض الروايات في غير الصحيح أو فرس أو بغل، فرواية باطلة، وقد أحدثها بعض السلف في شرح السنة ذكر الفرس والبغل، وهم من عيسى بن يونس. (رواه أبو داود، وقال: روى هذا الحديث حماد بن سلمة، وخالد الواسطي، عن محمد بن عمرو ولم يذكر): أي محمد بن عمرو في روايتهما أو لم يذكر كل واحد من حماد وخالد، ويؤيده ما في نسخة ولم يذكر بالتثنية (أو فرس أو بغل): يعني هذه الزيادة فتصير شاذة فالحديث ضعيف.

٣٥٠٤ - (وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله): وفي نسخة: عن

تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طَبٌّ فَهُوَ ضَامِنٌ». رواه أبو داود، والنسائي.

٣٥٠٥ - وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما: أَنَّ غُلاماً لَأَناسٍ فَقراءَ قَطَعَ أَذْنَ غُلامٍ لَأَناسٍ أَغْنِيَاءَ، فَأَتَى أَهْلَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالُوا: إِنَّا أَناسُ فَقراءَ، فلم يجعل عليهم شيئاً. رواه أبو داود، والنسائي.

رسول الله ﷺ قال: «من تطبب»: بتشديد الموحدة الأولى أي تعاطى علم الطب وعالج مريضاً («ولم يعلم منه طب»): أي معالجة صحيحة غالبية على الخطأ فأخطأ في طبه وأتلف شيئاً من المريض («فهو ضامن»): قال بعض علمائنا من الشراح: لأنه تولد من فعله الهلاك وهو متعد فيه، إذ لا يعرف ذلك فتكون جنايته مضمونة على عاقلته. وقال ابن الملك قوله: ولم يعلم منه طب أي لم يكن مشهوراً به فمات المريض من فعله، فهو ضامن أي تضمن عاقلته الدية اتفاقاً ولا قود عليه، لأنه لا يستبد بذلك دون إذن المريض، فيكون حكمه حكم الخطأ. وقال الخطابي: لا أعلم خلافاً في أن المعالج إذا تعدى قتل المريض كان ضامناً. والمتعاطي بعمل لا يعرفه متعد فيضمن الدية ولا قود، لأنه لا يستبد بدون إذن المريض، وجناية الطبيب عند عامة الفقهاء على العاقلة. (رواه أبو داود، والنسائي وكذا ابن ماجة).

٣٥٠٥ - (وعن عمران بن حصين أن غلاماً): أي ولدأ (لأناسٍ فقراء قطع أذن غلام): أي ولد (لأناسٍ أغنياء، فأتى أهله): أي أهل القاطع (النبي ﷺ فقالوا): أي اعتذاراً للعفو (إننا أناس فقراء، فلم يجعل عليهم): وفي نسخة صحيحة عليه (شيئاً): لأن عاقلته كانوا فقراء وجناية الصبي على العاقلة لأنها خطأ إذ لم تصدر عن اختيار صحيح، ولهذا لا يقتص منه في القتل، والفقراء لا يتحملون الدية، والظاهر أن الجاني كان صبيّاً حراً إذ لو كان عبداً لتعلقت الجناية برقبته، وفقر مولاه لا يدفع ذلك. كذا ذكره ابن الملك وغيره من علمائنا. قلت: ويحتمل أن يكون الجاني مدبراً، وحيثئذٍ تتعلق جنايته بمولاه وهو كان فقيراً، فالتمس منه ﷺ أن يرفع عنه بأن يرضى خصمه وقد فعل والله أعلم.

وقال الخطابي: هذا الغلام كان حراً وكانت جنايته خطأ، وكانت عاقلته فقراء، فلم يجعل النبي ﷺ شيئاً عليهم، لأن العاقلة إنما تواسى عن وجد وسعة، ولا شيء على الفقير منهم، ولا يجوز أن يكون المجني عليه عبداً إذ لو كان عبداً لم يكن لاعتذار أهله بالفقر معنى، لأن العاقلة لا تحمل عبداً كما لا يحمل عبد، فإن الغلام المملوك إن جنى على عبد أو حر فجنايته في رقبته في قول عامة أهل العلم. (رواه أبو داود، والنسائي): قال

الفصل الثالث

٣٥٠٦ - وعن علي رضي الله عنه، أنه قال: دية شبه العمد أثلاثاً ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها كلها خلفات. وفي رواية: قال: في الخطأ أربعاً: خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض. رواه أبو داود.

الشمي: وعمد الصبي والمجنون والمعتوه خطأ، وعلى العاقلة في عمدهم الدية، وبه قال مالك وأحمد والشافعي في قوله. ولنا: ما أخرج البيهقي عن علي رضي الله عنه أن عمد الصبي والمجنون خطأ، لكن قال في المعرفة: إسناده ضعيف.

الفصل الثالث

٣٥٠٦ - (عن علي رضي الله عنه أنه قال: دية شبه العمد): مبتدأ (أثلاثاً): حال من المبتدأ أو نصب بتقدير أعني خبره (ثلاث وثلاثون حقة): وقال الطيبي: وقع التمييز وهو قوله أثلاثاً بينهما، كما يقال: التصريف لغة التغيير مثلاً. (وثلاث وثلاثون جذعة): بفتحيتين، وقد تقدم أن الحق بكسر الحاء من الإبل ما دخلت في السنة الرابعة لأنها استحقت الركوب والحمل، والجذعة من الإبل ما دخلت في السنة الخامسة، (وأربع وثلاثون ثنية): بتشديد التحتية، وهي ما دخلت في السنة السادسة (إلى بازل عامها): بإضافة البازل إلى عامها، وإلى متعلقة بثنية كما يشهد به الحديث الآتي، والمعنى ما بينهما في القاموس: جمل وناق، بازل وبزول، وذلك في تاسع سنه، وليس بعده سن يسمى، وفي المصباح: بزل البعير كنصر فطرنا به بدخوله في السنة التاسعة، فهو بازل يستوي فيه المذكر والمؤنث. وفي النهاية: البازل ما تم له ثمان سنين، ودخل في التاسعة، وحينئذ يطلع نابه وتكمل قوته، ثم يقال له بعد ذلك بازل عام وبازل عامين. قال الطيبي: ومنه حديث علي كرم الله وجهه: إلا بازل عامين حديث سن أي: مستجمع الشباب مستكمل القوة. (كلها): أي جميع الأربع والثلاثين (خلفات): بفتح معجمة وكسر لام أي حاملات (وفي رواية: قال): أي علي (في الخطأ): أي في شأن الخطأ كذا قيل فقوله في الخطأ من كلام الراوي، وقوله: (أربعاً): تمييز، وقوله: (خمس وعشرون): خبر مبتدأ محذوف أي دية الخطأ خمس وعشرون، والظاهر أن يجعل في الخطأ من كلام علي، ويكون خبراً مقدماً مبتدؤه خمس وعشرون. (حقه)، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنات لبون،

٣٥٠٧ - وعن مُجاهِد رضي الله عنه، قال: قَضَى عُمَرُ رضي الله عنه، في شِبْهِ العَمْدِ ثَلَاثِينَ حَقَّةً، وَثَلَاثِينَ جَذْعَةً، وَأَرْبَعِينَ خَلْفَةً، مَا بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلٍ عَامِهَا. رواه أبو داود.

٣٥٠٨ - وعن سعيد بن المسيب رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قضى في الجَنِينِ يُقْتَلُ في بطن أمه بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أو وَلِيدَةٍ. فقال الذي قضى عليه: كيف أَغْرُمُ مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهْلَ، ومثل ذلك يُطْلُ. فقال رسول الله ﷺ: «إِنَّمَا هَذَا مِنْ

وخمس وعشرون بنات مخاض): وقد تقدم الخلاف والاختلاف. (رواه أبو داود).

٣٥٠٧ - (وعن مجاهد): أي ابن جبر بفتح الجيم وسكون الموحدة، مولى عبد الله بن السائب المخزومي، من الطبقة الثانية من تابعي مكة وفقهائها، وقرائها المشهورين، وأحد الأعلام المعروفين، كان إماماً في القراءة والتفسير، روى عنه جماعات، مات سنة مائة. (قال: قضى عمر رضي الله عنه، في شبه العمد ثلاثين حقةً، وثلثين جذعةً، وأربعين خلفه ما بين ثنية إلى بازل عامها. رواه أبو داود).

٣٥٠٨ - (وعن سعيد بن المسيب): من أفاضل التابعين (أن رسول الله ﷺ قضى في الجنين يقتل في بطن أمه): أي والدته (بغرة عبد أو وليدة): أي جارية (فقال الذي قضى عليه): بصيغة المجهول، وقيل: بالمعروف والفاعل معلوم (كيف أغرم): بفتح الراء أي أضمر (من لا شرب ولا أكل): يوقف عليه بالسكون مراعاة للسجع الآتي (ولا نطق ولا استهل): بتشديد اللام عطفت تفسير بما هو أغرب، أو معناه ما صاح وما رفع صوته. قال الطيبي: راعى في تأخير الاستهلال عن النطق مع الاتفاق في السجع الترقى، لأن نفي الاستهلال أبلغ من نفي النطق لما يلزم من نفي الاستهلال نفي النطق من غير عكس، وليس كذلك للقرينة السابقة. قلت: كان عليه في القرينة السابقة أن يقدم الأكل على الشرب بناء على ما هو المعتاد، ولذا قال تعالى: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا﴾ ولكنه عكسه لملاءمة حال الجنين على فرض خروجه حياً (ومثل ذلك): أي القتل (يطل): بضم أوله وتشديد لامه من طال دمه وأطل: أي هدر أي يهدر، وفي نسخة بطل بالموحدة وهذا منه كلام باطل في الجاهلية والإسلام، إذ لا يعرف إهدار دم الولد الصغير ما لم ينطق وما لم يأكل على ما هو مفهوم كلامه، وإنما زوق كلامه بالسجع الموافق للطبع المخالف للشرع. (فقال

إِخْوَانِ الْكُهَّانِ». رواه مالك، والنسائي مُرسلاً.

٣٥٠٩ - ورواه أبو داود عنه عن أبي هريرة مُتصلاً.

رسول الله ﷺ: «إنما هذا»: أي القائل أو قائل هذا «(من إخوانكم الكهان)»: بضم كاف وتشديد هاء جمع كاهن، وكانوا يروجون مزخرفاتهم بالإسجاع، ويزوقون أكاذيبهم بها في الأسماع. قال الطيبي: وإنما قال ذلك من أجل سجعه الذي سجع، ولم يعبه بمجرد السجع دون ما تضمن سجعه من الباطل. أما إذا وضع السجع في مواضعه من الكلام فلا ذم فيه، وكيف يذم وقد جاء في كلام رسول الله ﷺ كثيراً. قلت: ومنه ما ورد: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع، ومن هؤلاء الأربع. (رواه مالك، والنسائي مُرسلاً): أي: بحذف الصحابي.

٣٥٠٩ - (ورواه أبو داود عنه): أي عن سعيد (عن أبي هريرة مُتصلاً): قال الشمي: ومن ضرب بطن امرأة تجب غرة خمسمائة درهم على عاقلته إن ألفت ميتاً، والقياس أن لا يجب في الجنين الساقط ميتاً شيء لأنه لم يتيقن بحياته، فإن قيل: الظاهر أنه حي. أجيب: بأن الظاهر لا يصلح حجة للاستحقاق، ووجه الاستحسان ما في الصحيحين، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرة عبد أو أمة، وإنما فسرنا الغرة بخمسمائة درهم لما في رواية ابن أبي شيبه في مصنفه، عن إسماعيل بن عياش، عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قَوَّم الغرة بخمسين ديناراً وكل دينار بعشرة دراهم. وأخرج البزار في مسنده، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه أن امرأة حذفت امرأة، فقضى رسول الله ﷺ في ولدها بخمسمائة ونهى عن الحذف. وأخرج أبو داود في سننه عن إبراهيم النخعي قال: الغرة خمسمائة يعني درهماً. وقال ربيعة بن عبد الرحمن: هي خمسون ديناراً.

وروى إبراهيم الحربي في كتاب غريب الحديث، عن أحمد بن حنبل، عن عبد الرزاق، عن معمر عن قتادة قال: الغرة خمسون ديناراً، وهي عندنا وعند الشافعي على عاقلة الضارب، وقال مالك: في ماله لأنها بدل الجزء، وبه قال أحمد، إذا كان ضرب الأم عمداً، ومات الجنين وحده، وأما إذا كان خطأ أو شبه عمد فقال: إنه على عاقلته.

ولنا ما رواه أبو داود في سننه عن المغيرة بن شعبة: أن امرأتين كانتا تحت رجل من هزيل، فضربت إحداهما الأخرى بعمود فقتلتها، فاختموا إلى رسول الله ﷺ فقال أحد الرجلين: كيف نندي من لا صاح ولا أكل ولا شرب ولا استهل؟ فقال: «أسجع كسجع

الأعراب فقضى فيه غرة، وجعله على عاقلة المرأة. وأخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وتجب في سنة عندنا، وفي ثلاث سنين عند الشافعي، ويستوي في وجوب الخمسمائة في الجنين الذكر والأنثى عند عامة أهل العلم لإطلاق الحديث، وتجب دية كاملة إن ألفت المرأة حياً فمات. قال ابن المنذر: ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم، وإنما الخلاف في أن حياته تثبت بكل ما يدل على الحياة من الاستهلال والرضاع والنفس والعطاس وغير ذلك، وهو مذهبنا، وقول الشافعي وأحمد: ألا يثبت إلا بالاستهلال، وهو قول مالك وأحمد في رواية، والزهري وقتادة وإسحاق وابن عباس والحسن بن علي وجابر، ورواية عن عمر، لأن النبي ﷺ جعل إرثه من غيره وارث غيره منه مرتباً على الاستهلال، ولنا أن كل ما علمت به حياته من شرب اللبن والعطاس والتنفس يدل على الحياة كالاستهلال، أما لو تحرك عضو منه، فإنه لا يدل على حياته لأن ذلك قد يكون من اختلاج، أو خروج من مضيق، ويجب غرة ودية إن ألفت المرأة ميتاً فماتت الأم، لأن العقل يتعدد بتعدد أثره، وصار كما إذا رمى شخصاً فنفذ السهم منه إلى آخر وماتا حيث يجب ديتان، إن كان الأول خطأ وقصاص، ودية إن كان عمداً، وتجب دية الأم فقط، ولا يجب في الجنين شيء إن ماتت الأم فألفت ميتاً، وبه قال مالك. وقال الشافعي: تجب غرة في الجنين مع دية الأم، وبه قال أحمد، ولا فرق بين أن ينفصل منها، وهي حية أو ميتة، وتجب ديتان إن ماتت الأم فألفت جنيناً حياً ومات، لأن الضارب قتلها بضربه، فصار كما إذا ألفت حياً ومات، وما يجب في الجنين لورثته سوى ضاربه، ويجب في جنين الأمة إذا كانت حاملاً من زوجها نصف عشر قيمته في الذكر، وعشر قيمته في الأنثى، بأن يقوم الجنين بعد انفصاله ميتاً على لونه وهيئته لو كان حياً، فينظر كم قيمته بهذا المكان، فإذا ظهرت فإن كان ذكراً يجب نصف عشر قيمته، وإن كان أنثى يجب عشر قيمته. وقال الشافعي: في جنين الأمة عشر قيمة الأم، وبه قال مالك وأحمد وابن المنذر، وهو قول الحسن والنخعي والزهري وقتادة وإسحاق، لأنه جنين مات بالجناية في بطن الأم، فلم يختلف ضمانه بالذكورة والأنوثة كجنين الحرة لإطلاق النصوص. وعن أبي يوسف، وهو قول زفر وبعض الظاهرية: لا يجب في جنين الأمة شيء، وإنما يجب نقصان الأم إن تمكن فيها نقصان، وما استبان بعض خلقه كالجنين التام في جميع هذه الأحكام، وضمن الغرة في سنة عاقلة امرأة حامل أسقطت ميتاً عمداً بدواء شربته، أو فعل فعلته، بأن حملت حملاً ثقیلاً، أو وضعت شيئاً في قبلها بلا إذن زوجها.

[١] باب ما لا يضمن من الجنايات

الفصل الأول

٣٥١٠ - عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «العجماء جرحها جباراً، والمعدن جباراً، والبثر جباراً». متفق عليه.

[١] باب ما لا يضمن

بصيغة المجهول (من الجنايات): بيان لما، والجناية بكسر الجيم على ما في المغرب ما يجنيه من شر أي: يحدثه تسمية بالمصدر من جنى عليه شراً وهو عام، إلا أنه خص بما يحرم من الفعل، وأصله من جنى الثمر وهو أخذه من الشجر.

الفصل الأول

٣٥١٠ - (عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «العجماء»): أي: البهيمة والدابة وسميت بها لعجمتها، وكل من لم يقدر على الكلام فهو أعجمي («جرحها»): بفتح الجيم على المصدر لا غير قاله الأزهري، وأما بالضم فهو الإسم، كذا في النهاية والقاموس، وقيل: هما لغتان، وفي الحديث نسختان («جبار»): بضم الجيم أي: هدر، قال المظهر: وإنما يكون جرحها هدرأ إذا كانت متفلته عائرة على وجهها ليس لها قائد ولا سائق، وقد سبق معنى الحديث وتفصيله، وقال عياض: إنما عبر بالجرح لأنه الأغلب، أو هو مثال نبه به على ما عداه نقله العسقلاني. («والمعدن»): بكسر الدال («جبار، والبثر»): بالهمز ويبدل («جبار»): فمن حفر بئراً في أرضه أو في أرض المباح وسقط فيه رجل لا قود ولا عقل على الحافر، والمعدن كذلك (متفق عليه): في الشمي، في الدابة المتفلته إذا أصابت مالاً أو آدمياً ليلاً أو نهاراً لا تضمن، لما أخرجه أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة مرفوعاً: «العجماء جبار، والبثر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس». أخرجه البخاري، وأبو داود، وابن ماجه في الدييات. ومسلم في الحدود، والترمذي في الأحكام، والنسائي في الزكاة. قال محمد رحمه الله: العجماء هي المتفلته. وقال ابن ماجه: الجبار الهدر الذي لا يغرم، وفي الموطأ قال مالك: جبار أي: لا دية فيه. وقال الشافعي وأحمد، وهو قول مالك، وأكثر أهل الحجاز: يضمن صاحب المتفلته ما أفستد

٣٥١١ - وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه، قال: غزوت مع رسول الله ﷺ جيش العسرة، وكان لي أجير، فقاتل إنساناً فعض أحدهما يد الآخر، فانتزع المعضوض يده من في العاض، فأندر ثنيته فسقطت، فأنطلق إلى النبي ﷺ، فأهدر ثنيته، وقال: «أيدع

ليلاً لا نهاراً لما روى مالك عن الزهري عن حرام بن سعد بن محيصة، أن ناقة للبراء دخلت حائط قوم، فأفسدت، ففرض عليه الصلاة والسلام أن على أهل الأموال حفظها بالنهار، وما أفسدت الماشية بالليل فهو مضمون. وأجيب: بأن ما رواه متفق عليه مشهور، وما رواه مرسل، وهو ليس حجة عند الشافعي، مع أنه يجوز أنه عليه الصلاة والسلام أوجب الضمان في حديث البراء، إذ كان أرسلها صاحبها، ويكون فائدة الخبر إيجاب الضمان بسوقه، وإن لم يعلم بإفساده، فبين تساوي العلم والجهل فيه. وروى عبد الرزاق في مصنفه، عن معمر، عن عبد الرحمن المسعودي، عن القاسم بن عبد الرحمن، قال: أقبل رجل بجارية من القادسية، فمر على رجل واقف على دابة، فنخس رجل الدابة فرفعت رجلها، فلم تخطيء عين الجارية، فرفع إلى سلمان بن ربيعة الباهلي، فضمن الراكب، فبلغ ذلك ابن مسعود فقال: على الرجل إنما يضمن الناحس، وأخرج ابن أبي شيبة نحوه عن شريح والشعبي.

٣٥١١ - (وعن يعلى بن أمية): أي: التميمي الحنظلي، أسلم يوم الفتح وشهد حينئذ والطائف وتبوك، وروى عنه ابنه صفوان وعطاء ومجاهد وغيرهم، قتل بصفين مع علي بن أبي طالب (قال: غزوت): أي: الكفار (مع رسول الله ﷺ جيش العسرة): أي: في غزوة تبوك، وسمي جيش العسرة لما فيها من كثرة الحر وقلة الزاد والظهر. قال الطيبي: غزوت العدو قصده للقتال غزواً، وقوله مع رسول الله ﷺ حال من الفاعل، وجيش العسرة حال من رسول الله، والمعنى قصدت مصاحباً مع رسول الله ﷺ حال كونه مجهزاً بجيش العسرة، وفي حديث عثمان: أنه جهز جيش العسرة وهو جيش غزوة تبوك، سمي به لأنه ندب الناس إلى الغزو في شدة القيظ، وكان وقت إنباع الثمرة وطيب الظلال، فعرس ذلك عليهم وشق، والعسر ضد اليسر، وهو الضيق والشدة والصعوبة. (وكان لي أجير، فقاتل إنساناً): أي: خاصمه (فعض أحدهما يد الآخر، فانتزع): وفي نسخة. فترع أي: جذب (المعضوض يده من في العاض): أي: من فمه (فأندر ثنيته): أي: أسقطها المعضوض (فسقطت): أي: ثنية العاض (فأنطلق إلى النبي ﷺ): أي: فذهب العاض إليه رافعاً لقضيته، طالباً قصاص ثنيته (فأهدر): أبطل النبي ﷺ (ثنيته): أي: ما يتعلق بها، والمعنى لم يلزمه شيئاً

يَدُهُ فِي فَيْكَ تَقْضِيْهَا كَالْفَحْلِ». متفق عليه.

٣٥١٢ - وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ». متفق عليه.

٣٥١٣ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله! أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يَرِيدُ أَخْذَ مَالِي؟ قال: «فَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ» قال: أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي؟

(وقال): أي النبي ﷺ: ((أيدع يده في فيك)): أي: أتركها في فمك ((تقضمها)): بفتح الضاد المعجمة ويكسر من قضم كفرح أكل بأطراف أسنانه على ما في القاموس والمغرب والمصباح، إلا أن صاحب المصباح جعله من باب ضرب لغة ((كالفحل)): أي: كقضم الفحل من الإبل، يعني من غير شفقة وروية. قال القاضي قوله: أيدع يده الخ إشارة إلى علة الإهدار، وهو أن ما يدفع به الصائل المختار إذا تعين طريقاً إلى دفعه مهدر، لأن الدافع مضطر إليه الجأه الصائل إلى دفعه به وهو نتيجة فعله ومسبب عن جنايته، وكأنه الذي فعله وجنى به على نفسه. في شرح السنة: وكذلك لو قصد رجل الفجور بامرأة فدفعته عن نفسها، فقتلته لا شيء عليها. رفع لعمر رضي الله عنه جارية كانت تحتطب، فأتبعها رجل فراودها عن نفسها، فرمته بحجر فقتلته، فقال عمر رضي الله عنه: هذا قتل الله والله لا يودي أبداً. وهو قول الشافعي، وكذا من قصد ماله ودمه وأهله، فله دفع القاصد ومقاتلته. وينبغي أن يدفع بالأحسن فالأحسن، فإن لم يمتنع إلا بالمقاتلة وقتله فدمه هدر، وهل له أن يستسلم؟ نظر إن أريد ماله فله ذلك، وإن أريد دمه ولا يمكن دفعه إلا بالقتل، فقد ذهب قوم إلا أن له الاستسلام إلا أن يكون القاصد كافراً أو بهيمة، وذهب قوم إلى أن الواجب الاستسلام. (متفق عليه).

٣٥١٢ - (وعن عبد الله بن عمرو): بالواو (قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من قتل»): بصيغة المفعول ((دون ماله)): أي: عنده للدفع ((فهو شهيد)) متفق عليه: ورواه أحمد والأربعة إلا ابن ماجه وابن حبان عن سعيد بن زيد.

٣٥١٣ - (وعن أبي هريرة، قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله! أَرَأَيْتَ): أي: أخبرني (إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟): أي: غصباً (قال: «فلا تعطه مالك»): بإشباع الهاء على أن الضمير للرجل وفي نسخة بإسكان الهاء. قال الطيبي قوله: فلا تعطه جواب للسؤال، وجزاء الشرط محذوف يدل عليه السؤال، كما أن السؤال شرط جزائه محذوف

قال: «قاتله». قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: «فأنت شهيد». قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: «هو في النار». رواه مسلم.

٣٥١٤ - وعنه، أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «لو أطلع في بيتك أحد، ولم تأذن له، فخذفته بحصاة، ففقت عينه؛ ما كان عليك من جناح». متفق عليه.

٣٥١٥ - وعن سهل بن سعد رضي الله عنه، أن رجلاً أطلع في جحر في باب

يعني: إن جاء رجل بهذه الصفة فأعطيه أم لا؟ قال: فلا تعطه يعني إن كان كما وصفته، وعلى هذا قوله: (قال: أرأيت إن قاتلني: قال: «قاتله»). قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: «فأنت شهيد»). وأما ما جاء بلا فاء من قوله: (قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: «هو في النار»): فعلى الاستئناف بعد تقدير جواب الشرط كان قائلاً سأل فماذا؟ قال رسول الله ﷺ في جوابه، فأجيب قال كذا اهـ. ومعنى هو في النار أنه لا شيء عليك، وفيه أن دفع القاتل وهلكه في الدفع مباح. (رواه مسلم).

٣٥١٤ - (وعنه): أي: عن أبي هريرة (أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «لو اطلع»): بتشديد الطاء أي: أشرف ونظر من شق باب أو كوة، وكان الباب غير مفتوح («في بيتك أحد، ولم تأذن له»): أي: والحال أنه ما وقع منك إذن له قبل ذلك بالدخول («فخذفته»): بالمعجمتين من الخذف وهو الرمي بالأصبعين أي: رميته («بحصاة»): أي: مثلاً، فإن الخذف أن ترمي بحصاة أو نواة أو نحوهما بأن تأخذ بين سبابتك، وقيل: أن تضم طرف الإبهام على طرف السبابة، وفعله من باب ضرب، كذا في المغرب والمصباح («ففقت»): بالهمز أي قلعت («عينه، ما كان عليك من جناح»): أي: عيب وتعير وزيادة «من» لإفادة التأكيد. قال ابن الملك أي: إثم عمل به الشافعي، وأسقط عنه ضمان العين، قيل: هذا بعد أن زجره فلم ينزجر، وأصح قوله أنه لا ضمان مطلقاً لإطلاق الحديث. وقال أبو حنيفة: عليه الضمان، فالحديث محمول على المبالغة في الزجر (متفق عليه): ورواه أحمد ولفظه: لو أن امرءاً أطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقت عينه لم يكن عليك جناح.

٣٥١٥ - (وعن سهل بن سعد): أي: الساعدي الأنصاري، وكان اسمه حزنأ، فسماه النبي ﷺ سهلاً (أن رجلاً اطلع في جحر): بضم جيم أي خرق كائن (في باب

رسول الله ﷺ ومع رسول الله ﷺ مَذْرَىٰ يُحْكُ بِهِ رَأْسَهُ، فقال: «لَوْ أَعْلَمْتُ أَنَّكَ تَنْظُرُنِي لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنَيْكَ، إِنَّمَا جُعِلَ الْإِسْتِثْنَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ». متفق عليه.

٣٥١٦ - وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَخْذِفُ، فقال: لَا تَخْذِفْ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْخَذْفِ، وقال: «إِنَّهُ لَا يُصَادُ بِهِ صَيْدٌ، وَلَا يُنْكَأُ بِهِ

رسول الله ﷺ): أي: في نفس الباب أو فيما حوله (ومع رسول الله ﷺ مَذْرَىٰ): بكسر ميم وسكون دال مهملة وراء مَنْوَن، شيء يعمل من خشب أو حديد على شكل سن من أسنان المشط وأطول منه، يسوّى به الشعر المتلبّد، ويستعمله من لا مشط له. كذا في النهاية. وقيل: هو عود يدخله من له شعر في رأسه ليضم بعضه إلى بعض وهو يشبه المسلة، وقيل هو حديدة كالخلال لها رأس محدد من عادة الكبير أن يحك بها ما لا تصل إليه يده من جسده، ويؤيد الأخير قوله: (يحك به رأسه): بصيغة الفاعل (فقال): أي: النبي ﷺ («لو أعلم»): أي: يقيناً («إنك تنظرني»): أي: تطالع فيّ قصداً أو عمداً («لطعنت به في عينك»): قال الطيبي: دل على أن الاطلاع مع غير قصد النظر لا يترتب عليه الحكم كالमार («إنما جعل»): أي: شرع («الإستثنان»): بالهمز ويبدل («من أجل البصر»): أي: من النظر إلى غير المحرم ولولاه لما شرع. وقال ابن الملك: أي: إنما احتيج إلى الاستثنان في الدخول لثلاث يقع نظر من هو خارج إلى داخل البيت، فيكون النظر بلا استثنان كالدخل بلا استثنان. قال النووي: فيه جواز رمي عين المتطلع بشيء خفيف، ولو فشت لا ضمان عليه إذا نظر في بيت ليس فيه محرم له، كذا نقله الطيبي هنا، لكن قوله بشيء خفيف إنما يلائم الحديث الأول فتأمل، وأما هذا الحديث فالظاهر أنه محمول على إرادة الزجر والتغليظ، كما هو مذهب أبي حنيفة في الحديثين، والفرق عنده بينهما على فرض الوقوع أن في الأول الدية. وفي الثاني القصاص، هذا هو مقتضى مذهبه والله تعالى أعلم. (متفق عليه).

٣٥١٦ - (وعن عبد الله بن مغفل): بفتح غين معجمة وتشديد فاء مفتوحة. قال المؤلف: مزني، كان من أصحاب الشجرة، روى عنه جماعة من التابعين منهم الحسن البصري. قال العسقلاني: ولأبيه صحبة. وروى عن ابنه عبد الله، (أنه رأى رجلاً يخذف): بمعجمتين ثانيهما مكسورة (فقال): لا تخذف فإن رسول الله ﷺ نهى عن الخذف، وقال: أي: النبي ﷺ، أو قال عبد الله إشارة إلى علة النهي عنه، فإنه قليل المنفعة كثير المضرة («إنه»): أي: الشأن أو الخذف («لا يصاد به صيد، ولا يُنْكَأُ»):

عَدُوٌّ؛ وَلَكِنَّهَا قَدْ تَكْسِرُ السَّنَّ وَتَقْفَأُ الْعَيْنَ» متفق عليه.

٣٥١٧ - وعن أبي موسى رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا وَفِي سَوْقِنَا وَمَعَهُ نَبْلٌ فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا أَنْ يَصِيبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا بَشِيءًا». متفق عليه.

بتحتية مضمومة فنون ساكنة فكاف مفتوحة فهزمة مرفوعة، كذا في النسخ أي: لا يجرح (به عدو): في النهاية: يقال نكيت العدو أنكى نكاية إذا كثرت فيهم الجراح والقتل وقد يهمز اهـ. وهو المفهوم من القاموس، فينبغي أن يضبط الحديث بالوجهين، بل الأولى أن يجعل الأصل لا ينكي بالياء، والله أعلم. («ولكنها»): أي: الحصة المفهومة من الخذف أو الرمية أو الفعلة («قد تكسر السن وتقفا العين»): أي: وقد تقفؤها أي تقلعها. قال الطيبي رحمه الله: معنى الحديث أنه رأى رجلاً يعبث بالخذف فنهاه لأنه لا يجلب نفعاً ولا يدفع ضرراً بل هو شر كله. قال ابن الملك: وإنما نهى عن الخذف لأنه لا مصلحة فيه، ويخاف من فساد، ويلتحق به كل ما شاركه في هذا المعنى (متفق عليه): وفي الجامع الصغير: نهى عن الخذف، رواه أحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجه، عن عبد الله بن مغفل اهـ. وهو يؤيد أن فاعل قال، إنما هو عبد الله والله تعالى أعلم.

٣٥١٧ - (وعن أبي موسى الأشعري، قال: قال رسول الله ﷺ: «إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا وَفِي سَوْقِنَا»): أي: مسجد المسلمين وسوقهم، فأضاف إلى الضمير المفخم إيذاناً بالشرف («ومعه نبل»): بفتح نون وسكون موحدة السهام العربية، لا واحد له من لفظه، فلا يقال نبلة وإنما يقال سهم، والجملة حالية («فليمسك»): بضم أوله أي: فليأخذ («على نصالها»): بكسر أوله جمع النصل، والمراد به الحديدية التي في آخر السهم. قال الطيبي: عدى أمسك بعلى مبالغة في المحافظة والقبض عليها. وقوله: («أن يصيب»): مفعول لأجله على حذف المضاف، أي: كراهة أن يصيب أحدكم أو المار («أحدًا من المسلمين منها»): أي: من النصال («بشيء»): أي: من الأذى، وقيل الباء زائدة في الفاعل. قال الطيبي: هو كقوله تعالى: ﴿يَبِينُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضْلُوا﴾ أي: كراهة أن تضلوا اهـ. وقيل: التقدير لثلاث تضلوا، ثم في معنى النصال بل أقوى منها حديدات الجنبيات التي يلبسها الأجلاف من أهل مكة، ويؤذون المسلمين بها في الطواف، بل في نفس الصلاة، لا سيما عند مزاحمتهم للصف الأول. (متفق عليه): ورواه أبو داود، وابن ماجه ولفظ الجامع الصغير: فليمسك على نصاله بكفه لا يعقر مسلماً.

٣٥١٨ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يُشِيرُ أحدكم على أخيه بالسَّلاحِ ؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ» متفق عليه .

٣٥١٩ - وعنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ، فَإِنَّ

٣٥١٨ - (وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يشير أحدكم»): نفي بمعنى النهي («على أخيه»): أي: المسلم ويلحق به الذمي («بالسلاح»): بكسر أوله، وهو ما أعد للحرب من آلة الحديد («فإنه»): أي: أحدكم أو الشأن («لا يدري لعل الشيطان»): مفعول يدري، ويجوز أن يكون يدري نازلاً منزلة اللازم، فنفي الدراية عنه رأساً، ثم استأنف بقوله: لعل الشيطان («ينزع في يده»): بكسر الزاي وبالعين المهملة أي: يجذبه حال كون السلاح في يده، وإسناد الفعل إلى الشيطان من باب الإسناد إلى السبب. قال التوربشتي: أي: يرمي به كأنه يقع يده لتحقيق إشارته، ويروى بالغين المعجمة يعني مع فتح الزاي كما في نسخة، ومعناه يغريه فيحمله على تحقيق الضرب حين يشير به عند اللعب والهزل ونزع الشيطان إغراؤه. قال تعالى: ﴿وَمَا يَنْزَعُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ﴾^(١) ويحتمل أن يكون المعنى يطعن في يده من قولهم: نزعاً بكلمة أي: طعن فيه. الجوهري: نزع في القوس مدها. قال القاضي: معناه أنه يرمي به كائناً في يده. قال الطيبي: فعلى هذا في يده حال من الضمير المجرور المقدر، وعلى تقدير الجوهري الظرف متعلق بالفعل على منوال قول الشاعر:

بجرح في عراقبها نصلي

أي: يقع نزعها في يد المشير فيستوفيه بما أمكن منه، ومنه قوله تعالى: ﴿وَالنَّازِعَاتُ غَرْقًا﴾. الكشاف: النازعات أيدي الغزاة تنزع القسي بإغراق السهام، والفاء في قوله: «فيقع»): فصيحة أي: ينزع في يده فيقتله فيستوجب النار فيقع («في حفرة من النار»): قال القاضي: يريد به النهي عن الملاعبة بالسلاح، فعمل الشيطان يدخل بين المتلاعبين فيصير الهزل جدّاً واللعب حرباً، فيضرب أحدهما الآخر فيقتله فيدخل النار بقتله. (متفق عليه).

٣٥١٩ - (وعنه): أي: عن أبي هريرة (قال: قال رسول الله ﷺ: «من أشار إلى

الملائكة تلعه حتى يضعها وإن كان أخاه لأبيه وأمه». رواه البخاري.

٣٥٢٠ - وعن ابن عمر، وأبي هريرة رضي الله عنهم، عن النبي ﷺ، قال: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا». رواه البخاري. وزاد مسلم: «وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا».

أخيه): أي: المسلم («بحديدة»): أي: بما هو آلة القتل («فإن الملائكة تلعه»): أي: تدعوه بالبعد عن الجنة أول الأمر («حتى يضعها»): أي: الحديدة، وفيه إشارة إلى أنه لا ينفعه حينئذ ترك الإشارة بها مع كونها في يده («وإن كان»): أي: المشير («أخاه»): أي: أخا المشار إليه («لأبيه وأمه»): أي: معاً وأن وصلية، والمعنى وإن كان هازلاً ولم يقصد به ضربه، كنى به عنه لأن الأخ الشقيق لا يقصد قتل أخيه غالباً. قال الطيبي، قوله: وإن كان أخاه تتميم لمعنى الملاعبة وعدم القصد في الإشارة، فبدأ بمطلق الأخوة ثم قيده بالأخوة بالآب والأم ليؤذن بأن اللعب المحض المعرى عن شائبة القصد، إذا كان حكمه كذا، فما ظنك بغيره؟ (رواه البخاري): وفي هامش نسخة السيد جمال الدين: رواه مسلم، وعليه خ ظ، والله تعالى أعلم، ويؤيده أن الحديث ذكره السيوطي في الجامع الصغير، وقال: رواه مسلم والترمذي قال: وروى الحاكم عن عائشة مرفوعاً: «من أشار بحديدة إلى أحد المسلمين يريد قتله فقد وجب دمه».

٣٥٢٠ - (وعن ابن عمر): بلا واو (وأبي هريرة): أي: معاً (عن النبي ﷺ): «من حمل علينا السلاح»): أي: سلّه ولو للعب والهزل، أو لإدخال الروح والخوف، وإنما جمع الضمير ليتناول الأمة أيضاً على ما سيأتي في الفصل الثاني من قوله: لمن سل السيف على أمتي («فليس منا»): أي: من أهل طريقتنا وستتنا أو من أهل ملتنا. قال الطيبي: الجار والمجرور يعني علينا يجوز أن يتعلق بالفعل، والسلاح نصب على نزع الخافض، يقال: حمل عليه في الحرب حملة، ويجوز أن يكون حالاً، والسلاح مفعول، يقال: حملت الشيء أحمله حملاً أي: حمل السلاح علينا لا لنا. والأول أوجه وأليق بباب ما لا يضمن من الجنايات، ولأن قوله: فليس منا جزاء الشرط، وعلى الثاني لا فائدة فيه لأنه يعلم كل أحد أن عدو المسلمين ليس منهم، قلت: يمكن أن يستفاد منه أن من وقع منه هذا الفعل فليس من المسلمين بحسب الظاهر، والله تعالى أعلم بالسرائر، فيجوز قتله (رواه البخاري): وفي الجامع الصغير: رواه مالك، وأحمد، والبخاري والنسائي، وابن ماجه، عن ابن

٣٥٢١ - وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «من سَلَّ علينا السَّيْفَ فليسَ منا». رواه مسلم.

٣٥٢٢ - وعن هشام بن عروة، عن أبيه، أن هشام بن حكيم رضي الله عنه مرَّ بالشام على أناسٍ من الأنباط، وقد أُقيموا في الشمس وضُبَّ على رؤوسهم الزَّيْتُ،

عمر، (وزاد مسلم: «من غشنا»): أي: خاننا وترك النصيحة لنا كأن ستر العيب في السلعة («فليس منا»): قال السيوطي: روى الترمذي، عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: «من غش فليس منا». قال بعضهم: وفي لفظ: «من غشنا فليس منا». وفي أكثر طرقه أن ذلك بسبب طعام رآه في السوق مبتلاً داخله، أخرجه الشيخان عن أبي هريرة، وروى الطبراني، وأبو نعيم في الحلية، عن ابن مسعود مرفوعاً ولفظه: «من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار». وروى أحمد، والترمذي، عن عثمان: «من غش العرب لم يدخل في شفاعتي ولم تنله مودّتي».

٣٥٢١ - (وعن سلمة بن الأكوع، قال: قال رسول الله ﷺ: «من سل علينا السيف»): أي: ولو لم يقصد قتل أحد («فليس منا». رواه مسلم): وكذا أحمد، وروى ابن مردويه، عن أبي هريرة: من سل سيفه في سبيل الله فقد بايع الله.

٣٥٢٢ - (وعن هشام بن عروة، عن أبيه): أي: ابن الزبير يكنى أبا المنذر القرشي المدني، أحد تابعي المدينة المشهورين المكثرين من الحديث المعداد في أكابر العلماء وأجلة التابعين، سمع عبد الله بن الزبير وابن عمر، وروى عنه خلق كثير منهم: الثوري، ومالك بن أنس، وابن عيينة. (أن هشام بن حكيم): أي: ابن الحزام القرشي الأسدي، أسلم يوم الفتح، وكان من فضلاء الصحابة وخيارهم ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، روى عنه نفر منهم: عمر بن الخطاب، مات قبل أبيه، وأبوه يكنى أبا خالد القرشي الأسدي، وهو ابن أخي خديجة أم المؤمنين، ولد في الكعبة قبل الفيل بثلاث عشرة سنة، وكان من أشرف قريش ووجوهها في الجاهلية والإسلام، وتأخر إسلامه إلى عام الفتح، ومات بالمدينة في داره سنة أربع وخمسين، وله مائة وعشرون سنة. ستون في الجاهلية وستون في الإسلام، وكان عاملاً فاضلاً تقياً، حسن إسلامه بعد أن كان من المؤلفلة قلوبهم، أعتق في الجاهلية مائة رقبة، وحمل على مائة بعير، روي عنه نفر ذكره المؤلف. (مر): أي: ابن حكيم (بالشام على أناس): أي: جماعة (من الأنباط): بفتح أوله. في

فقال: ما هذا؟ قيل: يُعَذَّبُونَ فِي الْخَرَجِ. فقال هشام: أشهدُ لسمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «إِنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذَّبُونَ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا». رواه مسلم.

٣٥٢٣ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «يُوشِكُ أَنْ تَأْتِيَكَ بِكَ مُدَّةٌ أَنْ تَرَى قَوْمًا، فِي أَيْدِيهِمْ مِثْلُ أَذْنَابِ الْبَقَرِ، يَغْدُونَ فِي غَضَبِ اللَّهِ، وَيُرْوَحُونَ فِي سَخَطِ اللَّهِ». وفي رواية: «وَيُرْوَحُونَ فِي لَعْنَةِ اللَّهِ». رواه مسلم.

النهاية: النبط والنبيط جبل معروف، كانوا ينزلون بالبطائح بين العراقيين أي: بين البصرة والكوفة. وقال النووي: الأنباط فلاحاة الأعاجم. (وقد أقيموا): أي: أوقفوا (في الشمس وصب): أي: كب (على رؤوسهم): أي: فوقها (الزيت): أي: الحار (فقال): أي: ابن حكيم (ما هذا؟): أي: ما سبب هذا الأمر؟ (قيل: يعذبون في الخراج): أي: في تحصيله وأدائه مما بقي عندهم (فقال هشام): أي: ابن حكيم (أشهد لقد سمعت رسول الله ﷺ يقول): اللام جواب القسم لما في أشهد من معناه («إِنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذَّبُونَ النَّاسَ»): أي: بما يعذب الله به في العقبي («في الدنيا»): أي: بغير حق (رواه مسلم): وكذا أحمد، وأبوداود، ورواه أحمد، والبيهقي، عن عياض بن غنم، وروى أبوداود، والترمذي والحاكم وصححه، عن ابن عباس مرفوعاً «لا تعذبوا بعذاب الله».

٣٥٢٣ - (وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «يوشك»): أي: يقرب («إن تأت بك مدة»): أي: حياة («أن ترى»): اسم يوشك أي تبصر («قوماً، في أيديهم»): خبر مقدم مبتدؤه («مثل أذنان البقر»): أي: سيات كما في رواية، والجملة صفة قوماً، وتسمى تلك السيات في ديار العرب بالمقارح جمع مقرعة، وهي جلدة طرفها مشدود عرضه كعرض الأصبع الوسطى، يضربون السارقين عرأة، وقيل: هم الطوافون على أبواب الظلمة الساعون بين أيديهم كالكلب العقور ويطردون الناس عنها بالضرب («يغدون»): أي: يصبحون («في غضب الله، ويروحون»): أي: يمسون («في سخط الله»): أي: الذي هو أشد من غضب الله لتكرار هذا الأمر منه، واستمرار صدور هذا الفعل عنه. (وفي رواية: «ويروحون في لعنة الله»): أي: إبعاده عن رحمته فإنهم يقدمون أمر أميرهم على أمر الله ورسوله، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال الطيبي: المراد بقوله: «يغدون ويروحون» إما الدوام والاستمرار كما في قوله تعالى: ﴿يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ﴾^(١) يعني هم أبداً في غضب الله وسخطه لا يحلم عليهم ولا يرضى عنهم، وإن أريد بهما

٣٥٢٤ - وعنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سَيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، رُؤُوسُهُمْ كَأُسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ

الوقتَانِ المخصوصانِ، فالمعنى يصبحون يؤذون الناس ويروعونهم ولا يرحمون عليهم، فغضب الله تعالى عليهم، ويمسسون يتفكرون فيما لا يرضى عنهم الله تعالى من الإيذاء والروع. (رواه مسلم): وروى البيهقي، عن أنس: من رَوَعَ مؤمناً لم يؤمن الله روعته يوم القيامة، ومن سعى بمؤمن أقامه الله مقام ذل وخزي يوم القيامة.

٣٥٢٤ - (وعنه): أي: عن أبي هريرة (قال: قال رسول الله ﷺ: «صنفان»): هو مبتدأ («من أهل النار»): صفة («لم أرهما»): خبر، وفي رواية: لم أرهما بعد، والمراد أنه عليه الصلاة والسلام لم يرهما في عصره لطهارة ذلك العصر بل حدثا بعده. قال النووي: هذا الحديث من المعجزات، وفيه ذم هذين الصنفين («قوم معهم سيات»): جمع سوط فأبدلت الواو ياء لتحركها وانكسار ما قبلها («كأذنان البقر يضربون بها الناس»): أي: بغير حق («ونساء»): هو وقوم بيان أو بدل لقوله: صنفان وما بعدهما صفات لهما («كاسيات»): أي: في نعمة الله («عاريات»): من شكرها، وقيل: يسترن بعض بدنهن ويكشفن بعضه إظهاراً لجمالهن وإبرازاً لجمالهن، وقيل: يلبسن ثوباً رقيقاً يصف بدنهن وإن كن كاسيات للثياب عاريات في الحقيقة، أو كاسيات بالحلى والحلي، عاريات من لباس التقوى، ومنه حديث: «رب كاسية في الدنيا عارية في العقبى» قال الطيبي: أثبت لهن الكسوة ثم نفاها، لأن حقيقة الاكتساء ستر العورة، فإذا لم يتحقق الستر فكأنه لا اكتساء، ومنه قول الشاعر:

خلقوا وما خلقوا لمكرمة فكأنهم خلقوا وما خلقوا
رزقوا وما رزقوا سماح يد فكأنهم رزقوا وما رزقوا

(«مميلات»): أي: قلوب الرجال إليهن، أو المقانع عن رؤوسهن ليظهر وجوههن، وقيل: مميلات بأكتافهن، وقيل: يملن غيرهن إلى فعلهن المذموم («مائلات»): أي: إلى الرجال بقلوبهن أو بقوالهن، أو متبخرات في مشيهن، أو زائغات عن العفاف، أو مائلات إلى الفجور والهوى، وقيل: مائلات يمتشطن مشطة الميلاء، وقيل مشطة البغايا مميلات يمشطن غيرهن بتلك المشطة. («رؤوسهن كأسنمة البخت»): بضم موحدة وسكون معجمة. في النهاية: البختي من الجمال، والأنثى بختية جمعه بخت وبخاتي جمال طوال الأعناق، واللفظة معربة أي: يعظمونها ويكبرنها بلف عصابة ونحوها، وقيل: يطمحن إلى

ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا». رواه مسلم.

٣٥٢٥ - **وعنه**، قال: قال رسول الله ﷺ: «إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ؛ فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ». متفق عليه.

الرجال لا يفضضن من أبصارهن، ولا ينكسن رؤوسهن («المائلة»): صفة للأسنمة، وهي جمع السنام، والمائلة من الميل لأن أعلى السنام يميل لكثرة شحمه، وهذا من صفات نساء مصر («لا يدخلن الجنة»): صفة للنساء، ولم يذكر للرجال مثلها اختصاراً وإيجازاً ذكره الطيبي («ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد»): جملة حالية («من مسيرة كذا وكذا»): أي: مائة عام مثلاً قال القاضي: معناه أنهم لا يدخلنها ولا يجدن ريحها حين ما يدخلها، ويجد ريحها العفائف المتورعات، لا أنهم لا يدخلن أبداً لقوله ﷺ في حديث أبي ذر: «وإن زنى وإن سرق» ثلاثاً. أقول: ويمكن أن يكون محمولاً على الاستحلال، أو المراد منه الزجر والتغليظ، ويمكن أنهم لا يجدن ريحها وإن دخلن في آخر الأمر، والله تعالى أعلم، (رواه مسلم): وكذا أحمد.

٣٥٢٥ - (وعنه): أي: عن أبي هريرة (قال: قال رسول الله ﷺ: «إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ»): أي: ضارب غيره («فليجتنب الوجه»): أي: فليحترز عن ضرب الوجه، قيل: الأمر للندب لأن ظاهر حال المسلم أن يكون قتاله مع الكفار، والضرب في وجوههم أنجح للمقصود، وأرجح للمردود. («وإن الله خلق آدم على صورته»): أي: صورة الوجه، لأنه أشرف أعضائه ومعدن جماله ومنبع حواسه، فلا تغيره أو على صورة آدم أي على صورة مختصة به لم يخلق عليها غيره أو الله، والإضافة للتكريم كما في: بيت الله وناقة الله أي: إن الله أكرم هذه الصورة لأنه خلقها بيده، وأمر ملائكته بالسجود لها، فأكرموها، ويؤيده ما في رواية: على صورة الرحمن، وقيل: الضمير راجع إلى المضروب هذا مجمل الكلام في هذا المقام، وأما تفصيل المرام فقال الطيبي فيه أقوال.

الأول: أن الضمير راجع إلى آدم، وهو اختيار ابن الجوزي، وفيه وجوه.

أحدها: أنه خلق على صورة آدم، ومعنى الإضافة وكل شيء خلق على صورة نفسه أنه خلق على صورته التي كان عليها من مبدأ فطرته إلى منقرض عمره، ولم تتفاوت قامته، ولم تتغير هيئته بخلاف سائر الناس، فإن كل واحد منهم يكون أولاً نقطة، ثم علقه، ثم مضغة، ثم عظاماً وأعصاباً عارية، ثم عظاماً وأعصاباً مكسوة لحماً، ثم حيواناً مخبياً في

الرحم لا يأكل ولا يشرب بل يتغذى من عرق كالنبات، ثم يكون مولوداً رضيعاً، ثم طفلاً مترعراً، ثم مراهقاً، ثم شاباً، ثم كهلاً، ثم شيخاً.

ثانيها: أنه خلق على صورة حال يختص به لا يشاركه نوع آخر من المخلوقات، فإنه يوصف مرة بالعلم، وأخرى بالجهل، وتارة بالغواية والعصيان، وأخرى بالهداية والاستغفار، فلحظة يقرن بالشیطان في استحقاق إسم العصيان والإخراج عن الجنان، ولحظة يتسم بسمة الاجتباء ويتوج بتاج الخلافة والاصطفاء، وبرهة يستعمل بتدبير الأرضين، وساعة يصعد بروحه إلى أعلى عليين، وطوراً يشارك البهائم في مأكله ومشربه ومنكحه، وطوراً يسابق الكرويين في فكره وذكره وتسبيحه وتهليله.

وثالثها: أنه تعالى اخترعها اختراعاً عظيماً في خلقه، إذ كل مخلوق قد تقدم أمثال له، فيخلقون على صورة أمثالهم المتقدمة، وأما آدم فاخترع خلقاً جديداً عجيباً، ملكي الروح، حيواني الجسم، منتصب القامة، فلم يوجد على مثال له تقدم كأنه قال: أرتجل صورته اختراعاً لا تشبيهاً بمقدم، ولا محاذياً بخلق آخر، بل تولى القديم بنفسه خلق هذه الصورة إبداعاً جديداً لم يسبقه ما يشبهه بصفة ما، وتعظيم وجه الإنسان إما لأنه أشرف أجزائه من الإنسان، إذ أكثر الحواس فيه، أو لأنه إذا عدم عدم الكل بخلاف بقية الأعضاء. وفي هذا التأويل إضمار كأنه قيل: هذا المضروب من أولاد آدم، فاجتنبوا ضرب العضو الأشرف احتراماً له، لأنه يشبه وجه آدم.

والثاني: أن الضمير راجع إلى المضروب قال الشيخ محيي الدين: وهو رواية مسلم، ويحتمل أن يرجع إلى الوجه يعني فليجتنب الوجه فإنه تعالى كرمه وشرفه بأحسن صورة، وجمع فيه المحاسن والحواس والإدراكات، والضرب في الوجه قد ينقصها، ويشوه الحسن، ويظهر الشين الفاحش، ولا يمكن ستره، وخلق آدم عليه الصلاة والسلام على تلك الصورة، فلا تضربه تكريماً لصورة آدم، فإنك إن ضربت فقد أهنتها، ونظيره ما روي أنه ﷺ قال: «تسمون أولادكم محمداً فتلعنونه أنكر اللعن إجلالاً لاسمه». كما منع الضرب على الوجه تعظيماً لصورة آدم عليه الصلاة والسلام.

والثالث: أن الضمير راجع إلى الله تعالى، وهو اختيار الشيخ التوربشتي قال: وإنما الوجه فيه أن يكون الضمير راجعاً إلى الله سبحانه تشريفاً وتكريماً كالإضافة في بيت الله وناقة الله، لما صح من طرق هذه الأحاديث، فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن قال

الشيخ محيي الدين: هذا الحديث بهذا اللفظ ثابت، ورواه بعضهم أن الله خلق آدم على صورة الرحمن، وهو ليس بثابت عند أهل الحديث، وكان من نقله رواه بالمعنى الذي وقع له، وغلط في ذلك أهـ. كلامه. وفي هذا القول وجوه.

أولها: أن يجري على ظاهره، وهو قول ابن قتيبة، قال المازري: وقد غلط فيه ابن قتيبة، وقال: إن الله تعالى صورة لا كالصور، وهو ظاهر الفساد لأن الصورة تفيد التركيب، وكل مركب محدث، وتعالى الله عن ذلك. قلت: العلة والمعلول مدفوعان بقوله: لا كالصور، فهو نظير لكلام السلف في إثبات اليد والعين له تعالى مع التنزيه عن الجارحة له سبحانه. قال، وقالت المجسمة؛ جسم لا كالأجسام لما سمعوا من أهل السنة: أنه تعالى شيء لا كالأشياء طردوا هذا الاستعمال، والفرق ظاهر. أقول: الفرق أن اليد والعين والشيء، وكذا الصورة عند من يقول بها ثبت إطلاقها عليه تعالى، فيجب إثباتها، وتنزيهه تعالى عما يرادفها بخلاف الجسم، فإنه لم يرد إطلاقه على الله تعالى، لا في كتاب، ولا في سنة، فلا يجوز إثباته له سبحانه. قال: والعجب من قول ابن قتيبة في صورة لا كالصور، مع أن ظاهر الحديث على رأيه يقتضي خلق آدم على صورته، فالصورتان على رأيه سواء، فإذا قال: لا كالصور ناقض كلامه. قلت: قد تقدم وجه عدم المناقضة في كلامه على مقتضى مرامه، فإنه أراد والله أعلم أن آدم خلق على صورة الرحمن، صورة معنوية حيث اتصف بالسمع والبصر والكلام، مع أن الحقائق مختلفة كما هو مقرر في محله.

وثانيها: قول القاضي: إن صحت هذه الرواية تعين أن يكون الضمير لله تعالى، ويكون المعنى خلق آدم على صورة اجتباها وجعلها نسخة من جملة مخلوقاته، إذ ما من موجود إلا وله مثال في صورته، ولذلك قيل: الإنسان عالم صغير أقول: بل قيل: إنه عالم كبير لحديث: «لا يسعني أرضي ولا سمائي ولكن يسعني قلب عبدي المؤمن» قال: ثم إن مجمع محاسنه ومظهر لطائف الصنع فيه هو الوجه، فبالخري أن يحافظ عليه ويتحرز عما يشوهه، فلا يناسب أن يجرح ويقبح، وإن لم تصح احتمال ذلك.

وثالثها: قول بعضهم: أن الصورة بمعنى الأمر والشأن أي: خلق آدم على حاله وشأنه في كونه مسجوداً للملائكة، مالكا للحيوانات في كونها مسخرات له تحقيقاً لقوله تعالى: ﴿إني جاعل في الأرض خليفة﴾ تعظيماً واحتراماً بشأنه، كقوله ﷺ: «الحجر

الفصل الثاني

٣٥٢٦ - عن أبي ذر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ كَشَفَ سِتْرًا فَأَدْخَلَ بَصَرَهُ فِي الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ، فَرَأَى عَوْرَةَ أَهْلِهِ فَقَدْ أَتَى حَدًّا لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ، وَلَوْ أَنَّهُ حِينَ أَدْخَلَ بَصَرَهُ، فَاسْتَقْبَلَهُ رَجُلٌ فَقَفَا عَيْنَهُ، مَا عَيَّرْتُ عَلَيْهِ، وَإِنْ مَرَّ الرَّجُلُ عَلَى بَابٍ لَا سِتْرَ لَهُ غَيْرَ مُغْلَقٍ، فَنَظَرَ؛ فَلَا خَطِيئَةَ عَلَيْهِ، إِنَّمَا الْخَطِيئَةُ عَلَى أَهْلِ

الأسود يمين الله في الأرض» لأنه مخصوص بالتقيل والاستسلام تعظيماً، كيمين الملك في حق من يتقرب إليه، فإذا الإضافة فيه ليست كإضافة بيت الله وناقة الله تعالى للتحريف، بل الكلام وارد على التمثيل والاستعارة، وسئل سهل بن عبد الله عن قوله تعالى: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ قال: صورة الملك الذي تولاهما، فخلق آدم عليها وملكه من ملكه ما تولى، وسئل عن معنى ذلك؟ فذكر خلق آدم على صورته، وهذا أقصى ما يمكن أن يقال في هذا المقام، والله تعالى أعلم بالمرام. (متفق عليه).

الفصل الثاني

٣٥٢٦ - (عن أبي ذر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ كَشَفَ»): أي: رفع وأزال («ستراً»): بكسر أوله أي: ستارة وحاجزاً («فأدخل بصره في البيت قبل أن يؤذن له»): أي: في الكشف والدخول («فرأى عورة أهله»): أي: خلل أهل البيت وما يسترونه عن أعين الناس، فإن العورة ما يحاذر الإطلاع عليه، وسميت عورة لاختلال ستر الناس وتحفظهم عنها، والعودة، الخلل («فقد أتى حدًّا»): أي: فعل شيئاً يوجب الحد أي: التعزير («لا يحل له أن يأتيه»): استئناف متضمن للعللة، أو معناه أتى أمراً لا يحل له أن يأتيه وإليه ينظر قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ ويؤيده قوله: («ولو أنه حين أدخل بصره، فاستقبله رجل»): أي: من أهل البيت («فقفاً»): أي: قلع («عينه»، ما عيرت عليه): أي: ما نسبته إلى العيب. قال الطيبي: يحتمل أن يراد به العقوبة المانعة عن إعادة الجاني، فالمعنى فقد أتى موجب حد على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، كما ذهب إليه الأشرف والمظهر، وأن يراد به الحاجز بين الموضعين كالحمى، فقلوه: لا يحل صفة فارقة تخصص الاحتمال الثاني بالمراد، وبدل عليه إيقاع قوله: («وإن مر الرجل على باب لا ستر له»): مقابلاً لقلوه: من كشف ستراً الخ. («غير مغلق»): بفتح

البيت». رواه أبو داود، وقال: هذا حديث غريب.

٣٥٢٧ - وعن جابر رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله ﷺ أن يتعاطى السيف مسلولاً. رواه الترمذي، وأبو داود.

٣٥٢٨ - وعن الحسن رضي الله عنه، عن سمرة، أن رسول الله ﷺ نهى أن يُقدَّ السير بين أصبعين. رواه أبو داود.

٣٥٢٩ - وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: «من قُتل دون دينه فهو شهيد، ومن قُتل دون دمه فهو شهيد، ومن قُتل دون ماله فهو شهيد، ومن قُتل

اللام، وقيل: بكسرها أي: غير مردود وغير منصوب على الحالية، وقيل مجرور على أنه صفة باب (فنظر): من غير قصد (فلا خطيئة عليه، إنما الخطيئة على أهل البيت): فيه أن أحد الأمرين واجب إما الستر وإما الغلق (رواه أبو داود وقال: هذا حديث غريب): ورواه أحمد والترمذي عنه بلفظ: «أيما رجل كشف ستراً فأدخل بصره من قبل أن يؤذن له، فقد أتى حداً لا يحل له أن يأتيه، ولو أن رجلاً فحاً عينه لهدرت، ولو أن رجلاً مر على باب لا سترة عليه فرأى عورة أهله فلا خطيئة عليه إنما الخطيئة على أهل الباب».

٣٥٢٧ - (وعن جابر، قال: نهى رسول الله ﷺ أن يتعاطى): بصيغة المجهول أي: يتناول (السيف مسلولاً): أي: خارجاً عن غمده حذراً من أن يقع خطأ أو يحصل روع. (رواه الترمذي، وأبو داود): وكذا أحمد، والحاكم.

٣٥٢٨ - (وعن الحسن): أي: البصري (عن سمرة): أي: ابن جندب (أن رسول الله ﷺ نهى أن يقدر): بتشديد الدال على صيغة المجهول أي: يقطع طولاً أو مطلقاً (السير): أي: دوال النعل (بين أصبعين): لثلاث تعقر الحديد. قال ابن الملك: النهي في هذين الحديثين نهى تنزيه وشفقة (رواه أبو داود).

٣٥٢٩ - (وعن سعيد بن زيد): أحد العشرة المبشرة (أن رسول الله ﷺ قال: «من قتل»): بصيغة المجهول («دون دينه»): أي: قدام دينه قال الشاعر:

تريك القذى دونها وهي دونه

أو عند حفظ دينه. («فهو شهيد»): وهذا إنما يتصور إذا قصد المخالف من الكافر،

دونَ أهله فهو شهيدٌ». رواه الترمذي، وأبو داود، والنسائي.

٣٥٣٠ - وعن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عن النبي ﷺ قال: «لجَهَنَّم سبعةُ أبواب: بابٌ منها لمن سَلَّ السيفَ على أُمّتي - أو قال: على أُمّةِ مُحَمَّدٍ -». رواه الترمذي، وقال: هذا حديثٌ غريب.

وحديثُ أبي هريرة: «الرَّجُلُ جُبَارٌ» ذُكر في «باب الغصب».

وهذا الباب خالٍ عن الفصل الثالث

أو المبتدع خذلانه في دينه، أو توهينه وهو يذب عنه، ويحجز بينه وبين ما أراد كالحمامي يذب عن حقيقته. («ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله»): أي: عند محافظة محارمه («فهو شهيد»): قال ابن الملك: وعامة العلماء على أن الرجل إذا قصد ماله أو دمه أو أهله، فله دفع القاصد بالأحسن، فإن لم يمتنع إلا بالمقاتلة فقتله فلا شيء عليه (رواه الترمذي، وأبو داود، والنسائي): وفي الجامع الصغير: رواه أحمد والثلاثة وابن حبان في صحيحه عنه ولفظه: «من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد». ورواه النسائي، والضياء عن سويد بن مقرن بلفظ جامع، وهو: «من قتل دون مظلمته فهو شهيد».

٣٥٣٠ - (وعن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: «لجَهَنَّم سبعةُ أبواب، باب منها لمن سَلَّ السيف»): أي: بالباطل («على أُمّتي - أو قال: على أُمّةِ مُحَمَّدٍ -». رواه الترمذي، وقال: هذا حديثٌ غريب): ورواه أحمد من غير شك باللفظ الأول.

(وحديث أبي هريرة: «الرَّجُل»): أي: رجل الداية («جبار»): أي: هدر (ذكر في «باب الغصب»): فإسقاطه عن تكرير، مع أن عكسه هو الأنسب بالباب، والله تعالى أعلم بالصواب^(١).

(١) وهذا الباب خالٍ عن الفصل الثالث هكذا في نسخة «ش».

(٢) باب القسامة

[٢] - باب القسامة

بفتح أوله، وهي أيمان تقسم على أهل المحلة التي وجد القتل فيها، وعند الشافعي تقسم على أولياء المقتول المدعين لدمه عند جهالة القاتل، كذا ذكره بعض الشراح من علمائنا، وفي المغرب: القسم اليمين، يقال: أقسم بالله أقساماً، والقسامة إسم منه وضع موضع الأقسام، ثم قيل: للذين يقسمون قسامة، وقيل: هي الأيمان تقسم بين أولياء الدم. قال الشمني: القسامة في اللغة مصدر لأقسم، أو اسم لمصدره، وقيل: أهل اللغة يذهبون إلى أنها القوم الذين يحلفون سموا باسم المصدر، كما يقال: رجل عدل وسببها وجود القتل في المحلة، أو ما يقوم مقامها وركنها. قولهم: بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاً، وشرطها أن يكون المقسم رجلاً حراً عاقلاً، وقال مالك: يدخل النساء في قسامة الخطأ دون العمد، وحكمها القضاء بوجوب الدية بعد الحلف، سواء كانت الدعوى في القتل العمد أو الخطأ. في شرح السنة: صورة قتيل القسامة أن يوجد قتيل وادعى عليه على رجل أو على جماعة قتله، وكان عليهم لوث ظاهر، وهو ما يغلب على الظن صدق المدعي كأن وجد في محلته وكان بين القتل وبينهم عداوة، وفي شرح مسلم للنووي، قال القاضي عياض: حديث القسامة أصل من أصول الشرع، وقاعدة من أحكام الدين، وركن من أركان مصالح العباد، وبه أخذ العلماء كافة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وإن اختلفوا في كيفية الأخذ به، وروي عن جماعة إبطال القسامة، واختلف القائلون بها فيما إذا كان القتل عمداً هل يجب القصاص بها أم لا؟ فقال جماعة من العلماء: يجب، وهو قول مالك وأحمد وإسحاق، وقول الشافعي في القديم. وقال الكوفيون، والشافعي في أصح قوليه: لا يجب بل تجب الدية، واختلفوا فيمن يحلف في القسامة. فقال مالك والشافعي والجمهور: يحلف الورثة ويجب الحق بحلفهم. وقال أصحاب أبي حنيفة: يستحلف خمسون من أهل المدينة، ويتحراهم الولي يحلفون بالله ما قتلناه وما علمنا قاتله، فإذا خلفوا قضى عليهم، وعلى أهل المحلة وعلى عاقلتهم بالدية.

الفصل الأول

٣٥٣١ - عن رافع بن خديج ، وسهل بن أبي حثمة رضي الله عنهما ، أنهما حدثا أن عبد الله بن سهل ومُحِيصَةَ بن مسعود أتيا خيبرَ ، ففترقا في النخل ، فقتل عبد الله بن سهل ، فجاء عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومُحِيصَةُ ابنا مسعود إلى النبي ﷺ ، فتكلموا في أمر صاحبهم ، فبدأ عبد الرحمن ، وكان أصغر القوم ، فقال له النبي ﷺ : «كبر الكبر» - قال يحيى بن سعيد : يعني ليلي الكلام الأكبر - فتكلموا فقال النبي ﷺ :

الفصل الأول

٣٥٣١ - (عن رافع بن خديج) : بفتح الحاء المعجمة وكسر الدال المهملة والجيم . قال المؤلف : يكنى أبا عبد الله الحارثي الأنصاري ، أصابه سهم يوم أحد ، فقال رسول الله ﷺ : «أنا شهيد لك يوم القيامة» وانفضت جراحته زمن عبد الملك بن مروان ، فمات سنة ثلاث وسبعين بالمدينة ، وله ست وثمانون سنة ، روى عنه خلق كثير . (وسهل بن أبي حثمة) : بفتح مهملته وسكون مثله . قال المؤلف في فضل الصحابة : يكنى أبا محمد وأبا عمارة الأنصاري الأوسي ، ولد سنة ثلاث من الهجرة ، روى عنه جماعة . (أنهما حدثا أن عبد الله بن سهل) : قال المؤلف : هو الأنصاري الحارثي ، أخو عبد الرحمن وابن أخي محيصة ، وهو المقتول بخيبر ، وذكره في القسامة . (ومحيصة بن مسعود) : بضم الميم وفتح الحاء المهملة وكسر الياء المشددة وفتح الصاد المهملة ذكره المصنف ، وقال : إنه أنصاري حارثي يعد في أهل المدينة ، شهد أحداً والخندق وما بعدهما من المشاهد ، روى عنه ابنه سعد . وقال في القاموس : حويصة ومحيصة ابنا مسعود مشددتي الصاد صحبايان . وقال الحافظ السيوطي ، في حاشية الموطأ : إن تشديد الياء فيهما أشهر اللغتين ، وفي التقريب : يجوز فيهما تشديد الياء مكسورة ، ويجوز تخفيفها ساكنة ، والأشهر التشديد . قلت : وعليه النسخ المصححة والأصول المعتمدة . (أتيا خيبر ، ففترقا في النخل) : اسم جنس بمعنى النخيل (فقتل عبد الله بن سهل) : بصيغة المجهول (فجاء عبد الرحمن بن سهل) : أي : أخو القتيل (وحويصة ومحيصة ابنا مسعود) : وهما من أولاد أعمام المقتول (إلى النبي ﷺ ، فتكلموا) : أي : أرادوا التكلم (في أمر صاحبهم) : أي : قتلهم (فبدأ) : أي : بالكلام (عبد الرحمن ، وكان أصغر القوم) : أي : من الثلاثة (فقال له النبي ﷺ : «كبر الكبر») : بضم فسكون . قال ابن الملك : أي : عظم من هو أكبر منك

«اسْتَحَقُّوا قَتِيلَكُمْ - أَوْ قَالَ صَاحِبَكُمْ - بِأَيِّمَانِ خَمْسِينَ مِنْكُمْ». قالوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَمْرٌ

يعني قدمه بالكلام، وقال بعضهم: أي: عظمهم بتفويض الكلام إليهم، وفي رواية: الكبر الكبر أي: كبر الكبر. قال الطيبي: وفي أكثر الروايات الكبر الكبر. في النهاية: يقال فلان كبر قومه إذا كان أقعدهم في النسب، وهو أن ينسب إلى جده الأكبر إرشاداً إلى الأدب في تقديم الأسن، ويروى كبر الكبر أي: قدم الأكبر (- قال يحيى بن سعيد): أي: الراوي (يعني): أي: يريد النبي ﷺ بقوله: كبر الكبر (ليلي الكلام): بالنصب (- الأكبر -): بالرفع من ولي الأمر وتولاه إذا فعل، كذا في المغرب، هذا وفي النسخ ليلي بكسر اللامين وفتح الباءين، والظاهر سكون الياء الأخيرة، ومع هذا يحمل على لغة من لم يحذف حرف العلة في المجزوم، وهذا إذا كانت الجملة معنى كبر الكبر، واللام للأمر، ويحتمل أن تكون اللام للعلة والتقدير: إنما قال ﷺ: «كبر الكبر ليلي الكلام الأكبر» فحينئذ لا إشكال والله أعلم بالحال. قال ابن الملك: فيه أن الأكبر أحق بالإكرام، وبالبداء بالكلام، وجواز الوكالة في المطالبة بالحدود، وجواز وكالة الحاضر، لأن ولي الدم هو عبد الرحمن بن سهل أخو القتيل، وحويصة ومحیصة ابنا عمه. (فتكلموا): أي: فتكلم كبيرهم في قتيله (فقال النبي ﷺ): «استحقوا»: بصيغة الأمر تغليياً للوارث على غيره («قتيلكم»): أي: ديتة أو قصاصه، والأول مذهب أئمتنا ومن تبعهم والشافعي في الجديد، والثاني قول مالك وأحمد والشافعي في القديم والله تعالى أعلم: (- أَوْ قَالَ صَاحِبَكُمْ -): شك الراوي («بأيमान خمسين»): بالإضافة، وفي نسخة بالتنوين («منكم»): فيه أن ابتداء اليمين في القسامة بالمدعي، وبه قال مالك والشافعي، وهذا حكم خاص بها لا يقاس عليها سائر الأحكام، وللشارع أن يخص، وعندنا يبدأ بالمدعى عليه على قضية سائر الدواعي كذا ذكره بعض علمائنا، وفيه أن هذا إنما كان بطريق الإفتاء في المسألة لا بطريق الحكم لعدم حضور الخصم حينئذ، ولذا قال النووي: المقتول عبد الله، وله أخ إسمه عبد الرحمن، ولهما ابنا عم، وهما محیصة وحويصة، وهما أكبر سنّاً من عبد الرحمن، فلما أراد عبد الرحمن أخو القتيل أن يتكلم قيل له: كبر الكبر أي: ليتكلم من هو أكبر منك، وحقيقة الدعوى إنما هي لعبد الرحمن لا حق فيها لابن عمه، وإنما أمر النبي ﷺ أن يتكلم الأكبر وهو حويصة، لأنه لم يكن المراد بكلامه حقيقة الدعوى، بل سماع صورة القضية، فإذا أريد حقيقة الدعوى تكلم صاحبه، ويحتمل أن عبد الرحمن وكل حويصة في الدعوى، فإن قيل: كيف عرضت اليمين على الثلاثة والوارث هو عبد الرحمن خاصة واليمين عليه؟ والجواب أطلق الجواب

لم نَرَهُ. قال: «فُتِرْتُكُمْ يَهُودُ فِي أَيْمَانٍ خَمْسِينَ مِنْهُمْ؟» قالوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَوْمٌ كَفَّارٌ. ففداهم رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ قَبْلِهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: «تَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا، وَتَسْتَحِقُّونَ

لأنه غير ملتبس أن المراد به الوارث كما سمع كلام الجمع في صورة القتل وكيفية ما جرى له، وإن كانت حقيقة الدعوى وقت الحاجة مختصة بالوارث، وفيه فضيلة السن عند التساوي في الفضائل كالإمامة وولاية النكاح وغير ذلك. (قالوا: يا رسول الله! أمر): أي: صدور القتل أمر (لم نره): أي: لم نبصره أو لم نعلمه (قال: «فتبريكم»): بتشديد الراء وتخفيفها («يهود»): أي: فيحلف اليهود لتبريكم من أن تحلفوا («في أيمان خمسين منهم»): بالإضافة وتركها. قال ابن الملك: قيل هذا يدل على ثبوت تلك اليمين إذا نكل من توجهت عليه ولا يقضى عليه بالنكول، بل ترد على الآخر وعلى أن الحكم بين أهل الذمة كهو بين المسلمين في تحليفهم عند توجه اليمين عليهم وبراءتهم، وقال مالك: لا تقبل أيمانهم على المسلمين كشهادتهم.

قال القاضي: يريد باستحقاق اليمين استحقاق دينه، ويدل عليه ما روى مالك بإسناده عن سهل بن [أبي] حثمة أنه ﷺ قال: «إما أن تدوا صاحبكم، وإما أن تؤذنوا بحرب من الله ورسوله، فيحلف المدعي ويستحق دية قتيله دون القصاص لضعف الحجة، فإن اليمين ابتداء دخيل في الإثبات»، وقال أصحاب أبي حنيفة لا يبدأ بيمين المدعي، بل يختار الإمام خمسين رجلاً من صلحاء أهل المحلة التي وجد فيها القتل وحصل اللوث في حقهم، ويحلفهم على أنهم ما قتلوه ولا عرفوا له قتيلاً، ثم يأخذ الدية من أرباب الخطأ، فإن لم يعرف فممن سكانها، وهو يخالف الحديث من وجهين. الأول: الروايات الصحيحة كلها متطابقة على أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بدأ بالمدعين، وجعل يمين الرد على يهود، والثاني: أنه قال: فتبريكم يهود في أيمان خمسين فيإيجاب الدية معها يخالف النص والقياس أيضاً إذ ليس في شيء من الأصول اليمين مع الغرامة، بل إنما شرعت للبراءة والاستحقاق، وفيه أن من توجه عليه الحلف أولاً فلم يحلف رد الحلف على الآخر، وأن من توجه عليه اليمين حلف وإن كان كافراً. وقال مالك: لا تقبل أيمان الكفرة على المسلمين كما لا تقبل شهادتهم (قالوا: يا رسول الله! قوم كفار): أي: هم قوم كفرة لا تقبل أيمانهم أو كيف نعتبر أيمانهم؟ (فداهم رسول الله ﷺ): أي: أعطاهم الفداء (من قبله): بكسر ففتح أي: من عنده لدفع الفتنة، ذكره ابن الملك. قال القاضي: وإنما ودى

قَاتِلَكُمْ - أَوْ صَاحِبَكُمْ - فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ بِمِائَةِ نَاقَةٍ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

وهذا الباب خالٍ عن الفصل الثاني

الفصل الثالث

٣٥٣٢ - عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : أَصْبَحَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مَقْتُولًا بِخَيْبَرٍ ، فَانْطَلَقَ أَوْلِيَائُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : « أَلَكُمُ شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ »

رسول الله ﷺ من قبله أي : من عند نفسه لأنه كره إبطال الدم وإهداره ، ولم ير غير اليمين على اليهود ، ولم يكن القوم راضين بأيمانهم واثقين عليها .

(وفي رواية : « تحلفون خمسين يميناً ، وتستحقون قاتلكم - أَوْ صَاحِبَكُمْ - » : قال النووي : أي وثبت حقكم على من حلفتكم عليه (فوداه رسول الله ﷺ) : أي : أعطى دينه (من عنده بمائة ناقة ، متفق عليه) : قال الشمني : أخرج أصحاب الكتب الستة ، عن سهل بن أبي حثيمة قال : خرج عبد الله بن سهل بن أبي زيد ، ومحبيصة بن مسعود بن زيد ، حتى إذا كانا بخيبر تفرقا في بعض ما هنالك ، ثم إذا محبيصة يجد عبد الله بن سهل قتيلاً فدفعه ، ثم أقبل إلى رسول الله ﷺ هو وحويصة بن مسعود وعبد الرحمن بن سهل ، وكان أصغر القوم ، فذهب عبد الرحمن ليتكلم قبل صاحبه ، فقال له رسول الله ﷺ : « الكبر الكبير » يريد السن ، وفي لفظ : « كبر كبير » فصمت وتكلم صاحباه وتكلم معهما ، فذكروا لرسول الله ﷺ مقتل عبد الله بن سهل ، فقال لهم : « تحلفون خمسين يميناً وتستحقون دم صاحبكم ؟ » قالوا : كيف نحلف ولم نشهد ؟ وفي لفظ : « يقسم خمسون منكم على رجل متهم فيدفع برمته » قالوا : لم نشهده كيف نحلف ؟ قال : « تحلف لكم يهود » قالوا : ليسوا مسلمين ، وفي لفظ : « كيف تقبل أيمان قوم كفار » فوداه رسول الله ﷺ بمائة من إبل الصدقة . قال سهل : فلقد ركضتني منها ناقة حمراء . (وهذا الباب خالٍ عن الفصل الثاني) : أي : لخلو المصاييح هنا عن ذكر الحسان .

الفصل الثالث

٣٥٣٢ - (عن رافع بن خديج ، قال : أصبح رجل من الأنصار) : وهو عبد الله بن سهل (مقتولاً بخيبر ، فانطلق أولياؤه) : أي : ولده وابنا عمه (إلى النبي ﷺ فذكروا ذلك

على قاتِل صاحبكم؟» قالوا: يا رسول الله! لم يكنْ ثُمَّ أَحَدٌ من المسلمين، وإنما هم يهود، وقد يجترئون على أعظم من هذا، قال: «فأختاروا منهم خمسين فاستحلفوهم» فأبوا، فوداه رسول الله ﷺ من عنده. رواه أبو داود.

له: أي: للنبي ﷺ (فقال: «ألكم شاهدان»): أي: عدلان («يشهدان على قاتل صاحبكم؟» قالوا: يا رسول الله! لم يكن ثمة): بفتح المثلثة أي: هناك وهو موضع القتل (أحد من المسلمين، وإنما هم يهود): قال الطيبي: تعريف المبتدأ والخبر وإتيان إنما المفيد للحصر مع من يعرفهم حق المعرفة إيذان بأن المراد به الوصف الذي اشتهر وتعرف منهم من المكر والخديعة والنفاق على نحو قول الشاعر:

أنا أبو النجم وشعري شعري

يعني: ليس لنا شاهدان، وهم أدهى وأنكر من أن يباشروا قتل المسلمين بما يؤخذون به، (وقد يجترئون على أعظم من هذا): أي: من النفاق ومخادعة الله ورسوله، وقتل الأنبياء بغير حق، وتحريف الكلم عن مواضعه. (قال): أي: النبي ﷺ («فأختاروا منهم خمسين فاستحلفوهم»): بكسر اللام وهو وما قبله أمران (فأبوا): أي: أولياء المقتول عن استحلاف اليهود، (فوداه رسول الله ﷺ من عنده، رواه أبو داود): أقول: ظاهر هذا الحديث صريح في مأخذ مذهبنا. قال علماؤنا: القسامة في ميت به جرح أو أثر ضرب أو خنق أو خروج دم من أذنه أو عينه قيد الميت بذلك، لأن الخالي منه لا قسامة فيه عندنا ولا دية، وهو قول أحمد، وفي رواية حماد والثوري وقال مالك والشافعي وأحمد: ليس الأثر بشرط بل الشرط اللوث، وهو ما يوقع في القلب صدق المدعي من أثر دم على ثيابه أو عداوة ظاهرة، أو شهادة عدل، أو جماعة غير عدول أن أهل المحلة قتلوه، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يسأل الأنصار هل كان بقتيلهم أثر أم لا؟ ولأن القتل يحصل بما لا أثر له، كعصر الخصيتين، وضرب الفؤاد فأشبهه من به أثر، ولنا أن القسامة في الدية لتعظيم الدم وصيانتها عن الهدر، وذلك في القتل دون الموت حتف الأنف، والقتل يعرف بالأثر، ولا يلزم من عدم ذكره في الحديث عدم ذكره مطلقاً، ثم شرط أنه وجد في محلة لا يعلم قاتله، فحينئذ حلف خمسون رجلاً حراً مكافئاً منهم يختارهم الولي بالله: ما قتلنا ولا علمنا له قاتلاً، وهذا حكاية قول الجمع، لأن الواحد منهم إذا حلف يقول: ما قتلت ولا علمت قاتله، ولا يحلف الولي، ثم قضى على أهلها الدية، وهذا قول عمر رضي الله عنه،

(٤) باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد

الفصل الأول

٣٥٣٣ - عن عكرمة، قال: أتى عليّ بزنادقة، فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباسٍ

والشعبي، والنخعي، والثوري. وقال مالك والشافعي وأحمد: يبدأ بالمدعين في الأيمان، فإن حلفوا استحقوا، وإن نكلوا حلف المدعى عليهم خمسين يميناً، فإن حلفوا برثوا، وهو مذهب يحيى بن سعيد، وربيعة، وأبي الزناد، وألث بن سعد لقوله عليه الصلاة والسلام لأولياء عبد الله بن سهل ابتداء: «وتحلفون خمسين يميناً وتستحقون دم صاحبكم» وقوله فيما رواه البيهقي: «أفتبريكم يهود بخمسين رجلاً». ولنا ما في الكتب الستة من حديث ابن عباس: أن النبي ﷺ قال: «اليمين على المدعى عليه». وما روى ابن أبي شيبة في مصنفه، عن وكيع، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث بن الأزعم قال: وجد قتيل باليمن بين وادعة وأرحب فكتب عامل عمر بن الخطاب إليه، فكتب إليه عمر أن قس ما بين الحيين فإلى أيهما كان أقرب فيخذهم به. قال: فقاسوه فوجدوه أقرب إلى وادعة، فأخذنا وأغرمنّا وأحلفنا، فقلنا: يا أمير المؤمنين! أتحلفنا وتغرمنّا. قال: نعم فأحلف خمسين رجلاً بالله ما قتلت ولا علمت قاتلاً له، وبه أخذ علماؤنا أن في قتيل وجد على دابة بين قريتين تجب القسامة والدية على أقربهما، ولما روى أبو داود الطيالسي، وإسحاق بن راهويه، والبخاري في مسانيدهم، والبيهقي في سننه، عن أبي سعيد الخدري: أن قتيلاً وجد بين حيين، فأمر النبي ﷺ أن يقاس إلى أيهما أقرب، فوجد أقرب إلى أحد الحيين بشبر. قال الخدري: كاني أنظر إلى شبر رسول الله ﷺ فألقى ديتهم عليهم، ثم القسامة والدية على أهل الخطة، ولو بقي منهم واحد وهم الذين خط لهم الإمام، وقسم الأراضي بخطه حين فتحها دون السكان أي: وليست القسامة على السكان والمشتريين، وهذا عند أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: الكل مشتركون، وهو قول مالك والشافعي، وأحمد، وابن أبي ليلى، وأهل السجن بمنزلة السكان، فيتفرع عليه خلافتهم، والله تعالى أعلم.

[٤] باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد

والسعاة: بضم أوله جمع الساعي.

الفصل الأول

٣٥٣٣ - (عن عكرمة)، بكسر فسكون فكسر، مولى ابن عباس أصله من البربر، وهو

رضي الله عنهما، فقال: لو كنت أنا لم أُحرقهم لنهي رسول الله ﷺ: «لا تُعذبوا بعذاب الله» ولقتلتهم لقول رسول الله ﷺ: «من بدّل دينه فاقتلوه» رواه البخاري.

أحد فقهاء مكة وتابعيها، سمع ابن عباس وغيره من الصحابة، وروى عنه خلق كثير. (قال: أتي): أي جيء (عليّ): كرم الله وجهه (بزنادقة)، أي يقوم مرتدين أو بجمع ملحدين في القاموس: الزنديق بالكسر من الثنوية أو القائل بالنور والظلمة. أو من لا يؤمن بالآخرة وبالربوبية، أو من يظن الكفر ويظهر الإيمان، أو هو معرب زن دين أي دين المرأة اهـ. وسئل عن الزنديق من هو؟ فأجاب: الزنديق هو من يقول ببقاء الدهر، أي: لا يؤمن بالآخرة ولا بالخالق، ويعتقد أن الأموال والحرم مشتركة. وقال في مكان آخر: هو أن لا يعتقد إلهاً ولا حرمة شيء من الأشياء، وفي قبول توبته روايتان، والذي يرجح عدم قبول توبته كذا في الفتاوى لقارئ الهداية. وقال الليث: زنديق معروف، وزندقته أنه لا يؤمن بالآخرة ووحدانية الخالق، وعن ثعلب: ليس زنديق ولا فرزين من كلام العرب، ومعناه على ما يقول العامة ملحد دهري (فأحرقهم): أي أمر علي بإحراقهم فأحرقوهم (فبلغ ذلك ابن عباس، فقال: لو كنت أنا): أنا تأكيد للضمير المتصل والخبر محذوف أي: لو كنت أنا بدله (لم أحرقهم لنهي رسول الله ﷺ: «لا تعذبوا بعذاب الله»).

قال القاضي: الزنديق قوم من المجوس، ويقال لهم الثنوية، يقولون بمبدئين. أحدهما: النور وهو مبدأ الخيرات، والثاني الظلمة وهو مبدأ الشرور، ويقال: إنه معرب مأخوذ من الزند، وهو كتاب بالفهلوية، كان لزرادشت المجوسي، ثم استعمل لكل ملحد في الدين، وجمعه الزنادقة، والهاء فيه بدل من الياء المحذوفة، فإن أصله زناديق، والمراد به قوم ارتدوا عن الإسلام، لما أورد أبو داود في كتابه: أن علياً رضي الله عنه أحرق ناساً ارتدوا عن الإسلام، وقيل قوم من السابئة أصحاب عبد الله بن سبأ أظهر الإسلام ابتغاء للفتنة وتضليلاً للأمة، فسعى أولاً في إثارة الفتنة على عثمان حتى جرى عليه ما جرى، ثم انضوى إلى الشيعة فأخذ في تضليل جهالهم، حتى اعتقدوا أن علياً رضي الله عنه هو المعبود، فعلم بذلك علي، فأخذهم واستتابهم فلم يتوبوا فحفر لهم حفراً وأشعل النار فيها، ثم أمر بأن يرمى بهم فيها، والإحراق بالنار وإن نهى عنه كما ذكره ابن عباس، لكن جَوَزَ للتشديد بالكفار والمبالغة في النكاية والنكال كالمثلة. (ولقتلتهم لقول رسول الله ﷺ: «من بدّل دينه فاقتلوه»).

قال الطيبي: ولقتلتهم عطف على جواب «لو» ولم يؤت باللام في الثاني، وعزل عن الأول لما أن الجواب منفي بلم، وهي مانعة لدخولها، أو لأن هذه اللام تفيد معنى التوكيد لا محالة، فأدخل في الثاني لأن القتل أهم وأحرى من غيره لورود النص أن النار لا يعذب بها إلا الله لأنه أشد العذاب، ولذلك أوعد بها الكفار، والاجتهاد يضمنحل عنده، ولعل علياً رضي الله عنه لم يقف عليه واجتهد حينئذ. قال التوربشتي: كان ذلك منه عن رأي واجتهاد لا عن توقيف، ولهذا لما بلغه قول ابن عباس: لو كنت أنا لم أحرقهم الحديث. قال: ويح أم ابن عباس، وأكثر أهل العلم على أن هذا القول ورد مورد المدح والإعجاب بقوله: وينصره ما جاء في رواية أخرى عن شرح السنة، فبلغ ذلك علياً فقال: صدق ابن عباس. (رواه البخاري): وكذا أحمد والأربعة في الهداية، وإذا ارتد المسلم عن الإسلام والعياذ بالله عرض عليه الإسلام، فإن كانت له شبهة أبداها كشفت عنه لأنه عساه اعترته أي عرضت له شبهة، فتراح عنه ودفع شره بأحسن الأمرين، وهما القتل والإسلام، وأحسنهما الإسلام.

قال ابن الهمام: ولما كان ظاهر كلام القدوري وجوب العرض قال: إلا أن العرض على ما قالوا أي المشايخ غير واجب بل مستحب، لأن الدعوة قد بلغته وعرض الإسلام هو الدعوة إليه، ودعوة من بلغته الدعوة غير واجبة بل مستحبة. قال صاحب الهداية: ويحبس ثلاثة أيام، فإن أسلم فيها وإلا فيقتل. قال ابن الهمام: وهذا اللفظ أيضاً من القدوري يوجب وجوب الإنتظار ثلاثة أيام. وفي الجامع الصغير: المرتد يعرض عليه الإسلام، فإن أبى قتل أي مكانه، فإنه يفيد أن إنظاره الأيام الثلاثة ليس واجباً ولا استحباباً، وإنما تعينت الثلاثة لأنها مدة ضربت لإبراء العذر بدليل حديث حيان بن منقذ في الخيار ثلاثة أيام ضربت للتأمل بدفع الفتن، وقصة موسى مع العبد الصالح أن سألتك عن شيء بعدها، وهي الثالثة إلى قوله: ﴿قد بلغت من لدني عذراً﴾.

وعن عمر أن رجلاً أتاه من قبل أبي موسى فقال له: هل من مغربة خبر؟ فقال: نعم رجل ارتد عن الإسلام فقتلناه. فقال: هلا حبستموه في بيت ثلاثة أيام، وأطعمتموه في كل يوم رغيفاً لعله يتوب، ثم قال: اللهم إني لم أحضر ولم أمر ولم أرض. أخرجه مالك في الموطأ، لكن ظاهر تبرئ عمر يقتضي الوجوب، وتأويله أنه لعله طلب التأجيل. وعن أبي حنيفة وأبي يوسف، أنه يستحب أن يؤجله ثلاثة أيام طلب ذلك أو لم يطلب، وعن الشافعي: أن على الإمام أن يؤجل ثلاثة أيام، ولا يحل قتله قبلها، والصحيح من قول الشافعي أنه إن تاب وإلا قتل، لحديث معاذ. وقوله ﷺ: «من بدّل دينه فاقتلوه» من غير

تقييد بإنظار، وهو اختيار ابن المنذر، وهذا إن أريد به عدم وجوب الإنظار، فهو مذهبننا والإستدلال مشترك. ومن الأدلة أيضاً قوله تعالى: ﴿اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾ وهذا كافر حربي، وإن كان أريد به نفي استحباب الإمهال. فنقول: هذه الأوامر مطلقة وهي لا تقتضي الفور، فيجوز التأخير على ما عرف، ولا فرق في وجوب قتل المرتد بين كون المرتد حراً أو عبداً، وإن كان يتضمن قتله إبطال حق المولى بالإجماع، وإطلاق الدلائل التي ذكرناها، وكيفية توبته أن يتبرأ عن الأديان كلها سوى دين الإسلام، لأنه لا دين له، ولو تبرأ عما انتقل إليه كفاه لحصول المقصود والإقرار بالبعث والنشور مستحب، وبه قال الأئمة الثلاثة.

وفي شرح الطحاوي: سئل أبو يوسف عن الرجل كيف يسلم؟ فقال: يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله، ويقر بما جاء به من عند الله، ويتبرأ عن الدين الذي انتحلته، ثم لو ارتد بعد إسلامه ثانياً قبلنا توبته أيضاً، وكذا ثالثاً ورابعاً إلا أن الكرخي قال: فإن عاد بعد الثالثة يقتل إن لم يتب في الحال ولا يؤجل. قال ابن الهمام: قول أصحابنا جميعاً أن المرتد يستتاب أبداً، وأما ما ذكره الكرخي، فروى في النوادر، وذلك لإطلاق قوله: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وعن ابن عمر وعلي: لا تقبل توبة من كرّر ردّته كالزنديق، وهو قول مالك وأحمد والليث، لقوله تعالى: ﴿إن الذين آمنوا ثم كفروا﴾ الآية. قلنا: رتب عدم المغفرة على شرط قوله: ﴿ثم ازدادوا كفراً﴾^(١) وفي الدراية: قال في الزنديق: لنا روايتان. في رواية: لا تقبل توبته كقول مالك وأحمد، وفي رواية تقبل، كقول الشافعي، وهذا في حق أحكام الدنيا، أما فيما بينه وبين الله جل ذكره إذا صدق قبله سبحانه وتعالى بلا خلاف، وأما المرتدة فلا تقتل، ولكن تحبس أبداً حتى تسلم أو تموت، وتضرب خمسة وسبعين سوطاً، واختاره قاضيان للفتوى. وعند الأئمة الثلاثة: تقتل المرتدة لما روي من قوله عليه الصلاة والسلام: «من بدّل دينه فاقتلوه» وهو حديث في صحيح البخاري وغيره، ولنا: أن النبي ﷺ نهى عن قتل النساء والصبيان، كما في الصحيحين، وهذا مطلق يعم الكافر أصلياً وعارضياً، فكان مخصصاً لعموم ما رواه بعد، أن عمومه مخصوص بمن بدل من الكفر إلى الإسلام، نعم لو كانت المرتدة ذات رأي وتبع تقتل لا لردّتها، بل لأنها حينئذ تسعى في الأرض بالفساد، وقد روى أبو يوسف، عن أبي حنيفة، عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي رزين، عن ابن عباس قال: لا تقتل

٣٥٣٤ - وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ النَّارَ لَا يُعَذَّبُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ». رواه البخاري.

٣٥٣٥ - وعن علي رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «سَيُخْرَجُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ حُدَاثُ الْأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ، لَا

النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام، ولكن يحبسن ويدعين إلى الإسلام ويجبرن عليه، وأما ما روى الدارقطني، عن جابر: أن امرأة يقال لها: أم مروان ارتدت عن الإسلام، فأمر النبي ﷺ أن يعرض عليها الإسلام، فإن رجعت وإلا قتل، فضعف بعمر بن بكار، ومعارض بآخر مثله.

وأخرج الطبراني بسند حسن، عن معاذ بن جبل، أن رسول الله ﷺ قال له حين بعثه إلى اليمن: «أَيُّمَا رَجُلٍ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ فَادَعِهِ، فَإِنْ تَابَ فَاقْبَلْ مِنْهُ، فَإِنْ لَمْ يَتُبْ فَاضْرِبْ عُنُقَهُ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ ارْتَدَّتْ عَنِ الْإِسْلَامِ فَادَعِهَا، فَإِنْ تَابَتْ فَاقْبَلْ مِنْهَا وَإِنْ أَبَتْ فَاسْتَبْهَا». وأما ما روي عن ابن معين أنه قال: كان الثوري يعيب على أبي حنيفة حديثاً كان يرويه، عن عاصم، عن أبي رزين، لم يروه غير أبي حنيفة، عن عاصم، عن أبي رزين فمدفوع بأنه أخرجه الدارقطني، عن أبي مالك النخعي، عن عاصم به، فزال انفراد أبي حنيفة الذي ادعاه الثوري. وأخرج الدارقطني عن علي: المرتدة تستتاب ولا تقتل، وضعف بخلاس.

وفي شرح مسلم للنووي: اختلف أصحابنا في قبول توبة الزنديق، وهو الذي ينكر الشرع، فذكروا فيه خمسة أوجه أصحها والأصوب منها قبولها مطلقاً للأحاديث الصحيحة المطلقة، والثاني لا يقبل ويتحتم قتله، لكنه إن صدق في توبته نفعه ذلك في الدار الآخرة فكان من أهل الجنة، والثالث إن تاب مرة واحدة قبلت توبته، فإن تكرر منه ذلك لم تقبل. والرابع إن أسلم ابتداء من غير طلب قبل منه، وإن كان تحت السيف فلا. والخامس إن كان داعياً إلى الضلال لم يقبل منه، وإلا قبل منه، والله تعالى أعلم.

٣٥٣٤ - (وعن عبد الله بن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ النَّارَ لَا يُعَذَّبُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ»، رواه البخاري).

٣٥٣٥ - (وعن علي قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «سَيُخْرَجُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ»: تأكيد في معنى الإستقبال المفاد بالسین («حداث الأسنان»): بضم الحاء وتشديد الدال المهملتين جمع حديث على غير قياس، وفي النهاية: حداثة السن كناية عن

يُجَاوِزُ إِيْمَانَهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، فَأَيْنَمَا لَقَيْتُمُوهُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». متفق عليه.

الشباب وأول العمر، قال ابن الملك: وفي رواية: حدثنا الأسنان جمع حديث هو نقيض القديم، كما يجمع صغير على صغراء («سفهاء الأحلام»)، أي ضعفاء العقول، والسفه في الأصل الخفة والطيش، وسفه فلان رأيه إذا كان مضطرباً لا استقامة فيه، والأحلام: العقول واحدها حلم بالكسر («يقولون من خير قول البرية»)، بالهمز وبالتشديد، وهو أكثر بمعنى الخليقة أي: ينقلون من خير ما يتكلم به الخلائق، ويدعون التخلص من العلائق والعوائق. واعلم أن متن المشكاة: من خير قول البرية بتقديم الخير على القول. وفي المصابيح: من قول خير البرية. قال الأشرف: المراد بخير البرية النبي ﷺ. وقال المظهر: أراد بخير قول البرية القرآن. قال الطيبي: وهذا الوجه أولى لأن يقولون بمعنى يحدثون أو يأخذون، أي: يأخذون من خير ما يتكلم به البرية، وينصره ما روي في شرح السنة: وكان ابن عمر يروي: الخوارج شرار خلق الله، وقال: إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين، وما ورد في حديث أبي سعيد: يدعون إلى كتاب الله وليسوا منا في شيء. («لا يجاوز إيمانهم حناجرهم»)، أي حلوقهم. في النهاية: الحنجرة رأس الغلصمة حيث تراه ناتئاً من خارج الحلق والجمع الحناجر. وقال ابن الملك: جمع حنجرة وهي الحلقوم أي لا يتعدى منها إلى الخارج («يمرقون من الدين»): أي يخرجون من طاعة الإمام («كما يمرق السهم من الرمية»)، بفتح الراء وكسر الميم وتشديد التحتية أي الدابة المرمية التي لم يتعلق به شيء منها. في الفائق: المروق الخروج، ومنه المرق وهو الماء الذي يستخرج من اللحم عند الطبخ للإئتمام به. قال المظهر: أراد بالدين الطاعة أي: إنهم يخرجون من طاعة الإمام المفترض الطاعة وينسلخون منها. قال الطيبي: الرمية فعيلة بمعنى مفعول، والتاء فيه لنقل اللفظ من الوصفية إلى الإسمية. وفي النهاية: الرمية الصيد الذي ترميه وتقصده يريد أن دخولهم في الدين وخروجهم منه ولم يتمسكوا منه بشيء، كالسهم الذي دخل في الرمية ثم يقدها ويخرج منها ولم يتعلق به منها شيء. («فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجراً»): أي عظيماً («لمن قتلهم يوم القيامة»): ظرف لأجراً أو منصوب بنزع الخافض، أي: إلى يوم القيامة، وهذا نعت الخوارج الذي لا يدينون للائمة، ويتعرضون للناس بالسيف، وأول ظهورهم كان في زمن عليّ كرم الله وجهه حتى قتل كثيراً منهم. قال الخطابي: أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج على

٣٥٣٦ - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «يكون أمتي فرقتين، فيخرج من بينهما مارقة يلي قتلهم أولاهم بالحق». رواه مسلم.

٣٥٣٧ - وعن جرير رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ في حجة الوداع: «لا ترجعن بعدي كفاراً، يضرب بعضكم رقاب بعض». متفق عليه.

ضلالتهم فرقة من فرق المسلمين، وأجازوا مناكحتهم وأكل ذبائحهم وقبول شهاداتهم. وسئل علي رضي الله عنه فقيل: أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا فقيل: أنما نقول هم؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاً، وهؤلاء يذكرون الله بكرة وأصيلاً. قيل: من هم؟ قال: قوم أصابتهم فتنة فعموا وصموا. (متفق عليه).

٣٥٣٦ - (وعن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ﷺ: «يكون»): بالتذكير وفي نسخة تكون («أمتي فرقتين»)، إشارة إلى فرقة علي ومعاوية رضي الله عنهما («فيخرج من بينهما مارقة»): أي جماعة خارجة («يلي»): أي يتولى ويباشر («قتلهم»): قال الأشرف: قوله يلي قتلهم الخ. صفة للمارقة أي: يلي قتل المارقة وهي الخوارج («أولاهم»): أي أولى أمتي وأقربهم («بالحق»): يعني الصواب. قيل: هو إشارة إلى علي كرم الله وجهه، فإن الذي قتلهم حتى تفرقوا ببلاد حضرموت والبحرين، ذكره ابن الملك. قال الطيبي: ويحتمل أن يراد بالحق هو الله تعالى بدلالة قوله في الحديث الآتي: كان أولى بالله منهم، فإن قلت: قوله فرقتين يقتضي أن تكون المارقة خارجة منهما معاً. قلت: هو كقوله تعالى: ﴿يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان﴾ الكشاف: لما التقيا وصارا كالشيء الواحد جاز أن يقال: يخرجان منهما كما يقال: يخرجان من البحر، ولا يخرجان من جميع البحر، ولكن من بعضه. ونقول: خرجت من البلدة، وإنما خرجت من محلة من محاله، بل من دار واحدة من دوره، ولهذا يحسن أن يرجع أحد الضميرين في الصفة إلى المارقة والآخر إلى قوله أمتي اهـ. ويحتمل أن يقال لهم: شبه بأهل الحق لغلوهم في تكفير أهل المعصية، ولكنهم أهل الباطل لمخالفتهم الإجماع، ولذا قال فيخرج من بينهما. (رواه مسلم).

٣٥٣٧ - (وعن جرير)، أي ابن عبد الله، أسلم في السنة التي توفي فيها رسول الله ﷺ. قال جرير: أسلمت قبل موت النبي ﷺ بأربعين يوماً، روى عنه خلق كثير. (قال: قال رسول الله ﷺ في حجة الوداع): بفتح الواو ويكسر («لا ترجعن»): بضم العين وتشديد النون («بعدي»): أي بعد صحبتي أو بعد موتي («كفاراً»)، قال النووي: فيه سبعة

٣٥٣٨ - وعن أبي بكرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ، قال: «إذا التقى المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح؛ فهما في جُرف جهنم، فإذا قتل أحدهما صاحبه، دخلاهما جميعاً». وفي رواية عنه: قال: «إذا التقى المسلمان بسيفهما، فالقاتل والمقتول

أقوال. أحدها: أن ذلك كفر في حق المستحل بغير حق. وثانيها: أن المراد كفران النعمة. وثالثها: أنه يقرب من الكفر ويؤدي إليه، ورابعها: أنه فعل فعل الكفار. وخامسها: حقيقة الكفر أي لا تكفروا بل دوموا مسلمين. وسادسها: عن الخطابي معناه المتكفر بالسلاح، يقال: تكفر الرجل بسلاحه إذا لبسه. وسابعها: عنه أيضاً معناه لا يكفر بعضكم بعضاً فتستحلوا قتال بعضكم بعضاً، وأظهر الأقوال الرابع وهو اختيار القاضي عياض اهـ.

وعندي أن الأظهر هو الثالث، وهو في الحقيقة معنيان، أو يقال محمول على الزجر والتهديد والتغليظ الشديد، وقوله: («يضرب بعضكم رقاب بعض»). بسكون الباء ضبطه بعض العلماء. قال أبو البقاء: هو جواب النهي على تقدير الشرط. أي إن ترجعوا يضرب بعضكم بعضاً. قال الطيبي: وعلى الرواية المشهورة استئناف وارد على بيان النهي كأن سائلاً قال: كيف نرجع كفاراً؟ ف قيل: يضرب بعضكم رقاب بعض، وهو فعل الكفار، أو يقال: لم نرجع كفاراً بعد كوننا مسلمين؟ قيل: يضرب بعضكم رقاب بعض وهو يؤدي إلى الكفر. (متفق عليه). في الجامع الصغير: «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض» رواه أحمد والشيخان والنسائي وابن ماجة عن جرير، وأحمد والبخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن ابن عمر، والبخاري والترمذي عن أبي بكرة، وكلاهما أيضاً عن ابن عباس.

٣٥٣٨ - (وعن أبي بكرة)، بالتاء هو نفع بن الحارث يقال: إنه تدلى يوم الطائف ببكرة وأسلم، فكانه النبي ﷺ بأبي بكرة وأعتقه فهو من مواليه، روى عنه خلق كثير. (عن النبي ﷺ، قال: «إذا التقى المسلمان حمل أحدهما»): أي سل («على أخيه السلاح»): الجملة بدل من الشرط. وقال الطيبي: حال، وقد مقدرة، والمعنى إذا التقى المسلمان حاملاً كل واحد منهما على الآخر السلاح، ولا بد من هذا التقدير ليطابق الشرط الجزاء، وهو قوله: («فهما في جرف جهنم»)، والجرف: ما تجرفه السيول من الأودية اهـ. وهو بضمين وسكون الثاني جانبها وطرفها إشارة إلى قوله تعالى: ﴿وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها﴾ («فإذا قتل أحدهما صاحبه، دخلاهما»): أي جهنم («جميعاً»). هذا الشرط مع جوابه عطف على الشرط الأوّل (وفي رواية عنه): أي عن أبي بكرة قال: («إذا

في النار». قلت: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: «إِنَّهُ كَانَ حَرِيصاً عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ». متفق عليه.

٣٥٣٩ - وعن أنس رضي الله عنه، قال: قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ نَفَرٌ مِنْ عُكْلٍ فَأَسْلَمُوا، فَاجْتَوَا الْمَدِينَةَ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَأْتُوا إِبِلَ الصَّدَقَةِ، فَيَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا،

التقى المسلمان بسيفيهما»، بالثنية أي: وأراد كل قتل الآخر بغير حق، وفي رواية بسيفهما فقتل أحدهما صاحبه («فالقاتل والمقتول في النار». قلت: وفي رواية قيل: (هذا القاتل)، أي حكمه ظاهر لأنه ظالم (فما بال المقتول)؟ أي شأنه فإنه مظلوم (قال: «إنه كان حريصاً على قتل صاحبه»). قال ابن الملك: فيه أن الحرص على الفعل المحرم مما يؤخذ به، وإن قصد كل منهما كان قتل الآخر لا الدفع عن نفسه، جتى لو كان قصد أحدهما الدفع ولم يجد منه بداً إلا بقتله فقتله لم يؤخذ به، لكونه مأذوناً فيه شرعاً (متفق عليه). ورواه أحمد وأبو داود، والنسائي عنه، وابن ماجة عن أبي موسى.

٣٥٣٩ - (وعن أنس، قال: قدم): بكسر الدال أي نزل (على النبي ﷺ نفر): بفتح الحين قوم من ثلاثة إلى عشرة. وقد قيل: إنهم كانوا ثمانية أنفس (من عكل): بضم فسكون، اسم قبيلة، ذكر العسقلاني في كتاب الوضوء: إنه اختلفت الروايات عن البخاري، ففي بعضها من عكل أو عرينة على الشك، وفي بعضها من عكل، وفي بعضها من عرينة، وفي بعضها من عكل وعرينة بواو العطف وهو الصواب، روى أبو عوانة والطبراني، عن أنس: أنهم كانوا أربعة من عرينة، وثلاثة من عكل. (فأسلموا، فاجتوا المدينة)، من الإجتواء أي كرهوا هواء المدينة وماءها واستوخموها ولم يوافقهم المقام بها، وأصابهم الجواء وهو المرض (فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة، فيشربوا من أبوالها وألبانها)، قال ابن الملك: فيه أن إبل الصدقة يجوز لأبناء السبيل الشرب من ألبانها، وجواز التدابي بالمحرم عند الضرورة، وقاس بعض التدابي بالخمير عليه، ومنعه الأكثر لميل الطباع إليها دون غيرها من النجاسات اهـ. وهو قول أبي يوسف من أئمتنا، وأما على قول أبي حنيفة: فنجس لا يجوز التدابي به، وأما على قول محمد: فبول مأكول اللحم طاهر. قال النووي: واستدل أصحاب مالك وأحمد بهذا الحديث، أن بول ما يؤكل وروثه طاهران، وأجاب أصحابنا وغيرهم من القائلين بنجاستهما: بأن شربهم الأبوال كان للتدابي، وهو جائز بكل النجاسات سوى المسكرات، وإنما أجاز شربهم ألبان إبل الصدقة لأنها للمحتاجين من

فَفَعَلُوا فَصَحَّوْا، فَارْتَدُّوا، وَقَتَلُوا رُعَاتَهَا، وَاسْتَأْقُوا الْإِبِلَ، فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ، فَأَتَى بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ، وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ، ثُمَّ لَمْ يَحْسُمْهُمْ حَتَّى مَاتُوا. وَفِي رَوَايَةٍ: فَسَمَرُوا أَعْيُنَهُمْ، وَفِي رَوَايَةٍ: أَمَرَ بِمَسَامِيرَ فَأَحْمِيَتْ فَكَحَلَهُمْ بِهَا، وَطَرَحَهُمْ بِالْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَمَا يَسْقُونَ حَتَّى مَاتُوا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

المسلمين وهم منهم، (ففعّلوا): أي ما ذكر (فصحوا)، بتشديد الحاء أي: فرجعوا إلى صحتهم (فارتدوا)، وكأنهم تشاءموا بالإسلام (وقتلوا رعاتها)، أي رعاة الإبل بضم الراء جمع الراعي أي طمعاً للمال (واستأقوا الإبل)، أي ساقوها بمبالغة بليغة واهتمام تام، (فبعث): أي النبي ﷺ علياً وغيره (في آثارهم)، أي عقبهم (فأتي بهم): أي جيء بهم (فقطّع أيديهم، وأرجلهم)، أي أمر بقطعهما. قال العسقلاني: قيل يعني قطع يدي كل واحد ورجليه، لكن يردّه رواية الترمذي: من خلاف (وسمل): باللام أي فقاً (أعنيهم)، قال العسقلاني في شرح البخاري في باب أحكام المحاربين قوله: وسمر أعنيهم وقع في رواية وسمل باللام وهما بمعنى قاله ابن التين وغيره، وفيه نظر. لكن قال القاضي عياض: سمر العين بالتخفيف كحلها بالمسمار المحمّاة فيطابق السمل، فإنه فسر بأن يدني من العين حديدة محمّاة حتى يذهب نظرها فيطابق الأوّل بأن تكون الحديدة مسماراً. قال: وضبطنا بالتشديد في بعض النسخ، والأوّل أوجه، وفسروا السمل بأنه فقء العين بالشوك وليس بمراد هنا، (ثم لم يحسّمهم): بكسر السين أي لم يقطع دماءهم بالكى من الحسم الكى، أي كي العروق بالنار لينقطع الدم (حتى ماتوا)، قال ابن الملك: إنما فعل بهم ﷺ هذا مع نهيه عن المثلة إما لأنهم فعلوا ذلك بالرعاة، وإما لعظم جريمتهم فإنهم ارتدوا وسفكوا الدماء وقطعوا الطريق وأخذوا الأموال، ولإلزام أن يجمع بين العقوبات في سياسته. قال النووي: اختلفوا في معنى الحديث، فقيل: كان هذا قبل نزول الحدود وآية المحاربة مع قطع الطريق، والنهي عن المثلة فهو منسوخ، وقيل ليس بمنسوخ، وفيه نزلت الآية، وإنما فعل ذلك ﷺ قصاصاً، وقيل النهي عن المثلة نهى تنزيه.

(وفي رواية: فسَمَرُوا): بالتشديد والتخفيف أي: كحلوا أعينهم بمسامير حديد، والمعنى أن النفر فعلوا بالرعاة أو الصحابة بالنفر بأمره عليه الصلاة والسلام، وهو الأظهر ويؤيده قوله: (وفي رواية: أمر بمسامير فأحْمِيَتْ فكحلهم)، بالتشديد والتخفيف (وطرحهم): أي رماهم (بالحرّة): بفتح فتشديد أرض ذات حجارة سود (يستسقون): أي يطلبون الماء من شدة العطش الناشئ من حرارة الشمس، (فما يسقون): بصيغة المجهول

الفصل الثاني

٣٥٤٠ - **عن** عمران بن حصين رضي الله عنهما، قال: كان رسول الله ﷺ يَحْثُنَا على الصدقة، وينهانا عن المثلة. رواه أبو داود.

٣٥٤١ - ورواه النسائي عن أنس.

٣٥٤٢ - **وعن** عبد الرحمن بن عبد الله، عن أبيه رضي الله عنه، قال: كنا مع رسول الله ﷺ في سفر، فأنطلق لحاجته، فرأينا حُمرةً معها فرخان، فأخذنا فرخيهما. فجاءت الحُمرة، فجعلت تُفَرِّش، فجاء النبي ﷺ، فقال: «مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بَوْلِدها؟ رُدُّوا

(حتى ماتوا). قال النووي: وأما قوله فما يسقون فليس فيه أن النبي ﷺ أمر بذلك ولا نهى عن السقي، وقد أجمعوا على أن من وجب عليه القتل واستسقى لا يمنع الماء قصداً، فيجتمع عليه عذابان، وقيل: كان منع الماء هنا قصاصاً، وقال أصحابنا: لا يجوز لمن معه من الماء ما يحتاج إليه للطهارة أن يسقيه مرتداً يخاف الموت من العطش، ولو كان ذمياً أو بهيمة وجب سقيه، ولم يجز الوضوء به حينئذ (متفق عليه).

الفصل الثاني

٣٥٤٠ - (عن عمران بن حصين، قال: كان رسول الله ﷺ يَحْثُنَا): بضم المهملة وتشديد المثلثة أي يحرضنا ويرغبنا (على الصدقة، وينهانا عن المثلة): بضم فسكون قطع الأطراف في النهاية: مثلت بالقتيل جدعت أنفه أو أذنه أو مذاكيره أو شيئاً من أطرافه، والاسم المثلة. (رواه أبو داود). أي عن عمران.

٣٥٤١ - (ورواه النسائي عن أنس).

٣٥٤٢ - (وعن عبد الرحمن بن عبد الله)، أي ابن عمار المكي، روى عن جابر وسمع معاذاً وروى عنه جماعة، ذكره المصنف في فصل التابعين (عن أبيه)، لم يذكره المصنف في أسمائه (قال: كنا): وفي نسخة كان أي هو (مع رسول الله ﷺ في سفر، فأنطلق لحاجته)، أي: فذهب رسول الله ﷺ لقضاء حاجته إلى البراز (فرأينا حمرة): بضم وتشديد ميم وقد يخفف طائر صغير كالعصفور، كذا في النهاية. (معها فرخان)، أي فزوجتان (فأخذنا فرخيهما). أي في غيبتهما أو في حضرتها (فجاءت الحمرة، فجعلت): أي شرعت (تفريش)، بحذف إحدى التاءين وتشديد الراء، وفي نسخة صحيحة بضم التاء

وَلَدَهَا إِلَيْهَا. وَرَأَى قَرْيَةً نَمَلٌ قَدْ حَرَّقَتْهَا، قَالَ: «مَنْ حَرَّقَ هَذِهِ؟» فَقُلْنَا نَحْنُ، قَالَ: «إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَذَّبَ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

وكسر الرء المشددة، وفي أخرى بفتح التاء وسكون الفاء وضم الرء. في النهاية: هو أن تفرش جناحها وتقرب من الأرض وترفرف، والتفريش أن تفرش وتظلل بجناحيها على من تحتها. قال التوربشتي في كتاب أبي داود: فجعلت تفرش أو تفرش بضم حرف المضارعة من التفريش والتفرش، ذكر الخطابي في المعالم: أن التفرش من فرش الجناح بسطه، والتفريش أن يرتفع فوقهما فيظل عليهما يعني على الفرخين، ولا أرى الصواب فيه إلا أن تفرش على بناء المضارع حذف تاؤه لاجتماع التاءين. (فجاء النبي ﷺ)، أي فرجع فرأى تفرشها (فقال: «من فجع»): بتشديد الجيم أي فرع («هذه»): أي الحمرة («بولدها»؟) أي بسبب أخذ أولادها («ردوا ولدها إليها»). الأمر للندب لأن اصطيد فرخ الطائر جائز.

(ورأى): عطف على فانطلق أي أبصر رسول الله ﷺ (قرية نمل): أي بيت نمل أو موضع نمل (قد حرقناها)، بتشديد الرء أي أحرقنا نملها. (قال: «من حرق هذا»؟) أي النمل والتأنيث باعتبار الجنس (فقلنا: نحن، قال: «إنه»): أي الشأن («لا ينبغي»): أي لا يصح ولا يجوز («أن يعذب بالنار إلا رب النار»). وهذا يرشدك إلى فائدة صحبة المرشد، فإنه في ساعة من غيبته مع بركة حضوره وقع من الأصحاب أمران على خلاف الصواب. قال القاضي: إنما منع التعذيب بالنار، لأنه أشد العذاب، ولذلك أوعد بها الكفار. قال الطيبي رحمه الله: لعل المنع من التعذيب بها في الدنيا أن الله جعل النار فيها لمنافع الناس وارتفاقهم، فلا يصح منهم أن يستعملوها في الأضرار، ولكن له أن يستعملها فيه لأنه ربها ومالكها يفعل ما يشاء من التعذيب بها والمنع منه، وإليه أشار بقوله: «رب النار». وقد جمع الله تعالى الإستعمالين في قوله: ﴿نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذَكُّرًا وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ﴾ أي تذكيراً لنار جهنم لتكون حاضرة للناس يذكرون ما أوعدوا به، وعلقتنا بها أسباب المعاش كلها. (رواه أبو داود). وفي الجامع الصغير: روى أحمد، وأبو داود، وابن ماجه عن ابن عباس مرفوعاً: نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدد والصرد، وهو بضم الصاد المهملة وفتح الرء، طائر معروف ضخم الرأس والمنقار، له ريش عظيم نصفه أسود ونصفه أبيض، وروى أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم، عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي: نهى عن قتل الضفدع للدواء، وروى ابن ماجه عن أبي هريرة: نهى عن قتل الصرد، والضفدع، والنملة، والهدد. قال الخطابي: أما نهيه عن قتل النحل، فلما فيها من المنفعة، وأما

٣٥٤٣ - وعن أبي سعيد الخدري، وأنس بن مالك رضي الله عنهما، عن رسول الله ﷺ قال: «سيكون في أمتي اختلاف وفرقة، قوم يحسنون القيل ويسئون الفعل، يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، لا يرجعون

الهدهد والصرد، وإنما نهى عن قتلها لتحريم لحمهما، وذلك أن الحيوان إذا نهى عن قتله ولم يكن ذلك لحرمته ولا لضرر فيه كان ذلك لتحريم لحمه.

٣٥٤٣ - (وعن أبي سعيد الخدري، وأنس بن مالك، عن رسول الله ﷺ قال: «سيكون في أمتي اختلاف وفرقة»، بضم الفاء أي أهل اختلاف وافتراق وقوله: «قوم يحسنون القيل»): أي القول يقال: قلت قولاً وقلاً وقيلاً. قال تعالى: ﴿ومن أصدق من الله قيلاً﴾ («ويسئون الفعل»)، بدل منه وموضح له وقوله: «(يقرأون القرآن)»: استئناف بيان أو بدل على مذهب الشاطبي ومن يجوزه، أو المراد به نفس الاختلاف أي: سيحدث فيهم اختلاف وتفرق فيمترقون فرقتين: فرقة حق وفرقة باطل. قال الطيبي: ويؤيد هذا التأويل قوله ﷺ في الفصل الأول: «تكون أمتي فرقتين فيخرج من بينهما مارقة يلي قتلهم أولا هم بالحق» فقوم: مبتدأ موصوف بما بعده، والخبر قوله: يقرأون القرآن، وهو بيان لإحدى الفرقتين وتركت الثانية للظهور اهـ. وأما ما وقع في بعض النسخ: ويقرأون بواو العاطف فهو خطأ. («لا يجاوز»): أي قرآنهم أو قراءتهم («تراقبهم»): بفتح أوله وكسر القاف ونصب الياء على المفعولية. في النهاية: وهي جمع الترقوة وهي العظم الذي بين نقرة النحر والعاتق، وهما ترقوتان من الجانبين ووزنها فعلوة بالفتح اهـ كلامه، وفي المغرب، يقال لها بالفارسية جنبر كردن. قال الطيبي: وفيه وجوه. أحدها: أنه لا يتجاوز أثر قراءتهم عن مخارج الحروف والأصوات، ولا يتعدى إلى القلوب والجوارح، فلا يعتقدون وفق ما يقتضي اعتقاداً، ولا يعملون بما يوجب عملاً. وثانيها: أن قراءتهم لا يرفعها الله ولا يقبلها فكأنها لم تتجاوز حلوهم، وثالثها: لأنهم لا يعملون بالقرآن فلا يثابون على قراءتها، ولا يحصل لهم غير القراءة. («يمرقون»): بضم الراء أي يخرجون («من الدين»): أي من طاعة الإمام («مروق السهم»): بالنصب أي كمروقه («من الرمية»)، قال الطيبي: مروق السهم مصدر أي مثل مروق السهم، ضرب مثلهم في دخولهم في الدين وخروجهم منه بالسهم الذي لا يكاد يلاقيه شيء من الدم لسرعة نفوذه تنبهاً على أنهم لا يتمسكون من الدين بشيء، ولا يلوون عليه، وقد أشار إلى هذا المعنى في غير هذه الرواية بقوله: سبق الفرث والدم. (لا

حتى يَرْتَدَّ السَّهْمُ عَلَى فُوقِهِ ، هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ ، طُوبَى لِمَنْ قَتَلَهُمْ وَقَتْلُوهُ ، يَدْعُونَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَلِيُسْوَ مَنْ فِي شَيْءٍ ، مَنْ قَاتَلَهُمْ كَانَ أَوْلَى بِاللَّهِ مِنْهُمْ » قالوا: يا رسول الله! ما

يرجعون): أي إلى الدين لإصرارهم على بطلانهم («حتى يَرْتَدَّ السَّهْمُ عَلَى فُوقِهِ»)، بضم أوله. وقال الطيبي: كقوله تعالى: ﴿وَارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ﴾ والفوق: موضع الوتر من السهم، وهو من التعليق بالمحال علق رجوعهم إلى الدين، كما قال تعالى: ﴿وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ﴾ وفيه من اللطف أنه راعى بين التمثيلين المناسبة في أمر واحد، مثل أولاً خروجهم من الدين بخروج السهم من الرمية، وثانياً فرض دخولهم فيه ورجوعهم إليه بروجع السهم على فوقه أي: ما خرج منه من الوتر («هم شر الخلق والخلقة»)، في النهاية: الخلق الناس والخلقة البهائم، وقيل: هما بمعنى واحد ويريد بهما جميع الخلائق. قال التوربشتي: الخليفة في الأصل مصدر، وإنما جاء باللفظين تأكيداً للمعنى الذي أراده وهو استيعاب أصناف الخلائق، ويحتمل أنه أراد بالخلقة من خلق، وبالخلق من سيخلق. قال القاضي: هم شر الخلق لأنهم جمعوا بين الكفر والمراعاة، فاستبطنوا الكفر وزعموا أنهم أعرف الناس في الإيمان، وأشدهم تمسكاً بالقرآن فضلوا وأضلوا. («طوبى»): أي حالة طيبة حسنة وصفة مستحسنة، وقيل: طوبى شجرة في الجنة أي هي حاصلة («لمن قتلهم»): فإنه يصير غازياً («وقتلوه»)، أي ولمن قتلوه فإنه يصير شهيداً، وفيه دليل على جواز حذف الموصول أو الواو لمجرد التشريك وتحصيل الجمع، والتقدير: طوبى لمن جمع بين الأمرين قتله إياهم وقتلهم إياه نحو قوله تعالى: ﴿قَاتِلُوا وَقَتِلُوا﴾ قال الطيبي: فعلى من الطيب فلما ضمت الطاء انقلبت الواو ياء والمعنى أصاب خيراً من قتلهم وقتلوه («يدعون»): أي الناس («إلى كتاب الله»): أي إلى ظاهره، ويتركون سنة رسول الله ﷺ وأحاديثه المبينة بقوله تعالى: ﴿لَتَبِينَ لِلنَّاسِ مَا نَزَلَ إِلَيْهِمْ﴾ وبقوله عز وجل ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ أي في مخالفة كتابه ورسوله، وقد قال علي كرم الله وجهه عنه لابن عباس: جادلهم بالحديث، وفي المثل: صاحب البيت أدرى بما فيه، ولذا قال: («وليسوا منا في شيء»): أي في شيء معتد من طريقتنا وهدينا الجامع بين الكتاب والسنة. قال الأشراف: هذا القول بعد قوله: يدعون إلى كتاب الله إرشاداً إلى شدة العلاقة بين النبي ﷺ وبين كتاب الله، وإلا فمقتضى التركيب وليسوا من كتاب الله في شيء. قال الطيبي: لو قيل وليسوا من كتاب الله في شيء لأوهم أن يكونوا جهالاً ليس لهم نصيب من كتاب الله قط كأكثر العوام، وقوله: ليسوا منا في شيء

سيماهم؟ قال: «التحليق». رواه أبو داود.

٣٥٤٤ - وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله ﷺ: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان فإنه يُرجم، ورجل خرج محارباً لله ورسوله فإنه يقتل أو يُصلب أو يُنفى من الأرض أو يقتل نفساً فيقتل بها». رواه أبو داود.

يدل على أنهم ليسوا من عداد المسلمين، ولا لهم نصيب من الإسلام، وهو ينظر إلى معنى قوله: «يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية». («من قاتلهم»): أي من أمتي («كان أولى بالله منهم»): أي من باقي أمتي، ويحتمل أن تكون من تعليلية أي من أجل قتلهم. قال الأشرف: الضمير فيه راجع إلى الأمة أي من قاتلهم من أمتي أولى بالله من باقي أمتي. قال الطيبي: هذا على تأويل الوجه الأول في قوله: في أمتي اختلاف وفرقة أي أهل اختلاف، وأما على الوجه الثاني فالضمير راجع إلى الفرقة الباطلة ويكون أفعال كما في قوله تعالى: «أي الفريقين خير مقاماً» وقولهم: العسل أحلى من الخل، فمعناه أن المقاتل أبلغ في الولاية منهم في العدوان. (قالوا: يا رسول الله! ما سيماهم؟ أي علامتهم التي يتميزون بها عن غيرهم؟ (قال: «التحليق»): أي علامتهم التحليق، وهو استئصال الشعر والمبالغة في الحلق، كما هو مستفاد من صيغة التفعيل التي للتكرير والتكثير. قال الطيبي: وإنما أتى بهذا البناء إما لتفريق متابعتهم في الحلق أو لإكثارهم منه وفيه وجهان. أحدهما: استئصال الشعر من الرأس، وهو لا يدل على أن الحلق مذموم، فإن الشيم والحلي المحمود قد يتزيا بها الخبيث ترويحاً لخبثه وإفساده على الناس وهو كوصفهم بالصلاة والقيام، وثانيهما: أن يراد به تحليق القوم وإجلاسهم حلقاً حلقاً. (رواه أبو داود).

٣٥٤٤ - (وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله ﷺ: «لا يحل دم امرئ»): أي إراقة دم شخص («مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله»): الظاهر أنه صفة كاشفة. وقال الطيبي: صفة مميزة لمسلم لا كاشفة يعني إظهاره الشهادتين كاف في حقن دمه («إلا بإحدى ثلاث»)، أي خصال («زنا بعد إحصان فإنه يجرم»)، أي يقتل بجرم الحجارة («ورجل»): أي وخروج رجل («خرج»): أي على المسلمين حال كونه («محارباً لله ولرسوله»): اللام صلة لأن اسم الفاعل عمله ضعيف فيؤتى بها تأكيداً، وفي رواية المصابيح: محارباً بالله فالباء زائدة في المفعول كقوله تعالى: «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» والمراد به قاطع الطريق أو الباغي («فإنه يقتل»): أي إن قتل نفساً

٣٥٤٥ - وعن ابن أبي لیلی، قال: حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ أَنَّهُمْ كَانُوا يَسِيرُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَنَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَانْطَلَقَ بَعْضُهُمْ إِلَى حَبْلٍ مَعَهُ، فَأَخَذَهُ، فَفَزِعَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا». رواه أبو داود.

بلا أخذ مال («أو يصلب»): أي حيّاً ويطعن حيّاً حتى يموت، وبه قال مالك. وقال الشافعي ومن تبعه أنه يقتل ويصلب نكالاً لغيره إن قتل وأخذ المال. («أو ينفي من الأرض»): أي يخرج من البلد إلى البلد لا يزال يطالب وهو هارب، وعليه الشافعي، وقيل: ينفي من بلده ويحبس حتى تظهر توبته، وهذا مختار ابن جرير، والصحيح من مذهبنا أنه يحبس إن لم يزد على الإخافة وهو مأخوذ من قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ وكان الظاهر أن يقال: أو تقطع يده ورجله من خلاف قبل قوله: أو ينفي من الأرض، ليكون الحديث على طبق الآية مستوعباً، ولعل حذفه وقع من الراوي نسياناً أو اختصاراً والله تعالى أعلم. وأوفي الآية والحديث على ما قررناه للتفصيل، وقيل إنه للتخير والإمام مخير بين هذه العقوبات الأربعة في كل قاطع، وروى ابن جرير هذا القول عن ابن عباس، وسعيد بن المسيب، ومجاهد وعطاء، والحسن البصري، والنخعي، والضحاك. («أو يقتل نفساً»): بصيغة الفاعل، و أو بمعنى الواو عطفاً على رجل خرج، والتقدير قتل رجل نفساً («فيقتل بها»): بصيغة المجهول (رواه أبو داود).

٣٥٤٥ - (وعن ابن أبي لیلی)، قال المؤلف: اسمه عبد الرحمن بن قاسم بن أبي لیلی يسار الأنصاري، ولد لست سنين من خلافة عمر، وقتل برخيال، وقيل غرق بنهر البصرة سنة ثلاث وثلاثين، حديثه في الكوفة، سمع خلقاً كثيراً من الصحابة، وعنه جماعة كثيرة وهو من الطبقة الأولى من تابعي الكوفة، وقد يقال ابن أبي لیلی أيضاً لولده محمد وهو قاضي الكوفة إمام مشهور في الفقه، صاحب مذهب وقول، وإذا أطلق المحدثون ابن أبي لیلی، فإنما يعنون أباه، وإذا أطلق الفقهاء ابن أبي لیلی فإنما يعنون محمداً. (قال: حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ): أي وهم كلهم عدول فلا يحتاج إلى ذكرهم (أنهم كانوا يسرون): من السير، وفي نسخة يسرون من السرى وهو سير الليل (مع رسول الله ﷺ، فقام رجل منهم فانطلق بعضهم): أي شرع وذهب (إلى حبل معه)، أي مع الرجل أو مع المنطلق (فأخذه)، أي ربط الرجل أو أراد أخذه (ففزع) بكسر الزاي أي خاف الرجل وارتاع، وكان النبي ﷺ رآه أو سمعه (فقال رسول الله ﷺ: «لا يحل لمسلم أن يروّع»): بتشديد الواو أي يخوف («مسلماً» رواه أبو داود): وكذا أحمد.

٣٥٤٦ - وعن أبي الدرداء رضي الله عنه، عن رسول الله ﷺ، قال: «مَنْ أَخَذَ أَرْضاً بِجَزْئِهَا فَقَدْ اسْتَقَالَ هِجْرَتَهُ، وَمَنْ نَزَعَ صَغَارَ كَافِرٍ مِنْ عُنُقِهِ فَجَعَلَهُ فِي عُنُقِهِ فَقَدْ وَلَّى الْإِسْلَامَ ظَهْرَهُ». رواه أبو داود.

٣٥٤٦ - (وعن أبي الدرداء، عن رسول الله ﷺ قال: «من أخذ أرضاً بجزئيتها»): بكسر الجيم وسكون الزاي. قال الطيبي: يحتمل أن يكون صفة لأرض أي ملتبسة بجزئيتها، ويحتمل أن يكون حالاً من الفاعل، أي حال كونه ملتزماً بجزئيتها يعني بخراجها، لأنه لازم لصاحب الأرض لزوم الجزية للذمي («فقد استقال هجرتة»)، أي نقض عزته، والمعنى من اشترى أرضاً خراجية لزمه الخراج الذي هو جزية على الذمي في أرضه، فكأنه خرج عن الهجرة إلى الإسلام وداره، وجعل صغار الكفر في عنقه، فإن المسلم إذا أقام نفسه مقام الذمي في أداء ما يلزمه من الخراج صار كالمستقبل أي طالب الإقالة لهجرتة. («ومن نزع صغار كافر»): بفتح الصاد أي ذله من عنقه («فجعله في عنقه»): بأن تكفل جزية كافر وتحمل عنه صغاره («فقد ولي الإسلام ظهره»). أي جعل الإسلام في جانب ظهره، وهذا كالمبين لما قبله أي من تكفل بجزية كافر، وتحمل عنه ذله، فكأنه بدل الإسلام بالكفر، لأنه بدل عزه بذله. قال الخطابي: معنى الجزية هنا الخراج يعني المسلم إذا اشترى أرضاً خراجية من كافر، فإن الخراج لا يسقط عنه، وإلى هذا ذهب أصحاب أبي حنيفة، والخراج عند الشافعي على وجهين أحدهما جزية والآخر بمعنى الكراء والأجرة، فإذا فتحت الأرض صلحاً على أن أرضها لأهلها فما وضع عليها من خراج فمجرها الجزية التي تؤخذ من رؤوسهم، فمن أسلم منهم سقط ما عليه من الخراج، كما يسقط ما على رقبته من الجزية ولزمه العشر فيما أخرجت أرضه. وقال التوربشتي: أريد بالجزية في الحديث الخراج الذي يوضع على الأرض التي تركت في يد الذمي فيأخذ المسلم عنه متكفلاً بما يلزمه من ذلك، وتسميته بالجزية لأنه يجري في الموضوع على الأراضي المتروكة في أيدي أهل الذمة مجراها فيما يؤخذ من رؤوسهم، وإنما قال: فقد استقال هجرتة لأن المهاجر له الحظ الأوفر والقدح المصلي في مال الفيء يؤخذ من أهل الذمة ويرد عليه، فإذا أقام نفسه مقام الذمي في أداء ما يلزمه من الخراج فقد أحل نفسه في ذلك محل من عليه ذلك بعد أن كان له، فصار كالمستقبل عن هجرتة ببخس حق نفسه. قال القاضي: ومن تكفل جزية كافر وتحمل صغاره، فكأنه ولي الإسلام من حيث أنه بدل إعزاز الدين بالتزام ذل الكفر وتحمل صغاره، وللعلماء في صحة ضمان المسلم عن الذمي

٣٥٤٧ - وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه، قال: بعث رسول الله ﷺ سريةً إلى خثعم، فاعتصم ناسٌ منهم بالسجود، فأسرعَ فيهم القتلُ، فبلغ ذلك النبي ﷺ فأمر لهم بنصفِ العقلِ، وقال: «أنا بريءٌ من كلِّ مسلمٍ مُقيمٍ بين أظهرِ المشركين» قالوا: يا رسول الله! لِمَ؟ قال: «لا تترأى ناراهما». رواه أبو داود.

بالجزية خلاف، ولمن منع أن يتمسك بهذا الحديث قال الطيبي: فإن قلت: قد تعرف واشتهر أن ضرب الجزية كناية عن الذل والصغار فما بال الهجرة كنى بها عن العزة؟ قلت: لأنها مبدأ عزة الإسلام ومنشؤ رفعتة حيث نصر الله صاحبها بالأنصار، وأعز الدين بهم وقل شوكة المشركين وقطع شأفتهم واستأصلها. (رواه أبو داود).

٣٥٤٧ - (وعن جرير بن عبد الله قال: بعث): أي أرسل (رسول الله ﷺ سرية): وهي طائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربعمائة (إلى خثعم): بفتح الخاء المعجمة وسكون المثلثة، قبيلة من اليمن، وفي القاموس: خثعم كجعفر جبل (فاعتصم): أي تمسك وشرع (ناس منهم بالسجود): أي بالصلاة، وكانوا مسلمين، ولما رأوا الجيش أسرعوا بالسجود (فأسرع): بصيغة المجهول (فيهم القتل): أي قتلهم الجيش، ولم يبالوا بسجودهم ظانين أنهم يستعذون من القتل بالسجود (فبلغ ذلك): أي خبر قتلهم (النبي ﷺ) فأمر لهم بنصف العقل): قال الخطابي: إنما لم يكمل لهم الدية بعد علمه عليه الصلاة والسلام بإسلامهم، لأنهم أعانوا على أنفسهم بمقامهم بين ظهرائي الكفار، وكانوا كمن هلك بجنابة نفسه وجنابة غيره فتسقط حصاة جنابته من الدية (وقال: «أنا بريء من كل مسلم مقيم بين أظهر المشركين»): أي بينهم وأظهر مقحم. قال التوربشتي: يحتمل أن يكون المراد منه البراءة من دمه، وأن يكون البراءة من موالاته. (قالوا: يا رسول الله! لم؟): بحذف ألف «ما» الاستفهامية أي لأي شيء تكون بريئاً أو أمرت بنصف العقل؟ (قال: «لا تترأى ناراهما»): استئناف فيه تعليل، وإسناد الترائي مجاز، والنفي معناه النهي أي يتباعد منزلاهما حتى لا تترأى ناراهما.

قال الطيبي: هو علة لبراءته ﷺ يعني لا يصح ولا يستقيم للمسلم أن يساكن الكافر ويقرب منه، ولكن يبعد بحيث لا تترأى ناراهما، فهو كناية عن البعد البعيد وذكروا فيه وجوهاً. أولها: قال أبو عبيد: أي لا ينزل المسلم بالموضع الذي يرى ناره المشرك إذا أوقد، ولكن ينزل مع المسلمين في دارهم لأن المشرك لا عهد له ولا أمان. وثانيهما: قال

٣٥٤٨- وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ، قال: «الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن». رواه أبو داود.

أبو الهيثم: أي لا يتسم المسلم بسمه المشرك ولا يشبه به في هديه وشكله، ولا يتخلق بأخلاقه من قولك: ما نار نعمك أي ما سمتها: وثالثها: قال أبو حمزة: أي لا يجتمعان في الآخرة لبعدها عن صاحبه. ورابعها: قال الفائق: معناه يجب عليهما أن يتباعد منزلهما بحيث إذا أوقدت فيهما ناران لم تلح إحداهما للأخرى، وإسناد الترائي إلى النار كقولهم: دور بني فلان متناظرة، والترائي تفاعل من الرؤية يقال: تراءى القوم إذا رأى بعضهم بعضاً. قلت، ومنه قوله تعالى: ﴿فلما تراءى الجمعان وتراءى الفتان﴾ وخامسها: قال القاضي أي ينبغي أن لا يسكن مسلم حيث سكن كافر، ولا يدنو منه بحيث تتقابل ناراهما وتقرب إحداهما من الأخرى، حتى يرى كل منهما نار الآخر، فنزل رؤية الموقد منزلة رؤيتها إن كان لها وهو من قول أبي عبيدة. وسادسها: قال التوربشتي: أراد نار الحرب أي هما على طرفين متباعدين، فإن المسلم يحارب الله ورسوله مع الشيطان وحزبه، ويدعو إلى الله بحزبه، والكافر يحارب الله ورسوله ويدعو إلى الشيطان، فكيف يتفقا ويصلح أن يجتمعا؟ قال الخطيب: فيه دليل على أن المسلم إن كان أسيراً في أيدي الكفار وأمكنه الخلاص والانفلات منهم لم يحل له المقام معهم، وإن حلفوه أن لا يخرج كان الواجب أن يخرج إلا أنه كان مكرهاً على اليمين فلم تلزمه الكفارة. قلت: وعندنا تلزمه الكفارة. (رواه أبو داود).

٣٥٤٨ - (وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «الإيمان قيد»): بتشديد التحتية أي منع («الفتك»): بفتح الفاء وسكون الفوقية، وهو أن يأتي الرجل صاحبه على غفلة فيقتله أي: الإيمان يمنع صاحبه عن قتل أحد بغتة حتى يسأل عن إيمانه، كما يمنع القيد المقيد عن التصرف، فهو من باب ذكر الملزوم وإرادة اللازم، فإن القيد يمنع صاحبه عن التصرف، وفي النهاية أي: إن الإيمان يمنع عن الفتك كما يمنع القيد عن التصرف، فكأنه جعل القيد مقيداً («لا يفتك»): بكسر التاء وفي نسخة بضمها، ففي القاموس الفتك مثله ركوب ما هم من الأمور ودعت إليه النفس، فتك يفتك ويفتك، فهو فاتك جريء شجاع، وقوله: («مؤمن»)، أي كامل الإيمان، فإن الصحابة إذا مروا بكافر غافل نبهوه فإن أبي بعد الدعاء إلى الإسلام قتلوه. قال التوربشتي: هو خبر معناه النهي أي لا يفعل ذلك لأنه محرم

٣٥٤٩- وعن جرير رضي الله عنه، عن النبي ﷺ، قال: «إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ إِلَى الشَّرِكِ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ». رواه أبو داود.

عليه وهو ممنوع منه، ويجوز فيه الجزم على النهي، ومن الناس من يتوهم أنه على بناء المفعول فيرويه كذلك وليس بقويم رواية ومعنى.

فإن قيل: قد بعث رسول الله ﷺ محمد بن سلمة الخزرجي في نفر إلى كعب بن الأشرف فقتلوه، وبعث عبد الله بن عتيك الأوسي في نفر إلى رافع، وعبد الله بن أنيس الجهني إلى سفيان بن خالد، فكيف التوفيق بين هذا الحديث، وبين تلك القضايا التي أمر بها؟ قلنا: يحتمل أن النهي عن الفتك كان بعدها وهو الأظهر، لأن أولها كانت في السنة الثالثة، والثانية في الرابعة، والثالثة بعد الخندق في الخامسة، وإسلام أبي هريرة كان عام خيبر في السابعة، ويحتمل أن يكون ذلك خصيصي لرسول الله ﷺ لما أيد به من العصمة، ويحتمل أن تلك القضايا كانت بأمر سماوي، لما ظهر من المقتولين من الغدر برسول الله ﷺ، والتعرض له بما لا يجوز ذكره من القول والمبالغة في الأذية والتحرش عليه. قال الطيبي: واختار القاضي هذا الوجه ولخصه وقال: المعنى أن الإيمان منع ذلك وحرمه، فلا ينبغي للمؤمن أن يفعله لأن المقصود إن كان مسلماً فظاهر، وإن كان كافراً فلا بد من تقديم نذير واستتابة، إذ ليس المقصود بالذات قتله، بل الاستكمال والحمل على الإسلام على ما يمكن هذا إذا لم يدع إليه داع ديني، فإن كان كما إذا علم أنه مصر على كفره حريص على قتل المسلمين متتهز للفرصة منهم وإن دفعه لا يتيسر إلا بهذا فلا حرج فيه.

قال الطيبي: الظاهر يقتضي أن تذكر الجملة الأولى بعد الأخرى، فإن التعليل مؤخر عن المعلل، لكن قدمت اعتباراً للرتبة وبياناً لشرف الإيمان، وأن من خصائصه وخصائل أهله النصيحة لكل أحد حتى الكفار كما ورد: الدين النصيحة، فعلى من اتصف بصفة الإيمان أن يتحلى بها ويجتنب عن صفة العتاة والمردة من الفتك، فإذا الكلام جار أصالة على الإيمان وذكر المؤمن تابع له فلو أخر كان بالعكس، فعلى هذا لا يفتقر في الحديث إلى التزام النسخ والتكلف فيه اهـ. وفيه بحث لا يخفى. (رواه أبو داود). وكذا البخاري في تاريخه، والحاكم، ورواه أحمد، عن الزبير، وعن معاوية.

٣٥٤٩ - (وعن جرير عن النبي ﷺ قال: «إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ»): بفتح الموحدة، وفي

٣٥٥٠ - وعن علي رضي الله عنه، أن يهودية كانت تشتم النبي ﷺ وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل النبي ﷺ دمها. رواه أبو داود.

٣٥٥١ - وعن جندب رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «حد السَّاحِرِ ضربةً بالسيف». رواه الترمذي.

المصباح: أبق كفرح وضرب ونصر، فماضيه مثنى، ومضارعه مثلث، والمعنى: إذا هرب مملوك («إلى الشرك»): أي دار الحرب («فقد حل دمه»). أي لا شيء على قاتله، وإن ارتد مع ذلك كان أولى بذلك. قال الطيبي: وهذا وإن لم يرتد عن دينه فقد فعل ما يهدر به دمه من جوار المشركين وترك دار الإسلام، وقد سبق أنه لا يتراءى ناراهما. (رواه أبو داود).

٣٥٥٠ - (وعن علي رضي الله عنه، أن يهودية كانت تشتم): بكسر التاء وفي نسخة بضمها وهما لغتان على ما في القاموس أي: تسب (النبي ﷺ وتقع فيه)، عطف تفسيري، وعداه بفي لتضمنه معنى الطعن في النهاية يقال: وقعت فيه إذا عتبه وذمته (فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل النبي ﷺ دمها). قال المظهر: وفيه أن الذمي إذا لم يكف لسانه عن الله ورسوله ودينه فهو حربي مباح الدم. قال بعض علمائنا: وبه أخذ الشافعي، وعند أصحاب أبي حنيفة لا ينقض عهده به، كما هو المذكور في آخر كتاب الجزية من كتب الفقه. (رواه أبو داود).

٣٥٥١ - (وعن جندب): تقدم ضبطه (قال: قال رسول الله ﷺ: «حد الساحر ضربة بالسيف»). بإضافة ضرب إلى هذا الضمير وفي نسخة بصيغة المرة. قال الطيبي: روي بالتاء وبالباء، والثاني أولى. وكان الظاهر أن يقال: حد الساحر القتل، فعدل إلى ما هو عليه تصويراً له وأن لا يتجاوز منه إلى أمر آخر. في شرح السنة: اختلفوا في قتله، فذهب جماعة من الصحابة وغيرهم إلى أنه يقتل. وروي عن حفصة: أن جارية لها سحرتها فأمرت بها فقتلتها، وروي أن عمر رضي الله عنه كتب: اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال الراوي: فقتلنا ثلاث سواحر، وعند الشافعي: يقتل إن كان ما يسحر به كفرة إن لم يتب، فإن لم يبلغ عمله الكفر فلا يقتل، وتعليم السحر ليس كفراً عنده إلا أن يعتقد قلب الأعيان. قال القاضي: الساحر إذا لم يتم سحره إلا بدعوة كوكب أو شيء يوجب كفراً يجب قتله، لأنه استعان في تحصيله بالتقرب إلى الشيطان مما لا يستقل به الإنسان، وذلك

الفصل الثالث

٣٥٥٢ - عن أسامة بن شريك رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «أيما رجل خرج يفرق بين أمتي فأضربوا عنقه». رواه النسائي.

لا يتسبب إلا لمن يناسبه في الشرارة وخبث النفس، فإن التناسب شرط في التضام والتعاون، وبهذا تميز الساحر عن النبي والولي، وأما ما يتعجب منه كما يفعله أصحاب الحيل بمعونة الآلات والأدوية أو يريه صاحب خفة اليد فغير حرام، وتسميته سحراً على التجوز لما فيه من الدقة لأنه في الأصل لما خفي سببه.

وقال النووي: يحرم فعل السحر بالإجماع، وأما تعليمه وتعلمه ففيه ثلاثة أوجه: الصحيح الذي قطع به الجمهور أنهما حرامان. والثاني مكروهان. والثالث مباحان. وقال أيضاً: اعلم أن التكهّن وإتيان الكهانة والتنجيم والضرب بالرمل وبالشعير وبالحصى وتعليمها حرام، وأخذ العوض عليها حرام بالنص الصحيح في حلوان الكاهن. واعلم أن وراء العلوم الشرعية علوماً، منها: محرم ومكروه ومباح، فالمحرم كالفلسفة والشعبذة والرمل وعلوم الطبيعيين، وكذا السحر على الصحيح، وتتفاوت درجات تحريمه. والمكروه كإشعار المولدين المشتملة على الغزل والبطالة، والمباح كأشعارهم التي ليس فيها سخف ولا ما ينشط إلى الشر ويثبط من الخير، وفي تفسير المدارك قال الشيخ أبو منصور: القول بأن السحر كفر على الإطلاق خطأ، بل يجب البحث عن حقيقته، فإن كان ذلك رد ما لزم في شرط الإيمان فهو كفر، وإلا فلا. ثم السحر الذي هو كفر يقتل عليه الذكور والإناث، وما ليس بكفر وفيه إهلاك النفس ففيه حكم قطاع الطريق، ويستوي فيه الذكور والإناث وتقبل توبته إذا تاب، ومن قال: لا تقبل فقد غلط فإن سحرة فرعون قبلت توبتهم. (رواه الترمذي): وكذا الحاكم في مستدركه.

الفصل الثالث

٣٥٥٢ - (عن أسامة بن شريك): أي الديباني الثعلبي، روى عنه زياد بن علاقة وغيره، ذكره المصنف في الصحابة (قال: قال رسول الله ﷺ: «أيما رجل خرج»): أي على الإمام («يفرق بين أمتي»): حال أو استئناف بيان. قال الطيبي: فيه شائبة من أفعال المقاربة أي جعل يفرق أو هو مطاوع خرجته فخرج أي مهر في صيغة التفريق بين

٣٥٥٣- وعن شريك بن شهاب، قال: كنت أتمنى أن ألقى رجلاً من أصحاب النبي ﷺ أسأله عن الخوارج، فلقيت أبا برة في يوم عيد في نفر من أصحابه، فقلت له: هل سمعت رسول الله ﷺ يذكر الخوارج؟ قال: نعم، سمعت رسول الله ﷺ بأذني، ورأيتُه بعيني: أتى رسول الله ﷺ بمالٍ فقسّمه، فأعطى من عن يمينه ومن عن شماله، ولم يعط من وراءه شيئاً. فقام رجلٌ من ورائه فقال: يا مُحَمَّدُ! ما عدلت في القسمة. رجلٌ أسودٌ مطمومٌ

المسلمين، فعلى هذا يفرق: حال. («فاضربوا عنقه»). أي فاقتلوه. قال النووي: فيه الأمر بقتال من خرج على الإمام إذا أراد تفريق كلمة المسلمين ونحو ذلك، فينبغي أن ينهى أولاً، وإن لم ينته قوتل، فإن لم يندفع شره إلا بقتله فقتله كان هدراً. (رواه النسائي).

٣٥٥٣- (وعن شريك بن شهاب)، بكسر أوله. قال المؤلف: هو الحرثي البصري، يعد في التابعين، روى عن أبي برة الأسلمي، وعنه الأزرق بن قيس، وليس بذلك مشهوراً. (قال: كنت أتمنى أن ألقى أحداً من أصحاب النبي ﷺ أسأله عن الخوارج)، إما صفة أحداً أو حال منه لوصفه. (فلقيت أبا برة رضي الله عنه): بفتح الموحدة وسكون الراء وبالنزاي. قال المؤلف: هو نضلة بن عبيد الأسلمي أسلم قديماً، وهو الذي قتل عبد الله بن خطل، ولم يزل يغزو مع رسول الله ﷺ حتى قبض فتحول ونزل البصرة، ثم غزا خراسان ومات بمرور سنة ستين (في يوم عيد في نفر): أي كائناً في جماعة (من أصحابه): أي من التابعين (فقلت له: هل سمعت النبي ﷺ يذكر الخوارج؟ قال الطيبي: حال مزال عن كونه مضافاً إلى رسول الله ﷺ تقديره: سمعت ذكر رسول الله ﷺ الخوارج؟ فحذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه، ثم جيء بعده بذكر جملة حالية دلالة على المحذوف. (قال: نعم، سمعت رسول الله ﷺ بأذني)، بضم الذال ويسكن ويشديد التحتية على الشنية لإفادة التأكيد وتخفيفها على الأفراد لإرادة الجنس، وكذا قوله: (ورأيتُه بعيني): ولا يخفى ما في قوله بأذني وبعيني من التأكيد، إذ السماع والرؤية لا يكون إلا بأذن وعين، فهو من باب قوله تعالى: ﴿ولا طائر يطير بجناحيه﴾ قال الطيبي: قوله: (أتى رسول الله ﷺ بمال الخ): حال من مفعول رأيتُه أي: رأيتُه حال كونه مأتياً بمال، وكل من ذكر قوله بأذني وبعيني وتكرير رسول الله ﷺ إيدان بتحقيق الأمر وتشبته في الرواية، وأنه مما لا يستراب فيه (فقسّمه): أي ذلك المال (فأعطى من عن يمينه ومن عن شماله، ولم يعط من وراءه شيئاً). بفتح الميم ولعل عدم إعطائهم ليظهر ما ظهر منهم، (فقام رجل من ورائه):

الشعر، عليه ثوبان أبيضان، فغضب رسول الله ﷺ غضباً شديداً وقال: «والله لا تجدون بعدي رجلاً هو أعدل مني» ثم قال: «يخرج في آخر الزمان قوم كأن هذا منهم، يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، سيماهم التحليق، لا يزالون يخرجون، حتى يخرج آخرهم مع المسيح الدجال، فإذا لقيتموهم، هم شر الخلق والخليقة». رواه النسائي.

بكسر الميم (فقال: يا محمد! ما عدلت في القسمة. رجل أسود): خبر مبتدأ محذوف وارد على الذم والشتم، لأن دمامة الصورة تدل على خبائثة السريرة (مطموم الشعر)، في النهاية: يقال طم شعره وجزه استأصله اهـ. وكأنه إشارة إلى تجرده للفساد، وليس فيه شعر من الشعور والأدب في الحضور (عليه ثوبان أبيضان)، إيماء إلى نفاقه من نظافة ظاهره، وكثافة باطنه، وبياض كسوته، وسواد جثته (فغضب رسول الله ﷺ غضباً شديداً)، أي ثم حلم حلمًا عظيمًا (وقال: «والله لا تجدون بعدي»): أي غيري، وقال الطيبي: أي متجاوزاً عني («رجلاً هو أعدل مني»). أي عادل مثلي (ثم قال: «يخرج في آخر الزمان قوم كأن»): بتشديد النون («هذا»): أي هذا الرجل («منهم»): أي من رؤسائهم وأئمتهم. وقال الطيبي: أي من شيعتهم ومقتفي سيرتهم، كقوله تعالى: ﴿المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض﴾ («يقرأون القرآن»): استئناف بيان لسوء حالهم وفعالهم ومآلهم («لا يجاوز»): أي قرأتهم أو قراءتهم («تراقبهم»)، أي حلوقةم («يمرقون»): أي يخرجون («من الإسلام»): أي من الإنقياد التام بخروجهم عن طاعة الإمام، («كما يخرج السهم من الرمية»): أي الصيد («سيماهم»): أي علامتهم («التحليق»): أي علامتهم تنظيف الظاهر وتجريده على وجه المبالغة الدالة على كثافة باطنهم، وتعليقه بحب المال والجاه («لا يزالون يخرجون»)، أي يظهرون الفساد بين العباد في كل البلاد («حتى يخرج آخرهم مع المسيح الدجال، فإذا لقيتموهم، هم شر الخلق والخليقة»). جزاء الشرط، وإنما لم يؤت بالفاء لأن الشرط ماض، كذا قال أبو البقاء في قوله تعالى: ﴿وإن أطعتموهم إنكم لمشركون﴾. قال الطيبي: ومع هذا لا بد من التأويل أي: فإذا لقيتموهم فاعلموا أنهم شرار خلق الله فاقتلوهم كما قال: طوبى لمن قتلهم وقتلوه، ووجه آخر، وهو أن يكون الجزاء محذوفاً يعني: فاقتلوهم. والجملة بعده استئنافية لبيان الموجب، ثم إنه عطف الخليقة على الخلق، فلا بد من المغايرة فلا يحمل الشر على التفصيل مبالغة أي هم شر خلقاً وشر سجية. وفي عكسه: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. (رواه النسائي).

٣٥٥٤ - وعن أبي غالب، رأى أبو أمامة رضي الله عنه رؤوساً منصوبة على درج دمشق، فقال أبو أمامة: «كلاب النار، شرُّ قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلوه» ثم قرأ: «يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ» الآية. قيل لأبي أمامة: أنت سمعت من رسول الله ﷺ؟ قال: لو لم أسمع إلا مرة أو مرتين أو ثلاثاً حتى عد سبعا ما حدثتكموه. رواه الترمذي، وابن ماجه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن.

٣٥٥٤ - (وعن أبي غالب): قال المؤلف: اسمه خزور الباهلي البصري، أعتقه عبد الرحمن الحضرمي، روى عن بكر بن عبد الله، وروى عنه حمزة بن ربيعة (رأى أبو أمامة): أي الباهلي، سكن مصر، ثم انتقل إلى حمص ومات بها، وكان من المكثرين في الرواية، وأكثر حديثه عند الشاميين، روى عنه خلق كثير، وهو آخر من مات من الصحابة بالشام. أي أبصر (رؤوساً): أي للخوارج (منصوبة): أي واقفة أو مصلوبة (على درج دمشق): بكسر الدال وفتح الميم ويكسر أي طريقه. قال الجوهرى: الدرجة المرقاة، والجمع الدرج. قال الطيبي: ولعل المراد في الحديث هذا لقوله منصوبة، (فقال أبو أمامة: «كلاب النار»): خبر مبتدأ محذوف أي: هم كلاب أهلها أو على صورة كلاب فيها، وقوله: «(شر قتلى)»: جمع قتيل بمعنى مقتول، يجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف أو خبراً بعد خبر أو بدلاً وقوله: «(تحت أديم السماء)»: أي وجهها ظرف، وقوله: «(خير قتلى)»: مبتدأ وقوله: «(من قتلوه)»: خبره، وكان من الظاهر العكس فنقل اهتماماً، كقول الشاعر:

ألا إن خير الناس حياً وميتاً أسير سقيف عندها في السلاسل

ثم قرأ: «يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ»^(١): الآية. قال الطيبي: لمح به إلى التفصيل في قوله تعالى: «فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ» أي: فيقال لهم أكفرتكم، والهمزة للتوبيخ والتعجيب من حالهم. قيل: هم المرتدون، وقيل: هم أهل البدع والأهواء، وعن أبي أمامة: هم الخوارج (قال): أي أبو غالب (لأبي أمامة: أنت سمعت): أي هذا الكلام (من رسول الله ﷺ؟ قال): أي أبو أمامة (لو لم أسمع إلا مرة أو مرتين أو ثلاثاً حتى عد سبعا): والتقدير: لو لم أسمع مكرراً حد الكثرة (ما حدثتكموه. رواه الترمذي، وابن ماجه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن).

كتاب الحدود

[١٦] - كتاب الحدود

قال الراغب: الحد الحاجز بين شيئين الذي يمنع اختلاط أحدهما بالآخر، وحد الزنا والخمر سمي به لكونه مانعاً لمتعاطيه عن معاودة مثله ومانعاً لغيره أن يسلك مسلكه. وقال ابن الهمام: محاسن الحدود أظهر من أن يذكره البيان، أو يكتبه البنان، لأن الفقيه وغيره يستوي في معرفة أنها للامتناع عن الأفعال الموجبة للفساد، ففي الزنا ضياع الذرية وإماتها معنى بسبب اشتباه النسب. وفي باقي الحدود زوال العقل وإفساد الأعراض، وأخذ أموال الناس، وقبح هذه الأمور مركز في العقول، ولذا لم تبيح الأموال والأعراض والزنا والسكر في ملة من الملل، وإن أبيع الشرب، والمقصود من شرعية الحد الإنزجار عما يتضرر به العباد، والتحقيق ما قال بعض المشايخ: إنها موانع قبل الفعل زواج بعده، أي: العلم بشرعيتها يمنع الإقدام على الفعل، وإيقاعها بعده يمنع من العود إليه. قال: وأما قول صاحب الهداية: والطهارة ليست بأصلية أي الطهارة من ذنب، فسبب الحد يفيد أنه مقصود أيضاً من شرعيتها، لكنه ليس مقصوداً أصلياً بل تبع لما هو الأصل من الانزجار، وهو خلاف المذهب، فإن المذهب أن الحد لا يعمل في سقوط إثم فعل بسببه أصلاً، بل لم يشرع إلا لحكمة الانزجار، وأما ذلك فقول طائفة كثيرة من أهل العلم، واستدلوا عليه بقوله ﷺ فيما روي في البخاري وغيره: أن من أصاب من هذه المعاصي شيئاً فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب منها شيئاً فستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. واستدل الأصحاب بقوله تعالى في قطاع الطريق ذلك التقتيل والتصليب والنفي: ﴿لهم خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم﴾ ﴿إلا الذين تابوا﴾^(١) فأخبر أن جزاء فعلهم عقوبة دنيوية وعقوبة أخروية، إلا من تاب فإنها حينئذ تسقط عنه الأخروية بالإجماع للإجماع على أن التوبة لا تسقط الحد في الدنيا، ويجب أن يحمل الحديث على ما إذا تاب في العقوبة، لأنه هو الظاهر، لأن الظاهر أن ضربه أو رجمه يكون معه توبة منه

الفصل الأول

٣٥٥٥ - عن أبي هريرة، وزيد بن خالد رضي الله عنهما: أن رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ فقال أحدهما: اقض بيننا بكتاب الله، وقال الآخر: أجل يا رسول الله ﷺ! فأقض بيننا بكتاب الله، واثذن لي أن أتكلّم. قال: «تكلّم» قال: إن ابني كان عسيفاً على

لذوقه بسبب فعله فيقيد به جمعاً بين الأدلة، وتقيد الظن عند معارضة القطعي له متعينة بخلاف العكس.

أقول: التحقيق وبالله التوفيق: أن الأحسن في الجمع أن الحد مطهر له بخصوص ذلك الفعل، فإن الله أرحم من أن يثني على عباده العقوبة، ويؤيده قول الصحابي: طهرني يا رسول الله! على ما سيأتي في الحديث، ثم إن انضم معه التوبة فيها ونعمت، وإن دام على إصراره فيعذب بمقداره ويتفرع عليه ما لو تعدد منه ما يوجب الحد ثم حد، فإن تاب حين الحد كفر عنه الجميع، وإلا فكفر عنه ما حد به، وحده والباقي تحت مشيئته تعالى، وبهذا يحصل الجمع بين الآية والحديث، وتبين أن خلاف العلماء لفظي والله تعالى أعلم. ثم الحد يثبت بالبيّنة والإقرار لا بعلم الإمام وعليه جماهير العلماء. وقال أبو ثور: رُفِعَ قولاً عن الشافعي: أنه يثبت به وهو القياس، لأن الحاصل بالبيّنة والإقرار دون الحاصل بمشاهدة الإمام. قلنا: نعم لكن الشرع أهدر اعتباره بقوله تعالى: ﴿فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون﴾ ونقل فيه إجماع الصحابة، كذا حققه ابن الهمام.

الفصل الأول

٣٥٥٥ - (عن أبي هريرة وزيد بن خالد): لم يذكره المؤلف في أسمائه (أن رجلين اختصما): أي ترافعا للخصومة (إلى رسول الله ﷺ فقال أحدهما: اقض): أي احكم (بيننا بكتاب الله): قال الطيبي: أي بحكمه إذ ليس في القرآن الرجم، قال تعالى: ﴿لولا كتاب من الله سبق لمسكم﴾ أي الحكم بأن لا يؤخذ على جهالة، ويحتمل أن يراد به القرآن، وكان ذلك قبل أن تنسخ آية الرجم لفظاً. (وقال الآخر: أجل): بفتحين وسكون اللام أي نعم (يا رسول الله! فأقض بيننا بكتاب الله): الفاء فيه جواب شرط محذوف يعني: إذا اتفقت معه بما عرض على جنابك فأقض، فوضع كلمة التصديق موضع الشرط، ذكره الطيبي، وقال: وإنما سأل المترافعان أن يحكم بينهما بحكم الله، وهما يعلمان أنه لا

هذا، فزني بامرأته، فأخبروني أن علي ابني الرجم، فأقنيت منه بمائة شاة وبجلرية لي، ثم إنني سألت أهل العلم، فأخبروني أن علي ابني جلد مائة وتغريب عام، وإنما الرجم على امرأته. فقال رسول الله ﷺ: «أما والذي نفسي بيده، لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد عليك، وأما ابنك؛ فعليه جلد مائة، وتغريب عام، وأما أنت يا أنيس! فأعذ

يحكم إلا بحكم الله ليفصل ما بينهم بالحكم الصرف لا بالتصالح والترغيب فيما هو الأرفق بهما، إذ للحاكم أن يفعل ذلك، ولكن برضا الخصمين. (وإذن لي أن أتكلم. قال: «تكلم». قال: إن ابني كان عسيفاً): أي أجيراً ثابت الأجرة (على هذا): قال التوربشتي: وإنما قال على هذا لما يتوجه للأجير على المستأجر من الأجرة، بخلاف ما لو قال عسيفاً لهذا لما يتوجه للمستأجر عليه من الخدمة والعمل. قال الطيبي: يريد أن قوله على هذا صفة مميزة للأجير أي أجيراً ثابت الأجرة عليه، وإنما يكون كذلك إذا لابس العمل وأتمه، ولو قيل لهذا لم يكن كذلك. (فزني): أي الأجير (بامرأته): أي المستأجر (فأخبروني): أي بعض العلماء (أن علي ابني الرجم): وفيه أنه يجوز السؤال من المفضول مع وجود الفاضل (فأقنيت منه): أي ولدي (بمائة شاة وبجلرية لي): أي أعطيتها فداء وبدلاً عن رجم ولدي (ثم إنني سألت أهل العلم): أي كبراءهم وفضلاءهم (فأخبروني أن علي ابني جلد مائة): بفتح الجيم أي ضرب مائة جلدة لكونه غير محصن (وتغريب عام): أي إخراجهم عن البلد سنة (وإنما الرجم على امرأته): أي لأنها محصنة (فقال رسول الله ﷺ: «أما»): بتخفيف الميم بمعنى ألا للتنبيه («والذي نفسي بيده»): أي ذاتي أو روحي («بيده»): أي بقبضة قدرته وحيز إرادته («لأقضين بينكما بكتاب الله»): وقيل: الرجم وإن لم يكن منصوباً عليه صريحاً لنسخ آية الرجم لفظاً، لكنه مذكور في الكتاب على سبيل الإجمال، وهو قوله تعالى: ﴿واللذان يأتيانها منكم فآذوهما﴾ والأذى يطلق على الرجم وغيره من العقوبات، هذا وقد فصل الحكم المجمل في قوله: لأقضين بقوله: («أما غنمك وجاريتك فرد عليك»): أي مردود إليك («وأما ابنك فعليه جلد مائة»): بالإضافة، وفي نسخة بتنوين جلد ونصب مائة على التمييز، ولا بد من تقدير فعلية ذلك على تقدير ثبوته، بإقرار أو شهادة أربعة («وتغريب عام»): هذا عند الشافعي ومن تبعه، ومن لم يره من العلماء كائمتنا يحمل الأمر فيه على المصلحة، ويقول: ليس التغريب بطريق الحد، بل بطريق المصلحة التي رآها الإمام من السياسة، وقيل: إنه كان في صدر الإسلام ثم نسخ بقوله تعالى: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾ («وأما أنت يا أنيس»):

عَلَى امْرَأَةٍ هَذَا، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَأَرْجُمَهَا» فَأَعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا. متفق عليه.

تصغير أنس، وهو ابن الضحاك الأسلمي، ولم يذكره المؤلف في أسمائه («فاغد»): بضم الدال وهو أمر بالذهاب في الغدوة، كما أن رج أمر بالذهاب في الرواح، ثم استعمل كل في معنى الآخر أي: فاذهب («على امرأة هذا»): أي إليها وفيه تضمين أي حاكماً عليها («فإن اعترفت فارجمها»): به أخذ مالك والشافعي في أنه يكفي في الإقرار مرة واحدة، فإنه ﷺ علق رجمها باعترافها ولم يشترط الأربع، كما هو مذهبننا. وأجيب: بأن المعنى فإن اعترفت الاعتراف المعهود وهو أربع مرات فارجمها. (فاعترفت فرجمها).

قال الطيبي: الحديث يدل على جواز الافتاء في زمانه فإن أبا الزاني قال: سألت أهل العلم فأخبروني الخ ولرسول ﷺ لم ينكر عليه، وأن حد البكر جلد مائة وتغريب عام، وأن حضور الإمام ليس بشرط في إقامتها، فإنه ﷺ بعث أنيساً لها، وأن الاستابة فيها جائزة. قلت: فحضوره فلم يتم الاستدلال به. قال النووي: إن بعث أنيس إليها محمول على إعلامها بأن أبا العسيف قذفها بابنه، فيعرفها بأن لها عنده حد القذف هل هي طالبة به أم تعفو عنه، أو تعترف بالزنا، فإن اعترفت فلا يحد القاذف وعليها الرجم، لأنها كانت محصنة، ولا بد من هذا التأويل، لأن ظاهره أنه بعث لطلب إقامة حد الزنا وتجسسه، وهذا غير مراد لأن حد الزنى لا يتجسس ولا ينقر عنه، بل لو أقر به الزاني استحب أن يلحق الرجوع كما سيجيء، وفيه أنه يستحب للقاضي أن يصبر على قول أحد الخصمين: اقض بالحق، ونحو ذلك إذا تعدى عليه خصمه. في شرح السنة: أن للحاكم أن يبدأ باستماع كلام أي الخصمين شاء، وفي قوله: فرد عليك دليل على أن المأخوذ بحكم البيع الفاسد والصالح الفاسد مستحق الرد على صاحبه غير مملوك للأخذ، وفيه أن من أقر بالزنى على نفسه مرة يقام الحد عليه، ولا يشترط فيه التكرار كما لو أقر بالسرقة مرة واحدة يقطع، ولو أقر بالقتل مرة واحدة يقتص منه، وإليه ذهب الشافعي، وقال أصحاب أبي حنيفة: ينبغي أن يقر أربع مرات في أربع مجالس، فإذا أقر أربع مرات في مجلس واحد فهو كإقرار واحد.

قال المحقق ابن الهمام: اختلف الحكم في اشتراط تعدد الإقرار، فنفاه الحسن وحماد بن أبي سليمان ومالك والشافعي وأبو ثور، واستدلوا بحديث العسيف، ولأن الغامدية لم تقرر أربعاً، وإنما رد ماعزاً لأنه شك في أمره فقال: أبك جنون؟ وذهب كثير من العلماء إلى اشتراط الأربع، واختلفوا في اشتراط كونها في أربعة مجالس، وقال به

٣٥٥٦- وعن زيد بن خالد رضي الله عنه، قال: سمعت النبي ﷺ يأمر فيمن زنى ولم يُحصن، جلدًا مائةً وتغريبَ عامٍ. رواه البخاري.

علمائنا، ونفاه ابن أبي ليلى وأحمد فيما ذكر عنه، واكتفوا بالأربع في مجلس واحد، وما في الصحيحين ظاهر فيه، وهو ما روي عن أبي هريرة قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله ﷺ وهو في المسجد فقال: يا رسول الله! إني زنيت فأعرض عنه حتى بين ذلك أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله ﷺ فقال: «أبلك جنون؟» فقال: لا. قال: «هل أحصنت؟» قال: نعم، فقال رسول الله ﷺ: «اذهبوا به فارجموه». فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقتة الحجارة هرب فأدركناه بالحرّة فرجمناه، فهذا ظاهر في أنه كان في مجلس واحد. قلنا: نعم هو ظاهر فيه، لكن أظهر منه في إفادة أنها مجالس ما في صحيح مسلم، عن أبي بريدة: أن ماعزاً أتى النبي ﷺ فردّه، ثم أتاه الثانية من الغلّ فردّه، ثم أرسل إلى قومه: «هل تعلمون بعقله بأساً؟» فقالوا: ما نعلمه إلا وفي الفعل من الصالحين، فأثاه الثالثة فأرسل إليهم أيضاً فسألوه فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله، فلما كان الرابعة حفر له حفيرة فرجمه.

وأخرج أحمد وإسحاق بن راهوية في مسنديهما وابن أبي شيبة في مصنفه، حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن عبد الرحمن بن أبيزى، عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال: أتى ماعز بن مالك النبي ﷺ فاعترف وأنا عنده مرة فردّه، ثم جاء فاعترف وأنا عنده الثانية فردّه، ثم جاء فاعترف وأنا عنده الثالثة فردّه، فقلت له: إن اعترفت الرابعة رجمك. قال: فاعترف الرابعة فحبسه، ثم سأل عنه، فقالوا: لا نعلم إلا خيراً، فأمر به فرجم، فصرح بتعداد المجيء وهو يستلزم غيبته، ونحن إنما قلنا أنه إذا تغيب ثم عاد فهو مجلس آخر، وروى ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي ﷺ فقال: إن الأبعد زنى، فقال له: «ويلك وما يدريك ما الزنا؟» فأمر به فطرد فأخرج، ثم أتاه الثانية فقال له مثل ذلك، فأمر به فطرد فأخرج، ثم أتاه الثالثة فقال له مثل ذلك فأمر به فطرد فأخرج، ثم أتاه الرابعة فقال مثل ذلك فقال: «أدخلت وأخرجت». قال: نعم فأمر به أن يرحم، فهذا وغيره مما يطول ذكره ظاهر في تعدد المجالس، فوجب أن يحمل الحديث الأول عليها. (متفق عليه).

٣٥٥٦- (وعن زيد بن خالد قال: سمعت النبي): وفي نسخة صحيحة رسول الله ﷺ يأمر فيمن زنى ولم يحصن): بكسر الصاد، وفي نسخة: بفتحها.

في النهاية: الإحصان المنع، والمرأة تكون محصنة بالإسلام والعفاف والحرية والتزويج، يقال: أحصنت المرأة فهي محصنة ومحصنة، وكذلك الرجل، والمحصن بالفتح بمعنى الفاعل والمفعول، وهو أحد الثلاثة التي جئن نوادر، يقال: أحصن فهو محصن، وأسهب فهو مسهب، وألفح فهو ملفح. في شرح السنة: هو الذي اجتمع فيه أربع شرائط: العقل والبلوغ والحرية والإصابة في النكاح الصحيح. (جلد مائة): مفعول يأمر (وتغريب عام. رواه البخاري).

قال ابن الهمام: وروى عبد الرزاق، عن يحيى بن أبي كثير: أن رجلاً أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله ﷺ! إني أصبت حداً فأقمه عليّ، فدعا عليه الصلاة والسلام بسوط، فأتي بسوط شديد له ثمرة فقال: «سوط دون هذا» فأتي بسوط مكسور لين، فقال: «سوط فوق هذا» فأتي بسوط دون سوطين، فقال: «هذا» فأمر به فجلدوه. ورواه ابن أبي شيبة، عن زيد بن أسلم، أن النبي ﷺ أتى برجل فذكره، وذكره مالك في الموطأ، والحاصل أنه يجتنب كل ما يطلق عليه الثمرة من العقدة، والفرع الذي يصير به ذنين، وروى ابن أبي شيبة: حدثنا عيسى بن يونس، عن حنظلة السدوسي، عن أنس بن مالك قال: كان يؤمر بالسوط فيقطع ثمرته ثم يدق بين حجرين حتى يلين ثم يضرب به. قلنا له: في زمن من كان هذا؟ قال: في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والحاصل أن المراد أن لا يضرب، وفي طرفه ييس، لأنه حينئذ يجرح أو يبرز، فكيف إذا كان فيه عقدة؟ وذكر الطحاوي أن علياً رضي الله عنه جلد بسوط له طرفان أربعين جلدة الضربة ضربتين. وفي الهداية: ويفرق الضرب على أعضائه لأن جمعه في عضو قد يفسده، واستثنى الرأس والوجه والفرج، وذكر عن النبي ﷺ أنه قال للذي أمره بضرب الحد: «اتق الوجه والمذاكير». قال ابن الهمام: ولم يحفظه المخرجون مرفوعاً بل موقوفاً عن علي، أنه أتى برجل سكران أو في حد، فقال: اضرب واعط كل عضو حقه واتق الوجه والمذاكير. رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما وسعيد بن منصور، قال ابن المنذر: وثبت عن عمر بن الخطاب أنه قال، وقد أتى برجل: اضرب واعط كل ذي عضو حقه. قال: وروينا هذا القول عن علي وابن مسعود والنخعي اهـ.

ولا شك أن معنى ما ذكره المصنف في الصحيحين، عن أبي هريرة عنه عليه الصلاة والسلام قال: «إذا ضرب أحدكم فليقلق الوجه والمذاكير». ولا شك أن هذا ليس مراداً على

٣٥٥٧ - وعن عُمَرَ رضي الله عنه، قال: إِنَّ الله بعثَ مُحَمَّدًا بالحقِّ، وأنزَلَ عليه الكتابَ، فكانَ ممَّا أنزَلَ الله تعالى آيةَ الرَّجْمِ، رَجَمَ رسولُ الله ﷺ ورجمنا بعده، والرَّجْمُ في كتابِ الله حقٌّ على من زنى إذا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ والنِّسَاءِ، إذا قامتِ البَيِّنَةُ، أوْ كَانَ

الإطلاق لأننا نقطع أن حال قيام الحرب مع الكفار لو توجه لأحد ضرب وجهه من يارزه أو هو في مقابلته حالة الحملة لا يكف عنه، إذ يمتنع عليه بعد ذلك ويقتله، فليس المراد إلا من يضرب صبراً في حد قتل أو غير قتل، وما قيل في المنظومة والكافي أن الشافعي يخص الظهر لاستدلال الشارحين عليه بقوله عليه الصلاة والسلام: «البينة وإلا فحد في ظهره» غير ثابت في كتبهم، بل الذي فيها كقولنا: وإنما يذكر رواية عن مالك أنه خص الظهر، وما يليه. وأجيب: بأن المراد بالظهر نفسه أي: حد عليك بدليل ما ثبت من كبار الصحابة عن عمر، وعلي، وابن مسعود، ثم صم منه الفرج بدليل الإجماع، وقال أبو يوسف: يضرب الرأس ضربة واحدة رجع إليه بعد أن كان أولاً يقول: لا يضرب، لما روى ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع، عن المسعودي، عن القاسم: أن أبا بكر أتى برجل انتفى من أبيه فقال: اضرب في رأسه، فإن فيه شيطاناً، والمسعودي مضعف، ولكن روى الدارمي في مسنده، عن سليمان بن يسار: أن رجلاً يقال له صبيغ قدم المدينة، فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فأرسل إليه عمر وأعد له عراجين النخل، فلما جاء قال له: من أنت؟ فقال: أنا عبد الله صبيغ فأخذ عمر رضي الله عنه عرجوناً من تلك العراجين فضربه على رأسه، وقال: أنا عبد الله عمر، وجعل يضربه حتى دمی رأسه، فقال: يا أمير المؤمنين! حسبك فقد ذهب الذي كنت أجد في رأسي.

٣٥٥٧ - (وعن عمر رضي الله عنه قال: إن الله بعث محمدًا بالحق، وأنزل عليه الكتاب): أي: بالصدق، وهذا مقدمة للكلام، وتوطئة للمرام، رفعاً للريبة ودفعاً للتهمة الناشئة من فقدان تلاوة آية الرجم بنسخها مع بقاء حكمها، (فمكان مما أنزل الله تعالى آية الرجم): بالرفع على أنها إسم كان، ومن التبعية في مما أنزل خبره، وفي نسخة بالنصب، فالتقدير فكان بعض ما أنزل الله آية الرجم، وهي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبة نكاحاً من الله والله عزيز حكيم، أي: الثيب والثيبة، كذا فسر مالك في الموطأ، والأظهر تفسيرهما بالمحصن والمحصنة. (رجم رسول الله ﷺ): استئناف بيان لبقاء حكمها (ورجمنا بعده): أي: تبعاً له، وفيه دلالة على وقوع الإجماع بعده، (والرجم في كتاب الله حق): أي: ثابت أو واجب (على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء):

الْحَبْلُ، أَوِ الْإِعْتِرَافُ. متفق عليه.

ظرف للزنا (إذا قامت البينة): أي: المعروفة في الزنا (أو كان): أي: أو إذا وقع (الحبل): بفتحتين أي الحمل من غير ذات الزوج (أو الاعتراف): أي: إذا وقع الإقرار بالزنا، أو بالحبل ظرف للرجم (متفق عليه).

قال الطيبي رحمه الله: وإنما جعل قوله: إن الله بعث محمداً بالحق الخ مقدمة للكلام دفعاً للريبة والالتهام، ويدل عليه قوله في تمام هذا الحديث بعد قوله: ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان من أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله في كتابه، فإن الرجم في كتاب الله حق، وفي آخره: وأيم الله لولا أن يقول الناس: زاد في كتاب الله لكتبها، أخرجه الأئمة إلا النسائي، وفي رواية ابن ماجه: وقد قرأ بها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. قال ابن الهمام: الرجم، عليه إجماع الصحابة، ومن تقدم من علماء المسلمين وإنكار الخوارج للرجم باطل، لأنهم إن أنكروا حجية إجماع الصحابة فجهل مركب بالدليل، بل هو إجماعي قطعي، وإن أنكروا وقوعه عن رسول الله ﷺ فهو متواتر المعنى، كشجاعة علي، وجود حاتم، والآحاد في تفاصيل صورته وخصوصياته، وأما أصل الرجم فلا شك فيه، ولقد كوشف بهم عمر، وكاشف بهم حيث قال: خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، ألا وأن الرجم حق على من زنى، وقد أحصن إذا قامت البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف. رواه البخاري، وروى أبو داود: أنه خطب وقال: إن الله تعالى بعث محمداً ﷺ بالحق، وأنزل عليه الكتاب، وكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ورجم رسول الله ﷺ ورجمنا من بعده، وإني خشيت أن يطول بالناس زمان فيقول قائل: لا نجد الرجم الحديث. وقال: لولا أن يقال: إن عمر زاد في كتاب الله لكتبها على حاشية المصحف.

وفي الحديث المتفق عليه من حديث ابن مسعود: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة». وروى الترمذي، عن عثمان أنه أشرف عليهم يوم الدار وقال: أنشدكم بالله أتعلمون أن رسول الله ﷺ قال: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا من إحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، وقتل نفس بغير نفس». ورواه البزار والحاكم وقال: صحيح على شرط

٣٥٥٨- وعن عبادة بن الصّامِت رضي الله عنه، أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: «خُذُوا عَنِّي، خُذُوا

الشيخين، والبيهقي، وأبو داود والدارمي. وأخرجه البخاري عن فعله عليه الصلاة والسلام من قول أبي قلابة حيث قال: والله ما قتل رسول الله ﷺ أحداً قط إلا في ثلاث خصال: رجل قتل بجريرة نفسه فقتل، أو رجل زنى بعد إحصان، أو رجل حارب الله ورسوله وارتد عن الإسلام، ولا شك في رجم عمر، وعلي. ولا يخفى أن قول المخرج حسن أو صحيح في هذا الحديث يراد به المتن من حيث واقع في خصوص ذلك السند، وذلك لا ينافي الشهرة وقطعية الثبوت بالتظافر والقبول، والحاصل أن إنكاره إنكار دليل قطعي بالاتفاق، فإن الخوارج يوجبون العمل بالمتواتر لفظاً ومعنى كسائر المسلمين إلا أن انحرافهم عن الاختلاط بالصحابة والتابعين وترك التردد إلى علماء المسلمين ورواتهم أوقعهم في جهالات كثيرة لخفاء السمع عنهم والشهرة، ولذا حين عابوا على عمر بن عبد العزيز القول بالرجم لأنه ليس في كتاب الله ألزمهم بإعداد الركعات ومقادير الزكوات، فقالوا ذلك لأنه فعله رسول الله ﷺ والمسلمون فقال لهم: وهذا أيضاً فعله هو والمسلمون.

قال صاحب الهداية: وإن لم يكن محصناً وكان حراً فحده مائة جلدة، لقوله تعالى: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾ وإنما قدم الزانية مع أن العادة عكسه، لأنها هي الأصل إذ الداعية منها أكثر ولولا تمكينها لم يزن. قال ابن الهمام: وهذا عام في المحصن وغيره نسخ في حق المحصن قطعاً، وكفيئنا في تعيين الناسخ القطع برجم النبي ﷺ، فيكون من نسخ الكتاب بالسنة القطعية، وهو أولى من ادعاء كون الناسخ: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، لعدم القطع بكونها قرآناً، ثم انتساخ تلاوتها وإن ذكرها عمر وسكت الناس، فإن كون الإجماع السكوتي حجة مختلف فيه، ويتقدير حجيته لا يقطع بأن جميع المجتهدين من الصحابة كانوا إذ ذاك حضروا، ثم لا شك أن الطريق في ذلك إلى عمر ظني، ولهذا والله تعالى أعلم قال علي: إن الرجم سنة سنّها رسول الله ﷺ فقال: جلدها بكتاب الله وزجمتها بسنة رسول الله ﷺ، ولم ينسبه للقرآن المنسوخ تلاوة، وعرف من قوله ذلك أنه قائل بعدم نسخ عموم الآية، فيكون رأيه أن الرجم حكم زائد في حق المحصن ثبت بالسنة، وهو قول قيل به، ويستدل له بقوله عليه الصلاة والسلام: «الطيب بالثيب جلد مائة والرجم بالحجارة» وفي رواية أبي داود: «ورمي بالحجارة».

٣٥٥٨- (وعن عبادة بن الصامت، أن النبي ﷺ قال: «خُذُوا عَنِّي»): أي: حكم حدّ

عني، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا: الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَالثَّيْبُ بِالْثَيْبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ». رواه مسلم.

الزنا («خذوا عني»): كرهه للتأكيد («قد جعل الله لهن سبيلاً»): أي: حداً واضحاً وطريقاً ناصحاً في حق المحصن وغيره، وهو بيان لقوله تعالى: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ﴾ إلى قوله: ﴿أَوْ يَجْعَلُ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ ولم يقل عليه الصلاة والسلام: «لكم» ليوافق نظم القرآن، ومع هذا فيه تغليب للنساء، لأنهن مبدأ للشهوة ومنتهى الفتنة. قال التوربشتي: كان هذا القول حين شرع الحد في الزاني والزانية، والسبيل ههنا الحد لأنه لم يكن مشروعاً ذلك الوقت، وكان الحكم فيه ما ذكر في كتاب الله: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً﴾^(١). («البكر بالبكر»): أي: حد زنا البكر بالبكر («جلد مائة»): أي: ضرب مائة جلدة لكل واحد منهما («وتغريب عام»): أي: نفي سنة كما في رواية، والمعنى إن اقتضت المصلحة («والثيب بالثيب جلد مائة والرجم»): الجلد: منسوخ في حقهما بالآية التي نسخت تلاوتها، وبقي حكمها، ولأنه ﷺ اقتصر على رجم ماعز وغيره، ولو كان الجمع حداً لما تركه، وقيل: معناه الثيب بالثيب جلد مائة إن كانا غير محصنين، والرجم إن كانا محصنين.

قال الطيبي: التكرير في قوله: «خذوا عني» يدل على ظهور أمر قد خفي شأنه واهتم ببيانه، فإن قوله: «قد جعل الله لهن سبيلاً» مبهم في التنزيل، ولم يعلم ما تلك السبيل أي: الحد الثابت في حق المحصن وغيره، فقوله: «البكر بالبكر» الخ بيان للمبهم وتفصيل للمجمل على طريقة الاستئناف مصداقاً لقوله تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نَزَلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾^(٢) والتقسيم حاصر من حيث المفهوم، لأن اللاتي يأتين الفاحشة لا تخلو إما أن تكون بكرةً أو ثيباً، والأولى إما زنت بالبكر أو بالثيب، والثانية أيضاً كذلك، فبين في الحديث ما حدّ البكر بالبكر والثيب بالثيب. وترك ذكر الثيب مع البكر لظهوره، ولحديث عسيف على ما سبق. قال النووي: اختلفوا في هذه الآية ف قيل: هي محكمة، وهذا الحديث مفسر لها، وقيل: منسوخة بالآية التي في أول سورة النور، وقيل: إن آية النور في البكرين، وهذه الآية في الثيبين. قال الطيبي: البكر بالبكر مبتدأ، وجلد مائة خبره. أي حد زنا البكر بالبكر جلد مائة. قال النووي: هو ليس على سبيل الاشتراط، بل

حد البكر الجلد والتغريب، سواء زنى ب بكر أم ثيب، وحد الثيب الرجم سواء زنى بثيب أو ب بكر، فهو شبيه بالتقييد الذي يخرج على الغالب.

واعلم أن المراد بالبكر من الرجال والنساء من لم يجامع في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل، سواء جامع بوطء شبهة أو نكاح فاسد أو غيرهما، والمراد بالثيب عكس ذلك، سواء في كل ذلك المسلم، والكافر، والرشيد، والمحجور عليه بسفه. قلت: في الكافر خلاف لنا سيأتي في محله. قال: وأجمعوا على وجوب جلد الزاني البكر مائة، ورجم المحصن وهو الثيب. واختلفوا في جلد الثيب مع الرجم فقالت طائفة يجلد ثم يرجم، وبه قال علي رضي الله عنه، والحسن، وإسحاق، وداود، وأهل الظاهر، وبعض أصحاب الشافعي. وقال الجمهور: الواجب الرجم وحده، واحتجوا بأن النبي ﷺ اقتصر على رجم الثيب في أحاديث كثيرة منها: قضية ماعز، وقضية المرأة الغامدية، وقضية المرأة مع العسيف، وحديث الجمع بين الجلد والرجم منسوخ لأنه كان في بدء الأمر، وأما تغريب عام ففيه حجة للشافعي والجمهور بأنه يجب نفي سنة رجلاً كان أو امرأة، وقال الحسن: لا يجب النفي، وقال مالك والأوزاعي: لا نفي على النساء. وروي مثله عن علي قالوا: لأنها عورة وفي نفيها تضييع لها وتعريض للفتنة، وأما العبد والأمة ففيهما أقوال للشافعي: أصحها تغريب نصف سنة. (رواه مسلم): وكذا أحمد والأربعة.

قال ابن الهمام: لا يجمع في المحصن بين الجلد والرجم وهو قول مالك والشافعي، ورواية عن أحمد، ويجمع في رواية أخرى عنه، وعن أهل الظاهر لذلك، وللجمهور أنه عليه الصلاة والسلام لم يجمع، وهذا على وجه القطع في ماعز، والغامدية، وصاحبة العسيف. وتظاهرت الطرق عنه عليه الصلاة والسلام أنه بعد سؤاله عن الإحصان وتلقيه الرجوع لم يزد على الأمر بالرجم فقال: «اذهبوا به فارجموه» وقال: «اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» ولم يقل: فاجلدها ثم ارجمها. وقال في باقي الحديث: فاعترفت، فأمر بها رسول الله ﷺ فرجمت، وكذا في الغامدية والجهينة إن كانت غيرها لم يزد على الأمر برجمها وتكرار، ولم يزد أحد على ذلك. فقطعنا بأنه لم يكن غير الرجم فقوله عليه الصلاة والسلام: «خذوا عني» إلى قوله: «الثيب بالثيب جلد مائة ورجم أو رمي بالحجارة» يجب قطعاً كونه منسوخاً، وإن لم يعلم خصوص الناسخ، وأما جلد علي شراحة في رجمها فإما لأنه لم يثبت عنده إحصانها إلا بعد جلدتها أو هو رأي لا يقاوم إجماع الصحابة، وما ذكر من القطع عن رسول الله ﷺ، ثم لا يجمع في البكر بين الحد والنفي،

والشافعي يجمع بينهما، وكذا أحمد والثوري والأوزاعي والحسن بن صالح، وله في العبد تغريب نصف سنة، ولنا لا يغرب أصلاً، وأما تغريب المرأة فمع محرم وأجرته عليها في قول، وفي بيت المال في قول، ولو امتنع في قول يجبره الإمام، وفي قول لا، ولو كانت الطريق آمنة، ففي تغريبها بلا محرم قولان: لقوله عليه الصلاة والسلام: «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي من رواية عبادة بن الصامت مرفوعاً «خذوا عني» الحديث، ولأن فيه حسم مادة الزنا لقلة المعارف، لأنه هو الداعية إلى ذلك، ولذا قيل لامرأة من العرب: ما حملك على الزنا مع فضل عقلك؟ قالت: طول السواد وقرب الوساد، والسواد المسارة من ساوده إذا ساره، ولنا قوله تعالى: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا﴾ شارعاً في بيان حكم الزنا، فكان المذكور تمام حكمه وإلا كان تجهيلاً إذ يفهم منه أنه تمام الحكم، وليس تمامه في الواقع، فكان نفي الشروع في البيان أبعد من ترك البيان، لأنه يوقع في الجهل المركب، وذاك في البسيط، ولأنه هو المفهوم لأنه جعل جزاء الشرط، فيفيد أن الواقع هذا فقط، ولو ثبت معه شيء آخر كان مثبته معارضاً أو مبيناً لما سكت عنه الكتاب وهو الزيادة الممنوعة، نعم يرد عليه أن هذا الخبر مشهور تلقته الأمة بالقبول فتجوز به الزيادة اتفاقاً.

والمصنف يعني صاحب الهداية، عدل عن هذه الطريقة إلى ادعاء نسخ هذا الخبر مستأنساً له بنسخ شطره الثاني، وهو الدال على الجمع بين الرجم والجلد، فكذا نصفه الآخر. وأنت تعلم أن هذا ليس بلازم، بل يجوز أن يروى جمل بعضها نسخ وبعضها لا، ولو سلك الطريق الأول وادعى أنه آحاد لا مشهور، وتلقي الأمة بالقبول إن كان لإجماعهم على العمل به فممنوع لظهور الخلاف، وإن كان لإجماعهم على صحته بمعنى صحة سنده فكثير من أخبار الآحاد كذلك، فلم تخرج عن كونها آحاداً، وقد خطيء من ظنه أنه يصير قطعياً، وادعى فيما رواه البخاري ذلك، وغلط على ما يعرف في موضعه، وإذا كان آحاد وقد تطرق إليه احتمال النسخ بقرينة نسخ شطره، فلا شك أن يتزل عن الآحاد التي لم يتطرق ذلك إليها، فأحرى أن لا ينسخ به ما أفاده الكتاب من أن جميع الموجب الجلد، فإنه يعارضه فيه لا أن الكتاب ساكت عن نفي التغريب، فكيف وليس فيه ما يدل على أن الواجب منه التغريب بطريق الحد، فإن أقصى ما فيه دلالة قوله: «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» فهو عطف واجب على واجب، وهو لا يقتضيه، بل ما في البخاري من قول أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفي عام، وإقامة الحد ظاهر في

أن النفي ليس من الحد لعطفه عليه، فجاز كونه تغريباً لمصلحة، وأما مالك فرأى أن الحديث إنما دل على الرجل بقوله: البكر بالبكر فلم تدخل المرأة، ولا شك أنه كغيره من المواضع التي تثبت الأحكام في النساء بالنصوص المفيدة إياها للرجال بتنقيح المناط، وأيضاً فإن نفس الحديث يجب أن يشملهن فإنه قال: «خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر». الحديث: فنص على أن النفي والجلد سبيل لهن، والبكر يقال على الأنثى. ألا ترى إلى قوله عليه الصلاة والسلام: «البكر تستأذن» ثم عارض ما ذكر الشافعي من المعنى بأن في النفي فتح باب الفتنة لانفرادها عن العشيرة، وعمن تستحيي منهم إن كان لها شهوة قوية فتفعله، وقد تفعل لحامل آخر وهو حاجتها إلى ما يقوم أودها، ولا شك أن هذا المعنى في إفضائه إلى الفساد أرجح مما ذكره من إفضاء قلة المعارف إلى عدم الإفساد، خصوصاً في مثل هذا الزمان لمن شاهد أحوال النساء والرجال فيترجح عليه، ويؤيده ما روى عبد الرزاق، ومحمد بن الحسن في كتاب الآثار: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم النخعي قال: قال عبد الله بن مسعود: في البكر يزني بالبكر يجلدان مائة وينفيان سنة. قال، قال علي بن أبي طالب: حسبهما من الفتنة أن ينفيا، وروى محمد بن الحسن، أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم النخعي قال: كفى بالنفي فتنة، وروى عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال: غرب عمر ربيعة بن أمية بن خلف في الشراب إلى خير، فلقق بهرقل فتنصر فقال عمر: لا أغرب بعده مسلماً، نعم لو غلب على ظن الإمام مصلحة في التغريب تعزيراً له أن يفعله، وهو محل التغريب الواقع للنبي ﷺ، والصحابة عن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فهذا التغريب كما غرب عمر نصر بن الحجاج وغيره بسبب أنه افتتن بجماله بعض النساء حين سمع قول قائلة:

هل من سبيل إلى خمر فأشربها أم من سبيل إلى نصر بن حجاج
إلى فتى ماجد الأعراق مقبيل سهل المحيا كريم غير ملجاج

وذلك لا يوجب نفياً، وعلى هذا كثير من مشايخ السلوك المحققين رضي الله تعالى عنهم وعنا بهم وحشرنا معهم، يغربون المرید إذا بدا منه قوة نفس ولجاج لتتكسر نفسه وتلين، ومثل هذا المرید أو من هو قريب منه ينبغي أن يقع عليه رأي القاضي في التغريب، لأن مثله في ندم وشدة، وإنما زلزلة لغلبة النفس، أما من لم يستحي وله حال يشهد عليه بغلبة النفس، فنفيه لا شك أنه يوسع طريق الفساد ويسهلها عليه.

٣٥٥٩- وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن اليهود جاؤوا إلى رسول الله ﷺ، فذكروا له أن رجلاً منهم وامراًة زنيا، فقال لهم رسول الله ﷺ: «ما تجدون في التوراة في شأن الرّجم؟» قالوا: نفّضحهم ويُجلدون. قال عبد الله بن سلام: كذبتُم، إن فيها الرّجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرّجم، فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال عبد الله بن سلام: ارفع يدك فرفع، فإذا فيها آية الرّجم. فقالوا: صدق يا محمد! فيها آية الرّجم. فأمر بهما النبي ﷺ فرجما. وفي رواية: قال: ارفع يدك، فرفع فإذا فيها آية

٣٥٥٩ - (وعن عبد الله بن عمر: أن اليهود): أي: طائفة منهم (جاؤوا إلى رسول الله ﷺ، فذكروا له أن رجلاً منهم وامراًة): وفي رواية: امرأة ورجلاً (زنيا): أي: وكانا محصنين (فقال لهم رسول الله ﷺ: «ما تجدون»): استفهام أي: أي شيء تجدونه مذكوراً («في التوراة في شأن الرّجم؟» قالوا: نفّضحهم): بفتح الضاد أي: نعرهم (ويجلدون): بصيغة المجهول، أي: يضربون على جلودهم. قال الطيبي: أي: لا نجد في التوراة حكم الرّجم، بل نجد أن نفّضحهم ويجلدون، وإنما أتى أحد الفعلين مجهولاً والآخر معروفاً، ليشعر بأن الفضيحة موكولة إليهم وإلى اجتهدهم إن شاؤوا سخموا وجه الزاني بالفحم أو عزروه، والجلد لم يكن كذلك، (قال عبد الله بن سلام): وهو من علماء اليهود، وكان قد أسلم (كذبتُم إن فيها الرّجم. فأتوا بالتوراة): بصيغة الأمر، وفي نسخة بفتحيتين على الماضي ويؤيد الأول ما في رواية مسلم. قال ﷺ: «فأتوا بالتوراة فأتلوها إن كنتم صادقين» فجاؤوا بها (فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرّجم): وفي رواية: والذي وضع يده على آية الرّجم عبد الله بن سوريا، (فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال عبد الله بن سلام: ارفع يدك فرفع): أي: فرفع يده كما في رواية (فإذا فيها): أي: في التوراة (آية الرّجم فقالوا: صدق [يا محمد]^(١)): أي: ابن سلام (فيها آية الرّجم. فأمر بهما النبي ﷺ فرجما): به أخذ الشافعي في عدم اشتراط الإسلام في الإحصان. وأجيب: بأن رجم اليهوديين إنما كان بحكم التوراة، والإحصان لم يكن شرطاً في دينهم، وكان ﷺ يعمل بحكم التوراة قبل أن ينزل حكم القرآن، فلما نزل حكم القرآن نسخ ذلك. قال النووي: فيه دليل لوجوب حد الزنا على الكافر، وأنه يصح نكاحهم، وعلى المحصن الرّجم ولا يجلد مع الرّجم، إذ لو لم يصح نكاحه لم يثبت إحصانه ولم يرجم، وفيه أن الكفار

(١) ما بين الحاصرتين زيادة من المشكاة.

مخاطبون بفروع الشرائع، وأن الكفار إذا تحاكموا إلينا يحكم القاضي بينهم بحكم شرعنا. قالوا: وسؤاله ﷺ: «ما تجدون في التوراة» ليس لتقليدهم ولا لمعرفة الحكم بينهم، وإنما هو لإلزامهم ما يعتقدون في كتابهم، ولإظهار ما كتموه من حكم التوراة وأرادوا تعطيل نصها، ففضحهم بذلك، ولعله ﷺ قد أوحى إليه أن الرجم في التوراة موجود في أيديهم لم يغيروه، كما لم يغيروا أشياء، أو أخبره بذلك من أسلم منهم.

فإن قيل: كيف رجمهما بما ذكرت اليهود من قولهم: إن رجلاً منهم وامراً زنيا إذ لا اعتبار بشهادتهم؟ قلنا: الظاهر أنهما أقرأ بذلك، أو شهد عليهما أربعة من المسلمين لاحتمال ما جاء في سنن أبي داود وغيره، أنه شهد عليهما أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها. قال ابن الهمام: والشافعي يخالفنا في اشتراط الإسلام في الإحصان، وكذا أبو يوسف في رواية، وبه قال أحمد، وقول مالك كقولنا: فلو زنى الذمي الثيب الحر يجلد عندنا ويرجم عندهم لهم هذا الحديث. وأجاب صاحب الهداية: بأنه إنما رجمهما بحكم التوراة فإنه سألهم عن ذلك أولاً. وأن ذلك إنما كان عندما قدم المدينة، ثم نزلت آية حد الزنا، وليس فيها اشتراط الإسلام في الرجم، ثم نزل حكم الإسلام، فالرجم باشتراط الإحصان وإن كان غير متلو علم بذلك من قوله عليه الصلاة والسلام: «من أشرك بالله فليس بمحصن» رواه إسحاق بن راهويه في مسنده، أخبرنا عبد العزيز بن محمد، حدثنا عبد الله بن نافع، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ: «من أشرك بالله فليس بمحصن» قال إسحاق رفعه مرة فقال: عن رسول الله ﷺ، ووقفه مرة، ومن طريقه رواه الدارقطني في سننه وقال: لم يرفعه غير إسحاق بن راهويه، ويقال: إنه رجع عن ذلك. والصواب أنه موقوف. قال في النهاية: ولفظ إسحاق كما تراه ليس فيه رجوع، وإنما ذكر عن الراوي أنه مرة رفعه ومرة أخرجه مخرج الفتوى ولم يرفعه، ولا شك أن مثله بعد صحة الطريق إليه محكوم برفعه على ما هو المختار في علم الحديث من أنه إذا تعارض الرفع والوقوف حكم بالرفع، وبعد ذلك إذا خرج من طريق فيها ضعف لا يضر.

قال ابن الهمام: واعلم أن الأسهل مما أن يدعى أن يقال حين رجمهما: كان الرجم ثبت مشروعيته في الإسلام، وهو الظاهر من قوله عليه الصلاة والسلام: «ما تجدون في التوراة في شأن الرجم» ثم الظاهر كون اشتراط الإسلام لم يكن ثابتاً، وإلا لم يرجمهم لانتساخ شريعتهم، وإنما كان يحكم بما أنزل الله إليه، وإنما سألهم عن الرجم لبيكتهم

الرَّجْمِ تَلَوْحُ، فقالوا: يا محمد! إِنَّ فِيهَا آيَةَ الرَّجْمِ، وَلَكِنَّا نَتَكَاثُمُهُ بَيْنَنَا، فَأَمَرَ بِهِمَا فَرَجَمَا. متفق عليه.

٣٥٦٠ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: أتى النَّبِيُّ ﷺ رجلٌ وهو في المسجدِ فناداه: يا رسول الله! إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ فَتَنَحَّى لِشِقِّ وَجْهِهِ الَّذِي أَعْرَضَ قَبْلَهُ، فقال: إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ، فلما شَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ النَّبِيُّ ﷺ

بتركهم ما أنزل عليهم، فحكم برجمهما بشرعه الموافق لشرعهم، وإذا لزم كون الرجم كان ثابتاً في شرعنا حال رجمهم بلا اشتراط الإسلام، وقد ثبت الحديث المذكور المفيد لاشتراط الإسلام، وليس تاريخ يعرف به إما تقدم اشتراط الإسلام على عدم اشتراطه، أو تأخره فيكون رجمه اليهوديين، وقوله المذكور متعارضين، فيطلب الترجيح، والقول مقدم على الفعل، وفيه وجه آخر، وهو أن تقديم هذا القول يوجب درء الحدود، وتقديم ذلك الفعل يوجب الاحتياط في إيجاب الحد، والأولى في الحدود ترجيح الدافع عند التعارض.

(وفي رواية: قال: ارفع يدك فرفع): أي: الواضع يده (فإذا فيها آية الرجم تلوح): أي: تظهر غاية الوضوح (فقال): وفي نسخة فقالوا: (يا محمد): ﷺ (إن فيها آية الرجم، لكننا نتكاثم): أي: حكم الرجم (بيننا): أي: لنخص به الضعيف دون الشريف (فأمر): أي: النبي ﷺ (بهما): أي: برجمهما أو بإحضارهما (فرجما. متفق عليه).

٣٥٦٠ - (وعن أبي هريرة قال: أتى النبي): أي: جاء (ﷺ) رجل وهو في المسجد): حال من المفعول (فناداه: يا رسول الله! إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ فَتَنَحَّى): أي: الرجل وهو تفعل من النحو بمعنى الجهة (لشق وجهه): بكسر الشين وضمير وجهه راجع إلى النبي ﷺ في شرح السنة: أي قصد الجهة التي إليها وجهه، ونحا نحوها من قولك: نحوت الشيء أنحوه (الذي): صفة وجهه (أعرض): أي: عنه كما في نسخة صحيحة (قبله): بكسر ففتح أي: مقابل شق وجهه (فقال: إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ): أي: النبي ﷺ كما في نسخة صحيحة (فلما شهد): أي: أقر على نفسه كأنه شهد عليها بإقراره بما يوجب الحد (أربع شهادات): أي: مرات في أربعة مجالس بشرط غيبوته في كل مرة على ما سبق، وبالدليل تحقق فكان الشهادات الأربع بمنزلة الشهود الأربعة. في شرح السنة، يحتج بهذا الحديث من يشترط التكرار في الإقرار بالزنا حتى يقام عليه الحد،

فقال: «أَبُكَ جُنُونٌ؟» قال: لا. فقال: «أُحْصِنْتَ؟» قال: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قال: «اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ» قال ابنُ شهاب: فَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: فَرَجَمْنَاهُ بِالْمَدِينَةِ، فَلَمَّا أَذْلَقْتَهُ الْحِجَارَةُ هَرَبَ حَتَّى أَتْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ، فَرَجَمْنَاهُ حَتَّى مَاتَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ويحتج أبو حنيفة بمجيئه من الجوانب الأربعة، على أنه يشترط أن يقرأ أربع مرات في أربعة مجالس، ومن لم يشترط التكرار قال: إنما رده مرة بعد أخرى لشبهة داخلته في أمره، ولذلك (دعاه النبي ﷺ): أي: سأله (فقال: «أَبُكَ جُنُونٌ؟» قال: لا): وفي رواية فقال: «أشربت خمرًا» فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح الخمر فقال: «أزْنَيْتَ» قال: نعم، فأمر به فرجم، فرد مرة بعد أخرى للكشف عن حاله لا أن التكرار فيه شرط اهـ. وفيه أن هذا التأويل إنما يتم لو كان المأخذ منحصرًا في هذا الدليل، ولو يوجد التكرار في غير هذا الشخص المتهم بالتعليل. قال النووي رحمه الله: إنما قال: «أَبُكَ جُنُونٌ» لتحقيق حاله، فإن الغالب أن الإنسان لا يصر على إقرار ما يقتضي هلاكه مع أن له طريقاً إلى سقوط الإثم بالتوبة، وهذا مبالغة في تحقيق حال المسلم وصيانة دمه، وفيه إشارة إلى أن إقرار المجنون باطل، وأن الحدود لا تجري عليه.

(فقال): وفي نسخة قال: («أُحْصِنْتَ»): أي: أُحْصِنْتَ (قال: نعم يا رسول الله): قال النووي: وفيه إشارة إلى أن على الإمام أن يسأل عن شروط الرجم من الإحصان وغيره، سواء ثبت بالإقرار أم بالبينة، وفيه مؤاخذة الإنسان بإقراره، وفيه تعريض بالعفو عن حد الزاني إذا رجع عن الإقرار (قال: «اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ»): فيه دليل على أن الرجم كاف ولا يجلد (قال ابن شهاب): أي: الزهري (فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله): أي: من الصحابة أو التابعين (يقول): أي: جابر (فرجمناه بالمدينة، فلما أذلقته الحجارة): أي: أصابته بحدّها ففقرته من ذلق الشيء طرقه (هرب): أي: فرّ. في شرح السنة: فيه دليل على أن المرجوم لا يشد ولا يربط، ولا يجعل في الحفرة، لأنه لو كان شيء من ذلك لم يمكنه الفرار والهرب. قلت: فيه بحث لا يخفى، ثم قال، فقال قوم: لا يحفر مطلقاً، وقيل يحفر للمرأة لا للرجل. قال ابن الهمام: ويضرب الرجل في الحدود كلها وكذا التعزير قائماً غير ممدود، وتضرب المرأة جالسة، لما روى عبد الرزاق في مصنفه: أخبرنا الحسن بن عمار، عن الحكم، عن يحيى بن الجزار، عن علي قال: يضرب الرجل قائماً والمرأة قاعدة في الحد، ولأن مبنى الحد على التشهير زجراً للعامة عن مثله، والقيام أبلغ فيه،

والمرأة مبنى أمرها على الستر فيكتفي بتشهير الحد فقط بلا زيادة، وإن حفر لها في الرجم جاز، لأنه أستر، ولذلك حفر عليه الصلاة والسلام للغامدية إلى ثنودتها، والشدوة والهمزة مكان الواو وفتحها مع الواو مفتوحة ثدي الرجل أو لحم الثديين، والدال مضمومة في الوجهين، وما قيل الثدي للمرأة والشدوة للرجل غير صحيح، لحديث الذي وضع سيفه بين ثدييه، وكذا حفر علي لشراجة الهمدانية بسكون الميم، وهي قبيلة كانت عيبة علي، وقد مدحهم وقال في مدحه لهم:

ولو كنت بواباً على باب جنة لقلت لهمدان ادخلن بسلام

وتقدم حديث شراجة، وفيه من رواية أحمد عن الشعبي أنه حفر لها إلى السرة، ولا يحفر للرجل لأنه عليه الصلاة والسلام لم يحفر لماعز، وتقدم من رواية مسلم، وتقدم من روايته أيضاً من حديث أبي بريدة الأسلمي، أنه حفر له وهو منكر لمخالفته الروايات الصحيحة المشهورة، والروايات الكثيرة المتظافرة، ولأن مبنى الحد على التشهير فيزداد في شهرة الرجل، لأنه لا يضره ذلك، ويكتفي في المرأة بالإخراج والإتيان بها إلى مجتمع الإمام والناس خصوصاً في الرجم، وأما في الجلد فقد قال تعالى: ﴿وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين﴾ أي: الزانية والزاني، واستحب أن يأمر الإمام طائفة أي: جماعة أن يحضروا إقامة الحد، وقد اختلف في هذه الطائفة، فعن ابن عباس واحد، وبه قال أحمد، وقال عطاء وإسحاق: اثنان، وقال الزهري: ثلاثة. وقال الحسن البصري: عشرة، وعن الشافعي ومالك أربعة، والربط والإمساك غير مشروع، لقول ابن مسعود: ليس في هذه الأمة تجريد ولا مد، ولأن ماعزاً انتصب لهم قائماً لم يمسك ولم يربط إلا أن لا يصبر وأعياهم، فحيثئذ يمسك فيربط. (حتى إذا أدركناه بالحره): وهي أرض ذات حجارة سود بين جبلي المدينة (فرجمناه حتى مات).

قال ابن الهمام: فإذا هرب في الرجم فإن كان مقرأ لا يتبع ويترك، وإن كان مشهوداً عليه اتبع ورجم حتى يموت، لأن هربه رجوع ظاهراً، ورجوعه يعمل في إقراره لا في رجوع الشهود، وذكر الطحاوي في صفة الرجل: أن يصفوا ثلاثة صفوف كصفوف الصلاة كلما رجمه صف تنحوا، ولم يذكره في الأصل، بل في حديث علي في قصة شراجة على ما قدمناه من رواية البيهقي، عن الأجلح، عن الشعبي، وفيه إحاطة الناس بها وأخذوا الحجارة. قال: ليس هذا الرجم إذا يصيب بعضكم بعضاً، صفوا كصف الصلاة صفاً خلف صف إلى أن قال: ثم رجمها فرجمها صف ثم صف. (متفق عليه).

وفي رواية للبخاري: عن جابرٍ بعدَ قوله: قال: نعم فأمر به فرجمَ بالمُصلَّى، فلما أدلقتُ الحجارةُ فرَّ فأدرك، فرجمَ حتى مات. فقال له النبي ﷺ خيراً وصلى عليه.

٣٥٦١- وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: لما أتى ماعزُ بنُ مالكٍ النبي ﷺ فقال

(وفي رواية البخاري: عن جابرٍ بعدَ قوله: قال: نعم فأمر به فرجمَ بالمُصلَّى): قال النووي، قالوا: المراد به مصلَّى الجنائز، وتشهد له الرواية الأخرى في بقیع الغرقد، وهو موضع الجنائز بالمدينة، قال البخاري وغيره: فيه دليل على أن مصلَّى الجنائز والأعياد، إذ لم يجعل مسجداً لم يثبت له حكم المسجد، إذ لو كان له حكمه لاجتنب الرجم فيه لتلطخه بالدماء. وقال الدارمي من أصحابنا: إن مصلَّى العيد وغيره إذا لم يكن مسجداً هل يثبت له حكم المسجد؟ فيه وجهان: أحدهما له حكم المسجد. قال ابن الهمام: ولا يقام حد في مسجد بإجماع الفقهاء ولا تعزير، إلا ما روي عن مالك أنه لا بأس بالتأديب في المسجد خمسة أسواط. قال أبو يوسف: أقام ابن أبي ليلى الحد في المسجد، فخطأه أبو حنيفة. وفي الحديث، أنه عليه الصلاة والسلام قال: «جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم ورفع أصواتكم وشراءكم وبيعكم وإقامة حدودكم وجمروها في جمعكم وضعوا على أبوابها المطاهر» ولأنه لا يؤمن خروج النجاسة من الحد فيجب نفيه عن المسجد. (فلما أدلقت): أي: مسته وأصابته وأفلقت (الحجارة): أي: طرفها الحاد (فرَّ فأدرك): بصيغة المجهول من الإدراك بمعنى اللحق (فرجم حتى مات. فقال له النبي ﷺ): أي: أثنى عليه بعد موته (خيراً وصلى عليه).

قال النووي: اختلفوا في المحصن إذا قر بالزنا، وشرعوا في رجمه فهرب هل يترك أم يتبع ليقام عليه الحد؟ قال الشافعي وأحمد وغيرهما: يترك ولكن يستقال له، فإن رجع عن الإقرار ترك، وإن أعاده رجم، واحتجوا بما جاء في رواية أبي داود: أن النبي ﷺ قال: «هلا تركتموه ولعله يتوب فيتوب الله عليه». قلت: الحديث دل على أنه يترك مطلقاً: قال، وقال مالك وغيره: إنه يتبع ويرجم، لأن النبي ﷺ لم يلزمهم دية مع أنهم قتلوه بعد هربه. وأجيب عن هذا: بأنه لم يصرح بالرجوع، وقد ثبت عليه الحد. قلت: الظاهر أنهم لم يعرفوا الحكم قبل ذلك، والجهل به عذر.

٣٥٦١ - (وعن ابن عباس قال: لما أتى): أي: جاء (ماعز بن مالك النبي): وفي

لَهُ: «لَعَلَّكَ قَبَلْتَ أَوْ غَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ؟» قَالَ: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: «أُنْكَيْتَهَا؟» لَا يَكْنِي قَالَ: نَعَمْ، فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ. رواه البخاري.

٣٥٦٢ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! طَهَّرْنِي فَقَالَ: «وَيَحْكُ أَرْجَعُ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ». قَالَ: فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ

نسخة إلى النبي ﷺ فقال له: «لعلك قبلت»: بتشديد الباء أي: فعلت القبلة بالضم ((أو غمزت)): أي: لمست كما في رواية: من غمزت الشيء بيدي أي: لمست بها، أو أشرت إليه بها ((أو نظرت؟)): أي: قصدت النظر إليها، فإن كلا يسمى زنا. (قال: لا يا رسول الله! قال: «أُنْكَيْتَهَا؟»): بكسر النون وسكون الكاف أي: أجامعتها وهو مقول القول، وقوله (لا يكني): حال مأخوذ من الكناية ضد التصريح، وهو قول الراوي أي: قال عليه الصلاة والسلام ذلك مصرحاً غير مكن عنه، وهذا التصريح تصريح في استحباب التعريض بالعمو إذا كنى الجاني ولم يصرح. (قال: أي: ابن عباس (فعند ذلك)): وفي نسخة: قال أي ماعز: نعم، فعند ذلك (أمر): أي: النبي ﷺ (برجمه): أي: فرجم. قال النووي: فيه استحباب تلقين المقر بالزنا والسرقه وغيرهما بالرجوع، وبما يعتذر به من شبهة فيقبل رجوعه، لأن الحدود مبنية على المساهلة والدرء بخلاف حقوق الآدميين، وحقوق الله تعالى المالية كالزكاة والكفارة وغيرهما، فإنه لا يجوز التلقين فيها. (رواه البخاري).

قال ابن الهمام: وأخرج أبو داود والنسائي وعبد الرزاق في مصنفه، فأعرض عنه فأقبل في الخامسة فقال: «أُنْكَيْتَهَا؟» قال: نعم. قال: «حتى غاب ذلك منك في ذلك منها» قال: نعم. قال: «كما يغيب المروود في المكحلة والرشاء في البئر» قال: نعم. قال: «فهل تدري ما الزنا؟» قال: نعم أتيت منها حراماً كما يأتي الرجل من امرأته حلالاً. قال: «فما تريد بهذا القول؟» قال: أريد أن تطهرني، فأمر به فرجم، فسمع النبي ﷺ رجلين من أصحابه يقول أحدهما لصاحبه: انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه، فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب، فسكت عنهما، ثم سار ساعة حتى مر بجيفة حمار شائل برجليه فقال: «أين فلان وفلان» فقالا: نحن ذان يا رسول الله! فقال: «انزلا وكلا من جيفة هذا الحمار» فقالا: ومن يأكل من هذا يا رسول الله؟ قال: «فما نلتما من عرض أخيكما أنفاً أشد من الأكل منه، والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها».

٣٥٦٢ - (وعن بريدة قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله

جاء فقال: يا رسول الله! طهرني. فقال النبي ﷺ مثل ذلك، حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله ﷺ: «فيم أطهرك؟» قال: من الزنا. قال رسول الله ﷺ: «أبِهْ جُنُونُ؟» فأخبر أنه ليس بمجنون. فقال: «أشرب خمرًا؟» فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر. فقال: «أزيت؟» قال: نعم. فأمر به فرجم، فلبثوا يومين، أو ثلاثة، ثم جاء رسول الله ﷺ فقال: «استغفروا لماعز بن مالك، لقد تاب توبةً لو قسمت بين أمةٍ لوسعتهم» ثم جاءت امرأة من

طهرني): أي: كن سبب تطهيري من الذنب بإجراء الحد علي (فقال: «ويحك»): في النهاية: ويح كلمة ترحم وتوجع، يقال لمن وقع في هلكة لا يستحقها، وقد يقال بمعنى المدح والتعجب. وهي منصوبة على المصدر، وقد يرفع ويضاف ولا يضاف يقال: ويح زيد وويحاً له وويح له («ارجع»): أي: عن هذا المقال وعن هذا الكلام («فاستغفر الله»): أي: باللسان («وتب إليه»): أي: بالجنان، والمراد بالاستغفار التوبة، وبالتوبة المداومة والاستقامة عليها، (قال: فرجع غير بعيد): أي: غير زمان بعيد كقوله تعالى: ﴿فمكث غير بعيد﴾ ذكره الطيبي، والأظهر غير مكان بعيد، أو رجوعاً غير بعيد بمعنى غيبة غير بعيدة، (ثم جاء فقال: يا رسول الله! طهرني): ولعله لم يقدر على تطهير نفسه بالتوبة الصحيحة والرجعة النصيحة، (فقال النبي ﷺ مثل ذلك): أي: ويحك الخ (حتى إذا كانت الرابعة): أي: وقال: طهرني (فقال له رسول الله ﷺ: «فيم أطهرك؟»): قال الطيبي: وفي نسخ المصاييح: مم أطهرك؟ وفي نسخة بم أطهرك؟ والرواية الأولى في صحيح مسلم وكتاب الحميدي. قال النووي: فيم بالفاء والياء التحتية بنقطتين في جميع النسخ، وهو صحيح وفيه معنى التسبب. (قال: من الزنا): أي: من ذنبه بإقامة الحد. قال الطيبي: ما يسئل بها عن عموم الأحوال، ومن ابتدائية في الجواب مضمرة معنى السبب، لأنها لإنشاء الابتداء فخصت ما به ليطباقها كأنه قيل: في أي سبب أطهرك؟ وأجاب: بسبب الزنا. ونظيره في المعنى قوله تعالى: ﴿قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله﴾ لأن في قوله: من رب السموات معنى المالكية، كأنه قيل: لمن السموات والأرض؟ (قال رسول الله ﷺ): أي لأصحابه («أبِهْ جُنُونُ؟» فأخبر): بصيغة المجهول أي: فأخبروه (أنه ليس بمجنون. فقال: «أشرب خمرًا؟» فقام رجل فاستنكهه): أي: طلب نكهته أي: رائحة فمه، ليعلم أشارب هو أم غير شارب (فلم يجد منه ريح خمر. فقال: «أزيت؟» قال: نعم. فأمر به): أي: برجمه (فرجم. فلبثوا يومين): أي: بعد رجمه (أو ثلاثة، ثم جاء رسول الله ﷺ فقال: «استغفروا لماعز بن مالك»): أي: اطلبوا له مزيد المغفرة وترقي

غامدٍ من الأزد، فقالت: يا رسول الله! طهرني. فقال: «وَيَحْكُ ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه» فقالت: تريد أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك: إنها حبلى من الزنا. فقال: «أنت؟» قالت: نعم. قال لها: «حتى تضعي ما في بطنك» قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى

الدرجة (ولقد تاب توبة): أي: من ذنبه هذا. (ولو قسمت): أي: ثوابها (بين أمة): أي: جماعة من الناس (لوسعتهم): بكسر السين قال الطيبي: أي: لكفتهم سعة يعني توبة تستوجب مغفرة ورحمة تستوعبان جماعة كثيرة من الخلق يدل عليه قوله في الغامدية: «ولقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له». فإن قلت: فإذا ما فائدة قوله: «استغفروا لماعز؟» قلت: فائدة قوله: «إذا جاء نصر الله» إلى قوله: «واستغفروه» وقوله تعالى: «إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله» فإن الثاني طلب مزيد الغفران وما يستدعيه من الترتي في المقامات والثبات عليها، ومنه قوله تعالى: «واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه».

(ثم جاءته امرأة من غامد): بغين معجمة قبيلة من اليمن (من الأزد): قبيلة كبيرة. قال ابن الهمام: الغامدية من بني غامد حي من الأزد قاله المبرد في الكامل، وفي كتاب أنساب العرب: غامد بطن من خزاعة، وفي حديث عمران بن حصين: أتت امرأة من جهينة (فقالت: يا رسول الله! طهرني. فقال: «ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه» فقالت: تريد أن ترددني): أي: ترجعني (كما رددت ماعز بن مالك: إنها حبلى من الزنا): قال ابن الهمام: الزنا مقصور في اللغة الفصحى لغة أهل الحجاز التي جاز بها القرآن. قال تعالى: «ولا تقربوا الزنا» ويمد في لغة نجد وعليها قال الفرزدق:

أبا طاهر من يزن يعرف زناؤه
ومن يشرب الخرطوم يصبح مسكراً

بفتح الكاف وتشديدها من السكر، والخرطوم من أسماء الخمر. قال الطيبي قوله: إنها حيلة جملة مستأنفة بيان لموجب قياس حالها على حال ماعز، والعلة غير جامعة، فكأنها قالت: إني غير متمكنة من الإنكار بعد الإقرار لظهور الجبل بخلافه، وقوله: إنها حبلى على الغيبة حكاية معنى قولها: إني حبلى يدل على الجواب (فقال: «أنت؟»): وفي نسخة بالمد على الاستفهام لأنه تقرير لما تكلمت به، (قالت: نعم. قال لها: «حتى»): أي: اصبري إلى أن «تضعي»: وقال الطيبي: غاية لجواب قولها طهرني، أي: لم أطهرك حتى تضعي (وما في بطنك): قال ابن الملك: فيه أن الحامل لا يقام عليها الحد ما لم تضع الحمل، لثلا يلزم إهلاك البريء بسبب المذنب، سواء كانت العقوبة لله تعالى أو للعباد. (قال): أي: الراوي (فكفلها): بالتخفيف أي: قام بمؤنتها ومصالحتها (رجل من

وَضَعَتْ، فَأَتَى النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ: قَدْ وَضَعْتَ الْغَامِدِيَّةُ فَقَالَ: «إِذَا لَا نَرْجُمُهَا وَنَدْعُ وَلَدَهَا صَغِيرًا، لَيْسَ لَهُ مَنْ يَرْضَعُهُ» فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: إِلَيَّ رِضَاعُهُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ! قَالَ: فَرَجَمَهَا. وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّهُ قَالَ لَهَا: «أَذْهَبِي حَتَّى تَلْدِي» فَلَمَّا وَلَدَتْ قَالَ: «أَذْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطَمِيهِ». فَلَمَّا فَطَمَتْهُ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي يَدِهِ كِسْرَةُ خُبْزٍ. فَقَالَتْ: هَذَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَدْ فَطَمْتُهُ، وَقَدْ أَكَلَ الطَّعَامَ، فَدَفَعَ الصَّبِيَّ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ أَمَرَهَا فَحُفِرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا،

الأنصار حتى وضعت): قال النووي: وليس هو من الكفالة التي بمعنى الضمان، لأنها غير جائزة في حدود الله (فأتى): أي: الرجل (النبي ﷺ): أي: بعد مدة (فقال: قد وضعت الغامدية): أي: فما الحكم فيها؟ (فقال: «إذا»): بالتثنية («لا نرجمها»): بالنصب في نسخة بالرفع («وتدع ولدها»): بالوجهين. قال الطيبي: إذا هو جواب وجزاء يعني: إذا وضعت الغامدية فلا نرجمها وتترك ولدها («صغيراً ليس له من يرضعه»): بضم الياء وكسر الصاد (فقام رجل من الأنصار، فقال: إليّ رضاعه): بفتح الراء ويكسر أي: رضاعه موكول إلى (يا نبي الله! قال): أي: الراوي (فرجمها): أي: فأمر النبي ﷺ بـرجمها فرجمت.

(وفي رواية: أنه قال لها: «أذهبي حتى تلدي» فلما ولدت قال: «أذهبي فارضعيه حتى تפטمي»): بفتح التاء وكسر الطاء وسكون الياء أي: تفصيله من الرضاع (فلما فطمته أته بالصبي): حال من فاعل أته وضمير المفعول راجع إليه ﷺ (في يده): وفي نسخة وفي يده (كسرة خبز): الجملة حال من الصبي فإنه مفعول (فقال: هذا): أي: ولدي (يا نبي الله قد فطمته، وقد أكل الطعام): فيه أن رجم الحامل يؤخر إلى أن يستغني عنها ولدها إذا لم يوجد من يقوم بتربيته، وبه قال أبو حنيفة في رواية (فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين): قال النووي: الرواية الأخيرة مخالفة للأولى، فإن الثانية صريحة في أن رجمها كان بعد الفطام وأكل الخبز، والأولى ظاهرة في أن رجمها عقب الولادة، فوجب تأويل الأولى لصراحة الثانية لتتفقاً لأنهما في قضية واحدة، والروايتان صحيحتان، فقوله في الأولى: فقام رجل من الأنصار فقال: إليّ رضاعه إنما قاله بعد الفطام، وأراد بالرضاعة كفالته وتربيته سماها رضاعاً مجازاً. قال ابن الهمام: والطريقان في مسلم، وهذا يقتضي أنه رجمها حين فطمت بخلاف الأول، فإنه يوجب أنه رجمها حين وضعت، وهذا أصح طريقاً، لأن في الأول بشير بن المهاجر وفيه مقاتل، وقيل: يحتمل أن يكونا امرأتين، ووقع في الحديث الأول نسبتها إلى الأزدي، وفي حديث عمران بن حصين: جاءت امرأة من جهينة وفيه: رجمها بعد أن وضعت. قال الطيبي: ويحتمل أن يقال معنى قوله: إلى رضاعه أي:

وَأَمَرَ النَّاسَ فَرَجَمُوهَا. فَيُقْبَلُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بِحَجَرٍ فَرَمَى رَأْسَهَا، فَتَنْضَحَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِهِ

إِنِّي أَتَكْفَلُ مَوْتَةَ الْمَرْضُوعَةِ لِتَرْضِعَ وَلَدَهَا، كَمَا كَفَلَ الرَّجُلُ مَوْتَتَهَا حِينَ كَانَتْ حَامِلًا فَإِذَا الْفَاءُ فِي قَوْلِهِ: فَرَجَمَهَا فَصِيحَةٌ، أَي: سَلَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَعَ وَلَدِهَا، فَأَرْضَعَتْهُ حَتَّى فَطَمَتْهُ، وَأَتَتْهُ بِهِ فِي يَدِهِ كَسْرَةً خَبِزَ فَدْفَعَ الصَّبِيَّ إِلَى غَيْرِهَا (ثُمَّ أَمَرَ بِهَا): أَي: بِرَجْمِهَا (فَحَفَرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا): بِصِغَةِ الْمَجْهُولِ، وَهُوَ يَحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ بِأَمْرِ مِنْهُ ﷺ، وَلِهَذَا قَالَ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ: إِنْ تَرَكَ الْحَفَرَ لَمْ يَضُرْ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَأْمُرْ بِذَلِكَ أَهـ.

والظاهر أنه يأمره أو بتقريره، فيستحب الحفر لها على ما سبق. ولذا قال ابن الهمام: يعني لم يوجب بناء على أن حقيقة الأمر هو الإيجاب، وقال: أنه عليه الصلاة والسلام حفر للغامدية، ومعلوم أنه ليس المراد إلا أنه أمر بذلك فيكون مجازاً عن أمر. (وأمر الناس فرجموها): ولا يلزم منه عدم حضوره في رجمها، بل الظاهر وجوده حيثئذ لما سيأتي من قوله عليه الصلاة والسلام لخالد بعد سبه إياها، ولما رواه أبو داود، عن زكريا بن عمران قال: سمعت شيخاً يحدث عن ابن أبي بكرة عن أبيه، عن النبي ﷺ: رجم الغامدية فحفر لها إلى التندوة، ثم ذكر إسناداً آخر وزاد: ثم رماها بحصاة مثل الحمصة. وقال: «ارموا واتقوا الوجه» فلما طفت أخرجهما وصلى عليها. رواه النسائي والطبراني والبزار وفيهم مجهول.

قال ابن الهمام: وأنت تعلم أنه لو تم أمر هذا الحديث بالصحة لم يكن فيه دليل على اشتراط على ما هو المذهب، فالمعول عليه ما روي ابن أبي شيبة: حدثنا عبد الله بن إدريس، عن يزيد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، أن علياً كان إذا شهد عنده الشهود على الزنا أمر الشهود أن يرحموا ثم يرحم هو ثم يرحم الناس، فإن كان بإقرار بدأ هو فرجم ثم رجم الناس. قال: وحدثنا أبو خالد الأحمر، عن الحجاج، عن الحسن بن سعد، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن علي قال: أيها الناس إن الزنا زناءان: زنا السر وزنا العلانية، فزنا السر أن يشهد الشهود فيكون الشهود أول من يرمي، ثم الإمام، ثم الناس، وزنا العلانية أن يظهر الحبل أو الاعتراف، فيكون الإمام أول من يرمي قال: وفي يده ثلاثة أحجار، فرماها بحجر فأصاب صدغها، فاستدارت ورمى الناس. وروى الإمام أحمد في مسنده، عن الشعبي قال: كان لشراجة زوج غائب بالشام، وأنها حملت فجاء بها مولاهما فقال: إن هذه زنت فاعترفت، فجلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، وحفر لها إلى

خالد، فسبها، فقال النبي ﷺ: «مهلاً يا خالد! فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له» ثم أمر بها فصلى عليها وذفنت. رواه مسلم.

السرة وأنا شاهد، ثم قال: إن الرجم سنة سنّها رسول الله ﷺ، ولو كان شهد على هذه أحد لكان أول من يرمي الشاهد يشهد، ثم يتبع شهادته حجره، ولكنها أقرت فأنا أول من يرميها فرماها بحجر فرماها الناس. ورواه البيهقي عن الأجلح عن الشعبي عن علي وفيه أنه قال لها: لعله وقع عليك وأنت نائمة. قالت: لا. قال: لعله استكرهك. قالت: لا. قال: فأمر بها فحبست، فلما وضعت ما في بطنها أخرجها يوم الخميس فضربها مائة وحفر لها يوم الجمعة في الرحبة، وأحاط الناس بها الحديث. وفيه أيضاً أنه صفهم ثلاثة صفوف ثم رجمها، ثم أمرهم فرجم صف ثم صف ثم صف.

(فيقبل): من الإقبال والمضارع لحكاية الحال (خالد بن الوليد بحجر): قال التوربشتي: يروى هذا اللفظ بالياء ذات النقطتين من تحت بين يدي القاف واللام على زنة الماضي من التقيل، وليس بشيء معنى ورواية، وإنما آتاهم الغلط من حيث أن الراوي أتى به على بناء المضارع من الإقبال، كأنه يريد حكاية الحال الماضية، وروي أنه لو كان من الإقبال لأتى به على زنة الماضي لكونه أشبه بنسق الكلام، وصحح القاضي هذه الرواية وقال، وفي بعض النسخ: فتقيل بالياء على صيغة الماضي من التقيل وهو التبع أي تبعها بحجر (فرمى رأسها): قال الطيبي: قد تقرر في علم المعاني أن القصة إذا كانت عجيبة الشأن يعدل من الماضي إلى المضارع لتصوير تلك الحالة مشاهدة واستحضاراً ليتعجب السامع منها، ولا ارتياب أن قصة خالد وما قاله النبي ﷺ من قوله: «مهلاً»، ومن تمثيل توبتها بتوبة العشار مما يتعجب منها ويستغرب فيها. قلت: فعلى هذا كان ينبغي أن تكون الأفعال المذكورة كلها بالصيغة المضارعية فتأمل. (فتنضح): بتشديد الضاد المعجمة (الدم على وجه خالد): قال النووي: روي بالحاء المهملة وبالمعجمة، والأكثر على المهملة، والمعنى ترشش وانصب، وفي النهاية: النضح قريب من النضج، وقيل بالمعجمة الأثر يبقى في الثوب والجسد، وبالمهملة الفعل نفسه، وقيل: هو بالمعجمة ما فعل تعمداً، وبالمهملة من غير تعمد. (فسبها): أي: فشتمها (خالد فقال النبي ﷺ: «مهلاً»): أي: امهّل مهلاً أي: ارفق رفقاً فإنها مغفورة فلا تسبها («فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة»): أي: ندمت ندامة أو رجعت إلى حكم الله رجعة («لو تابها»): أي: لو تاب توبتها («صاحب مكس»): بفتح الميم وأصله الجناية، ويطلق على الضريبة التي يأخذها الماكس وهو

العشار («لغفر له»): قال النووي: فيه أن المكس من أعظم الذنوب والمعاصي الموبقات، وذلك لكثرة مطالبة الناس ومظلماتهم عنده لتكرر ذلك منه، وأخذ أموال الناس بغير حقها وصرفها في غير وجهها. قلت: وهو من أقبح أنواع الظلم، فإنه يأخذ المال الذي شقيق الروح في وقت ضيق قهراً من غير وجه شرعي، ولا طريق عرفي، بل يتعدى على المسلمين زيادة على مصطلح الكافرين، والعجب كل العجب من علماء زماننا، ومشايخ أواننا أنهم يقبلون منهم هذا المال، ويصرفونه في تحصيل المنال، ولا يتأملون في المال، نسأل الله تعالى العافية والرزق الحلال وحسن الأعمال.

(ثم أمر): أي: الناس (بها): أي: بالصلاة عليها (فصلي): بصيغة المجهول ونائبه قوله (عليها): وفي نسخة بصيغة الفاعل، وهو النبي ﷺ، أو المأمور بالصلاة عليها. قال القاضي عياض: هي بفتح الصاد واللام عند جماهير رواة صحيح مسلم، وعند الصبري بضم الصاد قال: وكذا هو في رواية ابن أبي شيبه وأبي داود، كذا نقله النووي، فينبغي أن يجعل فصلي بصيغة الفاعل أصلاً، ويكون المراد بقوله: ثم أمر بها أي: بتجهيزها من غسلها وتكفينها وإحضارها، ويؤيده ما في رواية مسلم: أمر بها النبي ﷺ فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر: تصلي عليها يا نبي الله! وقد زنت؟ فهذه الرواية صريحة في أن النبي ﷺ صلى عليها. وفي رواية لأبي داود: ثم أمرهم أن يصلوا عليها، وهذه الرواية لا تنافي الأولى، فتحمل على الجمع بينهما. قال القاضي عياض: ولم يذكر مسلم صلاته عليه الصلاة والسلام على ماعز، وقد ذكرها البخاري اهـ.

ولا شك أن المثبت مقدم على النافي وزيادة الثقة مقبولة، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، وكان أرباب النسخ المعتمدة في المشكاة لما رأوا أن الروايات اختلفت في أنه ﷺ صلى عليها أم لا اختاروا ضبط لفظه (صلي) بصيغة المجهول ليشمل الاحتمالين، لكنه موهم، فالأولى متابعة الجمهور موافقة النقل المشهور. (ودفت): قال النووي: اختلفوا في الصلاة على المرجوم، وكرهها مالك وأحمد للإمام، ولأهل الفضل دون باقي الناس، وقال الشافعي وآخرون: يصلي عليه الإمام وأهل الفضل في غيره، واتفقوا على الصلاة على الفساق والمقتولين في المحاربة والحدود وأولاد الزنا، سوى قتادة فإنه منع من أن يصلي على أولاد الزنا. وفي الحديث دليل على أن الحد يكفر ذنب المعصية التي حد لها.

٣٥٦٣- وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «إِذَا زَنَتُ أُمَّةً أَحَدَكُمْ، فَتَبَيَّنَ زَنَاهَا، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثْرَبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا

فإن قيل: ما بال ماعز والغامدية لم يقنعا بالتوبة وهي محصلة لغرضهما من سقوط الإثم، فأصرّا على الإقرار فرجما؟ فالجواب: أن تحصيل البراءة بالحد متيقن لا سيما بمشاهدة الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وأما التوبة فيخاف أن لا تكون نصوحاً، وأن يخل بشيء من شروطها، وفيه احتجاج لأصحاب مالك وجمهور الحجازيين، أنه يحد من وجد فيه ريح الخمر، وإن لم تقم عليه بيته، ولم يقر، ومذهب الشافعي، وأبي حنيفة، أنه لا يحد بمجرد الريح، بل لا بد من بيته وإقرار، وفيه أنه لا ترجم الحبلى حتى تضع، سواء كان حملها من زنا أو غيره، لثلا يقتل البريء من الذنب، وكذا لا تجلد، وأنه إن وجب عليها قصاص وهي حامل لا يقتص منها حتى تضع حملها وترضع ولدها. (رواه مسلم).

قال ابن الهمام: وروى ابن أبي شيبة، عن أبي معاوية، عن أبي حنيفة، عن علقمة بن مرثد، عن ابن أبي بريدة، عن أبيه بريدة قال: رجم ماعز قالوا: يا رسول الله! ما تصنع به؟ قال: «اصنعوا به ما تصنعون بموتاكم من الغسل والحنوط والكفن والصلاة عليه». وأما صلاته عليه الصلاة والسلام على الغامدية، فأخرجه الستة إلا البخاري، عن عمران بن حصين أن امرأة من جهينة أتت النبي ﷺ وهي حبلى من الزنا، فقال: يا نبي الله! أصبت حداً فأقمه عليّ الحديث بطوله إلى أن قال: ثم أمر برجمها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر: أتصلي عليها يا نبي الله! وقد زنت؟ فقال: «لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من أهل المدينة لو سعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله». وفي صحيح البخاري من حديث جابر في أمر ماعز قال: ثم أمر به فرجم، فقال له النبي ﷺ خيراً وصلى عليه. ورواه الترمذي وقال: حسن صحيح، ورواه غير واحد منهم أبو داود وصححوه، وأما ما رواه أبو داود من حديث أبي برزة الأسلمي، أنه عليه الصلاة والسلام لم يصل على ماعز، ولم ينه عن الصلاة عليه ففيه مجاهيل، فإن فيه عن أبي بسر: حدثني نفر من أهل البصرة عن أبي برزة، نعم حديث جابر في الصحيحين في ماعز وقال له خيراً ولم يصل عليه، معارض صريح في صلاته عليه لكن المثبت أولى من النافي.

٣٥٦٣- (وعن أبي هريرة قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «إِذَا زَنَتُ أُمَّةً أَحَدَكُمْ فَتَبَيَّنَ زَنَاهَا»): أي ظهر («فليجلدها»): أي أحدكم («الحد»): أي الجلد كما أشار إليه بقوله:

فليجلدها. قال الطيبي: الحد مفعول مطلق أي فليجلدها الحد المشروع، وقال بعض علمائنا: وفي ذكر الأمة إشعار بأن حدها منكوحة كانت أو غيرها الجلد إلا أنه نصف جلد الحرائر لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ وأريد بالعذاب الجلد لا الرجم، لأنه لا ينصف، واستدل الشافعي بالحديث على أن للمولى إقامة الحد على مملوكه، وعلمائنا حملوا قوله: فليجلدها على التسبب أي ليكن سبباً لجلدها بالمرافعة إلى الإمام، وفي الهداية: لا يقيم المولى الحد على عبده إلا بإذن الإمام، وقال الشافعي ومالك وأحمد: يقيم بلا إذن، وعن مالك إلا في الأمة المزوجة، واستثنى الشافعي من المولى أن يكون ذمياً أو مكاتباً أو امرأة، وهل يجري ذلك على العموم حتى لو كان قتلاً بسبب الردة، أو قطع الطريق، أو قطعاً للسرقة؟ ففيه خلاف عندهم: قال النووي: الأصح المنصوص، نعم لإطلاق الخبر، وفي التهذيب: الأصح أن القتل والقطع إلى الإمام.

قال ابن الهمام: لهم ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: سئل رسول الله ﷺ عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ قال: «إن زنت فاجلدوها، وإن زنت فاجلدوها، وإن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضعفیر». قال ابن شهاب: ما أدري أبعد الثالثة أو الرابعة، والضعفیر: الحبل. وفي السنن قال عليه الصلاة والسلام: «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم» ولأنه يملك تعزيره صيانة لملكه عن الفساد، فكذا الحد، ولأن له ولاية مطلقة عليه حتى ملك منه ما لا يملك الإمام من التصرف فملكه الإقامة عليه أولى من الإمام، ولنا ما روى الأصحاب في كتبهم، عن ابن مسعود، وعن ابن عباس، وابن الزبير موقوفاً ومرفوعاً: أربع إلى الولاية الحدود والصدقات والجمعيات والفيء، ولأن الحد خالص حق الله فلا يستوفيه إلا نائبه، وهو الإمام، وهذا الإستدلال يتوقف على صحة هذا الحديث، وكونه حق الله، وإنما يستوفيه نائبه مسلم، لكن الإستنباط تعرف بالسمع، وقد دل على أنه استنباط في حقه المتوجه منه على الأرقاء مواليتهم بالحديث السابق، ودلالته على الإقامة بنفسه ظاهرة، وإن كنا نعلم أنه ليس المراد الإقامة بنفسه، فإنه لو أمر به غيره كان ممثلاً فجاز كون المراد ذكره للإمام ليأمر بإقامته، لكن لما لم يثبت المعارض المذكور لا يجب الحمل على ذلك، بل على الظاهر المتبادر من كون القاتل: أقام فلان أو جلد فلان، أنه باشره أو أمر به على أن المتبادر أحد دائر فيهما لا في ثلاثة، وهما هذان مع رفعه إلى الحاكم ليحده، نعم من استقر اعتقاده على أن إقامة الحدود إلى الإمام فالمتبادر إليه من

يُثْرَبُ، ثُمَّ إِنَّ زَنْتَ الثَّالِثَةَ فَتَبَيَّنَ زَنَاهَا فَلْيَبْعِهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرِ. متفق عليه.

ذلك اللفظ الأخير بخصوصه اهـ. كلام المنصف المحقق والله الموفق. ((ولا يثرب عليها))، بتشديد الراء أي لا يعيب عليها أي على الأمة ولا يعيرها أحد بعد إقامة الحد، لأنه كفارة لذنبها. قال القاضي: الشرب التأنيب والتعير، وكان تأديب الزناة قبل شرع الحد هو الشرب وحده، فأمرهم بالجلد، ونهى عن الإقتصار بالشرب، ولعله إنما أسقط التغريب عن الممالك نظراً للسادة وصيانة لحقوقهم. قال النووي: فيه دليل على وجوب حد الزنا على الإمام والعبيد، وأن السيد يقيم الحد عليهما، وله أن يتفحص عن جرمهما، ويسمع البينة عليهما، وهذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. وقال أبو حنيفة وطائفة: ليس له ذلك، وهذا الحديث صريح في الدلالة للجمهور. قلت: الصراحة ممنوعة لأن الخطاب عام لهذه الأمة، وكذا لفظ أحدكم فيشمل الإمام وغيره، ولا شك أنه الفرد الأكمل فينصرف المطلق إليه، ولأنه العالم بما يتعلق بالحد من الشروط، وليس كل واحد من المالكين له أهلية ذلك، مع أن المالك متهم في ضربه وقتله أنه لذلك أو لغيره، ولا شك أنه لو جُوز له على إطلاقه لترتب عليه فساد كثير، وعلى هذا التأويل رواية: إن زنت فاجلدوها، ورواية: أقيموا الحدود على ما ملكت أيما نكم، ولعل وجه التخصيص أن الزنا لم يكن عيباً في الجواري والعبيد أيام الجاهلية، فنبه على أنهم متساوون في الحد مع الأحرار، لكن بطريق التخصيص كما دل عليه الآية.

((ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب))، فيه أنه لا يجمع بين الحد والشرب قال النووي: وفيه أن الزاني إذا تكرر منه الزنا تكرر عليه الحد، فأما إذا زنا مرات ولم يحد، فيكفي حد واحد للجميع، ((ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها)): أي بعد إقامة الحد أو قبلها، وهو الظاهر، وفيه إشارة إلى أن المراد بقوله: فليجلدها ليكن سبب جلدها بالمرافعة، ليحصل تأديبها، ولما تكرر منها، وعلم عدم النفع فيها فأمره ببيعها من غير إقامة حدها. ((ولو بحبل من شعر)): بفتح العين ويسكن أي: وإن كان ثمنها قليلاً. قال النووي: فيه ترك مخالطة الفساق وأهل المعاصي، وهذا البيع المأمور به مستحب. وقال أهل الظاهر: هو واجب، وفيه جواز بيع الشيء الثمين بثمن حقير إذا كان البائع عالماً، وإن كان جاهلاً ففيه خلاف لأصحاب مالك، فإنهم لا يجوزونه خلافاً للجمهور، وعلى البائع بيان حال السلعة وعيها للمشتري. قلت: هذا كلام برأسه مستفاد من قواعد الشرع إذ ليس في الحديث دلالة عليه، ثم قال: إن قيل: كيف يكره شيئاً لنفسه ويرتضيه لأخيه المسلم؟

٣٥٦٤ - وعن علي رضي الله عنه، قال: يا أيها الناس! أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحصن؛ فإن أمة لرسول الله ﷺ زنت فأمرني أن أجلدّها، فإذا هي حديث عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلّدتها أن أقتلها فذكرت ذلك للنبي ﷺ، فقال: «أحسن». رواه مسلم. وفي رواية أبي داود: قال: «دعها حتى ينقطع دمها ثم أقم عليها

فالجواب: لعل الزانية تستعف عند المشتري بنفسها أو بصونها أو بالإحسان إليها، والتوسعة عليها، أو تزويجها. قلت: إذا ظهر العيب فلا محذور في ذلك، فالسؤال ساقط من أصله، نعم يحتاج الجواب عن يشتريها وهو عالم بها، والأظهر أن بيعها بمنزلة التغريب زجراً وسياسة ودلالة إلى أنها غير قابلة للتربية عنده. (متفق عليه).

٣٥٦٤ - (وعن علي رضي الله عنه قال: يا أيها الناس! أي المؤمنون (أقيموا على أرقائكم): بتشديد القاف جمع رقيق أي: من عبادكم وإمائكم (الحد): أي ضرب جلد (من أحصن): أي تزوج (منهم): أي ومنهن ففيه حذف أو تغليب (ومن لم يحصن)، قال الطيبي: وتقييد الأرقاء بالإحصان، مع أن الحرية شرط الإحصان يراد به كونهن مزوجات لقوله تعالى: ﴿فإذا أحصن فإن أتبن بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾ حيث وصفهن بالإحصان فقال: فإذا أحصن وحكم (فإن أمة لرسول الله ﷺ زنت فأمرني أن أجلدّها)، وهذا التعليل يؤيد ما قدمناه من التأويل (فإذا هي حديث عهد): أي جديد زمان (بنفاس، فخشيت إن أنا جلّدتها أن أقتلها): قال الطيبي: هو مفعول فخشيت، وجلّدتها مفسر لعامل أنا المقدر بعد أن الشرطية كقول الحماسي:

وإن هي لم تحمل عن النفس ضيمها فليس إلى حسن الشئ سبيل

وجواب الشرط محذوف دل عليه الكلام المعترض فيه بين الفعل ومفعوله. (فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: «أحسن»). فيه: إن جلد ذات النفاس يؤخر حتى تخرج من نفاسها لأن نفاسها نوع مرض فتؤخر إلى زمان البرء. قال ابن الهمام: وإذا زنى المريض وحده الرجم بأن كان محصناً حد لأن المستحق قتله ورجمه في هذه الحالة أقرب إليه، وإن كان حده الجلد لا يجلد حتى يبرأ، لأن جلده في هذه الحالة قد يؤدي إلى هلاكه، وهو غير المستحق عليه، ولو كان المريض لا يرجى زواله كالسل، أو كان خداجاً ضعيف الخلقة، فعندنا. وعند الشافعي يضرب بعثكال فيه مائة شمراخ فيضرب به دفعة، ولا بد من وصول كل شمراخ إلى بدنه، ولذا قيل: لا بد حينئذ أن تكون مبسوطة، ولخوف التلف لا يقام

الْحَدِّ؛ وَأَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ».

الفصل الثاني

٣٥٦٥ - عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: جاء ماعز الأسلمي إلى رسول الله ﷺ فقال: إِنَّهُ قَدْ زَنَى، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ جَاءَ مِنْ شِقِّهِ الْآخِرِ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ زَنَى فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ جَاءَ مِنْ شِقِّهِ الْآخِرِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنَّهُ قَدْ زَنَى، فَأَمَرَهُ فِي الرَّابِعَةِ، فَأَخْرَجَ إِلَى الْحَرَّةِ، فَرَجَمَ بِالْحِجَارَةِ، فَلَمَّا وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ، فَرِيشَتْهُ، حَتَّى مَرَّ بِرَجُلٍ مَعَهُ لَحْيٌ جَمَلٍ فَضْرَبَهُ

الحد في البرد الشديد والحر الشديد: بل يؤخر إلى اعتدال الزمان، وإذا زنت الحامل لا تحد حتى تضع حملها ولو جلدأ كيلا يؤدي إلى هلاك الولد لأنه نفس محترمة لأنه مسلم لا جريمة منه. (رواه مسلم. وفي رواية أبي داود: قال: («دعها»): أي اتركها («حتى ينقطع دمها»): أي دم نفاسها («ثم أقم عليها الحد، وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم»)). أي لا تتركوا الحدود عليهم فإن منفعتها واصله إليكم وإليهم، وليس فيه صراحة دلالة على أن للموالي إقامة حدود ممالئكم، ونظيره ما ورد من قوله ﷺ: «أقيموا حدود الله تعالى في البعيد والقريب، ولا تأخذكم في الله لومة لائم». رواه ابن ماجه، عن عبادة بن الصامت، ويدل عليه اتفاق أصحابنا في كتبهم نقلاً عن الصحابة موقوفاً ومرفوعاً: إن ولاية الحد إلى الولاية والله تعالى أعلم.

الفصل الثاني

٣٥٦٥ - (عن أبي هريرة: قال جاء ماعز الأسلمي إلى رسول الله ﷺ فقال: إنه قد زنى)، هذا نقل بالمعنى كما لا يخفى، إذ لفظه: إني قد زنيت، أو المراد أن ماعزاً قد زنا (فأعرض عنه، ثم جاءه من شقه الآخر)، أي بعد غيبته عن المجلس (فقال: إنه قد زنى فأعرض عنه، ثم جاءه من شقه الآخر فقال: يا رسول الله! إنه قد زنى، فأمر به): أي برجمه (في الرابعة)، أي في المرة الرابعة من مجالس الإعراف (فأخرج): بصيغة المجهول أي أمر بإخراجه (إلى الحرة)، وهي بقعة ذات حجارة سود خارج المدينة (فرجم بالحجارة، فلما وجد مس الحجارة)، أي ألم إصابتها (فر): أي هرب (يشتد)، بتشديد الدال يسعى، وهو حال (حتى مر برجل معه لحي جمل): بفتح اللام وسكون الحاء المهملة أي عظم ذقنه، وهو الذي ينبت عليه الأسنان (فضربه): أي الرجل (به)، أي

به، وضربه الناس حتى مات. فذكروا ذلك لرسول الله ﷺ أنه فرّ حين وجد مس الحجارة ومس الموت، فقال رسول الله ﷺ: «هلاً تركتموه». رواه الترمذي، وابن ماجه، وفي رواية: «هلاً تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه».

٣٥٦٦ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي ﷺ قال لماعز بن مالك:

باللحي (وضربه الناس): أي آخرون بأشياء آخر (حتى مات. فذكروا): أي بعض أصحابه (ذلك لرسول الله ﷺ أنه): بفتح الهمزة (فرّ حين وجد مس الحجارة): قال الطيبي: قوله ذلك إذا جعل إشارة إلى المذكور السابق من فراره من مس الحجارة كان قوله: إنه فر حين وجد مس الحجارة تكراراً لأنه بيان ذلك، فيجب أن يكون ذلك مبهماً، وقد فسر بما بعده كقوله تعالى: ﴿وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين﴾ ولعله كرر لزيادة البيان، وقوله: (ومس الموت)، عطف على مس الحجارة على سبيل البيان، كقوله تعالى: ﴿وأن من الحجارة لما يتفجر﴾ الآية عطف على قوله: ﴿فهي كالحجارة أو أشد قسوة﴾ بياناً. (فقال رسول الله ﷺ): «هلاً تركتموه». رواه الترمذي، وابن ماجه. وفي رواية: أي لابن ماجه: أو لهما أو لغيرهما («هلاً تركتموه لعله أن يتوب»): أي عسى أن يرجع عن فعله («فيتوب الله عليه»). أي يرجع الله عليه بقبول توبته. قال ابن الملك: فيه أن المقر على نفسه بالزنا لو قال: ما زنت أو كذبت أو رجعت سقط عنه الحد، فلورجع في أثناء إقامته عليه سقط الباقي، وقال جمع: لا يسقط إذ لو سقط لصار ماعز مقتولاً خطأ فتجب الدية على عواقل القتاتلين. قلنا: إنه لم يرجع صريحاً لأنه هرب، وبالهرب لا يسقط الحد، وتأويل قوله: «هلاً تركتموه» أي لينظر في أمره أهرب من ألم الحجارة أو رجع عن إقراره بالزنا.

قال الطيبي، فإن قلت: إذا كان رسول الله ﷺ واخذهم بقتله حيث فر، فهل يلزمهم قود؟ إذا قلت لا، لأنه ﷺ واخذهم بشبهة عرضت تصلح أن يدفع بها الحد، وقد عرضت لهم شبهة أيضاً، وهي إمضاء أمر رسول الله ﷺ فلا جناح عليهم اهـ. ولا يخفى أن قوله: فهل يلزمهم قود خطأ إذ لا معنى للقصاص في هذا المقام. في شرح السنة: فيه دليل على أن من أقر على نفسه بالزنا إذا رجع في خلال إقامة الحد فقال: كذبت أو ما زنت أو رجعت، سقط ما بقي من الحد عنه، وكذلك السارق وشارب الخمر.

٣٥٦٦ - (وعن ابن عباس، أن النبي ﷺ قال لماعز بن مالك: «أحق»): أي أثابت

«أَحَقُّ مَا بَلَّغْنِي عَنْكَ؟» قَالَ: وَمَا بَلَّغْتُكَ عَنِّي؟ قَالَ: «بَلَّغْنِي أَنَّكَ قَدْ وَقَعْتَ عَلَى جَارِيَةِ آلِ فُلَانٍ» قَالَ: نَعَمْ، فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، فَأَمَرَ بِهِ فُرْجِمَ. رواه مسلم.

«مَا بَلَّغْنِي عَنْكَ؟» قَالَ: وَمَا بَلَّغْتُكَ عَنِّي؟ قَالَ: «بَلَّغْنِي أَنَّكَ قَدْ وَقَعْتَ بِجَارِيَةِ آلِ فُلَانٍ»: وفي نسخة صحيحة على جارية آل فلان أي على بنتهم (قال: نعم، فشهد): أي أقر (أربع شهادات)، أي مرات في مجالس متعددة (فأمر به): أي برجمه (فرجم، رواه مسلم). قال الطيبي: فيه تنبيه من المؤلف على أن هذا الحديث غير مقرر في مكانه بل مكانه الفصل السابق، فإن قلت: كيف التوفيق بين هذا الحديث وبين حديث بريدة، يعني على ما سبق فإن هذا يدل على أنه ﷺ كان عارفاً بزنا ماعز، فاستنطقه ليقر به ليقيم عليه الحد، وحديث بريدة وأبي هريرة أي السابق، ويزيد بن نعيم أي اللاحق، يدل على أنه ﷺ لم يكن عارفاً به، فجاء ماعز فأقر فأعرض عنه مراراً، ثم جرت بعد ذلك أحوال جمة ثم رجم؟ قلت: للبلغاء مقامات، فمن مقام يقتضي الإيجاز فيقتصرون على كلمات معدودة، ومن مقام يقتضي الإطناب فيطنبون فيه كل الإطناب. قال:

يرمون بالإطناب فيطنبون فيه كل الإطناب. وحي الملاحظ خيفة الرقباء

فابن عباس سلك طريق الاختصار، فأخذ من أول القصة وآخرها، إذ كان قصده بيان رجم الزاني المحصن بعد إقراره، وبريدة وأبو هريرة ويزيد سلكوا سبيل الإطناب في بيان مسائل مهمة للأمة، وذلك أنه لا يبعد أن رسول الله ﷺ بلغه حديث ماعز، فأحضره بين يديه، فاستنطقه لينكر ما نسب إليه لدرء الحد، فلما أقر أعرض عنه، فجاءه من قبل اليمين بعدما كان مائلاً بين يديه، فأعرض عنه، فجاءه من قبل الشمال يدل عليه حديث أبي هريرة، ثم جاءه من شقه الآخر، وكل ذلك ليرجع عما أقر، فلما لم يجد فيه ذلك فقال: «أبه جنون؟» الخ. ونظير سلوك ابن عباس في أخذ القصة أولها وآخرها ملخصاً قوله تعالى: ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَىٰ فِرْعَوْنَ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا﴾ فالفاء في أخذناه كالفاء في فأمر به فرجم، فالفاء تستدعي حالات وتارات وشؤوناً لا تكاد تنضبط إلى أن تتصل إلى أول القصة من قوله: كما أرسلنا فعصى، والله تعالى أعلم.

وقال النووي في شرح مسلم: هكذا وقع في هذه الرواية، والمشهور في باقي الروايات أنه أتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: طهرني. قال العلماء: لا تناقض بين هذه الروايات، فيكون قد جيء به إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من غير

٣٥٦٧ - وعن يزيد بن نعيم، عن أبيه، أن ماعزاً أتى النبي ﷺ فأقرَّ عنده أربع مرَّات، فأمرَ برجمه وقال لهزال: «لو سترته بثوبك كان خيراً لك» قال ابن المنكدر: إن هزلاً أمراً ماعزاً أن يأتي النبي ﷺ فيُخبره. رواه أبو داود.

استدعاء من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وقد جاء في غير مسلم أن قومه أرسلوه إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال النبي ﷺ للذي أرسله: «لو سترته بثوبك يا هزال لكان خيراً لك». وكان ماعز عنده هزال، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لماعز بعد أن ذكر له الذين حضروا معه ما جرى له: «أحق ما بلغني عنك؟» الخ.

٣٥٦٧ - (وعن يزيد بن نعيم): بالتصغير (عن أبيه): أي هزال الأسلمي يكنى أبا نعيم، روى عنه ابنه نعيم، ومحمد بن المنكدر (أن ماعزاً أتى النبي ﷺ فأقرَّ عنده أربع مرات)، أي في أربعة مجالس (فأمر برجمه): أي فرجم (وقال): أي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم (لهزال): بتشديد الزاي مبالغة هازل («لو سترته بثوبك كان خيراً لك» قال): وفي نسخة وقال (ابن المنكدر: إن هزلاً أمر ماعزاً أن يأتي النبي ﷺ فيُخبره). وذلك لأن هزلاً كان له مولاة إسمها فاطمة وقع عليها ماعز، فعلم به هزال فأشار إليه بالمجيء إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يريد به السوء والهوان قصاصاً لفعله بمولاته كذا قيل، والأظهر أنه كان ذلك نصيحة له من هزال على ما سيروى في الحديث الثاني من الفصل الثالث. (رواه أبو داود).

قال ابن الهمام: أخرج البخاري، عن أبي هريرة مرفوعاً «من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة، ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه». وأخرج أبو داود والنسائي، عن عقبة بن عامر عنه عليه الصلاة والسلام قال: «من رأى أي عورة فسترها كان كمن أحيا مؤودة»، فإذا كان الستر مندوباً إليه ينبغي أن تكون الشهادة به خلاف الأولى التي مرجعها إلى كراهة التنزيه، لأنها في رتبة الذنب في جانب الفعل، وكراهة التنزيه في جانب الترك، وهذا يجب أن يكون بالنسبة إلى من لم يعتد الزنا ولم يتهتك به، أما إذا وصل الحال إلى إشاعته والتهتك به، بل بعضهم ربما افتخر به فيجب كون الشهادة به أولى من تركها، لأن المطلوب الشارع إخلاء الأرض من المعاصي والفواحش بالخطابات المفيدة لذلك، وذلك يتحقق بالتوبة من الفاعلين وبالزجر لهم، فإذا ظهر الشره في الزنا مثلاً والشرب وعدم

٣٥٦٨ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أنّ رسول الله ﷺ قال: «تعاَفُوا الحدودَ فيما بينكم، فما بلغني من حدٍّ فقد وَجَبَ». رواه أبو داود، والنسائي.

٣٥٦٩ - وعن عائشة رضي الله عنها، أنّ النبي ﷺ قال: «أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثْرَاتَهُمْ إِلَّا الْخُدُودَ». رواه أبو داود.

المبالاة به وإشاعته، وإخلاء الأرض المطلوب حينئذٍ بالتوبة احتمال يقابله ظهور عدمها، مما اتصف بذلك، فيجب تحقق السبب الآخر للإخلاء، وهو الحدود بخلاف من زل مرة أو مراراً مستتراً متخوفاً متندماً عليه، فإنه محل استحباب ستر الشاهد، وقوله عليه الصلاة والسلام لهزال في ماعز: «لو كنت سترته بثوبك» الحديث. كان في مثل من ذكرنا، والله تعالى أعلم.

٣٥٦٨ - (وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه عبد الله بن عمرو بن العاص، أنّ رسول الله ﷺ قال: «تعاَفُوا»): أمر من التعافي والخطاب لغير الأئمة أي: ليعف بعضهم عن بعض («الحدود فيما بينكم»)، أي قبل أن يبلغني ذلك («فما بلغني من حدٍّ فقد وجب»): أي فوجب عليّ إقامته عليكم، وفيه أن الإمام لا يجوز له العفو عن حدود الله إذا رفع الأمر إليه، وهو بإطلاقه يدل على أن ليس للمالك أن يجري الحد على مملوكه بل يعفو عنه، أو يرفع إلى الحاكم أمره، فإنه داخل تحت هذا الأمر وهو الإستحباب. (رواه أبو داود والنسائي).

٣٥٦٩ - (وعن عائشة، أنّ النبي ﷺ قال: «أَقِيلُوا»): أمر من الإقالة («ذوي الهيئات عثراتهم»): بفتحيتين أي: زلاتهم («إلا الخدود»). أي إلا ما يوجب الحدود، والخطاب مع الأئمة وغيرهم من ذوي الحقوق ممن يستحق المؤاخظة والتأديب عليها، وأراد من العثرات ما يتوجه فيه التعزير لإضاعة حق من حقوق الله، ومنها ما يطالب به من جهة العبد، فأمر الفريقين بذلك ندب واستحباب بالتجافي عن زلاتهم، ثم إن أريد بالعثرات الصغائر وما ينذر عنهم من الخطايا، فالإستثناء منقطع أو الذنوب مطلقاً، وبالحدود ما يوجبها من الذنوب فهو متصل، وقال الشافعي في تفسير ذوي الهيئة: هو من لم يظهر منه ذنبه. وقال ابن الملك: الهيئة الحالة التي يكون عليها الإنسان من الأخلاق المرضية. وقال القاضي: الهيئة في الأصل صورة أو حالة تعرض لأشياء متعددة فيصير بسببها مقولاً عليها إنها واحدة،

٣٥٧٠ - **وعنها**، قالت: قال رسول الله ﷺ: «أدرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج، فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطيء في العفو خير من أن يخطيء في العقوبة». رواه الترمذي، وقال: قد روي عنها ولم يرفع وهو أصح.

ثم يطلق على الخصلة فيقال لفلان: هيئات أي خصال، والمراد بذوي الهيئات أصحاب المروءات والخصال الحميدة، وقيل: ذوو الوجوه بين الناس اهـ. والمعنى بهم الأشراف، وقيل: أهل الصلاح والورع، وقيل: كأنه عليه الصلاة والسلام خاف تغير الزمان، وميل الناس إلى المداينة مع الأكابر في التجاوز والستر إلى أن يتركوا إقامة الحدود عليهم، وعلى من يلزمهم خوفاً منهم أو طمعاً فيهم، فأمرهم أن يقيموا الحدود عليهم كما يقيمون على السوق، فإن وقع العفو فليقع فيما لا يوجب الحد، فأتى ﷺ بأسلوب لطيف حتى لا يتأذى الأكابر بتصريح العبارة، والله تعالى أعلم بالمراد. (رواه أبو داود). وكذا أحمد والبخاري في الأدب. ورواه ابن عدي، عن ابن عباس ولفظه «ادرأوا الحدود بالشبهات، وأقلوا الكرام عثراتهم إلا في حد من حدود الله».

٣٥٧٠ - (وعنها): أي عن عائشة (قالت: قال رسول الله ﷺ: «ادرأوا»): بفتح الراء أمر من الدرء أي: ادفعوا («الحدود»): أي إيقاعها («عن المسلمين ما استطعتم»)، أي مدة استطاعتكم، وقدر طاقتكم («فإن كان له»): أي للحد المدلول عليه بالحدود («مخرج»): اسم مكان أي عذر يدفعه («فخلوا سبيله»): أي اتركوا إجراء الحد على صاحبه ويجوز أن يكون ضمير له للمسلم المستفاد من المسلمين، ويؤيده ما ورد في رواية: فإن وجدتم للمسلم مخرجاً، فالمعنى اتركوه أو لا تتعرضوا له، («فإن الإمام أن يخطيء»): أي خطؤه («في العفو»): مبتدأ خبره («خير من أن يخطيء في العقوبة»). والجملة خبر إن، ويؤيده ما في رواية: لأن يخطيء بفتح اللام وهي لام الإبتداء، وقال المظهر: بأن يخطيء أو لأن يخطيء إشارة إلى حذف ياء السببية، أو لام العلة، لكن لا يظهر له وجه، بل ولا معنى فتأمل، ثم قال: يعني ادفعوا الحدود ما استطعتم قبل أن تصل إلي، فإن الإمام إذا سلك سبيل الخطأ في العفو الذي صدر منكم خير من أن يسلك سبيل الخطأ في الحدود، فإن الحدود إذا وصلت إليه وجب عليه الإنفاذ.

قال الطيبي: نزل معنى هذا الحديث على معنى الحديث السابق، وهو: «تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب». وجعل الخطاب في الحديث لعامة

المسلمين، ويمكن أن ينزل على حديث أبي هريرة في قصة رجل، وبريدة في قصة ماعز، فيكون الخطاب للأمة لقوله ﷺ للرجل: «أبك جنون» ثم قوله: «أحصنت» ولما عز «أبه جنون» ثم قوله: «أشرب» لأن كل هذا تنبيه على أن للإمام أن يدرأ الحدود بالشبهات. قلت: هذا التأويل متعين، والتأويل الأول لا يلائمه قوله: فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن عامة المسلمين مأمورون بالستر مطلقاً، ولا يناسبه أيضاً لفظ خير كما لا يخفى، فالصواب أن الخطاب للأمة، وأنه ينبغي لهم أن يدفعوا الحدود بكل عذر مما يمكن أن يدفع به، كما وقع منه عليه الصلاة والسلام لماعز وغيره من تلقين الأعذار، وتفتيش مخارج الأوزار، ثم بالغ مبالغة بليغة بقوله: فإن الإمام الخ. وأشار إلى أنه إذا وقع لأجل الدرء في الخطأ المتعلق بالعفو، خير من وقوعه في الخطأ المتعلق بجانب العقوبة، لما في سعة فضل الله تعالى، وللإحتياط في جانب البريء أن لا يضرب ولا يقتل فتأمل.

قال الطيبي: فيكون قوله: فإن الإمام مظهر أقيم مقام المضرر على سبيل الإلتفات من الخطاب إلى الغيبة حثاً على إظهار الرأفة. قلت: الظاهر أن تقدير الكلام، فإن الإمام منكم أو إمامكم، على أن اللام بدل من المضاف إليه؛ فكأنه قال: فإن واحداً منكم سبيل عفوهِ بعذر خير من طريق عقوبته من غير عذر. (رواه الترمذي، وقال): أي الترمذي (وقد روي): أي هذا الحديث (عنها ولم يرفع): أي هذا الحديث، والمعنى أنه موقوف على عائشة (وهو): أي الموقوف (أصح). أي من رفعه، والمراد أن سند الموقوف أصح من سند المرفوع، وقد رواه ابن أبي شيبة والحاكم وصححه والبيهقي في شعبه عن عائشة مرفوعاً بلفظ: «ادروا بالحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن وجدتم للمسلم مخرجاً فخلوا سبيله فإن الإمام لأن يخطيء في العفو خير من أن يخطيء في العقوبة». ورواه الدارقطني والبيهقي بإسناد حسن عن علي مرفوعاً: «ادروا الحدود، ولا ينبغي للإمام تعطيل الحدود». ورواه ابن ماجه عن أبي هريرة: ادفعوا الحدود عن عباد الله ما وجدتم له مدفعاً.

قال ابن الهمام: ومما يدرأ الحد أن لا يعلم أن الزنا حرام، ونقل في اشتراط العلم بحرمة الزنا إجماع الفقهاء، واستدل عليه بما رواه أبو يعلى في مسنده من حديث أبي هريرة عنه عليه الصلاة والسلام: «ادروا الحدود ما استطعتم». وما أخرجه الترمذي الحديث الذي في الأصل قال: وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث محمد بن ربيعة، عن يزيد بن زياد، ويزيد ضعيف، وأسند في علله عن البخاري: يزيد منكر الحديث ذاهب،

وصححه الحاكم، وتعقبه الذهبي به. قال البيهقي: والموقوف أقرب إلى الصواب، ولا شك أن هذا الحكم، وهو درء الحد مجمع عليه، وهو أقوى، وكان ذكر هذه الأحاديث ذكراً لمستند الإجماع، وفي مسند أبي حنيفة، عن مقسم، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «ادروا الحدود بالشبهات». وأسند ابن أبي شيبة، عن إبراهيم هو النخعي قال: قال عمر بن الخطاب: لأن أعطل الحدود بالشبهات أحب إلي من أن أقيمها بالشبهات. وأخرج عن معاذ، وعبد الله بن مسعود، وعقبة بن عامر قالوا: إذا اشتبه عليك الحد فادراً. ونقل ابن حزم عن أصحابه الظاهرية: أن الحد بعد ثبوته لا يحل أن يدرأ بشبهة، وشنع بأن الآثار المذكورة لإثبات الدرء بالشبهات ليس فيها عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم شيء، بل عن بعض الصحابة من طرق لا خير فيها، وأعل ما عن ابن مسعود مما رواه عبد الرزاق عنه بالإرسال، وهو غير رواية ابن أبي شيبة، فإنها معلولة بإسحاق بن أبي فروة، وأما التمسك بما في البخاري من قوله عليه الصلاة والسلام: «ومن اجتبر على ما يشك فيه من الإثم أو شك أن يواقع ما استبان، والمعاصي حمى الله تعالى، ومن يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه»، فإنما معناه أن من جهل حرمة شيء وحله، فالورع أن يمسك عنه، ومن جهل وجوب أمر وعدمه فلا يوجهه، ومن جهل أوجب الحد أم لا. وجب أن يقيمه، ونحن نقول: إن الإرسال لا يقدر، وإن الموقوف في هذا له حكم المرفوع، لأن إسقاط الواجب بعد ثبوته بشبهة خلاف مقتضى العقل، بل مقتضاه أن بعد تحقق الثبوت لا يرتفع بشبهة، فحيث ذكره صحابي حمل على الرفع، وأيضاً في إجماع فقهاء الأمصار على أن الحدود تدرأ بالشبهات كفاية، ولذا قال بعض الفقهاء: هذا الحديث متفق عليه، وأيضاً تلقته الأمة بالقبول، ففي تتبع المروي عن النبي ﷺ والصحابة ما يقطع في المسألة، فقد علمنا أنه عليه الصلاة والسلام قال لماعز: «لعلك قبلت، لعلك غمرت، لعلك لمست». كل ذلك يلقنه أن يقول: نعم بعد إقراره بالزنا، وليس لذلك فائدة إلا كونه إذا قالها تركه، وإلا فلا فائدة، ولم يقل لمن اعترف عنده بدين، لعله كان وديعة عندك فصاعت ونحوه، وكذا قال للسارق الذي جيء به إليه: أسرقت ما أخاله سرق، وللغامدية نحو ذلك، وكذا قال علي لشراجة: لعله استكرهك لعله وقع عليك وأنت نائمة، لعل مولاك زوّجك منه وأنت تكتمينه، وتتبع مثله عن كل أحد يوجب طولاً، فالحاصل من هذا كله كون الحد يحتال في درئه بلا شك، ومعلوم أن هذه الإستفسارات المفيدة لقصد الإحتيال للدرء كله كانت بعد الثبوت، لأنه كان بعد صريح الإقرار، وبه الثبوت، وهذا هو

٣٥٧١ - وعن وائل بن حُجْرٍ رضي الله عنه، قال: اسْتُكْرِهَتْ امرأةٌ على عهدِ النَّبِيِّ ﷺ فَدَرَأَ عنها الحدَّ، وأقامه على الذي أصابها، ولم يذكر أنه جعل لها مهراً. رواه الترمذي.

٣٥٧٢ - وعنه: أن امرأةً خرجت على عهدِ النَّبِيِّ ﷺ تريدُ الصلاةَ، فتلقاها رجلٌ فتجلَّلها، ففَضَى حاجتهُ منها، فصاحتُ وانطلقَ، ومَرَّتْ عصابةٌ من المهاجرينَ فقالت: إنَّ ذلكَ الرَّجُلَ فعلَ بي كذا وكذا، فأخذوا الرَّجُلَ، فأتوا به رسولَ الله ﷺ، فقالَ لها: «اذْهَبِي فَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ» وقالَ للرجلِ الذي وقعَ عليها: «ارْجُمُوهُ» وقالَ: «لَقَدْ تابَ توبةً

الحاصل من هذه الآثار، ومن قوله: «ادروا الحدود بالشبهات» فكان هذا المعنى مقطوعاً بشوته من جهة الشرع، فكان الشك فيه شكاً فلا يلتفت إليه، ولا يعول عليه، وإنما يقع الاختلاف أحياناً في بعض أهي شبهة صالحة للدرء أو لا؟ وبين الفقهاء في تقسيمها وتسميتها إصطلاحاً إلى آخر ما ذكره المحقق، والله الموفق.

٣٥٧١ - (وعن وائل بن حجر)، بضم حاء مهملة وسكون جيم وبالراء، كذا ضبطه المصنف، وقد سبق ذكره (قال: استكرهت امرأة): بصيغة المجهول أي جامعها رجل بالإكراه (على عهد النبي): أي في زمانه (ﷺ فدرأ): أي منع (عنها الحد، وأقامه على الذي أصابها)، أي جامعها (ولم يذكر): أي الراوي وفي نسخة بصيغة المجهول أي ولم يذكر في الحديث (أنه): أي النبي ﷺ (جعل لها مهراً). أي على مجامعها. قال المظهر: وكذا ابن الملك: لا يدل هذا على عدم وجوب المهر، لأنه ثبت وجوبه لها بإيجابه ﷺ في أحاديث أخر. (رواه الترمذي).

٣٥٧٢ - (وعنه): أي عن وائل (أن امرأة خرجت على عهد النبي ﷺ تريد الصلاة): حال أو استئناف تعليل (فتلقاها رجل): أي فقابلها (فتجلَّلها): أي فغشيها بثوبه فصار كالجل عليه (ففضى حاجته منها): قال القاضي: أي غشيها وجامعها كنى به عن الوطء، كما كنى عنه بالغشيان (فصاحت): أي بعد تخليتها (وانطلق): أي الرجل (ومرت عصابة): بكسر أوله أي جماعة قوية (من المهاجرين فقالت: إن ذلك الرجل فعل بي كذا): أي من الغشيان (وكذا): أي من قضاء الحاجة (فأخذوا الرجل فأتوا به رسول الله ﷺ فقال لها: «اذْهَبِي فَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ»): لكونها مكرهة (وقال): أي لأصحابه (للرجل الذي وقع عليها): أي في حقه («ارجموه»): ومعناه أنه أقر بالزنا، فأمر برجمه

لو تابها أهل المدينة لقبل منهم». رواه الترمذي، وأبو داود.

٣٥٧٣ - وعن جابر رضي الله عنه: أَنَّ رَجُلًا زَنَى بِأَمْرَأَةٍ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَجُلِدَ الْحَدَّ، ثُمَّ أُخْبِرَ أَنَّهُ مُحَصَّنٌ فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ. رواه أبو داود.

٣٥٧٤ - وعن سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله عنه، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عَبَادَةَ أَتَى

فرجموه لكونه محصناً (وقال: «لقد تاب توبة»): أي يعترفه أو باجراؤه حده («لو تابها»): أي لو تاب مثل توبته («أهل المدينة»): أي أهل بلد فيهم عشار وغيره من الظلمة («لقبل منهم»): وقال ابن الملك: لو قسم هذا المقدار من التوبة على أهل المدينة لكفاهم اهـ. ولا يخفى أنه ليس تحته شيء من المعنى، فإن التوبة غير قابلة للقسمة والتجزئة، فأما ما ورد: «استغفروا لما عذبنا ماله» فقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لو سعتهم. فلعلة محمول على المبالغة أو على التأويل الذي ذكرنا، والله تعالى أعلم. (رواه الترمذي، وأبو داود): وكذا النسائي.

٣٥٧٣ - (وعن جابر أن رجلاً زنى بامرأة فأمر به النبي ﷺ فجلد): بصيغة المجهول أي فضرب (الحد): بالنصب على أنه مفعول مطلق. قال الطيبي قوله: فأمر ليس خبراً لأن وإن كان إسمها نكرة موصوفة لعدم شيوعه وإبهامه، بل هو معطوف على محذوف هو خبر إن أي أخبر به النبي ﷺ، فأمر بقرينة قوله أخبر اهـ. وهو تكلف مستغنى عنه، والظاهر أن زنى خبر إن، وقوله: فأمر عطف عليه، وهو يحتمل أنه أخبر بأنه غير محصن، ويحتمل أنه ما وقع إخبار، وإنما ظن ظناً، ولعل هذا كان في أول الأمر. (ثم أخبر أنه محصن): بفتح الصاد ويكسر (فأمر به فرجم): فيه دليل على أن أحد الأمرين لا يقوم مقام الآخر، وعلى أن الإمام إذا أمر بشيء من الحدود، ثم بان له أن الواجب غيره عليه المصير إلى الواجب الشرعي، ذكره الأشرف، وتبعه ابن الملك، لكن قوله: أحد الأمرين لا يقوم مقام الآخر، لا يصح على إطلاقه إذ الرجم يقوم مقام الجلد صورة ومعنى، فإنه لا شك في أنه يكفره مع الزيادة. (رواه أبو داود).

٣٥٧٤ - (وعن سعيد بن عبادة): لم يذكره المؤلف في أسمائه (أن سعد بن عبادة): بضم أوله وتخفيف الموحدة. قال المؤلف: يكنى أبا ثابت الأنصاري الساعدي الخزرجي، كان أحد النقباء الأثني عشر، وكان سيد الأنصار مقدماً فيهم وجيهاً له رئاسة وسيادة تعترف

النَّبِيُّ ﷺ برجلٍ - كَانَ فِي الْحَيِّ - مَخْدَجٌ سَقِيمٌ ، فَوُجِدَ عَلَى أُمَّةٍ مِنْ إِمَائِهِمْ يَخْبُثُ بِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «خُذُوا لَهُ عِشْكَالاً فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ ، فَاضْرِبُوهُ ضَرْبَةً» . رواه في «شرح السنة» وفي رواية ابنِ ماجة نحوه .

له قومه بها ، روى عنه نفر ، يقال : إن الجن قتلته لأنهم لم يختلفوا أنه وجد ميتاً في مغتسله ، وقد أحضر جسده ولم يشعروا بموته حتى سمعوا قائلاً يقول ولا يرون أحداً :
قد قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادہ ورميناه بسهم فلم يخطه فؤاده

(أتى النبي): أي جاءه (ﷺ) برجلٍ كان في الحي): أي في القبيلة (مخدج): مجرور بصيغة المجهول أي ناقص الخلقة (سقيم): أي مريض لا يرجى برؤه لما سبق (فوجد): أي الرجل (على أمة من إمائهم يخبث): بضم الموحدة أي يزني بها ، فإن الزنا من خبيث الفعل (فقال النبي ﷺ): «خذوا له عشكالاً»: بكسر أوله أي كباسة وهي للرطب بمنزلة العنقود للعنب («فيه مائة شمراخ»): بكسر أوله ، وهو ما عليه البسر من عيدان الكباسة ، وقال الطيبي: العشكال الغصن الكبير الذي يكون عليه أغصان صغار ، ويسمى كل واحد من تلك الأغصان شمراخاً («فاضربوه»): أي بها كما في نسخة («ضربة»): أي واحدة ، لكن بحيث يصل أثر ضرب المائة جميعها إلى بدنه . (رواه في «شرح السنة» وفي رواية ابن ماجة نحوه): قال ابن الملك: هذا الحديث غير معمول به لمخالفته النص ، وهو قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ والضرب على هذا الوجه من جملة الرأفة اهـ . وهو خطأ تفسيراً وحديثاً وفقهاً ، أما التفسير فمعنى قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ أي في طاعته وإقامته حده فتعطلوه أو تسامحوا فيه ، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام على ما رواه الستة: «لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها» . كذا قاله البيضاوي ، وفي المعالم: اختلفوا في معنى الآية فقال قوم: لا تأخذكم بهما رأفة ، فتعطلوا الحدود ولا تقيموها ، وهذا قول مجاهد وعكرمة وعطاء وسعيد بن جبير والنخعي والشعبي ، وقال جماعة: معناها ولا تأخذكم بهما رأفة ، فتخففوا الضرب ، ولكن أوجعهما ضرباً ، وهو قول سعيد بن المسيب والحسن . وروي أن عبد الله بن عمر جلد جارية له زنت فقال للجلاد: اضرب ظهرها ورجليها ، فقال له ابنه: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ، فقال: يا بني إن الله لم يأمرني بقتلها ، وقد ضربت فأوجعت اهـ .

ومن المعلوم أن المريض الشديد الذي لا يرجى برؤه لو ضرب ضرباً وجيعاً لمات

٣٥٧٥ - **وَعَنْ عِكْرَمَةَ**، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ». رواه الترمذي وابن ماجة.

ولم تؤمر بقتله ﴿ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها﴾ وما لم يدرك كله لا يترك كله، فهذا هو الحيلة مراعاة للجانبين، كما قال تعالى لأيوب عليه الصلاة والسلام، وكان قد حلف أن يضرب امرأته مائة سوط، لما توهم أنها تستحق الضرب، فأمره الله تعالى بقوله: ﴿وخذ بيدك ضعفاً﴾ وهو ملء الكف من الشجر أو الحشيش، فاضرب به لعدم استحقاقها الضرب المتعارف، ولا تحث في يمينك، فأخذ ضعفاً يشتمل على مائة عود صغار، فضربها به ضربة واحدة، وأما الحديث، فتبين لك من التفسير أن الحديث لا يخالف الآية مع أن الآية ليس فيها نص على مقصوده، كما توهم. وأما الفقه فقد تقدم نقل الإمام ابن الهمام عن مذهبه ومذهب الشافعي خصوص هذه المسألة. قال القاضي: فيه دليل على أن الإمام ينبغي أن يراقب المجلود، ويحافظ على حياته، وإن حد المريض لا يؤخر إلا إذا كان له أمر مرجو كالحيل لحديث علي رضي الله عنه، وقال مالك وأصحاب أبي حنيفة: يؤخر الحد إلى أن يبرأ، وقد عدّ الحديث من المراسيل، فإن سعيده لم يدرك النبي ﷺ، ولم يذكر أنه سمعه من أبيه أو غيره، وهو وإن كان كذلك فهم محجوجون به، إذ المراسيل مقبولة عندهم. قلت: نعم المراسيل حجة عندنا وعند الجمهور، وقد علمت أنه إنما لم يؤخر لأنه لم يكن يرجى برؤه.

٣٥٧٥ - **وَعَنْ عِكْرَمَةَ** عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «من وجدتموه» أي علمتموه («يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به»): في شرح السنة: اختلفوا في حد اللوطي، فذهب الشافعي في أظهر قولي، وأبو يوسف ومحمد إلى أن حد الفاعل حد الزنا أي: إن كان محصناً يرجم، وإن لم يكن محصناً يجلد مائة، وعلى المفعول به عند الشافعي على هذا القول جلد مائة وتغريب عام رجلاً كان أو امرأة، محصناً أو غير محصن، لأن التمكين في الدبر لا يحصنها فلا يحصنها حد المحصنات، وذهب قوم إلى أن اللوطي يرجم محصناً كان أو غير محصن، وبه قال مالك وأحمد، والقول الآخر للشافعي أنه يقتل الفاعل والمفعول به، كما هو ظاهر الحديث، وقد قيل في كيفية قتلها هدم بناء عليهما، وقيل: رميها من شاهق كما فعل بقوم لوط، وعند أبي حنيفة يعزر ولا يحد اهـ. وقيل: يقتل بالضرب، وقيل: الحديث محمول على مجرد التهديد من غير قصد

٣٥٧٦ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ أَتَى بهيمةً فاقتلوه واقتلوهَا معه». قيل لابن عباس: ما شأنُ البهيمة؟ قال: ما سمعتُ من رسول الله ﷺ في ذلك شيئاً، ولكن أراه كرهه أن يؤكل لحمها أو يُتَتَفَع بها وقد فُعلَ بها ذلك. رواه الترمذي، وأبو داود، وابن ماجه.

إيقاع القتل، لأن الضرب الأليم قد يسمى قتلاً، ونقل كمال باشا عن شرح الجامع الصغير: أن الرأي فيه إلى الإمام إن شاء قتله إن اعتاده، وإن شاء ضربه وحبسه. (رواه الترمذي، وابن ماجه).

٣٥٧٦ - (وعنه): أي عن عكرمة (عن ابن عباس): وفي نسخة: عن ابن عباس (قال: قال رسول الله ﷺ: «من أتى بهيمةً فاقتلوه»): أي فاضربوه ضرباً شديداً أو أراد به وعيداً أو تهديداً («واقتلوها معه»): قيل: لثلاث يتولد منها حيوان على صورة إنسان، وقيل كراهة أن يلحق صاحبها خزفي في الدنيا لإبقائها. وفي شرح المظهر: قال مالك والشافعي في أظهر قوليه، وأبو حنيفة وأحمد: إنه يعزر، وقال إسحاق: يقتل إن عمل ذلك مع العلم بالنهي، والبهيمة قيل: إن كانت مأكولة تقتل، وإلا فوجهان. القتل لظاهر الحديث، وعدم القتل للنهي عن ذبح الحيوان إلا لأكله. (قيل لابن عباس: ما شأنُ البهيمة؟): أي إنها لا عقل لها ولا تكليف عليها فما بالها تقتل؟ (قال: سمعت من رسول الله ﷺ في ذلك شيئاً): أي من العلل والحكم (ولكن أراه): بضم الهمزة أي أظنه (كره): أي النبي ﷺ (أن يؤكل لحمها أو يتتفع بها): أي: بلبنها ويشعرها وتوليدها وغير ذلك. (وقد فعل بها ذلك): أي الفعل المكروه والجملة حالية. قال الطيبي: تحقيق ذلك أن كل ما أوجده الله تعالى في هذا العالم جعله صالحاً لفعل خاص، فلا يصلح لذلك العمل سواه، فإن المأكول من الحيوان خلق لأكل الإنسان إياه لا لقضاء شهوته منه، والذكر من الإنسان خلق للفاعلية، والأنثى للمفعولية، ووضع فيهما الشهوة لتكثير النسل بقاء لنوع الإنسان، فإن عكس كان إبطالاً لتلك الحكمة، وإليه أشار قوله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ﴾ بل أنتم قوم مسرفون ﴿^(١)﴾ أي لا حامل لكم عليه إلا مجرد الشهوة من غير داع آخر، ولا ذم أعظم منه، لأنه وصف لهم بالبهيمية، وأنه لا داعي لهم من جهة العقل البتة، كطلب النسل والتخلي للعبادة ونحوه، والله تعالى أعلم. (رواه الترمذي، وأبو داود، وابن ماجه).

٣٥٧٧ - وعن جابر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنْ أَخُوفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمٍ لَوْطٍ». رواه الترمذي، وابن ماجه.

٣٥٧٨ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي بَكْرٍ ابْنِ لَيْثٍ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَقْرَأَهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَجَلَدَهُ مِائَةً، وَكَانَ بِكَرَاءٍ، ثُمَّ سَأَلَهُ الْبَيْتَةَ عَلَى الْمَرْأَةِ فَقَالَتْ: كَذَبَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَجُلِدَ حَدَّ الْفَرِيَةِ. رواه أبو داود.

٣٥٧٩ - وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: لَمَّا نَزَلَ عُذْرِي، قَامَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الْمَنْبَرِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ، فَلَمَّا نَزَلَ مِنَ الْمَنْبَرِ أَمَرَ بِالرَّجُلَيْنِ وَالْمَرْأَةِ فَضْرَبُوا حَدَّهُمْ. رواه أبو داود.

٣٥٧٧ - (وعن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنْ أَخُوفَ مَا أَخَافَ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمٍ لَوْطٍ»): أَخُوفُ أَفْعَلُ تَفْضِيلُ بِمَعْنَى الْمَفْعُولِ. قَالَ الطَّبِيُّ: أَضَافَ أَفْعَلُ إِلَى «مَا» وَهِيَ نَكْرَةٌ مَوْصُوفَةٌ لِيَدُلَّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا اسْتَقْصَى الْأَشْيَاءَ الْمَخُوفَ مِنْهَا شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ لَمْ يَوْجَدْ بَشَيْءَ أَخُوفَ مِنْ فَعَلَ قَوْمٍ لَوْطٍ (رواه الترمذي، وابن ماجه): وَكَذَا أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ.

٣٥٧٨ - (وعن ابن عباس أن رجلاً من بني بكر بن ليث أتى النبي ﷺ فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات): أَي فِي أَرْبَعَةِ مَجَالِسٍ وَهُوَ ظَرْفُ لِقَوْلِهِ: أَقْرَ (فجلده مائة): أَي ضربه مائة جلدة (وكان): أَي الرَّجُلَ (بكرًا، ثم سأله): أَي طَلَبَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الرَّجُلِ (البينة على المرأة): أَي عَلَى زَنَاهَا (فقالت): أَي بَعْدَ عَجْزِ الرَّجُلِ عَنِ الْبَيِّنَةِ (كذب): أَي الرَّجُلُ عَلَيَّ (والله يا رسول الله! فجلد): أَي ثَمَانِينَ جَلْدَةً (حد الفرية): بِكَسْرِ فَسَكُونُ وَهِيَ الْكَذْبُ، وَالْمَرَادُ بِهَا هُنَا الْقَذْفُ. (رواه أبو داود).

٣٥٧٩ - (وعن عائشة قالت: لما نزل عذري): أَي الْآيَاتِ الدَّالَّةُ عَلَى بَرَاءَتِهَا شَبَّهَتْهَا بِالْعَذْرِ الَّذِي يَبْرَأُ الْمَعْذُورُ مِنَ الْجَرَمِ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ. (قام النبي ﷺ على المنبر، فذكر ذلك): أَي عَذْرِي (فلما نزل عن المنبر أمر بالرجلين): أَي بِحَدِّهِمَا أَوْ إِحْضَارِهِمَا وَهَمَّا: حَسَانُ بْنُ ثَابِتٍ، وَمُسَطِّحُ بْنُ أَثَاثَةَ. (والمرأة): أَي وَبِالْمَرْأَةِ، وَهِيَ حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ (فضربوا): بِصَيَغَةِ الْمَجْهُولِ (حدهم): أَي حَدَّ الْمَفْتَرِينَ، وَهُوَ مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ أَي: فَحَدُّوا حَدَّهُمْ (رواه أبو داود).

الفصل الثالث

٣٥٨٠ - عن نافع : أنَّ صفية بنت أبي عبيد أخبرته أنَّ عبداً من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس فاستكرهها، حتى اقتضها فجلده عمر ولم يجلد لها، من أجل أنه استكرهها. رواه البخاري.

٣٥٨١ - وعن يزيد بن نعيم بن هزال، عن أبيه، قال: كان ماعز بن مالك يتيماً في حجر أبي فأصاب جارية من الحي، فقال له أبي: أثبت رسول الله ﷺ فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لك وإنما يريد بذلك رجاء أن يكون له مخرجاً. فأتاه، فقال: يا

الفصل الثالث

٣٥٨٠ - (عن نافع): أي مولى ابن عمر (أن صفية بنت أبي عبيد): بالتصغير قال المؤلف: ثقفية وهي أخت المختار بن أبي عبيد، وهي زوجة عبد الله بن عمر، أدركت النبي ﷺ وسمعت منه، ولم ترو عنه، وروت عن عائشة، وحفصة (أخبرته): أي نافعاً (أن عبداً من رقيق الإمارة): بكسر الهمزة أي من ممالك سلطنة الخليفة وهو عمر رضي الله عنه (وقع على وليدة): أي جامع أمة (من الخمس): بضمين ويسكن الثاني (فاستكرهها): أي العبد (حتى اقتضها): بالقاف وتشديد الضاد، وفي نسخة بالفاء بدل القاف أي أخذ بكارتها، ففي المغرب: اقتض الجارية ذهب بقضتها وهي بكارتها، ومدار التركيب على الكسر، وفي النهاية: فض الخاتم كناية عن الوطاء، وجاء بنطفة في أداة فافتضها أي صبها، وروي بالقاف أي فتح رأسها من اقتضاض البكر، وقال الكرمانى: هو بالقاف والضاد المعجمة أي: أزال بكارتها، والقضة بالكسر عذرة الجارية، والافتضاض بالفاء أيضاً بمعناه، وقال العسقلاني: هو بقاف وضاد معجمة مأخوذ من القضة وهي عذرة البكر. (فجلده عمر): أي العبد (خمسین جلدة ولم يجلد لها): أي الوليدة (من أجل أنه استكرهها. رواه البخاري).

٣٥٨١ - (وعن يزيد بن نعيم بن هزال، عن أبيه)، أي نعيم (قال: كان ماعز بن مالك يتيماً في حجر أبي): بفتح الحاء ويكسر أي في تربية أبي هزال (فأصاب جارية): أي جامع مملوكة (من الحي)، أي القبيلة (فقال له أبي): أي هزال (أثت): أمر من الإتيان أي احضر (رسول الله ﷺ فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لك إنما): وفي نسخة صحيحة: وإنما (يريد): وفي نسخة: هو يريد (بذلك): أي بما ذكر من الإتيان والإخبار (رجاء أن يكون له مخرجاً) أي عن الذنب أي لا قصد أن يقع عليه الحد كما توهم بعضهم لكونه

رسول الله! إني زنيْتُ، فَأَقِمَّ عَلَيَّ كِتَابَ اللَّهِ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَعَادَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إني زنيْتُ، فَأَقِمَّ عَلَيَّ كِتَابَ اللَّهِ، حَتَّى قَالَهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّكَ قَدْ قُلْتَهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَبِمَنْ؟» قَالَ: بِفُلَانَةٍ. قَالَ: «هَلْ ضَاغَعْتَهَا؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «هَلْ بَاشَرْتَهَا؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «هَلْ جَامَعْتَهَا؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ، فَأُخْرِجَ بِهِ إِلَى الْحَرَّةِ، فَلَمَّا رُجِمَ، فَوَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ فَجَزَعَ فَجَزَعَ يَشْتَدُّ، فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

هزلاً. قَالَ الطَّبِيبُ: اسْمُ كَانَ يَرْجِعُ إِلَى الْمَذْكُورِ، وَخَبِرَهُ مَخْرَجاً وَلَهُ ظَرْفٌ لَعُوكَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ وَالْمَعْنَى يَكُونُ إِيْتَانُكَ وَإِخْبَارُكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَخْرَجاً لَكَ وَبِنَصْرِهِ مَا اتَّبَعَهُ مِنْ قَوْلِهِ: (فَأَتَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إني زنيْتُ فَأَقِمَّ عَلَيَّ كِتَابَ اللَّهِ)، أَيْ حَكَمَهُ (فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَعَادَ): أَيْ فَرَجَعَ بَعْدَمَا غَابَ (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إني زنيْتُ، فَأَقِمَّ عَلَيَّ كِتَابَ اللَّهِ، حَتَّى قَالَهَا): أَيْ هَذِهِ الْكَلِمَاتُ (أَرْبَعَ مَرَّاتٍ): أَيْ فِي أَرْبَعَةِ مَجَالِسَ (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّكَ قَدْ قُلْتَهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَبِمَنْ؟»): أَيْ فَبِمَنْ زَنَيْتَ؟ وَهَذَا دَلِيلٌ صَرِيحٌ فِي اعْتِبَارِ الْعَدَدِ الْمَذْكُورِ لِلْإِقْرَارِ بِالزَّنا عَلَى الْخُصُوصِ وَالْحِكْمَةِ فِيهِ كِمَالِ سِتْرِهِ تَعَالَى عَلَى عَبْدِهِ. قَالَ الطَّبِيبُ: الْفَاءُ فِي قَوْلِهِ: فَبِمَنْ جِزَاءُ شَرْطٍ مَحْذُوفٍ، أَيْ إِذَا كَانَ كَمَا قُلْتَ فَبِمَنْ زَنَيْتَ؟ (قَالَ: بِفُلَانَةٍ): بَفَتْحِ التَّاءِ، وَفِي نَسْخَةِ بِلْتُنُونٍ (قَالَ: «هَلْ ضَاغَعْتَهَا؟»): أَيْ عَانَقْتَهَا (قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «هَلْ بَاشَرْتَهَا؟»): أَيْ وَصَلَ بِشْرَتِكَ بِشْرَتَهَا وَقَدْ يَكْنَى بِالْمُبَاشَرَةِ عَنْ الْمَجَامَعَةِ قَالَ تَعَالَى: ﴿فَالآنَ بَاشِرُوهنَّ﴾ (قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «هَلْ جَامَعْتَهَا؟»): قَالَ: نَعَمْ. (قَالَ: أَيْ الرَّاوي (فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ)، بَدَلَ اشْتِمَالٍ مِنَ الضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ فِي بِهِ (فَأُخْرِجَ بِهِ): بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ (إِلَى الْحَرَّةِ): قَالَ الطَّبِيبُ: وَعَدَى أَخْرَجَ بِالْهَمْزَةِ وَالْبَاءِ تَأْكِيداً كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿تَنْبِتُ بِالذَّهْنِ﴾ قَالَهُ الْحَرِيرِيُّ فِي دَرَةِ الْغَوَاصِ، قِيلَ فِي جَوَازِ الْجَمْعِ بَيْنَ حَرْفِي التَّعْدِيَةِ فِي قِرَاءَةِ ضَمِّ التَّاءِ عِدَّةَ أَقْوَالٍ، وَالْأَحْسَنُ أَنَّهُ إِنَّمَا زِيدَتْ التَّاءُ لِأَنَّ إِنْبَاتَهَا الذَّهْنَ بَعْدَ إِنْبَاتِ الثَّمَرِ الَّذِي يَخْرُجُ الذَّهْنُ مِنْهُ، فَلَمَّا كَانَ الْفِعْلُ فِي الْمَعْنَى قَدْ تَعَلَّقَ بِمَفْعُولَيْنِ يَكُونَانِ فِي حَالٍ بَعْدَ حَالٍ، وَهُمَا الثَّمَرَةُ وَالذَّهْنُ احْتِجَّ إِلَى تَقْوِيَتِهِ فِي التَّعْدِيَةِ بِالْبَاءِ. قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: فَرَجَمْنَاهُ يَعْنِي مَا عَزَا بِالْمُصْلَى، وَفِي مُسْلِمٍ وَأَبِي دَاوُدَ: فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى بَقِيعِ الْغَرَقَدِ وَالْمُصْلَى كَانَ بِهِ، لِأَنَّ الْمُرَادَ مُصْلَى الْجَنَائِزِ، فَيَتَفَقَّ الْحَدِيثَانِ. وَأَمَّا مَا فِي التِّرْمِذِيِّ مِنْ قَوْلِهِ: فَأَمَرَ بِهِ فِي الرَّابِعَةِ فَأُخْرِجَ إِلَى الْحَرَّةِ فَرَجَمَ بِالْحِجَارَةِ، فَإِنْ لَمْ يَتَأَوَّلْ عَلَى أَنَّهُ اتَّبَعَ خَيْنَ هَرَبٍ حَتَّى أُخْرِجَ إِلَى الْحَرَّةِ إِلَّا فَهُوَ غَلَطٌ، لِأَنَّ الصَّحَّاحَ وَالْحَسَانَ مَتَظَاوِرَةً عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا صَارَ إِلَيْهَا هَارِباً لَا أَنَّهُ ذَهَبَ بِهِ إِلَيْهَا ابْتِدَاءً لِيُرْجَمَ

أنيس ، وقد عجز أصحابه ، فنزع له بوظيف بعير ، فرماه به فقتله ، ثم أتى النبي ﷺ فذكر ذلك له ، فقال : «هلا تركتموه ، لعله أن يتوب . فيتوب الله عليه» .

رواه أبو داود .

بها . (فلما رجم فوجد مس الحجارة) : أي ألم إصابتها (فجزع) : أي فلم يصبر (فخرج) : أي من مكانه الذي يرمج فيه (يشتد) ، أي يسعى ويجري حال (فلقية) : أي فتلقاه (عبد الله بن أنيس) : بالتصغير (وقد عجز أصحابه) ، أي أصحاب عبد الله أو أصحاب ماعز الذين يرمجونه ، والجملة حال (فنزع له بوظيف بعير) : والوظيف على ما في القاموس : مستدق الذراع والساق من الخيل والإبل وغيرهما ، وفي المغرب : وظيف البعير : ما فوق الرسغ من الساق . (فرماه به فقتله ، ثم أتى النبي ﷺ) : أي جاء ابن أنيس (فذكر ذلك) : أي جزعه وهربه (فقال : «هلا تركتموه») ، جمع الخطاب ليشمله وغيره («لعله أن يتوب») . أي يرجع عن إقراره («فيتوب الله عليه») . أي فيقبل الله توبته ويكفر عنه سيئته من غير رجمه . قال الطيبي : الفاءات المذكورة بعد لما في قوله : فلما رجم إلى قوله : فقتله كل واحدة تصلح للعطف إما على الشرط أو على الجزاء إلا قوله : فوجد فإنه لا يصلح لأن يكون عطفاً على الجزاء . وقوله فقال : «هلا تركتموه» يصلح للجزاء ، وفيه إشكال لأن جواب لما لا يدخله الفاء على اللغة الفصيحة ، وقد يجوز أن يقدر الجزاء ويقال تقديره لما رجم فكان كيت فكيت علمنا حكم الرجم وما يترتب عليه ، وعلى هذا الفاءات كلها لا تحتمل إلا العطف على الشرط . (رواه أبو داود) .

قال ابن الهمام : ورواه عبد الرزاق في مصنفه ، وقال فيه : فأمر به أن يرمج فرجم ، فلم يقتل حتى رماه عمر بن الخطاب بلحي بعير فأصاب رأسه فقتله ، وقال ابن الهمام : لو لم يكن الأربعة عدداً معتبراً في اعتبار إفراده لم يؤخر رجمه إلى الثانية ، ومما يدل على ذلك ترتبه ﷺ الحكم عليها وهو مشعر بعليتها ، وكذا الصحابة ، فمن ذلك قوله في حديث هزال : إنك قد قلتها أربعاً فيمن ، وهو حديث أخرجه أبو داود والنسائي والإمام أحمد ، وزاد فيه . قال هشام : فحدثني يزيد بن نعيم ، عن أبيه ، أن رسول الله ﷺ قال له حين رآه : «والله يا هزال لو كنت سترته بثوبك لكان خيراً لك مما صنعت به» . قال صاحب التنقيح : وإسناده صالح ، ويزيد بن نعيم روى له مسلم ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وأبو نعيم ذكره في الثقات ، وهو مختلف في صحبته ، وقد روى ترتبه عليه الصلاة والسلام على الأربع جماعة بألفاظ مختلفة ، فمنها ما ذكرنا ، ومنها ما في لفظ لأبي داود ، عن ابن عباس : إنك قد

٣٥٨٢ - وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ما من قوم يَظْهَرُ فيهم الزنا إِلَّا أَخَذُوا بالسنة، وما من قوم يَظْهَرُ فيهم الرِّشَاءُ إِلَّا أَخَذُوا بالرُّعْبِ» رواه أحمد^(١).

شهدت على نفسك أربع مرات، وفي لفظ لابن أبي شيبة: أليس إنك قلتها أربع مرات، وتقدم في مسند أحمد عن أبي بكر أنه قال بحضرته عليه الصلاة والسلام: إن اعترفت الرابعة رجمك إلا أن في إسناده جابر الجعفي، وكونه روى في الصحيح أنه رده مرتين أو ثلاثاً، فمن اختصار الراوي، ولا شك أنه أقر أربعاً، فقلوله في حديث العسيف: فإن اعترفت فارجمها معناه الإقرار بالمعروف في الزنا بناء على أنه كان معلوماً بين الصحابة خصوصاً لمن كان قريباً من خاصة رسول الله ﷺ، وأما كون الغامدية لم تقر إلا مرة واحدة فممنوع، بل أقرت أربعاً، يدل عليه ما عند أبي داود والنسائي قال: كان أصحاب رسول الله ﷺ يتحدثون أن الغامدية، وما عز بن مالك لو رجعا بعد إعترافهما لم يطلبهما، وإنما رجمهما بعد الرابعة، فهذا نص في إقرارها أربعاً، غاية ما في الباب أنه لم ينقل تفاصيلها، والرواة كثيراً ما يحذفون بعض صورة الواقعة على أنه روى البزار في مسنده، عن زكريا بن سليم، حدثنا شيخ من قريش، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه فذكره، وفيه: أنها أقرت أربع مرات وهو يردّها، ثم قال: «أذهبي حتى تلدي» الحديث. غير أن فيه مجهولاً تنجبر جهالته بما يشهد له من حديث أبي داود والنسائي، هذا وفي حديث أبي هريرة في استفسار ما عز أنه رجمه بعد الخامسة، وتأويله أنه عدّ آحاد الإقرارين، فإن منها إقرارين في مجلس واحد، فكانت خمساً والله تعالى أعلم.

٣٥٨٢ - (وعن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ما من قوم يَظْهَرُ»): أي ظهوراً فاشياً («فيهم الزنا إلا أخذوا بالسنة»)، بفتحتين. في النهاية: هي الجذب يقال: أخذتهم السنة إذا أجذبوا وأقحطوا وهي من الأسماء الغالبة نحو: الدابة في الفرس، والمال في الإبل. قال الطيبي: ولعل الحكمة في استجلاب الزنا القحط أن الزنا يؤدي إلى إبطال النسل، والسنة لازمة لإهلاك الحرث، وليس الفساد إلا ذلك. كما قال تعالى: ﴿ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد﴾. (وما من قوم يَظْهَرُ فيهم الرشا): بضم الراء ويكسر جمع الرشوة. وفي القاموس: الرشوة مثلثة الجعلة، وفي النهاية: هي الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة، والراشي من يعطي الذي يعينه على الباطل، والمرتشي

٣٥٨٣ - وعن ابن عباس ، وأبي هريرة رضي الله عنهم ، أن رسول الله ﷺ قال : «ملعون من عمل عمل قوم لوط» . رواه رزين .

٣٥٨٤ - وفي رواية له عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن علياً رضي الله عنه ، أحرقهما ، وأبا بكر هدم عليهما حائطاً .

٣٥٨٥ - وعنه ، أن رسول الله ﷺ قال : «لا ينظر الله عز وجل إلى رجل إلى رجل أتى رجلاً أو امرأة في دبرها» . رواه الترمذي وقال : هذا حديث حسن غريب .

٣٥٨٦ - وعنه ، أنه قال : «من أتى بهيمة فلا حد عليه» . رواه الترمذي ، وأبو داود ،

الآخذ ، والرائث الذي يسعى بينهما يستزيد لهذا ويستقص لهذا اهـ . وهي مأخوذة من الرشاء ، وهو حبل الدلو إذ يتوصل بها إلى البغية كما يتوصل بالرشاء إلى الماء . (وإلا أخذوا بالعرب) . بضم فسكون وبضمتين أي : الخوف ، فإن الحاكم إنما ينفذ حكمه ، ويمضي أمره في الوضع والشرif إذا تنزه عن الرشوة ، فإذا تلطخ بها خوف ورعب . (رواه أحمد) .

٣٥٨٣ - (وعن ابن عباس وأبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : «ملعون من عمل عمل قوم لوط» . رواه رزين) . وفي الجامع الصغير : «ملعون من سب أباه ، ملعون من سب أمه ، ملعون من ذبح لغير الله ، ملعون من غير تخوم الأرض ، ملعون من كره أعمى طريق ، ملعون من وقع على بهيمة ، ملعون من عمل بعمل قوم لوط» . رواه أحمد بسند حسن عن ابن عباس .

٣٥٨٤ - (وفي رواية له) : أي لرزين (عن ابن عباس) : أي وحده (أن علياً كرم الله وجهه أحرقهما) : أي أمر بإحراق الفاعل والمفعول به في اللواط (وأبا بكر) : أي وأن أبا بكر رضي الله عنه (هدم عليهما حائطاً) . أي أمر بهدم جدر عليهما .

٣٥٨٥ - (وعنه) : أي عن ابن عباس (أن رسول الله ﷺ قال : «لا ينظر الله عز وجل») : أي نظر رحمة ورعاية («إلى رجل أتى رجلاً») : أي في دبره («أو امرأة في دبرها» ، رواه الترمذي وقال : هذا حديث حسن غريب) .

٣٥٨٦ - (وعنه) : أي عن ابن عباس (أنه قال) : مرفوعاً وإلا فلا معنى لقول الثوري كما سيأتي أن هذا أصح («من أتى بهيمة فلا حد عليه» رواه الترمذي ، وأبو داود ، وقال

وقال الترمذي: عن سفيان الثوري، أنه قال: وهذا أصح من الحديث الأول وهو: «من أتى بهيمة فاقتلوه» والعمل على هذا عند أهل العلم.

٣٥٨٧ - وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «أقيموا حدود الله في القريب والبعيد، ولا تأخذكم في الله لومة لائم». رواه ابن ماجه.

٣٥٨٨ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله ﷺ قال: «إقامة حد من حدود الله خير من مطر أربعين ليلة في بلاد الله». رواه ابن ماجه.

الترمذي: عن سفيان الثوري)، أي ناقلاً عنه (أنه قال: وهذا): أي هذا الحديث (أصح من الحديث الأول وهو): أي الأول («من أتى بهيمة فاقتلوه» والعمل على هذا): أي هذا الحديث، وهو من أتى بهيمة فلا حد عليه (عند أهل العلم). فالحاصل أن هذا أصح من الأول في المعنى، إذ تقدم أنه رواه الترمذي، وأبو داود، وابن ماجه، ومقتضاه أنه أصح في الإسناد، ويمكن أن يكون مراده أن هذا الموقوف أصح من ذلك المرفوع، والله تعالى أعلم.

٣٥٨٧ - (وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ﷺ: «أقيموا حدود الله في القريب والبعيد»): يحتمل أن يراد بهما القرب والبعيد في النسب، أو القوة أو الضعف. والثاني أنسب لأن المعنى أقيموا حدود الله في كل أحد («ولا يأخذكم»): بالجزم عطف على أقيموا فيكون نهياً تأكيداً للأمر، وفي نسخة بالرفع، فيكون خبراً بمعنى النهي («في الله»): أي في إجراء حكمه وإقامة حدوده («لومة لائم»)، أي ملامة أحد من اللائمين الموافقين أو المخالفين المنافقين (رواه ابن ماجه).

٣٥٨٨ - (وعن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «إقامة حد من حدود الله خير من مطر أربعين ليلة في بلاد الله»): أي جميعها قال الطيبي: وذلك أن في إقامتها زجراً للخلق عن المعاصي، وسبباً لفتح أبواب السماء، وفي القعود عنها والتهاون بها إنهماك لهم في المعاصي، وذلك سبب لأخذهم بالجذب وإهلاك الخلق كما ورد: إن الحباري لتموت هزلاً بذنب بني آدم، أي: إن الله تعالى يحبس القطر عنها بشؤم ذنوبهم، وخص الحباري بالذكر لأنها أبعد الطير نجعة، فربما تذبح بالبصرة ويوجد في حوصلتها الحبة الخضراء، وبين البصرة وبين منابتها مسيرة أيام، وتخصيص الليلة بالأمطار تميم لمعنى الخصب. (رواه ابن ماجه): أي عن ابن عمر.

٣٥٨٩ - ورواه النسائي عن أبي هريرة.

(١) باب قطع السرقة

الفصل الأول

٣٥٩٠ - عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي ﷺ، قال: «لا تقطع يد السارق إلا»

٣٥٨٩ - (ورواه النسائي عن أبي هريرة).

[١] باب قطع السرقة

بفتح فكسر، وأما بفتحهما فجمع سارق، وفي المغرب: سرق منه مالا وسرقه مالا سرقاً وسرقة إذا أخذه في خفاء وحيلة، وفتح الراء في السرقة لغة، وأما السكون فلم سمعه. قال الطيبي: والإضافة إلى المفعول على حذف المضاف أي قطع أهل السرقة. قال ابن الهمام: وهي لغة أخذ الشيء من الغير على وجه الخفية، ومنه استراق السمع، هو أن يسمع مستخفياً، وفي الشريعة هي هذا أيضاً، وإنما زيد على مفهومها قيود في مائة حكم شرعي بها إذ لا شك أن أخذ أقل من النصاب خفية سرقة شرعاً، لكن لم يعلق شرع به حكم القطع، فهي شروط لثبوت ذلك الحكم الشرعي، وإذا قيل الشرعية الأخذ بنية مع كذا وكذا لا يحسن، بل السرقة التي علق بها الشرع وجوب القطع هي أخذ العاقل بالغ عشرة دراهم أو مقدارها خفية عمن هو يقصد للحفظ مما لا يتسارع إليه الفساد من مال المتمول للغير من حرز بلا شبهة، وتعمم الشبهة في التأويل فلا يقطع السارق من سارق، ولا أحد الزوجين من الآخر أو ذي الرحم، والأصل في وجوب القطع قوله تعالى: «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما»^(١).

الفصل الأول

٣٥٩٠ - (عن عائشة عن النبي ﷺ قال: «لا تقطع»): بالتأنيث والرفع، وفي نسخة تذكير والجزم («يد السارق»): أي جنسه، فيشمل السارقة أو يعرف حكمها بنص الآية، لمقايسة، والمراد يمينه لقراءة ابن مسعود: فاقطعوا أيماهما. أي إلى الرسغ كما سيأتي

برُبع دينارٍ فصاعداً». متفق عليه.

تحقيقهما. («إلا برِيع دينارٍ»): بضم الباء ويسكن، وفي رواية: في ربع دينار، والمعنى بسببه أو لأجله («فصاعداً»)، أي فما فوقه من الزيادة، وبه أخذ الشافعي في أنه لا يقطع فيما دون ربع دينار، وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم. (متفق عليه). ورواه النسائي، وابن ماجة، وهو معارض بما روي عن ابن مسعود مرفوعاً وموقوفاً: لا يقطع إلا في دينار، على ما سيأتي. قال النووي: اتفقوا على قطع يد السارق، واختلفوا في اشتراط النصاب وقدره، فقال الشافعي: النصاب ربع دينار ذهباً أو ما قيمته ربع دينار، وهو قول عائشة وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي والليث وأبي ثور وإسحاق وغيرهم، وقال مالك وأحمد وإسحاق في رواية: يقطع في ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما قيمته أحدهما، وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يقطع إلا في عشرة دراهم، أو ما قيمته ذلك، والصحيح ما قاله الشافعي، لأن النبي ﷺ بين النصاب بلفظه في الحديث: وأنه ربع دينار، وأما رواية أنه ﷺ قطع سارقاً في مجن قيمته ثلاثة دراهم فمحمولة على هذا القدر ربع دينار فصاعداً، أو على أنها قضية عين لا عموم لها، ولا يجوز ترك صريح اللفظ في تحديد النصاب للمحتمل، بل يجب حملها على موافقة لفظه، وأما الرواية الأخرى لم تقطع يد سارق في أقل من ثمن المجن، فمحمولة على أنه كان ربع دينار، وأما ما يحتج به بعض الحنفية وغيرهم من رواية: جاءت: قطع في مجن قيمته عشرة دراهم، وفي رواية: خمسة فهي ضعيفة لا يعمل بها لو انفردت، فكيف وهي مخالفة لصريح الأحاديث الصحيحة الصريحة؟ مع أنه يمكن حملها على أنه كانت قيمته عشرة دراهم، اتفاقاً لا أنه شرط ذلك في قطع السارق. وأما رواية: لعن الله السارق يسرق البيضة والحبل فتقطع يده، فقال جماعة: المراد بهما بيضة الحديد وحبل السفينة، وكل واحد منهما يساوي أكثر من ربع دينار، وأنكره المحققون وقالوا: ليس هذا السيف موضع استعمالهما بل البلاغة تأباه، لأنه لا يذم في العادة من خاطر بيده في شيء له قدر، وإنما يذم من خاطر فيما لا قدر له، فالمراد التنبيه على عظم ما خسريده في مقابلة حقير من المال فربع دينار يشارك البيضة والحبل في الحقارة، فالمراد جنس البيض وجنس الحبال، وقيل: هو على عادة الولاة سياسة لا قطعاً جائزاً شرعاً، وقيل: إن النبي ﷺ قال هذا عند نزول آية السرقة مجملة من غير بيان نصاب، ثم بين بعد ذلك النصاب والله تعالى أعلم بالصواب.

قال ابن الهمام: اختلف في أنه هل يقطع بكل مقدار من المال أو بمعين لا يقطع في

أقل منه؟ فقال بالأول الحسن البصري وداود والخوارج وابن بنت الشافعي لإطلاق الآية، ولقوله عليه الصلاة والسلام: «لعن الله السارق» الحديث. ومن سوى هؤلاء من فقهاء الأمصار، وعلماء الأقطار على أنه لا قطع إلا بمال مقدر لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا قطع إلا في ربع دينار فصاعداً». فلزم في الأول التأويل بالجبل الذي يبلغ عشرة دراهم، وبيضة من الحديد، أو النسخ. ولو قيل: ونسخه أيضاً ليس أولى من نسخ ما رويتم. قلنا: لا تاريخ بقي وجه أولوية الحمل وهو مع الجمهور، فإن مثله في باب الحدود متعين عند التعارض، ثم قد نقل إجماع الصحابة على ذلك، وبه يتقيد إطلاق الآية، وبالعقل أن الحقيق مطلقاً تفتقر الرغبات فيه، فلا يمنع أصلاً كحبة قمح، وهو مما يشمله إطلاق الآية، وكذا لا يخفى أخذه فلا يتحقق بأخذه ركن السرقة، وهو الأخذ خفية، ولا حكمة الزجر أيضاً، لأنها فيما يغلب، فإن ما لا يغلب لا يحتاج إلى شرع الزاجر، لأنه لا يتعاطى فلا حاجة إلى الزجر عنه، فهذا مخصص عقلي بعد كونها مخصوصة بما ليس من حرز بالإجماع، ثم اختلف الشارحون لمقدار معين في تعيينه، فذهب أصحابنا في جماعة من التابعين إلى أنه عشرة دراهم، وذهب الشافعي إلى أنه ربع دينار، وذهب مالك وأحمد إلى أنه ربع دينار أو ثلاثة دراهم، لما روى مالك في موطنه، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقاً سرق في زمن عثمان بن عفان أترجة، فأمر بها عثمان فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر دينار فقطع عثمان يده. قال مالك: أحب ما يجب فيه القطع إلى ثلاثة دراهم سواء ارتفع الصرف أو اتضع، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم، وعثمان قطع في أترجة قيمتها ثلاثة دراهم، وهذا أحب ما سمعته اهـ.

وكون المجن بثلاثة في حديث ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قطع سارقاً في مجن قيمته ثلاثة دراهم، وأخرجهما الشيخان وفي لفظ لهما عن عائشة، عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً». غير أن الشافعي يقول: كانت قيمة الدينار على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اثني عشر درهماً فالثلاثة ربعها. ففي مسند أحمد، عن عائشة، عنه عليه الصلاة والسلام: «قطعوا في ربع دينار فلا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك» وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم، ولنا: أن الأخذ بالأكثر في هذا الباب أولى احتيالاً للدرء تعرف أنه قد قيل في ثمن المجن أكثر مما ذكر، وهو ما

رواه الحاكم في المستدرک، عن مجاهد، عن أيمن قال: لم تقطع اليد على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا في ثمن المجن، وثمنه يومئذ دينار وسكت عليه.

ونقل عن الشافعي أنه قال لمحمد بن الحسن: هذه سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يقطع في ربع دينار فصاعداً، فكيف قلت لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم فصاعداً؟ فقال: قد روى شريك عن مجاهد، عن أيمن ابن أم أيمن أخي أسامة بن زيد لأمه، وأن الشافعي أجاب: بأن أيمن قتل مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوم حنين قبل أن يولد مجاهد. قال ابن أبي حاتم في المراسيل: سألت أبي عن حديث رواه الحسن بن صالح، عن منصور، عن الحكم، عن عطاء ومجاهد عن أيمن وكان فقيهاً قال: تقطع يد السارق في ثمن المجن، وكان ثمن المجن على عهد رسول الله ﷺ ديناراً. قال أي: هو مرسل، وأرى أنه والد عبد الواحد بن أيمن، وليس له صحبة، وظهر بهذا القدر أن أيمن إسم للصحابي، وهو ابن أم أيمن، وأنه استشهد مع رسول الله ﷺ بحنين، واسم التابعي آخر، وقال أبو الحجاج المزني في كتابه: أيمن الحبشي مولى بني مخزوم، روى عن سعد وعائشة وجابر، وعنه ابنه عبد الواحد وثقه أبو زرعة، ثم قال: أيمن مولى ابن الزبير، وقيل: مولى ابن أبي عمر، عن النبي ﷺ في السرقة إلى أن قال وعنه عطاء ومجاهد. قال النسائي: ما أحسب أن له صحبة، وقد جعله اسماً لتابعين، وأما ابن أبي حاتم وابن حبان فجعلاهما واحداً. قال ابن أبي حاتم: أيمن الحبشي مولى ابن أبي عمر، روى عن عائشة وجابر، وروى عنه عطاء ومجاهد، وابنه عبد الواحد. سمعت أبي يقول ذلك، وسئل أبو زرعة عن أيمن والد عبد الواحد؟ فقال: مكّي ثقة. وقال ابن حبان: في الثقات أيمن بن عبيد الحبشي مولى لابن أبي عمر المخزومي من أهل مكة، وروى عن عائشة، وروى عنه مجاهد وعطاء وابنه عبد الواحد بن أيمن، وكان أخا أسامة بن زيد لأمه، وهو الذي يقال له: أيمن بن أم أيمن مولاة النبي ﷺ قال: ومن زعم أن له صحبة وهم حديثه في القطع مرسل، فهذا يخالف الشافعي وغيره ممن ذكر أن أيمن بن أم أيمن قتل يوم حنين، وأنه صحابي حيث جعله من التابعين، وهكذا قول الدارقطني في سنته: أيمن لا صحبة له، وهو من التابعين، ولم يدرك زمان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، ولا الخلفاء بعده، وهو الذي يروي أن ثمن المجن دينار. وروى عنه ابنه عبد الواحد وعطاء ومجاهد.

والحاصل أنه اختلف في أيمن راوي قيمة المجن هل هو صحابي أم تابعي ثقة؟ فإن

٣٥٩١ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قَطَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَ سَارِقٍ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دِرَاهِمٍ. متفق عليه.

كان صحابياً فلا إشكال، وإن كان تابعياً ثقة كما ذكره أبو زرعة الإمام العظيم الشأن، وابن حبان فحديثه مرسل، والإرسال ليس عندنا ولا عند جماهير العلماء قادحاً، بل هو حجة، فوجب اعتباره حينئذ، وقد اختلف في تقويم المجن أهو ثلاثة أو عشرة؟ فيجب الأخذ بالأكثر هنا لإيجاب الشرع الدرء ما أمكن في الحدود، ثم يقوى بما رواه النسائي أيضاً بسنده عن أبي إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: كان ثمن المجن على عهد رسول الله ﷺ عشرة دراهم. وأخرجه الدارقطني أيضاً، وأخرجه هو وأحمد في مسنده، عن الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وكذا إسحاق بن راهويه، وروى ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب اللقطة: عن سعيد بن المسيب، عن رجل من مزينة، عن النبي ﷺ قال: «ما بلغ ثمن المجن قطعت يد صاحبه» وكان ثمن المجن عشرة دراهم. قال المصنف: يعني صاحب الهداية: ويؤيد ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام «لا قطع إلا في دينار أو عشرة دراهم». وهذا بهذا اللفظ موقوف على ابن مسعود وهو مرسل عنه. رواه عبد الرزاق، ومن طريق الطبراني في معجمه، وأشار إليه الترمذي في كتاب الجامع فقال: وقد روي عن ابن مسعود أنه قال: لا قطع إلا في دينار أو عشرة دراهم، وهو مرسل، رواه القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن مسعود، والقاسم بن عبد الرحمن لم يسمع من ابن مسعود اهـ.

وهو صحيح لأن الكل ما ورد إلا عن القاسم، لكن في مسند أبي حنيفة من رواية ابن مقاتل، عن أبي حنيفة، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود قال: كان تقطع اليد على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في عشرة دراهم، وهذا موصول. وفي رواية خلف بن ياسين، عن أبي حنيفة: إنما كان القطع في عشرة دراهم. وأخرجه ابن خسرو من حديث محمد بن الحسن، عن أبيه، عن أبي حنيفة يرفعه: «لا تقطع اليد في أقل من عشرة دراهم» فهذا موصول مرفوع، ولو كان موقوفاً لكان له حكم الرفع، لأن المقدرات الشرعية لا دخل للعقل فيها، فالموقوف فيها محمول على المرفوع.

٣٥٩١ - (وعن ابن عمر قال: قطع النبي ﷺ يد سارقٍ): أي يمينه من الرسغ («في مجن»). بكسر ميم وفتح جيم وتشديد النون، وهي الجنة بضم الجيم والدرقة بفتحيتين والترس من جن إذا ستر («ثمنه ثلاثة دراهم»). قال الشمني: هو معارض بما رواه ابن أبي

٣٥٩٢ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده». متفق عليه.

شبية، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كان ثمن المجن عشرة دراهم. قال ابن الهمام: إما كون المراد باليد اليمين فبقراءة ابن مسعود: فاقطعوا أيماهما وهي مشهورة فكان خبراً مشهوراً فيفيد إطلاق النص، فهذا من تقييد المطلق لا من بيان المجمل، لأن الصحيح أنه لا إجمال في: فاقطعوا أيديهما. وقد قطع عليه الصلاة والسلام اليمين وكذا أصحابه، فلو لم يكن التقييد مراداً لم يفعله، وكان يقطع اليسار، وذلك لأن اليمين أنفع من اليسار، لأنه يتمكن بها من الأعمال وحدها ما لم يتمكن به من اليسار، فلو كان الإطلاق مراداً والإمتثال يحصل بكل لم يقطع إلا اليسار على عادته من طلب الأيسر لهم ما أمكن، وأما كون القطع من الزند وهو مفصل الرسغ، ويقال له الكوع، لأنه المتواتر، ومثله لا يطلب بسند بخصوصه كالمتواتر لا يبالى فيه بكفر الناقلين، فضلاً عن فسقهم أو ضعفهم، وروى فيه خصوص متون. منها ما رواه الدارقطني في حديث رجاء بن صفوان قال فيه: ثم أمر بقطعه من المفصل، وضعف بالعذري وابن عدي في الكامل عن عبد الله بن عمر قال: قطع رسول الله ﷺ يد سارق من المفصل، فيه عبد الرحمن بن سلمة. قال ابن القطان: لا أعرف له حالاً. وأخرج ابن أبي شبية، عن رجاء بن حيوة أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قطع رجلاً من المفصل، وفيه الإرسال، وفيه عن عمر وعلي أنهما قطعاً من المفصل، وانعقد الإجماع، فما نقل عن شذوذ من الإكتفاء بقطع الأصابع، لأن بها البطش. وعن الخوارج: القطع من المنكب لأن اليد اسم لذلك، والله تعالى أعلم بشيوته ويتقدير ثبوته هو خرق للإجماع، وهم لم يقدحوا في الإجماع قبل الفتنة، ولأن اليد تطلق على ما ذكر، وعلى ما إلى الرسغ إطلاقاً أشهر منه إلى المنكب، بل صار يتبادر من إطلاق اليد، فكان أولى باعتباره، ولئن سلم اشتراك الاسم جاز كون ما إلى المنكب هو المراد، وما إلى الرسغ فيتعين ما إلى الرسغ درءاً للزائد عند احتمال عدمه. (متفق عليه).

٣٥٩٢ - (وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «لعن الله السارق»): قال النووي: فيه جواز لعن غير المعين من العصاة لأنه لعن الجنس مطلقاً. قال تعالى: ﴿أَلَا لعنة الله على الظالمين﴾ وأما المعين فلا يجوز لعنه. قال الطيبي: لعل المراد من اللعن الإهانة والخذلان كأنه قيل: لما استعمل أعز شيء عنده في أهون شيء وأحقره خذله الله وأهانته حتى قطع. («يسرق البيضة فتقطع»): بالتأنيث ويذكر («يده ويسرق الحبل فتقطع يده»): قيل: المراد

الفصل الثاني

٣٥٩٣ - عن رافع بن خديج رضي الله عنه، عن النبي ﷺ، قال: «لا قطع في ثمر ولا كثير». رواه مالك، والترمذي، وأبو داود، والنسائي، والدارمي، وابن ماجه.

بيضة الحديد وحبل السفينة، وقيل: كان القطع في ابتداء الإسلام، ثم نسخ، وقيل: المراد الحقيق، فإن النصاب يشارك البيضة والحبل في الحقارة، وقيل: الحقيق يؤدي بالاعتیاد إلى القطع ويفضي إليه، وقيل: المراد به التهديد، وقيل: يقطع سياسة والله تعالى أعلم. (متفق عليه): ورواه أحمد والنسائي وابن ماجه.

الفصل الثاني

٣٥٩٣ - (عن رافع بن خديج، عن النبي ﷺ قال: «لا قطع في ثمر»): بفتح المثلثة والميم وهو يطلق على الثمار كلها ويغلب عندهم على ثمر النخل وهو الرطب، ما دام على رأس النخل. في النهاية: الثمر الرطب ما دام على رأس النخلة، فإذا قطع فهو الرطب، فإذا كنز بالكاف والنون والزاي فهو التمر («ولا كثير»): بفتح الكاف والمثلثة جمار النخل، وهو بضم الجيم وتشديد الميم شحمه الذي في وسطه، وهو يؤكل. وقيل: هو الطلع أول ما يبدو، وهو يؤكل أيضاً. (رواه مالك، والترمذي، وأبو داود، والنسائي، والدارمي، وابن ماجه): وكذا الإمام أحمد، وابن حبان في صحيحه. في شرح السنة: ذهب أبو حنيفة إلى ظاهر هذا الحديث، فلم يوجب القطع في سرقة شيء من الفواكه الرطبة، سواء كانت محرزة أو غير محرزة، وقاس عليه اللحوم والألبان والأشربة والخيور، وأوجب الآخرون القطع في جميعها إذا كان محرزاً، وهو قول مالك والشافعي، وتآول الشافعي الحديث على الثمار المعلقة غير المحرزة. وقال: نخيل المدينة لا حوائط لأكثرها، والدليل عليه حديث عمرو بن شعيب، وفيه دليل على أن ما كان منها محرزاً يجب القطع بسرقة أهـ. وسيأتي الكلام عليه.

وفي الهداية: لا قطع فيما يوجد تافهاً مباحاً في دار الإسلام. قال ابن الهمام: أي: إذا سرق من حرز لا شبهة فيه بعد أن أخذ وأحرز وصار مملوكاً، لما رواه ابن أبي شيبة عن عائشة قالت: لم يكن السارق يقطع على عهد رسول الله ﷺ في الشيء التافه. زاد في مسنده: ولم يقطع في أدنى من ثمن جحفة أو ترس، وأما حديث: لا قطع في الطير فلا المرقاة ج ٧ م ١٢

٣٥٩٤ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، عن رسول الله ﷺ: «أنه سُئِلَ عن الثمر المعلق قال: «مَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئاً بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمَجْنِّ؛ فعليه القطعُ». رواه أبو داود، والنسائي.

يعرف رفعه، بل رواه عبد الرزاق بسند فيه الجعفي، عن عبد الله بن يسار. قال: أتني عمر بن عبد العزيز برجل سرق دجاجة، فأراد أن يقطعه فقال له سلمة بن عبد الرحمن: قال عثمان: لا قطع في الطير. ورواه ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن مهدي، عن زهير بن محمد، عن يزيد بن حفصة قال: أتني عمر بن عبد العزيز برجل قد سرق طيراً، فاستفتي في ذلك السائب بن يزيد فقال: ما رأيت أحداً قطع في الطير، وما عليه في ذلك قطع، فتركه، فإن كان هذا مما لا مجال للرأي فيه، فحكمه حكم السماع، وإلا فتقليد الصحابي عندنا واجب لما عرف أي في الأصول.

٣٥٩٤ - (وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله ﷺ أنه سُئِلَ عن الثمر المعلق قال: «من سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين»): بفتح الجيم وكسر الراء، موضع يجمع فيه التمر للتجفيف وهو له كالبيدر للحنطة، كذا في النهاية. («فبلغ ثمن المجن، فعليه القطع»): قال الطيبي، فإن قلت: كيف طابق هذا جواباً عن سؤاله عن الثمر المعلق، فإنه سُئِلَ هل يقطع في سرقة الثمر المعلق؟ وكان ظاهر الجواب أن يقال: لا. فلم أطنب ذلك الإطناب؟ قلت: ليجيب عنه معللاً بأنه قيل: لا يقطع لأنه لم يسرق من الحرز، وهو أن يؤويه الجرين. قال النووي، قالوا: الحرز مشروط فلا قطع إلا فيما سرق من حرز، والمعتبر فيه العرف، فما لم يعده العرف حرزاً لذلك الشيء فليس بحرز له، ويشترط أن لا يكون للسارق في المسروق شبهة، وإن كانت لم يقطع، ويشترط أن يطالبه المسروق منه بالمال. (رواه أبو داود، والنسائي).

قال ابن الهمام: ولا قطع فيما يتسارع إليه الفساد كاللبن واللحم والخبز والفواكه الرطبة. وعن أبي يوسف: يقطع بها، وبه قال الشافعي لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من رواية أبي داود والنسائي وابن ماجه، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو، أنه عليه الصلاة والسلام سُئِلَ عن الثمر المعلق؟ فقال: «من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه، ومن

سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع». أخرجه أبو داود، عن ابن عجلان، وعن الوليد بن كثير، وعن عبيد الله بن الأخنس، وعن محمد بن إسحاق، أربعتهم عن عمرو بن شعيب به. وأخرجه الشافعي أيضاً من طريق وهب، عن عمرو بن الحارث، وهشام بن سعد، عن عمرو بن شعيب به. وفي رواية: أن رجلاً من مزينة سأل رسول الله ﷺ عن الحريسة التي تؤخذ من مراتعها؟ فقال: فيها ثمنها مرتين وضرب ونكال، وما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن. قالوا: يا رسول الله! فالثمار وما أخذ من أكمائها؟ فقال: «من أخذ بفيه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء، ومن احتمل المجن فعليه ثمنه مرتين وضرب ونكال، وما أخذ من أجرانه ففيه القطع». رواه أحمد والنسائي، وفي لفظه: ما ترى في الثمر المعلق؟ فقال: «ليس في شيء من الثمر المعلق قطع إلا ما أواه الجرين، فما أخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات ونكال». ورواه الحاكم بهذا المتن، وقال: قال إمامنا إسحاق بن راهويه: إذا كان الراوي، عن عمرو بن شعيب ثقة، فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر، ورواه ابن أبي شيبة ووقفه على عبد الله بن عمرو قال: ليس في شيء من الثمار قطع حتى يأوي الجرين، وأخرجه عن ابن عمر مثله، سواء أجاب بأنه أخرج على وفق العادة أو الذي يؤويه الجرين في عاداتهم هو اليابس من الثمر، وفيه القطع، لكن ما في المغرب من قوله: الجرين المرید، وهو الموضع الذي يبقى فيه الرطب ليجف يقتضي أن يكون فيه الرطب في زمان، وهو أول وضعه، واليابس هو الكائن في آخر حاله فيه، والجواب: كأنه معارض بإطلاق قوله ﷺ: «لا قطع في ثمر ولا كثر». وقوله: «لا قطع في الطعام» أما الأول، فرواه الترمذي عن الليث بن سعد، والنسائي وابن ماجة عن سفيان بن عيينة، كلاهما عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان: أن غلاماً سرق ودياً من حائط، فرفع إلى مروان فأمر بقطعه، فقال رافع بن خديج، قال النبي ﷺ: «لا قطع في ثمر ولا كثر». ورواه ابن حبان في صحيحه مرتين في القسم الأول، وفي القسم الثاني. قال عبد الحق: هكذا رواه سفيان بن عيينة، ورواه غيره، ولم يذكروا فيه واسعاً اهـ. وكذا رواه مالك.

والحاصل أن تعارض الانقطاع، فالوصل أولى لما عرف أنه زيادة من الراوي الثقة، وقد تلتقت الأمة هذا الحديث بالقبول، فقد تعارضاً في الرطب الموضوع في الجرين، وفي مثله من الحدود يجب تقديم ما يمنع الحد درءاً للحد، ولأن ما تقدم متروك الظاهر، فإنه لا

٣٥٩٥ - وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: «لا قطع في ثمر معلق، ولا في حريسة جبل، فإذا آواه المراح

يضمن المسروق بمثلي قيمته، وإن نقل عن أحمد، فعلماء الأمة على خلافه، لأنه لا يبلغ قوة كتاب الله تعالى، وهو قوله تعالى: ﴿فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم﴾ فلا يصح عنه عليه الصلاة والسلام ذلك، ففيه دلالة الضعف أو النسخ، فينفرد هذا الحديث، فبطل قول من قال: يتقيد حديث الثمر والكثير بهذا التفصيل، يعني تفصيل الحديث المذكور بين أن يأكله من أعلى النخل فلا شيء عليه أو يخرج منه ففيه ضعف قيمته وجلدات ونكال أو يأخذ من ييدره فيقطع.

وأما الحديث الثاني؛ فأخرجه أبو داود في المراسيل، عن جرير بن حازم، عن الحسن البصري، أن رسول الله ﷺ قال: «إني لا أقطع في الطعام». وذكره عبد الحق ولم يعله بغير الإرسال، وأنت تعلم أنه ليس بعله عندنا، فيجب العمل بموجبه، وحينئذ يجب اعتباره في غير محل الإجماع، ولما كان الإجماع على أنه يقطع في الحنطة والسكر، لزم أن يحمل على ما يتسارع إليه الفساد كالمهيا للأكل منه، وما في معناه كاللحم والثمار الرطبة مطلقاً في الجرين وغيره، هذا والقطع في الحنطة وغيرها إجماعاً إنما هو في غير سنة القحط، أما فيها فلا سواء كان مما يتسارع إليه الفساد أو لا، لأنه عن ضرورة ظاهراً وهي تبيح تناول، وعنه عليه الصلاة والسلام: «لا قطع في مجاعة مضطر» وعن عمر: لا قطع في عام سنة.

٣٥٩٥ - (وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي): وفي نسخة عن بدل ابن الصواب هو الأول. قال المؤلف: هو قرشي تابعي، روى عن أبي الطفيل، وسمع نفرأ من التابعين، وروى عنه مالك والثوري وابن عينة. (أن رسول الله ﷺ قال: «لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل»): قال الطيبي: فعيلة بمعنى مفعول أي: محروسة جبل، وهي دابة ترعى في الجبل، ولها من يحفظها، وقيل: الحريسة الشاة المسروقة ليلاً، وإنما أضيفت إلى الجبل لأن السارق يذهب بها إلى الجبل، لتكون أحرز من المطالب. في النهاية: ومنه الحديث أنه سئل عن حريسة الجبل؟ قال: فيها غرم مثلها وجلدات نكالاً. قال ابن الهمام: وإن سرق من القطار بعيراً أو حملاً لم يقطع لأنه ليس بحرز مقصود، فيمكن فيه شبهة العدم، وهذا لأن السائق والقائد والراكب يقصدون قطع المسافة، ونقل المتعة دون الحفظ حتى لو كان مع الأحمال من يتبعها للحفظ. قالوا: يقطع وإن شق

والجَرِينُ، فالقطعُ فيما بَلَغَ ثَمَنَ المِجَنِّ». رواه مالك.

٣٥٩٦ - وعن جابر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس على المتهبِ

قطعٌ، ومَنِ انتهَبَ نُهْبَةً مشهورةً فليسَ منّا». رواه أبو داود.

الحمل، وأخذ منه قطع لأن الجوالق في مثل هذا حرز، لأنه يقصد بوضع الأمتعة فيه صيانتها كالكم، فوجد الأخذ من الحرز فيقطع، وعند الأئمة الثلاثة: كل من الراكب والسائق حافظ حرز، فيقطع في أخذ الحمل والجوالق والشق، ثم الأخذ وأما القائد فحافظ للحمل الذي زمامه بيده فقط عندنا وعندهم: إذا كان بحيث يراها إذا التفت إليها حافظ للكل، فالكل محرزة عندهم بقوده، وفرض أن قصده قطع المسافة، ونقل الأمتعة لا يتنافي أن يقصد الحفظ مع ذلك، بل الظاهر ذلك، فوجب اعتباره والعمل به، وكونه عليه الصلاة والسلام لم يوجب القطع في حريسة الجبل يحمل على ترك الراعي إياها في المرعى، وغيبته عنها أو مع نومه اهـ. وبهذا يظهر فساد قول الطيبي كما لا يخفى. («فإذا آواه»): بالمد والضمير المفرد باعتبار المذكور («المراح»): بضم الميم، وهو ما تأوي إليه الإبل والغنم بالليل للحرز، ويقال للشاة التي يدركها الليل قبل أن تصل إلى مراحها حريسة، وفلان يأكل الحريسات إذا سرق أغنام الناس فأكلها، والاحتراس أن يسرق الشيء من المرعى، كذا في النهاية. («والجرين»): موضع التمر الذي يجفف، وفي نسخ الموطأ: أو الجرين، فالواو هنا بمعنى «أو» للتنويع («فالقطع»): أي: لازم («فيما بلغ»): أي: كل منهما («ثمن المجن»): قال ابن الهمام: والمعنى من قوله حتى يؤويه الجرين أي: المرید حتى يجف أي: حتى يتم إيواء الجرين إياه، وعند ذلك ينقل عنه، ويدخل الحرز وإلا فنفس الجرين ليس حرزاً ليجب القطع بالأخذ منه، اللهم إلا أن يكون له حارس مترصد. (رواه مالك): كان حق المصنف أن يقول: مرسلًا لما عرفت أن المروي عنه تابعي نقله موصولاً، ولم يذكر الصحابي ثم قال الطيبي: الثالث عبد الله، والرابع والخامس والسادس جابر، والسابع بسر، فمقتضاه أنه سقط من الأصل حديث واحد، وهو مخالف للأصول المعتمدة والنسخ المصححة، ولعله أراد بالسادس حديث صفوان، فيكون قصور في تعبير الطيبي.

٣٥٩٦ - (وعن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس على المتهب قطع»): النهب:

هو الأخذ على وجه العلانية قهراً، وهو وإن كان أقبح من أخذه سراً لكن ليس عليه قطع

٣٥٩٧ - **وهنه**، عن النبي ﷺ، قال: «ليس على خائن، ولا مُتَهَبٍ، ولا مختلسٍ قطعٌ». رواه الترمذي، والنسائي، وابن ماجه، والدارمي.

لعدم إطلاق السرقة عليه («ومن انتهب نهبه»): بضم النون المال الذي ينهب، ويجوز أن يكون بالفتح ويراد بها المصدر («مشهورة»): أي: ظاهرة غير مخفية صفة كاشفة («فليس منا»): أي: من أهل طريقتنا أو من أهل ملتنا زجراً. (رواه أبو داود).

٣٥٩٧ - (وعنه): أي: عن جابر (عن النبي ﷺ قال: «ليس على خائن»): قال ابن الهمام: هو اسم فاعل من الخيانة، وهو أن يؤتمن على شيء بطريق العارية والوديعة فيأخذه ويدعي ضياعه، أو ينكر أنه كان عنده وديعة أو عارية، وعلله صاحب الهداية بقصور الحرز، لأنه قد كان في يد الخائن وحرزه لا حرز المالك على الخلوص، وذلك لأن حرزه، وإن كان حرزاً لمالك، فإنه أحرزه بإيداعه عنده، لكنه حرز مأذون للسارق في دخوله. («ولا متهب»): لأنه مجاهر بفعله لا مخف فلا سرقة ولا قطع («ولا مختلس»): لأنه المختطف للشيء من البيت ويذهب، أو من يد المالك. في المغرب. الاختلاس أخذ الشيء من ظاهر بسرعة، وقوله: («قطع»): اسم ليس. قال المظهر: ليس على المغير والمختلس والخائن قطع، ولو كان المأخوذ نصاباً أو قيمته، لأن شرطه إخراج ما هو نصاب، أو قيمته من الحرز أي: بخفية. وفي شرح مسلم للنووي، قال القاضي عياض: شرع الله تعالى إيجاب القطع على السارق، ولم يجعل ذلك في غيرها كالاختلاس والانتهاب والغصب، لأن ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة، ولأنه يمكن استرجاع هذا النوع بالاستغاثة إلى ولاية الأمور، وتسهيل إقامة البينة عليه بخلافها فيعظم أمرها واشتدت عقوبتها ليكون أبلغ في الزجر عنها. (رواه الترمذي، والنسائي، وابن ماجه، والدارمي).

قال ابن الهمام: رواه الأربعة، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وسكت عنه ابن القطان، وعبد الحق في أحكامه، وهو تصحيح منهما، وتعليل أبي داود مرجوح بذلك، وفي الجامع الصغير: ليس على المتهب، ولا على المختلس، ولا على الخائن قطع. رواه أحمد والأربعة وابن حبان في صحيحه. قال ابن الهمام: هذا مذهبنا، وعليه باقي الأئمة الثلاثة، وهو مذهب عمر وابن مسعود وعائشة، ومن العلماء من حكى الإجماع على هذه الجملة، لكن مذهب إسحاق بن راهويه، ورواية عن أحمد في جاحد العارية: أنه يقطع لما في الصحيحين من حديث عائشة: أن امرأة كانت تستعير المتاع وتجده، فأمر

٣٥٩٨ - وروى في «شرح السنة»: أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَنَامَ فِي

النبي ﷺ بقطعها. وجماهير العلماء أخذوا بهذا الحديث، وأجابوا عن حديث عائشة: بأن القطع كان لسرقه صدرت منها بعد أن كانت متصفة مشهورة بجحد العارية فعرفت عائشة بوصفها المشهور، فالمعنى امرأة كان وصفها جحد العارية سرقت فأمر بقطعها بدليل أن في قصتها: أن أسامة بن زيد شفع فيها الحديث. وهذا بناء على أنها حادثة واحدة لامرأة واحدة، لأن الأصل عدم التعدد، والجمع بين الحديثين خصوصاً، وقد تلقت الأمة الحديث الآخر بالقبول والعمل به، فلو فرض أنها لم تسرق على ما أخرجه أبو داود عن الليث، حدثني يونس، عن ابن شهاب قال: كان عروة يحدث أن عائشة قالت: استعارت مني حلياً على السنة أناس يعرفون ولا تعرف هي فباعته فأخذت، فأتى بها النبي ﷺ فأمر بقطع يدها ولا التي شفع فيها أسامة بن زيد، وقال فيها رسول الله ﷺ ما قال. كان حديث جابر مقدماً فيحمل القطع بجحد العارية على النسخ، ولذا حمل على أنهما واقعتان، وأنه عليه الصلاة والسلام قطع امرأة بجحد المتاع، وأخرى بالسرقه، فيحمل على نسخ القطع بالعارية لما قلنا. وفي سنن ابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير، حدثنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن طلحة بن ركانة، عن أمه عائشة بنت مسعود بن الأسود عن أبيها قال: لما سرقت المرأة تلك القطيفة من بيت رسول الله ﷺ أغضبنا ذلك، وكانت امرأة من قریش، فجننا النبي ﷺ نكلمه فقلنا: نحن نفديها بأربعين وقيّة، فقال ﷺ: «تطهرها خير لها» فأتينا أسامة بن زيد فقلنا له: كلم لنا رسول الله ﷺ، فلما كلمه قال: «ما إكثارك عليّ في حد من حدود الله، والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها». قال ابن سعد في الطبقات: هذه المرأة هي فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد، وقيل: هي أم عمير بنت سفيان بن عبد الأسد أخت عبد الله بن سفيان.

٣٥٩٨ - (وروى): أي: صاحب المصابيح (في «شرح السنة»): أي: بإسناده (أن صفوان بن أمية): بالتصغير. قال المؤلف: هو صفوان بن أمية بن خلف الجمحي القرشي، هرب يوم الفتح، فاستأمن له عمير بن وهب وابنه وهب بن عمير رسول الله ﷺ فأمنه، وأعطاهما رداءً أماناً له فأدركه وهب، فردّه إلى النبي ﷺ، فلما وقف عليه قال له: إن هذا وهب بن عمير زعم أنك أمنتني على أن أسير شهرين فقال له رسول الله ﷺ: «انزل أبا وهب» فقال: لا، حتى تبين لي، فقال رسول الله ﷺ: «انزل فلك أن تسير أربعة أشهر». فنزل وخرج معه إلى حنين فشدها وشهد الطائف كافراً، وأعطاه من الغنائم فأكثر،

المسجد، وتَوَسَّدَ رداءه، فجاء سارق، وأَخَذَ رداءه، فَأَخَذَهُ صفوان، فجاء به إلى رسول الله ﷺ، فَأَمَرَ أَنْ تُقَطَّعَ يَدُهُ. فقال صفوان: إِنِّي لَمْ أُرِدْ هذا، هوَ عليه صدقة. فقال رسول الله ﷺ: «فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ».

فقال صفوان: أشهد بالله ما طاب بهذا الأنفس بني فأسلم يومئذ وأقام بمكة، ثم هاجر إلى المدينة، فنزل على العباس، فذكر ذلك لرسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ: «لا هجرة بعد الفتح» وكان صفوان أحد أشرف قريش في الجاهلية وأفصحهم لساناً، وكان من المؤلفة قلوبهم، وحسن إسلامه (قدم المدينة، فنام في المسجد): أي: ليلاً أو نهراً كما سيأتي (وتوسد رداءه): أي: جعل رداءه وسادة له تحت رأسه. في الهداية: الأصح أن وضع الشيء تحت الرأس حرز، وقال ابن الهمام: الإخراج من الحرز شرط عند عامة أهل العلم، وعن عائشة والحسن والنخعي: أن من جمع المال في الحرز قطع، وإن لم يخرج به. وعن الحسن مثل قول الجماعة، وعن داود لا يعتبر الحرز أصلاً، وهذه الأقوال غير ثابتة عن نقلت عنه، ولا يقال لأهل العلم إلا ما ذكرنا. فهو كالإجماع قاله ابن المنذر، ثم هو أي: الحرز على نوعين: حرز بالمكان كالدور والبيوت، وقد يكون بالحافظ وهو بدل عن الأماكن المبنية على ما ذكر في المحيط، وذلك كمن جلس في الطريق أو في الصحراء أو في المسجد وعنده متاع، فهو محرز به (فجاء سارق، وأخذ رداءه، فأخذه): أي: السارق (صفوان، فجاء به إلى رسول الله): وفي نسخة إلى النبي ﷺ (فأمر): أي: بعد إقراره بالسرقة أو ثبوتها بالبينة (أن تقطع يده): بتأنيث الفعل وجوز تذكيره (فقال صفوان: إني لم أرد هذا): أي: قطعه بل قصدت تعزيره (هو): أي: ردائي كما في رواية (عليه): أي: على السارق (صدقة فقال رسول الله ﷺ: «فهلَّا قبل أن تأتيني به»): أي: لم لا تركت حقك عليه وعفوت عنه قبل إتيانك به إلي؟ وأما الآن فقطعه واجب ولا حق لك فيه، بل هو من الحقوق الخالصة للشرع، ولا سبيل فيها إلى الترك، وفيه أن العفو جائز قبل أن يرفع إلى الحاكم، كذا ذكره الطيبي، وتبعه ابن الملك. قال ابن الهمام: إذا قضي على رجل بالقطع في سرقة فوهبها له المالك وسلمها إليه أو باعها منه لا يقطع. وقال زفر، والشافعي، وأحمد: يقطع، وهو رواية عن أبي يوسف، لأن السرقة قد تمت انعقاداً بفعلها بلا شبهة وظهوراً عند الحاكم وقضى عليه بالقطع، ويؤيده حديث صفوان. (رواه أبو داود، وابن ماجه، والنسائي): وفي رواية: فقطعه رسول الله ﷺ، والجواب أن الحديث في رواية كما ذكر، وفي رواية الحاكم في المستدرک: أنا أبيه وانسئه ثمನೆ وسكت عليه، وفي كثير من

٣٥٩٩ - وروى نحوه ابنُ ماجة، عن عبد الله بن صفوان، عن أبيه

٣٦٠٠ - والدارمي عن ابن عباس .

٣٦٠١ - وعن بسر بن أرطاة رضي الله عنه، قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول:

الروايات لم يذكر ذلك. بل قوله: ما كنت أريد هذا، أو قوله: أو يقطع رجل من العرب في ثلاثين درهماً، ولم يثبت أنه سلمه إليه في الهبة ثم الواقعة واحدة، فكان في هذه الزيادة اضطراب، والاضطراب موجب للضعف.

٣٥٩٩ - (وروى نحو): أي: في المعنى (ابن ماجة عن عبد الله بن صفوان، عن أبيه).

٣٦٠٠ - (والدارمي): بالرفع عطف على ابن ماجة (عن ابن عباس): متعلق برواه المقدّر فتدبر. قال ابن الهمام: ورواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجة، ومالك في الموطأ، وأحمد في مسنده من غير وجه، والمعاصم. وحكم صاحب التنقيح ابن عبد الهادي: أنه حديث صحيح، وله طرق كثيرة، وللفاظ مختلفة وإن كان في بعضها انقطاع، وفي بعضها من هو مضعف، ولكن تعددت طرقه، واتسع مجيئه اتساعاً يوجب الحكم بصحته بلا شبهة. وفي طريق السنن، عن عبد الله بن صفوان، عن أبيه: أنه طاف بالبيت وصلى، ثم لف رداء له من برد فوضعه تحت رأسه، فقام فأثاه لص فاستله من تحت رأسه، فأخذه فأتى به النبي ﷺ فقال: إن هذا سرق ردائي فقال له النبي ﷺ: «سُرقت رداء هذا» قال: نعم. قال: «اذهبا به فاقطعا يده». فقال صفوان: ما كنت أريد أن تقطع يده في ردائي. فقال: «لولا كان قبل أن تأتيني به». زاد النسائي: فقطعه. وفي المستدرک: سماه خميصه ثمنه ثلاثون درهماً اهـ. ولا يخفى أن هذا الحديث يعارض ما في الأصل من قوله: قدم المدينة، إذ القضية لا تحتمل التعدد فهو إما وهم من البغوي حث خالف أصحاب السنن، أو المراد بالمدينة المدينة اللغوية الشاملة لمكة.

٣٦٠١ - (وعن بسر): بضم موحدة وسكون سن مهملة وراء (ابن أرطاة): بفتح

أولّه، كذا في النسخ بغير لفظ أبي، وقال المؤلف. هو بسر بن أبي أرطاة أبو عبد الرحمن، واسم أبي أرطاة عمر العامري القرشي، قيل: إنه لم يسمع من النبي ﷺ لصغره، وأهل الشام يثبتون له سماعاً. قال الواقدي: ولد قبل وفاة النبي ﷺ بستين، ويقال: إنه خرف في آخر عمره، مات في زمن معاوية، وقيل زمن عبد الملك اهـ. وهو موافق لما في المغني

«لا تُقَطَّعُ الأَيْدِي فِي الْغَزْوِ». رواه الترمذي، والدارمي. وأبو داود، والنسائي، إلا أنَّهما قالا: «في السَّفر» بدل «الغزو».

حيث قال: أبو أرطاة بفتح أوله وسكون ثانيه. (قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا تقطع الأيدي في الغزو»): قال ابن الملك: أي: لا تقطع أيدي السارق في الغزو إذا كان الجيش في دار الحرب، ولم يكن الإمام فيهم، وإنما يتولاها أمير الجيش، وإنما لم يقطع لاحتمال افتتان المقطوع باللحوق إلى دار الحرب، فيترك إلى أن يفصل الجيش، وقيل: أي: في مال الغزو أي: الغنيمة قبل القسمة إذ له حق فيها. قال المظهر: يشبه أن يكون إنما أسقط عنه الحد لأنه لم يكن إماماً، وإنما كان أميراً أو صاحب جيش، وأمير الجيش لا يقيم الحدود في أرض الحرب. في مذهب بعض الفقهاء: إلا أن يكون إماماً أو أميراً واسع المملكة، كصاحب العراق أو الشام أو مصر، فإنه يقيم الحدود في عسكره، وهو قول أبي حنيفة. وقال الأوزاعي: لا يقطع أمير العسكر حتى يقفل من الدرب، فإذا قفل قطع، وأما أكثر الفقهاء فإنهم لا يفرقون بين أرض الحرب ولا غيرها، ويرون إقامة الحدود على من ارتكبها، كما يرون وجوب الفرائض والعبادات عليهم في دار الإسلام والحرب سواء. قال الثوريشتي: ولعل الأوزاعي رأى فيه احتمال افتتان المقطوع بأن يلحق بدار الحرب، أو رأى أنه إذا قطعت يده والأمير متوجه إلى الغزو، لم يتمكن من الدفع ولا يغني عنا، فيترك إلى أن يقفل الجيش. قال القاضي: ولعله عليه الصلاة والسلام أراد به المنع من القطع فيما يؤخذ من المغانم اهـ.

قال ابن الهمام: ولا يقطع السارق من بيت المال، وبه قال الشافعي، وأحمد، والنخعي، والشعبي، وقال مالك: يقطع وهو قول حماد وابن المنذر لظاهر الكتاب، ولأنه مال محرز ولا حق له فيه قبل الحاجة. ولنا: أنه مال العامة وهو منهم، وعن عمر وعلي مثله، وعن ابن مسعود فيمن سرق من بيت المال قال: ارسله فما من أحد إلا وله في هذا المال حق. (رواه الترمذي، والدارمي، وأبو داود، والنسائي، إلا أنَّهما): أي: أبا داود والنسائي (قالا: «في السفر» بدل «الغزو»): أي: عوض قوله في الغزو. وقال الطيبي: السفر المذكور في الرواية الأخرى مطلق يحمل على المقيد، وفي الجامع الصغير: لا تقطع الأيدي في السفر، رواه أحمد، والثلاثة، والضياء، عن بسر بن أبي أرطاة.

٣٦٠٢ - وعن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنهما، أن رسول الله ﷺ قال في السَّارِقِ: «إِنْ سَرَقَ فاقطعوا يدهُ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فاقطعوا رجلَهُ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فاقطعوا يدهُ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فاقطعوا رجلَهُ». رواه في «شرح السنة».

٣٦٠٣ - وعن جابر رضي الله عنه، قال: جيء بسارقٍ إلى النبي ﷺ، قال: «اقطعوه» ففُطِعَ. ثُمَّ جيء به الثانية، فقال: «اقطعوه» ففُطِعَ، ثُمَّ جيء به الثالثة، فقال:

٣٦٠٢ - (وعن أبي سلمة): قال المؤلف: يقال أن إسمه كنيته، وهو كثير الحديث، سمع ابن عباس، وأبا هريرة، وابن عمر وغيرهم، وروى عنه الزهري، ويحيى بن أبي كثير، والشعبي وغيرهم، وهو أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالفقه في المدينة، ومن مشاهير التابعين، روى عن عمه عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف. (عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال في السارق): أي: في شأنه أو لأجله («إِنْ سَرَقَ فاقطعوا يدهُ»): أي: اليمنى («ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فاقطعوا رجلَهُ»): أي: اليسرى قال صاحب الهداية: وهذا بالإجماع. قال ابن الهمام: ثم القطع من الكعب عند أكثر أهل العلم، وفعل عمر ذلك. وقال أبو ثور والروافض: تقطع من نصف القدم من معقد الشراك، لأن علياً كان يقطع كذلك، ويدع له عقباً يمشي عليه. («ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فاقطعوا يدهُ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فاقطعوا رجلَهُ»): به أخذ الشافعي ومن تبعه، وقال أبو حنيفة وأصحابه: يحبس بعد الثاني لإجماع الصحابة على ذلك، والحديث إن صح محمول على التهديد أو السياسة، كذا ذكره بعض علمائنا. وفي شرح السنة: اتفقوا على أن السارق إذا سرق أول مرة تقطع يده اليمنى، ثم إذا سرق ثانياً تقطع رجله اليسرى، واختلفوا فيما إذا سرق ثالثاً بعد قطع يده ورجله، فذهب أكثرهم إلى أنه تقطع يده اليسرى، ثم إذا سرق رابعاً: تقطع رجله اليمنى، ثم إذا سرق بعده يعزر ويحبس، وهو المروي عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وقال قوم: إن سرق بعدما قطعت إحدى يديه وإحدى رجله لم يقطع وحبس، ويروى ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه. وفي الهداية: فإن سرق ثالثاً لا يقطع بل يعذر ويخلد في السجن حتى يتوب أو يموت، وسيأتي تحقيقه. (رواه): أي: صاحب المصابيح (في «شرح السنة»): أي: بإسناده.

٣٦٠٣ - (وعن جابر قال: جيء بسارقٍ إلى النبي ﷺ قال: «اقطعوه»): أي: يده (فقطعت ثم جيء به الثانية): أي: المرة الثانية أو المجيئة الثانية (فقال: «اقطعوه» فقطعت ثم

«اقطعوه» فُطِعَ. ثم جيء به الرابعة، فقال: «اقطعوه» فُطِعَ. فأتى به الخامسة فقال: «اقتلوه» فانطلقنا به، فقتلناه، ثم اجترأناه، فألقيناه في بئر، ورمينا عليه الحجارة. رواه أبو داود، والنسائي.

جيء به الثالثة. فقال: «اقطعوه» فقطع. ثم جيء به الرابعة، فقال: «اقطعوه» فقطع فأتى به الخامسة): قال الطيبي: أصله فأتوا به النبي ﷺ فأقيم المفعول مقام الفاعل، وهو ضمير النبي ﷺ، ويحتمل أن يكون الجار والمجرور قد أقيم مقام الفاعل، وكذا القول في جيء به. قلت: وكذا في جيء بسارق، (فقال: «اقتلوه»): قال بعض الشراح من علمائنا: إن صح هذا، فالوجه فيه أنه منسوخ فقد صح: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث» الحديث. وفي السراجية للإمام: أن يقتله سياسة. قال الخطابي: لا أعلم أحداً من الفقهاء يبيح دم السارق إن تكررت منه السرقة مرة بعد أخرى، إلا أنه قد يخرج على مذهب بعض الفقهاء أن يباح دمه، وهو أن يكون هذا من المفسدين في الأرض، وللإمام أن يجتهد في تعزيز الفعل به ما رأى من العقوبة، وإن زاد على الحد، وإن رأى أن يقتل قتل، ويعزى "، إن كان ثابتاً فهو يؤيد هذا الرأي اهـ. كلامه.

منسوخ بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والذئب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة». (فانطلقنا به، فقتلناه، ثم اجترأناه): من الجر (فألقيناه في البئر ورمينا عليه الحجارة): قال الطيبي: فيه دلالة على أن قتله هذا للإهانة والصغار لا يليق بحال المسلم، وإن ارتكب الكبائر، فإنه قد يعزر ويصلى عليه، لا سيما بعد إقامة الحد وتطهيره، فلعله ارتد ووقف ﷺ على ارتداده، كما فعل بالعربيين من المثلة والعقوبة الشديدة، ولعل الرجل بعد القطع تكلم بما يوجب قتله اهـ. وقد يقال: إنه كان مستحلاً للسرقة، والله تعالى أعلم. (رواه أبو داود، والنسائي).

قال ابن الهمام: أخرج أبو داود عن جابر قال: جيء بسارق إلى النبي ﷺ فقال: «اقتلوه» فقالوا: يا رسول الله! إنما سرق. قال: «فاقطعوه» فقطع، ثم جيء به في الثانية فقال: «اقتلوه» قالوا: يا رسول الله! إنما سرق. قال: «اقطعوه» فقطع، ثم جيء به في الثالثة فقال: «اقتلوه» فقالوا: يا رسول الله! إنما سرق. قال: «اقطعوه» ثم جيء به الرابعة فقال: «اقتلوه» فقالوا: يا رسول الله! إنما سرق. قال: «اقطعوه» ثم جيء به الخامسة قال:

«اقتلوه». قال جابر: فانطلقنا به فقتلناه، ثم اجتررناه، فألقيناه في بئر ورمينا عليه الحجارة. قال النسائي: حديث منكر، ومصعب بن ثابت ليس بالقوي. وأخرج النسائي عن أحمد بن سلمة أخبرنا يوسف بن سعد، عن الحارث بن حاطب اللخمي، أن النبي ﷺ أتني بلص فقال: «اقتلوه» قالوا: يا رسول الله! إنما سرق قال: «اقطعوه» ثم سرق فقطعت رجله على عهد أبي بكر حتى قطعت قوائمه الأربع كلها، ثم سرق الخامسة فقال أبو بكر: كان رسول الله ﷺ أعلم بهذا حين قال: «اقتلوه». ورواه الطبراني والحاكم في المستدرک وقال: صحيح الإسناد.

وقال المصنف: يعني صاحب الهداية: وروي مفسراً كما هو مذهبه أي: مذهب الشافعي، أخرجه الدارقطني. وعن أبي هريرة عنه عليه الصلاة والسلام قال: «إذا سرق السارق فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله، فإن عاد فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله». وفي سنده الواقدي، وهنا طرق كثيرة متعددة لم تسلم من الطعن، ولذا طعن الطحاوي فقال: تتبعنا هذه الآثار فلم نجد لشيء منها أصلاً. وفي المبسوط غير صحيح، وإلا احتج به بعضهم في مشاورة علي، ولئن سلم يحمل على الانتساح، لأنه كان في الابتداء تغليظ في الحدود، ألا ترى أن النبي ﷺ قطع أيدي العرنيين وأرجلهم وسمر أعينهم، ثم انتسخ ذلك. وأما فعل أبي بكر، فروى مالك في الموطأ، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه: أن رجلاً من اليمن أقطع اليد والرجل قدم فتزل على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فشكا إليه أن عامل اليمن ظلمه، فكان يصلي في الليل ويبكي، فيقول أبو بكر: ما ليلك بليل سارق، ثم إنهم فقدوا عقداً لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق، فجعل الرجل يطوف معهم ويقول: اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح، فوجدوا الحلي عند صائغ زعم أن الأقطع جاء به، فاعترف الأقطع وشهد عليه فأمر به أبو بكر فقطعت يده اليسرى، وقال أبو بكر: لدعائه على نفسه أشد عليه من سرقته. ورواه عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: قدم على أبي بكر رجل أقطع فشكا إليه أن يعلى بن أمية قطع يده ورجله في سرقة. وقال: والله ما زدت على أنه كان يوليني شيئاً من عمله فختته في فريضة واحدة فقطع يدي ورجلي، فقال له أبو بكر: إن كنت صادقاً فلا قيدك منه، فلم يلبثوا إلا قليلاً حتى فقد آل أبي بكر حلياً لهم، فاستقبل القبلة ورفع يديه فقال: اللهم اظهر من سرق أهل هذا البيت الصالح. قال: فما انتصف النهار حتى عثروا على المتاع عنده، فقال له أبو بكر: ويلك إنك لقليل العلم، فقطع أبو

بكر يده الثانية. قال محمد بن الحسن في موطنه: قال الزهري: ويروى عن عائشة قالت: إنما كان الذي سرق عقد أسماء أقطع اليد اليمنى، فقطع أبو بكر رجله اليسرى. قال: وكان ابن شهاب أعلم بهذا الحديث من غيره، هذا وقد حكى عن عطاء، وعمر بن العاص، وعثمان، وعمر بن عبد العزيز رحمهم الله: أنه يقتل في المرة الخامسة، كما هو ظاهر ما روي من ذلك، وذهب مالك والشافعي إلى أنه يعزر ويحبس كقولنا في الثالثة.

ولنا قول علي كرم الله وجهه، قال محمد بن الحسن في كتاب الآثار: أخبرنا أبو حنيفة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن علي بن أبي طالب قال: إذا سرق السارق قطعت يده اليمنى، وإن عاد قطعت رجله اليسرى، فإن عاد ضمنته السجن حتى يحدث خيراً إني لأستحي من الله أن أدعه ليس له يد يأكل بها ويستنجي بها، ورجل يمشي عليها، ومن طريق محمد رواه الدارقطني، ورواه عبد الرزاق في مصنفه، أخبرنا معمر عن جابر عن الشعبي قال: كان علي لا يقطع إلا اليد والرجل، وإن سرق بعد ذلك سجنه، ويقول: إني لأستحي من الله أن لا أدع له يد يأكل بها ويستنجي بها. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: كان علي لا يزيد على أن يقطع يداً ورجلاً، فإذا أتى به بعد ذلك قال: إني لأستحي من الله لأدعه لا يتطهر لصلاته، ولكن احبسوه. وأخرجه البيهقي، عن عبد الله بن سلمة، عن علي: أنه أتى بسارق فقطع يده، ثم أتى به فقطع رجله، ثم أتى به فقال: اقطع يده بأي شيء يتمسح، وبأي شيء يأكل؟ أقطع رجله على أي شيء يمشي؟ إني أستحي من الله، ثم ضربه وخلده في السجن. وروى ابن أبي شيبة أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن السارق؟ فكتب إليه بمثل قول علي. وأخرج عن سماك أن عمر رضي الله تعالى عنه استشارهم في سارق فأجمعوا على مثل قول علي. وأخرج عن مكحول أن عمر قال: إذا سرق فاقطعوا يده، ثم إن عاد فاقطعوا رجله، ولا تقطعوا يده الأخرى، وذروه يأكل بها ويستنجي بها، ولكن احبسوه عن المسلمين. وأخرج عن النخعي كانوا يقولون: لا يترك ابن آدم مثل البهيمة ليس له يد يأكل بها ويستنجي بها، وهذا كله قد ثبت ثبوتاً لا مردّ له، فبعد أن يقع في زمن رسول الله ﷺ مثل هذه الحادثة التي غالباً تتوفر الدواعي على نقلها، مثل سارق يقطع أربعته ثم يقتله، أو الصحابة يجتمعون على قتله، ولا خبر بذلك عند علي، وابن عباس، وعمر من الأصحاب الملازمين، بل أقل ما في الباب لأنه كان ينقل لهم إن غابوا، بل لا بد من علمهم بذلك، وبذلك تقضي العادة، فامتناع علي بعد ذلك إما لضعف الروايات

٣٦٠٤ - وروي في «شرح السنّة» في قطع السارق، عن النبي ﷺ: «اقطعوه ثم

أخسّموه».

المذكورة في الإتيان على أربعته، وإما لعلمه أن ذلك ليس حداً مستمراً، بل من رأي الإمام قتله لما شاهد فيه من السعي بالفساد في الأرض، وبعد الطباع عن الرجوع، فله قتله سياسة فيفعل ذلك القتل المعنوي.

قال صاحب الهداية: وبهذا حاج علي بقية الصحابة فحجهم، فانهقد إجماعاً يشير إلى ما في تنقيح ابن عبد الهادي. قال سعد بن منصور: حدثنا أبو معشر، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه قال: حضرت علي بن أبي طالب، وأتي برجل مقطوع اليد والرجل قد سرق قال لأصحابه: ما ترون في هذا؟ قالوا: اقطعه يا أمير المؤمنين. قال: قتلته إذاً وما عليه القتل، بأي شيء يأكل الطعام، بأي شيء يتوضأ للصلاة، بأي شيء يغتسل من جنبته، بأي شيء يقوم على حاجته؟ فردّه إلى السجن أياماً، ثم استخرجه فاستشار أصحابه فقالوا مثل قولهم الأول. وقال لهم مثل ما قال أول مرة، فجلده جلدًا شديدًا ثم أرسله، وقال سعيد أيضاً حدثنا أبو الأحوص، عن سماك بن حرب، عن عبد الرحمن بن عائذ قال: أتني عمر بن الخطاب بأقطع اليد والرجل قد سرق. قال: أنقطع يده فندعه ليس له يد يأكل بها، أو نقطع رجله فندعه ليس له قائمة يمشي عليها؟ إما أن نغزره وإما أن نودعه السجن، فاستودعه السجن. وهذا رواه البيهقي في سننه، لا يقال اليد اليسرى محل للقطع بظاهر الكتاب، ولا إجماع على خلاف الكتاب لأننا نقول: لما وجب حمل المطلق منه على المقيد عملاً بالقراءة المشهورة خرجت عن كونها مرادة، وبقيت اليمنى مرادة، والأمر المقرون بالوصف وإن تكرر بتكرر الوصف، لكن إنما يكون حيث أمكن، وإذا انتفى إرادة اليسرى بما ذكرنا من التقييد انتفى محلّيتها للقطع، فلا يتصور تكراره فيلزم أن معنى الآية ﴿السارق والسارقة﴾ مرة واحدة ﴿فاقطعوا أيديهما﴾^(١) وثبت قطع الرجل في الثانية بالسنة والإجماع، وانتفى ما وراء ذلك لقيام الدليل على العدم، والله تعالى أعلم.

٣٦٠٤ - (وروي): أي: صاحب المصابيح (في «شرح السنّة»): أي: بإسناده (في

قطع السارق عن النبي ﷺ: «اقطعوه ثم أخسّموه»): قال ابن الهمام: أما دليل الحسم،

٣٦٠٥ - وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه، قال: أتى رسول الله ﷺ بسارقٍ، فُقطعت يدهُ، ثم أمر بها فُعلقت في عنقه. رواه الترمذي، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه.

٣٦٠٦ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا سرق المملوك فبِعه ولو بنش». رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه^(١).

فقد روى الحاكم من حديث أبي هريرة: أنه عليه الصلاة والسلام أتى بسارق سرق شملة، فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: «ما أخاله سرق» فقال السارق: بلى يا رسول الله! فقال: «اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم اثنوني به» فقطع ثم حسم ثم أتى، فقال: تبت إلى الله. قال: «تاب الله عليك». وقال: صريح على شرط مسلم، ورواه أبو داود في المراسيل، وكذا رواه القاسم بن سلام في غريب الحديث، وأخرج الدارقطني في حجته عن علي: أنه قطع أيديهم من المفصل ثم حسمهم، فكأنني أنظر إليهم وإلى أيديهم كأنها أيور الحمر، والحسم الكي لينقطع الدم، وفي المغرب، والمغني لابن قدامة: هو أن يغمس في الدهن الذي أغلي، وثمان الزيت وكلفة الحسم في بيت المال عندهم، وبه قال الشافعي في وجه، وعندنا هو على السارق. وقول صاحب الهداية: لأنه لو لم يحسم يؤدي إلى التلف يقتضي وجوبه، والمنقول عن الشافعي وأحمد: أنه مستحب فإن لم يفعل لا يَأثم.

٣٦٠٥ - (وعن فضالة): بفتح الفاء (ابن عبيد): بالتصغير (قال: أتى بسارق فقطعت يده ثم أمر بها): أي: بيده (فعلقت): بتشديد اللام مجهولاً (في عنقه): أي: ليكون عبرة ونكالا قال ابن الهمام: المنقول عن الشافعي وأحمد: أنه يسن تعليق يده في عنقه، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر به، وعندنا ذلك مطلق للإمام إن رآه، ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام في كل من قطعه ليكون سنة. (رواه الترمذي، وأبو داود، والنسائي وابن ماجه).

٣٦٠٦ - (وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا سرق المملوك»): أي: أي نوع من السرقة شرعية أو عرفية (فبِعه): أي: ولا تمسكه فإنه معيوب من وجهين. («ولو بنش»): بفتح نون وتشديد شين معجمة أي عشرين درهماً نصف أوقية، والمعنى بعه ولو بثمان بخس في شرح السنة: قالوا: العبد إذا سرق قطع أبقاً كان أو غير أبق، يروى عن ابن عمر أن عبداً له سرق وكان أبقاً، فأرسل به إلى سعيد بن العاص ليُقطع يده فأبى سعيد وقال: لا

(١) ورواه الإمام أحمد في المسند الأحاديث رقم ٣٤٤٧ و ٨٦٧٩ و ٨٤٥٩/ج ٣ بلفظ: «إذا سرق العبد الحديث.

الفصل الثالث

٣٦٠٧ - (١٨) **وهن** عائشة رضي الله عنها، قالت: أتى رسول الله ﷺ بسارق فقطعه، فقالوا: ما كنا نراك تبلى به هذا. قال: «لو كانت فاطمة لقطعتها». رواه النسائي.

٣٦٠٨ - **وهن** ابن عمر رضي الله عنهما، قال: جاء رجل إلى عمر بغيلام له. فقال: اقطع يده، فإنه سرق امرأة لامرأتي. فقال عمر رضي الله عنه: لا قطع عليه وهو

تقطع يد الأبق إذا سرق، فقال عبد الله: في أي كتاب وجدت هذا؟ فأمر به عبد الله فقطعت يده. وعن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، أنه أمر به وهو قول مالك والشافعي وعامة أهل العلم. قال ابن الهمام: وإذا سرق أحد الزوجين من مال الآخر، أو العبد من سيده، أو زوج سيده لم يقطع لوجود الإذن في الدخول عادة فاختل الحرز. وفي موطأ مالك، عن عمر أنه أتى بغيلام سرق امرأة لامرأة سيده فقال: ليس عليه شيء خادمكم يسرق متاعكم. فإذا لم يقطع خادم الزوج فالزوج أولى (رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه): وكذا أحمد، والبخاري في تاريخه.

الفصل الثالث

٣٦٠٧ - (عن عائشة قالت: أتى): أي: جيء (رسول الله ﷺ بسارق فقطعه): أي: أمر بقطعه، وفي نسخة صحيحة: فقطع بصيغة المجهول، وجوز أن يكون معلوماً (فقالوا): أي: الصحابة من حضار المجلس العالي أو الذين جاؤوا به (ما كنا نراك): بضم النون أي: نظنك، وفي نسخة بفتحها من الرأي (تبلى به): بفتح التاء وضم اللام والباء للتعبية أي توصله (هذا): أي: القطع (قال: «لو كانت فاطمة»): أي: لو فرض كون السارق فاطمة الزهراء («لقطعتها»): أي: لإطلاق الآية وتسوية الأمة المقتضية لكمال العدالة. قال الطيبي: أي: ما كنا نظنك أن تقطعه بل ترحم عليه وترأف به. فأجاب: «إن هذا حق من حقوق الله تعالى وجب عليّ إمضاؤه، ولا يسع المسامحة فيه، ولو صدر ذلك عن بضعة مني لقطعتها». وكأنه صلى الله تعالى عليه وسلم لمح إلى قوله تعالى: ﴿ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله﴾ (رواه النسائي).

٣٦٠٨ - (وعن ابن عمر قال: جاء رجل إلى عمر بغيلام): أي عبد (له فقال: اقطع يده فإنه سرق امرأة): بكسر ميم وسكون راء وهمزة ممدودة (لامرأتي): أي لزوجتي. قال

خادِمُكُمْ، أَخَذَ مَتَاعَكُمْ. رواه مالك.

٣٦٠٩ - وعن أبي ذرٍّ، قال: قال لي رسول الله ﷺ: «يا أبا ذرٍّ! قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك! قال: «كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف» - يعني القبر-. قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «عليك بالصبر» قال حماد بن

ابن الهمام: وكان ثمن المرأة ستين درهماً (فقال عمر: لا قطع عليه هو): وفي نسخة وهو (خادمكم أخذ متاعكم، رواه مالك): قال ابن الهمام: ولو سرق المولى من مكاتبه لا يقطع بلا خلاف، لأن للمولى حقاً في أكسابه، ولأن ماله موقوف دائر بين السارق وغيره، كما إذا سرق أحد المبتاعين ما شرط فيه الخيار، وكما لا قطع على السيد لا قطع على المكاتب إذا سرق مال سيده لأنه عبد له، أو من زوجة سيده، وهو قول أكثر أهل العلم. وقال مالك وأبو ثور وابن المنذر: يقطع بسرقة مال من عدا سيده كزوجة سيده لعموم الآية. وتقدم أثر عمر، وهو في السرقة من مال زوجة سيده. وعن ابن مسعود مثله، ولم ينقل عن أحد من الصحابة خلافة، فحل محل الإجماع فتخص به الآية. والحكم في المدبر كذلك، وكذلك السارق من الغنم لا يقطع لأن له فيه نصيباً، وهو مأثور عن علي كرم الله وجهه رداً وتعليلاً. رواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا الثوري، عن سماك بن حرب، عن أبي عبيد بن الأبرص وهو يزيد بن دثار قال: أتى عليّ برجل سرق من المغنم فقال: له نصيب وهو خائن فلم يقطعه، وكان قد سرق مغفراً، ورواه الدارقطني. وقيل: في الباب حديث رواه ابن ماجه. حدثنا جيادة بن المفلس، عن حجاج بن تميم، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس: أن عبداً من رقيق الخمس سرق من الخمس، فرفع إلى النبي ﷺ فلم يقطعه. وقال: «مال الله سرق بعضه بعضاً». ولا يخفى أن هذا ليس مما نحن فيه، ألا ترى إلى قوله ﷺ: «مال الله سرق بعضه بعضاً». وكلامنا فيما سرقه بعض مستحقي الغنيمة، وإسناده ضعيف.

٣٦٠٩ - (وعن أبي ذرٍّ قال: قال لي رسول الله ﷺ: «يا أبا ذرٍّ! قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك): أي أجبت لك مرة بعد أخرى وطلبت السعادة لإجابتك في الأولى والأخرى (قال: «كيف أنت»): أي كيف حالك ومالك؟ («إذا أصاب الناس موت»): أي وباء عظيم («يكون البيت»): أي بيت الموت أو الميت وهو القبر («فيه»): أي في وقت اصابتهم («بالوصيف»): أي مقابل به. في النهاية: الوصيف العبد يريد أنه يكثر الموت حتى يصير موضع قبر يشتري بعبد من كثرة الموتى، وقبر الميت بيته (- يعني -): أي يريد النبي ﷺ بالبيت (- القبر -): وهو جملة معترضة من أبي ذرٍّ، أو غيره من الرواة (قلت: الله

أبي سليمان: تَقْطَعُ يَدُ النَّبَاشِ؛ لِأَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْمَيِّتِ بَيْتَهُ. رواه أبو داود.

ورسوله أعلم: أي لأنه تعالى قال: ﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا﴾ الآية. (قال: «عليك بالصبر»): أي الزم الصبر في جميع ما يتعلق به الأمر، فإن الصابر على دينه حينئذٍ كالقابض على الجمر، وفيه إيحاء إلى أن الفتنة تعم الدين والبدن أحياء وأمواتاً. (قال حماد بن سليمان: تَقْطَعُ يَدُ النَّبَاشِ): أي نباش القبور لأخذ الكفن (لأنه دخل على الميت بيته): بالجر، وفي نسخة بالنصب.

قال الطيبي: يجوز أن يكون مجروراً على البدل من الميت، ومنصوباً على التفسير والتمييز كقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مِنْ سَفَهٍ نَفْسُهُ﴾ أو على تقدير أعني اهـ. وجواز كون التمييز نكرة مذهب بعض النحاة. قال: واستدل حماد بتسمية القبر البيت على أن القبر حرز للميت، فتقطع يد النباش اهـ. وفيه أنه لا يلزم من جواز إطلاق البيت عليه حقيقة أو حكماً كونه حرزاً، ألا ترى أنه لو أخذ أحد شيئاً من بيت لم يكن له باب مغلق أو حارس لم يقطع بلا خلاف، اللهم إلا أن يقال: حرز كل شيء بحسب ما يعده العرف حرزاً، ولذا اختلف العلماء في قطعه. قال ابن الهمام: ولا قطع على نباش وهو الذي يسرق أكفان الموتى بعد الدفن، هذا عند أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف، وباقي الأئمة الثلاثة: عليه القطع، وهو مذهب عمر وابن مسعود وعائشة، ومن العلماء أبو ثور والحسن والشافعي والشعبي والنخعي وقتادة وحماد وعمر بن عبد العزيز، وقول أبي حنيفة قول ابن عباس والثوري والأوزاعي والزهري لهم قوله عليه الصلاة والسلام: «من نبش قطعناه». وهو حديث منكر، وإنما أخرجه البيهقي، وصرح بضعفه، عن عمران بن يزيد بن البراء بن عازب، عن أبيه، عن جده. وفي سنده من يجهل حاله كبشر بن حازم وغيره، ومثله الحديث الذي ذكره صاحب الهداية: لا قطع في المختفي. قال: وهو النباش بلغة أهل المدينة أي يعرفهم.

وأما الآثار: فقال ابن المنذر: روي عن ابن الزبير أنه قطع نباشاً وهو ضعيف ذكره البخاري في تاريخه، ثم أعله بسهيل بن زكوان المكي. قال عطاء: كنا نتهمه بالكذب، ويمائله أي في الضعف أثر عن ابن عباس، رواه ابن أبي شيبة وفيه مجهول قال: حدثنا شيخ لقيته بمنى، عن روح بن القاسم، عن مطرف، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ليس على النباش قطع، وأما ما رواه عبد الرزاق، أخبرنا إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي،

(٢) باب الشفاعة في الحدود

الفصل الأول

٣٦١٠ - عن عائشة رضي الله عنها، أنَّ قريشاً أهمَّهُم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: مَنْ يُكَلِّم فيها رسولُ الله ﷺ؟ فقالوا: وَمَنْ يَجْتَرِءُ عليه إِلَّا أسامةُ بنُ زيدٍ حبُّ رسولِ الله ﷺ. فكلَّمه أسامةُ. فقال رسولُ الله ﷺ: «اتَّشَفَع في حدٍّ مِنْ حدودِ

أخبرني عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة: أنه وجد قوماً يختفون القبور باليمن على عهد عمر بن الخطاب، فكتب فيهم إلى عمر، فكتب عمر أن اقطع أيديهم، فأحسن منه بلا شك ما رواه ابن أبي شيبة، حدثنا عيسى بن يونس عن معمر عن الزهري. قال: أتى مروان بقوم يختفون أي ينشون القبور، فضر بهم ونفاهم والصحابة يتوافرون اهـ. وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه، أخبرنا معمر به وزاد: وطوف بهم، وكذا أحسن منه بلا شك ما روي، عن ابن أبي شيبة حدثنا حفص بن أشعث عن الزهري قال: أخذ نباش في زمن معاوية، وكان مروان على المدينة، فسأل من بحضرته من الصحابة والفقهاء، فأجمع رأيهم على أن يضرب ويطاف به اهـ. فحينئذٍ فلا يشك في ترجيح مذهبنا من جهة الآثار. قلت: فعلى تقدير ثبوت قطع نباش يحمل على السياسة أو على أنه الساعي في الفساد، والله تعالى أعلم بالعباد. (رواه أبو داود).

[٢] باب الشفاعة في الحدود

الفصل الأول

٣٦١٠ - (عن عائشة أن قريشاً أهمهم): أي أحزنهم وأوقعهم في الهم (شأن المرأة): قال التوربشتي: يقال أهمني الأمر إذا أقلقك وأحزنك (المخزومية): أي المنسوبة إلى بني مخزوم قبيلة كبيرة من قريش، منهم أبو جهل، وهي فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد بنت أخي أبي سلمة (التي سرقت): أي وكانت تستعير المتاع وتجده أيضاً، وقد أمر النبي ﷺ بقطع يدها (فقالوا): أي قومها (من يكلم): أي بالشفاعة (فيها): أي في شأنها (رسول الله ﷺ): ظناً منهم أن الحدود تندرى بالشفاعة، كما أنها تندرى بالشبهة (فقالوا): وفي نسخة قالوا: أي بعض منهم (ومن يجترىء عليه إلا أسامة بن زيد حب

الله؟» ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا، إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ! وَإِيمَ اللَّهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ

رسول الله ﷺ): بكسر الحاء أي محبوبه وهو بالرفع عطف بيان أو بدل من أسامة. قال الطيبي قوله: ومن عطف على محذوف أي لا يجترىء عليه منا أحد لمهابته، ولما لا يأخذه في دين الله رافة وما يجترىء عليه إلا أسامة اهـ. والأظهر أن من استفهام إنكار يعطي معنى النفي، ولا يحتاج إلى تقدير، فالمعنى لا يجترىء عليه إلا أسامة كقوله تعالى: ﴿فَهَلْ يَهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الْفَاسِقُونَ﴾^(١) قال النووي: معنى يجترىء يتجاسر عليه بطريق الإدلال، وهذه منقبة ظاهرة لأسامة (فكلمه أسامة): أي فكلموا أسامة فكلمه أسامة ظناً منه أن كل شفاعة حسنة مقبولة، وذولاً عن قوله تعالى: ﴿من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها﴾^(٢) (فقال رسول الله ﷺ): «أشفع في حدٍّ من حدود الله؟»: الاستفهام للتوبيخ (ثم قام فاخطب): أي بالغ في خطبته أو أظهر خطبته، وهو أحسن من قول الشارح أي خطب (ثم قال): أي في أثناء خطبته أو بعد فراغ حمده وثناء ربه («إنما أهلك»): بصيغة الفاعل، وفي نسخة على بناء المفعول («الذين من قبلكم»): يحتمل كلهم أو بعضهم («إنهم كانوا»): أي كونهم إذا سرق الخ أو ما أهلكهم إلا لأنهم كانوا والحصر ادعائي إذ كانت فيهم أمور كثيرة من جملتها أنهم كانوا («إذا سرق فيهم الشريف»): أي القوي («تركوه»): أي بلا إقامة الحد عليه («وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد»): أي القطع أو غيره («وأيمن الله»): بهمة وصل وسكون ياء وضم ميم وبكسر ويفتح همزة وبكسر، ففي القاموس: وأيمن الله وإيم الله بكسر أولهما، وإيم الله بكسر الهمزة والميم، وهو إسم وضع للقسم والتقدير أيمن الله قسمي، وفي النهاية: وإيم الله من ألفاظ القسم، وفي همزها الفتح والكسر والقطع والوصل، وفي شرح الجزرية لابن المصنف: الأصل فيها الكسر لأنها همزة وصل لسقوطها، وإنما فتحت في هذا الإسم لأنه ناب مناب حرف القسم وهو الواو، ففتحت لفتحها، وهو عند البصريين مفرد، وعنه سيبويه من اليمن بمعنى البركة فكانه قال: بركة الله قسمي، وذهب الكوفيون إلى أنه جمع يمين وهمزته همزة قطع، وإنما سقطت في الوصل لكثرة الاستعمال، وفي المشارق لعياض: وإيم الله بقطع الألف ووصلها أصله أيمن، فلما كثر في كلامهم حذفوا النون فقالوا: إيم الله، وقالوا: أم الله وم الله اهـ. وفيه لغات كثيرة ذكرت في القاموس: («لو أن فاطمة بنت

(١) الأحقاف: ٣٥.

(٢) لنساء: ٨٥.

بنت محمد سُرقت لقطع يدها». متفق عليه. وفي رواية لمسلم، قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي ﷺ بقطع يدها، فأتى أهلها أسامة فكلّموه، فكلّم رسول الله ﷺ فيها، ثم ذكر الحديث بنحو ما تقدّم.

الفصل الثاني

٣٦١١ - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من حALT شفاعة دون حد من حدود الله؛ فقد ضاد الله. ومن خاصم في باطل

محمد سُرقت لقطع يدها»: إنما ضرب المثل بفاطمة لأنها أعز أهله ﷺ. (متفق عليه. وفي رواية لمسلم، قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده): وإنما ذكرت الجحود لتعريفها، وإلا فالقطع كان لسرقتها كما في الحديث السابق المتفق عليه، فالتقدير سُرقت (فأمر النبي ﷺ بقطع يدها، فأتى أهلها أسامة فكلّموه، فكلّم رسول الله ﷺ فيها، ثم ذكر): أي مسلم أو الراوي عن عائشة (بنحو ما تقدم).

قال الطيبي: المراد أنها قطعت بالسرقة، وإنما ذكرت العارية تعريفًا لها ووصفًا لا لأنها سبب القطع، وإنما لم تذكر السرقة في هذه الرواية، لأن المقصود منها عند الراوي ذكر منع الشفاعة في الحدود لا الإخبار عن السرقة. قال الجمهور: لا قطع على من جحد العارية. وقال أحمد وإسحاق: يجب القطع في ذلك، وقد أجمعوا على تحريم الشفاعة في الحد بعد بلوغه إلى الإمام لهذا الحديث، وعلى أنه يحرم التشفيع فيه، فأما قبل البلوغ فقد أجاز فيها أكثر العلماء إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب شر وأذى للناس، وأما المعاصي التي يجب فيها التعزير فيجوز الشفاعة والتشفيع فيها، سواء بلغت الإمام أم لا، لأنها أهون بل هي مستحبة إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب أذى.

الفصل الثاني

٣٦١١ - (عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من حALT»): من الحيلولة أي حجبت «شفاعته دون حد»: أي عنده، والمعنى من منع بشفاعته حدًا («من حدود الله»): قال الطيبي: أي قدام حد فيحجز عن الحد بعد وجوبه عليه بأن بلغ الإمام («فقد ضاد الله»): أي خالف أمره لأن أمره إقامة الحدود. قال الطيبي: وإنما قال فقد ضاد

وهو يعلمه؛ لم يزل في سخط الله تعالى حتى ينزع. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه؛ أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال». (رواه أحمد^(١))، وأبو داود. وفي رواية

الله، لأن حدود الله حماه، ومن استباح حمى الله تعدى طوره، ومن نازع الله تعالى فيما حماه فقد ضاد الله. («ومن خاصم»): أي جادل أحداً («في باطل وهو يعلم»): أي يعلم أنه باطل، أو يعلم نفسه أنه على الباطل، أو يعلم أن خصمه على الحق، أو يعلم الباطل أي ضده الذي هو الحق ويصر عليه («لم يزل في سخط الله تعالى حتى ينزع»): أي يترك ويتنهي عن مخاصمته، يقال: نزع عن الأمر نزوعاً إذا انتهى عنه («ومن قال في مؤمن ما ليس فيه»): أي من المساوىء («أسكنه الله ردغة الخبال»): بسكون الدال المهملة ويفتح، والخبال بفتح الخاء المعجمة. قال ابن الملك: الردغة بسكون الدال وفتحها، وأهل الحديث يروونه بالسكون لا غير، وفي النهاية جاء تفسيرها في الحديث أنها عصارة أهل النار، والردغة بسكون الدال وفتحها طين ووحل كثير، والخبال في الأصل الفساد، ويكون في الأفعال والأبدان والعقول اهـ. قيل: سمي به الصديد في الحديث لأنه من المواد الفاسدة، وقيل: الخبال موضع في جهنم مثل الحياض يجتمع فيه صديد أهل النار وعصارتهم، («حتى يخرج مما قال»): أي من عهده باستيفاء عقوبته، أو باستدراك شفاعته، أو بإلحاق مغفرته. قال القاضي: وخروجه مما قال أن يتوب عنه ويستحل من المقول فيه، وقال الأشرف: ويجوز أن يكون المعنى أسكنه الله ردغة الخبال ما لم يخرج من إثم ما قال، فإذا خرج من إثمه أي إذا استوفى عقوبة إثمه لم يسكنه الله ردغة الخبال، بل ينجيهِ الله تعالى منه ويتركه. قال الطيبي: حتى على ما ذهب إليه القاضي غاية فعل المغتاب، فيكون في الدنيا فيجب التأويل في قوله: أسكنه الله ردغة الخبال بسخطه وغضبه الذي هو سبب في إسكانه ردغة الخبال، ويؤيده القرينة السابقة واللاحقة، لأن النزاع في القرينة الأولى مفسر بترك الخصومة الباطلة، وعلى هذا في الثالثة والحيلولة بالشفاعة أعظمها، لأنه مضادة الله تعالى ولم يذكر فيها النزاع. قلت: لأن الحيلولة ليست مستمرة في العادة بخلاف البقية، ويؤيده تقييده بحد قال: ثم الاغتياب بوضع المسبب موضع السبب تصوير لتهجين أمر المغتاب وكأنه فيها الآن والله أعلم اهـ. وفيه أن الغيبة أن تذكر أخاك بما يكرهه وهو فيه، وإن لم يكن فهو بهتان كما ثبت في الحديث الصحيح: «فمن قال في مؤمن ما ليس فيه لا يكون مغتاباً بل يكون آتياً بالبهتان». (رواه أحمد، وأبو داود، وفي

(١) رواه أحمد في المسند الحديثان رقم ٥٣٨٥، ٥٥٤٥/ج ٢ في مسند ابن عمر.

للبيهقي في «شعب الإيمان»: «مَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ لَا يَذْرِي أَحَقُّ أَمْ بَاطِلٌ؛ فَهُوَ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزَعَ».

٣٦١٢ - وعن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى بِلِصٍّ قَدْ اعْتَرَفَ اعْتِرَافًا، وَلَمْ يَوْجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ». قَالَ: بَلَى، فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، كُلُّ ذَلِكَ يَعْتَرِفُ، فَأَمَرَهُ بِفُطُوعٍ، وَجِيءَ بِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اسْتَغْفِرُ اللَّهَ، وَتُبْ إِلَيْهِ». فَقَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ» ثَلَاثًا. رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والدارمي

رواية للبيهقي): وفي نسخة بالإضافة (في «شعب الإيمان»: «من أعان»): أي تعصبا أو عبثا («على خصومة لا يذري أحق»): أي هي («أم باطل فهو في سخط الله حتى ينزع»).

٣٦١٢ - (وعن أبي أمية): قيل: لا يعرف له إسم (المخزومي): قال المؤلف: صحابي عداؤه في أهل الحجاز، روى عنه أبو المنذر مولى أبي ذر. (أن النبي ﷺ أتى بلص): بضم اللام ويكسر وتشديد الصاد المهملة، وفي القاموس مثلث اللام أي جيء بسارق (قد): وفي نسخة فقد (اعتراف إعترافا): أي أقر إقرارا صريحا (ولم يوجد معه متاع): أي من المسروق منه (فقال له رسول الله ﷺ: «ما إخالك»): بكسر الهمزة وفتحها والكسر هو الأفصح وأصله الفتح قلبت الفتح بالكسرة على خلاف القياس، ولا يفتح همزتها إلا بنو أسد، فإنهم يجرونها على القياس، وهو من خال يخال أي: ما أظنك («سرفت»): قاله درءا للقطع (قال: بلَى): أي سرفت (فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا): شك من الراوي (كل ذلك): بالنصب، وفي نسخة بالرفع ولا وجه له. قال الطيبي: كل ذلك ظرف يعترف قدم للإهتمام والمعنى (يعترف): في كل من تلك المرات، وذكر ذلك باعتبار المذكور، والجملة صفة لقوله ثلاثا، وثلاثا نصب على المصدر وعامله فأعاد (فأمر به فقطع، وجيء به): أي بالسارق (فقال له رسول الله ﷺ: «استغفر الله»): أي اطلب مغفرة الله باللسان («وتب إليه»): أي ارجع إلى الله بالجنان (فقال): أي السارق (أستغفر الله، وأتوب إليه. فقال رسول الله ﷺ: «اللهم تب عليه» . ثلاثا): أي اقبل توبته، أو ثبته عليها، وهذا منه ﷺ يدل على أن الحد ليس مطهرا بالكلية مع فساد الطوية، وإنما هو مطهر لعين ذلك الذنب فلا عقاب عليه ثانيا من جهة الرب. وقال الطيبي: الأمر بالاستغفار بعد القطع وتكرير رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الاستغفار له تأكيد وتقرير لتوبته اهـ. وما فيه لا يخفى.

قال القاضي : وبهذا الحديث يستشهد على أن للإمام أن يعرض للسارق بالرجوع ، وأنه إن رجع بعد الاعتراف قبل لإسقاط الحد كما في الزنا ، وهو أصح القولين المحكيين عن الشافعي ، ولمن زعم أن السرقة لا تثبت بالإقرار مرة واحدة ، كأحمد وأبي يوسف وزفر ، أن يتمسك به أيضاً لأنه لو ثبت بإقراره الأول لوجب عليه إقامة الحد ويحرم تلقينه بالرجوع ، لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر : «تعافوا بالحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب» . وجوابه أنه عليه الصلاة والسلام إنما لقنه لما رأى أن له مخرجاً عنه بالرجوع ، وقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم : «ادروا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله ، وإنما يجب حيث لم يكن له مخرج» . قال الخطابي : وجه قوله عليه الصلاة والسلام : «ما إخالك سرقت» . عندي أنه ظن بالمعترف غفلة عن السرقة وأحكامها أو لم يعرف معناها ، فأحب أن يستبين ذلك منه يقيناً ، وقد نقل تلقين السارق عن جماعة من الصحابة اهـ . وفيه أنه لم يقع منه إلا إعادة الإقرار ، ولم يظهر منه استبانة أمر السرقة وأحكامها لا ظناً ولا يقيناً . وقال الطيبي : ويمكن أن يقال : أنه صلى الله تعالى عليه وسلم ظن ما ظن لما اعترف الرجل ذلك الاعتراف ، والحال أنه لم يوجد معه متاع ما ، فإن هذه الأمانة كافية في الظن بالخير من المسلمين اهـ . وفيه أن ظن الخير بالمسلم لا يتوقف على أمانة ، مع أن من حسن الظن بالمسلم أيضاً أنه لا يكذب خصوصاً على نفسه ، فقلوه : ولم يوجد معه متاع إما وقع اتفاقاً أو احترازاً من أنه لو كان معه متاع من المسروق منه لما لقنه ، لثلا يفوت مال المظلوم ، ولهذا من أقر بمال عنده أو دين عليه ، فلا يسن التلقين له كما سبق تحقيقه ، على أن الحديث لا دلالة فيه على إعادة الاعتراف ، فإن الاعتراف الأول يحتمل أنه لم يكن عنده صلى الله تعالى عليه وسلم ، ومع وجود الاحتمال يسقط الاستدلال .

قال ابن الهمام : ويجب القطع بإقراره مرة واحدة ، وهذا عند أبي حنيفة ومحمد ومالك والشافعي ، وأكثر علماء الأمة . وقال أبو يوسف : لا يقطع ، وهو قول أحمد وابن أبي ليلى وزفر وابن شبرمة ، لهذا الحديث حيث لم يقطعه إلا بعد تكرار إقراره ، ولما أسند الطحاوي إلى علي رضي الله تعالى عنه : أن رجلاً أقر عنده بسرقة مرتين فقال : قد شهدت على نفسك شهادتين ، فأمر به فقطع فعلقها في عنقه ، ولأبي حنيفة ما أسند الطحاوي إلى أبي هريرة في هذا الحديث قالوا : يا رسول الله ! إن هذا سرق . فقال : «ما إخاله سرق» فقال السارق : بلى يا رسول الله ، قال : «اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم اثنوني به» قال :

هكذا وجدتُ في «الأصول الأربعة» و«جامع الأصول» و«شعب الإيمان» و«معالم السنن» عن أبي أمية.

٣٦١٣ - وفي نسخ «المصابيح»: عن أبي رَمَثَةَ بالراءِ والثاءِ المثلثة، بدل الهمزة والياءِ.

فذهب به فقطع ثم حسم ثم أتى به، فقال: «تب إلى الله عز وجل». فقال: تبت إلى الله عز وجل. فقال: «تاب الله عليك» فقد قطعه بإقراره مرة اهـ. وفيه أنه وقع حينئذ التعارض بين الحديثين، ويحتاج إلى التصحيح والترجيح، فالأولى حمل الحديث السابق على أن اعترافه الأول كان بحضرة الصحابة، ثم الصحابة بناء على اعترافه عندهم قالوا: يا رسول الله! إن هذا سرق، لا أنهم شهدوا، وبهذا يحصل الجمع بين الحديثين ويرفع التناقض بين الدليلين، فمالهما واحد في أنه لا يحتاج إلى الإقرار المتعدد، والله أعلم. (رواه): أي الحديث عن أبي أمية (أبو داود، والنسائي، وابن ماجة، والدارمي هكذا): أي مثل ما ذكرت من أن الحديث عن أبي أمية لا عن أبي رَمَثَةَ. (وجدت في «الأصول الأربعة»): أي المذكورة من سنن أبي داود والنسائي وابن ماجة والدارمي. («و«جامع الأصول»): أي: وفي جامع أصول السنة لابن الأثير («وشعب الإيمان»): أي للبيهقي («ومعالم السنن»): أي للخطابي (عن أبي أمية): بالتصغير.

٣٦١٣ - (وفي نسخ المصابيح عن أبي رَمَثَةَ بالراء): أي المكسورة قبل ميم ساكنة والثاء المثلثة، بدل الهمزة والياء): أي في صورة الخط مع قطع النظر عن الشكل وفيه لف ونشر مرتب^(١).

ثم أعلم أن هذا الباب خال عن الفصل الثالث، ولم يبينه المؤلف لعدم احتياجه بناء على عدم التزامه، وفيه أنه بقي من الأحاديث المتعلقة بأصل الباب المهم علمه في الكتاب ما ورد في رد المسروق عند وجوده، وضمان السارق عند فقدّه بعد قطعه، وأنا أذكر لك المسألة واختلاف العلماء فيها مع الأدلة. ففي الهداية: وإذا قطع السارق والعين قائمة في يده ردت على صاحبها لبقائها على ملكه، وإن كانت مستهلكة لم تضمن. قال ابن الهمام: وهذا الإطلاق يشمل الهلاك والاستهلاك، لأنه لما لم يضمن بالاستهلاك وله فيه جناية ثابتة فلأن لا يضمن بالهلاك ولا جناية أخرى له فيه أولى، وهو رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة وهو المشهور، وبه قال سفيان والثوري، وعطاء، والشعبي، ومكحول، وابن شبرمة، وابن

(١) اللف والنشر من علم البديع وهو ذكر متعدد مفصل أو مجمل ثم ذكر ما لكل من أحاده بلا تعيين اتكالا على أن السامع يرد إلى كل ما يليق به لقريظة لفظية أو معنوية. انظر علوم البلاغة للمراغي.

سيرين. وروى الحسن عنه: أنه يضمن في الاستهلاك. وقال الشافعي: يضمن فيهما أي في الهلاك والاستهلاك، وهو قول أحمد، والحسن، والنخعي، والليث، وإسحاق وحماد. وقال مالك: إن كان السارق موسراً ضمن، وإن كان معسراً لا ضمان عليه نظراً للجانبين، ولا خلاف إن كان باقياً أنه يرد على المالك، وكذا إذا باعه أو وهبه يؤخذ من المشتري والموهوب له، وهذا كله بعد القطع، ولو قال المالك قبله: أنا أضمنه لم يقطع عندنا، فإنه يتضمن رجوعه عن دعوى السرقة إلى دعوى المال. وجه قولهم عموم، فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وعلى اليد ما أخذت حتى ترد، ولأنه أتلّف مالاً مملوكاً عدواناً فيضمنه قياساً على الغصب، والمانع إنما هو المنافاة بين حقي القطع والضمان، ولا منافاة لأنهما حقان بسببين مختلفين. أحدهما: حق الله تعالى وهو النهي عن هذه الجناية الخاصة، والآخر: حق الضرر فيقطع حقاً لله، ويضمن حق العبد، وصار كاستهلاك صيد مملوك في الحرم يجب الجزاء حقاً لله، ويضمنه حقاً للعبد، ولنا قوله عليه الصلاة والسلام، فيما روى النسائي، عن حسان بن عبد الله، عن المفضل بن فضالة، عن يزيد قال: سمعت سعد بن إبراهيم، يحدث عن أخيه المسور بن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن عوف عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: «لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد» ولفظ الدارقطني: لا غرم على السارق بعد قطع يمينه وضعف. فإن المسور بن إبراهيم لم يلق عبد الرحمن بن عوف وهو جده، فإنه المسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وسعد بن إبراهيم مجهول، وفيه انقطاع آخر، فإن إسحاق بن الفرات رواه عن المفضل، فأدخل بين يونس بن يزيد وسعد بن إبراهيم الزهري، وقال ابن المنذر: سعد بن إبراهيم هذا مجهول، وقيل: إنه الزهري قاضي المدينة، وهو أحد الثقات الأثبات، وعندنا الإرسال غير قادح بعد ثقة الراوي وأمانته، وذلك الساقط إن كان قد ظهر أنه الزهري فقد عرف وبطل القدح به، وما قال ابن قدامة: إنه يحمل غرم السارق على أجرة القاطع مدفوع برواية البزار: لا يضمن السارق سرقة بعد إقامة الحد، وفي المبسوط: روى هشام عن محمد: أنه إنما يسقط الضمان عن السارق قضاء لتعذر الحكم بالمثالة، وأما ديانة فيفتي بالضمان للحقوق الخسران والنقصان للمالك من جهة السارق. وفي الإيضاح، قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لا يحل للسارق الانتفاع به بوجه من الوجوه، لأن الثوب على ملك المسروق منه، وكذا لو خاط قميصاً لا يحل له الانتفاع، لأنه ملكه بوجه محظور، وقد تقرر إيجاب القضاء به كمن دخل دار الحرب بأمان وأخذ شيئاً من أموالهم لم يلزمه الرد قضاءً، ويلزمه

(٣) باب حد الخمر

ديانة كالباغي إذا أتلف مال العادل، ثم تاب لم يحكم عليه بالضمان لتعذر إيجاب الضمان بعارض ظهر أثره في حق الحكم، وأما ديانة فيعتبر قضية السبب والله تعالى أعلم بالصواب.

[٣] باب حد الخمر

قال الطيبي: الخمر ستر الشيء، ويقال لما يستر به خمار، والخمر سمي به لكونه خامراً لمقر العقل، وهو عند بعض الناس اسم لكل مسكر، وعند بعضهم إسم للمتخذ من العنب والتمر اهـ. وسيأتي بيانه عند باب بيان الخمر إن شاء الله تعالى. روى الترمذي عن علي بن أبي طالب: صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاماً فدعانا وسقانا من الخمر، فأخذت الخمر منا وحضرت الصلاة، فقدموني فقرأت: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون. قال: فأنزل الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾^(١) قال ابن الهمام: ولو ارتد السكران لا تبين امرأته، لأن الكفر من باب الاعتقاد أو الاستخفاف، ولذا حكم بكفر الهازل مع اعتقاده لما يقول، ولا اعتقاد للسكران ولا استخفاف، لأنهما فرع قيام الإدراك، والأظهر أن قراءة علي إنما وقعت سهواً لا قصداً والله تعالى أعلم.

واعلم أن من المسائل المتعلقة بالباب أن شارب الخمر إن أقر بعد ذهاب راثحتها لم يحد عند أبي حنيفة وأبي يوسف خلافاً لمحمد، وكذا إذا شهد عليه بعد ما ذهب ريحها أو ذهب من غيرها، وأما التقادم فيمنع قبول الشهادة بالاتفاق، ولا يحد السكران حتى يزول عنه السكر تحصيلاً لمقصود الإنزجار، وهذا بإجماع الأئمة الأربعة، لأن غيبوبة العقل أو غلبة الطرب والترح تخفف الألم.

قال ابن الهمام: روى عبد الرزاق، حدثنا سفيان الثوري، عن يحيى بن عبد الله التيمي الجائز، عن أبي ماجد الحنفي قال: جاء رجل بابن أخ له سكران إلى عبد الله بن مسعود فقال عبد الله: تَرَبَّرُوهُ وَمَزْمَزُوهُ وَاسْتَنْكُهُوهُ، ففعلوا فدفعه إلى السجن، ثم دعا به من الغد فدعا بسوط، ثم أمر به فدقت تمرته بين حجرين حتى صارت درة، ثم قال للجلاد: اجلد وارفع يدك واعط كل عضو حقه. ومن طريق عبد الرزاق. رواه الطبراني، ورواه

الفصل الأول

٣٦١٤ - عن أنس رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنَّعَالِ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه، أَرْبَعِينَ. متفق عليه.

إسحاق بن راهويه: أخبرنا جرير بن عبد الحميد، عن يحيى بن عبد الله الجائز، والتررة والمزمزة التحريك بعنف، وإنما فعله لأن التحريك يظهر الرائحة من المعدة التي كانت خفيت، وكان ذلك مذهبه، ويدل عليه ما في الصحيحين، عن ابن مسعود: قرأ سورة يوسف فقال رجل: ما هكذا أنزلت. فقال عبد الله: والله لقد قرأتها على رسول الله ﷺ. فقال: أحسنت، فبينما هو يكلمه إذ وجد منه رائحة الخمر، فقال: أشرب الخمر وتكذب بالكتاب فضربه الحد. وأخرج الدارقطني بسند صحيح، عن السائب بن يزيد، عن عمر بن الخطاب، أنه ضرب رجلاً وجد منه ريح الخمر. وفي لفظ: ريح شراب. والحاصل أن حده عند وجود الريح عند عدم البيئة والإقرار لا يستلزم اشتراط الرائحة مع أحدهما، ثم هو مذهب لبعض منهم: مالك، وقول الشافعي، ورواية عن أحمد، والأصح عن الشافعي، وأكثر أهل العلم نفيه، وما ذكرنا عن عمر يعارض ما ذكر عنه: أنه عزر من وجد منه الرائحة ويترجح لأنه أصح، وإن قال ابن المنذر: ثبت عن عمر أنه جلد من وجد منه ريح الخمر الحد تاماً، وقد استبعد بعض أهل العلم حديث ابن مسعود من جهة المعنى، وهو أن الأصل في الحدود إذا جاء صاحبها مقرأ أن يرد ويدراً ما استطاع، فكيف يأمر ابن مسعود بالمزمزة عند عدم الرائحة ليظهر الريح فيحده، فإن صح فتأويله أنه كان رجلاً مولعاً بالشراب مدمناً فاستجاز ذلك فيه. قال صاحب الهداية: ولا حد على من وجد به ريح الخمر، لأن الرائحة محتملة فلا تثبت مع الاحتمال ما يندرى بالشبهات. قال الشاعر:

يقولون لي انكه شربت مدامة فقلت لهم لا بل أكلت السفرجلا

وانكه بوزن امنع، ونكه من يابه أي: أظهر رائحة فمه، وقال الآخر:

سفرجلة تحكي ثدي الفراهد لها عرف ذي فسق وصفرة زاهد

الفصل الأول

٣٦١٤ - (عن أنس أن النبي ﷺ ضرب): أي أمر بالضرب (في الخمر): أي في شاربها، أو التقدير ضرب شارب الخمر لأجل شربها (بالجرید): وهو جمع جريدة، وهي السعفة سميت بها لكونها مجردة عن الخوص، وهو ورق النخل (والنعال)، بكسر أوله

جمع النعل، وهو ما يلبس في الرجل، والمعنى أنه ضربه ضرباً من غير تعيين عدد، وهذا مجمل بينته الرواية الآتية عنه أنه كان العدد أربعين، ويحتمل أنه كان الضرب أولاً من غير تعيين، كما صرح به ابن الهمام، لكنه دون الأربعين، وقد يصل إلى الأربعين لما سيأتي في حديث السائب، وفي رواية أنه عليه الصلاة والسلام ضرب رجلاً بجريدتين أربعين فتصير ثمانين. وأخرج الطبراني في الكبير، عن ابن عمرو مرفوعاً «من شرب نصيفة من خمر فاجلدوه ثمانين» وهذه الأحاديث تدل على عدم التعيين، وكان الرأي للإمام في التبيين مما يقارب الأربعين إلى تمام الثمانين على ما سيأتي برمانه وتمام بيانه. (وجلد): لعل فيه تجريداً أي ضرب (أبو بكر، أربعين)، أي جلدة أو ضربة. في شرح السنة: اختلفوا في شارب الخمر، فذهب قوم والشافعي إلى أن الحد أربعون جلدة، وقوم إلى أنه ثمانون. وروي أن عمر استشار علياً رضي الله تعالى عنهما فقال: أرى أن يجلد ثمانين، فإنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، أو كما قال، فجلد عمر ثمانين. قال: وما زاد على الأربعين كان تعزيراً، وللإمام أن يزيد في العقوبة إذا أدى إليه اجتهاده. وروي أن عثمان قال لعلي رضي الله تعالى عنهما في رجل شرب الخمر: أقم عليه الحد. قال علي للحسن: أقم، فقال الحسن: ولّ حارّها من تولى فارها، فقال علي لعبد الله بن جعفر، أقم عليه الحد، قال: فأخذ السوط فجلده، وعلي كرم الله وجهه يعد، فلما بلغ أربعين قال: حسبك. جلد النبي ﷺ أربعين وجلد أبو بكر أربعين، وعمر ثمانين وكل سنة. وهذا أحب إلي. وفي قول علي عند الأربعين: حسبك دليل على أنه الأصل في الحدود وما وراء ذلك فهو تعزير، ولو كان حداً لما كان لأحد في الخيار، وقوله: ولّ حارها أي ولّ العقوبة والضرب من تولى العمل والنفع، والفار البارد. وقال الأصمعي: ولّ شديدها من تولى هينها. قال الطيبي: الضميران المؤنثان راجعان إلى الخلافة، وهو تعريض بعثمان رضي الله عنه، يعني: ولّ مشاق الخلافة من تولى ملاذها، فإن الحرارة والبرودة مثلاًن للمشقة واللذة. قال الثوربشتي: وكل سنة أي كل واحدة من القضيتين مبناها على السنة، فسمى كليهما سنة لأنهما أخذتا من السنة، ويبين هذا المعنى قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين». قال النووي: قول علي كل سنة يدل على أن علياً كان معظماً لأثار عمر، وأن حكمه وقوله سنة وأمره حق، وكذلك أبو بكر بخلاف ما يفترى الشيعة عليه اهـ.

وفيه أن عمر ما اختار الثمانين إلا بمشورة علي وإشارته، وكان هذا عند عتوّ أهل

٣٦١٥ - وفي رواية عنه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ بِالنُّعَالِ وَالْجَرِيدِ أَرْبَعِينَ.

٣٦١٦ - وَعَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ يُؤْتَى بِالشَّارِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَإِمْرَةَ أَبِي بَكْرٍ، وَصُدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، فَتَقَوْمُ عَلَيْهِ بِأَيْدِينَا، وَنُعَالِنَا، وَأُرْدِيَتِنَا، حَتَّى كَانَ آخِرُ إِمْرَةِ عُمَرَ، فَجَلَدَ أَرْبَعِينَ، حَتَّى إِذَا عَتَوْا وَفَسَقُوا جَلَدَ ثَمَانِينَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

الشرب بزيادة الفسق من الهذيان والقذف والضرب ونحوها في حال سكرهم، فأواضعيف الحد سياسة مناسبة لحالهم من سوء فعالهم وقبح مقالهم، واستمر الحكم على ذلك ففي الهداية وحد الشرب والسكر أي من غيرها ثمانون سوطاً، وهو قول مالك وأحمد، وفي رواية عن أحمد وهو قول الشافعي: أربعون إلا أن الإمام لورأى أن يجلده ثمانين جاز على الأصح، واستدل صاحب الهداية على تعيين الثمانين بإجماع الصحابة، والله تعالى أعلم. (متفق عليه).

٣٦١٥ - (وفي رواية عنه): أَي عَنْ أَنَسٍ (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ بِالنُّعَالِ وَالْجَرِيدِ أَرْبَعِينَ).

٣٦١٦ - (وعن السائب بن يزيد قال: كَانَ يُؤْتَى بِالشَّارِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَإِمْرَةَ أَبِي بَكْرٍ): بِكسر همز وسكون ميم أي إمارته وخلافته. (وصدراً من خلافة عمر)، أي شيئاً من أول عهده (فتقوم عليه): أي على ضرب الشارب (بأيدينا)، أي بكفوفنا (ونعالتنا، وأرديتنا): ولعلمهم كانوا يلبسونها ويضربونه بها، وأراد أنه من غير تعيين، والظاهر أنه أقل من الأربعين لقوله: (حتى كان): أي وجد ووقع (آخر إمرة عمر)، وفي نسخة بالنصب أي كان الزمان آخر إمارة عمر (فجلد أربعين)، أي على التعيين والتبيين (حتى): أي: واستمر على ذلك حتى (إذا عتوا): أي أهل الشرب بأن أفسدوا بمقتضى فساد الزمان، وانهمكوا في الطغيان (وفسقوا): أي خرجوا عن الحد وتجاوزوا في العصيان (جلد ثمانين). أي للسياسة، وأجمع عليه الصحابة. فلا يجوز لأحد المخالفة مع أن العتو هلم جرا في الزيادة (رواه البخاري).

قال ابن الهمام: وأخرج مسلم عن أنس بن مالك، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ

وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال، ثم جلد أبو بكر أربعين، فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى قال: ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن يجعل ثمانين كأخف الحدود، قال: فجعله عمر ثمانين. وفي الموطأ استشار في الخمر يشربها الرجل؟ فقال له علي بن أبي طالب: نرى أن نجلده ثمانين، فإنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افتري، وعلى المفتري ثمانون. وعن مالك رواه الشافعي، ولا مانع من كون كل من علي وعبد الرحمن بن عوف أشار بذلك، فروى الحديث مقتصرًا على هذا مرة وعلى هذا أخرى. وأخرج الحاكم في المستدرک، عن ابن عباس: أن الشرب كانوا على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، يضربون بالأيدي والنعال والعصي حتى توفي، وكان أبو بكر يجلدهم أربعين حتى توفي إلى أن قال: فقال عمر: ماذا ترون؟ فقال علي: إذا شرب الخ. وروى مسلم عن أنس قال: أتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم برجل قد شرب الخمر فضربه بجريدين نحو أربعين، وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود ثمانون، فأمر به عمر، فيمكن أن يكون المراد بجريدين متعاقبتين بأن انكسرت واحدة وأخذت أخرى، وإلا فهي ثمانون، فيكون مما رأى عليه الصلاة والسلام في ذلك الرجل. وقول الراوي بعد ذلك، فلما كان عمر استشار الخ. لا ينافي ذلك، فإن حاصله أنه استشار فوق الإختيار على تقدير الثمانين التي انتهى عليها فعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، إلا أن قوله: وفعله أبو بكر يبعده، وإلا لزم أن أبا بكر جلد ثمانين، وما تقدم مما يفيد أن عمر هو الذي جلد الثمانين بخلاف أبي بكر والله تعالى أعلم. وقد أخرج البخاري ومسلم عن علي قال: ما كنت أقيم على أحد حدًا فيموت فيه فأجد منه في نفسي إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات وديته، لأن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لم يسنه، والمراد لم يسن فيه عددًا معينًا، وإلا فمعلوم قطعاً أنه أمر بضربه، فهذه الأحاديث تفيد أنه لم يكن مقدراً في زمنه عليه الصلاة والسلام بعدد معين، ثم قدره أبو بكر وعمر بأربعين، ثم اتفقوا على ثمانين، وإنما جاز لهم أن يجمعوا على تعيينه، والحكم المعلوم منه عليه الصلاة والسلام عدم تعيينه لعلمهم بأنه عليه الصلاة والسلام انتهى إلى هذه الغاية في ذلك الرجل لزيادة فساد فيه، ثم رأوا أهل الزمان تغيروا إلى نحوه أو أكثر على ما تقدم من قول السائب حتى عتوا وفسقوا، وعلموا أن الزمان كلما تأخر كان فساد أهله أكثر، فكان ما أجمعوا عليه هو ما كان حكمه عليه الصلاة والسلام في أمثالهم، وأما ما روي من جلد علي أربعين بعد عمر فلم يصح، وذلك ما في السنن من

الفصل الثاني

٣٦١٧ - عن جابر رضي الله عنه، عن النبي ﷺ، قال: «مَنْ شَرِبَ الخمرَ فاجلدوه، فَإِنْ عادَ في الرَّابِعَةِ فاقتلوه» قال: ثُمَّ أَتَى النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ فِي الرَّابِعَةِ، فَضْرِبُهُ وَلَمْ يَقْتُلْهُ. رواه الترمذي.

حديث معاوية بن حصين بن المنذر الرقاشي قال: شهدت عثمان بن عفان أتى بالوليد بن عتبة فشهد عليه حمران، ورجل آخر فشهد أنه رآه شربها، وشهد الآخر أنه رآه يتقايأها، فقال عثمان: إنه لم يتقايأها حتى شربها، فقال لعلي: أقم عليه الحد، الحديث.

الفصل الثاني

٣٦١٧ - (عن جابر عن النبي ﷺ قال: «من»): وفي نسخة صحيحة إن من («شرب الخمر فاجلدوه، فَإِنْ عادَ في الرَّابِعَةِ فاقتلوه»): المراد الضرب الشديد أو الأمر للوعيد، فإنه لم يذهب أحد قديماً وحديثاً أن شارب الخمر يقتل، وقيل: كان ذلك في ابتداء الإسلام ثم نسخ (قال): أي جابر (ثم أتى النبي ﷺ بعد ذلك): أي جيء بعد هذا الحديث (برجلٍ قد شرب في الرَّابِعَةِ، فَضْرِبُهُ وَلَمْ يَقْتُلْهُ). فثبت بهذا أن القتل بشرب الخمر في الرَّابِعَةِ منسوخ. وقال الطيبي: هذا قرينة ناهضة على أن قوله: «فاقتلوه» مجاز عن الضرب المبرح مبالغة لما عتا وتمرد، ولا يبعد أن عمر رضي الله تعالى عنه أخذ جلد ثمانين من هذا المعنى. قال الخطابي: قد يرد الأمر بالوعيد ولا يراد به وقوع الفعل، وإنما يقصد به الردع والتحذير كقوله عليه الصلاة والسلام: «من قتل عبده قتلناه» وهو لو قتل عبد نفسه لم يقتل به في قول عامة الفقهاء. وقال أبو عيسى: إنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ. قال النووي: أجمع المسلمون على تحريم شرب الخمر، وعلى وجوب الحد على شاربيها سواء شرب قليلاً أو كثيراً، وعلى أنه لا يقتل وإن تكرر ذلك منه، وحكى القاضي عياض عن طائفة شاذة أنهم قالوا: يقتل بعد جلده أربع مرات لهذا الحديث، وهو باطل مخالف للإجماع، والحديث منسوخ. قيل: نسخه قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث» الحديث. وحد العبد على نصف حد الحر كما في الزنا والقذف، واختلفوا فيمن شرب النبيذ، وهو ما سوى عصير العنب من الأنبذة المسكرة، فقال مالك والشافعي والجمهور: هو حرام يجلد فيه كجلد شارب الخمر سواء كان يعتقد إباحته أو تحريمه، وقال أبو حنيفة والكوفيون: لا يحرم ولا يحد، وقال أبو ثور: هو حرام يجلد بشربه

٣٦١٨ - ورواه أبو داود، عن قبيصة بن ذؤيب.

٣٦١٩ - وفي أخرى لهما، وللنسائي، وابن ماجه، والدارمي، عن نفرٍ من أصحاب رسول الله ﷺ، منهم ابن عمر، ومعاوية، وأبو هريرة، والشريد، إلى قوله: «فاقتلوه».

من يعتقد تحريمه دون إباحته اهـ. وسيأتي تحقيق هذه المسألة وما يتعلق بها من الأدلة إن شاء الله تعالى. (رواه الترمذي): أي عن جابر.

٣٦١٨ - (ورواه أبو داود عن قبيصة): بفتح فكسر (ابن ذؤيب): تصغير ذئب تقدم ترجمته. وقال المصنف: اختلف في صحبته.

٣٦١٩ - (وفي أخرى لهما)، أي في رواية أخرى للترمذي وأبي داود (وللنسائي، وابن ماجه، والدارمي، عن نفرٍ): أي جماعة آخرين (من أصحاب رسول الله ﷺ، منهم ابن عمر، ومعاوية، وأبو هريرة، والشريد، إلى قوله: «فاقتلوه»): قال ابن الهمام: الأصل في ثبوت حد الشرب قوله عليه الصلاة والسلام: «من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه» إلى أن قال: «فإن عاد إلى الرابعة فاقتلوه». أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي من حديث معاوية، فإنه روى من حديث أبي هريرة: «إذا سكر فاجلدوه ثم إن سكر» الخ. قال الترمذي: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: حديث أبي صالح عن معاوية أصح من حديث أبي صالح عن أبي هريرة، وصححه الذهبي، ورواه الحاكم في المستدرک، وابن حبان في صحيحه، والنسائي في سننه الكبرى، ثم نسخ القتل بما أخرجه النسائي في سننه الكبرى، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن جابر مرفوعاً «من شرب الخمر فاجلدوه» الخ. قال: ثم أتى النبي ﷺ برجل قد شرب الخمر في الرابعة فجلده ولم يقتله، وزاد في لفظ: ورأى المسلمون أن الحد قد وقع، وأن القتل قد ارتفع، ورواه البزار في مسنده عن أبي إسحاق به، أنه عليه الصلاة والسلام أتى بالنعمان قد شرب الخمر ثلاثاً، فأمر به فضرب، فلما كان في الرابعة أمر به فجلد، فكان نسخاً، وروى أبو داود في سننه قال: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، حدثنا سفيان قال: حدثنا الزهري، أخبرنا قبيصة بن ذؤيب، أن النبي ﷺ قال: «من شرب الخمر فاجلدوه، وإن عاد فاجلدوه، وإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه». فأتى برجل قد شرب الخمر فجلده، ثم أتى به فجلده، ثم أتى به فجلده، ثم أتى به فجلده، فرفع القتل فكان رخصة. قال سفيان: حدث

٣٦٢٠ - وعن عبد الرحمن بن الأزهر رضي الله عنه، قال: كَأَنِّي أَنظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. إِذْ أَتَى بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَقَالَ لِلنَّاسِ: «اضْرِبُوهُ» فَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِالنَّعَالِ. وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِالْعَصَا. وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِالْمِيتَةِ. قَالَ ابْنُ وَهْبٍ:

الزهري بهذا الحديث، وعنده منصور بن المعتمر، ومخول بن راشد فقال لهما: كونا وافدي أهل العراق بهذا الحديث اهـ.

وقبيصة: في صحبته خلاف، وإثبات النسخ بهذا أحسن مما أثبت به صاحب الهداية من قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث» الحديث. فإنه موقوف على ثبوت التاريخ، نعم يمكن أن يوجه بالنسخ الإجهادي، أي تعارضاً في القتل، فرجح النافي له، فيلزم الحكم بنسخه، فإن هذا لازم في كل ترجيح عند التعارض.

٣٦٢٠ - (وعن عبد الرحمن بن الأزهر): أي القرشي، وهو ابن أخي عبد الرحمن بن عوف، شهد حينئذ، وروى عنه ابنه عبد الحميد وغيره، مات بالحرّة، ذكره المؤلف في الصحابة (قال: كَأَنِّي أَنظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ). أي الآن (إذ أَتَى بِرَجُلٍ): أي في ماضي الزمان، وفائدته بيان استحضر القصة كالعيان (قد شرب الخمر، فقال للناس: «اضربوه» فمنهم من ضربه بالنعال. ومنهم من ضربه بالعصا). أي بجنسها، وهي بالألف في الأصول، ولو وجدت مرسومة بالياء، فكان بكسرتين وتشديد الياء جمع العصا (ومنهم من ضربه بالميتة). بكسر الميم وسكون تحتية وفتح الفوقية والحاء المعجمة على وزن الملعقة، هكذا في الأصول فقط، وهي العصا الخفيفة، وقيل: هي الدرة بكسر دال مهملة وتشديد راء، وروي على غير هذه الرواية، كذا ذكره بعض الشراح من علمائنا، وفي القاموس: الميتة كسكينة العصا والمطرق الدقيق، وفي النهاية: اختلف في ضبطها فقليل: هي بكسر الميم وتشديد التاء، ويفتح الميم مع تشديد التاء، ويفتح الميم مع التشديد، وبكسر الميم وسكون الياء الساكنة بعد التاء. قال الأزهرى: وهذه كلها أسماء لجرائد النخل وأصل العرجون، وقيل: هو اسم للعصا، وقيل للقضيب الدقيق اللين، وقيل كل ما ضرب به من جريد أو عصا أو درة وغير ذلك، وأصلها فيما قيل من تنخ الله رقبتة بالسهم إذا ضربه، وقيل: من يبخه العذاب وطبخه إذا أتاح عليه فأبدلت التاء من الطاء، ومنه الحديث: إنه خرج وفي يده ميتة في طرفها خوص معتمداً على ثابت بن قيس. (قال ابن

يعني الجريدة الرطبة، ثم أخذ رسول الله ﷺ تراباً من الأرض، فرمى به في وجهه. رواه أبو داود.

٣٦٢١ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: إن رسول الله ﷺ أتى برجلٍ قد شرب. فقال: «أضربوه» فمنا الضارب بيده، والضارب بثوبه. والضارب بنعله. ثم قال: «بكتوه» فأقبلوا عليه يقولون: ما أتقيت الله، ما خشيت الله، وما استحييت من رسول الله ﷺ؟ فقال بعض القوم: أخزأك الله. قال: «لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان، ولكن قولوا: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه». رواه أبو داود.

وهب: أي أحد رواة الحديث (يعني): أي يريد عبد الرحمن بالميخة (الجريدة الرطبة)، والجملة معترضة مفسرة. قال عبد الرحمن: (ثم أخذ رسول الله ﷺ تراباً من الأرض، فرمى به): الباء للتعدية أي فرماه (في وجهه). أي في جانبه وجهته، ولعله تكرر منه هذا الفعل حتى استحق زيادة عقوبته، وقال الطيبي: رمى به إرغاماً له واستهجاناً لما ارتكبه، فإنه أزال أشرف الأشياء ومقر تكاليف الله ومعرفته بأبخس الأشياء وأخبثها أه. ولو قال بأبخس الأشياء وأنجسها لكان تجنيساً (رواه أبو داود).

٣٦٢١ - (وعن أبي هريرة قال: إن رسول الله ﷺ أتى برجلٍ قد شرب). أي الخمر كما في نسخة (فقال: «أضربوه» فمنا الضارب بيده)، أي بكفه (والضارب بثوبه): أي بردائه الملوي (والضارب بنعله). أي منا هذه الأصناف (ثم قال: «بكتوه»): بتشديد الكاف من التيكيت وهو التوبيخ والتعير باللسان، والظاهر أن هذا الأمر للإستحباب بخلاف الأول، فإنه للإيجاب (فأقبلوا عليه): بفتح الهمزة والموحدة ماض من الإقبال أي: توجهوا إليه (يقولون: ما أتقيت الله)، أي مخالفته (ما خشيت الله): أي ما لاحظت عظمته، أو ما خفت عقوبته (وما استحييت من رسول الله؟): أي من ترك متابعتة، أو من مواجهته ومقابلته (فقال بعض القوم: أخزأك الله). وهو دعاء بالخزي والفضيحة يوم القيامة، وقد قال تعالى: ﴿يَوْمَ لَا يَخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ﴾^(١) ولما لم يكن كلامه نصيحة بل آل إلى فضيحة (قال): أي نبي الرحمة وكاشف الغمة (لا تقولوا): خطاب شامل له ولغيره أو عدل عنه غضباً عليه («لا تقولوا هكذا»): أي مثل أخزأك الله أي مما يضره، بل قولوا كما سبق مما ينفعه («لا تعينوا عليه الشيطان»)، قال القاضي: أي بنحو هذا الدعاء فإنه إذا أخزاه الرحمن غلب عليه الشيطان، أو لأنه إذا سمع ذلك أيس من رحمة الله وانهمك في المعاصي، أو

٣٦٢٢ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: شرب رجل، فسكر، فُلقي يميل في الفج، فانطلق به إلى رسول الله ﷺ، فلما حاذى دار العباس، انفلت فدخل على العباس، فالتزمه، فذكر ذلك للنبي ﷺ، فضحك وقال: «أفعلها؟» ولم يأمر فيه بشيء رواه أبو داود.

حملة اللجاج والغضب على الإصرار فيصير الدعاء وصلة ومعونة في إغوائه وتسويله («ولكن قولوا»): أي أولاً أو الآن، وهو الظاهر لأن المطلوب في الأول هو التبكي وهو غير ملائم لقوله: («اللهم اغفر له»)، أي بمحو المعصية («اللهم ارحمه»). أي بتوفيق الطاعة أو اغفر له في الدنيا وارحمه في العقبى. (رواه أبو داود).

٣٦٢٢ - (وعن ابن عباس قال: شرب رجل، فسكر)، بكسر العين (فلقي): بصيغة المجهول أي رؤي (يميل): حال من المستكن في لقي أي مائلاً (في الفج)، بفتح الفاء وتشديد الجيم أي الطريق الواسع بين الجبلين (فانطلق به): بصيغة المفعول أي: فأخذ وأريد أن يذهب به (إلى رسول الله ﷺ فلما حاذى): أي قابل (دار العباس، انفلت): أي تخلص (وفر فدخل على العباس، فالتزمه)، أي التجأ الشارب إليه وتمسك به أو اعتنقه متشفعاً لديه. قال التوربشتي: أرى أن ذلك بمكة لأن دار العباس بها واقعة في أحد شعابها، إذ ليست الدار التي تسب إلى العباس بالمدينة في فج من الفجاج ولا مقاربة منه، وقال الطيبي: يمكن أن يستعار للزقاق الواسع الفج فيكون بالمدينة اهـ. وفيه ان لقيه مائلاً في الفج ثم انطلاقه ووصوله إلى محاذة دار العباس لا يلزم منه كون دار العباس في الفج أو مقاربة له، (فذكر ذلك): بالبناء للمجهول أي فحكي ما ذكر (لنبي ﷺ، فضحك وقال: «أفعلها»؟) بهمزة الإستفهام التعجبي. قال الطيبي: الضمير للمذكورات من الإنفلات والدخول والإلتزام، ويجوز أن يكون للمصدر أي أفعَل الفعل كما في قوله: واجعله الوارث منا فالفعل حينئذ بمنزلة اللازم (ولم يأمر فيه بشيء): قال الخطابي: هذا دليل على أن حد الخمر أخف الحدود، وأن الخطر فيه أيسر منه في سائر الفواحش، ويحتمل أن يكون إنما لم يعرض له بعد دخوله دار العباس من أجل أنه لم يكن ثبت عليه الحد بإقرار منه أو شهادة عدول، وإنما لقي في الطريق يميل، فظن به السكر فلم يكشف عنه رسول الله ﷺ وتركه على ذلك. (رواه أبو داود).

الفصل الثالث

٣٦٢٣ - **عن** عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ النَّخَعِيِّ، قال: سمعتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه، يقول: ما كنتُ لأُقيمَ على أحدٍ حَدًّا فيموت، فأجدُ في نفسي منه شيئاً، إلا صاحبَ الخمر، فإنه لو مات وديته، وذلك أن رسولَ الله ﷺ لم يسنه. متفق عليه.

الفصل الثالث

٣٦٢٣ - (عن عمير): بالتصغير (بن سعيد): بالياء (النخعي)، بفتحيتين لم يذكره المؤلف في أسمائه (قال: سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: ما كنت لأقيم): بكسر اللام ونصب الميم، وتسمى لام الجحود (على أحد حدًّا): قال الطيبي: دخل اللام في خبر كان تأكيداً لقوله تعالى: ﴿وما كان الله ليضيع إيمانكم﴾^(١) وقوله: (فيموت)، مسبب من أقيم، وقوله: (فأجد): مسبب عن مجموع السبب والمسبب اهـ. وفي نسخة بالرفع فيهما بتقدير هو في الأول وأنا في الثاني بعد فائهما، والمعنى فأصادف (في نفسي منه): أي من ذلك الحد أو المحدود (شيئاً): أي مما يريني ويزعجني (إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات): أي بسبب الزيادة على الأربعين كما هو الظاهر مما سبق (وديته)، أي غرمت ديته. قال الطيبي: الإستثناء منقطع أي لكن أجد من حد صاحب الخمر إذا مات شيئاً، ويجوز أن يقدر ما أجد من موت أحد يقام عليه الحد شيئاً، إلا من موت صاحب الخمر، فيكون متصلاً (وذلك): أي مجموع ما ذكر أو الوجدان أو الإستثناء (أن): أي بأن أو لأن (رسول الله ﷺ لم يسنه). بفتح فضم فنون مشددة مفتوحة لا غير، أي: لم يقدر فيه حدًّا مضبوطاً معيناً، وإلا فمعلوم أنه أمر بضربه. قال النووي: أجمعوا على أن من وجب عليه حد فجلبه الإمام أو جلاده الحد الشرعي فمات فلا دية فيه ولا كفارة على الإمام ولا على جلاده، ولا في بيت المال، وأما من مات بالتعزير، فمذهبنا وجوب ضمانه بالدية والكفارة.

قال ابن الهمام: ومن حده الإمام أو عزره فمات فدمه هدر، وهو قول مالك وأحمد. وقال الشافعي: يضمن، ثم في قول تجب الدية في بيت المال لأن نفع عمله يرجع إلى عامة المسلمين، فيكون الغرم الذي يلحقه بسبب عمله لهم عليهم، وفي قول: يجب على عاقلة الإمام لأن أصل التعزير غير واجب عليه، ولو وجب فالضرب غير متعين في التعزير فيكون فعله مباحاً، فيتقيد بشرط السلامة ولم يسلم، فوجب على عاقلته، وهذا يخص التعزير. ونحن نقول: إن الإمام مأمور بالحد والتعزير عند ظهور الإنزجار له في التعزير

٣٦٢٤ - وعن ثور بن زيد الدِّيلمي، قال: إِنَّ عُمَرَ اسْتَشَارَ فِي حَدِّ الْخَمْرِ. فَقَالَ لَهُ

لحق الله تعالى، وفعل المأمور لا يتقيد بشرط السلامة كما في الفصاد، ولأنه لا بد من الفعل، وإلا عوقب والسلامة خارجة عن وسعه إذ الذي في وسعه أن لا يتعرض بسببها القريب، وهو ما بين أن يبالغ في التخفيف فلا يسقط الوجوب عنه به، أو بفعل ما يقع زاجراً وهو ما هو مؤلم زاجر، وقد يتفق أن يموت الإنسان به فلا يتصور الأمر بالضرب المؤلم الزاجر مع اشتراط السلامة عليه بخلاف المباحات، فإنها رفع الجناح في الفعل وإطلاقه، وهو مخير فيه بعد ذلك غير ملزم به، فصح تقييده بشرط السلامة كالمرور في الطريق والإصطياد، ولهذا يضمن إذا عزر امرأته فماتت لأنه مباح ومنفعته ترجع إليه كما ترجع إلى المرأة من وجه آخر، وهو استقامتها على ما أمر الله به، وذكر الحاكم لا يضرب امرأته على ترك الصلاة ويضرب ابنه، وكذا المعلم إذا أدب الصبي فمات منه يضمن عندنا والشافعي، أما لو جامع امرأته فماتت لا يضمن عند أبي حنيفة وأبي يوسف ذكره في المحيط، مع أنه مباح فيتقيد بشرط السلامة، لأنه يضمن المهر بذلك الجماع، فلو وجبت الدية وجب ضمانان بمضمون واحد.

وقال الطيبي: يمكن أن يراد بقوله لم يسنه الحد الذي يؤدي إلى التعزير كما سيأتي بعد، وسبق بيانه في حديث أنس، ومشاورة عمر علياً، وحديث عثمان معه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وقوله: حسبك. وتلخيص المعنى أنه إنما خاف من سنة سنّها عمر وقررها برأي علي لا مما سنّه رسول الله ﷺ من جلد أربعين، وقد استدل عليه الشيخ محيي الدين بدلائل على إثباته، وروينا في شرح السنة أن علياً قال لجعفر لما بلغ أربعين: حسبك. جلد النبي ﷺ أربعين، وجلد أبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة، وهذا أحب إليّ. وقد أورده الشيخ محيي الدين أيضاً في شرح صحيح مسلم، فإن قلت: كيف قال: إن الثمانين أحب إليّ ثم أخاف منه؟ قلت: إن المحبة والخوف يتفاوت بحسب الأشخاص والأوقات اهـ. وفيه أن الظاهر من قوله: هذا أحب إليّ أن المشار إليه عدد الأربعين بقرينة قوله: حسبك، لا عدد الثمانين، وإن كان أقرب بحسب اللفظ، ويقويه أنه لا خوف في الأقل المتيقن والله تعالى أعلم. (متفق عليه).

٣٦٢٤ - (وعن ثور): باسم الحيوان المعروف كذا في التقريب (ابن زيد الديلمي): بفتح الدال نسبة إلى ديلم حيل معروف من الناس، كذا في المغني، وفي نسخة صحيحة

علي: أرى أن تجلده ثمانين جلدة، فإنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى أفترى، فجلد عمر رضي الله عنه، في حد الخمر ثمانين. رواه مالك.

(٤) باب ما لا يدعى على المحدود

الدلي بغير الميم، واختلف في ضبطه، والصحيح أنه بكسر المهملة بعدها تحتية ساكنة مدني ثقة، كذا في التقريب، والمغني والأنساب، لكن الأخير عبر عنه بابتين أبي زيد، وكذا في المشارق لعياض. قال: وهو منسوب إلى بني الدليل، وفي ميزان الاعتدال: ثور بن زيد الديلمى شيخ مالك ثقة اتهمه محمد بن البرقي بالقدر، وكأنه شبه عليه ثور بن يزيد، وثقه ابن معين. وقال أحمد: صالح الحديث. وروى عنه يحيى بن أبي كثير، وقال البيهقي: مجهول اهـ. ولم يذكره المؤلف، ولعله اشتبه عليه بثور بن يزيد الكلاعي الشامي الحمصي، سمع خالد بن معدان، روى عنه الثوري، ويحيى بن سعيد، مات سنة خمس وخمسين ومائة، له ذكر في الملاحم، وفي نسخة: عفيف الدين ضبط بضم الدال مع كسرها وفتح الهمزة. (قال: إن عمر استشار): أي الصحابة (في حد الخمر). أي: في أنه هل يضرب شاربها أزيد من أربعين إلى الثمانين لعنوا المفسدين وعدم ضبط الدين سياسة لهم وزجراً عن فعلهم حيث ما انتهوا عن الحد الأيسر، (فقال علي: أرى): بفتح الهمزة من الرأي. وفي نسخة بضمها أي أظن خيراً (أن تجلده ثمانين جلدة فإنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى)، أي تكلم بالهذيان (وإذا هذى): أي وعتا وتعدى كما في هذا الزمان (افترى)، أي قذف على الرجال والنسوان فيستحق الثمانين، والحكم للأغلب، أو لوجود السبب، كما حقق في الناقض للوضوء حكماً. قال الطيبي: جعل سبب السبب سبباً وأجرى على الأول ما على الأخير، فحد شارب الخمر حد القاذف تغليظاً، وذلك لعنوه وتماديه في الفساد كما سبق. وما هذا شأنه يكون مبنياً على الإجتهد، (فجلد عمر في حد الخمر ثمانين. رواه مالك).

[٤] باب ما لا يدعى على المحدود

وفي نسخة بتوين باب وحذف «ما» والمقصود بالمحدود المضروب في الحد.

الفصل الأول

٣٦٢٥ - **عن** عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أَنَّ رجلاً اسمه عبدُ الله يُلقَّبُ حماراً، كان يَضْحَكُ النَّبِيَّ ﷺ وكان النَّبِيُّ ﷺ قد جَلَدَهُ في الشَّرَابِ، فَأَتَى به يوماً، فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: اللَّهُمَّ أَلْعَنهُ، ما أَكْثَرَ ما يُؤْتَى بِهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا تَلْعَنُوهُ، فوالله ما علمتُ أَنَّهُ يحبُّ اللهَ ورسولَهُ». رواه البخاري.

٣٦٢٦ - **وعن** أبي هريرة رضي الله عنه، قال: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ برجلٍ قد شَرِبَ، فقال: «أضربوه» فمَنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ، والضَّارِبُ بِنَعْلِهِ، والضَّارِبُ بِثَوْبِهِ، فلمَّا انصرف

الفصل الأول

٣٦٢٥ - (عن عمر بن الخطاب)، رضي الله عنه (أَنَّ رجلاً إسمه عبد الله يلقب حماراً، كان يضحك النبي ﷺ): أي يتسبب بالمطايبة لضحكه (وكان النبي ﷺ قد جلدته): أي مرة (في الشراب): أي في شربه وفي نسخة في الشرب (فأتى به يوماً): أي أخذ (فأمر به فجلد فقال رجل من القوم: اللهم العنه)، أي ابعد عن رحمتك (ما أكثر ما يؤتى به). «ما» الأولى تعجبية والثانية مصدرية أي: ما أكثر إتيانه كقولك: ما أحسن زيداً (فقال النبي ﷺ: «لا تلعنوه»): نظيره مرّ فتذكر («فوالله ما علمت»): بضم التاء («أنه»): بفتح الهمزة فما مبتدأ خبره أنه أي الذي علمت منه أنه، أو هو خبر مبتدأ محذوف أي هو الذي علمت أنه، وأن مع إسمه وخبره سد مسد مفعولي علمت، والجملة جواب القسم، وفي مطالع الأنوار معناه: فوالله الذي علمته أنه. قال الطيبي: فعلى هذا علم بمعنى عرف، وأنه خبر الموصول أو مصدرية أي علمي به أنه («يحب الله ورسوله»). وقيل: «ما» زائدة أي: والله لقد علمت منه ذلك، لكنه قد يصدر منه الزلة، وقيل: «ما» نافية والتاء على الخطاب، أي أما علمت على طريق التقرير. قال الطيبي: ويصح حينئذ كسر إنه وفتحها، والكسر على جواب القسم، وفي رواية شرح السنة: إلا أنه وهو ظاهر، وفي الحديث أنه لا يجوز لعن المذنب بخصوصه، وأن محبة الله ومحبة رسوله موجبتان للزلفى من الله والقربى منه، فلا يجوز لعنه لأنه طرد من رحمته. (رواه البخاري).

٣٦٢٦ - (وعن أبي هريرة، قال أتى النبي ﷺ برجل قد شرب فقال: «أضربوه» فمنا

قال بعضُ القومِ: أخزأك الله. قال: «لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان». رواه البخاري.

الفصل الثاني

٦٣٢٧ - عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: جاء الأسلميُّ إلى نبيِّ الله ﷺ، فشَهِدَ على نفسه أَنَّهُ أَصَابَ امْرَأَةً حَرَامًا، أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، كُلُّ ذَلِكَ يُعْرَضُ عَنْهُ، فَأَقْبَلَ فِي الْخَامِسَةِ، فَقَالَ: «أُنْكَيْتَهَا؟» قال: نعم. قال: «حَتَّى غَابَ ذَلِكَ مِنْكَ فِي ذَلِكَ مِنْهَا» قال: نعم قال: «كَمَا يَغِيبُ الْمِرْوَدُ فِي الْمُكْحَلَةِ وَالرِّشَاءِ فِي الْبَثْرِ؟» قال: نعم. قال: «هَلْ تَدْرِي مَا الزَّانَا؟» قال: نعم؛ أَتَيْتُ مِنْهَا حَرَامًا مَا يَأْتِي الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ حَلَالًا. قال: «فَمَا تَرِيدُ بِهَذَا الْقَوْلِ؟» قال: أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي، فَأَمَرَ بِهِ فُرْجَمَ، فَسَمِعَ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ رَجُلَيْنِ

الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه، فلما انصرف، قال بعض القوم: أخزأك الله، قال: «لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان». رواه البخاري.

الفصل الثاني

٣٦٢٧ - (عن أبي هريرة قال: جاء الأسلمي): أي ماعز (إلى نبي الله ﷺ فشهد على نفسه أَنَّهُ أَصَابَ امْرَأَةً حَرَامًا): أي بطريق الزنا (أربع مرات): أي أربع شهادات في أربعة مجالس (كل ذلك): بالنصب ظرف لقوله (يعرض عنه)، أي في كل مرة من المرات الأربع يعرض النبي ﷺ عن الأسلمي درءاً للحد (فأقبل في الخامسة، فقال: «أُنْكَيْتَهَا؟» بكسر النون أي أجامعتها) قال: نعم. قال: «حَتَّى غَابَ ذَلِكَ مِنْكَ»: إشارة إلى آلة الرجل، وهي الذكر («في ذلك منها»): إشارة إلى آلة المرأة وهي الفرج (قال: نعم. قال: «كَمَا يَغِيبُ الْمِرْوَدُ»): بكسر الميم أي الميل («في المكحلة»): بضمين («والرشاء»): بالرفع عطفاً على المروء وهو بكسر الراء والمد أي الحبل («في البثر»؟) بالهمز ويبدل، ولعل المثال الأول كناية عن البكر، والثاني عن الثيب (فقال: نعم. قال: «هَلْ تَدْرِي مَا الزَّانَا؟» قال: نعم، أَتَيْتُ مِنْهَا): أي من المرأة المزنية (حراماً ما يأتِي الرجل من أهله): أي امرأته أو جاريتها (حلالاً، قال: «فَمَا تَرِيدُ بِهَذَا الْقَوْلِ؟» قال: أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي). أي: مما وقع لي من عمل الرجس. قال الطيبي: كل ذلك تعلل وسوق للمعلوم مساق المجهول، لعله يرجع عن شهادته تلك إيداناً بأن حق الله تعالى على المساهلة، وعلى أن للإمام أن يعرض عن

من أصحابه يقول أحدهما لصاحبه: أنظر إلى هذا الذي ستر الله عليه، فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب، فسكت عنهما، ثم سار ساعة حتى مر بجيفة حمارٍ شائل برجله، فقال: «أين فلان وفلان؟» فقالا: نحن ذان يا رسول الله! فقال: «انزلا فكلّا من جيفة هذا الحمار» فقالا: يا نبي الله! من يأكل من هذا؟ قال: «فما نلتما من عرض أخيكما أنفأ أشد من أكل منه، والذي نفسي بيده، إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها».

رواه أبو داود.

٣٦٢٨ - وعن خزيمة بن ثابت، قال: قال رسول الله ﷺ: «من أصاب ذنباً أقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته» رواه في «شرح السنة».

المحدود بإنكار موجه (فأمر به فرجم فسمع نبي الله ﷺ رجلين من أصحابه): أي من أصحاب النبي، أو أصحاب ماعز (يقول أحدهما لصاحبه): أي للآخر (أنظر): أي نظر تعجب وإنكار (إلى هذا الذي ستر الله عليه، فلم تدعه نفسه): أي لم تتركه (حتى رجم): ماض مجهول (رجم الكلب). مفعول مطلق (فسكت عنهما)، أي حينئذ لحكمة اقتضته (ثم سار ساعة حتى مر بجيفة حمارٍ شائل): أي رافع (برجله): أي من شدة الإنفاخ بالموت (فقال: «أين فلان وفلان؟» كنيّتان عن المغتابين (فقالا: نحن ذان يا رسول الله!) أي حاضران (فقال: «انزلا فكلّا من جيفة هذا الحمار» فقالا: يا نبي الله من يأكل من هذا؟ قال: «فما نلتما»): بكسر أوله أي فما أصبتما. قال المظهر: «ما» الموصولة مع صلتها مبتدأ، وأشد: خبره، والعائد محذوف أي ما نلتماه. («من عرض أخيكما»): أي من تناولها («أنفأ»): بالمد ويقصر أي: قبيل هذه الساعة («أشد»): أي أكثر قبحاً («من أكل منه»)، أي من الحمار، لأن أكله حلال حال الإضطرار، وفي حال الاختيار معصية قاصرة بخلاف الغيبة، لا سيما غيبة النفس الطاهرة. («والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها»). فيه دلالة على حقيقة عذاب القبر ونعيمه (رواه أبو داود)، وكذا النسائي.

٣٦٢٨ - (وعن خزيمة) بالتصغير (ابن ثابت قال: قال رسول الله ﷺ: «من أصاب ذنباً أقيم»): أي من فعل ذنباً يوجب حداً أو من صفته أنه أقيم («عليه حد ذلك الذنب فهو»): أي الحد («كفارته»): أي يكفر ذلك الذنب أو مصيبه وهو المذنب. قال ابن حجر في شرح الأربعين: إقامة الحد بمجرده كفارة، كما صرح به حديث مسلم أي بالنسبة إلى

٣٦٢٩ - وعن علي رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: «مَنْ أَصَابَ حَدًّا فَعَجَّلَ عَقوبَتَهُ فِي الدُّنْيَا فَاللهُ أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يُثَنِّيَ عَلَى عَبْدِهِ الْعُقُوبَةُ فِي الْآخِرَةِ، وَمَنْ أَصَابَ حَدًّا فَسْتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَفَا عَنْهُ فَاللهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ فِي شَيْءٍ قَدْ عَفَا عَنْهُ». رواه الترمذي، وابن ماجه، وقال الترمذي: هذا حديث غريب.

وهذا الباب خال عن الفصل الثالث.

(٥) باب التعزيز

ذات الذنب، أما بالنسبة إلى ترك التوبة منه فلا يكفرها الحد، لأنها معصية أخرى، وعليه يحمل قول جمع أن إقامته ليست كفارة، بل لا بد من التوبة. (رواه): أي صاحب المصابيح («في شرح السنة»): أي بإسناده، وفي الجامع الصغير: «من أصاب ذنباً فأقيم عليه» الحديث. رواه أحمد والضياء.

٣٦٢٩ - (وعن علي رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «من أصاب حداً»): أي ذنباً يوجب حداً فأقيم المسبب مقام السبب، ويجوز أن يراد بالحد المحرم من قوله ﴿تلك حدود الله فلا تعتدوها﴾^(١) أي تلك محارمه ذكره الطيني («فعجل»): بصيغة المجهول أي فقدم («عقوبته في الدنيا فالله أعدل من أن يثني»): بتشديد النون أي يكرر («على عبده العقوبة في الآخرة، ومن أصاب حداً فستره الله عليه»): بأن تاب عن الذنب، والجمهور أن ستر العبد على نفسه وتوبته فيما بينه وبين الله أولى من الإظهار («وعفا عنه فالله أكرم من أن يعود في شيء، قد عفا عنه». رواه الترمذي، وابن ماجه، وقال الترمذي: هذا حديث غريب). ورواه الحاكم في مستدركه^(١).

[٥] باب التعزيز

في المغرب: التعزيز تأديب دون الحد، وأصله من العزر بمعنى الرد والردع. قال ابن الهمام: وهو مشروع بالكتاب. قال تعالى: ﴿فأضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً﴾ أمر بضرب الزوجات تأديباً وتهذيباً. وفي الكافي، قال عليه الصلاة والسلام: «لا ترفع عصاك عن أهلك». وروي: أنه عليه الصلاة والسلام عزز رجلاً قال لغيره: يا مخنث، وفي المحيط، روى عنه عليه الصلاة والسلام قال: «رحم الله امرءاً علق سوطه حيث يراه

(١) وهذا الباب خال عن الفصل الثالث.

الفصل الأول

٣٦٣٠ - عن أبي بردة بن نيار رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: «لا يُجلد فوق

أهله». وأقوى هذه الأحاديث قوله عليه الصلاة والسلام: «فاضربوهم على تركها بعشر في الصبيان». فهذا دليل شرعية التعزير، وأجمع عليه الصحابة، وذكر التمرثاشي عن السرخسي، أنه ليس فيه شيء مقدر بل مفوض إلى رأي القاضي، لأن المقصود منه الزجر، وأحوال الناس مختلفة فيه، فمنهم من يزجر بالنصيحة، ومنهم من يحتاج إلى اللطمة وإلى الضرب، ومنهم من يحتاج إلى الحبس، وسئل أبو جعفر الهندواني، عمن وجد رجلاً مع امرأة أيحل له قتله؟ قال: إن كان يعلم أنه ينزجر عن الزنا بالصياح والضرب بما دون السلاح لا يقتله، وإن علم أنه لا ينزجر إلا بالقتل حل له قتله، وإن طاوعت المرأة حل قتلها أيضاً، وهذا تنصيص على أن الضرب تعزير يملكه الإنسان، وإن لم يكن محتسباً، وصرح في المنتقى بذلك، وهذا لأنه من باب إزالة المنكر باليد والشارع ولي كل أحد ذلك حيث قال: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه» الحديث. بخلاف الحدود لم يثبت توليتها إلا للولادة، ثم التعزير فيما شرع فيه التعزير إذا رآه الإمام واجب، وهو قول مالك وأحمد، وعند الشافعي ليس بواجب لما أن رجلاً جاء إلى النبي ﷺ فقال: إني رأيت امرأة فأصبت منها ما دون أن أطأها، فقال رسول الله ﷺ: «أصليت معنا؟». قال: نعم فتلا عليه: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ وقال في الأنصار: «اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن سيئهم». وقال رجل للنبي ﷺ في الحكم الذي حكم به للزبير في سقي أرضه، فلم يوافق غرضه أن كان ابن عمته، فغضب ﷺ فلم يعزره. ولنا: إن ما كان منصوفاً عليه من التعزير كما في وطء جارية امرأته أو جارية مشتركة يجب امتثال الأمر فيه، وما لم يكن منصوفاً عليه إذا رأى الإمام بعد مجانبته هوى نفسه المصلحة لو علم أنه لا ينزجر إلا به وجب، لأنه زاجر مشروع لحق الله تعالى، فوجب كالحد، وما علم أنه ينزجر بدونه لا يجب، وهو محمل حديث الذي ذكر للنبي ﷺ: ما أصاب من المرأة فإنه لم يذكره النبي ﷺ إلا وهو نادم منزجر، لأن ذكره له ليس إلا للإستعلام بموجهه ليفعل معه، وأما حديث الزبير، فالتعزير لحق آدمي وهو النبي ﷺ، ويجوز له تركه.

الفصل الأول

٣٦٣٠ - (عن أبي بردة): بضم الموحدة واسمه هانيء بالهمز (ابن نيار)، بكسر نون

عَشْرَ جَلَدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ». متفق عليه.

فتحتية مخففة في آخره راء. قال المؤلف: شهد العقبة الثانية مع السبعين، وشهد بدرأ وما بعدها من المشاهد، وهو خال البراء بن عازب ولا عقب له، مات في أول زمن معاوية بعد شهوده مع علي حروبه كلها، روى عنه البراء وجابر. (عن النبي ﷺ قال: «لا يجلد فوق عشر جلدات»): وفي الجامع الصغير: فوق عشرة أسواط جمع جلدة بمعنى ضربة («إلا في حد من حدود الله». متفق عليه). ورواه أحمد والأربعة في شرح مسلم للنووي. قال أصحابنا: هذا الحديث منسوخ، واستدلوا بأن الصحابة جاوزوا عشرة أسواط، وقال أصحاب مالك: إنه كان ذلك مختصاً بزمن النبي ﷺ وهو ضعيف، وقال جمهور أصحابنا: لا يبلغ تعزير كل إنسان أدنى الحدود كالشرب، فلا يبلغ تعزير العبد عشرين ولا تعزير الحر أربعين. وقال أحمد بن حنبل، وأشهب المالكي، وبعض أصحابنا: لا تجوز الزيادة على عشرة، وقال مالك، وأصحابه، وأبو يوسف، ومحمد، وأبو ثور، والطحاوي رحمهم الله: لا ضبط لعدد الضربات، بل ذلك إلى رأي الإمام، فله أن يزيد على قدر الحدود. في شرح السنة: مذهب أكثر الفقهاء أن التعزير أدب يقصر عن مبلغ أقل الحدود، لأن الجنابة الموجبة للتعزير قاصرة عما يوجب الحد، كما أن الحكومة الواجبة بالجنابة على العضو، وإن قبح شينها تكون قاصرة عن كمال دية ذلك العضو.

قال ابن الهمام: والتعزير أكثره تسعة وثلاثون سوطاً عند أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: يبلغ به خمس وسبعون سوطاً، والأصل في نقصه عن الحدود قوله عليه الصلاة والسلام: «من بلغ حداً في غير حد فهو من المعتدين». ذكر البيهقي أن المحفوظ أنه مرسل. وأخرجه عن خالد بن الوليد، عن النعمان بن بشير. ورواه ابن ناجية في فوائده: حدثنا محمد بن حصين الأصبحي، حدثنا عمر بن علي المقدمي، حدثنا مسعر، عن خالد بن الوليد، عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «من بلغ» الحديث. ورواه محمد بن الحسن في كتاب الآثار مرسلًا. وقال: أخبرنا مسعر بن كدام، أخبرني أبو الوليد بن عثمان عن الضحاك بن مزاحم، قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. «من بلغ» الحديث. والمرسل عندنا حجة موجبة للعمل، وعند أكثر أهل العلم، وأبو يوسف قلد علياً كرم الله وجهه فيه، لكن قال أهل الحديث: إنه غريب. ونقله البغوي في شرح السنة، عن ابن أبي ليلى، ويقولنا قال الشافعي في الحر، وقال في العبد تسعة عشر لأن حد العبد عنده عشرون. وفي الأحرار أربعون. وقال مالك: لا حد لأكثره،

الفصل الثاني

٣٦٣١ - عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: «إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ

فيجوز للإمام أن يزيد في التعزير في الحد إذا رأى المصلحة في ذلك مجانبا لهوى النفس، لما روي أن معن بن زائدة عمل خاتماً على نقش خاتم بيت المال، ثم جاء به لصاحب بيت المال، فأخذ منه مالا فبلغ عمر ذلك فضربه مائة وحبسه، فكلم فيه فضربه مائة أخرى، فكلم فيه من بعد فضربه مائة فنفاه. وروى الإمام أحمد بإسناده أن علياً أتى بالنجاشي الشاعر قد شرب خمراً في رمضان، فضربه ثمانين للشرب، وعشرين سوطاً لفطره في رمضان، وأما الحديث المذكور: ولأن العقوبة على قدر الجناية، فلا يجوز أن يبلغ بما هو أهون من الزنا فوق ما فرض بالزنا، وحديث معن يحتمل أن له ذنباً كثيرة، أو كان ذنبه يشمل كثيراً منها، كتزوير أخذه من بيت المال بغير حقه وفتح باب هذه الحيلة لغيره ممن كانت نفسه عارية عن استشرافها، وحديث النجاشي ظاهر أن لا احتجاج فيه، فإنه نص على أن ضربه العشرين فوق الثمانين لفطره في رمضان، وقد نصت على أنه لهذا المعنى أيضاً للرواية الأخرى القائلة: أن علياً أتى بالنجاشي الشاعر، وقد شرب الخمر في رمضان فضربه ثمانين ثم ضربه من الغد عشرين. وقال: ضربناك العشرين بجراعتك على الله تعالى وإفطارك في رمضان، فإن الزيادة في التعزير على الحد ليس في هذا الحديث، وعن أحمد: لا يزداد على عشرة أسواط، وعليه حمل بعض أصحاب الشافعي مذهب الشافعي لما اشتهر عنه من قوله: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي بردة أنه قال: لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله، وأجاب أصحابنا عنه، وبعض الثقات بأنه منسوخ بدليل عمل الصحابة بخلافه من غير إنكار أحد، وكتب عمر إلى أبي موسى أن لا تبلغ بنكال أكثر من عشرين سوطاً، ويروى ثلاثين إلى الأربعين، وبما ذكرنا من تقدير أكثره تسعة وثلاثين يعرف أن ما ذكر فيما تقدم من أنه ليس في التعزير شيء مقدر بل مفوض إلى رأي الإمام أي من أنواعه، فإنه يكون بالضرب وغيره مما تقدم ذكره، أما إن اقتضى رأيه الضرب في خصوص الواقعة فإنه حينئذ لا يزيد على التسعة والثلاثين قال: ولا حد لأقله، والله تعالى أعلم.

الفصل الثاني

٣٦٣١ - (عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ»): أي أحداً في حد

فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ» رواه أبو داود.

٣٦٣٢ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي ﷺ قال: «إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: يَا يَهُودِي! فَاضْرِبُوهُ عَشْرِينَ. وَإِذَا قَالَ: يَا مُخَنَّث! فَاضْرِبُوهُ عَشْرِينَ. وَمَنْ

أَوْ تَعْزِير («فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ»): أَي فَلْيَجْتَنِبْ مِنْ ضَرْبِ وَجْهِهِ، وَقَدْ سَبَقَ تَعْلِيلُهُ بِقَوْلِهِ: «إِنْ أَلَّهِ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ». وَتَقَدَّمَ مَا يَتَعَلَّقُ بِحُكْمِهِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ): وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعاً: «إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ فَذَكَرَ اللَّهَ فَارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ» أَي عَنْ ضَرْبِهِ.

٣٦٣٢ - (وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ»): أَي الْمُسْلِمَ («يَا يَهُودِي»)! وَفِي مَعْنَاهُ يَا نَصْرَانِي وَيَا كَافِرَ («فَاضْرِبُوهُ عَشْرِينَ»): أَي سَوْطاً («وَإِذَا قَالَ: يَا مُخَنَّث!»)! بِفَتْحِ النُّونِ الْمَشْدُودَةِ وَيَكْسَرُ («فَاضْرِبُوهُ عَشْرِينَ»). قَالَ الطَّبْرِيُّ قَوْلَهُ: يَا يَهُودِي فِيهِ تَوْرِيَّةٌ وَإِبْهَامٌ، لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَرَادَ بِهِ الْكُفْرَ وَالذَّلَّةَ، لِأَنَّ الْيَهُودَ مِثْلَ فِي الصَّغَارِ، وَالْحَمْلَ عَلَى الثَّانِي أَرْجَحُ لِلدَّرءِ فِي الْهَدُودِ، وَعَلَى هَذَا الْمَخْنَثُ أَه. وَفِيهِ بَحْثٌ ظَاهِرٌ.

قال ابن الهمام: ومن قذف عبداً أو أمة أو أم ولد أو كافراً بالزنا عزر بالإجماع إلا على قول داود في العبد فإنه يحد به، وإنما عزر به لأن هذا الكلام جناية قذف، وقد امتنع وجوب الحد على القاذف لفقد الإحصان، فوجب التعزير، وكذا إذا قذف مسلماً بغير الزنا فقال: يا فاسق أو يا كافر أو يا خبيث أو يا سارق، ومثله يا لص يا فاجر، أو يا زنديق أو يا مقبوح، يا ابن القحبة يا قرتبان، يا من يعمل عمل قوم لوط أو يا لوطي، أو قال: أنت تلعب بالصبيان، يا أكل الربا، يا شارب الخمر، يا ديوث، يا مخنث، يا خائن، يا مأوى الزواني، يا مأوى اللصوص، يا منافق، يا يهودي، عزر هكذا مطلقاً في فتاوى قاضيخان. وذكره الناطقي وقيده بما إذا قال لرجل صالح، أما لو قال لفاسق: يا فاسق، أو للص يا لص، أو للفاجر يا فاجر لا شيء عليه، والتعليل يفيد ذلك، وهو قولنا. إنه آذاه بما ألحق به من الشين، فإن ذلك إنما يكون فيمن لم يعلم اتصافه بهذه، أما لو علم فإن الشين قد ألحقه هو بنفسه قبل قول القائل، ثم في كل ما قذفه بغير الزنا من المعاصي، فالرأي إلى الإمام، ولو قال: يا حمار أو يا خنزير لم يعزر، لأنه لم ينسبه إلى شين معصية ولم يتعلق به شين أصلاً، بل إنما ألحق الشين بنفسه حيث كان كذبه ظاهراً. ومثله: يا بقر يا ثور يا حية يا تيس، يا قرد يا ذئب، يا ولد حرام يا كلب، لم يعزر وعدم التعزير في الكلب والخنزير ونحوهما، هو ظاهر الرواية عن علمائنا الثلاثة، واختار الهندواني أنه يعزر به، وهو قول

وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ». رواه الترمذي، وقال: هذا حديث غريب.
 ٣٦٣٣ - وعن عمر رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا وَجَدْتُمُ الرَّجُلَ قَدْ غَلَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَحْرِقُوا مَتَاعَهُ وَاضْرِبُوهُ». رواه الترمذي، وأبو داود، وقال الترمذي: هذا حديث غريب.

وهذا الباب خال عن الفصل الثالث.

الأئمة الثلاثة لأن هذه الألفاظ تذكر للشتيمة في عرفنا، وصاحب الهداية استحسنت التعزير إذا كان المخاطب من الأشراف، فتحصلت ثلاثة، ثم الأولى للإنسان فيما إذا قيل له ما يوجب التعزير لا يجيبه، قالوا: ولو قال له: يا خبيث! الأحسن أن يكف عنه، ولو رفع إلى القاضي ليؤدبه يجوز، ولو أجاب مع هذا فقال: بل أنت لا بأس، وإذا أساء العبد حل لمولاه تأديبه، وكذا الزوجة وبائع الخمر وأكل الربا يعزر ويحبس، وكذا المغني والمخنث والنائحة يعزرون ويحبسون، حتى يحدثوا توبة. وكذا المسلم إذا شتم الذمي يعزر، لأنه ارتكب معصية، وكذا من قبل أجنبية أو عانقها أو مسها بشهوة، والله تعالى أعلم. («ومن وقع على ذات محرم»): أي بالجماع متعمداً («فاقتلوه»). قيل: إنه محمول على المستحل لذلك، وقال المظهر: حكم أحمد بظاهر الحديث، وقال غيره: هذا زجر وإلا حكمه حكم سائر الزناة يرجم إن كان محصناً، ويجلد إن لم يكن محصناً. (رواه الترمذي، وقال: هذا حديث غريب).

٣٦٣٣ - (وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «إذا وجدتم الرجل قد غل»): أي خان («في سبيل الله»): بأن سرق من مال الغنيمة قبل القسمة («فاحرقوا مَتَاعَهُ وَاضْرِبُوهُ»). قال التوربشتي: إحراق المتاع كان في أوّل الأمر بالمدينة ثم نسخ. قال الخطابي: أما تأديبه عقوبة في نفسه على سوء فعله، فلا أعلم من أهل العلم فيه خلافاً، وأما عقوبته في ماله، فقد اختلف العلماء فيه فقال الحسن البصري: يحرق ماله إلا أن يكون مصحفاً أو حيواناً وبه قال جماعة من العلماء، إلا أنه لا يحرق ما قد غلّ لأن حق الغانمين يرد عليهم. وقال الشافعي: يعاقب الرجل في بدنه دون متاعه. (رواه الترمذي، وأبو داود، وقال الترمذي: هذا حديث غريب)^(١).

(١) وهذا الباب خال عن الفصل الثالث.

(٦) باب بيان الخمر ووعيد شاربيها

الفصل الأول

٣٦٣٤ - عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله ﷺ قال: «الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنب». متفق عليه^(١).

٣٦٣٥ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: خطب عمر رضي الله عنه على منبر رسول الله ﷺ فقال: إنه قد نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة أشياء: العنب، والتمر، والحنطة، والشعير، والعسل. والخمر ما خامر العقل. رواه البخاري.

[٦] باب بيان الخمر ووعيد شاربيها

الفصل الأول

٣٦٣٤ - (عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال: «الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنب»): بالجر فيهما بدلاً، وفي نسخة برفعهما ويجوز نصبهما، ثم إنه خصهما بالذكر، لأن معظم خمورها كان منهما، لا أنه لا خمر إلا منهما لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «كل مسكر خمر». وهو عام كذا ذكره بعضهم. وقال الطيبي: فيه بيان حصول الخمر منهما غالباً، وليس للحصر لخلو التركيب عن أدائه، ولأن عمر رضي الله عنه زاد عليه إلى خمسة، وتعداد عمر أيضاً ليس للحصر لتعقيبه بقوله: والخمر ما خامر العقل، وسيأتي تحقيق المرام في كلام ابن الهمام. (متفق عليه): ورواه أحمد، والأربعة.

٣٦٣٥ - (وعن ابن عمر قال: خطب عمر على منبر رسول الله ﷺ فقال: إنه): أي الشأن (قد نزل تحريم الخمر وهي): أي الخمر، وفي القاموس قد يذكر (من خمسة أشياء: العنب، والتمر، والحنطة، والشعير، والعسل، والخمر ما خامر العقل): أي ستره. قال ابن الملك: وفيه أنها مشتقة من خمر إذا ستر، وفيه بطلان قول من زعم أن لا خمر إلا من عنب، وهذا غفلة منه عن مذهبه، فإن الخمر على ما عرفه علماؤنا هي التي

(١) رواه أحمد في المسند حديث رقم ٧٥٥٧/ج ٣ في مسند أبي هريرة.

٣٦٣٦ - وعن أنس رضي الله عنه، قال: لقد حُرِّمَتِ الخمرُ حين حُرِّمَتْ، وما نَجِدُ خَمْرَ الْأَعْنَابِ إِلَّا قَلِيلاً، وعامةُ خَمْرِنَا البُسْرُ والتمرُ. رواه البخاري.

٣٦٣٧ - وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عن الْبِتْعِ وهو نَبِيذُ الْعَسَلِ، فقال: «كُلُّ شَرَابٍ أُسْكِرَ فَهُوَ حَرَامٌ». متفق عليه.

من ماء عنب غلا واشتد وقذف بالزبد عند أبي حنيفة. وعندهما لم يشترط القذف بالزبد. (رواه البخاري).

٣٦٣٦ - (وعن أنس قال: لقد حرمت الخمر حين حرمت): فيه إخبار بأن الخمر حرّمها الله تعالى بأن أنزل على رسوله تحريمها، وأن رسول الله ﷺ نص على تحريمها، لأن الصحابي إذا قال: أمرنا أو حرم أو شبه ذلك كان مرفوعاً إلى رسول الله ﷺ. (وما نجد خمر الأعناب إلا قليلاً، وعامة خمرنا): أي أكثرها (البسر): بضم فسكون (والتمر. رواه البخاري).

٣٦٣٧ - (وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله ﷺ عن البتع): بكسر موحدة وسكون فوقية وقد يحرك (وهو نبيذ العسل): وكذا قاله في النهاية، وزاد في القاموس: المشتد أو سلاله العنب، وبالكسر الخمر (فقال: «كل شراب أسكر فهو حرام»): قال الطيبي: قوله: كل شراب أسكر جواباً عن سؤالهم عن البتع، يدل على تحريم كل ما أسكر، وعلى جواز القياس باطراد العلة، وعلى هذا قوله: أي الآتي كل مسكر خمر. قال النووي: فيه تصريح بتحريم جميع الأنبذة المسكرة وأن كلها تسمى خمرًا، سواء في ذلك الفضيخ ونبيذ التمر والرطب والبسر والزبيب والشعير والذرة والعسل وغيرها هذا مذهبنا، وبه قال مالك وأحمد والجماهير من السلف والخلف. وقال أبو حنيفة: إنما يحرم عصير ثمرات النخل والعنب قليلها وكثيرها، إلا أن يطبخ حتى ينقص ثلثها، وأما نقيع التمر والرطب فقال: يحل مطبوخها وإن مسته النار شيئاً قليلاً من غير اعتبار حد، كما اعتبر الثلث في سلاله العنب قال: والتي منه حرام، ولكن لا يحد شاربها، وهذا كله ما لم يسكر، فإن أسكر فهو حرام بالإجماع. قال ابن الملك: من اعتبر الإسكار بالقوة منع شرب المثلث، ومن اعتبره بالفعل كأبي حنيفة وأبي يوسف لم يمنعه، لأن القليل منه غير مسكر بالفعل، وأما القليل من الخمر فحرام، وإن لم يسكر بالفعل لأنه منصوص عليه اهـ. وسيأتي ما به يستقصى. (متفق عليه): ورواه أحمد والأربعة.

٣٦٣٨ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يُتَبَّ، لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ». رواه مسلم.

٣٦٣٨ - (وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام»): قال ابن الهمام: ومن سكر من النبيذ حدّ، والحد إنما يتعلق في غير الخمر من الأبنذة بالسكر، وفي الخمر بشرب قطرة واحدة، وعند الأئمة الثلاثة: «كل ما أسكر كثيره حرم قليله» وحد به لقوله عليه الصلاة والسلام: «كل مسكر خمر وكل مسكر حرام». رواه مسلم، وهذان مطلوبان، ويستدلون تارة بالقياس وتارة بالسماح، أما السماع فتارة بالاستدلال على أن اسم الخمر لغة كل ما خامر العقل، وتارة بغيره ذلك، فمن الأول ما في الصحيحين من حديث ابن عمر: نزل تحريم الخمر الحديث. وما في مسلم عنه عليه الصلاة والسلام: «كل مسكر خمر وكل مسكر حرام». وفي رواية أحمد، وابن حبان في صحيحه: «وكل خمر حرام» فأما ما يقال أن ابن معين طعن في هذا الحديث فلم يوجد في شيء من كتب الحديث، وكيف له بذلك، وقد روى الجماعة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنب» وفي الصحيحين من حديث أنس: كنت ساقى القوم يوم حرمت الخمر، وما شربهم إلا الفضيخ البسر والتمر. وفي صحيح البخاري، قول عمر: الخمر ما خامر العقل، وإذا ثبت عموم الاسم ثبت تحريم هذه الأشربة بنص القرآن، ووجوب الحد بالحديث الموجب بثبوتها في الخمر، لأنه مسمى الخمر، لكن هذه كلها محمولة على التشبيه بحذف أذاته، فكل مسكر حرام، كزيد أسد أي في حكمه، وكذا الخمر من هاتين أو من خمسة، هو على الإدعاء حين اتخذ حكمها بها جاز تنزيلها منزلتها في الاستعمال، ومثله كثير في الاستعمالات اللغوية والعرفية تقول: السلطان هو فلان إذا كان فلان نافذاً لكلمة عند السلطان، ويعمل بكلامه أي: المحرم لم يقتصر على ماء العنب، بل كل ما كان مثله من كذا وكذا فهو هو، ولا يراد به إلا الحكم، ثم لا يلزم في التشبيه عموم وجهه في كل صفة، فلا يلزم من هذه الأحاديث ثبوت الحد بالأشربة التي هي غير الخمر، بل يصح الحمل المذكور فيها بثبوت حرمتها في الجملة، أما قليلها وكثيرها أو كثيرها المسكر منها، وكون التشبيه خلاف الأصل يجب المصير إليه عند الدليل عليه، وهو أن الثابت في اللغة من تفسير الخمر بالنبيذ من ماء العنب إذا اشتد، وهذا مما لا يشك فيه من تتبع مواقع استعمالاتهم، ولقد يطول الكلام بإيراده، ويدل على أن

الحمل المذكور على الخمر بطريق التشبيه قول ابن عمر: حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء. أخرجه البخاري في الصحيح، ومعلوم أنه إنما أراد ماء العنب لثبوت أنه كان بالمدينة غيرها لما ثبت من قول أنس، وما شربهم يومئذ أي يوم حرمت إلا الفضيخ البسر والتمر، فعرف أن ما أطلق هو وغيره من الحمل لغيرها عليها هو على وجه التشبيه.

وأما الاستدلال بغير عموم الاسم لغة، فمن ذلك ما روى أبو داود والترمذي من حديث عائشة عنه عليه الصلاة والسلام: «كل مسكر حرام وما أسكر الفرق منه فملاء الكف منه حرام». وفي لفظ الترمذي: «فالحسوة منه حرام». قال الترمذي: حديث حسن. ورواه ابن حبان في صحيحه، وأجود حديث في هذا الباب حديث سعد بن أبي وقاص، أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن قليل ما أسكر كثيره. أخرجه النسائي، وابن حبان. قال الترمذي: لأنه من حديث محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي، وهو أحد الثقات، عن الوليد بن كثير، وقد احتج به الشيخان عن الضحاك بن عثمان، واحتج به مسلم، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص. قال: واحتج بهما الشيخان، فحيثئذ فجوابهم بعدم ثبوت هذه غير صحيح، وكذا حملة على ما به حصل السكر وهو القدح الأخير، لأنه صريح هذه الروايات القليل ما أسند إلى ابن مسعود كل مسكر حرام. قال: هي الشربة التي أسكرتك. أخرجه الدارقطني بسند ضعيف فيه الحجاج بن أرطاة، وعمار بن مطر. قال: وإنما هو من قول إبراهيم يعني النخعي، وأسند إلى ابن المبارك أنه ذكر له حديث ابن مسعود فقال: حديث باطل على أنه لو حسن عارضه ما تقدم من المرفوعات الصريحة الصحيحة في تحريم قليل ما أسكر كثيره، ولو عارضه كان المحرم مقدماً، وما روي عن ابن عباس من قوله: حرمت الخمر بعينها قليلاً وكثيرها، والمسكر من كل شراب لم يسلم، نعم هو من طريق حيدة عن ابن عوف، عن ابن شداد، عن ابن عباس: من حرمت الخمر قليلاً وكثيرها، والمسكر من كل شراب، وفي لفظ: وما أسكر من كل شراب. قال: وهذا أولى بالصواب من حديث أبي شبرمة، وهذا إنما فيه تحريم الشراب المسكر، وإذا كانت طريقه أقوى وجب أن يكون هو المعتبر، ولفظ السكر تصحيف، ثم لو ثبت ترجيح المنع السابق عليه يكون الترجيح في حق ثبوت الحرمة، ولا يستلزم ثبوت الحرمة ثبوت الحد بالقليل إلا بسمع أو قياس، فهم يقيسونه بجامع كونه مسكراً، ولأصحابنا فيه منع خصوصاً وعموماً، أما خصوصاً فمنعوا أن حرمة الخمر معللة بالإسكار، إذ ذكر عنه عليه الصلاة والسلام: «حرمت الخمر بعينها والسكر» الخ. وفيه ما

علمت، ثم قوله: بعينها ليس معناه أن علة الحرمة عينها، بل إن عينها حرمت، ولذا قال في الحديث: «قليلها وكثيرها»، والرواية المعروفة فيه بالياء لا باللام، فالتحقيق أن الإسكار هو المحرم بأبلغ الوجوه، لأنه الموقع للعداوة والبغضاء، والصد عن ذكر الله تعالى، وعن الصلاة، وإتيان المفاسد من القتل وغيره، كما أشار النص إلى عينها.

ولكن تقدير ثبوت الحرمة بالقياس، لا يثبت الحد لأن الحد لا يثبت بالقياس عندهم، وإذا لم يثبت بمجرد الشرب من غير الخمر، ولكن ثبت بالسكر منه بأحاديث منها: ما قدمناه من حديث أبي هريرة: «إذا سكر فاجلدوه» الحديث. ولو ثبت به حل ما لم يسكر لكان بمفهوم الشرط، وهو منتف عندهم، فموجبه ليس إلا ثبوت الحد بالسكر، ثم يجب أن يحمل على السكر من غير الخمر، لأن حمله على المعنى الأعم من الخمر ينفي فائدة التقييد بالسكر، لأن في الخمر حداً بالقليل منها، بل يوهم عدم التقييد بغيرها أنه لا يحد منها حتى يسكر، وإذا وجب حمله على غيرها صار الحد منتفياً عند عدم السكر بالأصل، حتى يثبت ما يخرجها عنها. ومنها: ما روى الدارقطني في سننه، أن إعرابياً شرب من أداة عمر نبيذاً فسكر منه فضربه الحد، فقال الأعرابي: إنما شربته من أدواتك، فقال عمر: إنما جلدناك بالسكر وهو ضعيف بسعيد بن دنيّ لقوة ضعفه، وفيه جهالة. وروى ابن أبي شيبة في مصنفه: حدثنا علي بن مسهر، عن الشيباني، عن حسان بن مخارق، قال: بلغني أن عمر بن الخطاب سائر رجلاً في سفر وكان صائماً، فلما أفطر أهوى إلى قربة لعمر معلقة فيها نبيذ فشربه فسكر فضربه عمر الحد، فقال: إنما شربته من قربتك. فقال عمر: إنما جلدناك لسكرك، وفيه بلاغ وهو عندي انقطاع. وأخرجه الدارقطني عن عمران بن داود بفتح الواو فيه مقال، وروى الدارقطني في سننه، عن وكيع، عن شريك، عن فراس، عن الشعبي: أن رجلاً شرب من أداة علي بصفين فسكر فضربه الحد، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن مجالد، عن الشعبي، عن علي نحوه. وقال: فضربه ثمانين، وروى ابن أبي شيبة: حدثنا عبد الله بن نمير، عن حجاج، عن ابن عوف، عن عبد الله بن شداد، عن ابن عباس قال: في السكر من النبيذ ثمانين، فهذه وإن ضعف بعضها فتعدد الطرق يرقيه إلى الحسن مع أن الإجماع على الحد بالكثير، فإن الخلاف إنما هو بالحد في القليل.

(«ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها»): أي يداوم على شربها بأن («لم يتب»): عنها حتى مات على ذلك («لم يشربها في الآخرة»): أي إن كان مستحلاً لها، أو

٣٦٣٩ - وعن جابر رضي الله عنه، أَنَّ رَجُلًا قَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ شَرَابٍ يَشْرَبُونَهُ بِأَرْضِهِمْ مِنَ الذَّرَّةِ يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَوْ مُسْكِرٌ هُوَ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، إِنَّ عَلَى اللَّهِ عَهْدًا لِمَنْ يَشْرِبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: «عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ - أَوْ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ -». رواه مسلم.

المراد به الزجر الأكيد والوعيد الشديد. وفي النهاية: هذا من باب التعليق بالبيان أراد أنه لم يدخل الجنة، لأن الخمر من شراب الجنة، فإذا لم يشربها في الآخرة لم يدخل الجنة. قال النووي: قيل: يدخل الجنة ويحرم عليه شربها، فإنها من فاخر أشربة الجنة فيحرمها هذا العاصي بشربها في الدنيا، وقيل: إنه ينسى شهوتها لأن الجنة فيها كل ما تشتهي الأنفس، وقيل: لا يشتهيها وإن ذكرها، ويكون هذا نقصاً عظيماً بحرمانه عن أشرف نعيم الجنة. قلت: ونظيره حرمان المعتزلي ونحوه عن الرؤية، ويمكن أن يقيد الحرمان بمقدار مدة عيش العاصي في الدنيا، أو المراد أنه لم يشربها في الآخرة مع الفائزين السابقين في دخول الجنة، أو لم يشربها شرباً كاملاً في الكمية والكيفية بالنسبة إلى التائبين، والله تعالى أعلم. (رواه مسلم): وكذا أحمد والأربعة. وفي الجامع الصغير: «من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرماً في الآخرة». رواه أحمد، والشيخان، والنسائي، وابن ماجه عن ابن عمر.

٣٦٣٩ - (وعن جابر أن رجلاً قدم من اليمن، فسأل النبي ﷺ عن شراب يشربونه بأرضهم): أي بدار أهل اليمن (من الذرة): بضم الذال المعجمة وتخفيف الراء حب معروف، وأصله ذرو أو ذرى والهاء عوض، ذكره الجوهري، ومن متعلق يشرب أو بيانية (يقال له: المزرة): بكسر فسكون (فقال النبي ﷺ): «أَوْ مُسْكِرٌ»: بفتح الواو أي يشربونه ومسكِر «هو؟» قال: نعم. قال: «كل مسكر حرام، إن على الله عهداً»: استئناف تعليل أي وعيداً أكيداً («لمن يشرب المسكر أن يسقيه»): بفتح أوله وضمه («من طينة الخبال»): بفتح الخاء. قال الطيبي: ضمن عهد معنى الحتم فعدى بعلى، كقوله تعالى: ﴿كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا﴾ أي كان ورودهم وسقيهم من طينة الخبال واجباً على الله وعيداً أوجبه على نفسه، وأوعد عليه، وعزم على أن لا يكون غيرهما، وفيه معنى الحلف والقسم لقوله ﷺ: «إلا تحلة القسم». وقوله: «حلف ربي عز وجل بعزتي لا يشرب عبد من عبيدي جرعة من خمرة إلا سقيته من الصديد مثلها». واللام في لمن يشرب بيان كأنه لما قيل: إن

- ٣٦٤٠ - وعن أبي قتادة رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ خَلِيطِ التَّمْرِ وَالبُسْرِ، وَعَنْ خَلِيطِ الزَّيْبِ وَالتَّمْرِ، وَعَنْ خَلِيطِ الزَّهْوِ وَالرُّطْبِ. وَقَالَ: «اتَّبِعُوا كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَةٍ». رواه مسلم.
- ٣٦٤١ - وعن أنس رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ يُتَخَذُ خَلَأً؟ فَقَالَ: «لَا». رواه مسلم.

على الله عهداً. قيل: هذا العهد لمن قيل لمن يشرب المسكر، نحو قوله تعالى: ﴿لَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتِمَّ الرِّضَاعَةَ﴾. (قالوا: يا رسول الله! وما طينة الخبال؟): بالرفع على أنه خبر «ما» وفي نسخة بالجر على الحكاية وعلى طبقه (قال: «عرق أهل النار، أو عصارة أهل النار»): أي ما يسيل عنهم من الدم والصدید. (رواه مسلم).

٣٦٤٠ - (وعن أبي قتادة، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ خَلِيطِ التَّمْرِ وَالبُسْرِ): في القاموس: هو التمر قبل إرطابه (وعن خلیط الزیّب والتمر، وعن خلیط الزهو): أي: البسر الملوّن (والرطب. وقال: «اتَّبِعُوا كُلَّ وَاحِدَةٍ عَلَى حِدَةٍ»): أي: بانفرادها. قال القاضي: إنما نهى عن الخلط، وجوز انتباز كل واحد وحده، لأنه ربما أسرع التغير إلى أحد الجنسين فيفسد الآخر، وربما لم يظهر فيتناوله محرماً. وفي شرح المظهر، قال مالك وأحمد: يحرم شرب نبذ خلط فيه شيان وإن لم يسكر عملاً بظاهر الحديث، وهو أحد قولي الشافعي، وقول أبي حنيفة: لا يحرم إلا أن يكون مسكراً، وهو القول الثاني للشافعي. (رواه مسلم): وكذا أبو داود والنسائي وابن ماجة.

٣٦٤١ - (وعن أنس، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ تُتَخَذُ خَلَأً؟): بصيغة المجهول استئناف بيان، أو حال أي: عن جواز جعل الخمر خلأً بإلقاء شيء فيها من نحو: بصل أو ملح، أو بوضعها في شمس. (فقال: «لَا»): فيه حرمة التخليل، وبه قال أحمد، وقال أبو حنيفة والأوزاعي والليث: يطهر بالتخليل، وعن مالك ثلاث روايات. أصحابها: عنه أن التخليل حرام، فلو خللها عصي وطهرت، والشافعي على أنه إذا ألقي فيه شيء للتخليل لم يطهر أبداً، وأما بالنقل إلى الشمس مثلاً، فللشافعية فيه وجهان: أصحابهما تطهيره، وأما الجواب عن قوله عليه الصلاة والسلام: «لَا» عند من يجوز تخليل الخمر أن القوم كانت نفوسهم ألقت بالخمر، وكل مألوف تميل إليه النفس فخشي النبي ﷺ من دواخل الشيطان، فنهاهم عن اقترانهم، نهى تنزيه كيلا يتخذوا التخليل وسيلة إليها، وأما بعد طول عهد التحريم،

٣٦٤٢ - وعن وائل الحضرمي، أن طارق بن سويد رضي الله عنه سأل النبي ﷺ عن الخمر، فنهاه. فقال: إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ، فقال: «إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ». رواه مسلم.

الفصل الثاني

٣٦٤٣ - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ. فَإِنْ عَادَ لَمْ يَنْصُرْهُ اللَّهُ». رواه البخاري. ويؤيده خبر: «نعم الآدام الخل». رواه مسلم عن عائشة، وخبر: «خلكم خل خمركم». رواه البيهقي في المعرفة، عن جابر مرفوعاً، وهو محمول على بيان الحكم، لأنه اللائق بمنصب الشارع لا بيان اللغة. (رواه مسلم). وكذا أبو داود، والترمذي.

٣٦٤٢ - (وعن وائل الحضرمي): هو ابن حجر وقد مر ذكره وأنه صحابي (أن طارق بن سويد): بالتصغير. قال المؤلف: له صحبة، وله ذكر في حديث الخمر، (سأل النبي ﷺ عن الخمر): أي: عن شربها أو صنعها (فنهاه): أي: عنها (فقال: إنما أصنعها): أي: أشتغلها أو أستعملها (للدواء). فقال: «إنه»: أي: الخمر، وفي القاموس: إنه يذكر، وقيل: ذكر بتأويل إسم مذكر كالشراب («ليس بدواء لكنه داء»): قال النووي: فيه تصريح بأنها ليست بدواء فيحرم التداوي بها، فإذا لم يكن فيها دواء، فكأنه تناولها بلا سبب، وأما إذا غص بلقمة ولم يجد ما يسيغها به إلا الخمر، فيلزمه الإساعة بها لأن حصول الشفاء بها حينئذ مقطوع به بخلاف التداوي (رواه مسلم).

الفصل الثاني

٣٦٤٣ - (عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «من شرب الخمر»): أي: ولم يتب منها («لم يقبل الله له صلاة»): بالتثنية وقوله («أربعين صباحاً»): ظرف، وفي نسخة بالإضافة أي: لم يجد لذة المناجاة التي هي مخ العبادات، ولا الحضور الذي هو روحها، فلم يقع عند الله بمكان، وإن سقط مطالبة فرض الوقت، وخص الصلاة بالذكر، لأنها سبب حرمتها، أو لأنها أم الخبائث على ما رواه الدارقطني، عن ابن عمر مرفوعاً، كما أن الصلاة أم العبادات، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾^(١) وقال

يَقْبِلُ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ. فَإِنْ عَادَ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ. فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ لَمْ يَتَّبِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَقَاهُ مِنْ نَهْرِ الْخَبَالِ». رواه الترمذي.

صلى الله تعالى عليه وسلم: «من شرب خمراً خرج نور الإيمان من جوفه». رواه الطبراني في الأوسط، عن أبي هريرة، وقال الأشرف: إنما خص الصلاة بالذكر لأنها أفضل عبادات البدن، فإذا لم يقبل منها فلأن لا يقبل منها عبادة أصلاً كان أولى. قال المظهر. هذا وأمثاله مبني على الزجر وإلا يسقط عنه فرض الصلاة إذا أداها بشرائطها، ولكن ليس ثواب صلاة الفاسق كثواب صلاة الصالح، بل الفسق ينفي كمال الصلاة وغيرها من الطاعات، وقال النووي: إن لكل طاعة اعتبارين. أحدهما: سقوط القضاء عن المؤدي، وثانيهما: ترتيب حصول الثواب، فعبر عن عدم ترتيب الثواب بعدم قبول الصلاة. («إِنْ تَابَ»): أي: بالإقلاع والندامة («تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ»): أي: قبل توبته («إِنْ عَادَ»): أي: إلى شربها («لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا»): ولعل وجه التقييد بالأربعين لبقاء أثر الشراب في باطنه مقدار هذه. وكذا قال الإمام الغزالي: لو ترك الناس كلهم أكل الحرام أربعين يوماً لاختل نظام العالم بتركهم أمور الدنيا، قيل: لولا الحمقى لخربت الدنيا. وقد روي: أن من أخلص لله أربعين صباحاً أظهر الله ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه، رواه أبو نعيم في الحلية، عن أبي أيوب، وورد: ومن حفظ على أمتي أربعين حديثاً بعثه الله فقيهاً. رواه جماعة من الصحابة، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا وَعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً﴾ والحاصل أن لعدد الأربعين تأثيراً بليغاً في صرفها إلى الطاعة أو المعصية، ولذا قيل: من بلغ الأربعين ولم يغلب خيره شره فالموت خير له. («فَان تَابَ»): أي: رجع إليه تعالى بالطاعة («تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ»): أي: أقبل عليه بالمغفرة («إِنْ عَادَ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا»): ظاهره عدم قبول طاعته، ولو تاب عن معصيته قبل استيفاء مدته، كما يدل عليه الفاء التعقيبية في قوله: («إِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ»): ويمكن أن يكون التقدير: ولو كانت التوبة قبل ذلك والفاء تكون تفرعية («فَإِذَا عَادَ الرَّابِعَةَ»): أي: رجع الرجعة الرابعة، وفي نسخة: في الرابعة («لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ لَمْ يَتَّبِ اللَّهُ عَلَيْهِ»): هذا مبالغة في الوعيد والزجر الشديد، وإلا فقد ورد: «ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة». رواه أبو داود، والترمذي، عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وقال المظهر: أي: فإن تاب بلسانه وقلبه عازم على أن يعود لا يقبل توبته. قلت: فيه أنه حينئذ ليس بتوبة، مع

٣٦٤٤ - ورواه النسائي، وابن ماجه، والدارمي، عن عبد الله بن عمرو.
 ٣٦٤٥ - وعن جابر رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: «ما أسكر كثيره فقليله حرام». رواه الترمذي، وأبو داود، وابن ماجه^(١).

أن هذا وارد في كل مرتبة لا خصوصية لها بالرابعة. قال الطيبي: ويمكن أن يقال أن قوله: إن تاب لم يتب الله عليه، محمول على إصراره وموته على ما كان، فإن عدم قبول التوبة لازم للموت على الكفر والمعاصي، كأنه قيل: من فعل ذلك وأصر عليه مات عاصياً، ولذلك عقبه بقوله: («وسقاه»): أي: الله («من نهر الخبال»): اهـ.

والمعنى: أن صديد أهل النار لكثرتة يصير جارياً كالأنهار، وفيه إيماء إلى ما ورد عن قيس بن سعد: من شرب الخمر أتى عطشان يوم القيامة. رواه أحمد، ولعل نقض التوبة ثلاث مرات مما يكون سبباً لغضب الله على صاحبها، كما يشير إليه قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أزدادوا كفراً لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلاً﴾ وكان الغالب أن صاحب العود إلى الذنب ثلاثاً لم تصح له التوبة، كما أشارت إليه الآية بعدم الهداية والمغفرة. قال الطيبي: ونظيره قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ أزدادوا كفراً لَنْ تَقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ﴾. الكشف: فإن قلت: قد علم أن المرتد كيف ما ازداد كفراً فإنه مقبول التوبة إذا تاب، فما معنى لَنْ تَقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ؟ قلت: جعلت عبارة عن الموت على الكفر، لأن الذي لا تقبل توبته من الكفار، هو الذي يموت على الكفر كأنه قيل: إن اليهود والمرتدين ميتون على الكفر داخلون في جملة من لا تقبل توبتهم اهـ. وحاصل المعنى في الحديث: أن من لم يثبت على التوبة في الثالثة يخشى عليه أن يموت على المعصية. (رواه الترمذي): أي: عن عبد الله بن عمر.

٣٦٤٤ - (ورواه النسائي، وابن ماجه، والدارمي، عن عبد الله بن عمرو): أي: بالواو، وروى الطبراني بإسناد حسن، عن السائب بن يزيد مرفوعاً: «من شرب مسكراً ما كان لم يقبل له صلاة أربعين يوماً».

٣٦٤٥ - (وعن جابر، أن رسول الله ﷺ قال: «ما أسكر كثيره فقليله حرام»). رواه الترمذي، وأبو داود، وابن ماجه: وكذا أحمد، وابن حبان في صحيحه عن جابر. ورواه أحمد والنسائي وابن ماجه، عن ابن عمرو بالواو.

(١) ورواه الإمام أحمد في المسند الحديث رقم ١٤٧٠٩/٥ في مسند جابر بن عبد الله.

٣٦٤٦ - وعن عائشة رضي الله عنها، عن رسول الله ﷺ قال: «ما أسكر منه الفرق فمِلْهُ الكَفِّ منه حراماً» رواه أحمد^(١)، والترمذي، وأبو داود.

٣٦٤٧ - وعن النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ مِنَ الحِنْطَةِ خَمِراً، وَمِنَ الشَّعِيرِ خَمِراً، وَمِنَ التَّمْرِ خَمِراً، وَمِنَ الزَّيْبِ خَمِراً، وَمِنَ العَسَلِ خَمِراً». رواه الترمذي، وأبو داود، وابن ماجه. وقال الترمذي: هذا حديث غريب.

٣٦٤٦ - (وعن عائشة، عن رسول الله ﷺ قال: «ما أسكر منه الفرق»): بفتح الفاء وسكون الراء ويفتح، مكيال معروف بالمدينة، وهو ستة عشر رطلاً، كذا قال بعض الشراح من علمائنا، وفي النهاية: الفرق بالفتح مكيال يسع ستة عشر رطلاً، وهي اثنا عشر مداً وثلاثة أصوع عند أهل الحجاز، وقيل: الفرق خمسة أقساط. القسط نصف صاع، فأما الفرق بالسكون فمائة وعشرون رطلاً، ومنه الحديث: «ما أسكر الفرق منه فالحسو منه حرام» اهـ. فالسكون هو الأنسب بمقام المبالغة، وكذا ضبط به في الأصول المعتمدة، وفي القاموس: الفرق مكيال المدينة يسع ثلاثة أصوع ويحرك أو هو أفصح، أو يسع ستة عشر رطلاً وأربعة أرباع، وقال ابن الملك: الفرق بالسكون من الأواني والمقادير ما يسع ستة عشر رطلاً أو اثني عشر مداً. وعن محمد بن الحسن: ستة وثلاثين رطلاً، والمعتمد ما قاله المحقق ابن الهمام، من أن الفرق بتحريك الراء عند أهل اللغة، وأهل الحديث يسكنونها، وهو مكيال معروف يسع ستة عشر رطلاً. («فمِلْ الكَفِّ منه حراماً»): قال الطيبي: الفرق وملء الكف عبارتان عن التكثير والتقليل لا التحديد، ويؤيده الحديث السابق. (رواه أحمد، والترمذي، وأبو داود).

٣٦٤٧ - (وعن النعمان): بضم النون (ابن بشير قال: قال رسول الله ﷺ: «إن من الحنطة خمراً»): قال ابن الملك: تسميته خمراً مجاز لإزالته العقل ((ومن الشعير خمراً^(١))) ومن التمر خمراً، ومن الزبيب خمراً، ومن العسل خمراً» رواه الترمذي، وأبو داود، وابن ماجه. وقال الترمذي: هذا حديث غريب.

(١) رواه أحمد في المسند الحديث رقم ٢٤٤٧٧/ج ٩ في مسند السيدة عائشة رضي الله عنها.

(٢) ما بين الحاصرتين، أثبتناه من المشكاة.

٣٦٤٨ - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: كَانَ عِنْدَنَا خَمْرٌ لَيْتِيمٌ، فَلَمَّا نَزَلَتْ (المائدة) سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْهُ، وَقُلْتُ: إِنَّهُ لَيْتِيمٌ. فَقَالَ: «أَهْرِيقُوهُ». رواه الترمذي.

٣٦٤٩ - وعن أنس، عن أبي طلحة رضي الله عنهما: أَنَّهُ قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! إِنِّي اشْتَرَيْتُ خَمْرًا لِأَيْتَامٍ فِي حَجْرِي. قَالَ: «أَهْرِقِ الْخَمْرَ وَاكْسِرِ الدَّنَان». رواه الترمذي،

٣٦٤٨ - (وعن أبي سعيد الخدري قال: كَانَ عِنْدَنَا خَمْرٌ لَيْتِيمٌ، فَلَمَّا نَزَلَتْ المائدة): قال المظهر: يريد الآية التي فيها تحريم الخمر وهي قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ الْآيَاتُ الْبُشْرَىٰ وَالْآيَاتُ الْبُشْرَىٰ هِيَ الْفِتْنَةُ وَكَثِيرٌ مِّنَ الْعَالَمِينَ﴾ وفيهما دلائل سبعة على تحريم الخمر. أحدها: قوله: ﴿رَجَسَ﴾ والرجس هو النجس وكل نجس حرام. والثاني قوله: ﴿مَنْ عَمِلَ الشَّيْطَانُ﴾ وما هو من عمله حرام. والثالث قوله: ﴿فَاجْتَنِبُوهُ﴾^(١) وما أمر الله باجتنابه فهو حرام. والرابع قوله: ﴿لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ﴾ وما علق رجاء الفلاح باجتنابه فالإتيان به حرام. والخامس قوله: ﴿إِنَّمَا يَرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾ وما هو سبب وقوع العداوة والبغضاء بين المسلمين فهو حرام. والسادس قوله: ﴿وَيَصَّدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ﴾ وما يصد به الشيطان المسلمين عن ذكر الله وعن الصلاة فهو حرام. والسابع قوله: ﴿فَهَلْ أَنتُم مِّنْتهُونَ﴾ معناه انتهوا وما أمر الله عباده بالانتهاء عنه فالإتيان به حرام، الكشف، قوله: ﴿فَهَلْ أَنتُم مِّنْتهُونَ﴾ من أبلغ ما ينهي به، كأنه قيل: قد تلي عليكم ما فيها من أنواع الصوارف والموانع، فهل أنتم مع هذه الصوارف منتهون أم أنتم على ما كنتم عليه كأن لم توعظوا ولم تزجروا؟ قلت: والثامن: اقترانها بالأوثان حيث قال: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ﴾ وما يقترن بالكفر فلا أقل من أن يكون حراماً، ولذا ورد: شارب الخمر كعابد الوثن، وشارب الخمر كعابد اللات والعزى، وسيأتي في الكتاب ما يدل عليه، ثم جواب لما قوله: (سألت رسول الله ﷺ عنه): أي: عن الخمر، لأنه قد يذكر على ما في القاموس، أو بتأويل المشروب أو المدام. (وقلت: إِنَّهُ لَيْتِيمٌ، فقال): وفي نسخة قال: «أَهْرِيقُوهُ»: بفتح الهمزة وسكون الهاء ويفتح أي: صبوه. قاله الطيبي: والضمير في عنه راجع إلى خمر على حذف مضاف أي: سألت عن شأن خمر يتيم، وفي أنه وفي أهريقوه (رواه الترمذي).

٣٦٤٩ - (وعن أنس عن أبي طلحة أنه قال: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! إِنِّي اشْتَرَيْتُ خَمْرًا لِأَيْتَامٍ فِي

وصعّفه. وفي رواية أبي داود: أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ أَيْتَامٍ وَرَثُوا خَمْرًا. قَالَ: «أَهْرِقْهَا». قَالَ: أَفَلَا أَجْعَلُهَا خَلًّا قَالَ: «لا».

الفصل الثالث

٣٦٥٠ - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

٣٦٥١ - وَعَنْ دَيْلَمٍ الْحَمِيرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا بَارِضٌ بَارِدَةٍ، وَنُعَالِجُ فِيهَا عَمَلًا شَدِيدًا، وَإِنَّا نَتَّخِذُ شَرَابًا مِنْ هَذَا الْقَمَحِ

حَجَرِي): بفتح أوله ويكسر أي: في كنفي وتربتي (قال: «أهرق الخمر واكسر الدنان»): بكسر أوله جمع الدن، وهو ظرفها، وإنما أمر بكسره لنجاسته بشربها، وعدم إمكان تطهيره، أو مبالغة للزجر عنها وما قاربها كما كان التغليظ في أول الأمر حيث نهى عن الحتم ونحوه، ثم نسخ. (رواه الترمذي، وضعفه. وفي رواية أبي داود: أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ أَيْتَامٍ وَرَثُوا خَمْرًا. قَالَ: «أَهْرِقْهَا». قَالَ: أَفَلَا أَجْعَلُهَا خَلًّا قَالَ: «لا»): إما زجراً كما سبق، أو نهى تنزيه، وهو الأحق.

الفصل الثالث

٣٦٥٠ - (عن أم سلمة): وهي من أمهات المؤمنين (قالت: نهى رسول الله ﷺ عن كل مسكر ومفتري): بكسر التاء المخففة في النهاية: المفتري هو الذي إذا شرب أحمى الجسد وصار فيه فتور، وهو ضعف وانكسار، ويقال: أفتى الرجل فهو مفتري إذا ضعفت جفونه وانكسر طرفه، فأما أن يكون أفتري بمعنى فتر أي جعله فاتراً، وإما أن يكون أفتري الشراب إذا فتر شاربُه كَأَقْطَفَ الرجل إذا قطفت دابته. قال الطيبي: لا يبعد أن يستدل على تحريم البنج والشعثاء ونحوهما مما يفتر ويزيل العقل، لأن العلة وهي إزالة العقل مطردة فيها. (رواه أبو داود): وكذا أحمد.

٣٦٥١ - (وعن ديلم): بفتح أوله (الحميري): بكسر أوله نسبة إلى حمير كدريهم، موضع غربي صنعاء اليمن وأبو قبيلة (قال: قلت: يا رسول الله): وفي نسخة لرسول الله (إنا بَارِضٌ بَارِدَةٍ): أي: ذات برد شديد (ونعالج): أي: نمارس ونزاول (فيها عملاً شديداً):

نتقوى به على أعمالنا، وعلى برد بلادنا، قال: «هل يسكر؟» قلت: نعم. قال: «فاجتنبوه». قلت: إن الناس غير تاركيه. قال: «فإن لم يتركوه فقاتلوهم». رواه أبو داود.

٣٦٥٢ - وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أن النبي ﷺ نهى عن الخمر والميسر والكوبة والغبراء، وقال: «كل مسكر حرام». رواه أبو داود.

٣٦٥٣ - وعنه، عن النبي ﷺ، قال: «لا يدخل الجنة عاق، ولا قمار، ولا منان».

أي: قوياً يحتاج إلى نشاط عظيم (وإننا نتخذ شراباً من هذا القمح): أي: الحنطة (نتقوى به على أعمالنا، وعلى برد بلادنا): قال الطيبي: وإنما ذكر هذه الأمور الداعية إلى الشرب وأتى بهذا ووصفه به لمزيد البيان، وأنه من هذا الجنس، وليس من جنس ما يتخذ منه المسكر كالعنب والزبيب مبالغة في استدعاء الإجازة (قال: «هل يسكر؟»): وفي نسخة: مسكر (قلت: نعم. قال: «فاجتنبوه» قلت: إن الناس غير تاركيه): فكأنه وقه لهم هناك نهى عن سالكيه (قال: «إن لم يتركوه»): أي: ويستحلوا شربه («قاتلوهم»). رواه أبو داود.

٣٦٥٢ - (وعن عبد الله بن عمرو): بالواو وفي نسخة بدونها (أن النبي ﷺ نهى عن الخمر والميسر): أي: القمار (والكوبة): بضم أوله في النهاية: قيل: هي النرد، وقيل الطبل أي: الصغير، وقيل: البربط (والغبراء): بالتصغير ضرب من الشراب يتخذة الحبش من الذرة، والمعنى أنها مثل الخمر التي يتعارفها الناس لا فضل بينهما في التحريم (وقال): أي: لزيادة إفادة التعميم («كل مسكر حرام»). رواه أبو داود: كان الأخصر أن يقول: روى الأحاديث الثلاثة أبو داود.

٣٦٥٣ - (وعنه): أي: عن عبد الله (عن النبي ﷺ قال: «لا يدخل الجنة»): أي: مع الفائزين السابقين، أو المراد منه المستحل للمعاصي أو قصد به الزجر الشديد، وقال الطيبي: هو أشد وعيداً من لو قيل يدخل النار لأنه لا يرجى منه الخلاص («عاق»): بتشديد القاف أي: مخالف لأحد والديه فيما أبيح له بحيث يشق عليهما («ولا قمار»): بتشديد الميم أي: ذو قمار، والمعنى من يقامر، والقمار في عرف زماننا كل لعب يشترط فيه غالباً أن يأخذ الغالب من الملاعبين شيئاً من المغلوب كالنرد والشطرنج وأمثالهما. («ولا منان»): أي: على الفقراء في صدقته، قال الطيبي: المنان الذي لا يعطي شيئاً إلا منة

ولا مُدْمِنٌ خمرٍ. رواه الدارمي. وفي رواية له: «ولا وَلَدٌ زِنِيَّةٌ» بدل «قَمَار». ٣٦٥٤ - وعن أبي أمامة رضي الله عنه، قال: قال النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى بَعَثَنِي رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، وَأَمَرَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ بِمَحَقِّ الْمَعَازِفِ، وَالْمَزَامِيرِ، وَالْأَوْثَانِ، وَالصُّلْبِ، وَأَمَرَ الْجَاهِلِيَّةَ. وَحَلَفَ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ: بِعِزَّتِي لَا يَشْرَبُ عَبْدٌ مِنْ

واعتد به على من أعطاه، وهو مذموم لأن المنة تفسد الصنعة، ويحتمل أن يراد به القطاع للرحم من من أي قطع، ومنه قوله تعالى: ﴿لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ ويؤيد هذا الاحتمال حديث أبي موسى الذي يأتي. («ولا مدمن خمر»). أي: مصر على شربها (رواه الدارمي: وفي رواية له: «ولا ولد زنية»): بكسر فسكون (بدل «قمار»): قال الطيبي: وفيه تغليظ وتشديد على ولد الزنية تعريضاً بالزاني ليلأ يورطه في السفاح، فيكون سبباً لشقاوة نسمة برثية، ومما يؤذن أنه تغليظ وتشديد سلوك ولد زنية في قرن العاق والمنان والقمار ومدمن خمر، ولا ارتياب أنهم ليسوا من زمرة من لا يدخل الجنة أبداً، وقيل: إن النطفة إذا خبثت خبث الناشئ منها، فيجتريء على المعصية فتؤديه إلى الكفر الموجب للخلود. قلت: ولعل هذا مبني على الأغلب، ولذا ورد: ولد الزنا شر الثلاثة. رواه أحمد، وأبو داود، والحاكم، والبيهقي، عن أبي هريرة مرفوعاً، ورواه الطبراني والبيهقي عن ابن عباس، وزاد: «إذا عمل بعمل أبويه».

٣٦٥٤ - (وعن أبي أمامة قال: قال النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ»): وهي تعم الكافرين («وهدى للعالمين»): لكن خص المتقين لكونهم المنتفعين («وأمرني ربي عز وجل بمحق المعازف»): أي: بمحو آلات اللهو، وفي النهاية: العزف اللعب بالمعازف، وهي الدفوف وغيرها مما يضرب، وقيل: إن كل لعب عزف («والمزامير»): جمع مزمار، وهي القصبة التي يزمر بها («والأوثان»): أي: الأصنام («والصلب»): بضمين جمع صليب الذي للنصارى قاله القاموس. وفي النهاية: الثوب المصلب الذي فيه نقش أمثال الصلبان وضربه فصلب بين عينيه أي: صارت الضربة كالصليب («وأمر الجاهلية»): كالنياحة والحمية للعصية والفخر بالأحساب والطعن بالأنساب، وقولهم: مطرنا بنوء كذا على ما نص عليه في الأحاديث، ففي حديث الطبراني، عن أنس مرفوعاً «ثلاثة من أعمال الجاهلية: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب والنياحة» وفي حديث الطبراني، عن عمرو بن عوف مرفوعاً: «ثلاثة من أعمال الجاهلية لا يتركهن الناس: الطعن في الأنساب، والنياحة، وقولهم مطرنا بنوء كذا وكذا». وفي معناه: كل أمر مبني على

عبيدي جُرْعَةً مِنْ خمرٍ إِلَّا سَقَيْتَهُ مِنَ الصَّدِيدِ مِثْلَهَا، وَلَا يَتْرُكُهَا مِنْ مَخَافَتِي إِلَّا سَقَيْتَهُ مِنْ حِيَاضِ الْقُدْسِ». رواه أحمد^(١).

٣٦٥٥ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ: مَذْمُونُ الْخَمْرِ، وَالْعَاقُ، وَالذَّيْوُثُ الَّذِي يُقْرَأُ فِي أَهْلِهِ الْخَبْثُ». رواه أحمد^(٢)، والنسائي.

الجهل واصطلاح أهله، ولو كان في الأزمنة الإسلامية («وحلف ربي عز وجل بعزتي لا يشرب عبد من عبيدي»): وفي نسخة من عبادي («جرعة من خمر إلا سقيته من الصديد مثلها»): أي: مقدارها («ولا يتركها»): أي: عبد من عبيدي («من مخافتي»): أي: لا لغرض آخر («إلا سقيته»): أي: شراباً طهوراً («من حياض القدس»): بسكون الدال ويضم. قال الطيبي: في إفراز هذا النوع الخبيث عن سائر ما تقدم من الخبائث، وجعله مصدرأ بالحلف والقسم بعدما جعل مقدمة الكل بعثه عليه الصلاة والسلام رحمة وهدى إيدان بأن أخبث الخبائث، وأبلغ ما يبعد عن رحمة الله تعالى، ويقرب إلى الضلال هي أم الخبائث، ثم انظر كم التفاوت بين من يسقيه ربه عز وجل من حياض القدس الشراب الطهور، وبين من يسقى في درك جهنم صديد أهل النار! (رواه أحمد).

٣٦٥٥ - (وعن ابن عمر، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ»): أي: أشخاص («قد حرم الله عليهم الجنة»): أي: من أن يدخلوها مع الفائزين («مذمن الخمر»): أي: مداومها («والعاق»): أي: المخالف لوالديه («والذي يقر»): بضم أوله أي يثبت بسكوته («أهله»^(٣)): أي: من امرأته أو جاريته أو قرابته («الخبث»): أي: الزنا أو مقدماته، وفي معناه سائر المعاصي كشرب الخمر وترك غسل الجنابة ونحوهما. قال الطيبي أي: الذي يرى فيهن ما يسوءه ولا يغار عليهن ولا يمنعهن، فيقر في أهله الخبث. (رواه أحمد، والنسائي).

(١) رواه أحمد في المسند الحديثان رقم ٢٢٢٨١، ٢٢٣٧٠/ج ٨ في مسند أبي أمامة.

(٢) رواه أحمد في المسند الحديثان رقم ٥٣٧٢، ٦١٢١/ج ٢ في مسند ابن عمر. رضي الله عنه.

(٣) في المشكاة: (في) بدل: (على).

- ٣٦٥٦ - وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: «ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ: مُدْمِنُ الْخَمْرِ، وَقَاطِعُ الرَّحِمِ، وَمُصَدِّقُ السَّحْرِ». رواه أحمد^(١).
- ٣٦٥٧ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله ﷺ: «مُدْمِنُ الْخَمْرِ إِنْ مَاتَ لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى كَعَابِدٍ وَثْنٍ». رواه أحمد^(٢).
- ٣٦٥٨ - وروى ابنُ ماجة، عن أبي هريرة.

٣٦٥٦ - (وعن أبي موسى الأشعري: أن النبي ﷺ قال: «ثلاثة لا يدخل الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم»): هو أعم من العاق («ومصدق بالسحر»): أي: القاتل بتأثيره لذاته (رواه أحمد): وفي الجامع الصغير: «ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر، ومن مات وهو مدمن الخمر سقاه الله من نهر الغوطة نهر يجري من فروج المومسات يؤذي أهل النار ريح فروجهن». رواه أحمد والطبراني والحاكم في مستدركه، والمومسة بكسر الميم الزانية.

٣٦٥٧ - (وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «مدمن الخمر إن مات»): أي: على إدمانه، أو إذا مات. وقال الطيبي: إن للشك فيقتضي أن يكون لقاء شارب الخمر ربه تعالى بعد الموت مشابهاً بلقاء عابد الوثن، وليس كذلك فهو من الشرط الذي يورده الواثق بأمره المدل لحجته اهـ. كأن كنت ولدي فافعل أو لا تفعل، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ في وجهه والظاهر ما قدمناه فتدبر. («لقي الله تعالى»): أي: وهو عليه غضبان («كعابد وثن»): أي: صنم، وهو وعيد وكيد وزجر شديد، ولعل تشبيهه بعابد الوثن حيث تبع هواه، وخالف أمر الله، وقد قرن الله سبحانه بين الخمر والصنم في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ﴾ أي: الأصنام المنصوبة حول الكعبة وغيرها. (رواه أحمد): أي: عن ابن عباس، ورواه الطبراني، وأبو نعيم في الحلية عنه بلفظ: «من مات وهو مدمن خمر لقي الله وهو كعابد وثن».

٣٦٥٨ - (وروى): الأظهر ورواه (ابن ماجة عن أبي هريرة).

(١) رواه أحمد في المسند حديث رقم ١٩٥٨٦/ج ٧ من مسند أبو موسى الأشعري.

(٢) رواه أحمد في المسند حديث رقم ٢٤٥٣/ج ١ في مسند ابن عباس.

٣٦٥٩ - والبيهقي في «شعب الإيمان» عن محمد بن عبيد الله، عن أبيه. وقال: ذكر البخاري في التاريخ، عن محمد بن عبد الله، عن أبيه.

٣٦٦٠ - وعن أبي موسى رضي الله عنه، أنه كان يقول: ما أبالي شربت الخمر أو عبت هذه السارية دون الله. رواه النسائي.

٣٦٥٩ - (والبيهقي في شعب الإيمان، عن محمد بن عبيد الله): بالتصغير (عن أبيه، وقال): أي: البيهقي (ذكر البخاري): أي: الحديث (في التاريخ، عن محمد بن عبد الله): بالتكبير (عن أبيه).

٣٦٦٠ - (وعن أبي موسى أنه كان يقول: ما أبالي شربت الخمر أو عبت هذه السارية): أي: الأسطوانة (دون الله): حال مؤكدة أي: عبتها متجاوزاً عن الله تعالى. قال الطيبي: أي: ما أبالي في تسويتي بين هذين الأمرين، وجعلهما منخرطين في سلك واحد مبالغة، وهو أبلغ مما مر في الحديث السابق من قوله: «لقي الله كعابد وثن» لتصريح أداة التشبيه فيه، وخلوه عنه هنا. (رواه النسائي): أي موقوفاً.

كتاب الامارة والقضاء

الفصل الأول

٣٦٦١ - عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ يُطِعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعْصِرِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي، وَإِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ، وَيُتَّقَى بِهِ، فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ

[١٧] - كتاب الإمارة والقضاء

الإمارة بكسر الهمزة الإمرة، وقد أمره إذا جعله أميراً، كذا في المغرب، وأما الإمارة بالفتح فمعناها العلامة، والمراد بالقضاء هنا الحكم الشرعي.

الفصل الأول

٣٦٦١ - (عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ»): هذا مقتبس من قوله تعالى: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾^(١) («وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ»): هذا مأخوذ من قوله عز وجل: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنْ لَهُ نَارُ جَهَنَّمَ﴾^(٢) («وَمَنْ يُطِعِ الْأَمِيرَ»): ظاهره الإطلاق، ويمكن أن يكون التقدير أميرى («فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعْصِرِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي»): في الحديث دلالة على صحة الخلافة والنيابة، قيل: كانت قریش ومن يليهم من العرب لا يعرفون الإمارة، ولا يدينون لغير رؤساء قبائلهم، فلما جاء الإسلام وولى عليهم الأمراء أنكرته نفوسهم، وامتنع بعضهم من الطاعة فقال لهم ﷺ ليعلمهم أن طاعتهم مبروطة بطاعته وعصيانهم منوطة بعصيانه، ليطيعوا من ولى عليهم من الأمراء. («وَأِنَّمَا الْإِمَامُ»): أي: الخليفة أو أميره («جُنَّةٌ»): بضم الجيم أي: كالترس فهو تشبيه بليغ («يُقَاتَلُ»): بصيغة المجهول («مِنْ وَرَائِهِ»): بكسر الميم («وَيُتَّقَى بِهِ»): بيان لكونه جنة أي: يكون الأمير في الحرب قدام القوم ليستظهروا به، ويقاتلوا بقوته كالترس للمترس، والأولى أن يحمل على جميع الأحوال لأن الإمام يكون ملجأ للمسلمين في حوائجهم

وَعَدَلَ فَإِنْ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا، وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ فَإِنْ عَلَيْهِ مِنْهُ. متفق عليه.

٣٦٦٢ - وعن أم الحصين رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله ﷺ: «إِنْ أَمَرَ

دائماً. قال الطيبي قوله: يتقى به بيان لقوله: يقاتل من ورائه، والبيان مع المبين تفسير لقوله: وإنما الإمام جنة. قال النووي: أي هو كالسائر لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين، ويمنع الناس بعضهم من بعض، ويحمي بيضة الإسلام، ويتقيه الناس ويخافون بسطوته ومعنى يقاتل من ورائه أن يقاتل معه الكفار والبغاة والخوارج، وسائر أهل الفساد وينصر عليهم، («فإن أمر»): أي: الإمام («بتقوى الله وعدل»): أي: قضى بحكم الله («فإن له بذلك أجراً»): أي: عظيماً («وإن قال»): أي: في الأمر والحكم («بغيره»): أي: بغير ما ذكر من التقوى والعدل في شرح السنة: قوله قال أي حكم يقال: قال الرجل إذا حكم، ومنه القيل، وهو الملك الذي يتخذ قوله وحكمه. وقال الثوري: أي أحبه وأخذ به إيثاراً له وميلاً إليه، وذلك مثل قولك: فلان يقول بالقدر وما أشبهه، والمعنى أنه يحبه ويؤثره. وقال القاضي: أي: أمر بما ليس فيه تقوى ولا عدل بدليل أنه جعل قسيم، فإن أمر بتقوى الله وعدل، ويحتمل أن يراد به القول المطلق أو أعم منه، وهو ما يراه ويؤثره من قولهم: فلان يقول بالقدر أي: وإن رأى غير ذلك وآثره قولاً كان أو فعلاً ليكون مقابلاً لقسيمه بقطريه، وما سد الطرق المخالفة المؤدية إلى هيج الفتن المردية. («فإن عليه»): أي: وزراً ثقیلاً («منه»): أي: من صنيعه ذلك، فمنه جار ومجرور، وأما ما وقع في نسخ المصاييح، وبعض نسخ المشكاة «منة» بضم الميم وتشديد النون المفتوحة وتاء التأنيث فتحريف وتصحيف، لأنها بمعنى القوة ولا وجه لها هنا.

قال الطيبي رحمه الله: كذا وجدنا منه بحرف الجر في الصحيحين، وكتاب الحميدي، وجامع الأصول، وقد وجدناه في أكثر نسخ المصاييح «منة» بتشديد النون على أنه كلمة واحدة، وهو تصحيف غير محتمل لوجه هنا. قال القاضي: فإن عليه منة. أي: وزراً وثقلاً، وهو في الأصل مشترك بين القوة والضعف. قال النووي: فيه حث على السمع والطاعة في جميع الأحوال، وسببها اجتماع كلمة المسلمين، فإن الخلاف سبب لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهم اهـ. ويستثنى من جميع الأحوال حال المعصية لما يستفاد من صدر الحديث، ولما سيأتي في بعض الأحاديث المصححة. (متفق عليه).

٣٦٦٢ - (وعن أم الحصين): بالتصغير قال المؤلف: هي بنت إسحاق الأحمسية، روى عنها ابنها يحيى بن الحصين وغيره، شهدت حجة الوداع. (قالت: قال

عليكم عبدٌ مُجَدِّعٌ يَقُودُكُمْ بكتابِ الله، فاسمَعُوا له وَأَطِيعُوا». رواه مسلم.

٣٦٦٣ - وعن أنس رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ اسْتَعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَانَ رَأْسُهُ زَبِيئَةً» رواه البخاري.

٣٦٦٤ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله ﷺ: «السَّمْعُ والطَّاعَةُ [حق] على المرء المسلم فيما أَحَبَّ وَكَرِهَ ما لم يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ». متفق عليه^(١).

رسول الله ﷺ: «إِنْ أُمِرَ»: بصيغة المجهول من التفعيل أي: جعل أميراً («عليكم عبد مجدع»): بتشديد الدال المفتوحة أي: مقطوع الأنف والأذن («يقودكم»): أي: يأمركم («بكتاب الله»): أي: بحكمه المشتمل على حكم الرسول. قال القاضي: أي يسوقكم بالأمر والنهي على ما هو مقتضى كتاب الله وحكمه، («فاسمعوا له وأطيعوا»): فيه حث على المداراة والموافقة مع الولاة على التحرز عما يثير الفتنة، ويؤدي إلى اختلاف الكلمة (رواه مسلم).

٣٦٦٣ - وعن أنس، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال: «اسمعوا»): أي: كلام الحاكم («وأطيعوا»): أي: انقادوا في أمره ونهيه ما لم يخالف أمر الله ونبيه («وإن استعمل»): بكسر النون وفتحها («عليكم عبد حبشي»): أي: وإن استعمله الإمام الأعظم على القوم، لا أن العبد الحبشي هو الإمام الأعظم، فإن الأئمة من قريش، وقيل: المراد به الإمام الأعظم على سبيل الفرض والتقدير، وهو مبالغة في الأمر بطاعته والنهي عن شقاقه ومخالفته. قال الخطابي: قد يضرب المثل بما لا يكاد يصح في الوجود. («كأن»): بتشديد النون («رأسه زبيبة»): أي: كالزبيبة في صغره وسواده. قال الطيبي: صفة أخرى للعبد شبه رأسه بالزبيبة إما لصغره، وإما لأن شعر رأسه مقطط كالزبيبة تحقيراً لشأنه اهـ. وهذا أيضاً من باب المبالغة في طاعة الوالي، وإن كان حقيراً مع أن الحث بوصف صغر الرأس الذي هو نوع من الحقارة، قال الأشرف: أي اسمعوه وأطيعوه وإن كان حقيراً (رواه البخاري): وكذا أحمد والنسائي.

٣٦٦٤ - (وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «السَّمْعُ والطَّاعَةُ على المرء»): وفي الجامع الصغير: «حق على المرء المسلم». («فيما أحب وكره ما لم يؤمر»): أي: المرء («بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع»): أي: عليه كما في رواية الجامع («ولا طاعة»):

(١) ورواه الإمام أحمد في المسند الحديث رقم ٤٦٦٨/ج ٢ في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وفي

٣٦٦٥ - وعن علي رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف». متفق عليه.

٣٦٦٦ - وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال: بايعنا رسول الله ﷺ على السمع والطاعة في العسر واليسر، والمنشط والمكره. وعلى أثره علينا، وعلى أن لا

قال المظهر: يعني سمع كلام الحاكم وطاعته واجب على كل مسلم، سواء أمره بما يوافق طبعه أو لم يوافق بشرط أن لا يأمره بمعصية فإن أمره بها فلا تجوز طاعته، ولكن لا يجوز له محاربة الإمام. (متفق عليه): رواه أحمد والأربعة.

٣٦٦٥ - (وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا طاعة»): أي: لا حدٌ كما في رواية الجامع الصغير أي: من الإمام وغيره كالوالد والشيخ («في معصية»): وفي رواية الجامع: في معصية الله («إنما الطاعة في المعروف»): أي: ما لا ينكره الشرع (متفق عليه): ورواه أبو داود، وابن ماجة.

٣٦٦٦ - (وعن عبادة بن الصامت قال: بايعنا): أي عاهدنا نحن (رسول الله ﷺ على السمع والطاعة في العسر واليسر): بضم فسكون فيهما وفي القاموس: العسر بالضم وبالضمتين وبالتحريك ضد اليسر، وهو بضم وبضمتين اليسار وبالتحريك السهل. (والمنشط والمكره): بفتحيتين فيهما فهما مصدران مميان أو إسما زمان أو مكان. قال القاضي: أي عاهدناه بالتزام السمع في حالتي الشدة والرخاء وتارتي الضراء والسراء، وإنما عبر عنه بصيغة المفاعلة للمبالغة أو للإيدان بأنه التزم لهم أيضاً بالأجر والثواب والشفاعة يوم الحساب على القيام بما التزموا والمنشط والمكره مفعلان من النشاط والكرهه للمحل أي فيما فيه نشاطهم وكرهاتهم أو الزمان أي في زماني انشراح صدورهم وطيب قلوبهم وما يضاد ذلك (وعلى أثره): بفتحيتين إسم من أثر بمعنى اختار، أي على اختيار شخص علينا بأن نؤثره على أنفسنا كذا قيل، والأظهر أن معناه على الصبر على إثارة الأمراء أنفسهم علينا، وحاصله أن على أثره ليست بصلة للمبالغة بل متعلق بمقدر أي بايعناه على أن نصبر على أثره علينا. وفي النهاية: الأثرة بفتح الهمزة والثاء إسم من الإيثارة أي يستأثر عليكم فيفضل غيركم في إعطاء نصيبه من الشيء. قال النووي رحمه الله: الأثرة الاستئثار، والاختصاص بأمور الدنيا أي: اسمعوا وأطيعوا وإن اختص الأمراء بالدنيا عليكم ولم

تُنَازِعُ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيُّنَا كُنَّا، لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةً لَائِمَةً. وفي رواية: وعلى أَنْ لَا تُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنْ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ. متفق عليه.

يوصلوكم حقكم مما عندهم. (وعلى أَنْ لَا تُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ): أي لا نطلب الإمارة ولا نغزل الأمير منا ولا نحاربه، والمراد بالأهل من جعله الأمير نائباً عنه، وهو كالبیان والتقرير للسابق لأن معنى عدم المنازعة هو الصبر على الأثرة. (وعلى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيُّنَا كُنَّا): أي وعند من كنا (لا نخاف): استثناء أو حال من فاعل نقول أي غير خائفين (في الله): أي لأجله أو فيما فيه رضاه (لومة لائم): أي ملامة ملیم وأذية لئيم. قال النووي: أي تأمر بالمعروف ونهى عن المنكر في كل زمان ومكان على الكبار والصغار، لا ندهن أحداً ولا نخاف ولا نلتفت إلى لائمة.

(وفي رواية: وعلى أَنْ لَا تُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا): أي تبصروا وتعلموا في الأمراء (كُفْرًا بَوَاحًا): بفتح الموحدة بعدها واو، كذا في جميع النسخ الموجودة عندنا للمشكاة، وهو المذكور في المشارق والقاموس والنهاية، أي كُفْرًا ظاهراً صريحاً فقلوه: إِلَّا أَنْ تَرَوْا حكاية قول رسول الله ﷺ، والقرائن السابقة معنى ما تلفظ به ﷺ وقوله: (عندكم): خبر مقدم وقوله: (من الله): متعلق بالظرف أو حال من المستتر في الظرف (فيه): أي في ظهور الكفر (برهان): أي دليل، ويبان من حديث أو قرآن. قال الطيبي: أي برهان حاصل عندكم كائناً من الله أي من دين الله اهـ. والمعنى أنه حينئذ تجوز المنازعة، بل يجب عدم المطاوعة. قال النووي: بواحاً بالواو في أكثر النسخ، وفي بعضها بالراء يقال: باح الشيء إذ ظهر بواحاً، والبواح صفة مصدر محذوف تقديره أمراً بواحاً وبراحاً بمعناه من الأرض البراح، وهي البارزة، والمراد بالكفر هنا المعاصي، والمعنى لا تنازعوا ولاية الأمور في ولايتهم، ولا تعترضوا عليهم إِلَّا أَنْ تَرَوْا منهم منكراً محققاً تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم، وقوموا بالحق حيثما كنتم، وأما الخروج عليهم وقتالهم فمحرم بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين، وأجمع أهل السنة على أن السلطان لا ينزل بالفسق لتهييج الفتن في عزله، وإراقة الدماء، وتفریق ذات البين، فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقاءه، ولا تتعقد إمامه الفاسق ابتداء، وأجمعوا على أن الإمامة لا تتعقد لكافر، ولو طرأ عليه الكفر انعزل، وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها، وكذا البدعة. قال القاضي: فلو طرأ عليه كفر وتغيير في الشرع أو بدعة سقطت إطاعته، ووجب على

٣٦٦٧ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: كنا إذا بايعنا رسول الله ﷺ على السمع والطاعة يقول لنا: «فيما أستطعتم». متفق عليه.

المسلمين خلعه، ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك، ولا يجب في المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه، وإلا فيهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها ويفر بدينه اهـ.

وفيه أبحاث، أما أولاً، فقوله: صفة مصدر محذوف مستدرك مستغنى عنه، لأنه صفة لكفر، كما هو ظاهر، وأما ثانياً: فقوله المراد بالكفر هنا المعاصي، مع أن الظاهر أن الكفر على باب الاستثناء على صرافته، بخلاف ما إذا أريد المعاصي، فإنه لا يصح الاستثناء المتصل الذي هو الأصل، إذ لا يجوز منازعة الأمر من أهله بسبب عصيانه كما فهم من تقريره وبيانه، وأما ثالثاً: فقوله: لا تنعقد إمامة الفاسق فإنه يشكل بسلطنة المتسلطين الظاهر عليهم حال التولية أنهم من الفاسقين، وفي القول بعدهم انعقاد إمامتهم للمسلمين حرج عظيم في الدين حيث يلزم منه عدم صحة الجمعة، وولاية القضاة، وما ترتب عليها من الأحكام، والقضايا، اللهم إلا أن يقال: مراده بعدم الإنعقاد حالة الاختيار، لكن المراد لا يدفع الإيراد، وفي شرح العقائد: الإجماع على أن نصب الإمام واجب، لأن كثيراً من الواجبات الشرعية يتوقف عليه كتنفيذ أحكام المسلمين، وإقامة حدودهم، وسد ثغورهم، وتجهيز جيوشهم، وأخذ صدقاتهم، وقهر المتغلبة والمتلصصة وقطاع الطريق وإقامة الجمعة والأعياد، وتزويج الصغير والصغيرة للذين لا أولياء لهما، وقسمة الغنائم ونحو ذلك من الأمور التي لا يتولاها آحاد الأمة، ثم قال: ولا ينزل الإمام بالفسق، لأن العصمة ليست بشرط للإمامة ابتداء، فبقاء أولى. وعن الشافعي: أن الإمام ينزل بالفسق وكذا كل قاض وأمير، وأصل المسألة أن الفاسق ليس من أهل الولاية عند الشافعي، لأنه لا ينظر لنفسه، فكيف ينظر لغيره؟ وعند أبي حنيفة: هو من أهل الولاية، حتى يصح للأب الفاسق تزويج ابنته الصغيرة، والمسطور في كتب الشافعية أن القاضي ينزل بالفسق بخلاف الإمام، والفرق أن في انزاله وجوب نصب غيره إثارة الفتنة لماله من الشوكة بخلاف القاضي. (متفق عليه).

٣٦٦٧ - (وعن ابن عمر قال: كنا إذا بايعنا رسول الله ﷺ على السمع والطاعة): قد أشرنا فيما سبق أن تعدية بايعنا بعلى لتضمنه معنى عاهدنا (يقول لنا: «فيما استطعتم»). متفق عليه): قال النووي: وفي جميع نسخ مسلم فيما استطعت على التكلم أي: قل فيما

٣٦٦٨ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئاً يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ شَبْرًا فَيَمُوتُ إِلَّا مَاتَ مَيِّتَةً جَاهِلِيَّةً». متفق عليه.

٣٦٦٩ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ، فَمَاتَ؛ مَاتَ مَيِّتَةً جَاهِلِيَّةً. وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِيَّةٍ، يَغْضَبُ لِعَصْبِيَّةٍ، أَوْ يَدْعُو لِعَصْبِيَّةٍ أَوْ يَنْصُرُ عَصْبِيَّةً، فَقُتِلَ؛ فَقَتَلَهُ جَاهِلِيَّةً. وَمَنْ

استطعت تلقيناً لهم، وهذا من كمال شفقتهم ورأفته بأمتهم حيث لقنهم بأن يقول أحدهم: فيما استطعت لئلا يدخل في عموم بيعته ما لا يطيقه أحد. ويحتمل حمل نسخ البخاري أيضاً على هذا المعنى ليتفق الحديثان في المبني، ويحتمل أن يكون قيداً في كلامه ﷺ حالة المبايع على السمع والطاعة رحمه على الأمة.

٣٦٦٨ - (وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «من رأى من أميره شيئاً»): أي أمراً أو فعلاً («يكرهه»): أي شرعاً أو طبعاً («فليصبر»): أي ولا يخرج عليه («فإنه»): أي الشأن («ليس أحد يفارق الجماعة»): أي المنتظمة بنصب الإمامة («شبراً»): أي قدراً يسيراً («فيموت»): بالنصب على جواب النفي، وفي نسخة بالرفع عطفًا على يفارق أي: فيموت على ذلك من غير توبة («إلا مات»): استثناء مفرغ من أعم الأحوال («ميتة»): بكسر الميم للهيئة والحالة، وهي منصوبة على المصدرية («جاهلية»): أي منسوبة إلى الجاهل في الدين. قال الطيبي: الميتة والقتلة بالكسر الحالة التي يكون عليها الإنسان من الموت أو القتل، والمعنى أن من خرج عن طاعة الإمام وفارق جماعة الإسلام وشذ عنهم وخالف إجماعهم ومات على ذلك، فمات على هيئة كان يموت عليها أهل الجاهلية، لأنهم ما كانوا يرجعون إلى طاعة أمير فلا يتبعون هدى إمام، بل كانوا مستكفين عنها مستبدين في الأمور لا يجتمعون في شيء ولا يتفقون على رأي. (متفق عليه).

٣٦٦٩ - (وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من خرج من الطاعة»): أي طاعة الإمام («وفارق الجماعة»): أي جماعة الإسلام («فمات»): أي على ذلك («مات ميتة جاهلية. ومن قاتل تحت راية»): بالالف أي علم («عمية»): بكسر العين ويضم ويتشديد الميم المكسورة بعدها تحتية مشددة، وفي القاموس: العمية كغنية ويضم الغواية واللجاج، وبالكسر والضم مشدتي الميم والياء الكبير والضلال. قال النووي: بكسر

خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي بِسَيْفِهِ، يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا، وَلَا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا، وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ، فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ». رواه مسلم.

٣٦٧٠ - وعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه، عن رسول الله ﷺ، قال: «خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم، ويصلون عليكم».

العين وضمتها وتشديدها وتشديد الميم والياء لغتان مشهورتان، وهي الأمر الأعمى لا يستبين وجهه كذا قاله ابن حنبل والجمهور، وفي الغريبين قال إسحاق: هذا في تخارج القوم وقتل بعضهم بعضاً، وكان أصله من التعمية وهو التلبس («يغضب»): أي حال كونه يغضب («لعصبية»): وهي الخصلة المنسوبة إلى العصبية أي لا لإعلاء الكلمة الطيبة («أو يدعو»): أي غيره («لعصبية أو ينصر»): أي بالفعل من الضرب والقتل («عصبية»): تمييز أو مفعول له، وهو الأظهر. قال النووي: معناه يقاتل بغير بصيرة وعلم تعصباً كقتال الجاهلية، ولا يعرف المحق من المبطل، وإنما يغضب لعصبية لا لنصرة الدين، والعصبية إعانة قومه على الظلم. قال الطيبي، قوله: تحت راية عمية كناية عن جماعة مجتمعين على أمر مجهول لا يعرف أنه حق أو باطل، فيدعون الناس إليه ويقاتلون له، وقوله: يغضب بعصبية حال إما مؤكدة إذا ذهب إلى أن هذا الأمر في نفسه باطل، أو منتقلة إذا فرض أنهم على الحق، وأن من قاتل تعصباً لا لإظهار دين ولا لإعلاء كلمة الله، وإن كان المغضوب له محققاً كان على الباطل. («فقتل»): أي في تلك الأحوال («فقتلة»): خبر مبتدأ محذوف أي قتله قتلة («جاهلية»): والجملة مع الفاء جواب الشرط («ومن خرج على أمتي»): أي أمة الإجابة («بسيفه»): أي بالآلة من آلات القتل. قال الطيبي: يجوز أن يكون حالاً أي خرج مشاهراً بسيفه وقوله: («يضرب برّها»): أي صالحها («وفاجرها»): أي طالحها حال متداخلة، ويجوز أن يكون متعلقاً بقوله يضرب، والجملة حال وتقديم البر للاهتمام وإظهار الحرص والأذى («ولا يتحاشى من مؤمنها»): أي لا يكثرث ولا يبالي بما يفعله ولا يخاف عقوبته ووباله. قال الطيبي: والمراد بالآمة أمة الدعوة، فقوله: برّها وفاجرها يشتمل على المؤمن والمعاهد والذمي، وقوله: ولا يتحاشى من مؤمنها («ولا يفي لذي عهد عهده»): كالتفصيل له اهـ. ولا يخفى بعد كون المراد أمة الدعوة («فليس مني»): أي من أمتي أو على طريقتي («ولست منه»): وفيه تهديد وتشديد وهذا السلب كسلب الأهلية عن ابن نوح في قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ﴾ لعدم اتباعه لأبيه. (رواه مسلم).

٣٦٨٠ - (وعن عوف بن مالك الأشجعي، عن رسول الله ﷺ قال: «خيار

وَشِرَارُ أَتَمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ» قال: قلنا: يا رسول الله! أفلا تنابذهم عند ذلك؟ قال: «لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة إلا مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالٍ، فَرَأَهُ يَأْتِي شَيْئاً مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ؛ فَلْيَكِرْهُ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا يَنْزِعَنَّ يَدَا مَنْ طَاعَهُ». رواه مسلم.

٣٦٧١ - **وَعَنْ** أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَكُونُ

أَتَمَّتِكُمْ»: بالهمزتين، ويجوز إبدال الثانية ياء وهو جمع إمام، والمراد هنا الولاية فإنهم كانوا أولاً، ثم الأئمة، فلما ولي الجهاد والمكبرون تركوا منصب الإمامة لنوابهم («الذين تحبونهم ويحبونكم» أي الذين عدلوا في الحكم، فتتعد بينكم وبينهم مودة ومحبة («وتصلون عليهم، ويصلون عليكم»): قال الأشرف رحمه الله: الصلاة هنا بمعنى الدعاء، أي: تدعون لهم ويدعون لكم، ويدل عليه قوله في قسيمه: تلعونهم ويلعونكم، وكذا في شرح مسلم، وقال المظهر: أي يصلون عليكم إذا متم وتصلون عليهم إذا ماتوا عن الطوع والرغبة. قال الطيبي: ولعل هذا الوجه أولى أي تحبونهم ويحبونكم، ما دتم في قيد الحياة، فإذا جاء الموت يترحم بعضكم على بعض، ويذكر صاحبه بخير. («وشرار أتمتكم الذين تبغضونهم، ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعونكم»): أي تدعون عليهم ويدعون عليكم، أو تطلبون البعد عنهم لكثرة شرهم، ويطلبون البعد عنكم لقلّة خيركم، (قال: قلنا: يا رسول الله! أفلا تنابذهم): أي أفلا نزلهم ولا نطرح عهدهم ولا نحاربهم (عند ذلك؟): أي إذا حصل ما ذكر (قال: «لا»): أي لا تنابذوهم («ما أقاموا فيكم الصلاة»): أي مدة إقامتهم الصلاة فيما بينكم، لأنها علامة اجتماع الكلمة في الأمة. قال الطيبي: فيه إشعار بتعظيم أمر الصلاة وأن تركها موجب لنزع اليد عن الطاعة، كالكفر على ما سبق في حديث عبادة: إلا أن تروا كفراً بواحاً. الحديث. ولذلك كرره وقال: («لا، ما أقاموا فيكم الصلاة»): وفيه إيحاء إلى أن الصلاة عماد الدين، كما رواه البيهقي، عن ابن عمر. («ألا»): للتنبيه («من ولي»): بصيغة المجهول من التولية بمعنى التأمير أي أمر («عليه وال، فراه»): أي المولى عليه الوالي («يأتي شيئاً من معصية الله، فيكره ما يأتي من معصية الله»): إشارة إلى قوله تعالى: ﴿فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ﴾ والمعنى فلينكره بقلبه إن لم يستطع بلسانه، («ولا ينزعن يداً من طاعة»): أي بالخلع والخروج عليه (رواه مسلم).

٣٦٧١ - **وَعَنْ** أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَيُّ إِخْبَارٍ عَنِ الْغَيْبِ (يَكُونُ

عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ، تَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ بَرِيَءٌ. وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ. قالوا: أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ؟ قال: «لا؛ ما صَلُّوا؛ لا؛ ما صَلُّوا» أي: مَنْ كَرِهَ بَقْلِيهِ وَأَنْكَرَ بِقْلِيهِ. رواه مسلم.

عليكم أمراء، تعرفون وتنكرون: قال القاضي: هما صفتان لأمرء، والراجع فيها محذوف أي: تعرفون بعض أفعالهم وتنكرون بعضها، يريد أن أفعالهم يكون بعضها حسناً وبعضها قبيحاً («فمن أنكر»): أي من قد رأى ينكر بلسانه عليهم قبائح أفعالهم وسماجة أحوالهم، وأنكر («فقد برىء»): أي من المداهنة والنفاق («ومن كره»): أي: ومن لم يقدر على ذلك ولكن أنكر بقلبه وكره ذلك («فقد سلم»): أي من مشاركتهم في الوزر والوبال («ولكن من رضي»): أي بفعلهم بالقلب («وتابع»): أي تابعهم في العمل، فهو الذي شاركهم في العصيان، واندرج معهم تحت إسم الطغيان، وحذف الخبر في قوله: من رضي لدلالة الحال، وسياق الكلام على أن حكم هذا القسم ضد ما أثبتته لقسيمه (قالوا: أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ؟): أي حيثئذٍ (قال: «لا»): أي لا تقاتلوهم («ما صلوا، إلا، ما صلوا»): تأكيد، وإنما منع عن مقاتلتهم ما داموا يقيمون الصلاة التي هي عنوان الإسلام، والفاروق بين الكفر والإيمان، حذراً من هيج الفتن، واختلاف الكلمة، وغير ذلك مما يكون أشد نكايه من احتمال نكرهم، والمصابرة على ما ينكرون منهم. (أي: من كره بقلبه وأنكر بقلبه): تفسير لقوله: فمن أنكر ومن كره المذكورين في الحديث، وفيه إشكال وهو لزوم التكرار، ويوجه بأن الإنكار اللساني لما كان متفرعاً عن الإنكار القلبي صح نسبته إليه، وأيضاً فيه إشارة إلى أن من أنكر بلسانه بدون إنكار جنانه لم يبرأ من عصيانه، فالتقدير من أنكر إنكاراً متلبساً بقلبه، وفي بعض نسخ المصابيح، يعني: من كره بقلبه وأنكر بلسانه، وهو ظاهر كما لا يخفى، هذا محمل الكلام في هذا المقام.

وأما تفصيل المرام، فقد قال المظهر: هذا التفسير غير مستقيم، لأن الإنكار يكون باللسان، والكراهة بالقلب، ولو كان كلاهما بالقلب لكانا منكرين، لأنه لا فرق بينهما بالنسبة إلى القلب، وقد جاء هذا الحديث في رواية أخرى، وفي تلك الرواية: من أنكر بلسانه فقد برىء، ومن أنكر بقلبه فقد سلم. قال الطيبي: وهذا التعليل غير مستقيم، وأوّل شيء يدفعه ما في الحديث من قوله: تنكرون، لأن هذا الإنكار منحصر في اللسان ليرد عليه هذا البيان، والبرهان ليس إلا بالقلب لوقوعه قسيماً لتعرفون، ومعناه على ما قال الشيخ

التوربشتي، أي: ترون منهم من حسن السيرة ما تعرفون، وترون من سوء السيرة ما تنكرون، أي: تجهلونهم فإن المعروف ما يعرف بالشرع والمنكر عكسه. قلت: المظهر لم ينكر أن الإنكار منحصر في اللسان ليرد عليه هذا البيان والبرهان، بل مراده أن الإنكار في هذا المقام لا يصح أن يكون بالقلب، لأنه قد علم من كراهة القلب، وأيضاً المنكر واحد، فلا بد أن يكون الحكم في الشرطين مختلفاً لئلا يلزم التكرار، ثم قال الطيبي: ولأن قوله: فمن أنكر فقد برىء، ومن كره فقد سلم، تفصيل لينكرون بشهادة الفاء في: فمن أنكر فلن يكون المفصل مخالفاً للمجمل. قلت: لا منازعة فيه، ولا شك أن المجمل هو المنكر الشرعي، والتفصيل إنما هو بالنسبة إلى اختلاف أحوال المنكرين لذلك المنكر فتدبر، ثم قال: ومعناه فمن أنكر ما لا يعرف حسنه في الشرع، فقد برىء من النفاق، ومن لم ينكره حق الإنكار، بل كرهه بقلبه فقد سلم، ولا بد لمن أنكره بقلبه حق الإنكار أن يظهره بالمكافحة بلسانه، بل يجاهده بيده وجميع جوارحه، وإذا قيد الإنكار بقلبه أفاد هذا المعنى، وإذا خص بلسانه لم يفده. قلت: وجود الإفارة المذكورة وعدمها إنما هو من الخارج لا من العبارة، كما عبرنا عنه فيما سبق بالإشارة، ثم قال: ويدل على أن الإنكار إذا لم يكن كما ينبغي مسمى بالكراهة قول الشيخ التوربشتي، ومن كره ذلك بقلبه، ومنعه الضعف عن إظهار ما يضم من النكرة. قلت: ليس الكلام فيه، بل هو مؤيد للمظهر على ما هو الظاهر، ثم قال: وحاشا لمكانة إمام أئمة الدنيا، أعني مسلماً أن يخرج من فيه كلام غير مستقيم، لاسيما في تفسير الكلام النبوي. قلت: البخاري أجل منه قدراً، وقد وقع له سهو في الآية القرآنية في كتابه، مع أن هذا مجرد تقليد، وإلا فكل أحد يقبل كلامه ويرد، إلا المعصوم على أن الظاهر أن هذا التفسير ليس من كلامه، بل هو ناقل، والله تعالى أعلم بقائله.

ثم قال: والرواية التي استدلل المظهر بها في شرح السنة كذا، ويروى فمن أنكر بلسانه فقد برىء، ومن كره بقلبه فقد سلم، ولفظ: يروى ونحوه إنما يستعملها أهل الحديث فيما ليس بقوي. قلت: هذا غالبي، وعلى التنزل فالحديث الضعيف يصلح أن يكون تفسيراً للحديث الصحيح، ولا شك أنه أقوى في اعتبار المعنى من تفسير الراوي، كما لا يخفى. قال النووي: في هذا الحديث معجزة ظاهرة لما أخبر به عن المستقبل، وقد وقع كما أخبر به صلى الله تعالى عليه وسلم، وفيه أن من عجز عن إزالة المنكر وسكت لا يأثم إذا لم يرض به، وقوله: ومن كره فقد سلم هذا في حق من لا يستطيع إنكاره بيده

٣٦٧٢ - وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: قال لنا رسول الله ﷺ: «إِنَّكُمْ سَتَرُونَ بَعْدِي أَثَرَةً، وَأُمُوراً تُنْكَرُونَهَا» قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: «أَدُوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ، وَسَلُّوا اللَّهَ حَقَّكُمْ». متفق عليه.

ولسانه، فليكرهه بقلبه ويسلم، والله تعالى أعلم. (رواه مسلم): وفي الجامع الصغير: رواه مسلم، وأبو داود، ولفظه: «ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره برئ، ومن أنكر سلم ولكن من رضي وتابع» وروى ابن أبي شيبة، والطبراني، عن ابن عباس ولفظه: «ستكون أمراء تعرفون وتنكرون، فمن نابذهم نجا، ومن اعتزلهم سلم، ومن خالطهم هلك». وروى الطبراني عن عبادة بن الصامت: «ستكون عليهم أمراء من بعدي يأمرونكم بما لا تعرفون، ويعملون بما تنكرون، فليس أولئك عليكم بأئمة». أي في الحقيقة. وروى أبو يعلى والطبراني، عن معاوية: «ستكون أئمة من بعدي يقولون فلا يرد عليهم قولهم، يتقاحمون في النار كما تقاحم القردة».

٣٦٧٢ - (وعن عبد الله بن مسعود قال: قال لنا): أي لأجلنا أو مشافهاً لنا (رسول الله ﷺ): «إِنَّكُمْ سَتَرُونَ بَعْدِي أَثَرَةً»: بفتح الهمزة والمثلثة في جميع النسخ الموجودة، وفي القاموس أثره بضم الهمزة وسكون الثاء وبفتحهما أيضاً، وفي شرح مسلم للنووي: الأثره بفتح الهمزة والثاء، ويقال: بضم الهمزة وإسكان الثاء، وبكسر الهمزة وإسكان الثاء ثلاث لغات ذكرهن في المشارق وغيره، وهي الاستثار والاختصاص بأمور الدنيا («وأُمُوراً»): أي أشياء آخر («تنكرونها»): أي لا تستحسنونها، قيل في بعض الروايات بدون الواو العاطفة، فيكون أموراً بيان أثره (قالوا: فما تأمرنا؟): أي حينئذٍ (يا رسول الله؟ قال: «أَدُوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ»): أي طاعتكم إياهم («وسلُّوا»): بالنقل أو من سأل بالألف («الله حقكم»): أي اطلبوا الله أن يوصل إليكم حقكم، وهو ما أثروا فيه. قال الطيبي: أي ولا تقاتلوهم باستيفاء حقكم، ولا تكافئوا استثمارهم باستثارتكم، بل وفروا إليهم حقهم من السمع والطاعة، وحقوق الدين، وسلوا الله من فضله أو يوصل إليكم حقكم من الغنيمة والفيء ونحوهما، وكلوا إلى الله تعالى أمركم والله لا يضيع أجر المحسنين. (متفق عليه): وفي الجامع الصغير: «إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي غَدًا عَلَى الْحَوْضِ». رواه أحمد، والشيخان، والترمذي، والنسائي، عن أسيد بن حضير، وأحمد والشيخان، عن أنس.

٣٦٧٣ - وعن وائل بن حجر رضي الله عنه، قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله ﷺ فقال: يا نبي الله! أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ، وَيَمْنَعُونَا حَقَّنَا، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قال: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ». رواه مسلم.

٣٦٧٤ - وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ؛ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا حُجَّةَ لَهُ. وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِيهِ

٣٦٧٣ - (وعن وائل بن حجر): بضم الحاء وسكون الجيم مر ذكره (قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي): بضم الجيم وسكون العين لم يذكره المؤلف في أسمائه (رسول الله ﷺ فقال: يا نبي الله! أَرَأَيْتَ): أي أخبرني (إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَسْأَلُونَا): بتشديد النون ويخفف صفة أُمَرَاءُ أي يطلبونا (حقهم): أي من الطاعة والخدمة (ويمنعونا): بالوجهين (حقنا): أي من العدل وإعطاء الغنيمة، وفي نسخة: لو وضعونا حقنا (فما تأمرنا؟): قال الطيبي: هذا جزاء الشرط على تأويل الإعلام (قال: «اسمعوا»): أي ظاهرًا («وأطيعوا»): باطنًا أو اسمعوا قولاً وأطيعوا فعلاً («فإنما عليهم ما حملوا»): بتشديد الميم أي: ما كلفوا من العدل وإعطاء حق الرعية («وعليكم ما حملتم»): أي من الطاعة والصبر على البلية، وكأن الحديث مقتبس من قوله تعالى: ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾^(١) وحاصله أنه يجب على كل أحد ما كلف به ولم يتعد حده. قال الطيبي: قدم الجار والمجرور على عامله للاختصاص، أي: ليس على الأُمَرَاءِ إِلَّا ما حمّله الله، وكلفه عليهم من العدل والتسوية، فإذا لم يقيموا بذلك، فعليهم الوزر والوبال، وأما أنتم فعليكم ما كلفتم به من السمع والطاعة وأداء الحقوق، فإذا قمتم بما عليكم فالله تعالى يفضل عليكم ويثيبكم به. (رواه مسلم).

٣٦٧٤ - (وعن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من خلع يدًا من طاعة»): أي أي طاعة كانت قليلة أو كثيرة. قال الطيبي: ولما كان وضع اليد كناية عن العهد وإنشاء البيعة لجري العادة بوضع اليد على اليد حال المعاهدة، كنى عن النقص بخلع اليد ونزعها، يريد من نقض وخلع نفسه عن بيعة الإمام («لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

عُنُقِهِ بَيْعَةً؛ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً. رواه مسلم.

٣٦٧٥ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ، قال: «كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ، فَيَكْثُرُونَ». قالوا: فما تأمرنا؟ قال: «فُوا بَيْعَةَ الْأَوَّلِ فَلِأَوَّلٍ، أَعْطَوْهُمْ حَقَّهُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ سَأَلَهُمْ عَمَّا اسْتَرَعَاهُمْ». متفق عليه.

ولا حجة له): أي أئماً ولا عذر له («ومن مات وليس في عنقه بيعة»): أي لإمام («مات مائة جاهلية»): وهو معنى ما اشتهر على الألسنة، وذكره السعد في شرح العقائد من حديث: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات مائة جاهلية. (رواه مسلم).

٣٦٧٥ - (وعن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمْ»): أي يتولى أمورهم («الأنبياء»): كما يفعل الأمراء والولاة بالرعية والسياسة القيام على الشيء بما يصلحه، وهو خبر كان («كلما هلك»): أي مات («نبي خلفه»): أي جاء خلفه («نبي»): قال الطيبي رحمه الله: الجملة حال من الفاعل، أي: يرأسهم الأنبياء تترى تابعا بعضهم بعضاً، وقوله: («وإنه»): بكسر الهمزة والضمير للشأن («لا نبي بعدي»): معطوف على كانت، وإنما خولف بين المعطوف والمعطوف عليه لإرادة الثبات والتوكيد في الثاني، يعني قصة بني إسرائيل كيت وكيت، وقصتنا كيت وكيت («وسيكون خلفاء»): أي أمراء («فيكثرون»): بضم المثناة، وفي مسلم: فتكثر، ففي القاموس: كثر ككرم وكثرة تكثيراً وأكثرهم وكاثروهم فكثروهم أي: غالبوهم في الكثرة فغلبوهم، وأما ما في بعض النسخ من كسر الثاء مع فتح الياء، فليس له أصل. (قالوا: فما تأمرنا): جواب شرط محذوف أي: إذا كثر بعدك الخلفاء، فوقع التشاجر والتنازع بينهم فما تأمرنا نفعل؟ (قال: «فوا»): أمر من وفي يفي أي أوفوا («بيعة الأول»): منصوب بنزع الخافض أي ببيعة الأول كما في نسخة لمسلم، وفي بعض نسخ المصابيح: قوا بالقاف أمر من وقى يقي أي احفظوا وراعوا بيعة الأول («فالأول»): قال الطيبي: الفاء للتعقيب والتكرير للاستمرار، ولم يرد به في زمان واحد، بل الحكم هذا عند تجدد كل زمان وتجدد بيعة وقوله: («اعطوهم حقهم»): كالبديل من قوله: فوا بيعة الأول، وقوله: («فإن الله سألهم»): تعليل للأمر بإعطاء حقهم، وفيها اختصار أي: فاعطوهم حقهم، وإن لم يعطوكم حقكم، فإن الله سألهم («عما استرعاهم»): ومثيكم بما لكم عليهم من الحق، كقوله في الحديث السابق أدوا إليهم

٣٦٧٦ - وعن أبي سعيد رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا بُويعَ لخليفَتَيْنِ؛ فاقتلوا الآخرَ منهما». رواه مسلم.

٣٦٧٧ - وعن عَرْفَجَةَ رضي الله عنه، قال: سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «إِنَّهُ سَيَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَهِيَ جَمِيعٌ؛ فَاضْرِبْهُ بِالسَّيْفِ كَانَتْهُ مَنْ كَانَ». رواه مسلم.

حقهم وسلوا الله حقكم وقوله: استرعاهم أي طلب منهم أن يكون راعيهم وأميرهم وقال الطيبي رحمه الله: من استرعيت الشيء فرعاه وفي المثل من استرعى الذئب فقد ظلم والراعي الوالي والرعية العامة. (متفق عليه).

٣٦٧٦ - (وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا بويع لخليفتين»): أي واحدًا بعد واحد («فاقتلوا الآخر»): بكسر ما قبل الآخر («منهما»): والقتل مجاز عن نقض العهد، وفيه إشارة إلى أنه لو لم يدفع إلا بالقتل، فإنه يجوز قتله. قال القاضي: قيل: أراد بالقتل المقاتلة لأنها تؤدي إليها من حيث أنها غايتها. وقيل: أراد إبطال بيعته وتوهين أمره من قولهم: قتلت الشراب إذا مزجته وكسرت سورتَه بالماء قال الطيبي: الأول من الوجهين يستدعي الثاني لأن الآخر منهما خارج على الأول باغ عليه، فتجب المقاتلة معه حتى يفيء إلى أمر الله، وإلا قتل فهو مجار باعتبار ما يؤول للحث على دفعه وإبطال بيعته وتوهين أمره. قال النووي: قاتل أهل البغي غير ناقض عهده لهم إن عهد، لأنهم حاربوا من يلزم الإمام محاربتَه، واتفقوا على أنه لا يجوز أن يعقد لشخصين في عصر واحد اتسعت دار الإسلام أم لا. قال إمام الحرمين في كتاب الإرشاد، قال أصحابنا: لا يجوز عقدها لشخصين. قال: وعندي أنه لا يجوز عقدها للثنتين في صقع واحد، وإن بعد ما بينهما، وتخللت بينهما شسوع، فلاحتمال فيه مجال، وهو خارج من القواطع، وحكى المازري هذا. قال النووي: وهو قول غير سديد مخالف لما عليه السلف والخلف، والظاهر إطلاق الحديث. (رواه مسلم).

٣٦٧٧ - (وعن عرفجة): قال المؤلف: هو ابن سعد روى عنه ابنه طرفة، وهو الذي أمره النبي ﷺ أن يتخذ أنفًا من ورق ثم ذهب، وكان ذهب أنفه يوم الكلاب بضم الكاف. (قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إنه»): أي الشأن («سيكون هنات»): بفتح أوله («وهنات»): أي شرور وفسادات متتابعة خارجة عن السنة والجماعة، والمراد بها الفتن المتوالية، والمعنى أنه سيظهر في الأرض أنواع الفساد والفتنة لطلب الإمارة من كل جهة،

٣٦٧٨ - **وعنه**، قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ، يَرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ، أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ؛ فَاقْتُلُوهُ». رواه مسلم.

وإنما الإمام من انعقد أولاً له البيعة («فمن أراد أن يفرق»): بتشديد الراء أي يفصل ويقطع («أمر هذه الأمة وهي جميع»): أي والحال أن الأمة مجتمعة وكلمتهم واحدة («فاضربوه بالسيف»): أي: فإنه أحق بالتفريق والتقطيع («كائناً من كان»): أي سواء كان من أقاربي أو من غيرهم، بشرط أن يكون الأول أهلاً للإمامة، وهي الخلافة، وفي نسخة: كائناً ما كان، ومشى عليه الطيبي حيث قال: إنه حال فيه معنى الشرط أي: ادفعوا من خرج على الإمام بالسيف، وإن كان أشرف وأعلم وترون أنه أحق وأولى، وهذا المعنى أظهر في لفظه مما في المتن، لأنه يجري حينئذٍ على صفة ذوي العلم كما في قوله تعالى: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا﴾^(١) أي عظيم القدرة على الشأن. (رواه مسلم): ورواه النسائي، وابن حبان، عن عرفة بلفظ: «ستكون بعدي هنات وهنات، فمن رأيتموه فارق الجماعة أو يريد أن يفرق أمر أمة محمد كائناً من كان فاقتلوه، فإن يد الله على الجماعة، وإن الشيطان مع من فارق الجماعة يركض». وروى الحاكم، عن خالد بن عرفة: «ستكون أحداث وفتنة وفرقة واختلاف، فإن استطعت أن تكون المقتول لا القاتل فافعل». وروى الطبراني عن أبي سلالة: «ستكون عليكم أمة يملكون أرزاقكم يحدثونكم فيكذبونكم، ويعملون فيسيئون العمل، لا يرضون منكم حتى تحسنوا قبيحهم وتصدقوا كذبهم، فاعطوهم الحق ما رضوا به، فإذا تجاوزوا فمن قتل على ذلك فهو شهيد»، وجاء في حديث رواه البيهقي، عن ابن مسعود ولفظه: «سليكم أمراء يفسدون في الأرض وما يصلح الله بهم أكثر، فمن عمل منهم بطاعة الله فلهم الأجر وعليكم الشكر، ومن عمل منهم بمعصية الله فعليهم الوزر وعليكم الصبر».

٣٦٧٨ - (وعنه): أي عن عرفة (قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من أتاكم وأمركم جميع»): أي والحال أن أمركم مجتمع («على رجل واحد»)، أي له أهلية الخلافة، أو له التسلط والغلبة («يريد أن يشق عصاكم»)، في النهاية: يقال شق العصا إذا فارق الجماعة فقلوه: («أو يفرق جماعتكم»): للشك من الراوي أو للتنويع، فإن التفريق غير المفارقة وإن كان بينهما الملازمة. وقال الطيبي: شق العصا تمثيل شبه اجتماع الناس واتفاقهم على أمر واحد بالعصا إذا لم تشق، واقتراحهم من ذلك الأمر بشق العصا، ثم كنى

٣٦٧٩ - وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ بَايَعَ إِمَامًا، فَأَعْطَاهُ صَفْقَةً يَدِهِ، وَثَمَرَةً قَلْبِهِ، فَلْيُطْعَمْهُ إِنْ اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ، فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخِرِ». رواه مسلم.

٣٦٨٠ - وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه، قال: قال لي رسول الله ﷺ: «لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكَلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتُ عَلَيْهَا» متفق عليه.

به عنه فضرب مثلاً للتفريق يدل على هذا التأويل قوله: أمركم جميع على رجل حيث أسند الجميع إلى الأمر إسناداً مجازياً، لأنه سبب اجتماع الناس. («فاقتلوه». رواه مسلم).

٣٦٧٩ - (وعن عبد الله بن عمرو): (قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ»): أي الإمام إياه أو بالعكس («صفة يده»)، في النهاية: الصفقة المرة من التصفيق باليد لأن المتبايعين يضع أحدهما يده في يد الآخر عند يمينه ويبيعه، كما يفعل المتبايعان («وثمره قلبه»)، أي إخلاصه أو خالص عهده أو ماله، وقيل: صفقة يده كناية عن المال، وثمره قلبه كناية عن مبايعته مع ولده («فليطعمه إن استطاع، فإن جاء آخر»): أي إمام آخر («ينازعه»); أي الإمام الأول أو المبايع («فاضربوا»): خطاب عام يشمل المبايع وغيره. وقال الطيبي: جمع الضمير فيه بعدما أفرد في فليعطه نظراً إلى لفظ من تارة، ومعناها أخرى، وقوله: («عنق الآخر»): وضع موضع عنقه إيذاناً بأن كونه آخر يستحق ضرب العنق تقريراً للمراد وتحقيقاً له اهـ. وهو ظاهر في أن لفظ الآخر بفتح الخاء، وفي نسخة بكسرها وهو الأظهر معنى (رواه مسلم).

٣٦٨٠ - (وعن عبد الرحمن بن سمرة): أي القرشي، أسلم يوم الفتح، وصحب النبي ﷺ، عداده في أهل البصرة، ومات بها سنة إحدى وخمسين، روى عنه ابن عباس والحسن وخلق سواهما. (قال: قال لي رسول الله ﷺ: «لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ»); بكسر الهمزة أي لا تطلب الحكومة والولاية، لا من الخلق ولا من الخالق («فإنك إن أعطيتها عن مسألة»): أي إعطاء صادراً عن سؤال («وكلت إليها»)، أي تركت إليها، وخليت معها من غير إعانة لك فيها، لأنك استقلت في طلبها. وقال الطيبي: أي فوّضت إلى الإمارة، ولا شك أنها أمر شاق لا يقوم بها أحد بنفسه من غير معاونته من الله إلا أوقع نفسه في ورطة خسر فيها ديناه وعقباه، وإذا كان كذلك فلا يسألها اللبيب الحازم («وإن أعطيتها من غير

٣٦٨١ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ، قال: «إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ، وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ».

رواه البخاري.

مسألة). أي حال كونك مفوضاً أمرك إلى الله، ومعتقداً أن لا حول ولا قوة إلا بالله («أعنت عليها»). أي بالتوفيق والتثبيت والتحقيق. (متفق عليه).

٣٦٨١ - (وعن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ»): بكسر الراء وفي نسخة بفتحها، ففي القاموس: حرص كضرب ومنع («على الإمارة، وستكون»): أي الإمارة المقرونة بالحرص («ندامة يوم القيامة»): أي عند العجز عن الجواب في المحاسبة، وحصول العتاب في مقابلة الحقوق والمطالب، («فنعم المرضعة»): وفي نسخ المصاييح: فنعمت المرضعة («وبئست الفاطمة»). المخصوص بالمدح والذم محذوف فيهما وهو الإمارة. قال المظهر: لفظ نعم وبئس إذا كان فاعلهما مؤنثاً جاز إلحاق التأنيث وجاز تركها، فلم يلحقها هنا في نعم، وألحقها في بئست يعني عملاً باللغتين، وتفننا في العبارتين، ولم يعكس لأن إلحاق الزائد أولى بالثاني، وقال الطيبي: إنما لم يلحقها بنعم لأن المرضعة مستعارة للإمارة، وهي وإن كانت مؤنثة إلا أن تأنيثه غير حقيقي، وألحقها ببئس نظراً إلى كون الإمارة حينئذ داهية دهياء، وفيه أن ما يناله الأمير من البأساء والضراء أبلغ وأشد مما يناله من النعماء والسراء، وأتى بالتاء في المرضع والفاطم دلالة على تصوير تينك الحاليتين المتجددتين في الإرضاع والفظام، يعني: المرضع والفاطم من الصفات الغالية للنساء، فلا يحتاج إلى إتيان تاء التأنيث الفارقة بين وصفي المذكور والمؤنث، ولذا يقال: طالق وحائض، وإنما أتى بها هنا لتذكير التصوير. قال القاضي: شبه الولاية بالمرضعة وانقطاعها بالموت أو العزل بالفاطم، أي: نعمت المرضعة الولاية، فإنها تدر عليك المنافع واللذات العاجلة، وبئست الفاطمة المسيئة فإنها تقطع عنك اللذائذ والمنافع، وتبقي عليك الحسرة والندامة، فلا ينبغي للعاقل أن يلم بلذات يتبعها حسرات اهـ. وقيل: جعل الإمارة في حلاوة أوائلها ومرارة أواخرها، كمرضعة تحسن بالإرضاع، وتسيء بالفظام. قلت: فيه إشارة لطيفة إلى أن حلاوة الإمارة ومرارة الولاية المشبهتين بالرضاع والفظام، إنما هو بالنسبة إلى أطفال الطريقة دون الرجال الواصلين إلى مرتبة الحقيقة، ولذا قال بعضهم:

أضغات أحلام وظل زائل إن اليبب بمثلها لا يخدع

٣٦٨٢ - وعن أبي ذر رضي الله عنه، قال: قلت: يا رسول الله! ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبي، ثم قال: «يا أبا ذر! إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها، وأدى الذي عليه فيها». وفي رواية. قال له: «يا أبا ذر، إني أراك ضعيفاً، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين،

ولكن أكثر أهل الجنة البله الواقفون على الباب وللعلمين أرباب الأبواب. (رواه البخاري). وكذا النسائي.

٣٦٨٢ - (وعن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله! ألا تستعملني؟ أي ألا تجعلني عاملاً (قال): أي أبو ذر (فضرب بيده): أي ضرب لطف وشفقة (على منكبي)، وفي نسخة: بالثنية (ثم قال: «يا أبا ذر! إنك ضعيف»)، أي عن تحمل العمل («وإنها»): أي الإمارة («أمانة»)، يعني ومراعاة الأمانة لكونها ثقيلة صعبة لا يخرج عن عهدها إلا كل قوي، وفيه الإشارة إلى قوله تعالى: ﴿إنا عرضنا الأمانة﴾ الآية. قال الطيبي: تأنيث الضمير إما باعتبار الإمارة المستفادة من قوله: ألا تستعملني، أو باعتبار تأنيث الخبر اهـ. فعلى الثاني يكون مرجع الضمير والعمل المستفاد من لفظ الإستعمال، ويؤيد الأول قوله: («وإنها»): أي الإمارة («يوم القيامة خزي»): أي عذاب وفضيحة للظالم («وندامه»)، أي تأسف وتندم على قبولها للعادل («إلا من أخذها»): استثناء منقطع أي خزي وندامة على من أخذها بغير حقها، لكن من أخذها بحقها («وأدى الذي عليه فيها»). فإنها لا تكون خزيًا ووبالاً عليه، وفيه إشارة لطيفة بأنها إما أن تكون عليه، أو لا تكون عليه، وأما كونها له فلا، فالأولى تركها بلا ضرورة. قال النووي: هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الولاية، لا سيما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائفها، والخزي والندامة في حق من لم يكن أهلاً لها، أو كان أهلاً ولم يعدل فيخزيه الله يوم القيامة ويفضحه ويندم على ما فرط، فأما من كان أهلاً لها وعدل فيها فله فضل عظيم تظاهرت به الأحاديث الصحيحة، كحديث: «سبعة يظلمهم الله في ظلّه». وحديث «إن المقسطين على منابر من نور»، وغير ذلك، ولكثرة الخطر فيها حذر عليه الصلاة والسلام منها، ولذلك امتنع منها خلائق من السلف وصبروا على الأذى حين امتنعوا.

(وفي رواية): كان حقه أن يقول: رواه مسلم وفي رواية أي له (قال له): فيه التفات أو نقل بالمعنى («يا أبا ذر! إني أراك»): بفتح الهمزة إما من الرأي أي أظنك، أو من الرؤية العلمية أي أعرفك («ضعيفاً، وإني أحب لك ما أحب لنفسي»)، أي لو كنت ضعيفاً مثلك

ولا تَوَلَّيْنِ مَالَ يَتِيمٍ». رواه مسلم.

٣٦٨٣ - وعن أبي موسى رضي الله عنه، قال: دخلتُ على النَّبِيِّ ﷺ أنا ورجلان من بني عمي. فقال أحدهما: يا رسول الله! أُمِّرْنَا على بعض ما وَلَّكَ الله. وقال الآخر مثل ذلك فقال: «إِنَّا والله لَا نُؤَلِّي على هذا العمل أحداً سألَه، وَلَا أحداً حَرَصَ عليه». وفي رواية قال: «لَا نَسْتَعْمِلُ على عَمَلِنَا من أَرَادَهُ». متفق عليه.

٣٦٨٤ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «تَجِدُونَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ أَشَدَّهُمْ كَرَاهِيَةً لِهَذَا الْأَمْرِ حَتَّى يَقَعَ فِيهِ». متفق عليه.

لما تحملت هذا الحمل، ولكن الله قَوَّاني فحملني، ولولا أنه حملني لما حملت، وفيه إيماء إلى ما قال بعض الصوفية أن الولاية أفضل من الرسالة يعني: ولاية النبي أفضل من رسالته، لأن وجه الرسالة إلى الخلق، ووجه الولاية إلى الحق، فالتوجه إلى المولى لا شك أنه أولى. («لا تأمرن»): بحذف إحدى التاءين وتشديد الميم المفتوحة والنون، وفي نسخة لمسلم: فلا تأمرن أي لا تقبلن الإمارة («على اثنين»)، أي فضلاً عن أكثر منهما. فإن العدل والتسوية أمر صعب بينهما («ولا تولين»): بحذف إحدى التاءين وتشديد اللام المفتوحة والنون («مال يتيم»). أي لا تقبلن ولاية مال يتيم. وفي نسخة لمسلم: على مال يتيم أي: لا تكن والياً عليه، لأن خطره عظيم ووباله جسيم، وهذا مثال الولاية على الواحد. (رواه مسلم).

٣٦٨٣ - (وعن أبي موسى قال: دخلت على النبي ﷺ أنا): ضمير فصل ليصح عطف قوله (ورجلان من بني عمي. فقال أحدهما: يا رسول الله! أُمِّرْنَا): أمر من التأمر أي اجعلنا أميراً (على بعض ما ولاك الله). أي على ما جعلك الله حاكماً فيه من الأمور (وقال الآخر مثل ذلك). ولعل إتيان ضمير المتكلم مع الغير إشارة إلى أن كلاهما يريد الإمارة له ولصاحبه من أنواع الولاية (فقال: «إنا والله»): فيه تأكيدان بليغان («لا نولي على هذا العمل»): أي المتعلق بالدين («أحداً سألَه»)، لأن بسؤاله يستدل على محبة جأه وماله المورثة لسوء حاله في ماله فقوله: («ولا أحد أحرص عليه»). كالتفسير لديه، وضبط حرص بفتح الراء، وفي نسخة بكسرها. (وفي رواية قال: «لَا نَسْتَعْمِلُ على عملنا من أَرَادَهُ»): أي لنفسه وهواه، فإنه لا يكون حينئذ معاناً من عند الله. (متفق عليه).

٣٦٨٤ - (وعن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله ﷺ: «تجدون من خير الناس»): قال

٣٦٨٥ - وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله ﷺ: «ألا كلُّكم راعٍ، وكلُّكم مسؤولٌ عن رعيته، فالإمام الذي على الناس راعٍ وهو مسؤولٌ عن رعيته، والرجل راعٍ على أهل بيته وهو مسؤولٌ عن رعيته، والمرأة راعيةٌ على بيت زوجها وولده وهي مسؤولةٌ عنهم، وعبد الرجل راعٍ على مال سيده وهو مسؤولٌ

الطبيي: ثاني مفعولي تجدون، والأوّل قوله: «(أشدّهم)»: ولما قدم المفعول الثاني أضمر في الأوّل الراجع إليه، كقولك: على التمرة مثلها زبدًا، ويجوز أن يكون المفعول الأوّل خير الناس على مذهب من يجيز زيادة من في الإثبات اهـ. والأظهر أن «من» تبعيضية أي تجدون بعض خيار الناس أشدّهم (كراهية لهذا الأمر): أي أمر الإمارة «(حتى يقع فيه)». أي فيكون بعده ندامة كما سبق به الرواية. وقال الطبيي: يحتمل وجهين أحدهما: أن يكون غاية تجدون أي: تجدون من خير الناس أشدّ كراهة حتى يقع فيه، فحينئذ لا يكون خيرهم، وثانيهما: أنها غاية أشدّ أي يكرهه حتى يقع فيه، فحينئذ يعينه الله فلا يكرهه، والأوّل أوجه لقوله: يقع فيه اهـ. وعلى كل حال فلا يرضى أحد عن الإمارة في المآل (متفق عليه).

٣٦٨٥ - (وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «ألا»): للتنبيه (وكلكم راعٍ، وكلكم مسؤولٌ عن رعيته): في النهاية: الرعية كل من شمله حفظ الراعي ونظره «فالإمام الذي على الناس راعٍ وهو مسؤولٌ عن رعيته»، يقال: رعى الأمير القوم رعاية فهو راعٍ، أي: قام بإصلاح ما يتولاّه وهم رعية فعيلة بمعنى مفعول ودخلت التاء لغلبة الإسمية («والرجل راعٍ على أهل بيته وهو مسؤولٌ عن رعيته، والمرأة راعيةٌ على بيت زوجها وولده»): أي ولد زوجها («وهي مسؤولةٌ عنهم»)، عن حق زوجها وأولاده. وقال الطبيي: الضمير راجع إلى بيت زوجها وولده، وغلب العقلاء فيه على غيرهم («وعبد الرجل راعٍ على مال سيده»): في شرح السنة: معنى الراعي هنا الحافظ المؤتمن على ما يليه أمرهم النبي ﷺ بالنصيحة فيما يلونهم، وحذرهم الخيانة فيه بإخباره أنهم مسؤولون عنه، فالرعاية حفظ الشيء وحسن التعهد، فقد استوى هؤلاء في الاسم، ولكن معانيهم مختلفة، أما رعاية الإمام ولاية أمور الرعية، فالحيطة من ورائهم، وإقامة الحدود والأحكام فيهم، ورعاية الرجل أهله فالقيام عليهم بالحق في النفقة، وحسن العشرة، ورعاية المرأة في بيت زوجها، فحسن التدبير في أمر بيته، والتعهد بخدمة أضيافه، ورعاية الخادم فحفظ

عنه، ألا فكلُّكم راعٍ، وكلُّكم مسؤولٌ عن رعيته». متفق عليه.

٣٦٨٦ - وعن معقل بن يسار رضي الله عنه، قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «ما منَ والٍ يلي رعيَّةً من المسلمين، فيموتُ وهو غاشٌّ لهم؛ إلَّا حرَّك الله عليه الجنة» متفق عليه.

ما في يده من مال سيده والقيام بشغله. («ألا»): للتنبيه ثانياً للتأكيد («فكلكم»): قال الطيبي: الفاء جواب شرط محذوف يعني تقديره: فإذا كان الأمر كذلك على ما فصلناه فكلكم («راع وكلكم مسؤول عن رعيته»). كما أجملناه، فالجملة فذلِكَ للكلام، وخلاصة للمرام، كقوله تعالى: ﴿تلك عشرة كاملة﴾^(١) بعد ذكر الثلاثة والسبعة. قال الطيبي: والذلِكة هي التي يأتي بها المحاسب بعد التفصيل، ويقول: فذلِكَ كذا ضبطاً للحساب، وتوقياً عن الزيادة والنقصان فيما فصله في الكتاب اهـ. والظاهر أن فاء الفذلِكة تكون تعريضية، والله تعالى أعلم بالصواب (متفق عليه). وفي الجامع الصغير: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيته، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته». رواه أحمد والشيخان وأبو داود والنسائي عنه.

٣٦٨٦ - (وعن معقل بن يسار قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ما من والٍ يلي رعية من المسلمين، فيموت»): بالرفع عطفًا على يلي، وفي نسخة بالنصب على جواب النفي. قال الطيبي: الفاء فيه، وفي قوله: فلم يحطها يعني الآتي كاللام في قوله: ﴿فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً﴾^(٢) («وهو غاش»): بتشديد الشين المعجمة أي: خائن لهم، أو ظالم بهم لا يعطي حقوقهم، ويأخذ منهم ما لا يجب عليهم («إلا حرم الله عليه الجنة»): أي: دخولها مع الناجين، أو محمول على المستحل أو زجر وكيد ووعد شديد، أو تخويف بسوء الخاتمة، نعوذ بالله من ذلك، وفي قوله: فيموت وهو غاش دليل على أن التوبة قبل حالة الموت باقية، وفيه إشارة إلى عرض التوبة على من لم يكن ناصحاً في الرعية. قال الطيبي، قوله: وهو غاش حال قيد للفعل، ومقصود للذكر، لأن المعبر من الفعل الحال هو الحال، يعني أن الله تعالى إنما ولاه واسترعه على عباده ليديم النصيحة لهم لا ليغشهم فيموت عليه، فلما قلب القضية استحق أن يحرم الجنة. وقال القاضي

٣٦٨٧ - **وعنه**، قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «ما من عبدٍ يسترعيه الله رعيّةً، فلم يحطّها بنصيحةٍ، إلّا لم يجد رائحةَ الجنّةِ». متفق عليه.

٣٦٨٨ - **وعن** عائذ بن عمرو رضي الله عنهما، قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «إنَّ شرَّ الرعاءِ الحُطْمَةُ». رواه مسلم.

عياض: المعنى من قلده الله تعالى شيئاً من أمر المسلمين واسترعاه عليهم ونصبه لمصلحتهم في دينهم ودنياهم، فإذا خان فيما ائتمن عليه، ولم ينصح فيما قلده إما بتضييع حقهم وما يلزمه من أمور دينهم، أو غير ذلك فقد غشهم. (متفق عليه): ولفظ الجامع الصغير: «ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة».

٣٦٨٧ - (وعنه): أي: عن معقل (قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ما من عبد يسترعيه الله رعية»): أي: يطلبه أن يكون راعي جماعة وأميراً عليهم («فلم يحطها»): بضم الحاء أي: فلم يراعها («بنصيحة»): وهي إرادة الخير للمنصوح له. في النهاية، يقال: حاطه يحوطه حوطاً وحياطة إذا حفظه وصانه وذبح عنه، وتوفر على مصالحه («إلا لم يجد رائحة الجنة»): أي: مع الواجدين في القيامة، فإن ريحها يوجد من مسيرة خمسمائة عام، أو مع الفائزين السابقين، أو لم يجد مطلقاً إن مات على الكفر، أو استحل الظلم، أو استحق أن لا يجد إلا أن يعفو الله عنه ويرضى خصماءه. (متفق عليه).

٣٦٨٨ - (وعن عائذ): اسم فاعل من العوذ بالذال المعجمة (ابن عمرو): بالواو، وقال المؤلف: مدني من أصحاب الشجرة سكن البصرة وحديثه في البصريين، روي عنه جماعة. (قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن شر الرعاء»): بالكسر والمد جمع راع كتجار وتاجر كذا في النهاية. («الحطمة»): بضم ففتح مبالغة الحاطم من الحطم وهو الكسر، وهو من يظلم الرعية ولا يرحمهم في البلية، وقيل: الأكل الحريص الذي يأكل ما يرى ويقضمه، ومنه الحطمة للنار الموقدة فإن من هذا دأبه يكون ذنباً في النفس ظالماً بالطبع شديد الطمع فيما في أيدي الناس، هذا خلاصة كلام القاضي، وفي الفائق: الحطمة هو الذي يعنف الإبل في السوق والإيراد والإصدار، فيحطمها ضربه مثلاً لوالي السوء. قال الطيبي: لما استعار للوالي والسلطان لفظ الراعي أتبعه بما يلائم المستعار منه من صفة الحطم، فالحطمة ترشيع لاستعارة الراعي لهم (رواه مسلم): وفي صحيحه أبسط

٣٦٨٩ - وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله ﷺ: «اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئاً فَشَقَّ عَلَيْهِمْ؛ فَاشَقُّ عَلَيْهِ. وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئاً فَارْفَقْ بِهِمْ؛ فَارْفُقْ بِهِ». رواه مسلم.

٣٦٩٠ - وعن عبد الله بن العاص رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ الْمُقْسَطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ، وَكُلْنَا يَدَيْهِ يَمِينٌ، الَّذِينَ

مِنْ هَذَا حَيْثُ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، عَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ فَقَالَ: أَيُّ بَنِي إِبْنِي سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنْ شَرَّ الرِّعَاءِ الْحَطْمَةُ فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ». فَقَالَ لَهُ: اجْلِسْ إِنَّمَا أَنْتَ مِنْ نَخَالَةِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ، فَقَالَ: هَلْ كَانَتْ لَهُمْ نَخَالَةٌ إِنَّمَا كَانَتْ النَخَالَةُ بَعْدَهُمْ، وَفِي غَيْرِهِمْ.

٣٦٨٩ - (وعن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ»: بفتح الواو وكسر اللام المخففة وفي نسخة صحيحة بضم أوله وتشديد المكسورة بعده، أي: مَنْ جَعَلَ وَالِيًّا) «مَنْ أَمَرَ أُمَّتِي شَيْئاً»: أي: مِنْ الْأُمُورِ أَوْ نَوْعاً مِنَ الْوَلَايَةِ، وَقَالَ الطَّبِيُّ: مِنْ بَيَانِ شَيْئاً كَانَتْ صِفَةً قَدِمَتْ وَصَارَتْ حَالاً) «فَشَقَّ عَلَيْهِمْ، فَاشَقُّ»: بضم القاف («عليه»): أي: جَزَاءً وَفَاقاً) «وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئاً فَارْفَقْ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ»: بفتح الفاء في الماضي وضمها في الغابر. قَالَ النَّوَوِيُّ: هَذَا مِنْ أَبْلَغِ الزَّوْاجِرِ عَنِ الْمَشَقَّةِ عَلَى النَّاسِ، وَأَعْظَمِ الْحَثِّ عَلَى الرِّفْقِ بِهِمْ، وَقَدْ تَظَاهَرَتِ الْأَحَادِيثُ فِي هَذَا الْمَعْنَى. قَالَ الطَّبِيُّ: وَهُوَ مِنْ أَبْلَغِ مَا أَظْهَرَهُ ﷺ مِنَ الرَّأْفَةِ وَالشَّفَقَةِ وَالْمَرْحَمَةِ عَلَى الْأُمَّةِ، فَنَقُولُ بِلِسَانِ الْحَالِ: اللَّهُمَّ هَذَا أَوَانُ أَنْ تَرْجِمَ عَلَى أُمَّةٍ حَبِيبِكَ الْكَرِيمِ، وَتَنْجِيَهُمْ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. (رواه مسلم).

٣٦٩٠ - (وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ الْمُقْسَطِينَ»): أي: الْعَادِلِينَ ضِدَّ الْقَاسِطِينَ أَي: الْجَائِرِينَ. قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنْ اللَّهُ يَحِبُّ الْمُقْسَطِينَ﴾^(١) وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَباً﴾^(٢) قَالَ التَّوْرِبَشْتِيُّ: الْقَسْطُ بِالْكَسْرِ الْعَدْلُ، وَالْأَصْلُ فِيهِ النَّصِيبُ تَقُولُ: مِنْهُ قَسَطَ الرَّجُلُ إِذَا جَارَ، وَهُوَ أَنْ يَأْخُذَ قَسْطَ غَيْرِهِ، وَالْمَصْدَرُ الْقَسُوطُ، وَأَقْسَطُ إِذَا عَدَلَ، وَهُوَ أَنْ يُعْطِيَ نَصِيبَ غَيْرِهِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ الْأَلْفُ أَدْخَلَ فِيهِ لِسْلَبُ الْمَعْنَى كَمَا أَدْخَلَ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَفْعَالِ، فَيَكُونُ الْإِقْسَاطُ إِزَالَةَ الْقَسُوطِ. («عِنْدَ اللَّهِ»): أَي: مُقَرَّبُونَ إِلَيْهِ وَمُكْرَمُونَ لَدَيْهِ، وَفِي رِوَايَةِ الْجَامِعِ: زِيَادَةُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ («عَلَى

يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُّوْا. رواه مسلم.

(منابر): أي: مرتفعون على أماكن عالية غالية («من نور»): أي: منورة كأنها خلقت من نور، أو هي نور، أو هي نور مبالغة. قال النووي: المنابر جمع منبر سمي به لارتفاعه. قال القاضي عياض: يحتمل أن يكونوا على منابر حقيقة على ظاهر الحديث، وأن يكون كناية عن المنازل الرفيعة. قال الشيخ: ويمكن أن يجمع بينهما لأن من كان على منابر فهو على أعلى مرتبة، ويؤيده قوله: («عن يمين الرحمن»): قال التوربشتي: المراد منه كرامتهم على الله وقرب محلهم وعلو منزلتهم، وذلك أن من شأن من عظم قدره في الناس أن يبوأ عن يمين الملك، ثم إنه نزه ربه سبحانه عما سبق إلى فهم من لم يقدر الله حق قدره من مقابلة اليمين باليسار وكشف عن حقيقة المراد بقوله: («وكلتا يديه يمين»): قال الخطابي: ليس فيما يضاف إلى الله تعالى من صفة اليدين شمال، لأن الشمال على النقص والضعف، وقوله: و«كلتا يديه يمين» هي صفة جاء بها التوقيف، فنحن نطلقها على ما جاءت، ولا نكيفها وننتهي إلى حيث انتهى بنا الكتاب والأخبار الصحيحة، وهو مذهب أهل السنة والجماعة. وقال النووي: العرب تنسب الفعل الذي يحصل بالجهد والقوة إلى اليمين وكذا الإحسان والإفضال إليها وضدهما إلى اليسار، وقالوا: اليمين مأخوذ من اليمن، وقال القاضي: وكلتا يديه يدفع لتوهم من يتوهم أن له يميناً من جنس أيماننا التي يقابلها يسار، وأن من سبق إلى التقرب إليه حتى فاز بالوصول إلى مرتبة من مراتب الزلفى من الله عاق غيره عن أن يفوز بمثله كالسابق إلى محل من مجلس السلطان، بل جهاته وجوانبه التي يتقرب إليها العباد سواء. («الذين يعدلون»): صفة المقسطين أو بدل أو منصوب بأعني أو مرفوع بتقديرهم أو استئناف كأنه قيل: من هؤلاء السادة المقربون؟ فقيل: هم الذين يعدلون («في حكمهم»): أي: فيما يقلدون من خلافة أو قضاء أو إمارة («وأهليهم»): أي: ما يجب لأهليهم من الحقوق عليهم («وما ولوا»): بفتح الواو وضم اللام المخففة، والأصل وليوا على وزن علموا نقلت ضمة الياء إلى اللام بعد سلب حركتها، وحذفت لالتقاء الساكنين، أي: وما كانت لهم عليهم ولاية من النظر إلى اليتيم أو وقف أو حسبة ونحو ذلك، وروي بضم الواو وتشديد اللام أي: ما جعلوا والين عليه، وهو يستوعب من يتولى أمراً من الأمور، فيدخل فيه نفسه أيضاً. قال الأشرف: فالرجل يعدل مع نفسه بأن لا يضيع وقته في غير ما أمر الله تعالى به، بل يمثل أوامر الله، وينزجر عن نواهيه على الدوام، كما هو دأب الأولياء الكرام المقربين، أو غالباً كما هو ديدن المؤمنين الصالحين. قال الطيبي: قسم الله تعالى عباده

٣٦٩١ - وعن أبي سعيد رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «ما بعث الله من نبي، ولا استخلف من خليفة، إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصمه الله». رواه البخاري.

المصطفين من أمة محمد عليه الصلاة والسلام ثلاثة أقسام: ظالم ومقتصد وسابق، والمقتصد من عدل ولم يتجاوز إلى حد الظلم عن نفسه، ولم يترك إلى مرتبة السابق الذي جعل بين العدل والإحسان. (رواه مسلم): وكذا أحمد، والنسائي.

٣٦٩١ - (وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: «ما بعث الله من نبي»: أي: نبياً) «ولا استخلف من خليفة»: أي: إماماً بعده أو ما في معناه من كل أحد («إلا كانت له»): أي: لكل منهما («بطانتان»): بكسر الموحدة أي: وزيران ومشيران مشبهان بالبطانة لملازمته بحيث لا ينفكان عن صحبته («بطانة تأمره بالمعروف»): أي: بالخير («وتحضه»): بتشديد الضاد أي: تحثه عليه وترغبه إليه وتحسنه لديه، («وبطانة تأمره بالشر»): أي: بالمنكر («وتحضه عليه»): أي: تحرضه عليه، والحاصل أنه لا يخلو نبي، أو من يخلف مكانه من شخصين مختلفين، أو جماعتين متضادتين في الرأي، كما هو مشاهد في جلساء الملوك والأمراء («والمعصوم»): أي: من النبي والخليفة («من عصمه الله»): أي: من صاحب الشر وقبول كلامه، والتوفيق بمتابعة الخير وقضاء مرامه، والمعصوم من البطانتين من حفظه الله من الشر، ووقفه للخير، وهذا في النهاية: بطانة الرجل صاحب سره وداخله أمره الذي يشاوره في أحواله. الكشف، في قوله تعالى: ﴿لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالاً﴾ بطانة الرجل ذو وليجته وخصيصه وصفيه الذي يفضي إليه بحوائجه ثقة به، شبه ببطانة الثوب كما يقال: فلان شعاري.

قال الطيبي: فإن قلت: البطانة في الحديث على هذا المعنى قد تتصور في بعض الخلفاء، ولكنها منافية بحال الأنبياء، وكيف لا، وقد نهى الله تعالى عامة المؤمنين عن ذلك في الآية السابقة. قلت: الوجه ما روي الأشرف عن بعضهم: أن المراد بأحدهما الملك، وبالثاني الشيطان، ويؤيده قوله: والمعصوم من عصمه الله، فإنه بمنزلة قوله عليه الصلاة والسلام: «ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة». قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: «وإياي إلا أن الله تعالى أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير». أقول: ويؤيد الأول ما في الترمذي من حديث أبي الهيثم، وضيافته له عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في حائط له من ذبح الغنم، وإحضار الرطب والماء

٣٦٩٢ - وعن أنس رضي الله عنه، قال: كَانَ قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ بِمَنْزِلَةِ صَاحِبِ الشَّرْطِ مِنَ الْأَمِيرِ. رواه البخاري.

٣٦٩٣ - وعن أبي بَكْرَةَ رضي الله عنه، قال: لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ أَهْلَ فَارَسَ قَدْ مَلَكُوا عَلَيْهِمْ بَنَتَ كَسْرَى. قال: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ». رواه البخاري^(١).

العذب إلى أن قال صلى الله تعالى عليه وسلم: «هل لك خادم؟» قال: لا. قال: «إذا أتانا سبي فاتنا، فأتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث، فاتاه أبو الهيثم فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: «اختر منهما» فقال: يا نبي الله! اختر لي، فقال ﷺ: «إن المستشار مؤتمن خذ هذا فأني رأيته يصلي واستوص به معروفاً» فانطلق به أبو الهيثم إلى امرأته، فآخبرها بقول رسول الله ﷺ فقالت امرأته: ما أنت ببالحق ما قال فيه النبي ﷺ إلا أن تعتقه. قال: فهو عتيق، فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: «إن الله لم يبعث نبياً ولا خليفة إلا وله بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتنهيه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبلاً ومن يوق بطانة السوء فقد وقى». (رواه البخاري).

٣٦٩٢ - (وعن أنس قال: كان قيس بن سعد): أي: ابن عبادة الأنصاري، سيد الخزرج وابن سيدها، أحد دهاة العرب وأهل الرأي، ورياسة البيوت، وكان من ذوي النجدة والبسالة والكرم والسخاء، وكان مع ذلك جسيماً طويلاً، وكان منتصباً بين يدي رسول الله ﷺ لتنفيذ ما يريده ويأمر به، (بمنزلة صاحب الشرط): بضم ففتح (من الأمير): قال التوريشتي: هو جمع شرطي، وهو الذي يتقدم بين يدي الأمير وهو الحاكم على الشرط للأمور السياسية، سموا بذلك لأنهم جعلوا لأنفسهم علامة يعرفون بها. (رواه البخاري).

٣٦٩٣ - (وعن أبي بكر): بالثناء (قال: لما بلغ رسول الله ﷺ أن أهل فارس): بكسر الراء وفتح السين (قد ملكوا): بتشديد اللام أي: جعلوا الملك (عليهم بنت كسرى): بكسر الكاف ويفتح ملك الفرس معرب خسرو أي: واسع الملك، ذكره في القاموس، وفي النهاية: لقب ملك الفرس يعني كما أن قيصر لقب ملك الروم، وفرعون لقب ملك مصر، وتبع لملك اليمن (قال: «لن يفلح قوم ولوا»): بالتشديد أي: فوضوا (وأمرهم): أي: أمر ملكهم («امرأة»): في شرح السنة: لا تصلح المرأة أن تكون إماماً ولا قاضياً، لأنهما محتاجان إلى الخروج للقيام بأمور المسلمين، والمرأة عورة لا تصلح

(١) ورواه أحمد في المسند الأحاديث رقم ٢٠٤٢٤، ٢٠٤٩٦، ٢٠٥٤٠ ج ٧ في مسند أبو بكر.

الفصل الثاني

٣٦٩٤ - عن الحارث الأشعري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «أمركم بخمس: بالجماعة والسَّمْع، والطَّاعة، والهجرة، والجهاد في سبيل الله. وإنَّه من خَرَجَ من الجماعة قيد شبرٍ، فقد خَلَعَ رِبْقَةَ الإسلام من عُنُقِهِ، إلَّا أن يُرَاجَعَ. ومن دعا

لذلك، ولأن المرأة ناقصة، والقضاء من كمال الولايات، فلا يصلح لها إلا الكامل من الرجال (رواه البخاري): وكذا أحمد، والترمذي، والنسائي.

الفصل الثاني

٣٦٩٤ - (عن الحارث الأشعري): قال المؤلف: هو الحارث بن الحارث الأشعري يعد في الشاميين، روي عنه أبو سلام الحبشي وغيره (قال: قال رسول الله ﷺ: «أمركم»): أي: أنا («بخمس»): أي: خصال («بالجماعة»): أي: باتباع إجماع جماعة المسلمين، والاعتقاد، والقول، والعمل المتعلق بالدين. قال الطيبي: المراد بالجماعة الصحابة، ومن بعدهم من التابعين، وتابعي التابعين من السلف الصالحين، أي: أمركم بالتمسك بهديهم وسيرتهم والإنخراط في زميرتهم («والسمع»): أي: إسماع كلمة الحق وقبولها من الأمير والغني والفقير وغيرهما، وقال الطيبي: المراد بالسمع الإصغاء إلى الأوامر والنواهي وتفهمهما («والطاعة»): أي: طاعة الأمير في المشروعات. وقال الطيبي: المراد بالطاعة الامتثال بالأوامر، والانزجار عن النواهي («والهجرة»): أي: الانتقال من مكة إلى المدينة قبل فتح مكة، ومن دار الكفر إلى دار الإسلام، ومن دار البدعة إلى دار السنة، ومن المعصية إلى التوبة لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «المهاجر من هجر ما نهى الله عنه». («والجهاد في سبيل الله»): أي: مع الكفار لإعلاء كلمة الله وقمع أعدائها، ومع النفس بكفها عن شهواتها ومنعها عن لذاتها، فإن معاداة النفس مع الشخص أقوى وأضر من معادة الكفرة معه، وقد روي: أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك («فإنه»): وفي نسخة صحيحة: «وإنه» قال الطيبي: اسم إن ضمير الشأن، والجملة بعده تفسيره، وهو كالتعليل للأمر بالتمسك بعري الجماعة، والواو مثلها، في قوله تعالى: ﴿وقالا الحمد لله﴾ بعد قوله: ﴿ولقد آتينا داود وسليمان علماً﴾^(١) في الإخبار عن الجملتين وتفويض الترتيب بينهما إلى ذهن السامع («من خرج من الجماعة قيد شبر»): بكسر القاف وسكون التحتية أي:

بدعوى الجاهلية، فهو من جثي جهنم، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم». رواه أحمد^(١)، والترمذي.

قدره، وأصله القود من القود، وهو المماثلة والقصاص، والمعنى من فارق ما عليه الجماعة بترك السنة واتباع البدعة ونزع اليد عن الطاعة، ولو كان بشيء يسير يقدر في الشاهد بقدر شبر (فقد خلع ربة الإسلام): أي: نقض عهده وذمته («من عنقه»): وانحرف عن الجماعة وخرج عن الموافقة («إلا أن يراجع»): بصيغة المفاعلة للمبالغة والربة بكسر فسكون، وهي في الأصل عروة في حبل يجعل في عنق البهيمة أو يدها تمسكها، فاستعارها للإسلام يعني: ما شد المسلم به نفسه من عرى الإسلام أي: حدوده وأحكامه وأوامره ونواهيه، وقال بعضهم: والمعنى فقد نبذ عهد الله، وأخفر ذمته التي لزمته أعناق العباد لزوم الربة بالكسر، وهي واحدة الربق، وهو حبل فيه عدة عرى يشد به البهم، أي: أولاد الضأن، والواحدة من تلك العرى ربة. («ومن دعا بدعوى الجاهلية»): قال الطيبي: عطف على الجملة التي وقعت مفسرة لضمير الشأن للإيدان بأن التمسك بالجماعة، وعدم الخروج عن زمرتهم من شأن المؤمنين، والخروج من زمرتهم من هجيري الجاهلية، كما قال ﷺ: «من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» فعلى هذا ينبغي أن يفسر دعوى الجاهلية بسنتها على الإطلاق لأنها تدعو إليها، وهو أحد وجهي ما قال القاضي، والوجه الآخر الدعوى تطلق على الدعاء وهو النداء، والمعنى من نادى في الإسلام بنداء الجاهلية، وهو أن الرجل منهم إذا غلب عليه خصمه نادى بأعلى صوته قومه: يا آل فلان! فيتدرون إلى نصره ظالماً كان أو مظلوماً، جهلاً منهم وعصية، وحاصل هذا الوجه يرجع أيضاً إلى الوجه السابق، وينصره ما روي في شرح السنة في آخر هذا الحديث: فادعوا المسلمين بما سماهم الله: المسلمون والمؤمنون وعباد الله. («فهو»): أي: الداعي المذكور («من جثي جهنم»): بضم الجيم مقصور أي: من جماعاتهم جمع جثوة بالحركات الثلاث، وهي الحجارة المجموعة، وروي: من جثي بتشديد الياء وضم الجيم، جمع جاث من جثا على ركبتيه يجثو أو يجثي، وكسر الجيم جاثز لما بعدها من الكسرة، وقرئ بهما في قوله تعالى: ﴿ونذر الظالمين فيها جثياً﴾ وفي الفائق: واحدها جثوة بضم الجيم أي: من جماعات

(١) رواه أحمد في المسند حديث رقم ١٧١٧٠ ج ٦ في مسند الحارث الأشعري.

٣٦٩٥ - وعن زياد بن كُسيب العدوي رضي الله عنه، قال: كنت مع أبي بكرٍ تحت منبر ابن عامر وهو يخطبُ. وعليه ثياب رقاق. فقال أبو بلال: انظروا إلى أميرنا يلبسُ ثيابَ الفساق. فقال أبو بكر: اسكت، سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «مَنْ أَهَانَ سُلْطَانَ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ أَهَانَهُ اللَّهُ» رواه الترمذي، وقال: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ.

جهنم، وهي في الأصل ما جمع من تراب أو غيره فاستعير للجماعة. («وإن صام»): أي: ولو صام («وصلى وزعم أنه مسلم» رواه أحمد، والترمذي).

٣٦٩٥ - (وعن زياد بن كسيب): بالتصغير (العدوي): بفتحيتين نسبة إلى بني عدي. قال المؤلف: يعد في البصريين، تابعي، روى عن أبي بكر (قال: كنت مع أبي بكر تحت منبر ابن عامر وهو يخطب. وعليه ثياب رقاق): بكسر الراء أي: رقيقة رفيعة (فقال أبو بلال): لم يذكره المؤلف، ولعله أبو بردة بن أبي موسى الأشعري، ولده بلال كان والياً على البصرة (انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق): يحتمل أن تكون ثياباً محرمة من الحرير والديباج، لأن الغالب منهما أن تكون رقاقاً، ولعل الاعتراض الوارد عليه لكونه نصيحة تتضمن فضيحة يتفرع عليه فتنة صريحة، ويحتمل أن لا يكون منهما، لكن لما كان لبس ثياب الرقاق من دأب المتنعمين نسبه إلى الفسق، وقد قال بعضهم: من رق ثوبه رق دينه. (فقال أبو بكر: أسكت سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من أهان سلطان الله في الأرض»): أي: أذل حاكماً بأن آذاه أو عصاه («أهان الله»): قال الطيبي: والظاهر هذا الاحتمال، لأن أبا بكره رده بقوله: من أهان الخ. يعني تفسيقك إياه بسبب لبسه هذه الثياب التي يصون بها عزته ليس بحق، لأن المعنى من أهان من أعزه الله وألبسه خلع السلطنة أهانه الله، وفي الأرض متعلق بسلطان الله تعلقها في قوله تعالى: ﴿إنا جعلناك خليفة في الأرض﴾ والإضافة في سلطان الله إضافة تشريف، كبيت الله، وناقة الله.

ويحكى عن جعفر الصادق^(١) مع سفيان الثوري، وعلى جعفر جبة خزٍ دكناء فقال له: يا ابن رسول الله! ليس هذا من لباسك، فحسر عن رदन جبته، فإذا تحتها جبة صوف بيضاء يقصر الذيل عن الذيل، والرदन عن الرदन، فقال: يا ثوري! لبسنا هذا الله وهذي لكم، فما كان الله أخفيناه، وما كان لكم أبديناه. ذكره صاحب جامع الأصول في كتاب مناقب الأولياء، والدكناء بالبدال المهملة تأنيث الأدكن، وهو ثوب مغبر اللون، ذكره (١) هكذا في الأصل: فالمعنى غير واضح، ويقتضي سياق الكلام أن يقال: ويحكى عن جعفر الصادق أنه كان مع سفيان الثوري... الخ. والله أعلم.

٣٦٩٦ - وعن النّوّاس بن سميّان رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق». رواه في «شرح السنة».

الطبيبي، وقال الإمام حجة الإسلام في منهاج العابدين: ذكر أن فرق السبخي دخل على الحسن وعليه كساء، وعلى الحسن حلة فجعل يلمسها، فقال الحسن: ما لك تنظر إلى ثيابي؟ ثيابي ثياب أهل الجنة، وثيابك ثياب أهل النار. بلغني أن أكثر أهل النار أصحاب الأكسية، ثم قال الحسن: جعلوا الزهد في ثيابهم، والكبر في صدورهم، والذي يحلف به لأحدكم بكسائه أعظم كبراً من صاحب المطرف بمطرفه. (رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب).

٣٦٩٦ - (وعن النّوّاس): بتشديد الواو (ابن سميّان): بكسر السين المهملة، وقيل بفتحها وسكون الميم وبالعين المهملة. (قال: قال رسول الله ﷺ: «لا طاعة لمخلوق»): صلة طاعة، وقوله: («في معصية الخالق»): خبر «لا» وفيه معنى النهي، يعني: لا ينبغي ولا يستقيم ذلك، وتخصيص ذكر الخالق والمخلوق مشعر بعلية هذا الحكم، ذكره الطبيبي. وفي شرح السنة: اختلفوا فيما يأمر به الولاية من العقوبات. قال أبو حنيفة، وأبو يوسف: ما أمر به الولاية من ذلك غيرهم يسعهم أن يفعلوه فيما كانت ولايته إليهم، وقال محمد بن الحسن: لا يسع المأمور أن يفعله حتى يكون الذي أمره عدلاً، وحتى يشهد عدل سواه على أن على المأمور ذلك. الكشف: عن أبي حازم، أن سلمة بن عبد الملك قال له: أأستم أمرتم بطاعتنا في قوله تعالى: ﴿وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ قال: أليس قد نزعتم عنكم إذا خالفتم الحق بقوله: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ قال الطبيبي رحمه الله: يريد أن قوله: ﴿وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ عطف على ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ﴾ وكرر الفعل ليدل على استقلال طاعة الرسول، ولم يؤت بقوله: وأطيعوا في وأولي الأمر منكم، دلالة على عدم استقلالهم وعمله بقوله: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ وكأنه قيل: إذا لم يكن أولى الأمر مستقلين وشاهدتم منهم خلاف الحق، فردوه إلى الحق، ولا يأخذكم في الله لومة لائم. (رواه): أي: صاحب المصابيح (في شرح السنة): أي: بإسناده ورواه ابن حبان في صحيحه، ورواه أحمد، والحاكم في مستدركه، عن عمران، والحاكم بن عمر الغفاري.

وذكر الجزري في أسنى المناقب بسنده عن علي رضي الله تعالى عنه قال: دعاني رسول الله ﷺ فقال: «يا علي إن فيك من عيسى مثلاً أبغضته اليهود حتى بهتوا أمه وأحبته

٣٦٩٧ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من أمير عشرة، إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولاً، حتى يفك عنه العذل أو يوبقه الجور». رواه الدارمي.

٣٦٩٨ - وعنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «ويل للأمرء، ويل للعرفاء، ويل

النصارى حتى أنزلته بالمنزلة التي ليس بها» قال، فقال علي كرم الله وجهه: إنه يهلك في محب مطر لي يقرظني بما ليس في، ومبغض مفتر يحمله شناني على أن بهتني، ألا وإنني لست بنبي ولا يوحى إلي، ولكني أعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم ما استطعت له، فما أمرتكم من طاعة الله فحق عليكم طاعتي فيما أحببتم أو كرهتم، وما أمرتكم بمعصية الله أنا أو غيري، فلا طاعة لأحد في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. حديث حسن رواه الحاكم في صحيحه، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه اهـ.

وفي الجامع الصغير: «من أمركم من الولاة بمعصية فلا تطيعوه». رواه أحمد، وابن ماجه، والحاكم، عن أبي سعيد، وروى البيهقي، عن ابن عمر: «ومن أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف».

٣٦٩٧ - (وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من أمير عشرة»): بفتحيتين، ووقع في نسخة السيد بسكون الشين وهو سهو، ومن زائدة لتأكيد النفي في إفادة عموم العادل والظالم («إلا يؤتى به»): وفي رواية: إلا وهو يؤتى به أي يحضر («يوم القيامة مغلولاً»): أي: يده إلى عنقه عكس ما كان في الدنيا مبسوطة في إرادة نفسه، وإفادة حكمه («حتى يفك عنه العذل»): وفي رواية: حتى يفكه العذل أي: عدله إن كان عادلاً («أو يوبقه الجور»): أي: يهلكه ظلمه إن كان ظالماً، فأو للتنويع. قال الطيبي: أو يوبقه عطف على يفك، فيكون غاية قوله: يؤتى به يوم القيامة مغلولاً أي: لم يزل مغلولاً حتى يحله العذل أو يهلكه الظلم أي: لا يفك عن الغل إلا الهلاك، يعني يرى بعد الغل ما الغل في جنبه السلامة، كما قال تعالى: ﴿وأن عليك لعنتي إلى يوم الدين﴾ يعني: يرى يوم الدين من العذاب ما اللعنة بالنسبة إليه سهلة يسيرة (رواه الدارمي): وكذا البيهقي.

٣٦٩٨ - (وعنه): أي: عن أبي هريرة رضي الله عنه (قال: قال رسول الله ﷺ:

«ويل للأمرء»): مبتدأ وخبر كقوله: (سلام عليك): وهو الحزن والهلاك والمشقة من العذاب، وقيل: واد في النار، وقد ورد، ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريفاً

لِلْأَمْنَاءِ، لِيَتَمَنَّيْنَ أَقْوَامَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّ نَوَاصِيَهُمْ مَعْلَقَةٌ بِالْثُرَيَّا، يَتَجَلَجَلُونَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَأَنَّهُمْ لَمْ يَلُوكَا عَمَلًا» رواه في «شرح السنة» ورواه أحمد^(١)، وفي روايته: «أَنَّ

قبل أن يبلغ قعره، رواه أحمد، والترمذي، وابن حبان، والحاكم عن أبي سعيد. («ويل للعرفاء»): جمع عريف بمعنى فاعل وهو القيم بأمر قبيلة ومحلة يلي أمرهم، ويتعرف الأمير منه أحوالهم، ومنهم رؤساء القرى وأرباب الولايات («ويل للأمناء»): جمع أمين وهو من ائتمنه الإمام على الصدقات والخراج وسائر أمور المسلمين، ويدل عطفه على الأمراء والعرفاء، ويشمل بعمومه كل من ائتمنه غيره على مال أو غيره، ومنهم وصي الأيتام وناظر الأوقاف. («ليتمنين أقوام يوم القيامة أن نواصيهم»): أي: شعورهم قدام رؤوسهم («معلقة»): أي: في الدنيا («بالثريا»): مقصوراً في النهاية: الثريا النجم تصغير الثرى، يقال: إن خلال أنجمها الظاهرة كواكب خفية كثيرة العدد («يتجلجلون»): بالجيمين أي: يتحركون («بين السماء ولأرض وأنهم لم يلوا»): بضم اللام المخففة أي: لم يصيروا والين («عملًا»): من أعمال العمال من الولاة والقضاة. قال الطيبي رحمه الله: اللام في ليمنين لام القسم، والتمني طلب ما لا يمكن حصوله، والمتمني قوله: إن نواصيهم معلقة بالثريا، وإنهم لم يلوا تمنوا يوم القيامة أنهم في الدنيا لم يلوا، وكانت نواصيهم معلقة بالثريا يعني: تمنوا أنه لم يحصل لهم تلك العزة والرياسة والرفعة على الناس، بل كانوا أذلاء ورؤوسهم معلقة بنواصيهم في أعالي تحرك وتتجلجل ينظر إليهم سائر الناس ويشهدون منزلتهم، وهو أنهم بدل تلك الرياسة والعزة والرفعة، وذلك أن التعليق بالناصية مثل للمذلة والهوان، فإن العرب إذا أرادوا إطلاق أسير جزوا ناصيته مذلة وهواناً، وهذا التمني هو المعنى بالندامة في قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة». فقوله: «ليتمنين أقوام» كال تخصيص للعام والتقيد للمطلق، فإنه صلى الله تعالى عليه وسلم لما عمم التهديد وبالع في الوعيد أراد أن يستدرك ويخرج من قام بها حق القيام، وتجنب فيه عن الظلم والحيث، واستحق به الثواب، وصار ذا حظ مما وعد به ذو سلطان عادل. قال: ليمنين أقوام أي طائفة من هؤلاء، وذلك لينبه بالمفهوم على أن طائفة أخرى حكمهم على عكس ذلك، وهم على منابر من نور على يمين الرحمن، وإنما لم يعكس ولم يصرح بمنطوق المدح للمقسطين، ليدل بالمفهوم على ذم الجائرين، لأن المقام مقام التهديد والزجر عن طلب الرياسة، لأنها وإن كانت مهمة لا ينتظم صلاح حال

(١) رواه أحمد في المسند حديث رقم ٨٦٣٥/٣ في مسند أبو هريرة.

ذَوَائِبُهُمْ كَانَتْ مُعَلَّقَةً بِالثَّرِيَاءِ، يَتَذَبذَبُونَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَلَمْ يَكُونُوا عُمَلُوا عَلَى شَيْءٍ».

٣٦٩٩ - وعن غالب القَطَّانِ، عن رَجُلٍ، عن أَبِيهِ، عن جَدِّهِ، رضي الله عنه، قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ الْعِرَافَةَ حَقٌّ وَلَا بَدَّ لِلنَّاسِ مِنْ عُرَفَاءٍ، وَلَكِنَّ الْعُرَفَاءَ فِي النَّارِ». رواه أبو داود.

الناس ومعاشهم دونها، لكنه خطر، والقيام بحقوقها عشر، فلا ينبغي للعاقل أن يقتحم عليها ويميل بطبعه إليها، فإن من زلت قدمه فيها عن متن الصواب قد يندفع إلى فتنة تؤدي به إلى العذاب. (رواه في «شرح السنة» ورواه أحمد، وفي روايته): أي: أحمد («أن ذوائبهم»): جمع ذائبة أي ظفائيرهم («كانت معلقة بالثريا يتذبذبون»): أي: يترددون («بين السماء والأرض»): أي: مدة عملهم أي: جميع عمرهم في الدنيا («ولم يكونوا عملوا»): بتشديد الميم على صيغة المجهول أي: أعطوا عملاً («على شيء»): أي: من أمور الدنيا.

٣٦٩٩ - (وعن غالب القطان): بفتح القاف وتشديد الطاء. قال المؤلف، في فصل التابعين: هو غالب بن أبي غيلان، وهو ابن خطاف القطان البصري، روى عن بكر بن عبد الله، وعنه ضمرة بن ربيعة، (عن رجل، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: «إن العرافة»): بكسر أوله («حق»): أي أمر ينبغي أن يكون ثابتاً لما دعت إليه الحاجة، قال التوربشتي قوله: حق وقع هنا موقع المصلحة، والأمر الذي تدعو إليه الضرورة في ترتيب البعوث والأجناد، وما يلم به شعثهم من الأرزاق والعطيات، والإحاطة بعددهم لاستخراج السهمان ونحوه، وهذا معنى قوله («ولا بد للناس من عرفاء»): وقوله: («ولكن العرفاء في النار»): أي فيما يقربهم إليها، ورد هذا القول مورد التحذير عن التبعات التي يتضمنها، والآفات التي لا يؤمن فيها، والفتن التي يتوقع منها، والأمر بالتيقظ دونها، وغير ذلك من الهنات التي قلما يسلم منها الواقع فيها اهـ.

والمراد من العرفاء في النار هم الذين لم يعدلوا في الحكم، وأتي بصيغة العموم إجراء للغالب مجرى الكل، والمعنى أنهم يلبسون ما يجرحهم إلى النار، أو التقدير يكون أكثرهم في النار. قال الطيبي قوله: ولكن العرفاء في النار مظهر أقيم مقام المضممر، ليشعر بأن العرافة على خطر، ومن باشرها على شفا حفرة من النار، فهو كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا﴾ فينبغي للعاقل أن يكون على تيقظ وحزم وحذر منها لئلا تورطه في الفتنة، وتؤدي به إلى عذاب النار، وهذا تلخيص كلام الشيخ. (رواه أبو داود).

٣٧٠٠ - وعن كعب بن عُجْرَةَ رضي الله عنه، قال: قال لي رسول الله ﷺ: «أعَيْدُكَ بِاللَّهِ مِنْ إِمَارَةِ السُّفَهَاءِ». قال: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: «أمرء سَيَكُونُونَ مِنْ بَعْدِي، مَنْ دَخَلَ، عَلَيْهِمْ فَصَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ؛ فَلَيْسُوا مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُمْ، وَلَنْ يَرُدُّوا عَلَيَّ الْحَوْضَ، وَمَنْ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَلَمْ يُعْنَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ؛ فَأُولَئِكَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ، وَأُولَئِكَ يَرُدُّونَ عَلَيَّ الْحَوْضَ». رواه الترمذي، والنسائي.

٣٧٠٠ - (وعن كعب بن عجرة): يضم فسكون. قال المصنف: نزل الكوفة ومات بالمدينة سنة إحدى وخمسين، وهو ابن خمس وسبعين سنة، روى عنه خلق كثير من الصحابة والتابعين. (قال: قال لي): أي وحدي أو مخاطباً لي (رسول الله ﷺ): «أعَيْدُكَ بِاللَّهِ مِنْ إِمَارَةِ السُّفَهَاءِ»): أي من عملهم، أو من الدخول عليهم، أو اللحق بهم، والسفهاء الجهال علماً وعملاً، وقال الطيبي: السفهاء الخفاف الأحلام. وفي النهاية: السفه في الأصل الخفة والطيش، وسفه فلان رأيه إذا كان مضطرباً لا استقامة له، والسفيه الجاهل (قال): فيه التفات أو تجريد إذ حقه أن يقول قلت: (وما ذاك يا رسول الله؟): أي: أي شيء ما ذكرته من إمارة السفهاء؟ وقال الطيبي: إشارة إلى معنى إمارة السفهاء، وهو فعلهم المستفاد منه من الظلم والكذب، وما يؤدي إليه جهلهم وطيشهم (قال): «أمرء سَيَكُونُونَ مِنْ بَعْدِي»): أي سفهاء موصوفون بالكذب والظلم («من دخل عليهم»): أي من العلماء وغيرهم («فصَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ»): بفتح فكسر، ويجوز بكسر فسكون، والأول أصح وأفصح لعدم ورود غيره في القرآن، وقيل: الكذب إذا أخذ في مقابلة الصدق كان بسكون الذال للإزدواج، وإذا أخذ وحده كان بالكسر («وأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ»): أي بالإفتاء ونحوه («فَلَيْسُوا مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُمْ»): أي بيني وبينهم براءة ونقض ذمة («ولن يردوا»): وفي نسخة: ولم يردوا من الورود أي: لم يَمروا («علي»): بتشديد الياء بتضمين معنى العرض أي لن يردوا عليّ معروضين («الحوض»): أي حوض الكوثر في القيامة أو في الجنة («ومن لم يدخل عليهم ولم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم، فأولئك مني وأنا منهم، وأولئك يردون عليّ الحوض»): قال الطيبي: أدخل الفاء في خبر من لتضمنه معنى الشرط، وزاد فيه: أولئك وكرره لمزيد تقرير العلة، لأن إسم الإشارة في مثل هذا المقام مؤذن بأن ما يرد عقبيه جدير بما قبله لاتصافه بالخصال المذكورة، كقوله تعالى: ﴿أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون﴾ بعد قوله: ﴿الذين يؤمنون بالغيب﴾ إلى ما

٣٧٠١ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي ﷺ قال: «من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى السلطان افتتن». رواه أحمد^(١) والترمذي، والنسائي، وفي رواية أبي داود: «من لزم السلطان افتتن، وما ازداد عبداً من السلطان دنواً إلا ازداد من الله بُعداً».

يتصل به استحماً على فعلهم من الاجتناب عنهم، وعن تصديقهم ومعاونتهم. قال سفيان الثوري: لا نخالط السلطان ولا من يخالطه، وقال: صاحب القلم، وصاحب الدواة، وصاحب القرطاس، وصاحب الليطة، بعضهم شركاء بعض، وروي أن خياطاً سأل عبد الله بن المبارك عن خياطته للحكام، هل أنا داخل في قوله تعالى: ﴿ولا تركنوا إلى الذين ظلموا﴾؟ قال: بل يدخل فيه من يبيعك الإبرة. قال ابن مسعود: من رضي بامر الظالم وإن غاب عنه كان كمن شهده، وتلا الآية. (رواه الترمذي، والنسائي).

٣٧٠١ - (وعن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: «من سكن البادية جفا»): أي جهل. قال تعالى: ﴿الأعراب أشد كفراً ونفاقاً﴾ وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، وقال القاضي: جفا الرجل إذا غلظ قلبه، وقسا ولم يرق لبر وصلة رحم، وهو الغالب على سكان البوادي لبعدهم عن أهل العلم، وقلة اختلاطهم بالناس، فصارت طباعهم كطباع الوحوش، وأصل التركيب للنبوع عن الشيء، («ومن اتبع الصيد»): أي لازم اتباع الصيد والاشتغال به، وركب على تتبع الصيد كالحمام ونحوه لهواً وطرباً («غفل»): أي عن الطاعة والعبادة ولزوم الجماعة والجمعة، وبعد عن الرقة والرحمة لشبهه بالسبع والبهيمة، («ومن أتى السلطان»): أي بابه من غير ضرورة وحاجة لمجيئه («افتتن»): بصيغة المجهول أي: وقع في الفتنة، فإنه إن وافقه فيما يأتيه ويذره فقد خاطر على دينه، وإن خالفه فقد خاطر على دنياه هذا خلاصة كلام الطيبي.

وقال المطهر: يعني من التزم البادية ولم يحضر صلاة الجمعة، ولا الجماعة، ولا مجالس العلماء، فقد ظلم على نفسه، ومن اعتاد الاصطياد للهو والطرب يكون غافلاً، لأن اللهو والطرب يحدث من القلب الميت، وأما من اصطاد للقتل، فجاز له لأن بعض الصحابة كانوا يصطادون، ومن دخل على السلطان وداهنه وقع في الفتنة، وأما من لم يداهن ونصح وأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر، فكان دخوله عليه أفضل الجهاد. (رواه أحمد، والترمذي، والنسائي، وفي رواية أبي داود: «من لزم السلطان»): أي لازمه («افتتن، وما ازداد عبداً من السلطان دنواً»): بضميتين وتشديد الواو، أي قرباً («إلا ازداد

(١) رواه الإمام أحمد في المسند الحديث رقم ٣٣٦٢/ج ١ في مسند عبد الله بن عباس.

- ٣٧٠٢ - وعن المقدم بن معدي كرب أن رسول الله ﷺ ضرب على منكبيه، ثم قال: «أفلحت يا قديم إن مت ولم تكن أميراً، ولا كاتباً، ولا عريقاً». رواه أبو داود.
- ٣٧٠٣ - وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يدخل الجنة صاحب مكس» يعني: الذي يُعشّر الناس. رواه أحمد^(١)، وأبو داود، والدارمي.

من الله بعداً): وروى الدليمي في مسند الفردوس، عن علي كرم الله وجهه مرفوعاً: «من ازداد علماً ولم يزد في الدنيا زهداً لم يزد من الله إلا بعداً».

٣٧٠٢ - (وعن المقدم): بكسر الميم (ابن معدي كرب): تقدم ذكره (أن رسول الله ﷺ ضرب): أي يديه (على منكبيه): إظهاراً للشفقة والمحبة، وتنبهاً له عن حالة الغفلة (ثم قال: «أفلحت»): أي ظفرت بالمقصود الحقيقي («يا قديم»): تصغير مقدم ترخيم بحذف الزوائد، وهو تصغير ترخيم كقول لقمان: يا بني («إن مت»): بضم الميم وكسرهما («ولم تكن أميراً ولا كاتباً»): أي له («ولا عريقاً»): أي واحد العرفاء أو: ولا معروفاً يعرفك الناس، ففيه إشارة إلى أن الخمول راحة، والشهرة آفة. حكي عن الشريف الحسيب النسيب مولانا أبو عز بن بركات والي مكة المكرمة، والي عليه بركات الرحمة أنه قال: السعيد من لا يعرفنا ولا نعرفه. (رواه أبو داود): وروى الطبراني، والحاكم، عن فضالة بن عبيد مرفوعاً: «أفلح من هدي إلى الإسلام، وكان عيشه كفافاً وقنع به». وروى البخاري في تاريخه، والطبراني في الكبير، عن قرّة بن هبيرة مرفوعاً: «أفلح من رزق لباً أي عقلاً كاملاً يختار الباقية على الفانية، ويعرض عن العاجلة، ويقبل على الآجلة».

٣٧٠٣ - (وعن عقبة بن عامر): مر ذكره (قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يدخل الجنة صاحب مكس»): بفتح أوله في النهاية: هو الضريبة التي يأخذها الماكس، وهو العشار (يعني): أي يريد النبي ﷺ بصاحب المكس (الذي يعشّر الناس): بفتح الياء وسكون العين وضم الشين، وفي نسخة من باب التفعيل، ففي المصابيح يقال: عشت المال عشراً من باب قتل، وعشوراً أخذت عشره، وعشت القوم عشراً من باب ضرب صرت عاشريهم، وفي القاموس: عشر بعشر أخذ واحداً من عشرة، وزاد واحداً على تسعة، والقوم صار عاشريهم وعشرهم يعشّرون عشراً وعشوراً، وعشرهم أخذ عشر أموالهم، والعشار قابضه. وقال الجزري: هذا التفسير من محمد بن إسحاق بن مندة وفي شرح

(١) رواه أحمد في المسند حديث رقم ١٧٣٥٨/ج ٦ في مسند عقبة بن عامر.

٣٧٠٤ - وعن أبي سعيد رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَقْرَبَهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامٌ عَادِلٌ. وَإِنَّ أَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَشَدَّهُمْ عَذَابًا». وفي رواية: «وَأَبْعَدَهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامٌ جَائِرٌ». رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن غريب.

٣٧٠٥ - وعنه، قال رسول الله ﷺ: «أَفْضَلُ الْجِهَادِ مَنْ قَالَ كَلِمَةَ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ». رواه الترمذي، وأبو داود، وابن ماجه.

السنة: أراد بصاحب المكس الذي يأخذ من التجار إذا مروا مكساً باسم العشر، فأما الساعي الذي يأخذ الصدقة، ومن يأخذ من أهل الذمة العشر الذي صولحو عليه، فهو محتسب ما لم يتعد فيأثم بالتعدي والظلم اهـ. وكذا من يأخذ العشر من مال الحربي إذا دخل دارنا تاجراً بأمان بشروطه المعتمدة في كتب الفقه. (رواه أحمد، وأبو داود، والدارمي): وكذا الحاكم في مستدركه.

٣٧٠٤ - (وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ»): أي أكثرهم محبوبة («إلى الله يوم القيامة وأقربهم»): وفي رواية: وأدناهم («منه مجلساً»): أي مكانة ومرتبة («إمام عادل»): قال بعض علمائنا، قبل زماننا: من قال لسُلطان أيماناً إنه عادل فهو كافر. («وإن أبغض الناس إلى الله يوم القيامة وأشدّهم عذاباً»): أي لكونه أقواهم حجاباً (وفي رواية: «وَأَبْعَدَهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامٌ جَائِرٌ»): أي ظالم (رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن غريب): وكذا أحمد، ورواه ابنه في زوائد الزهد، عن الحسن مرسلاً: إن أحب عباد الله إلى الله أنصحهم لعباده.

٣٧٠٥ - (وعنه): أي عن أبي سعيد (قال: قال رسول الله ﷺ: «أَفْضَلُ الْجِهَادِ مَنْ قَالَ»): أي جاهد من قال أو أفضل أهل الجهاد من قال («كلمة حق»): أي قول حق، ولو كان كلمة واحدة وضده ضده («عند سلطان جائر»): أي صاحب جور وظلم. قال الطيبي: أي من تكلم كلمة حق، لأن كلمة حق تحمله^(١) قال الخطابي: وإنما صار ذلك أفضل الجهاد، لأن من جاهد العدو كان متردداً بين الرجاء والخوف، لا يدري هل يغلب أو يغلب؟ وصاحب السلطان مقهور في يده، فهو إذا قال الحق وأمره بالمعروف، فقد تعرض للتلغف، فصار ذلك أتلف أنواع الجهاد من أجل غلبة الخوف. وقال المظهر: وإنما كان

(١) مكذا في الأصل.

٣٧٠٦ - **ورواه** أحمد والنسائي عن طارق بن شهاب^(١).

٣٧٠٧ - **وعن** عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله ﷺ: «إذا أراد الله بالأمير خيراً جعل له وزيراً صدقاً، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه. وإذا أراد به غير ذلك

أفضل لأن ظلم السلطان يسري في جميع من تحت سياسته وهو جم غفير، فإذا نهاه عن الظلم فقد أوصل النفع إلى خلق كثير بخلاف قتل كافر اهـ.

ويمكن أن يقال: وإنما كان أفضل لأنه من الجهاد الأكبر، وهو مخالفة النفس، لأنها تتبرأ من هذا القول وتتبع من الدخول في هذا الهول، مع ما فيه من النصيحة للراعي والرعية، ولأن تخلص مؤمن من القتل مثلاً أفضل من قتل كافر لقوله تعالى: ﴿ومن أحيأها فكأنما أحيأ الناس جميعاً﴾ ولذا قدم كتاب النكاح على باب السير والجهاد، لأن إيجاد مؤمن أفضل من إعدام ألف كافر، لأن المقصود بالذات من الجهاد وجود الإيمان وأهله. قال تعالى: ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴾ هذا وقال الشيخ أبو حامد في الأحياء: الأمر بالمعروف مع السلطان التعريف والوعظ، وأما المنع بالقهر، فليس ذلك لأحد الرعية، لأن ذلك يحرك الفتنة ويهيج الشر، ويكون ما يتولد منه من المحذور أكثر، وأما التخشن في القول كقولك: يا ظالم يا من لا يخاف الله وما يجري مجراه، فذلك إن كان يتعدى شره إلى غيره لم يجز، وإن كان لا يخاف إلا على نفسه فهو جائز، بل مندوب إليه، فلقد كان من عادة السلف التعرض للأخطار، والتصريح بالإنكار من غير مبالاة بهلاك المهجة لعلمهم بأن ذلك جهاد وشهادة. (رواه الترمذي، وأبو داود، وابن ماجه): أي عنه.

٣٧٠٦ - (ورواه أحمد والنسائي عن طارق بن شهاب): وفي الجامع الصغير بلفظ:

«أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر»^(١). ورواه ابن ماجه عن أبي سعيد، وأحمد، وابن ماجه، والطبراني، والبيهقي، عن أبي أمامة، وأحمد والنسائي، والبيهقي عن طارق بن شهاب.

٣٧٠٧ - (وعن عائشة قالت: قال): أي لي كما في نسخة (رسول الله ﷺ): «إذا أراد

الله بالأمير): أي بمن يكون أميراً («خيراً»): في الدنيا والعقبى («جعل له وزير صدق»): أي قدر له وزيراً صادقاً مصلحاً. قال في النهاية: الوزير الذي يوازر الأمير فيحمل عنه ما حمله من الأثقال، يعني أنه مأخوذ من الوزر وهو الحمل والثقل، ومنه قوله تعالى: ﴿حتى

جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ سَوْءٍ، إِنَّ نَسِيَّ لَمْ يُذَكِّرْهُ، وَإِنْ ذَكَرَ لَمْ يُعْنَهُ. رواه أبو داود، والنسائي.

٣٧٠٨ - وعن أبي أمامة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: «إِنَّ الْأَمِيرَ إِذَا ابْتَغَى الرِّيْبَةَ فِي النَّاسِ أَفْسَدَهُمْ». رواه أبو داود.

تضع الحرب أوزارها أي انقضى أمرها وخفت أثقالها، فلم يبق قتال، لكن أكثر ما يطلق في الحديث وغيره على الذنب والإثم، ومنه قوله تعالى: ﴿وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ﴾ فيمكن أن الوزير سمي وزيراً لأنه يتحمل وزر الأمير في أمور كثيرة. («إِنْ نَسِيَ»): أي الأمير حكم الله («ذَكَرَهُ»): بالتشديد أي: أخبر الأمير به («وإن ذكر»): بالتخفيف أي وإن تذكره الأمير بنفسه («أَعَانَهُ»): أي حرصه الوزير وحرصه عليه («وإذا أراد به»): أي الله تعالى بالأمير («غير ذلك»): أي شراً («جعل له وزير سوء»): بفتح السين وضمه («إن نسي لم يذكره، وإن ذكر لم يعنه»): بل يصرفه عنه. قال الطيبي رحمه الله: أصل وزير صدق وزير صادق، ثم وزير صدق، على الوصف به ذهاباً إلى أنه نفس الصدق ومجسم عنه، يعني مبالغة، ثم أضيف إليه لمزيد الاختصاص به، ولم يرد بالصدق الاختصاص بالقول فقط، بل بالأفعال والأقوال وقال الراغب: يعبر عن كل فعل فاضل ظاهراً وباطناً وبالصدق، ويضاف إليه ذلك الفعل الذي يوصف به نحو قوله تعالى: ﴿فِي مَقْعَدِ صَدْقٍ﴾ وقدم صدق، وعلى عكس ذلك وزير سوء. (رواه أبو داود، والنسائي): وكذا البيهقي، وروى الديلمي في مسند الفردوس، عن مهران مرفوعاً: «إذا أراد الله بقوم خيراً ولى عليهم حلماءهم، وقضى بينهم علماءهم، وجعل المال في سمحاتهم، وإذا أراد بقوم شراً ولى عليهم سفهاءهم، وقضى بينهم جهالهم، وجعل المال في بخلاتهم».

٣٧٠٨ - (وعن أبي أمامة، عن النبي ﷺ قال: «إِنَّ الْأَمِيرَ»): وفي معناه الوزير («إذا ابتغى الريبة»): بكسر أوله أي التهمة («في الناس»): بأن طلب عيوبهم، وتحبس ذنوبهم، واتهمهم في تفحص أحوالهم («أفسدهم»): أي أفسد عليهم أمور معاشهم، ونظام معادهم، لأن الإنسان قلما يخلو عن ذم، فلو أدبهم لكل قول وفعل بهم لشق الحال عليهم، بل ينبغي له ما أمكنه أن يستر عليهم، ألا ترى ما تقدم في الحدود من تلقين المعترف بالذنب دفعاً لدرء الحد عنه، وقد قال ﷺ: «من ستر أخاه المسلم ستره الله يوم القيامة». رواه أحمد، عن رجل. وفي حديث آخر: «من ستر على مؤمن عورة فكأنما أحيا ميتاً». رواه الطبراني، والضياء عن شهاب. (رواه أبو داود): وفي الجامع الصغير: رواه أبو داود، والحاكم، عن جبير بن نفير وكثير بن مرة، والمقدم، وأبي أمامة.

٣٧٠٩ - وعن معاوية رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إِنَّكَ إِذَا اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ النَّاسِ أَفْسَدْتَهُمْ». رواه البيهقي في «شعب الإيمان».

٣٧١٠ - وعن أبي ذر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «كَيْفَ أَنْتُمْ وَأُئِمَّةٌ مِنْ بَعْدِي، يَسْتَأْثِرُونَ بِهَذَا الْفِيءِ؟» قلتُ: أما والذي بعثك بالحق، أَضْعُ سِيفِي عَلَى

٣٧٠٩ - (وعن معاوية قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إِنَّكَ إِذَا اتَّبَعْتَ»): من الاتباع أي تتبعت («عورات الناس»): أي عيوبهم الخفية، وفي نسخة ابتغيت أي طلبت ظهور معائبهم وخللهم («أفسدتهم»): أي: حكمت عليهم بالفساد، أو أفسدت أمر المعاش والمعاد والله رؤوف بالعباد. قال الطيبي رحمه الله: وإنما عم في هذا الحديث بالخطاب بقوله: «إِنَّكَ» وخص في الحديث السابق بقوله: «إِنَّ الْأَمِيرَ» لثلاث يتوهم أن النهي مختص بالأمير، بل لكل من يتأتى منه اتباع العورات من الأمير وغيره، ولو قلنا: إن المخاطب معاوية على إرادة أنه سيصير أميراً، فيكون معجزة لكان وجهاً، وينصر هذا الوجه الحديث الخامس في الفصل الثالث، رواه البيهقي في شعب الإيمان.

٣٧١٠ - (وعن أبي ذر قال قال رسول الله ﷺ: كيف أنتم): قال الطيبي رحمه الله: كيف سؤال عن الحال وعامله محذوف أي: كيف تصنعون، فلما حذف الفعل أبرز الفاعل، كقوله تعالى: ﴿لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ﴾ والحال المسؤول عنه أتصبرون أم تقاتلون يدل عليه قوله: أضع سيفي، وقوله ﷺ: «تصبر حتى تلقاني» وقوله: («وأئمة من بعدي»): مفعول معه، وقوله: («يستأثرون»): جملة حالية والعامل هو المحذوف اهـ. وهو مبني على أصله الموافق لما في بعض النسخ من كون أئمة بالنصب، وأما على رفعها كما في النسخة المعتمدة والأصول المصححة، فالجملة الاسمية محلها النصب على الحالية، والمعنى كيف حالكم؟ والحال أن أمراءكم ينفردون («بهذا الفيء؟»): ويختارونه ولا يعطون المستحقين منه. قال ابن الهمام: والفيء مال مأخوذ من الكفار بغير قتال، كالخراج والجزية، وأما المأخوذ بقتال فيسمى غنيمة اهـ. ويؤيده قوله تعالى: ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أُوجِفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خِيَلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾^(١) الآيات. وقوله عز وجل: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ خَمِصَهُ﴾^(٢) الآية. وفي المغرب: الفيء بالهمزة مانيل من أهل الشرك بعدما تضع الحرب أوزارها، وتصير الدار دار الإسلام، وحكمه أن يكون لكافة المسلمين ولا يخمس، والغنيمة

(١) الحشر: ٦.

(٢) الأنفال: ٤١.

عَاتِقِي ثُمَّ أَضْرَبُ بِهِ حَتَّى أَلْقَاكَ. قَالَ: «أَوَلَا أَدُلُّكَ عَلَى خَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ؟ تَصْبِرُ حَتَّى تَلْقَانِي». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

الفصل الثالث

٣٧١١ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَنْ السَّابِقُونَ إِلَى ظِلِّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟» قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «الَّذِينَ إِذَا أُعْطُوا الْحَقَّ قَبِلُوهُ، وَإِذَا سُئِلُوا بِذَلُولِهِ، وَحَكَمُوا لِلنَّاسِ كَحُكْمِهِمْ لَأَنْفُسِهِمْ».

ما نيل منهم عنوة والحرب قائمة، وحكمها أن تخمس، وسائر ما بعد الخمس للغانمين خاصة، والنفل ما ينفل الغازي أي يعطاه زائداً على سهمه. قال الطيبي رحمه الله: والفيء في الحديث يشملها إظهاراً لظلمهم واستئثارهم بما ليس من حقهم، ومن ثم جاء بإسم الإشارة لمزيد تصوير ظلمهم، ويبينه قول المظهر يعني: يأخذون مال بيت المال، وما حصل من الغنيمة، ويستخلصونه لأنفسهم ولا يعطونه لمستحقه. (قلت: أما): بالتخفيف بمعنى ألا للتنبيه (والذي بعثك بالحق): أي بالصدق أو ملتبساً بالحق (أضع سيفي على عاتقي ثم أضرب به): أي أحاربهم (حتى ألقاك): أي أموت وأصل إليك بالشهادة. قال الطيبي رحمه الله: ثم لتراخي رتبة الضرب عن الوضع، وعبر عن كونه شهيداً بقوله: حتى ألقاك، وحتى يحتمل أن تكون بمعنى «كي» وبمعنى الغاية. (قال: «أولاً أدلك»): وفي نسخة: أفلا أدلك، قال الطيبي: دخل حرف العطف بين كلمة التنبيه المركبة من همزة الاستفهام، ولا النافية، وجعلتا جملةتين أي: أتفعل هذا أولاً أدلك («على خير من ذلك، تصبر»): خبر بمعنى الأمر أي: اصبر على ظلمهم ولا تحاربهم («حتى تلقاني» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ).

الفصل الثالث

٣٧١١ - (عن عائشة رضي الله عنها، عن رسول الله ﷺ قال: «أتدرون»): أي أتعلمون («من السابقون»): من استفهامية علقت عمل الدراية وسدت بما بعده مسد مفعولي ذكره الطيبي أي المسارعون («إلى ظل الله»): أي ظل عرشه أو تحت حمايته («عز»): أي ذاته («وجل»): أي صفاته («يوم القيامة»): ظرف للسبق (قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «الذين إذا أعطوا الحق»): بصيغة المجهول أي: إذا أعطي لهم حقهم، أو قيل

لهم كلمة الحق («قبلوه»): أي أخذوه أو انقادوه («وإذا سئلوه»): وفي نسخة بحذف الضمير («بذلوه»): وفي نسخة بحذف الضمير فيهما أي: وإذا سئلوا عن كلمة أجابوه ولم يكتموا ولم يخافوا فيه لومة لائم، أو إذا طلبهم أحد حقه بذلوه بالإعطاء على وجه الإيفاء («وحكموا للناس»): أي للأجانب ولو كان حقيراً («كحكمهم لأنفسهم»): أي لذواتهم وقراباتهم، كما قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَأَنْ تَلُودُوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ وقد سبق في الحديث: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته». قال الراغب: أصل الحق المطابقة والموافقة لمطابقة رجل الباب في حقه لدورانه على استقامته، والحق يقال على أوجه لموجد الشيء بحسب ما تقتضيه الحكمة، ولهذا قيل في الله تعالى: هو الحق، ولما يوجد بحسب مقتضى الحكمة، ولهذا يقال: فعل الله تعالى كله حق، وللاعتقاد في الشيء المطابق لما عليه ذلك الشيء في نفسه، وللفعل وللقول الواقع بحسب ما يجب وقدر ما يجب، وفي الوقت الذي يجب، كقولنا: فعلك حق، وقولك حق، قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ﴾ ويقال: أحققت كذا أي أثبتته حقاً، أو حكمت بكونه حقاً.

قال الطيبي: يمكن أن ينزل هذا الحديث على أكثر هذه المعاني. أحدها على الفعل الحق والقول الحق، والمراد بالسابقون العادلون من الأئمة لقوله ﷺ: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل» يعني إذا نصحهم ناصح، وأظهر كلمة الحق العادل قبلوها وفعلوا مقتضاها من البذل للرعية، ومن الحكم بالسوية. وثانيها: على الواجب للإنسان من العطايا يعني إذا ثبت له حق ثابت إذا أعطي قبل، ثم بذل للمستحقين لينال درجة الأسخياء والأصفياء الذين ينفقون أموالهم سرّاً وعلانية، يرجون تجارة لن تبور، ومنه قوله ﷺ لعمر رضي الله عنه: «خذه فتموله وتصدق به» الحديث. وثالثها: على ما يوجد بحسب مقتضى الحكمة، وعليه قوله عليه الصلاة والسلام: «كلمة الحق ضالة الحكيم» فحيث وجدها فهو أحق بها، لأنه يعلمها ويعمل بها ويعلمها غيره، فعلمه بها هو القبول وتعليم الغير هو البذل، والعمل بها هو الحكم، ولعمري إن هذا الحديث من الكلمات التي هي ضالة كل حكيم، فالمراد بالسابقين على الوجهين الأخيرين هم السابقون السابقون أولئك المقربون.

٣٧١٢ - وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه، قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «ثلاثةُ أخافُ على أمتي: الاستسقاءُ بالأنواءِ، وحيْفُ السُّلطانِ، وتكذيبُ القَدْرِ».

٣٧١٣ - وعن أبي ذرٍّ رضي الله عنه، قال: قال لي رسولُ الله ﷺ: «ستةُ أيامٍ اعْقِلْ يا أبا ذرٍّ! ما يقالُ لك بعدُ». فلَمَّا كانَ اليَوْمُ السَّابعُ. قال: «أوصيكُ بتقوى الله في

٣٧١٢ - (وعن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ثلاث»): أي من الخصال وفي نسخة ثلاثة أي من الأفعال («أخاف على أمتي»): أي من وقوعهم فيها أو من عدم احترازهم عنها («الإستسقاء»): أي طلب المطر والماء («بالأنواء»): أي بظهور الكواكب، أو بمنازل القمر في السماء. قال صاحب النهاية: الأنواء هي ثمان وعشرون منزلة ينزل القمر كل ليلة في منزلة منها، ويسقط في المغرب كل ثلاث عشرة ليلة منزلة مع طلوع الفجر، وتطلع أخرى في مقابلتها ذلك الوقت في الشرق، فينقضي جميعها في انقضاء السنة، وكانت العرب تزعم أن بسقوط المنزلة وطلوع رقيها يكون مطراً، وينسبونه إليها فيقولون: مطرنا بنوء كذا، وإنما سمي نوءاً لأنه إذا سقط الساقط منها بالمغرب ناء الطالع بالمشرق، من ناء ينوء نوءاً أي نهض وطلع، وقيل: أراد بالنوء الغروب، وهو من الأضداد، وإنما غلظ النبي ﷺ في أمر الأنواء، لأن العرب كانت تنسب المطر إليها، فأما من جعل المطر من فعل الله، وأراد بقوله: مطرنا بنوء كذا أي في وقت كذا، وهو هذا النوء الفلاني، فإن ذلك جائز لأن الله تعالى قد أجرى العادة أن يأتي المطر في هذه الأوقات، أقول: الظاهر من الحديث النبوي هو المنع المطلق سداً للباب، وقطعاً للنظر عن الأسباب، مع أنه قد يتخلف بتقدير رب الأرباب، ولذا قال تعالى: ﴿وينزل الغيث﴾ أي في وقت لا يعلمه إلا الله. («وحيف السلطان»): أي جوره وظلمه («وتكذيب القدر»): أي بأن خيره وشره وحلوه ومره من عند الله. قال الطيبي: ولعله إنما خاف من هذه الخصال الثلاث، لأن من اعتقد أن الأسباب مستقلة وترك النظر إلى المسبب وقع في شرك الشرك ومن كذب القدر، وقال: الأمر أنف وقع في حرف التعطيل، ومن افتتن بالسلطان الجائر يأتيه الضلال.

٣٧١٣ - (وعن أبي ذر قال: قال لي): أي خصوصاً أو خطاباً (رسول الله ﷺ): «ستة أيام»): ظرف القول والمقول قوله: («اعقل يا أبا ذر، ما يقال لك»): أي تفكر وتأمل واحفظ واعمل بمقتضى ما أقول لك («بعد»): أي بعد هذا اليوم، ومنه قوله تعالى: ﴿وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون﴾ وقيل: «ستة أيام» ظرف «اعقل»، وقوله:

سرَّ أمرِكَ وعَلَانِيَتِهِ، وَإِذَا أَسَاتَ فَأَحْسِنُ، وَلَا تَسْأَلَنَّ أَحَدًا شَيْئًا وَإِنْ سَقَطَ سَوْطُكَ، وَلَا تَقْبِضُ أَمَانَةً، وَلَا تَقْضُ بَيْنَ اثْنَيْنِ^(١).

«ما يقال» جواب لقوله أي شيء أعقل بستة أيام، والأول هو الظاهر، (فلما كان اليوم السابع. قال: «أوصيك بتقوى الله في سرَّ أمرِكَ وعَلَانِيَتِهِ»): قال الطيبي رحمه الله: وإنما فعل ذلك لينبه أن ما يقوله بعد معنى يجب تلقيه بالقبول والقيام بحقه، ولعمري أن الكلمة الأولى لو أدى حقها لكفى بها كلمة جامعة. قلت: ولهذا قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ لِإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ﴾^(١) وعنه عليه الصلاة والسلام: «إني أعلم آية لو أخذ الناس بها لكفتهم: ﴿ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب﴾» الآية. فما زال يقرأها ويعيدها. وجاء في حديث: «أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء». وفي رواية: «فإنه رأس الأمر كله».

قال الطيبي: ومنه قوله تعالى: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ﴾ أي تنزه عما يشغل شرك عن الحق وتوجه بسرائرك إليه تبتلياً، وهذا هو التقوى الحقيقية التي لا غاية لها. وقوله: «(وإذا أسأت فأحسن)»: إشارة إلى أن الإنسان مجبول على الشهوات، ومقتضى البهيمية والسبعية والملكى، فإذا ثارت من تلك الرذائل رذيلة يطفئها بمقتضى الملكى، كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم: «اتبع السيئة الحسنة تمحها» وهو يحتمل معنيين. أحدهما: أنه إذا فعل معصية يحدثها توبة أو طاعة، وإذا أساء إلى شخص أحسن إليه ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ الآية. «(ولا تسألن أحداً)»: أي من المخلوقين «(شيئاً)»: فيه انتهاء درجة التوكل عليه، وتفويض الأمور إليه، وقوله: «(وإن سقط سوطك)»: تتميم له، ووجهه أن السؤال ذل، ولا يجوز إلا للعزيز الكريم، وقيل: إنه حرام لغير ضرورة لاشتماله على الشكاية من الرب الرحيم، ولذا كان يقول الإمام أحمد في دعائه: اللهم كما صنت وجهي عن سجود غيرك فصن وجهي عن مسألة غيرك، وفي حديث: «إن كنت لا بد سائلاً فسل الصالحين». رواه أبو داود، والنسائي عن الفراسي. «(ولا تقبض أمانةً)»: أي من الناس بلا ضرورة مخافة الخيانة ولكونها مظنة التهمة، ففيه دلالة على ثقل حملها وصعوبة أدائها، ولذلك مثل الله تعالى ما له من التكليفات على المخلوقات بقوله: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَجَمَلْنَا الْإِنْسَانَ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾. «(ولا تقض بين اثنين)»: أي: لا تحكم بين شخصين، فضلاً عن أن يكون زائداً، وفيه إشارة إلى معنى قوله عليه الصلاة

(١) أخرجه الإمام أحمد في المسند الحديثان رقم ٣١٦٢٩ و٣١٦٣٠ في مسند أبي ذر رضي الله عنه.

٣٧١٤ - وعن أبي أمامة، عن النبي ﷺ أنه قال: «ما من رجل يلي أمر عشرة فما فوق ذلك إلا أتاه الله عز وجل مغلولاً يوم القيامة يده إلى عنقه فكهُ بره، أو أوبقه إثمهُ، أولها ملامة، وأوسطها ندامة، وآخرها خزي يوم القيامة»^(١).

والسلام: «من جعل قاضياً فقد ذبح بغير سكين». وسيأتي، ويمكن أنه صلى الله تعالى عليه وسلم إنما نهى أبا ذر عن قبض الأمانة، والحكم في الخصومة لضعفه عن القيام بهما، كما سبق في الفصل الأول أنه لما طلب الإمارة قال له صلى الله تعالى عليه وسلم: «يا أبا ذر إني أراك ضعيفاً لا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم».

٣٧١٤ - (وعن أبي أمامة عن النبي ﷺ أنه قال: «ما من رجل يلي أمر عشرة فما فوق ذلك إلا أتاه الله عز وجل»): أي جاءه أمر الله أو ملائكته حال كونه («مغلولاً يوم القيامة»): وفي نسخة: إلا أتى الله، وهو ظاهر موافق لما في الجامع الصغير («يده إلى عنقه»): أي منضمة إليها. قال الطيبي: قوله: يده يحتمل أن يكون مرفوعاً بمغلولاً وإلى عنقه حالاً، وعلى هذا يكون يوم القيامة متعلقاً بمغلولاً، ويحتمل أن يكون مبتدأ، وإلى عنقه خبره، والجملة إما مستأنفة أو حال بعد حال، وحينئذ يوم القيامة إما ظرف لأتاه وهو الأوجه، أو لمغلولاً، وإذا كانت مستأنفة كانت بياناً لمغلولاً، والجملتان مستأنفتان مبيتان للمجموع كأن سائلاً سأل أولاً عن كيفية هيئة المغلول. فأجيب: يده إلى عنقه، ثم سأل ثانياً فما يجري عليه بعد ذلك فأجيب («فكه بره»)، بكسر الموحدة أي خلصه عدله وإحسانه («أو أوبقه إثمهُ»)، أي أهلكه ظلمه وعصيانه («أولها»): أي ابتداء الإمارة («ملامة»)، أي عند أهل السلامة («وأوسطها ندامة»): أي للنفس اللوامة («وآخرها»): أي نتيجتها («خزي»): أي فضيحة تامة («يوم القيامة»). فإن الدنيا مزرعة الآخرة، وبهذا يرتفع سؤال وجواب أوردهما الطيبي حيث قال: فإن قلت: آخر الشيء منقضاء، فلا يصح أن يتخلل بينه وبين ما هو آخره غيرهما، ولا شك أن الإمارة تنقضي في الدنيا، فكيف يكون الخزي يوم القيامة آخره؟ قلت: تعتبر صفة الإمارة مستمرة إلى يوم الدين على سبيل المجاز، ثم قال قوله: أولها ملامة إشارة إلى أن من يتصدى للولاية الغالب غر غير مجرب للأمر ينظر إلى ملاذها ظاهراً، فيحرص في طلبها ويلومه أصدقاؤه، ثم إذا باشرها يلحقه تبعاتها وما تؤول إليه من وخامة عاقبتها ندم، وفي الآخرة خزي ونكال، وهذا على رأي من قال: إن الجمل المتناسقة إذا أتى بقيد بعدها يختص بالآخر، وأما من قال: إنه مشترك بينها تكون الملامة

(١) أخرجه الإمام أحمد في المسند الحديث رقم ٢٢٣٦٣/ج ٨ من مسند أبي أمامة. رضي الله عنه.

٣٧١٥ - وعن معاوية رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «يا معاوية! إن وليت أمراً فاتق الله واعدل». قال: فما زلت أظن أنني مبتلى بعمل، لقول النبي ﷺ حتى ابتليت.

٣٧١٦ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «تعوذوا بالله من رأس السبعين، وإمارة الصبيان». روى الأحاديث الستة، أحمد، وروى البيهقي حديث معاوية في «دلائل النبوة»^(١).

والندامة والخزي يوم القيامة، ويؤيد الأول قوله: أتاه الله عز وجل مغلولاً يوم القيامة يده إلى عنقه، فإن إتيانه مغلولاً يده إلى عنقه هو الخزي وهو الذل والهوان.

٣٧١٥ - (وعن معاوية قال: قال رسول الله ﷺ: «يا معاوية: إن وليت»): بضم واو وتشديد لام مكسورة أي جعلت والياً (أمراً): أي من أمور الولاية والحكومة («فاتق الله»): أي فيما بينك وبينه («واعدل»). أي فيما بين الناس (قال): أي معاوية (فما زلت أظن أنني مبتلى بعمل، لقول النبي ﷺ حتى ابتليت). بصيغة المجهول، وحتى غاية لقوله: أظن أو فما زلت، قال الطيبي: الفاء فيه للتسبب، يعني بسبب قول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم «إن وليت» على الجزم كما في قوله ﷺ في حديث عائشة: «إن يكن هذا من عند الله يمضه». وكان الملك أخبره بالقضية، كان الظن بمعنى اليقين، كما في قوله تعالى: ﴿الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم﴾ فيكون معنى الغاية في «حتى» نقلاً من علم اليقين إلى حق اليقين، إن حمل على التردد فالظن مجرى على معناه، لأن ترديد مثل رسول الله ﷺ لا يكون إلا راجحاً عند أمته، فمعنى الغاية في «حتى» النقل من الظن إلى اليقين.

٣٧١٦ - (وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «تعوذوا بالله من رأس السبعين»)، أي من فتنه تنشأ في ابتداء السبعين من تاريخ الهجرة، أو وفاته عليه الصلاة والسلام، («وإمارة الصبيان»). بكسر أوله أي: ومن حكومة الصغار الجاهل، كيزيد بن معاوية، وأولاد الحكم بن مروان، وأمثالهم. وأغرب الطيبي حيث قال، قوله: وإمارة الصبيان حال أي: والحال أن الصبيان أمراء يدبرون أمر أمتي، وهم أغيلة من قريش، رآهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في منامه يلعبون على منبره عليه الصلاة والسلام، وقد جاء في تفسير قوله تعالى: ﴿وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس﴾^(٢) إنه ﷺ رأى

٣٧١٧ - وعن يحيى بن هاشم، عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «كما تكونون، كذلك يؤمرُ عليكم».

في المنام أن ولد الحكم يتداولون المنبر، كما يتداول الصبيان الكرة. (روى الأحاديث الستة)، أي من أول الفصل (أحمد)، ووافقه الطبراني في الحديث الأول، وروى الطبراني، والضياء، عن عوف بن مالك ولفظه: «إن شئتم أنبأتكم عن الإمارة وما هي أولها: ملامة وثانيها: ندامة وثالثها: عذاب يوم القيامة إلا من عدل». (وروى البيهقي حديث معاوية في: «دلائل النبوة»). وأخرج ابن عساكر بسند وإيه عن ابن عباس قال: كنت عند النبي ﷺ، وعنده أبو بكر وعمر عثمان ومعاوية إذ أقبل علي فقال النبي ﷺ لمعاوية: «أتحب علياً؟» قال: نعم. قال: «إنها ستكون بينكما هنية». قال معاوية: فما بعد ذلك يا رسول الله؟ قال: «عفو الله ورضوانه». قال: رضينا بقضاء الله، فنزل ﴿ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد﴾^(١)، كذا في الدر المنثور في التفسير المأثور.

٣٧١٧ - (وعن يحيى بن هاشم، عن يونس عن أبي إسحاق، عن أبيه)، لم يذكره المصنف في الصحابة، وقال في فصل التابعين: هو أبو إسحاق، عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني الكوفي، رأى علياً وابن عباس وغيرهما من الصحابة، وسمع البراء بن عازب، وزيد بن أرقم، وروى عنه الأعمش، وشعبة، والثوري، وهو تابعي مشهور، كثير الرواية، ولد لستين من خلافة عثمان، ومات سنة تسع وعشرين ومائة، والسبيعي بفتح السين المهملة وكسر الباء الموحدة بالعين المهملة. (قال: قال رسول الله ﷺ: «كما تكونون»)، أي مثل ما تكونون من الصلاح وضده. («كذلك»): أي مثله وعلى وفقه («يؤمر»): بتشديد الميم أي يجعل أميراً وحاكماً («عليكم»). قال الطيبي: الكاف مرفوع المحل على الإبتداء، والخبر يؤمر، وكذلك جيء به تأكيداً وتقريراً للتشبيه، وفي معناه قوله: أعمالكم عمالكم، والحديث يوضحه الحديث الآتي لأبي الدرداء اهـ.

وفي الجامع الصغير بلفظ: «كما تكونوا يولى عليكم». رواه الديلمي في مسند الفردوس، عن أبي بكرة، والبيهقي عن أبي إسحاق السبيعي مرسلأهـ. قوله: كما تكونوا بحذف النون، ويولي بإثبات الياء المنقلبة ألفاً وهو المشهور على الألسنة، وهو كذلك في لفظ الزركشي، وقال: رواه ابن جميع في معجمه، عن أبي بكرة والبيهقي في الشعب من حديث يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه مرفوعاً، قال: وهذا منقطع، وفي مختصر المقاصد لابن الربيع حديث «كما تكونون» بإثبات النون «يولى عليكم» أو يؤمر عليكم بصيغة الشك،

٣٧١٨ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: «إِنَّ السُّلْطَانَ ظِلُّ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ، يَأْوِي إِلَيْهِ كُلُّ مَظْلُومٍ مِنْ عِبَادِهِ، فَإِذَا عَدَلَ كَانَ لَهُ الْأَجْرُ، وَعَلَى الرَّعِيَّةِ الشُّكْرُ، وَإِذَا جَارَ، كَانَ عَلَيْهِ الْإِضْرُّ، وَعَلَى الرَّعِيَّةِ الصَّبْرُ».

أخرجه الديلمي من حديث أبي بكرة مرفوعاً، وأخرجه البيهقي بلفظ: «يؤمر عليكم» بدون شك ويحذف أبي بكرة، وقال: إنه منقطع، وفي طريقه يحيى بن هاشم، وهو في عداد من يضع اهـ. ووجه حذف النون أن «ما» مصدرية عملت عمل أن كما إنها عوملت معاملة ما في قوله تعالى: ﴿أَنْ يَتِمَّ الرِّضَاعَةُ﴾ بالرفع في رواية شاذة.

٣٧١٨ - (وعن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: «إن السلطان ظل الله»): وفي رواية: ظل الرحمن («في الأرض»)، لأنه يدفع الأذى عن الناس، كما يدفع الظل أذى حر الشمس، وقد يكتنى بالظل عن الكنف والحماية، كذا في النهاية. وقال الطيبي: ظل الله تشبيه، وقوله: («يأوي إليه كل مظلوم من عباده»): جملة مبينة لما شبه به السلطان بالظل، أي: كما أن الناس يستروحون إلى برد الظل من حر الشمس كذلك يستروحون إلى برد عدله من حر الظلم، وإضافة إلى الله تشريفاً له كبيت الله وناقة الله، وإيضاحاً بأنه ظل ليس كسائر الظلال، بل له شأن ومزيد اختصاص بالله لما جعل خليفة الله في أرضه ينشر عدله وإحسانه في عباده، ولما كان في الدنيا ظل الله يأوي إليه كل ملهوف، يأوي هو في الآخرة إلى ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. («فإذا عدل كان له الأجر وعلى الرعية الشكر، وإذا جار»): وفي رواية: أو حاف أو ظلم («كان عليه الإصر»): بكسر أوله أي الوزر كما في رواية («وعلى الرعية الصبر»). ففيه إشارة إلى أن الإمام العادل نعمة ومنحة، والسلطان الظالم نقمة ومحنة: ﴿وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإن في ذلك لآيات لكل صبار شكور﴾^(١). أي لكل مؤمن، إذ ورد في الحديث: «الإيمان نصفان: نصف صبر ونصف شكر» وفقنا الله تعالى بهما.

قال الطيبي، فإن قلت: دلت الإضافة، وقوله: يأوي إليه كل مظلوم أن السلطان عادل، فكيف يستقيم على هذا أن يقول: وإذا جار كان عليه الإصر؟ قلت: قوله: السلطان ظل الله بيان لشأنه، وأنه مما ينبغي أن يكون كذلك، فإذا جار كأنه خرج عما من شأنه أن يكون ظل الله تعالى، وعليه: ﴿يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى﴾^(٢) فرتب عليه الحكم بالوصف المناسب، ونهى عما لا يناسب.

٣٧١٩ - وعن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ أَفْضَلَ عِبَادِ اللَّهِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِمَامٌ عَادِلٌ رَفِيقٌ. وَإِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِمَامٌ جَائِرٌ خَرَقٌ».

أقول: الظاهر أن السلطان ظل الله على كل حال. فإنه ينتفع به في الجملة، والتقسيم إنما هو باعتبار الوصف الأغلب عليه من العدل أو الجور، أو بخصوص قضية جزئية من الأحكام الكلية، فيجب الصبر والشكر على الرعية بمقتضى هذه الحكمة العلية، ويؤيده ما سبق من حديث: «سيليكم أمراء يفسدون في الأرض وما يصلح الله بهم أكثر فمن عمل منهم بطاعة الله فلهم الأجر وعليكم الشكر، ومن عمل منهم بمعصية الله فعليهم الوزر وعليكم الصبر» ثم لا شك أن السلطان حين ظلمه، إنما يكون ظل الشيطان، لكنه بإرادة الرحمن، فالرضا بالقضاء باب الله الأعظم، والله سبحانه وتعالى أعلم.

ويؤيده ما رواه أبو الشيخ، عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: السلطان العادل المتواضع ظل الله وروحه في الأرض، يرفع له عمل سبعين صديقاً، وروى البيهقي عن أنس: السلطان ظل الله في الأرض، فمن غشه ضل، ومن نصحه اهتدى، وروى أبو الشيخ، عن أنس: السلطان ظل الله في الأرض، فإذا دخل أحدكم بلدًا ليس له سلطان فلا يقيم به، وروى ابن البخاري، عن أبي هريرة: السلطان ظل الله في الأرض يأوي إليه الضعيف وبه ينتصر المظلوم، ومن أكرم سلطان الله في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة.

٣٧١٩ - (وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ أَفْضَلَ عِبَادِ اللَّهِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِمَامٌ عَادِلٌ رَفِيقٌ».) أي لين الجانب مع الأقارب والأجانب، لطيف مع الشريف والضعيف. («وإن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة»): وفي العدول عن شر عباد الله على ما تقتضيه المقابلة ما لا يخفى من النكتة الدالة على أنه سيء المعاملة («إمام جائر»): أي ظالم («خرق»)، بفتح فكسر صفة مشبهة من الخرق، وهو ضد الرفق. وفي الحديث: «الرفق يمن والخرق شؤم، وإذا أراد الله بأهل بيت خيراً أدخل عليهم باب الرفق، فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانه، وإن الخرق لم يكن في شيء قط إلا شانه». الحديث، رواه البيهقي عن عائشة. قال الطيبي: وجعل الرفق للعادل من باب التكميل، فإنه صلى الله تعالى عليه وسلم لما وصفه بالعادل رأى أن الوصف بمجرد العدل غير واف، لأنه قد يكون العادل جافياً غليظ القلب، فكملة بالرفق، وجعل

٣٧٢٠ - وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ نَظَرَ إِلَى أَخِيهِ نَظْرَةً يُخِيفُهُ، أَخَافَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». روى الأحاديث الأربعة البيهقي في «شعب الإيمان»، وقال في حديث يحيى هذا: منقطع، وروايته ضعيف.

٣٧٢١ - وعن أبي الدرداء رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ^(١): «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا مَالِكُ الْمُلُوكِ، وَمَلِكُ الْمُلُوكِ، قُلُوبُ الْمُلُوكِ فِي يَدِي، وَإِنَّ

الجائر مردفاً بالخرق من باب التميم، لأن الثاني زاد مبالغة في معنى الأول، لأن الجفاء والغلظة تزيد في جوره وخرقه.

٣٧٢٠ - (وعن عبد الله بن عمرو)، بالواو (قال: قال رسول الله ﷺ: «من نظر إلى أخيه»): أي المسلم («نظرة يخيفه»)، جَوَزَ أن يكون حالاً من فاعل نظر، وأن يكون صفة للمصدر على حذف الراجع، أي بها، ويؤيده ما في رواية يخيفه بها في غير حق («أخافه الله»): أي بنظر غضب عليه جزاء وفاقاً («يوم القيامة»). قال الطيبي: وذكر أخيه للإستعطاف يعني: أن الأخوة تقتضي الأمانة، لا سيما أخوة الإسلام، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قلت: وإيراد هذا الحديث في هذا الباب للإشارة إلى أن مجرد الإخافة يترتب عليه العقوبة يوم القيامة، فيكف بما فوقها من أنواع المظلمة، ويؤخذ من مفهومه أن من نظر بعين الرحمة والشفقة إلى أخيه نظر الله إليه بعين العناية يوم القيامة، كما روى الحكيم عن ابن عمرو، أيضاً بلفظ: من نظر إلى أخيه نظرة ودّ غفر الله له. (روى الأحاديث الأربعة البيهقي في «شعب الإيمان» وقال في حديث يحيى): أي في شأنه (هذا: منقطع)، أي هذا الحديث له علة الإنقطاع، والمراد به هنا الإرسال لأنه حذف الصحابي، وهو أبو بكر كما سبق، وهو لا يضر إذ المرسل حجة عند الجمهور، لكن يضره قوله: (ورويته ضعيف)، أي: ورواية يحيى ضعيفة، بل قيل: إنها موضوعة، وذكر ضعيف لكون الفعل يستوي فيه التذكير والتأنيث وكتب ميرك في هامش أصله: ورواية ضعيف، ووضع عليه رمز ظاهر، وهو غير ظاهر، لأن الطعن في الحديث إنما هو من جهة يحيى، والله تعالى أعلم.

٣٧٢١ - (وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ»): أي في الحديث القدسي («أنا الله»): قال الطيبي: على أسلوب أنا أبو النجم أي: أنا المعروف المشهور بالوحدانية أو المعبود، وقوله: («لا إله إلا أنا»): حال مؤكدة لمضمون هذه (١) وهذا الحديث من الأحاديث التي رماها القزويني بالوضع وأجاب عنها العسقلاني في رسالته الملحقة بالجزء الأول من هذا الكتاب وذكر طرقاً وشواهد يدفع عنها صفة الوضع.

الْعِبَادَ إِذَا أَطَاعُونِي، حَوَّلْتُ قُلُوبَ مُلُوكِهِمْ عَلَيْهِمْ بِالرَّحْمَةِ وَالرَّأْفَةِ. وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا عَصَوْنِي، حَوَّلْتُ قُلُوبَهُمْ بِالسَّخَطَةِ وَالنَّقْمَةِ، فَسَامُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، فَلَا تَشْغَلُوا

الجملة وقوله («مالك الملوك، وملك الملوك»)، من باب التدلي لإفادة التعميم، أو الثاني من باب التكميل والتتيم، وقال الطيبي رحمه الله: وملك الملوك بعد قوله مالك الملوك من باب الترقى، فإن الملك أعظم من المالك، وأقوى تصرفاً منه، لأن المالك هو المتصرف في الأعيان المملوكة، والملك هو المتصرف بالأمر والنهي في المأمورين، وقيل: المالك أجمع وأوسع لأنه يقال: مالك الطير والدواب والوحوش وكل شيء، ولا يقال إلا ملك الناس اهـ. وفيه أن هذا الفرق إنما يستقيم في حد ذاتهما، كما حقق في «مالك يوم الدين» باعتبار قراءته، وإلا فلا يشك عاقل أن مالك الملوك أبلغ من ملك الملوك، ولهذا قد يطلق الثاني على المخلوق، ولا يصح إطلاق الأول إلا على الله سبحانه، وحاصل المعنى أنه تعالى يملك جنس الملوك، ويتصرف فيهم تصرف الملاك فيما يملكون، وهو مقتبس من قوله تعالى: ﴿قُلْ لِلّٰهِ مَالِكُ الْمُلْكِ﴾^(١) الآية. وقوله: («قلوب الملوك في يدي»)، استئناف على سبيل البيان يدل على التصرف التام فيه، وقوله: («وإن العباد»): الواو فيه بمنزلة الفاء التفصيلية، وقد روي فإن العباد («إذا أطاعوني»)، أي أكثرهم («حوّلت قلوب ملوكهم»): أي قلبت قلوب ظلمتهم («عليهم»): أي على عبادي («بالرحمة والرأفة»): أي شدة الرأفة، ففي النهاية: الرأفة أرق من الرحمة، ولا تكاد تقع في الكراهة، والرحمة قد تقع فيها لمصلحة («وإن العباد إذا عصوني حوّلت قلوبهم»): أي قلوب ملوكهم العادلين عليهم، ولعل حذف عليهم للإشارة إلى أنهم إذا صبروا لا يضرهم («بالسخط»): بفتح أوله، أي: الكراهة وعدم الرضا بالشيء («والنقمة»): بكسر أوله أي الكراهة والعقوبة، ففي الصحاح: نقمته إذا كرهته، وانتقم الله منه أي عاقبه والإسم منه النقمة اهـ. ومن الأول قوله تعالى: ﴿وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ﴾ («فساموهم»): بضم الميم المخففة من السوم بمعنى التكليف على ما في النهاية أي: كلفوهم وعذبوهم، وأذاقوهم سوء العذاب أي أشده، ومنه قوله تعالى: ﴿يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ﴾^(٢) («فلا تشغلوا»): بفتح الغين. قال الجوهري: شغلت فلاناً فأنا شاغل، ولا تقل أشغلته لأنها لغة ردية، وفي القاموس شغله كمنعه شغلاً، ويضم، وأشغله لغة جيدة أو قليلة أو ردية، والمعنى لا تستعملوا («أنفسكم بالدعاء على الملوك»). أي بضرهم كموت وعزل فإنه قد يأتي أنحس

أَنْفُسَكُمْ بِالْذُّعَاءِ عَلَى الْمُلُوكِ، وَلَكِنْ اشْغَلُوا أَنْفُسَكُمْ بِالذِّكْرِ وَالتَّضَرُّعِ كِي أَكْفِيَكُمْ مَلُوكَكُمْ». رواه أبو نعيم في «الحلية».

(١) باب ما على الولاة من التيسير

الفصل الأول

٣٧٢٢ - عن أبي موسى رضي الله عنه، قال: كَانَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا بَعَثَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي بَعْضِ أَمْرِهِ. قَالَ: «بَشِّرُوا وَلَا تُنْفَرُوا، وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا». متفق عليه.

منه (ولكن اشغلوا أنفسكم بالذكر): أي بذكري ونسيان غيري («والتضرع»): أي إليّ والتوكل عليّ («كي أكفيكم»): بالنصب أي لكي أكفيكم («ملوككم»): أي شرهم، إذ من تضرع إليه أنجاه، ومن توكل عليه كفاه في أمر دينه ودنياه. (رواه أبو نعيم في «الحلية»).

[١] باب ما على الولاة من التيسير

الولاة: بضم الواو جمع الوالي، وهو يشمل الخليفة وغيره، ومن بيان «لما» وعلى للوجوب أي: باب ما يجب على الحكام من تيسير الأمور وتسهيلها على رعاياهم في قضاياهم.

الفصل الأول

٣٧٢٢ - (عن أبي موسى، قال: كَانَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا بَعَثَ أَحَدًا): أي أراد إرسال أحد (من أصحابه في بعض أمره). أي من أمر الحكومة (قال: «بشروا»): أي الناس بالأجر والمثوبات على الطاعات وفعل الخيرات والخطاب له ولأتباعه، أو جمع لإفادة التعميم دون تخصيصه («ولا تنفروا»)، بتشديد الفاء المكسورة أي: لا تخوفوهم بالمبالغة في إنذارهم حتى تجعلوهم قانطين من رحمة الله بذنوبهم وأوزارهم، أو بشروهم على الطاعة بحصول الغنائم وغيرها في البلاد، ولا تنفروهم بالظلم والغلاظة عن الإنقياد، وبما ذكرناه من الوجهين في الجهتين المقابلتين ظهرت المناسبة بين الجملتين المتعاطفتين. وقال الطيبي: هو من باب المقابلة المعنوية إذ الحقيقة أن يقال: بشروا ولا تنذروا واستأنسوا ولا تنفروا، فجمع بينهما ليعم البشارة والنذارة والإستئناس والتنفير اهـ. وفيه أن الإنذار مطلوب أيضاً لقوله تعالى: ﴿وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ﴾^(١) وقوله عز وجل: ﴿وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ﴾^(٢) ولأن أمر

٣٧٢٣ - وعن أنس رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «يَسْرُوا وَلَا تُعْسَرُوا وَاسْكُنُوا وَلَا تُتَفَرَّوْا». متفق عليه.

٣٧٢٤ - وعن ابن أبي بريدة رضي الله عنه، قال: بعث النبي ﷺ جدّه أبا موسى مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ. فقال: «يَسْرُوا وَلَا تُعْسَرُوا، وَبَشِّرُوا وَلَا تُتَفَرَّوْا، وَتَطَاوَعُوا وَلَا تَخْتَلِفُوا». متفق عليه.

للسياسة والحكومة لا يتم بدون الإنذار، مع مجرد البشارة («ويسروا»): أي سهلوا عليهم لأمر من أخذ الزكاة باللطف بهم («ولا تعسروا»). أي بالصعوبة عليهم بأن تأخذوا أكثر مما يجب عليهم أو أحسن منه أو بتتبع عوراتهم وتجنس حالاتهم (متفق عليه). ورواه أبو داود.

٣٧٢٣ - (وعن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «يسروا ولا تعسروا وسكنوا»): شديد الكلف أمر من التيسير أي سكنوهم بالبشارة أو الطاعة، وفي رواية الجامع: «يسروا» («ولا تتفروا»): أي بالمبالغة في الإنذار أو بتكليف الأمور الصعبة الموجبة إنكار، ويؤيده ما في النهاية أي لا تكلفوهم بما يحملهم على النفور. (متفق عليه). رواه أحمد والنسائي.

٣٧٢٤ - (وعن أبي بردة): صوابه ابن أبي بردة لما سيأتي (قال: بعث النبي ﷺ جدّه أبا موسى ومعاذاً): أي ابن جبل (إلى اليمن). ظاهر إيراد المصنف يقتضي أن أبا موسى يد أبي بردة وليس كذلك بل هو أبوه، فالصواب أن يقال عن عبد الله بن أبي بردة عن أبيه: بعث النبي ﷺ جدّه أبا موسى وضمير جدّه لعبد الله، هكذا رواه البخاري من طريق سلم بن إبراهيم، وفي نسخة: عن ابن أبي بردة فلا إيراد ولا إشكال، كذا ذكره بعضهم، قال بعضهم: صوابه ابن أبي بردة على ما في البخاري حيث قال سعيد بن أبي بردة قال: سمعت أبي قال: بعث النبي ﷺ أبي ومعاذاً إلى اليمن، ونقل بعضهم عن جامع الأصول بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري كان على البصرة سمع أباه وغيره، وروى عنه زيادة ونفر من الأعلام، وهو قليل الحديث حسنه، وقال المؤلف: أبو بردة عامر بن عبد الله بن قيس الأشعري أحد التابعين المشهورين الكثيرين سمع أباه وعلياً وغيرهما، ن على قضاء الكوفة بعد شريح فعزله الحجاج، قال أيضاً: أبو موسى هو عبد الله بن قيس شعري أسلم بمكة، وهاجر إلى أرض الحبشة، ثم قدم مع أهل السفينة ورسول الله ﷺ

بخير، وولاه عمر بن الخطاب البصرة سنة عشرين، فافتتح أبو موسى الأهواز، ولم يزل على البصرة إلى صدر من خلافة عثمان ثم عزل عنها، فانتقل إلى الكوفة فأقام بها، وكان والياً على الكوفة إلى أن قتل عثمان، ثم انتقل أبو موسى إلى مكة بعد التحكيم، فلم يزل بها إلى أن مات سنة اثنتين وخمسين اهـ.

والظاهر أن أبا بردة له أولاد متعددة، وروى كل منهم، عن أبيه، عن جده، وحيث أن كلاً منهم ثقة لم تضره الجهالة في تنكير ابن في الرواية. (فقال): أي النبي ﷺ أي لهما معاً أو لكل منهما منفرداً، والأول هو الظاهر لما سيأتي (يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا): أي اتفاقاً في الحكم («ولا تختلفا»). أي في الأمر، وهذا بحسب الظاهر يدل على أن أحدهما تحت أمر الآخر. قال الطيبي: يعني كونا متفقين في أحكامكما ولا تختلفا، فإن اختلافكما يؤدي إلى اختلاف أتباعكما، وحينئذ تقع العداوة والمحاربة بينهم. (متفق عليه).

قال الطيبي: الأحاديث الثلاثة متعاضدة على معنى عدم الحرج والتضييق في أمور الملة الحنيفية السمحة، كما قال تعالى: ﴿ما جعل عليكم في الدين من حرج﴾^(١) مفعول أول، وفي الدين ثان، وزيدت من للإستغراق والتأكيد في حرج للشيوخ، وعليكم متعلق به قدم للإختصاص كأنه قيل: وسع الله عليكم دينكم يا أمة محمد نبي الرحمة خاصة، ورفع الحرج عنكم أيأ كان، فظهر من هذا ترجيح فعل الأولين من السلف الصالحين على رأي المتكلفين فيما نقله الشيخ محيي الدين النووي في الروضة من الشرح الكبير، من أنه لا يشترط أن يكون للمجتهد مذهب مدون، وإذا دَوَّنَ المذاهب، فهل يجوز للمقلد أن ينتقل من مذهب إلى مذهب؟ إن قلنا يلزمه الإجتهد في طلب الأعلم، وغلب على ظنه أن الثاني أعلم ينبغي أن يجوز بل يجب، وإن خيرناه فينبغي أن يجوز أيضاً كما لو قلد في القبله هذا أياماً، وهذا أياماً، ولو قلد مجتهداً في مسائل وآخر في مسائل أخرى، واستوى المجتهدان عنده خيرناه، لكن الأصوليون منعوا من، وحكى الحناطي وغيره عن أبي إسحاق فيما إذ اختار من كل مذهب ما هو أهون عليه أنه يفسق به، وعن أبي حنيفة أنه لا يفسق به، ويعضد هذا الترجيح قول الإمام مالك حين أراد الرشيد الشخص من المدينة إلى العراق وقال له: ينبغي أن تخرج معي فإني عزمته أن أحمل الناس على الموطأ، كما حمل عثمان الناس على القرآن، فقال: أما حمل الناس على الموطأ فليس لك إلى ذلك سبيل لأن أصحاب

٣٧٢٥ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله ﷺ قال: «إن الغادر يُنصب له لواء يوم القيامة، فيقال: هذه غدرة فلان بن فلان». متفق عليه.

٣٧٢٦ - وعن أنس رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: «لكل غادر لواء يوم القيامة يُعرف به». متفق عليه.

٣٧٢٧ - وعن أبي سعيد رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: «لكل غادر لواء عند سيته يوم القيامة». وفي رواية: «لكل غادر لواء يوم القيامة يُرفع له بقدر غدرة، ألا ولا

رسول الله ﷺ افترقوا بعده في الأمصار فحدثوا، فعند كل أهل مصر علم، وقد قال ﷺ: اختلاف أمتي رحمة».

٣٧٢٥ - (وعن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: «إن الغادر»): أي ناقض العهد والوفاء. قال القاضي: الغدر في الأصل ترك الوفاء وهو شائع في أن يغتال الرجل من عهده وأمنه «ينصب له لواء»: أي يركز لأجل إفضاحه علم قائماً بقدر غدرة كما سيأتي («يوم القيامة، يقال هذه»): وفي رواية: زيادة إلا للتنبيه أي هذا اللواء، وأنث لكونه بمعنى الراية أو راعاة لخبره وهي («غدرة فلان بن فلان»): أي علامتها أو نتيجتها أو عقوبتها، فإنها فضيحة سريحة على رؤوس الأشهاد. (متفق عليه). ورواه مالك، وأبوداود، والترمذي.

٣٧٢٦ - (وعن أنس عن النبي ﷺ قال: «لكل غادر لواء»): وفي نسخة: إن لكل غادر لواء يوم القيامة («يعرف به»). أي قدره (متفق عليه). وكذا أنس عنه، ورواه أحمد مسلم عن ابن مسعود، ومسلم عن ابن عمر، ورواه أحمد والطبراني عن أنس ولفظه: «إن كل غادر لواء يوم القيامة يعرف به عند استه».

٣٧٢٧ - (وعن أبي سعيد، عن النبي ﷺ قال: «لكل غادر لواء عند استه»): بهمة صل وسكون سين أي: خلف ظهره، والأست الدبر («يوم القيامة»): وإنما ينصب للغادر شهيراً له بالغدر وتفضيحاً على رؤوس الأشهاد، وإنما قال عند استه استخفافاً بذكره استهانة بأمره، أو لأن علم العزة ينتصب تلقاء الوجه، فناسب أن يكون علم المذلة فيما هو المقابل له، وفي شرح مسلم: اللواء الراية العظيمة الذي لا يمسكها إلا صاحب جيش محارب، أو صاحب دعوة الجيش، ويكون الناس تبعاً له، وقال العسقلاني: الراية بمعنى لواء، وهو العلم الذي يحمل في الحرب يعرف به صاحب الجيش، وقد يحمله أمير

غَادِرَ أَعْظَمُ غَدْرًا مِنْ أَمِيرٍ عَامَّةٍ». رواه مسلم.

الفصل الثاني

٣٧٢٨ - عَنْ عمرو بن مُرَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ لِمَعَاوِيَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ، فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ، وَخَلَّتْهُمْ، وَفَقَرَهُمْ؛ احْتَجَبَ اللَّهُ دُونَ حَاجَتِهِ، وَخَلَّتْهُ، وَفَقَرَهُ». فَجَعَلَ مَعَاوِيَةُ رَجُلًا عَلَى حَوَائِجِ

الجيش، وقد يدفعه إلى مقدم العسكر، وقد صرح جماعة من أهل اللغة بترادفهما. (وفي رواية: «لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدره»)، أي طولاً وعرضاً في مقابلة غدره كمية وكيفية («ألا»): للتنبيه («ولا غادر أعظم غدرًا من أمير عامّة»). أي من غدر أمير عامّة، وهو من يستولي على الأمور بتقديم العوام من غير استحقاق ولا مشورة من أهل الحل والعقد، وعظم قدره لنقض العهد المشروع، إذ الولاية برأي الخواص، وهو قد تولى ما لا يستعده ومنعه عمن يستحقه، فنقض بهذا عهد الله ورسوله، وعهود المسلمين أيضاً بالخروج على إمامهم، والتغلب على نفوسهم وأموالهم، قال النووي: فيه بيان غلظ تحريم الغدر، لا سيما صاحب الولاية العامة، لأن غدره يتعدى ضرره إلى خلق كثير، والمشهور أن هذا الحديث وارد في ذم الغادر وغدره للأمانة التي قلدها لرعيته، والتزام القيام بها، والمحافظة عليها، فمتى خانهم أو ترك الشفقة عليهم والرفق بهم، فقد غدر بعهد، ويحتمل أن يكون المراد نهى الرعية عن الغدر بالإمام، فلا يشق عليهم العصا فلا يتعرض لما يخاف حصول فتنة بسببه، والصحيح الأول (رواه مسلم).

الفصل الثاني

٣٧٢٨ - (عن عمرو بن مرة): بضم الميم وتشديد الراء. قال المؤلف: يكنى أبا مريم الجهني، ويقال الأزدي، وشهد أكثر المشاهد، وسكن الشام، ومات في أيام معاوية روى عنه جماعة (أنه قال لمعاوية: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من ولاه الله شيئاً من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم»): أي امتنع من الخروج أو من الإمضاء عند احتياجهم إليه («وخلتهم»)، بفتح خاء معجمة فلام مشددة أي: وعرض شكايتهم عليه («وفقرهم»): أي: ومسكتهم ومسائلتهم لديه يعني احتقاراً بهم وعدم مبالاة بشأنهم («احتجب الله دور حاجته، وخلته، وفقره»). أي أبعدته ومنعه عما يبتغيه من الأمور الدينية أو الدنيوية، فاد

الناس . رواه أبو داود، والترمذي . وفي رواية له وأحمد: «أغلق الله له أبواب السماء دون خلته، وحاجته، ومسكته».

الفصل الثالث

٣٧٢٩ - عن أبي الشماخ الأزدي، عن ابن عم له رضي الله عنه، من أصحاب

يُجد سبيلاً إلى حاجة من حاجاته الضرورية، ويؤيده ما رواه الطبراني، عن ابن عمر مرفوعاً «من ولي شيئاً من أمور المسلمين لم ينظر الله في حاجته حتى ينظر في حوائجهم». قال القاضي: المراد باحتجاب الوالي أن يمنع أرباب الحوائج والمهمات أن يدخلوا عليه، فيعرضوها له، ويعسر عليهم إنهاؤها، واحتجاب الله تعالى أن لا يجيب دعوته ويخيب آماله، والفرق بين الحاجة والخلة والفقر أن الحاجة ما يهتم به الإنسان، وإن لم يبلغ حد الضرورة بحيث لو لم يحصل لاختلَّ به أمره، والخلة ما كان كذلك مأخوذ من الخلل، ولكن ربما لم يبلغ حد الإضرار بحيث لو لم يوجد لامتنع التعيش، والفقر هو الإضرار إلى ما لا يمكن التعيش دونه مأخوذ من الفقار كأنه كسر فقاره، ولذلك فسر الفقير بالذي لا شيء له أصلاً، واستعاذ رسول الله ﷺ من الفقر اهـ.

والأظهر أنها ألفاظ متقاربة، وإنما ذكرها للتأكيد والمبالغة، وقال المظهر: يعني من احتجب دون حاجة الناس وخلتهم فعل الله به يوم القيامة ما فعل بالمسلمين. قال الطيبي: ولعل هذا الوجه أعني التقييد بيوم القيامة أرجح، لأن الترقى في قوله: حاجته وخلته وفقره في شأن الملوك والسلطين يؤذن بسد باب فوزهم بمطالبهم ونجاح حوائجهم بالكلية، وليس إلا في العقبى، ونحوه قوله تعالى: ﴿كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون﴾^(١) تغليظاً عليهم وتشديداً، ولما كان جزاء المقسطين يوم القيامة أن يكونوا على منابر من نور عن يمين الرحمن، كان جزاء القاسطين البعد والإحتجاب عنهم والإقنات عن مباغيتهم، ويؤيده الحديث الذي يليه أفقر ما يكون (فجعل معاوية رجلاً على حوائج الناس). أي على تبليغها أو على قضائها. (رواه أبو داود والترمذي. وفي رواية له): أي للترمذي وأحمد: «أغلق الله أبواب السماء دون خلته، وحاجته، ومسكته».

الفصل الثالث

٣٧٢٩ - (عن أبي الشماخ): بتشديد الميم (الأزدي)، بفتح فسكون لم يذكره

النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ أَتَى معاويةَ، فدخلَ عليه، فقال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «مَنْ وَلِيَ من أمرِ الناسِ شيئاً، ثُمَّ أَغْلَقَ بَابَهُ دُونَ المسلمينَ، أَوْ المَظْلُومِ، أَوْ ذِي الحاجةِ؛ أَغْلَقَ اللهُ دُونَهُ أَبْوَابَ رَحْمَتِهِ عِنْدَ حاجَتِهِ وفقرِهِ أَفْقَرَ ما يَكُونُ إِلَيْهِ».

٣٧٣٠ - وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أَنَّهُ كَانَ إِذَا بَعَثَ عُمَّالَهُ شَرْطَ عَلَيْهِم: أَنْ لَا تَرْكَبُوا بَرْدُونَ، وَلَا تَأْكُلُوا نَقِيًّا، وَلَا تَلْبَسُوا رَقِيْقًا، وَلَا تُغْلِقُوا أَبْوَابَكُمْ دُونَ

المؤلف في أسمائه (عن ابن عم له من أصحاب رسول الله): وفي نسخة من أصحاب النبي (ﷺ) أَنَّهُ أَتَى معاوية فدخل عليه فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من ولي»: بضم واو فتشديد لام مكسورة، وفي نسخة بفتح فكسر لام مخفف («من أمر الناس»): التعريف فيه لا ستغراق الجنس، فيدخل فيه المسلم والذمي والمعاهد («شيئاً»)، أي من الأمور أو الولاية («ثم أغلق بابه»): عبارة عن الإحتجاب ونصب الحجاب، أو كناية عن الإمتناع عن قضاء مقصود المحتاجين بالباب («دون المسلمين»): أي والمسلم لا يمنع («أو المظلوم أو ذي الحاجة»)، وفي نسخة صحيحة: دون المسكين والمظلوم وذو الحاجة، وهو أنسب بالحديث السابق ودال على أن أو في تلك الرواية للتنوع والتفصيل، وأنه مطلقاً سواء كان مظلوماً أو ذا حاجة أو غيره لا يدخل إلا للتظلم أو لحاجة ماسة («أغلق الله دونه أبواب رحمته عند حاجته وفقره»): أي إلى الله تعالى في أمر الدنيا أو العقبى، أو إلى مخلوق مثله في الدنيا حال كونه («أفقر ما يكون إليه»). أي أحوج أوقات يكون مفتقراً إليه ومحتاجاً لديه. قال الطيبي رحمه الله: قد مر أن ما مصدرية، والوقت مقدر، وأفقر حال من المضاف إليه في فقره، وجاز لأنه من إضافة المصدر إلى الفاعل، وليس هذا الإفتقار الكلي في وقت من الأوقات إلا يوم القيامة، كما سبق في الحديث السابق.

٣٧٣٠ - (وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أَنَّهُ كَانَ إِذَا بَعَثَ عَمَالَهُ): بضم عير وتشديد ميم جمع عامل أي حكامه (شرط عليهم: أَنْ لَا تَرْكَبُوا): بالخطاب حكاية للفظ (بردوناً)، بكسر موحددة وسكون راء وفتح ذال معجمة أي خيلاً تركياً. في المغرب البردون التركي من الخيل، والجمع البراذين، وخلافها العرب، والأنثى بردونة. قال الطيبي رحمه الله: إذا جعل العلة للنهي عن ركوب البراذين الخيلاء والتكبر، كان النهي عن العرب أخرى وأولى، وقال الراغب: الخيلاء والتكبر عن تخيل فضيلة تراءت للإنسان من نفسه، ومنها: تَوَلَّى لفظ الخيل لما قيل أنه لا يركب أحد فرساً إلا وجد في نفسه نحوه

حوائج الناس، فَإِنْ فَعَلْتُمْ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ؛ فَقَدْ حَلَّتْ بِكُمْ الْعُقُوبَةُ، ثُمَّ يَشِيعُهُمْ.
رواهما البيهقي في «شعب الإيمان».

(٢) باب العمل في القضاء والخوف منه

الفصل الأول

٣٧٣١ - عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَقْضِيَنَّ حَكْمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضَبَانِ». متفق عليه.

(ولا تأكلوا نقياً)، وهو ما نخل مرة بعد أخرى (ولا تلبسوا رقيقاً، ولا تغلقوا أبوابكم دون حوائج الناس، فَإِنْ فَعَلْتُمْ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ؛ فَقَدْ حَلَّتْ بِكُمْ الْعُقُوبَةُ)، أي في الدنيا أو العقبى. قال الطيبي: فالنهي عن ركوب البرذون نهى عن التكبر، وعن أكل النقي ولبس الرقيق نهى عن التمتع، والسرف والنهي عن الإحتجاب نهى عن تقاعدهم عن قضاء حوائج الناس والإشتغال عنهم بخويصة نفسه، (ثم يشيعهم). بتشديد التحتية المكسورة وهو عطف على شرط والمشايعة مستحبة، لما روى الحاكم في مستدركه عن ابن عباس قال: مشى مع الغزاة رسول الله ﷺ إلى بقيع الغرقد حين وجههم ثم قال: «انطلقوا على اسم الله اللهم أعنهم». (رواهما): أي الحديثين (البيهقي في «شعب الإيمان»).

[٢] باب العمل في القضاء والخوف منه

عطف على العمل والضمير في منه للقضاء.

الفصل الأول

٣٧٣١ - (عن أبي بكره قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا يقضين»): أي: لا يحكمن البتة («حكم»): بفتحيتين أي حاكم («بين اثنين»): أي متخاصمين («وهو غضبان»): بلا تنوين أي: والحال أن ذلك الحكم في حال الغضب، لأنه لا يقدر على الإجتهد والفكر في مسألتها. قال المظهر: أي لا ينبغي للحاكم أن يحكم في حال الغضب، لأنه يمنعه عن الإجتهد والفكر، وكذلك في الحر الشديد، والبرد الشديد، والجوع، والعطش، والمرض، فإن حكم في هذه الأحوال نفذ حكمه مع الكراهية. (متفق عليه).

٣٧٣٢ - وعن عبد الله بن عمرو، وأبي هريرة رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله ﷺ: «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتِهَدْ فَأَصَابَ؛ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتِهَدْ فَأَخْطَأَ؛ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ». متفق عليه^(١).

٣٧٣٢ - (وعن عبد الله بن عمرو): بالواو (وأبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتِهَدْ»): عطف على الشرط على تأويل أراد الحكم (وأصاب)، عطف على فاجتهد، وفي نسخة صحيحة بالواو أي: وقع اجتهاده موافقاً لحكم الله (فله أجران)، أي أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، والجملة جزاء الشرط (وإذا حكم فاجتهد فأخطأ)؛ وفي نسخة: وأخطأ (فله أجر واحد). قال الخطابي: إنما يؤجر المخطئ على اجتهاده في طلب الحق، لأن اجتهاده عبادة، ولا يؤجر على الخطأ، بل يوضع عنه الإثم فقط، وهذا فيمن كان جامعاً لآلة الاجتهاد عارفاً بالأصول عالماً بوجوه القياس، فأما من لم يكن محلاً للاجتهاد، فهو متكلف ولا يعذر بالخطأ، بل يخاف عليه الوزر، ويدل عليه قول عليه الصلاة والسلام: «القضاة ثلاثة: واحد في الجنة واثنان في النار» وهذا إنما هو في الفروع المحتملة للوجوه المختلفة دون الأصول التي هي أركان الشريعة، وأمهاات الأحكام التي لا تحتل الوجوه، ولا مدخل فيها للتأويل، فإن من أخطأ فيها كان غير معذور في الخطأ، وكان حكمه في ذلك مردوداً. قال النووي: اختلفوا في أن كل مجتهد مصيب أم المصيب واحد، وهو من وافق الحكم الذي عند الله، والآخر مخطئ، والأصل عند الشافعي وأصحابه الثاني، لأنه سمي مخطئاً، ولو كان مصيباً لم يسم مخطئاً، وهو محمول على من أخطأ النص أو اجتهد فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد، ومن ذهب إلى الأول قال: جعل للمخطئ أجر، ولولا إصابته لم يكن له أجر، وهذا إذا كان أهلاً للاجتهاد، وأما من ليس بأهل حكم فلا يحل له الحكم، ولا ينفذ سواء وافق الحكم أم لا، لأن إصابته اتفاقاً فهو عاص في جميع أحكامه اهـ. ومذهب أبي حنيفة فيما لا يوجد بيانه في النصوص من الكتاب والسنة والإجماع، فلا إمكان له إلا القياس، فيكون كمتحري القبلة فإنه مصيب وإن أخطأ (متفق عليه). ورواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجة عن عمرو بن العاص، وأحمد والستة عن أبي هريرة.

(١) ورواه أحمد في المسند الأحاديث رقم ١٧٧٨٩، ١٧٨٣٢، ١٧٨٣٧/ج ٦ في مسند عمرو بن العاص. ر. ض.

الفصل الثاني

٣٧٣٣ - عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «من جُعل قاضياً بين الناس؛ فقد ذُبِحَ بغير سكينٍ». رواه أحمد^(١)، والترمذي، وأبو داود، وابن ماجه.

٣٧٣٤ - وعن أنس رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «من ابتغى القضاء وسأل؛ وكُلَّ إلى نفسه، ومن أكره عليه؛ أنزل الله عليه ملكاً يُسدِّده». رواه الترمذي، وأبو داود، وابن ماجه.

الفصل الثاني

٣٧٣٣ - (عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من جعل»): بصيغة المجهول أي من جعله السلطان (قاضياً بين الناس، فقد ذبح بغير سكين). قال الطيبي: يحتمل وجوهاً الأول: قال القاضي: يريد به القتل بغيره كالخنق والتغريق والإحراق والحبس عن الطعام والشراب، فإنه أصعب وأشد من القتل بالسكين، لما فيه من مزيد التعذيب وامتداد مدته. الثاني: أن الذبح إنما يكون في العرف بالسكين، فعدل به إلى غيره، ليعلم أن الذي أراد به ما يخاف عليه من هلاك دينه دون هلاك بدنه. قاله صاحب الجامع. قال التوريشتي: وشتان بين الذبحين، فإن الذبح بالسكين عناء ساعة، والآخر عناء عمر، بله ما يعقبه من الندامة يوم القيامة. الثالث: قال الأشرف: يمكن أن يقال المراد به أن من جعل قاضياً فينبغي أن يموت جميع دواعيه الخبيثة وشهواته الرديئة، فهو مذبوح بغير سكين. قال الطيبي رحمه الله: فعلى هذا القضاء مرغوب فيه، ومحثوث عليه، وعلى الوجهين الأولين تحذير على الحرص عليه، وتنبية على التوقي منه لما تضمن من الأخطار المردية. قال المظهر: خطر القضاء كثير وضرره عظيم، لأنه قلما عدل القاضي بين الخصمين، لأن النفس مائلة إلى من يحبه، أو يخدمه، أو من له منصب يتوقى جاهه، أو يخاف سلطته، وربما يميل إلى قبول الرشوة وهو الداء العضال. (رواه أحمد، والترمذي، وأبو داود، وابن ماجه). وكذا الحاكم في مستدركه.

٣٧٣٤ - (وعن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «من ابتغى»): أي طلب في نفسه (القضاء): أي الحكومة الشاملة للإمارة (وسأل): أي وطلبه من الناس، وفي رواية، وسأل فيه شفعاء (وكل): بضم واو، فكاف مخففة مكسورة (إلى نفسه)، أي لم يعنه

(١) رواه أحمد في المسند حديثان رقم ٧١٤، ٨٧٨٥/ج ٣ في مسند أبي هريرة. رضي الله عنه.

٣٧٣٥ - وعن بُريدة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «القضاء ثلاثة: واحد في الجنة، واثنان في النار. فأما الذي في الجنة؛ فرجل عرف الحق ففُضِيَ به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم؛ فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهلٍ، فهو في النار». رواه أبو داود، وابن ماجه.

الله وخلق مع طبعه وما اختاره لنفسه («ومن أكره عليه»): أي: واختاره بحكم إجباره أو تعينه معتقداً أن الخير فيما اختاره الله له («أنزل الله عليه ملكاً»): أي: من حيث لا يعلم («يسدده»). أي يحمله على السداد والصواب. قال الطيبي رحمه الله: وإنما جمع بين ابتغى وسأل إظهاراً لحرصه، فإن النفس مائلة إلى حب الرياسة وطلب الترفع على الناس، فمن منعها سلم من هذه الآفات، ومن اتبع هواها وسأل القضاء هلك، فلا سبيل إلى الشروع فيه إلا بالإكراه، وفي الإكراه قمع هوى النفس، فحيثئذ يسدد ويوفق لطريق الصواب، وإلى هذا نظر من قال من جعل قاضياً فينبغي أن يموت جميع دواعيه الخبيثة وشبهواته الرديئة. قلت: ويؤيده ما رواه الدارقطني، والبيهقي، والطبراني، عن أم سلمة مرفوعاً «من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظة وإشارته ومقعده ومجلسه». وفي رواية أخرى للطبراني، والبيهقي عنها أيضاً: «من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فلا يرفع صوته على أحد الخصمين ما لا يرفع على الآخر». (رواه الترمذي، وأبو داود، وابن ماجه).

٣٧٣٥ - (وعن بريدة قال: قال رسول الله ﷺ: «القضاء ثلاثة»): أي ثلاثة أنواع (واحد في الجنة، واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق ففُضِيَ به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم): أي عالماً به متممداً له («فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار»). قال الطيبي رحمه الله: قوله: فرجل عرف الحق قرنه بقوله: فأما الذي في الجنة وترك أداة التفصيل فيها ظاهراً، لئلا يسلكا في سلك واحد بعد ما بينهما، وإنما قلنا ظاهراً لأن التقدير: فأما الذي في النار فرجل كذا ونحوه قوله تعالى: ﴿فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه والراسخون في العلم يقولون﴾ أي فأما الراسخون فيقولون، وهو من فصيح الكلام وبلغه، والفاء في فرجل جواب لما، وفي ففُضِيَ مسبب عن عرف، والمسبب صفة رجل، والفاء في فجار مثلها في ففُضِيَ. لكن على التعكيس يعني عرفان الحق سبب لقضاء الحق فعكس وجعله سبباً للجور كقوله تعالى: ﴿وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون﴾ أي تجعلون شكر رزقكم التكذيب وهو موجب

٣٧٣٦ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «من طلب قضاء المسلمين حتى يناله، ثم غلب عدله جوراً، فله الجنة. ومن غلب جوراً عدله، فله النار». رواه أبو داود.

للتصديق، وقوله: فهو في النار خبر رجل، وهو جواب أما المقدر على أن المبتدأ نكرة موصوفة، وعلى جهل حال من فاعل قضى أي قضى للناس جاهلاً. (رواه أبو داود، وابن ماجة). وفي الجامع الصغير: «القضاة ثلاثة: اثنان في النار وواحد في الجنة، رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار». رواه الأربعة والحاكم، عن بريدة. ورواه الطبراني، عن ابن عمر ولفظه: «القضاة ثلاثة: قاضيان في النار وقاض في الجنة. قاض قضى بالهوى فهو في النار، وقاض قضى بغير علم فهو في النار، قاض قضى بالحق فهو في الجنة». وفي رواية للحاكم، عن بريدة: «قاضيان في النار، وقاض في الجنة، قاض عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، وقاض عرف الحق فجار متعمداً أو قضى بغير علم فهما في النار».

٣٧٣٦ - (وعن أبي هريرة: قال: قال رسول الله ﷺ: «من طلب قضاء المسلمين حتى يناله»): أي إلى أن يدرك القضاء (ثم غلب عدله جوراً): أي قوي عدله على جورهِ بحيث منعه عن الجور أو الظلم في الحكم («فله الجنة»)، أي مع الفائزين. قال الطيبي: إن يقل قوله حتى غاية للطلب وحتى للتدرج، فيفهم منه أنه بالغ في الطلب وبلغ مجهوده فيه ثم ناله، فمثل هذا موكول إلى نفسه، فلا ينزل عليه ملك يسدده، فكيف يغلب عدله جوراً، وقد قال في الحديث السابق: «من ابتغى القضاء وسأل وكل إلى نفسه». فكيف الجمع بينهما؟ يمكن أن يقال: الطالب رجلان: رجل مؤيد بتأييد الله محدث ملهم كالصحابة ومن بعدهم من التابعين، فإذا طلبه بحقه فمثل هذا لا يكون موكولاً إلى نفسه، وهو يقضي بالحق، وهذا هو الذي غلب عدله جوراً، ورجل ليس كذلك، وهو الذي وكل إلى نفسه فيغلب جوراً عدله، وهذا معنى قوله: («ومن غلب جوراً عدله، فله النار»). قال التوربشتي: ربما يسبق إلى فهم بعض من لا يتحقق القول أن المراد من الغلبة أن يزيد ما عدل فيه على ما جاز، وهذا باطل.

قال الطيبي: وفي تأويله وجوه. أحدها: ما قاله التوربشتي أن المراد من الغلبة في كلا الصيغتين أن تمنعه إحداهما عن الأخرى، فلا يجوز في حكمه، يعني في الأول، ولا يعدل يعني في الثاني. قلت: لا يحتاج إلى تأويل لأن من كثر ظلمه بالنسبة إلى عدله فله

٣٧٣٧ - وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: «كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟» قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟». قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ؟». قَالَ: اجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو. قَالَ: فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى صَدْرِهِ، وَقَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ

التار أيضاً، ويفهم بطريق الأولى أن من لا يعدل أصلاً أنه في النار، ففيه إشارة إلى قوله ﷺ: «قاض في الجنة وقاضيان في النار». وإنما المحتاج إلى التأويل هو الأول فتأمل. وثانيها: ما قاله المظهر أن من قوي عدله بحيث لا يدع أن يصدر منه جور. قلت: هذا هو عين الوجه الأول. وثالثها: ما قاله القاضي: إن الإنسان خلق في بدء فطرته بحيث يقوى على الخير والشر، والعدل والجور، ثم إنه يعرض له دواعٍ داخلية وأسباب خارجية تتعارض وتتنصارع، فيجذبه هؤلاء مرة وهؤلاء أخرى، حتى يفضي التطارد بينهما إلى أن يغلب أحد الحزبين ويقهر الآخر، فينقاد له بالكلية ويستقر على ما يدعوه إليه، فالحاكم إن وفق له حتى غلب له أسباب العدل قائماً فيه دواعيه صار بشرائشه مائلاً إلى العدل مشغولاً به متحاشياً عما ينافيه، فينال به الجنة، وإن عدل بأن كان حاله على خلاف ذلك جار بين الناس ونال بشؤمه النار اهـ. وفيه أن هذا تفصيل وتوجيه للقول الأول فلا تغفل، نعم له معنى ثان، وهو أن يكون المراد من عدله وجوره صوابه وخطأه في الحكم بحسب اجتهاده، فيما لا يكون فيه نص من كتاب أو سنة أو إجماع كما قالوه في حق المفتي والمدرس، ويؤيده حديث: إن الله مع القاضي ما لم يحف عمداً، كما سيأتي. (رواه أبو داود).

٣٧٣٧ - (وعن معاذ بن جبل أن رسول الله ﷺ لما بعثه إلى اليمن): أي: والياً وقاضياً (قال): أي امتحاناً له («كيف تقضي إذا عرض لك قضاء»). قال: أقضي بكتاب الله. قال: «فإن لم تجد؟»: أي مصرحاً («في كتاب الله؟») قال: فسنة رسول الله ﷺ. قال: «فإن لم تجد في سنة رسول الله؟»: قال: أجتهد رأيي): أي: أطلب حكم تلك الواقعة بالقياس على المسائل التي جاء فيها نص، وأحكم فيها بمثل المسألة التي جاء فيها نص لما بينهما من المشابهة. (ولا ألو): بمد الهمزة متكلم من ألى يألو أي: ما أقصر. قال الطيبي: قوله: اجتهد رأيي المبالغة قائمة في جوهر اللفظ، وبتأوه للافتعال للاعتمال، والسعي وبذل الوسع، ونسبته إلى الرأي أيضاً تربية إلى المعنى. قال الراغب: الجهد والجهد الطاقة، والمشقة والاجتهاد أخذ النفس ببذل الطاقة، وتحمل المشقة يقال: جهدت رأيي واجتهدت

الذي وفق رسول رسول الله ﷺ لما يرضى به رسول الله. رواه الترمذي، وأبو داود، والدارمي.

٣٧٣٨ - وعن علي رضي الله عنه، قال: بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن قاضياً، فقلت: يا رسول الله! ترسلني وأنا حديث السن، ولا علم لي بالقضاء؟ فقال: «إن الله سيهدي قلبك، ويثبت لسانك، إذا تقاضى إليك رجلان؛ فلا تقض للأول حتى تسمع

أعقبته بالفكر. قال الخطابي: لم يرد به الرأي الذي يسبح له من قبل نفسه، أو يخطر بباله على غير أصل من كتاب أو سنة، لا بل أراد رد القضية إلى معنى الكتاب والسنة من طريق القياس، وفي هذا إثبات للحكم بالقياس. قال المظهر: أي إذا وجدت مشابهة بين المسألة التي أنا بصدددها، وبين المسألة التي جاء نص فيها من الكتاب أو السنة حكمت فيها بحكمهما، مثاله جاء النص بتحريم الربا في البر ولم يجيء نص في البطيخ، قاس الشافعي البطيخ على البر لما وجد بينهما من علة المطعومية، وقاس أبو حنيفة رحمه الله الجص على البر لما وجد بينهما من علة الكيلية. (قال): أي معاذ (فضرب رسول الله ﷺ على صدره): أو قال الراوي نقلاً عن معاذ، فضرب رسول الله ﷺ على صدره، ويمكن أن يكون المراد على صدري بطريق الالتفات، أو على سبيل التجريد (وقال): «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى به رسول الله»): أي لما يحبه ويتمناه من طلب طريق الصواب. قال الطيبي: فيه استصواب منه ﷺ لرأيه في استعماله، وهذا معنى قولهم: كل مجتهد مصيب، ولا ارتياب أن المجتهد إذا كدح في التحري وأتعب القرينة في الاستنباط استحق أجراً لذلك، وهذا بالنظر إلى أصل الاجتهاد، فإذا نظر إلى الجزئيات، فلا يخلو من أن يصيب في مسألة من المسائل، أو يخطئ فيها، فإذا أصاب ثبت له أجران. أحدهما: باعتبار أصل الرأي، والآخر باعتبار الإصابة، وإذا أخطأ فله أجر واحد باعتبار الأصل، ولا عليه شيء باعتبار الخطأ. (رواه الترمذي، وأبو داود، والدارمي).

٣٧٣٨ - (وعن علي رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن قاضياً): أي أراد بعثني (فقلت: يا رسول الله ترسلني): فيه تفتن للعبارة، والتقدير: أترسلني (وأنا حديث السن): أي: والحال أنني صغير العمر قليل التجارب (ولا علم لي): أي كاملاً (بالقضاء)? وليس هذا تعللاً، بل المقصود منه إمداد المدد (فقال: «إن الله سيهدي قلبك»):

كلام الآخر، فإنه أخرى أن يتبين لك القضاء. قال: فما شككت في قضاء بعد. رواه الترمذي، وأبو داود، وابن ماجه.

أي بالفهم («ويثبت لسانك»): أي بالحكم، ونظيره ما وقع لموسى وهارون حيث قال تعالى: ﴿اذهبا إلى فرعون إنه طغى﴾ الآية: ﴿قالا: ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إني معكما أسمع وأرى﴾^(١) ويمكن أن يكون بطريق الإشارة الصوفية ترجيح مرتبة الحضور مع الله ورسوله على جميع المناصب العلية والمراتب السنية. ولذا لما عرض السلطان محمود جميع مناصبه على عبده إياز الخاص امتنع من قبولها، واختار ملازمة الخواص على وجه الإخلاص. قال المظهر: لم يرد به نفي العلم مطلقاً، وإنما أراد به أنه لم يجرب سماع المرافعة بين الخصماء، وكيفية دفع كلام كل واحد من الخصمين ومكرهما. وقال الطيبي: السين في قوله: «سيهدي قلبك». كما في قوله تعالى: ﴿إني ذاهب إلى ربي سيهدين﴾^(٢) فإن السين فيهما صحب الفعل لتنفيس زمان وقوعه، ولا شك أنه رضي الله عنه حين بعثه قاضياً كان عالماً بالكتاب والسنة كمعاذ رضي الله عنه، وقوله: أنا حديث السن اعتذار من استعمال الفكر واجتهاد الرأي من قلة تجاربه، ولذلك أجاب بقوله: «سيهدي قلبك» أي يرشدك إلى طريق استنباط القياس بالرأي الذي محله قلبك، فيشرح صدرك ويثبت لسانك فلا تقضي إلا بالحق اهـ. وقول المظهر أوفق وأظهر بقوله: («إذا تقاضى»): أي ترافع إليك («رجلان»): أي متخاصمان («فلا تقض للأول»): أي من الخصمين وهو المدعي («حتى تسمع كلام الآخر»): أي فإنك لم تتمكن من الاستنباط وتمييز الحق من الباطل بسماع كلام أحد الخصمين فقله: إذا تقاضى الخ مقدمة للإرشاد وأنموذج منه. قال الخطابي: فيه دليل على أن الحاكم لا يقضي على غائب، وذلك أنه ﷺ إذا منعه من أن يقضي لأحد الخصمين وهما حاضران، حتى يسمع كلام الآخر، ففي الغائب أولى بالمنع، وذلك لإمكان أن يكون مع الغائب حجة تبطل دعوى الآخر وتدحض حجته. قال الأشرف: لعل مراد الخطابي بهذا الغائب الغائب عن محل الحكم فحسب دون الغائب إلى مسافة القصر، فإن القضاء على الغائب إلى مسافة القصر جائز عند الشافعي. («فإنه»): أي ما ذكر من كيفية القضاء أخرى أي حري وحقيق وجدير («أن يتبين لك القضاء» قال: فما شككت في قضاء بعد): أي بعد دعائه وتعليمه ﷺ، ولعل هذا وجه كونه رضي الله عنه أقضاهم على ما ذكره الجزري بإسناده في أسنى المناقب، عن سعيد بن

وسنذكر حديث أم سلمة: «إنما أقضي بينكم برأيي» في باب: «الأقضية والشهادات» إن شاء الله تعالى.

الفصل الثالث

٣٧٣٩ - عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من حاكم يحكم بين الناس، إلا جاء يوم القيامة وملك أخذ ببقائه، ثم يرفع رأسه إلى السماء، فإن قال: ألقه ألقاه في مهواة أربعين خريفاً». رواه أحمد^(١)، وابن ماجه، والبيهقي في «شعب الإيمان».

جبير رضي الله عنه، عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال: قال عمر رضي الله عنه: علي أقضانا، وأبي بن كعب أقرؤنا. (رواه الترمذي، وأبو داود، وابن ماجه).

(وسنذكر حديث أم سلمة): أي مرفوعاً («إنما أقضي بينكم برأيي»): لفظ الحديث الآتي بينكما بصيغة التثنية (في باب «الأقضية والشهادات»): لأنه أنسب بذلك المحل فتدبر وتأمل (إن شاء الله تعالى): متعلق بسنذكر.

الفصل الثالث

٣٧٣٩ - (عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من حاكم»): من زائدة للاستغراق وحاكم نكرة في سياق النفي فيشمل كل عادل وظالم («يحكم بين الناس إلا جاء يوم القيامة وملك أخذ»): بصيغة الفاعل («بقائه ثم يرفع»): أي الملك («رأسه إلى السماء»): أي منتظراً لأمر الله فيه («فإن قال»): أي الله تعالى («ألقه»): بسكون الهاء وكسر مع إشباعه وقصره أي: ارمه («ألقاه في مهواة»): بفتح فسكون أي مهلكة ومسقطه («أربعين خريفاً»): أي سنة. ففي النهاية: الخريف الزمان المعروف من فصول السنة ما بين الصيف والشتاء، ويريد به أربعين سنة، لأن الخريف في السنة لا يكون إلا مرة واحدة وأربعين مجروراً لمحل صفة مهواة أي: مهواة عميقة فكني عنه بأربعين، إذ لم يرد به التحديد، بل المبالغة في العمق ذكره الطيبي، وفي نسخة بالإضافة، وفي المغرب: المهواة ما بين الجبلين، وقيل: من الهوة وهي الحفرة، وقول ابن مسعود رفعه في مهواة أربعين خريفاً على الإضافة، يعني في غمرة عمقها مسافة أربعين سنة هذا وقال الطيبي، قوله: وملك أخذ ببقائه، ثم يرفع رأسه يدل على كونه مقهوراً في يده

(١) رواه أحمد في المسند حديث رقم ٤٠٩٧/ج ٢ في مسند ابن مسعود باختلاف في اللفظ.

٣٧٤٠ - وعن عائشة رضي الله عنها، عن رسول الله ﷺ، قال: «لَيَأْتِيَنَّ عَلَى الْقَاضِي الْعَدْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَاعَةً يَتَمَنَّى أَنَّهُ لَمْ يَقْضَ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي تَمْرَةٍ قَطُّ». رواه أحمد^(١).

٣٧٤١ - وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ

كَمَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ الْغُلَّ مَقْحَمًا. قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ﴾ ثُمَّ قَالَ قَوْلُهُ فَإِنْ قَالَ الْفَاءُ لِلتَّفْصِيلِ، وَأَنَّ الشَّرْطِيَّةَ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ غَيْرَهُ لَا يُقَالُ فِي حَقِّهِ ذَلِكَ، بَلْ يَكُونُ حَالُهُ عَلَى عَكْسِ ذَلِكَ، فَيُقَالُ فِي حَقِّهِ: أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ، فَالْمَعْنَى وَإِنْ قَالَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ أَدْخَلَهَا، فَهَذَا الْحَدِيثُ كَحَدِيثِ أَبِي أَمَامَةَ الْمَذْكُورِ فِي الْفَصْلِ الثَّالِثِ مِنْ كِتَابِ الْإِمَارَةِ وَالْقَضَاءِ وَهُوَ قَوْلُهُ: مَا مِنْ رَجُلٍ يَلِي أَمْرَ عَشْرَةٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَّا أَنَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَغْلُولًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ فَكَذُّبُهُ أَوْ أَوْبَقُهُ إِثْمُهُ اهـ. وَلَا يَخْفَى بَعْدَ ضَمِيرٍ يَرْفَعُ بَعْدَ ثُمَّ إِلَى الْحَاكِمِ، فَالْصَّوَابُ مَا قَدَّمْنَاهُ أَنَّهُ رَاجِعٌ إِلَى الْمَلِكِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. ثُمَّ زَأَيْتُ الْحَدِيثَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ بَلْفَظٍ: مَا مِنْ حَاكِمٍ يَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ إِلَّا يَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَلِكٌ آخِذٌ بِقَفَاهُ حَتَّى يَقْفَهُ عَلَى جَهَنَّمَ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى اللَّهِ، فَإِنْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَلْقَهُ أَلْقَاهُ فِي مَهْوَاةٍ أَرْبَعِينَ خَرِيفًا اهـ. وَهُوَ صَرِيحٌ فِيمَا قُلْنَا عَلَى مَا لَا يَخْفَى (رواه أحمد، وابن ماجه، والبيهقي في «شعب الإيمان».

٣٧٤٠ - (وعن عائشة رضي الله عنها، عن رسول الله ﷺ قال: «لَيَأْتِيَنَّ عَلَى الْقَاضِي الْعَدْلُ»): أَيُّ الْعَادِلِ بِنَاءٌ عَلَى أَنَّ الْمَصْدَرَ بِمَعْنَى الْفَاعِلِ، أَوْ أُرِيدَ بِهِ الْمُبَالَغَةُ، أَوْ عَلَى تَقْدِيرِ مُضَافٍ إِلَى ذِي الْعَدْلِ («يَوْمَ الْقِيَامَةِ»): بِالرَّفْعِ وَفِي نَسْخَةٍ بِالنَّصْبِ أَيُّ لَيَأْتِيَنَّ إِيَّانِ أَوْ زَمَانٍ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا فِي رِوَايَةِ الْجَامِعِ («سَاعَةً يَتَمَنَّى»): أَيُّ فِيهِ («أَنَّهُ لَمْ يَقْضَ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي تَمْرَةٍ قَطُّ»): قَالَ الطَّبْرِيُّ: قِيلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هُوَ فَاعِلٌ لَيَأْتِيَنَّ، وَيَتَمَنَّى حَالُ مِنَ الْمَجْرُورِ، وَالْأَوْجَهُ أَنْ يَكُونَ حَالًا مِنَ الْفَاعِلِ، وَالرَّاجِعُ مَحْذُوفٌ أَيُّ يَتَمَنَّى فِيهِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْصُوبًا عَلَى الظَّرْفِ أَيُّ: لَيَأْتِيَنَّ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْبَلَاءِ مَا يَتَمَنَّى أَنَّهُ لَمْ يَقْضَ، فَإِذَا الْفَاعِلُ يَتَمَنَّى بِتَقْدِيرِ أَنْ، وَقَدْ عَبَّرَ عَنِ السَّبَبِ بِالْمُسَبَّبِ، لِأَنَّ الْبَلَاءَ سَبَبُ التَّمَنَّى، وَالتَّقْيِيدُ بِالْعَدْلِ وَالتَّمْرَةِ، تَتِمِّيمٌ لِمَعْنَى الْمُبَالَغَةِ مِمَّا نَزَلَ بِهِ مِنَ الْبَلَاءِ. (رواه أحمد): وَكَذَا الدَّارِقُطَنِيُّ.

٣٧٤١ - (وعن عبد الله بن أبي أوفى): رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

(١) رواه أحمد في المسند حديث ٢٤٥١٨/٩ في مسند السيدة عائشة (رض).

الله مع القاضي ما لم يجز، فإذا جارَ تخلى عنه ولزمه الشيطان». رواه الترمذي، وابن ماجه. وفي رواية: «إذا جارَ وكله إلى نفسه».

٣٧٤٢ - وعن سعيد بن المسيب: أن مسلماً ويهودياً اختصما إلى عمر، فرأى الحق لليهودي، فقضى له عمر به. فقال له اليهودي: والله لقد قضيت بالحق، فضربه عمر بالدرة، وقال: وما يدريك؟ فقال اليهودي: والله إنا نجد في التوراة أنه ليس قاض يقضي بالحق، إلا كان عن يمينه ملك، وعن شماله ملك، يسدانه ويوفقانه للحق ما دام مع الحق، فإذا ترك الحق؛ عرجا وتركاه. رواه مالك.

أنيس الجهني الأنصاري، شهد أحداً وما بعدها، روى عنه أبو أمامة وجابر وغيرهما رضي الله عنهم، مات سنة أربع وخمسين بالمدينة. (قال: قال رسول الله ﷺ: «الله»): وفي نسخة صحيحة: إن الله («مع القاضي ما لم يجز»): بضم الجيم أي ما لم يظلم («إذا جار تخلى عنه»): أي خذله وترك عونه، وفي رواية الجامع: تبرأ الله منه («ولزمه الشيطان»): أي ولازمه العيصان. (رواه الترمذي، وابن ماجه): وكذا الحاكم والبيهقي (وفي رواية): أي ابن ماجه («إذا جار وكله»): بتخفيف الكاف («إلى نفسه»): الجوهري: وكله إلى نفسه، وكلأ ووكولاً، وهذا الأمر موكل إلى رأيك وفرس واكل يتكل على صاحبه في العدو، وواكلت فلاناً مواكلاً إذا اتكلت عليه، واتكل هو عليك، هذا وفي رواية الطبراني، عن ابن مسعود، ورواية أحمد عن معقل بن يسار: إن الله تعالى مع القاضي ما لم يحف عمداً.

٣٧٤٢ - (وعن سعيد بن المسيب رضي الله عنه): قيل: هو أفضل التابعين (أن مسلماً ويهودياً): أي فرداً من اليهود (اختصما إلى عمر): أي مترافعين إليه (فرأى الحق لليهودي فقضى له): أي حكم لليهودي (عمر به): أي بالحق (فقال اليهودي: والله لقد قضيت بالحق): أي بتأييد الله، وتوفيقه، ولم تمل إلى من هو على دينك (فضربه عمر بالدرة): بكسر فتشديد، كذا ضبطه النووي في تهذيب الأسماء وهي آلة للضرب، والظاهر أنه حملها عليه (وقال: وما يدريك): أي: أي شيء يعلمك بهذا (فقال اليهودي: والله إنا نجد في التوراة أنه): أي الشأن (ليس قاض يقضي إلا كان عن يمينه ملك وعن شماله): بكسر أوله أي يساره (ملك، يسدانه): بالتشديد أي يدلانه على السداد والصواب (ويوفقانه للحق ما دام مع الحق): وفي نسخة على الحق (إذا ترك): أي القاضي (الحق،

٣٧٤٣ - وعن ابن موهب: أنَّ عثمانَ بنَ عفَّانَ رضي الله عنه، قال لابنِ عُمرَ: اقضِ بينَ الناسِ . قال: أو تُعافيني؟ يا أميرَ المؤمنين! قال: وما تكرهُ من ذلك وقد كان أبوك يقضي؟ قال: لأنني سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «مَنْ كانَ قاضياً فَقَضَى بِالْعَدْلِ؛ فَبِالْحَرِيِّ أَنْ يَنْقَلِبَ مِنْهُ كَفَافاً». فما راجعَه بعدَ ذلك. رواه الترمذي.

عرجا): أي صعدا (وتركاه): قال الطيبي: فإن قلت: لم ضربه وليس بمستحق به لأنه صدق وكيف يطالِق جواب اليهودي، والله إنا نجد في التوراة لقوله: وما يدريك؟ قلت: لم يضربه ضرباً مبرحاً بل لإصابته كما يجري بين الناس على سبيل المطاوعة وتطبيق الجواب أن عمر رضي الله عنه لو مال عن الحق لقضى للمسلم على اليهودي، فلم يكن مسدداً فلما قضى له عليه عرف بتسديده وثباته وعدم ميله من غير تغيير أنه موفق مسدد (رواه مالك): أي في كتاب الأقضية في ترجمة الترغيب في القضاء بالحق.

٣٧٤٣ - (وعن ابن موهب): رضي الله عنه بفتح الميم والهاء لم يذكره المؤلف (أن عثمان ابن عفان رضي الله عنه قال لابن عمر: اقض بين الناس): أي اقبل القضاء بينهم (قال: أو تعافيني؟ يا أمير المؤمنين): أي أترحم عليّ وتعافيني وهو استعطاف على سبيل الدعاء (قال: أي عثمان وما تكره، من ذلك): أي القضاء (وقد كان أبوك يقضي؟ قال: لأنني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من كان قاضياً فقضى بالعدل»): عطف على الشرط («فبالحري أن ينقلب منه»): أي يرجع من فعله («كفافاً»): بفتح الكاف أي خلاصاً وهو جواب الشرط يقال: فلان تحرى بكذا وحر بكذا، فبالحري أن يكون كذا أي جدير وخليق، فحري إن كان إسم فاعل يكون مبتدأ خبره أن ينقلب، والباء زائدة نحو: بحسبك درهم أي الخليق، والجدير كونه منقلباً منه كفافاً، وإن جعلته مصدرأ فهو خبر والمبتدأ أما بعده، والباء متعلق بمحذوف أي كونه منقلباً ثابت بالاستحقاق، كذا حققه الطيبي، وفي نسخة أن ينفلت بالفاء والفوقية أي: يتخلص منه كفافاً أي رأساً برأس لا له ولا عليه، يعني لا يثاب ولا يعاقب. قال صاحب النهاية: وفي حديث عمر: وددت أني سلمت من الخلافة كفافاً لا علي ولا لي، والكفاف هو الذي لا يفضل عن الشيء ويكون بقدر الحاجة وهو نصب على الحال، وقيل: أراد به مكفوفاً عني شرها، وقيل: معناها أن لا ينال مني ولا أنال منه أي: يكف عني وأكف عنه. وقال الطيبي: أي يكف هو عن القضاء ويكف القضاء عنه اهـ. ولا يخفى أن المعنى الآخر يقتضي أن يكون الكفاف بكسر الكاف مصدر كافه كفافاً

٣٧٤٤ - وفي رواية رزين، عن نافع، أن ابن عمر قال لعثمان: يا أمير المؤمنين! لا أقضي بين رجلين؛ قال: فإن أباك كان يقضي. فقال: إن أبي لو أشكل عليه شيء سألت رسول الله ﷺ، ولو أشكل على رسول الله ﷺ شيء سألت جبريل عليه السلام، وإني لا أجد من أسأله، وسمعت رسول الله ﷺ يقول: «من عاذ بالله، فقد عاذ بعظيم». وسمعتة يقول: «من عاذ بالله؛ فأعيذوه». وإني أعوذ بالله أن تجعلني قاضياً فأعفاه، وقال: لا تخبر أحداً.

ومكافئة. قال الطيبي: يعني أن من تولى القضاء واجتهد في تحري الحق واستفرغ جهده فيه حقيق أن لا يثاب ولا يعاقب، فإذا كان كذلك، فأبي فائدة في توليه، وفي معناه أنشد:
على أنني راض بأن أحمل الهوى وأخلص منه لا علي ولا ليا
(فما راجعه): أي: فما رد عثمان الكلام على ابن عمر، ولما رجع إلى ما طلب منه (بعد ذلك. رواه الترمذي).

٣٧٤٤ - (وفي رواية رزين، عن نافع، أن ابن عمر قال لعثمان: يا أمير المؤمنين! لا أقضي بين رجلين): يعني في جواب أمره له بالقضاء على ما سبق (قال: فإن أباك كان يقضي فقال: إن أبي لو أشكل عليه شيء سألت رسول الله ﷺ): ظاهره أن عمر كان يقضي في حياة رسول الله ﷺ (ولو أشكل على رسول الله ﷺ شيء سألت جبريل عليه السلام، وإني لا أجد من أسأله): وكان مذهبه أن لا يجوز للمجتهد تقليد المجتهد من الخليفة وغيره على ما ذهب إليه علي رضي الله عنهم (وسمعت رسول الله ﷺ يقول: «من عاذ بالله فقد عاذ بعظيم»): وفي الجامع الصغير: «من عاذ بالله فقد عاذ بمعاذ». رواه أحمد عن عثمان وابن عمر (وسمعتة يقول: «من عاذ بالله؛ فأعيذوه»). وإني أعوذ بالله أن تجعلني قاضياً فأعفاه): لغة بمعنى عفاه وسامحه (وقال): أي عثمان (لا نجبر أحداً): بصيغة المتكلم من الإخبار بمعنى الإكراه، وفي بعض الأصول المصححة لا تخبر بالخاء المعجمة من الإخبار على صيغة الخطاب، أي: لا تعلم أحداً غيرك بما ذكرته لئلا ينسد الباب هذا، ومن غريب ما ورد في ذم القضاء ما رواه تمام وابن عساكر، عن أبي هريرة رضي الله عنهم مرفوعاً عجز حجر إلى الله تعالى فقال: إلهي وسيدي عبدتك كذا وكذا سنة، ثم جعلتني في أس كنيف، فقال: أو ما ترضى أن عدلت بك عن مجالس القضاء، كذا في الجامع الصغير للسيوطي.

(٣) باب رزق الولاة وهداياهم

الفصل الأول

٣٧٤٥ - عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «ما أعطاكم ولا أمنعكم، أنا قاسمٌ أضعُ حيثُ أمرتُ». رواه البخاري.

[٣] باب رزق الولاة وهداياهم

هو من إضافة المصدر إلى الفاعل لقوله ﷺ: «من استعملناه على عمل فرزقناه رزقاً» الحديث وسيأتي، والفرق بين الرزق والعطاء أن العطاء ما يخرج للجندي من بيت المال في السنة مرة أو مرتين، والرزق ما يخرج له كل شهر.

الفصل الأول

٣٧٤٥ - (عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ): حين قسم الأموال لثلاث يقع شيء في قلوب أصحابه من أجل التفاضل في القسمة («ما أعطاكم وما أمنعكم»): أي لا أعطي أحداً منكم شيئاً تميل نفسي إليه، ولا أمنعه لعدم إقبال قلبي عليه، بل كل ذلك لأمر الله تعالى، وإنما ذكر الفعلين بصيغة المضارع دون الماضي دلالة على استمرارهما في كل حال وزمان، وهذا معنى قوله: («أنا قاسم أضع»): أي كل شيء من المنع والعطاء («حيثُ أمرت»): قال الطيبي، قوله: أنا قاسم جملة مبينة للكلام السابق، وفيه معنى الاختصاص لتقديم الفاعل المعنوي، كقولك: أنا كفيت سهمك، ولولم يذهب إلى الاختصاص لم يستقم أن يكون بياناً لأن معنى ما أعطاكم ما أعطيتكم، وما أمنعكم ما منعكم، وإنما المعطي والمانع هو الله تعالى، وإنما أنا قاسم أقسم بينكم بأمر الله وأضع حيثُ أمرت، فيكون قوله: أضع حيثُ أمرت بياناً للبيان، وفيه حجة على من قال: إن مثل أنا عارف لا يفيد الاختصاص، لأنه ليس بفعل مثل أنا عرفت اهـ. وفي الحديث التفات إلى قوله تعالى: ﴿ومنهم﴾ أي من المنافقين ﴿من يلمزك في الصدقات﴾ أي يعيبك في تقسيمها ﴿فإن أعطوا منها﴾ أي كثيراً ﴿رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون﴾^(١) ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله

٣٧٤٦ - وعن خولة الأنصارية رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله ﷺ: «إن رجلاً يتخوضون في مال الله بغير حق؛ فلهم النار يوم القيامة». رواه البخاري.

٣٧٤٧ - وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: لما استخلف أبو بكر رضي الله عنه، قال: لقد علم قومي أن جرفتي لم تكن تعجز عن مؤونة أهلي، وشغلتي بأمر المسلمين، فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال، ويحترف للمسلمين فيه. رواه البخاري.

راغبون ﴿أي كما قاله المؤمنون المخلصون لكان خيراً لهم﴾. (رواه البخاري): وروى الحاكم عنه ولفظه: أنا أبو القاسم الله يعطي وأنا أقسم.

٣٧٤٦ - (وعن خولة رضي الله عنها): بفتح فسكون (الأنصارية): قال المؤلف: هي خولة بنت ثامر الأنصارية حديثها عند أهل المدينة، روى عنها النعمان بن أبي عياش الزرقني، وقيل: هي خولة بنت القيس من بني مالك بن النجار، وثامر لقب قيس، والصحيح أنهما اثنتان (قالت: قال رسول الله ﷺ: «إن رجلاً»): أي من العمال وغيرهم («يتخوضون»): قال الراغب: الخوض هو الشروع في الماء، والمرور فيه، ويستعار في الأمور، وأكثر ما روى فيما يذم الشروع فيه نحو قوله تعالى: ﴿فذرهم في خوضهم يلعبون﴾ اهـ. وفي الفعل مبالغة، والمعنى يشعرون ويدخلون ويتصرفون. («في مال الله»): أي ما في بيت المال من الزكاة والخراج والجزية والغنيمة وغيرها، («بغير حق»): أي بغير إذن من الإمام، فيأخذون منه أكثر من أجره عملهم وقد استحقاقهم («فلهم النار يوم القيامة»): خبر إن وأدخل الفاء لأن إسمها نكرة موصوفة (رواه البخاري).

٣٧٤٧ - (وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: لما استخلف أبو بكر): بصيغة المجهول أي جعل خليفة وهو ظرف لقوله (قال): أي اعتذاراً عن إنفاقه على أهله من بيت المال (لقد علم قومي): قيل: أراد بهم قريشاً، والأظهر أنه أراد به المسلمين (أن جرفتي): وهي ما كان يشتغل به من التجارة قبل الخلافة في النهاية: الحرفة والصناعة وجهة الكسب (لم تكن تعجز): بكسر الجيم ويفتح، ففي القاموس: العجز الضعف والفعل كضرب وسمع (عن مؤونة أهلي): بفتح ميم وضم همزة وسكون واو، أي نفقة عيالي (وشغلتي): بصيغة المفعول أي: وقد اشتغلت (بأمر المسلمين): وفي نسخة بأمر المسلمين أي بإصلاح أمورهم، فلا سبيل إلى التفرغ للتجارة (فسيأكل): أي ينتفع (آل أبي بكر): أي تبعاً له، والمراد أهله وعياله وفيه التفات (من هذا المال): إشارة إلى الحاضر في الذهن،

وهو مال بيت المال للمسلمين (ويحترف): أي أبو بكر (للمسلمين فيه): أي في مقابلة ما أكل من المال عوضاً له، فالضمير راجع إلى معنى قوله: فسيأكل وأراد بالاحتراف فيه التصرف فيه، والسعي لمصالح المسلمين، ونظام أحوالهم وجيء بالحرفة مشاكلة لوقوعه في صحبة قوله: إن حرفتي. قال الشمني: وفيه أن للحاكم أن يأخذ من بيت المال ما يكفيه، وكان أبو بكر تاجراً في البز، وعمر في الطعام، وعثمان في التمر والبر، وعباس في العطر انتهى. وأفضل أنواع التجارة البز وهو الثياب ثم العطر. وفي حديث أبي سعيد بسند ضعيف: لو اتجر أهل الجنة لأتجروا في البز، ولو اتجر أهل النار لأتجروا في الصوف. رواه أبو منصور في مسند الفردوس، وقال المظهر: اللام في لقد علم قسميه أقسم أنه كان مشتهراً بين المسلمين في أنه كان كسوباً ومحصلاً لمؤونة أهله وعياله بحرفة التجارة، ولم يكن عاجراً عن ذلك، وهذا تمهيد منه واعتذار منه في قدر ما يحتاج إليه أهله من بيت المال، ومن ثم أتى بالفاء في قوله فسيأكل، لأنها فاء النتيجة وآل أبي بكر أهله وعياله، ويجوز أن يراد نفسه، وفي نسق الكلام من الدليل على أنه أراد بآل أبي بكر نفسه، وهو قوله: ويحترف للمسلمين أي يكتسب بالتصرف في أموال المسلمين يدل على ما يتناول ذلك. قال الطيبي: أراد بنسق الكلام أن يحترف مسنداً إلى ضمير أبي بكر، وهو عطف على فسيأكل، فإذا أسند إلى الأهل تنافر وانخرم النظم. وقال القاضي: آل أبي بكر أهله عدل عن التكلم إلى الغيبة على طريق الالتفات، وقيل: نفسه، والآل مقحم لقوله: ويحترف وليس بشيء، بل المعنى إني كنت أكسب لهم فيأكلونه، والآن أكسب للمسلمين بالتصرف في أموالهم والسعي في مصالحهم ونظم أحوالهم، فسيأكلون من مالهم المعد لمصالحهم، وهو مال بيت المال. قال الطيبي: لا بد في الانتقال من التكلم إلى الغيبة على ما سماه التفاتاً من فائدة، فقوله: آل أبي بكر من باب التجريد جرد من نفسه شخصاً متصفاً بصفة أبي بكر من كونه كسوباً محصلاً لمؤونة الأهل بالتجارة، ثم تكفل بهذا الأمر العظيم من تولى أمور المسلمين، وامتنع من الاكتساب لمؤونة أهله وغيره، وهو هو، وفيه إشعار بالعلية وإن من اتصف بتلك الصفة حقيق بأن يأكل هو وأهله من بيت مال المسلمين. قال التوربشتي: فرض رضي الله عنه لنفسه مدين من طعام وإداماً زيتاً أو نحوه، وإزاراً ورداء في الصيف، وفروة أو جبة في الشتاء، وظهرأ معيناً لحاجته في السفر والحضر. قال المظهر: وفيه بيان أن للعامل أن يأخذ من عرض المال الذي يعمل فيه قدر ما يستحقه لعمالته إذا لم يكن فوقه إمام يقطع له أجره معلومة. (رواه البخاري).

الفصل الثاني

٣٧٤٨ - **عن** بُرَيْدَةَ رضي الله عنها، عن النَّبِيِّ ﷺ، قال: «مَنْ اسْتَعْمَلَنَاهُ عَلَى عَمَلٍ، فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا، فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ» رواه أبو داود.

٣٧٤٩ - **وعن** عُمَرَ رضي الله عنه، قال: عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَعَمَلْنِي. رواه أبو داود.

الفصل الثاني

٣٧٤٨ - (عن بريدة رضي الله عنه): أي ابن الحصيب الأسلمي، أسلم قبل بدر ولم يشهدا، وباع بيعة الرضوان، وكان من ساكني المدينة، ثم تحوّل إلى البصرة، ثم خرج منها إلى خراسان غازياً فمات بمرو زمن يزيد بن معاوية سنة اثنتين وستين، روى عنه جماعة، والحصيب: تصغير الحصب، ذكره المؤلف. (عن النبي ﷺ قال: «من استعملناه»): أي جعلناه عاملاً («على عمل»): أي من أعمال الولاية والإمرة («فرزقناه»): أي فأعطيناه («رزقاً»): أي مقداراً معيناً («فما أخذ بعد ذلك»): جزاء الشرط، وما موصولة والعائد محذوف، وقوله: («فهو غلول»): خبره جي بالفاء لتضمنه معنى الشرط، ويجوز أن تكون موصوفة، والغلول بضمين الخيانة في الغنيمة وفي مال الفيء (رواه أبو داود): وكذا الحاكم.

٣٧٤٩ - (وعن عمر رضي الله عنه، قال: عملت): أي عملاً من أعمال الإمارة (على عهد رسول الله ﷺ): أي في زمانه وبأمره (فعملني): بتشديد الميم أي أعطاني العمالة، وهي بتثليث أوله والضم أشهر أجره العمل. قال التوربشتي: أي أعطاني عمالتي وأجرة عملي، وكذا أعملني، وقد يكون عملني بمعنى ولاني وأمرني. قال الطيبي: الوجه هو الأول إذ التقدير عملت في أمر المسلمين ومصالحهم عملاً فأعطاني عمالتي، والثاني لا يناسب الباب، واللفظ ينبو عنه. قلت: أراد الشيخ استيفاء معناه اللغوي، ولم يجعله وجهاً آخر يرد عليه الاعتراض على أنه لو أريد معناه أيضاً لا محذور فيه، إذ المعنى عملت عملاً فاستحسنه، فولاني عملاً آخر غايته أن يكون الحديث مسكوتاً عن إعطاء عمالته، ففي الجملة يناسب الباب، وأما نبوّ اللفظ عنه فلا يظهر وجهه، وقد قال في القاموس: عمل فلان عليهم بالضم تعميلاً أمر، والله أعلم بالصواب. (رواه أبو داود).

٣٧٥٠ - وعن معاذ رضي الله عنه، قال: بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن، فلما سرت، أرسل في أثري، فرددت. فقال: «أتدري لم بعثت إليك؟ لا تصيب شيئاً بغير إذني، فإنه، غلول» (ومن يغفل يأت بما غل يوم القيامة) لهذا دعوتك فامض لعملك». رواه الترمذي.

٣٧٥١ - وعن المستورد بن شداد رضي الله عنه، قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «من كان لنا عاملاً فليكتسب زوجة، فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادماً، فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكناً». وفي رواية: «من اتخذ غير ذلك فهو غال». رواه أبو داود.

٣٧٥٠ - (وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه): بضم الميم (قال: بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن): أي فتوجهت إليها (فلما سرت قليلاً، أرسل في أثري): بفتحتين وبكسر وسكون أي عقبي قال التوربشتي: أثر الشيء حصول ما يدل على وجوده، ومن هذا يقال للطريق المستدل به على من تقدم آثار (فرددت): بصيغة المجهول أي: فرجعت إليه ووقفت بين يديه (فقال: «أتدري لم بعثت إليك؟ لا تصيب»): فيه إضمار تقديره بعثت إليك لأوصيك وأقول لك لا تصيب أي لا تأخذ (شيئاً بغير إذني فإنه): أي ذلك الأخذ (غلول): أي خيانة (ومن يغفل يأت بما غل يوم القيامة): قال الطيبي: أراد بما غل ما ذكره في قوله ﷺ: «لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بغير له رغاء» الحديث. (لهذا): أي لأجل هذا النصح («دعوتك»): فإذا أبلغتك («فامض»): أي اذهب («لعملك»): أي مقروناً بعملك (رواه الترمذي).

٣٧٥١ - (وعن المستورد رضي الله عنه): بكسر الراء (ابن شداد): بتشديد الدال الأولى أي الفهري القرشي يقال: إنه كان غلاماً يوم قبض النبي ﷺ، ولكنه سمع منه، وروى عنه جماعة (قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من كان لنا»): أي معشر المسلمين («عاملاً فليكتسب»): أي من المال («زوجة، فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادماً، فإن لم يكن له مسكن»): بفتح الكاف وبكسر («فليكتسب مسكناً»): قال المظهر: أي يحل له أن يأخذ مما في تصرفه في مال بيت المال قدر مهر زوجة ونفقتها وكسوتها، وكذلك ما لا بد منه من غير إسراف وتنعم، فإن أخذ أكثر ما يحتاج إليه ضرورة فهو حرام عليه. قال الطيبي: وإنما وضع الاكتساب موضع العمالة والأجرة حسماً لطمعه اهـ. وفيه أن الأجرة إذا كانت معلومة، فله أن يصرف فيما شاء. فما فائدة ذكر هذه الأشياء؟ قال: ويفهم من تقييد القريتين الآخرين بالشرط أن القرينة الأولى مطلقة، فإن كانت له زوجات يجوز أن يضيف

٣٧٥٢ - وعن عَدِيٍّ بْنِ عَمِيرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال: «يا أيُّها الناس! مَنْ عَمَلَ مِنْكُمْ لَنَا عَلَى عَمَلٍ، فَكَتَمْنَا مِنْهُ مَخِيطاً فما فوقَهُ فهو غَالٌ، يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَقْبَلْ عَنِّي عَمَلَكَ. قال: «وما ذاك؟» قال: «سمعتُكَ تقولُ: كذا وكذا قال: «وأنا أقولُ ذلكَ، مَنْ اسْتَعْمَلَنَاهُ عَلَى عَمَلٍ؛ فَلْيَأْتِ بِقَلِيلِهِ وكثيرِهِ فما أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَهُ، وما نُهيَ عَنْهُ انْتَهَى». رواه مسلم، وأبو داود، واللفظُ له.

إليها واحدة، أو استغنى بتقييد الأخيرتين عن تقييد القرينة الأولى، فهي مقيدة أيضاً. وفائدة ذكرها أن له مؤنة زوجة واحدة اهـ. والثاني هو الظاهر، والأظهر أن له التصرف بقدر ضرورة الحال وعدم المضرة في المال. (وفي رواية: «من اتخذ غير ذلك»): أي ما ذكر وما في معناه («فهو غال»): بتشديد اللام أي خائن. (رواه أبو داود).

٣٧٥٢ - (وعن عدي رضي الله عنه): بفتح فكسر فتحية مشددة (ابن عميرة): بفتح فكسر قال العسقلاني: ولا يعرف في الرجال أحد يقال له: عميرة بالضم بل كلهم بالفتح، ووقع في النسائي الأمران كذا في شرح مسلم. قال المؤلف: هو الكندي الحضرمي، سكن الكوفة، ثم انتقل إلى الجزيرة وسكنها، ومات بها، روى عنه قيس بن أبي حاتم وغيره. (أن رسول الله ﷺ قال: «يا أيُّها الناس! من عمل»): بضم فتشديد ميم أي جعل عاملاً («منكم لنا على عمل فكتمنا منه»): أي دس عنا من حاصل عمله («مخيطاً»): بكسر فسكون أي إبرة («فما فوقه»): أي في القلة أو الكثرة أو الصغر أو الكبر. قال الطيبي: الفاء للتعقيب الذي يفيد الترقى أي فما فوق المخيط في الحقارة نحو قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَهُ فَمَا فَوْقَهَا﴾ («فهو»): أي العامل الكاتم («غال»): أي خائن («يأتي به»): أي بالمخيط فما فوقه أو بما غل به («يوم القيامة»): أي على عنقه تفضيحاً وتشهيراً له بين العباد على رؤوس الأشهاد (فقام رجل من الأنصار): خوفاً على نفسه من الهلاك والبور (فقال: يا رسول الله! اقبل): بفتح الموحدة (عني عملك): أي أ قلني منه (قال: «وما ذاك؟»): إشارة إلى ما في الذهن أي: ما الذي حملك على هذا القول؟ (قال: سمعتك تقول كذا وكذا): أي في الوعيد على العمل وهو لا يخلو عن الزلل (قال: «وأنا أقول ذلك»): أي ما سبق من القول («من استعملناه على عمل؛ فلْيَأْتِ بِقَلِيلِهِ وكثيرِهِ فما أُوتِيَ مِنْهُ»): أي أعطي من ذلك العمل («أخذه وما نهى عنه انتهى»): أي: وما منع من أخذه امتنع عنه، وهو تأكيد لما قبله، قال الطيبي قوله: من استعملناه الخ. تكرير

- ٣٧٥٣ - وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال: لعن رسول الله ﷺ الراشي والمرثي. رواه أبو داود، وابن ماجه^(١).
- ٣٧٥٤ - ورواه الترمذي عنه وعن أبي هريرة.
- ٣٧٥٥ - ورواه أحمد، والبيهقي في «شعب الإيمان» عن ثوبان، وزاد: «والرائش» يعني: الذي يمشي بينهما.

للمعنى ومزيد للبيان يعني: أنا أقول ذلك ولا أرجع عنه، فمن استطاع أن يعمل فليعمل، ومن لم يستطع فليترك. (رواه مسلم، وأبو داود، واللفظ له): ولعل اختيار لفظ أبي داود لكونه أفيد في المقصود.

٣٧٥٣ - (وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما): بالواو (قال: لعن رسول الله ﷺ الراشي والمرثي): أي: معطي الرشوة وآخذها، وهي الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة، وأصله من الرشاء الذي يتوصل به إلى الماء، قيل: الرشوة ما يعطي لإبطال حق أو لإحقاق باطل، أما إذا أعطى ليتوصل به إلى حق أو ليدفع به عن نفسه ظلماً فلا بأس به، وكذا الأخذ إذا أخذ ليسعى في إصابة صاحب الحق فلا بأس به، لكن هذا ينبغي أن يكون في غير القضاة والولاة، لأن السعي في إصابة الحق إلى مستحقه، ودفع الظالم عن المظلوم واجب عليهم، فلا يجوز لهم الأخذ عليه، كذا ذكره ابن الملك، وهو مأخوذ من كلام الخطابي إلا قوله: وكذا الأخذ، وهو بظاهره ينافيه الحديث الأول من الفصل الثالث الآتي. قال الثوريشتي: وروي أن ابن مسعود أخذ في شيء بأرض الحبشة فأعطي دينارين حتى خلى سبيله (رواه أبو داود، وابن ماجه).

٣٧٥٤ - (ورواه الترمذي عنه): أي: عن ابن عمرو (وعن أبي هريرة رضي الله عنهم): وفي الجامع الصغير: لعن الله الراشي والمرثي في الحكم، رواه أحمد والترمذي، والحاكم، عن أبي هريرة.

٣٧٥٥ - (ورواه أحمد، والبيهقي في شعب الإيمان، عن ثوبان، وزاد): أي: ثوبان أو البيهقي («والرائش» يعني: الذي يمشي بينهما): وفي الجامع الصغير: روى أحمد عن ثوبان: لعن الله الراشي والمرثي والرائش الذي يمشي بينهما اهـ. ومعناه الذي يسعي بينهما يستزيد لهذا وينتقص لهذا، قاله ابن الأثير. وقيل: المصلح بينهما.

(١) وأخرجه الإمام أحمد في المسند الحديث رقم ٦٥٤٣/ج ٢ وهو مكرر في ٦٧٩٢ و٦٧٩٣ و٦٨٤٥ في مسند عبد الله بن عمرو.

٣٧٥٦ - وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال: أُرْسِلَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَنْ أَجْمَعَ عَلَيْكَ سِلَاحَكَ وَثِيَابَكَ، ثُمَّ أَتْنِي». قال: فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ. فقال: «يَا عَمْرُو! إِنِّي أُرْسَلْتُ إِلَيْكَ لِأَبْعَثَكَ فِي وَجْهِ يُسَلِّمَكَ اللَّهُ وَيُغْنِمَكَ، وَأُرْعِبُ لَكَ رُعْبَةً مِنَ الْمَالِ». فقلتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا كَانَتْ هَجْرَتِي لِلْمَالِ، وَمَا كَانَتْ إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ. قال: «نِعْمًا بِالْمَالِ الصَّالِحِ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ». رواه في «شرح السنَّة». وروى أحمدُ

٣٧٥٦ - (وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال: أُرْسِلَ إِلَيَّ): أي: رسولاً (رسول الله ﷺ): «أَنْ أَجْمَعَ»: أن مصدرية أو تفسيرية لما في الإرسال من معنى القول أي قائلاً: اجمع («عليك سلاحك وثيابك»): وقدم السلاح ليشعر بالسفر والاهتمام بأمره («ثم اتني». قال: فَأَتَيْتُهُ): أي: مستعداً (وهو يتوضأ فقال: «يا عمرو»): فيه دلالة على جواز الكلام الديني في أثناء الوضوء («إني أُرْسَلْتُ إِلَيْكَ لِأَبْعَثَكَ»): في كلامه تفنن أي: لأجل بعثي إياك («في وجه»): أي: في عمل وشغل («يسلمك الله»): بتشديد اللام أي: يؤدبك بالسلامة إليه، ويوصلك بالكرامة لديه («ويغْنِمَكَ»): بتشديد النون أي: يرزقك غنيمة («وأزعِب»): بالنصب عطفاً على أبعثك، وفي نسخة بالرفع أي: وأنا أزعِب وهو بالزاي المعجمة والعين المهملة أي: أقطع أو أدفع («لك زعبة»): بفتح أوله ويضم أي: قطعة أو دفعة («من المال» فقلت: يا رسول الله! ما كانت هجرتي): أي: إيماني وهجرة أوطاني (للمال، وما كانت إِلَّا لله ولرسوله قال: «نعم»): بكسر النون ويفتح وكسر العين ويختلس أي نعم شيئاً قال رضي: اختلف في «ما» هذه فقيل: كافة هيأت نعم للدخول على الجملة كما في طالما وقلما، قيل: وفيه بعد لأن الفعل لا يكف لقوته، وإنما ذلك في الحروف، وما في طالما وقلما مصدرية إلا أن يقال: إن نعم لعدم تصرفها شابهت الحروف، لكن يحتاج إلى تكلف في إضمار المبتدأ والخبر في نحو ﴿فنعمنا هي﴾ وقال الفراء، وأبو علي: هي موصولة بمعنى الذي فاعل لنعم ويضعفه قلة وقوع الذي مصرحاً به فاعلاً لنعم، ولزوم حذف الصلة بأجمعها في فنعمنا هي فإن هي مخصوص أي: نعم الذي فعله الصدقات، وقال سيويه، والكسائي: «ما» معرفة تامة بمعنى الشيء، فمعنى فنعم هي نعم الشيء هي فما هو الفاعل لكونه بمعنى ذي اللام، وهو مخصوص ويضعفه عدم مجيء «ما» بمعنى المعرفة التامة أي: بمعنى الشيء في غير هذا الموضع، بل تجيء «ما» بمعنى شيء إما موصوفة أو غير موصوفة. وقال الزمخشري، والفارسي، في أحد قوليه: «ما» نكرة مميزة منصوبة المحل إما موصوفة بالجملة بنحو: ﴿نعمنا يعظكم به﴾ أو غير موصوفة نحو

نحوه. وفي روايته: قال: «نعم المال الصالح للرجل الصالح».

الفصل الثالث

٣٧٥٧ - عن أبي أمامة، أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ شَفَعَ لِأَحَدٍ شَفَاعَةً، فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا، فَقَدْ أَتَى بَاباً عَظِيماً مِنْ أَبْوَابِ الرَّبِّ». رواه أبو داود.

(فتعما هي): اهـ. («بالمال الصالح»): قال ابن جني: «ما» في نعمنا منصوبة لا غير، والتقدير نعم شيئاً أي: المال الصالح والباء زائدة مثلها في كفى بالله اهـ. أو نعم الشيء المال الحلال («للرجل الصالح»): وهو من يراعي حق الله وحق عباده. وقال الطيبي: «ما» هذه ليست بموصولة ولا موصوفة لتعين الأولى بالصلة، والثانية بالصفة، والمراد الإجمال، ثم التبيين فما هنا بمنزلة تعريف الجنس في نعم الرجل، فإنه إذا قرع السمع أولاً مجملاً ذهب بالسامع كل مذهب، ثم إذا بين تمكن في ذهنه فضل تمكن، وأخذ بمجامع القلب، وفي هذا مدح عظيم للمال الصالح والصالح ضد الفساد، وهما مختصان في أكثر الاستعمال بالأفعال، وقول في القرآن تارة بالفساد وتارة بالسيئة. قال تعالى: ﴿خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا﴾ قال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وخلاصته أن الشيء إذا كان منتفعاً به كان صالحاً، والفساد بخلافه، والرجل الصالح من علم الخير وعمل به، والمال الصالح ما يكسب من الحلال، وينفق في وجوه الخيرات (رواه): أي: صاحب المصاييح (في شرح السنة): أي: بإسناده (وروى أحمد نحوه): أي: بمعناه دون لفظه (وفي روايته): أي: رواية أحمد (قال): أي: النبي عليه السلام («نعم المال الصالح للرجل الصالح»): قلت: فيه تأييد للقول بأن «ما» زائدة كافة.

الفصل الثالث

٣٧٥٧ - (عن أبي أمامة رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: «من شفع لأحد شفاعاً، فأهدى له هدية»): وفي نسخة بصيغة المفعول ورفع هدية (عليها): أي: على مقابلة تلك الشفاعة ولأجلها (فقبلها): أي: المهدى إليه وهو الشافع («فقد أتى»): أي: القابل («باباً»): أي: نوعاً («عظيماً من أبواب الربا»): وهو في الشرع فضل خال عن عوض شرط لأحد العاقدين في المعاوضة، وفي نسخة الرياء بالتحية، والظاهر أنه تصحيف (رواه أبو داود).

(٤) باب الأفضية والشهادات

الفصل الأول

٣٧٥٨ - عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي ﷺ، قال: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمَدْعَى عَلَيْهِ». رواه

[٤] - باب الأفضية

أي: الحكومات (والشهادات): أي: أنواعها. قال الطيبي: الأفضية هي ما ترفع إلى الحاكم، وقال الأزهرى: القضاء في الأصل إحكام الشيء والفراغ منه، فيكون القضاء إمضاء الحكم، ومنه قوله تعالى: ﴿وَقَضِينَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ وسمي الحاكم قاضياً لأنه يمضي الأحكام ويحكمها، ويكون قضى بمعنى أوجب، فيجوز أن يكون سمي قاضياً لإيجابه الحكم على من يجب عليه، ويسمى حاكماً لمنعه الظالم من الظلم، ومنه حكمة الدابة لمنعها الدابة من ركونها رأسها، وسميت الحكمة حكمة لمنعها النفس من هواها. وقال الراغب: الشهود والشهادة والمشاهدة الحضور مع المشاهدة إما بالبصر وإما بالبصيرة، وشهدت جار مجرى العلم وبلفظه: تقام الشهادة، ويقال: أشهد بكذا، ولا يرضى من الشاهد أن يقول: أعلم بل يحتاج أن يقول أشهد، وفي المغرب: الشهادة الإخبار بصحة الشيء عن مشاهدة وعيان، ويقال: شهد عند الحاكم لفلان على فلان بكذا شهادة فهو شاهد وهم شهود وإشهاد وهو شهيد وهم شهداء.

الفصل الأول

٣٧٥٨ - (عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي ﷺ قال: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ»): بصيغة المجهول، أي: لو فرض أن يعطوا مدعاهم من مالهم ودمائهم («بدعواهم»): أي: بمجرد دعواهم من غير بينة للمدعي أو تصديق من المدعى عليه («لادعى ناس»): أي: قوم في الحقيقة نسناس بطريق البطلان على ناس («دماء رجال وأموالهم»): قيل: أي: لأخذ رجال أموال قوم، وسفكوا دماءهم، فوضع الدعوى موضع الأخذ لأنها سببه، ولا شك أن أخذ مال المدعى عليه ممتنع لامتناع إعطاء المدعي بمجرد الدعوى، فصح معنى لو كما لا يخفى، هذا ولما كانت الجملة المتقدمة نفت اعتبار الإعطاء بمجرد الدعوى، وأفادت أن

مسلم. وفي «شرحہ للنووي» أنه قال: وجاء في رواية «البیهقي» بإسناد حسن أو صحيح، زیادة عن ابن عباس مرفوعاً: «لكنَّ البینة علی المدعی، واليمين علی مَنْ أنکر»^(١).

٣٧٥٩ - وعن ابن مسعود رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ حَلَفَ

البينة علی المدعی، وكانت موهمة لعدم سماع الدعوى من غير حجة مطلقاً استدركه بقوله: («ولكن اليمين»): بتشديد لكن ونصب اليمين، وفي نسخة بالتخفيف والرفع أي: الحلف («علی المدعی علیه»): أي: المنكر إن طلب المدعی تحليفه، فلو حلفه القاضي بغير طلب المدعی، ثم طلب المدعی التحليف، فله أن يحلفه، كذا في الأصول العمادية، وهذا عام خص منه الحدود واللعان ونحوهما. (رواه مسلم): وفي الجامع الصغير: رواه أحمد والشيخان وابن ماجة.

(وفي شرحه): أي: شرح مسلم (للنووي): يجوز قصره ومده (أنه قال: وجاء في رواية البیهقي بإسناد حسن أو صحيح، زیادة عن ابن عباس مرفوعاً): الظاهر مرفوعة («لكن البينة»): بالوجهين («علی المدعی»): في المغرب: البينة الحجة فيعلة من البينة أو البيان («واليمين»): بالوجهين («علی من أنکر»): قال النووي: هذا الحديث قاعدة شريفة كلية من قواعد أحكام الشرع، ففيه أنه لا يقبل قول الإنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه، بل يحتاج إلى بينة أو تصديق المدعی علیه، فإن طلب يمين المدعی علیه فله ذلك، وقد بين ﷺ الحكمة في كونه لا يعطى بمجرد دعواه أنه لو أعطي بمجرد ادعای قوم دماء قوم وأموالهم واستبيح، ولا يتمكن المدعی علیه من صون ماله ودمه، وفيه دلالة لمذهب الشافعي والجمهور، علی أن اليمين متوجهة علی كل مدعی علیه، سواء كان بينه وبين المدعی اختلاط أم لا. وقال مالك، وأصحابه، والفقهاء السبعة، وفقهاء المدينة: إن اليمين لا تتوجه إلا علی من بينه وبينه خلطة لثلا يبتذل السفهاء أهل الفضل بتحليفهم مراراً في اليوم الواحد، فاشتطت الخلطة دفعاً لهذه المفسدة، واختلفوا في تفسير الخلطة، فقليل: هي معرفته بمعاملته ومدابنته بشاهد أو بشاهدين، وقيل: تكفي الشبهة، وقيل: هي أن يليق به الدعوى بمثلها علی مثله، ودليل الجمهور هذا الحديث، ولا أصل لذلك الشرط في كتاب ولا سنة ولا إجماع.

٣٧٥٩ - (وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من حلف علی

على يمين صبرٍ وهو فيها فاجرٌ يقتطعُ بها مالَ امرئٍ مسلمٍ ، لقيَ الله يومَ القيامةِ وهو عليه غضبانٌ». فَأَنْزَلَ اللهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾^(١) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ . متفق عليه .

يمين صبر): في النهاية: الحلف هو اليمين فخالف بين اللفظين تأكيداً. قال النووي: يمين صبر بالإضافة أي: ألزم بها وحس عليها، وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحكم، وقيل لها مصبورة، وإن كان صاحبها في الحقيقة هو المصبور، لأنه إنما صبر من أجلها أي: حبس، فوصفت بالصبر وأضيف إليه مجازاً اهـ. وتوضيحه ما قاله ابن الملك: الصبر الحبس والمراد بيمين الصبر أن يحبس السلطان الرجل حتى يحلف بها، وهي لازمة لصاحبها من جهة الحكم، وعلى بمعنى الباء، والمراد المحلوف عليه تنزيلاً للحلف منزلة المحلوف عليه، فعلى هذا قيل لها مصبورة مجازاً، وقيل: يمين الصبر هي التي يكون فيها متعمداً للكذب قاصداً لإذهاب مال المسلم، كأنه يصبر النفس على تلك اليمين أي يحبسها عليها، وهو المراد هنا لظاهر قوله: ((وهو فيها فاجر)): أي: كاذب، والجملة حالية، وفي رواية بترك الواو ((يقتطع بها مال امرئ مسلم)): أي: يفصل قطعة من ماله ويأخذها بذلك اليمين، وفي معنى مال المسلم مال الذمي، فلا مفهوم معتبر له. قال الطيبي: فيه أن الكذب في الشهادة نوع من أنواع الفجور، ويقتطع بها حال من الرجوع إلى المبتدأ في فاجر، فهي حال مؤكدة تصويراً لشناعتها، وهو المعنى باليمين الغموس، وذلك لأن مرتكب هذه الجريمة قد بلغ في الاعتداء الغاية القصوى، حيث انتهك حرمة بعد حرمة إحداها: اقتطاع مال لم يكن له ذلك، والثانية: استحقاق حرمة وجب عليه رعايتها، وهي حرمة الإسلام، وحق الآخرة والثالثة الإقدام على اليمين الفاجرة ((لقي الله يوم القيامة)): وفي رواية: لقي الله ((وهو عليه غضبان)): أي: يعرض عنه، ولا ينظر إليه بعين الرحمة والعناية، وغضبان غير منصرف وهو صيغة مبالغة. ولذا قال الطيبي: أي: يتقم منه لأن الغضب إذا أطلق على الله كان محمولاً على الغاية (فأنزل الله تصديق ذلك): أي: موافقة لما ذكر من الحديث فهو سبب نزول الآية ((إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ)): أي: يستبدلون (بعهد الله): أي: بما عهد إليهم من أداء الأمانة وترك الخيانة ((وأيمانهم)): أي: الكاذبة ((ثمنًا قليلاً)): شيئاً يسيراً من حطام الدنيا مع أن متاعها كلها قليل (إلى آخر الآية): يعني ((أولئك لا خلاق لهم)): أي: لا نصيب لهم من الخير ((في الآخرة ولا يكلمهم الله

٣٧٦٠ - وعن أبي أمامة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَمِينِهِ؛ فَقَدْ أُوجِبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ» فقال له رجل: وإنَّ كَانَ شَيْئاً يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قال: «وإنَّ كَانَ قَضِيًّا مِنْ أَرَاكِ». رواه مسلم.

٣٧٦١ - وعن أم سلمة رضي الله عنها، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضُكُمْ أَنْ يَكُونَ الْحَنُّ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأُقْضِي لَهُ

يوم القيامة» أي: بما يسرهم ويفرحهم ﴿ولا ينظر إليهم﴾ أي: نظر رحمة تنفعهم ﴿ولا يزكِّيهم﴾ أي: لا يطهرهم من الذنوب بما حصل لهم من موقف الحساب. ولذا قال: ﴿ولهم عذاب أليم﴾^(١) وفي الآية تهديد جسيم وتشديد عظيم. (متفق عليه): ورواه أحمد والأربعة، عن الأشعث بن قيس، وابن مسعود.

٣٧٦٠ - (وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَمِينِهِ»): أي: ذهب بطائفة من ماله وفصلها عنه يقال: اقتطعت من الشيء قطعة، ذكره التوربشتي وفيه أن الحق أعم من المال، ولذا قال النووي: يدخل في قوله: حق امرئ مسلم من حلف على غير مال كجلد الميتة والسرجين، وغير ذلك من النجاسات التي ينتفع بها، وكذا سائر الحقوق التي ليست بمال كحق القذف ونصيب الزوجة من القسم، وغير ذلك. («فقد أوجب الله له النار، وحرم الله عليه الجنة»): قال الطيبي: يدل على التأييد بعد احتمال الخروج من قوله: أوجب الله عليه النار، وقيل في تأويله وجهان. أحدهما: أنه محمول على المستحل لذلك إذا مات عليه، وثانيهما: أنه قد استحق النار، ويجوز العفو عنه، وقد حرم عليه دخول الجنة أوّل وهلة مع الفائزين، وأما تقييده ﷺ بالمسلم، فلا يدل على عدم تحريم حق الذمي لتفطيع شأن مرتكب هذه العظيمة كما مرّ، لأن أخوة الإسلام تقتضي القيام بحقه ومراعاة جانبه في سائر ما له وعليه، وهذه الفائدة كامنة في التقييد فلا يذهب إلى العمل بالمفهوم. (فقال له رجل): أي: لرسول الله ﷺ (وإن كان): أي: الحق (شيئاً يسيراً يا رسول الله؟ قال: «وإن كان قضيّاً من أراك»): بفتح أوّله أي: خشب سواك (رواه مسلم).

٣٧٦١ - (وعن أم سلمة رضي الله عنها، أن رسول الله ﷺ قال: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ»): أي: ترفعون المخاصمة إليّ. قال التوربشتي: وإنما ابتدأ في

على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه؛ فلا يأخذنه، فإنما أقطع له قطعة من النار». متفق عليه.

الحديث بقوله: إنما أنا بشر تنبيهاً على أن السهو والنسيان غير مستبعد من الإنسان، وأن الوضع البشري يقتضي أن لا يدرك من الأمور إلا ظواهرها، فإنه خلق خلقاً لا يسلم من قضايا تحجبه عن حقائق الأشياء، ومن الجائز أن يسمع الشيء فيسبق إلى وهمه أنه صدق ويكون الأمر بخلاف ذلك، يعني أنني إن تركت على ما جبلت عليه من القضايا البشرية، ولم أؤيد بالوحي السماوي طراً علي منها ما يطرأ على سائر البشر، فإن قيل: أو لم يكن النبي ﷺ مصوناً في أقواله وأفعاله، معصوماً على سائر أحواله؟ قلنا: إن العصمة تتحقق فيما يعد عليه ذنباً ويقصده قصداً، وأما ما نحن فيه فليس بداخل في جملته، فإن الله تعالى لم يكلفه فيما لم ينزل عليه إلا ما كلف غيره، وهو الاجتهاد في الإصابة، ويدل عليه ما روي عنه في الحديث الذي ترويه أم سلمة من غير هذا الوجه، وهو في حسان هذا الباب: «أنا أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل علي» («ولعل بعضكم أن يكون»): قال الطيبي: زيد لفظة إن في خبر لعل تشبيهاً له بعسى، وقوله: («ألحن»): أفعل تفضيل من لحن كفرح إذا فطن بما لا يظن به غيره أي: أفصح وأظن («بحجته من بعض»): فيزين كلامه بحيث أظنه صادقاً في دعواه («فأقضي له على نحو ما سمع منه»): قال الراغب: اللحن صرف الكلام عن سننه الجاري عليه إما بإزالة العرب أو التصحيف وهو مذموم، وذلك أكثر استعمالاً، وإما بإزالته عن التصريح وصرفه بمعناه إلى تعريض وفحوى، وهو محمود من حيث البلاغة، وإياه قصد الشارع بقوله: وخير الأحاديث ما كان لحناً، وكذا قوله تعالى: ﴿ولتعرفنهم في لحن القول﴾ ومنه قيل للفظن لما يقتضي فحوى الكلام لحن، ومنه الحديث: «ألحن بحجته» أي: ألسن وأفصح وأبين كلاماً، وأقدر على الحجة («فمن قضيت له بشيء من حق أخيه»): أي: من المال وغيره («فلا يأخذنه»): أي: إذا كان يعلم أن الأمر بخلافه («فإنما أقطع له»): أي: أعين له بناء على ظاهر الأمر («قطعة من النار»): وفيه دليل على جواز الخطأ في الأحكام الجزئية، وإن لم يجز في القواعد الشرعية.

قال النووي: فيه تنبيه على الحالة البشرية، وأن البشر لا يعلم من الغيب وبواطن الأمور شيئاً إلا أن يطلعه الله تعالى على شيء من ذلك، فإنه يجوز عليه في أمور الأحكام ما يجوز على غيره، وأنه إنما يحكم بين الناس بالظاهر، والله يتولى السرائر، فيحكم بالبينه أو اليمين مع إمكان خلاف الظاهر، وهذا نحو قوله ﷺ: «أمرت أن أقاتل الناس» إلى قوله:

٣٧٦٢ - وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ أَبْغَضَ

«وحسابهم على الله». ولو شاء الله تعالى لاطلعه ﷺ على باطن أمر الخصمين، فحكم بيقين نفسه من غير حاجة إلى شهادة أو يمين، ولكن لما أمر الله تعالى أمته باتباعه والافتداء بأقواله وأفعاله وأحكامه، أجرى عليه حكمهم من عدم الاطلاع على باطن الأمور، ليكون للأمة أسوة به في ذلك وتطبيقاً لنفوسهم من الانقياد للأحكام الظاهرة من غير نظر إلى الباطن.

فإن قيل: هذا الحديث ظاهره أنه يقع منه ﷺ حكم في الظاهر مخالف للباطن، وقد اتفق الأصوليون على أنه ﷺ لا يقر على خطأ في الأحكام فالجواب: أنه لا تعارض بين الحديث وقاعدة الأصول، لأن مرادهم فيما حكم فيه باجتهاده، فهل يجوز أن يقع فيه خطأ فيه خلاف، والأكثر على جوازه؟ وأما الذي في الحديث فليس من الاجتهاد في شيء، لأنه حكم بالبينّة أو اليمين، فلو وقع منه ما يخالف الباطن لا يسمى الحكم خطأ، بل الحكم صحيح بناء على ما استقر به التكليف، وهو وجوب العمل بشاهدين مثلاً، فإن كانا شاهدي زور أو نحو ذلك، فالتقصير منهما. وأما الحاكم، فلا حيلة له في ذلك ولا عتب عليه بسببه، بخلاف ما إذا أخطأ في الاجتهاد، وفيه دلالة على أن حكم الحاكم لا يحل حراماً، فإذا شهد شاهد زور لإنسان بمال، فحكم به الحاكم لم يحل للمحكوم له ذلك المال، ولو شهد عليه بقتل لم يحل للولي قتله مع علمه بكذبهما، وإن شهدا على أنه طلق امرأته لم يحل لمن علم كذبهما أن يتزوجها. قال الطيبي: وإليه الإشارة بقوله: فمن قضيت الخ. يعني إن قضيت له بظاهر يخالف الباطن فهو حرام، فلا يأخذن ما قضيت له لأنه أخذ ما يؤول به إلى قطعة من النار، فوضع المسبب وهو قطعة من النار موضع السبب، وهو ما حكم به له. (متفق عليه).

وفي الجامع الصغير بلفظ: «فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليركها». رواه مالك وأحمد والستة عن أم سلمة. وفي رواية لمسلم، عن رافع بن خديج، ولفظه: «إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر» وفي رواية لأحمد، وابن ماجة عن طلحة ولفظه: «إنما أنا بشر مثلكم وأن الظن يخطيء ويصيب، ولكن ما قلت لكم قال الله، فلن أكذب على الله».

٣٧٦٢ - (وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ أَبْغَضَ

الرَّجَالِ إِلَى اللَّهِ الْأُلْدُ الْخَصْمُ». متفق عليه.

٣٧٦٣ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بِيَمِينٍ وشاهدٍ. رواه مسلم.

(الرجال): وفي رواية: أبغض الرجال ((إلى الله الألد الخصم)): قال التوربشتي: أي الشديد الخصومة من اللديد، وهو صفحة العنق، وذلك لما لا يمكن صرفه عما يريده الخصم بكسر الصاد أي: المولع بالخصومة بحيث تصير الخصومة عادة، فالأول ينبيء عن الشدة، والثاني عن الكثرة. قال الطيبي: هذا إذا قيد الألد بالخصومة فراراً عن التكرار، وإذا ترك على أصله يكون المعنى أنه شديد في نفسه بليغ في خصومته، فلا يلزم التكرار، وعليه قوله تعالى: ﴿وهو ألد الخصم﴾ الكشف: أي شديد الجدل، وإضافة الألد بمعنى في أو جعل الخصم ألد مبالغة. (متفق عليه): ورواه الترمذي، وابن ماجة: وفي رواية: تمام عن معاذ: «أبغض الخلق إلى الله من آمن ثم كفر». وفي رواية العقيلي، والديلمى، عن عائشة: «أبغض العباد إلى الله من كان ثوباه خيراً من عمله أن تكون ثيابه ثياب الأنبياء وعمله عمل الجبارين».

٣٧٦٣ - (وعن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله ﷺ قضى بيمين): أي: للمدعى عليه (وشاهد): أي: وبينه للمدعي، ولعل القضية فيما يكتفى بشاهد واحد، فالواو بمعنى «أو» للتنويع، وقال المظهر: يعني كان للمدعي شاهد واحد، فأمره رسول الله ﷺ أن يحلف على ما يدعيه بدلاً من الشاهد الآخر، فلما حلف قضى له ﷺ بما ادعاه، وبهذا قال الشافعي ومالك وأحمد، وقال أبو حنيفة: لا يجوز الحكم بالشاهد واليمين، بل لا بد من شاهدين وخلافهم في الأموال، فأما إذا كان الدعوى في غير الأموال فلا يقبل شاهد ويمين بالاتفاق. قال التوربشتي: وجه هذا الحديث عند من لا يرى القضاء باليمين، والشاهد الواحد على المدعى عليه أن يحتمل أن يكون قضى بيمين المدعى عليه بعد أن أقام المدعي شاهداً واحداً، أو عجز أن يتم البينة، وذلك لأن الصحابة لم تبين في حديثه صفة القضاء. وقد روى ابن عباس بطرق مرضية: أن النبي ﷺ قضى باليمين مع الشاهد، وهذه الرواية تقوي ذلك الاحتمال، فلا يترك بعد وجود ذلك الاحتمال ما ورد به التنزيل. قال الله تعالى: ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان﴾ فلما ورد التوفيق بذلك لم يروا أن يحكموا بأقل من ذلك إلا بدليل مقطوع به،

٣٧٦٤ - وعن علقمة بن وائل ، عن أبيه ، قال : جاء رجلٌ من حضرموت ، ورجلٌ

واستدلوا أيضاً بحديث علقمة بن وائل الذي يتلو حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا ، وذلك قوله ﷺ : «ألك بينة؟» قال : لا . قال : «فلك يمينه» فلما أعاد إليه القول قال : «ليس لك إلا ذلك» .

قال الطيبي : قوله : إلا بدليل مقطوع به يقال له : هل يجاء بأقطع من هذا الحديث صحة ونصاً؟ أما الصحة ، فقد رواه مسلم في صحيحه . قال ابن عبد البر : لا مطعن لأحد في إسناده ، ولا خلاف بين أهل المعرفة في صحته . قلت : الشيخ عارف بصحته غير طاعن في إسناده ، وإنما كلامه أن هذا دليل ظني لا يعارض الدليل القطعي ، لا سيما مع وجود الاحتمال لا يصلح للاستدلال . وقال الشيخ محيي الدين : وجاءت أحاديث كثيرة في هذه المسألة من رواية علي ، وابن عباس ، وزيد بن ثابت ، وأبي هريرة ، وعمارة بن حزم ، وسعد بن عباد ، وعبد الله بن عمرو ، والمغيرة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ، وهو حجة جمهور علماء الإسلام من الصحابة والتابعين ، ومن بعدهم من علماء الأمصار اهـ .

ولا يخفي أن هذا كله لا يصلح أن يكون جواباً عن كلام الشيخ التوربشتي ، لاختلاف النقول عن الصحابة التابعين من غير المذكورين ، وهو يفيد نفي القطع قطعاً ، فلا يصلح أن يعارض الكتاب والله أعلم بالصواب . قال : وأما ظاهر النص ، فإن قضى يستعمل بالباء واللام وعلى والباء للشيبة . فإن قلت : قضى للمدعي على المدعى عليه بسبب البينة واليمين استقام وصح ، ولو قلت : قضى للمدعي على المدعى عليه بسبب يمينه وشاهد المدعي أبعدت المرمى . قلت : الشيخ عارف بهذا المعنى ، وقائل بهذا المبنى ، لكنه ينفي النص في المدعي فلا يعدى عن المرمى ، ثم قال ، وأما قوله : «ألك بينة؟» التنكير فيه للشيوع أي : ألك بينة مآ؟ فقوله : لا يريد به أنه ليس لي بينة أصلاً ، فكيف يستدل به على المطلوب ، إذ لو كان له شاهد واحد لم يقل للمدعي : فلك يمينه ، بل فعليك اليمين . قلت : هذا غفلة له من أن البينة لا تطلق شرعاً على شاهد واحد ، إذ لو كانت تطلق عليه لقال : ألك شاهد ، ولأن أل في البينة واليمين للاستغراق في قوله ﷺ : «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» . أي : جميع البينات في جانب المدعي ، وجميع الأيمان في جانب المنكر ، وهذا هو التحقيق والله ولي التوفيق . (رواه مسلم) .

٣٧٦٤ - (وعن علقمة بن وائل رضي الله عنه) : أي : ابن حجر (الحضرمي) : وقد

مِنْ كِنْدَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فقال الحضرمي: يا رسول الله! إِنَّ هَذَا غَلِبَنِي عَلَى أَرْضٍ لِي. فقال الكندي: هِيَ أَرْضِي وَفِي يَدِي، لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ. فقال النبي ﷺ للحضرمي: «أَلَكْ بَيْنَةٌ؟» قال: لا، قال: «فَلَكْ يَمِينُهُ» قال: يا رسول الله! إِنَّ الرَّجُلَ فَاجِرٌ، لَا يُبَالِي عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ، مِنْ شَيْءٍ. قال: «لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَلِكَ». فانطلق ليحلف. فقال رسول الله ﷺ لما أدبَر: «لَتُنْ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا، لِيَلْقِينَ اللَّهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ». رواه مسلم.

سبق ذكره (قال: جاء رجل من حضرموت): بسكون الضاد والواو بين فتحات، ومر تحقيقه، وهو موضع من أقصى اليمن (ورجل من كندة): بكسر فسكون أبو قبيلة من اليمن (إلى النبي ﷺ فقال الحضرمي: يا رسول الله! إِنَّ هَذَا غَلِبَنِي عَلَى أَرْضٍ لِي): أي: بالغصب والتعدي (قال الكندي: هِيَ أَرْضِي): أي: ملك لي (وفي يدي): أي وتحت تصرفي (فليس له فيها حق): أي: من الحقوق (فقال للحضرمي: «أَلَكْ بَيْنَةٌ؟» قال: لا. قال: «فَلَكْ يَمِينُهُ» قال): أي: الحضرمي (يا رسول الله! إِنَّ الرَّجُلَ): أي: الكندي (فاجر): أي: كاذب (لا يبالي على ما حلف عليه): صفة كاشفة لفاجر (وليس يتورع من شيء): أي: مع هذا (قال: «لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَلِكَ»): وفي نسخة: إِلَّا ذَاكَ أي: ما ذكر من اليمن (فانطلق): أي: فذهب الكندي (ليحلف): أي: على قصد أن يحلف (فقال رسول الله ﷺ لما أدبَر): أي: حين ولى على هذا القصد («لَتُنْ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ»): أي: مال الحضرمي («لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا، لِيَلْقِينَ اللَّهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ»).

قال الطيبي: هو مجاز عن الاستهانة به، والسخط عليه، والإبعاد عن رحمته، نحو قوله تعالى: ﴿لَا يَكْلَمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ وغلبني على أرض لي أي غصباً مني قهراً. قال النووي: وفي رواية: على أرض لأبي، وفيه أنواع من الفوائد. منها: أن صاحب اليد أولى من أجنبي يدعي عليه. ومنها: أن المدعى عليه تلزمه اليمن إذا لم يقر، ومنها: أن البينة تقدم على اليد، ويقضى لصاحبها بغير يمين. ومنها: أن يمين الفاجر المدعى عليه تقبل كيمين العدل وتسقط عنه المطالبة بها. ومنها: أن أحد الخصمين إذا قال لصاحبه: إنه ظالم أو فاجر أو نحوه في حال المخاصمة يحتمل ذلك منه. ومنها: أن الوارث إذا ادعى شيئاً لمورثه، وعلم الحاكم أن مورثه مات ولا وارث له سواه، جاز الحكم له به، ولم يكلفه حَالُ الدعوى ببينة على ذلك، وموضع الدلالة أنه قال: غلبني على أرض لي

٣٧٦٥ - وعن أبي ذر رضي الله عنه، أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «مَنْ ادَّعى ما ليس له؛ فليس منا، وَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ». رواه مسلم.

٣٧٦٦ - وعن زيد بن خالد رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بخير الشُّهداء؟ الذي يَأْتِي بِشهادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسألَهَا». رواه مسلم.

كانت لأبي، فقد أقر بأنها كانت لأبيه، فلولاً أن النبي ﷺ علم بأنه ورثها وحده لطالبه بيينة على كونه وارثاً، وبيينة أخرى على كونه محقاً في دعواه على خصمه. (رواه مسلم): وسيأتي له تنمة في حديث أبي داود.

٣٧٦٥ - (وعن أبي ذر رضي الله عنه، أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «من ادعى ما ليس له»): أي: متمعداً («فليس منا»): أي: معشر أهل الجنة («فليتبوا مقعده من النار»): قيل: أمر معناه الخير (رواه مسلم). ورواه ابن ماجة.

٣٧٦٦ - (وعن زيد بن خالد رضي الله عنه): أي: الجهني لم يذكره المؤلف (قال: قال رسول الله ﷺ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بخير الشُّهداء؟»): جمع شاهد («الذي يَأْتِي بِشهادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسألَهَا»): بصيغة المجهول، أي: قبل أن تطلب منه الشهادة. قال النووي: فيه تأويلان. أصحابهما وأشهرهما تأويل مالك وأصحاب الشافعي، أنه محمول على من عنده شهادة لإنسان بحق، ولا يعلم ذلك الإنسان أنه شاهد، فيأتي إليه فيخبره بأنه شاهد له، لأنها أمانة له عنده، والثاني: أنه محمول على شهادة الحسبة في غير حقوق الأدميين كالطلاق والعق والوقف والوصايا العامة والحدود ونحو ذلك، فمن علم شيئاً من هذا النوع وجب عليه رفعه إلى القاضي وإعلامه به. قال تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾. وحكى تأويل ثالث أنه محمول على المبالغة في أداء الشهادة بعد طلبها، كما يقال: الجواد يعطي قبل السؤال أي: يعطي سريعاً عقيب السؤال من غير توقف، وليس في هذا الحديث مناقضة للحديث الآخر من قوله ﷺ: «يشهدون ولا يستشهدون». قال أصحابنا: إنه محمول على من معه شهادة لا يسئل، وهو عالم بها، فيشهد قبل أن يطلب منه، وقيل: إنه شاهد زور فيشهد بما لا أصل له، ولم يستشهد. وقيل: هو الذي انتصب شاهداً وليس هو من أهل الشهادة. (رواه مسلم): وكذا مالك، وأحمد، وأبو داود، والترمذي، وروى الطبراني عنه بلفظ: «خير الشهادة ماشهد بها صاحبها قبل أن يُسألَهَا». ورواه ابن ماجة عنه بلفظ: «خير الشهود من أدى شهادته قبل أن يُسألَهَا».

٣٧٦٧ - وعن ابن مسعود رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادته». متفق عليه.

٣٧٦٨ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي ﷺ عرض على قوم اليمين، فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف. رواه البخاري.

٣٧٦٧ - (وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «خير الناس قرني»): أي: أصحابي، وقيل: كل من كان حياً في زمانه ﷺ. وفي النهاية: القرن أهل كل زمان، وهو مقدار التوسط في أعمار كل زمان مأخوذ من الاقتران، وكأنه المقدار الذي يقترون فيه أهل ذلك الزمان في أعمارهم وأحوالهم اهـ. وقيل: ثلاثون سنة، وقيل أربعون، وقيل ستون، وقيل سبعون، وقيل ثمانون، وقيل مائة، روي أنه صلى الله تعالى عليه وسلم مسح رأس غلام وقال: «عش قرناً» فعاش مائة سنة. ذكره ابن الملك. («ثم الذين يلونهم»): أي: يقربونهم في الخير كالتابعين («ثم الذين يلونهم»): كاتباع التابعين («ثم يجيء قوم»): وفي رواية: أقوام («تسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمينه»): بالرفع أي: وتسبق يمينه («شهادته»): قيل: ذلك عبارة عن كثرة شهادة الزور واليمين الفاجرة. وقال القاضي: هم الذين يحرصون على الشهادة مشغوفين بترويجها، يحلفون على ما يشهدون به، فتارة يحلفون قبل أن يأتوا بالشهادة، وتارة يعكسون. وقال المظهر: هذا يحتمل أن يكون مثلاً في سرعة الشهادة واليمين، وحرص الرجل عليهما، والإسراع فيهما، حتى لا يدري أنه بأيهما يبتدىء، وكأنه تسبق شهادته يمينه ويمينه شهادته من قلة مبالاته بالدين. قال النووي: واحتج به المالكية في رد شهادة من حلف معها، والجمهور على أنها لا ترد. (متفق عليه): ورواه أحمد، والترمذي، ورواه الطبراني عنه بلفظ: «خير الناس قرني ثم الثاني ثم الثالث ثم يجيء قوم لا خير فيهم» وروى الطبراني، والحاكم في مستدركه، عن جعدة بن هبيرة ولفظه: «خير الناس قرني الذي أنا فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، والآخرين أراذل». وفي رواية لمسلم: «خير الناس قرني الذي أنا فيه، ثم الثاني، ثم الثالث».

٣٧٦٨ - (وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي ﷺ عرض على قوم اليمين، فأسرعوا): أي: فبادروا إلى اليمين (فأمر أن يسهم): أي: يقرع (بينهم في اليمين أيهم):

الفصل الثاني

٣٧٦٩ - **عن** عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، أنّ النبي ﷺ قال: البينة على المدعى، واليمين على المدعى عليه»، رواه الترمذي.

٣٧٧٠ - **وعن** أم سلمة رضي الله عنها، عن النبي ﷺ: في رجلين آتصما إليه في مواريث لم تكن لهما بينة إلاّ دعواهما. فقال: «من قضيت له بشيء من حق أخيه؛

بالرفع (يحلف): قال المظهر: صورة المسألة أن رجلين إذا تداعيا متاعاً في يد ثالث، ولم يكن لهما بينة، أو لكل واحد منهما بينة. وقال الثالث: لا أعلم بذلك يعني أنه لكما أو لغيركما، فحكمها أن يقرع بين المتداعيين فأيهما خرجت له القرعة يحلف معها، ويقضي له بذلك المتاع، وبهذا قال علي رضي الله عنه. وعند الشافعي: يترك في يد الثالث، وعند أبي حنيفة يجعل بين المتداعيين نصفين. وقال ابن الملك: ويقول علي قال أحمد والشافعي في أحد أقواله، وفي قوله الآخر، وبه قال أبو حنيفة أيضاً أنه يجعل بين المتداعيين نصفين مع يمين كل منهما، وفي قول آخر يترك في يد الثالث. قلت: وحديث أم سلمة الآتي يؤيد مذهب أبي حنيفة ومن تبعه، والله أعلم (رواه البخاري).

الفصل الثاني

٣٧٦٩ - **عن** عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه رضي الله عنهم)، أي: ابن عمرو (أن النبي ﷺ قال: «البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه». رواه الترمذي): ورواه البيهقي وابن عساكر عنه بلفظ: «البينة على المدعى واليمين على من أنكر إلا في القسامة».

٣٧٧٠ - **وعن** أم سلمة رضي الله عنها، عن النبي ﷺ: في رجلين آتصما في مواريث): جمع موروث أي: تداعيا في أمتعة (فقال أحدهما: هذه لي ورثتها من مورثي، وقال الآخر: كذلك لم تكن لهما بينة): صفة أخرى لرجلين (إلا دعواهما): إلا هنا بمعنى غير أو الاستثناء منقطع. قال الطيبي: هو من باب التعليق بالمحال مبالغة، كقوله تعالى: ﴿لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى﴾ أي: لم تكن لهما بينة إلا الدعوى، وقد علم أن الدعوى ليست ببينة، فيلزم أن لا يكون لهما بينة قط. (فقال: «من قضيت له شيء من

فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ». فَقَالَ الرَّجُلَانِ: كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! حَقِّي هَذَا لَصَاحِبِي، فَقَالَ: «لَا، وَلَكِنْ أَذْهَبَا، فَاقْتَسِمَا، وَتَوَخَّيَا الْحَقَّ، ثُمَّ اسْتَهِمَا، ثُمَّ لِيُحْلَلْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا صَاحِبَهُ». وَفِي رَوَايَةٍ، قَالَ: «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمَا بِرَأْيِي فِيمَا لَمْ يُنْزَلْ عَلَيَّ فِيهِ»، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

٣٧٧١ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلَيْنِ تَدَاْعِيَا دَابَّةً، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا دَابَّتُهُ نَتَجَهَا، فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلَّذِي فِي يَدِهِ. رَوَاهُ فِي «شرح السنة».

حق أخيه؛ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ. فقال الرجلان: كل واحد منهما): بدل من الرجلان أي قال: كل واحد من الرجلين: (يا رسول الله! حقي هذا لصاحبي، فقال: «لا»): أي: لا يتصور هذا إذ لا يمكن أن يكون شيء واحد لشخصين استقلالاً («ولكن اذهبا، فاققسما»): أي: نصفين على سبيل الاشتراك («وتوخيا»): بتشديد الخاء المعجمة أي: اطلبا («الحق»): أي: العدل في القسمة، واجعلا المتنازع فيه نصفين («ثم استهما»): أي: اقرعاً لتبيين الحصتين إن وقع التنازع بينكما ليظهر أي القسمين وقع في نصيب كل منكما وليأخذ كل واحد منكما ما تخرجه القرعة من القسمة، («ثم ليحلل»): بتشديد اللام أي: ليجعل حللاً («كل واحد منكما صاحبه»): أي: فيما يستحقه، والظاهر أن هذا من طريق الورع والتقوى، لا من باب الحكومة والفنوى، وقيل: توخيا في معرفة مقدار الحق، وهذا يدل على أن الصلح لا يصح إلا في شيء معلوم، والتوخي إنما يفيد ظناً فضم إليه القرعة، وهي نوع من البينة، ليكون أقوى، وأمر بالتحليل ليكون افتراقهما عن تعيين براءة وطيب نفس اهـ. وفيه أن البراءة المجهولة تصح عندنا، فهو محمول على سلوك سبيل الاحتياط، والله أعلم. (وفي رواية قال: «إنما أقضي بينكما برأيي فيما لم ينزل علي فيه»): بصيغة المجهول من الإنزال، ويجوز وجهان آخران. (رواه أبو داود): وقد تقدم ما يؤيده من الروايات، وفيه دلالة على وقوع اجتهاده ﷺ.

٣٧٧١ - (وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن رجلين تداعيا دابة): أي: اختصما فيها (فأقام كل واحد منهما البينة أنها دابته نتجها): بالتخفيف ومصدره النتج أي: أرسل عليها الفحل وولدها وولي نتاجها (فقضى بها): أي: فحكم بالدابة (رسول الله ﷺ للذي في يده): قيل: دل على أن بينة ذي اليد مقدمة على بينة غيرها مطلقاً، والظاهر أنه المرقاة ج ٧ ص ٢٢

٣٧٧٢ - وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: أن رجلين أدعيا بغيراً على عهد رسول الله ﷺ، فبعث كل واحد منهما شاهدين، فقسمه النبي ﷺ بينهما نصفين. رواه أبو داود، وفي رواية له وللنسائي، وابن ماجه: أن رجلين أدعيا بغيراً ليست لواحد منهما بينة، فجعله النبي ﷺ بينهما.

٣٧٧٣ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رجلين اختصما في دابة، وليس لهما بينة. فقال النبي ﷺ: «استهما على اليمين» رواه أبو داود، وابن ماجه.

في صورة التاج. في شرح السنة: قالوا: إذا تداعى رجلان دابة أو شيئاً وهو في يد أحدهما فهو لصاحب اليد، ويحلف عليه إلا أن يقيم الآخر بينة فيحكم له به، فلو أقام كل واحد منهما بينة ترجح بينة صاحب اليد، وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى أن بينة ذي اليد غير مسموعة، وهو للخارجي إلا في دعوى التاج إذا ادعى كل واحد أن هذه الدابة ملكه نتجها، وأقام بينة على دعواه يقضي بها لصاحب اليد، وإن كان الشيء في أيديهما فتداعيا حلفا، وكان بينهما مقسوماً بحكم اليد، وكذلك لو أقام كل واحد بينة. (رواه): أي: صاحب المصابيح (في شرح السنة): أي: بإسناده. ورواه الشافعي والبيهقي.

٣٧٧٢ - (وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: أن رجلين أدعيا بغيراً على عهد رسول الله ﷺ، فبعث): أي: أقام (كل واحد منهما شاهدين): أي: على طبق مدعاه ووفق دعواه (فقسمه النبي ﷺ بينهما نصفين): قال الخطابي: يشبه أن يكون البعير في أيديهما. قلت: أو في يد ثالث غير متنازع لهما (رواه أبو داود، وفي رواية له وللنسائي، وابن ماجه): أي: من حديث أبي موسى أيضاً (أن رجلين ادعيا بغيراً ليست لواحد منهما بينة): يجوز أن تكون القصة متحدة، ويجوز أن تكون متعددة إلا أن الشهادتين لما تعارضتا تساقطتا، فصارا كمن لا بينة لهما، فالمعنى ليست لأحدهما بينة مرجحة على الأخرى (فجعله النبي ﷺ بينهما): قال ابن الملك: هذا يدل على أنه لو تداعى اثنان شيئاً ولا بينة لواحد منهما أو لكل منهما بينة، وكان المدعى به في أيديهما، أو لم يكن في يد أحدهما بنصف المدعى به بينهما. وقال الطيبي: هذا مطلق بحمل على المقيد الذي يليه في قوله: استهما على اليمين.

٣٧٧٣ / (وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلين اختصما في دابة، وليس لهما بينة. فقال النبي ﷺ: «أستهما على اليمين»): أي: اقترعا، وهذا مثل ما تقدم من حديث

٣٧٧٤ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال لرجلٍ حَلَفُهُ: «أَحْلِفَ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، مَا لَهُ عِنْدَكَ شَيْءٌ» يعني للمدعي. رواه أبو داود.

٣٧٧٥ - وعن الأشعث بن قيس رضي الله عنه، قال: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ أَرْضٌ، فَجَحَدَنِي، فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «أَلَيْكَ بَيِّنَةٌ؟» قُلْتُ: لَا. قَالَ لِلْيَهُودِيِّ: «أَحْلِفْ» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِذْنٌ يَحْلِفَ وَيَذْهَبَ بِمَالِي، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ الآية. رواه أبو داود، وابن ماجه.

أبي هريرة في آخر الفصل الأول، ويمكن أن يكون معناه استهما نصفين على يمين كل واحد منكما. (رواه أبو داود، وابن ماجه): وكذا النسائي.

٣٧٧٤ - (وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال لرجلٍ حَلَفُهُ): بتشديد اللام أي: أراد النبي تحليفه («أحلف»): بصيغة الأمر («بالله الذي لا إله إلا هو، ما له»): أي: ليس له («عندك شيء» يعني): أي: يريد النبي ﷺ بقوله له في ماله (للمدعي، رواه أبو داود).

٣٧٧٥ - (وعن الأشعث بن قيس رضي الله عنه): أي: ابن معدي كرب، كنيته أبو محمد الكندي، قدم على النبي ﷺ في وفد كندة، وكان رئيسهم، وذلك في سنة عشر، وكان رئيساً في الجاهلية مطاعاً في قومه، وكان وجيهاً في الإسلام، وارتد عن الإسلام، ثم رجع إلى الإسلام في خلافة أبي بكر، ونزل الكوفة، ومات بها سنة أربعين، وصلى عليه الحسن بن علي رضي الله عنهما، رواه عنه نفر، كذا ذكره المؤلف، فهو صحابي عند الشافعي، تابعي عندنا لبطلان صحبته بالردة. (قال: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ أَرْضٌ): أي: متنازع فيها (فجحدني): أي: أنكر عليّ (فقدمته): بالتشديد أي: جئت به ورافعت أمره (إلى النبي ﷺ فقال: «ألك بيينة؟» قلت: لَا. قال لليهودي: «أحلف»): في شرح السنة: فيه دليل على أن الكافر يحلف في الخصومات كما يحلف المسلم (قلت: يا رسول الله! إذن): بالنون (يحلف): بالنصب (ويذهب بمالي، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى): أي: في مثل هذه القضية لما سبق من حديث ابن مسعود ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ الآية: (١) أي: إلى آخرها. قال الطيبي، فإن قلت: كيف يطابق نزول هذه الآية قوله: إذن يحلف ويذهب بمالي؟ قلت: فيه وجهان. أحدهما: كأنه قيل للأشعث:

٣٧٧٦ - **وعنه**، أن رجلاً من كِنْدَةَ، ورجلاً من حَضْرَمَوْت، اختصما إلى رسول الله ﷺ في أرض من اليمن. فقال الحضرمي: يا رسول الله! إن أرضي اغتصبنيها أبو هذا، وهي في يده. قال: «هل لك بينة؟» قال: لا، ولكن أحلفه، والله ما يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه؟ فتهياً الكندي لليمن. فقال رسول الله ﷺ: «لا يقطع أحد مالا يمين، إلا لقي الله وهو أجذم» فقال الكندي: هي أرضه. رواه أبو داود.

٣٧٧٧ - **وعن** عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «إن

ليس لك عليه إلا الحلف، فإن كذب فعليه وباله. وثانيهما: لعل الآية تذكّر لليهودي بمثلها في التوراة من الوعيد. (رواه أبو داود، وابن ماجه): قال السيد جمال الدين: أصل الحديث إلى قوله: ويذهب بمالي عند الجماعة. وقال الطيبي: قد جاء في آخر هذا الحديث في أكثر نسخ المصابيح صح أو صحيح، وليس في سنن أبي داود، وابن ماجه، وشرح السنة ذلك.

٣٧٧٦ - (وعنه): أي: عن الأشعث (أن رجلاً من كندة ورجلاً من حضرموت، اختصما إلى رسول الله ﷺ في أرض من اليمن. فقال الحضرمي: يا رسول الله! إن أرضي اغتصبنيها أبو هذا): وفي نسخة اغتصبها أبوه (وهي في يده): أي: الآن (قال): وفي نسخة فقال: («هل لك بينة؟» قال: لا. ولكن أحلفه): بتشديد اللام (والله ما يعلم): قال الطيبي: هو اللفظ المحلوف به أي: أحلفه بهذا والوجه أن تكون الجملة القسمية منصوبة المحل على المصدر أي: أحلفه هذا الحلف (أنها أرضي): بفتح أنها في النسخ المصححة، ووقع في نسخة السيد بكسر إنها، والظاهر أنه سهو قلم من الناسخ (اغتصبنيها): وفي نسخة اغتصبها (أبوه؟ فتهياً الكندي لليمن): أي: أراد أن يحلف (فقال رسول الله ﷺ: «لا يقطع أحد مالا»): أي: عن أحد («يمين»): أي: بسبب يمين فاجرة («إلا لقي الله وهو أجذم»): أي: مقطوع اليد أو البركة أو الحركة أو الحجة. وقال الطيبي: أي: أجذم الحجة لا لسان له يتكلم، ولا حجة في يده يعني ليكون له عذر في أخذ مال مسلم ظلماً وفي حلفه كاذباً (فقال الكندي: هي أرضه. رواه أبو داود).

٣٧٧٧ - (وعن عبد الله بن أنيس): بالتصغير وهو الجهني الأنصاري، شهد أحداً وما بعدها، روى عنه أبو أمامة وجابر وغيرهما، ومات سنة أربع وخمسين بالمدينة. (قال: قال

مِنْ أَكْبَرِ الْكِبَائِرِ الشَّرْكَ بِاللَّهِ، وَعَقُوقَ الْوَالِدَيْنِ، وَالْيَمِينَ الْغُمُوسَ، وَمَا حَلَفَ حَالِفٌ بِاللَّهِ يَمِينَ صَبْرٍ، فَأَدْخَلَ فِيهَا مِثْلَ جَنَاحٍ بَعُوضَةٍ، إِلَّا جُعِلَتْ نُكْتَةً فِي قَلْبِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ». رواه الترمذي، وقال: هذا حديث غريب.

٣٧٧٨ - وعن جابر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا يَحْلِفُ أَحَدٌ عِنْدَ مُنْبِرِي هَذَا عَلَى يَمِينٍ آثِمَةٍ، وَلَوْ عَلَى سِوَاكِ أَخْضَرَ إِلَّا تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، أَوْ وَجِبَتْ لَهُ

رسول الله ﷺ: «إن من أكبر الكبائر الشرك»): بالنصب فنفي الصانع أولى، أو المراد به مطلق الكفر، إلا أنه عبر عنه به، لأنه الغالب في الكفرة، ومن زائدة على مذهب من يجوزه في الإثبات كالأخفش أو دخول من باعتبار مجموع المعطوف والمعطوف عليه، وإلا فالشرك هو أكبر الكبائر لا من جملة. («وعقوق الوالدين»): عطف على الشرك والمراد به مخالفة أحدهما على نهج لا يحتمل مثله من مثل الولد عادة («واليمين الغموس»): أي: الحلف على ماض كذباً متعمداً، سميت به لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار وفعلول للمبالغة وفي النهاية: هي اليمين الكاذبة الفاجرة كالتي يقطع بها الحالف مال غيره. («وما حلف حالف بالله يمين صبر فأدخل»): أي: الحالف («فيها»): أي: في تلك اليمين («مثل جناح بعوضة»): بفتح الجيم أي: ريشها، والمراد أقل قليل، والمعنى شيئاً يسيراً من الكذب والخيانة، ومما يخالف ظاهره باطنه لأن اليمين على نية المستحلف («إلا جعلت»): أي: تلك اليمين («نكتة»): أي: سوداء أي: أثراً قليلاً («في قلبه»): كالنقطة تشبه الوسخ في نحو المرأة والسيوف («إلى يوم القيامة»): قال الطيبي: معنى الانتهاء أن أثر تلك النكتة التي هي من الرين يبقى أثرها إلى يوم القيامة، ثم بعد ذلك يترتب عليها وبالها والعقاب عليها، فكيف إذا كان كذباً محضاً، وإنما ذكر ﷺ ثلاثة أشياء، وخص الأخيرة منها بالوعيد ليؤذن بأنها منها وداخله في أكبر الكبائر جذراً من احتقار الناس لها، زعماً منهم أنها ليست من الكبائر مثلها، ونحوه في الإلحاق قوله ﷺ في حديث خريم بن فاتك: «عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله» (رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب): ورواه أحمد، وابن حبان، والحاكم.

٣٧٧٨ - (وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا يَحْلِفُ أَحَدٌ عِنْدَ مُنْبِرِي هَذَا»): لعله احتراز من منبر مكة («على يمين آثمة»): أي: كاذبة سميت بها كتسميتها فاجرة اتساعاً حيث وصفت بوصف صاحبها أي: ذات إثم. قال ابن الملك: قيد

النار». رواه مالك، وأبو داود، وابن ماجه.

٣٧٧٩ - وعن خريم بن فاتك رضي الله عنه، قال: صلى رسول الله ﷺ صلاة الصبح، فلما انصرف، قام قائماً، فقال: «عُدْتُ شهادة الزور بالإشراك بالله» ثلاث

الحلف بكونه عند المنبر تغليظاً لشأن اليمين وتعظيمه وشرفه، وإلا فاليمين الأثمة موجبة للسخط حيث وقعت، لكن في الموضع الشريف أكثر إثماً. وقال التوربشتي: وجه ذكر المنبر فيه عند من يرى ذلك تغليظاً في اليمين ظاهر، وأما عند من لا يرى التغليظ يتأتى في شيء من الأزمنة والأمكنة، فالوجه فيه أن يقال: إنما جرى ذكر المنبر لأنهم كانوا يتحاضرون ويتحالفون يومئذ في المسجد، فاتخذوا الجانب الأيمن منه، وهناك المنبر محلاً للأفضية، فذكر في الحديث على ما كان وأرى هذا تأويلاً حسناً نرى العدول عنه، لئلا يفتقر أن يعدل بالحلف بالله شيئاً، واليمين الأثمة موجبة لسخط الله ونكاله على أية صفة كانت. قال الطيبي: ولناصر القول الأول أن يقول: وصف المنبر بإسم الإشارة بعد إضافته إلى نفسه ليس إلا للتعظيم، وإن للمكان مدخلاً في تغليظ اليمين، وقوله: («ولو على سواك أخضر»): تتميم بمعنى التحقير في السواك لأنه لا يستعمل إلا بإسماً («إلا تبوأ مقعده من النار، أو وجبت له النار»): شك من الراوي أو للتنويع بأن يكون الأول وعيداً للفاجر، والثاني للكافر. قال الطيبي: يعني أن مثل هذا المحلوف عليه الذي لا يعتد به لليمين، بل يعد لغواً بحسب العرف، ولا يؤاخذ به إذا ترتب عليه هذا الوعيد الشديد لأجل هذا المكان الرفيع، فكيف بما هو فوقه؟ وفيه أن الأيمان إنما تصير مغلظة بحسب المكان والزمان، لا بحسب المحلوف عليه وإن كان عظيماً. (رواه مالك وأبو داود وابن ماجه).

٣٧٧٩ - (وعن خريم رضي الله عنه): بضم خاء معجمة وفتح راء وسكون ياء (ابن فاتك): بفاء بعدها ألف فتاء مثناة فوقية مكسورة، كذا قاله ابن الأثير في جامع الأصول، وقال المؤلف: هو خريم بن الأخرم بن شداد بن عمرو بن فاتك، عداة في الشاميين، وقيل في الكوفيين، روى عنه جماعة. (قال: صلى رسول الله ﷺ صلاة الصبح، فلما انصرف): أي: عن الصلاة أو عن مجلسه (قام قائماً): أي: وقف حال كونه قائماً أو قام قياماً. قال الطيبي: هو إسم الفاعل أقيم مقام المصدر، وقد تقرر في علم المعاني أن في العدول عن الظاهر لا بد من نكتة، فإذا وضع المصدر إسم الفاعل نظر إلى أن المعنى تجسم وانقلب ذاتاً وعكسه في عكسه، وكان قيامه ﷺ صار قائماً على الإسناد المجازي، كقولهم نهاره صائم وليله قائم، وذلك يدل على عظم شأن ما قام له وتجلد وتشمر بسببه،

مرّات، ثم قرأ: ﴿فاجتنبوا الرّجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به﴾^(١). رواه أبو داود، وابن ماجه.

٣٧٨٠ - ورواه أحمد^(٢)، والترمذي عن أيمن بن خريم، إلا أن ابن ماجه لم يذكر

القراءة.

(فقال: «عدلت شهادة الزور»): بضم أوله أي: الكذب («بالإشراك بالله»): أي: جعلت الشهادة الكاذبة مماثلة للإشراك بالله في الإثم لأن الشرك كذب على الله بما لا يجوز، وشهادة الزور كذب على العبد بما لا يجوز، وكلاهما غير واقع في الواقع. قال الطيبي: والزور من الزور والأزورار، وهو الانحراف، وإنما ساوى قول الزور الشرك، لأن الشرك من باب الزور، فإن المشرك زاعم أن الوثن يحق العبادة (ثلاث مرات): أي: قالها ثلاث مرات للتأكيد والمبالغة في الوعيد (ثم قرأ): أي: استشهداً واعتضاداً ﴿فاجتنبوا الرّجس من الأوثان﴾: من بيانية أي: النجس الذي هو الأصنام ﴿واجتنبوا قول الزور﴾: أي: قول الكذب الشامل لشهادة الزور. قال الطيبي: وفي التنزيل عطف قول الزور على عبادة الأوثان وكرر الفعل استقلالاً فيما هو مجتنب عنه في كونهما من وادي الرّجس الذي يجب أن يجتنب عنه، وكأنه قال: فاجتنبوا عبادة الأوثان التي هي رؤوس الرّجس، واجتنبوا قول الزور كله، ولا تقربوا شيئاً منه لتماديهِ في القبح والسماجة، وما ظنك بشيء من قبيل عبادة الأوثان، وسمى الأوثان رجساً على طريق التشبيه يعني أكرم كما تنفرون بطباعكم عن الرّجس وتجتنبونه، فعليكم أن تنفروا من شبه الرّجس مثل تلك النفرة، وقرر هذا المعنى تقريراً بعد تقرير بقوله: ﴿حنفاء لله﴾: فإنه حال مؤكدة من الفاعل وأتبعه بقوله: ﴿غير مشركين به﴾: ^(١) دلالة على أن لا فرق بين الإشراك به، وقول الزور وأنهما سيان في الرّجس الذي يجب أن يجتنب عنه، وفيه أن مراعاة حق العباد معادلة لحق الله تعالى اهـ. وقوله: حنفاء جمع حنيف أي: مائلين عن الباطل إلى الحق، وقيل معناه مسلمين فقوله: غير مشركين بيان أو تأكيد. (رواه أبو داود، وابن ماجه): أي: عن خريم.

٣٧٨٠ - (ورواه أحمد، والترمذي عن أيمن): أي: ضد أيسر (ابن خريم، إلا أن

ابن ماجه لم يذكر القراءة): أي: قراءة الآية بخلاف الأئمة الثلاثة.

(١) الحج: الأيتان: ٣٠، ٣١.

(٢) رواه أحمد في المسند حديث رقم ١٨٩٢٠/ج ٦ في مسند خريم بن فاتك.

٣٧٨١ - وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله ﷺ: «لا تجوزُ شهادةُ خائنٍ، ولا خائنةٍ، ولا مجلودٍ حداً، ولا ذي غمٍ على أخيه، ولا ظنينٍ في ولائٍ ولا

٣٧٨١ - (وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «لا تجوز»):

بالتأنيث، ويجوز تذكيره أي: لا يصح («شهادة خائن، ولا خائنة»): أي: المشهور بالخيانة في أمانات الناس دون ما ائتمن الله عليه عباده من أحكام الدين، كذا قاله بعض علمائنا من الشراح. قال القاضي: ويحتمل أن يكون المراد به الأعم منه، وهو الذي يخون فيما ائتمن عليه سواء ما ائتمنه الله عليه من أحكام الدين أو الناس من الأموال. قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ﴾^(١) اهـ. فالمراد بالخائن هو الفاسق، وهو من فعل كبيرة أو أصغر على الصغائر («ولا مجلود حداً»): أي: حد القذف. قال ابن الملك: هو من جلد في حد القذف، وبه أخذ أبو حنيفة رحمه الله: أن المجلود فيه لا تقبل شهادته أبداً وإن تاب. وقال القاضي: أفرد المجلود حداً وعطفه عليه لعظم جنايته، وهو يتناول الزاني غير المحصن والقاذف والشارب. قال المظهر، قال أبو حنيفة: إذا جلد قاذف لا تقبل شهادته أبداً وإن تاب، وأما قبل الجلد فتقبل شهادته. قلت: والدليل عليه قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾^(٢) قال صاحب المدارك: نكر شهادة في موضع النفي، فتعم كل شهادة فرداً الشهادة من الحد عندنا، ويتعلق باستيفاء الحد أو بعضه على ما عرف، وعند الشافعي يتعلق رد شهادته بنفس القذف فعندنا جزاء الشرط الذي هو الرمي الجلد، ورد الشهادة على التأييد وهو مدة حياتهم، وقوله تعالى: ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ كلام مستأنف غير داخل في حيز جزاء الشرط، وكأنه حكاية حال الرامين عند الله تعالى بعد انقضاء الجملة الشرطية. وقوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ أي: القذف «وأصلحو» أي: أحوالهم استثناء من الفاسقين ويدل عليه ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ أي: يغفر ذنوبهم ويرحمهم قال المظهر، وقال غيره أي: غير أبي حنيفة: القذف من جملة الفسوق لا يتعلق بإقامة الحد، بل إن تاب قبلت شهادته، سواء جلد أو لم يجلد وإن لم يتب لم تقبل شهادته سواء جلد أو لم يجلد. («ولا ذي غم»): بكسر فسكون أي: حقد وعدواة («على أخيه»): أي: المسلم يعني لا تقبل شهادة عدوٍّ على عدوٍّ أسوأ كان أخاه من النسب أو أجنبيًّا، وعلى هذا إنما قال على أخيه تلييناً لقلبه وتقييحاً لصنيعه («ولا ظنين»): أي: ولا على متهم

قراءة، ولا القانع مع أهل البيت». رواه الترمذي، وقال: هذا حديث غريب. ويزيد ابن زياد الدمشقي الراوي منكر الحديث.

٣٧٨٢ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، عن النبي ﷺ قال: «لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا زان، ولا زانية، ولا ذي غمرٍ على أخيه». وردّ شهادة القانع لأهل البيت. رواه أبو داود.

(في ولاء): بفتح الواو، وهو الذي ينتمي إلى غير مواليه («ولا قرابة»): أي: ولا على ظنين في قرابة، وهو الذي ينتسب إلى غير أبيه، أو إلى غير ذويه، وإنما ردّ شهادته لأنه ينفي الوثوق به عن نفسه، كذا قاله بعض علمائنا من الشراح. وقال المظهر: يعني من قال: أنا عتيق فلان وهو كاذب فيه بحيث يهتمه الناس في قوله: ويكذبونه لا تقبل شهادته، لأنه فاسق لأن قطع الولاء عن المعتق وإثباته لمن ليس بمعتقه كبيرة، وراكبها فاسق. وكذلك الظنين في القرابة، وهو الداعي القائل: أنا ابن فلان، أو أنا أخو فلان من النسب، والناس يكذبونه فيه («ولا القانع»): كالخادم والتابع («مع أهل البيت»): قال المظهر: القانع السائل المقنتع الصابر بأدنى قوت، والمراد به ههنا أن من كان في نفقة أحد كالخادم والتابع لا تقبل شهادته له، لأنه يجز نفعا بشهادته إلى نفسه، لأن ما حصل من المال للمشهود له يعود نفعه إلى الشاهد، لأنه يأكل من نفقته، ولذلك لا تقبل شهادة من جر نفعا بشهادته إلى نفسه كالوالد يشهد لولده أو الولد لوالده أو الغريم يشهد بمال للمفلس على أحد، وتقبل شهادة أحد الزوجين لآخر خلافاً لأبي حنيفة وأحمد، وتقبل شهادة الأخ لأخيه خلافاً لمالك. (رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب. ويزيد بن زياد الدمشقي): بكسر ففتح وقد يكسر أي: الشامي (الراوي): أي: راوي هذا الحديث (منكر الحديث): بفتح الكاف أي: منكر حديثه، ففي شرح النخبة: من فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه، فحديثه منكر. وفي الجامع الصغير: «لا تجوز شهادة ذي الظنة ولا ذي الحنة». رواه الحاكم والبيهقي، عن أبي هريرة، والظنة بكسر أوله أي: التهمة والحنة بكسر الحاء أي: العداوة.

٣٧٨٢ - (وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه رضي الله عنهم، عن النبي ﷺ قال: «لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا زان، ولا زانية»): تخصيص بعد تعميم إن أريد بالخيانة المعنى الأعم على ما تقدم، وهو الظاهر («ولا ذي غمرٍ على أخيه»): الظاهر أنه مقيد بالعداوة الدنيوية دون الأمور الدينية (ورد): أي: النبي عليه السلام (شهادة القانع لأهل البيت): قال الطيبي: معنى مع في الحديث السابق بمعنى هذه اللام، فيكون حالاً

٣٧٨٣ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله ﷺ قال: «لا تجوز شهادة بدويٍّ على صاحب قرية». رواه أبو داود، وابن ماجة.

٣٧٨٤ - وعن عوف بن مالك رضي الله عنه: أنَّ النبي ﷺ قضى بين رجلين، فقال المقضي عليه لما أدبر: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال النبي ﷺ: «إِنَّ الله تعالى يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل: حسبي الله ونعم الوكيل». رواه أبو داود.

من القانع والعامل الشهادة أي: لا تجوز شهادة القانع مقارنة لأهل البيت، ويجوز أن تكون صلة للقانع، واللام موصولة، وصلة الشهادة محذوفة أي: لا يجوز شهادة الذي يقنع مع أهل البيت لهم. (رواه أبو داود).

٣٧٨٣ - (وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله ﷺ قال: «لا تجوز شهادة بدوي): أي: لجهالته وضلالته غالباً، وقيل لما بينهما من العداوة بسبب كونه من غير أهل القرية («على صاحب قرية»): أي: وتقبل له. قال الخطابي: إنما لا تقبل شهادة البدوي لجهالتهم بأحكام الشريعة، وبكيفية تحمل أداء الشهادة وغلبة النسيان عليهم، فإن علم كيفية تحمل الشهادة وأدائها بغير زيادة ونقصان، وكان عدلاً من أهل قبول الشهادة جازت شهادته خلافاً لمالك. قال الطيبي، قيل: إن كانت العلة لجهالتهم بأحكام الشريعة لزم أن لا يكون لتخصيص قوله على صاحب قرية فائدة، فالوجه أن يكون ما قاله الشيخ التوربشتي، وهو قوله لحصول التهمة بعد ما بين الرجلين، ويؤيده تعدية الشهادة بعلى، وفيه أنه لو شهد له تقبل، وقيل: لا يجوز لأنه يعسر طلبه عند الحاجة إلى إقامة الشهادة. (رواه أبو داود، وابن ماجة): وكذا الحاكم.

٣٧٨٤ - (وعن عوف بن مالك، أن النبي ﷺ قضى بين رجلين)، أي حكم لأحدهما على الآخر (فقال المقضي عليه لما أدبر): حين تولى ورجع من مجلسه الشريف (حسبي الله): أي هو كافي في أموري (ونعم الوكيل). أي الموكل إليه في تفويض الأمور، وقد أشار به إلى أن المدعي أخذ المال منه باطلاً (فقال النبي ﷺ): «إِنَّ الله تعالى يلوم على العجز»: أي على التقصير والتهاون في الأمور («ولكن عليك بالكيس»)، بفتح فسكون أي بالإحتياط والحزم في الأسباب، وحاصله أنه تعالى لا يرضى بالتقصير، ولكن يحمد على التيقظ والحزم، فلا تكن عاجزاً وتقول: حسبي الله، بل كن كيساً متيقظاً حازماً («فإذا غلبك أمر فقل»): أي حينئذ («حسبي الله ونعم الوكيل»). ولعل المقضي عليه دين، فأداه بغير بينة

٣٧٨٥ - وعن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده رضي الله عنه، أن النبي ﷺ حبس رجلاً في تهمته. رواه أبو داود، وزاد الترمذي والنسائي: ثم خلى عنه.

الفصل الثالث

٣٧٨٦ - عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، قال: قضى رسول الله ﷺ: أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم. رواه أحمد، وأبو داود.

فعاتبه النبي ﷺ على التقصير في الأشهاد. قال الطيبي: استدراك من العجز، والمراد بالكيس هنا التيقظ في الأمر وإتيانه بحيث يرجى حصوله، فيجب أن يحمل العجز على ما يخالف الكيس، وما هو سبب له من التقصير والغفلة يعني: كان ينبغي لك أن تتيقظ في معاملتك ولا تقصر فيها. قيل: من إقامة البينة ونحوها بحيث إذا حضرت القضاء كنت قادراً على الدفع، وحين عجزت عن ذلك قلت: حسبي الله وإنما يقال: حسبي الله إذا بولغ في الإحتياط، وإذا لم يتيسر له طريق إلى حصوله كان معذوراً فيه، فليقل حينئذ: حسبي الله ونعم الوكيل. (رواه أبو داود).

٣٧٨٥ - (وعن بهز رضي الله عنه): بفتح موحدة فسكون هاء ثم زاي، قال المؤلف في فصل التابعين: هو بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري البصري، قد اختلف العلماء فيه، روى عن أبيه عن جده، وعنه جماعة، ولم يخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عنه شيئاً، وقال ابن عدي: لم أر له حديثاً منكراً (ابن حكيم): أي ابن معاوية القشيري. قال البخاري: في صحبته نظر، روى عنه ابن أخيه معاوية بن الحكم، وقناعة، عن جده لم يذكره المؤلف. (أن النبي ﷺ حبس رجلاً في تهمته). أي في أداء شهادة بأن كذب فيها، أو بأن ادعى عليه رجل ذنباً أو ديناً، فحبسه ﷺ ليعلم صدق الدعوى بالبينة، ثم لما لم يقم البينة خلى عنه. (رواه أبو داود وزاد الترمذي والنسائي: ثم خلى عنه). أي: تركه عن الحبس بأن أخرجه منه، والمعنى خلى سبيله عنه، وهذا يدل على أن الحبس من أحكام الشرع.

الفصل الثالث

٣٧٨٦ - (عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، قال: قضى رسول الله ﷺ): أي حكم، وقال ابن الملك تبعاً للطيبي: أي أوجب (أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم). قال الطيبي: وليس على القاضي أمر أشق، ولا أخوف من التسوية بين الخصمين (رواه أحمد وأبو داود).

كتاب الجهاد

[١٨] كتاب الجهاد

الجهاد: بكسر أوله، وهو لغة المشقة وشرعاً بذل المجهود في قتال الكفار مباشرة، أو معاونة بالمال، أو بالرأي، أو بتكثير السواد أو غير ذلك. وفي المغرب: جهده حمله فوق طاقته، والجهاد مصدر جاهدت العدو إذا قابلته في تحمل الجهد، أو بذل كل منكما جهده. أي: طاقته في دفع صاحبه، ثم غلب في الإسلام على قتال الكفار. قال ابن الهمام: وهو دعوتهم إلى الدين الحق وقتالهم إن لم يقبلوا، وفضل الجهاد عظيم، وكيف وحاصله بذل أعز المحبوبات، وإدخال أعظم المشقات عليه، وهو نفس الإنسان ابتغاء مرضاة الله وتقرباً بذلك إليه تعالى، وأشق منه قصر النفس على الطاعات في النشاط، ودفع الكسل على الدوام، ومجانبة أهويتها. ولذا قال ﷺ، وقد رجع من غزاة: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» ويدل على هذا أنه ﷺ أخره في الفضلية عن الصلاة على وقتها في حديث ابن مسعود، قلت: يا رسول الله! أي الأعمال أفضل؟ قال: «الصلاة على ميقاتها». قلت: ثم أي؟ قال: «بر الوالدين». قلت: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله». ولو استزدته لزداني. رواه البخاري، وقد جاء أنه جعله أفضل بعد الإيمان في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله ﷺ أي العمل أفضل؟ قال: «إيمان بالله ورسوله» قيل: ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في سبيل الله» قيل: ثم ماذا؟ قال: «حج مبرور» متفق عليه. وهذه وإن كانت صورة مharضة، لكن الجمع بينهما بحمل كل منهما على ما يليق بحال السائل، فإذا كان السائل يليق به الجهاد لما علمه من تهيبته له واستعداده زيادة على غيره كان الجهاد بالنسبة إليه أفضل مما ليس مثله في الجلادة والغنى، وفيه نظر، لأن المذكور في الحديث السابق: الصلاة على وقتها، وتلك هي الفرائض، وفي هذا لا يتردد إن المواظبة على أداء فرائض الصلاة وأخذ النفس بها في أوقاتها على ما هو المراد من قوله: الصلاة على ميقاتها أفضل من الجهاد، لأن هذه فرض عين وتكرر، والجهاد ليس كذلك، ولأن افتراض الجهاد ليس إلا للإيمان وإقامة الصلاة، فكان مقصوداً وحسناً لغيره بخلاف الصلاة فإنها حسنة لعينها، وهي المقصودة منه على ما صرح به ﷺ في حديث

معاذ، وفيه طول إلى أن قال: «والذي نفس محمد بيده ما شجت وجه ولا اغبرت قدم في عمل وبيتغي به درجات الآخرة بعد الصلاة المفروضة، كجهاد في سبيل الله». صححه الترمذي، ثم الجهاد فرض على الكفاية، أما الفرضية فلقوله تعالى: ﴿فأقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾ وقوله تعالى: ﴿وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله﴾^(١). وقوله تعالى: ﴿كتب عليكم القتال وهو كره لكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة﴾^(٢). وقوله تعالى: ﴿انفروا خفافاً وثقالاً﴾ الآية. وقول ﷺ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله». وبهذه ينتفي ما نقل عن الثوري وغيره أنه ليس بفرض، وأن الأمر به للندب، وكذا: ﴿كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية﴾^(٣) ونقل عن ابن عمر، ويجب حمله إن صح على أنه ليس بفرض عين، وأما قوله ﷺ: «الجهاد ماض إلى يوم القيامة». فدليل على وجوبه، وأنه لا ينسخ، وهذا لأن خبر الواحد لا يفيد الإفتراض، وقول صاحب الإيضاح: إذا تأيد خبر الواحد بالكتاب والإجماع يفيد الفرضية ممنوع، بل المفيد حيثئذ الكتاب والإجماع، وجاء الخبر على وفقهما، والحديث رواه أبو داود من حديث أنس قال: قال رسول الله ﷺ من حديث، «والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن تقاتل آخر أمتي الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل». ولا شك أن إجماع الأمة أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة لم ينسخ، فلا يتصور نسخه بعد النبي ﷺ وأنه لا قائل أن بقتال آخر الأمة الدجال، ينتهي وجوب الجهاد، وأما كونه على الكفاية فلأن المقصود ليس مجرد ابتلاء المكلفين، بل إغراء المكلفين، ودفع شر الكفار عن المؤمنين بدليل قوله تعالى: ﴿وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله﴾ فإذا حصل ذلك بالبعض سقط لحصول ما هو المقصود منه، كصلاة الجنازة المقصود منها قضاء حق الميت والإحسان إليه، وذهب ابن المسيب إلى أنه فرض عين تمسكاً بعين الأدلة إذ بمثلها تثبت فروض الأعيان قلنا: نعم لولا قوله تعالى: ﴿لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون﴾ الآية، إلى قوله تعالى: ﴿وكلاً وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً﴾ أو لأنه لو كان عيناً لاشتغل الناس كلهم به، فيتعطل المعاش على ما لا يخفى بالزراعة والجلب بالتجارات، ويستلزم قطع مادة الجهاد من الكراع يعني الخيل والسلاح والأقوات فيؤدي إيجابه على الكل إلى تركه للعجز، فلزم أن يجب على الكفاية، ولا يخفى أن لزوم ما ذكر إنما يثبت إذا لزم في كونه فرض عين أن

(١) سورة البقرة: ١٩٣.

(٢) سورة التوبة: ٣٦.

(٣) البقرة: ١٨٠.

الفصل الأول

٣٧٨٧ - عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، وَصَامَ رَمَضَانَ؛ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، جَاهِدَ فِي

يُخْرِجَ الْكُلَّ عَنِ الْأَمْصَارِ دَفْعَةً وَاحِدَةً، وَلَيْسَ ذَلِكَ لَازِمًا بَلْ يَكُونُ كَالْحَجِّ عَلَى الْكُلِّ، بَلْ يَلْتَمِ كُلُّ وَاحِدٍ أَنْ يُخْرِجَ، فِي مَرَّةٍ طَائِفَةً، وَفِي مَرَّةٍ طَائِفَةً أُخْرَى، وَهَكَذَا. وَهَذَا لَا يَسْتَلْزِمُ تَعْطِيلَ الْمَعَاشِ، فَالْمَعُولُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ نَصٌّ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ، ثُمَّ هَذَا إِذَا لَمْ يَكُنِ النَّفِيرَ عَامًّا، فَإِنْ كَانَ كَانَ هَجَمُوا عَلَى بَلَدَةٍ مِنْ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ، فَيَصِيرُ مِنْ فُرُوضِ الْأَعْيَانِ، سَوَاءٌ كَانَ الْمُسْتَنْفِرُ عَدْلًا أَوْ فَاسِقًا، فَيَجِبُ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ تِلْكَ الْبَلَدَةِ النَّفِيرَ، وَكَذَا مَنْ يَقْرُبُ مِنْهُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَهْلِيهَا كَفَايَةً، أَوْ تَكَاسَلُوا وَعَصُوا، وَهَكَذَا إِلَى أَنْ يَجِبُ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ شَرْقًا وَغَرْبًا، كَجِهَازِ الْمَيْتِ، وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ يَجِبُ أَوَّلًا عَلَى أَهْلِ مُحَلَّتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا وَعَجَزُوا وَجِبَ عَلَى مَنْ يَبْلُدُهُمْ عَلَى مَا ذَكَرْنَا، هَكَذَا ذَكَرُوا، وَكَانَ مَعْنَاهُ إِذَا دَامَ الْحَرْبُ بِقَدْرِ مَا يَصِلُ الْأَبْعَدُونَ وَبَلَّغَهُمُ الْخَبَرُ، وَإِلَّا فَهُوَ تَكْلِيفٌ مَا لَا يَطَاقُ، وَاسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا﴾ قِيلَ: الْمُرَادُ بِهِ رُكْبَانًا وَمَشَاةً، وَقِيلَ شِبَانًا وَشَبُوحًا، وَقِيلَ عَزَابًا وَمُتَرَوِّجِينَ، وَقِيلَ أَغْنِيَاءَ وَفُقَرَاءَ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ قَوْلُ آخَرٍ، وَهُوَ كُلُّ مَنْ هَذِهِ أَيْ: انْفَرُوا مَعَ كُلِّ مَنْ هَذِهِ الْأَحْوَالُ، وَحَاصِلُهُ إِنْ لَمْ يَعْذِرْ أَحَدٌ فَأَفَادَ الْعَيْنِيَّةَ، وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْجِهَادَ عَلَى كُلِّ مَنْ ذَكَرَ فِي التَّفْسِيرِ الْمَذْكُورَ عَلَى الْكَفَايَةِ، فَلَا يَفِيدُ تَعْيِينَهَا الْعَيْنِيَّةَ، بَلْ الْحَقُّ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ، وَمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْآيَاتِ كُلِّهَا لِإِفَادَةِ الْوُجُوبِ، ثُمَّ تَعْرِفُ الْكَفَايَةَ بِالْآيَةِ الْمَتَقَدِّمَةِ، وَأَمَّا الْعَيْنِيَّةُ فَالْإِجْمَاعُ، مَعَ أَنَّهُ إِغَاثَةُ الْمَلْهُوفِ الْمَظْلُومِ، وَقَدْ قَالَ مُحَمَّدٌ: الْجِهَادُ وَاجِبٌ وَأَنْهُمْ فِي سَعَةٍ مِنْ تَرْكِهِ حَتَّى يَحْتَاجَ إِلَيْهِمْ، هَذَا وَلَا بَدَّ مِنَ الْإِسْتِطَاعَةِ فَلَا يُخْرِجُ الْمَرِيضَ الْمَدْنَفَ، وَأَمَّا الَّذِي يَقْدَرُ عَلَى الْخُرُوجِ دُونَ الدَّفْعِ، فَيَنْبَغِي أَنْ يُخْرِجَ لَتَكْثِيرِ السَّوَادِ فَإِنْ فِيهِ إِرْهَابًا.

الفصل الأول

٣٧٨٧ - (عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ»، يَعْنِي وَبِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدَهُمَا مُجْمَلًا وَمَفْصَلًا («وَأَقَامَ الصَّلَاةَ»): أَيْ فِي مَوَاقِيتِهَا («وَصَامَ رَمَضَانَ»); خَصَمَهُمَا بِالذِّكْرِ مِنْ بَيْنِ الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ تَنْبِيْهًا عَلَى عَظَمِ شَأْنِهِمَا وَتَحْرِيفًا عَلَيْهِمَا لَصُعُوبَةِ مَوْقِعِهِمَا عَلَى الطَّبَاعِ، وَمَنْ رَاعَاهُمَا مَعَ كَوْنِهِمَا أَشَقَّ لَا يَتْرُكُ

سبيل الله، أو جلس في أرضه التي ولد فيها»، قالوا: أفلا نبشّره بالناس؟ قال: «إن في الجنة مائة درجة أعدّها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفتجر أنهار الجنة». رواه البخاري.

غيرهما غالباً، ويمكن أن ورود هذا الحديث قبل وجوب الزكاة والحج، أو عدم ذكرهما لاختصاصهما بالأغنياء («كان حقاً»): أي ثابتاً بوعده الصادق («على الله أن يدخله الجنة»)، أي دخولاً أولياً، وإلا فمجرد الإيمان كاف لمطلق الدخول، وقيل: المراد رفع الدرجات من باب ذكر اللازم، وإرادة الملزوم، لأن رفعها يستلزم الدخول، فلا يرد أن الدخول بالفضل والرفع بالأعمال («جاهد في سبيل الله»)، وروي هاجر («أو جلس في أرضه التي ولد فيها»). أي ولم يجاهد ولم يهاجر، والتسوية تدل على أن الجهاد فرض كفاية. قال ابن الملك: هذا يدل على أن الحديث صدر يوم فتح مكة، لأن الهجرة قبله كانت فريضة لكل مؤمن في الإبتداء. (قالوا: أفلا نبشّر): وفي نسخة: به (الناس؟ قال: «إن في الجنة»): قال السيوطي: القائل في قالوا معاذ بن جبل كما في الترمذي، وزاد بعده قال: «ذر الناس يعملون فإن في الجنة» («مائة درجة»): زاد الترمذي: لو أن العالمين اجتمعوا في إحداهن لوسعتهم («أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله»)، هم الغزاة أو الحجاج، أو الذين جاهدوا أنفسهم في مرضاة الله («ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض»)، ورد في حديث: إن ما بينهما مسيرة خمسمائة عام، («فإذا سألتم الله»): أي على الجهاد درجة عالية («فسلوه»): بالتخفيف والنقل أي: فاطلبوا منه («الفردوس فإنه»): أي الفردوس («أوسط الجنة»): أي أعدها وأفضلها وأوسعها وخيرها ذكره السيوطي («وأعلى الجنة»)، قيل: فيه دلالة على أن السموات كرية، فإن الوسط لا يكون أعلى إلا إذا كان كريباً. قال الطيبي: النكتة في الجمع بين الأعلى والوسط أنه أراد بأحدهما الحسي وبالأخر المعنوي، فإن وسط الشيء أفضله وخياره، وإنما كان كذلك لأن الأطراف يتسارع إليها الخلل، والأوساط محمية محفوظة. قال الطيبي: كانت هي الوسط المحمي، فاكتمت بها الحوادث حتى أصبحت طرفاً. («وفوقه عرش الرحمن»)، فهو سقف الجنة كما ورد في الحديث، وفوق بالنصب وفي نسخة بالرفع. قال التوربشتي: قيده الأصلي بضم القاف أي أعلاه، والجمهور بالنصب على الظرف. («ومنه»): أي من الفردوس («تفجر»): أي تتفجر («أنهار الجنة»): أي أصول الأنهار الأربعة من الماء واللبن والخمر والعسل.

٣٧٨٨ - **وعنه**، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَائِمِ بآيَاتِ اللَّهِ، لَا يَفْتَرُ مِنْ صِيَامٍ وَلَا صَلَاةٍ حَتَّى يَرْجَعَ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ». متفق عليه.

قال الطيبي، فإن قلت: كيف التوفيق بين هذا الحديث وبين ما ورد في صفة أهل الجنة: في الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض والفردوس أعلاها؟ قلت: هو مطلق محمول على هذا المقيد، أو تفسير للمجاهدين بالعموم درجة والدرجات بحسب مراتبهم في الجهاد، فيكون الفردوس لمن جاهد حق جهاده. قال القاضي عياض: يحتمل أن تجري الدرجات على ظاهره محسوساً كما جاء في أهل الغرف أنهم يتراءون كالكوكب الدري وأن تجري على المعنى والمراد كثرة النعيم وعظيم الإحسان مما لم يخطر على قلب بشر ذكره النووي في شرح مسلم (رواه البخاري).

٣٧٨٨ - (وعنه): أي عن أبي هريرة رضي الله عنه (قال: قال رسول الله ﷺ: «مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم»): أي بالصلاة والطاعة والعبادة، أو المراد به الواقف في الصلاة دون القاعد («القائم بآيات الله»)، أي القارئ بها. وقال شارح: المراد به القارئ للقرآن في الصلاة. قال صاحب النهاية: القنوت في الحديث يرد لمعان متعددة، كالطاعة والخشوع والصلاة والدعاء والعبادة والقيام وطول القيام والسكوت. قال الطيبي: يحتمل أن يراد هنا بالقائم القائم، فيكون تعلق الباء به كتعلقه في قولك: قام بالأمر إذا جد فيه وتجلد له، فالمعنى القائم بما يجب عليه من است فراغ الجهد في معرفة كتاب الله، والإمتثال بما أمر به، والإنهاء عما نهى عنه، وأن يراد به طول القيام فيكون تابعاً للقائم أي المصلي الذي يطول قيامه في الصلاة، فتكثر قراءته فيها، ويؤيد الوجه الثاني قوله: («لا يفتر من صيام ولا صلاة»). ويفتر كينصر أي: لا يسأم ولا يمل من العبادة («حتى يرجع المجاهد في سبيل الله»). أي: إلى بيته أو حتى ينصرف عن جهاده. قال الطيبي، فإن قلت: فيما شبهت حال المجاهد بحال الصائم، القائم؟ قلت: في نيل الثواب الجزيل بكل حركة وسكون في كل حين وأوان، لأن المراد من الصائم القائم من لا يفتر ساعة من ساعاته آناء الليل وأطراف النهار من صيامه وصلاته، شبه المجاهد الذي لا يضع لمحة من لمحاته من أجر وثواب، سواء كان قائماً أو نائماً يقاتل العدو أم لا. بالصائم القائم الذي لا يفتر عما هو فيه، فهو من التشبيه الذي المشبه به مفروض غير محقق، وهو

٣٧٨٩ - **وعنه**، قال: قال رسول الله ﷺ: «انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي؛ أن أرجعه بما نال من أجر وغنمة، أو أدخله الجنة». متفق عليه.

من قوله تعالى: ﴿ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله﴾^(١). (متفق عليه).

قال ابن الهمام: عن أبي هريرة قيل: يا رسول الله! ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال: «لا تستطيعونه». فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثاً كل ذلك يقول: «لا تستطيعونه». ثم قال: «مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يفتر عن صلاته، ولا صيامه، حتى يرجع المجاهد في سبيل الله». وفي الجامع الصغير: «مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم الدائم الذي لا يفتر من صيام ولا صدقة حتى يرجع، وتوكل الله تعالى للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالماً مع أجر أو غنمة». رواه الشيخان والترمذي والنسائي، عن أبي هريرة رضي الله عنه.

٣٧٨٩ - **وعنه**، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه (قال: قال رسول الله ﷺ: «انتدب الله»): أي ضمن («لمن خرج في سبيله»): أي الجهاد («لا يخرجه»): أي حال كونه لا يكون باعث خروجه («إلا إيمان بي وتصديق برسلي»)، فيه التفات وفي جمع الرسل إشارة إلى أن تصديق واحد تصديق للكل، أو إيماء إلى تعظيمه فإنه قام مقام الكل («أن أرجعه»): بفتح همزة وكسر جيم أي أرداه («بما نال»): أي أدرك («من أجر»): أي فقط إن لم يغنم شيئاً («أو غنمة»)، أي معها أجر فأول للتنويع، وكذا في قوله: («أو أدخله الجنة»)، عطفاً على أرجعه أي دخولاً أولاً. وفي النهاية: انتدب الله أي أجابه إلى غفرانه، يقال: ندبته فانتدب أي بغيته ودعوته، فأجاب، وقال التوربشتي: وفي بعض طرقه تضمن الله، وفي بعضها تكفل الله، وكلاهما أشبه بنسق الكلام من قوله: انتدب الله وكل ذلك صحاح. قال الطيبي، قوله: أن أرجع متعلق بانتدب بحرف الجار على تضمين تكفل أي: تكفل الله بأن يرجعه فأرجعه حكاية قول الله تعالى، ولعل أنتدب أشبه وأبلغ، لأنه مسبوق بدعوة الداعي مثل صورة خروج المجاهد في سبيل الله بالداعي الذي يدعو الله، ويندبه لنصرته على أعداء الدين وقهره أحزاب الشياطين، ونيل أجوره والفوز بالغنمة على

الإستعارة التمثيلية، وكان المجاهد في سبيل الله الذي لا غرض له في جهاده سوى التقرب إلى الله تعالى ووصلةً ينال بها الدرجات العلى تعرض بجهاده لطلب النصر والمغفرة، فأجابه الله تعالى لبغيته ووعد له إحدى الحسنين، إما السلامة والرجوع بالأجر والغنيمة. وأما الوصول إلى الجنة والفوز بمرتبة الشهادة، وقوله: بما نال على لفظ الماضي وارد على تحقق وعد الله تعالى وحصوله، وقوله: إلا إيمان بي بالرفع، وقال النووي: إيماناً وتصديقاً بالنصب في جميع نسخ مسلم على أنه مفعول له أي: لا يخرج مخرج ولا يحرك محرك إلا إيماناً وتصديقاً.

قال الطيبي: على رواية الرفع المستثنى منه أعم عام الفاعل أي لا يخرج مخرج ولا يحرك محرك إلا إيمان وتصديق، وعلى رواية النصب المستثنى منه أعم عام المفعول له. أي: لا يخرج مخرج ولا يحرك المحرك لشيء من الأشياء إلا للإيمان والتصديق. وقال الأشرف: في الكلام إضمار أي انتدب الله لمن خرج في سبيله قائلاً لا يخرج إلا إيمان بي. قلت: فالجملة مقول القول، وهو حال عن الله، والأظهر أنه ﷺ نقل كلامه تعالى أولاً بالمعنى، ثم عاد إلى نقل نظمه، فكأنه قال: انتدبت لمن خرج في سبيلي الخ. وقال الطيبي: والأوفق أن يكون التفاتاً إذ لو قيل لا إيمان به لكان مجزئاً على الظاهر، ولم يقتصر إلى الإضمار، فعدل تفخيماً لشأن المخرج ومزيداً لاختصاصه وقربه، والجار من أن أرجعه محذوف أي أجاب الله دعاءه بأن قال: إما أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة. قال التوربشتي: يروى أو غنيمة وهو لفظ الكتاب، ويروى بالواو وهو أوجه الروايتين وأسد هما معنى. قلت: فيه بحث إذ يلزم أن لا يرجع المجاهد إلا بالجمع بين الأجر والغنيمة وهي قد تحصل وقد لا تحصل، فالرواية بأو هي الأصل والأولى، وتحمل الواو على معناها لئتم المعنى على المبنى، وفي شرح مسلم للنووي قالوا: معناه أرجعه إلى مسكنه مع ما حصل له من الأجر بلا غنيمة إن لم يغنموا أو مع الأجر والغنيمة معاً إن غنموا، وقيل: إن «أو» هنا بمعنى الواو أي من أجر وغنيمة إذ وقع بالواو في رواية أبي داود، وكذا في صحيح مسلم في رواية يحيى بن يحيى.

قال الطيبي: «أو» بمعنى الواو ورد في التنزيل منه قوله تعالى: ﴿عذراً أو نذراً﴾^(١) كذا ذكره القتيبي. قلت: لا مانع من ورود «أو» بمعنى الواو، وإنما الكلام في صحة إيراد ههنا على ما سبق في تحقيق المعنى، مع أن المثال المذكور ليس فيه نص أن أو بمعنى الواو،

٣٧٩٠ - **وعنه**، قال: قال رسول الله ﷺ: «والذي نفسي بيده لولا أن رجلاً من المسلمين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني، ولا أجِدُ ما أحملهم عليه، ما تخلفت عن سرية نغزو في سبيل الله. والذي نفسي بيده، لو دِدْتُ أن أقتل في سبيل الله، ثم أحيى، ثم أقتل، ثم أحيى، ثم أقتل، ثم أحيى، ثم أقتل». متفق عليه.

٣٧٩١ - **وعن سهل بن سعد رضي الله عنه**، قال: قال رسول الله ﷺ: «رباط

بل الظاهر أن «أو» فيه للتنويع أيضاً إما بالنسبة إلى الملقبات أو بالإضافة إلى المكلفين. قال الطيبي، قوله: أو غنيمة عطف على أجر، وأدخله على أرجعه فيكون صلة أن، والتقدير أن الله تعالى أجاب الخارج في سبيله إما بأن يرجعه إلى مسكنه مع أجر بلا غنيمة، أو أجر مع غنيمة، وإما أن يستشهد فيدخله الجنة. قال النووي، قال القاضي عياض: يحتمل أن يدخله عند موته كما قال تعالى في الشهداء: ﴿أحياء عند ربهم يرزقون﴾^(١) وأن يراد دخوله الجنة مع السابقين المقربين بلا حساب ولا عذاب، وتكون الشهادة مكفرة لذنوبه. (متفق عليه). ورواه النسائي، وابن ماجه.

٣٧٩٠ - **وعنه**): أي عن أبي هريرة رضي الله عنه (قال: قال رسول الله ﷺ:

«والذي نفسي بيده لولا أن رجلاً»): أي فقراء («من المؤمنين لا تطيب»): أي لا ترضى («أنفسهم أن يتخلفوا عني»)، لعدم مركوبهم («ولا أجِدُ ما أحملهم عليه، ما تخلفت عن سرية»): أي جماعة قليلة («نغزو في سبيل الله والذي نفسي بيده لو ددت»)، بكسر الدال أي تمنيت («أن أقتل»): بالبناء للمجهول أي أستشهد («في سبيل الله ثم أحيى»): بصيغة المفعول من الإحياء (ثم أقتل، ثم أحيى، ثم أقتل، ثم أحيى)، ثلاث مرات («ثم أقتل»). وفي تركه ثم أحيى مبالغة بليغة لا تخفى. قال النووي: فيه فضيلة الغزو والشهادة وتمني الشهادة والخير، وما لا يمكن في العادة من الخيرات، وفيه أن الجهاد من فروض الكفاية لا من العين. قلت: وفيه بحث إذ قد يصير عيناً، وفيه ما كان عليه ﷺ من الشفقة على المسلمين والرأفة، وأنه كان يترك بعض ما يختاره للرفق بالمسلمين يعني الذين لا مركوب لهم، فإنه إذا تعارضت المصالح يؤثر أهمها اهـ. فإن قلت: كيف صدر منه هذا التمني مع علمه بأنه لا يقتل؟ أجيب: بأن التمني لا يستلزم الوقوع. (متفق عليه).

٣٧٩١ - **وعن سهل بن سعد رضي الله عنه**، أي الساعدي (قال: قال

يومٍ في سبيلِ الله، خيرٌ من الدنيا وما عليها». متفق عليه.

٣٧٩٢ - وعن أنسٍ رضي الله عنه، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لَغَدْوَةٌ في سبيلِ الله أَوْ رَوْحَةٌ خيرٌ من الدنيا وما فيها». متفق عليه.

٣٧٩٣ - وعن سلمانَ الفارسيّ رضي الله عنه، قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ:

رسول الله ﷺ: «رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها». وفي نسخة وما فيها أي من المال المنفق في سبيل الله أو جزاؤه خير من الدنيا وما فيها ولرباط بكسر أوله هو الإقامة في مكان يتوقع هجوم العدو فيه لقصد دفعه الله تعالى، وسيأتي زيادة في تحقيقه (متفق عليه). وزاد البخاري، وأحمد، والترمذي عنه، وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة أو الغدوة يروحها العبد في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها». وروى أحمد عن ابن عمرو بلفظ: «رباط يوم خير من صيام شهر وقيامه». وروى الترمذي والنسائي والحاكم عن عثمان ولفظه: «رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل». وروى الطبراني عن أبي الدرداء «رباط شهر خير من صيام دهر، ومن مات مرابطاً في سبيل الله أمن من الفزع الأكبر، وغدى عليه برزقه وريح من الجنة ويجري عليه أجر المرباط حتى يبعثه الله».

٣٧٩٢ - (وعن أنس رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «لغدوة»): بفتح اللام والغين المعجمة وسكون الدال أي ذهاب في النصف الأول من النهار («في سبيل الله أو روحة»): بفتح فسكون أي: ذهاب في النصف الأخير منه، وأول للتنويع لا للشك («خير»): أي كل منهما («من الدنيا وما فيها»). واعلم أن اللام للإبتداء أو القسم، والمعنى فضل الغدوة والروحة في سبيل الله خير من نعم الدنيا كلها، لأنها زائلة فانية ونعم الآخرة كاملة باقية، ويحتمل أن المراد أن هذا القدر من الثواب خير من الثواب الذي يحصل لمن لو حصلت له الدنيا وأنفقها في سبيل الله (متفق عليه). وزاد في الجامع الصغير: «ولقاب قوس أحدكم أو موضع قدمه في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولو أطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لمألت ما بينهما ريحاً ولأضاءت ما بينهما، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها». أخرجه أحمد والشيخان والترمذي وابن ماجه عن أنس، والقدر بالكسر وتر القوس والنصيف الخمار نصف المقنعة.

٣٧٩٣ - (وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه): بكسر الراء (قال: سمعت

«رَبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ، وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ وَأَجْرِي عَلَيْهِ رِزْقُهُ، وَأَمِنْ الْفِتَانِ». رواه مسلم.

رسول الله ﷺ يقول: «رَبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ»، فيه لف ونشر مرتب. قال السيوطي: الرباط بكسر الراء وبالموحدة الخفيفة ملازمة المكان بين المسلمين والكفار لحراسة المسلمين منهم، وقال بعض الشراح من علمائنا: الرباط المرباطة، وهو أن يربط هؤلاء خيولهم في ثغرهم وهؤلاء خيولهم في ثغرهم، ويكون كل منهم معداً لصاحبه مترصداً لمقصده ثم اتسع فيها، فأطلقت على ربط الخيل والاستعداد لغزو العدو. والحديث يحتمل المعنيين اهـ. وكأنه أخذ من قوله تعالى: ﴿وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾ الآية. ويدل عليه إطلاق قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا﴾ الآية. وروى البخاري عن أبي هريرة، عنه ﷺ: «مَنْ احْتَبَسَ فِرْسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِيْمَانًا بِاللَّهِ وَتَصَدِيقًا بِوَعْدِهِ فَإِنْ شَبِعَهُ وَرِيهَ وَرَوَّثَهُ وَبَوَّلَهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». وفي النهاية: الرباط في الأصل الإقامة على جهاد العدو بالحرب وارتباط الخيل وإعدادها، والمرباطة أن يربط الفريقان خيولهم في ثغر كل منهما معداً لصاحبه، وسمي المقام في الثغور رباطاً، فيكون الرباط مصدر رابطت أي لازمت، وفي المقدمة: الرباط ملازمة الثغر للجهاد، وأصله الحبس كأن المرباط حبس نفسه فيه على الطاعة، والثغر ما يلي دار العدو. («وإن مات»): أي المرباط بدلالة الرباط في ذلك المقام، أو في تلك الحالة («جرى عليه عمله»): أي ثواب عمله («الذي كان يعمل»): أي في حياته، والمعنى أنه يصل إليه ثواب عمله أبداً. قال النووي: وهذه فضيلة مختصة بالمرباط لا يشاركه فيها غيره، وقد جاء مصرحاً في غير مسلم: كل ميت يختم على عمله إلا المرباط فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة. («وأجرى عليه»): بصيغة المجهول أي أوصل إليه («رزقه»)، أي من الجنة قال الطيبي: ومعنى جرى عليه عمله كقوله جرى عليه القضاء أي: يقدر له من العمل بعد الموت، كما جرى منه قبل الممات، فجرى هنا بمعنى قدر، ونحوه في المريض قوله ﷺ: «إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة ثم مرض قيل للملك الموكل به اكتب له مثل عمله إذا كان طليقاً». قلت: وكذا ورد في المسافر والشيخ الكبير. قال: ولما كان قوله ﷺ: «وأجرى عليه رزقه» تلميحاً إلى قوله تعالى: ﴿يَرْزُقُونَ﴾ أجرى مجراه في البناء للمفعول («وأمّن الفتان»): بفتح الفاء وتشديد التاء أي عذاب القبر وفتنته، ويؤيده الحديث الآتي في الفصل الثاني، أو الذي يفتن المقبور

بالسؤال فيعذبه، وقيل: أراد الدجال، وقيل الشيطان فإنه يفتن الناس بخدعه إياهم وبتزيين المعاصي لهم. وفي نسخة بضم الفاء.

وقال شارح للمصابيح من علمائنا: ويروى الفتان جمع فاتن أي نار محرقة أو الزبانية الذين يعذبون الكفار. قال النووي: ضبطوه من وجهين. أحدهما: بفتح الهمزة وكسر الميم، والثاني أو من بضم الهمزة وإثبات الواو، والفتان رواية الأكثرين بضم الفاء جمع فاتن، ورواية الطبراني بالفتح، وفي سنن أبي داود وأمن من فتنة القبر. قال الطيبي: إذا روي بالفتح فالوجه ما قيل من أن المراد منه الذي يفتن المقبور بالسؤال فيعذبه، وقد قال النبي ﷺ: «فيقبض له أعمى أصم» وإن روي بالضم فالأولى أن يحمل على أنواع من الفتن بعد الإقبار من ضغطة القبر والسؤال والتعذيب في القبر، وبعده من أهوال القيامة. (رواه مسلم).

قال ابن الهمام: زاد الطبراني: وبعث يوم القيامة شهيداً، وروى الطبراني بسند ثقات في حديث مرفوع «من مات مرابطاً أمن من الفزع الأكبر» ولفظ ابن ماجة بسند صحيح: «وبعثه الله يوم القيامة آمناً من الفزع» وعن أبي أمامة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: «إن صلاة المراتب تعدل خمسمائة صلاة ونفقته الدينار والدرهم منه أفضل من سبعمائة دينار ينفقه في غيره». والأحاديث في فضله كثيرة، واختلف المشايخ في المحل الذي يتحقق فيه الرباط، فإنه لا يتحقق في كل مكان، ففي النوازل أن يكون في موضع لا يكون وراءه إسلام، لأن ما دونه لو كان رباطاً، فكل المسلمين في بلادهم مرابطون، ويؤيده ما في حديث معاذ بن أنس رضي الله عنهما عنه عليه الصلاة والسلام: «من حرس من وراء المسلمين في سبيل الله تبارك وتعالى متطوعاً لا يأخذه سلطان لم ير النار بعينه إلا تحلة القسم، فإن الله تعالى يقول: ﴿وإن منكم إلا واردة﴾». رواه أبو يعلى، لكن ليس يستلزم كون ذلك باعتبار المكان، فقد وردت أحاديث كثيرة ليس فيها سوى الحراسة في سبيل الله. ولتختتم هذه المقدمة بحديث البخاري، عن أبي هريرة عنه ﷺ قال: «تعمس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة» زاد في رواية: «وعبد القطيفة إن أعطى رضي وإن لم يعط سخط تعمس وانتكس وإذا شيك فلا انتعش، طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماء إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع».

٣٧٩٤ - وعن أبي عَيسٍ رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «ما أَغْبَرَتْ قَدَمًا عَبْدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَتَمَسَّهُ النَّارُ». رواه البخاري.

٣٧٩٥ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: «لا يجتمع كافرٌ وقَاتله في النَّارِ أبداً». رواه مسلم.

٣٧٩٤ - (وعن أبي عيسٍ رضي الله عنه): بفتح فسكون موحدة. قال المؤلف: هو عبد الرحمن بن جبير الأنصاري الحارثي غلبت عليه كنيته، شهد بدرًا ومات بالمدينة سنة أربع وثلاثين ودفن بالقيع وله سبعون سنة. (قال: قال رسول الله ﷺ: «ما اغبرت قدما عبداً»): وفي رواية المستملي: اغبرتا ذكره السيوطي، فيكون من قبيل أكلوني البراغيث، والمعنى صارتا ذاتي غبار («في سبيل الله»); هو في الحقيقة كل سبيل يطلب فيه رضاه، فيتناول سبيل طلب العلم وحضور صلاة جماعة وعيادة مريض وشهود جنازة ونحوها، لكنه عند الإطلاق يحمل على سبيل الجهاد، وقيل: يحمل على سبيل الحج لخبر: إن رجلاً جعل بغيراً له في سبيل الله، فأمره ﷺ أن يحمل عليه الحاج، ومن هنا وقع الاختلاف في مصرف الزكاة عند قوله تعالى: ﴿وفي سبيل الله﴾ هل هو منقطع الغزاة، وهو قول أبي يوسف، أو منقطع الحاج، وهو قول محمد. («فتمسه النار»): بنصب تمسه على ما صرح به السيوطي وغيره أي: إن المس منتف بوجود الغبار المذكور قبل عدم الإغبرار، أي عدم الجهاد فيما إذا كان فرض عين سبب للمس لأن سببية الكل تستلزم سببية الجزء، وقيل: هو من باب التعليق بالمحال أي ليس في شأن المجاهد سبب للمس إلا أن يفرض أن جهاده سبب له، وهو ليس بسبب له، فالإغبرار ليس سبباً له. قال البرماوي: أي أن الإغبرار المترتب عليه المس منتف بانتفاء المس فقط. قال الطيبي، قوله: فتمسه النار مسبب عن قوله: اغبرت، والنفي منصب على القبيلين معاً، وفائدته أن غير المذكور محال حصوله، فإذا كان مس الغبار قدميه دافعاً لمس النار إياه، فكيف إذا سعى فيها واستفرغ جهده، وألقى النفس النفيس عليها بشرائره فقتل وقتل. (رواه البخاري). وكذا الترمذي، والنسائي.

٣٧٩٥ - (وعن أبي هريرة: رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: «لا يجتمع كافرٌ وقَاتله في النَّارِ»): في شرح مسلم. قال القاضي: يحتمل أن هذا مختص بمن قتل كافراً في الجهاد، فيكون ذلك مكفراً لذنوبه حتى لا يعاقب عليها، وأن يكون عقابه بغير النار، أو

٣٧٩٦ - **وفيه**، قال: قال رسول الله ﷺ: «مِنْ خَيْرِ مَعَاشِ النَّاسِ لَهُمْ، رَجُلٌ مُمَسِّكٌ عِنَانََ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، يَطِيرُ عَلَى مِثْنَتِهِ، كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً أَوْ فَرْعَةً، طَارَ عَلَيْهِ يَبْتَغِي الْقَتْلَ وَالْمَوْتَ مِظَانَهُ، أَوْ رَجُلٌ فِي غُنَيْمَةٍ فِي رَأْسِ شَعْفَةٍ مِنْ هَذِهِ الشَّعَفِ، أَوْ

يعاقب في غير مكان عقاب الكفار، ولا يجتمعان في إدراكها. قال الطيبي: والأول هو الوجه وهو من الكناية التلويحية نفي الاجتماع، فيلزم منه نفي المساواة بينهما فيلزم أن لا يدخل المجاهد النار أبداً، فإنه لو دخلها لساواه، ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في الفصل الثاني، ولا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم. وفي رواية: في منخري مسلم، وقوله أبداً بمعنى قط في الماضي، وعوض في المستقبل تنزيلاً للمستقبل منزلة الماضي. الجوهري، يقال: لا أفعله أبد الأبد وأبد الأبدين كما يقال: دهر الدهرين وعوض العائضين، والمقام يقتضيه لأنه ترغيب في الجهاد وحث عليه، ونحوه قوله: ما اغبرت قدما عبد في سبيل الله فتمسه النار. (رواه مسلم). وكذا أبو داود.

٣٧٩٦ - (وعنه): أي عن أبي هريرة رضي الله عنه (قال: قال رسول الله ﷺ: «مِنْ خَيْرِ مَعَاشِ النَّاسِ لَهُمْ رَجُلٌ مُمَسِّكٌ عِنَانََ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»): قال القاضي: المعاش المتعيش به يقال: عاش الرجل معاشاً ومعيشاً وما يعاش به، فيقال له معاش ومعيش. وفي الحديث: يصح تفسيره بهما أي بالمعنيين ورجل بالابتداء على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه أي معاش رجل هذا شأنه من خير معاش الناس، وقوله لهم أي معاش الناس الكائن لهم لا عليهم. أي: هو من خير معاشهم النافع لهم. («يطير على مِثْنَتِهِ»): أي يسرع راكباً على ظهره مستعار من طيران الطائر («كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً»): بفتح هاء وسكون تحتية أي صيحة يفرع منها ويجبن من هاع يهيع إذا جبن («أَوْ فَرْعَةً»): أي مرة من الإستغاثَة أو للتنويح. قال الطيبي: الفرعة فسر هنا بالإستغاثَة من فرع إذا استغاث، وأصل الفرع شدة الخوف («طار عليه»): أي أسرع راكباً على فرسه طائراً إلى الهَيْعَة أو الفرعة («يَبْتَغِي الْقَتْلَ وَالْمَوْتَ مِظَانَهُ»)، بدل اشتغال من الموت والأكثر على أنه ظرف يبتغي وهو استئناف مبين لحاله أو حال من فاعل طار. قال الطيبي: أي لا يبالي ولا يحترز منه، بل يطلبه حيث يظن أنه يكون ومِظَان جمع مظنة، وهي الموضع الذي يعهد فيه الشيء، ويظن أنه فيه، ووحيد الضمير في مِظَانَهُ إما لأن الحاصل والمقصود منها واحد، أو لأنه اكتفى بإعادة الضمير إلى الأقرب، كما اكتفى بها في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ قلت: وفي كثير من الروايات بأو بإفراده على القياس،

بطنٍ وادٍ من هذه الأودية، يُقيمُ الصَّلَاةَ ويُؤتي الزَّكَاةَ ويعبُدُ ربَّهُ حتى يأتيه اليقينُ؛ ليسَ منَ النَّاسِ إِلَّا في خيرٍ». رواه مسلم.

ويمكن جعل الواو بمعنى أو لتجتمع الروايات. («أو رجل في غنيمة»): أي في معاشه، والظرف متعلق به أن جعل مصدراً أو بمحذوف هو صفة لرجل وغنيمة تصغير غنم، وهو مؤنث سماعي، ولذلك صغرت بالتاء، والمراد قطعة غنم («في رأس شعبة»). بفتحتين أي رأس جبل («من هذه الشعف»)، يريد به الجنس لا العهد («أبو بطن واد»): أي في بطن واد («من هذه الأودية، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة»): أي إن كانت عليه («ويعبد ربه»): تعميم بعد تخصيص («حتى يأتيه اليقين»)، أي الموت سمي به لأنه لا شك في تحقيق وقوعه. وقال الغزالي: الموت يقين يشبه الشك («ليس»): أي كل واحد من الرجلين أو الثاني، وهو أقرب («من الناس»): أي من أمورهم («إلا في خير»). أي في أمر خير.

قال الطيبي، قوله: هذه في الموضوعين للتحقير نحو قوله تعالى: ﴿وما هذه الحياة الدنيا﴾ ومن ثم صغر غنيمة وصفاً لقناعة هذا الرجل بأنه يسكن في أحقر مكان، ويجتزئ بأدنى قوت ويعتزل الناس شره، ويستكفي شرهم عن نفسه، ويشغل عبادة ربه حتى يجيئه الموت، وعبر عن الموت باليقين ليكون نصب عينه مزيداً للتسلي، فإن في ذكرها ذم اللذات ما يعرضه عن أغراض الدنيا ويشغله عن ملاذها بعبادة ربه، ألا ترى كيف سلى حبيبه صلوات الله عليه وسلامه حين لقي ما لقي من أذى الكفار بقوله: ﴿ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون﴾ إلى قوله: ﴿حتى يأتيك اليقين﴾^(١). قال النووي في الحديث: دليل لمن قال بتفضيل العزلة على الخلطة، وفي ذلك خلاف مشهور، فمذهب الشافعي، وأكثر العلماء أن الإختلاط أفضل بشرط رجاء السلامة من الفتن، ومذهب طوائف من الزهاد أن الإعتزال أفضل، واستدلوا بالحديث، وأجاب الجمهور بأنه محمول على زمان الفتن والحروب، أو فيمن لا يسلم الناس منه، ولا يصبر على أذاهم، وقد كانت الأنبياء صلوات الله عليهم وجماهير الصحابة والتابعين والعلماء والزهاد مختلطين، ويحصلون منافع الإختلاط بشهود الجمعة والجماعة والجنائز وعيادة المريض وحلق الذكر وغير ذلك.

قال الطيبي: وفي تخصيص ذكر المعاش تلميح، فإن العيش المتعارف من أبناء الدهر هو استيفاء اللذات والإنهماك في الشهوات، كما سميت البيداء المهلكة بالمفازة

- ٣٧٩٧ - وعن زيد بن خالد رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ؛ فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ؛ فَقَدْ غَزَا». متفق عليه.
- ٣٧٩٨ - وعن بُرَيْدَةَ رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْقَاعِدِينَ يَخْلُفُ رَجُلًا مِنَ الْمُجَاهِدِينَ فِي أَهْلِهِ فَيَخُونُهُ فِيهِمْ؛ إِلَّا وَقَفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَأْخُذُ مِنْ عَمَلِهِ مَا شَاءَ، فَمَا ظَنُّكُمْ؟». رواه مسلم.

والمنجاة واللديغ بالسليم، وتلميح إلى قوله ﷺ: «اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة» وفيه أن لا عيش ألد وأمر أو أشهى وأهنأ مما يجد العبد من طاعة ربه، ويستروح إليها حتى يرفع تكاليفها ومشاقها عنه، بل إذا فقدها كان أصعب عليه مما إذا وتر أهله وماله، وإليه ينظر قوله ﷺ: «أرحنا يا بلال» وقوله: «وجعل قرّة عيني في الصلاة» وتعريض بدم عيش الدنيا، وجماع معنى الحديث الحث على مجاهدة أعداء الدين، وعلى مخالفة النفس والشيطان والإعراض عن استيفاء اللذات العاجلة. (رواه مسلم).

٣٧٩٧ - (وعن زيد بن خالد رضي الله عنه)، لم يذكره المؤلف في أسمائه (أن رسول الله ﷺ قال: «من جهّز»): بتشديد الهاء («غازياً»)، أي هيباً أسباب سفره («في سبيل الله»): أي في الجهاد («فقد غزا»)، أي حكماً وحصل له ثواب الغزاة («ومن خلف»): بفتح اللام المخففة («غازياً»): أي قام مقامه بعده وصار خلفاً له برعاية أموره («في أهله؛ فقد غزا»). قال القاضي: يقال خلفه في أهله إذا قام مقامه في إصلاح حالهم ومحافظة أمرهم أي: من تولى أمر الغازي وناب منابه في مراعاة أهله زمان غيبته شاركه في الثواب، لأن فراغ الغازي له واشتغاله به بسبب قيامه بأمر عياله، فكأنه مسبب عن فعله (متفق عليه). وفي رواية ابن ماجه، عن عمر رضي الله عنه مرفوعاً: «من جهّز غازياً حتى يستقل كان له مثل أجره حتى يموت أو يرجع».

٣٧٩٨ - (وعن بريدة رضي الله عنه): بالتصغير (قال: قال رسول الله ﷺ: «حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم»)، مبالغة في اجتناب نسائهم ومراعاة حقوقهن («وما من رجل من القاعدين يخلف»): بضم اللام أي يعقب («رجلاً من المجاهدين في أهله»): أي امرأته أو جاريته أو قرابته في بيته («فيخونه فيهم»): أي فيخون

٣٧٩٩ - وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه، قال: جاء رجلٌ بناقةً مخطومة، فقال: هذه في سبيل الله، فقال رسول الله ﷺ: «لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعُمِائَةِ نَاقَةٍ كُلُّهَا مَخْطُومَةٌ». رواه مسلم.

الرجل فيهن وأهلهن ففيه تغليب. وقال الطيبي: الضمير المفعول عائد إلى رجلاً، وفيهم إلى الأهل تعظيماً وتفخيماً لشأنهن كقول الشاعر:

وإن شئت حرمت النساء سواكم

وإنهن ممن يجب مراعاتهن وتوقيرهن، وإلى هذا المعنى أشار ﷺ بقوله: «كحرمة أمهاتهم» («إلا وقف»): بصيغة المفعول من الوقوف أي جعل الخائن («واقفاً له»): أي للرجل، ولأجل ما فعل من سوء الخلافة للغازي («في أهله يوم القيامة»)، وزاد في الجامع الصغير: قيل له قد خلقتك في أهلك فخذ من حسناته ما شئت («فيأخذ»): أي الرجل («من عمله»): أي من أعمال الخائن («ما شاء»)، أي في مقابلة ما شاء من عمله بالنسبة إلى أهل الغازي («فما ظنكم»)? قال النووي: معناه فما تظنون في رغبة المجاهد في أخذ حسناته والإستكثار منها في ذلك المقام? أي لا يبقى منها شيء إلا أخذه. وقال المظهر، أي: ما ظنكم بالله مع هذه الخيانة? هل تشكون في هذه المجازاة أم لا? يعني فإذا علمتم صدق ما أقول فاحذروا من الخيانة في نساء المجاهدين. وقال التوربشتي: أي فما ظنكم بمن أحله الله بهذه المنزلة، وخصه بهذه الفضيلة، فربما يكون وراء ذلك من الكرامة. (رواه مسلم). وكذا أحمد، والنسائي.

٣٧٩٩ - (وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه): مر ذكره (قال: جاء رجل بناقة مخطومة): أي فيها خطام، وهو قريب من الزمام، كذا في شرح مسلم، وفي النهاية: خطام البعير أن يؤخذ جبل من ليف أو شعر أو كتان، فيجعل في أحد طرفيه خلفه ثم يشد به الطرف الآخر حتى يصير كالحلقة، ثم يقلد البعير ثم يثني على مخطمه، وأما الذي يجعل في الأنف دقيفاً فهو الزمام. وفي الحديث: لا زمام أراد به ما كان عباد بني إسرائيل يفعلونه من زم الأنوف، وهو أن يخرق الأنف ويعمل فيه زمام كزمام الناقة لتقاد به والخطم الأنف والخطام ككتاب الذي يقاد به البعير، وخطم البعير وضع الخطام في رأسه. (فقال: هذه): أي صدقة (في سبيل الله فقال رسول الله ﷺ: «لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعُمِائَةِ نَاقَةٍ كُلُّهَا مَخْطُومَةٌ»). قال النووي: قيل يحتمل أن يكون المراد أن له أجر سبعمائة ناقة في غير سبيل

٣٨٠٠ - وعن أبي سعيد رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ بَعْثًا إِلَى بَنِي لَحْيَانَ مِنْ هُذَيْلٍ . فَقَالَ: «لِيَبْعَثَ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ أَحَدَهُمَا، وَالْأُجْرُ بَيْنَهُمَا». رواه مسلم.

٣٨٠١ - وعن جابر بن سَمُرَةَ رضي الله عنه، قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَنْ يَبْرَحَ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا، تَقَاتِلُ عَلَيْهِ عَصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ». رواه مسلم.

الله، وأن يكون على ظاهره، ويكون له في الجنة بها سبعمائة ناقة يركبها حيث شاء للتنزه، كما جاء في خيل الجنة (رواه مسلم). وكذا النسائي.

٣٨٠٠ - (وعن أبي سعيد): أي الخدري رضي الله عنه كما في نسخة (أن رسول الله ﷺ بعث بعثاً): أي أراد أن يرسل جيشاً (إلى بني لحيان): بكسر اللام فصح من فتحها (من هذيل): بالتصغير أي ليغزوهم (فقال: «لينيبعث»): أي ليتنهض إلى العدو («من كل رجلين أحدهما»): بأن يتخلف الآخر عن صاحبه لمصلحته («والأجر»): أي ثواب الغزو («بينهما»): أي بين الغازي والقاعد المقيم القائم في أهل الغازي بأمورهم، والمعنى يخرج من كل قبيلة نصف عددها (رواه مسلم).

٣٨٠١ - (وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه): بفتح فضم (قال: قال رسول الله ﷺ: «لن يبرح»): أي لا يزال («هذا الدين قائماً يقاتل»): بالتذكير ويجوز تأنيثه أي يجاهد («عليه»): أي على الدين («عصابة»): بكسر أوله أي جماعة («المسلمين»): والمعنى لا يخلو وجه الأرض من الجهاد إن لم يكن في ناحية يكون في ناحية أخرى («حتى تقوم الساعة»): أي يقرب قيامها. قال الطيبي: جملة يقاتل مستأنفة بيان للجملة الأولى، وعداه بعلى لتضمينه معنى يظاهر أي يظاهرون بالمقاتلة على أعداء الدين يعني: إن هذا الدين لم يزل قائماً بسبب مقاتلة هذه الطائفة، وما أظن هذه العصابة إلا الفئة المنصورة بالشام، وفي نسخة زيادة: بالمغرب. قلت: والأغلب في هذا الزمان بالروم نصرهم الله وخذل أعدائهم. قال النووي: ورد في الحديث لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. قيل: هم أهل الشام وما وراء ذلك. قلت: فيه بحث فإن أهل المغرب أيضاً من الأروام وغيرهم يحاربون الكفار أيدهم الله تعالى. فالتحقيق أن المراد بالطائفة الجماعة المجاهدة لا على التعيين، فإن فيما وراء النهر أيضاً طائفة يقاتلون الكفرة قواهم الله تعالى، وجزى المجاهدين عنا خيراً حيث قاموا بفرض الكفاية، وأعطوا

٣٨٠٢ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يُكَلِّمُ أَحَدٌ في سبيلِ الله، والله أعلمُ بمن يُكَلِّمُ في سبيله، إلَّا جاء يومَ القيامةِ وجُرْحُهُ يَثْعَبُ دماً،

التوفيق والعناية. قال النووي: وفيه معجزة ظاهرة، فإن هذا الوصف لم يزل بحمد الله تعالى من زمن النبي ﷺ إلى الآن، ولا يزال حتى يأتي أمر الله تعالى اهـ. وهو لا ينافي أن يكون خبراً معناه الأمر، كقوله تعالى: ﴿إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون﴾ فإننا مأمورون وجوباً أن نحفظ القرآن بالقراءات المتواترة على سبيل الكفاية. (رواه مسلم): وكذا أبو داود، وفي معناه حديث: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون». رواه الشيخان عن المغيرة، وحديث: «لا تزال طائفة من أمتي قواماً على أمر الله، لا يضرها من خالفها». رواه ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وحديث: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة». رواه الحاكم عن عمر، نعم هذه الأحاديث شاملة للعلماء أيضاً حتى قيل: المراد بهم علماء الحديث، والله أعلم.

٣٨٠٢ - (وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يكلم»): بصيغة المفعول من الكلم وهو الجرح أي لا يجرح («أحد في سبيل الله»): قال السيوطي: أي سواء مات صاحبه منه أم لا. كما يؤخذ من رواية الترمذي («والله أعلم بمن يكلم في سبيله»): جملة معترضة بين المستثنى والمستثنى منه مؤكدة مقررة لمعنى المعترض فيه، وتفخيم شأن من يكلم في سبيله، ومعناه والله أعلم بعظم شأن من يكلم في سبيل الله ونظيره قوله تعالى: ﴿قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى﴾ قوله: ﴿والله أعلم بما وضعت﴾ معترض بين كلامي أم مريم تعظيماً لموضوعها وتجهيلاً لها بقدر ما وهب لها، والمعنى والله أعلم بالشيء الذي وضعت، وما علق به من عظام الأمور، ويجوز أن يكون تمييزاً للصيانة من الرياء والسمعة. قلت: هذا هو الظاهر ثم الأول إنما يتمشى كونه تنظيراً على قراءة من قرأ وضعت بصيغة الغائبة لا على قراءة من قرأ بصيغة المتكلم كما لا يخفى، وقد قال النووي: هذا تنبيه على الإخلاص في الغزو، وأن الثواب المذكور فيه إنما هو لمن أخلص فيه لتكون كلمة الله هي العليا، وهذا الفضل وإن كان ظاهراً في قتال الكفار لكن يدخل فيه من جرح في قتال البغاة، وقطاع الطريق، وإقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك. («إلا جاء يوم القيامة وجرحه»): بضم أوله («يثعب»): قال السيوطي: بسكون المثناة وفتح العين المهملة وموحدة. وفي شرح مسلم

اللون لون الدم ، والريح ريح المسك . متفق عليه .

٣٨٠٣ - وعن أنس رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله ﷺ : « ما من أحد يدخل الجنة ، يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما في الأرض من شيء ، إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا ، فيقتل عشر مرات ، لما يرى من الكرامة » . متفق عليه .

أي يجري منفجراً أي كثيراً ، وهو معنى الرواية الأخرى يتفجر (« دمأ ، اللون لون الدم ») : وفي نسخة لمسلم لون دم (« والريح ريح المسك ») : قال النووي : الحكمة في مجيئه كذلك أن يكون معه شاهد في فضيلته وبذل نفسه في طاعة الله تعالى . قال التوربشتي : ثعب الماء فجرته فانتعب إضافة الفعل إلى الجرح لأنه السبب في فجر الدم ودمأ يكون مفعولاً ، ولو أراد به التمييز لكان من حقه أن يقول : يشعب دمأ أو يشعب على بناء المجهول ولم أجده رواية . قال الطيبي : مجيئه متعدياً نقل عن الجوهرية ، وظاهر كلام صاحب النهاية أنه لازم حيث فسره بقوله يجري ، ولأنه جاء في حديث آخر وجرحه يشخب دمأ ، والشخب السيلان ، وقد شخب يشخب ويشخب ، فحينئذ يكون من قبيل قوله تعالى : « وأعينهم تفيض من الدمع » فإن الظاهر أن يقال : إن الدمع يفيض من العين ، فجعل العين فائضة مبالغة ، وكذلك الدم سائل من الجرح لا الجرح سائل اهـ . ويؤيد الشيخ ما في القاموس : ثعب الماء والدم كمنع فجره فانتعب ، لكن المفهوم من التاج أنه لازم ومتعدد ، كذا في دستور اللغة : ثعب الدم أي سال وأسال ، وفي المشارق للقاضي عياض : ثعب تفجر ، وكذلك قوله : يشعب فيه ميزابان ، وكأن الشيخ لم يطلع على مجيئه لازماً ، وأما حديث يشخب فغير حجة عليه كما لا يخفى . (متفق عليه) : ورواه الترمذي والنسائي .

٣٨٠٣ - (وعن أنس رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله ﷺ : « ما من أحد يدخل الجنة ») : بصيغة الفاعل ، ويجوز أن يكون بصيغة المفعول (« يحب أن يرجع ») : أي يصير (« إلى الدنيا وله ») : في رواية مسلم : وأن له (« ما في الأرض من شيء ») : قال ابن الملك : جاز كونه عطفاً على أن يرجع أي ما يحب أن يرجع ، ولا أن يكون له شيء في الدنيا ، وكونه حالاً أي : لا يحب الرجوع حال كونه مالكاً لكثير من أمتعة الدنيا والبساتين والأملأك والرقاب اهـ . والظاهر هو الثاني ، وأن له جميع ما في الأرض لأن من شيء بيان لما يفيد الاستغراق (« إلا الشهيد ») : بالرفع على أنه بدل من أحد ، وفي بعض النسخ بالنصب على الاستثناء (« ويتمنى ») : أي فإنه يتمنى (« أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات ») : الظاهر أن

٣٨٠٤ - وعن مسروق، قال: سألنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية: ﴿وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أحيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ الآية. قال: إنا قد سألنا عن ذلك. فقال: «أرواحهم في أجواف طير خضر، لها قناديل معلقة بالعرش، تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلّع إليهم

المراد به الكثرة («لما يرى من الكرامة»): أي كرامة الشهادة، وفيه إيحاء إلى أنه لا يتمنى شيئاً من شهوات الدنيا إلا الشهادة، وهي ليست منها فيكون من قبيل:

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم

(متفق عليه): ورواه الترمذي.

٣٨٠٤ - (وعن مسروق رضي الله عنه): تابعي جليل وقد مر ذكره (قال: سألنا عبد الله بن مسعود عن هذه الآية: ﴿وَلَا تَحْسِبَنَّ﴾): بالخطاب وفتح السين وكسرهما وفي رواية بالغيبة وفتح السين ﴿الذين قتلوا﴾: بصيغة المجهول من القتل وفي قراءة من باب التفعيل ﴿في سبيل الله أَمْوَاتًا بَلْ أحيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾^(١): وفي نسخة: الآية (قال): أي ابن مسعود رضي الله عنه (إنا قد سألنا): أي رسول الله ﷺ (عن ذلك): أي عن معنى هذه الآية. قال النووي: الحديث مرفوع بقوله: إنا قد سألنا عن ذلك. (فقال): يعني النبي ﷺ، وقال القاضي: المسؤول والمجيب هو الرسول صلوات الله عليه وسلامه، وفي فقال ضمير له، ويدل عليه قرينة الحال، فإن الظاهر حال الصحابي أن يكون سؤاله واستكشافه من الرسول ﷺ، لا سيما في تأويل آية هي من المتشابهات، وما هو من أحوال المعاد، فإنه غيب صرف لا يمكن معرفته إلا بالوحي، ولكونه بهذه المثابة من التعيين أضمر من غير أن يسبق ذكره.

قلت: وأيضاً: جلالة ابن مسعود تأبى أن يسأل عن ذلك غيره ﷺ والله أعلم. وقوله: «أرواحهم في أجواف طير خضر»: أي يخلق لأرواحهم بعد ما فارقت أبدانهم هياكل على تلك الهيئة تتعلق بها، وتكون خلفاً عن أبدانهم، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿أحياء عند ربهم﴾ فيتوصلون بها إلى نيل ما يشتهون من اللذائذ الحسية، وإليه يرشد قوله تعالى: ﴿يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله﴾ والطير جمع طائر، ويطلق على الواحد وخضر بضم فسكون جمع أخضر («لها»): أي للطير أول للأرواح («قناديل معلقة بالعرش»): بمنزلة أوكار الطير («تسرح»): أي تسير وترعى وتتناول («من الجنة»): أي من ثمراتها ولذاتها

رُبُّهُمْ إِطْلَاعَةً، فقال: هل تشتهون شيئاً؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرّح من الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك بهم ثلاث مرّات، فلما رأوا أنّهم لن يتركوا من أن يسألوا. قالوا: يا ربّ! نريد أن تردّ أرواحنا في أجسادنا حتى نُقتل في سبيلك مرّةً أخرى، فلما رأى أن ليس لهم حاجةٌ تركوا». رواه مسلم.

(«حيث شاءت، ثم تأوي»): أي ترجع («إلى تلك القناديل»): أي فستقر فيها، ثم تسرح، وهكذا («فاطلع»): بتشديد الطاء أي نظر («إليهم»): وتجلّى عليهم («ربهم»): وإنما قال («اطلاعة»): ليدل على أنه ليس من جنس إطلاعنا على الأشياء. قال القاضي: وعدها بآلى، وحقه أن يعدى بعلّى لتضمنه معنى الانتهاء. («فقال»): أي ربهم («هل تشتهون شيئاً؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرّح من الجنة حيث شئنا»): يعني: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين («ففعل»): أي ربهم («ذلك»): أي ما ذكر من الإطلاع والقول لهم («ثلاث مرّات»): قال القاضي: إطلاع الله عليهم واستفهامه عما يشتهون مرة بعد أخرى مجاز عن مزيد تلطّفه بهم وتضاعف تفضيله عليهم. قلت: ولا مانع للحمل على الحقيقة، بل هي أحق عند عدم الصارف كما هو مقرر في محله، («فلما رأوا أنّهم لن يتركوا»): بصيغة المفعول أي لن يخلوا («من أن يسألوا»): بصيغة الفاعل، ومن زائدة لوقوعها في سياق النفي، وأن يسألوا بدل من نائب فاعل يتركوا أي: لن يترك سؤالهم («قالوا: يا رب! نريد أن تردّ أرواحنا في أجسادنا»): أي الأوليّة («حتى نقتل»): بصيغة المجهول أي نستشهد («في سبيلك مرة أخرى؟»): قال القاضي: المراد به أنه لا يبقى لهم متمنى ولا مطلوب أصلاً غير أن يرجعوا إلى الدنيا فيستشهدوا ثانياً لما رأوا بسببه من الشرف والكرامة («فلما رأى»): أي علم الله علماً تنجزياً مطابقاً لما علم علماً غيبياً تعليقاً («أن ليس لهم حاجة»): أي حاجة معتبرة، لأنهم سألوا ما هو خلاف إرادة الله تعالى («تركوا»): أي من سؤال هل تشتهون؟ قال ابن الملك: رؤية الله كانت أعظم النعم، فلم لم يطلبوها؟ قلت: يجوز أن تكون رؤية الله تعالى موقوفة في ذلك على كمال استعداد يليق بها، فصرف الله قلوبهم عن طلب ذلك إلى وقت حصول الاستعداد.

فإن قلت: إعادة الروح إلى الجسد إن كان لطلب ما هم فيه فلا فائدة، وإن كان لغيره فهلا اشتوهوا أو لا؟ قلت: يجوز أن يكون مرادهم بذلك الكلام القيام بموجب الشكر في مقابلة النعم التي أنعم الله عليهم. قال القاضي: الحديث تمثيل لحالهم، وما عليهم من

البهجة والسعادة شبه لطافتهم ودماءهم، وتمكنهم من التلذذ بأنواع المشتبهات والتبوء من الجنة حيث شأوا، وقربهم من الله تعالى وانخراطهم في غار الملأ الأعلى الذين هم حول عرش الرحمن بما إذا كانوا في أجواف طير خضر تسرح إلى الجنة حيث شاءت، وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، وشبه حالهم في استجماع اللذائذ وحصول جميع المطالب بحال من يبالغ ويسرد عليه ربه المتفضل المشفق عليه غاية التفضل والإشفاق القادر على جميع الأشياء بأن يسأل منه مطلوباً، ويكرر مرة بعد أخرى بحيث لا يرى بُدّاً من السؤال، فلم ير شيئاً ليس له أن يسأله إلا أن يرد إلى الدنيا، فيقتل في سبيل الله مرة بعد أخرى والعلم عند الله تعالى.

وفي شرح مسلم للنووي قال القاضي عياض: اختلفوا فيه قيل: ليس للأقيسة والعقول في هذا حكم، فإذا أراد الله أن يجعل الروح إذا خرجت من المؤمن، أو الشهيد في قناديل، أو أجواف طير، أو حيث شاء كان ذلك، ووقع ولم يبعد لاسيما مع القول بأن الأرواح أجسام، فغير مستحيل أن يصور جزء من الإنسان طائراً أو يجعل في جوف طائر في قناديل تحت العرش، وقد اختلفوا في الروح فقال كثير من أرباب المعاني، وعلم الباطن، والمتكلمين: لا يعرف حقيقته ولا يصح وصفه، وهو مما جهل العباد علمه، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾^(١) وقال كثيرون من شيوخنا: هو الحياة، وقال آخرون: هو أجسام لطيفة مشابهة للجسم يحيا بحياته، وأجرى الله تعالى العادة بموت الجسم بعد فراقه، وقد تعلق بهذا الحديث وأمثاله بعض القائلين بالتناسخ وانتقال الأرواح وتنعيمها في الصور الحسان المرفهة، وتعذيبها في الصور القبيحة المسخرة، وزعموا أن هذا هو الثواب والعقاب، وهذا باطل مردود لا يطابق ما جاءت به الشرائع من إثبات الحشر والنشر والجنة والنار، ولهذا قال في حديث آخر: حتى يرجعه الله إلى جسده يوم بعثه الأجساد. قلت: قال ابن الهمام: اعلم أن القول بتجرد الروح يخالف هذا الحديث، كما أنه يخالف قوله تعالى: ﴿فَادْخُلِي فِي عِبَادِي﴾^(٢) اهـ.

وفي بعض حواشي شرح العقائد: اعلم أن التناسخ عند أهله هو رد الأرواح إلى الأبدان في هذا العالم لا في الآخرة إذ هم ينكرون الآخرة والجنة والنار، ولذا كفروا اهـ. وفيه بيان أن الجنة مخلوقة موجودة، وهو مذهب أهل السنة، وهي التي أهبط منها آدم ويتنعم فيها المؤمنون في الآخرة، وفيه أن مجازاة الأموات بالثواب والعقاب قبل يوم

٣٨٠٥ - وعن أبي قتادة رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قام فيهم، فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله، والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال: يا رسول الله! أرأيت إن قُلتُ في سبيل الله، يُكفّر عني خطيائي؟ فقال له رسول الله ﷺ: «نعم، إن قُلتُ في سبيل الله وأنت صابرٌ محتسبٌ، مقبلٌ غير مُدبرٍ». ثم قال رسول الله ﷺ: «كيف قُلتُ؟» فقال: أرأيت إن قُلتُ في سبيل الله، أيكفّر عني خطيائي؟ فقال رسول الله: «نعم، وأنت صابرٌ محتسبٌ، مقبلٌ غير مُدبرٍ، إلا الدين فإن جبريل قال لي ذلك». رواه مسلم.

القيامة، وأن الأرواح باقية لا تَفنى، فيتنعم المحسن ويعذب المسيء، وهو مذهب أهل السنة، وبه نطق التنزيل والآثار خلافاً لطائفة من المبتدعة قال الله تعالى: ﴿النار يعرضون عليها غدوًّا وعشيًّا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب﴾. (رواه مسلم): وكذا الترمذي، والنسائي، وابن ماجة.

٣٨٠٥ - (وعن أبي قتادة رضي الله عنه): صحابي مشهور (أن رسول الله ﷺ قام): أي واعظاً (فيهم): أي في أصحابه (فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال): الواو لمطلق الجمع، ولعل فيه الإشارة إلى أن الجهاد مع الإيمان أفضل أعمال القلبي والقلابي، ولا يشكل بما عليه الجمهور من أن الصلاة أفضل الأعمال لاختلاف الحيتين، فالصلاة أفضل لمداومتها، والجهاد أفضل لمشقته، لاسيما الجهاد يستلزم الصلاة، والأ فلا فضيلة له. (فقام رجل فقال: يا رسول الله! أرأيت): أي أخبرني (إن قُلتُ في سبيل الله): أي إن استشهدت (يكفر؟): بالتذكير على بناء المفعول ويجوز تأنيته، وفي نسخة بالتذكير على بناء الفاعل، وعلى كل فالاستفهام مقدر أي يمحو الله عني خطيائي (فقال رسول الله ﷺ: «نعم، إن قُلتُ في سبيل الله وأنت صابر»): أي غير جزع («محتسب»): أي طالب للأجر والثوبة لا للرياء والسمة («مقبل»): أي على العدو («غير مدبر»): أي عنه وهو تأكيد لما قبله. وقال النووي: احتراز ممن يقبل في وقت ويدبر في وقت، والمحتسب هو المخلص لله تعالى، فإن قاتل لعصية أو لأخذ غنيمة ونحو ذلك فليس له الثواب. (ثم قال رسول الله ﷺ: «كيف قُلتُ؟» فقال: أرأيت): أي قلت: أرأيت أو معناه كيف قلت أعد القول والسؤال فقال: أرأيت (إن قُلتُ في سبيل الله أيكفر): بهمزة الاستفهام هنا أي يمحي (عني خطيائي؟ فقال رسول الله ﷺ: «نعم، وأنت صابر»): أي نعم إن قُلت والحال أنك صابر («محتسب، مقبل غير مدبر، إلا الدين»): استثناء منقطع،

٣٨٠٦ - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن النبي ﷺ قال: «القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين». رواه مسلم.

٣٨٠٧ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: «يضحك الله تعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، يَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ: يقاتل هذا في سبيل الله فيُقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيُستشهد». متفق عليه.

ويجوز أن يكون متصلاً أي الدين الذي لا ينوي أدائه. قال التوربشتي: أراد بالدين هنا ما يتعلق بذمته من حقوق المسلمين، إذ ليس الدائن أحق بالوعيد والمطالبة منه من الجاني والغاصب والخائن والشارق. وقال النووي: فيه تنبيه على جميع حقوق الأدميين، وأن الجهاد والشهادة وغيرهما من أعمال البر لا يكفر حقوق الأدميين، وإنما يكفر حقوق الله، قلت: إلا شهيد البحر، فإنه يغفر له الذنوب كلها والدين، كما ورد في حديث. وورد أيضاً أن الله تعالى يقبض أرواح شهداء البحر لا يكل ذلك إلى ملك الموت. («فإن جبريل قال لي ذلك»): أي إلا الدين. قال الطيبي، فإن قلت: كيف قال ﷺ: «كيف قلت» وقد أحاط بسؤاله علماً، وأجابه بذلك الجواب؟ قلت: ليسأل ثانياً ويجيبه بذلك الجواب، ويعلق به إلا الدين استدراكاً بعد إعلام جبريل عليه السلام إياه صلوات الله وسلامه عليه. (رواه مسلم).

٣٨٠٦ - (وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «القتل»): مصدر بمعنى المفعول («في سبيل الله يكفر كل شيء»): أي يكون سبباً لتكفير كل شيء من الخطايا عن المقتول، وفي الجامع الصغير بلفظ: كل خطيئة («إلا الدين»): أي وما في معناه من حقوق العباد. (رواه مسلم): ورواه الترمذي عن أنس، ورواه الطبراني، وأبو نعيم في الحلية، عن ابن مسعود ولفظه: «القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة». والأمانة في الصلاة والأمانة في الصوم والأمانة في الحديث، وأشد ذلك الودائع اهـ. فالمراد بالدين الواجبات الشرعية من أمور الدين.

٣٨٠٧ - (وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «يضحك الله تعالى»): أي يرضى مقبلاً («إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ»): أي معاً («يقاتل»): استئناف مبين أي: يجاهد («هذا»): أي أحدهما («في سبيل فيقتل»): أي: فيرحمه لأنه قتل شهيداً («ثم يتوب الله على القاتل»): أي الكافر بأن يوفقه للإيمان فيؤمن

٣٨٠٨ - وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «من سأل الله الشهادة بصدق؛ بلغه الله منازل الشهداء، وإن مات على فراشه». رواه مسلم.

٣٨٠٩ - وعن أنس رضي الله عنه، أن الربيع بنت البراء، وهي أم حارثة بن سُرَاقَة، أتت النبي ﷺ، فقالت: يا رسول الله! ألا تحدثني عن حارثة، وكان قُتل يوم بدر، أصابه سهم غرب، فإن كان في الجنة صبرْتُ، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه

(«فيستشهد»): أي فيقتل شهيداً فيرحمه بفضلُه لأنه مات سعيداً. قال الطيبي: عدى يضحك بآلى لتضمنه معنى الانبساط والإقبال، مأخوذ من قولهم: ضحكت إلى فلان إذا انبسط إليه، وتوجهت إليه بوجه طلق وأنت راض عنه. وقال النووي: ويحتمل أن يراد ضحك ملائكة الله تعالى المتوجهين لقبض روحه، كما يقال: قتل السلطان فلاناً إذا أمر بقتله اهـ. وقيل: هو من الصفات المتشابهات ينزه عن التشبيه، ويوكل علمه إليه سبحانه. (متفق عليه): ورواه النسائي.

٣٨٠٨ - (وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه): بضم حاء مهملة وفتح نون وسكون تحتية ففاء وتقدم ذكره (قال: قال رسول الله ﷺ: «من سأل الله الشهادة بصدق»): أي بإخلاص («بلغه»): بتشديد اللام أي أوصله («الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه»): بكسر أوله أي: ولومات غير شهيد فهو في حكم الشهداء وله ثوابهم (رواه مسلم): وكذا الأربعة.

٣٨٠٩ - (وعن أنس رضي الله عنه أن الربيع): بضم الراء وفتح الموحدة وتشديد التحتية المكسورة، صحابية وهي عمة أنس بن مالك، (بنت البراء): أي ابن عازب صحابيان مشهوران (وهي): أي الربيع (أم حارثة بن سُرَاقَة): بضم أوله. قال المصنف: شهد بدرًا وقتل فيها شهيداً، وهو أول من قتل شهيداً من الأنصار يومئذٍ، وقد جاء في صحيح البخاري: إن اسمها أم الربيع، والذي في كتب أسماء الصحابة أنها الربيع، وهو الصحيح. (أتت النبي ﷺ فقالت: يا نبي الله! ألا تحدثني عن حارثة): أي عن حاله ومآله (وكان قتل يوم بدر أصابه سهم غرب): يجوز بالإضافة، والصفة، ويسكون الراء وفتحها أي لا يدري راميهِ، وقيل: بالسكون إذا أتاه من حيث لا يدري راميهِ، وبالفتح إذا رماه فأصاب غيره، كذا في النهاية، وقيل: بالوصف إذا لم يعرف راميهِ، وبالإضافة هو المتخذ من شجر الغرب (فإن كان): أي حارثة (في الجنة صبرت): أي عن إظهار البكاء شكرًا لما

في البكاء. فقال: «يا أم حارثة! إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى». رواه البخاري.

٣٨١٠ - وعنه قال: انطلق رسول الله ﷺ وأصحابه حتى سبّقوا المشركين إلى بدر، وجاء المشركون. فقال رسول الله ﷺ: «قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض». قال عمير بن الحمام: بخ بخ! فقال رسول الله ﷺ: «ما يحملك على

أنعم عليه (وإن كان غير ذلك): بالرفع، وفي نسخة بالنصب على أن كان تامة أو ناقصة (اجتهدت عليه): أي على حارثة (في البكاء): أي كما هو دأب النساء (فقال: «يا أم حارثة إنها»): قال الطيبي: هو ضمير مبهم يفسره ما بعده من الخبر كقولهم: هي العرب تقول ما شئت أو الضمير للقصّة، والجملة بعدها خبرها أو هي («جنان في الجنة»): والتنوين للتعظيم، والمراد بها درجات فيها لما ورد: إن في الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض والفردوس أعلاها، وهذا معنى قوله: («وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى»). رواه البخاري.

٣٨١٠ - (وعنه): أي عن أنس رضي الله عنه (قال: انطلق رسول الله ﷺ وأصحابه): أي ذهبوا من المدينة (حتى سبّقوا المشركين إلى بدر): والمعنى أنهم نزلوا بدرًا قبل الكفار. قال الطيبي: بدر موضع يذكر ويؤث وهو اسم ماء. قال الشعبي: بئر بدر كانت لرجل يدعى بدرًا ومنه يوم بدر (وجاء المشركون): أي بعد المسلمين وتضافوا (فقال رسول الله ﷺ: «قوموا إلى جنة»): أي إلى عمل هو سبب دخولها، أو أريد به المبالغة كما ورد: «الجنة تحت ظلال السيوف» رواه الحاكم عن أبي موسى. («عرضها السماوات والأرض»): تشبيه بليغ أي كعرض السماء والأرض كما في آية أخرى. قال الطيبي: عدى القيام يالئ لإرادة معنى المسارعة كما في قوله تعالى: ﴿سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة﴾ ووصف الجنة بالعرض مبالغة عرفاً، وتخصيص العرض بها دون الطول دلالة على أن العرض إذا كان كذلك فما بال الطول؟

(قال عمير): بالتصغير (ابن الحمام): بضم الحاء المهملة وتخفيف الميم، وهو ابن الأجدع الأنصاري، أحد بني سلمة قيل: إنه أول من قتل من الأنصار في الإسلام قتله خالد بن الأعلم. (بخ بخ): بفتح الموحدة وسكون الخاء المعجمة، وفي نسخة بالتنوين في الكلمتين، وهي كلمة تقال عند المدح والرضا بالشيء وتكرر للمبالغة، وهي مبنية فإن

قَوْلِكَ: بَخٍ بَخٍ؟ قال: لا والله يا رسول الله! إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: «فإنك من أهلها» قال: فأخرج تمراتٍ من قرنه، فجعل يأكل منهن. ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي إنها لحياة طويلة قال: فرمى بما كان معه من التمر، ثم قاتلهم حتى قُتل. رواه مسلم.

وصلت جررت ونونت فقلت: بَخٍ بَخٍ، وربما شددت. وأصحاب الحديث يروونها بالسكون وقفاً ووصلاً، كذا ذكره بعضهم، وفي القاموس: بَخٍ أي عظم الأمر تقال وحدها ويكرر: بَخٍ بَخٍ الأول منون، والثاني مسكن، ويقال: بَخٍ بَخٍ مسكين ومنونين ومشدين كلمة تقال عند الرضا والإعجاب بالشيء أو المدح أو الفخر. (فقال رسول الله ﷺ: «ما يحملك»): أي ما باعثك؟ («على قولك: بَخٍ بَخٍ»، قال: لا والله يا رسول الله!): قال بعضهم: فهم عمير أنه ﷺ توهم أن ذلك صدر عنه من غير نية وروية شبيهة بقول من سلك مسلك الهزل والمزاح، فنفي عمير عن نفسه ذلك بقوله: لا والله يا رسول الله (ما قلت ذلك إلا رجاء): بترك التنوين، وفي نسخة بالتنوين، وفي نسخة رجاء بالتاء. قال النووي في شرح مسلم قوله: إلا رجاء في أكثر النسخ المعتمدة بالمد ونصب التاء، وفي بعضها رجاء بلا تنوين، وفي بعضها بالتنوين ممدودان بحذف التاء وكلها صحيح معروف، والمعنى إلا لطمع (أن أكون من أهلها): أي من أهل الجنة، فلا استثناء من مقدر، وقيل الأولى أنه ﷺ لما قال: «قوموا إلى الجنة ببذل الأرواح». قال عمير: بَخٍ بَخٍ تعظيماً للأمر وتفضيلاً له، فقال عليه السلام: «ما حملك على هذا التعظيم أخوفاً قلت هذا أم رجاء؟» فقال: لا بل رجاء أن أكون من أهلها. (قال): أي رسول الله ﷺ: («فإنك من أهلها»): خبر أو دعاء (قال): أي الراوي (فأخرج تمراتٍ): بفتحات وفي نسخة تمرات بالتصغير للتقليل (من قرنه): بقاف وراء مفتوحتين جعبة الشباب (فجعل): أي شرع (يأكل منهن): تقوية للبدن على الجهاد (ثم قال): أي في أثناء أكلهن (لئن أنا حييت): بفتح فكسر أي عشت واللام موطئة للقسم وأن شرطية، وأنا فاعل فعل مضمر يفسره ما بعده (حتى آكل تمراتي): أي جميعها (إنها لحياة طويلة): يعني والأمر أسرع من ذلك شوقاً إلى الشهادة وذوقاً إلى الشهود، وهي جواب القسم واكتفى به عن جواب الشرط (قال): أي الراوي (فرمى بما كان معه): الباء زائدة لتقوية التعدية أي طرح جميع ما كان معه (من التمر، ثم قاتلهم حتى قتل): قال الطيبي: ويمكن أن يذهب إلى مذهب أصحاب المعاني، فيقال: إن الضمير المنفصل قدم للإختصاص، وهو على منوال قوله تعالى: ﴿قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ﴾ فكأنه وجد نفسه مختارة

٣٨١١ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «ما تعدُّون الشهيد فيكم؟» قالوا: يا رسول الله! مَنْ قُتِلَ في سبيلِ الله فهو شهيدٌ. قال: «إِنْ شهداءُ أُمِّي إِذَا لَقِيلَ: مَنْ قُتِلَ في سبيلِ الله فهو شهيدٌ، ومن مات في سبيلِ الله فهو شهيدٌ،

للحياة على الشهادة، فأنكر عليها ذلك الإنكار، وإنما قال ذلك استبطاءً للانتداب بما ندب به من قوله ﷺ: «قوموا إلى جنة». أي سارعوا إليها ومما ارتجز به عمير يومئذٍ قوله: ركضاً إلى الله بغير زاد إلا التقى وعمل المعاد والصبر في الله على الجهاد فكل زاد عرضة النفاق غير التقى والبر والرشاد

أي: اركض ركضاً وأسرع إسراعاً مثل إسراع الخيل وركضه، خفف في القول كما خفف في الأكل مبادرة إلى ما انتدب إليه رضي الله عنه، وأقبل عليه. (رواه مسلم).

٣٨١١ - (وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ما تعدون»): بتشديد الدال أي ما تحسبون («الشهيد فيكم؟»): قيل: عد ملحق بظن معنى وعملاً على ما قال ابن الملك، فالشهيد مفعول أول، وما استفهامية مفعول ثان، والمراد السؤال عن الوصف أي بأي وصف تنال مرتبة الشهادة؟ وقال الثوريشتي: «ما» استفهامية، ويسئل بكلمة ما عن جنس ذات الشيء ونوعه، وعن صفات جنس الشيء ونوعه، وقد يسئل بها عن الأشخاص الناطقين، ولما كانت حقيقة الاستفهام هنا السؤال عن الحالة التي ينال بها المؤمن رتبة الشهادة استفهم عنها بكلمة «ما» لتكون أدل على وصفها، وعلى المعنى المراد منها، ثم إنها مع ذلك لما كانت تسد مسد «من» (قالوا: يا رسول الله! من قتل في سبيل الله فهو شهيد): وقال الطيبي: «ما» هنا سؤال عن وصف من له كرامة وقرب عند الله تعالى قال الله تعالى: ﴿والشهداء عند ربهم﴾ فيشمل على ما ذكره صلوات الله عليه من قوله: «من قتل في سبيل الله» الخ فلما لم يطابق جوابهم سؤاله عليه السلام (قال): ردأ عليهم («إن شهداء أُمِّي إِذَا لَقِيلَ»): وكان يكفي على ظنهم أن يقولوا من قتل في سبيل الله فأطنبوا وأتوا في الخبر بالفاء دلالة على أن صلة الموصول علة للخبر، فخصوا ما أريد العموم فيه، والأظهر أنه كان السؤال عن أصناف الشهيد الشامل للحقيقي والحكمي، كما يشير إليه لفظة تعدون، فلما حصروه في الحقيقي قال: «إن شهداء أُمِّي إِذَا لَقِيلَ». («من قتل في سبيل الله فهو شهيد»): أي حقيقة لا شبهة فيه («ومن مات في سبيل الله فهو شهيد»): أي أيضاً

وَمَنْ مَاتَ فِي الطَّاعُونَ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي الْبَطْنِ فَهُوَ شَهِيدٌ. رواه مسلم.

٣٨١٢ - وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «ما مِنْ غَازِيَةٍ، أَوْ سَرِيَّةٍ، تَغْزُو، فَتَغْنَمَ وَتَسْلَمَ، إِلَّا كَانُوا قَدْ تَعَجَّلُوا ثَلَاثِي أَجُورِهِمْ. وَمَا مِنْ

لَكِنْ حَكَمًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مَهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ وَأَيْضًا إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَنِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ. وَقَدْ سَبَقَ حَدِيثٌ: «مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ بِصَدَقَ بَلْغُهُ اللَّهَ مَنَازِلَ الشَّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ». («وَمَنْ مَاتَ فِي الطَّاعُونَ فَهُوَ شَهِيدٌ»): لِأَنَّهُ مَقْتُولُ الْجَنِّ عَلَى مَا وَرَدَ بِهِ الْخَبَرُ («وَمَنْ مَاتَ فِي الْبَطْنِ فَهُوَ شَهِيدٌ»): فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ: الْمَبْطُونُ صَاحِبُ دَاءِ الْبَطْنِ وَهُوَ الْإِسْهَالُ. قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَقِيلَ هُوَ الَّذِي بِهِ الْاسْتِسْقَاءُ وَانْتِفَاحُ الْبَطْنِ، وَقِيلَ: الَّذِي يَمُوتُ بَدَاءَ بَطْنِهِ مُطْلَقًا أَوْ لَعَلَّ كَوْنَهُ شَهِيدًا، لِأَنَّ الْغَالِبَ فِيهِ أَنْ يَمُوتَ حَاضِرَ الْقَلْبِ مُنْكَشَفًا عِنْدَ الْمَوْتِ. قَالَ الْقَاضِي الْبَيْضَاوِيُّ: الشَّهِيدُ فَعِيلٌ مِنَ الشُّهُودِ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ، لِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَحْضُرُهُ وَتَبْشُرُهُ بِالْفَوْزِ وَالْكَرَامَةِ، أَوْ بِمَعْنَى فَاعِلٍ لِأَنَّهُ يَلْقَى رَبَّهُ وَيَحْضُرُ عِنْدَهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَالشَّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ أَوْ مِنَ الشَّهَادَةِ فَإِنَّهُ بَيْنَ صَدَقَةٍ فِي الْإِيمَانِ وَالْإِخْلَاصِ فِي الطَّاعَةِ بِبَذْلِ النَّفْسِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ يَكُونُ تَلَوُّ الرُّسُلِ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الْأُمَمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ مَاتَ فِي الطَّاعُونَ أَوْ بَوَّجَعَ فِي الْبَطْنِ مُلْحَقٌ بِمَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِمُشَارَكَتِهِ إِيَّاهُ فِي بَعْضِ مَا يَنَالُ مِنَ الْكَرَامَةِ بِسَبَبِ مَا كَابَدَهُ مِنَ الشَّدَةِ لَا فِي جُمْلَةِ الْأَحْكَامِ وَالْفَضَائِلِ أَوْ.

وقد جمع شيخ مشايخنا الحافظ جلال الدين السيوطي ما ورد من أنواع الشهادة الحكمية في كراسة منهم: الغريق والحريق والمهدوم والغريب والمرابط، ومن مات يوم الجمعة أو ليلته وغير ذلك، والمعنى أنهم يشاركون الشهداء في نوع من أنواع المثوبات التي يستحقها الشهداء لا المساواة في جميع أنواعها (رواه مسلم): وأخرج الطبراني في الكبير، عن سلمان أن: النبي ﷺ قال: «ما تعدون الشهيد فيكم؟» قالوا: الذي يقتل في سبيل الله. قال: «إن شهداء أمتي إذاً لقليل. القتل في سبيل الله شهادة، والطاعون شهادة، والنفساء شهادة، والحرق شهادة، والغرق شهادة، والسيل شهادة، والبطن شهادة».

٣٨١٢ - (وعن عبد الله بن عمرو): بالواو رضي الله عنه (قال: قال رسول الله ﷺ: «ما مِنْ غَازِيَةٍ»): أَي: قِطْعَةٌ مِنَ الْجَيْشِ أَوْ جَمَاعَةٌ تَغْزُو (أَوْ سَرِيَّةً): هِيَ أَرْبَعُمِائَةِ رَجُلٍ، وَفِي ذِكْرِهِمَا إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْحَكْمَ ثَابِتٌ فِي الْقَلِيلِ وَالكَثِيرِ مِنَ الْغَزَاةِ، فَأَوَّ لِلتَّنَوُّعِ، وَقِيلَ أَوْ لِلشَّكِّ مِنَ الرَّائِي («تَغْزُو فَتَغْنَمَ وَتَسْلَمَ إِلَّا كَانُوا قَدْ تَعَجَّلُوا ثَلَاثِي أَجُورِهِمْ»): بِضَمِّ اللَّامِ

غَازِيَةٍ، أَوْ سَرِيَّةٍ، تُحْفَقُ وَتُصَابُ، إِلَّا تَمَّ أَجُورُهُمْ». رواه مسلم.
 ٣٨١٣ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ، مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ»، رواه مسلم.

ويسكن قال القاضي: المعنى أن من غزا الكفار فرجع سالماً غانماً فقد تعجل، فاستوفى ثلثي أجره، وهما السلامة والغنيمة في الدنيا، وبقي له ثلث الأجر يناله في الآخرة بسبب ما قصد بغزوه محاربة أعداء الله تعالى ((وما من غازية، أو سرية، تحفق)): من الإخفاق أي: تغزو ولا تغنم ((وتصاب)): أي: بجرح أو بقتل أو تصيبه مصيبة ((إلا تم أجورهم)): قال القاضي: والمعنى من غزا في نفسه بقتل أو جرح ولم يصادف غنيمة فأجره باق بكماله لم يستوف منه شيئاً فيوفر عليه بتمامه في الآخرة. قال الطيبي: ولفظ تعجلوا يستدعي أن يكون لكل غاز في غزواته ثواب، فمن أصاب السلامة والغنيمة استوفى ثلثي ثوابه في الدنيا بدل ما كان له في الآخرة، وإليه الإشارة بقوله تعجل ومن لم يغنم وقتل أتم أجره حيث لم يتعجل بشيء بقي قسمان من سلم، وأحقق فقد تعجل بثلثه وبقي له ثلثان في الآخرة، ومن رجع مجروحاً يقسم على هذا التقسيم بحسب جرحه إن الله لا يضع أجر المحسنين اهـ.

ويمكن أن يكون المراد بالرجوع سالماً رجوعه حياً، فلا يحتاج إذاً إلى التقسيم بحسب الجراحة. قال ابن الملك: الغازي إذا أصاب غنيمة وسلم، فقد أصابه شيان من ثمرات الغزو، وبقي له دخول الجنة، فصح أنه قد تعجل ثلثي الأجر، فعلى هذا تكون سلامة النفس وحصول المغنم من أجزاء أجر الغزواه. وفي كون السلامة من أجزاء الثواب محل بحث، اللهم إلا أن يقال قصد الغازي في مسيره ثلاثة أشياء: إما الشهادة، وإما الغنيمة، وإما السلامة فقط، فقوله وتسلم بعد قوله تغنم قيد واقعي يلزم من وجوده وجوده، ولهذا ورد بحذفه في حديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، عن ابن عمرو، ولفظه: «ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث، فإن لم يصبوا غنيمة تم لهم أجرهم» (رواه مسلم).

٣٨١٣ - (وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من مات ولم يغز»): وفي نسخة بإثبات الواو وهو لغة ضعيفة ((ولم يحدث)): بالتشديد أي: لم يكلم ((به)): أي: بالغزو ((نفسه)): بالنصب على أنه مفعول به أو بترع الخافض أي: في نفسه، وفي نسخة بالرفع على أنه فاعل، والمعنى لم يعزم على الجهاد ولم يقل: ياليتني كنت مجاهداً، وقيل معناه ولم يرد الخروج، وعلامته في الظاهر إعداد آله. قال تعالى: ﴿وَلَوْ

٣٨١٤ - وعن أبي موسى رضي الله عنه، قال: جاء رجلٌ إلى النبي ﷺ، فقال: الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانَهُ، فَمَنْ فِي

أَرَادُوا الْخُرُوجَ لِأَعْدَاؤِهِ لَعْدُوا لَهُ عِدَّةٌ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ: «مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ»: أَيِ: نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ النِّفَاقِ. أَيِ: مَنْ مَاتَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَشْبَهَ الْمُنَافِقِينَ الْمُتَخَلِّفِينَ عَنِ الْجِهَادِ، وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ، وَقِيلَ: هَذَا كَانَ مَخْصُوصاً بِزَمَانِهِ ﷺ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ عَامٌ وَيَجِبُ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ أَنْ يَنْوِيَ الْجِهَادَ إِمَّا بِطَرِيقِ فَرْضِ الْكَفَايَةِ، أَوْ عَلَى سَبِيلِ فَرْضِ الْعَيْنِ، إِذَا كَانَ النِّفِيرَ عَاماً، وَيَسْتَدِلُّ بِظَاهِرِهِ لِمَنْ قَالَ: الْجِهَادُ فَرْضٌ عَيْنٌ مُطْلَقاً. وَفِي شَرْحِ مُسْلِمٍ لِلنَّوَوِيِّ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: نَرَى أَنَّ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ مُحْتَمَلٌ، وَقَدْ قَالَ غَيْرُهُ إِنَّهُ عَامٌ. وَالْمُرَادُ أَنَّ مَنْ فَعَلَ أَشْبَهَ الْمُنَافِقِينَ الْمُتَخَلِّفِينَ عَنِ الْجِهَادِ فِي هَذَا الْوَصْفِ، فَإِنْ تَرَكَ الْجِهَادَ أَحَدُ شُعْبِ النِّفَاقِ، وَفِيهِ أَنَّ مَنْ نَوَى فَعَلَ عِبَادَةَ فَمَاتَ قَبْلَ فَعْلِهَا لَا يَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ مِنَ الذَّمِّ مَا يَتَوَجَّهُ عَلَى مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَنْوِهَا، وَقَدْ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِيمَنْ تَمَكَّنَ مِنَ الصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا فَأَخْرَجَهَا بَنِيَّةً أَنْ يَفْعَلَهَا وَمَاتَ، أَوْ آخَرَ الْحَجِّ كَذَلِكَ، قِيلَ: يَأْتُمُّ فِيهِمَا، وَقِيلَ لَا يَأْتُمُّ فِيهِمَا، وَقِيلَ: يَأْتُمُّ فِي الْحَجِّ دُونَ الصَّلَاةِ أَهـ. وَالْآخِرُ مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِنَا. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).

٣٨١٤ - (وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رجلٌ إلى النبي ﷺ فقال:): أَيِ: ذَلِكَ الرَّجُلِ (الرَّجُلِ): أَيِ: جِنْسِ الرَّجُلِ بِمَعْنَى الشَّخْصِ (يُقَاتِلُ، لِلْمَغْنَمِ، وَالرَّجُلِ): أَيِ: الْآخَرِ (يُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ): أَيِ: لِلصِّيتِ وَالشُّهْرَةِ وَالرِّيَاءِ وَالسَّمْعَةِ. فِي النِّهَايَةِ: أَيِ: لِيَذْكَرَ بَيْنَ النَّاسِ وَيُوصَفَ بِالشَّجَاعَةِ، وَالذِّكْرُ الشَّرَفُ وَالْفَخْرُ وَالصِّيتُ (وَالرَّجُلِ): أَيِ: الْآخَرِ (يُقَاتِلُ لِيُرَى): بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ أَيِ: لِيَعْلَمَ أَوْ يَبْصُرَ بَيْنَ النَّاسِ (مَكَانَهُ): بِالرَّفْعِ أَيِ مَرْتَبَتِهِ فِي الشَّجَاعَةِ، وَفِي نَسْخَةِ بَصِيفَةِ الْمَعْلُومِ مِنَ الْأَرَاءِ وَنَصَبِ مَكَانِهِ. قَالَ الْأَشْرَفُ: هُوَ مِنْ بَابِ الْأَفْعَالِ فَإِنْ قُرِئَ مَعْلُوماً فَعَاغَلَهُ ضَمِيرُ الرَّجُلِ وَالْمَفْعُولُ الثَّانِي مُحْذُوفٌ، أَيِ: يُقَاتِلُ ذَلِكَ الرَّجُلَ لِيُرَى هُوَ مَكَانَهُ أَيِ: مَنَزَلَتَهُ وَمَكَانَتَهُ مِنَ الشَّجَاعَةِ النَّاسِ، فَالْفَرْقُ عَلَى هَذَا بَيْنَ قَوْلِهِ: يُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ، وَبَيْنَ هَذَا أَنَّ الْأَوَّلَ سَمْعَةٌ، وَالثَّانِي رِيَاءٌ أَيِ: مِنَ الْغَرَاةِ مِنْ سَمْعٍ وَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى وَإِنْ قُرِئَ مَجْهُولاً، فَالَّذِي أَقِيمَ مَقَامَ الْفَاعِلِ ضَمِيرُ الرَّجُلِ وَمَكَانَتُهُ نَصَبٌ عَلَى أَنَّهُ الْمَفْعُولُ الثَّانِي أَيِ: قَاتَلَ ذَلِكَ الرَّجُلَ لِيَبْصُرَ هُوَ مَنَزَلَتَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَتَحْقِيقُهُ أَنَّ قَاتَلَ لِلْجَنَّةِ لَا لِإِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللَّهِ وَنَصْرَةِ دِينِهِ. وَقَالَ الْمَظْهَرُ: أَيِ: لِيُرَى مَنَزَلَتُهُ مِنَ الْجَنَّةِ أَيِ: لِيَحْصُلَ لَهُ الْجَنَّةُ وَيُؤَيِّدَهُ قَوْلُهُ: (فَمَنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: «مَنْ قَاتَلَ لَتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ»): أَيِ: كَلِمَةُ

سبيل الله؟ قال: «مَنْ قَاتَلَ لَتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ». متفق عليه.

التوحيد وهي لا إله إلا الله («هي العليا فهو في سبيل الله»): أي: لا غير، لكن الظاهر أن إرادة الجنة غير مزاحمة لإرادة كون كلمة الله هي العليا، ولذا قال ﷺ: «قوموا إلى جنة» كما سبق، فالمراد بهما واحد والمآل متحد. وقال الطيبي، قوله: فالذي أقيم مقام الفاعل ضمير الرجل ومكانه نصب على المفعول الثاني غير صحيح، بل المفعول الثاني أقيم مقام الفاعل، وكذا في نسخة صحيحة للبخاري وجامع الأصول مضبوط بالرفع أي: ليرى الناس منزلته في سبيل الله. قلت: مبني كلام الأشرف على نصب مكانه لا على رفعه فقوله: غير صحيح غير صحيح قال: وأيضاً لا فرق بين السمعة والرياء. المغرب: يقال فعل ذلك سمعة ليريه الناس من غير أن يكون قصد به التحقيق، وسمع بكذا أشهر تسميماً، ومنه الحديث: «من سمع الناس بعمله سمع الله به أسامع خلقه وحقره وصغره ونوه الله لريائه وبلائه أسماع خلقه فيفتضح» قلت: كلام الأشرف مبني على التحقيق الأصلي، والتدقيق اللغوي، فإنه لا شك أن الرياء مأخوذ من الرؤية، كما أن السمع هو مأخذ السمعة، نعم اتسع فيهما فتطلق إحداها على الأخرى، وقد يجمع بينهما على الأصل فيقال: رياء وسمعة. قال: ولعل الأظهر أن يراد بالذكر الصيت والسمعة وبالرؤية علم الله ونحوه قوله تعالى: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمِ الصَّابِرِينَ﴾^(١) يعني المجاهدين منكم للغنيمة والذكر، والمجاهد الصابر الذي يستفرغ جهده في سبيل الله.

قلت: هو غير ظاهر فضلاً أن يكون أظهر. قال: ويجوز أن يراد بالرؤية رؤية المؤمنين في القيامة منزلته عند الله تعالى كما سيجيء في الفصل الثالث في حديث فضالة عن رسول الله ﷺ: «إن الشهداء أربعة: رجل جيد الإيمان لقي العدو فصدق الله حتى قتل، فذلك الذي يرفع الناس إليه أعينهم يوم القيامة» هكذا الحديث. فيكون قد سأل الرجل عن أحوال المجاهدين بأسرها ومقاتلتهم، أما للغنيمة أو للذكر والصيت والفخر رياء، أو ليحمده الله تعالى، فكنى ﷺ بقوله عن الثالث: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا» إحماداً عليه وشكراً لصنيعه وإلا كان يكفيه في الجواب أن يقول: من يقاتل ليرى مكانه.

قلت: ووجه العدول أن هذا مبهم غير دال على المقصود صريحاً أو صحيحاً. قال: والمكان ههنا بمنزلة المكانة في قوله تعالى: ﴿اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ﴾^(٢) الكشف: المكانة

٣٨١٥ - وعن أنس رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ رَجَعَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَدَنَا مِنَ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ: «إِنَّ بِالْمَدِينَةِ أَقْوَامًا، مَا سَرْتُمْ مَسِيرًا، وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ». وفي رواية: «إِلَّا شَرِكُوكُمْ فِي الْأَجْرِ». قالوا: يا رسول الله! وهُم بِالْمَدِينَةِ؟ قال: «وَهُم بِالْمَدِينَةِ حَبْسَهُمُ الْعُذْرُ». رواه البخاري.

تكون مصدراً يقال: مكن مكانة إذا تمكن أبلغ التمكن، وبمعنى المكان يقال مكان ومكانة ومقام ومقامة أي: اعملوا على تمكنكم من أمركم، وأقصى استطاعتكم وإمكانكم، أو اعملوا على جهتكم وحالكم التي أنتم عليها وكلمة الله عبارة عن دين الحق، لأن الله تعالى دعا إليه وأمر الناس بالاعتصام به كما قيل لعيسى ﴿كَلِمَةُ اللَّهِ﴾ وهي فصل والخبر العليا فأفاد الاختصاص أي: لم يقاتل لغرض من الأغراض إلا لإظهار الدين، والله أعلم. (متفق عليه).

٣٨١٥ - (وعن أنس رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ رجع من غزوة تبوك): وفي نسخة بالتثوين، وهي أرض بين الشام والمدينة (فدنا من المدينة): أي: قاربهم (فقال: «إن بالمدينة أقواماً»): أي: جماعات ممن يتمنون الغزو، ويحدثون أنفسهم بالخروج، ولهم مانع ضروري («ما سرتم مسيراً»): أي: سيراً أو مكاناً («ولا قطعتم وادياً»): تخصيص لكون قطع الوادي أشق، وليدل على الاستيفاء («إلا كانوا معكم»): أي: بالقلب والهمة والدعاء والنية (وفي رواية: «إلا شركوكم»): بكسر الراء ففي القاموس شركة في البيع والميراث كعلمه يشركه بالكسر، والمعنى شاركوكم («في الأجر»): وإنما التفاوت في زيادة العمل المقتضي زيادة الثواب (قالوا: يا رسول الله! وهُم بِالْمَدِينَةِ؟ قال: «وَهُم بِالْمَدِينَةِ حَبْسَهُمُ الْعُذْرُ»): قال الطيبي: يدل هذا على أن القاعدين الأضرء يشاركون المجاهدين في الأجر، ولا يدل على استوائهما فيه، والدال على نفي الاستواء قوله تعالى: ﴿فَضَلَ اللَّهُ الْمَجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً﴾ وقوله تعالى: ﴿فَضَلَ اللَّهُ الْمَجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ درجات أي على غير الأضرء، أو فضل الله المجاهدين على القاعدين، والأضرء درجة وهي الغنيمة ونصرة دين الله تعالى في الدنيا، وفضل الله المجاهدين عليهم درجات في العقبى. قال النووي: فيه فضيلة النية في الخير، وأن من نوى غزواً أو غيره من الطاعات فعرض له عذر منعه حصل له ثواب نيته، وأنه كلما أكثر التأسف على فوات ذلك، أو تمنى كونه من الغزاة ونحوهم كان أكثر ثواباً (رواه البخاري): أي: عن أنس، وكذا أبو داود.

٣٨١٦ - ورواه مسلمٌ عن جابرٍ

٣٨١٧ - وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، قال: جاء رجلٌ إلى رسول الله ﷺ، فاستأذنه في الجهاد. فقال: «أَحْيٍ وَالِدَاكَ؟». قال: نعم. قال: «ففيهما فجاهد». متفق عليه. وفي رواية: «فَارْجِعْ إِلَى وَالِدَيْكَ فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا».

٣٨١٦ - (ورواه مسلم عن جابر): رضي الله عنهم.

٣٨١٧ - (وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه): بالواو (قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فاستأذنه في الجهاد فقال له: «أَحْيٍ وَالِدَاكَ؟» قال: نعم، قال: «ففيهما»): أي: ففي خدمتهما («فجاهد»): قال الطيبي رحمه الله: فيهما متعلق بالأمر قدم للاختصاص، والفاء الأولى جزاء شرط محذوف، والثانية جزائية لتضمن الكلام معنى الشرط. أي: إذا كان الأمر كما قلت فاختص المجاهدة في خدمة الوالدين نحو قوله تعالى: ﴿فَأَيُّيَ فَاعْبُدُونِ﴾^(١) أي: إذا لم تخلصوا لي العبادة في أرض فاخلصوها في غيرها فحذف الشرط وعوض منه تقديم المفعول المفيد للاختصاص ضمناً، وقوله: فجاهد جيء به مشاكله يعني حيث قال: فجاهد في موضع فاحدمهما لأن الكلام كان في الجهاد، ويمكن أن يكون الجهاد بالمعنى الأعم الشامل للأكبر والأصغر. قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾^(٢) (متفق عليه): ورواه أبو داود والترمذي، والنسائي.

(وفي رواية): أي: لمسلم («فارجع إلى والدك فأحسن صحبتهما»): في شرح السنة: هذا في جهاد التطوع لا يخرج إلا بإذن الوالدين إذا كانا مسلمين، فإن كان الجهاد فرضاً متعيناً فلا حاجة إلى إذنهما وإن منعهما وعصاهما وخرج، وإن كانا كافرين فيخرج بدون إذنهما فرضاً كان الجهاد أو تطوعاً، وكذلك لا يخرج إلى شيء من التطوعات كالحج والعمرة والزياره، ولا يصوم التطوع إذا كره الوالدان المسلمان أو أحدهما إلا بإذنهما قال ابن الهمام: لأن طاعة كل منهما فرض عليه، والجهاد لم يتعين عليه، وفي سنن أبي داود، عن عبد الله بن عمرو بن العاص: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: جئت أبأبعك على الهجرة وتركت أبوي يبيكان فقال: ارجع إليهما واضحكهما كما أبكيتهما، وفيه عن الخدرجي: أن رجلاً هاجر إلى رسول الله ﷺ من اليمن فقال: «هل لك أحد باليمن؟» قال: أبوي. قال: «أذننا لك» قال: لا. قال: «فارجع واستأذنهما فإن أذننا لك فجاهد وإلا فبرهما».

٣٨١٨ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي ﷺ، قال يوم الفتح: «لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا». متفق عليه.

٣٨١٨ - (وعن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي ﷺ قال يوم الفتح): أي: فتح مكة («لا هجرة بعد الفتح»): يعني الهجرة المفروضة أي: بعد فتح مكة، كما في رواية البخاري: عن مجاشع بن مسعود أي: من مكة إلى المدينة، وبقيت المندوبة وهي الهجرة من أرض يهجر فيه المعروف ويشيع به المنكر، أو من أرض أصاب فيها الذنب وارتكب الأمر الفظيع. قال الخطابي: كانت الهجرة على معنيين: أحدهما: الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، فأمر من أسلم منهم بالهجرة عنهم ليسلم دينهم وليزول أذى المشركين بهم، ولثلاثا يفتنوا، والمعنى الثاني الهجرة من مكة إلى المدينة، فإن أهل الدين بالمدينة كانوا قليلين ضعيفين يومئذ، فوجبت الهجرة إلى النبي ﷺ على كل من أسلم يومئذ في أي موضع كان ليستعين النبي ﷺ بهم إن حدث حادث، وليتفقهوا في الدين فيعلموا أقوامهم أمر الدين وأحكامه، فلما فتحت مكة وأسلموا استغنى النبي ﷺ وأصحابه عن ذلك، إذ كان معظم خوف المؤمنين من أهل مكة، فلما أسلموا أمكن المسلمين أن يقرأوا في قعر دارهم، فقليل لهم: أقيموا في أوطانكم وقرأوا على نية الجهاد، وهذا معنى قوله ﷺ: («ولكن جهاد ونية»): أي: قصد جهاد، أو إخلاص عمل («وإذا استنفرتم»): بصيغة المجهول («فانفروا»): بكسر الفاء أي: إذا استخرجتم بالنفير العام فاخرجوا، فالأمر على فرض العين، أو إذا دعيت إلى قتال العدو فانطلقوا، فالأمر على فرض الكفاية، وحاصله أن الهجرة التي هي مفارقة الوطن التي كانت مطلوبة على الأعيان إلى المدينة انقطعت إلا أن المفارقة بسبب الجهاد أو بسبب نية صالحة كالفرار من ديار الكفر أو البدعة أو الجهل أو من الفتن، أو لطلب العلم باقية غير منسوخة.

قال الطيبي: لكن يقتضي مخالفة ما بعدها لما قبلها، فالمعنى أن مفارقة الأوطان إلى الله ورسوله التي هي الهجرة المعتبرة الفاضلة المميزة لأهلها من سائر الناس امتيازاً ظاهراً انقطعت، لكن المفارقة من الأوطان بسبب نية خالصة لله تعالى كطلب العلم والفرار بدينه من دار الكفر، ومما لا يقام فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزيارة بيت الله وحرم رسول الله والمسجد الأقصى وغيرها، أو بسبب الجهاد في سبيل الله باقية مدى الدهر. وقال النووي: معناه أن تحصيل الخير بسبب الهجرة قد انقطع بفتح مكة، لكن حصلوه بالجهاد والنية الصالحة، وفيه حث على نية الخير، وأنه يثاب عليها، وإذا استنفرتم معناه إذا طلبكم

الفصل الثاني

٣٨١٩ - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَصِينٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ، ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ، حَتَّى يُقَاتِلَ آخِرُهُمْ

الإمام للخروج إلى الجهاد فاخرجوا، وهذا دليل على أن الجهاد ليس بفرض عين، بل هو فرض كفاية إذا فعله من يحصل بهم الكفاية سقط الحرج عن الباقيين، وإن تركوه كلهم أثموا أجمعين اهـ.

وفيه أن لا دلالة له على كون الجهاد فرض كفاية، بل ظاهره يدل على أن الجهاد فرض عين حيث لم يقل فلينفرب بعضكم، مع أنه لو قال كذلك لما دل صريحاً على نفي فرض العين إذ كان المراد أن لا يخرجوا كلهم معاً، فيضيع العباد وتخرب البلاد ويفوت علم المعاد، كما قال تعالى: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ﴾ الآية. وقد تقدم تحقيق هذا المبحث في كلام المحقق ابن الهمام.

قال الطيبي: وقد خص الاستنفار بالجهاد، ويمكن أن يحمل على العموم أيضاً أي إذا استنفرتم إلى الجهاد فانفروا، وإذا استنفرتم إلى طلب العلم وشبهه فانفروا. قال تعالى: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ﴾ أي: هلا انفروا حين استنفروا. قلت: وإنما خص الاستنفار بالجهاد لقوله: ﴿انفروا خفافاً وثقلاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله﴾ الآيات. وأما استدلاله بالآية المذكورة فغفلة عن صدرها ومعناها، لأنه قال تعالى بعد وصف المجاهدين: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنِينَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً﴾ أي: جميعاً مع النبي ﷺ حين أرادوا ذلك ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ﴾ أي: للغزو ﴿لِيَتَفَقَّهُوا﴾ أي: بقية الفرقة، أو المراد الحث على خروج طائفة للغزو مع النبي ﷺ لِيَتَفَقَّهُوا في الدين: أي: ما يتعلق بالجهاد وغيره ﴿وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ (متفق عليه).

الفصل الثاني

٣٨١٩ - (عن عمران بن حصين رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ»): أي: على تحصيله، وإظهاره («ظاهرين»): أي: غالبين منصورين أو معروفين مشهورين («على من ناوَأَهُمْ»): قال التوربشتي: أي: غالبين على من عاداهم، والمناوأة المعادة، والأصل فيه الهمز لأنه من النوء وهو النهوض، وربما

المسيح الدجال». رواه أبو داود.

٣٨٢٠ - وعن أبي أمامة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ، قال: «مَنْ لَمْ يَغْزُ، وَلَمْ يُجْهَزْ غَازِيًا، أَوْ يَخْلُفُ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ، أَصَابَهُ اللَّهُ بِقَارِعَةٍ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ». رواه أبو داود^(١).

يترك همزه، وإنما استعمل ذلك في المعادة لأن كل واحد من المتعادين ينهض إلى قتال صاحبه. وفي شرح مسلم، هو بهمزة بعد الواو، وهو مأخوذ من ناء إليهم وناؤا إليه أي: نهضوا للقتال. وفي النهاية: النواء والمناواة المعادة. وفي القاموس: ناء نهض بجهد ومشقة وناواه مناواة فأخره وعاداه اهـ. فالأولى أن يقرأ لفظ الحديث بالهمز، ولا يلتفت إلى أكثر النسخ حيث لم يضبطوا به، فإن الرسم واحد. قال الطيبي: قد سبق في الفصل الأول أن تنزيل أمثال هذا الحديث على الطائفة المنصورة من أهل الشام أولى وأحرى اهـ. والأولى أن يقال: من جهة الشام ليدخل أهل الروم في المرام، فإنهم القائمون في هذا الزمان بهذه الوظيفة الشريفة حق القيام نصرهم الله وخذل أعداءهم اللئام إلى يوم القيامة، («حتى يقاتل آخرهم»): أي: المهدي وعيسى عليه السلام وأتباعهما («المسيح الدجال»): ويقتله عيسى عليه السلام بعد نزوله من السماء على المنارة البيضاء شرقي دمشق بباب له من بيت المقدس حين حاصر المسلمين، وفيهم المهدي، وبعد قتله لا يكون الجهاد باقياً، أما على يأجوج ومأجوج، فلعدم القدرة والطاقة عليهم وبعد إهلاك الله إياهم لا يبقى على وجه الأرض كافر ما دام عيسى عليه السلام حياً في الأرض، وأما بعد موته عليه السلام وكفر من كفر بعده، فلموت المسلمين كلهم عن قريب بريح طيبة، وبقاء الكفار بحيث لا تقوم الساعة، وفي الأرض من يقول: الله. فما وقع في بعض الأحاديث كما رواه الحاكم، عن عمر رضي الله عنه: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة» يحمل على قربها، فإن خروج الدجال من أشراتها، وسيجيء تفصيل هذا المبحث في حديث الدجال إن شاء الله تعالى (رواه أبو داود).

٣٨٢٠ - (وعن أبي أمامة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ، قال: «مَنْ لَمْ يَغْزُ»): أي: حقيقة («ولم يجز غَازِيًا»): أي: لم يهَيء أسباب غاز («أو يخلف»): بالجزم وضم اللام

(١) في سننه، باب كراهية ترك الغزو الحديث رقم ٢٥٠٣، ورواه ابن ماجة. باب التغليب في ترك الجهاد الحديث رقم ٢٧٦٢، وفي إسناده الوليد من مسلم. ورواه الدارمي، فضل من جهز غَازِيًا ٢/٢٠٩. والبيهقي في السنن الكبرى عن طريق أبي داود.

٣٨٢١ - وعن أنس رضي الله عنه، عن النبي ﷺ، قال: «جاهدوا المشركين بأموالكم، وأنفسكم، وألستكم». رواه أبو داود، والنسائي والدارمي^(١).

على المنفي أي: لم يخلف («غازياً في أهله»): والظاهر أن أول للتنويع وللإشارة إلى أنه وما قبله في رتبة واحدة من الغزو الحتمي، وقوله: («بخير»): قيد للأخير، قال الطيبي متعلق بيخلف حال من فاعله أتى به صيانة عما عسى أن ينوي الخيانة فيهم اهـ. ويمكن أن يكون قيداً للكل، والمراد به نية الخير المعبر عنه بالإخلاص قال الطيبي قوله: أو يخلف هو عطف على يجهز، وإنما لم يعد الجازم لثلاثتهم إستقلاله، وليؤذن بأن تجهيز الغازي وكون تخليف الغازي في أهله ليس بمثابة الشخوص بنفسه إلى الغزو ثم جواب الشرط قوله: («أصابه الله بقارعة»): أي: بشدة من الشدائد والباء فيه للتعدية أي: ببليّة تفرعه وتهلكه وتصصره وتدقه، ولذا سميت القيامة بالقارعة («قبل يوم القيامة». رواه أبو داود): كان الأخصر أن يجمع بينه وبين الحديث السابق، ويقول: رواهما أبو داود كما هو دأب المؤلف هذا، وروى الترمذي، وابن ماجه، والحاكم، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «من لقي الله بغير أثر من جهاد لقي الله وفيه ثلثة» وهي بضم أوله النقص والعيب.

٣٨٢١ - وعن أنس رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: «جاهدوا المشركين»: أي: قاتلوهم، وهو بظاهره يشمل الحرم والأشهر الحرم والبدء بالقتال. قال ابن الهمام: وقتال الكفار الذين لم يسلموا وهم من مشركي العرب، أو لم يسلموا ولم يعطوا الجزية من غيرهم واجب وإن لم يبدؤنا، لأن الأدلة الموجبة له لم تقيد الوجوب ببدئهم خلافاً لما نقل عن الثوري والزمان الخاص كالأشهر الحرم وغيرها سواء خلافاً لعطاء، ولقد استبعد ما عن الثوري وتمسكه بقوله تعالى: ﴿فإن قاتلوكم فاقتلوهم﴾ فإنه لا يخفى عليه نسخه وصريح قوله ﷺ في الصحيحين: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» الحديث. توجب ابتداءهم بأدنى تأمل، وحاصر ﷺ الطائف لعشر بقين من ذي الحجة إلى آخر المحرم أو إلى شهر، وقد استدل على نسخ الحرم في الأشهر الحرم بقوله تعالى: ﴿اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾ وهو بناء على التجوّز بلفظ: حيث في الزمان، ولا شك أنه كثير في الاستعمال، وقوله: («بأموالكم»): أي: بالتجهيز («وأنفسكم»): أي: بالمباشرة («وألستكم»): أي: بدعوتهم إلى الله تعالى، وقال المظهر: أي: جاهدوهم بها أي: بأن

(١) رواه أبو داود في سننه الحديث رقم ٢٥٠٤، والنسائي في المجتبى من السنن ٧/٦ في كتاب الجهاد، والدارمي ٢١٣/٢ باب جهاد المشركين.

٣٨٢٢ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «افشوا السَّلامَ، وأطعموا الطعام، واضربوا الهام؛ تَورَثُوا الجَنانَ». رواه الترمذِيُّ، وقال: هذا حديث غريب.

تذمُّوهم وتعيبوهم وتسبوا أصنامهم ودينهم الباطل، وبأن تخوِّفُوهم بالقتل والأخذ وما أشبه ذلك، فإن قلت: هذا يخالف قوله تعالى: ﴿وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ قلت: كان المسلمون يسبون آلهتهم فنهوا، لئلا يكون سبهم سبباً لسب الله تعالى، والنهي منصب على الفعل المعلن، فإذا لم يؤد السب إلى سب الله تعالى جازاه.

وفيه أنه سبب غالبي، وعدم كونه تسبباً أمر موهوم فيتعين النهي، لا سيما مبنى الأحكام الشرعية على الأمور الغالبية، مع أن حالة الاستواء، بل وقت الاحتمال يرجح النهي، نعم يمكن أن يكون النهي وارداً على أن يكون الابتداء من المؤمنين، لأنه ربما يكون سبباً لسبهم، أما إذا كان الابتداء منهم فليس كذا، لأن هذا الخوف في الذين غلب الجهل والسفه عليهم من الكفار، أما أكثرهم فيعظمون الله! ويقولون: ﴿هؤلاء شفعاؤنا عند الله ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله﴾. (رواه أبو داود، والنسائي، والدارمي): وكذا أحمد وابن حبان والحاكم.

٣٨٢٢ - (وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «افشوا»): بفتح الهمزة أي: أشيعوا وعمموا («السلام»): أي: ردوه فيما بينكم فالأمر للوجوب في الجملة، ويمكن أن يكون الأمر للاستحباب، فالمراد به السلام وفرضية الجواب مفهومة من قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَيَّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ﴾ الآية. وهذه سنة أفضل من الفريضة وهي من غرائب المسألة. قال الطيبي: إفشاء السلام إظهاره ورفع الصوت به أو إشاعته بأن تسلم على من تراه عرفته أو لم تعرفه. والظاهر هو الثاني لأن السلام مع عدم إظهاره ورفع الصوت به لا يسمى سلاماً فضلاً عن أن يكون إفشاء للسلام. («وأطعموا الطعام»): فإنه من شعائر الكرام، لا سيما للفقراء والمساكين والأيتام («واضربوا الهام»): جمع هامة بالتخفيف وهو الرأس أي: اقطعوا رؤوس الكفار، وهو كناية عن الجهاد في الإسلام (تورثوا): بصيغة المجهول من الإيراث أي: تعطوا في مقابلة ما ذكر من الخصال العظام («الجنان»): بكسر الجيم أي: جنات النعيم في دار السلام قال تعالى: ﴿وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون﴾ قال القاضي: المراد بضرب الهام الجهاد، ولما كانت أفعالهم هذه تخلف عليهم

- ٣٨٢٣ - وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه، عن رسول الله ﷺ، قال: «كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلَّا الَّذِي مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ؛ فَإِنَّهُ يُنْمَى لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَيَأْمَنُ فِتْنَةُ الْقَبْرِ». رواه الترمذي، وأبو داود.
- ٣٨٢٤ - ورواه الدارمي عن عقبة بن عامر.

الجنان فكانهم ورثوها منها. قلت: وفيه إشارة إلى ارتكاب المجاهدات وترك المشتبهات لكونها من التكاليفات المكروهات تعد من المصيبات التي تورث الدرجات العاليات والثمرات الطيبات، تشبيهاً بمن فاته أحد من الأقارب، وحصل له من إرثه ما لم يحصل للأجانب، ولذا ورد في صحيح مسلم وغيره، عن أنس رضي الله عنه: «حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات». (رواه الترمذي، وقال: هذا حديث غريب): وفي رواية: «افشوا السلام تسلموا». رواه البخاري في تاريخه، وأبو يعلى في مسنده، وابن حبان والبيهقي عن البراء، وفي رواية: «افشوا السلام بينكم تحابوا» رواه الحاكم عن أبي موسى. وفي رواية: «افشوا السلام فإن الله تعالى رضا». رواه الطبراني في الأوسط، وابن عدي في الكامل. وفي رواية للطبراني، عن أبي الدرداء: «افشوا السلام كي تعلموا». وفي رواية ابن ماجه عن ابن عمر بلفظ: «افشوا السلام واطعموا الطعام وكونوا إخواناً كما أمركم الله تعالى». وفي رواية الطبراني، عن أبي أمامة ولفظه «افشوا السلام وابدلوا الطعام واستحي من الله تعالى كما تستح رجلاً أي: من رهطك ذا هيئة، ولتحسن خلقك، وإذا أسأت فاحسن فإن الحسنات يذهبن السيئات».

٣٨٢٣ - (وعن فضالة): بفتح الفاء والضاد المعجمة (ابن عبيد): بالتصغير ومر ذكره (عن رسول الله ﷺ) قال: «كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ»: بصيغة المجهول أي ينقطع عن أهله ويطبع («على عمله»): والمعنى لا يكتب له ثواب جديد («إلا الذي مات مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يُنْمَى لَهُ عَمَلُهُ»): أي يزداد له («عمله»): بأن يصل إليه كل لحظة أجر جديد («إلى يوم القيامة»): فإنه قدى نفسه فيما يعود نفعه على المسلمين، وهو إحياء الدين بدفع أعدائهم من المشركين («ويأمن فِتْنَةُ الْقَبْرِ»): أي مع ذلك، ولعله بهذا امتياز عن غيره الوارد في حديث مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له». (رواه الترمذي، وأبو داود): أي عن فضالة.

٣٨٢٤ - (ورواه الدارمي عن عقبة بن عامر): وفي الجامع الصغير بلفظ: «ويأمن من

٣٨٢٥ - وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه، أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوْاقَ نَاقَةٍ؛ فَقَدْ وَجِبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ جُرِحَ جُرْحًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ نُكِبَ نَكْبَةً؛ فَإِنَّهَا تَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَغْزَرٍ مَا كَانَتْ، لَوْنُهَا الزَّعْفَرَانُ، وَرِيحُهَا الْمِسْكُ».

فتان القبر» رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، عن فضالة. والترمذي عن عمر. وأحمد عن عقبة بن عامر.

٣٨٢٥ - (وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه، أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوْاقَ نَاقَةٍ»): هو بالفتح والضم ما بين الحلبتين. في الفائت: هو في الأصل رجوع اللبن إلى الضرع بعد الحلب، وسمي فواقاً لأنه نزل من فوق اهـ. وهذا يحتمل أن يكون ما بين الغداة إلى العشاء لأن الناقة تحلب فيهما، وأن يكون قدر مدتي الضرع من الوقت، لأنها تحلب ثم تترك سوية يرضعها الفصيل لتدر ثم تحلب ثانية، وهذه الأخيرة أليق بالترغيب في الجهاد أي من قاتل في سبيل الله لحظة. («فقد وجبت له الجنة»): أي ابتداء أو استحقتها («ومن جرح»): بصيغة المفعول («جرحاً»): بضم الجيم وبالفتح هو المصدر أي جراحة كائنة («في سبيل الله»): سلاح من عدو («أو نكب»): بصيغة المجهول أي: أصيب نكبة بالفتح أي حادثة فيها جراحة من غير العدو فأو للتنوع، قيل: الجرح والنكبة كلاهما واحد، وقيل: الجرح ما يكون من فعل الكفار، والنكبة الجراحة التي أصابته من وقوعه من دابته أو وقوع سلاح عليه. قلت: هذا هو الصحيح، وقد ثبت عنه ﷺ أنه قال:

هَلْ أَنْتَ إِلَّا أَصْبَعٌ دَمِيَتْ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتَ

وفي النهاية: نكبت أصبعه أي نالتها الحجارة، والنكبة ما يصيب الإنسان من الحوادث («فإنها»): أي النكبة التي فيها الجراحة («تجيء يوم القيامة»): قال الطيبي: قد سبق شيان الجرح والنكبة، وهي ما أصابه في سبيل الله من الحجارة، فأعاد الضمير إلى النكبة دلالة على أن حكم النكبة إذا كان بهذه المثابة فما ظنك بالجرح باللسان والسيف؟ ونظيره قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَتَّقُونَهَا﴾ اهـ. أو يقال: إفراد الضمير باعتبار أن مؤداهما واحد وهي المصيبة الحادثة في سبيل الله، فهي تظهر وتتصور («كأغزر ما كانت»): أي كأكثر أوقات أكوانها في الدنيا. قال الطيبي: الكاف زائدة وما مصدرية، والوقت مقدر يعني حينئذ تكون غزارة دمه أبلغ من سائر أوقاته اهـ.

والأظهر أن الكاف غير زائدة والمراد أن الجراحة والنكبة تكون يوم القيامة مثل أكثر ما

وَمَنْ خَرَجَ بِهِ خُرَاجٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؛ فَإِنَّ عَلَيْهِ طَابَعَ الشُّهَدَاءِ». رواه الترمذي، وأبو داود، والنسائي.

٣٨٢٦ - وعن خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ؛ كُتِبَ لَهُ سَبْعُمِائَةِ ضِعْفٍ». رواه الترمذي، والنسائي.

٣٨٢٧ - وعن أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَفْضَلُ الصَّدَقَاتِ ظِلُّ فُسْطَاطٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَمَنْحَةُ خَادِمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ طُرُوقَةُ فَحْلٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ». رواه الترمذي.

وجد في الدنيا. («لونها الزعفران، وريحها المسك»): كل منهما تشبيه بليغ («ومن خرج به»): الباء للإلصاق أي: ظهر به («خراج»): وهو بضم المعجمة ما يخرج في البدن من القروح والدمامل («في سبيل الله فإن عليه»): أي على نفس الخراج أو على صاحبه («طابع الشهداء»): بفتح الموحدة ويكسر أي: ختمهم يعني علامة الشهداء وأمارتهم، ليعلم أنه سعى في إعلاء الدين ويجازى جزاء المجاهدين. قال الطيبي: ونسبة هذه القرينة مع القرينتين الأوليين الترقى في المبالغة من الإصابة بآثار ما يصيب المجاهد في سبيل الله من العدو تارة، ومن غيره أخرى، وطوراً من نفسه. (رواه الترمذي، وأبو داود، والنسائي): ورواه أحمد عن عمرو بن عبسة ولفظه: «من قاتل في سبيل الله فواق ناقة حرم الله على وجهه النار».

٣٨٢٦ - (وعن خريم): بضم المعجمة وفتح الراء وسكون التحتية رضي الله عنه (ابن فاتك): بالفاء وكسر الفوقية. قال المؤلف: هو خريم بن الأخرم بن شداد بن عمرو بن فاتك، عداده في الشاميين، وقيل: في الكوفيين، روى عنه جماعة. (قال: قال رسول الله ﷺ: «من أنفق نفقة»): أي صرف نفقة صغيرة أو كبيرة («في سبيل الله كتب له سبعمائة ضعف»): أي مثل وهذا أقل الموعود، والله يضاعف لمن يشاء، (رواه الترمذي، والنسائي): وكذا أحمد والحاكم.

٣٨٢٧ - (وعن أبي أمامة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «أفضل الصدقات ظل فسطاط»): بضم أوله ويكسر أي خيمة كبيرة أو صغيرة. وفي الفائق: ضرب من الأبنية في السفر دون السرادق، وفي التهذيب الفسطاط بيت من شعر وفيه ست لغات فسطاط وفستاط وفساط بضم الفاء وكسرها فيهن، والضم أجود («في سبيل الله»): وهو أعم من أن يعطى للغازي أو الحاج ونحوهما، أو عارية، أو استظلالاً على وجه المشاركة («ومنحة خادم»): بكسر الميم («في سبيل الله»): وفي رواية الجامع: أو منحة خادم أي عطية خادم

٣٨٢٨ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يلج النار من بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم». رواه الترمذي. وزاد النسائي في أخرى: «في منخري مسلم أبداً». وفي أخرى: «في جوف عبد أبداً، ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبداً».

ملكاً أو إعارة، ومنه يعلم خدمته بنفسه بالأولى («أو طروقة فحل»): بفتح الطاء وضم الراء أي: إعطاء مركوب كذلك («في سبيل الله»): طروقة الفحل هي التي بلغت أوان ضراب الفحل والتقيد به لبيان الأفضلية، وكذا لو قيدت المنحة بالملكية ففي النهاية: منحة اللبن أن يعطيه ناقة أو شاة ينتفع بلبنها زماناً ويعيدها، وقد تقع المنحة على الهبة مطلقاً لا قرصاً ولا عارية. قال الطيبي: فقلوه: أو طروقة فحل عطف على منحة خادم فحذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه أي منحة ناقة، وكان من الظاهر أن يقال: منحة فسطاط كما في الغريين، فوضع الظل موضعها لأن غاية منفعتها الاستغلال بها. (رواه الترمذي): وكذا أحمد، ورواه الترمذي، عن عدي بن حاتم. وفي رواية الطبراني، عن ابن مسعود: أفضل الصدقة المنح أن تمنح الدرهم أو ظهر الدابة.

٣٨٢٨ - (وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يلج النار»): أي لا يدخلها («من بكى من خشية الله»): فإن الغالب من الخشية امتثال الطاعة واجتناب المعصية («حتى يعود اللبن في الضرع»): هذا من باب التعليق بالمحال كقوله تعالى: ﴿حتى يلج الجمل في سم الخياط﴾ («ولا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم»): فكأنهما ضدان لا يجتمعان كما أن الدنيا والآخرة نقيضان (رواه الترمذي): وكذا النسائي، وابن ماجه (وزاد النسائي في أخرى): أي في رواية أخرى («في منخري مسلم»): بفتح الميم وكسر الخاء وهو الأصح الأنصح، ففي الصحاح: المنخر ثقب الأنف وقد تكسر الميم اتباعاً لكسرة الخاء، وفي القاموس: المنخر بفتح الميم والخاء وبكسرهما وضمهما وكمجلس خرق الأنف، وفي الضياء: حقيقته موضع النخر وهو مد النفس في الخياشيم، والمعنى لا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم في خرقي أنف مسلم («أبداً»): أي في زمان من الأزمان (وفي أخرى له): أي في رواية أخرى للنسائي («في جوف عبد أبداً»): أي حيث دخل فيه الغبار، فيمتنع دخول الدخان عليه، لأن الاجتماع في حيز الامتناع («ولا يجتمع الشح»): أي البخل الذي يوجب منع الواجب أو

يجر إلى ظلم العباد («والإيمان»): أي الكامل («في قلب عبد أبداً»): الكشف: الشح بالضم والكسر اللوم، وأن تكون نفس الرجل كرة حريصة على المنع، وقد أضيف إلى النفس في قوله تعالى: ﴿ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون﴾ لأنه غريزة فيها، ولذا قال تعالى: ﴿قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذاً لأمسكنكم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتوراً﴾ وقال ﷺ، وقد قيل إنه من الآيات المنسوخة: «لو كان لابن آدم واديان من ذهب لا بئغى ثالثاً ولن يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب»، وأما البخل فهو المنع نفسه. قال الطيبي: فإذا البخل أعم لأنه قد يوجد البخل ولا شح ثمة ولا ينعكس، وعليه ما ورد في شرح السنة: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إني أخاف أن أكون قد هلكت فقال: ما ذاك؟ قال: أسمع الله يقول: ﴿ومن يوق شح نفسه﴾ أي يحفظ ﴿فأولئك هم المفلحون﴾ وأنا رجل شحيح لا يكاد أن يخرج من يدي شيء، فقال ابن مسعود: ليس ذاك بالشح الذي ذكر الله إنما الشح أن تأكل مال أخيك ظلماً، ولكن ذاك البخل وبئس الشيء البخل. وقال ابن جبير: الشح إدخال الحرام ومنع الزكاة، وروينا عن مسلم عن جابر أن رسول الله ﷺ قال: «اتقوا الشح فإن الشح أهلكت من كان قبلكم حملهم أن يسفكوا دماءهم ويستحلوا محارمهم».

واعلم أن حقيقة الإنسان على ما أشار إليه شيخنا شيخ الإسلام أبو حفص السهروردي عبارة عن روح ونفس وقلب، وإنما سمي القلب قلباً لأنه تارة يميل إلى الروح ويتصف بصفته فيتورّ ويفلح، وأخرى إلى النفس فيصير مظلماً، فإذا اتصف بصفة الروح تنور، وكان مقراً للإيمان والعمل الصالح ففاز وأفلح. قال تعالى: ﴿أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون﴾^(١) وإذا اتصف بصفة النفس أظلم وكان مقراً للشح الهالع فخاب وخسر ولم يفلح. قال تعالى: ﴿ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون﴾^(٢) فأني يجتمعان في قلب واحد اهـ. والمعنى أنهما لا يجتمعان في قلب واحد على وجه الكمال، فإن المخلط يميل قلبه إلى الروح تارة فتزول عنه الخصائل الذميمة، وقد يميل إلى النفس فيعود إليها الأحوال الدنيوية، وقد يكون في آن واحد له جولان وميلان إلى الطرفين، كجولان المرأة إلى الجانبين، فينطبع وينعكس فيها من كل من الحالين وإليه الإشارة بما ورد في الحديث، من أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. رواه الترمذي وغيره، وفي رواية أحمد: مثل القلوب كريشة بأرض فلاة يقلبها الرياح ظهراً لبطن، وهذا

٣٨٢٩ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال قال رسول الله ﷺ: «عَيْنَانِ لَا تَمْسُهُمَا النَّارُ: عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» رواه الترمذي.

٣٨٣٠ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: مرَّ رجلٌ من أصحاب رسول الله ﷺ بِشَعْبٍ فِيهِ عُيَيْنَةٌ مِنْ مَاءٍ عَذْبَةٍ، فَأَعْجَبَتْهُ، فَقَالَ: لَوْ أَعْتَزَلْتُ النَّاسَ،

أَمَرُ مَشَاهِدَ لِأَرْبَابِ الشُّهُودِ، وَلِذَا كَانَ ﷺ يَكْثُرُ أَنْ يَقُولَ: «يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ» وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ: لَا تَكُنِّي إِلَى نَفْسِي طَرَفَةَ فَإِنَّكَ إِنْ تَكُنِّي إِلَى نَفْسِي تَكُنِّي إِلَى ضَعْفٍ وَعَوْرَةٍ وَذَنْبٍ وَخَطِيئَةٍ، وَمَنْ أَرَادَ الْإِسْتِقْصَاءَ فَعَلِيهِ بِالْأَحْيَاءِ.

٣٨٢٩ - (وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله ﷺ: «عَيْنَانِ لَا تَمْسُهُمَا النَّارُ»): وَفِي رِوَايَةٍ أَوَّلًا أَيْ: لَا يُصِيبُهُمَا أَدْنَى إِصَابَةٍ، وَفِي رِوَايَةٍ: لَا تَرِيَانِ النَّارِ. وَفِي رِوَايَةٍ: زِيَادَةٌ أَوَّلًا («عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ»): وَهِيَ مَرْتَبَةُ الْمُجَاهِدِينَ مَعَ النَّفْسِ التَّائِبِينَ عَنِ الْمَعْصِيَةِ، سَوَاءٌ كَانَ عَالِمًا أَوْ غَيْرَ عَالِمٍ («وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ»): وَفِي رِوَايَةٍ تَكَلَّأَ (فِي سَبِيلِ اللَّهِ): وَهِيَ مَرْتَبَةُ الْمُجَاهِدِينَ فِي الْعِبَادَةِ، وَهِيَ شَامِلَةٌ لِأَنْ تَكُونَ فِي الْحَجِّ، أَوْ طَلَبِ الْعِلْمِ أَوْ الْجِهَادِ أَوْ الْعِبَادَةِ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْحَارِسَ لِلْمُجَاهِدِينَ لِحِفْظِهِمْ عَنِ الْكُفَّارِ. قَالَ الطَّبِيبِيُّ، قَوْلُهُ: عَيْنٌ بَكَتْ هَذَا كُنَايَةٌ عَنِ الْعَالِمِ الْعَابِدِ الْمُجَاهِدِ مَعَ نَفْسِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ حَيْثُ حَصَرَ الْخَشْيَةَ فِيهِمْ غَيْرَ مُتَجَاوِزٍ عَنْهُمْ، فَحَصَلَتِ النِّسْبَةُ بَيْنَ الْعَيْنَيْنِ عَيْنِ مُجَاهِدٍ مَعَ النَّفْسِ وَالشَّيْطَانِ، وَعَيْنِ مُجَاهِدٍ مَعَ الْكُفَّارِ وَالْخَوْفِ وَالْخَشْيَةِ مُتَرَادِفَانِ. قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ فِي الْأَحْيَاءِ: الْخَوْفُ سَوَطُ اللَّهِ تَعَالَى يَسُوقُ بِهِ عِبَادَهُ إِلَى الْمَوَاطَبَةِ عَلَى الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ، لِيَنَالُوا بِهِمَا رَتَبَةَ الْقُرْبِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَه. فَكُلُّ خَوْفٍ لَا يُوْرِثُ مَا ذَكَرَ لَمْ يَكُنْ خَوْفًا حَقِيقِيًّا، وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ الْخَشْيَةَ خَوْفٌ مَعَ التَّعْظِيمِ، وَلِذَا جَرَدَ عَنِ مَعْنَى الْخَوْفِ، وَأُرِيدَ التَّعْظِيمُ فِي قِرَاءَةِ شَاذَةٍ ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ بَرَفِ الْجَلَالَةِ وَنَصَبِ الْعِزَّةِ. (رواه الترمذي): أَيْ عَنْ أَنَسٍ. وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لَفْظُهُ: «عَيْنٌ بَكَتْ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ». وَرَوَاهُ الضَّيَاءُ وَالطَّبْرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ عَنْ أَنَسٍ، بِتَغْيِيرٍ يَسِيرٍ كَمَا أَشْرْنَا إِلَيْهِ.

٣٨٣٠ - (وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مرَّ رجلٌ من أصحاب رسول الله ﷺ بِشَعْبٍ): بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَهُوَ مَا انْفَرَجَ مِنَ الْجَبَلَيْنِ وَغَيْرِهِ (فِيهِ عَيْنِيَّةٌ): تَصْغِيرُ عَيْنٍ بِمَعْنَى الْمَنْبَعِ (مِنْ مَاءٍ): قَالَ الطَّبِيبِيُّ: صِفَةُ عَيْنِيَّةٍ جِيءَ بِهَا مَادِحَةٌ، لِأَنَّ التَّنْكِيرَ فِيهَا يَدُلُّ عَلَى نَوْعِ مَاءٍ

فَأَقَمْتُ فِي هَذَا الشَّعْبِ. فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «لَا تَفْعَلْ، فَإِنَّ مَقَامَ أَحَدِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ»^(١) سَبْعِينَ عَامًا، أَلَّا تَجِبُونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَيَدْخُلَكُمْ الْجَنَّةَ؟ اغْزُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فُوقَ نَاقَةٍ وَجِبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

صَافٍ تَرُوقُ بِهِ الْأَعْيُنُ وَتَبْهَجُ بِهِ الْأَنْفُسُ (عَذْبَةٌ): بِالرَّفْعِ صِفَةُ عَيْنِيَّةٍ وَبِالْجَرِّ عَلَى الْجَوَارِ أَيْ طَيِّبَةٌ أَوْ طَيِّبٌ مَأْوَاهَا. قَالَ الطَّبِيبِيُّ: وَعَذْبَةٌ صِفَةُ أُخْرَى مُمِيزَةٌ، لِأَنَّ الطَّعْمَ الْأَلَذَّ سَائِغٌ فِي الْمَرِيِّ، وَمَنْ ثُمَّ أَعْجَبَ الرَّجُلَ وَتَمَنَّى الْإِعْتِرَالُ عَنِ النَّاسِ فَقَالَ أَيْ الرَّائِي (فَأَعْجَبْتَهُ): أَيْ الْعَيْنِيَّةُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مِنَ الْمَكَانِ (فَقَالَ): أَيْ الرَّجُلُ (لَوْ إِعْتَزَلْتُ النَّاسَ): لَوْ لِلتَّمَنِّي، وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ لَوْ إِمْتِنَاعِيَّةً، وَقَوْلُهُ: (فَأَقَمْتُ فِي هَذَا الشَّعْبِ): عَطَفَ عَلَى إِعْتَزَلْتُ وَجَوَابَ لَوْ مَحْذُوفٍ أَيْ لَكَانَ خَيْرًا لِي. قَالَ التَّوْرِبِشْتِيُّ: وَجَدْنَا فِي سَائِرِ النُّسخِ فِيهِ غِيضَةٌ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِسَدِيدٍ وَلَمْ يَشْهَدْ بِهِ رَوَايَةٌ. قَالَ الْقَاضِي: وَفِي أَكْثَرِ النُّسخِ غِيضَةٌ مِنْ مَاءٍ، فَإِنْ صَحَّتِ الرِّوَايَةُ بِهَا فَالْمَعْنَى غِيضَةٌ كَانَتْ مِنْ مَاءٍ، وَهِيَ الْأُجْمَةُ مِنْ غَاضِ الْمَاءِ، إِذَا نَضَبَ، فَإِنَّهَا مَغِيضٌ مَاءٌ يَجْتَمِعُ فِيهِ الشَّجَرُ، وَالْجَمْعُ غِيَاضٌ وَأَغْيَاضُ (فَذَكَرَ): بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ أَيْ ذَكَرُوا (ذَلِكَ): أَيْ مَا صَدَرَ عَنِ الرَّجُلِ (لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ): وَفِي نَسْخَةٍ بِالْفَاعِلِ أَيْ ذَكَرَ بِنَفْسِهِ اسْتِثْنَانًا لِمَا خَطَرَ بَقْلَهُ (فَقَالَ: «لَا تَفْعَلْ»): نَهَى عَنْ ذَلِكَ لِأَنَّ الرَّجُلَ صَحَابِيٍّ، وَقَدْ وَجِبَ عَلَيْهِ الْغَزْوُ فَكَانَ إِعْتِرَالُهُ لِلتَّطَوُّعِ مَعْصِيَةً لِاسْتِزْمَانِهِ تَرْكُ الْوَاجِبِ، ذَكَرَهُ ابْنُ الْمَلِكِ تَبَعًا لِلطَّبِيبِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَفِيهِ أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنَّهُ أَرَادَ الْإِعْتِرَالَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الْجِهَادِ، كَمَا هُوَ شَأْنُ الْعِبَادَةِ وَالزَّهَادِ مِنَ الْعِبَادَةِ («فَإِنَّ مَقَامَ أَحَدِكُمْ»): بِفَتْحِ الْمِيمِ أَيْ قِيَامِهِ، وَفِي نَسْخَةٍ بَضْمُهَا وَهِيَ الْإِقَامَةُ بِمَعْنَى ثَبَاتِ أَحَدِكُمْ («فِي سَبِيلِ اللَّهِ»): أَيْ بِالِاسْتِمْرَارِ فِي الْقِتَالِ مَعَ الْكُفَّارِ خُصُوصًا فِي خِدْمَةِ سَيِّدِ الْأَبْرَارِ («أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ»): يَدُلُّ عَلَى أَنَّ طَلَبَهُ كَانَ مَفْضُولًا لَا مُحَرَّمًا («سَبْعِينَ عَامًا»): الْمُرَادُ بِهِ الْكَثْرَةُ لَا التَّحْدِيدُ، فَلَا يَنَافِي مَا وَرَدَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَقَامُ الرَّجُلِ فِي الصِّفِّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ عِبَادَةِ الرَّجُلِ سِتِينَ سَنَةً». رَوَاهُ الْحَاكِمُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَصِينٍ، وَقَالَ: عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ: وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَفْظُهُ: «قِيَامَ أَحَدِكُمْ». («وَأَلَّا»): بِالتَّخْفِيفِ لِلتَّنْبِيهِ أَيْ: أَمَّا («تَجِبُونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ»): أَيْ مَغْفِرَةٌ تَامَةٌ («وَيَدْخُلَكُمْ الْجَنَّةَ»): أَيْ إِدْخَالًا أَوَّلِيًّا («اغْزُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ»): أَيْ دُومُوا عَلَى الْغَزْوِ فِي دِينِهِ تَعَالَى

(١) فِي بَيْتِهِ سَقَطَتْ مِنْ «ش».

٣٨٣١ - وعن عثمان رضي الله عنه، عن رسول الله ﷺ، قال: «رباط يومٍ في سبيل الله خيرٌ من ألف يومٍ فيما سواه من المنازل». رواه الترمذي، والنسائي.

٣٨٣٢ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: «عُرِضَ عَلَيَّ أَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: شهيدٌ، وعَفِيفٌ متَعَفِّفٌ، وعَبْدٌ أَحْسَنَ عِبَادَةَ اللَّهِ وَنَصَحَ لِمَوَالِيهِ». رواه الترمذي.

كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ﴾ («من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة»). رواه الترمذي.

٣٨٣١ - (وعن عثمان رضي الله عنه، عن رسول الله ﷺ قال: «رباط يومٍ في سبيل الله خير من ألف يومٍ فيما سواه»): أي فيما سوى الرباط، أو فيما سوى سبيل الله، فإن السبيل يذكر ويؤنث («من المنازل»): وخص منها المجاهد في المعركة بدليل منفصل عقلي ونقلي، وهو لا ينافي تفسير الرباط بانتظار الصلاة بعد الصلاة في المساجد، وقوله ﷺ: «فذلکم الرباط فذلکم الرباط» لأنه رباط دون رباط، بل هو مشبه بالرباط للجهاد، فإنه الأصل فيه، أو هذا رباط للجهاد الأكبر، كما أن ذاك رباط للجهاد الأصغر، وتفسير لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا﴾ فإن الرباط الجهادي قدم فهم مما قبله، كما لا يخفى. وقال الطيبي: فإن قلت: هو جمع محلى بلام الاستغراق، فيلزم أن يكون المرابط أفضل من المجاهد في المعركة، ومن انتظار الصلاة بعد الصلاة في المسجد، وقد قال فيه: «فذلکم الرباط فذلکم الرباط» وقد شرحناه ثمة.

قلت: هذا في حق من فرض عليه المرابطة، وتعين بنصب الإمام على ما سبق في الحديث السابق. قلت: في الفرض العين لا يقال أنه خير من غيره، لأنه متعين لا يتصور خلافه إذ اشتغاله بغيره معصية. (رواه الترمذي): وكذا النسائي والحاكم، وقد تقدمت روايات أخر تفيده وتقويه.

٣٨٣٢ - (وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: «عرض علي»): أي ظهر لدي («أَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ»): بصيغة الفاعل، ويجوز كونه للمفعول. قال الطيبي: أضاف أفعل إلى النكرة للاستغراق، أي أَوَّلُ كل ثلاثة من الداخلين في الجنة هؤلاء الثلاثة، وأما تقديم أحد الثلاثة على الآخرين فليس في اللفظ إلا التنسيق عند علماء المعاني اهـ. وقوله للاستغراق كأنه صفة النكرة أي النكرة المستغرقة، لأن النكرة الموصوفة تعم، فالمعنى أَوَّلُ كل ممن يدخل الجنة ثلاثة ثلاثة هؤلاء الثلاثة، ثم لا شك أن تقديم

٣٨٣٣ - وعن عبد الله بن حبشي رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «طَوْلُ الْقِيَامِ». قِيلَ: فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «جُهْدُ الْمُقِلِّ». قِيلَ:

الذكرى يفيد الترتيب الوجودي في الجملة، وإن لم يكن قطعياً كما في آية الوضوء، وقد قال ﷺ: «ابدأوا بما بدأ الله به في أن الصفا والمروة من شعائر الله». وروى ثلة بالضم، وهي الجماعة أي أول جماعة يدخلون الجنة. وروى برفع ثلاثة فضم أول للبناء كضم قبل وبعد وهو ظرف عرض أي عرض على أول أوقات العرض ثلاثة، أو ثلة يدخلون الجنة («شهيد»): فعيل بمعنى الفاعل أو المفعول. قال السيوطي: إنما سمي الشهيد شهيداً لأنه حي، فكأن روحه شاهدة أي حاضرة، وقيل: لأن الله تعالى وملائكته يشهدون له بالجنة، وقيل: لأنه يشهد عند خروج روحه ما أعدّه الله له من الكرامة، وقيل: لأنه يشهد له بالإيمان من النار، وقيل: لأنه الذي يشهد يوم القيامة بابلأغ الرسل («وعفيف»): أي عما لا يحل («متعفف»): أي عن السؤال مكتف باليسير عن طلب الفضول في المطعم والملبس، وقيل: أي متنتزه عما لا يليق به صابر على مخالفة نفسه وهواه («وعبد»): أي مملوك («أحسن عبادة الله»): بأن قام بشرائطها وأركانها. وقال الطيبي: أي أخلص عبادته من قوله ﷺ: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه». ولا يخفى عدم ملاءمته للمقام لأن المراد به أنه قام بحق خالقه مما يجب عليه («ونصح لمواليه»): أي أراد الخير لهم وقام بحقوقهم (رواه الترمذي): ورواه أحمد والبيهقي والحاكم عنه بلفظ: «عرض عليّ أول ثلاثة يدخلون الجنة وأول ثلاثة يدخلون النار، فأما أول ثلاثة يدخلون الجنة؛ فالشهيد، ومملوك أحسن عبادة ربه ونصح لسيده، وعفيف متعفف. وأما أول ثلاثة يدخلون النار، فأمرير مسلط، وذو سرورة من مال لا يؤدي حق الله في ماله، وفقير فخور».

٣٨٣٣ - (وعن عبد الله بن حبشي رضي الله عنه): بضم مهملة وسكون موحدة وفي آخره ياء النسبة. قال المؤلف: خثعمي له رواية، عداده في أهل الحجاز، سكن مكة، روى عنه عبيد بن عمير مصفران وغيره (أن النبي ﷺ سئل أي الأعمال): أي أعمال الصلاة (أفضل؟ قال: «طول القيام»): لأنه يلزم منه كثرة القراءة وإطالة العبادة، وإما ما ورد من أن إطالة السجود أفضل، فليكونها تدل على كمال المسكنة الموجبة للقرب إلى الله تعالى. (قيل: فأَيُّ الصَّدَقَةِ): أي من أنواعها (أفضل؟ قال: «جهد المقل»): بضم الجيم وضم الميم وكسر القاف وتشديد اللام أي طاقة الفقير ومجهوده، لأنه يكون بجهد ومشقة لقلة ماله، ولهذا ورد: سبق درهم مائة ألف درهم، رجل له درهمان أخذ أحدهما فتصدق به

فَأَيُّ الْهَجْرَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «مَنْ هَجَرَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ». قِيلَ: فَأَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «مَنْ جَاهَدَ الْمُشْرِكِينَ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ» قِيلَ: فَأَيُّ الْقَتْلِ أَشْرَفُ؟ قَالَ: «مَنْ أَهْرِيقَ دَمُهُ وَعَقَرَ جَوَادُهُ» رواه أبو داود.

وفي رواية النسائي: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «إِيمَانٌ لَا شَكَّ فِيهِ، وَجِهَادٌ لَا غُلُولَ فِيهِ، وَحُجَّةٌ مَبْرُورَةٌ». قِيلَ: فَأَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «طَوْلُ الْقُنُوتِ». ثُمَّ اتَّفَقَا فِي الْبَاقِي.

ورجل له مال كثير، فأخذ من عرضه مائة ألف فتصدق بها. رواه النسائي عن أبي ذر، وهو الحاكم وابن حبان عن أبي هريرة، وقيل: المراد بجهد المقل ما أعطاه الفقير مع احتياجه إليه فيقيد بما إذا قدر على الصبر، ولم يكن له عيال تضعيع بإنفاقه (قيل: فأَيُّ الهَجْرَةِ): أي من أصنافها (أفضل؟ قال: «من هجر»): أي هجرة من هجر أو يقال: التقدير فأَيُّ صاحب الهجرة أفضل؟ قال: من هجر («ما حرم الله عليه»): وكذا قوله (قيل: فأَيُّ الجهاد أفضل؟ قال: «من جاهد المشركين بماله ونفسه»): ولتوقف هذا الجهاد على مجاهدة النفس ورد: أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهواه، رواه ابن النجاري، عن أبي ذر، ولهذا سمي جهاداً أكبر، ولا ينافيه ما ورد أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر على ما رواه أحمد وغيره، لأنه أشق على النفس، أو الأفضلية إضافية، أو التقدير من أفضل الجهاد. (قيل: فأَيُّ القتل أشرف؟ قال: «من أهرى»): بسكون الهاء أي أريق وسفك («دمه وعقر جواده»): أي جرح فرسه الجيد («في سبيل الله»): وفي الكلام كنيان عن قتله وقتل مركوبه، حيث اجتمع له الاجتهاد في الجهاد ركباً وماشياً ومالاً نفساً. قال الطيبي: ولعل تغيير العبارة في قوله: فأَيُّ القتل أشرف إنما كان لاهتمام هذه الخصلة، لأن معنى الشرف هو القدر والقيمة والرفعة، وذلك أن منزلة درجة الشهيد الذي نال من درجات الشهادة أقصاها وغايتها هو الفردوس الأعلى، وهذا الشهيد هو الذي بذل نفسه وماله وجواده في سبيل الله، وقطع عقب الجواد كناية عن غاية شجاعته، وأنه كان مما لا يطاق أن يظفر به إلا بعقر جواده. (رواه أبو داود).

(وفي رواية النسائي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «إِيمَانٌ لَا شَكَّ فِيهِ»): أي بعده إذ لا يجتمعان («وجهاد لا غلُول فيه»): والغلُول بضم أوله الخيانة في المغنم، وورد في أفضل الأعمال أحاديث مختلفة، ولعلها باختلاف أحوال سائلها أو بعضها إضافية أو التقدير من أفضلها («وحجة مبرورة»): وفي حديث رواه مالك والبخاري ومسلم

٣٨٣٤ - وعن المقدم بن معدي كرب رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «لشَهِيدٍ عِنْدَ اللَّهِ سِتُّ خِصَالٍ: يُغْفَرُ لَهُ فِي أَوَّلِ دَفْعَةٍ، وَيُرَى مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَيَجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَرْعِ الْأَكْبَرِ، وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ، الْيَاقُوتَةُ مِنْهَا

وغيرهم: «الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» واختلف في المراد بالمبرور فقال النووي: إن الأصح أن المبرور هو الذي لا يخالطه إثم، وقيل: المتقبل، وقيل: الذي لا رياء فيه ولا سمعة ولا رفث ولا فسوق، وقيل: الذي لا معصية بعده، وقال الحسن البصري: هو أن يرجع زاهداً في الدنيا راغباً في العقبى. (قيل: فأَي الصلوة): أي من أحوالها (أفضل؟ قال: «طول القنوت»): أي القيام أو السكون والخشوع في السجود (ثم اتفقاً): أي أبو داود والنسائي (في الباقي): أي باقي الحديث.

٣٨٣٤ - (وعن المقدم بن معدي كرب قال: قال رسول الله ﷺ: «لشَهِيدٍ عِنْدَ اللَّهِ سِتُّ خِصَالٍ»): لا يوجد مجموعها لأحد غيره («يغفر له»): بصيغة المجهول أي تمحى ذنوبه («في أول دفعة»): بفتح أوله، وفي نسخة بضم أوله الجوهري: الدفعة من المطر وغيره بالضم مثل الدفعة وبالفتح الواحدة أي يغفر له في أول دفعة وصيبة من دمه («ويرى»): بضم أوله على أنه من الإراءة ويفتح وقوله: («مقعده»): بالنصب لا غير على أنه مفعول ثان والمفعول الأول نائب الفاعل أو على أنه مفعول به، وفاعله مستكن في يرى وقوله: («من الجنة»): متعلق به، هذا وينبغي أن يحمل قوله: ويرى مقعده على أنه عطف تفسير لقوله: يغفر له لثلاث تزييد الخصال على ست، ولثلاث يلزم التكرار في قوله: («ويجار من عذاب القبر»): أي يحفظ ويؤمن إذ الإجارة مندرجة في المغفرة إذا حملت على ظاهرها («ويؤمن من الفرع الأكبر»): فيه إشارة إلى قوله تعالى: ﴿لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَرْعُ الْأَكْبَرُ﴾^(١) قيل: هو عذاب النار، وقيل: العرض عليها، وقيل: هو وقت يؤمر أهل النار بدخولها، وقيل: ذبح الموت فيئأس الكفار عن التخلص من النار بالموت، وقيل: وقت إطباق النار على الكفار، وقيل: النفخة الأخيرة بقوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾^(٢) («ويوضع على رأسه تاج الوقار»): أي المعزة. وفي النهاية: التاج ما يصاغ للملوك من الذهب والجواهر («الياقوتة منها»): أي من التاج والتأنيث باعتبار أنه علامة العز والشرف أو باعتبار أنه مجموع من الجواهر وغيرها.

خير من الدنيا وما فيها، ويزوج ثنتين وسبعين زوجة من الحور العين، ويُشَفَّع في سبعين من أقربائه» رواه الترمذي، وابن ماجه.

٣٨٣٥ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «من لقي الله بغير أثر من جهاد لقي الله وفيه ثلثة» رواه الترمذي، وابن ماجه.

٣٨٣٦ - وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: «الشهيد لا يجد ألم القتلى إلا كما يجد

(«خير من الدنيا وما فيها، ويزوج»): أي يعطى بطريق الزوجية («اثنتين وسبعين زوجة»): في التقيد بالثنتين والسبعين إشارة إلى أن المراد به التحديد، لا التكثير، ويحمل على أن هذا أقل ما يعطى، ولا مانع من التفضل بالزيادة عليها («من الحور العين»): أي نساء الجنة واحدها حوراء، وهي الشديدة بياض العين الشديدة سوادها، والعين جمع عيناء وهي الواسعة العين («ويشفع»): بتشديد الفاء أي يقبل شفاعته («في سبعين من أقربائه»): أي أقاربه وأحبابه. (رواه الترمذي، وابن ماجه).

٣٨٣٥ - (وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «من لقي الله بغير أثر من جهاد»): الأثر بفتح الحاء ما بقي من الشيء دالاً عليه. قاله القاضي، والمراد به هنا العلامة أي من مات بغير علامة من علامات الغزو من جراحة أو غبار طريق، أو تعب بدن، أو صرف مال، أو تهيئة أسباب وتعبية أسلحه («لقي الله»): أي جاء يوم القيامة («وفيه ثلثة»): بضم المثلثة وسكون اللام، أي: خلل ونقصان بالنسبة إلى كمال سعادة الشهادة ومجاهدة المجاهدة، ويمكن أن يكون الحديث مقيداً بمن فرض عليه الجهاد، ومات من غير الشروع في تهيئة الأسباب الموصلة إلى المراد، وقال الطيبي قوله: من جهاد صفة أثر وهي نكرة في سياق النفي، فتعم كل جهاد مع العدو والنفس والشيطان، وكذلك الأثر بحسب اختلاف المجاهدة قال تعالى: ﴿سَيَمَاهُمْ فِي وجوهم من أثر السجود﴾ والثلثة ههنا مستعارة للنقصان، وأصلها أن تستعمل في نحو الجدار، ولما شبه الإسلام بالبناء في قوله: «بني الإسلام على خمس» جعل كل خلل فيه ونقصان ثلثة على سبيل الترشيع، وهذا أيضاً يدل على العموم وينصره حديث أبي أمامة يعني الآتي، وأما الأثران فأثر في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله. (رواه الترمذي، وابن ماجه): وكذا الحاكم.

٣٨٣٦ - (وعنه): أي عن أبي هريرة رضي الله (قال: قال رسول الله ﷺ: «الشهيد»): أي الحقيقي وفي معناه الحكمي («لا يجد ألم القتلى»): وفي رواية مس القتلى

أَحَدُكُمْ أَلَمَ الْقَرْصَةَ» رواه الترمذي، والنسائي، والدارمي، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

٣٨٣٧ - وعن أبي أمامة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ، قال: «لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ قَطْرَتَيْنِ، وَآثَرَيْنِ: قَطْرَةُ دُمُوعٍ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، وَقَطْرَةُ دَمٍ يَهْرَاقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

أَيُّ شِدَّةِ الْمَوْتِ» («أَلَا كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ أَلَمَ الْقَرْصَةَ»): وفي رواية: مس القرصة وهي بفتح القاف وسكون الراء هي المرة من القرص، وهو عض النملة الإنسان. وقيل: أخذ الجلد بنحو ظفر. قال الطيبي: القرص الأخذ بأطراف الأصابع وأتى بأداة الحصر دفعاً لتوهم من يتصور أن ألمه يفضل على ألمها، وذلك في شهيد دون شهيد، شهيد يتلذذ ببذل مهجته في سبيل الله طيبة به نفسه كعمير بن الحمام وإلفاء ثمراته ولقائه الموت كما مرّ وأنشد خبيب الأنصاري حين قتل:

ولست أبالي حين أقتل مسلماً على أي شق كان لله مصرع
وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع

اهـ. والمعنى يبارك على أعضاء جسم مقطوع، وهو أول من صلب في الإسلام، وقصته أنه شهد بدرًا وأسر في غزوة الرجيع سنة ثلاث، فانطلق به إلى مكة فاشتره أبو الحارث بن عامر، وكان خبيب قد قتل الحارث يوم بدر كافرًا، فاشتره بنوه ليقتلوه، فأقام عندهم أسيرًا، ثم صلبوه بالتنعيم، كذا ذكره المؤلف. وفي المواهب: لما خرجوا بخبيب من الحرم ليقتلوه قال: دعوني أصلي ركعتين، ثم أنشد خبيب يقول: البيت. (رواه الترمذي، والنسائي، والدارمي، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب): ورواه الطبراني في الأوسط، عن أبي قتادة.

٣٨٣٧ - (وعن أبي أمامة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ، قال: «لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ قَطْرَتَيْنِ، وَآثَرَيْنِ»): أي خطوتين («قطرة دموع»): بجرها على البدل، ويجوز رفعها ونصبها أي: قطرة بكاء حاصلة («من خشية الله»): أي خوفه وعظمته المورثة لمحبة («وقطرة دم تهراق»): بصيغة المجهول وسكون الهاء ويفتح، وهو بصيغة التأنيث على أنه صفة قطرة وفي نسخة بالتذكير على أنه صفة دم («في سبيل الله»): وهو بعمومه يشمل الجهاد وغيره من سبيل الخير، ولعل وجه إفراء الدم وجمع الدموع أن الدمع غالبًا يتقاطر ويتكاثر بخلاف الدم، وقال الطيبي: المراد بقطرة الدم قطراتها، فلما أضيفت إلى الجمع

وَأَمَّا الْأَثْرَانِ: فَأَثَرٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَثَرٌ فِي فَرِيضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى. رواه الترمذي، وقال: هذا حديثٌ حسنٌ غريب.

٣٨٣٨ - وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تركب البحر إلا حاجاً، أو معتمراً، أو غازياً في سبيل الله؛ فإن تحت البحر ناراً، وتحت النار بحراً». رواه أبو داود^(١).

أفردت ثقة بذهن السامع، وفي أفراد الدم وجمع الدموع إيدان بتفضيل إهراق الدم في سبيل الله على تقاطر الدمع بكاء أهـ. ولما كان ما سبق في قوة قوله: فأما القطرتان فكذا وكذا عطف عليه، وقال: «وَأَمَّا الْأَثْرَانِ، فَأَثَرٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»: كخطوة أو غبار أو جراحة في الجهاد أو سواد حبر في طلب العلم «وَأَثَرٌ فِي فَرِيضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى»: كإشفاق اليد والرجل من أثر الوضوء في البرد، وبقاء بلل الوضوء في الحر، واحتراق الجبهة من الرمضاء، وخلف فمه في الصوم، واغبرار قدمه في الحج (رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن غريب).

٣٨٣٨ - (وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تركب البحر»): بصيغة النهي للمخاطب خطاباً عاماً. وفي بعض النسخ بالنفي وهو بمعنى النهي (إلا حاجاً، أو معتمراً، أو غازياً في سبيل الله): قال القاضي: يريد أن العاقل لا ينبغي أن يلقي نفسه إلى المهالك، وبوقعه مواقع الأخطار، إلا لأمر ديني يتقرب به إلى الله تعالى، ويحسن بذل النفس فيه، وإيثاره على الحياة، وفيه رد على من قال: إن البحر عذر لترك الحج، والصواب ما قاله الفقيه أبو الليث السمرقندي من أنه إذا كان الغالب السلامة ففرض عليه يعني وإلا فهو مخير، وأما قوله تعالى: ﴿وَلَا تَلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ أي لا توقعوا أنفسكم في الهلاك، فمحمول على ما إذا لم يكن هناك غرض شرعي وأمر ديني، ولذا قال البيضاوي في تفسيره أي بالإسراف وتضييع وجه المعاش، أو بالكف عن الغزو والإنفاق، فإنه يقوي العدو ويسلطهم على إهلاككم، ويؤيده ما روي عن أبي أيوب الأنصاري أنه قال: أعز الله الإسلام، وكثر الله أهله رجعنا إلى أهلينا وأموالنا نقيم فيها فنزلت، أو بالإمساك وحب المال فإنه يؤدي إلى الهلاك المؤبد وقوله: «(فإن تحت البحر ناراً، وتحت النار بحراً)»: يريد به تهويل شأن البحر وتعظيم الخطر في ركوبه، فإن راكبه متعرض للآفات المهلكة كالنار والفتن المغرقة كالبحر إحداهما وراء الأخرى، فإن أخطأت ورطة منها جذبت

٣٨٣٩ - **وعن** أم حرام رضي الله عنها، عن النبي ﷺ قال: «المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد، والغريق له أجر شهيدين». رواه أبو داود.

٣٨٤٠ - **وعن** أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله ﷺ

أخرى بمخالبها، فمهالكها متراكمة بعضها فوق بعض، لا يؤمن الهلاك عليه، وقد احترقت سفينة في زماننا واحترق جمع كثير من أهلها، وغرق بعض منهم، وقليل منهم نجوا بمحن شديدة، وقيل: هو على ظاهره، فإن الله على كل شيء قدير، ويؤيده حديث: البحر من جهنم على ما رواه الحاكم، والبيهقي، عن أبي يعلى، ويقويه قوله تعالى: ﴿وَإِذَا الْبِحَارُ سَجَرَتْ﴾ أي أحيت وأوقدت أو ملئت بتفجير بعضها إلى بعض حتى تعود بحراً واحداً وتصير ناراً. (رواه أبو داود).

٣٨٣٩ - (وعن أم حرام): ضد الحلال. قال المؤلف: هي بنت ملحان بكسر الميم ابن خالد النجارية، وهي أخت أم سليم، أسلمت وبايعت، وكان النبي ﷺ يقبل في بيتها، وهي زوجة عبادة بن الصامت، ماتت غازیة مع زوجها بأرض الروم وقبرها بقبرص، روى عنها ابن أختها أنس، وزوجها عبادة. قال ابن عبد البر: لا أقف لها على إسم صحيح غير كنيته، وكان موتها في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه. (عن النبي ﷺ قال: «المائد في البحر»): إسم فاعل من ماد يمد إذا مال وتحرك، وهو الذي يدور رأسه من ریح البحر، واضطراب السفينة بالأمواج، كذا في النهاية. («الذي يصيبه القيء»): قال الطيبي: صفة مبينة لا مخصصة («له أجر شهيد»): قال المظهر: يعني من ركب البحر وأصابه دوران، فله أجر شهيد إن ركب له طاعة كالغزو والحج وتحصيل العلم، أو للتجارة إن لم يكن له طريق سواه، ولم يتجر لطلب زيادة المال، بل للقتل («والغريق»): أي في البحر لما ذكر («له أجر شهيدين»): أحدهما لعود الطاعة والآخر للغرق، وكل منهما في حكم الشهادة (رواه أبو داود): ورواه الطبراني في الكبير عنها بلفظ: «للمائد أجر شهيد وللغريق أجر شهيدين».

٣٨٤٠ - (وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه): قال المؤلف: هو أبو مالك كعب بن عاصم الأشعري كذا قاله البخاري في التاريخ وغيره. وقال البخاري في رواية عبد الرحمن بن غنم عنه، حدثنا أبو مالك، أو أبو عامر بالشك قال ابن المدني: وأبو مالك هو الصواب، روى عنه جماعة، مات في خلافة عمر رضي الله عنه (قال: سمعت المرقاة ج ٧ ص ٢٦٢)

يقول: «من فصل في سبيل الله، فمات، أو قُتل، أو وقَصَهُ فرسُهُ أو بغيره، أو لدَغَتْهُ هامة، أو مات على فراشه بأي حَتَفٍ شاء الله؛ فَإِنَّهُ شهيدٌ، وَإِنَّ لَهُ الْجَنَّةَ» رواه أبو داود. ٣٨٤١ - وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: «قَفْلَةُ كَغَزْوَةٍ». رواه أبو داود.

رسول الله ﷺ يقول: «من فصل»: أي خرج من منزله، ومنه قوله تعالى: ﴿فلما فصل طالوت بالجنود﴾ الكشف: فصل عن موضع كذا إذا انفصل عنه وجاوزه، وأصله فصل نفسه ثم كثر محذوفاً به المفعول حتى صار في حكم غير المتعدي كانفصل، وقيل فصل عن البلد فصلاً («في سبيل الله»): أي للجهاد ونحوه («فمات»): أي بجراحة («أو قتل، أو وقصه»): قال المظهر: أي صرعه ودق عنقه («فرسه أو بغيره، أو لدغته»): بالبدال المهمة والغين المعجمة أي: لسعته («هامة»): بتشديد الميم أي ذات سم تقتل، أما ما يسم ولا يقتل فهو السامة كالعقرب والزنبور، كذا في النهاية. («أو مات على فراشه بأي حَتَفٍ»): بفتح فسكون أي نوع من الهلاك («شاء الله»): أي قدره وقضاه («فإنه شهيد»): أي أما حقيقة أو حكماً («وإن له الجنة»): أي دخولاً أولاً مع الشهداء والصالحين. قال الطيبي: هو تقرير لمعنى حصول الشهادة بسبب المقاتلة في سبيل الله، وأن له بدل الجنة، فهو تلميح إلى قوله تعالى: ﴿إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة﴾. (رواه أبو داود).

٣٨٤١ - (وعن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله ﷺ قال: «قَفْلَةُ كَغَزْوَةٍ»): في النهاية: هو المرة من القفول، وهو الرجوع عن سفره، وفيه وجوه أحدها أن أجر المجاهد في انصرافه إلى أهله بعد غزوه كأجره في إقباله إلى الجهاد، لأن في قفوله إراحة للنفس واستعداداً بالقوة للعود وحفظاً لأهله برجوعه إليهم، ونظيره ما ورد أن الحاج في ضمان الله مقبلاً ومديراً، وثانيها: إرادته التعقيب، وهو رجوعه ثانياً في الوجه الذي جاء منه منصرفاً، وإن لم يلق عدواً ولم يشهد قتالاً، وقد يفعل ذلك الجيش إذا انصرفوا من مغزاهم نوعين أحدهما: أن العدو إذا رآهم قد انصرفوا عنهم أمنوهم وخرجوا من أمكتهم، فإذا قفل الجيش إلى دار العدو نالوا الفرصة منهم فأغاروا عليهم، والآخر: أنهم إذا انصرفوا ظاهرين لم يأمنوا أن يقفوا العدو أثرهم فيوقعوا بهم وهم غارون، فربما استظهر الجيش أو بعضهم بالرجوع على أدراجهم، فإن كان من العدو طلب كانوا مستعدين للقائهم، وإلا فقد سلموا

٣٨٤٢ - **وعنه**، قال: قال رسول الله ﷺ: «لِلْغَازِي أَجْرُهُ، وَلِلْجَاعِلِ أَجْرُهُ وَأَجْرُ الْغَازِي». رواه أبو داود.

وأحرزوا ما معهم من الغنيمة. وثالثها: أن يكون ﷺ سئل عن قوم قفلوا لخوفهم أن يدهمهم من عدوهم من هو أكثر عدداً منهم، فقفلوا ليستضيفوا إليهم عدداً آخر من أصحابهم ثم يكروا على عدوهم. قال التوربشتي: والأول أقوم لأن القفول إنما يستعمل في الرجوع عن الوجه الذي ذهب إليه لحاجة إلى حيث توجه منه. قلت: ويؤيده أن القفلة على ما ذكرت في الوجهين الآخرين لا يشك أحد فيها أنها غزوة، فلا يظهر وجه قوله: كغزوة فالمعول على الأول، والمعنى يثاب الغازي بقفوله ورجوعه، كما يثاب بتوجهه إلى العدو وغزوه، لأن حركات القفول من توابع الغزو فتكون في حكمه. قال الطيبي رحمه الله: التشبيه إنما يذهب إليه إما لإلحاق الناقص بالكامل، أو لبيان المساواة، فالتنكير إما للتعظيم، فيكون معناه: رب قفلة تساوي الغزوة لمصلحة ما ذكر في الوجه الأول، بل يمكن أن تكون القفلة أرجح من الغزوة إذا لم يكن في الغزوة مصلحة للمسلمين، وفي القفلة مصلحة لهم كما ذكر في الوجه الثالث، ولا يبعد أن تستعار القفلة للكرة. (رواه أبو داود): وكذا أحمد والحاكم.

٣٨٤٢ - **وعنه**: أي عن عبد الله بن عمرو (قال: قال رسول الله ﷺ: «لِلْغَازِي أَجْرُهُ»): أي ثوابه الكامل المختص به («وَلِلْجَاعِلِ»): أي للمعين للغازي ببذل جعل له، أو بتجهيز أسبابه وما يحتاج إليه («أَجْرُهُ»): أي أجر نفقته («وَأَجْرُ الْغَازِي»): أي الذي يغزو بسبب أجرته قال ابن الملك: الجاعل من يدفع جعلاً أي أجره إلى غاز ليغزو، وهذا عندنا صحيح فيكون للغازي أجر سعيه، وللجاعل أجران أجر إعطاء المال في سبيل الله، وأجر كونه سبباً لغزو ذلك الغازي، ومنعه الشافعي وأوجب رده أن أخذه. قال الطيبي رحمه الله: تقرر في علم المعاني أن المعرفة إذا أعيدت كان الثاني عين الأول، فالمراد بالغازي الأول هو الذي جعل له جعالة، فمن شرط للغازي جعلاً فله أجر بذل المال الذي جعله جعلاً، وأجر غزاء المَجْعُول له فإنه حصل بسببه، كما قال ﷺ: «من سن سنة حسنة فله أجرها» الحديث. قلت: الأظهر كقوله ﷺ: «الدال على الخير كفاعله». وفي شرح السنة: فيه ترغيب للجاعل ورخصة للمَجْعُول له، واختلفوا في جواز أخذ الجعل على الجهاد، فرخص فيه الزهري ومالك وأصحاب أبي حنيفة ولم يجوزه قوم، وقال الشافعي: لا يجوز أن يغزو بجعل، فإن أخذه فعليه رده. قال القاضي: وعلى هذا فتأويل الحديث أن يحمل

٣٨٤٣ - وعن أبي أيوب رضي الله عنه، سمع النبي ﷺ يقول: «ستفتح عليكم الأمصار، وستكون جنود مجنّدة، يُقَطَّعُ عليكم فيها بعوث، فيكره الرجل البعث، فيتخلص من قومه، ثم يتصفّح القبائل يعرض نفسه عليهم، من أكفيه بعث كذا ألا وذلك الأجير إلى آخر قطرة من دمه». رواه أبو داود.

الجاعل على المجهز للغازي، والمعين له ببذل ما يحتاج إليه، ويتمكن به من الغزو من غير استئجار وشرط. قلت: ويؤيد مذهبنا جعله غازياً لا أجيراً كما سيجيء في الحديث الذي يليه. (رواه أبو داود).

٣٨٤٣ - (وعن أبي أيوب رضي الله عنه، سمع النبي: وفي نسخة رسول الله ﷺ) يقول: «ستفتح عليكم الأمصار»: أي البلدان الكبار وخصت لأنه عليه مدار الديار («وستكون»): أي توجد وتقع («جنود»): جمع جند أي أعوان وأنصار («مجنّدة»): بتشديد النون المفتوحة أي مجتمعة، وفي النهاية أي مجموعة كما يقال: ألوف مؤلفة، وقناطير مقنطرة («يقطع»): بصيغة المجهول أي يعين («ويقدر عليكم فيها»): أي في تلك الجنود («بعوث»): جمع بعث بمعنى الجيش، يعني يلزمون أن يخرجوا بعوثاً تنبعث من كل قوم إلى الجهاد. قال المظهر: يعني إذا بلغ الإسلام في كل ناحية يحتاج الإمام إلى أن يرسل في كل ناحية جيشاً ليحارب من يلي تلك الناحية الكفار كيلا يغلب كفار تلك الناحية على من في تلك الناحية من المسلمين («فيكره الرجل البعث»): أي الخروج من البعث إلى الغزو بلا أجرة («فيتخلص من قومه»): أي يخرج من بين قومه ويفر طلباً للخلاص من الغزو («ثم يتصفّح القبائل يعرض نفسه عليهم»): أي يتفحص عنها ويتساءل فيها، والمعنى أنه بعد أن فارق هذا الكسلان قومه كراهية الغزو يتتبع القبائل طالباً منهم أن يشرطوا له شيئاً ويعطوه («قائلاً من أكفيه بعث كذا»): أي من يأخذني أجيراً أكيفه جيش كذا، ويكفيني هو مؤنتي وعيش كذا («ألا»): للتنبيه («وذلك»): أي الرجل الذي كره البعث تطوعاً («الأجير»): أي لا أجر له («إلى آخر قطرة من دمه»): فالأجير خبر ذلك أي: وذلك الأجير أجير وليس بغازي إلى أن يقتل. قال التوربشتي: أراد بقوله هذا من حضر القتال رغبة فيما عقد له من المال لا رغبة في الجهاد، ولهذا سماه أجيراً وقال ابن الملك: أفاد به أنه لم يكن له جهاد كسائر الأجير إذا لم يقصد بغزوة إلا الجعل المشروط، والمراد المبالغة في نفى ثواب الغزو عن مثل هذا الشخص اهـ. وهذا يؤيد مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه. (رواه أبو داود).

٣٨٤٤ - وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه، قال: أذن رسول الله ﷺ بالغزو وأنا شيخ كبير ليس لي خادم، فالتمست أجيراً يكفيني، فوجدت رجلاً سميت له ثلاثة دنانير فلما حضرت غنيمة، أردت أن أجري له سهمه، فجنث النبي ﷺ، فذكرت له. فقال: «ما أجد له في غزوته هذه في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي تسمى». رواه أبو داود.

٣٨٤٥ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رجلاً قال: يا رسول الله! رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يتبغي عرضاً من عرض الدنيا، فقال النبي ﷺ: «لا أجر له». رواه أبو داود.

٣٨٤٤ - (وعن يعلى بن أمية): بالتصغير (قال: آذن): بالمد أي أعلم أو نادى (رسول الله ﷺ بالغزو): أي بالخروج للغزو (وأنا شيخ كبير ليس لي خادم): قال الطيبي: ليس لي خادم صفة شيخ أي: ليس لي من يخدمني في الغزو ويعاونني اهـ. والظاهر أنه خبر ثان، أو حال من المبتدأ على مذهب من يجوز، ولو كان صفة شيخ لقال: ليس له خادم (فالتمست): أي طلبت (أجيراً يكفيني، فوجدت رجلاً سميت له ثلاثة دنانير): وفي نسخة: سمى أي عين له ثلاثة دنانير، ولعلها ما عدا الأكل والشرب وتوابعها (فلما حضرت غنيمة): أي وقعت وحصلت (أردت أن أجري): من الإجراء أي أمضي (له سهمه): أي ركباً أو ماشياً كسائر الغزاة. فترددت في جوازه وعدمه (فجنث النبي ﷺ، فذكرت له): أي القضية (فقال: «ما أجد»): أي ما أعرف (له في غزوته هذه في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي تسمى): بصيغة المجهول أي تعين، ولعل اختيار المضارع لاستحضار الحال الماضية وتقبيح حاله في ميله إلى المال وإعراضه عن المال في شرح السنة: اختلفوا في الأجير للعمل وحفظ الدواب يحضر الواقعة هل يسهم له؟ فقيل: لا سهم له قاتل أو لم يقاتل إنما له أجرة عمله، وهو قول الأوزاعي وإسحاق وأحد قولي الشافعي، وقال مالك وأحمد: يسهم له وإن لم يقاتل إذا كان مع الناس عند القتال، وقيل: يخير بين الأجرة والسهم اهـ. ويظهر لي قول والله تعالى أعلم به أنه إذا قاتل ولم يشترط في إجارته القتال يجمع له من الأجرة والسهم، لأنهما غير متنافيين بل متعاضدين، وهو ظاهر قاعدة مذهبنا السابق بأن الأجرة والأجر يجتمعان. (رواه أبو داود).

٣٨٤٥ - (وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رجلاً قال: يا رسول الله! رجل يريد الجهاد): أي: في سبيل الله كما في نسخة صحيحة (وهو): أي: والحال (أنه يتبغي عرضاً):

٣٨٤٦ - وعن معاذ رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «الغزو غزوان، فأما من ابتغى وجه الله، وأطاع الإمام، وأنفق الكريمة، وياسر الشريك، واجتنب الفساد؛ فإن نومه ونُبْههُ أَجْرُ كُلِّهِ. وأما من غزا فخرأ، ورياء، وسُمعة، وعصى

بفتح الراء ويسكن قيل: العرض بالتحريك ما كان من مال قل أو كثر، والعرض بالتسكين المتاع، وكلاهما هنا جائز، وكل شيء فهو عرض سوى الدراهم والدنانير فإنها عين أي: يطلب شيئاً (من عرض الدنيا): أي: من أعراضها من المال بالأجرة أو الجاه بالسمعة) (فقال النبي ﷺ: «لا أجر له»): إذا لم يغز لله، وأما إذا غزا لله وقصد حصول الغنيمة، فلا شك أن له الأجر، نعم أجره أنقص من أجر من غزا لله ولم يقصد الغنيمة لقوله تعالى: ﴿منكم من يريد الدنيا﴾ أي: الغنيمة أيضاً ﴿ومنكم من يريد الآخرة﴾ أي: الأجر فقط، وقد سبق في حديث: أن الغازي يرجع بأجر وغنيمة. (رواه أبو داود): كان الأخصر أن يجمع المؤلف بين الأحاديث الثمانية ويقول: رواها أبو داود كما هو عادته.

٣٨٤٦ - (وعن معاذ رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «الغزو»): أي: جنسه لا الغزو المعهود («غزوان»): أي: نوعان أو قسمان. قال القاضي: أي: غزو على ما ينبغي، وغزو لا على ما ينبغي، فاقصر الكلام واستغنى بذكر الغزاة، وعد أصنافها وشرح حالهم، وبيان أحكامهم عن ذكر القسمين، وشرح كل واحد منهما مفصلاً حيث قال: («فأما من ابتغى وجه الله»): أي: طلب رضا مولاه. وفي رواية: فأما من غزا ابتغاء وجه الله تعالى («وأطاع الإمام»): أي: في غزوه فأتى به على نحو ما أمره («وأنفق الكريمة»): أي: المختارة من ماله وقتل نفسه، والتاء للنقل من الوصفية إلى الإسمية («وياسر الشريك»): من المياسرة بمعنى المساهلة أي: ساهل الرفيق على وجه المبالغة، واستعمل اليسر معه نفعاً بالمعونة وكفاية بالمؤنة («واجتنب الفساد»): أي: التجاوز عن المشروع قتلاً وضرباً وتخريباً ونهباً على قصد الفساد لقوله تعالى: ﴿ولا تعثوا في الأرض مفسدين﴾ أي: لا تفسدوا فيها حال كونكم قاصدين الفساد، بل مريدين صلاح البلاد والعباد («فإن نومه»): أي: حينئذ («ونُبْههُ»): بفتح الموحدة وفي نسخة صحيحة بسكونها أي: يقظته، وفي معناهما غفلته، وذكره وأكله وشربه وحركته وسكونه («أجر»): أي: ذو أجر وثواب («كله»): بالرفع على أنه مبتدأ خبره مقدم عليه، والجملة خبر إن أي: كل ما ذكر أجر مبالغة كرجل عدل أو مقتض للأجر جالب للثواب، وفي نسخة بالنصب على أنه تأكيد لاسم إن أتى به بعد الخبر، وفي جوازه محل نظر. قال الطيبي: لا يصح أن يكون كله تأكيداً

الإمام، وأفسد في الأرض، فإنه لم يرجع بالكفاف». رواه مالك، وأبو داود، والنسائي.

للأجر على ما لا يخفى أي: لمضي الخبر الذي هو محط الحكم، فإن فائدة التأكيد إنما تظهر قبل إيقاع الخبر عليه، فالوجه أن يقال التقدير أعني: كله فيكون جملة مؤكدة قال: والمعنى كل من ذلك أجر، وهذا التركيب مشعر باهتمام حمل الأجر على النوم والنبه مبالغة في بيان كونهما شيئين مستقلين غاية الاستقلال («وأما من غزا فخرًا»): أي: مفاخرة أو للفخر، ففي النهاية الفخر إدعاء العظمة والكبرياء والشرف، ومنه: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» أي: لا أقول تبجحاً، ولكن شكرًا لله وتحديثاً بنعمته («ورياء، وسمعة»): أي: ليراه الناس ويسمعوا صيته في جلادته وشجاعته («وعصى الإمام»): أي: في أمره ونهيه («وأفسد في الأرض»): أي: قصد الفساد فيها بإهلاك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. («فإنه لم يرجع بالكفاف»): بفتح الكاف، وفي نسخة بكسرهما ففي القاموس: كفاف الشيء كسحاب مثله، ومن الرزق ما كف عن الناس، وكفاف الشيء بالكسر خياره. وفي النهاية: الكفاف الذي لا يفضل عن الشيء ويكون بقدر الحاجة إليه. قال القاضي: أي: لم يرجع بالثواب مأخوذ من كفاف الشيء وهو خياره، أو من الرزق أي لم يرجع بخير أو بشواب يغنيه يوم القيامة فقوله: الأول يشير إلى أن الكفاف بالكسر، والثاني إلى أنه بالفتح وقال المظهر: أي: لم يعد من الغزو رأساً برأس بحيث لا يكون له أجر ولا عليه وزر، بل وزره أكثر لأنه لم يغز الله وأفسد في الأرض، يقال: دعني كفافاً أي: تكف عني وأكف عنك اهـ.

ويدل على أنه اقتصر على كسر الكاف، وأراد به المصدر من باب المفاعلة. قال الطيبي: الوجه ما قاله القاضي لأن الكفاف على هذا المعنى يقتضي أن يكون له ثواب أيضاً وإثم، ويزيد إثمه على ثوابه، كما قال عمر رضي الله عنه: وددت أني سلمت من الخلافة كفافاً لا علي ولا لي، والمرائي المفسد ليس له ثواب البتة. قال الشيخ أبو حامد في المرائي الذي لا يبتغي وجه الله، بل يعمل فخرًا ورياء وسمعة: تبطل عبادته لأن الأعمال بالنيات، وهذا ليس يقصد العبادة، ثم لا يقتصر على إحباط عبادته، حتى يقال: صار كما كان قبل العبادة، بل يعصى بذلك ويأثم اهـ.

ولا يخفى أن كلام الإمام قيد المرائي بالذي لا يبتغي وجه الله، وليس في الحديث دلالة على ذلك، فيمكن أن يكون ممن جمع في العبادة بين النيتين، وقد صرح الإمام في منهاج العابدين أن الرياء ضربان: رياء محض ورياء تخليط، فالمحض أن يريد به نفع

٣٨٤٧ - وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، أنه قال: يا رسول الله! أخبرني عن الجهاد، فقال: «يا عبد الله بن عمرو! إن قاتلت صابراً محتسباً؛ بعثك الله صابراً محتسباً. وإن قاتلت مرأياً مكاثراً؛ بعثك الله مرأياً مكاثراً. يا عبد الله بن عمرو! على

الدنيا لا غير، والتخليط أن يريد هما جميعاً، فهذا أحدهما، وأما تأثيرهما فإن إخلاص العمل أن يجعل الفعل قربة، وإخلاص طلب الأجر أن يجعله مقبولاً وافر الأجر إلى أن قال: والمختار أن من تأثير الرياء رفع القبول والنقصان في الثواب والله أعلم بالصواب وقال في عين العلم: إلا فحش في الرياء أن لا يريد الثواب أصلاً، وهو في غاية المقت ثم ما فيه إرادتان، والرياء غالب فهو بقربه ثم ما استويا فيه، فالمرجو أن لا يكون له ولا عليه، ثم ما ترجح فيه قصد الثواب، فالمظنون أن الراجح فيه النقصان لا البطلان، أو الثواب والعقاب بحسب القصد، والأصل أن القرب منه تعالى بالميل إليه والبعد عنه بالذهول، وما ورد أنا أغنى الأغنياء عن الشرك ونحوه محمول على الأول، وهو أن لا يريد الثواب أصلاً، وفي الأحياء أنه محمول على ما إذا تساوى أو ترجح الرياء. قال الأشرف: ولا بد في قوله: فأما من ابتغى وجه الله، وفي قوله: وأما من غزا من إضممار مضاف تقديره: فأما غزو من ابتغى، وأما غزو من غزا فإنهما قسمان لمورد القسمة. قال الطيبي: ولا يستتب على هذا التقدير إجراء الخبر على المبتدأ، فينبغي أن يقدر الغزو غزوان: غزو من ابتغى وجه الله، وغزو من لم يبتغ، وأما من ابتغى وجه الله، فحكمه كذا، وأما من غزا فخراً فحكمه كذا، فيكون من باب الجمع مع التفريق والتقسيم كقوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَأْتِي لَا تَكَلِّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا﴾ الآيتين فحذف التفريق لدلالة التقسيم عليه، وهذا معنى قول القاضي، فاقصر الكلام واستغنى بذكر الغزاة عن ذكر القسمين. (رواه مالك، وأبو داود، والنسائي): وكذا أحمد والحاكم والبيهقي.

٣٨٤٧ - (وعن عبد الله بن عمرو): بالواو (أنه) قال: يا رسول الله! أخبرني عن الجهاد): أي: تفضيله وتفصيله قال الطيبي: هو مطلق يحتمل أنه سأل عن حقيقته وعن ثوابه وعن كونه مقبولاً عند الله وغير مقبول، والجواب ينشأ أنه سأل عن الثالث (فقال: «يا عبد الله بن عمرو): لعل المراد بالنداء إظهار خصوصيته، والحث على إقباله بكلية (وإن قاتلت صابراً محتسباً): أي: خالصاً لله تعالى، وهما حالان مترادفان أو متداخلان («بعثك الله تعالى صابراً محتسباً»): أي: متصفاً بهذين الوصفين، لما روي: كما تعيشون

أَيِّ حَالٍ قَاتَلْتَ، أَوْ قُتِلْتَ؛ بَعَثَكَ اللَّهُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ». رواه أبو داود.

٣٨٤٨ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَعْجَزْتُمْ إِذَا

بَعَثْتُمْ رَجُلًا فَلَمْ يَمُضْ لِأَمْرِي أَنْ تَجْعَلُوا مَكَانَهُ مِنْ يَمُضِي لِأَمْرِي؟». رواه أبو داود.

تموتون وكما تموتون تحشرون. قال الطيبي: أعاده في الجزاء ليؤذن بالتنكير فيهما على أن له أجراً وثواباً لا يقادر قدره، أي: بعثك الله صابراً كاملاً فيه، فيوفى أجرك بغير حساب ومحتسباً أي: مخلصاً متناهيّاً في إخلاصه راضياً مرضياً ورضوان من الله أكبر، (وإن قاتلت مرائياً): أي: في نية الأعمال («مكاثراً»): أي: في تحصيل المال («بعثك الله مرائياً مكاثراً»): قال الطيبي: التكاثر التباري في الكثرة والتباهي بها، وقد يكون هذا في الأنفس والأموال. قال تعالى: ﴿وَتَكَاثَرُوا فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ﴾ فالرجل يجاهد للغنيمة وإكثار المال ليباهي به، ولأن يكثر رجاله وأعوانه وأجناده وإعلاء كلمة الله وإظهار دينه. وقال ابن الملك قوله: مكاثراً أي: مفاخرراً، وقيل: هو أن يقول الرجل لغيره أنا أكثر منك مالاً وعدداً أي: غزوت ليقال: إنك أكثر جيشاً وأشجع أي: ينادى عليك يوم القيامة أن هذا غزا فخرّاً ورياء لا محتسباً بأعماله («يا عبد الله بن عمرو»): أي: كن حاضراً يقظاً متأملاً متفكراً («على أي حال قاتلت، أو قتلت، بعثك الله على تلك الحال»): وكذا بقية الأعمال على هذا المنوال (رواه أبو داود).

٣٨٤٨ - (وعن عقبة بن مالك رضي الله عنهما): لم يذكره المؤلف في أسمائه (عن

النبي ﷺ قال: «أَعْجَزْتُمْ»): بفتح الجيم ويكسر أي أما قدرتم («إذا بعثت رجلاً»): أي: أميراً، والمعنى إذا جعلته عليكم أميراً («فلم يمض لأمرى»): بأن خالف أمرى أو نهى («أن تجعلوا مكانه من يمضي لأمرى»): مفعول أعجزتم قال الطيبي: أي: إذا أمرت أحداً أن يذهب إلى أمر فلم يذهب إليه، فأقيموا مكانه غيره، أو إذا بعثته لأمر ولم يمض لإمضاء أمرى وعصاني فاعزلوه. قال ابن الملك: أي: فاعزلوه واجعلوا مكانه أميراً آخر يمثل أمرى، وعلى هذا إذا ظلم الأمير رعيته، ولم يقم بحق حفظهم جاز لهم أن يعزلوه ويقيموا غيره مكانه، وقيل: هذا إذا لم يكن في عزله إثارة فتنة وإراقة دم، فإن كان ذلك فإن كان ظالماً في الأموال لم يجز لهم ذلك، وإن كان سفاكاً للدماء ظالماً، فإن كان حصول القتل في عزله أقل من القتل في بقاءه على العمل جاز لهم قتله وقتل متعصبته، وإن كان الأمر بالعكس لا يجوز لهم قتله. (رواه أبو داود).

وَذَكَرَ حَدِيثُ فَضَالَةَ: «وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ». فِي «كِتَابِ الْإِيمَانِ».

الفصل الثالث

٣٨٤٩ - عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَرِيَّةٍ، فَمَرَّ رَجُلٌ بِغَارٍ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ وَبَقْلٍ، فَحَدَّثَ نَفْسَهُ بِأَنْ يَقِيمَ فِيهِ وَيَتَخَلَّى مِنَ الدُّنْيَا، فَاسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي ذَلِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ بِالْيَهُودِيَّةِ، وَلَا

(وَذَكَرَ حَدِيثُ فَضَالَةَ): بِفَتْحِ الْفَاءِ («الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ»): أَي: فِي طَاعَةِ اللَّهِ (فِي «كِتَابِ الْإِيمَانِ»): أَي: فِي ضَمَنِ حَدِيثٍ طَوِيلٍ، فَلْتَكَرَّارِهِ عَلَى وَضْعِ الْمَصَابِيحِ أَسْقَطَهُ الْمُؤَلِّفُ مِنْ هُنَا.

الفصل الثالث

٣٨٤٩ - (عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَرِيَّةٍ): بِفَتْحِ سَيْنٍ مَهْمَلَةٍ وَكَسْرٍ رَاءٍ وَتَشْدِيدِ تَحْتِيَّةٍ وَهِيَ الطَّائِفَةُ مِنَ الْجَيْشِ، يَبْلُغُ أَقْصَاهَا أَرْبَعِمِائَةَ تَبْعَتْ إِلَى الْعَدُوِّ، سَمَوْا بِذَلِكَ لِأَنَّهُمْ يَكُونُونَ خِلَاصَةَ الْعَسْكَرِ وَخِيَارَهُمْ مِنَ السَّرِيِّ، وَهُوَ الشَّيْءُ النَّفِيسُ. وَفِي الْمَغْرِبِ: سَرَى بِاللَّيْلِ يَسْرِي مِنْ بَابِ ضَرْبٍ بِمَعْنَى سَارَ لَيْلاً، وَأَسْرَى مِثْلَهُ، وَمِنْهُ السَّرِيَّةُ لِوَاحِدَةِ السَّرَايَا، لِأَنَّهُمَا تَسْرِي خَفِيَّةً، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْإِسْرَاءِ وَالِاخْتِيَارِ، لِأَنَّهُمَا جَمَاعَةُ سَرَاةٍ أَيْ مَخْتَارَةٍ، وَلَمْ يَرِدْ فِي تَحْدِيدِهَا نَصٌّ، وَمَحْصُولُ مَا ذَكَرَهُ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي السَّيْرِ أَنَّ التَّسْعَةَ فَمَا فَوْقَهَا سَرِيَّةٌ، وَالثَّلَاثَةُ وَالْأَرْبَعَةُ وَنَحْوُ ذَلِكَ طَلِيعَةٌ لَا سَرِيَّةَ، وَمَا رَوَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ أَنْسَاً وَحْدَهُ سَرِيَّةً يَخَالِفُ ذَلِكَ، هَذَا وَقَدْ قَالَ السَّيِّدُ جَمَالُ الدِّينِ فِي رَوْضَةِ الْأَحْبَابِ، مَا مَعْنَاهُ: أَنَّ الْغَزْوَ فِي اصْطِلَاحِ أَهْلِ السَّيْرِ وَالْمُحَدَّثِينَ، هُوَ الَّذِي حَضَرَهُ ﷺ بِنَفْسِهِ الْأَنْفُسِ، وَغَيْرِهِ يَسْمَى بَعْثًا وَسَرِيَّةً، فَعَلَى هَذَا يَشْكَلُ قَوْلُ أَبِي أَمَامَةَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَرِيَّةٍ، اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يَقَالَ أَنَّهُ ﷺ خَرَجَ مُشِيعًا لَهُمْ، أَوْ يَرَادُ بِالسَّرِيَّةِ الْمَعْنَى اللَّغَوِيَّةُ، وَهُوَ طَائِفَةٌ قَلِيلَةٌ تَسْرِي بِالْمَعْنَى الْأَعْمَى، وَيَرَادُ بِهِ الْأَخْصَ وَهُوَ عَلَنًا، أَوْ جَرْدٌ فِي مَعْنَاهُ مِنْ قَيْدِ خَفِيَّةٍ. (فَمَرَّ رَجُلٌ): أَي: مِنْ رِجَالِ السَّرِيَّةِ (بِغَارٍ فِيهِ شَيْءٌ): أَي: قَلِيلٌ (مِنْ مَاءٍ): أَي: يَكْفِي لَطَهَارَةِ السَّالِكِ وَشَرْبِهِ، وَهُوَ يَحْتَمَلُ أَنَّهُ كَانَ جَارِيًا أَمْ لَا. (وَبَقْلٍ): بِالْجَرِّ عَطْفٌ عَلَى مَاءٍ وَفِي نَسْخَةٍ بِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلَى شَيْءٍ، وَالْمُرَادُ بِقَلِّ يَأْكُلُ مِنْهُ الطَّالِبُ أَوْ يَنْتَزِعُ مِنْهُ النَّازِرُ (فَحَدَّثَ): أَي: كَلَّمَ الرَّجُلَ (نَفْسَهُ): عَلَى التَّجْرِيدِ، أَوْ حَدَّثَ فِي نَفْسِهِ (بِأَنْ يَقِيمَ فِيهِ): أَي: بَعْدَ الْجِهَادِ أَوْ قَبْلَهُ بِحَسَبِ الْجَذْبَةِ (وَيَتَخَلَّى مِنَ الدُّنْيَا): أَي: مِنْ أَهْلِهَا وَمَتَعَلِّقَاتِهَا، وَيَكُونُ مُتَجَرِّدًا لِعِبَادَةِ اللَّهِ وَثِمَرَاتِهِ (فَاسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي

بالنصرانية، ولكنني بُعثْتُ بالحنيفية السمحة، والذي نفسُ محمدٍ بيده لَغْدُوَةٌ أَوْ رَوْحَةٌ في سبيلِ الله، خيرٌ من الدنيا وما فيها، وَلَمَقَامٌ أَحَدِكُمْ في الصَّفِّ؛ خيرٌ من صلاتِهِ ستينَ سنةً». رواه أحمد^(١).

٣٨٥٠ - وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «من غَزَا في سبيلِ الله ولم يَنْوَ إِلَّا عِقَالًا فَلَهُ مَا نَوَى». رواه النسائي.

ذلك): أي: في ذلك الأمر في ذلك المكان، أو بعد مراجعته إليه ﷺ (فقال رسول الله ﷺ: «إني لم أبعث»): بصيغة المجهول أي: لم أرسل ولم أومر («باليهودية ولا بالنصرانية»): أي: بالملة التي فيها أمور شاقة من الرهبانية، ونتيجتها قاصرة على سلاك تلك الطريقة («ولكنني بعثت بالحنيفية»): أي: الملة المائلة عن السبل الزائغة إلى طريق التوحيد وسبيل الاستقامة («السمحة»): أي: السهلة ليس فيها حرج ومشقة زائدة، ومنفعتا إلى الغير متعددة، كالجهاد والجمعة والجماعة وعيادة المريض وتشجيع الجنادة وتعلم وتعليم وتحصيل كمال ثم تكميل، فإن العلماء والأولياء ورثة الأنبياء.

قال الطيبي: لكن يقتضي مخالفة ما بعدها لما قبلها، كما هو مقرر أي: ما بعثت بالرهبانية الشاقة، بل بعثت بالحنيفية السمحة، فوضع قوله باليهودية ولا بالنصرانية موضع الرهبانية الشاقة («والذي نفس محمد بيده»): أي: بتصرفه فضلاً عن سائر النفوس («لغدوة أو روحة في سبيل الله»): أي: الجهاد أو الحج أو العلم أو غيرهما من طرق الطاعة والعبادة، وأو للتنوع. والغدوة مرة من ذهاب أول النهار، والروحة من آخر النهار أو أول الليل، ولعل التقيد باعتبار الغالب العادي («خير من الدنيا وما فيها»): قال النووي: الظاهر أن الغدوة والروحة غير مختصتين بالغدو والرواح، بل كل لمحّة وساعة هو في سبيل الله خير له من الدنيا وما فيها لو ملكها وتصور تنعمه فيها، لأنه زائل ونعيم الآخرة باق. وقيل: لو ملكها وأنفقها في أمور الآخرة («ولمقام أحدكم»): بفتح الميم أي لوقوفه وثباته («في الصف»): أي: صف القتال أو صف الجماعة («خير من صلاته»): أي: على انفراده («ستين سنة»): أراد به التكثير، فلا ينافي ما ورد من رواية سبعين. (رواه أحمد).

٣٨٥٠ - (وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من غزا

(١) رواه أحمد في المسند حديث رقم ٢٢٣٥٤/ج ٨ في مسند أبي أمامة.

٣٨٥١ - وعن أبي سعيد رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: «من رضي الله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد رسولاً، وجبت له الجنة». فعجب لها أبو سعيد. فقال: أعدّها عليّ يا رسول الله! فأعادها عليه، ثم قال: «وأخرى يرفع الله بها العبد مائة درجة في الجنة، ما بين كلّ درجتين كما بين السماء والأرض». قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: «الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله». رواه مسلم.

في سبيل الله): أي: من أراد الجهاد («ولم ينو إلا عقلاً»): بكسر العين أي: تحصيله، وهو جبل صغير يشد به ركة البعير لثلاث يفر («فله ما نوى»): قال الطيبي: هو مبالغة في قطع الطمع عن الغنيمة، بل ينبغي أن يكون خالصاً لله تعالى غير مشوب بأغراض دنيوية، كقوله ﷺ: «وإنما لامرئ ما نوى» انتهى. وسبق أن هذا هو الكمال، وإلا فقد تقدم جواز قصد الغنيمة، لكن لا بخصوص شيء معين، وأيضاً سبق أن الرياء المخلط لا يبطل الثواب بالكلية (رواه النسائي): وكذا أحمد، والحاكم.

٣٨٥١ - (وعن أبي سعيد رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: «من رضي بالله رباً»): تمييز أي: من رضي بربوبيته على وفق قضائه وقدره من خيره وشره وحلوه ومره («وبالإسلام ديناً»): أي: بشرائعه وأحكامه من المأمورات والمنهيات - («وبمحمد رسولاً»): أي: وبرسالته المورثة لمتابعته في أقواله وأفعاله وأحواله المعبر عنها بالشرعية والطريقة والحقيقة («وجبت له الجنة»): أي: ثبتت وتحققت، وعبر عنه بالمضي مبالغة في تحقق وقوعه، أو حصلت له الجنة في الدنيا، وهو الغيبة عن السوي والحضور مع المولى، ويشير إلى هذا المعنى قوله تعالى: ﴿ولمن خاف مقام ربه جنتان﴾ أي: جنة في الدنيا وأخرى في الآخرة (فعجب لها): أي: لأجل هذه الكلمات أو لهذه القضية (أبو سعيد. فقال: أعدّها عليّ يا رسول الله! فأعادها عليه، ثم قال): أي: النبي ﷺ («وأخرى»): أي: وكلمة أو فائدة أو قضية أخرى مما يتعجب لها، فيتعين أن يرغب فيها وهي («يرفع الله بها العبد مائة درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» قال): أي: أبو سعيد (وما هي): أي: تلك الخصلة الأخرى (يا رسول الله؟ قال: «الجهاد»): أي: هي الجهاد («في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله»): ثلاث مرات: وفيه إيماء إلى أن الجهاد فرض كفاية حيث عطف على لوازم الإسلام بطريق الإلزام، فإن العطف يقتضي المغايرة في الكلام.

٣٨٥٢ - وعن أبي موسى رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ». فَقَامَ رَجُلٌ رَثُّ الْهَيْئَةِ فَقَالَ: يَا أَبَا مُوسَى! أَنْتَ سَمِعْتَ

وقال الطيبي: أخرى صفة موصوف محذوف وهو مبتدأ، وقوله يرفع الله خبره أو منصوب على إضمار فعل أي: ألا أبشرك بشارة أخرى؟ وقوله: يرفع الله صفة أو حال، وقيل هناك خصلة أخرى، وفي هذا الأسلوب تفخيم أمر الجهاد وتعظيم شأنه، فإن قوله من رضي بالله رباً وبالإسلام ديناً مشتمل على جميع ما أمر الله به ونهى عنه، ومنه الجهاد، وكذا إبهامه بقوله: وأخرى وإبرازه في صورة البشارة ليسأل عنها فيجاب بما يجب، لأن التبيين بعد الإبهام أوقع في النفس، وكذا تكراره ثلاث مرات، ونظير الحديث قوله تعالى: ﴿هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ وقال ابن الملك: قيل قد ورد: «من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه كل من خزنة الجنة» الحديث. وذلك أعظم أجراً. وأجيب: بما تقرر من أن الحكم المترتب على الأثقل مقدم على الحكم المترتب على الأخف، وبأن سبيل الله أعم من الجهاد فيدخل فيه، أو يكون المراد بالزوجين الراكب ومركوبه وإنفاقهما إهلاكهما، فصار الحديثان متقاربين في المعنى، وفيه أن الأجر فضل من الله تعالى يجوز أن يعطي من شاء ممن عمل عملاً قليلاً، أجراً جزيلاً، وقدراً جليلاً، فأى حاجة إلى وجه التكلف اه؟ ولا يخفى عدم التنافي بين الحديثين فالسؤال ساقط من أصله في البين. (رواه مسلم).

٣٨٥٢ - (وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ»): يعني كون المجاهد في القتال بحيث يعلوه سيوف الأعداء سبب الجنة حتى كأن أبوابها حاضرة معه، أو المراد بالسيوف سيوف المجاهدين، وهذا كناية عن الدنو من العدو في الحرب، لأنها أكثر سلاح الجهاد. وقال الطيبي قوله: تحت ظلال السيوف مشعر بكونها مشهورة غير مغمدة، ثم هو مشعر بكونها واقعة فوق رؤوس المجاهدين كالظلال، ثم هو على التسايف والتضارب في المعارك، ثم هو على إعلاء كلمة الله العليا ونصرة دينه القويم الموجبة، لأن يفتح لصاحبها أبواب الجنة كلها، ويدعى أن يدخل من أي باب شاء، وهو أبلغ في الكرامة من أن يقال: الجنة تحت ظلال السيوف اه. وأراد أنه أبلغ مما ورد أن الجنة تحت أقدام الأمهات، وفي كونه أبلغ نظر لأهل البلاغة، إذ لا خفاء أن نفس شيء تحت ظل شيء أبلغ من أن يكون تحت ظله بابه، فيحتاج إلى الدخول بخلاف الأول فإنه يدل على أنه واقع فيه لكمال قربه. قال النووي: معناه أن الجهاد وحضور

رسول الله ﷺ يقول هذا؟ قال: نعم. فرجع إلى أصحابه، فقال: اقرأ عليكم السلام، ثم كسر جفن سيفه، فألقاه، ثم مشى بسيفه إلى العدو ف ضرب به حتى قتل. رواه مسلم.

٣٨٥٣ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله ﷺ قال لأصحابه: «إنه لما أصيب إخوانكم يوم أحد؛ جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر، ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها، وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مأكلهم، ومشربهم، ومقيلهم. قالوا: من يبلغ إخواننا عنا أننا أحياء في الجنة، لئلا

معركة القتال طريق إلى الجنة وسبب لدخولها، أقول: هو كذلك، وهو لا ينافي بالمبالغة أنه في حال جهاده كأنه في الجنة كما سبق إليه الإشارة، (فقام رجل رث الهيئة): أي: فقير الحال كسير البال في النهاية: متاع رث أي: خلق بال (فقال: يا أبا موسى أنت سمعت رسول الله ﷺ يقول هذا؟): أي: سماعك هذا الحديث بطريق الجزم واليقين (قال: نعم فرجع): أي: الرجل (إلى أصحابه): أي: من أهل رحله (فقال: اقرأ عليكم السلام): أي: سلام مودع (ثم كسر جفن سيفه): بفتح الجيم وسكون الفاء أي: غلافه (فألقاه): أي: الغلاف إشعاراً بأنه لا يريد الرجوع إلى الدنيا بعد إقباله على العقبى، (ثم مشى بسيفه إلى العدو ف ضرب به حتى قتل. رواه مسلم): كان الأخصر أن يجمع بين الحديثين ويقول: رواهما مسلم، وكذا أحمد والترمذي.

٣٨٥٣ - (وعن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله ﷺ قال لأصحابه): أي: المخصوصين في باب «إنه»: أي: الشأن «لما أصيب إخوانكم»: أي: من سعادة الشهادة «يوم أحد»: أي: في سبيل أحد لا ثاني له «جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر»: أي: في أجواف طيور خضر خالية من الأرواح على أشباه مصورة بصور الطيور حتى تتلذذ الأرواح بنسب الأشباح، وفيه رد على من يقول: إن عذاب البرزخ ونعيمه إنما هو روحاني فقط «ترد أنهار الجنة»: من الماء واللبن والعسل والشراب الطهور «تأكل من ثمارها»: استئناف أو حال أو بدل «وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش»: أي: بمنزلة أوكار الطيور «فلما وجدوا»: أي: الشهداء «طيب مأكلهم، ومشربهم، ومقيلهم»: بفتح فكسر أي: مأواهم ومستقرهم، والثلاثة مصادر ميمية، ولا يبعد أن يراد بها المكان والزمان، ثم أصل المقيل المكان الذي يؤوى إليه للاستراحة وقت الظهيرة والنوم فيه. قال الطيبي رحمه الله: وهو ههنا كناية عن التنعيم والترفة، لأن المترفين في الدنيا

يزهدوا في الجنة، ولا يَنكُلُوا عندَ الحربِ. فقال الله تعالى: أَنَا أَبْلَغُهُمْ عَنْكُمْ، فَأَنْزَلَ اللهُ تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَاتِ» رواه أبو داود.

٣٨٥٤ - وعن أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال: «الْمُؤْمِنُونَ فِي الدُّنْيَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَجْزَاءٍ: الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا، وَجَاهَدُوا

يعيشون منعمين اهـ. وفيه ما لا يخفى. (قالوا): جواب لما (من يبلغ): بتشديد اللام: وفي نسخة بتخفيفها أي: من يوصل (إخواننا): أي: من المسلمين (عنا): أي: عن قيانا (أنتا أحياء في الجنة): أي: مرزوقون من أنواع اللذة (لثلا يزهدوا في الجنة): أي: في شأنها، بل ليرغبوا في تحصيل درجاتها (ولا ينكُلُوا): بضم الكاف أي: لا يجبنوا (عند الحرب). فقال الله تعالى: أَنَا أَبْلَغُهُمْ عَنْكُمْ، فَأَنْزَلَ اللهُ تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ﴾: بالخطاب مع فتح السين وكسرهما، وفي رواية بالغيبة مع فتح السين أي: لا تظنن (الذين قتلوا): بالتخفيف والتشديد (﴿في سبيلِ اللهِ أَمْوَاتًا﴾): مفعول ثان (﴿بل أحياء﴾) أي: بل هم أحياء وفي نسخة: ﴿عند ربهم يرزقون﴾^(١) أي: من ثمرات الجنة (إلى آخر الآيات): يعني: ﴿فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وإن الله لا يضيع أجر المؤمنين﴾ (رواه أبو داود).

٣٨٥٤ - (وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال: «الْمُؤْمِنُونَ فِي الدُّنْيَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَجْزَاءٍ»): أي: أصناف، ومنه أجزاء المركبات كالسكنجيين ونحوه، وسموا أجزاء للاختلاط الواقع فيما بينهم، وعدم تمايزهم في الظاهر مع تفاوتهم في الضمائر. وقال الطيبي: الأجزاء إنما تقال فيما يقبل التجزئة من الأعيان، فجعل المؤمنين كنفس واحدة في التعاطف والتواد، كما جعلوا يدًا واحدة في قوله ﷺ: «هم يد على من سواهم» (الذين): أي: منها أو أحدها أو أولها الذين (﴿آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا﴾): أي: لم يشكوا، ولعل العطف بثم إيذانًا بنفي الارتياب بعد الإيمان ولو بمهلة، فإن العبرة بالخاتمة، ولا يضر تقدم الارتياب، أو معنى لم يرتابوا أنهم عملوا بمقتضى الإيمان، ولم يتركوا شيئًا من الأوامر والنواهي لأن المقسم هم المؤمنون الكاملون. وقال

(١) آل عمران: ١٦٩، ٢١٧٠.

بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذي يأمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، ثم الذي إذا أشرف على طمع تركه الله عز وجل». رواه أحمد^(١).

٣٨٥٥ - وعن عبد الرحمن بن أبي عميرة رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: «ما من نفس مسلمة يقبضها ربها، تحب أن ترجع إليكم، وأن لها الدنيا وما فيها، غير الشهيد». قال ابن أبي عميرة: قال رسول الله ﷺ: «لأن أقتل في سبيل الله؛ أحب إلي من أن يكون لي أهل الوبر والمدر». رواه النسائي.

الطبي: ثم في ثم لم يرتابوا كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا﴾ للتراخي في الرتبة، لأن الثبات على الاستقامة وعلى عدم الارتياب أشرف وأبلغ من مجرد الإيمان والعمل الصالح، («والذي يأمنه الناس على أموالهم وأنفسهم»): لعل اختيار الأفراد إشارة إلى أنه قليل الوجود بين العباد، وكذا قوله: («ثم الذي إذا أشرف على طمع تركه الله عز وجل»): والظاهر أن ثم ههنا للتزجي، وأن هذا الجزء أفضل مما قبله، وكذا ما قبله أفضل مما قبله، وباعتبار أن كلا من المتأخر مشتمل على وصف المتقدم مع زيادة صفة جليلة. وقال الطبي: ثم للتراخي في الرتبة أيضاً، والطمع ههنا يراد به انبعاث هوى النفس إلى ما تشتهيه، فتؤثره على متابعة الحق فترك مثله منتهى غاية المجاهدة ﴿وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى﴾ اهـ. والظاهر أن المراد بالطمع هنا الميل إلى مال أو جاه، ولو كان على سبيل الإباحة، فإن تركه هو الكمال عند أرباب الوصال. (رواه أحمد).

٣٨٥٥ - (وعن عبد الرحمن بن أبي عميرة): بفتح فكسر مدني، وقيل قرشي مضطرب الحديث لا يثبت في الصحابة. قاله ابن عبد البر. وهو شامي روى عنه نفر، ذكره المؤلف. (أن رسول الله ﷺ قال: «ما من نفس مسلمة يقبضها ربها»): قال بعض الأكابر: الله يتوفى الأنفس حقيقة ويتوفاكم ملك الموت مجازاً، ويمكن أن تكون هذه خصوصية لبعض («تحب»): خبر ما أي تود وتتمنى («أن ترجع»): أي: تنقلب (إليكم، وأن لها الدنيا وما فيها): بفتح أن، وفي نسخة بكسرها. قال الطبي: يجوز أن يكون هو معطوفاً على أن يرجع، وأن يكون حالاً إن روي بكسر إن، وقوله («غير الشهيد»): بدل من فاعل تحب اهـ. وفي نسخة بنصب غير على الاستثناء (قال ابن أبي عميرة: قال رسول الله ﷺ: «لأن أقتل»): بصيغة المجهول أي: لكوني مقتولاً («في سبيل الله، أحب إلي من أن يكون

٣٨٥٦ - وعن حَسَنَاءَ بِنْتِ معاويةَ، قالت: حَدَّثَنَا عُمِّي، قال: قلتُ للنبي ﷺ: مَنْ فِي الْجَنَّةِ؟ قال: «النَّبِيُّ فِي الْجَنَّةِ، وَالشَّهِيدُ فِي الْجَنَّةِ، وَالْمَوْلُودُ فِي الْجَنَّةِ، وَالْوَيْدُ فِي الْجَنَّةِ». رواه أبو داود.

٣٨٥٧ - وعن عليٍّ، وأبي الدَّرْدَاءِ، وأبي هريرةَ، وأبي أُمَامَةَ، وعبد الله بن عمر،

لي: أي: ملكاً («أهل الوبر والمدر»): بفتحيتين فيهما. قال الطيبي: المراد بأهل الوبر سكان البوادي لأن خبَاءهم من الوبر غالباً، وبأهل المدر سكان القرى والأمصار، وأراد به الدنيا وما فيها، كما سبق فغلب العقلاء على غيرهم، كما في قوله تعالى: ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ في أحد وجهيه، وأسند المحبة إلى نفسه الزكية صلوات الله وسلامه عليه، والمراد به غيره لقوله ﷺ اهـ. ولا بعد أن يكون الإسناد على حقيقته، وله زيادة ثواب على نيته في تمنيه ومودته. (رواه النسائي).

٣٨٥٦ - (وعن حسناء): بفتح فسكون ممدوداً (بنت معاوية): أي: ابن سليم قال المؤلف، في التابعيات: هي حسناء بنت معاوية الصرمية، روت عن عمها، عن النبي ﷺ، وروى عنها عوف الأعرابي حديثها في البصريين هكذا أوردها ابن مأكولا في حسناء، وذكرها الحازمي يقال: خنساء بنت معاوية، ويقال حسناء الصرمية، وعماها الحارث وأسلم، والصرمية بفتح الصاد المهملة وكسر الراء، وحسناء فعلاء من الحسن، وخنساء بالخاء المعجمة وتقديم النون على السين (قالت: حدثنا): وفي نسخة حدثني (عمي)، قال: قلت للنبي ﷺ: مَنْ فِي الْجَنَّةِ؟ قال: أي: النبي عليه السلام («النبي»): أي: جنس الأنبياء («في الجنة، والشهيد»): يعني المؤمن لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالشَّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ والحاصل أن الشهيد أعم من أن يكون حقيقة أو حكماً («في الجنة، والمولود في الجنة»): قال الخطابي: المولود هو الطفل والسقط، ومن لم يدرك الحنث أي الذنب («والوَيْد»): أي: المدفون حياً في الأرض («في الجنة»): وكانوا يثدنون البنات، ومنهم من كان يثد البنين أيضاً عند المجاعة والضيق، ذكره السيوطي وقال الطيبي: الظاهر أنه أراد بالمولود جنس من هو قريب العهد من الولادة، سواء كان من أولاد الكفار وغيرهم، والوَيْد المَوْؤَد، وهو الذي يدفن حياً من البنات (رواه أبو داود): وكذا أحمد، عن رجل. كذا في الجامع الصغير.

٣٨٥٧ - (وعن علي، وأبي الدرداء، وأبي هريرة، وأبي أُمَامَةَ، وعبد الله بن عمر،

وعبد الله بن عمرو، وجابر بن عبد الله، وعمران بن حصين رضي الله عنهم أجمعين، كلهم يحدث عن رسول الله ﷺ أنه قال: «مَنْ أَرَسَلَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَقَامَ فِي بَيْتِهِ؛ فَلَهُ بِكُلِّ دَرَاهِمٍ سَبْعُمِائَةٍ دَرَاهِمٍ. وَمَنْ غَزَا بِنَفْسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنْفَقَ فِي وَجْهِهِ ذَلِكَ؛ فَلَهُ بِكُلِّ دَرَاهِمٍ سَبْعُمِائَةٍ أَلْفٍ دَرَاهِمٍ» ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾. رواه ابن ماجه.

٣٨٥٨ - وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه، قال: سمعتُ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «الشُّهَدَاءُ أَرْبَعَةٌ: رَجُلٌ مُؤْمِنٌ جَيِّدٌ الْإِيمَانِ، لَقِيَ الْعَدُوَّ فَصَدَّقَ اللَّهَ حَتَّى قُتِلَ؛ فَذَلِكَ الَّذِي يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ أَعْيُنُهُمْ يَوْمَ

وعبد الله بن عمرو): بالواو (وجابر بن عبد الله، وعمران بن حصين): بالتصغير (رضي الله عنهم أجمعين، كلهم يحدث): الأفراد باعتبار لفظ كل أي: يحدثون (عن رسول الله ﷺ أنه قال: «من أرسل نفقة في سبيل الله وأقام في بيته فله بكل درهم سبعمائة درهم) وهو مقتبس من قوله تعالى: ﴿مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة﴾ (ومن غزا بنفسه في سبيل الله وأنفق في وجهه ذلك): أي في جهته التي قصدها وهي الجهاد. قال الطيبي: أي: في جهته وقصده ﴿فأينما تولوا فثم وجه الله﴾ المغرب: أي جهته التي أمر بها تعالى ورضيها. (فله بكل درهم سبعمائة ألف درهم): للجمع بين إتعاب البدن، وبذل المال (ثم تلا): الظاهر أي: النبي ﷺ استشهداً أو اعتضاداً ﴿والله يضاعف لمن يشاء﴾: (١) أو دلالة على، أن المذكور هو أقل الموعود، والله يضاعف لمن يشاء أضعافاً كثيرة. (رواه ابن ماجه).

٣٨٥٨ - (وعن فضالة): بفتح الفاء (ابن عبيد): بالتصغير أنصاري أوسي، أول مشاهده أحد، ثم شهد ما بعده، وبابح تحت الشجرة، روى عنه ميسرة مولاه وغيره. (قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «الشهداء أربعة): أي: أنواع أو أربعة رجال («رجل مؤمن جيد الإيمان»): أي: خالصه أو كامله بمعنى صالح العمل، وهو الظاهر فيما سيأتي («لقي العدو»): أي: من الكفار («فصدق الله»): بتخفيف الصاد أي: صدق بشجاعته ما عاهد الله عليه، وفي نسخة بالتشديد أي: صدقه فيما وعد على الشهادة («حتى قتل»): بصيغة المجهول أي: حتى قاتل إلى أن

القيامة هكذا» وَرَفَعَ رَأْسَهُ حَتَّى سَقَطَتْ قَلَنْسُوَّتُهُ، فَمَا أَذْرِي أَقَلَنْسُوَّةَ عُمَرَ أَرَادَ، أَمْ قَلَنْسُوَّةَ النَّبِيِّ ﷺ؟ قَالَ: «وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ جَيِّدُ الْإِيمَانِ، لَقِيَ الْعَدُوَّ، كَأَنَّمَا ضُرِبَ جِلْدُهُ بِشَوْكٍ طَلْحٍ، مِنَ الْجُبْنِ، أَتَاهُ سَهْمٌ غَرِبَ فَقْتَلَهُ؛ فَهُوَ فِي الدَّرَجَةِ الثَّانِيَةِ. وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ خَلَطَ عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، لَقِيَ الْعَدُوَّ فَصَدَّقَ اللَّهُ حَتَّى قُتِلَ؛ فَذَلِكَ فِي الدَّرَجَةِ الثَّالِثَةِ. وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ أَسْرَفَ عَلَى نَفْسِهِ، لَقِيَ الْعَدُوَّ، فَصَدَّقَ اللَّهُ حَتَّى قُتِلَ؛ فَذَاكَ فِي الدَّرَجَةِ

استشهد. قال الطيبي رحمه الله: يعني أن الله وصف المجاهدين الذين قاتلوا لوجهه صابرين محتسبين فتحري هذا الرجل بفعله، وقاتل صابراً محتسباً، فكأنه صدق الله تعالى بفعله قال تعالى: ﴿رَجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾ («فذلك»): أي: المؤمن («هو الذي يرفع الناس»): أي: عامة المؤمنين («إليه أعينهم يوم القيامة هكذا»): مصدر قوله: يرفع أي: رفعاً مثل رفع رأسي هكذا كما تشاهدون، (ورفع رأسه حتى سقطت قلنسوته): بفتحيتين فسكون فضم أي: طاقيته، وهذا القول كناية عن تناهي رفعة منزلته (فما أدري): هذا قول الراوي عن فضالة بناء على أن قوله: حتى سقطت كلام فضالة، أو كلام عمر، والمعنى فما أعلم (أقلنسوة عمر أراد): أي: فضالة (أم): وفي نسخة: أو (قلنسوة النبي ﷺ). قال: أي: النبي ﷺ وإعادته للفصل («ورجل مؤمن جيد الإيمان»): يعني لكن دون الأول في مرتبة الشجاعة («لقي العدو كأنما ضرب»): أي: مشبهاً بمن طعن («جلده بشوك طلع»): بفتح فسكون وهو شجر عظيم من شجر العضاة. قال الطيبي: إما كناية عن كونه يقشعر شعره من الفزع والخوف، أو عن ارتعاد فرائضه وأعضائه، وقوله: («من الجبن»): بيان التشبيه. أقول: الأظهر أن من تعليلية، والجبن ضد الشجاعة، وهما خصلتان جبليتان مركوزتان في الإنسان، وبه يعلم أن الغرائز الطبيعية المستحسنة من فضل الله ونعمه يستوجب العبد بها زيادة درجة («أتاه سهم غرب»): أي: مثلاً، والتركيب توصيفي، وجوز الإضافة والمعنى لا يعرف رامي («فقتله»): أي: ذلك السهم مجازاً («فهو في الدرجة الثانية»): وفي الحديث إشعار بأن المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، كما روي («ورجل مؤمن خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً»): الواو بمعنى الباء، أو للدلالة على أن كل واحد منهما مخلوط بالآخر، كما ذكره البيضاوي في تفسير قوله تعالى: ﴿وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً﴾ («لقي العدو فصديق الله حتى قتل»): أي: بوصف الشجاعة («فذاك في الدرجة الثالثة. ورجل مؤمن أسرف على نفسه»): أي: بكثرة المعاصي، وفيه رد صريح على المعتزلة («لقي العدو، فصديق الله حتى قتل»): أي:

الرابعة». رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن غريب.

٣٨٥٩ - وعن عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «القتلى ثلاثة: مؤمن جاهد بنفسه وماله في سبيل الله، فإذا لقي العدو قاتل حتى يقتل».

بوصف الشجاعة المفهوم من قوله فصدق الله («فذاك في الدرجة الرابعة»): وفي نسخة: فذلك وهو يناسب المراتب، لأن ما قبله معبر بذاك وهو المتوسط، وما قبله معبر بهو المناسب للقريب، وأما ما قبله المعبر بذلك فهو للعبد المعنوي الذي لا يصل إليه كل أحد، كما تقرر في قوله تعالى: ﴿ذلك الكتاب﴾ قال الطيبي: الفرق بين الثاني والأول مع أن كليهما جيد الإيمان أن الأول صدق الله في إيمانه، لما فيه من الشجاعة، وهذا بذل مهجته في سبيل الله، ولم يصدق لما فيه من الجبن، والفرق بين الثاني والرابع أن الثاني جيد الإيمان غير صادق بفعله، والرابع عكسه فعلم من وقوعه في الدرجة الرابعة أن الإيمان والإخلاص لا يعتريه شيء وأن مبنى الأعمال على الإخلاص اهـ.

وفيه أنه لا دلالة للحديث على الإخلاص، مع أنه معتبر في جميع مراتب الاختصاص، بل الفرق بين الأولين بالشجاعة وضدها مع اتفاقهما في الإيمان وصلاح العمل، ثم دونهما المخلط، ثم دونهم المسرف مع اتصافهما بالإيمان أيضاً، ولعل الطيبي أراد بالمخلط من جمع بين نية الدنيا والآخرة، وبالمسرف من نوى بمجاهدته الغنيمة أو الرياء والسمعة، والله أعلم. (رواه الترمذي. وقال: هذا حديث حسن غريب): أي: إسناداً، ورواه أحمد أيضاً عن عمر، وليس في رواية الجامع الصغير قوله: فما أدري الخ في البين.

٣٨٥٩ - (وعن عتبة رضي الله عنه): بضم فسكون الفوقية (ابن عبد السلمي): بضم ففتح قال المصنف: وعتبة هذا كان اسمه عتلة، فسماه النبي ﷺ عتبة، شهد خيبر، روى عنه جماعة، مات بحمص سنة سبع وثمانين، وهو ابن أربع وتسعين، وهو آخر من مات بالشام في قول الواقدي. (قال: قال رسول الله ﷺ «القتلى»): جمع قتيل («ثلاثة»): أي: أصناف («مؤمن»): أي: أحدهم مؤمن كامل صالح في العمل («جاهد»): بصيغة الماضي وفي نسخة بصيغة الفاعل أي: مجتهد («بنفسه وماله في سبيل الله»): قال الطيبي: بين القتلى بقوله مؤمن باعتبار ما يؤول إليه بقوله: («إذا لقي العدو قاتل حتى يقتل»): ولعل

قال النبي ﷺ فيه: «فذلك الشهيد الممتحن في خيمة الله تحت عرشه، لا يفضلُه النيون إلا بدرجة النبوة. ومؤمن خلطَ عملاً صالحاً وآخر سيئاً، جاهد بنفسه وماله في سبيل الله، إذا لقي العدو قاتل حتى يقتل» قال النبي ﷺ فيه: «مُضْمِضَةٌ مَحَتْ ذُنُوبَهُ وَخَطَايَاهُ، إِنَّ السَّيْفَ مَحَاءٌ لِلْخَطَايَا، وَأَدْخَلَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ. وَمُنَافِقٌ جَاهِدَ

العدول عن الماضي إلى المضارع استحضاراً للحال وحسن المال. (قال النبي ﷺ فيه): أي: في شأنه («فذلك الشهيد الممتحن»): أي: المشروح صدره، وهو الذي امتحن الله قلبه للتقوى («في خيمة الله تحت عرشه»): قال الطيبي قوله: الشهيد يجوز أن يكون خبر ذلك، والممتحن صفة الشهيد، وقوله في خيمة الله خبر بعد خبر، وأن يكون الشهيد صفة ذلك، وكذا الممتحن صفة لذلك، وفي خيمة الله خبر، والممتحن المجرب من قولهم: امتحن فلان لأمر كذا جرب له ودب للنهوض به، فهو مضطلع غير وإن عنه، والمعنى أنه صابر على الجهاد قوي على احتمال مشاقه («لا يفضلُه النيون إلا بدرجة النبوة»): لجمعه بين العلم والعمل وزيادة سعادة الشهادة، والأنبياء يشاركون أمهم فيما صدر عنهم من الطاعة والعبادة، والجملة معترضة بين المتعاطفين («ومؤمن خلطَ عملاً صالحاً وآخر سيئاً، جاهد بنفسه وماله في سبيل الله، إذا»): كذا في النسخ والظاهر، فإذا («لقي العدو قاتل حتى يقتل». قال النبي ﷺ فيه): أي: في حقه («مُضْمِضَةٌ»): بالمهملتين، وفي نسخة بالمعجمتين ففي القاموس: المضمضة المضمضة بطرف اللسان، ومضمضة الذنوب تمحيصها، والمضمضة تحريك الماء في الفم. وفي الفائق: مضمضة أي: مطهرة من دنس الخطايا من قولهم: مضمضت الإناء بالماء إذا حركته حتى يطهر، ومنه مضمضة الفم وهو غسله بتحريك الماء فيه كالمضمضة، وقيل: هي بالصاد غير المعجمة بطرف اللسان، وبالضاد بالفم كله، وإنما أنث لأنه في معنى الشهادة، أو أراد خصلة مضمضة فأقام الصفة مقام الموصوف («محَتْ ذُنُوبَهُ وَخَطَايَاهُ، إِنَّ السَّيْفَ مَحَاءٌ»): أي: كثير المحو («للخطايا»): أي: الصغائر، وأما الكبائر فتحت المشيئة، لكن ورد في صحيح مسلم، عن ابن عمر: القتل في سبيل الله يكفر كل خطيئة إلا الدين. («وأدخل من أي أبواب الجنة شاء»): تعظيماً له وتكريماً. قال الطيبي، قوله: قال النبي ﷺ ذكره في أثناء الحديث مرتين احتياطاً لثلاث يلتبس نص النبي بروايته اهتماماً بشأن المقول اهـ. وهو يشعر بأن المعترضتين من رواية الراوي غير حال رواية هذا الحديث، فأدرجهما فيه، والأظهر أنه ﷺ قاله فيما بين كل من المتعاطفين بياناً بعلو مرتبتهما، أو تبياناً لتفاوت منزلتهما، ولذلك قال بعد قوله:

بنفسه وماله، فإذا لقي العدو قاتل حتى يُقتل؛ فذاك في النار، إنَّ السيف لا يمحو النفاق». رواه الدارمي.

٣٨٦٠ - وعن ابن عائذ رضي الله عنه، قال: خرج رسول الله ﷺ في جنازة رجل، فلما وُضِعَ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تصل عليه يا رسول الله! فإنه رجل فاجر، فالتفت رسول الله ﷺ إلى الناس، فقال: «هل رآه أحد منكم على عمل الإسلام؟» فقال رجل: نعم، يا رسول الله! حرس ليلة في سبيل الله، فصلّى عليه رسول الله ﷺ، وحثّا عليه التراب، وقال: «أصحابك يظنون أنك من أهل النار، وأنا

(«ومنافق»): أي: ومن القتلى منافق («جاهد بنفسه وماله، فإذا لقي العدو قاتل حتى يقتل؛ فذاك في النار»): وإلا فالكل مشترك في وصف المقاتلة إلى أن يقتلوا، فلا بد من التمايز بينهم لحصول المرام في الكلام («إن السيف»): استئناف فيه معنى التعليل، وفي نسخة بفتح أن («لا يمحو النفاق»): فهو كما قال ﷺ: «إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر» على ما رواه الطبراني، عن عمرو بن النعمان بن مقرن، وفي رواية له عن ابن عمر بلفظ: «إن الله ليؤيد الإسلام برجال ما هم من أهله» وفي رواية النسائي، وابن حبان، عن أنس، وأحمد، والطبراني، عن أبي بكرة بلفظ «إن الله يؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم». (رواه الدارمي).

٣٨٦٠ - (وعن ابن عائذ): اسم فاعل من العوذ (رضي الله عنه): قال المؤلف: هو عائذ بن عمرو المدني من أصحاب الشجرة، سكن البصرة، وحديثه في البصريين، روى عنه جماعة (قال: خرج رسول الله ﷺ في جنازة رجل): بفتح أو كسر (فلما وضع): أي: الميت أو النعش، وأراد أنه ﷺ يصلي عليه (قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تصل عليه يا رسول الله! فإنه رجل فاجر): أي: منافق أو فاسق، ليكون زجراً لأمثالهم وردعاً عن أعمالهم (فالتفت رسول الله ﷺ إلى الناس، فقال: «هل رآه أحد منكم على عمل الإسلام؟»): أي: على عمل يدل على إسلامه الحقيقي (فقال رجل: نعم، يا رسول الله! حرس ليلة في سبيل الله): أي: ولم يكن هناك باعث من الرياء، بل كان لوجه الله. (فصلّى عليه رسول الله ﷺ، وحثّا عليه التراب): أي: بيديه الكريمتين مرة أو مرتين ترغيباً لأمتة على أعمال الإسلام، وإظهاراً للرحمة على عموم الأنام، في المغرب: حثيت التراب وجثوته إذا قبضته ورميته اهـ. فيجوز كتابة حثا بالياء والألف كما لا يخفى (وقال): أي:

أَشْهَدُ أَنَّكَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ» وقال: «يَا عَمْرُ! إِنَّكَ لَا تُسْأَلُ عَنْ أَعْمَالِ النَّاسِ؛ وَلَكِنْ تُسْأَلُ عَنِ الْفِطْرَةِ». رواه البيهقي في «شعب الإيمان».

(١) باب أعداد آلة الجهاد

الفصل الأول

٣٨٦١ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى

النبي ﷺ: ((أصحابك)): أي: بعضهم أو كلهم ((يظنون أنك من أهل النار)): لكونهم مما غلب عليهم الخوف ((وأنا أشهد أنك من أهل الجنة)): نظراً إلى حسن الظن بالله وسعة الرحمة (وقال: «يا عمر إنك لا تسأل»): بصيغة المجهول ((عن أعمال الناس)): أي: من المعاصي، وفي نسخة زيادة: في الإسلام، أي: في حال حصول إسلامهم وتحقق إيمانهم ((ولكن تسأل عن الفطرة)): أي: عما يدل على الإسلام من شعائر الدين، وعلامات اليقين، والمقصود منع عمر عما أقدم عليه، فإن الاعتبار بالفطرة والاعتماد على الاعتقاد والله رؤوف بالعباد. قال الطيبي قوله: عن الفطرة أي: عن الإسلام وأعمال الخير، لقوله ﷺ: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه» يعني أنت يا عمر مثلك لا يخبر في مثل هذا الموطن عن أعمال الشر للموتى، بل أخبر عن أعمال الخير، كما قال: «اذكروا موتاكم بالخير» فوضع لا تسأل موضع لا تخبر لئلا يسأل أحد ذلك، ولا يخبر نفياً للسؤال بالكلية، فينتفي الإخبار أيضاً، ولذلك سأل رسول الله ﷺ عن أعمال الخير بقوله: «هل رآه أحد على عمل الإسلام» وشهد له بالجنة لحراسته، فاكتفى بالحراسة عن غيرها من الأعمال الصالحة ترجيحاً للفطرة على الأعمال السيئة اهـ. وظاهر كلامه أن قوله: تسأل بصيغة الفاعل في الموضعين، وهو الظاهر في المعنى، الله أعلم بحقيقة المبنى. (رواه البيهقي في شعب الإيمان).

[١] - باب أعداد آلة الجهاد

أي: تهيئة أسباب المجاهدة في السلاح وغيره.

الفصل الأول

٣٨٦١ - (عن عقبة بن عامر رضي الله عنه): أي: الجهني كان والياً على مصر

المنبر يقول: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيَ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيَ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيَ. رواه مسلم.

٣٨٦٢ - **وعنه**، قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقول: «سُتَفْتَحُ عَلَيْكُمْ الرُّومُ وَيَكْفِيكُمْ اللَّهُ؛ فَلَا يَعْجَزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَلْهُوَ بِأَسْهُمِهِ». رواه مسلم.

ل معاوية بعد أخيه عتبة بن أبي سفيان، ثم عزله ومات بها سنة ثمان وخمسين، روى عنه نفر من الصحابة، وخلق كثير من التابعين، ذكره المؤلف. (قال: سمعت رسول الله ﷺ وهو على المنبر يقول): حالان ((وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ))^(١) الكشف: هي كل ما يتقوى به في الحرب من عددها. قال الطيبي: «ما» في ما استطعتم موصولة والعائد محذوف و﴿من قُوَّةٍ﴾ بيان له. فالمراد هنا نفس القُوَّة، وفي هذا البيان والمبين إشارة إلى أن هذه العدة لا تستتب بدون المعالجة والإدمان الطويل، وليس شيء من عدة الحرب وأداتها أحوج إلى المعالجة والإدمان عليها مثل القوس والرمي بها، ولذلك كرر صلوات الله وسلامه عليه تفسير القُوَّة بالرمي بقوله: ((ألا)): للتنبيه ((إن القُوَّة الرمي)): أي: هو العدة (ألا إن القُوَّة الرمي، ألا إن القُوَّة الرمي)): كررها ثلاثاً لزيادة التأكيد، أو إشارة إلى الأحوال الثلاث من القلة والكثرة وما بينهما، فإنها نافعة في جميعها (رواه مسلم): قال النووي: فيه وفي الأحاديث بعده فضيلة الرمي، والمناضلة والاعتناء بذلك بنية الجهاد في سبيل الله، والمراد بهذا التمرن على القتال والتدرب فيه ورياضة الأعضاء بذلك.

٣٨٦٢ - **وعنه**): أي: عن عقبة بن عامر رضي الله عنه (قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «سُتَفْتَحُ عَلَيْكُمْ الرُّومُ»): أي: بفتح الله ونصره ((ويكفيكم الله)): أي: شرهم بقوته وقهره، لكن ثوابكم وأجركم مترتب على سعيكم وكسبكم ((فلا يعجز أحدكم)): بصيغة النهي، وفي نسخة بالنفي، وفي شرح مسلم هو بكسر الجيم على المشهور وافتحها لغة، والمعنى لا يكسل أحدكم ((من أن يلهو)): أي: يشتغل أو يلعب ((بأسهمه)): أي: مع قسيه بنية الجهاد مع أهل الروم وغيرهم من ذوي العناد (رواه مسلم): وفي الجامع الصغير بلفظ: «سُتَفْتَحُ عَلَيْكُمْ أَرْضُ رُومٍ وَيَكْفِيكُمْ اللَّهُ فَلَا يَعْجَزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَلْهُوَ بِأَسْهُمِهِ» رواه أحمد ومسلم، عن عقبة بن عامر قال المظهر: يعني أهل الروم غالب حربهم الرمي، وأنتم تتعلمون الرمي ليمكنكم محاربة أهل الروم وستفتح عليكم، ويدفع الله عنكم شر أهل

٣٨٦٣ - **وعنه**، قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ عَلِمَ الرَّمِيَّ ثُمَّ تَرَكَهُ؛ فَلَيْسَ مِنَّا، أَوْ قَدْ عَصَى». رواه مسلم.

٣٨٦٤ - **وعن** سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَسْلَمَ يَتَنَاضِلُونَ بِالسُّوقِ. فَقَالَ: «ارْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ! فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًّا،

الروم، فإذا فتح لكم الروم فلا تركوا الرمي وتعلمه بأن تقولوا: لم نكن نحتاج في قتالهم إلى الرمي، بل تعلموا الرمي، وداوموا عليه، فإن الرمي مما يحتاج إليه أبداً. وقال الأشرف: أي: لا ينبغي أن يعجز أحدكم عن تعلم الرمي، حتى إذا حان وقت فتح الروم أمكنه العون على الفتح، وهذا حث وتحريض منه صلوات الله عليه على تعلم الرمي، والمعنى: له أن يلعب بها وليس ممنوعاً عنه. قال الطيبي: لعل الأوجه التوجيه الثاني، فإن الفاء في قوله: فلا يعجز سببية كأنه قيل: إن الله سيفتح لكم عن قريب الروم وهم رماة، ويكفيكم الله تعالى بواسطة الرمي شرهم، فإذا لا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه أي: عليكم أن تهتموا بشأن النضال، وتمرنوا فيه، وعضوا عليه بالنواجذ، حتى إذا زاولتم محاربة الروم تكونوا متمكنين، وإنما أخرجه مخرج اللهو إمالة للرغبات إلى تعلم الرمي وإلى الترامي والمسابقة، فإن النفوس مجبولة على ميلها إلى اللهو.

٣٨٦٣ - **(وعنه)**: أي: عن عقبه بن عامر رضي الله عنه (قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من علم الرمي ثم تركه، فليس منا»): أي: ليس بمتصل منا ومعدود في زمرتنا، وهو أشد مما لم يتعلم لأنه لم يدخل في زمرتهم، وهذا دخل ثم خرج، كأنه رأى النقص فيه واستهزأ به، وكل ذلك كفران لتلك النعمة الخطيرة ذكره الطيبي. **(«أو قد عصي»)**: الظاهر أنه شك من الراوي، ويحتمل أن يكون للتنويع على أن الأول محمول على أنه تركه تكاسلاً وتهاوناً، والثاني على أنه رأى فيه نقصاناً وامتهاناً. (رواه مسلم).

٣٨٦٤ - **(وعن** سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَسْلَمَ): قبيلة (يتناضلون): بالضاد المعجمة أي: يترامون للسبق (بالسوق): بضم أوله وهو معروف، وقيل إسم موضع ذكره الطيبي. وقال القاضي: السوق جمع ساق استعمله للأسهم على سبيل الاستعارة، أقول: الأظهر أنه كناية عن المشي أي: ماشين غير راكبين، وقال ابن الملك: هو بفتح السين المهملة إسم موضع والباء بمعنى: «في» (فقال: «ارموا»): أي: دوموا على الرمي **(«بني إسماعيل»)**: أي: يا بني **(«فإن أباكم»)**: يعني

وأنا مع بني فلانٍ» لأحد الفريقين. فأمسكوا بأيديهم، فقال: «ما لكم؟» قالوا: وكيف نرمي وأنت مع بني فلانٍ؟ قال: «ارموا وأنا معكم كلكم». رواه البخاري.

٣٨٦٥ - وعن أنس رضي الله عنه، قال: كان أبو طلحة يتترس مع النبي ﷺ بترس واحد، وكان أبو طلحة حسن الرمي، فكان إذا رمى تشرف النبي ﷺ، فينظر إلى موضع نبيله. رواه البخاري.

٣٨٦٦ - وعنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «البركة في نواصي الخيل».

متفق عليه.

إسماعيل («كان رامياً»): أي: عظيماً أو مخترعاً للرمي («وأنا مع بني فلان»): وهذا بناء على المعتاد من أن من حضر من الرماة يكون مع قوم منهم (لأحد الفريقين): متعلق بقوله فقال أي: قال لأجل أحد الفريقين أنا معهم (فأمسكوا): أي: الفريق الآخر (بأيديهم): الباء زائدة، والمعنى أنهم تركوا الرمي (فقال: «ما لكم؟»): أي: في امتناعكم من الرمي (قالوا): وفي نسخة فقالوا: (وكيف نرمي وأنت مع بني فلان؟): أي: بالنصر والمعونة (قال: «ارموا وأنا معكم كلكم»): بالجر تأكيد للضمير المجرور (رواه البخاري).

٣٨٦٥ - (وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة): وهو زيد بن سهل الأنصاري الخزرجي النجاري، شهد المشاهد كلها. وقال ﷺ فيه: «لصوت أبي طلحة في الجيش خير من مائة رجل». وقتل يوم حنين عشرين رجلاً وأخذ سلبهم، وقوله: (يتترس مع النبي ﷺ بترس واحد): يدل على كمال قرب به ﷺ قيل: وكان ذلك في أحد، وكان أبو طلحة حسن الرمي (فكان): أي: أبو طلحة (إذا رمى تشرف النبي ﷺ): أي: تحقق نظره وتطلع عليه، والاستشراف أن تضع يدك على حاجبك وتنظر كالذي يستظل الشمس حتى يستبين الشيء، كذا في النهاية. (فينظر إلى موضع نبيله): أي: موقع سهم أبي طلحة. قال الطيبي: الفاء في فكان سببية أي: لأجل أنه كان حسن الرمي يتبع النبي ﷺ بصره سهمه لينظر المصاب من الأعداء من هو، لأن النبي ﷺ إنما تترس بترسه وقاية واستشرافاً (رواه البخاري).

٣٨٦٦ - (وعنه): أي: عن أنس رضي الله عنه (قال: قال رسول الله ﷺ: «البركة في نواصي الخيل»): أي: في ذواتهم كنى عن الذات بالناصية يقال: فلان مبارك الناصية أي: مبارك الذات، وإنما جعلت البركة في الخيل، لأن بها يحصل الجهاد الذي فيه خير

٣٨٦٧ - وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه، قال: رأيت رسول الله ﷺ يلوي ناصية فرس بأصبعه، ويقول: «الخيْلُ معقودٌ بنواصيها الخيرُ إلى يومِ القيامةِ: الأجرُ والغنيمةُ» رواه مسلم.

الدنيا والآخرة، وقد قال تعالى: ﴿وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ﴾ الآية. (متفق عليه): ورواه أحمد، والنسائي.

٣٨٦٧ - (وعن جرير بن عبد الله): أي: البجلي (رضي الله عنه، قال: رأيت رسول الله): وفي نسخة النبي ﷺ يلوي): أي: يدير ويفتل (ناصية فرس بأصبعه): قال النووي: أراد بالناصية هنا الشعر المسترسل على الجبهة، وقال الخطابي، قالوا: كنى بالناصية عن جميع ذات الفرس، يقال: فلان مبارك الناصية ومبارك الغرة أي الذات اهـ. فهو مجاز بذكر الجزء وإرادة الكل نحو الرقبة والرأس وأمثالهما مما يطلق ويراد به الكل. (وهو يقول): أي: في حال لي ناصية الفرس («الخيْلُ»): أي: جنسها («معقود بنواصيها»): أي: في نواصيها كما في رواية («الخير»): أي: ملازم بها كأنه معقود فيها، كذا في النهاية («إلى يوم القيامة»): أي: إلى قربه، وفي شرح السنة: فيه ترغيب في اتخاذ الخيل للجهاد وأن الجهاد لا ينقطع، وقوله: («الأجر والغنيمة»): تفسيران للخير فهما بدل منه أو خبر مبتدأ محذوف. أي: هو الأجر والغنيمة، وفيه أن المال المكتسب بها هو خير مال. (رواه مسلم).

وقال في الجامع الصغير: «الخيْلُ معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة». رواه مالك، وأحمد، والشيخان، والنسائي، وابن ماجه عن ابن عمر. ورواه أحمد، والشيخان، والنسائي، وابن ماجه عن عروة بن الجعد، والبخاري عن أنس، ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة، وأحمد عن أبي ذر. وعن أبي سعيد، والطبراني، عن سودة بن الربيع، وعن النعمان بن بشير، وعن أبي كبشة. وروى الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة بلفظ: «الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة، والمنفق على الخيل كالباسط كفه بالنفقة لا يقبضها». وفي رواية لأحمد، والشيخين، والترمذي، والنسائي عن عروة البارقي بلفظ: «الخيْلُ معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والغنم». ورواه أحمد، ومسلم، والنسائي عن جرير. وفي رواية الطبراني في الأوسط «الخيْلُ معقود في نواصيها الخير واليمن إلى يوم القيامة، وأهلها معانون عليها قلدوها ولا تقلدوها الأوتار» وفي

٣٨٦٨ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ أَحْتَبَسَ فرساً في سبيلِ الله إيماناً بالله وتصدقاً بوَعْدِهِ؛ فَإِنَّ شِبَعَهُ، وَرِيَّهُ، وَرَوْنَهُ، وَبَوْلَهُ في ميزانه يومَ القيامةِ». رواه البخاري.

٣٨٦٩ - وعنه، قال: كَانَ رسولُ الله ﷺ يكرهُ الشُّكَالَ في الخيلِ والشُّكَالَ: أَنْ يَكُونَ الفرسُ في رِجلِهِ اليُمْنَى بياضٌ وفي يَدِهِ اليُسْرَى، أَوْ في يَدِهِ اليُمْنَى وَرِجلِهِ اليُسْرَى. رواه مسلم.

رواية الطبراني في الكبير: «الخيَل معقود بنواصيها الخير والنيل إلى يوم القيامة، وأهلها معانون عليها، والمنفق عليها كباسط يده في صدقته، وأبوالها وأرواثها لأهلها عند الله يوم القيامة من مسك الجنة». وفي رواية أحمد، عن جابر: «الخيَل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وأهلها معانون عليها، فامسحوا بنواصيها وادعوا لها بالبركة، وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار» اهـ. فهو حديث متواتر أو كاد أن يتواتر فهو مشهور بلا شبهة.

٣٨٦٨ - (وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من احتبس فرساً في سبيل الله»): أي: ربطه وحبسه على نفسه مما عسى أن يحدث من غزو أو غير ذلك، وقد يجيء بمعنى الوقف. قال الثوريشتي: حبسته واحتبس أيضاً بنفسه يتعدى ولا يتعدى، والمعنى أنه يحبسه على نفسه لسد ما عسى أن يحدث في ثغر من الثغور ثلثة. («إيماناً بالله»): مفعول له أي: ربطه خالصاً لله تعالى وامتنالاً لأمره («وتصدقاً بوَعْدِهِ»): عبارة عن الثواب المرتب على الاحتباس وتلخيصه أنه احتبس امتثالاً واحتساباً، وذلك أن الله تعالى وعد الثواب على الاحتباس، فمن احتبس، فكأنه قال: صدقتك فيما وعدتني («فإن شبعه»): بكسر ففتح («وريه»): بكسر فتشديد تحتية أي: ما يشبعه ويرويه («ورونه وبوله في ميزانه»): أي: في ميزان صاحبه ثواب هذه الأشياء («يوم القيامة». رواه البخاري).

٣٨٦٩ - (وعنه): أي: عن أبي هريرة رضي الله عنه (قال: كان رسول الله ﷺ يكره الشُّكَالَ): بكسر أوله (في الخيل): ولفظ الجامع الصغير من الخيل (والشُّكَالَ: أن يكون الفرس في رِجلِهِ اليُمْنَى بياض، وفي يَدِهِ اليُسْرَى، أو في يَدِهِ اليُمْنَى وَرِجلِهِ اليُسْرَى): أو للتنوع والظاهر أن هذا من كلام الراوي، وليس من لفظ النبوة وإلا لكان نصاً في المقصود، وما وقع الإشكال في تفسير الشُّكَالَ، ثم وجه الكراهة مفوض إلى الشارع. قال النووي في شرح مسلم: كان رسول الله ﷺ يكره الشُّكَالَ، وفسره في الرواية الثانية بأن

٣٨٧٠ - وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنَّ رسولَ الله ﷺ سابقَ بينَ الخيلِ التي أُضْمِرَتْ مِنَ الحَفِيَاءِ، وأَمْدُهَا ثِنِيَّةُ الوداعِ، وبينَهما سِتَّةُ أميالٍ، وسابقَ بينَ

يكون في رجله اليمنى بياض، وفي يده اليسرى، أو يده اليمنى ورجله اليسرى، وهذا التفسير هو أحد الأقوال في الشكال، وقال أبو عبيد، وجمهور أهل اللغة: والغريب هو أن يكون منه ثلاث قوائم محجلة وواحدة مطلقة تشبيهاً بالشكال الذي يشكل به الخيل، فإنه يكون في ثلاث قوائم غالباً. قال أبو عبيد: وقد يكون الشكال ثلاث قوائم مطلقة وواحدة محجلة، ولا تكون المطلقة أو المحجلة إلا للرجل، وقال ابن دريد: الشكال أن يكون محجلاً من شق واحد في يده ورجله، فإن كان مخالفاً قيل شكال مخالف. قال القاضي، وقال أبو عمرو المطرز قيل: الشكال بياض الرجل اليمنى واليد اليمنى، وقيل: بياض الرجل اليسرى واليد اليسرى، وقيل: بياض اليدين، وقيل: بياض الرجلين ويد واحدة، وقيل: بياض اليدين ورجل واحدة. قال العلماء: وإنما كرهه لأنه على صورة المشكول، يعني تفأولاً، وقيل: يحتمل أن يكون قد جرب ذلك الجنس، فلم يكن فيه نجابة. وقال بعض العلماء: إذا كان مع ذلك أغر زالت الكراهة لزوال شبه الشكال. (رواه مسلم): وكذا أحمد والأربعة.

٣٨٧٠ - (وعن عبد الله بن عمر، أن رسول الله ﷺ سابق بين الخيل التي أضمرت):

قال السيوطي: الإضممار أن تغلف حتى تسمن وتقوى، ثم يقلل علفها بقدر القوت وتدخل بيتاً وتغشى بالجلال، حتى تحمى وتعرق، فإذا جف عرقها خف لحمها وقويت على الجري. وقال الثوريشتي: الضمر الهزال وخفة اللحم، وأراد بالإضممار التضمير، وهو أن يغلف الفرس حتى يسمن ثم يرده إلى القوت، وذلك في أربعين يوماً، وقد كانوا يشدون عليه السرج ويجللونه، حتى يعرق تحته فيذهب رهله ويشد لحمه، وهذه المدة تسمى المضممار، والموضع الذي يضم فيه أيضاً مضممار، والرواية على ما ذكرنا، والمشهور من كلام العرب التضمير، فلعله من بعض الرواة أقام الإضممار موضع التضمير، أو كانوا يستعملون ذلك اهـ. وفي القاموس: الضمر بالضم وبضممتين الهزال ولحاق البطن، وضمر الخيل تضميراً. علفها القوت بعد السمن كأضمرها اهـ. فدل على أنهما لغتان (من الحفيا): بفتح الحاء وسكون الفاء يمد ويقصر موضع، ومن لا ابتداء الغاية (وأمدتها): بفتحتين أي: نهايتها (ثنية الوداع): بكسر ففتح الواو ويكسر موضع آخر وأضيف الثنية إلى الوداع لأنها موضع التوديع، وفي القاموس: الثنية العقبة أو طريقها والجبل أو الطريقة فيه أو

الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ، وَبَيْنَهُمَا مِيلٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٣٨٧١ - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَتْ نَاقَةٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَسْمَى الْعَضْبَاءُ، وَكَانَتْ لَا تُسَبِّقُ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى قَعُودٍ لَهُ، فَسَبَقَهَا، فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يَرْتَفَعَ شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَهُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

إِلَيْهِ، (وَبَيْنَهُمَا): أَي: بَيْنَ الْحَفِيَاءِ وَالثَّنِيَّةِ (سِتَّةَ أَمْيَالٍ): أَي: فَرَسَخَانِ (وَسَابِقُ بَيْنِ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ): بِالتَّخْفِيفِ (مِنَ الثَّنِيَّةِ): أَي: ثَنِيَّةِ الْوُدَاعِ (إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ): بِضَمِّ الزَّايِ وَفَتْحِ الرَّاءِ اسْمُ رَجُلٍ (وَبَيْنَهُمَا): أَي: بَيْنَ الثَّنِيَّةِ وَالْمَسْجِدِ (مِيلٌ): قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: وَإِنَّمَا جُعِلَ غَايَةُ الْمَضْمَرَةِ أَبْعَدَ لِكُونِهَا أَقْوَى، وَفِيهِ جَوَازُ الْمُسَابَقَةِ بِالْخَيْلِ أَيْضًا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

٣٨٧١ - (وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَتْ نَاقَةٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَسْمَى الْعَضْبَاءُ): بِفَتْحِ الْمَهْمَلَةِ وَسُكُونِ الْمَعْجَمَةِ فَمَوْحِدَةٌ مَمْدُودَةٌ الْمُقْطُوعَةُ الْأُذُنُ أَوِ الْمَشْقُوقَةُ، وَهِيَ الْقَصْوَاءُ أَوْ غَيْرَهَا قَوْلَانِ. ذَكَرَهُ السِّيُوطِيُّ، وَفِي النِّهَايَةِ: هُوَ عِلْمُ لَهَا مِنْ قَوْلِهِمْ: نَاقَةُ عَضْبَاءٍ أَي: مَشْقُوقَةُ الْأُذُنِ، وَلَمْ تَكُنْ مَشْقُوقَةُ الْأُذُنِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهَا كَانَتْ مَشْقُوقَةُ الْأُذُنِ، وَالْأَوَّلُ أَكْثَرُ. قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: هُوَ مَنْقُولٌ مِنْ قَوْلِهِمْ: نَاقَةُ عَضْبَاءٍ وَهِيَ الْقَصِيرَةُ الْبِيدُ. (وَكَانَتْ لَا تُسَبِّقُ): بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ أَي: لَا تُسَبِّقُ عَنْهَا إِبِلٌ قَطْ (فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى قَعُودٍ لَهُ): بِفَتْحِ الْقَافِ وَضَمِّ الْعَيْنِ إِبِلٌ ذُلُولٌ تَقْتَعِدُهُ كُلُّ أَحَدٍ. قَالَ الطَّبْيِيُّ: الْقَعُودُ مِنَ الْإِبِلِ مَا أَمَكُنَ أَنْ يَرْكَبَ وَأَدْنَاهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ سِتَتَانِ، ثُمَّ هُوَ قَعُودٌ إِلَى السَّنَةِ السَّادِسَةِ، ثُمَّ هُوَ جَمْلٌ. (فَسَبَقَهَا فَاشْتَدَّ ذَلِكَ): أَي: صَعِبَ سَبْقُهُ إِيَّاهَا (عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ حَقًّا عَلَى اللَّهِ): أَي: أَمْرًا ثَابِتًا («أَنْ لَا يَرْتَفَعَ شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا»): أَي: مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا كَمَا فِي رِوَايَةِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ («إِلَّا وَضَعَهُ»): أَي: اللَّهُ. قَالَ الطَّبْيِيُّ قَوْلَهُ: عَلَى اللَّهِ مُتَعَلِّقٌ بِحَقٍّ، وَأَنْ لَا يَرْتَفَعَ خَبَرٌ إِنْ، وَأَنْ مُصَدَّرِيَّةٌ فَيَكُونُ مَعْرِفَةً، وَالْإِسْمُ نَكْرَةً، فَيَكُونُ مِنْ بَابِ الْقَلْبِ أَي: إِنْ عَدِمَ الِارْتِفَاعُ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَلَى نَحْوِ قَوْلِهِمْ: كَانَ مَزَاجُهَا عَسَلٌ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَتِمَّحَلَ بِأَنْ يُقَالَ: عَلَى اللَّهِ صِفَةٌ حَقًّا أَي: حَقًّا ثَابِتًا وَاجِبًا عَلَى اللَّهِ، وَفِيهِ وَفِي الَّذِي قَبْلَهُ جَوَازُ الْمُسَابَقَةِ بِالْخَيْلِ وَالْإِبِلِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ): وَكَذَا أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ.

الفصل الثاني

٣٨٧٢ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ الْجَنَّةَ: صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ، وَالرَّامِيَ بِهِ، وَمُنْبَلَّهُ. فَارْمُوا، وَارْكَبُوا، وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا، كُلُّ شَيْءٍ يَلْهُو بِهِ الرَّجُلُ بَاطِلٌ، إِلَّا رَمِيَهُ بِقَوْسِهِ، وَتَأْذِيَهُ فَرَسَهُ، وَمُلَاعَبَتَهُ امْرَأَتَهُ، فَإِنَّهُنَّ مِنْ

الفصل الثاني

٣٨٧٢ - (عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن الله تعالى يدخل بالسهم الواحد»): أي: بسبب رميه على الكفار («ثلاثة نفر الجنة»): بالنصب فيهما على المفعولية («صانعه»): بدل بعض من ثلاثة («يحتسب»): أي: حال كونه يطلب («في صنعته»): أي: لذلك السهم («الخير»): أي: الثواب («والرامي به»): أي: كذلك محتسباً، وكذا قوله («ومُنْبَلَّهُ»): بتشديد الموحدة ويخفف أي: مناول النبل، وهو السهم، سواء كان ملك المعطي أو الرامي، ففي النهاية يقال: نبلت الرجل بالتشديد إذا ناولته النبل ليرمي به، وكذلك أنبلته. قال أبو عمرو الزاهد: نبلته وأنبلته ونبلته، ويجوز أن يراد بالنبل الذي يرد النبل على الرامي من الهدف اهـ. واختاره ابن الملك قال: فالضمير للرامي وفيه بحث. («وارموا، واركبوا»): أي: لا تقتصروا على الرمي ماشياً، وأجمعوا بين الرمي والركوب، أو المعنى: اعلموا هذه الفضيلة وتعلموا الرمي والركوب بتأديب الفرس والتمرين عليه، كما يشير إليه آخر الحديث. وقال الطيبي: عطف واركبوا يدل على المغايرة، وأن الرامي يكون راجلاً، والراكب رامحاً، فيكون معنى قوله: («وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا»): أن الرمي بالسهم أحب إلي من الطعن بالرمح اهـ.

والأظهر أن معناه: أن معالجة الرمي وتعلمه أفضل من تأديب الفرس وتمرين ركوبه لما فيه من الخيلاء والكبرياء، ولما في الرمي من النفع الأعم، ولذا قدمه تعالى في قوله: ﴿وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ﴾ مع أنه لا دلالة في الحديث على الرمح أصلاً، ويؤيد ما ذكرناه تأكيد ﷺ ما سبق بقوله: («كل شيء يلهو به الرجل»): أي: يشتغل ويلعب به («باطل»): لا ثواب له («إلا رميه بقوسه»): احتراز عن رميه بالحجر والخشب («وتأديبه فرسه»): أي: تعليمه إياه بالركض والجولان على نية الغزو («وملاعبته امرأته، فإنهن من الحق»): أي: وليس من اللهو الباطل فيترتب عليه الثواب الكامل، وفي

الحَقُّ». رواه الترمذي، وابنُ ماجه، وزادَ أبو داود، والدارمي: «وَمَنْ تَرَكَ الرِّمِيَّ بَعْدَمَا عَلِمَهُ رَغْبَةً عَنْهُ، فَإِنَّهُ نِعْمَةٌ تَرَكَهَا». أو قال: «كَفَرَهَا».

٣٨٧٣ - وعن أبي نَجِيحٍ السُّلَمِيِّ رضي الله عنه، قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقول: «مَنْ بَلَغَ بِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَهُوَ لَهُ دَرَجَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وَمَنْ رَمَى بِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَهُوَ لَهُ عِذْلٌ مُحَرَّرٌ وَمَنْ شَابَ شَيْئَةً فِي الْإِسْلَامِ؛ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

معناها كل ما يعين على الحق من العلم والعمل إذا كان من الأمور المباحة، كالمسابقة بالرجل والخيول والإبل، والتمشية للتنزه على قصد تقوية البدن، وتطرية الدماغ، ومنها السماع إذا لم يكن بالآلات المطربة المحرمة (رواه الترمذي، وابن ماجه): أي: إلى هنا وكذلك أحمد (وزاد أبو داود والدارمي): أي: على ما سبق («ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه»): أي: إعراضاً عن الرمي («فإنه نعمة»): هذا علة لجواب الشرط المقدر أي: فليس منا أو قد عصي، فإنه أي الرمي نعمة («تركها»): أي: ترك شكرها أو أعرض عنها (أو قال): أي: بدل تركها وهو شك من أحد الرواة فالضمير لمن قبله («كفرها»): أي: ستر تلك النعمة أو ما قام بشكرها من الكفران ضد الشكر. وفي الجامع الصغير «من ترك الرمي بعدما عَلِمَهُ رَغْبَةً عَنْهُ فَإِنَّهَا نِعْمَةٌ كَفَرَهَا»^(١). رواه الطبراني عن عقبه.

٣٨٧٣ - (وعن أبي نَجِيحٍ): بفتح النون وكسر الجيم وبالحاء المهملة (السلمي): بضم ففتح قال المؤلف: اسمه عمرو بن عبة بفتح العين والباء الموحدة وبالسین المهملة رضي الله عنه، أسلم قديماً في أول الإسلام، قيل: كان رابع أربعة في الإسلام، ثم رجع إلى قومه بني سليم، وقد قال له النبي ﷺ: «إِذَا سَمِعْتَ أَنِي خَرَجْتُ فَاتَّبِعْنِي» فلم يزل مقيماً بقومه حتى انقضت خبير، فقدم بعد ذلك على النبي ﷺ، وأقام بالمدينة، وعداده في الشاميين، روى عنه جماعة (قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «(من بلغ»): بالتخفيف وفي نسخة بالتشديد («بسهام في سبيل الله»): أي: أوصله إلى كافر («فهو له درجة [في الجنة]»^(٢)): فقلوه: («ومن رمى بسهم في سبيل الله»): أي: ولم يوصله إلى كافر («فهو له عدل محرر»): بكسر العين ويفتح أي: مثل ثواب معتق يكون تنزلاً. وقيل: معناه من بلغ مكان الغزو ملتبساً بسهم، وإن لم يرم فيكون ترقياً، فالباء على الأول للتعدي، وعلى الثاني للملاسة ويلائمه نسخة التشديد، («ومن شاب شية في الإسلام»): يعني أعم من أن

(١) أخرجه السيوطي في الصغير الحديث رقم ٨٥٨٨/ج ٢ ط. دار الفكر.

(٢) ما بين الحاصرتين زيادة من المشكاة.

رواه البيهقي في «شعب الإيمان». وروى أبو داود الفصل الأول، والنسائي الأول والثاني، والترمذي الثاني والثالث، وفي روايتهما: «مَنْ شَابَ شَيْئَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ» بَدَلُ: «فِي الْإِسْلَامِ».

٣٨٧٤ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا سَبَقَ إِلَّا

يكون في الجهاد أو غيره («كانت له نوراً يوم القيامة»): فيه إشعار بالنهي عن نتف الشيب وعدم كراهته، وإنما لم يقع له ﷺ كثير من الشيب، لأنه ﷺ كان يحب النساء وهن بالطبع يكرهن الشيب. وقد رأى أبو يزيد في مرآة وجهه فقال: ظهر الشيب ولم يذهب العيب، وما أدري ما في الغيب (رواه): أي: الحديث بكماله من الفصول الثلاثة (البيهقي في شعب الإيمان، وروى أبو داود الفصل الأول): أي: الفقرة الأولى من الحديث (والنسائي الأول والثاني، والترمذي الثاني والثالث، وفي روايتهما): لا يصح إرجاع الضمير إلى النسائي والترمذي، مع أنهما أقرب مذكور، لأن النسائي لم يرو الثالث، فالمعنى وفي رواية البيهقي والترمذي («مَنْ شَابَ شَيْئَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ» بدل «فِي الْإِسْلَامِ»): وفيه إشكال وهو أن رواية البيهقي كما تقدمت إنما هي في الإسلام وجوابه أن معناه: وفي رواية للبيهقي ورواية الترمذي، أو في رواية لهما في سبيل الله بدل في الإسلام، أو المراد بقوله: رواه البيهقي أنه روى هذا الحديث بكماله مع قطع النظر عن لفظه ثم قوله: وفي روايتهما الخ تحقيق للفظه، ويكون كالاغتراض على صاحب المصابيح والله أعلم.

قال الطيبي: الرواية الثانية وهي: «مَنْ شَابَ شَيْئَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ» أنسب بهذا المقام، ومعناه من مارس المجاهدة حتى يشيب طاقة من شعره فله ما لا يوصف من الثواب دل عليه تخصيص ذكر النور والتكثير فيه، ومن روى في الإسلام بدل في سبيل الله أراد بالعام الخاص أو سمي الجهاد إسلاماً لأنه عموده وذروة سنامه اهـ. وهذا مبني على أن صدور الفصول كانت منه ﷺ متصلة في الكلام، وإلا فالظاهر أنها جمل مفصلة أجملها الراوي في روايته، ويدل عليه تفريقها في الجامع الصغير حيث قال: «من رمى بسهم في سبيل الله فهو له عدل محرر» رواه الترمذي والنسائي والحاكم عن أبي نجيع وقال: «مَنْ شَابَ شَيْئَةً فِي الْإِسْلَامِ» كانت له نوراً يوم القيامة. ورواه الترمذي، والنسائي، عن كعب بن مرة.

٣٨٧٤ - (وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا سَبَقَ»):

بفتحتين وفي نسخة بسكون الموحدة ففي النهاية: هو بفتح الباء ما يجعل من المال رهناً

في نَصْلٍ أَوْ خَفٍّ أَوْ حَافِرٍ». رواه الترمذي، وأبو داود، والنسائي.

٣٨٧٥ - **وعنه**، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ أَدْخَلَ فَرْسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ، فَإِنْ كَانَ يُؤْمِنُ أَنْ يَسْبِقَ؛ فَلَا خَيْرَ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ لَا يُؤْمِنُ أَنْ يَسْبِقَ، فَلَا بَأْسَ بِهِ». رواه في «شرح السنة». وفي رواية أبي داود، قال: «مَنْ أَدْخَلَ فَرْسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ، يَعْنِي وَهُوَ لَا يَأْمَنُ أَنْ

على المسابقة، وبالسكون مصدر سبقت أسبق. وقال الخطابي: الرواية الفصيحة بفتح الباء، والمعنى لا يحل أخذ المال بالمسابقة («إلا في نصل»): أي: للسهم («أو خف»): أي: للبعير («أو حافر»): أي: للخيل. قال الطيبي: ولا بد فيه من تقدير أي: ذي نصل وذي خف وذي حافر. وقال ابن الملك: المراد ذو نصل كالسهم، وذو خف كالإبل والفيل، وذو حافر كالخيل والحمير أي: لا يحل أخذ المال بالمسابقة إلا في أحدها، وألحق بعض بها المسابقة بالأقدام وبعض المسابقة بالأحجار. وفي شرح السنة: ويدخل في معنى الخيل البغال والحمير، وفي معنى الإبل الفيل، قيل لأنه أغنى من الإبل في القتال، وألحق بعضهم الشد على الأقدام والمسابقة عليها، وفيه إباحة أخذ المال على المناضلة لمن نضل، وعلى المسابقة على الخيل والإبل لمن سبق، وإليه ذهب جماعة من أهل العلم لأنها عدة لقتال العدو، وفي بذل الجعل عليها ترغيب في الجهاد. قال سعيد بن المسيب: ليس برهان الخيل بأس إذا أدخل فيها محلل والسباق بالطير والرجل وبالحمام، وما يدخل في معناها مما ليس من عدة الحرب، ولا من باب القوة على الجهاد، فأخذ المال عليه قمار محظور، وسئل ابن المسيب عن الدحو بالحجارة؟ فقال: لا بأس به، يقال: فلان يدحو بالحجارة أي: يرمي بها (رواه الترمذي، وأبو داود، والنسائي): ولفظ الجامع الصغير: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل. رواه أحمد والأربعة عن أبي هريرة.

٣٨٧٥ - **وعنه**): أي: عن أبي هريرة (قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ أَدْخَلَ فَرْسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ»): وفي نسخة بين الفرسين. قال ابن الملك: هذا إشارة إلى المحلل، وهو من جعل العقد حلالاً، وهو أن يدخل ثالثاً بينهما. («فإن كان يؤمن»): بصيغة المجهول وكذا قوله: («أن يسبق»): أي: من أن يسبق قال الطيبي: وتبعه ابن الملك أي: يعلم ويعرف أن هذا الفرس سابق غير مسبوق («فلا خير فيه»): بخلافه إذا لم يعلم ولم يعرف، وهذا معنى قوله: («وإن كان لا يؤمن أن يسبق؛ فلا بأس به» رواه): أي: صاحب المصاييح بهذا اللفظ (في شرح السنة): أي: بإسناده (وفي رواية أبي داود قال: «مَنْ أَدْخَلَ فَرْسًا بَيْنَ

يُسَبِّقُ؛ فَلَيْسَ بِقِمَارٍ. وَمَنْ أَدْخَلَ فِرْسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ، وَقَدْ أَمِنَ أَنْ يُسَبِّقَ؛ فَهُوَ قِمَارٌ». **٣٨٧٦ - وعن** عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا جَلَبَ وَلَا جَنْبَ». زَادَ يَحْيَى فِي حَدِيثِهِ: «فِي الرَّهَانِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مَعَ زِيَادَةٍ فِي بَابِ «الْغَضَبِ».

فرسين، يعني وهو لا يأمن أن يسبق): أشار بقوله يعني أنه رواية بالمعنى («فليس بقمار»): بكسر القاف أي: بمقامرة («ومن أدخل فرساً بين فرسين، وقد أمن أن يسبق فهو قمار»): وضبط في نسخ المصابيح لفظ أن يسبق بصيغة المعلوم في المواضع الأربعة. قال المظهر: اعلم أن المحلل ينبغي أن يكون على فرس مثل فرس المخرجين، أو قريباً من فرسيهما في العدو، فإن كان فرس المحلل جواداً بحيث يعلم المحلل أن فرس المخرجين لا يسبقان فرسه لم يجز بل وجوده كعدمه، وإن كان لا يعلم أنه يسبق فلاسي المخرجين يقيناً أو أنه يكون مسبوقاً جاز، وفي شرح السنة: ثم في المسابقة إن كان المال من جهة الإمام أو من جهة واحد من عرض الناس شرط للسابق من الفارسين مالاً معلوماً فجائز، وإذا سبق استحقه، وإن كان من جهة الفارسين فقال أحدهما لصاحبه: إن سبقتني فلك عليّ كذا، وإن سبقتك فلا شيء لي عليك فهو جائز أيضاً، فإذا سبق استحق المشروط، وإن كان المال من جهة كل واحد منهما بأن قال لصاحبه: إن سبقتك فلي عليك كذا، وإن سبقتني فلك عليّ كذا، فهذا لا يجوز إلا بمحلل يدخل بينهما إن سبق المحلل أخذ السبقين، وإن سبق فلا شيء عليه وسمي محلاً لأنه محلل للسابق أخذ المال فبالمحلل يخرج العقد عن أن يكون قماراً، لأن القمار يكون الرجل متردداً بين الغنم والغرم، فإذا دخل بينهما لم يوجد فيه هذا المعنى، ثم إذا جاء المحلل أولاً، ثم جاء المستبقان معاً أو أحدهما بعد الآخر أخذ المحلل السبقين، وإن جاء المستبقان معاً ثم المحلل فلا شيء لأحد، وإن جاء أحد المستبقين أولاً ثم المحلل والمستبق الثاني إما معاً أو أحدهما بعد الآخر أحرز السابق سبقه، وأخذ سبق المستبق الثاني، وإن جاء المحلل وأحد المستبقين معاً، ثم جاء الثاني مصلياً أخذ السابقان سبقه.

٣٨٧٦ - (وعن عمران بن حصين قال: قال رسول الله ﷺ: «لا جلب»): بفتحيتين أي: لا صياح على الخيل، والمعنى لا يصوت على الفرس ليكون أشد عدواً («ولا جنب»): بفتحيتين، وهو أن يجنب إلى جنب مركوبه فرساً آخر ليركبه إذا خاف أن يسبق، ذكره ابن الملك. وفي النهاية: الجلب في الزكاة مر معناه، وفي السابق أن يتبع الرجل

٣٨٧٧ - وعن أبي قتادة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ، قال: «خيرُ الخيلِ الأدهمُ الأقرحُ الأرثمُ، ثم الأقرحُ المحجلُ طُلُقُ اليمينِ، فإن لم يكن أدهمَ، فكُميتُ على هذه الشَّيْءِ». رواه الترمذي، والدارمي.

فرسه رجلاً فيزجره ويصيح حتاً له على الجري، والجنب في السباق أن يجنب فرساً إلى فرسه الذي سبق عليه، فإذا فتر المركوب تحوّل إلى المجنوب (زاد يحيى في حديثه): أي: في مرويّه قوله: («في الرهان»): قال ابن حجر: بين أبو داود أن قوله في الرهان مدرج عن قتادة رضي الله عنه رواية. وقال الطيبي: هو قول أبي داود، روي هذا الحديث بإسنادين. إسناد ليس فيه يحيى بن خلف هذا ولا هذه الزيادة، وإسناد فيه يحيى والزيادة، وأما ما في المصابيح من قوله يعني في الرهان فهو تفسير مؤلفه كما قال الشيخ التوربشتي: لعله فسر الحديث الذي ليس فيه هذه الزيادة اهـ. وقال شارح: إنه من كلام بعض الرواة، ثم الرهان والمراهنة المراد منه المخاطرة والمسابقة على الخيل، ذكره صاحب القاموس (رواه أبو داود، والنسائي): أي: هذا المقدار من الحديث (ورواه الترمذي مع زيادة في باب الغصب): والزيادة هي: «ولا شغار في الإسلام»، ومن انتهب نهباً فليس منا، والشغار أن تشاغر الرجل بأن تزوجه أختك على أن يزوجك أخته مثلاً. وفي الجامع الصغير: «لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام» رواه النسائي، والضياء عن أنس رضي الله عنه.

٣٨٧٧ - (وعن أبي قتادة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ، قال: «خير الخيل الأدهم»): قال التوربشتي: الأدهم الذي يشتد سواده وقوله: («الأقرح»): الذي في وجهه القرحة بالضم، وهي ما دون الغرة يعني فيه بياض يسير ولو قدر درهم وقوله: («الأرثم»): بالمثلثة أي في جحفلته العليا بياض يعني أنه الأبيض الشفة العليا وقيل: الأبيض الأنف («ثم»): أي بعد ما ذكر من الأوصاف المجتمعة في الفرس خير الخيل («الأقرح المحجل»): والتحجيل: بياض في قوائم الفرس، أو في ثلاث منهما، أو في رجله قل أو كثر بعد أن يجاوز الأرساغ ولا يجاوز الركبتين والعرقوبين، («طلق اليمين»): بضم الطاء واللام ويسكن إذا لم يكن في إحدى قوائمها تحجيل («فإن لم يكن»): أي الفرس («أدهم»): أي أسود من الدهمة، وهي السواد على ما في القاموس، وفي نسخة برفع أدهم أي فإن لم يوجد أو لم يقع أدهم («فكُميت»): بالتصغير أي بأذنيه وعرفه سواد والباقي أحمر. وقال التوربشتي: الكُميت من الخيل يستوي فيه المذكر والمؤنث، والمصدر الكمية وهي حمرة يدخلها قفرة، وقال الخليل: إنما صغر لأنه بين السواد والحمرة لم يخلص لواحد منهما، فأرادوا بالتصغير

٣٨٧٨ - **وعن** أبي وهب الجُشمي، قال: قال رسول الله ﷺ: «عليكم بكلِّ كُمَيْتٍ أَغْرَ مُحَجَّلٍ، أو أَشْقَرَ أَغْرَ مُحَجَّلٍ، أو أَدَهَمَ أَغْرَ مُحَجَّلٍ». رواه أبو داود، والنسائي.

٣٨٧٩ - **وعن** ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله ﷺ: «يُمنُّ الخَيْلِ فِي الشُّقْرِ». رواه الترمذي، وأبو داود.

٣٨٨٠ - **وعن** عُبَيْة بن عبد السُّلَمي رضي الله عنه، أَنَّهُ سَمِعَ رسولَ الله ﷺ يقول: «لَا تَقْصُوا نَوَاصِي الخَيْلِ، وَلَا مَعَارِفَهَا، وَلَا أَذْنَابَهَا فَإِنَّ أَذْنَابَهَا مَذَابُهَا، وَمَعَارِفَهَا

أنه قريب منهما) (على هذه الشية): بكسر الشين المعجمة وفتح التحتية أي العلامة، وهي في الأصل كل لون يخالف معظم لون الفرس وغيره، والهاء عوض عن الواو الذاهبة من أوله وهمزها لحن، وهذه إشارة إلى الأقرح الأرثم، ثم المحجل طلق اليمين. (رواه أحمد، والترمذي، والدارمي): وفي الجامع الصغير بلفظ: «خير الخيل الأدهم الأقرح الأرثم المحجل ثلاث طلق اليمين». الحديث رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم عنه.

٣٨٧٨ - (وعن أبي وهب الجشمي): بضم وفتح قال المؤلف: إسمه كنيته وله صحبة ورواية (قال: قال رسول الله ﷺ: «عليكم»): اسم فعل بمعنى الزموا («بكل كميته أغر»): أي في جبهته بياض كثير («محجل، أو أشقر»): الشقرة الحمرة الصافية. قال الطيبي: الفرق بين الكميته والأشقر بفترة تعلو الحمرة ويسود العرف والذنب في الكميته («أغر محجل، أو أدهم أغر محجل»): أو فيهما للتنويع وظاهره الترتيب (رواه أبو داود، والنسائي).

٣٨٧٩ - (وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله ﷺ: «يمن الخيل»): أي بركتها («في الشقرة»): بضم أوله جمع أشقر وهو أحمر، وفي رواية الجامع الصغير: في شقراها (رواه الترمذي، وأبو داود): وكذا الإمام أحمد.

٣٨٨٠ - (وعن عتبة): بضم ففوقية ساكنة (ابن عبد السلمي): مر ذكره قريباً (أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «لا تقصوا»): من القص وهو القطع أي: لا تجزوا («نواصي الخيل»): أي شعر مقدم رأسها («ولا معارفها»): قال القاضي: أي شعور عنقها جمع عرف على غير قياس، وقيل: هي جمع معرفة وهي المحل الذي ينبت عليها العرف

دِفَاؤُهَا، وَنَوَاصِيهَا مَعْقُودٌ فِيهَا الْخَيْرُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

٣٨٨١ - وَعَنْ أَبِي وَهَبٍ الْجُشَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ارْتَبَطُوا الْخَيْلَ، وَامْسَحُوا بِنَوَاصِيهَا وَأَعْجَازِهَا - أَوْ قَالَ: أَكْفَالِهَا - وَقَلَّدُوهَا، وَلَا تُقَلِّدُوهَا الْأُوتَارَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ.

٣٨٨٢ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَبْدًا مَأْمُورًا، مَا اخْتَصَّنَا دُونَ النَّاسِ شَيْءٌ إِلَّا بِثَلَاثٍ: أَمَرْنَا أَنْ نُسَبِّحَ الْوُضُوءَ، وَأَنْ لَا نَأْكُلَ

فَأُطْلِقَتْ عَلَى الْأَعْرَافِ مَجَازًا («وَلَا أَذْنَابُهَا فَإِنْ أَذْنَابُهَا مَذَابِهَا»): أَيِ مَرَاوَحِهَا تَذَبُّبِهَا الْهُوَامُ عَنْ أَنْفُسِهَا («وَمَعَارِفُهَا»): بِالنَّصْبِ عَظْفٍ عَلَى أَذْنَابِهَا وَبِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّهُ مُبْتَدَأُ خَبَرِهِ («دِفَاؤُهَا»): بِكَسْرِ الدَّالِ أَيِ كَسَاؤِهَا الَّذِي تَدْفَأُ بِهِ («وَنَوَاصِيهَا»): بِالرُّجَمَيْنِ («مَعْقُودٌ فِيهَا الْخَيْرُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ).

٣٨٨١ - (وَعَنْ أَبِي وَهَبٍ الْجُشَمِيِّ): سَبَقَ آتِفًا (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ارْتَبَطُوا الْخَيْلَ»): أَيِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ رِبَاطَ الْخَيْلِ﴾ أَيِ بِالْغَوَا فِي رِبْطِهَا وَإِمْسَاكِهَا عِنْدَكُمْ («وَامْسَحُوا بِنَوَاصِيهَا»): أَيِ تَلَطَّفًا بِهَا وَتَنْظِيفًا لَهَا («وَأَعْجَازُهَا - أَوْ قَالَ أَكْفَالُهَا -»): بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ جَمْعُ عَجَزٍ وَهُوَ الْكُفْلُ. قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: يَرِيدُ بِهَذَا الْمَسْحَ تَنْظِيفَهَا مِنَ الْغُبَارِ وَتَعْرِفَ حَالَهَا مِنَ السَّمَنِ («وَقَلَّدُوهَا»): أَيِ اجْعَلُوهَا ذَلِكَ لَازِمًا لَهَا فِي أَعْنَاقِهَا لِرُومِ الْقَلَائِدِ لِلْأَعْنَاقِ، وَقِيلَ مَعْنَاهُ اجْعَلُوهَا فِي أَعْنَاقِ الْخَيْلِ مَا شِئِمَ. («وَلَا تُقَلِّدُوهَا الْأُوتَارَ»): جَمْعُ الْوَتَرِ بِفَتْحَتَيْنِ أَيِ: لَا تَجْعَلُوهَا أُوتَارَ الْقَوْسِ فِي أَعْنَاقِهَا فَتَخْتَنِقَ لِأَنَّ الْخَيْلَ رُبَّمَا رَعَتِ الْأَشْجَارَ أَوْ حَكَتْ بِهَا عُنُقَهَا، فَيَتَشَبَّثُ الْأُوتَارُ بِبَعْضِ شَعْبِهَا فَيَخْنَقُهَا، وَقِيلَ: إِنَّمَا نَهَايَهُمْ عَنْهَا لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَعْتَقِدُونَ أَنَّ تَقْلِيدَ الْخَيْلِ بِالْأُوتَارِ يَدْفَعُ عَنْهَا الْعَيْنَ وَالْأَذَى، فَتَكُونُ كَالْمَعُودَةِ لَهَا فَتَنَاهَاهُمْ عَنْهَا، وَأَعْلَمَهُمْ أَنَّهَا لَا تَدْفَعُ ضَرًّا وَلَا تَصْرِفُ حَذَرًا. وَفِي النِّهَايَةِ: أَيِ قَلَّدُوهَا طَلَبَ إِعْلَاءِ الدِّينِ وَالدِّفَاعِ عَنِ الْمُسْلِمِينَ، وَلَا تُقَلِّدُوهَا أُوتَارَ الْجَاهِلِيَّةِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَكُمْ عَلَى أَنَّ الْأُوتَارَ جَمْعُ وَتَرٍ بِكَسْرِ فَسَكُونٍ وَهُوَ الدَّمُ وَطَلَبُ الثَّأْرِ أَيِ: لَا تَرْكَبُوهَا لِتَطْلُبُوا عَلَيْهَا أُوتَارَ الْجَاهِلِيَّةِ وَمُدَاخِلُهَا الَّتِي كَانَتْ بَيْنَكُمْ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ).

٣٨٨٢ - (وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَبْدًا مَأْمُورًا): أَيِ بِأَمْرِهِ وَمَنْهِيًّا عَنْ نَوَاهِيهِ، أَوْ مَأْمُورًا مِنَ اللَّهِ بِأَنْ يَأْمُرَ أُمَّتَهُ بِشَيْءٍ وَيَنْهَاهُمْ عَنْ شَيْءٍ كَذَا قِيلَ. وَقَالَ الْقَاضِي: أَيِ مَطْوَعًا غَيْرَ مُسْتَبَدٍّ فِي الْحُكْمِ، وَلَا حَاكِمٍ بِمَقْتَضَى مِثْلِهِ وَتَشْبِيهِهِ

الصَّدَقَة، وأن لا تُنزِي حماراً على فرسٍ رواه الترمذي، والنسائي.

٣٨٨٣ - وعن علي رضي الله عنه، قال: أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ بغلةً، فركبها، فقال علي: لو حَمَلْنَا الحميرَ على الخيلِ فَكَانَتْ لَنَا مِثْلُ هَذِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

حتى يخص من شاء بما شاء من الأحكام اهـ. والأظهر أن يقال: إنه كان مأموراً بتبليغ الرسالة عموماً لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ الآية. (ما اختصنا): أي أهل البيت يريد به نفسه وسائر أهل بيت النبوة (دون الناس): أي متجاوزاً عنهم (بشيء إلا بثلاث): أي ما اختصنا بحكم لم يحكم به على سائر أمته، ولم يأمرنا بشيء لم يأمرهم به، إلا بثلاث خصال (أمرنا أن نسبغ الوضوء): بضم أوله أي نستوعب ماءه أو نكمل أعضاءه قال في المغرب: أي وجوباً لأن إسباغ الوضوء مستحب للكل (وأن لا نأكل الصدقة، وأن لا ننزي حماراً على فرس): بالياء في آخره، وفي نسخة بالهمز من أنزى الحمر على الخيل حملها عليه، ولعله كان هذا نهى تحريم بالنسبة إليهم. وقال القاضي: الظاهر أن قوله أمرنا الخ. تفصيل للخصال، وعلى هذا ينبغي أن يكون الأمر أمر إيجاب، وإلا لم يكن فيه اختصاص لأن إسباغ الوضوء مندوب على غيرهم، وإنزاء الحمار على الفرس مكروه مطلقاً لحديث علي الآتي، والسبب فيه قطع النسل، واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير، فإن البغلة لا تصلح للكر والفر، ولذلك لا سهم لها في الغنيمة ولا سبق فيها على وجهه، ولأنه علق بأن لا يأكل الصدقة وهو واجب، فينبغي أن يكون قرينه أيضاً كذلك، وإلا لزم استعمال اللفظ الواحد في معنيين مختلفين، اللهم إلا أن يفسر الصدقة بالتطوع أو الأمر بالمشترك بين الإيجاب والندب، ويحتمل أن المراد به أنه ﷺ ما اختصنا بشيء إلا بمزيد الحث والمبالغة في ذلك اهـ.

وفي الحديث رد بليغ على الشيعة حيث زعموا أن النبي ﷺ اختص أهل البيت بعلوم مخصوصة، ونظيره ما صح عن علي رضي الله عنه حين سئل: هل عندكم شيء ليس في القرآن؟ فقال: والذي خلق الجنة وبرأ النعمة ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهماً يعطى الرجل في كتابه، وما في الصحيفة، الحديث. وقد سبق ذكره. (رواه الترمذي، والنسائي).

٣٨٨٣ - (وعن علي رضي الله عنه قال: أُهْدِيَتْ): بصيغة المجهول أي أتيت هدية (لرسول الله ﷺ بغلة، فركبها، فقال علي: لو حملنا الحمير على الخيل فكانت لنا مثل

«إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون» رواه أبو داود، والنسائي.

٣٨٨٤ - وعن أنس رضي الله عنه، قال: كانت قبيلة سيف رسول الله ﷺ من فضة. رواه الترمذي، وأبو داود، والنسائي، والدارمي.

٣٨٨٥ - وعن هود بن عبد الله بن سعد، عن جده مزيعة رضي الله عنه، قال:

هذه؟): وفي نسخة مثل ذلك أي المركوب وهو عطف على حملنا وجواب «لو» مقدر أي لكان حسناً أو للتمني (فقال رسول الله ﷺ: «إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون»): أي أن إنزاء الفرس على الفرس خير من ذلك لما ذكر من المنافع: أو لا يعلمون أحكام الشريعة، ولا يهتدون إلى ما هو أولى لهم وأنفع سبيلاً. قال الطيبي، قوله: لا يعلمون مطلق يحتمل أن يقدر مفعوله بدلالة الحديث السابق أي: لا يعلمون كراهيته وعلتها كما سبق، وأن لا يقدر ويجري مجرى اللازم للمبالغة أي الذين ليسوا من أهل المعرفة في شيء، وأنهم غير عارفين أنه بعيد عن الحكمة أو تغيير لخلق الله، ومال المظهر إلى كراهية ذلك حيث قال: وإنزاء الحمار على الفرس جائز، لأن النبي ﷺ ركب البغل وجعله تعالى من النعم ومن على عباده بقوله: ﴿والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة﴾ قال الطيبي: لعل الإنزاء غير جائز، والركوب والتزین به جائزان كالصور، فإن عملها حرام واستعمالها في الفرش والبسط مباح اهـ. وفي تنظيره، نظر لا يخفى. (رواه أبو داود، والنسائي).

٣٨٨٤ - (وعن أنس رضي الله عنه قال: كانت قبيلة سيف رسول الله ﷺ): أي قبضته (من فضة): في النهاية: هي التي تكون على رأس قائم السيف، وقيل: ما تحت شارب السيف، وفي القاموس قبيلة السيف كسفينة ما على طرف قبضته من حديد أو فضة، وكذا ذكره الجوهري. وفي شرح السنة: فيه دليل على جواز تحلية السيف بالقليل من الفضة، وكذلك المنطقة، واختلفوا في تحلية اللجام والسرّج فأباحه بعضهم كالسيف، وحرّم بعضهم لأنه من زينة الدابة، وكذلك اختلفوا في تحلية سكين الحرب والمقلّمة بقليل من الفضة، فأما التحلية بالذهب فغير مباح في جميعها. (رواه الترمذي وأبو داود، والنسائي، والدارمي).

٣٨٨٥ - (وعن هود رضي الله عنه): بضم الهاء وسكون الواو على ما في المغني، وذكر في الأزهار أنه قال الخطابي: هودة بن عبد الله رضي الله عنهما بفتح الهاء والذال المعجمة وبالتاء، هكذا هو في بعض نسخ المصابيح، وليس كذلك، بل هو هود بضم

دخل رسول الله ﷺ يومَ الفتحِ وعلى سيفه ذهبٌ وفضةٌ، رواه الترمذي، وقال: هذا حديثٌ غريبٌ.

٣٨٨٦ - وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه: أن النبي ﷺ كان عليه يومٌ أُحدٍ درعانٍ قد ظاهرَ بينهما. رواه أبو داود، وابن ماجه.

٣٨٨٧ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: كانت رايةُ نبيِّ الله ﷺ سوداءَ، ولواؤه أبيض. رواه الترمذي، وابن ماجه.

الهاء وسكون الواو ودال مهملة بلا تاء، سمي هود النبي عليه السلام. (ابن عبد الله بن سعد، عن جده): أي لأمه كذا قيل (مزيدة): بفتح الميم وكسر الزاي وسكون الياء على وزن كبيرة، ذكره في التقريب، وفي نسخة بفتح الميم والياء على وزن مسعدة. قال المصنف: هود بن عبد الله بن سعد البصري، روى عن جده مزيدة ومعد بن وهب الصحابين، وعنه طالب بن حجر وقال في حرف الميم في فصل الصحابة: مزيدة بن جابر العبدي، يعد في البصريين وحديثه عندهم، روى عنه هود بن عبد الله بن سعد وهو ابن ابنه، ومزيدة بفتح الميم وسكون الزاي وفتح الياء تحتها نقطتان. (قال: دخل): أي مكة (رسول الله ﷺ يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة، رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب): قال التوربشتي: حديث مزيدة لا يقوم به حجة إذ ليس له سند يعتد به، ذكر صاحب الاستيعاب حديثه وقال: إسناده ليس بالقوي.

٣٨٨٦ - (وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه): قال المؤلف: حضر حجة الوداع مع أبيه، وهو ابن سبع سنين، روى عنه الزهري ومحمد بن يوسف (أن النبي ﷺ كان عليه يوم أُحد): بضمين موضع معروف بالمدينة السكينة (درعان قد ظاهر): أي عاون (بينهما): بأن ليس أحدهما فوق الآخر من التظاهر بمعنى التعاون والتساعد كذا في النهاية، وفيه إشارة إلى جواز المبالغة في أسباب المجاهدة، وأنه لا ينافي التوكل والتسليم بالأمور الواقعة المقدرة. (رواه أبو داود، وابن ماجه).

٣٨٨٧ - (وعن ابن عباس قال: كانت راية نبي الله): وفي نسخة رسول الله ﷺ (سوداء): قال ابن الملك: أي ما غالب لونه أسود بحيث يرى من البعيد أسود، لا أنه خالص السواد يعني لما سيأتي من أنها كانت من نمرة (ولواؤه أبيض): بالنصب على خبر كان، ويجوز رفعه على الخبرية، في النهاية: الراية العلم الضخم، وكان إسم راية النبي ﷺ العقلب،

٣٨٨٨ - وعن موسى بن عبيدة مولى محمد بن القاسم ، قال : بعثني محمد بن القاسم إلى البراء بن عازب ، يسأله عن راية رسول الله ﷺ . فقال : كانت سوداء مربعة من نمرة . رواه أحمد ، والترمذي ، وأبو داود .

٣٨٨٩ - وعن جابر : أن النبي ﷺ دخل مكة ولواؤه أبيض . رواه الترمذي ، وأبو داود ، وابن ماجه .

ويقال : ربيت الراية أي ركزتها يعني أن ألفه منقلبة عن ياء ، وفي المغرب : اللواء علم الجيش وهو دون الراية ، لأنه شقة ثوب يلوي ويشد إلى عود الرمح والراية علم الجيش ، ويكنى أم الحرب ، وهو فوق اللواء . قال الأزهري : والعرب لا تهمزها وأصلها الهمز ، وأنكر أبو عبيد والأصمعي الهمز أي في الراية . وقال الثوريشتي : الراية هي التي يتولاها صاحب الحرب . ويقاقل عليها وتميل المقاتلة إليها ، واللواء علامة كبكة الأمير تدور معه حيث دار ، وفي شرح مسلم : الراية العلم الصغير ، واللواء العلم الكبير . قلت : ويؤيده حديث : «بيدي لواء الحمد وآدم ومن دونه تحت لوائي يوم القيامة» . (رواه الترمذي وابن ماجه) : وكذا الحاكم .

٣٨٨٨ - (وعن موسى بن عبيدة) : بالتصغير قال المؤلف في فصل التابعين : هو الزيدي ، روى عن محمد بن كعب ، ومحمد بن إبراهيم التيمي ، وعنه شعبة وعبد الله بن موسى ومكي ضعفوه (مولى محمد بن القاسم) : أي الخلال العنبري المعروف بأبي العيلاء ، مولى أبي جعفر المنصور ، وأصله من الإمامة ، ومولده بالأهواز ، ومنشؤه بالبصرة ، كان من أحفظ الناس وأفصحهم لساناً وأسرعهم جواباً ، روى عنه جماعة ، ذكره المؤلف في التابعين . (قال) : أي موسى (بعثني) : أي أرسلني (محمد بن القاسم إلى البراء بن عازب) : هما صحابيان (يسأله عن راية رسول الله ﷺ) : أي عن لونها وكيفيتها (فقال : كانت سوداء مربعة) : قال القاضي : أراد بالسوداء ما غالب لونه سواد بحيث يرى من البعيد أسود ، لا ما لونه سواد خالص لأنه قال : (من نمرة) : بفتح فكسر وهي بردة من صوف يلبسها الأعراب فيها تخطيط من سواد وبياض ، ولذلك سميت نمرة تشبيهاً بالنمر ، ويقال لها : العباء أيضاً . (رواه أحمد ، والترمذي ، وأبو داود) .

٣٨٨٩ - (وعن جابر رضي الله عنه ، أن النبي ﷺ دخل مكة) : أي يوم الفتح (ولواؤه أبيض ، رواه الترمذي ، وأبو داود ، وابن ماجه) .

الفصل الثالث

٣٨٩٠ - عن أنس رضي الله عنه، قال: لم يكن شيء أحب إلى رسول الله ﷺ بعد النساء من الخيل. رواه النسائي.

٣٨٩١ - وعن علي رضي الله عنه، قال: كانت بيد رسول الله ﷺ قوس عربية فرأى رجلاً بيده قوس فارسية، قال: «ما هذه؟ ألقها، وعليكم بهذه وأشباهها ورماح القنا فإنها يؤيد الله لكم بها في الدين ويمكن لكم في البلاد». رواه ابن ماجه.

الفصل الثالث

٣٨٩٠ - (عن أنس رضي الله عنه، قال: لم يكن شيء أحب إلى رسول الله ﷺ بعد النساء من الخيل): أي: للجهاد. وقال الطيبي: ذكر الخيل هنا كناية عن الغزو والمجاهدة في سبيل الله، وقرانه مع النساء هنا لإرادة التكميل، كما جاء في حديث آخر: «حب إلي الطيب والنساء وجعل قرة عيني في الصلاة»، فإنه لما أخبر أن النساء كان أحب إلى رسول الله ﷺ والخيل لمصلحة العباد على ما مر في حديث الاستغفار أحسن في نفسه أن هذا الوصف يوهم أنه ﷺ كان مائلاً إلى معايشة أرباب الخدور ومشتغلاً بهن عن أعالي الأمور، فأكمل بقوله: من الخيل ليؤذن بأنه مع ذلك مقدم يظل في الكر والفر مجاهد مع أعداء الله، كما كمل في الحديث الآخر بقوله: وجعل قرة عيني في الصلاة، فأذن بأنه ﷺ مجاهد مع نفسه واصل إلى مخدع القرب اهـ. قيل: وقد أعطي ﷺ قوة أربعة آلاف رجل في الجماع، فعلى هذا كان غاية في التصبر عنهن، ونهاية في الامتناع عن اجتماعهن. (رواه النسائي).

٣٨٩١ - (وعن علي رضي الله عنه قال: كانت بيد رسول الله ﷺ قوس عربية): أي: منسوبة إلى العرب في الصناعة (فرأى رجلاً بيده قوس فارسية): بكسر الراء ويسكن أي: عجمية (قال: «ما هذه؟»): أي: القوس الفارسية («ألقها»): أي: اطرحها («وعليكم بهذه»): أي: القوس العربية («وأشباهها»): أي: في الهيئة («ورماح القنا»): بفتح القاف جمع القنات أي: برماح كاملة («فإنها»): أي: القصة («يؤيد الله لكم بها»): أي: بكل من القوس والرماح («في الدين ويمكن لكم في البلاد»): يقال: مكتته في الأرض تمكيناً أثبتته فيها. قال الطيبي: إسم إن ضمير القصة كقوله تعالى: «فإنها لا تعمى الأبصار» ولعل

(٢) باب آداب السفر

الفصل الأول

٣٨٩٢ - عن كعب بن مالك رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يَخْرُجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

الصحابي رأى أن القوس الفارسية أقوى وأشد وأبعد مرمى، فأثرها على العربية زعمًا بأنها أعون في الحرب وفتح البلاد، فأرشدته ﷺ بأنه ليس كما زعمت، بل الله تعالى هو الذي ينصركم في الدين، ويمكنكم في البلاد بعونه لا بعونكم ولا قوة أعدادكم، وفي القاموس: القوس مؤنث وقد تذكر، وذو القوس حاجب بن زرارة أتى كسرى في جذب أصابهم بدعوة النبي ﷺ يستأذنه لقومه أن يصيروا في ناحية من بلاده حتى يحياوا فقال: إنكم معاشر العرب غدر حرص، فإذا أذنت لكم أفستم البلاد وأغرتم على العباد. قال حاجب: إني ضامن للملك أن لا يفعلوا. قال: فمن لي بأن تفي؟ قال: أرهك قوسي فضحك من حوله فقال كسرى: ما كان ليسلمها أبداً فقبلها منه، وأذن لهم، ثم أحياى الناس بدعوة النبي ﷺ، وقد مات حاجب فارتحل عطارد ابنه رضي الله عنه إلى كسرى يطلب قوس أبيه، فردها عليه وكساه حلة، فلما رجع أهداها للنبي ﷺ فباعها من يهودي بأربعة آلاف درهم. (رواه ابن ماجه).

[٢] - باب آداب السفر

أي: من الغزو والحج وغيرهما.

الفصل الأول

٣٨٩٢ - (عن كعب بن مالك رضي الله عنهما، أن النبي ﷺ خرج يوم الخميس في غزوة تبوك): غير منصرف بالعلمية ووزن الفعل، وفي نسخة بالصرف على أنه فعول وهو غير صحيح، لأنه من البوك وهو على ما في النهاية تثوير الماء بعود ونحوه ليخرج الماء من الأرض، وبه سميت غزوة تبوك فإنهم كانوا ييكونون، وهو موضع في أرض الشام بينه وبين المدينة مسيرة شهر، ووقع غزوته في سنة تسع من الهجرة وهي آخر غزواته ﷺ بنفسه، (وكان يحب أن يخرج): أي: إذا غزا كما في رواية الجامع (يوم الخميس): قال

- ٣٨٩٣ - وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «لو يعلمُ الناسُ ما في الوحدة ما أعلمُ؛ ما سارَ راكبٌ ليلٍ وحدهُ». رواه البخاري.
- ٣٨٩٤ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تصحبُ الملائكةُ رفقةً فيها كلبٌ ولا جرسٌ». رواه مسلم.

التوربشتي: اختياره ﷺ يوم الخميس للخروج محتمل لوجوه. أحدها: أنه يوم مبارك يرفع فيه أعمال العباد إلى الله تعالى، وقد كانت سفراته لله، وفي الله، وإلى الله، فأحب أن يرفع له فيه عمل صالح. وثانيها: أنه أتم أيام الأسبوع عدداً. وثالثها: أنه كان يتفاعل بالخميس في خروجه، وكان من سنته أن يتفاعل بالاسم الحسن والخميس الجيش، لأنهم خمس فرق: المقدمة، والقلب، والميمنة، والميسرة، والساقة، فيرى في ذلك من الفأل الحسن حفظ الله له وإحاطة جنوده به حفظاً وحماية، وزاد القاضي، ولتفاؤله بالخميس على أنه يظفر على الخميس الذي هو جيش العدو، ويتمكن عليهم، وإلا شرف أو لأنه يخمس فيه الغنيمة (رواه البخاري): وكذا أحمد.

٣٨٩٣ - (وعن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «لو يعلم الناس ما في الوحدة»): أي: من الضرر الديني والدنيوي لشغل باله وعدم مؤنس بحاله («ما أعلم»): أي: مقدار ما أعلمه و«ما» فيهما موصولة والثانية بدل من الأولى ونافية لفي قوله: («ما سار راكب ليلٍ وحده»): أي: منفرداً. وقال الطيبي: «ما» في الوحدة استفهامية علق العلم عن العمل، والثانية موصولة، والثالثة نافية. قال المظهر: فيه مضرة دينية إذ ليس من يصلي معه بالجماعة ومضرة دنيوية إذ ليس من يعينه في الحوائج. قال الطيبي: وكان من حق الظاهر أن يقال ما سار أحد وحده، فقيده بالراكب والليل، لأن الخطر بالليل أكثر، فإن انبعث الشر فيه أكثر، والتحرز منه أصعب، ومنه قولهم: الليل أخفى للويل، وقولهم: أعذر الليل لأنه إذا أظلم كثر فيه العذر، لا سيما إذا كان راكباً فإن له خوف، وجل المركوب من النفور من أدنى شيء والتهوُّي في الوهدة بخلاف الراجل اهـ. ويمكن أن يكون التقييد بالراكب ليفيد أن الراجل ممنوع بطريق الأولى، ولثلاثتهم أن الوحدة لا تطلق على الراكب كما لا يخفى. (رواه البخاري): وكذا أحمد، والترمذي، وابن ماجة بلفظ: «لو يعلم الناس من الوحدة ما أعلم» الحديث على ما في الجامع الصغير.

٣٨٩٤ - (وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تصحب الملائكة»): أي: ملائكة الرحمة لا الحفظة («رفقة»): بضم أوله وفي نسخة بكسرهما أي

٣٨٩٥ - **وعنه**، أن رسول الله ﷺ قال: «الجرس مزامير الشيطان». رواه مسلم^(١).

٣٨٩٦ - **وعن** أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه: أنه كان مع رسول الله ﷺ في بعض أسفاره، فأرسل رسول الله ﷺ رسولا: «لا تُبْقِنَنَّ في رقبة بعير قلادة من وتر - أو

جماعة ترافقوا وهي مثلثة الرء على ما في القاموس، وقال النووي بكسر الرء وضمها («فيها كلب»): أي: لغير الصيد والحراسة («ولا جرس»): بزيادة لا للتأكيد. قال الطيبي: جاز عطفه على قوله فيها كلب، وإن كان مثبتا لأنه في سياق النفي. في المغرب: الجرس بفتحيتين ما يعلق بعنق الدابة وغيره فيصوب. قال النووي: وسبب الحكمة في عدم مصاحبة الملائكة مع الجرس أنه شبيه بالنواقيس، أو لأنه من المعاليق المنهي عنها لكرهه صوتها، ويؤيده قوله أي: الآتي مزامير الشيطان، وهو مذهبنا، ومذهب مالك وهي كراهة تنزيه، وقال جماعة من متقدمي علماء الشام: يكره الجرس الكبير دون الصغير اهـ.

وقال بعض العلماء: جرس الدواب منهي عنه إذا اتخذ للهو، وأما إذا كان فيه منفعة فلا بأس. وفي شرح السنة: روي أن جارية دخلت على عائشة، وفي رجلها جلاجل فقالت عائشة: أخرجوا عني مفرقة الملائكة، وروي أن عمر رضي الله عنه قطع أجراسا في رجل الزبير، وقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن مع كل جرس شيطانا». (رواه مسلم): وكذا أحمد، وأبو داود والترمذي.

٣٨٩٥ - **(وعنه)**: أي: عن أبي هريرة رضي الله عنه (أن رسول الله ﷺ قال: «الجرس مزامير الشيطان»): قال الطيبي: أخبر عن المفرد بالجمع إما لإرادة الجنس، أو لأن صوتها لا ينقطع كلما تحرك المعلق به، لا سيما في السفر بخلاف المزامير المتعارفة كقول الشاعر: *معي جياعا* وصف المفرد بالجمع ليشعر بأن كل جزء من أجزاء المعنى بمثابة لشدة الجوع، وأضاف إلى الشيطان لأن صوته لم يزل يشغل الإنسان من الذكر والفكر، والله أعلم. (رواه مسلم): وكذا أحمد، وأبو داود.

٣٨٩٦ - **(وعن أبي بشير رضي الله عنه)**: بفتح موحدة وكسر معجمة (الأنصاري): قال المؤلف في فصل الصحابة: هو قيس بن عبيد الله رضي الله عنه الأنصاري المزني. قال ابن عبد البر صاحب الاستيعاب: لا يوقف له على إسم صحيح، ولا سيما من يؤمن به ويعتمد عليه، وذكره ابن منده في الكنى ولم يسمه، روى عنه جماعة، مات بعد الحرة، وكان قد عمّر طويلا. (أنه كان مع رسول الله ﷺ في بعض أسفاره، فأرسل رسول الله ﷺ

(١) أخرجه الإمام أحمد في المسند الحديث رقم ٨٧٩١/ج ٣ في مسند أبي هريرة.

قلادةٌ إلا قُطِعَتْ». متفق عليه.

٣٨٩٧ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْخَصْبِ فَأَعْطُوا الْإِبِلَ حَقَّهَا مِنَ الْأَرْضِ، وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ فَأَسْرِعُوا عَلَيْهَا السَّيْرَ، وَإِذَا عَرَسْتُمْ بِاللَّيْلِ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ فَإِنَّهَا طَرُقُ الدَّوَابِّ وَمَأْوَى الْهَوَامِّ بِاللَّيْلِ».

رسولاً): أي: مقولاً له («لا ييقين»): بضم أوله وفتح القاف مؤكداً بالنون الثقيلة على صيغة المجهول من الإبقاء، وفي نسخة بفتحها على صيغة المعروف من البقاء، والمعنى: لا تترك («في رقة بعير»): أي: مثلاً («قلادة»): بكسر القاف وهي نائب الفاعل أو الفاعل («من وتر»): بفتحيتين واحد أوتار القوس («أو قلادة»): شك من الراوي، والمراد أنه بغير قيد. قوله: من وتر، والمعنى قلادة مطلقاً («إلا قطعت»): أي: قلعت، وإنما أمر بقطعها لأن الأجراس كانت متعلقة بها، وهي من مزامير الشيطان وموانع لمصاحبة الملائكة الرفقة التي هي فيها، أو لثلاث تشبث بها العدو، فيمنعها عن الركض. قال الطيبي: قوله: لا ييقين إما صفة لرسولاً أي أرسل رسولاً ينادي في الناس بهذا، أو حال من فاعل أرسل أي: أرسل رسولاً أمراً له أن ينادي بهذا، والأول أظهر، ومعنى الاستثناء إنما يستقيم إذا فسر لا ييقين بلا يترك، والاستثناء مفرغ، والمستثنى منه أعم عام الأحوال. في شرح السنة: تأول مالك أمره ﷺ بقطع القلائد على أنه من أجل العين، وذلك أنهم كانوا يشدون بتلك الأوتار والقلائد التمام، ويعلقون عليها العوذ يظنون أنها تعصم من الآفات، فنهاهم النبي ﷺ عنها، وأعلمهم أنها لا ترد من أمر الله شيئاً وقال غيره: إنما أمر بقطعها لأنهم كانوا يعلقون فيها الأجراس. قال النووي، قال محمد بن الحسن وغيره: معناه لا تقلدوها أوتار القسي لثلاث يضيق على عنقها فيخنقها اهـ. وقد سبق أنها ربما رعت الشجرة أو حكّت بها عنقها فتشبت بها (متفق عليه).

٣٨٩٧ - (وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْخَصْبِ»): بكسر المعجمة أي: زمان كثرة العلف والنبات («فأعطوا الإبل حقها»): أي: حظها («من الأرض»): أي: من نباتها يعني دعوها ساعة فساعة ترعى، إذ حقها من الأرض رعيها فيه، («وإذا سافرت في السنة»): أي القحط أو زمان الجذب («فأسرعوا عليها»): أي: راكبين عليها («السير»): مفعول أسرعوا، والمعنى لا توقفوها في الطريق لتبلغكم المنزل قبل أن تضعف («وإذا عرستم»): بتشديد الراء أي: نزلتم («بالليل»): فيه تجريد إذ

وفي رواية: «إذا سافرتُم في السَّنة فبادرُوا بها نقيها». رواه مسلم.

التعريس هو النزول في آخر الليل على ما في المصباح. وقال صاحب القاموس: أعرس القوم نزلوا في آخر الليل للاستراحة كعرسوا، وهذا أكثر، والظاهر أن المراد هنا النزول في الليل مطلقاً، كما يدل عليه تعليقه عليه الصلاة والسلام بقوله: («فاجتنبوا»): أي: في نزولكم (الطريق فإنها طرق الدواب): أي: دواب المسافرين، أو دواب الأرض من السباع وغيرها («ومأوى الهوام بالليل»): وهي بتشديد الميم جمع هامة كل ذات سم. وقال النووي: التعريس النزول في آخر الليل وللراحة فيه، وقيل: هو النزول في أي وقت كان من ليل أو نهار، والمراد في الحديث الأول أرشد إليه صلوات الله وسلامه عليه، لأن الحشرات ودواب الأرض وذوات السموم والسباع وغيرها تطرق في الليل على الطرق لتلقط ما سقط من المارة من مأكول ونحوه.

(وفي رواية: «إذا سافرتُم في السنة فبادروا بها نقيها»): بكسر فسكون فتحية أي: أسرعوا عليها السير ما دامت قوية باقية النقي، وهو المخ. قال التوربشتي: ومن الناس من يروي نقيها بالباء الموحدة بعد القاف، ويرى الضمير فيه راجعاً إلى الأرض، ويفسر النقب بالطريق وليس ذلك بشيء، وهو من التصحيفات التي زل فيها العالم فضلاً عن الجاهل. قال الأشرف في الصحاح: نقب البعير بالكسر إذا رقت أخفافه، وأنقب الرجل إذا نقب بعيره ونقب الخف الملبوس إذا تخرقت، فيمكن أن يجعل هذا اللفظ بهذا المعنى، فلا يكون تصحيحاً. قلت: حكم الشيخ عليه بالتصحيح فرع عدم ثبوته ووجود ثبوت الرواية بغيره، فبمثل هذا الاحتمال من الدراية لا يرتفع كونه تصحيحاً في الرواية لأنه لم يدع أنه ليس له معنى، حتى يرد عليه ما ذكره من المبنى. وفي شرح مسلم للنووي: نقيها بكسر النون وإسكان القاف وهو المخ اهـ.

والظاهر أنهم منصوب على أنه مفعول بادرُوا، وعليه الأصول من النسخ المضبوطة. قال الطيبي: يحتمل الحركات الثلاث أن يكون منصوباً مفعولاً به وبها حال منه أي: بادرُوا نقيها إلى المقصد ملتبساً بها، أو من الفاعل أي: ملتبسين بها، ويجوز أن تكون الباء سببية أي: بادرُوا بسبب سيرها نقيها، وأن تكون للاستعانة أي: بادرُوا نقيها مستعينين بسيرها، ويجوز أن يكون مرفوعاً فاعلاً للظرف، وهو حال أي: بادرُوا إلى المقصد ملتبساً بها نقيها، أو مبتدأ والجار والمجرور خبره، والجملة حال كقولهم: فوه إلى فيّ، وأن يكون مجروراً بدلاً من الضمير المجرور، والمعنى سارعوا بنقيها إلى المقصد باقية النقي، فالجار والمجرور

٣٨٩٨ - وعن أبي سعيد الخُدري رضي الله عنه، قال: بينما نحنُ في سفرٍ مع رسولِ الله ﷺ إذ جاءهُ رجلٌ على راحلةٍ فجعلَ يضربُ يميناً وشمالاً، فقال رسولُ الله ﷺ: «من كانَ معه فضلُ ظهرٍ فليُعِدْ به على مَنْ لا ظَهْرَ له ومن كانَ له فضلُ زادٍ فليُعِدْ به على مَنْ لا زادَ له» قال: فذكرَ من أصنافِ المالِ حتى رأينا أنَّه لا حقَّ لأحدٍ منا في فضلٍ. رواه مسلم.

حال، وليت شعري كيف يستقيم المعنى مع إرادة نقب الخف اهـ. ملخصاً. (رواه مسلم): وكذا أبو داود، والترمذي.

٣٨٩٨ - (وعن أبي سعيد الخدري، رضي الله عنه، قال: بينما نحن): أي: معاشر الصحابة (في سفر مع رسول الله ﷺ إذ جاء رجل): وفي نسخة صحيحة: إذ جاء رجل (على راحلة): أي: ضعيفة (فجعل): أي: شرع وطفق (يضرب): أي: الراحلة (يميناً وشمالاً): أي: بيمينه وشماله، أو يمينها وشمالها لعجزها عن السير، وقيل: يضرب عينه إلى يمينه وشماله أي: يلتفت إليهما طالباً لما يقضي له حاجته. (فقال رسول الله ﷺ): «من كان معه فضل ظهر») أي: زيادة مركوب عن نفسه («فليعد به»): أي: فليرفق به («على من لا ظهر له»): ويحمله على ظهره من عاد علينا بمعروف أي: رفق بنا، كذا في أساس البلاغة («ومن كان له فضل زاد»): أي: منه ومن دابته («فليعد به على من لا زاد له»): أي: مقدار كفايته، ولعله ﷺ اطلع على أنه تعبان من قلة الزاد أيضاً، أو ذكره تمييزاً وقصداً إلى الخير تعميماً. قال المظهر: أي: طفق يمشي يميناً وشمالاً أي: يسقط من التعب إذ كانت راحلته ضعيفة لم يقدر أن يركبها فمشى راجلاً، ويحتمل أن تكون راحلته قوية إلا أنه قد حمل عليها زاده وأقمشته، ولم يقدر أن يركبها من ثقل حملها، فطلب له ﷺ من الجيش فضل ظهر أي: دابة زائدة على حاجة صاحبها. قال الطيبي: في توجيهه إشكال، لأن على راحلته صفة رجل أي: راكب عليها، وقوله: فجعل عطف على جاء بحرف التعقيب، اللهم إلا أن يتمحل ويقال: إنه عطف على محذوف أي: فنزل فجعل يمشي. أقول: الأظهر أن يقال التقدير حامل متاعه على راحلته، أو على بمعنى «مع» كقوله تعالى: ﴿وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ﴾ قال الطيبي: الأوجه أن يقال: أن يضرب مجاز عن يلتفت لا عن يمشي، وبهذا أيضاً يسقط الاحتمال الثاني الذي ياباه المقام، ويشهد له ما روي في صحيح مسلم، قال النووي: جاء رجل على راحلة فجعل يضرب بصره يميناً وشمالاً، هكذا في بعض النسخ، وفي بعضها يصرف يميناً وشمالاً، وليس فيها ذكر بصره، وفي

٣٨٩٩ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَّابَهُ، فَإِذَا قَضَى نَهْمَتَهُ مِنْ وَجْهِهِ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ». متفق عليه.

بعضها يضرب بالضاد المعجمة، والمعنى يصرف بصره متعرضاً بشيء يدفع به حاجته، وفيه حث على الصدقة والمواساة والإحسان إلى الرفقة والأصحاب، والاعتناء بمصالحهم والسعي في قضاء حاجة المحتاج بتعرضه للعتاء، وتعرضه من غير سؤال، وإن كان له راحلة وعليه ثياب أو كان موسراً في وطنه، فيعطى من الزكاة في هذا الحال، والله أعلم.

(قال): أي: أبو سعيد (فذكر): أي: النبي ﷺ (من أصناف المال): كالثوب والنعال والقربة والماء والخيمة والنقود ونحوها. (حتى رأينا): أي: ظننا (أنه): أي: الشأن (لا حق لأحد منا في فضل. رواه مسلم).

٣٨٩٩ - (وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «السفر»): أي: جنسه («قطعة من العذاب»): أي: نوع من عذاب جهنم، لقوله تعالى: ﴿سَأْرِهَقَهُ صَعُودًا﴾ ففي حديث رواه أحمد، والترمذي، وابن حبان، والحاكم، عن أبي سعيد: الصعود جبل من نار يتصعد فيه الكافر سبعين خريفاً ثم يهوي فيه كذلك أبداً. وقال النووي: سمي السفر قطعة من العذاب لما فيه من المشقة والتعب ومعاناة الحر والبرد والخوف والسرى، ومفارقة الأهل والأصحاب، وخشونة العيش. قلت: وأما ما اشتهر على الألسنة من أن السفر قطعة من السقر، فغير ثابت المبني، ولعله نقل بالمعنى، وأما ما روي عن علي كرم الله وجهه: لولا أن هذا قوله ﷺ لعكست وقلت: السقر قطعة من السفر، فالظاهر أنه غير صحيح عنه لأنه زيادة في المبالغة أولاً، وفوت للمعنى المقصود من الصعود، وخروج عن معنى البعضية المستفاد من الاعتبارات الخطبية والحسابات الجمالية («يمنع»): أي: السفر («أحدكم نومه وطعامه وشربه»): أي: عن الوجه الأكمل وهو استئناف بيان أو حال («فإذا قضى»): أي: أحدكم («نهمة»): بفتح فسكون أي: حاجته («من وجهه»): قال التوربشتي: النهضة بلوغ الهمة في الشيء، وقد نهى بكذا فهو منهوم أي: مولع به. قال الطيبي: ومن وجهه متعلق بقضى أي: إذا حصل مقصود من جهته وجانبه الذي توجه إليه («فليعجل»): بفتح الجيم، وفي نسخة بالتشديد، ففي القاموس عجل كفرح أسرع وعجل تعجلاً أي: فليبادر («إلى أهله»): أي: ويلده. قال الخطابي: فيه الترغيب في الإقامة لثلاث نفوته الجمعة والجماعات والحقوق الواجبة للأهل والقربات، وهذا في الأسفار غير

٣٩٠٠ - وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه؛ قال: كان رسول الله ﷺ: «إذا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ تَلَقَّى بِصَبِيَّانِ أَهْلَ بَيْتِهِ، وَإِنَّهُ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَسَبَقَ بِي إِلَيْهِ، فَحَمَلَنِي بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ جِيءَ بِأَحَدِ ابْنَيْ فَاطِمَةَ، فَأَرَدَفَهُ خَلْفَهُ، قَالَ: فَادْخُلْنَا الْمَدِينَةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ عَلَى دَابَّةٍ. رواه مسلم.

٣٩٠١ - وعن أنس رضي الله عنه: أَنَّهُ أَقْبَلَ هُوَ وَأَبُو طَلْحَةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: وَمَعَ النَّبِيِّ ﷺ صَفِيَّةٌ مُرَدِّفُهَا عَلَى رَاحِلَتِهِ. رواه البخاري.

الواجبة، ألا تراه يقول ﷺ: «فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله» أشار إلى السفر الذي له نهمته وأرب من تجارة أو ثقلب دون السفر الواجب كالحج والغزواه.

والظاهر أن النهمة بمعنى الحاجة مطلقاً، وأن الحكم عام، ويؤيده ما رواه الحاكم والبيهقي، عن عائشة مرفوعاً: «إذا قضى أحدكم حجه فليعجل الرجوع إلى أهله فإنه أعظم لأجره». وفي شرح السنة: فيه دليل على تغريب الزاني، فإن الله تعالى قال: ﴿وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين﴾ والتغريب عذاب كالجلد. قلت: لا شك أن التغريب عذاب، لكن الكلام في أنه المراد أم لا. والخلاف في أنه حد أو سياسة. (متفق عليه): ورواه مالك، وأحمد وابن ماجه، ولفظ الجامع الصغير: «فليعجل الرجوع إلى أهله».

٣٩٠٠ - (وعن عبد الله بن جعفر): هو ابن أخي علي كرم الله وجهه ورضي عنهم (قال: كان رسول الله ﷺ إذا قدم من سفر تلقى): ماض مجهول من التلقي، وفي نسخة مضارع مجهول من باب التفعيل أي: يستقبل (بصبيان أهل بيته): أي: من أولاد أعمامه (وإنه): بكسر الهمزة (قدم من سفر فسبق): بصيغة المفعول أي: بودر (بي إليه، فحملني بين يديه، ثم جيء بأحد ابني فاطمة): يعني أحد الحسين (فأردفه خلفه، قال): أي: عبد الله (فأدخلنا): بصيغة المجهول أي: فادخلنا الله (المدينة ثلاثة): قال الطبري: حال موطئة أي: ثلاثة كائنة (على دابة): كقوله تعالى: ﴿لساناً عربياً﴾ (رواه مسلم): وكذا أحمد، وأبو داود.

٣٩٠١ - (وعن أنس رضي الله عنه: أنه): أي: أنساً (أقبل): أي: عن سفر (هو): أي: أنس (وأبو طلحة): أي: زوج أمه (مع رسول الله ﷺ): أي: مرافقين له (ومع النبي ﷺ صافية): فيه تفنن، ووضع الظاهر موضع الضمير لدفع توهم رجعه إلى أبي طلحة أو أنس (مردفها): حال من النبي ﷺ، أي: جاعل صافية مردفها (على راحلته): قال

٣٩٠٢ - **وعنه**، قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلاً، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ إِلَّا غُدُوَّةً أَوْ عَشِيَّةً. متفق عليه.

٣٩٠٣ - **وعن** جابر رضي الله عنه، قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمْ الْغَيَْةَ فَلَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلاً». متفق عليه.

٣٩٠٤ - **وعنه**، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا دَخَلْتَ لَيْلاً فَلَا تَدْخُلْ عَلَى أَهْلِكَ حَتَّى

الطَّيْبِي: أَكَّدَ الْمُسْتَرَّ لِيُعْطَفَ الْمَظْهَرُ عَلَيْهِ، وَمَعَ النَّبِيِّ ﷺ ظَرَفَ أَقْبَلَ أَوْ حَالَ أَيِّ مُصَاحِبِينَ لِلنَّبِيِّ، وَقَوْلُهُ: مُرَدِّفَهَا حَالَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ، وَالْعَامِلُ مُتَعَلِّقُ الظَّرَفِ كَأَنَّهُمْ أَقْبَلُوا مِنْ سَفَرٍ عَلَى هَذِهِ الْهَيْئَةِ وَالْحَالَةِ، وَكَذَا صَرَحَ فِي شَرْحِ السَّنَةِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَقْبَلْنَا مِنْ خَيْرٍ، وَبَعْضُ نَسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ رَدِيفُهُ. (رواه البخاري).

٣٩٠٢ - (وعنه): أَي: عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَطْرُقُ): بَضْمُ الرَّاءِ أَي: لَا يَأْتِي (أَهْلَهُ لَيْلاً): فِيهِ تَجْرِيدٌ، فِيهِ النِّهَايَةُ الطَّرُوقُ مِنَ الطَّرُقِ، وَهُوَ الدَّقُّ وَاسْمِي الْآتِي بِاللَّيْلِ طَارِقًا لِحَاجَتِهِ إِلَى دَقِّ الْبَابِ. قُلْتُ: أَوْ مَأْخُوذٌ مِنَ الطَّارِقِ بِمَعْنَى النِّجْمِ الثَّاقِبِ لظُهُورِهِ لَيْلاً (وَكَانَ): أَي: النَّبِيُّ ﷺ (لَا يَدْخُلُ إِلَّا غُدُوَّةً): بَضْمُ أَوَّلِهِ أَوْ فَتْحُهُ، وَفِي نَسْخَةٍ بِفَتْحَتَيْنِ، فِي الْقَامُوسِ: الْغُدُوَّةُ بِالضَّمِّ الْبَكْرَةُ أَوْ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَطُلُوعِ الشَّمْسِ كَالْغَدَاةِ. وَفِي النِّهَايَةِ: الْغَدُ وَسِيرُ أَوَّلِ النَّهَارِ، وَالْغُدُوَّةُ مَرَّةٌ مِنْهُ، وَالْغُدُوَّةُ بِالضَّمِّ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْغُدُوَّةِ وَطُلُوعِ الشَّمْسِ (أَوْ عَشِيَّةً): فِي النِّهَايَةِ: الْعَشِيُّ مَا بَعْدَ الزَّوَالِ إِلَى الْمَغْرَبِ. وَفِي الْقَامُوسِ: الْعَشِيُّ وَالْعَشِيَّةُ آخِرُ النَّهَارِ. قَالَ الطَّيْبِيُّ: لَمْ يَرِدْ بِالْعَشِيَّةِ اللَّيْلُ لِقَوْلِهِ: لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلاً، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَعَشِيًّا وَحِينَ تَظْهَرُونَ﴾ الْكُشَافُ: عَشِيًّا صَلَاةَ الْعَصْرِ، وَتَظْهَرُونَ صَلَاةَ الظُّهْرِ اهـ. وَفِيهِ أَنَّ الْكُشَافَ بَيَّنَّ الْمَعْنَى الْمُرَادَ فِي الْآيَةِ بِقَرِينَةِ تَظْهَرُونَ، لَا أَنَّهُ تَفْسِيرٌ لَغَوِي (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ): وَرَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ.

٣٩٠٣ - (وعن جابر رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمْ الْغَيَْةَ»): أَي: فِي سَفَرِهِ («فَلَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلاً»): فِي شَرْحِ السَّنَةِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ قَالَ: فَطَرَقَ رَجُلَانِ بَعْدَ نَهْيِ النَّبِيِّ ﷺ، فَوَجَدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ): وَرَوَاهُ أَحْمَدُ.

٣٩٠٤ - (وعنه): أَي: عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا دَخَلْتَ»): أَي: قَارِبْتَ دُخُولَ («بِلَدِّكَ»): يَعْنِي لَيْلاً، كَمَا فِي نَسْخَةٍ صَحِيحَةٍ («فَلَا تَدْخُلْ عَلَى

تستحدّ الْمُغِيْبَةُ وتمشطُ الشَّعْثَةُ». متفق عليه.

٣٩٠٥ - **وعنه**، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ نَحَرَ جَزْوَراً أَوْ بَقْرَةً.

رواه البخاري.

٣٩٠٦ - **وعن** كعب بن مالك رضي الله عنه، قال: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَقْدُمُ مِنْ سَفَرٍ إِلَّا نَهَاراً فِي الضُّحَى، فَإِذَا قَدِمَ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ جَلَسَ فِيهِ لِلنَّاسِ. متفق عليه.

أهلك»: أي: ليلاً أو على غفلة («حتى تستحد المغيبة»): بضم الميم وكسر الغين أي حتى تستعد بالنظافة التي غاب عنها زوجها مستقبلة لوصوله على أحسن الوجوه، ولذا قال: («وتمشط الشعثة»): بفتح فكسر أي: تعالج بالمشط المتفرقة الشعر لتصون القادم من سوء المنظر. وقال التوربشتي: الاستحداد حلق شعر العانة، وأغابت المرأة إذا غاب عنها زوجها فهي مغيبة بالهاء وشذ بلا هاء، وأراد بالاستحداد أن تعالج شعر عانتها بما منه المعتاد من أمر النساء يعني من التنف والتنور، ولم يرد به استعمال الحديد، فإن ذلك غير مستحسن في أمرهن. قال النووي: هذه كلها تكره لمن طال سفره، وأما من كان سفره قريباً يتوقع إتيانه ليلاً فلا بأس لقوله: إذا طال الرجل الغيبة، وكذا إذا كان في قفل عظيم أو عسكر ونحوهم، واشتهر قدومهم، وعلمت امرأته وأهله أنه قادم فلا بأس بقدومه ليلاً لزوال المعنى الذي هو سببه، فإن المراد التهيؤ وقد حصل ذلك. قلت: لكن لا بد من دق الباب وانتظار الجواب (متفق عليه).

٣٩٠٥ - **وعنه**: أي: عن جابر رضي الله عنه (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا قَدِمَ): بكسر الدال أي: جاء ونزل (المدينة): أي: بعد الهجرة أو بعد غزوة (نحر جزوراً): بفتح فضم في النهاية: الجزور البعير ذكراً كان أو أنثى إلا أن اللفظ مؤنث تقول: هذه الجزور وإن أردت ذكراً (أو بقرة): شك من الراوي أي: السنة لمن قدم من السفر أن يضيف بقدر وسعه ذكره الطيبي. وقال ابن الملك: الضيافة سنة بعد القدوم. (رواه البخاري).

٣٩٠٦ - **وعن** كعب بن مالك رضي الله عنهما قال: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَقْدُمُ مِنْ سَفَرٍ إِلَّا نَهَاراً فِي الضُّحَى، فَإِذَا قَدِمَ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِ: أي: قبل أن يجلس (ركعتين): أي: تحية المسجد أو صلاة الضحى (ثم جلس فيه للناس): أي: لمقالاتهم وسؤالاتهم وجواباتهم وحكوماتهم (متفق عليه): وقد سبق هذا الحديث بعينه في باب المساجد أول

٣٩٠٧ - وعن جابر رضي الله عنه، قال: كنت مع النبي ﷺ في سفر، فلما قدمنا المدينة قال لي: «ادخل المسجد فصل فيه ركعتين» رواه البخاري.

الفصل الثاني

٣٩٠٨ - عن صخر بن وداعة الغامدي رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «اللهم بارك لأمتي في بكورها» وكان إذا بعث سرية أو جيشاً بعثهم من أول النهار، وكان صخر تاجراً. فكان يبعث تجارته أول النهار، فأثرى وكثر ماله. رواه الترمذي، وأبو داود، والدارمي.

الكتاب، ورواه أبو داود والنسائي عنه، وروى الطبراني والحاكم، عن أبي ثعلبة أنه ﷺ كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين، ثم يثني بفاطمة، ثم يأتي أزواجه.

٣٩٠٧ - (وعن جابر رضي الله عنه قال: كنت مع النبي ﷺ في سفر، فلما قدمنا المدينة قال لي: «ادخل المسجد فصل فيه ركعتين»): فثبت استحباب دخول المسجد المسافر وصلاته فيه بحديثه ﷺ فعلاً وقولاً، وفيه إشعار إلى تعظيم شعائر الله، وإشارة إلى أن المسجد بمنزلة بيت من بيوت الله تعالى، وأن زائره زائر له سبحانه وتعالى. (رواه البخاري).

الفصل الثاني

٣٩٠٨ - (عن صخر بن وداعة رضي الله عنه): بفتح الواو (الغامدي): قال المؤلف في فصل الصحابة: هو ابن عمرو بن عبد الله بن كعب من الأزد سكن الطائف، وهو معدود من أهل الحجاز (قال: قال رسول الله ﷺ: «اللهم بارك»): أي: أكثر الخير («لأمتي في بكورها»): أي: صباحها وأول نهارها والإضافة لأدنى ملابسة، وهو يشمل طلب العلم والكسب والسفر وغيرها. (وكان): أي: النبي ﷺ (إذا بعث سرية أو جيشاً): أو للتنويع، وقد سبق الفرق بينهما (بعثهم من أول النهار): أي: مطابقة لدعائه (وكان صخر تاجراً): فيه تجريد أو التفات، والأظهر أنه من كلام الراوي عنه (فكان يبعث تجارته): أي: مالها (أول النهار، فأثرى): أي: صار ذا ثروة أي: مال كثير (وكثر ماله): عطف تفسير لقوله: أثرى. قال المظهر: المسافرة سنة في أول النهار، وكان صخر هذا يراعي هذه السنة، وكان تاجراً يبعث ماله في أول النهار إلى السفر للتجارة فكثر ماله ببركة مراعاة السنة، لأن دعاءه ﷺ

٣٩٠٩ - وعن أنس رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «عليكم بالدُّلْجَةِ، فَإِنَّ الْأَرْضَ تُطَوَّى بِاللَّيْلِ». رواه أبو داود.

٣٩١٠ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله ﷺ قال: «الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ، وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ، وَالثَّلَاثَةُ رَكْبٌ». رواه مالك، والترمذي، وأبو داود، والنسائي.

مقبول لا محالة (رواه الترمذي، وأبو داود، والدارمي): وكذا ابن ماجة، وفي رواية له عن أبي هريرة بلفظ «اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم الخميس».

٣٩٠٩ - (وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «عليكم بالدُّلْجَةِ»): بضم فسكون إسم من أدلج القوم بتخفيف الدال إذا ساروا أول الليل، ومنهم من جعل الإدلاج سير الليل كله، وكأنه المعنى به في الحديث لأنه عقبه بقوله: «فإن الأرض تطوى بالليل»): بصيغة المجهول أي: تقطع بالسير في الليل، وقال المظهر: والدُّلْجَةُ أيضاً إسم من أدلجوا بفتح الدال وتشديدها إذا ساروا آخر الليل، يعني لا تقنعوا بالسير نهراً بل سيروا بالليل أيضاً، فإنه يسهل بحيث يظن الماشي أنه سار قليلاً وقد سار كثيراً (رواه أبو داود): وكذا الحاكم والبيهقي.

٣٩١٠ - (وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنهم: أن رسول الله ﷺ قال: «الراكب»): أي: إذا كان وحده («شيطان»): لفوات الجماعة وتعسر المعيشة وعدم المعونة عند الحاجة وإمكان المنية («والراكبان شيطانان»): إذ ربما مات الواحد أو مرض، واضطر الآخر بغير مساعد له («والثلاثة ركب»): بفتح فسكون أي: جماعة. وفي الحديث: «يد الله على الجماعة». وفي النهاية: الركب اسم من أسماء الجموع كنفر ورهط، ولذا صغر على لفظه، وقيل جمع راكب كصحب جمع صاحب ولو كان كذلك لقليل في تصغيره: رويكون كما يقال: صويحبون، والراكب في الأصل هو راكب الإبل خاصة ثم اتسع فيه، وأطلق على كل من ركب دابة. قال المظهر: يعني مشى الواحد منفرداً منهى، وكذلك مشى الاثنين، ومن ارتكب منهياً فقد أطاع الشيطان، ومن أطاعه فكأنه هو، ولذا أطلق ﷺ اسمه عليه. وفي شرح السنة: معنى الحديث عندي ما روي عن سعيد بن المسيب مرسلاً: الشيطان يهيم بالواحد والاثنين، فإذا كانوا ثلاثة لم يهيم بهم، وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال في رجل سافر وحده: أرايتم إن مات من أسأل

٣٩١١ - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: «إذا كان ثلاثة في سفرٍ فليؤمروا أحدهم». رواه أبو داود.

٣٩١٢ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي ﷺ، قال: «خيرُ الصحابة أربعة، وخيرُ السرايا أربعمئة، وخيرُ الجيوش أربعة آلاف، ولن يُغلب إثنان عشر ألفاً

عنه وقال الخطابي: المنفرد في السفر إن مات لم يكن بحضرته من يقوم بغسله ودفنه وتجهيزه، ولا عنده من يوصي إليه في ماله، ويحتمل تركته إلى أهله ويورد خبره عليهم ولا معه في السفر من يعينه على الحموله، فإذا كانوا ثلاثة تعاونوا وتناوبوا المهنة والحراسة وصلوا الجماعة وأحرزوا الحظ فيها. (رواه مالك، والترمذي، وأبو داود، والنسائي): وكذا أحمد والحاكم.

٣٩١١ - (وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: «إذا كان ثلاثة»): أي: مثلاً (في سفر): والمعنى أنه إذا كان جماعة وأقلها ثلاثة، وكذا إذا كان اثنان، وإنما اقتصر على الثلاثة لما سبق أن الراكبان شيطانان («فليؤمروا أحدهم»): أي: فليجعلوا أميرهم أفضلهم، وفي شرح السنة: إنما أمرهم بذلك ليكون أمرهم جميعاً ولا يقع بينهم خلاف، فيتبعوا فيه، وفيه دليل على أن الرجلين إذا حكما رجلاً بينهما في قضية فقضى بالحق نفذ حكمه. (رواه أبو داود): وروى أحمد، ومسلم، والنسائي، عن أبي سعيد: وإن كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرؤهم، وروى البزار عن أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين: إذا سافرتكم فليؤمكم أقرؤكم، وإن كان أصغركم، وإذا أمكم فهو أميركم.

٣٩١٢ - (وعن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي ﷺ قال: «خير الصحابة»): بالفتح جمع صاحب ولم يجمع فاعل على فعالة غير هذا كذا في النهاية. («أربعة»): أي: ما زاد على ثلاثة. قال أبو حامد: المسافر لا يخلو عن رحل يحتاج إلى حفظه، وعن حاجة يحتاج إلى التردد فيها، ولو كانوا ثلاثة لكان المتردد واحداً، فيبقى بلا رفيق، فلا يخلو عن خطر وضيق قلب لفقد الأنيس، ولو تردد إثنان كان الحافظ وحده. قال المظهر: يعني الرفقاء إذا كانوا أربعة خير من أن يكونوا ثلاثة، لأنهم إذا كانوا ثلاثة ومرض أحدهم، وأراد أن يجعل أحد رفيقيه وصي نفسه لم يكن هناك من يشهد بإمضائه إلا واحد فلا يكفي، ولو كانوا أربعة كفى شهادة اثنين، ولأن الجمع إذا كانوا أكثر يكون معاونه بعضهم بعضاً أتم،

مَنْ قَلَّةٍ. رواه الترمذي، وأبو داود، والدارمي، وقال الترمذي: هذا حديث غريب.

٣٩١٣ - وعن جابر رضي الله عنه، قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَخَلَّفُ فِي الْمَسِيرِ، فَيُزْجِي الضَّعِيفَ، وَيُرْدِفُ، وَيَدْعُو لَهُمْ. رواه أبو داود.

٣٩١٤ - وعن أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُسَنِيِّ رضي الله عنه، قال: كَانَ النَّاسُ إِذَا نَزَلُوا مَنَزِلًا

وفضل صلاة الجماعة أيضاً أكثر فخمسة خير من أربعة، وكذا كل جماعة خير ممن هو أقل منهم، لا ممن فوقهم («وخير السرايا أربعمائة، وخير الجيوش أربعة آلاف، ولن يغلب»): بصيغة المجهول أي: لن يصير مغلوباً («إثنا عشر ألفاً»): قال الطيبي: جميع قرائن الحديث دائرة على الأربع وإثنا عشر ضعفاً أربع، ولعل الإشارة بذلك إلى الشدة والقوة واشتداد ظهرائهم تشبيهاً بأركان البناء، وقوله: («من قلة»): معناه أنهم لو صاروا مغلوبين لم يكن للقلة بل لأمر آخر سواها، وإنما لم يكونوا قليلين والأعداء مما لا يعد ولا يحصى، لأن كل أحد من هذه الأتلات جيش قوبل بالميمنة أو الميسرة أو القلب فليكنها، ولأن الجيش الكثير المقاتل منهم بعضهم، وهؤلاء كلهم مقاتلون، ومن ذلك قول بعض الصحابة يوم حنين، وكانوا اثني عشر ألفاً لن تغلب اليوم من قلة، وإنما غلبوا عن إعجاب منهم، قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا﴾ وكان عشرة آلاف من أهل المدينة وألفان من مسلمي فتح مكة. (رواه الترمذي، وأبو داود، والدارمي): وكذا الحاكم (وقال الترمذي: هذا حديث غريب): ولفظ الجامع ولا تهزم اثنا عشر ألفاً من قلة.

٣٩١٣ - (وعن جابر رضي الله عنه قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَخَلَّفُ فِي الْمَسِيرِ): أي: يعقب أصحابه في السير تواضعاً وتعاوناً (فيزجي): بضم الياء وسكون الزاي وكسر الجيم أي: فيسوق (الضعيف): أي: مركبه ليلحقه بالرفاق (ويردف): من الإرداف أي: يركب خلفه الضعيف من المشاة (ويدعو لهم): أي: لجميعهم أو لباقيهم، فالحاصل أنه ﷺ كان مددهم وعددهم (رواه أبو داود): وكذا الحاكم.

٣٩١٤ - (وعن أبي ثعلبة الخشني): بضم ففتح رضي الله عنه. قال المؤلف: هو مشهور بكنيته بايع النبي ﷺ بيعة الرضوان وأرسله إلى قومه فأسلموا نزل الشام ومات بها سنة خمس وخمسين. (قال: كان الناس): أي: من الصحابة (إذا نزلوا منزلاً): أي: في

تَفَرَّقُوا فِي الشُّعَابِ وَالْأَوْدِيَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ تَفَرَّقَكُمْ فِي هَذِهِ الشُّعَابِ وَالْأَوْدِيَةِ إِنَّمَا ذَلِكُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ». فَلَمْ يَنْزِلُوا بَعْدَ ذَلِكَ مَنْزِلًا إِلَّا أَنْضَمَّ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، حَتَّى يُقَالَ: لَوْ بُسِطَ عَلَيْهِمْ ثَوْبٌ لَعَمَّهُمْ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

٣٩١٥ - وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: كُنَّا يَوْمَ بَدْرٍ، كُلُّ ثَلَاثَةٍ عَلَى بَعِيرٍ، فَكَانَ أَبُو لُبَابَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ زَمِيلَيَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: فَكَانَتْ إِذَا

السَّفَرُ (تَفَرَّقُوا فِي الشُّعَابِ): بِكَسْرِ أَوَّلِهِ جَمَعَ الشُّعْبَ، وَهُوَ الطَّرِيقُ، وَقِيلَ: الطَّرِيقُ فِي الْجَبَلِ (وَالْأَوْدِيَةِ): جَمَعَ الْوَادِي وَهُوَ الْمَسِيلُ مِمَّا بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ. (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ): «إِنْ تَفَرَّقَكُمْ فِي هَذِهِ الشُّعَابِ وَالْأَوْدِيَةِ إِنَّمَا ذَلِكُمْ»: أَيِ: تَفَرَّقَكُمْ («مِنَ الشَّيْطَانِ»): أَيِ: لِيَخَوْفَ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ وَيَحْرُكَ أَعْدَاءَهُ. قَالَ الطَّبِيُّ: وَقَعَ مَوْقِعٌ خَبَرَ إِنْ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنْ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ﴾^(١) وَالتَّرْكِيْبُ مِنْ بَابِ التَّرْدِيدِ لِلتَّلْعِيقِ كَقَوْلِ الشَّاعِرِ:

ومسها حجر مسته سراء

أَيِ: لَوْ مَسَّهَا حَجَرٌ لَسَرَّتَهُ، فَإِنْ أَنْ زِيدَتْ لِلتَّوَكِيدِ وَطُولِ الْكَلَامِ، وَ«مَا» لَتَكْفُهَا عَنْ الْعَمَلِ، وَأَصْلُ التَّرْكِيْبِ أَنْ تَفَرَّقَكُمْ فِي هَذِهِ الشُّعَابِ ذَلِكُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ. (فَلَمْ يَنْزِلُوا): أَيِ: النَّاسُ (بَعْدَ ذَلِكَ): أَيِ: الْقَوْلُ (مَنْزِلًا إِلَّا أَنْضَمَّ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، حَتَّى يُقَالَ: لَوْ بُسِطَ): بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ أَيِ: لَوْ أَوْقَعَ (عَلَيْهِمْ ثَوْبٌ لَعَمَّهُمْ): أَيِ: لَشَمِلَ جَمِيعَهُمْ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ).

٣٩١٥ - (وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: كُنَّا): أَيِ: أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (يَوْمَ بَدْرٍ): أَيِ: فِي غَزْوَتِهِ (كُلُّ ثَلَاثَةٍ): أَيِ: مِنَ الْأَنْفَارِ (عَلَى بَعِيرٍ): أَيِ: عَقِبَةٍ وَمَنَاوِبَةٍ (فَكَانَ): أَيِ: مِنْ جَمَلَتَنَا (أَبُو لُبَابَةَ): وَهُوَ رِفَاعَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذَرِ الْأَنْصَارِيُّ الْأَوْسِيُّ، غَلِبَتْ عَلَيْهِ كُنْيَتُهُ، وَكَانَ مِنَ النُّقَبَاءِ، وَشَهِدَ الْعَقَبَةَ وَبَدْرًا، وَالْمَشَاهِدَ بَعْدَهَا، وَقِيلَ: لَمْ يَشْهَدْ بَدْرًا بَلْ أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمَدِينَةِ، وَضَرَبَ لَهُ بِسَهْمٍ مَعَ أَصْحَابِ بَدْرٍ، مَاتَ فِي خِلَافَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، رَوَى عَنْهُ ابْنُ عَمْرٍ وَنَافِعٌ وَغَيْرُهُمَا، ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ. (وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ): أَيِ: كِلَاهُمَا (زَمِيلَيَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ): بِفَتْحِ الزَّايِ وَكَسْرِ الْمِيمِ أَيِ: عَدِيلِيهِ، فِيهِ النِّهَايَةُ: الزَّمِيلُ الْعَدِيلُ الَّذِي حَمَلَهُ مَعَ حَمَلِكِ عَلَى الْبَعِيرِ، وَقَدْ زَامَلَنِي عَادَلَنِي، وَالزَّمِيلُ أَيْضًا الرَّفِيقُ. وَقَالَ بَعْضُ الشَّرَاحِ أَيِ: رَدِيفِيهِ يَكُونَانِ مَعَهُ عَلَى الزَّامِلَةِ،

جاءت عُقْبَةُ رسولِ الله ﷺ قالاً: نحنُ نمشي عنك. قال: «ما أنتمُ بأقوى مني، وما أنا بأغنى عن الأجرِ مِنْكُمْ». رواه في «شرح السنة».

٣٩١٦ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ، قال: «لا تتخذوا ظهورَ دوابكم منابرَ، فإنَّ الله تعالى إنما سخرها لكم لتبلغكم إلى بلدٍ لم تكونوا بالغيه إلا بشقِّ الأنفسِ، وجعل لكم الأرضَ فعليها فأقضوا حاجاتكم». رواه أبو داود.

وهي البعير الذي يحمل المسافر عليه طعامه ومتاعه اهـ. والأظهر أن الزميل هو الذي يركب معك على دابة واحدة بالنوبة بقرينة ما بعده وهو (قال): أي: ابن مسعود (فكانت): أي: القصة وهي نسخة: وكان أي: الشأن (إذا جاءت): وفي نسخة إذا جاء (عقبة رسول الله ﷺ): بضم فسكون أي: نوبة نزوله (قالا): أي أبو لبابة وعلي (نحن نمشي عنك): أي: نمشي مشياً عوضاً عن مشيك. وقال الطيبي: ضمن المشي معنى الاستغناء أي: نستغنيك عن المشي يعني نمشي بذلك (قال: «ما أنتما»): أي: لستما («بأقوى مني»): أي: في الدنيا («وما أنا»): أي: ولست («بأغنى عن الأجر منكما»): أي: في العقبي. قال الطيبي: فيه إظهار غاية التواضع منه ﷺ والمواساة مع الرفقة والافتقار إلى الله تعالى (رواه): أي: صاحب المصابيح (في شرح السنة): أي: بإسناده.

٣٩١٦ - (وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: «لا تتخذوا»): أي: لا تجعلوا («ظهور دوابكم منابر»): والمعنى: لا تجلسوا على ظهورها فتوقفونها وتحدثون بالبيع والشراء وغير ذلك، بل انزلوا واقضوا حاجاتكم ثم اركبوا. قال الطيبي، قوله: منابر كناية عن القيام عليها لأنهم إذا خطبوا على المنابر قاموا اهـ. والمراد بالقيام الوقوف لا الشخوص. قال الخطابي: قد ثبت أن النبي ﷺ خطب على راحلته واقفاً عليها، فدل ذلك على أن الوقوف على ظهورها إذا كان لأرب أو لبلوغ وطر لا يدرك مع النزول إلى الأرض مباح، وإنما النهي انصرف إلى الوقوف عليها لا لمعنى يوجبه، فيتعب الدابة من غير طائل. وكان مالك بن أنس يقول: الوقوف على ظهور الدواب بعرفة سنة، والقيام على الأقدام رخصة. («فإن الله تعالى إنما سخرها لكم»): أي: الدواب من الجمال والخيول والبغال والحمير («لتبلغكم»): بتشديد اللام ويخفف أي: لتوصلكم («إلى بلد لم تكونوا بالغيه»): أي: واصلين إليه («إلا بشق الأنفس»): بكسر أوله أي مشقتها وتعبها («وجعل لكم الأرض»): أي: بساطاً وقراراً («فعليها»): أي: على الأرض لا على الدواب («فأقضوا حاجاتكم»): قال الطيبي: الفاء الأولى للسببية والثانية للتعقيب، أي: إذا كان كذلك فعلى

٣٩١٧ - وعن أنس رضي الله عنه، قال: كنّا إذا نزلنا منزلاً لا نُسبِحُ حتى نحُلَّ الرِّحالَ. رواه أبو داود.

٣٩١٨ - وعن بُريدة رضي الله عنه، قال: بينما رسول الله ﷺ يمشي إذ جاءه رجلٌ معه جِمَارٌ، فقال: يا رسول الله إركب! وتأخر الرجلُ، فقال رسول الله ﷺ: «لا، أنت أحقُّ بصدْرِ دابَّتِكَ، إلّا أن تجعلَه لي». قال: جعلتهُ لك، فركب. رواه الترمذي، وأبو داود.

الأرض اقصوا حاجاتكم لا على الدواب ثم عقبه بقوله: فاقضوا حاجاتكم تفسيراً للمقدر، ففيه تأكيد مع التخصيص وجمع الحاجات وأضافها إلى سائر المخاطبين ليفيد العموم يعني خصوصاً الأرض بقضاء حاجاتكم المختلفة الأنواع، وكيفيكم من الدواب أن تبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. (رواه أبو داود).

٣٩١٧ - (وعن أنس قال: كنّا): أي: معشر الصحابة (إذا نزلنا منزلاً لا نسبح): أي: لا نصلي (حتى نحل): بفتح النون وضم الحاء أي: حتى نفك (الرحال): أي: الأحمال عن ظهور الجمال شفقة عليها، وسبباً لجمع الخاطر عنها، وعن الالتفات إليها، وفي نسخة نحل بصيغة المجهول مذكراً ومؤنثاً ورفع الرحال. قال الطيبي: قيل: أراد بالتسبيح صلاة الضحى، والمعنى أنهم كانوا مع اهتمامهم بأمر الصلاة لا يباشرونها حتى يحطوا الرحال، ويريحوا الجمال رفقا بها وإحساناً إليها. (رواه أبو داود).

٣٩١٨ - (وعن بريدة): بالتصغير وتقدم ذكره (قال: بينما رسول الله ﷺ يمشي إذ جاءه رجل معه جِمَارٌ، فقال: يا رسول الله! اركب وتأخر الرجل): أي: وأراد أن يركب خلفه متأخراً عنه أو تأخر الرجل عن حمارة أدباً عن أن يركب معه، فيكون كناية عن التخلية (فقال رسول الله ﷺ: «لا»): أي: لا أركب وحدي أو في الصدر («أنت أحق بصدْرِ دابَّتِكَ»): صدرها من ظهرها ما يلي عنقها. قال الطيبي: لا ههنا حذف فعله وأنت أحق تعليل له أي: لا أركب وأنت تأخرت لأنك أحق بصدْرِ دابَّتِكَ. («إلا أن تجعلَه لي»): أي: الصدر («لي»): أي: صريحاً (قال: جعلته لك، فركب): أي: على صدرها فيه بيان إنصاف رسول الله ﷺ وتواضعه وإظهار الحق المُرَحِّث رضي أن يركب خلفه. ولم يعتمد على غالب رضاه (رواه الترمذي، وأبو داود).

٣٩١٩ - وعن سعيد بن أبي هند، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «تَكُونُ إِبِلٌ لِلشَّيَاطِينِ وَبُيُوتٌ لِلشَّيَاطِينِ». فَأَمَّا إِبِلُ الشَّيَاطِينِ فَقَدْ رَأَيْتُهَا: يَخْرُجُ أَحَدُكُمْ بِنَجِيَّاتٍ مَعَهُ قَدْ أَسْمَنَهَا فَلَا يَعْلُو بِعِيرٍ مِنْهَا وَيَمُرُّ بِأَخِيهِ قَدْ انْقَطَعَ بِهِ فَلَا يَحْمِلُهُ. وَأَمَّا بُيُوتُ الشَّيَاطِينِ فَلَمْ أَرَهَا. كَانَ سَعِيدٌ يَقُولُ: لَا أَرَاهَا إِلَّا هَذِهِ الْأَقْفَاصُ الَّتِي يَسْتَرُ النَّاسُ بِالذِّيَابِجِ. رواه أبو داود.

٣٩١٩ - (وعن سعيد بن أبي هند رضي الله عنه): قال المؤلف: هو مولى سمرة، روى عن أبي موسى وأبي هريرة وابن عباس وعنه ابنه عبد الله ونافع بن عمر الجمحي ثقة مشهور (عن أبي هريرة رضي الله عنهم، قال: قال رسول الله ﷺ: «تكون»): بالتأنيث وفي نسخة بالتذكير أي: ستوجد وتحدث («إبل للشياطين»): يريد بها المعدة للتفاخر والتكاثر ولم يقصد بها أمراً مشروعاً، ولم تستعمل فيما يكون فيه قرابة («وبيوت»): بكسر الباء وضمتها أي: مساكن («للشياطين»): أي: إذا كانت زائدة على قدر الحاجة أو مبنية من مال الحرام أو للرباء والسمة (فأما إبل الشياطين فقد رأيتها): أي: في زمني هذا من كلام الراوي، وهو أبو هريرة، والحديث هو ذلك المحمل السابق (يخرج أحدكم): استئناف بيان (بنجيات معه): جمع نجية وهي الناقة المختارة، ففي النهاية النجيب من الإبل القوي منها الخفيف السريع (قد أسمنها): أي: للزينة (فلا يعلو): أي: لا يركب (بعيراً منها ويمر): أي: في السفر (بأخيه): أي: في الدين (قد انقطع به): على صيغة المجهول أي كل عن السير، فالضمير للرجل المنقطع. وبه نائب الفاعل والجملة حال (فلا يحمله): أي: فلا يركب أخاه الضعيف عليها، وهذا لأن الدواب إنما خلقت للانتفاع بها بالركوب والحمل عليها، فإذا لم يحمل عليها من أعيا في الطريق، فقد أطاع الشيطان في منع الانتفاع، فكأنها للشياطين، وقد حدث في زماننا أعظم منه، وهو أن يكون مع الأكابر إبل كثيرة ويأخذوا إبل الضعفاء سخة، وربما تكون مستأجرة في طريق الحج، فيرموا الحمل عنها ويأخذوها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. (وأما بيوت الشياطين فلم أراها): إلى هنا كلام الصحابي.

(كان سعيد): أي: ابن هند التابعي الراوي عن أبي هريرة هذا الحديث رضي الله عنه (يقول: لا أراها): بضم الهمزة أي: لا أظنها، وفي نسخة بفتحها أي: لا أعلمها (إلا هذه الأقفاص): أي: المحامل والهوداج (التي يستر): وفي نسخة يسترها

٣٩٢٠ - وعن سهل بن معاذ، عن أبيه رضي الله عنه، قال: غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَضَيَّقَ النَّاسُ الْمَنَازِلَ وَقَطَعُوا الطَّرِيقَ، فَبَعَثَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ مُنَادِيًا يُنَادِي فِي النَّاسِ: «إِنَّ

(الناس بالدياج): أي: بالأقمشة النفيسة من الحرير وغيره، والظاهر أن النهي عنها ليس لذاتها بل لسترها بالحرير وتضييع المال والتفاخر والسمعة والرياء. قال القاضي: عين الصحابي من أصناف هذا النوع من الإبل صنفًا، وهو نجيبات سمان يسوقها الرجل معه في سفره، فلا يركبها ولا يحتاج إليها في حمل متاعه، ثم إنه يمر بأخيه المسلم قد انقطع به من الضعف والعجز فلا يحمله، وعين التابعي صنفًا من البيوت وهو الأقفاص المحلاة بالدياج يريد بها المحامل التي يتخذها المترفون في الأسفار. قال الأشرف: وليس في الحديث ما يدل عليه بل نظم الحديث دليل على أن جميعه إلى قوله فلم أرها من متن الحديث. ومن قول النبي ﷺ، وعلى هذا فمعناه أنه ﷺ قال: فأما إبل الشيطان فقد رأيتها إلى قوله فلا يحمله، وأما بيوت الشياطين فلم أرها. فإن النبي ﷺ لم ير من الهودج المستورة بالدياج والمحامل التي يأخذها المترفون في الأسفار، ومما يدل على ما ذكرنا قول الراوي بعد قوله: فلم أرها. كان سعيد يقول الخ. قال الطيبي: هذا توجيه غير موجه يعرف بأدنى تأمل، والتوجيه ما عليه كلام القاضي اهـ. ولا يخفى أن ظاهر العبارة مع الأشرف، ويحتاج إلى العدول عنه إلى نقل صريح أو دليل صحيح، وليس للتأمل فيه مدخل إلا مع وجود أحدهما فتأمل، فإنه موضع زلل، اللهم إلا أن يثبت بقوله: يكون فإن الظاهر منه أنه للاستقبال كما أشرنا إليه أولاً، فحينئذ لا يلائمه أن يكون قوله: فأما الإبل فقد رأيتها من كلام النبي ﷺ، بل يتعين أن يكون قول غيره، فلما نسب آخر الحديث إلى التابعي تبين أن تفصيل أوله راجع إلى الصحابي، فيصح الاستدلال ويزول الاشكال، والله أعلم بالحال. (رواه أبو داود).

٣٩٢٠ - (وعن سهل بن معاذ، عن أبيه رضي الله عنه): قال المؤلف: هو معاذ بن أنس الجهني معدود في أهل مصر وحديثه عندهم روي عنه ابنه سهل اهـ. فما وقع في بعض النسخ سعد بن معاذ خطأ ولأن سعد بن معاذ من أكابر الصحابة وأبوه ما أسلم. (قال: غزونا مع النبي ﷺ، فضيق الناس المنازل): أي: على غيرهم بأن أخذ كل منزلاً لا حاجة له فيه أو فوق حاجته (وقطعوا الطريق): بتضييقها على المارة (فبعث نبي الله): وفي نسخة رسول الله ﷺ منادياً يتادي في الناس): حال أو استئناف («إن»): بفتح الهمزة ويجوز

مَنْ ضَيَّقَ مَنْزِلًا، أَوْ قَطَعَ طَرِيقًا، فَلَا جِهَادَ لَهُ». رواه أبو داود.

٣٩٢١ - وعن جابر رضي الله عنه، عن النبي ﷺ، قال: «إِنَّ أَحْسَنَ مَا دَخَلَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ أَوَّلَ اللَّيْلِ». رواه أبو داود.

كسرهما («من ضيق منزلاً، أو قطع طريقاً، فلا جهاد له»): أي: ليس له كمال ثواب المجاهدة لأضراره الناس (رواه أبو داود): وزاد في الجامع الصغير: أو آذى مؤمناً، وقال: رواه أبو داود.

٣٩٢١ - (وعن جابر رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «إِنَّ أَحْسَنَ مَا دَخَلَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ أَوَّلَ اللَّيْلِ»): قال القاضي: «ما» موصولة والراجع إليه محذوف، والمراد به الوقت الذي دخل فيه الرجل على أهله وأهله منصوب بنزع الخافض، وإيصال الفعل إليه على سبيل الاتساع، ويحتمل أن تكون مصدرية على تقدير مضاف أي: إن أحسن دخول الرجل أهله دخول أول الليل قال الطيبي: والأحسن أن تكون موصوفة أي: أحسن أوقات دخول الرجل فيها أهله أول الليل، وإذا هذا مرفوع محلاً خبر لأن. قال التوربشتي: وتبعه القاضي: التوفيق بينه وبين ما رواه أنه ﷺ قال: «إِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمْ الْغَيْبَةَ فَلَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلًا» أن يحمل الدخول على الخلوبها وقضاء الوطر منها لا القدوم عليها، وإنما اختار ذلك أول الليل لأن المسافر لبعده عن أهله يغلب عليه الشبق، ويكون ممثلاً تواقاً، فإذا قضى شهوته أول الليل خف بدنه وسكن نفسه وطاب نومه. قال الطيبي: قد سبق عن الشيخ محيي الدين أنه قال: يكره لمن طال سفره طروق الليل، فأما من كان سفره قريباً يتوقع إتيانه ليلًا، وكذا إذا أطال واشتهر قدومه وعلمت امرأته قدومه، فلا بأس بقدومه ليلًا لزوال المعنى الذي هو سببه، فإن المراد التهيؤ وقد حصل ذلك اهـ. كلامه. والأحسن أن ينزل الحديث على الثاني لأن من طال سفره وبعد مدة الفراق طار قلبه اشتياقاً، وخصوصاً إذا قرب من الدار، ورأى منها الآثار قال:

إذا دنت المنازل زاد شوقي ولا سيما إذا بدت الخيام

ولأنه يكره للمسافر الذي طال سفره أن يقرب من الأهل إلا بعد أيام لأنه يتضرر به اهـ. وقوله: يكره ليس على مقتضى القواعد الشرعية، بل على طبق كلام الحكماء الفلسفية. (رواه أبو داود).

الفصل الثالث

٣٩٢٢ - **عن** أبي قتادة رضي الله عنه، قال: كان رسول الله ﷺ إذا كان في سفرٍ فعرُسٌ بليلٍ اضطجعَ على يمينه، وإذا عرسٌ قبيلَ الصُّبحِ نصبَ ذِراعَه ووضعَ رأسَه على كفه. رواه مسلم.

٣٩٢٣ - **وعن** ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما، قال: بعثَ النبي ﷺ عبدَ الله بنَ رواحةٍ في سرِّيَّةٍ، فوافقَ ذلكَ يومَ الجمعةِ، فعدَا أصحابُه، وقال: أتخلفُ وأصلي مع رسولِ الله ﷺ، ثمَّ ألحقهم، فلما صليَ مع رسولِ الله ﷺ رآه، فقال: «ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟» فقال: أردتُ أن أصليَ معك ثمَّ ألحقهم. فقال: «لو أنفقت ما في الأرضِ جميعاً ما أدركتَ فضلَ غدوتهم». رواه الترمذي.

الفصل الثالث

٣٩٢٢ - (عن أبي قتادة رضي الله عنه، قال: كان رسول الله ﷺ إذا كان في سفرٍ فعرُس): بالتشديد أي: نزل (بليل): أي: قبل السحر (اضطجع على يمينه): أي: ليسترخ بدنه (وإذا عرس قبيل الصبح): أي: وقت قرب طلوعه (نصب ذراعه): أي: اليمين (ووضع رأسه على كفه): لئلا يغلب عليه النوم (رواه مسلم): ورواه أحمد، وابن حبان، والحاكم عنه بلفظ: كان إذا عرس وعليه ليل توسد يمينه، وإذا عرس قبل الصبح وضع رأسه على كفه اليمنى وأقام ساعده.

٣٩٢٣ - (وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث النبي ﷺ عبد الله بن رواحة في سرية): قال المؤلف: هو أنصاري خزرجي أحد النقباء شهد العقبة وبدراً وأحداً والخندق والمشاهد بعدها إلا الفتح وما بعده، فإنه قتل يوم مؤتة شهيداً أميراً فيها سنة ثمان، وهو أحد الشعراء المحسنين، روى عنه ابن عباس وغيره. (فوافق ذلك): أي زمن البعث (يوم الجمعة، فغدا): أي ذهب (أصحابه): من الغداة (وقال): أي: في نفسه أو لبعض أصحابه. (أتخلف): أي أتأخر (وأصلي مع رسول الله ﷺ): أي الجمعة (ثم ألحقهم): من لحق به إذا اتصل (فلما صلي مع رسول الله ﷺ رآه فقال: «ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟» فقال: أردت أن أصلي معك ثم ألحقهم): بالنصب (فقال: «لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما أدركت فضل غدوتهم»): بفتح الغين وضمها أي فضيلة إسراعهم في

٣٩٢٤ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تصحب الملائكة رفقةً فيها جلد نمر». رواه أبو داود.

٣٩٢٥ - وعن سهل بن سعد رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «سيد القوم في السفر خادمهم، فمن سبقهم بخدمة لم يسبقوه بعمل إلا الشهادة» رواه البيهقي في «شعب الإيمان».

ذهابهم إلى الجهاد. قال الطيبي: كان الظاهر أن يقال غدوتهم أفضل من صلاتك هذه، فعدل إلى المذكور مبالغة، كأنه قيل: لا يوازها شيء من الخيرات، وذلك أن تأخره ذاك ربما يفوت عليه مصالح كثيرة، ولذلك ورد: لغدوة في سبيل الله أو روحه خير من الدنيا وما فيها. (رواه الترمذي).

٣٩٢٤ - (وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تصحب الملائكة رفقة»): بضم الراء وتكسر، وفي القاموس: أنها مثلثة أي جماعة بينهم ترافق («فيها جلد نمر»): بفتح فكسر في النهاية. نهى عن ركوب النمار أي جلودها، وإنما نهى عن استعمالها لما فيها من الزينة والخيلاء، ولأنه زي العجم، أو لأن شعره لا يقبل الدباغ عند أحد الأئمة إذا كان غير ذكي، ولعل أكثر ما كانوا يأخذون جلود النمار إذا ماتت لأن اصطياها عسر. (رواه أبو داود): وروى ابن ماجة عن أبي ریحانة أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن ركوب النمر قیل: أراد بها السباع المعروفة.

٣٩٢٥ - (وعن سهل بن سعد): أي الساعدي رضي الله عنهما (قال: قال رسول الله ﷺ: «سيد القوم في السفر خادمهم»): قال الطيبي: فيه وجهان أحدهما: أنه ينبغي أن يكون السيد كذلك لما وجب عليه من الإقامة بمصالحهم ورعاية أحوالهم ظاهراً وباطناً، نقل عن عبد الله المروزي أنه صحبه أبو علي الرباطي فقال لأبي علي: أنتكون أنت الأمير أم أنا؟ فقال: بل أنت فلم يزل يحمل الزاد لنفسه، ولأبي علي على ظهره، وأمطرت السماء ليلة فقام عبد الله طول الليل على رأس رفيقه، وفي يده كساء يمنع المطر عنه، وكل ما قال الله الله لا تفعل، يقول: ألم تقل أن الإمارة مسلمة لك فلا تتحكم علي حتى قال أبو علي: وددت أني مت ولو أوامره كذا في الأحياء. وثانيهما: أخبر أن من يخدمهم وإن كان أدناهم ظاهراً فهو في الحقيقة سيدهم، وأنه يثاب بعمله لله تعالى، وإليه الإشارة بقوله ﷺ: («فمن سبقهم بخدمة لم يسبقوه بعمل إلا الشهادة»): أي القتل في سبيل الله، وذلك لأنه

(٣) باب الكتاب الى الكفار ودعائهم

الى الاسلام

الفصل الأول

٣٩٢٦ - عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي ﷺ كتب إلى قيصر يدعوهُ إلى الإسلام، وبعث بكتابه إليه دحية الكلبي، وأمره أن يدفعه إلى عظيم بُصرى ليدفعه إلى

شريكهم فيما يزاولونه من الأعمال بواسطة خدمته. (رواه البيهقي في شعب الإيمان): وكذا الحاكم في تاريخه، وروى ابن ماجة، عن أبي قتادة. والخطيب عن ابن عباس رضي الله عنهما: سيد القوم خادمهم، وزاد أبو نعيم في الأربعين الصوفية عن أنس: وساقهم آخرهم شرباً ذكره السيوطي في الجامع الصغير.

[٣] باب الكتاب إلى الكفار ودعائهم إلى الإسلام

الكتاب: مصدر بمعنى المكاتبه أو بمعنى المكتوب، روي أنه لما رجع رسول الله ﷺ من الحديبية أراد أن يكتب إلى الروم ف قيل له: إنهم لا يقرأون كتاباً إلا أن يكون مختوماً، فاتخذ خاتماً من فضة ونقش فيه ثلاثة أسطر: محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر، وختم به الكتب وإنما كانوا لا يقرأون الكتب إلا مختومة خوفاً من كشف أسرارهم، وللإشعار بأن الأحوال المعروضة عليهم ينبغي أن تكون مما لا يطلع عليها غيرهم، وقد ورد: كرامة الكتاب ختمه، رواه الطبراني، عن ابن عباس، وعن أنس: أن ختم كتاب السلطان والقضاة سنة متبعة. وقال بعضهم: هو سنة لفعله ﷺ.

الفصل الأول

٣٩٢٦ - (عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي ﷺ كتب): أي أمر بالكتابة منهياً (إلى قيصر): وهو ممنوع الصرف لقب ملك الروم، وكسرى لقب لملك الفرس، والنجاشي للحبشة، والخابان للترك، وفرعون للقط، وعزيز لمصر، وتبع لحمير، كذا ذكره النووي. (يدعوه إلى الإسلام): استئناف مبين أو حال (وبعث بكتابه إليه دحية الكلبي): بكسر الدال ويفتح. قال المؤلف: هو دحية بن خليفة الكلبي من كبار الصحابة شهد أحداً وما بعدها من

قيصر، فإذا فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام. أسلم

المشاهد، وبعثه رسول الله ﷺ إلى قيصر في الهدنة، وذلك في سنة ست، فأمن به قيصر وأبت بطارقه فلم تؤمن، وهو الذي كان ينزل جبريل في صورته أي غالباً نزل الشام، وبقي أيام معاوية، روى عنه نفر من التابعين، ودحية بكسر الدال وسكون الحاء المهملة وبالياء تحتها نقطتان كذا يروي أكثر أصحاب الحديث وأهل اللغة، وقيل: هو بالفتح. وفي شرح مسلم: دحية بكسر الدال وفتحها لغتان مشهورتان، واختلفوا في الراجحة منهما ادعى ابن السكيت أنه بالكسر لا غير وأبو حاتم السجستاني أنه بالفتح لا غير اهـ. وفي المغني دحية بكسر الدال، وعند ابن ماكولا بفتح، كذا ذكره النووي وفي القاموس دحية بالكسر ويفتح. (وأمره): أي دحية (أن يدفعه): أي كتابه (إلى عظيم بصري): بضم الموحدة وسكون المهملة وراء مفتوحة مقصورة أي أميرها وهي مدينة حوران ذات قلعة وأعمال قريبة من طرف البرية بين الشام والحجاز (ليدفعه): أي ليعطي هو الكتاب (إلى قيصر، فإذا): للمفاجأة (فيه): أي في الكتاب: ((بسم الله الرحمن الرحيم من محمد)): أي هذا المكتوب من محمد أو من محمد سلام. وقال ابن الملك: من محمد متعلق بمحذوف أي صدر من محمد وقوله: ((عبد الله)): صفته أو بدل منه وليس عطف بيان لأن محمداً أشهر منه قلت: في قوله عبد الله؛ ثم قوله: ((ورسوله)): إشارة إلى أنه جامع بين اتصافه بكمال العبودية وجمال الرسالة وإشعار بأنه كامل مكمل، وأنه داع للخلق إلى العبادة التي خلقوا لأجلها، وإيماء إلى التعريض للنصارى في غلوهم في حق نبيهم. قال ابن الملك: وفيه أن من آداب المكاتبة تصدير المكتوب بالبسملة وباسم المكتوب عنه. قلت: ويؤخذ هذا من قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَأَنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ على أن الواو لمطلق الجمع، وقيل: إنه من سليمان كان في العنوان، والبسملة في داخل الرقعة ((إلى هرقل)): بكسر الهاء، وفتح الراء وسكون القاف غير منصرف، وفي نسخة بكسرتين، وحكاها الجوهري في صحاحه، والأول هو المشهور كما قاله النووي في شرح مسلم، وهو إسم علم لملك الروم في ذلك الوقت، وقيصر لقب لجميع ملك الروم، وقيل: كلاهما واحد. ((عظيم الروم)): بدل أو بيان ولم يكتب ملك الروم، لئلا يكون ذلك مقتضياً لتسليم الملك إليه، وهو بحكم الدين معزول عنه ولم يخله من الإكرام لمصلحة التأليف إلى الإسلام ((سلام)): أي عظيم أو منا أو من الله ((على من اتبع الهدى)): أي الهداية بالإسلام والديانة، وهو مقتبس من

تَسْلَمَ. وَأَسْلَمَ يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ، وَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَعَلَيْكَ إِثْمُ الْأَرِيسِيِّنَ، ﴿وَيَا أَهْلَ

قول موسى عليه الصلاة والسلام، والسلام على من اتبع الهدى، وفيه إشارة إلى أنه لا يجوز الابتداء بالسلام لغير أهل الإسلام إلا على طريق الكناية («أما بعد»): أي بعد البسملة والسلام على من اتبع الهداية («إني أدعوك بدعاية الإسلام»): مصدر بمعنى الدعوة كالعافية والعاقبة ويروى بدعاية الإسلام أي بدعوته. وهي كلمة الشهادة التي يدعى إليها أهل الملل الكافرة. («أسلم»): أمر بالإسلام («تسلم»): من السلامة أي لكي تسلم من العقائد الدنية والأعمال والأخلاق الردية («وأسلم يؤتك الله أجرًا مَرَّتَيْنِ»): أي أجر النصرانية التي كنت عليها محققاً قبل بعثتي، وأجر الإيمان بي، ويجوز أن يتعلق قوله مرتين بتسلم أيضاً على طريق التنازع، أي تسلم مرة في الدنيا من القتل أو أخذ الجزية، ومرة من عقاب العقبي، وتكرير أسلم مبالغة وإيدان بشفقته وحرصه ﷺ على إسلامه، لكونه سبب إسلام خلق كثير وفيه نفع كبير. («وإن توليت»): أي أعرضت عن قبول الإسلام («فعليك إثم الأريسيين»): بفتح الهمزة وكسر الراء فتحية ساكنة فسين مكسورة ثم تحتية مشددة ثم ساكنة أي: أثم أتباعك في إعراضهم، ومفهومه: أنك إن أسلمت يكون لك أجر أصحابك إن أسلموا، فحاصل المعنى أن عليك مع إثمك إثم الأتباع بسبب أنهم اتبعوك على استمرار الكفر.

قال النووي: اختلفوا في ضبطه على أوجه. أحدها: بياءين بعد السين، والثاني: بياء واحدة بعدها، وعلى الوجهين الهمزة مفتوحة والراء مكسورة مخففة، والثالث: بكسر الهمزة وتشديد الراء وياء واحدة بعد السين، ووقع في الرواية الثانية في مسلم، وفي أول صحيح البخاري: إثم اليريسيين بياء مفتوحة في أوله وياءين بعد السين، ثم اختلفوا في المراد بهم على أقوال: أصحابها وأشهرها أنهم الأكارون أي: الفلاحون والزراعون، ومعناه أن عليك إثم رعاياك الذين يتبعونك وينقادون بانقيادك، ونبه بهؤلاء على جميع الرعايا لأنهم الأغلب، ولأنهم أسرع انقياداً، فإذا أسلم أسلموا، وإذا امتنع امتنعوا. قلت: لما روي من أن الناس على دين ملوكهم. قال: وقد جاء مصرحاً به في رواية دلائل النبوة للبيهقي. قال: عليك إثم الأكارين، والثاني: أنهم النصارى، وهم الذين اتبعوا أريس الذي ينسب إليه الأروسية من النصارى اهـ.

وفي القاموس: الأريسي والأريس كجليس وسكيت الأكار وكسكيت الأمير. ﴿وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ﴾: يعم أهل الكتابين ومن جرى مجراهم والآية: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا﴾

الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نُشرك به شيئاً. ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَا مُسْلِمُونَ ﴿١﴾. متفق عليه. وفي رواية لمسلم، قال: «من محمد رسول الله» وقال: «إثم اليريسيين»^(١) وقال: «بدعاية الإسلام».

وفي الحديث للعطف على بسم الله الخ. ((تعالوا)) : بفتح اللام أمر من التعالي وأصله يقوله من كان في علو لمن كان في سفلى ثم اتسع فيه بالتعميم وفي قراءة شاذة بضم اللام على النقل والحذف ((إلى كلمة سواء)) : مصدر أي مستوية ((بيننا وبينكم)) : لا يختلف فيها الرسل والكتب والكلمة تطلق على الجملة المفيدة وتفسيرها ما بعدها والتقدير هي ((أن لا نعبد إلا الله)) : أي نوحده بالعبادة ونخلص فيها ((ولا نشرك به شيئاً)) : أي من الأشياء أو من الإشراك والمعنى لا نجعل غيره شريكاً له في استحقاق العبادة ولا نراه أهلاً لأن يعبد ((ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله)) : أي ولا نقول عزير ابن الله ولا المسيح ابن الله ولا نطيع الأبحار فيما أحدثوا من التحريم والتحليل لأن كلاً منهم بشر مثلنا ((فإن تولوا)) : أي أعرضوا عن الإسلام ((فقولوا)) : الخطاب له ولأمتة عليه السلام ((اشهدوا)) : أي أيها الكفار ((بأننا مسلمون)) : والمعنى لزمتمكم الحجة فاعترفوا بأننا مسلمون دونكم. (متفق عليه. وفي رواية لمسلم، قال: أي ابن عباس رضي الله عنهما (من محمد رسول الله ﷺ) وقال: «إثم اليريسيين») : بياء مفتوحة بدل الهمزة. قال ميرك: وفي رواية البخاري أيضاً اليريسيين (وقال: «بدعاية الإسلام»)^(١).

قال ميرك: هذه رواية البخارية، ولمسلم: بدعاية الإسلام كما يفهم من كلام الشيخ ابن حجر يعني العسقلاني. قال النووي: وفي هذا الكتاب جمل من القواعد وأنواع من الفوائد منها: قوله: «سلام على من اتبع الهدى» وفيه دليل لمذهب الشافعي وجمهور أصحابه. أن الكافر لا يبدأ بالسلام. قلت: ما أظن فيه خلافاً، ومنها دعاء الكفار إلى الإسلام قبل قتالهم وهو واجب، والقتال قبله حرام إن لم تكن بلغتهم دعوة الإسلام. قلت: وكذا ذكره ابن الهمام من أئمتنا. وقال: لأن النبي ﷺ أمر بذلك أمراء الأجناد، فمن ذلك

(١) اليريسيون أو الأريسيون أتباع أريوس الراهب. كانوا نصارى موحدون قالوا: الله واحد أبدي، لم يلد ولم يولد وباقي الكائنات هي مخلوقات، والكلمة كانت عندهم هي المسيح. وقد حاربوا واضطهدوا ونكل بهم لعقيدتهم هذه وقد عرف قيصر ما يعني بها الرسول ﷺ. أي سيكون إثمهم واثم رعيته عليه إن لم يسلم - والناس على دين ملوكهم - كإثم أولئك الذين اضطهدوا الأريوسيين لأنهم آمنوا بالإله الواحد. والله أعلم.

حديث سليمان بن بريدة الآتي، والأحاديث في ذلك كثيرة، وفي نفس هذا الحكم شهيرة وإجماع، ولأن بالدعوة يعلمون انما نقاتلهم على أخذ أموالهم وسبي عيالهم، فربما يجيئون إلى المقصود من غير قتال، فلا بد من الاستعلام، وقد روى عبد الرزاق، عن سفيان الثوري، عن ابن أبي نجيح، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين قال: ما قاتل رسول الله ﷺ قوماً حتى دعاهم. ورواه الحاكم وصححه. وفي المحيط: بلوغ الدعوة حقيقة أو حكماً فإن استفاض شرقاً وغرباً أنهم إلى ماذا يدعون، وعلى ماذا يقاتلون فأقيم ظهورها مقامها اهـ. ولا شك أن في بلاد الله من لا شعور له بهذا الأمر، فيجب أن المدار عليه ظن أن هؤلاء لم تبلغهم الدعوة، فإذا كانت بلغتهم لا تجب، ولكن يستحب إما عدم الوجوب، فلما في الصحيحين عن ابن عوف: كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال؟ فكتب إليّ إنما كان ذلك في أول الإسلام، قد أغار رسول الله ﷺ على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم، وأصاب يومئذ جويرية بنت الحارث. حدثني به عبد الله بن عمر وكان في ذلك الجيش، وأما الاستحباب فلا أن التكرار قد يجدي المقصود فينعلم الضرر، وقيد هذا الاستحباب بأن لا يتضمن ضرراً بأن يعلم بأنهم بالدعوة يستعدون أو يحتالون أو يتحصنون، وغلبة الظن في ذلك تظهر من حالهم كالعلم، بل هو المراد إذ حقيقته يتعذر الوقوف عليها اهـ. كلام المحقق.

قال: ومنها وجوب العمل بخبر الواحد، لأنه بعثه مع دحية وحده، ومنها استحباب تصدير الكلام بالبسملة، وإن كان المبعوث إليه كافراً، ومنها جواز المسافرة إلى أرض العدو بآية أو آيتين ونحوهما، والنهي عن المسافرة بالقرآن محمول على ما إذا خيف وقوعه في أيدي الكفار وجواز مس المحدث والكافر آية أو آيات يسيرة مع غير القرآن. قلت: هذا كله مبني على أنه قصد بقوله: «تعالوا» لفظ القرآن، والظاهر أن هذا نقل بالمعنى، ولم يقصد التلاوة بدليل حذف «قل» من أول الآية، ويؤيد ما قلنا ما ذكره القسطلاني في المواهب أنه عليه السلام كتب هذه الآية قبل نزولها، فوافق لفظه لفظها لما نزلت، لأن هذه الآية نزلت في قصة وفد نجران، وكانت قصتهم سنة الوفود سنة تسع، وقصة أبي سفيان هذه كانت قبل ذلك سنة ست، وقيل نزلت في اليهود، وجوز بعضهم نزولها مرتين وهو بعيد جداً والله أعلم.

قال: ومنها أن السنة في المكاتب بين الناس أن يبدأ بنفسه فيقول: من زيد إلى عمرو، سواء فيه تصدير الكتاب به أو العتوان. قال تعالى: ﴿إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَأَنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ

٣٩٢٧ - **وعنه**، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ بَكْتَابَهُ إِلَى كَسْرَى مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ، فَدَفَعَهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَى كَسْرَى فَلَمَّا

الرحيم ﷺ وقيل: الصواب في الكتب في العنوان إلى فلان، ولا يكتب لفلان لأنه إليه لا له. قلت: تأتي اللام بمعنى إلى كقوله تعالى: ﴿بَأَنْ رَبِّكَ أَوْحَى لَهَا﴾ ثم في قول بلقيس: أنه من سليمان الخ. ليس نصاً على أن الكتاب ولا العنوان مصدر بمن سليمان، إذ يحتمل أن يكون التصدير بالبسملة والختم بمن سليمان، فإن الواو لمجرد الجمع قال: ومنها أن لا يفرط ولا يفرط في المدح والتعظيم، ومن ثم قال ﷺ: إلى هرقل عظيم الروم، ولم يقل ملك الروم لأنه لا ملك له، ولا لغيره بحكم دين الإسلام، ولا سلطان لأحد إلا لمن ولاه رسول الله ﷺ أو من أذن له، وإنما ينفذ من تصرفات الكفار ما فيها الضرورة، ولم يقل إلى هرقل فحسب، بل أتى بنوع من الملاطفة فقال: عظيم الروم أي الذي يعظمونه ويقدمونه، وقد أمر الله تعالى بإلانة القول لمن يدعي إلى الإسلام فقال: فقولاً له قولاً ليناً. ومنها: استحباب استعمال البلاغة والإيجاز وتحري الألفاظ الجزلة، فإن قوله ﷺ في غاية الإيجاز والبلاغة وجمع المعاني، مع ما فيه من بديع التجنيس، فإن تسلم شامل لسلامته من خزي الدنيا بالحرب والسبي والقتل، وأخذ الديار والأموال، ومن عذاب الآخرة. ومنها: أن من كان سبب ضلال ومنع هداية كان أكثر إثماً قال تعالى: ﴿وَلِيَحْمِلْنَ أُنْفَالَهُمْ وَأُنْقَالاً مَعَ أُنْفَالِهِمْ﴾. ومنها: استحباب أما بعد في الخطب والمكاتبات. قال الأشرف: تقديم لفظ العيد على الرسول دال على أن العبودية لله تعالى أقرب طرق العباد إليه. قلت: بل لا طريق إليه إلا بها إذ ما خلقوا إلا لأجلها. قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ وقال عز وجل لأفضل الخلق: ﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ أي: الموت بإجماع المفسرين. قال الطيبي: وفي هذا التقديم تعريض بالنصارى، وقولهم في عيسى بالإلهية مع أنه عليه الصلاة والسلام قال: ﴿إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا﴾ وصدر هذا الحديث سيذكر في باب علامات النبوة في الفصل الثالث.

٣٩٢٧ - **وعنه**: أي: عن ابن عباس رضي الله عنهما (أن رسول الله ﷺ بعث بكتابه إلى كسرى): بكسر الكاف ويفتح ويفتح الراء ويمال ملك الفرس معرب خسرو، أي: واسع الملك كذا في القاموس. (مع عبد الله بن حذافة): بضم أوله (السهمي): قال المؤلف: هو عبد الله بن جزء بفتح الجيم وسكون الزاي بعدها همزة، أبو الحارث سكن مصر وشهد بدرأ، مات سنة خمس وثمانين بمصر. (فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين) وهو بلد على ساحل البحر قريب البصرة (فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى): قال

قرأ مَرْقَه، قال ابنُ المسيَّب: فدعا عليهم رسولُ الله ﷺ أن يُمَزَّقُوا كُلُّ مُمَزَّقٍ. رواه البخاري.

التوربشتي: الفاء في دفعه معطوف على مقدرات معدودة أي: فذهب إلى عظيم البحرين فدفعه إليه، ثم بعثه العظيم إلى كسرى فدفعه إليه (فلما قرأ): أي: قرأه كما في نسخة (مَرْقَه): أي: قطعه (قال ابن المسيَّب): في البخاري، قال الراوي: فحسبت أن ابن المسيَّب قال: (فدعا عليهم): أي: عليه وعلى أتباعه ممن حمله على التمزيق (رسول الله ﷺ أن يمزقوا كل ممزق): قال التوربشتي: أي: يفرقوا كل نوع من التفريق، وأن يبدوا كل وجه، والممزق مصدر كالتمزيق، والذي مزق كتاب رسول الله ﷺ هو أبرويز بن هرمز بن أنوشروان، قتله ابنه شيرويه، ثم لم يلبث بعد قتله إلا ستة أشهر، يقال: إن أبرويز لما أيقن بالهلاك، وكان مأخوذاً عليه فتح خزانة الأدوية وكتب على حقة: السم الدواء النافع للجماع، وكان ابنه مولعاً بذلك فاحتال في هلاكه، فلما قتل أباه فتح الخزانة، فرأى الحقة فتناول منها، فمات من ذلك السم، ويزعم الفرس أنه مات أسفاً على قتله أباه، ولم يقم لهم بعد الدعاء عليهم بالتمزيق أمر نافذ، بل أدبر عنهم الإقبال ومالت عنهم الدولة، وأقبلت عليهم النحوسة حتى انقضوا عن آخرهم اهـ. وكان فتح بلاد العجم في زمن عمر رضي الله عنه، وكان ملكهم في ذلك يزرجرد بن شهریار بن شيرويه بن أبرويز، وتزوج الحسين بن علي رضي الله عنهما بنت يزرجرد (رواه البخاري).

وفي المواهب: كتب ﷺ إلى كسرى: بسم الله الرحمن، من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس: سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله، وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله؛ أدعوك بدعاية الله، فإني رسول الله إلى الناس كلهم لينذر من كان حياً، ويحق القول على الكافرين. أسلم تسلم، فإن توليت فعليك إثم المجوس، فلما قرأ عليه الكتاب مَرْقَه، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فقال: مزق ملكه، قيل: بعثه مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والذي في البخاري هو الصحيح، وفي كتاب الأموال لأبي عبيد من مرسل عمر بن إسحاق قال: كتب رسول الله ﷺ إلى كسرى وقيصر، فأما كسرى، فلما قرأ الكتاب مَرْقَه. وأما قيصر؛ فلما قرأ الكتاب طواه ثم رفعه، فقال رسول الله ﷺ: أما هؤلاء فيمزقون وأما هؤلاء فسيكون لهم بقية. روي أنه لما جاءه جواب كسرى قال: مزق ملكه، ولما جاءه جواب هرقل قال: ثبت ملكه.

وذكر في فتح الباري عن سيف الدين المنصوري، أنه قدم على ملك الغرب بهدية

٣٩٢٨ - وعن أنس رضي الله عنه : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ إِلَى كَسْرَى وَإِلَى قَيْصَرَ وَإِلَى النَّجَاشِيِّ وَإِلَى كُلِّ جَبَّارٍ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ ، وَلَيْسَ بِالنَّجَاشِيِّ الَّذِي صَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ . رواه مسلم .

٣٩٢٩ - وعن سليمان بن بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَمَرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا ، ثُمَّ قَالَ : «إِغْزُوا بِسْمِ اللَّهِ ، فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ ، أَغْزُوا فَلَا تَغْلُوا ،

مَنْ الْمَلِكُ الْمَنْصُورُ قَلَاوُونَ ، فَأَرْسَلَهُ مَلِكُ الْغَرْبِ إِلَى مَلِكِ الْفَرَنْجِ فِي شَفَاعَةٍ ، وَأَنَّهُ قَبْلَهُ وَأَكْرَمَهُ ، وَقَالَ : لِأَتَحْفَنَكَ بِتَحْفَةٍ سَنِيَّةٍ ، فَأَخْرَجَ لَهُ صَنْدُوقًا مَصْفُوحًا بِذَهَبٍ ، فَأَخْرَجَ لَهُ مَقْلَمَةً مِنْ ذَهَبٍ ، وَأَخْرَجَ مِنْهَا كِتَابًا قَدْ زَالَتْ أَكْثَرُ حُرُوفُهُ ، وَقَدْ أَلْصَقَتْ عَلَيْهِ خَرْقَةٌ حَرِيرٍ فَقَالَ : هَذَا كِتَابُ نَبِيِّكُمْ لَجَدِي قَيْصَرَ مَا زِلْنَا نَتَوَارَثُهُ إِلَى الْآنَ ، وَأَوْصَانَا آبَاؤُنَا عَنْ آبَائِهِمْ إِلَى قَيْصَرَ ، أَنَّهُ مَا دَامَ هَذَا الْكِتَابُ عِنْدَنَا لَا يَزَالُ الْمَلِكُ فِينَا ، فَنَحْنُ نَحْفَظُهُ غَايَةَ الْحَفَظِ وَنُعْظِمُهُ وَنُكْتِمُهُ عَنْ النَّصَارَى لِيَدُومَ الْمَلِكُ فِينَا قَالَ الْقُسْطَلَانِيُّ : هُمْ قَيْصَرَ بِالْإِسْلَامِ ، فَلَمْ تَوَافِقْهُ الرُّومُ فَخَافَهُمْ عَلَى مَلِكِهِ فَأَمْسَكَ .

٣٩٢٨ - (وعن أنس رضي الله عنه : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ إِلَى كَسْرَى وَإِلَى قَيْصَرَ) : فِي إِعَادَةِ الْعَامِلِ إِفَادَةَ الْإِسْتِقْلَالِ (وَإِلَى النَّجَاشِيِّ) : بِتَشْدِيدِ الْيَأْسِ وَبِتَخْفِيفِهَا أَفْصَحَ وَيَكْسِرُ نَوْنَهَا وَهُوَ أَفْصَحُ ، أَصْحَمَةُ مَلِكِ الْحَبْشَةِ كَذَا فِي الْقَامُوسِ . (وَإِلَى كُلِّ جَبَّارٍ) : أَتَى بِهِ اخْتِصَارًا أَي : كَسْرَى وَأَمْثَالَهُ (يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ) : فِي الْمَوَاهِبِ : أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى الْمُقَوْسِ مَلِكِ مِصْرَ وَالْإِسْكَانْدَرِيَّةِ وَإِلَى الْمَنْذَرِ بْنِ سَاوَى ، وَإِلَى مَلِكِ عُمَانَ ، وَإِلَى صَاحِبِ الْيَمَامَةِ ، وَإِلَى الْحَارِثِ بْنِ أَبِي شَمْرٍ ، وَلِأَهْلِ جَرْبَا وَأَذْرَحَ ، وَإِلَى أَهْلِ وَجِّ وَلَاكِيدِرَ ، وَصُورَةَ الْمَكَاتِيبِ مَكْتُوبَةً فِيهِ (وَلَيْسَ) : أَي : النَّجَاشِيُّ الَّذِي كَتَبَ إِلَيْهِ (بِالنَّجَاشِيِّ الَّذِي صَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ) ، يَعْنِي وَقَدْ وَهَمَ مَنْ قَالَ : إِنَّهُ النَّجَاشِيُّ الَّذِي صَلَّى عَلَيْهِ ﷺ وَقَدْ خَلَطَ رَاوِيهِ ، فَإِنَّهُمَا اثْنَانِ وَكِلَاهُمَا مُسْلِمَانِ . (رواه مسلم) .

٣٩٢٩ - (وعن سليمان بن بريدة رضي الله تعالى عنه) : بِالتَّصْغِيرِ (عَنْ أَبِيهِ) : الظَّاهِرُ أَنَّهُ بَرِيدَةُ بْنُ الْحَصِيبِ ، وَقَدْ مَرَّ ذِكْرُهُ (قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَمَرَ) : بِتَشْدِيدِ الْمِيمِ أَي : جَعَلَ أَحَدًا (أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ) : أَي : ذَلِكَ الْأَمِيرَ (فِي خَاصَّتِهِ) : أَي : فِي حَقِّ نَفْسِهِ خُصُوصًا وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ (بِتَقْوَى اللَّهِ) : وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِأَوْصَاةِ ، وَقَوْلِهِ (وَمَنْ مَعَهُ) : مُعْطُوفٌ عَلَى خَاصَّتِهِ أَي : وَفِي مَن مَعَهُ (مِنَ الْمُسْلِمِينَ) : وَقَوْلِهِ (خَيْرًا) : نَصَبَ عَلَى

ولا تَغْدِرُوا، ولا تَمْثَلُوا، ولا تَقْتُلُوا وليدًا، وإذا لقيتَ عدوَّكَ مِنَ المشركينَ فادْعُهُمْ إلى ثلاثِ خصالٍ - أو خلالٍ - فأَيُّتَهُنَّ ما أجابوكَ فأَقْبَلْ مِنْهُنَّ وَكُفَّ عَنْهُنَّ، ثُمَّ اذْعُهُمْ إلى

انتزاع الخافض أي: بخير. قال الطيبي: ومن في محل الجر، وهو من باب العطف على عاملين مختلفين، كأنه قيل: أوصى بتقوى الله في خاصة نفسه، وأوصى بخير فيمن معه من المسلمين، وفي اختصاص التقوى بخاصة نفسه، والخير بمن معه من المسلمين إشارة إلى أن عليه أن يشد على نفسه فيما يأتي ويذر، وأن يسهل على من معه من المسلمين ويرفق بهم، كما ورد: يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا». (ثم قال: «اغزوا بسم الله»): أي: مستعينين بذكره (في سبيل الله): أي: لأجل مرضاته وإعلاء دينه («قاتلوا من كفر بالله»): جملة موضحة لا غزوا، وأعاد قوله: اغزوا ليعقبه بالمذكورات بعده، («فلا تغلوا»): بالفاء وفي نسخة بالواو، وهو بضم الغين المعجمة وتشديد اللام أي: لا تخونوا في الغنيمة («ولا تغدروا»): بكسر الدال أي: لا تنقضوا العهد، وقيل: لا تحاربوهم قبل أن تدعوهم إلى الإسلام («ولا تمثلوا»): بضم المثناة وفي نسخة من باب التفعيل، ففي تهذيب النووي مثل به يمثل كقتل إذا قطع أطرافه، وفي القاموس: مثل بفلان مثله بالضم نكل كمثل تمثيلًا، وفي الفائق: إذا سودت وجهه أو قطعت أنفه ونحوه. قال صاحب الهداية: والمثلة المروية في قصة العرنيين منسوخة بالنهي المتأخر، وقد روى البيهقي عن أنس رضي الله عنه قال: ما خطبنا رسول الله ﷺ بعد ذلك خطبة إلا ونهى فيها عن المثلة، وقد جاء في حديث صحيح مسلم: إنه إنما سمل النبي ﷺ أعينهم لأنهم سملوا أعين الرعاة. وتحقيق هذا المبحث في شرح ابن الهمام. («ولا تقتلوا وليدًا»): أي: طفلًا صغيرًا. قال ابن الهمام: والصبي والمجنون يقتلان في حال قتالهما، وكذا الصبي الملك والمعتوه الملك، لأن في قتل الملك كسر شوكتهم، («وإذا لقيتَ عدوَّكَ مِنَ المشركين»): الخطاب لأمر الجيش، وهو نظير: ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء﴾ قال الطيبي: هو من باب تلوين الخطاب خاطب أولاً عاماً، فدخل فيه الأمير دخولاً أولياً، ثم خص الخطاب به، فدخلوا فيه على سبيل التبعية، كقوله تعالى: ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم﴾ خص النبي ﷺ بالنداء. («فادعهم إلى ثلاث خصال»): أي: مرتبة (- أو خلال -): شك من الراوي، والخصال والخلال بكسرهما جمع الخصلة والخلة بفتحهما في معنى واحد، («فأيتهن»): بالرفع والضمير للخصال المدعوة («ما أجابوك»): أي: قبلوها منك، وما: زائدة («فأقبل منهم»): جزاء الشرط («وكف»): بضم الكاف وفتح الفاء، ويجوز ضمها وكسرهما أي: امتنع («عنهم»): أي:

الإسلام، فَإِنْ أَجَابُوكَ فَأَقْبِلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ، فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ، يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفِيءِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَسَلِّهِمُ الْجَزِيَّةَ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَأَقْبِلْ

في الأوليين ((ثم ادعهم)): أي: إذا عرفت ما ذكر من الخصال على وجه الإجمال، فاعلم حكمها على طريق التفصيل فادعهم أي: أولاً ((إلى الإسلام)): قال النووي: هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم، ثم ادعهم. قال القاضي عياض: الصواب رواية ادعهم بإسقاط ثم، وقد جاء بإسقاطها على الصواب في كتاب أبي عبيد، وفي سنن أبي داود وغيرهما: لأنه تفسير للخصال الثلاث وليست غيرها. وقال المازري: ثم هنا زائدة وردت لافتح الكلام والآخذ فيه. ((فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول)): أي: الانتقال ((من دارهم)): أي: من بلاد الكفر ((إلى دار المهاجرين)): أي: إلى دار الإسلام، وهذا من توابع الخصلة الأولى، بل قيل: إن الهجرة كانت من أركان الإسلام قبل فتح مكة، ((وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك)): أي: التحول ((فلهم ما للمهاجرين)): أي: من الثواب واستحقاق مال الفيء، وذلك الاستحقاق كان في زمنه ﷺ، فإنه كان ينفق على المهاجرين من حين الخروج إلى الجهاد في أي وقت أمرهم الإمام، سواء كان من بإزاء العدو كافياً أولاً، بخلاف غير المهاجرين، فإنه لا يجب الخروج عليهم إلى الجهاد إن كان بإزاء العدو من به الكفاية وهذا معنى قوله: ((وعليهم ما على المهاجرين)): أي: من الغزو ((فإن أبوا أن يتحولوا منها)): أي: من دارهم ((فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين)): أي: الذين لازموا أوطانهم في البادية لا في دار الكفر ((يجري)): بصيغة المجهول، وفي نسخة بصيغة المعلوم أي: يمضي ((عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين)): أي: من وجوب الصلاة والزكاة وغيرهما والخصائص والدية ونحوهما ((ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا)): من باب ما أضمر عامله على شريطة التفسير، وهو يفيد المبالغة والتقدير لتكرير الإسناد في التعبير، أي: فإن امتنعوا عن الإسلام ((فسلهم)): بالهمز والنقل أي: فاطلب منهم ((الجزية)): وهو إشارة إلى الخصلة الثانية.

قال النووي: في الحديث فوائد. منها: أنه لا يعطى الفيء والغنيمة لأهل الصدقات

مِنْهُمْ وَكَفَّ عَنْهُمْ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِينَ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ، وَإِذَا حَاصِرَتْ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ فَلَا تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَلَا ذِمَّةَ نَبِيِّهِ، وَلَكِنْ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ، فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّتَكُمْ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ

من هؤلاء الأعراب الذين لم يتحولوا وكانوا فقراء مساكين، ولا تعطى الصدقات لأهل الفية والغنيمة. وقال مالك وأبو حنيفة: المالان سواء يجوز صرف كل منهما إلى النوعين، والحديث مما يستدل به مالك والأوزاعي، ومن وافقهما على جواز أخذ الجزية من كل كافر عربياً كان أو عجمياً، كتابياً أو غير كتابي، وقال أبو حنيفة: تؤخذ الجزية من جميع الكفار إلا من مشركي العرب ومجوسهم، وقال الشافعي: لا تقبل إلا من أهل الكتاب والمجوس أعراباً كانوا أو أعاجم، ويحتج بمفهوم الآية، ويحدث: سنا بهم سنة أهل الكتاب، وتأول هذا الحديث على أن المراد بهؤلاء أهل الكتاب، لأن اسم المشرك يطلق على أهل الكتاب وغيرهم، وكان تخصيصه معلوماً عند الصحابة. قال ابن الهمام: وهذا إن لم يكونوا مرتدين ولا مشركي العرب، فإن هؤلاء لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف على ما سيتضح، (فإن هم أجابوك): أي: قبلوا بذل الجزية، وكذا هو المراد بالإعطاء المذكور في القرآن بالإجماع (فأقبل منهم وكف عنهم): في الهداية، قال علي رضي الله عنه: إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا. قال ابن الهمام: والأحاديث في هذا كثيرة، بل هو من الضروريات، ومعنى حديث علي كرم الله وجهه. رواه الشافعي في مسنده، أخبرنا محمد بن الحسن الشيباني، أنبأنا قيس بن الربيع الأسدي، عن أبان بن ثعلب، عن الحسين بن ميمون، عن أبي الجنوب قال: قال علي: من كانت له ذمتنا قدمه كدما وديته كديتنا، وضعف الطبراني أبا الجنوب، (فإن هم أبوا): أي: عن قبول الجزية (فاستعين بالله وقاتلهم): إشارة إلى الخصلة الثالثة (وإذا حاصرت أهل حصن): أي: من الكفار (فأرادوك): أي: طلبوا منك (أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه): أي: عهدهما وأمانهما (فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه): أي: لا بالاجتماع ولا بالانفراد (ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم): وهو بالخطاب على ما في صحيح مسلم، وكتاب الحميدي، وجامع الأصول، ووقع في نسخ المصابيح: فإنهم بالغية (أن تخفروا): من الإخفار أي: تنقصوا (ذممكم وذمم أصحابكم): والظاهر أن أن بفتح الهمزة كما في نسخ المصابيح، وأن مع صلته في تأويل المصدر بدل من ضمير المخاطب

أَنْ تُخَفِّرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ، وَإِنْ حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلَا تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ، وَلَكِنْ أَنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي: أَتَصِيبُ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ أَمْ لَا؟». رواه مسلم.

٣٩٣٠ - وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ في بعض أَيَّامِهِ الَّتِي لَقِيَ فِيهَا الْعَدُوَّ اِنْتَهَرَ حَتَّى مَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا

وخبِر إن قوله: ((أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله)): وقد وقع في نسخة إن بكسر الهمزة على الشرط وهو مشكل، كذا في الخلاصة، ولعل وجه الإشكال أنه حينئذ أهون بتقدير هو جزاء الشرط والفاء لازمة، ويمكن دفعه بأن يحمل على الشذوذ كقوله:

من يفعل الحسنات الله يشكرها

ثم المعنى أنهم لو نقضوا عهد الله ورسوله لم تدر ما تصنع بهم، حتى يؤذن لكم بوجي ونحوه فيهم، وقد يتعذر ذلك عليك لسبب غيبتك وبعذك من مهبط الوحي، بخلاف ما إذا نقضوا عهدك، فإنك إذا نزلت عليهم فعلت بهم من قتلهم أو ضرب الجزية أو استرقاقهم، أو المن أو الفداء بحسب ما ترى من المصلحة في حقهم. ((وإن حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله)): أي: ولا على حكم رسوله لما سبق ولقوله: ((ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري: أتصيب حكم الله فيهم أم لا؟)): زاد ابن الهمام وفي رواية: ثم اقضوا فيهم بعدما شئتم. قال النووي قوله: فلا تجعل لهم ذمة الله نهى تنزيهه، فإنه قد ينقضها من لا يعرف حقها وينتهك حرمتها بعض الأعراب وسواد الجيش، وكذا قوله: فلا تنزلهم على حكم الله نهى تنزيهه، وفيه حجة لمن يقول: ليس كل مجتهد مصيباً بل المصيب واحد، وهو الموافق لحكم الله في نفس الأمر، ومن يقول: إن كل مجتهد مصيب يقول: معنى قوله: فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم. أنك لا تأمن أن ينزل عليّ وحي بخلاف ما حكمت، كما قال ﷺ في حديث أبي سعيد من تحكيم سعد بن معاذ في بني قريظة: «لقد حكمت فيهم بحكم الله» وهذا المعنى متف بعد النبي ﷺ، فيكون كل مجتهد مصيباً اهـ. وهو مذهب المعتزلة وبعض أهل السنة (رواه مسلم): وكذا الأربعة، وألفاظ بعضهم تزيد على بعض وتختلف.

٣٩٣٠ - (وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ في بعض أيامه التي لقي فيها العدو): أي: الكفار في الغزو (انتظر حتى مالت الشمس): أي: ليطيب

الناس! لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتم فاصبروا، وأعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف» ثم قال: «اللهم منزل الكتاب، ومجري السحاب، وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم». متفق عليه.

الوقت، ويؤدي الصلاة (ثم قام): أي: خطيباً (في الناس): أي: فيما بينهم أو لأجلهم (فقال: «يا أيها الناس»): ولعل العدول عن يا أيها المؤمنون ليعم المنافقين («لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية»): أي: اطلبوه كفاية شر الأعداء («إذا لقيتم فاصبروا»): أي: على البلاء. قال النووي: وإنما نهى عن تمنى لقاء العدو لما فيه من صورة الإعجاب، والإتكال على النفس، والثوق بالقوة، وأيضاً هو يخالف الحزم والاحتياط، وأول بعضهم النهي في صورة خاصة، وهي إذا شك في المصلحة في القتال، ويمكن حصول ضرر، وإلا فالقتال كله فضيلة وطاعة، والأول هو الصحيح. («واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف»): أي: كون المجاهد بحيث تعلوه سيوف الأعداء سبب للجنة، أو المراد سيوف المجاهدين، وإنما ذكر السيوف لأنها أكثر آلات الحروب. وفي النهاية: وهو كناية عن الدنو من الضرب في الجهاد، حتى يعلوه السيف ويصير ظله عليه، والظل الفيء الحاصل من الحاجز بينك وبين الشمس أي شيء كان، وقيل: هو مخصوص بما كان منه إلى زوال الشمس، وما كان بعده فهو الفيء، وقال النووي: معناه ثواب الله، والسبب الموصل إلى الجنة عند الضرب بالسيوف، ومشى المجاهدين في سبيل الله فاحضروا فيه بصدق النية واثبتوا.

(ثم قال: «اللهم منزل الكتاب»): أي: جنسه أو القرآن («ومجري السحاب، وهازم الأحزاب»): أي: أصناف الكفار السابقة من قوم نوح وشمود وعاد وغيرهم («اهزمهم»): أي: هؤلاء الكفار بحولك ونصرك («وانصرنا عليهم»): أي: ليكون لنا أجر الغزو بسبب المباشرة، قال الطيبي: وفي قوله: انتظر حتى مالت الشمس إشارة إلى الفتح والنصرة، لأنه وقت هبوب الرياح ونشاط النفوس، وقالوا سببه فضيلة أوقات الصلاة والدعاء عندها، والوجه الجمع بينهما لما نص عليه في الحديث الآخر المخرج في البخاري من طريق النعمان بن مقرن قال: شهدت القتال مع رسول الله ﷺ، فكان إذا لم يقاتل أول النهار انتظر حتى تهب الأرياح وتحضر الصلاة. وفي رواية أبي داود: حتى تزول الشمس، وتهب الرياح، وينزل النصر. قال التوربشتي: ومصدق ذلك قوله ﷺ: «نصرت بالصبا» وفيه استحباب الدعاء والاستعفاء عند القتال. (متفق عليه): ورواه أبو داود، وفي رواية

٣٩٣١ - وعن أنس رضي الله عنه : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا غَزَا بَنَا قَوْمًا لَمْ يَكُنْ يَغْزُو بَنَا حَتَّى يُصْبِحَ وَيَنْظُرَ إِلَيْهِمْ ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا كَفَّ عَنْهُمْ ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَغَارَ عَلَيْهِمْ ، قَالَ : فَخَرَجْنَا إِلَى خَيْبَرَ ، فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ لَيْلًا ، فَلَمَّا أَصْبَحَ وَلَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا رَكِبَ وَرَكِبْتُ خَلْفَ أَبِي طَلْحَةَ وَإِنَّ قَدَمِي لَتَمَسَّ قَدَمَ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : فَخَرَجُوا إِلَيْنَا بِمَكَاتِلِهِمْ

للشيخين : « اللهم منزل الكتاب ، سريع الحساب ، اهزم الأحزاب ، اللهم اهزمهم وزلزلهم » .

٣٩٣١ - (وعن أنس رضي الله عنه ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا غَزَا بَنَا قَوْمًا) : الباء بمعنى المصاحبة أي : إذا غزونا وهو معنا (لم يكن يغزو بنا) : بإثبات الواو على أن الجملة خبر أي : لم يكن غازياً بنا . قال التوربشتي : لم يكن يغز بنا ، هكذا هو في المصابيح ، وأرى الواو قد سقط عن قلم الكاتب وصوابه إثباتها ، ولو جعل من الاغتراء على زنة يلهينا لم يستقم لأن معناه يحرزنا للغزو ، قال القاضي : وهو يستقيم لأن معناه لم يرسلنا إليه ، ولم يحملنا عليه على سبيل المجاز . قال الطيبي : لا بد أن يجعل الثاني عين الأول لأن المعنى إذا أراد الغزو بنا قوماً لم يغز بنا اهـ . وفي القاموس : غزا العدو سار إلى قتالهم وأغزاه حمله عليه كغزاه وأمهله ، والظاهر أن هذا معناه اللغوي لا المجازي ، كما أفاده البيضاوي ، وأما جعل الثاني عين الأول فهو مبني على المناسبة اللفظية دون المراعاة المعنوية ، مع أنها حاصلة أيضاً ، فإن المعنى إذا أراد الغزو لم يحملنا عليه في ساعته ، بل كان يمهلنا حتى نستعد ويرى المصلحة في مباشرة المقاتلة كما يدل عليه قوله : (حتى يصبح وينظر) : أي : إليهم كما في نسخة أي : يتأمل في حالهم ، ويستدل على عقائدهم بأفعالهم (فإن سمع أذاناً) : أي : إعلاماً بالصلاة (كف عنهم) : أي : امتنع عن قتالهم وأخذ أموالهم (وإن لم يسمع أذاناً أغار عليهم) : قال القاضي : أي : كان يتثبت فيه ويحتاط في الإغارة حذراً عن أن يكون فيهم مؤمن فيغير عليه غافلاً عنه جاهلاً بحاله . قال الخطابي : فيه بيان أن الأذان شعار لدين الإسلام لا يجوز تركه ، فلو أن أهل بلد أجمعوا على تركه كان للسلطان قتالهم عليه اهـ . وكذا نقل عن الإمام محمد من أئمتنا .

(قال) : أي : أنس رضي الله عنه (فخرجنا إلى خيبر فانتهينا إليهم ليلاً ، فلما أصبح ولم يسمع أذاناً ركب وركبت خلف أبي طلحة) : وهو زوج أم أنس (وإن قدمي لتمس قدم نبي الله ﷺ) : قيل : يعني كنت أنا وأبو طلحة والنبي ﷺ راكبين على بعير واحد ، والظاهر أن

ومساحيهم، فلما رأوا النبي ﷺ قالوا: محمدٌ، والله محمدٌ والخميسُ، فلَجَأُوا إلى الحصنِ، فلما رآهم رسولُ الله ﷺ قال: «الله أكبرُ الله أكبرُ، خربتُ خير، إنا إذا نزلنا بساحة قومٍ فساء صباحُ المنذرينَ». متفق عليه.

مس القدم كناية عن كمال الدنو والقرب، ولا يلزم منه كونه مع النبي ﷺ على بعير واحد. (قال): أي: أنس (فخرجوا): أي: أهل خير من حصنهم (إلينا): أي: غير عالمين بنا بل قاصدين عمارة نخيلهم (بمكاتلهم): جمع مكتل بكسر الميم وهو الزنبيل الكبير (ومساحيهم): جمع مسحاة وهي المجرفة من الحديد والميم زائدة، لأنه من السحو أي: الكشف لما يكشف به الطين عن وجه الأرض، (فلما رأوا النبي ﷺ قالوا: محمد، والله): أي: هذا محمد أو أئانا محمد، وقوله: (محمد): تأكيد (والخميس): أي: ومعه الجيش، كذا ذكره التوربشتي، وقال النووي: الخميس عطف على قوله محمد وروي منصوباً على أنه مفعول معه. قال الطيبي رحمه الله: على الأول والخميس حال، والخبر مقدر، والعامل إسم الإشارة اهـ. وفي كونه مفعولاً معه إشكال إلا أن يقال التقدير: وصل محمد والخميس، وسمي الجيش خميساً لانقسامه خمسة أقسام: المقدمة، والساقة، والميمنة، والميسرة، والقلب أو لتخميس الغنائم فيه (فلجأوا): أي: فرجعوا والتجأوا (إلى الحصن، فلما رآهم رسول الله ﷺ): أي: هارين (قال): تفاؤلاً بانضمامهم وانكسارهم وخراب ديارهم («الله أكبر»): أي: أعز وأغلب («الله أكبر»): تأكيد أو المراد في الدنيا والعقبى («خربت خير»): خبر أو دعاء («إنا»): أي: معشر الإسلام، أو معاشر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام («إذا نزلنا بساحة قوم»): قال الطيبي: جملة مستأنفة بيان لموجب خراب خير، وقوله: الله أكبر الله أكبر فيه معنى التعجب من أنه تعالى قدر نزوله بساحتهم بعدما أنذروا، ثم أصبحهم وهم غافلون عن ذلك، وفي شرح مسلم: الساحة الفضاء وأصلها الفضاء بين المنازل («فساء صباح المنذرين»): بفتح الذال أي: الكفار واللام للعهد أو للجنس أي: بشس صباحهم لنزول عذاب الله بالقتل والإغارة عليهم إن لم يؤمنوا، وفيه اقتباس من قوله تعالى: ﴿أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين﴾ قال البيضاوي: فإذا نزل العذاب بفنائهم شبهه بجيش هجمهم فأناخ بفنائهم بعثه، وقيل الرسول وقرىء نزل على إسناده إلى الجار والمجرور، ونزل أي: العذاب فبشس صباح المنذرين صباحهم، واللام للجنس والصباح مستعار من صباح الجيش المبيت لوقت نزول

٣٩٣٢ - وعن النعمان بن مقرن رضي الله عنه، قال: شهدت القتال مع رسول الله ﷺ فكان إذا لم يُقاتل أول النهار إنتظر حتى تهب الأرواح وتحضر الصلاة. رواه البخاري.

العذاب، ولما كثر فيهم الهجوم والغارة في الصباح سمو الغارة صباحاً وإن وقعت في وقت آخر. (متفق عليه): ورواه الترمذي، والنسائي، وابن ماجة.

قال النووي: فيه استحباب التكبير عند لقاء العدو، وفيه جواز الاستشهاد في مثل هذا الشأن بالقرآن في الأمور المحققة، وقد جاء له نظائر منها عند فتح مكة وطعن الأصنام. قال: ﴿جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً﴾^(١) قال العلماء، ويكره من ذلك ما كان على سبيل ضرب المثل في المحاورات ولغو الحديث تعظيماً لكتاب الله تعالى. قلت: بل صرح بعض علمائنا بكفر من وضع كلام الله تعالى موضع كلامه بأن خاطب شخصاً مسمى بيحيى مناوئاً له بكتاب. وقال: ﴿يا يحيى خذ الكتاب بقوة﴾^(٢) وكذا وضع بسم الله موضع كل ذا دخل ونحوهما، وأما قوله ﷺ: ﴿جاء الحق وزهق الباطل﴾ فليس من باب الاستشهاد بل من باب الامثال حيث قال تعالى له: ﴿وقل جاء الحق وزهق الباطل﴾ وكذا من قال عند قوله تعالى: ﴿وقل رب زدني علماً﴾^(٣) ونحوه بل يستحب له ذلك.

٣٩٣٢ - (وعن النعمان رضي الله عنه): بضم أوله (ابن مقرن): بضم الميم وفتح القاف وتشديد الراء المكسورة وبالنون. قال المؤلف: هو النعمان بن عمرو بن مقرن المزني روي أنه قال: قدمنا على النبي ﷺ في أربعمائة من مزينة سكن البصرة، ثم تحول إلى الكوفة، وكان عامل عمر على جيش نهاوند، واستشهد يوم فتحها. (قال: شهدت القتال مع رسول الله ﷺ فكان إذا لم يُقاتل أول النهار إنتظر حتى تهب الأرواح): جمع ربح لأن أصلها الواو ويجمع على أرباح قليلاً وعلى رياح كثيراً كذا في النهاية. وفي القاموس: الريح معروف جمعه أرواح وأرباح وريح كعنب، وجمع الجمع أروايع وأراييع، والمعنى حتى تجيء الرياح، ومنها ربح النصر وتكسر حرارة النهار وشوكة الشمس التي هي معبودة الكفار، وزوال تعليتها والميل إلى غيوبتها. (وتحضر الصلاة): أي: فتؤدى في وقتها، وهو زمان عبادة العابدين ودعوة الساجدين (رواه البخاري).

الفصل الثاني

٣٩٣٣ - عن النعمان بن مقرن رضي الله عنه، قال: شهدت مع رسول الله ﷺ، فكان إذا لم يُقاتل أول النهار انتظر حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. رواه أبو داود^(١).

٣٩٣٤ - وعن قتادة، عن النعمان بن مقرن رضي الله عنه، قال: غزوت مع النبي ﷺ فكان إذا طلع الفجر أمسك حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قاتل، فإذا انتصف النهار أمسك حتى تزول الشمس، فإذا زالت الشمس قاتل حتى العصر، ثم أمسك حتى يصلي العصر، ثم يُقاتل. قال قتادة: كان يقال: عند ذلك تهيج رياح

الفصل الثاني

٣٩٣٣ - (عن النعمان بن مقرن رضي الله عنه، قال: شهدت): أي: القتال كما في نسخة صحيحة (مع رسول الله ﷺ، وكان): وفي نسخة: فكان (إذا لم يُقاتل أول النهار): وهو بكوره المبارك على ما ورد: «اللهم بارك لأمتي في بكورها». (انتظر حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر): أي: ريح النصر أو حصوله ببركة دعاء المسلمين بعد صلاتهم للمجاهدين (رواه أبو داود).

٣٩٣٤ - (وعن قتادة رضي الله عنه): تابعي مشهور جليل (عن النعمان بن مقرن قال: غزوت مع النبي): وفي نسخة مع رسول الله ﷺ فكان): قال الطيبي: ما أظهره من دليل على وجود الفاء التفصيلية لأن قوله: غزوت مع النبي ﷺ مشتمل مجملًا على ما ذكر بعده مفصلاً (إذا طلع الفجر أمسك): أي: عن الشروع في القتال (حتى تطلع الشمس): أي: ويفرغ عن أداء صلاة الصبح (فإذا طلعت قاتل، فإذا انتصف النهار): أي: الشرعي وهي الضحوة الكبرى (أمسك): أي: عن القتال (حتى تزول الشمس): أو المراد بالنهار العرفي، فيكون التقدير حتى تزول ويصلي الظهر، (فإذا زالت الشمس): أي: وصلي (قاتل حتى العصر): أي: إلى العصر (ثم أمسك حتى يصلي العصر، ثم يُقاتل): ولعل هذا فيما إذا كان هو البادئ للقتال فصلاة الخوف محمولة على غلبة الكفار (قال قتادة): رضي الله عنه (كان يقال): أي: يقول الصحابة الحكمة في إمساك النبي ﷺ عن القتال إلى الزوال عند ذلك الخ. وفي نسخة يقول: أي: النعمان (عند ذلك): أي: عند زوال

(١) اللفظ المثبت هنا هو لفظ الترمذي، باب ما جاء في الساعة التي يستحب فيها القتال الحديث رقم ١٦١٣.

أما لفظ أبي داود فهو: «شهدت رسول الله ﷺ إذا لم يُقاتل من أول النهار آخر القتال حتى تزول الشمس»

النصر، ويدعو المؤمنون لجيوشهم في صلاتهم. رواه الترمذي.

٣٩٣٥ - وعن عصام المزني رضي الله عنه، قال: بعثنا رسول الله ﷺ في سرية، فقال: «إذا رأيتم مسجداً أو سمعتم مؤذناً فلا تقتلوا أحداً». رواه الترمذي، وأبو داود.

الفصل الثالث

٣٩٣٦ - عن أبي وائل رضي الله عنه، قال: كتب خالد بن الوليد إلى أهل

الشمس، وهو من جملة المقول ظرف لقوله (تهيج): أي: تجيء (رياح النصر): وينصره قوله ﷺ: «نصرت بالصبا» (ويدعو المؤمنون لجيوشهم في صلاتهم): أي: في أوقات صلاتهم بعد فراغها أو في أثنائها بالقنوت عند النوازل. وقال الطيبي: إشارة إلى أن تركه ﷺ القتال في الأوقات المذكورة كان لاشتغالهم بها فيها، اللهم إلا بعد العصر، فإن هذا الوقت مستثنى منها لحصول النصر فيها لبعض الأنبياء عن النبي ﷺ قال: «غزا نبي من الأنبياء فدنا من القرية صلاة العصر أو قريباً من ذلك فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا فحبست حتى فتح الله عليه». رواه البخاري، عن أبي هريرة، ولعل لهذا السرخس في الحديث هذا الوقت بالفعل المضارع حيث قال: ثم يقاتل، وفي سائر الأوقات قاتل على لفظ الماضي استحضاراً لتلك الحالة في ذهن السامع تنبيهاً على أن قتاله في هذا الوقت كان أشد وتحريه فيه أكمل. (رواه الترمذي).

٣٩٣٥ - (وعن عصام المزني رضي الله عنه): قال المؤلف: له صحبة ورواية، وهو قليل الحديث حديثه في الجهاد، وأخرجه الترمذي، وأبو داود ولم ينسبه. (قال: بعثنا رسول الله ﷺ في سرية، فقال: «إذا رأيتم مسجداً أو سمعتم مؤذناً»): أي: إذا حققتم علامة فعلية أو قولية من شعائر الإسلام («فلا تقتلوا أحداً»): أي: حتى تميزوا المؤمن من الكافر (رواه الترمذي، وأبو داود).

الفصل الثالث

٣٩٣٦ - (عن أبي وائل رضي الله عنه): قال المؤلف: هو شقيق بن أبي سلمة الأسدي الكوفي، أدرك الجاهلية والإسلام، وأدرك النبي ﷺ ولم يره ولم يسمع منه قال: كنت قبل أن يبعث ﷺ ابن عشر سنين أرعى غنماً لأهلي بالبادية، روى عن خلق من الصحابة، منهم عمر، وابن مسعود رضي الله عنهما، وكان خصيصاً به من أكابر أصحابه، وكان كثير

فارس: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ إِلَى رُسْتَمَ وَمِهْرَانَ فِي مَلَا فَارَسَ .
سَلَامٌ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى . أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّا نَدْعُوكُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ ، فَإِن أُبَيِّتُمْ فَأَعْطُوا الْجِزْيَةَ
عَنْ يَدٍ وَأَنْتُمْ صَاغِرُونَ ، فَإِن أُبَيِّتُمْ فَإِن مَعِيَ قَوْمًا يُحِبُّونَ الْقَتْلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَا يُحِبُّ
فَارَسُ الْخَمْرَ ، وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى . رواه في «شرح السنة» .

الحديث ثقة ثبت حجة ، مات زمن الحجاج . (قال : كتب خالد بن الوليد) : رضي الله عنه .
قال المؤلف : هو قرشي مخزومي ، وأمه لبابة الصغرى أخت ميمونة ، زوج النبي ﷺ ، كان
أحد أشراف قريش في الجاهلية ، سماه رسول الله ﷺ سيف الله ، مات سنة إحدى
وعشرين ، وأوصى إلى عمر بن الخطاب ، روى عنه ابن خالته ابن عباس ، وعلقمة
وجبير بن نفير . وفي الإصابة للعسقلاني قال ﷺ في خالد : «فنعم عبد هذا سيف من سيوف
سله الله على الكفار» . وفي رواية : صبه الله على الكفار ، وروي أنه أتى بسم فوضعه في
كفه ثم سَمَى وشربه فلم يضره ، وأنه رأى مع رجل زق خمر فقال : اللهم اجعله عسلاً
فصار عسلاً . (إلى أهل فارس) : بكسر الراء أي : إلى سلاطينهم وأمرائهم (بسم الله
الرحمن الرحيم من خالد بن الوليد إلى رستم) : بضم فسكون ففتح وهو غير منصرف
للعلمية والعجمة (ومهران) : بكسر الميم ويفتح (في ملا فارس) : حال من المجرورين
أي : كائنين في زمرة أكابر فارس والملأ أشراف الناس ورؤسائهم ومقدموهم ، وهم الذين
يرجع إلى قولهم (سلام على من اتبع الهدى . أما بعد فإننا) : أي : معشر المسلمين (ندعوكم
إلى الإسلام ، فإن أبيتم فأعطوا الجزية عن يد) : حال من الضمير أي : عن يد مؤاتية بمعنى
منقادين أو عن يديكم بمعنى مسلمين بأيديكم غير باعئين بأيدي غيركم ، أو عن غنى فلذلك
لا تؤخذ من الفقير ، أو حال من الجزية بمعنى نقداً مسلمة عن يد إلى يد ، أو عن إنعام
عليكم ، فإن إبقاءكم بالجزية نعمة عظيمة (وأنتم صاغرون) : حال ثان من الضمير أي :
ذليلون . قال ابن عباس : تؤخذ الجزية من الذمي ويوجأ عنقه كذا في تفسير البضاوي ، وفي
كلام خالد اقتباس من الآية الشريفة وتفسير وبيان لها ، فإنها لا تدل على قبول الإسلام
منهم ، ولعل تركه لكمال الوضوح وغاية الظهور (فإن أبيتم فإن معي قوماً يحبون القتل) :
مصدر بمعنى المفعول أي : كونهم مقتولين (في سبيل الله كما يحب) : بالتذكير والتأنيث
(فارس) : أي : أهله (الخمر) : أي : مع كونها مرأ لما يترتب على شربها عندهم من اللذات
الحسية الفانية ، فكذا القتل ، وإن كان مكروهاً في نظر الطبع ، إلا أنه مطبوع حبه في قلوب
أهل الشرع لما يترتب عليه من اللذات الحسية والمعنوية الباقية ، فظهر وجه الشبه بينهما ،

(٤) باب القتال في الجهاد

الفصل الأول

٣٩٣٧ - عن جابر رضي الله عنه، قال: قال رجل للنبي يوم أُحُدٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ، فَأَيْنَ أَنَا؟ قال: «فِي الْجَنَّةِ» فَأَلْقَى تَمْرَاتٍ فِي يَدِهِ ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ. متفق عليه.

وقال الطيبي: وضع قوله فإن معي قوماً موضع فتهيئوا للقتال، وشبه محبتهم بالموت ولقاء العدو بمحبتهم الخمر إيداناً بشجاعتهم، وأنهم من رجال الحرب: فوارس لا يملون المنايا إذا دارت رحى الحرب الزيون وأنهم ليسوا منها في شيء، بل هم قوم مشتغلون باللهو والطرب كالمخدرات. فخرت بأن لك مأكولاً ولبساً

وذلك فخر ربات الحجول اهـ. ويمكن أن يقال: المراد أن الشجاعة سجية لهم حتى يحبوا القتال بمغيبته كما يحب فارس الخمر، لأنها تحملهم على الحرارة وتقويهم على الشجاعة، ففيه تعريض لهم بأن شجاعتهم عارضة وليست خلقية. (والسلام على من اتبع الهدى): فكان السلام الأول مبادأة، والثاني موادة، أو مراده أن السلام أولاً وآخرأ على من اتبع الهدى باطنأ وظاهرأ (رواه): أي: صاحب المصاييح (في شرح السنة): كتاب مشهور له بأسانيده.

[٤] - باب القتال في الجهاد

أي: في حث القتال وترغيبه وثوابه في المجاهدة مع الكفار.

الفصل الأول

٣٩٣٧ - (عن جابر رضي الله عنه قال: قال رجل لرسول الله ﷺ (١) يوم أُحُدٍ: أَرَأَيْتَ): أي: أخبرني (إن قُتِلْتُ): أي: شهيداً (فأين أنا؟): أي: فأين أكون أنا في الجنة أم في النار؟ (قال): «فِي الْجَنَّةِ» فَأَلْقَى تَمْرَاتٍ فِي يَدِهِ): أي: مبادرة إلى الشهادة وسعادة دخول الجنة (ثم قاتل حتى قتل): وليس هذا عمير بن الحمام على ما سبق فإنه قتل في بدر (متفق عليه).

(١) في المشكاة: (لنبي) بدل: (لرسول الله).

٣٩٣٨ - وعن كعب بن مالك رضي الله عنه، قال: لم يكن رسول الله ﷺ يريد غزوة إلا ورى بغيرها، حتى كانت تلك الغزوة - يعني غزوة تبوك - غزاها رسول الله ﷺ في حر شديد، واستقبل سفراً بعيداً، ومفازاً وعدوّاً كثيراً، فجلّى للمسلمين أمرهم، ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجهه الذي يريد. رواه البخاري.

٣٩٣٩ - وعن جابر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «الحرب خدعة» متفق عليه.

٣٩٣٨ - (وعن كعب بن مالك): أي: الأنصاري رضي الله عنه الخزرجي شهد العقبة الثانية والمشاهد بعدها غير تبوك، وكان أحد شعراء النبي ﷺ، وهو أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله ﷺ في غزوة تبوك، والآخران هلال بن أمية ومرارة بن ربيعة، روى عنه جماعة، مات سنة خمسين، وهو ابن سبع وسبعين سنة بعد أن عمي، كذا ذكره المؤلف. (قال: لم يكن رسول الله ﷺ يريد غزوة إلا روى بغيرها): في النهاية: ورى بغيره أي ستره وكنى عنه، وأوهم أنه يريد غيره، وأصله من الورا أي: ألقى البيان وراء ظهره قال ابن الملك: أي: سترها بغيرها، وأظهر أنه يريد غيرها لما فيه من الحزم وإغفال العدو، والأمن من جاسوس يطلع على ذلك فيخبر به العدو، وتوريته ﷺ كان تعريضاً بأن يريد مثلاً غزوة مكة، فيسأل الناس عن حال خبير وكيفية طرقها لا تصريحاً بأن يقول: إني أريد غزوة أهل الموضع الفلاني، وهو يريد غيرهم، لأن هذا كذب غير جائز. (حتى كانت تلك الغزوة): أي: غزوة العسرة (يعني): أي: يريد كعب بتلك الغزوة (غزوة تبوك): وهو موضع قريب الشام (غزاها رسول الله ﷺ في حر شديد): استئناف مبين للعلة (واستقبل سفراً بعيداً، ومفازاً): أي: برية قفراً (وعدوّاً كثيراً، فجلّى): بتشديد اللام أي: فأظهر للمسلمين أمرهم، ليتأهبوا أهبة غزوهم): بضم الهمزة أي: ليتهيؤوا عدة قتالهم (فأخبرهم بوجهه الذي يريد): أي: صريحاً (رواه البخاري): قال ميرك: الحديث متفق عليه لكن اللفظ للبخاري.

٣٩٣٩ - (وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «الحرب خدعة»): بفتح الخاء أصح وبضمها أشهر ويجوز كسرهما، ففي القاموس: الحرب خدعة مثلية وكهزمة، وروي بهن جميعاً أي: ينقضي بخدعة، وفي مختصر النهاية للسيوطي بفتح الخاء وضمها مع سكون الدال وبضمها مع فتح الدال، فالأول معناه أن الحرب ينقضي أمرها

٣٩٤٠ - وعن أنس رضي الله عنه، قال: كان رسول الله ﷺ يَغْزُو بِأَمِّ سَلِيمٍ،

بخدعة واحدة من الخداع أي: أن المقاتل إذا خدع مرة واحدة لم يكن لها إقالة، وهو أفصح الروايات وأصحها، ومعنى الثاني هو الاسم من الخداع، ومعنى الثالث أن الحرب تخدع الرجال وتميتهم ولا تفي لهم كما يقال: فلان رجل لعبة وضحكة الذي يكثر منه اللعب والضحك، وفي المشارق لعباض قوله: الحرب خدعة كذا لأبي ذر، وأكثر الرواة للصحيحين، وضبطها الأصيلي خدعة. وقال أبو ذر: لغة النبي ﷺ خدعة بالفتح، وبه قال الأصمعي وغيره، وحكى يونس فيها الوجهين، ووجهاً ثالثاً بضم الخاء وفتح الدال، ولغة رابعة خدعة بفتحهما، فالخدعة بمعنى أن أمرها ينقضي بخدعة واحدة يخدع بها المخدوع فتزل قدمه، ولا يجد لها تلافياً ولا إقالة، فكأنه نبه على أخذ الحذر من ذلك، ومن ضم الخاء وفتح الدال نسب الفعل إليها أي: تخدع هي من اطمأن إليها، أو أن أهلها يخدعون فيها، ومن فتحهما جميعاً كان جمع خادع يعني أن أهلها بهذه الصفة فلا تطمئن إليهم، كأنه قال: أهل الحرب خدعة، وأصل الخدع إظهار أمر وإضمار خلافه. وقال التوربشتي: روي ذلك من وجوه ثلاثة بفتح الخاء وسكون الدال أي: إنها خدعة واحدة من تيسرت له حق له الظفر وبضم الخاء وسكون الدال أي: معظم ذلك المكر والخديعة وبضم الخاء وفتح الدال، أي: إنها خداعة للإنسان بما تخيل إليه وتمنيه، ثم إذا لابسها وجد الأمر بخلاف ما خيل إليه. قال النووي: أفصح اللغات فيها فتح الخاء وإسكان الدال وهي لغة النبي ﷺ، واتفقوا على جواز الخداع مع الكفار في الحرب كيف اتفق إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان، وقد صح في الحديث جواز الكذب في ثلاثة أشياء. وقال الطبري: إنما يجوز من الكذب في الحرب المعارض، وحقيقته لا تجوز، والظاهر إباحة حقيقة الكذب، لكن الاقتصار على التعريض أفضل (متفق عليه): ورواه أحمد، وأبو داود، والترمذي عن جابر، وكذا الشيخان عن أبي هريرة، وكذا أحمد عن أنس، وكذا أبو داود عن كعب بن مالك، ورواه ابن ماجة عن ابن عباس وعن عائشة، والبخاري عن الحسين، والطبراني عن الحسن، وعن زيد بن ثابت، وعن النواس بن سمعان، وابن عساكر عن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وكذا في الجامع الصغير، فكاد الحديث أن يكون متواتراً لكثرة الصحابة المخرجين وأسانيدهم.

٣٩٤٠ - (وعن أنس رضي الله عنه، قال: كان رسول الله ﷺ يغزو): أي: يسافر

للمغزو مصاحباً (بأم سليم): بالتصغير أي: أم أنس، قال النووي: وهي بنت ملحان بكسر

ونسوة من الأنصار معه، إذا غزا يسقين الماء ويداوين الجرحى. رواه مسلم.

٣٩٤١ - وعن أم عطية رضي الله عنها، قالت: غزوت مع رسول الله ﷺ سبع غزوات أخلفهم في رحالهم، فأصنع لهم الطعام، وأداوي الجرحى، وأقوم على المرضى. رواه مسلم.

٣٩٤٢ - وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: نهى رسول الله ﷺ عن قتل النساء والصبيان. متفق عليه.

الميم، وفي إسمها خلاف تزوجها مالك بن النضر أبو أنس بن مالك، فولدت له أنسا ثم قتل عنها مشركاً وأسلمت، فخطبها أبو طلحة وهو مشرك فأبت ودعته إلى الإسلام فأسلم فقالت: إني أتزوجك ولا آخذ منك صداقاً لإسلامك، فتزوجها أبو طلحة، روى عنها خلق كثير. (ونسوة): بالجر أي: وجماعة من النساء (من الأنصار معه): تأكيد للمصاحبة وفي نسخة بالرفع فالجملة حالية. قال الطيبي: إن روي بالجر عطفاً على أم سليم لم يكن لقوله معه زيادة فائدة، لأن الباء في بأم سليم بمعناه، فالوجه أن يكون مرفوعاً على الابتداء ومعه خبره، والجملة حالية (إذا غزا): أي: النبي ﷺ مع أصحابه (يسقين): بفتح أوله وضمه أي: النساء يسقين (الماء): للغزاة (ويداوين الجرحى): أي: المجروحين منهم، وفي نسخة فيسقين فإذا ظرفية للمعية وعلى الأول شرطية قال النووي: هذه المداواة لمحارمهن وأزواجهن وما كان منها غيرهم لا يكون فيه مس بشرة إلا في موضع الحاجة. وقال ابن الهمام: الأولى في إخراج النساء العجائز للمداواة والسقي، ولو احتيج إلى المباشرة فالأولى إخراج الإمام دون الحرائر، ولا يباشرن القتال لأنه يستدل به على ضعف المسلمين إلا عند الضرورة، وقد قاتلت أم سليم يوم حنين، وأقرها النبي ﷺ حيث قال: لمقامها خير من مقام فلان يعني بعض المنهزمين. (رواه مسلم).

٣٩٤١ - (وعن أم عطية): قال المؤلف: هي نسيبة بالتصغير بنت كعب، وقيل: بنت الحارث الأنصارية بايعت النبي ﷺ (قالت: غزوت مع رسول الله ﷺ سبع غزوات أخلفهم): بضم اللام أي أقوم مقام الغزاة (في رحالهم): أي منازلهم ومتاعهم (فأصنع لهم الطعام، وأداوي الجرحى، وأقوم على المرضى): أي على مؤنة خدمتهم. (رواه مسلم).

٣٩٤٢ - (وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: نهى رسول الله ﷺ عن قتل النساء والصبيان. متفق عليه): قال ابن الهمام: أخرج الستة إلا النسائي عن ابن عمر: أن

٣٩٤٣ - وعن الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ يُبَيِّتُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذُرَارِيِّهِمْ، قَالَ: «هُمْ مِنْهُمْ».

امرأة وجدت مقتولة فنهي عن قتل النساء والصبيان. قال: وما أظن إلا أن حرمة قتل النساء والصبيان إجماع، وعن أبي بكر، أنه أوصى يزيد بن أبي سفيان حين بعثه إلى الشام فقال: لا تقتلوا الولدان ولا النساء ولا الشيوخ الحديث. قال: لكن يقتل من قاتل من كل من قلنا أنه لا يقتل كالمجنون والصبي والمرأة والشيوخ والرهبان، إلا أن الصبي والمجنون يقتلان في حال قتالهما، أما غيرهما من النساء والرهبان ونحوهم، فإنهم يقتلون إذا قاتلوا بعد الأسر، والمرأة الملكة تقتل وإن لم تقاتل، وكذا الصبي الملك والمعتوه الملك، لأن في قتل الملك كسر شوكتهم.

٣٩٤٣ - (وعن الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ): بتشديد المثلثة قال المؤلف: هو ليثي كان ينزل ودان والأبواء من أرض الحجاز، حديثه في الحجازيين، روى عنه ابن عباس وغيره، مات في خلافة أبي بكر رضي الله عنه (قال: سئل رسول الله ﷺ عن أهل الديار): وفي نسخة عن أهل الدار. قال ابن الملك: المراد بأهل الديار كل قبيلة اجتمعت في محلة باعتبار أنها تجمعها وتدور حولهم (يبيتون): هو على صيغة المجهول حال من أهل الدار، وقوله: (من المشركين): حال أخرى ومن بيانية ذكره الطيبي، وفي النهاية: أي يصابون ليلاً وتبيت العدو هو أن يقصد بالليل من غير أن يعلم، فيؤخذ بغتة وهو البيات (فيصاب): أي بالقتل والجرح (من نسائهم وذرائعهم): في شرح مسلم: الذراري بالتشديد أفصح وهي النساء والصبيان اهـ. والمراد هنا الأطفال والولدان من الذكور والإناث (قال: «هم منهم»): أي النساء والصبيان من الرجال يعني: أنهم في حكمهم إذا لم يتميزوا، فالنهي محمول على الشخص. قال ابن الهمام: وفي لفظ هم من آبائهم فيجب دفعاً للمعارضة حمله على مورد السؤال وهم المبيتون، وذلك أن فيه ضرورة عدم العلم والقصد إلى الصغار بأنفسهم، لأن التبيت يكون معه ذلك، والتبيت هو المسمى في عرفنا بالكسبية وما الظن إلا أن حرمة قتل النساء والصبيان إجماع، وقيل: المراد استرقاق النساء والصبيان. قال القاضي: أراد به تجويز سبيهم واسترقاقهم كما لو أتوا أهلها نهاراً وحاربوهم جهاراً، أو أن من قتل منهم في ظلمة الليل اتفاقاً من غير قصد وتوجه إلى قتله فهدر لا حرج في قتله، لأنهم أيضاً كفار، وإنما يجب التحرز عن قتلهم حيث يتيسر، ولذلك لو تترسوا بنسائهم وذرائعهم لم يبال بهم. قال ابن الهمام: ولا بأس برميهم وإن كان فيهم أسير مسلم أو تاجر، بل ولو تترسوا

وفي رواية: «هُم من آبائِهِمْ». متفق عليه.

٣٩٤٤ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قطع نخل بني النضير وحرَّق، ولها يقول حَسَّان:

وَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُؤَيٍّ حَرِيقٌ بِالْبُؤَيْرَةِ مُسْتَطِيرٌ

بأسارى المسلمين وصبيانهم، سواء علم أنهم أن كفوا عن رميهم انهزم المسلمون أو لم يعلم ذلك إلا أنه لا يقصد رميهم في صورة التترس، إلا إذا كان في الكف عن رميهم في هذه الحالة انهزام المسلمين، وهو قول الحسن بن زياد، فإن رموا وأصيب أحد من المسلمين، فعند الحسن بن زياد فيه الدية والكفارة، وعند الشافعي فيه الكفارة قولاً واحداً، وفي الدية قولان. والأدلة مبسطة في شرحه. قال محمد: إذا فتح الإمام بلدة، ومعلوم أن فيها مسلماً أو ذمياً لا يحل قتل أحد منهم لاحتمال كونه ذلك المسلم أو الذمي، إلا أنه قال: ولو أخرج واحد من عرض الناس حل إذا قتل الباقي لجواز كون المخرج هو ذلك، فصار في كون المسلم في الباقي شك بخلاف الحالة الأولى فإن كون المسلم أو الذمي فيهم معلوم باليقين. وقال النووي: أما شيوخ الكفار فإن كان فيهم رأي قتلوا، وإلا ففيهم وفي الرهبان خلاف. قال مالك وأبو حنيفة: لا يقتلون، والأصح في مذهب الشافعي قتلهم، وفيه أن أولاد الكفار حكمهم في الدنيا كحكم آبائهم، وأما في الآخرة ففيهم إذا ماتوا قبل البلوغ ثلاث مذاهب. الصحيح أنهم في الجنة، والثاني في النار، والثالث لا يجزم فيهم بشيء. (وفي رواية: «هم من آبائهم»). متفق عليه.

٣٩٤٤ - (وعن ابن عمر رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قطع نخل بني النضير وحرَّق): بتشديد الراء أي أمر بقطع نخيلهم وتحريقها، وهم طائفة من اليهود وقصتهم مشهورة مذكورة في كتب السير كالمواهب، وفي تفسير سورة الحشر كالبغوي (ولها): أي لهذه القصة أو الحادثة، أو لهذه النخلة (يقول حسان): بتشديد السين، ويجوز صرفه وعدمه بناء على أنه مأخوذ من الحسن أو الحس، والأول أحسن، وهو ابن ثابت بن المنذر ابن حرام الأنصاري، شاعر رسول الله ﷺ، صحابي مخضرم، عاش هو وأبوه وجده وجد أبيه كل واحد منهم مائة وعشرين سنة، ولا يعرف ذلك مجتمعاً لغيرهم. كذا في حاشية القاموس (وهان): أي سهل (على سراة بني لؤي): بفتح السين جمع سري، وبنو لؤي بضم اللام وهمزة مفتوحة ويبدل وياء مشددة أي: أشراف قريش ورؤسائهم (حريق): أي

وفي ذلك نزلت ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَيْنَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ﴾ متفق عليه.

٣٩٤٥ - وعن عبد الله بن عون: أن نافعاً كتب إليه يخبره أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أن النبي ﷺ أغار على بني المصطلق غارين في نعمهم بالمريسيع فقتل المقاتلة وسبى الذرية. متفق عليه.

محروق فاعل هان (بالبويرة): بضم الموحدة موضع نخل لبني النضير (مستطير): صفة لحريق أي منتشر.

(وفي ذلك): أي فيما ذكر من القطع والتحريق (نزلت): أي هذه الآية ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَيْنَةٍ﴾: أي: أي شيء قطعتم من نخلة ﴿أَوْ تَرَكْتُمُوهَا﴾: الضمير لما وتأنيثه لأنه مفسر باللينه ﴿قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا﴾: أي لم تقطعوها ﴿فَبِإِذْنِ اللَّهِ﴾^(١): أي بفأمره وحكمه المقتضي للمصلحة والحكمة، وتام الآية: ﴿وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ﴾ أي وفعلتم أو أذن لكم في القطع بهم ليجزيهم على فسقهم بما ظنهم فيه، وروي أنه عليه السلام لما أمر بقطع نخيلهم قالوا: يا محمد! قد كنت تنهى عن الفساد في الأرض فما بال قطع النخل وتحريقها؟ فنزلت واستدل به على جواز هدم ديار الكفار وقطع أشجارهم زيادة لغيظهم ذكره البيضاوي. وقال النووي: اللينة المذكورة في القرآن هي أنواع التمر كلها إلا العجوة، وقيل: كرام النخل، وقيل: كل النخل، وقيل: كل الأشجار، وقيل: إن أنواع نخل المدينة مائة وعشرون نوعاً، وفيه جواز قطع شجر الكفار وإحراقه، وبه قال الجمهور، وقيل: لا يجوز. قال ابن الهمام: يجوز ذلك لأن المقصود كبت أعداء الله وكسر شوكتهم، وبذلك يحصل ذلك، فيفعلون ما يمكنهم من التحريق وقطع الأشجار، وإفساد الزرع لكن هذا إذا لم يغلب على الظن أنهم مأخوذون بغير ذلك، فإن كان الظاهر أنهم مغلوبون وأن الفتح بادٍ كره ذلك، لأنه إفساد في غير محل الحاجة وما أبيع إلا لها. (متفق عليه): قال ابن الهمام: ورواه الستة في كتبهم.

٣٩٤٥ - (وعن عبد الله بن عون): بالنون في آخره وفي نسخة بالفاء رضي الله عنه (أن نافعاً): أي مولى ابن عمر (كتب إليه): أي إلى ابن عون (يخبره): أي نافع (أن ابن عمر أخبره): أي نافعاً (أن النبي ﷺ أغار على بني المصطلق): بضم فسكون ففتح فكسر

٣٩٤٦ - وعن أبي أسيد رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَنَا يَوْمَ بَدْرٍ حِينَ صَفَّفْنَا لَقْرِيشَ وَصَفُّوا لَنَا: «إِذَا أَكْثَبُوكُمْ فَعَلَيْكُمْ بِالنَّبْلِ». وفي رواية: «إِذَا أَكْثَبُوكُمْ فَأَرْمُوهُمْ وَاسْتَبِقُوا نَبْلَكُمْ». رواه البخاري.

فَقَاف بطن من خزاعة، ذكره السيوطي (غارين): بتشديد الراء أي غافلين حال من بني المصطلق (في نعمهم): بفتحين أي: كائنين في مواشيهم (بالمريسيع): بالتصغير إسم. ماء لبني المصطلق بالعصب، وهو من نواحي قديد بين مكة والمدينة (فقتل): أي النبي ﷺ (المقاتلة): بكسر التاء جمع مقاتل والتاء باعتبار الجماعة، كذا ذكره ابن الملك، والظاهر أن المقاتلة صيغة الواحدة أطلق على الجماعة، والمراد بها ههنا من يصلح للقتال واهو الرجل البالغ العاقل (وسى): أي النبي عليه الصلاة والسلام (الذرية): أي النساء والصبيان قال ابن الملك: وفيه جواز قتل الكفار وأخذ أموالهم حال كونهم غافلين (متفق عليه): قال ابن الهمام: وفي الصحيحين، عن ابن عون: كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال، فكتب إلي: إنما كان ذلك أول الإسلام قد أغار رسول الله ﷺ على بني المصطلق وهم غارون، وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلهم، وسبى ذراريهم، وأصاب يومئذ جويرية بنت الحارث، حدثني به عبد الله بن عمر، وكان في ذلك الجيش.

٣٩٤٦ - (وعن أبي أسيد رضي الله عنه): قال التوربشتي: الراوي هو أبو أسيد بضم الهمزة وفتح السين، ومنهم من فتح الهمزة وكسر السين، والأول أصح وأشهر، قال المؤلف: هو أبو أسيد مالك بن ربيعة الأنصاري الساعدي، شهد المشاهد كلها، وهو مشهور بكنيته، روى عنه خلق كثير، مات سنة ستين، وله ثمان وسبعون سنة بعد أن ذهب بصره، وهو آخر من مات من البدرين، وأسيد بضم الهمزة وفتح السين المهملة وسكون الياء اهـ. وزاد في جامع الأصول وبالبدال المهملة (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَنَا يَوْمَ بَدْرٍ حِينَ صَفَّفْنَا لَقْرِيشَ): أي لقتالهم (وصفوا لنا): «إِذَا أَكْثَبُوكُمْ»: بالهمز أي قاربوكم بحيث يصل إليهم سهامكم («فعليكم بالنبل»): بفتح النون وسكون الموحدة أي بالسهم العربي الذي ليس بطويل كالنشاب كذا في النهاية (وفي رواية: «إِذَا كَثَبُوكُمْ»): والكتب القرب والهمزة في أكثبوكم للتعدية، فلذلك عداها إلى ضميركم، وفي القاموس: الكتب بالتحريك القرب وكتب عليه حمل وأكثبه دنا منه. (وفي رواية): أي للبخاري ويحتمل غيره («إِذَا أَكْثَبُوكُمْ»): بالهمز («فارموهم»): والمعنى: لا تستعجلوا في الرمي ولا ترموهم من بعد، فإنه قد يخطيء («واستبقوا نبلكم»): بسكون الموحدة فيهما قال ابن الملك: استفعال من

وحديث سعدٍ: «هَلْ تُنْصَرُونَ»، سنذكره في باب «فضل الفقراء».
 وحديث البراء: بعث رسول الله ﷺ رَهْطاً في باب «المُعْجَزَاتِ» إِنْ شَاءَ اللهُ تعالى.

الفصل الثاني

٣٩٤٧ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: عَبَّأَنَا النَّبِيُّ ﷺ بِبَدْرِ لَيْلاً. رواه الترمذي.

٣٩٤٨ - وَعَنْ الْمُهَلَّبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنْ يَتَّكُمِ الْعَدُوُّ

البقاء بخلاف قوله تعالى: ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ فإنه افتعال من السبق وقال المظهر: أي لا ترموا كلها فإنكم إن رميتموها بقيتم بلا نبال اهـ. والمعنى ما قدمناه. (رواه البخاري).

(وحديث سعد): أي هنا («هل تنصرون»): بصيغة المفعول وآخره إلا بضعفائكم (سنذكره): أي نحن (في باب فضل الفقراء): يعني أنه به أنسب.

(وحديث البراء: بعث رسول الله ﷺ رَهْطاً في باب المعجزات): أي سنذكره فيه (إِنْ شَاءَ اللهُ تعالى).

الفصل الثاني

٣٩٤٧ - (عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه): أحد العشرة المبشرة ومر ذكره (قال: عبأنا): بالالف، وفي نسخة بالهمزة. قال التوربشتي: يهمز ولا يهمز، يقال: عبأت الجيش وعيبتهم تعبئة وتعبئة أي هيأتهم في مواضعهم، وألبستهم السلاح أي رتبنا وهيأنا للحرب (النبى): وفي نسخة صحيحة: رسول الله ﷺ ببدر ليلاً): يعني سوى الصفوف، وأقام كلاً منا مقاماً يصلح له في الليل، ليكون على طبقه ووفقه في النهار، هذا وفي القاموس: عبأ المتاع والأمر كمنع هياء، والجيش جهزه كعباه تعبئة فيهما هذا في المهموز، وأما في المعتل فقال: تعبئة الجيش تهيئته في مواضعه، ولا يخفى أن المادة الثانية هي أنسب بالمقام. (رواه الترمذي).

٣٩٤٨ - (وعن المهلب): بتشديد اللام المفتوحة قال المؤلف: هو المهلب بن أبي صفرة الأزدي، صاحب المقامات المأثورة والحروب المشهورة مع الخوارج، سمع سمرة

فَلْيَكُنْ شِعَارُكُمْ: حَم لَا يُنْصَرُونَ». رواه الترمذي، وأبو داود.

وابن عمر، روى عنه جماعة، مات سنة ثلاث وثمانين بمرور الروذ من أرض خراسان في أيام عبد الملك بن مروان، وهو في الطبقة الأولى من تابعي البصرة اهـ. فالحديث مرسل فكان ينبغي التنبيه عليه (أن رسول الله ﷺ قال): أي في غزوة الخندق، ذكره السيد جمال الدين («إن يبتكم العدو»): بتشديد التحتية أي: إن قصدكم بالقتل ليلاً واختلطتم معهم («فليكن شعاركم»): بكسر أوله ويفتح ففي القاموس: الشعار ككتاب علامة يعرف بها في الحروب، ويفتح وهو مرفوع، وفي نسخة منصوب على أن الخبر قوله: («حم»): بالفتح والإمالة («لا ينصرون»): بصيغة المفعول وهو دعاء أو إخبار قال القاضي: أي علامتكم التي تعرفون بها أصحابكم هذا الكلام، والشعار في الأصل العلامة التي تنصب ليعرف بها الرجل رفقته، وحم لا ينصرون معناه بفضل السور المفتحة بحم ومنزلتها من الله لا ينصرون. وقيل: إن الحواميم السبع سور لها شأن. قال ابن مسعود: إذا وقعت في آل حم وقعت في رياضات دفعات، فبه ﷺ على أن ذكرها لعظم شأنها، وشرف منزلتها عند الله مما يستظهر به المسلمون على استئزال النصر عليهم، والخذلان على عدوهم، فأمرهم أن يقولوا حم ثم استأنف. وقال: لا ينصرون جواباً لسائل عسى أن يقول: ماذا يكون إذا قلت هذه الكلمة؟ فقال: لا ينصرون، وقيل: حم من أسماء الله تعالى، وأن المعنى اللهم لا ينصرون، وفيه نظر لأن حم لم يثبت في أسماء الله تعالى، ولأن جميع أسمائه مفصحة عن ثناء وتحميد، وحم ليس إلا إسمي حرفين من الحروف المعجمة، ولا معنى تحته يصلح لأن يكون بهذه المثابة.

قلت: الظاهر أن مراد القائل أن حم من أسماء الله بمعنى أن حروفها دالة على أسمائه سبحانه كالحميد والحي والملك والمقتدر والمتقم وأمثالهما، مما كل حرف منه يفتح به إسم من أسماء الله تعالى، فإذا ذكر ذلك الحرف، فكأنما ذكر ذلك الإسم، هذا وفي المعالم قال السدي، عن ابن عباس قال: حم إسم الله الأعظم، وقال عطاء الخراساني: الحاء افتتاح أسمائه: حليم، حميد، حي، حكيم، حنان. والميم افتتاح أسمائه: ملك، مجيد، منان. وقال الضحاك، والكسائي: معناه قضى ما هو كائن كأنهما أشار إلى أن معناه حم بضم الحاء وتشديد الميم اهـ. قال: ولأنه لو كان إسماً كسائر الأسماء لأعرب كما أعربه الشاعر حيث جعله إسماً للسورة فقال:

يذكر لي حم والرمح شاجر فهلا تلا حاميم قبل التقدم

٣٩٤٩ - **وعن** سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رضي الله عنه، قال: كَانَ شِعَارُ الْمُهَاجِرِينَ: عَبْدُ اللَّهِ، وشِعَارُ الْأَنْصَارِ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ. رواه أبو داود.

٣٩٥٠ - **وعن** سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رضي الله عنه، قال: غَزَوْنَا مَعَ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه، زَمَنَ النَّبِيِّ ﷺ فَبَيَّتْنَاهُمْ نَقْتُلُهُمْ، وَكَانَ شِعَارُنَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ: أَمْتُ أُمْتُ. رواه أبو داود.

ومنع الصرف للعلمية والتأنيث. قلت: وفيه نظر لأن الشاعر إنما أعربه لضرورة إقامة الوزن، مع أنه قرىء حم في القرآن بفتح الميم وكسرها على التقاء الساكنين والنصب بإضمار قرأ ومنع صرفه للتركيب أو للتعريف والتأنيث، أو لأنها على زنة أعجمي كقبايل وهابيل. قال: وقد نسب هذا القول إلى ابن عباس رضي الله عنهما، فإن صح عنه فتوجيهه أن يقال: أراد بحاميم منزل حاميم، وهو الله تعالى، فلما حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وأجرى على الحكاية صار حم كالمطلق على الله تعالى، والمستعمل فيه فعد من أسمائه بهذا التأويل اهـ. وتصريحه بأنه الاسم الأعظم على ما تقدم يأبى عن هذا التأويل فتأمل. وقال الخطابي: بلغني عن ابن كيسان النحوي أنه سأل أبا العباس أحمد بن يحيى عنه فقال: معناه الخبر، ولو كان بمعنى الدعاء لكان لا ينصرون مجزوماً كأنه قال: والله لا ينصرون. قال الطيبي: ويمكن أن يقال عن وقوعه كما تقول: رحمك الله ويهديك ونحوه، لكن في معنى النهي كقوله تعالى: ﴿لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ﴾ الكشف: لا تعبدون إخبار في معنى النهي، وهو أبلغ من صريح النهي لأنه كان سورع إلى الانتهاء فهو يخبر عنه اهـ. وقد ذكر السيد جمال الدين في روضة الأحباب أن شعار المهاجرين كان «يا خيل الله» فطريق الجمع أن يكون شعار حم لا ينصرون مختصاً بالأنصار. (رواه الترمذي وأبو داود).

٣٩٤٩ - (وعن سمرة): بفتح فضم (ابن جندب): بضمهما وفتح الدال (رضي الله عنه، قال: كان شعار المهاجرين: عبد الله، وشعار الأنصار: عبد الرحمن): وفي شعاريهما إشعار بتفاوت منزلتهما ولعل هذا كان في غزوة أخرى. (رواه أبو داود).

٣٩٥٠ - (وعن سلمة بن الأكوع قال: غزونا مع أبي بكر): وليس رضي الله عنه في الأصل (في زمن النبي ﷺ فبيتناهم نقتلهم): استئناف مبين أو حال (وكان شعارنا): بالرفع لا غير (تلك الليلة: أمت أمت): التكرار للتأكيد، أو المراد أن هذا اللفظ كان مما يتكرر، قيل: المخاطب هو الله تعالى، فإنه المميت، فالمعنى يا ناصر أمت العدو، وفي شرح السنة: يا منصور أمت فالمخاطب كل واحد من المقاتلين. (رواه أبو داود).

٣٩٥١ - وعن قيس بن عباد رضي الله عنه، قال: كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ يَكْرَهُونَ الصَّوْتَ عِنْدَ الْقِتَالِ. رواه أبو داود.

٣٩٥٢ - وعن سُمْرَةَ بن جندب رضي الله عنه، عن النَّبِيِّ ﷺ، قال: «اقْتُلُوا شُيُوخَ الْمُشْرِكِينَ، وَاسْتَحْيُوا شُرَحَّهُمْ» أي صبيانهم. رواه الترمذي، وأبو داود.

٣٩٥١ - (وعن قيس بن عباد): بضم مهملة وتخفيف موحدة قال المؤلف: بصري من الطبقة الأولى من تابعي البصرة، روى عن جماعة من الصحابة. (قال: كان أصحاب النبي): وفي نسخة رسول الله ﷺ يكرهون الصوت): أي بغير ذكر الله (عند القتال): قال المظهر: عادة المحاربين أن يرفعوا أصواتهم إما لتعظيم أنفسهم، أو لإظهار كثرتهم بتكثير أصواتهم، أو لتخويف أعدائهم، أو لإظهار الشجاعة بأن يقول: أنا الشجاع الطالب للحرب، والصحابة كانوا يكرهون رفع الصوت بشيء منها إذ لا يتقرب بها إلى الله تعالى، بل يرفعون الأصوات بذكر الله، فإن فيه فوز الدنيا والآخرة. (رواه أبو داود).

٣٩٥٢ - (وعن سمره بن جندب رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: «اقتلوا شيوخ المشركين»): أراد ما يقابل الصبيان وأما الشيخ الفاني فلا يقتل إلا إذا كان ذا رأي («واستحيوا»): أي استبقوا («شرخهم»): بفتح فسكون (أي صبيانهم): تفسير من الصحابي أو أحد الرواة، ويؤيده ما في النهاية: الشرخ الصغار الذين لم يدرکوا، وأما تفسير الاستحياء بالاسترقاق فتوسع ومجاز، وذلك أن الغرض من استبقائهم إحياء استرقاقهم واستخدامهم. قال أبو عبيد: أراد بالشيوخ الرجال والشبان أهل الجلد منهم والقوة على القتال، ولم يرد الهرمى الذين إذا سبوا لم ينتفع بهم للخدمة، وأراد بالشرخ الشبان أهل الجلد الذين يصلحون للملك والخدمة. قال أبو بكر: الشرخ أول الشباب فهو واحد يستوي فيه الواحد والإثنان والجمع، يقال: رجل صوم رجلان صوم، ورجال صوم، وامرأة صوم وامرأتان صوم ونسوة صوم، قيل: إن الشرخ جمع كصاحب وصحب وراكب وركب. قلت: واختاره صاحب القاموس. قال التوربشتي: وفي الشيوخ وجه آخر، وهو أن تقول لم يرد استبقاء هؤلاء للملك والخدمة لما في نفوسهم من العصبية ولاستمرارهم على الكفر طول العمر، ثم لما فيهم من المكر والدهاء فلا يؤمن إذا غائلتهم ودخلتهم وما يتولد منهم من الفساد في الدين، أو ثلثة في الإسلام، وهؤلاء غير الفتيان الذين لا يعاب بهم ولا يكثرث لهم، وهذا أولى ما يؤول عليه هذا الحديث، لئلا يخالف حديث أنس الذي في هذا

٣٩٥٣ - وعن عُرْوَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَسَامَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ عَهْدَ إِلَيْهِ قَالَ: «أَغْرَ عَلَى ابْنِي صَبَاحاً وَحَرَّقُ». رواه أبو داود.

الباب، وذلك ما روي عنه لا تقتلوا شيخاً فانياً. وقال أيضاً قوله: أي صبيانهم ليس من متن الحديث، ولا من كلام الصحابي، فلعل بعض الرواة في بعض طرقه أدرجه في الحديث، فوجده المؤلف فيما بلغه فذكره، والظاهر أنه من عند المؤلف. قلت: وفيه نظر ظاهر إذ لو كان من عنده كيف يصح قوله: (رواه الترمذي وأبو داود): لكن يؤيد كلام الشيخ أن السيوطي ذكر الحديث من غير التفسير، وقال: رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي. قال الطيبي: إنما فسر الشرح بالصبيان ليقابل الشيوخ، فيكون المراد بالشيوخ الشبان، وأهل الجدل فيصح التقابل.

٣٩٥٣ - (وعن عروة): بضم أوله تابعي مشهور سبق ذكره. (قال: حدثني أسامة): أي ابن زيد حب رسول الله ﷺ (أن رسول الله ﷺ كان عهد إليه): أي أوصاه حين بعثه أميراً (قال): تفسير العهد («أغر»): بفتح الهمزة وكسر الغين المعجمة أمر من الإغارة، وقيل: أمر من الغزو فيكون بضم الهمز والزاي، وهو غير صحيح، ويرد عليه لفظ: «على» ومنهم من ضبطه بفتح الهمزة وكسر الغين وتشديد الراء من الغرة ولا عبرة به فإنه تصحيف («على أبنى»): بضم الهمزة والقصر إسم موضع من فلسطين بين عسقلان والرملة، ويقال لها: بيني بالياء ذكره في النهاية. وقال التوربشتي: بضم الهمزة موضع من بلاد جهينة، ومن الناس من يجعل بدل الهمزة لاماً ولا عبرة به اهـ. وتوضيحه أنه بضم الهمزة وسكون موحدة ونون بعده ألف أي على أهله، قال ابن الهمام: قيل إنه إسم قبيلة («صباحاً»): أي حال غفلتهم وفجاءة نبهتهم وعدم أهبتهم («وحرَّق»): بصيغة الأمر. وفي رواية ثم حرق أي زروعهم وأشجارهم وديارهم. قال ابن الهمام: إذا أراد الإمام العود ومعه مواش من مواشي أهل الحرب، ولم يقدر على نقلها إلى دار الإسلام ذبحها ثم حرقها ولا يعقرها، كما نقل عن مالك لما فيه من المثلة بالحيوان، وعقر جعفر بن أبي طالب فرسه ربما كان لظنه عدم الفتح في تلك الواقعة، فخشى أن ينال المشركون فرسه، فلم يتمكن من الذبح لضيق الحال عنه بالشغل بالقتل، أو كان قبل نسخ المثلة أو علمه بها ولا يتركها لهم. وقال الشافعي وأحمد: يتركها لأنه عليه السلام نهى عن ذبح الشاة إلا لمأكلة. قلنا: هذا غريب عنه عليه السلام، نعم روي من قول أبي بكر نفسه. رواه مالك في موطنه، ثم هو محمول على ما إذا أيقن الفتح وصيرورة البلاد دار الإسلام، وكان ذلك هو المستمر في بعوث أبي المرقاة ج ٧ ص ٣٢٢

بكر وعمر رضي الله عنهما، فباعتباره كان ذلك، وقد قلنا بذلك وذكرنا فيما تقدم، أنه إذا كان كذلك فلا يحرق ولا يخرب، لأنه إتلاف مال المسلمين، ألا ترى إلى قول أبي بكر رضي الله عنه في الحديث المذكور، ولا تحرق وهو قد علم قوله عليه الصلاة والسلام: أغر على أبنى صباحاً ثم حرق بقي مجرد ذبح الحيوان، وأنه لغرض الأكل جائز لأنه غرض صحيح، ولا غرض أصح من كسر شوكتهم وتعريضهم على المهلكة والموت، وإنما يحرق لقطع منفعة عن الكفار وصار كتخريب البنيان والتحريق لهذا الغرض الكريم، بخلاف التحريق قبل الذبح، لأنه منهي عنه، وفيه أحاديث كثيرة منها: حديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: بعثنا رسول الله ﷺ في بعث فقال لنا: «إن وجدتم فلاناً وفلاناً فاحرقوهما بالنار» فلما خرجنا دعانا رسول الله ﷺ وقال: «إن وجدتم فلاناً وفلاناً فاقتلوهما ولا تحرقوهما فإنه لا يعذب بها إلا الله». ورواه البزار وسماههما هبار بن الأسود، ونافع بن عبد القيس، وطوله البيهقي، وذكر أن السبب أنها كانا روعاً زينب بنت رسول الله ﷺ حين خرجت لاحقة به ﷺ، حتى ألفت ما في بطنها، والقصة مفصلة عند ابن إسحاق معروفة لأهل السير، وذكر البخاري أيضاً تحريق علي الزنادقة الذين أتى بهم، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله ﷺ، لا تعذبوا بعذاب الله، ولقتلتهم لقوله ﷺ: «من بدل دينه فاقتلوه».

وأخرج البزار في مسنده عن عثمان بن حبان قال: كنت عند أم الدرداء، فأخذت برغوثاً فرميتها في النار فقالت: سمعت أبا الدرداء يقول: قال رسول الله ﷺ: «لا يعذب بالنار إلا رب النار». وأما ما في فتاوى الوالجي بترك النساء والصبيان في أرض غامرة أي خربة حتى يموتوا جوعاً كيلا يعودوا حرباً علينا، لأن النساء بهن النسل والصبيان يبلغون فيصبرون حرباً علينا فبعيد، لأنه قتل بما هو أشد من القتل الذي نهى عنه النبي ﷺ في النساء والصبيان لما فيه من التعذيب، ثم هم قد صاروا أسارى بعد الاستيلاء، وقد أوصى النبي ﷺ بالأسرى خيراً حدث ابن إسحاق عن نبيه بن وهب أخيه بني عبد الدار، أن رسول الله ﷺ حين أقبل بالأسارى فرقمهم بين أصحابه وقال: استوصوا بالأسارى خيراً، فقال أبو عزيز مولى أخي مصعب بن عمير، ورجل من الأنصار فأسرني فقال له: شدّ يدك به، فإن أمه ذات متاع. قال: وكنت في رهط من الأنصار حين أقبلوا بي من بدر، فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصوني بالخبز وأكلوا التمر بوصية رسول الله ﷺ إياهم بنا ما يقع في يد رجل منهم كسرة من الخبز إلا نفحنى بها. قال: فاستحيي فأردها على أحدهم

٣٩٥٤ - وعن أبي أسيد رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ يوم بدر: «إذا أكثبوكم فأرموهم، ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم». رواه أبو داود.

٣٩٥٥ - وعن رباح بن الربيع رضي الله عنه، قال: كنا مع رسول الله ﷺ في غزوة فرأى الناس مجتمين على شيء، فبعث رجلاً فقال: «انظروا علامَ اجتمع هؤلاء؟» فجاء فقال: «على امرأة قتيل فقال: «ما كانت هذه لتقاتل» وعلى المقدمة خالد بن الوليد، فبعث رجلاً فقال: «قل لخالد: لا تقتل امرأة ولا عسيفاً». رواه أبو داود.

فيردها على من يمسكها، فكيف يجوز أن يقتلوا جوعاً، اللهم إلا أن يضطروا إلى ذلك بسبب عدم الحمل والميرة فيتركوا ضرورة، والله أعلم. (رواه أبو داود): قال ابن الهمام: رواه أبو داود وغيره، والغارة لا تكون مع دعوة، فيحمل على أنهم بلغتهم الدعوة أولاً فاكتمى بها.

٣٩٥٤ - (وعن أبي أسيد): مر ذكره قريباً رضي الله عنه (قال: قال رسول الله ﷺ يوم بدر: «إذا أكثبوكم فارموهم، ولا تسلوا»): بضم السين وتشديد اللام أي: لا تخرجوا («السيوف»): أي من غلافها («حتى يغشوكم»): بفتح الشين أي: حتى يقربوكم قرباً يصل سيفكم إليهم. (رواه أبو داود).

٣٩٥٥ - (وعن رباح): بفتح الراء الموحدة وفي نسخة بكسر الراء والتحتية (ابن الربيع): بفتح الراء وكسر الموحدة، وكذا ضبطه المغني بالوجهين، وفي التقريب رباح بن الربيع الأسدي رضي الله عنه، أخو حنظلة الكاتب، ويقال بكسر أوله وبالتحتانية صحابي له حديث، وفي المنقبة لتحرير المشتبه للعسقلاني: رباح بالموحدة عدة وبياء وكسر أوله جماعة، واختلف في رباح بن الربيع الصحابي أخو حنظلة الكاتب. وقال المؤلف: هو رباح بن الربيع الأسدي الكاتب حديثه في البصريين، روى عنه قيس بن زهير الأسدي بضم الهمزة وفتح السين وتشديد الياء الأولى والثانية. (قال: كنا مع رسول الله ﷺ في غزوة فرأى الناس مجتمعين على شيء، فبعث رجلاً، فقال): أي له («انظر على ما اجتمع هؤلاء؟» فجاء): أي الرجل (فقال: على امرأة قتيل): أي مقتولة، وإذا ذكر الموصوف يستوي في الفعل بمعنى المفعول المذكر والمؤنث. (فقال: «ما كانت هذه»): أي المرأة («لتقاتل»): اللام هي الداخلة في خبر كان لتأكيد النفي كقوله تعالى: ﴿وما كان الله ليطالعكم على الغيب﴾، (وعلى المقدمة): بكسر الدال ويفتح (خالد بن الوليد، فبعث):

٣٩٥٦ - وعن أنس رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: «إِنظَلِقُوا بِأَسْمِ اللَّهِ، وبِاللهِ وعلى ملة رسول الله، لا تقتلوا شيخاً فانياً، ولا طفلاً صغيراً، ولا امرأة، ولا تغلوا، وضموا غنائمكم، وأصلحوا، وأحسنوا فإن الله يحب المحسنين».

رواه أبو داود.

أي النبي ﷺ (رجلاً): أي إلى خالد (فقال: «قل لخالد: لا تقتل امرأة ولا عسيفاً»): أي أجيلاً وتابعاً للخدمة، ولعل علامته أن يكون بلا سلاح. (رواه أبو داود): وكذا النسائي، وأخرجه النسائي أيضاً وابن ماجه، وكذا أحمد في مسنده، وابن حبان في صحيحه، والحاكم في المستدرک، وفي لفظ فقال: هاه ما كانت هذه تقاتل، ثم قال: وهكذا رواه المغيرة، وابن عبد الرحمن، وابن جريج عن أبي الزناد، فصار الحديث صحيحاً على شرط الشيخين، وهاه كلمة زجر والهاء الثانية للسكت، كذا حققه ابن الهمام، وقد سبق عنه أنه قال: أخرج الستة إلا النسائي، عن ابن عمر، أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله ﷺ مقتولة فنهى عن قتل النساء والصبيان.

٣٩٥٦ - (وعن أنس رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: «إنطلقوا»): أي اذهبوا وسيروا متبركين («باسم الله»): مستعينين («وبالله»): ثابتين («وعلى ملة رسول الله»): والأحوال يجوز أن تكون مترادفات أو متداخلات («لا تقتلوا»): وفي نسخة: ولا تقتلوا («شيخاً فانياً»): أي إلا إذا كان مقاتلاً أو ذا رأي، وقد صح أمره عليه السلام بقتل زيد بن الصمة، وكان عمره مائة وعشرين عاماً أو أكثر، وقد جيء به في جيش هوازن للرأي، ذكره ابن الهمام. («ولا طفلاً صغيراً»): الظاهر أنه بدل، أو بيان أي صبياً دون البلوغ، واستثنى منه ما إذا كان ملكاً أو مباشراً للقتال («ولا امرأة»): أي إذا لم تكن مقاتلة، ولم تكن ملكة، ولا ذات رأي في المحاربة («ولا تغلوا، وضموا»): بضم أوله أي اجمعوا («غنائمكم، وأصلحوا»): أي أموركم («وأحسنوا»): أي فيما بينكم («فإن الله يحب المحسنين»): أي يشيهم ويكرمهم. (رواه أبو داود).

قال ابن الهمام: وفيه خالد بن العزr. قال ابن معين: ليس بذاك، وأما معارضته بما سبق من قوله: اقتلوا شيوخ المشركين فأضعف منه، ثم على أصول كثير من الناس لا معارضة، بل يجب أن يخص الشيوخ بغير الفاني، ثم المراد بالشيخ الفاني الذي لا يقتل من لا يقدر على القتال ولا الصياح عند التقاء الصفين، ولا على الأحيال لأنه يجيء منه

٣٩٥٧ - وعن علي رضي الله عنه، قال: لما كان يوم بدر تقدم عتبة بن ربيعة، وتبعه ابنه وأخوه، فنادى: من يبارز؟ فانتدب له شباب من الأنصار، فقال: من أنتم؟ فأخبروه. فقال: لا حاجة لنا فيكم، إنما أردنا بني عمنا. فقال رسول الله ﷺ: «قم يا حمزة! قم يا علي! قم يا عبيدة بن الحارث» فأقبل حمزة إلى عتبة، وأقبلت إلى شيبة، واختلف بين عبيدة والوليد ضربتان، فأثخن كل واحد منهما صاحبه، ثم ملنا على الوليد

الولد فيكثر محارب المسلمين، ذكره في الذخيرة، وزاد الشيخ أبو بكر الرازي في كتاب المرتد في شرح الطحاوي: أنه إذا كان كامل العقل نقتله، ومثله نقتله إذا ارتد، والذي لا نقتله الشيخ الفاني الذي خرف وزال عن حدود العقلاء المميزين، فهذا حينئذ يكون بمنزلة المجنون فلا نقتله، ولا إذا ارتد اهـ. ولا نقتل مقطوع اليد اليمنى والمقطوع يده ورجله من خلاف، وفي السير الكبير: لا يقتل الراهب في صومعته، ولا أهل الكنائس الذين لا يخالطون الناس، فإن خالطوا قتلوا كالقسيس، وروى مالك في موطئه عن يحيى بن سعيد، أن أبا بكر بعث جيوشاً إلى الشام، فخرج يشيع يزيد بن أبي سفيان فقال: إني أوصيك بعشر: لا تقتلن صبياً، ولا امرأة، ولا كبيراً هرماء، ولا تقطعن شجراً مثمرأ، ولا تعقرن شاة، ولا بقرة إلا لمأكلة، ولا تحرقن ولا تخربن عامراً. ولا تفرقن، ولا تحبين، ولا تغل.

٣٩٥٧ - (وعن علي رضي الله عنه قال: لما كان: أي وجد (يوم بدر تقدم): أي من الكفار للقتال (عتبة بن ربيعة، وتبعه ابنه): أي الوليد (وأخوه): أي شيبة (فنادى): أي عتبة (من يبارز؟): في القاموس: برز بروزاً خرج إلى البراز أي الفضاء، وبارز القرن مبارزة وبرزاً برز إليه، والمعنى من يبرز إلي فيقاتلي (فانتدب): يقال: ندبته فانتدب أي دعوته، فأجاب كذا في النهاية وقوله: (له): أي لعبته والمعنى برز لمقاتلته ومقاتلة من معه (شباب): جمع شاب، وفي نسخة شبان بضم أوله وتشديد الموحدة (من الأنصار، فقال: من أنتم؟ فأخبروه. فقال: لا حاجة لنا فيكم): أي ما نريدكم (إنما أردنا بني عمنا): أي القرشيين من أكفائنا (فقال رسول الله ﷺ: «قم يا حمزة! قم يا علي! قم يا عبيدة بن الحارث»): بفتح التاء وضمها ففي الكافية: العلم الموصوف بآبن مضافاً إلى علم آخر يختار فتحه، وأما ابن فممنسوب لا غير (فأقبل حمزة): أي توجه (إلى عتبة): أي إلى محاربته فقتله (وأقبلت إلى شيبة): أي فقتلته، كذا في سنن أبي داود، وشرح السنة، وفي بعض نسخ المصابيح: إلى عتبة فقتله، وأقبلت إلى شيبة فقتلته. (واختلف): وفي نسخة

فقتلناه، وأحتملنا عبيدة. رواه أحمد وأبو داود.

٣٩٥٨ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: بعثنا رسول الله ﷺ في سرية، فحاص الناس حيضةً فأتيانا المدينة، فأختفينا بها، وقُلْنَا: هَلَكْنَا، ثُمَّ أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

فاختلف وهو بصيغة المعلوم، وفي نسخة بصيغة المجهول (بين عبيدة والوليد ضربتان): أي ضرب كل واحد منهما صاحبه تعاقباً (فأُتِخِنَ): أي جرح وأضعف (كل واحد منهما صاحبه): أي قرنه (ثم ملنا): بكسر الميم من الميل، وفي نسخة بكسر الصاد من الصولة أي حملنا (على الوليد): أو ملنا حاملين عليه (فقتلناه، واحتملنا عبيدة): في شرح السنة: فيه إباحة المبادرة في جهاد الكفار، ولم يختلفوا في جوازها إذا أذن الإمام، واختلفوا فيها إذا لم تكن عن إذن الإمام فجوزها جماعة، وإليه ذهب مالك والشافعي، لأن الأنصار كانوا قد خرجوا، وأقبل حمزة وعلي وعبيدة رضي الله عنهم. إذا عجز واحد عن قرنه، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال الأوزاعي: لا يعينونه لأن المبارزة إنما تكون هكذا. (رواه أحمد، وأبو داود): قال الحفاظ ابن حجر العسقلاني: وهذا أصح الروايات، لكن الذي في السير من أن الذي بارز الوليد علي هو المشهور، وهو اللائق، بالمقام، لأن عبيدة وشيبة كانا شيخين كعتبة وحمزة بخلاف علي والوليد، فكانا شابين، وقد روى الطبراني بإسناد حسن عن علي قال: أعنت أنا وحمزة عبيدة بن الحارث على الوليد بن عتبة، فلم يعب النبي ﷺ علينا ذلك، وهو موافق لرواية أبي داود والله أعلم. وبقيّة القضية في المواهب اللدنية.

٣٩٥٨ - (وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله ﷺ في سرية، فحاص الناس حيضة): قال القاضي: أي فمالوا ميلاً من الحيض وهو الميل، فإن أراد بالناس أعداءهم، فالمراد بها الحملة أي حملوا علينا حملة وجالوا جبيلة فانهزمنا عنهم، (فأتيانا المدينة): وإن أراد به السرية فمنعنا الفرار والرجعة أي: مالوا عن العدو ملتجئين إلى المدينة، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا﴾ أي مهرباً، ويؤيد المعنى الثاني قول الجوهري حاص عنه عدل وحاد، يقال للأولياء: حاصوا عن الأعداء وللأعداء انهزموا. وفي الفائق: فحاص حيضة أي انحرف وانهزم، وروي: فجاض حيضة بالجيم والصاد المعجمة، وهو الحيدودة حذراً. وفي النهاية: فحاص المسلمون حيضة أي جالوا جولة يطلبون الفرار. (فاختفينا بها): أي في المدينة حياء (وقلنا): أي في أنفسنا أو لبعضنا (هَلَكْنَا): أي عصينا بالفرار، ظناً منهم أن مطلق الفرار من الكبائر، (ثم أتينا رسول الله ﷺ

فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! نَحْنُ الْفَرَارُونَ. قَالَ: «بَلْ أَنْتُمُ الْعَكَارُونَ وَأَنَا فَتُّكُمْ» رواه الترمذي. وفي رواية أبي داود نحوه وقال: «لا، بل أَنْتُمُ الْعَكَارُونَ» قال: فَدَنَوْنَا فَقَبَّلْنَا يَدَهُ فَقَالَ: «أَنَا فَتَّةُ الْمُسْلِمِينَ».

وسنذكر حديث أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: كَانَ يَسْتَفْتَحُ. وحديث أَبِي الدرداء «ابغوني في ضُعَفَائِكُمْ» في باب «فَضْلُ الْفُقَرَاءِ» إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

الفصل الثالث

٣٩٥٩ - عَنْ ثوبان بن يزيد: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَصَبَ الْمُنَجْنِيقَ عَلَى أَهْلِ الطَّائِفِ. رواه الترمذي مرسلًا.

فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! نَحْنُ الْفَرَارُونَ. قَالَ: «بَلْ أَنْتُمُ الْعَكَارُونَ»: أَيُّ الْكَارُونَ إِلَى الْحَرْبِ وَالْعَطَافُونَ نَحْوَهَا كَذَا فِي النِّهَايَةِ. وَمَعْنَاهُ الرَّجَاعُونَ إِلَى الْقِتَالِ («وَأَنَا فَتُّكُمْ»): فِي النِّهَايَةِ: الْفِتَّةُ الْجَمَاعَةُ مِنَ النَّاسِ فِي الْأَصْلِ، وَالطَّائِفَةُ الَّتِي تَقُومُ وَرَاءَ الْجَيْشِ، فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِمْ خَوْفٌ أَوْ هَزِيمَةٌ التَّجَاؤُ إِلَى اللَّهِ، وَفِي الْفَاتِقِ: ذَهَبَ النَّبِيُّ ﷺ فِي قَوْلِهِ: أَنَا فَتُّكُمْ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَوْ مَتَحِيزًا إِلَى فِتَّةٍ﴾ يَمْهَدُ بِذَلِكَ عَذْرَهُمْ فِي الْفِرَارِ، أَيُّ تَحِيزَتُمْ إِلَيَّ فَلَا حَرَجَ عَلَيْكُمْ. فِي شَرْحِ السَّنَةِ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: مَنْ فَرَّ مِنْ ثَلَاثَةِ فَلَمْ يَفِرْ، وَمَنْ فَرَّ مِنْ اثْنَيْنِ فَقَدْ فَرَّ، وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ مِنَ الْكِبَائِرِ، فَمَنْ فَرَّ مِنْ اثْنَيْنِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَصْلِيَ بِالْإِيمَاءِ فِي الْفِرَارِ، لِأَنَّهُ عَاصٍ كَقَاطِعِ الطَّرِيقِ أَهًا. وَهُوَ تَفْرِيعٌ عَلَى مَقْضَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ. (رواه الترمذي. وفي رواية أبي داود نحوه وقال: «لا بل أَنْتُمُ الْعَكَارُونَ» قال): أَيُّ ابْنِ عَمْرٍ (فَدَنَوْنَا فَقَبَّلْنَا يَدَهُ فَقَالَ: «أَنَا فَتَّةُ الْمُسْلِمِينَ»).

(وسنذكر حديث أُمَيَّةَ): بِالتَّصْغِيرِ (ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ: كَانَ يَسْتَفْتَحُ): أَيُّ يَطْلُبُ الْفَتْحَ وَالنَّصْرَةَ بِصُعَالِيكِ الْمُهَاجِرِينَ (وحديث أَبِي الدرداء: «ابغوني»): أَيُّ اطْلُبُوا رِضَايَ («فِي ضُعَفَائِكُمْ»): تَمَامُهُ: فَإِنَّمَا تَرْزُقُونَ أَوْ تَضْرِبُونَ بِضُعَفَائِكُمْ (فِي بَابِ فَضْلِ الْفُقَرَاءِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى).

الفصل الثالث

٣٩٥٩ - (عَنْ ثوبان بن يزيد رضي الله عنه): صَوَّابُهُ ثَوْرٌ بْنُ يَزِيدَ، فَإِنَّهُ كَذَّابٌ فِي شَرْحِ ابْنِ الْهَمَامِ، وَكَذَا فِي أَسْمَاءِ الرِّجَالِ لِلْمَغْنِيِّ، وَكَذَا فِي تَحْرِيرِ الْمُشْتَبِهَةِ لِلْعَسْقَلَانِيِّ، وَكَذَا فِي

(٥) باب حكم الأسراء

الفصل الأول

٣٩٦٠ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: «عجب الله من قوم يُدخلون الجنة في السلاسل» وفي رواية: «يقادون إلى الجنة بالسلاسل». رواه البخاري.

أصل الجامع للترمذي، وهو المفهوم من التقريب والكاشف، بل ثوبان بن يزيد لا يوجد ذكره في الصحابة والتابعين. وقال المؤلف في أسمائه: ثور بن يزيد كلاعي شامي حمصي، سمع خالد بن معدان، روى عنه الثوري، ويحيى بن سعيد، مات سنة خمس وخمسين ومائة له ذكر في باب الملاحم اهـ. ولكن ما وجدناه في باب الملاحم، وإنما ذكر بعده في باب أشراف الساعة ولفظه: عن ثوبان من غير ذكر ابن يزيد، ولا شك أن المراد به مولى رسول الله ﷺ، ولذا لم يقل في آخر الحديث مرسلاً. (أن النبي ﷺ نصب المنجنيق): بفتح الميم وبكسر وفتح الجيم آلة يرمي بها الحجارة معربة، وقد تذكر فارسيته من جيرنيك أي ما أجودني كذا في القاموس. (على أهل الطائف): أي بلاد ثقيف في واد أول قراها لقيم، وآخرها الرهط سميت به، لأنها طافت على الماء في الطوفان، أو لأن جبريل طاف بها على البيت، أو لأنها كانت بالشام، فنقلها الله تعالى إلى الحجاز بدعوة إبراهيم عليه السلام، كذا في القاموس. (رواه الترمذي مرسلاً): قال ابن الهمام: رواه الترمذي معضلاً، فإنه قال قتيبة: حدثنا وكيع، عن رجل، عن ثور بن يزيد الحديث. قلت لو كيع: من هذا الرجل؟ فقال: صاحبكم عمر بن هارون. ورواه أبو داود في المراسيل، عن مكحول مرسلاً، وكذلك رواه ابن سعد في الطبقات، وزاد أربعين يوماً، وذكره الواقدي في المغازي، وذكر أنه الذي أشار به سلمان الفارسي.

[٥] باب حكم الأسراء

بضم الهمزة وفتح السين جمع أسير.

الفصل الأول

٣٩٦٠ - (وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: «عجب الله»): أي رضي («من قوم يدخلون الجنة»): بصيغة المفعول وهو المناسب للمقام، وفي نسخة بصيغة

٣٩٦١ - وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، قال: أتى النبي ﷺ عَيْنٌ من المشركين وهو في سفر، فجلس عند أصحابه يتحدث، ثم انفتل، فقال النبي ﷺ: «أطلبوه وأقتلوه» فقتلته فقتلني سلبه. متفق عليه.

الفاعل («في السلاسل»): حال من ضمير يدخلون، والمعنى أنهم يؤخذون أسارى قهراً وكرهاً في السلاسل والقيود، فيدخلون في دار الإسلام، ثم يرزقهم الله الإيمان فيدخلون به الجنة، فأحل الدخول في الإسلام محل دخول الجنة لإفضائه إليه. (وفي رواية): أي للبخاري أو لغيره («يقادون»): أي يجرون («إلى الجنة بالسلاسل»): قال القاضي: قد سبق غير مرة أن صفات العباد إذا أطلقت على الله تعالى أريد بها غاياتها، فغاية التعجب والاستبشار بالشيء الرضا به واستعظام شأنه، فالمعنى عظم الله شأن قوم يؤخذون عنوة في السلاسل، فيدخلون في الإسلام فيصيرون من أهل الجنة ورضي عنهم، وأحلهم محل ما يتعجب منه، وقيل: أراد بالسلاسل ما يردون به من قتل الأنفس وسبي الأزواج والأولاد، وتخريب الديار وسائر ما يلجئهم إلى الدخول في الإسلام الذي سبب دخول الجنة، فأقام المسبب مقام السبب، ويحتمل أن يكون المراد بها جذبات الحق التي يجذب بها خاصة عباده من الضلالة إلى الهدى، ومن الهبوط في مهاوي الطبيعة إلى العروج بالدرجات العلى إلى جنة المأوى. قلت: وكذا في معنى السلاسل مكروهات النفس من الفقر والمرض والخمول، وسائر المصيبات البدنية وفوات اللذات النفسية، فإنها تجر إلى الحالات السنية الروحية والمقامات العلية الأخروية، ومن هذا القبيل كراهة الأولاد للكتابة والقراءة. (رواه البخاري): وفي الجامع الصغير: عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل. رواه أحمد، والبخاري، وأبو داود. وفي رواية الطبراني، عن أبي أمامة، وأبي نعيم، عن أبي هريرة: عجبت لأقوام يساقون إلى الجنة في السلاسل وهم كارهون.

٣٩٦١ - (وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، قال: أتى النبي ﷺ عَيْنٌ من المشركين): قال القاضي: العين الجاسوس سمي به، لأن عمله بالعين أو لشدة اهتمامه بالرؤية واستغراقه فيها كأن جميع بدنه صار عيناً. (وهو): أي والحال أن النبي ﷺ (في سفر، فجلس): أي الجاسوس (عند أصحابه يتحدث، ثم انفتل): أي انصرف (فقال النبي ﷺ: «أطلبوه وأقتلوه» فقتلته): أي: فطلبته فوجدته فقتلته (فقتلني): بتشديد الفاء، ويجوز تخفيفه أي أعطاني (سلبه): بفتح الحين أي: ما كان عليه من الثياب والسلاح سمي به لأنه يسلب عنه. قال ابن الهمام: وكذا مركبه وما عليه من السرج والآلة، وما معه على

٣٩٦٢ - **وعنه**، قال: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ هَوَازِنَ، فَبَيْنَا نَحْنُ نَتَضَحَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ، فَأَنَاحَهُ، وَجَعَلَ يَنْظُرُ، وَفَبَيْنَا ضَعْفَةٌ وَرِقَّةٌ

الدابة من مال، وما على وسطه من ذهب وفضة. قال الطيبي: فنفلني أي أعطاني نفلاً، وهو ما يخص به الرجل من الغنيمة، ويزاد على سهمه. في شرح السنة: فيه دليل على أن من دخل دار الإسلام من أهل الحرب من غير أمان حل قتله، ومن تجسس للكفار من أهل الذمة كان ذلك منه نقضاً للعهد، وإن فعله مسلم فلا يحل قتله، بل يعزر، فإن ادعى جهالة بالحال، ولم يكن منهما يتجافى عنه، أي: يتجاوز هذا قول الشافعي، وفيه دليل على أن السلب للقاتل. قال ابن الهمام: التنفيل إعطاء الإمام الفارس فوق سهمه وهو من النفل، وهو الزائد. ومنه النافلة للزائد على الفرض، ويقال لولد الولد كذلك أيضاً، ويقال نفله تنفيلاً ونفله بالتخفيف نفلاً لغتان فصيحتان، ويستحب للإمام التحريض على القتال بالتنفيل، فيقول: من قتل قتيلاً فله سلبه، أو يقول للسرية: قد جعلت لكم النصف أو الربع بعد الخمس. (متفق عليه).

٣٩٦٢ - **(وعنه)**: أي عن سلمة رضي الله عنه (قال: غزونا مع رسول الله ﷺ هوازين): قبيلة مشتهرة بالرمي لا يخطئ سهمهم، وكانوا في حنين وهو واد وراء عرفة دون الطائف، وقيل: بينه وبين مكة ثلاث ليال، وكان مسيره إليها يوم السبت لست ليال خلون من شوال لما فرغ من فتح مكة. (فبينما نحن نتضحى): أي نتغدى، مأخوذ من الضحاء بالمد وفتح الضاد وهو بعد امتداد النهار وفوق الضحى بالضم والقصر كذا في شرح مسلم، وفي النهاية: الأصل فيه أن العرب كانوا يسرون في ظعنهم، فإذا مروا ببقعة من الأرض فيها كلاً وعشب قال قائلهم: ألا ضحواً رويداً أي: ارفقوا بالإبل حتى تتضحى أي تنال من هذا المرعى، ثم وضعت التضحية مكان الرفق ليصل الإبل إلى المنزل، وقد شبت ثم اتسع فيه حتى قيل لكل من يأكل في وقت الضحى: هو يتضحى أي يأكل في هذا الوقت، كما يتغدى ويتعشى، وقيل: معناه نصلي الضحى. (مع رسول الله ﷺ) إذ جاء رجل على جمل أحمر، فأناخه، وجعل ينظر): أي يطالع (وفينا ضعفة): بسكون العين، وفي نسخة: بفتحها. قال النووي: ضبطوه على وجهين الصحيح المشهور بفتح الضاد وإسكان العين أي حالة ضعف وهزال، والثاني بفتح العين جمع ضعيف. وفي بعض النسخ بحذف الهاء. قلت: فيقوى القول الأول. قال الطيبي: ويؤيد الوجه الأول عطف قوله: (ورقة عليه):

من الظَّهَرِ، وبعضُنا مشاةً إذ خرج يشتدُّ فأتى جملةً، فأثاره فاشتدَّ به الجملُ، فخرجتْ
أشدُّ حتى أخذتْ بخِطامِ الجملِ، فأنخته ثم اخترطتْ سيفي، فضربتُ رأسَ الرَّجلِ،
ثم جثتُ بالجملِ أقودهً وعليه رخله وسلاحه، فاستقبلني رسولُ الله ﷺ والنَّاسُ. فقال:
«من قتلَ الرَّجلَ؟» قالوا: ابنُ الأكوع فقال: «له سلبه أجمع». متفق عليه.

٣٩٦٣ - وعن أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه، قال: لما نزلتْ بنو قريظةَ على
حُكمِ سعدِ بنِ معاذٍ، بعثَ رسولُ الله ﷺ فجاءَ على حمارٍ، فلما دنا قالَ
رسولُ الله ﷺ: «قوموا إلى سيِّدكم» فجاءَ فجلَسَ، فقالَ رسولُ الله ﷺ: «إنَّ هؤلاءِ

بكسر الراء وتشديد القاف وقوله: (من الظهر): بفتح الظاء صفة لها أي رقة حاصلة من قلة
المركوب (وبعضنا مشاة): جمع ماش وكأنه عطف بيان (إذ خرج): أي الرجل من بيننا
(يشتد): أي يعدو (فأتى جملة، فأثاره): أي أقامه بعد ركوبه (فاشتد): وفي نسخة صحيحة
بالواو أي: أسرع به (الجمل، فخرجت): وفي نسخة: وخرجت (أشدت): أي في عقبه
(حتى أخذت بخِطامِ الجمل): بكسر أوله أي بزمامه (فأنخته ثم اخترطت سيفي): أي
سللته من غمده (فضربت رأس الرجل، ثم جثت بالجمل أقوده): أي أجره (عليه): أي
على الجمل (رحله): أي متاع الرجل (وسلاحه، فاستقبلني رسول الله ﷺ والناس):
بالرفع (فقال: «من قتل الرجل؟» قالوا: ابن الأكوع قال: «له سلبه أجمع». متفق عليه).

٣٩٦٣ - (وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لما نزلت بنو قريظة):
بالتصغير طائفة من اليهود (على حكم سعد بن معاذ). قال القاضي: إنما نزلوا بحكمه
بعدما حاصروهم رسول الله ﷺ خمسة وعشرين يوماً وجهدهم الحصار، وتمكن الرعب في
قلوبهم لأنهم كانوا حلفاء الأوس، فحسبوا أنه يراقبهم ويتعصب لهم، فأبى إسلامه وقوة دينه
أن يحكم فيهم بغير ما حكم الله فيهم، وكان ذلك في السنة الخامسة من الهجرة في شوالها
حين نقضوا عهداً لرسول الله ﷺ، ووافقوا الأحزاب، روي أنهم لما انكشفوا عن المدينة
وكفى الله المؤمنين شرهم أتى جبريل النبي ﷺ في ظهر اليوم الذي تفرقوا في ليلته فقال:
وضعتم السلاح والملائكة لم يضعوه، فإن الله تعالى أمركم بالمسير إلى بني قريظة فائتكم
عصرهم (بعث): جواب لما أي أرسل وفي نسخة، إليه أي إلى سعد (رسول الله ﷺ)،
فجاء على حمار، أي شاكياً وجعه، فإنه قد أصيب يوم الخندق (فلما دنا): أي قرب (قال
رسول الله ﷺ: «قوموا إلى سيديكم»): قال النووي: فيه إكرام أهل الفضل وتلقيهم والقيام
لهم إذا أقبلوا واحتج به الجمهور، وقال القاضي عياض: ليس هذا من القيام المنهي عنه،

نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ». قَالَ: فَإِنِّي أَحْكُمُ أَنْ تَقْتَلَ الْمُقَاتِلَةَ وَأَنْ تُسَبِّى الذَّرِيَّةَ. قَالَ: «لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ الْمَلِكِ». وَفِي رَوَايَةٍ: «بِحُكْمِ اللَّهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٣٩٦٤ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: بعث رسول الله ﷺ خَيْلاً قَبْلَ نَجْدٍ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ، يُقَالُ لَهُ: ثُمَامَةُ بْنُ أَثَالٍ، سَيِّدُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ فَرَبَطُوهُ

وإنما ذاك فيمن يقومون عليه وهو جالس، ويتمثلون قياماً طول جلوسه، وقيل: لم يكن هذا القيام للتعظيم، بل كان للإعانة على نزوله لكونه وجعاً، ولو كان المراد منه قيام التوقيع لقال: قوموا لسيديكم، ويمكن دفعه بأن التقدير قوموا متوجهين إلى سيديكم، لكن الأول أظهر، لأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ما كانوا يقومون له ﷺ لكراهيته للقيام. (فجاء فجلس، فقال رسول الله ﷺ: «إِنْ هَؤُلَاءِ»): أي بني قريظة («نزلوا على حكمك»). قال النووي: وإنما فُوض الحكم إلى سعد، لأن الأوس طلبوا من النبي ﷺ العفو عنهم، لأنهم كانوا حلفاءهم فقال لهم النبي ﷺ: «أما ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم» فرضوا به. (قال: فَإِنِّي أَحْكُمُ أَنْ تَقْتَلَ الْمُقَاتِلَةَ): بكسر التاء أي من يتأتى منهم القتال ولو بالرأي. (وَأَنْ تُسَبِّى الذَّرِيَّةَ). أي النساء والصبيان (قال): أي النبي عليه الصلاة والسلام («لقد حكمت فيهم بحكم الملك»). بكسر اللام وهو الله ويؤيده قوله: (وفي رواية: «بحكم الله»): أي أصبت بهم وقضيت بقضاء ارتضى الله به، ويروى بفتحها أي الملك النازل بالوحي وهو جبريل، أو الذي ألقى الصواب في القلب. قال النووي: الرواية المشهورة الملك بكسر اللام، ويؤيده الرواية الأخرى. قال القاضي: وضبطه بعضهم في صحيح البخاري بكسر اللام وفتحها، فإن صح الفتح، فالمراد به جبريل أي الحكم الذي جاء به جبريل عن الله تعالى اهـ. وفيه جواز التحكيم في أمور المسلمين ومهماتهم العظام، ولا يخالف في هذا الإجماع إلا الخوارج، فإنهم أنكروا على علي رضي الله عنه التحكيم، وإذا حكم الحاكم العادل في شيء لزمه حكمه، ولا يجوز للإمام ولا لهم الرجوع عنه بعد الحكم (متفق عليه).

٣٩٦٤ - (وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: بعث رسول الله ﷺ): أي في السنة السادسة (خَيْلاً): هو على حذف المضاف أي فرسان الخيل، وفي الحديث: يا خيل الله اركبي أي يا فرسان خيل الله أو سميت الجماعة خَيْلاً، لأنهم تجردوا لما لا يتم إلا بها كما سميت الربيعة عيناً (قبل نجد)، بكسر القاف وفتح الموحدة أي: حذاه وجانبه. في القاموس: النجد وبضم جيمه مذكر وهو ما خالف الغور أي تهامة أعلاه تهامة واليمن،

بسارية من سوارى المسجد، فخرج إليه رسول الله ﷺ فقال: «ماذا عندك يا ثمامة؟» فقال: «عندي يا محمد! خير؛ إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكِر، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت. فتركه رسول الله ﷺ حتى كان الغد، فقال له:

وأسفله العراق والشام أوله من جهة الحجاز ذات عرق، (فجاءت): أي الخيل (برجل من بني حنيفة، يقال له: ثمامة بن أثال)، بضم أولهما (سيد أهل اليمامة): في القاموس: هي بلاد الجو منسوبة إلى جارية زرقاء كانت تبصر الراكب من مسيرة ثلاثة أيام وسميت باسمها أكثر نخيلاً من سائر الحجاز، وبها تنبأ مسيلمة الكذاب، وهي دون المدينة في وسط الشرق عن مكة على ست عشرة مرحلة من البصرة، وعن الكوفة نحوها والنسبة يمامي. (فربطوه بسارية): أي أسطوانة (من سوارى المسجد)، أي المسجد النبوي (فخرج إليه رسول الله ﷺ فقال: «ماذا عندك؟» أي من الظن في أن أفعل بك (يا ثمامة)؟ قال الطيبي: فيه وجهان أن تكون ما استفهامية، وذا موصولاً وعندك صلته أي: ما الذي استقر عندك من الظن فيما أفعل بك (فقال: عندي يا محمد! خير)؛ لأنك لست ممن تظلم بل ممن تحسن وتنعم، وأن يكون ماذا بمعنى أي شيء مبتدأ وعندك خبره وقوله: (إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكِر)، تفصيل لقوله: خير لأن فعل الشرط إذا كرر في الجزاء دل على فخامة الأمر. قال النووي، قوله: ذا دم فيه وجه.

أحدها: معناه إن تقتل تقتل صاحب دم لدمه موقع يشتفي بقتله قاتله، ويدرك قاتله بثأره أي لرياسته وفضله، وحذف هذا لأنهم يفهمونه في عرفهم، وثانيها: إن تقتل تقتل من عليه دم مطلوب به، وهو مستحق عليه فلا عتب عليك، وثالثها ذا دم بالذال المعجمة وتشديد الميم أي: ذا ذمام وحرمة في قومه، ورواها بعضهم في سنن أبي داود كذلك: قال القاضي: وهي ضعيفة لأنها تقلب المعنى، فإن احترامه يمنع القتل. قال الشيخ: ويمكن تصحيحها بأن يحمل على الوجه الأول أي تقتل رجلاً جليلاً يحتفل قاتله بقتله، بخلاف ما إذا قتل حقيراً مهيناً، فإنه لا فضيلة ولا يدرك به قاتله ثأره.

قال الطيبي: واختار الشيخ التوربشتي، الوجه الثاني، حيث قال: المعنى إن تقتل تقتل من توجه عليه القتل بما أصابه من دم، ورآه أوجه للمشكلة التي بينه وبين قوله: وإن تنعم تنعم على شاكِر، (وإن كنت تريد المال فسل): بالهمز والنقل (تعط): بصيغة المفعول (منه): أي من المال وهو بيان لقوله: (ما شئت. فتركه رسول الله ﷺ): أي على حاله (حتى كان): أي وقع (الغد)، وفي

«ما عندك يا ثمامة؟» فقال: عندي ما قلت لك: إن تُنعم تُنعم علي شاكراً، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت. فتركه رسول الله ﷺ حتى كان بعد الغد، فقال له: «ما عندك يا ثمامة؟» فقال: عندي ما قلت لك: إن تُنعم تُنعم علي شاكراً، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت. فقال رسول الله ﷺ: «أطلقوا ثمامة» فأنطلق إلى نخل قريب من المسجد، فاغتسل، ثم

نسخة بالنصب أي كان الزمان الغد (فقال له: «ما عندك يا ثمامة؟» فقال عندي ما قلت لك: إن تنعم تنعم علي شاكراً، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت. فتركه رسول الله ﷺ حتى كان بعد الغد): قال الطيبي: إسم كان ضمير عائذ إلى ما هو مذكور حكماً أي: حتى كان ما هو عليه ثمامة بعد الغد (فقال له: «ما عندك يا ثمامة؟» فقال: عندي ما قلت لك: إن تنعم تنعم علي شاكراً، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت). قال الأشرف: في تقديم قوله: إن تقتل تقتل ذا دم على قسميه في اليوم الأول، وتوسطه بينهما في اليوم الثاني والثالث ما يرشد إلى حداقته وحده، فإنه لما رأى غضب النبي ﷺ في اليوم الأول قدم فيه القتل تسلياً، فلما رأى أنه لم يقتله رجا أن ينعم عليه فقدم في اليوم الثاني والثالث قوله: إن تنعم. قال الطيبي: ويمكن أن يقال: إنه لما نفي الظلم عن ساحته ﷺ ونظر إلى استحقاقه القتل قدمه، وحين نظر إلى لطفه وإحسانه عليه الصلاة والسلام أخر القتل، وهذا أدعى للإستعطاف والعفو كما قال عيسى عليه السلام: ﴿إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم﴾ أقول: ويمكن أن يقال: المناسب للمجرم أن يعترف بذنبه ثم يستغفر أولاً، فلذا قدم القتل ثم يطلب العفو ولا ينسى الذنب، ولذا أخره فيما بعده، وحاصل كلام الطيبي أنه في اليوم الأول كان الخوف غالباً عليه، وفي اليومين الآخرين كان الغالب عليه الرجاء، والإناء يترشح بما فيه، وبهذا يظهر وجه التنظير بقول عيسى عليه السلام، فإن المقام مقام غلبة الخوف أولاً. ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها﴾ حتى تقول الأنبياء: نفسي نفسي، ثم لهم مقام الشفاعة لمن شاء الله تعالى. (فقال رسول الله ﷺ: «أطلقوا»): أي حلوا (وثمامة): وخلصوا سبيله (فأنطلق إلى نخل): بنون مفتوحة وسكون خاء معجمة، وفي نسخة بالجيم أي ماء قليل النبع (قريب من المسجد فاغتسل). قال النووي قوله: نخل هكذا في البخاري ومسلم وغيرهما بالخاء المعجمة، وتقديره انطلق إلى نخل فيه ماء فاغتسل. قال القاضي عياض، وقال بعضهم: صوابه نجل بالجيم وهو

دخل المسجد، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، يا محمد! والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي، والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي، والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره رسول الله ﷺ، وأمره أن يعتمر، فلما قدم مكة، قال له قائل، أصبوت؟ فقال: لا، ولكني أسلمت مع

الماء القليل المنبعث، وقيل الجاري. قلت: بل الصواب الأول لأن الروايات صحت به ولم ترو، إلا هكذا. وهو صحيح فلا يجوز العدول عنه، (ثم دخل المسجد، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، والله يا محمد! ما كان على وجه الأرض وجه أبغض): بالنصب أي أكثر مبغوضاً إلي (من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي).

قال الطيبي: وجه بالرفع على أنه صفة وجه وهو إسم كان وعلى وجه الأرض خبره، وهذا ليس بصحيح لأن قوله: أحب الوجوه خبر أصبح قطعاً، وقد قبل به، ولأن أبغض في القريتين الأخيرتين وقع خبراً لكان، ولأنه أخبر عن الوجه بالأبغضية لا أن وجهها أبغض كائناً على وجه الأرض، فإذا قلنا: بجواز وقوع الحال من إسم كان فقله على وجه الأرض كان صفة لقوله وجه، فقدم فصار حالاً، وإذا منعناه قلنا أنه ظرف لغو قدم للإهتمام ليؤذن في بدء الحال باهتمام العموم والشمول كما في قوله تعالى: ﴿والأرض جميعاً قبضته﴾ (والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي، والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك). يعني المدينة (فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي، وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة)، جملة حالية (فماذا ترى؟) أي من الرأي في حقي (فبشره رسول الله ﷺ)، أي بما حصل له من الخير العظيم بالإسلام، وأنه يهدم ما كان قبله من الآثام (وأمره أن يعتمر، فلما قدم مكة، قال له قائل، أصبوت؟): من الصبوة والصبو الميل إلى الجهل. كذا في تاج المصادر للبيهقي، وفي نسخة صحيحة: أصبأت وهو مهموز ففي النهاية: صبأ فلان إذا خرج من دين إلى دين غيره، وكذا في الفائق. وفي المشارق للقاضي عياض. قوله: أصبوت هكذا الرواية أي أصبأت، وقريش كانت لا تهمز وتسهل الهمزة أي أخرجت عن دينك؟ وقال النووي: أصبوت هكذا في الأصول أصبوت، وهي لغة والمشهور أصبأت بالهمز اهـ.

رسول الله ﷺ، ولا والله لا يأتيكم من الإمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله ﷺ. رواه مسلم، واختصره البخاري.

وفيه أن الاعتماد على الأصول ولا وجه مع ثبوتها إلى العدول، ثم المتبادر من قوله: وهي لغة أنه لغة في صبأت وهو غير ظاهر مادة ومعنى، والعجب من الطيبي أنه اقتصر على صبأت بالهمز (فقال: لا، ولكني أسلمت مع رسول الله ﷺ)، فإن قلت: كيف قال: لا، وهو قد خرج من الشرك إلى التوحيد؟ قلت: هو من الأسلوب الحكيم كأنه قال: ما خرجت من الدين لأنكم لستم على دين فأخرج منه، بل استحدثت دين الله، وأسلمت مع رسول الله ﷺ رب العالمين. فإن قلت: مع يقتضي إحداث المصاحبة لأن معنى المعية المصاحبة وهي مفاعلة، وقد قيل: الفعل بها فيجب الإشتراك فيه، كذا نص عليه صاحب الكشف في الصافات. قلت: لا يبعد ذلك فلعله ﷺ وافقه، فيكون منه صلوات الله عليه استدامة ومنه استحداثاً: أقول: هذا لا يبعد عقلاً، لكن يستبعد نقلاً، فإنه لو كان كذلك لنقل فيه أو في غيره إلينا، وفي المعية يكفي بالمشاركة الفعلية، كما في قول بلقيس: ﴿وأسلمت مع سليمان الله رب العالمين﴾. ثم جواب سؤاله الأول مبني على نسخة صبأت لا على صبوت كما لا يخفى، والأظهر أن مرادهم من صبأت أي من دين الحق إلى الباطل، فجوابه بلا مطابق لما في نفس الأمر وحقيقة الحق. (ولا): قال الطيبي: لا يقتضي منفياً والواو معطوفاً عليه أي لا أوافقكم في دينكم. ولا أرفق بكم في هذه السنين المجدبة ثم أقسم عليه بقوله: (والله لا تأتيكم من الإمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. رواه مسلم، واختصره البخاري). في الهداية: ولا ينبغي أن يباع السلاح من أهل الحرب إذا حضروا مستأمنين، ولا يجهز إليهم مع التجار إلى دار الحرب لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع السلاح من أهل الحرب وحمله إليهم. قال ابن الهمام: المعروف ما في سير البيهقي، ومسند البزار، ومعجم الطبراني، عن عمران بن حصين رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع السلاح في الفتنة. قال البيهقي: الصواب أنه موقوف. قال صاحب الهداية: وهو القياس في الطعام أي القياس فيه أن يمنع من حمله إلى دار الحرب، لأنه به التقوي على كل شيء، والمقصود إضعافهم إلا أنا عرفنا نقل الطعام إليهم بالنص يعني حديث ثمامة، وحديث أسامة، رواه البيهقي من طريق محمد بن إسحاق، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، فذكر قصة إسلام ثمامة. وفي آخره قوله لأهل مكة حين قال له قائل: صبوت. فقال: إني والله ما صبوت، ولكن أسلمت وصدقت محمداً وآمنت

٣٩٦٥ - وعن جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي أُسَارَى بَدْرٍ: «لَوْ كَانَ الْمُطْعَمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا ثُمَّ كَلَّمَنِي فِي هَؤُلَاءِ النَّتْنَى لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ» رواه البخاري.

به، وأيم الله الذي نفس ثمامة بيده لا تأتيكم حبة من اليمامة، وكانت قريب مكة حتى يأذن فيها محمد، فانصرف إلى بلده، ومنع الحمل إلى مكة حتى جهدت قريش، فكتبوا إلى رسول الله ﷺ يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى ثمامة يحمل إليهم الطعام، ففعل رسول الله ﷺ. وذكره ابن هشام في آخر السير، وذكر أنهم قالوا: أصبأت؟ فقال: لا والله ولكنني اتبعت خير الدين دين محمد، والله لا تصل إليكم حبة من اليمامة حتى يأذن فيها رسول الله ﷺ إلى أن قال: فكتبوا إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إنك تأمر بصلة الرحم وإنك قد قطعت أرحامنا، فكتب رسول الله ﷺ إليه أن يخلي بينهم وبين الحمل. وفي شرح السنة: فيه دليل على جواز المن على الكافر وإطلاقه بغير مال.

قال ابن الهمام: ولا يجوز المن على الأسارى، وهو أن يطلقهم إلى دار الحرب بغير شيء خلافاً للشافعي إذا رأى الإمام ذلك، وبقولنا قال مالك وأحمد وجه قول الشافعي قوله تعالى: ﴿فَإِذَا مَنَّآ بَعْدَ وَهْمٍ فِدَاءً﴾ ولأنه عليه الصلاة والسلام من على جماعة من أسارى بدر منهم العاص بن أبي الربيع على ما سيأتي، وأجاب صاحب الهداية بأنه منسوخ بقوله تعالى: ﴿اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ من سورة براءة فإنها تقتضي عدم جواز المن وهي آخر سورة نزلت في هذا الشأن، وقصة بدر كانت سابقة عليها. قال النووي: فيه جواز ربط الأسير وحبسه وإدخال الكافر المسجد، وفيه إذا أراد الكافر الإسلام يبادر به، ولا يؤخره للإغتسال، ولا يحل لأحد أن يأذن له في تأخير، ومذهبنا أن اغتساله واجب إن كان عليه جنابة في الشرك، سواء كان اغتسل منها أم لا. وقال بعض أصحابنا: إن اغتسل قبل الإسلام أجزأه، وإن لم يكن عليه جنابة فالغسل مستحب. وقال أحمد وآخرون: يلزمه الغسل، وفي تكرير سؤاله عليه الصلاة والسلام ثلاثة أيام تأليف لقلبه، وملاطفة لمن يرجى إسلامه من الأسارى الذين يتبعهم على الإسلام كثير من الخلق.

٣٩٦٥ - (وعن جُبَيْرِ): بالتصغير (ابن مطعم): بكسر العين رضي الله عنه (أن رسول الله ﷺ قَالَ فِي أُسَارَى بَدْرٍ): أي في شأنهم («لو كان المطعم بن عدي حياً ثم كلمني»): أي شفاعته («في هؤلاء النتنى»): جمع نتن بالتحريك بمعنى متنن كزمن «زمنى»، وإنما سماهم نتنى إما لرجسهم الحاصل من كفرهم على التمثيل، أو لأن المشار إليه أبدانهم وجيفهم الملقاة في قليب بدر («لتركتهم له»): أي لأجله. قال القاضي: هو

٣٩٦٦ - وعن أنس رضي الله عنه، أن ثمانين رجلاً من أهل مكة هبطوا على رسول الله ﷺ من جبل التنعيم مُتسلّحين، يُريدون غرة النبي ﷺ وأصحابه، فأخذهم مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف، وابن عم جد رسول الله ﷺ، وكان له يد عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذ جاره حين رجع من الطائف وذبح المشركين عنه، فأحب أنه إن كان حياً فكافأه عليها بذلك، ويحتمل أراد به تطيب قلب ابنه جبير وتأليفه على الإسلام، وفيه تعريض بالتعظيم لشأن الرسول وتحقير حال هؤلاء الكفرة من حيث أنه لا يبالي بهم وبتركهم لمشرك كانت له عنده يد اهـ.

قيل: وفيه بيان حسن المكافأة وجواز فرض المحال. قال ابن الهمام: واستدل به على جواز المن على مذهب الشافعي خلافاً لباقي الأئمة، والعجب من قول شارح بهذا لا يثبت المن، لأن «لو» لامتناع الشيء لامتناع غيره يعني فيفيد امتناع المن، ولا يخفى على من له أدنى بصر بالكلام أن التركيب إخبار بأنه لو كلمة لتركهم وصدقه واجب، وهو بأن يكون المن جائزاً، فقد أخبر بأنه كان يطلقهم لو سألهم إياه والإطلاق على ذلك التقدير لا يثبت منه إلا وهو جائز شرعاً، وكونه لم يقع لعدم وقوع ما علق عليه لا ينفي جوازه شرعاً وهو المطلوب اهـ، فما اشتهر على لسان المنطقيين أن الشرطية غير لازمة للوقوع إنما يصح إذا ورد على لسان غير الشارع (رواه البخاري). أي عن جبير، وقد سمع هذا الحديث وهو كافر من النبي ﷺ وحدث به عنه وهو مسلم، فإنه قال: أتيت النبي ﷺ في فداء أسارى بدر، فسمعتة يقرأ في المغرب بالطور ولم أسلم يومئذ، وقال: لو كان مطعم حياً الخ. وفي رواية: سمعتة يقرأ في المغرب والطور، فلما بلغ هذه الآية: ﴿أَمْ خَلَقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يوقنون أَمْ عندهم خزائن ربك أَمْ هُمُ الْمَسْيطِرُونَ﴾^(١) كاد قلبي أن يطير.

٣٩٦٦ - (وعن أنس رضي الله عنه، أن ثمانين رجلاً من أهل مكة): أي من كفارهم (هبطوا): أي نزلوا (على رسول الله ﷺ): أي عام الحديبية (من جبل التنعيم): في القاموس: التنعيم موضع على ثلاثة أميال أو أربعة من مكة أقرب أطراف الحل إلى البيت سمي به لأن على يمينه جبل نعيم، وعلى يساره جبل ناعم، والوادي اسمه نعمان (متسلّحين)، أي حال كونهم لابسين السلاح من الدروع وغيرها (يريدون غرة النبي ﷺ وأصحابه)، بكسر الغين المعجمة وتشديد الراء أي غفلتهم (فأخذهم سلماً)، بكسر السين ويفتح مع سكون اللام ويفتحهما وبهن ورد التنزيل. قال النووي: ضبطوه بوجهين بفتح

سِلْمًا، فَاسْتَحْيَاهُمْ. وفي رواية: فَأَعْتَقَهُمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ﴾. رواه مسلم.

السين واللام وبإسكان اللام مع كسر السين وفتحها. قال الحميدي: معناه الصلح. قال القاضي: هكذا ضبطه الأكثرون. قال: والرواية الأولى أظهر أي أسرهم، وجزم الخطابي على فتح اللام والسين. قال: والمراد به الإستسلام والإذعان كقوله تعالى: ﴿وَأَلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ﴾^(١) أي الإنقياد، وهو مصدر يقع على الواحد والإثنين والجمع. قال ابن الأثير: هذا هو الأشبه بالقضية فإنهم لم يؤخذوا صلحاً، وإنما أخذوا قهراً وأسلموا أنفسهم عجزاً قال: وللوجه الآخر وجه، وهو أنه لما لم يجز معهم القتال بل عجزوا عن دفعهم والنجاة منهم فرضوا بالأسر كأنهم قد صولحوا على ذلك، (فاستحياهم). أي استبقاهم وتركهم أحياء ولم يقتلهم. (وفي رواية: فَأَعْتَقَهُمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ﴾)^(٢).

قال الطيبي: لما كان سلامة المسلمين من أولئك ومجازاتهم بالكف عنهم بعدما أرادوا الغرة والفتك بهم من الأمور العظام، ولولا أن الله تعالى ألقى في قلوبهم الرأفة والرحمة بهم، وأن الله تعالى قهرهم وذبحهم عنهم، لم تحصل السلامة، أسند الفعلين إليه تعالى على سبيل الحصر حيث قال: ﴿وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ﴾ أي الكف إنما صدر منه تعالى لا منكم، ونظيره قوله تعالى: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾ وإنما فصل الآية بقوله تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرًا﴾ وعداً لهم بجزاء ما صدر عنهم من العفو بعد الظفر جبراً لما نفى عنهم بالكلية إثباتاً للكسب بعد نفي القدرة. قلت: الأنسب تنظيره بقوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ﴾ هذا وقال البيضاوي في تفسيره: وذلك أن عكرمة بن أبي جهل: خرج في خمسمائة إلى الحديبية، فبعث رسول الله ﷺ خالد بن الوليد على جند، فهزمهم حتى أدخلهم حيطان مكة ثم عاد قال سعد بن جبير: رواه ابن جرير والطبري وابن أبي حاتم عن ابن أبي أبرة. قلت: وهو الملائم لقوله تعالى: ﴿بِطْنِ مَكَّةَ﴾ وأما السيد معين الدين الصفوي فقال: فيه شيء وكيف وخالد بن الوليد لم يكن أسلم بل كان طليعة للمشركين يومئذ، كما ثبت في صحيح البخاري وغيره، بل هو من من الله تعالى بصلح الحديبية، وحفظ المسلمين عن أيدي

٣٩٦٧ - وعن قتادة رضي الله عنه، قال: ذكر لنا أنس بن مالك، عن أبي طلحة، أن نبي الله ﷺ أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلاً من صناديد قريش، فقتلوا في طوي

الكفار وعن القتال بمكة وهتك حرمة المسجد الحرام، وأما ظفرهم على المشركين فهو أن سبعين أو ثمانين أو ثلاثين رجلاً متسلحين الحديث. وقيل: المراد فتح مكة، واستشهد به أبو حنيفة على أن مكة فتحت عنوة. قال البيضاوي: وهو ضعيف إذ السورة نزلت قبله، ورد بأنه عبر عن المضارع بالماضي لتحقق وقوعه، فيكون وعداً من الله تعالى، ولا يرد عليه هذا الحديث، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب والله تعالى أعلم.

قال ابن الهمام: والمشهور في كتب المغازي أن سواد العراق فتح عنوة، وأن عمر وظف ما ذكرنا ولم يقسمها بين الغانمين محتجاً بقوله تعالى: ﴿ما أفاء الله على رسوله﴾ إلى قوله: ﴿والذين جاؤوا من بعدهم﴾ وإنما يكون لهم بالمن بوضع الخراج والجزية. وتلا عمر هذه الآية، ولم يخالفه أحد إلا نفر يسير، كبلال وسلمان، ونقل عن أبي هريرة فدعا عمر على المنبر وقال: اللهم اكفني بلالاً وأصحابه. قال في المبسوط: ولم يحمدوا وندموا ورجعوا إلى رأيه، ويدل على أن قسمة الأراضي ليس حتماً أن مكة فتحت عنوة، ولم يقسم النبي ﷺ أرضها، ولهذا ذهب مالك أن بمجرد الفتح تصير الأرض وفقاً للمسلمين، وهو أدري بالأخبار والآثار، ودعواهم أن مكة فتحت صلحاً لا دليل عليها، بل على نقيضها. ألا ترى أنه ثبت في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابيه عليه فهو آمن» ولو كان صلحاً لأمنوا كلهم به بلا حاجة إلى ذلك، وإلى ما ثبت من إجارة أم هانئ من إجارته ومدافعتها علماً عما أراد قتله، وأمره عليه الصلاة والسلام بقتل ابن خطل بعد دخوله وهو متعلق بأستار الكعبة، وأظهر من هذا كله قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: «إن الله تعالى حرم مكة يوم خلق السموات والأرض لا يسفك بها دم» إلى أن قال: «فإن أحد تربص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم». فقلوه: بقتال رسول الله ﷺ صريح في ذلك. (رواه مسلم).

٣٩٦٧ - (وعن قتادة رضي الله عنه قال: ذكر لنا أنس بن مالك، عن أبي طلحة رضي الله عنه، أن نبي الله ﷺ أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلاً): أي من الكفار (من صناديد قريش)، أي أشrafهم وعظمائهم ورؤسائهم الواحد صناديد وكل عظيم غالب صناديد، كذا في النهاية. وقال الجوهرى: هو الشجاع، والمراد هنا أكابرهم (فقتلوا):

من أطواءٍ بذِرٍ خبيثٍ مُخبِثٍ، وكانَ إذا ظهرَ على قومٍ أقامَ بالعرصةِ ثلاثَ ليالٍ، فلَمَّا كانَ بيدِرَ اليومِ الثالثِ أمرَ بِراحلتِهِ، فَشَدَّ عليها رحلها، ثُمَّ مشى وأَتَبَعَهُ أَصْحَابُهُ، حتَّى قامَ على شَفَةِ الرُّكْبَى، فجَعَلَ يُنادِيهِم بِأَسْمائِهِم وأَسْمَاءِ آبائِهِم: «يا فلانُ بنُ فلانٍ! ويا فلانُ بنَ فلانٍ! أيسرُكم أنُكم أطعتم اللهَ ورسولَهُ؟ فإنَّا قد وجدنا ما وعدنا ربُّنا حقًّا؛ فهل

بصيغة المجهول أي: طرحوا ورموا (في طوي): أي بثر مطوية بالحجارة محكمة بها (من أطواء بدر): في النهاية: هو في الأصل صفة فعل بمعنى مفعول، ولذلك جمعه على الأطواء كشريف وأشراف، وإن كان قد انتقل إلى الإسمية (خبث مخبث)، بكسر الموحدة أي: فاسد مفسد لما يقع فيه. قال الثوربشتي، فإن قيل: كيف التوفيق بين الطوي والقلب البثر الذي لم تطو؟ قلت: يحتمل أن الراوي رواه بالمعنى ولم يدر أن بينهما فرقاً، ويحتمل أن الصحابي حسب أن البثر كانت مطوية وكانت قليلاً، ويحتمل أن بعضهم ألقى في طوي، وبعضهم في قلب. قلت: الأظهر أن هذا أصلهما حالة الوصف، ثم نقلاً إلى إسم البثر مطلقاً، ولذا قال صاحب القاموس: القلب البثر أو العادية القديمة منها وطوى كغني بثر بمكة اهـ. ويمكن أن يكون مجازاً على التجريد. قال الطيبي: إنهم قد يطلقون على حقيقة مقيدة بقيد إسم الحقيقة التي هي غير مقيدة بها توسعاً في الكلام، فإن المرسن إسم لأنف فيه رسن، وقد يطلق على أنف الإنسان، وكذا المشفر والجحفلة إسم لشفة البعير والفرس، وقد يراد بهما شفة الإنسان، وعليه قوله تعالى في وجه طلعتها: ﴿كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ﴾.

(وكان): أي النبي ﷺ (إذا ظهر على قوم): أي غلب (أقام بالعرصة): أي عرصة القتال وساحته من أرضه. قال الطيبي: العرصة كل موضع واسع لا بناء فيه (ثلاث ليالٍ، فلما كان بيدر): أي مقيماً بها (اليوم الثالث): بالنصب وفي نسخة بالرفع أي: فلما وقع أو مضى أو وجد أو تم بيدر اليوم الثالث (أمر بِراحلتِهِ). أي بشدها (فشد عليها رحلها)، أي قتبها (ثم مشى واتبعه): بالتخفيف أي: ويشدد أي وتبعه ولحقه (أصحابه، حتى قام على شفة الركبي). بفتح الشين المعجمة ويكسر على ما في القاموس، أي حافة البثر التي فيها صناديد قريش (فجعل): أي شرع وطفق (يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم): أي للتمييز («يا فلان بن فلان»)! بفتح نون فلان وضمها وينصب ابن كما سبق («ويا فلان بن فلان»)! أي نادى كل واحد منهم على حدة، ثم قال خطاباً للجميع («أيسرُكم»): بضم السين أي يوقعكم في السرور ويعجبكم («أنكم أطعتم الله ورسوله، فإننا قد وجدنا ما وعدنا ربنا

وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا؟» فقال عمر: يا رسول الله! ما تُكَلِّمُ مَنْ أَجْسَادٍ لَا أَرْوَاحَ لَهَا؟ قال النبي ﷺ: «والذي نفسُ محمدٍ بيده ما أنتمُ بأسمعَ لما أقولُ منهم» وفي رواية: «ما أنتمُ بأسمعَ منهم، ولكن لا يُجيبون» متفق عليه. وزاد البخاري: قال قتادة:

«حقاً»: أي ثابتاً من غلبتنا عليكم، («فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً»)؟ أي من العذاب فهذا سؤال توبيخ وتقريع لهم. قال المظهر: أي هل تتمنون أن تكونوا مسلمين بعدما وصلتكم إلى عذاب الله. قلت: فالهزمة للتقرير. وقال الطيبي: أي أتحنزون وتتحسرون على ما فاتكم من طاعة الله ورسوله أم لا؟ وتذكرون قولنا لكم إن الله سيظهر دينه على الدين كله، وينصر أوليائه، ويخذل أعداءه، فإننا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً. (فقال عمر: يا رسول الله! ما تكلم من أجساد لا أرواح لها)؟ ما مبتدأ بمعنى الذين، ومن بيان «ما» ولا أرواح لها خبره أي: من تكلم معهم أشباح بلا أرواح، فكيف يجيبونك؟ وقيل: ما استفهامية، ومن زائدة. قال الطيبي: على الثاني فيه معنى الإنكار لأن في الإستفهام معنى النفي، وعلى الأول الخبر محذوف أي الذين تكلمهم لا يسمعون كلامك، أو من زائدة على مذهب الأخفش، وأجساد: خبر له اهد. ويجوز أن يكون تكلم بمعنى تسأل، ومن متعلق به على تقدير كون كلمة «ما» استفهامية.

(قال النبي ﷺ: «والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم»): متعلق بأسمع (وفي رواية: «ما أنتم بأسمع منهم، ولكن لا يجيبون»): وفي شرح مسلم للنووي، قال المازري: قيل إن الميت يسمع عملاً بظاهر هذا الحديث، وفيه نظر لأنه خاص في حق هؤلاء، ورد عليه القاضي. وقال: يحمل سماعهم على ما يحمل عليه سماع الموتى في أحاديث عذاب القبر وفتنته التي لا مدفع لها، وذلك بإحيائهم أو إحياء أجزاء منهم يعقلون به ويسمعون في الوقت الذي يريده الله. قال الشيخ: هذا هو المختار. قال ابن الهمام في شرح الهداية. اعلم أن أكثر مشايخ الحنفية على أن الميت لا يسمع على ما صرحوا به في كتاب الإيمان لو حلف لا يكلمه. فكلمه ميتاً لا يحث لأنها تعتقد على ما يجيب بفهم والميت ليس كذلك. أقول هذا منهم مبني على أن مبني الإيمان على العرف، فلا يلزم منه نفي حقيقة السماع كما قالوا فيمن حلف لا يأكل اللحم، فأكل السمك مع أن الله تعالى سماه لحماً طرياً. قال: وأجابوا عن هذا الحديث تارة بأنه مردود من عائشة رضي الله عنها قالت: كيف يقول رسول الله ﷺ ذلك، والله تعالى يقول: ﴿وما أنت بمسمع من في القبور إنك لا تسمع الموتى﴾ أقول: والحديث المتفق عليه لا يصح أن يكون مردوداً لا سيما ولا منافاة

أحيائهم الله حتى أسمعهم قوله، توبيخاً وتصغيراً ونقمةً وحسرةً وندماً.

٣٩٦٨ - وعن مروان، والمِسُور بن مخزومة رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قام

بينه وبين القرآن، فإن المراد من الموتى الكفار والنفي منصب على نفي النفع لا على مطلق السمع، كقوله تعالى: ﴿صم بكم عمي فهم لا يعقلون﴾ أو على نفي الجواب المترتب على السمع، قال البيضاوي في قوله تعالى: ﴿لا تسمع الموتى﴾ وهم مثلهم لما سدوا عن الحق مشاعرهم إن الله يسمع من يشاء أي هدايته، فيوفقه لفهم آياته والإلتعاط بعظاته ﴿وما أنت بمسمع من في القبور﴾ ترشيح لتمثيل المصرين على الكفر بالأموات ومبالغة في إقناطه عنهم اهـ.

فالأية: من قبيل ﴿إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء﴾ ثم قال: وتارة بأن تلك خصوصية له ﷺ معجزة وزيادة حسرة على الكافرين. أقول: وهذا قول قتادة الآتي، ويرده أن الإختصاص لا يصح إلا بدليل وهو مفقود هنا، بل السؤال والجواب ينافيانه. قال: وتارة بأنه من ضرب المثل. أقول: ويدفعه جوابه ﷺ ثم قال: ويشكل عليهم خبر مسلم: إن الميت ليسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا، اللهم إلا أن يخصوا ذلك بأول الوضع في القبر مقدمة للسؤال جمعاً بينه وبين الآيتين، فإنهما يفيدان تحقق عدم سماعهم، فإنه تعالى شبه الكفار بالموتى لإفادة بعد سماعهم وهو نوع عدم سماع الموتى اهـ. وهو كما ترى فيه نوع نقض لا يحصل به جمع، مع أن ما ورد من السلام على الموتى يرد على التخصيص بأول أحوال الدفن والله أعلم. (متفق عليه. وزاد البخاري: قال قتادة: أحياهم الله حتى أسمعهم قوله، توبيخاً وتصغيراً: أي تحقيراً (ونقمة): أي انتقاماً (وحسرة وندماً). أي تحسيراً وتنديماً. وكان المازري أخذ الإختصاص من هذا القول، وهو خلاف قول الجمهور كما هو مبين في شرح الصدور في أحوال القبور.

٣٩٦٨ - (وعن مروان رضي الله عنه)، قال المؤلف في فصل الصحابة: هو ابن الحكم القرشي الأموي يكنى أبا عبد الملك جد عمر بن عبد العزيز، ولد على عهد رسول الله ﷺ، قيل: سنة اثنين من الهجرة، وقيل: عام الخندق، وقيل: غير ذلك، فلم ير النبي ﷺ، لأن النبي ﷺ أمر أباه إلى الطائف فلم يزل بها حتى ولي عثمان، فردّه إلى المدينة فقدمها وابنه معه، مات بدمشق سنة خمس وستين، روى عن نفر من الصحابة منهم عثمان وعلي، وعنه عروة بن الزبير، وعلي بن الحسين، (والمسور): بكسر الميم وسكون السين المهملة وفتح الواو (ابن مخزومة)، بفتح الميم والراء وخاء معجمة بينهما. قال

حينَ جاءه وفدُ هوازنَ مسلمينَ، فسألوه أن يرُدَّ إليهم أموالهم، وسبيهم. فقال: «فَاخْتَارُوا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ: إِمَّا السَّبْيَ، وَإِمَّا الْمَالَ». قالوا: فَإِنَّا نَخْتَارُ سَبْيَنَا. فقامَ رسولُ الله ﷺ فأثنى على الله بما هوَ أهله، ثم قال: «أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ قَدْ جَاؤُوا تَائِبِينَ، وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أُرَدَّ إِلَيْهِمْ سَبْيُهُمْ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَطِيبَ ذَلِكَ فَلْيَفْعَلْ،

المؤلف: هو زهري قرشي ابن أخت عبد الرحمن بن عوف، ولد بمكة بعد الهجرة بسنتين، وقبض النبي ﷺ وله ثمان سنين، وسمع منه وحفظ عنه، وكان فقهياً من أهل الفضل لم يزل بالمدينة إلى أن قتل عثمان، فانتقل إلى مكة، فلم يزل بها حتى مات معاوية، وكره بيعة يزيد فتم مقيماً بمكة إلى أن بعث يزيد عسكره وحاصر مكة، وبها ابن الزبير فأصاب المسور حجر من حجارة المنجنيق، وهو يصلي في الحجر فقتله، وذلك في مستهل ربيع الأول سنة أربع وستين، روى عنه خلق كثير. (أن رسول الله ﷺ قام): كذا في كتاب الحميدي، وجامع الأصول، وشرح السنة على ما ذكره الطيبي، فالمعنى قام واعظاً، وفي بعض نسخ المصابيح قال: (حين جاءه وفد هوازن): قبيلة مشهورة (مسلمين)، أي بعد أن أغاروا مالهم وأسروا ذريتهم وقسموا فيما بينهم (فسألوه): أي طلبوا من النبي ﷺ (أن يرد إليهم أموالهم، وسبيهم). قيل: كان السبي سبعة آلاف (فقال: «فاختاروا»): أمر من الاختيار والفاء جزاء شرط محذوف أي: إذا جئتم مسلمين فاختاروا («إحدى الطائفتين: إما السبي، وإما المال»): قال الطيبي: جعل المال طائفة إما على المجاز أو على التغليب. قلت: أو على المشاكلة، لكن في القاموس: الطائفة من الشيء القطعة منه أو الواحد فصاعداً أو إلى الألف، وقال الجوهري: الطائفة من الشيء قطعة منه فلا مجاز، ويؤيده كلام الراغب الطواف المشي حول الشيء، ومنه الطائف لمن يدور حول البيت، ومنه استعير الطائف للخيال والحادثة وغيرها، والطائفة من الناس جماعة منهم ومن الشيء القطعة منه. (قالوا: فَإِنَّا نَخْتَارُ سَبْيَنَا). فإنه أعز من المال مع أن في سبيهم العار، ومن أمثالهم: النار ولا العار (فقام رسول الله ﷺ): أي خطيباً واعظاً، ولعل إعادته لطول الفصل، (فأثنى على الله بما هو أهله)، أي بما يليق لجماله وكماله (ثم قال: «أما بعد»): أي بعد الثناء الجميل والحمد الجزيل («فإن إخوانكم»): أي في الدين أو في النسب («جاءوا تائبين»)، أي من الشرك راجعين عن المعصية مسلمين منقادين («وإني قد رأيت»): من الرأي («أن أُرَدَّ إليهم سبيهم»)، أي جميعه إليهم («فمن أحب منكم أن يطيب ذلك»): أي السبي يعني رده. قال ميرك ناقلاً عن الشيخ: هو بفتح الطاء المهملة وتشديد التحتانية

وَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يُفِيءُ اللَّهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ»
فَقَالَ النَّاسُ: قَدْ طَيَّبْنَا ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّا لَا نُدْرِي مَنْ أَذِنَ
مِنْكُمْ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ، فَارْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَيْنَا عُرْفَاؤُكُمْ أَمْرَكُمْ». فَارْجَعَ النَّاسُ، فَكَلَّمَهُمْ
عُرْفَاؤُهُمْ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ قَدْ طَيَّبُوا وَأَذَنُوا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

٣٩٦٩ - وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما، قال: كان ثقيف حليفاً لبني
عُقَيْلٍ فَأَسْرَتْ ثَقِيفٌ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَأَسَرَّ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

المكسورة أي: يعطيه عن طيب نفسه من غير عوض («فليفعَل»): وقال الطيبي: ذلك إشارة
إلى ما رأى النبي ﷺ من الرأي، وهورد السبي، والمعنى من يطيب على نفسه الرد اهـ. وظاهره
أن يطيب بالتخفيف («ومن أحب منكم أن يكون على حظِّه»): أي نصيبه وأراد أن يدوم
على حظِّه لأجله فيترقب («حتى نعطيهِ إياه»): أي: عوضه («من أَوَّلِ ما يفيء الله علينا»):
من الإفاعة («فليفعَل»): والفيء ما أخذ من الكفار بغير الحرب كالجزية والخراج (فقال
الناس): أي بعضهم مما بينهم أو كلهم من غير تمييز (قد طيَّبنا): بتشديد الياء وسكون الباء
(ذلك): أي الرد (يا رسول الله! فقال رسول الله ﷺ: «إِنَّا لَا نُدْرِي»): أي بطريق
الإستغراق («من أذن منكم»): أي رضي ذلك الرد («ممن لم يأذن»)، أي لم يرض أو من
أذن لنا ممن لم يأذن. قال المظهر: وإنما استأذن رسول الله ﷺ الصحابة في رد سبيهم،
لأن أموالهم وسبيهم صار ملكاً للمجاهدين، ولا يجوز رد ما ملكوا إلا بإذنتهم («فارجعوا
حتى يرفع إلينا عرفاؤكم»): أي رؤساؤكم ونقباؤكم («أمركم»): أي تفصيله قال الطيبي:
الظاهر أن «حتى» ههنا غير حتى السابقة لأن الأولى ما بعدها المستقبل، وهي بمعنى كي،
وهذه ما بعدها في معنى الحال، فيكون مرفوعاً كقولهم: شربت الإبل حتى يجيء البعير.
(فرجع الناس، فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا): أي عرفاؤهم (إلى رسول الله ﷺ فأخبروه
أنهم): أي الناس كلهم (قد طيَّبوا): أي ذلك الرد (وأذنوا). أي بالرد إليهم (رواه
البخاري).

٣٩٦٩ - (وعن عمران بن حصين رضي الله عنه)، بالتصغير (قال: كان ثقيف):

بالتنوين، وفي نسخة بتركه وهو على ما في القاموس كأمير أبو قبيلة من هوازن. (حليفاً لبني
عقيل): قال التوربشتي: على صيغة المصغر قبيلة كانوا حلفاء ثقيف (فأسرت ثقيف رجلين
من أصحاب رسول الله): وفي نسخة من أصحاب النبي ﷺ، وأسَرَّ أصحاب

رجلاً من بني عُقيل فأوثقوه فطرحوه في الحرة، فمرَّ به رسول الله ﷺ، فناده: يا محمد! يا محمد! فيم أخذت؟ قال: «بجريرة حلفائكم ثقيف» فتركه ومضى، فناده: يا محمد! يا محمد! فرحمه رسول الله ﷺ، فرجع، فقال: «ما شأنك؟» قال: إني مُسلم. فقال: «لو قُلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح» قال: ففداه رسول الله ﷺ بالرجلين اللذين أسرتهما ثقيف رواه مسلم.

رسول الله ﷺ رجلاً من بني عقيل): أي عوضاً من الرجلين اللذين أخذهما ثقيف، وكان عادتهم أن يأخذوا الحليف بجرم حليفه، ففعل ﷺ هذا الصنيع على عادتهم، ذكره ابن الملك. (فأوثقوه): أي شدوه بالوثاق وهو بكسر الواو ما يشد به ويوثق، (فطرحوه في الحرة)، بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء أرض بظاهر المدينة بها حجارة سود، (فمر به رسول الله ﷺ، فناده: يا محمد! يا محمد فيم): بالياء، وفي نسخة بالموحدة وحذفت ألف ما الإستفهامية بعد دخول حرف الجر أي لأي شيء (أخذت)؟ بصيغة المجهول أي أسرت وأوثقت (قال: «بجريرة حلفائكم ثقيف»): بدل والجريرة بفتح الجيم وكسر الراء الأولى الجناية والذنب، وذلك أنه كان بين رسول الله ﷺ وبين ثقيف موادة، فلما نقضوها ولم تنكر عليهم بنو عقيل، وكانوا معهم في العهد صاروا مثلهم في نقض العهد، فأخذوه بجريرتهم، وقيل: معناه أخذت لتدفع بك جريرة حلفائك من ثقيف، ويدل عليه أنه فدي بعد بالرجلين اللذين أسرتهما ثقيف من المسلمين، (فتركه ومضى، فناده: يا محمد! يا محمد)! مرتين (فرحمه رسول الله ﷺ)، لكونه رحمة للعالمين (فرجع)، أي إليه (فقال: «ما شأنك؟» قال: إني مسلم). أي الآن. أو من قبل هذا الزمان (فقال: «لو قُلتها»): أي كلمة الشهادة أو هذه اللفظة («وأنت تملك أمرك»): أي في حال اختيارك وقبل كونك أسيراً («أفلحت كل الفلاح»). أي نجوت في الدنيا بالخلاص من الرق، وفي العقبي بالنجاة من النار. قال ابن الملك: فيه دلالة على أن الكافر إذا وقع في الأسر فادعى أنه كان قد أسلم قبله لم يقبل منه إلا ببينة، وإن أسلم بعده حرم قتله وجاز اشتراقه، وإن قبل الجزية قبله بعد الأسر ففي حرمة قتله خلاف. زاد في شرح السنة: وفيه دليل على جواز الفداء بعد الإسلام الذي بعد الأسر، وعلى أنه لا يجب إطلاقه. وفي الهداية: ولو أسلم الأسير وهو في أيدينا لا يفادى به، لأنه لا يفيد إلا إذا طالب نفسه وهو مأمون على إسلامه، فيجوز لأنه يفيد تخليص مسلم من غير إضرار لمسلم آخر اهـ. فقيل: إنما رده ﷺ إلى دار الحرب بعد إظهار كلمة الإسلام، لأنه علم أنه غير صادق، فهذا خاصة به ﷺ، وقيل: رده وأخذ

الفصل الثاني

٣٩٧٠ - عن عائشة رضي الله عنها، قالت: لما بعث أهل مكة في فداء أسرائهم

الرجلين بدله لا ينافي إسلامه، لجواز أن يكون الرد شرطاً بينهم في المعاهدة والله أعلم.

(قال): أي عمران (فقداه رسول الله ﷺ): أي أبدله (بالرجلين اللذين أسرتهما ثقيف. رواه مسلم). قال صاحب الهداية: ولا يفادى بالأسارى عند أبي حنيفة. قال ابن الهمام: هذه إحدى الروايتين عنه، وعليها مشى القدوري، وصاحب الهداية، وعن أبي حنيفة أنه يفادى بهم كقول أبي يوسف ومحمد والشافعي ومالك وأحمد: إلا بالنساء فإنه لا يجوز المفاداة بهن عندهم، ومنع أحمد المفاداة بصبيانهم، وهذه رواية السير الكبير، قيل: وهو أظهر الروايتين عن أبي حنيفة. وقال أبو يوسف، تجوز المفاداة بالأسارى قبل القسمة لا بعدها، وعند محمد تجوز بكل حال وجه رواية الكتاب يعني الهداية ما ذكر أن فيه معونة الكفر، لأنه يعود حرباً علينا، ودفع شر حرابته خير من استنقاذ المسلم، لأنه إذا بقي في أيديهم كان إيذاء في حقه فقط، والضرر بدفع أسيرهم إليهم يعود على جماعة المسلمين، ووجه الرواية الموافقة لقول العامة أن تخليص المسلم أولى من كسب الكافر للإنتفاع به، ولأن حرمة عظيمة، وما ذكر من الضرر الذي يعود إلينا بدفعه إليهم يدفعه نفع المسلم الذي يتخلص منهم، لأنه ضرر شخص واحد فيقوم بدفعه واحد مثله ظاهراً فيتكافأ، ثم تبقى فضيلة تخليص المسلم وتمكينه من عبادة الله، كما ينبغي زيادة ترجيح، ثم إنه قد ثبت ذلك عن رسول الله ﷺ، أخرج مسلم في صحيحه، وأبو داود والترمذي، عن عمران بن حصين: أن رسول الله ﷺ فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين، وأخرج مسلم أيضاً عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه: خرجنا مع أبي بكر أمره علينا رسول الله ﷺ إلى أن قال: فلقيني رسول الله ﷺ في السوق فقال: «يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك» أعني التي كان أبو بكر نفلها إياها. فقلت: هي لك يا رسول الله! والله ما كشفت لها ثوباً، ففدى بها رسول الله ﷺ ناساً من المسلمين كانوا أسروا بمكة، إلا أن هذا يخالف رأيهم فإنهم لا يفادون بالنساء. قلت: لعل كلامهم محمول على واحدة بواحدة والمورد بخلافه.

الفصل الثاني

٣٩٧٠ - (عن عائشة رضي الله عنها، قالت: لما بعث أهل مكة في فداء أسرائهم):

أي: حين غلب النبي ﷺ يوم بدر عليهم، فقتل بعضهم وأسبر بعضهم وطلب منهم الفداء

بعثت زينب في فداء أبي العاص بمالٍ، وبعثت فيه بقلادة لها كانت عند خديجة أدخلتها بها على أبي العاص، فلما رآها رسول الله ﷺ رق لها! رقة شديدة، وقال: «إِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تُطْلِقُوا لَهَا أُسِيرَهَا، وَتَرُدُّوْا عَلَيْهَا الَّذِي لَهَا!» فقالوا: نعم، وكان النبي ﷺ أخذ عليه أَنْ يُخْلِي سَبِيلَ زَيْنَبَ إِلَيْهِ، وبعث رسول الله ﷺ زيد بن حارثة ورجلاً من الأنصار، فقال: «كُونَا بِيْطَنٍ يَأْجِجُ حَتَّى تَمُرَّ بِكُمَا زَيْنَبُ فَتَصْحَبَاهَا حَتَّى تَأْتِيَا بِهَا». رواه أحمد^(١)، وأبو داود.

(بعثت زينب): أي بنت النبي ﷺ (في فداء أبي العاص): أي زوجها حينئذ (بمال، وبعثت فيه): أي في جملة المال أو لأجل خلاصه أيضاً (بقلادة لها): وهي بكسر القاف ما جعل في العنق (كانت): أي تلك القلادة أولاً (عند خديجة أدخلتها): أي أدخلت خديجة القلادة (بها): أي مع زينب (على أبي العاص)، والمعنى دفعها إليها حين دخل عليها أبو العاص وزفت إليه، فعرفها النبي ﷺ (فلما رآها): أي تلك القلادة (رسول الله ﷺ رق لها)! أي لزَيْنَب (رقة شديدة)، أي لغربتها ووحدها، وتذكر عهد خديجة وصحبته، فإن القلادة كانت لها وفي عنقها (وقال: «إِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تُطْلِقُوا لَهَا أُسِيرَهَا، وَتَرُدُّوْا عَلَيْهَا الَّذِي لَهَا»)! قال الطيبي: المفعول الثاني لرأيتم وجواب الشرط محذوفان أي: إِنْ رَأَيْتُمْ الإِطْلَاقَ وَالرَّدَّ حَسَنًا فَافْعَلُوهُمَا. (فقالوا: نعم): أي رأينا ذلك (وكان النبي ﷺ أخذ عليه): أي على أبي العاص عهداً عند إطلاقه (أَنْ يَخْلِي سَبِيلَ زَيْنَبَ إِلَيْهِ)، أي يرسلها إلى النبي ﷺ، ويأذن لها بالهجرة إلى المدينة. قال القاضي: وكانت تحت أبي العاص زوجها منه قبل المبعث (وبعث رسول الله ﷺ زيد بن حارثة ورجلاً من الأنصار، فقال: «كُونَا بِيْطَنٍ يَأْجِجُ»)، بفتح التحتية وهمزة ساكنة وجيم مكسورة ثم جيم منونة، وفي نسخة مفتوحة على أنه غير منصرف، وهو موضع قريب من التنعيم، وقيل: موضع أمام مسجد عائشة. وقال القاضي: بطن يأجج من بطون الأودية التي حول الحرم والبطن المنخفض من الأرض. وقال ابن الملك: هو بالنون والجيم والحاء المهملة بعد الجيم اهـ. وفي القاموس في فصل الباء من باب الجيم: يأجج بالألف كيمنع ويضرب موضع، وذكر في أجج، وقال سيويه: ملحق بجعفر، وذكر في فصل الهمزة من باب الجيم كيسمع وينصر ويضرب موضع بمكة اهـ، وفي فصل النون من باب الحاء لم يتعرض له، وذكر في المغني في حرف الباء بطن يأجج بجيم فحاء موضع («حتى تمر بكما زينب»): أي مع من يصحبها («فتصحبها حتى تأتيا بها»). أي إلى المدينة قال الأشرف: فيه دليل على جواز المن على الأسير من غير أخذ

(١) أخرجه الإمام أحمد في المسند الحديث رقم ٢٦٤٢٢/ج ١٠ في مسند السيدة عائشة رضي الله عنها.

فداء، وعلى أن للإمام الأعظم أن يرسل اثنين فصاعداً من الرجال مع امرأة أجنبية في طريق عند الأمن من الفتنة. قلت: الاستدلال الثاني فيه نظر لجواز أن يكون معها محرم أو نساء ثقات، وكان قبل النهي عن السفر بغير محرم، وأما الأول فقد تقدم الجواب عنه فتذكر.

قال ابن الهمام: وأما المفاداة بالمال بأخذه منهم، فلا يجوز في المشهور من المذهب لما بينا في المفاداة بالمسلمين من رده حرباً علينا. وفي السير الكبير: إنه لا بأس به إذا كان بالمسلمين حاجة استدلالاً بأسارى بدر إذ لا شك في احتياج المسلمين، بل في شدة حاجتهم إذ ذاك فليكن محمل المفاداة الكائنة في بدر بالمال، وقد أنزل الله تعالى في شأن تلك المفاداة من العتب بقوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ تَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يَتَخَنَ فِي الْأَرْضِ﴾ أي حتى يقتل أعداء الله فينفهم عنها ﴿تَرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ﴾ وقوله ﴿لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ﴾ وهو أن لا يعذب أحداً قبل النهي، ولم يكن نهاهم ﴿لِمَسْكَمٍ فِيمَا أَخَذْتُمْ مِنَ الْغَنَائِمِ وَالْأَسَارَى عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ ثم أحلها له ولهم رحمة منه تعالى فقال: ﴿فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالاً طَيِّباً﴾ هي المجموع من الفداء وغيره، وقيل للغنيمة، فإن قيل: لا شك أنه من الغنيمة. قلنا: لو سلم فلا شك أنه يسلم تقييده ما إذا لم يضر بالمسلمين من غير حاجة، وفي رده تكثير المحاربين لأجل غرض دنيوي. وفي الكشاف وغيره: أن عمر كان أشار بقتلهم، وأبو بكر بأخذ الفداء تقوياً ورجاء أن يسلموا. قال: وروي أنهم لما أخذوا الفداء أنزلت الآية، فدخل عمر على النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا هو وأبو بكر يبيكان، فسأله فقال: ابك على أصحابك في أخذهم الفداء لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة. قال: وروي أنه عليه الصلاة والسلام قال: «لو نزل من السماء عذاب ما نجا منه إلا عمر وسعد بن معاذ» لقوله: كان الإثنان في القتل أحب إليَّ والله أعلم بذلك. (رواه أحمد وأبو داود). في الإصابة: أن أبا العاص هو الربيع ابن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف، أمه هالة بنت خويلد، وكانت زينب بنت رسول الله ﷺ تحت أبي العاص بن الربيع، فهاجرت، وأبو العاص على دينه، واتفق أنه خرج إلى الشام في تجارة، فلما كان قريب المدينة أراد بعض المسلمين أن يخرجوا إليه، فيأخذوا ما معه ويقتلوه، فبلغ ذلك زينب فقالت: يا رسول الله! أليس عهد المسلمين واحداً؟ قال: نعم، قالت: فأشهدت أنني أجرت أبا العاص، فلما رأى ذلك أصحاب رسول الله ﷺ خرجوا عزلاً بغير سلاح، فقالوا: يا أبا العاص! إنك في شرف من قريش، وأنت ابن عم رسول الله ﷺ، فهل لك أن تسلم فتغتنم ما معك من أموال أهل مكة؟ قال:

٣٩٧١ - **ومنها:** أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لما أَسَرَ أَهْلَ بَدْرٍ قَتَلَ عُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ، وَالنُّضَرَ بْنَ الْحَارِثِ، وَمَنْ عَلَى أَبِي عَزَّةَ الْجُمَحِيِّ. رواه في «شرح السنة» والشافعي وابن إسحاق في «السيرة».

٣٩٧٢ - **وعن** ابن مسعود رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لما أَرَادَ قَتْلَ عُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ، قال: من للصبيّة؟ قال: «النار». رواه أبو داود.

بش ما أمرتموني به أن انسخ ديني بعذرة، فمضى حتى قدم مكة، فرفع إلى كل ذي حق حقه، ثم قام فقال: يا أهل مكة! أوفيت ذمتي. قالوا: اللهم نعم. قال: إني أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، ثم قدم المدينة مهاجراً، فدفع إليه رسول الله ﷺ زينب بالنكاح الأول.

٣٩٧١ - (وعنها): أي عن عائشة رضي الله تعالى عنها (أن رسول الله ﷺ لما أسر أهل بدر): وفي نسخة بصيغة المجهول (قتل عقبة): بضم فسكون (ابن أبي معيط)، بالتصغير (والنضر بن الحارث)، في الهداية: وهو في الأسارى بالخيار إن شاء قتلهم. قال ابن الهمام: يعني إذا لم يسلموا لأنه عليه الصلاة والسلام قد قتل من الأسرى، إذ لا شك في قتله عقبة بن أبي ومعيط وغيره، لأن في قتلهم حسم مادة الفساد الكائن منهم بالكلية، وإن شاء استرقهم، لأن فيه دفع شرهم مع وفور المصلحة لأهل الإسلام، ولهذا قلنا: ليس لواحد من الغزاة أن يقتل أسيراً بنفسه، لأن الرأي فيه إلى الإمام، وإن شاء تركهم أحراراً ذمة للمسلمين، لما بينا من أن عمر فعل ذلك في أهل السواد إلا مشركي العرب والمرتدين إذا أسروا، فإنه لا يقبل منهم جزية ولا يجوز استرقاقهم، بل إما الإسلام وإما السيف، فإن أسلم الأسارى بعد الأسر لا نقتلهم، ولكن يجوز استرقاقهم، لأن الإسلام لا ينافي الرق جزاء على الكفر الأصلي، وقد وجد بعد انعقاد سبب الملك وهو الاستيلاء على الحربي غير المشرك من العرب، بخلاف ما لو أسلموا قبل الأخذ، فإنهم لا يسترقون ويكونون أحراراً لأنه إسلام قبل انعقاد سبب الملك فيهم. (ومن): أي بالتخليص (على أبي عزة): بفتح العين المهملة وتشديد الزاي (الجمحي). بمضمومة وفتح ميم وإهمال حاء منسوب إلى جمع بن عمرو، وكذا في المغني، وقد تقدم أن هذا الحكم منسوخ. (رواه في شرح السنة). كذا في أصح النسخ، وفي نسخة: رواه الشافعي وابن إسحاق في سيرته وفي نسخة: وعن في أول الحديث مع بياض وفي آخره رواه وبياض بعده والله أعلم.

٣٩٧٢ - (وعن ابن مسعود رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لما أَرَادَ قَتْلَ عُقْبَةَ بْنَ أَبِي

٣٩٧٣ - وعن علي رضي الله عنه، عن رسول الله ﷺ: «أن جبرئيل هبط عليه فقال له: خيرهم - يعني أصحابك - في أسارى بدر: القتل أو الفداء على أن يقتل منهم قابلاً مثلهم» قالوا الفداء ويُقتل منّا. رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب.

معيط، قال: من للصبية): بكسر الصاد وسكون الموحدة جمع صبي كفتية، والقياس صبوة، والمعنى من يكفل بصبيان ويتصدى لتربيتهم ومؤنتهم، وأنت تقتل كافلهم. (قال): أي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. («النار»). يحتمل وجهين أحدهما: أن يكون النار عبارة عن الضياع يعني: إن صلحت النار أن تكون كافلة فهي هي، وثانيهما: أن الجواب من الأسلوب الحكيم أي لك النار، والمعنى اهتم بشأن نفسك وما هيء لك من النار، ودع عنك أمر الصبية، فإن كافلهم هو الله الذي ما من دابة في الأرض إلا عليه رزقها، وهذا هو الوجه ذكره الطيبي، والأظهر أن الأول هو الوجه، فإنه لو أريد هذا المعنى لقال الله بدل النار. (رواه أبو داود).

٣٩٧٣ - (وعن علي رضي الله عنه، عن رسول الله ﷺ: «أن جبريل هبط عليه»): أي نزل على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم («فقال له: خيرهم يعني»): أي يريد بالضمير («أصحابك»): وإنما قال أصحابك نظراً إلى المعنى، وهذا التفسير إما من علي أو ممن بعده من الرواة، والمعنى: قل لهم أنتم مخيرون («في أسارى بدر القتل أو الفداء»): بالنصب فيهما أي فاختراروا القتل أو الفداء، والمعنى أنكم مخيرون بين أن تقتلوا أسارى ولا يلحقكم ضرر من العدو، وبين أن تأخذوا منهم الفداء، («على أن يقتل منهم»): أي من الصحابة («قابلاً»): أي في السنة القابلة الآتية، والمراد بها السنة التي وقعت فيها غزوة أحد («مثلهم»). يعني بعدد من يطلقون منهم يكون الظفر للكفار فيها، وقد قتل من الكفار يومئذ سبعون وأسر سبعون (قالوا): أي الصحابة (الفداء): أي اخترنا الفداء (ويقتل منا). بالنصب بإضمار أن بعد الواو العاطفة على الفداء أي: وأن يقتل منا في العام المقبل مثلهم، وفي نسخة بالرفع فيهما أي اختيارنا فداءهم وقتل بعضنا، فقتل من المسلمين يوم أحد مثل ما اقتدى المسلمون منهم يوم بدر، وقد قتل من الكفار يومئذ سبعون وأسر سبعون. قال تعالى: ﴿أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم﴾ وإنما اختاروا ذلك رغبة منهم في إسلام أسارى بدر، وفي نيلهم درجة الشهادة في السنة القابلة وشفقة منهم على الأسارى بمكان قرابتهم منهم. (رواه الترمذي، وقال: هذا حديث غريب).

قال التوربشتي : هذا الحديث مشكل جداً لمخالفته ما يدل على ظاهر التنزيل ، ولما صح من الأحاديث في أمر أسارى بدر أن أخذ الفداء كان رأياً رأوه ، فعوتبوا عليه ولو كان هناك تخيير بوحى سماوي لم تتوجه المعاتبة عليه ، وقد قال الله تعالى : ﴿ ما كان لنبي أن تكون له أسرى ﴾ إلى قوله : ﴿ لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم ﴾ وأظهر لهم شأن العقابة بقتل سبعين منهم بعد غزوة أحد عند نزول قوله تعالى : ﴿ أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها ﴾ وممن نقل عنه هذا التأويل من الصحابة علي رضي الله عنه ، فلعل علياً ذكر هبوط جبريل في شأن نزول هذه الآية وبيانها ، فاشتبه الأمر فيه على بعض الرواة ، ومما جرأنا على هذا التقدير سوى ما ذكرناه ، هو أن الحديث تفرد به يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، عن سفيان من بين أصحابه ، فلم يروه غيره ، والسمع قد يخطيء والنسيان كثيراً يطرأ على الإنسان ، ثم إن الحديث روي عنه متصلاً ، وروي عن غيره مرسلأ ، فكان ذلك مما يمنع القول لظاهره . قال الطيبي ، أقول وبالله التوفيق : لا منافاة بين الحديث والآية ، وذلك أن التخيير في الحديث وارد على سبيل الإختبار والإمتحان ، والله أن يمتحن عباده بما شاء امتحن الله تعالى أزواج النبي ﷺ بقوله تعالى : ﴿ يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعن ﴾ الآيتين ، وامتنح الناس بتعليم السحر في قوله تعالى : ﴿ وما يعلمان من أحد حتى يقولوا إنما نحن فتن ﴾ وامتنح الناس بالملكين ، وجعل المحنة في الكفر والإيمان بأن يقبل العامل تعلم السحر فيكفر ويؤمن بترك تعلمه ، ولعل الله تعالى إمتحن النبي ﷺ وأصحابه بين أمرين القتل والفداء ، وأنزل جبريل عليه السلام بذلك هل هم يختارون ما فيه رضا الله تعالى من قتل أعدائه ، أم يؤثرون العاجلة من قبول الفداء ؟ فلما اختاروا الثاني عوتبوا بقوله تعالى : ﴿ ما كان لنبي أن تكون له أسرى حتى يشخن في الأرض ﴾ قلت : بعون الله أن هذا الجواب غير مقبول لأنه معلول ومدخول ، فإنه إذا صح التخيير لم يجز العتاب والتعيير فضلاً عن التعذيب والتعزير ، وأما ما ذكره من تخيير أمهات المؤمنين فليس فيه أنهن لو اخترن الدنيا لعذبن في العقبي ، ولا في الأولى وغايتها أنهن يحرم من مصاحبة المصطفى لفساد اختيارهن الأدنى بالأعلى ، وأما قضية الملكين وقضية تعليم السحر فنعم امتحان من الله وابتلاء ، لكن ليس فيه تخيير لأحد ، ولهذا قال المفسرون في قوله تعالى : ﴿ من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ﴾ أنه أمر تهديد لا تخيير ، وأما قوله : أم يؤثرون الأعراض العاجلة من قبول الفدية ، فلما اختاروه عوقبوا بقوله : ﴿ ما كان لنبي ﴾ الآية . فلا يخفى ما فيه من الجراءة العظيمة والجنابة الجسيمة ، فإنهم ما اختاروا الفدية إلا

للتقوية على الكفار، وللشفقة على الرحم، ولرجاء أنهم يؤمنون أو في أصلاهم من يؤمن، ولا شك أن هذا وقع منهم اجتهاداً وافق رأيه ﷺ غايته أن اجتهاد عمر وقع أصوب عنده تعالى، فيكون من موافقات عمر رضي الله عنه، ويساعدنا ما ذكره الطيبي من أنه يعضده سبب النزول، روى مسلم والترمذي، عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم: أنهم لما أسروا الأسارى يوم بدر قال رسول الله ﷺ لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: «ما ترون في هؤلاء الأسارى؟» فقال أبو بكر: يا رسول الله! بنو العم والعشيرة أرى أن تأخذ منهم فدية، فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم إلى الإسلام، فقال ﷺ: «ما ترى يا ابن الخطاب؟» قلت: لا والله يا رسول الله! ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكنا فنضرب أعناقهم، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديده، فهوى رسول الله ﷺ ما قال أبو بكر، ولم يهو ما قلت، فلما كان من الغد، فإذا رسول الله ﷺ وأبو بكر قاعدان يبكيان فقلت: يا رسول الله! أخبرني من أي شيء تبكي وصاحبك؟ فقال: أبكي للذي عرض على أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، وأنزل الله تعالى الآية اهـ.

قال البيضاوي: والآية دليل على أن الأنبياء مجتهدون، وأنه قد يكون خطأ ولكن لا يقرن عليه، وقوله تعالى: ﴿لولا كتاب من الله سبق﴾ أي: لولا حكم من الله سبق إثباته في اللوح المحفوظ، وهو أن لا يعاقب المخطيء في اجتهاده، أو أن لا يعذب أهل بدر أو قوماً لم يصرح لهم بالنهي عنه، أو أن الفدية التي أخذوها ستحل لهم ﴿لمسكم﴾ أي: لنالكم ﴿فيما أخذتم﴾ من الفداء ﴿عذاب عظيم﴾ اهـ. ويمكن أن يقال جمعاً بين الآية والحديث أن اختيار الفداء منهم أولاً كان بالإطلاق، ثم وقع التخيير بعده بالتقييد والله أعلم.

ثم قال الطيبي: وأما قوله: ثم إن الحديث روي عنه متصلاً، وروي عن غيره مرسلًا، فكان ذلك مما يمنع القول بظاهره، ففيه بحث فإن المرسل إذا اعتضد بضعيف متصل يحصل فيه نوع قوة فيدخل في جنس الحسن، فكيف يقال عند ذلك، فكان ذلك مما يمنع القول بظاهره. قلت: لعل مراده أنه اضطرب في إسناده والمضطرب ضعيف لاحتمال أن السهو وقع من المرسل، أو من الموصول، فهذا الاعتبار يدخل الضعف في سنده، وإلا فالمرسل حجة عند الجمهور، ومنهم إمام الشيخ، وأما قوله: فكان ذلك فالإشارة إلى جميع ما ذكر من مخالفته للآية وانفراد إسناده وإرساله. ثم قال الطيبي: وقول الترمذي:

٣٩٧٤ - وعن عطية القُرَظِي، قال: كنتُ في سبي قُرَيْظَةَ عُرِضْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فكانوا ينظرون، فَمَنْ أَنْبَتَ الشَّعْرَ قُتِلَ، وَمَنْ لَمْ يَنْبُتْ لَمْ يُقْتَلْ، فَكَشَفُوا عَانَتِي فَوَجَدُوهَا لَمْ تُنْبِتْ، فَجَعَلُونِي فِي السَّبْيِ. رواه أبو داود، وابنُ ماجة، والدارمي.

٣٩٧٥ - وعن عليٍّ رضي الله عنه، قال: خَرَجَ عَبْدَانُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - يعني يومَ الْحَدِيثِ قَبْلَ الصُّلْحِ - فَكُتِبَ إِلَيْهِ مَوَالِيَهُمْ. قالوا: يا مُحَمَّدُ! وَاللَّهِ مَا خَرَجُوا إِلَيْكَ رَغْبَةً فِي دِينِكَ، وَإِنَّمَا خَرَجُوا هَرَبًا مِنَ الرِّقِّ. فقال ناسٌ: صَدَقُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ! رُدُّهُمْ إِلَيْهِمْ، فغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وقال: «مَا أَرَاكُمْ تَنْتَهُونَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ! حَتَّى يَبِيعَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ

هذا حديث غريب لا يشعر بالظعن فيه، لأن الغريب قد يكون صحيحاً. قلت: وقد يكون ضعيفاً فيصلح للظعن في الجملة، والله أعلم.

٣٩٧٤ - (وعن عطية القرظي): بضم ففتح (رضي الله عنه قال: كنت في سبي بني قريظة): أي: وقعت في أسرائهم (عرضنا على النبي ﷺ فكانوا): أي: الصحابة (ينظرون): أي: في صبيان السبي بكشف عانتهم (فمن أنبت الشعر): بفتح العين ويسكن (قتل): فإنه من علامات البلوغ فيكون من المقاتلة (ومن لم ينبت): أي: الشعر (فلم يقتل): لأنه من الذرية (فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت، فجعلوني في السبي): قال التوريشتي: وإنما اعتبر الإنبات في حقهم لمكان الضرورة، إذ لو سئلوا عن الاحتلام، أو مبلغ سنهم لم يكونوا يتحدثوا بالصدق إذ رأوا فيه الهلاك. (رواه أبو داود، وابن ماجة والدارمي).

٣٩٧٥ - (وعن علي رضي الله عنه قال: خرج عبدان): بكسر العين المهملة وبضم ويسكون الموحدة، وفي نسخة عبدان بكسرهما وتشديد الدال جمع عبد. قال الطيبي: وقد روي هذا الحديث بالصيغتين الأوليين (إلى رسول الله ﷺ - يعني يوم الحديث): بتخفيف الياء الثانية ويشدد (قبل الصلح - فكتب إليه): أي: إلى النبي ﷺ (مواليهم): أي: سيادهم أو معتقوهم (قالوا: يا محمد! والله ما خرجوا إليك رغبة في دينك، وإنما خرجوا هرباً): بفتحيتين أي: خلاصاً (من الرق): أي: من العبودية أو أثرها وهو الولاء (فقال ناس): أي: جمع من الصحابة (صدقوا): أي: الكفار (يا رسول الله! ردّهم): أي: عبيدهم (إليهم، فغضب رسول الله ﷺ).

قال التوريشتي: وإنما غضب رسول الله ﷺ لأنهم عارضوا حكم الشرع فيهم بالظن

مَنْ يَضْرِبُ رِقَابَكُمْ عَلَى هَذَا» وَأَبَى أَنْ يَرُدَّهُمْ وَقَالَ: «هُمْ عَتَقَاءُ اللَّهِ». رواه أبو داود.

الفصل الثالث

٣٩٧٦ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى بَنِي جَذِيمَةَ، فَدَعَاهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا: أَسْلَمْنَا، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ: صَبَانَا صَبَانًا. فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقْتُلُ وَيَأْسِرُ، وَدَفَعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِّنَّا أَسِيرَهُ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمٌ أَمَرَ خَالِدٌ أَنْ يَقْتُلَ كُلَّ رَجُلٍ مِّنَّا أَسِيرَهُ. فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَا أَقْتُلُ أَسِيرِي، وَلَا يَقْتُلُ رَجُلٌ مِّنْ

والتخمين، وشهدوا لأوليائهم المشركين بما ادعوه أنهم خرجوا هرباً من الرق لا رغبة في الإسلام، وكان حكم الشرع فيهم أنهم صاروا بخروجهم من ديار الحرب مستعصمين بعروة الإسلام أحراراً لا يجوز ردهم إليهم، فكان معاونتهم لأوليائهم تعاوناً على العدوان، (وقال): وفي نسخة فقال («ما أريكم»): بضم الهمزة أي: ما أظنكم وفي نسخة بفتحها أي: ما أعلمكم («تتهون»): أي: عن العصبية، أو عن مثل هذا الحكم وهو الرد («يا معشر قريش! حتى يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم على هذا»): أي: على ما ذكر من التعصب أو الحكم بالرد. قال الطيبي: فيه تهديد عظيم حيث نفي العلم بانتهاهم، وأراد ملزومه وهو انتهاؤهم، كقوله تعالى: «أَتَنْبِئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ» أي: بما لا ثبوت له ولا علم لله متعلق به. (وأبى أن يردهم وقال: «هم عتقاء الله»): قال الطيبي: هذا عطف على قوله، وقال: ما أريكم وما بينهما قول الراوي معترض على سبيل التأكيد (رواه داود).

الفصل الثالث

٣٩٧٦ - (عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعث النبي ﷺ خالد بن الوليد إلى بني جذيمة): بفتح الجيم وكسر الذال المعجمة قبيلة (فدعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا): أي: لم يقدروا على أداء كلمة الإسلام على ما هو حقها. (فجعلوا يقولون صباناً صباناً): أي: كل واحد يقول صباناً أي: خرجنا من ديننا إلى دين الإسلام (فجعل خالد يقتل): أي: بعضهم (ويأسر): أي: آخرين (ودفع إلى كل رجل منا أسيره): أي: أبقى أسير كل واحد منا بيده (حتى إذا كان يوم): أي: من الأيام، قال الطيبي: مغياه محذوف فكان تامة أي: دفع إلينا الأسير وأمرنا بحفظه إلى يوم يأمرنا بقتله، فلما وجد ذلك اليوم أمرنا بقتلهم (أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره. فقالت: والله لا أقتل أسيري، ولا

أصحابي أسيرَه، حتى قَدِمْنَا على النَّبِيِّ ﷺ فذكرناه، فرفعَ يديه، فقال: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ» مرَّتين. رواه البخاري.

(٦) باب الأمان

الفصل الأول

٣٩٧٧ - عَنْ أُمِّ هَانِيٍّ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ، فَسَلَّمْتُ، فَقَالَ: «مَنْ هَذِهِ؟» فَقُلْتُ: أَنَا أُمُّ هَانِيٍّ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ. فَقَالَ: «مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِيٍّ». فَلَمَّا فَرَغَ

يَقْتُلُ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِي): أَوْ رَفَقَائِي (أَسِيرَه): أَي: فَأَبْقَيْنَاهُمْ (حتى قدمنا على النبي ﷺ): قَالَ الطَّبِيبِي: مَغْيَاهُ مُحَذَوْفٌ، وَالتَّقْدِيرُ: وَلَا يَقْتُلُ رَجُلًا مِنْ أَصِيرِهِ بَلْ يَحْفَظُهُ حَتَّى نَقْدُمَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَفَظْنَا حَتَّى قَمْنَا (فذكرناه): أَي: الْأَمْرُ لَهُ (فرفع يديه، فقال: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ»): أَي: أَتَبْرَأُ (إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ» مرَّتين): قَالَ الطَّبِيبِي: ضَمَّنَ أَبْرَأَ مَعِينَ أَنْهَى فَعْدَى بِإِلَى أَي: أَنْهَى إِلَيْكَ بَرَاءَتِي وَعَدَمَ رِضَائِي مِنْ فَعَلِ خَالِدٍ نَحْوُ قَوْلِكَ: أَحْمَدُ إِلَيْكَ فَلَانًا. قُلْتُ: وَمِنْهُ مَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ: أَحْمَدُ اللَّهُ إِلَيْكَ أَي: أَشْكُرُهُ مِنْهَآ إِلَيْكَ وَمَعْلَمًا لَدَيْكَ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: إِنَّمَا نَقِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ خَالِدٍ مَوْضِعَ الْعَجَلَةِ وَتَرَكَ التَّثْبِتَ فِي أَمْرِهِمْ إِلَى أَنْ يَسْتَبِينَ الْمَرَادُ مِنْ قَوْلِهِمْ صَبَانًا، لِأَنَّ الصَّبَا مَعْنَاهُ الْخُرُوجُ مِنْ دِينٍ إِلَى دِينٍ، وَلِذَلِكَ كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَدْعُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ الصَّابِيَّ، وَذَلِكَ لِمُخَالَفَتِهِ دِينَ قَوْمِهِ فَقَوْلِهِمْ: صَبَانًا يَحْتَمَلُ أَنْ يَرَادَ بِهِ خَرَجْنَا مِنْ دِينِنَا إِلَى دِينٍ آخَرَ غَيْرِ الْإِسْلَامِ مِنْ يَهُودِيَّةٍ أَوْ نَصْرَانِيَّةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا، فَلَمَّا لَمْ يَكُنْ هَذَا الْقَوْلُ صَرِيحًا فِي الْإِنْتِقَالِ إِلَى دِينِ الْإِسْلَامِ نَفَذَ خَالِدٌ فِيهِمُ الْقَتْلَ، إِذْ لَمْ تَوْجَدْ شَرَائِطُ حَقْنِ الدَّمِ بِصَرِيحِ الْإِسْلَامِ، وَقَدْ يَحْتَمَلُ أَنَّهُ ظَنَّ أَنَّهُمْ إِنَّمَا عَدَلُوا عَنْ إِسْمِ الْإِسْلَامِ إِلَيْهِ أَنْفَةً مِنَ الْإِسْتِسْلَامِ وَالْإِنْقِيَادِ. (رواه البخاري).

[٦] - باب الأمان

الفصل الأول

٣٩٧٧ - (عَنْ أُمِّ هَانِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا): بِكَسْرِ نُونٍ وَهَمْزَةٍ اسْمِهَا فَاخْتَةُ وَقِيلَ: عَاتِكَةُ (بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ)، أَسَلَمْتُ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ (قَالَتْ: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ): أَي: عَنْهَا وَعَنْ غَيْرِهَا (بِثَوْبٍ، فَسَلَّمْتُ، فَقَالَ: «مَنْ هَذِهِ؟» فَقُلْتُ: أَنَا أُمُّ هَانِيٍّ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ. فَقَالَ: «مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِيٍّ»): الْبَاءُ إِمَّا زَائِدَةٌ فِي

مِنْ غَسَلِهِ، قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ، ثُمَّ أَنْصَرَفَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ زَعَمَ ابْنُ أُمِّیَ أَنَّهُ قَاتَلَ رَجُلًا أَجَرْتُهُ فَلَانٌ بَنُ هُبَيْرَةَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتَ يَا أُمَّ هَانِيءُ!» قَالَتْ أُمُّ هَانِيءُ وَذَلِكَ ضَحَى. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي

الفاعل أي: أنت أم هانئ مرحباً أي: موضعاً رحباً أي: واسعاً لا ضيقاً أو للتعدية أي: أتى الله بأم هانئ مرحباً فمرحباً منصوب على المفعول به، وهذه كلمته إكرام والتكلم بها سنة، (فلما فرغ من غسله): بضم أوله وفي نسخة بفتح (قام فصلی ثمانی ركعات): أي: صلاة الضحى كما بينه الترمذي في الشمائل (ملتحفاً في ثوب، ثم انصرف): أي: عن الصلاة (فقلت: يا رسول الله! زعم ابن أُمي): أي: وأبي وإنما اقتصرت عليها لأنها تقتضي الرحمة والشفقة أكثر، وكذا قال هارون: يا ابن أُم (علي): بدل أو عطف بيان (أنه قاتل رجلاً أجرتة): بفتح الهمزة وقصرها صفة رجلاً أي: أمتته من الإجارة بمعنى الأمن أصله أجورته، فنقلت حركة الواو إلى الجيم، فانقلبت ألفاً وحذفت لالتقاء الساكنين. (فلاناً): بالنصب وفي نسخة بالرفع (ابن هبيرة): بضم الهاء وفتح الموحدة. قال ابن الأثير في جامع الأصول: كذا وقع في البخاري ومسلم والموطأ، ولم يسمه أحد منهم في كتابه وهو الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم، وقيل: إنه بعض بني زوجها منها أو من غيرها، وزوجها كان هبيرة بن وهب بن عمر بن عائذ بن عمران بن مخزوم وهو الأشبه، لأنها قالت: فلان ابن هبيرة (فقال رسول الله ﷺ: «قد أجَرْنَا مَنْ أَجَرْتَ يَا أُمَّ هَانِيءُ!») [قالت أم هانئ] (١) وذلك): أي: ما ذكر (ضحى): أي: وقته فتكون تلك الصلاة صلاة الضحى، وقد ذكر الترمذي في الشمائل، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: ما أخيرني أحد أنه رأى النبي ﷺ يصلي الضحى إلا أم هانئ، فإنها حدثت أن رسول الله ﷺ دخل بيتها يوم فتح مكة، فاغتسل فسبح ثمانی ركعات ما رأيته ﷺ صلى صلاة قط أخف منها، غير أنه كان يتم الركوع والسجود اهـ.

ولا تخفى المخالفة بين الحديثين حيث يدل حديث الترمذي على أن الغسل في بيت أم هانئ بخلاف ما سبق، فإن ظاهره أنه كان الاغتسال في بيته ﷺ أو في بيت فاطمة رضي الله عنها، اللهم إلا أن يقال التقدير فوجدته يغتسل في بيتي، أو يحمل على تعدد

رواية للترمذي، قالت: أَجَرْتُ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْمَائِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قَدْ أَمَّنَّا مَنْ أَمَّنْتَ».

الفصل الثاني

٣٩٧٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الْمَرْأَةَ لَتَأْخُذُ لِلْقَوْمِ» يَعْنِي تُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ. رواه الترمذي.

٣٩٧٩ - وَعَنْ عُمَرُو بْنِ الْحَقِيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

الواقعة والله أعلم. (متفق عليه. وفي رواية للترمذي، قالت: أَجَرْتُ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْمَائِي): جمع حمو قريب الزوج (فقال رسول الله ﷺ: «قد أمانا»): أي: أعطينا الأمان («من أمنت»): قال ابن الهمام: ورواه الأزرقى من طريق الواقدي، عن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي مرة مولى عقيل، عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت: ذهبت إلى رسول الله ﷺ فقلت: يا رسول الله! إني أَجَرْتُ حَمَوَيْنِ لِي مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَأَرَادَ هَذَا أَنْ يَقْتُلَهُمَا فَقَالَ ﷺ: «مَا كَانَ لَهُ ذَلِكَ» الْحَدِيثُ. وَكَانَ اللَّذَانِ أَجَارَتْ أُمُّ هَانِئٍ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ. وَالْحَارِثُ بْنُ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، كِلَاهُمَا مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ.

الفصل الثاني

٣٩٧٨ - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الْمَرْأَةَ لَتَأْخُذُ»): أي: الأمان («للقوم» يعني تجير على المسلمين): أي: جاز أن تأخذ المرأة المسلمة الأمان للقوم (رواه الترمذي): قال ابن الهمام: وروى أبو داود، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عن سفيان بن عيينة، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ تُجِيرُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَتَرْجِمُ التَّرْمِذِي بَابَ أَمَانِ الْمَرْأَةِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَكْثَمٍ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الْمَرْأَةَ لَتَأْخُذُ لِلْقَوْمِ» يَعْنِي تُجِيرُ الْقَوْمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ. وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وَقَالَ فِي عِلَلِهِ الْكَبْرَى: سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَمِنْ أَحَادِيثِ الْبَابِ حَدِيثُ إِجَارَةِ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أبا العاص، فقال ﷺ: «أَلَا وَأَنْهُ يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ» رواه الطبراني بطوله.

٣٩٧٩ - (وَعَنْ عُمَرُو بْنِ الْحَقِيقِ): بفتح فكسر رضي الله عنه. قال المؤلف: خزاعي

يقول: «مَنْ أَمَّنَ رجلاً على نفسه فقتله؛ أعطى لواء الغدر يوم القيامة».

رواه في «شرح السنة».

٣٩٨٠ - وعن سليم بن عامر، قال: كَانَ بَيْنَ معاويةَ وَبَيْنَ الرومِ عَهْدٌ، وَكَانَ يَسِيرُ نَحْوَ بلادِهِمْ، حَتَّى إِذَا انقَضَى العَهْدُ، أَغَارَ عَلَيْهِمْ، فَجَاءَ رَجُلٌ عَلَى فَرَسٍ أَوْ بِرَدَوْنٍ، وَهُوَ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، وَفَاءٌ لَا غَدْرٌ. فَنَظَرُوا فَإِذَا هُوَ عَمْرُو بْنُ عَبْسَةَ،

له صحبة، روي عنه جبير بن نفير، ورفاعة بن شداد وغيرهما، قتل بالموصل سنة إحدى وخمسين، (قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من أمن رجلاً على نفسه»): أي: أعطاه الأمان والضمير في نفسه إلى الرجل («فقتله؛ أعطى لواء الغدر»): فيه استعارة («يوم القيامة»): كناية عن فضيحته على رؤوس الأشهاد (رواه في شرح السنة): وفي شرح ابن الهمام: والغدر محرم بالعمومات نحو ما صح في البخاري عنه عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: «أربع خصال من كانت فيه كان منافقاً خالصاً: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر».

٣٩٨٠ - (وعن سليم رضي الله عنه): بالتصغير (ابن عامر): تابعي (قال: كان بين معاوية وبين الروم عهد): أي: إلى وقت معهود (وكان يسير نحو بلادهم): أي: يذهب معاوية قبل انقضاء العهد ليقرب من بلادهم حين انقضاء العهد، (حتى إذا انقضى العهد): أي: زمانه (أغار عليهم): وفي رواية: غزاهم (وفي رواية: فجاء رجل على فرس أو برذون): بكسر الهمزة وفتح الذال المعجمة، قال الطيبي: المراد بالفرس هنا العربي، وبالبردون التركي من الخيل (وهو): أي: الرجل (يقول: الله أكبر): تعجباً واستبعاداً (الله أكبر): تأكيداً (وفاء لا غدر): بالرفع على أن لا للعطف أي: الواجب عليك وفاء لا غدر، وفي نسخة بالفتح على أن «لا» لنفي الجنس، فيكون خبراً معناه النهي، كقوله تعالى: ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ قال الطيبي: فيه اختصار حذف لضيق المقام أي: ليكون منكم وفاء لا غدر، يعني بعيد من أهل الله وأمة محمد ﷺ ارتكاب الغدر، وللاستبعاد صدر الجملة بقوله: الله أكبر وكرره. (فنظروا): أي: فرأى الناس في مكان مجيء الرجل (فإذا هو): أي: الرجل (عمرو بن عبسة): بفتح العين المهملة والباء الموحدة والسين المهملة، كنيته أبو نجيع بفتح النون وكسر الجيم وبالهاء المهملة سلمى، أسلم قديماً في أول الإسلام، قيل: كان رابع أربعة في الإسلام، عداؤه في الشاميين، روى عنه جماعة، ذكره المؤلف في شرح

فسأله معاوية عن ذلك، فقال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ، فَلَا يُحِلُّنَ عَهْدًا، وَلَا يَشُدُّنَهُ، حَتَّى يَمْضِيَ أَمَدُهُ أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ». قال: فرجع معاوية بالناس. رواه الترمذي، وأبو داود.

٣٩٨١ - وعن أبي رافع رضي الله عنه، قال: بعثني قريش إلى رسول الله ﷺ،

السنة، وإنما كره عمرو بن عبسة ذلك لأنه إذا هادنهم إلى مدة، وهو مقيم في وطنه فقد صارت مدة مسيره بعد انقضاء المدة المضروبة كالمشروط مع المدة في أن لا يغزوهم فيها، فإذا سار إليهم في أيام الهدنة كان إيقاعه قبل الوقت الذي يتوقعونه، فعد ذلك عمرو غدرًا، وأما إن نقض أهل الهدنة بأن ظهرت منهم خيانة، فله أن يسير إليهم على غفلة منهم، (فسأله معاوية عن ذلك): أي: عن دليل ما ذكره (فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من كان بينه وبين قوم عهد، فلا يحلن عهدًا»): أي: عقد عهد («ولا يشدنه»): أراد به المبالغة عن عدم التغيير، وإلا فلا مانع من الزيادة في العهد والتأكيد، والمعنى لا يغيرن عهدًا ولا ينقضنه بوجه، وفي رواية فيشده ولا يحله. قال الطيبي: هكذا بجملته عبارة عن عدم التغيير في العهد، فلا يذهب على اعتبار معاني مفرداتها. وقال ابن الملك: أي: لا يجوز نقض العهد، ولا الزيادة على تلك المدة وفيه نظر، والحاصل أنه يترك المعاهد العهد من غير نقض. («حتى يمضي أمده»): بفتحيتين أي: تنقضي غايته («أو ينبذ»): بكسر الباء أي: يرمي عهدهم («إليهم»): بأن يخبرهم بأنه نقض العهد على تقدير خوف الخيانة منهم («على سواء»): أي: ليكون خصمه مساويًا معه في النقض كي لا يكون ذلك منه غدرًا لقوله تعالى: ﴿وَأَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ﴾ قال الطيبي، قوله: على سواء حال. قال المظهر: أي: يعلمهم أنه يريد أن يغزوه، وأن الصلح قد ارتفع فيكون الفريقان في علم ذلك سواء (قال): أي: سليم (فرجع معاوية بالناس): الباء للتعدية، فإن رجع لازم ومتعد. قال تعالى: ﴿فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ﴾ أي: فذهب بهم، والأظهر أن الباء للمصاحبة أي: فرجع معهم (رواه الترمذي، وأبو داود): قال ابن الهمام: وصححه الترمذي، ورواه أحمد وابن حبان، وابن أبي شيبة وغيرهم.

٣٩٨١ - (وعن أبي رافع): لم يذكره المؤلف في أسمائه، وإنما ذكر أسلم مولى النبي ﷺ غلبت عليه كنيته كان قبطيًا، وكان للعباس، فوجهه للنبي ﷺ، فلما بشر النبي عليه الصلاة والسلام بإسلام العباس أعتقه، وكان إسلامه قبل بدر أه. فلعله هو، لكن سياق

فلَمَّا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُلْقِيَ فِي قَلْبِي الْإِسْلَامُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي وَاللَّهِ لَا أَرْجِعُ إِلَيْهِمْ أَبَدًا. قَالَ: «إِنِّي لَا أُخِيسُ بِالْعَهْدِ، وَلَا أُحْبِسُ الْبُرْدَ، وَلَكِنْ أَرْجِعُ فَإِنْ كَانَ فِي نَفْسِكَ الَّذِي فِي نَفْسِكَ الْآنَ فَارْجِعْ» قَالَ: فَذَهَبْتُ ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَسْلَمْتُ.
رواه أبو داود.

الحديث يأباه والله أعلم. (قال: بعثني قريش إلى رسول الله ﷺ، فلما رأيت رسول الله ﷺ أُلْقِيَ): بصيغة المجهول أي: أوقع (في قلبي الإسلام): أي: نفسه وهو التصديق أو محبته، قال الطيبي رحمه الله: فيه أن إلقاء الإسلام لم يتخلف عن الرؤية وأنشد:
لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بداهته تنبيك عن خبر

فدل على فراسته ودهائه ونظره الصائب، وأن رسول الله ﷺ سوى المعجزات لو نظر إليه الناظر الثابت النظر لآمن. (فقلت: يا رسول الله! إِنِّي وَاللَّهِ لَا أَرْجِعُ إِلَيْهِمْ): وهذا كناية عن تمكن الإسلام من قلبه، ولذلك أكدته بالقسم وذيله بقوله: (أبدًا. قال): أي: النبي ﷺ («إني لا أخيس»): بكسر الخاء المعجمة بعدها تحتية أي: لا أغدر («بالعهد»): ولا أنقضه، وفيه أن العهد يراعى مع الكفار كما يراعى مع المسلمين («ولا أحبس البرد»): بضمين، وقيل بسكون الراء جمع بريد وهو الرسول، وإنما لم يحبسه ﷺ لاقضاء الرسالة جواباً على وفق مدعاهم بلسان من استأمنوه. قال الطيبي: المراد بالعهد ههنا العادة الجارية المتعارفة بين الناس من أن الرسل لا يتعرض لهم بمكروه، ويدل عليه قوله في الحديث الآتي بعده: «أما والله لولا أن الرسل لا تقتل» الحديث. ألا ترى كيف صدر الجملة بلفظ: أما التي هي من طلائع القسم، ثم عقبها به دلالة على أن ارتكاب هذا الأمر من عظام الأمور، فلا ينبغي أن يرتكب، وقوله: («ولكن ارجع»): استدراك عن مقدر أي لا تقم ههنا وتظهر الإسلام، ولكن ارجع («فإن كان»): أي: ثبت («في نفسك»): أي: في مستقبل الزمان («الذي في نفسك الآن فارجع»): أي: من الكفار إلينا ثم أسلم لأنني لو قبلت منك الإسلام الآن، وما أردك عليهم لغدرت قاله ابن الملك، وفيه أن قبول الإسلام منه لا يكون غدراً، ولا يتصور أن يكون عدم حبسه له غدراً، بل المراد منه أنه لا يظهر الإسلام، ويرجع إليهم حيث يتعذر حبسه، فإنه أرفق، ثم بعد ذلك يرجع إلى الحق على الطريق الأحق (قال): أي: أبو رافع رضي الله عنه، (فذهبت): أي: إليهم (ثم أتيت النبي ﷺ فأسلمت): أي: أظهرت الإسلام (رواه أبو داود).

٣٩٨٢ - **وعن** نعيم بن مسعود، أن رسول الله ﷺ، قال لرجلين جاءا من عند مُسَيْلَمَةَ: «أما والله لو أن الرُّسُلَ لا تُقْتَلُ لضربتُ أعناقكما» رواه أحمد^(١)، وأبو داود.

٣٩٨٣ - **وعن** عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، أن رسول الله ﷺ قال في خطبته: «أوفوا بحلف الجاهليّة، فإنّه لا يزيده - يعني الإسلام - إلّا شدّةً، ولا تُحدّثوا

٣٩٨٢ - (وعن نعيم): بالتصغير (ابن مسعود): أي: الأشجعي هاجر إلى النبي ﷺ، وأسلم بالخندق، وهو الذي سعى بين بني قريظة، وأبي سفيان بن حرب، وأبو سفيان يومئذ رأس الأحزاب، وخذلهم عن رسول الله ﷺ، وحكايته معروفة، سكن المدينة، روي عنه ابنه سلمة، ومات في خلافة عثمان، وقيل: بل قتل في وقعة الجمل قبل قدوم علي بن أبي طالب كرم الله وجهه (أن رسول الله ﷺ، قال: لرجلين): أحدهما عبد الله بن النّوّاح والثاني ابن أثال كما سيأتي (جاءا): بصيغة التثنية أي: كلاهما (من عند مسيلمة): بضم الميم الأولى وفتح السين وكسر اللام، وهو الكذاب المشهور بدعوى النبوة («أما»): بتخفيف الميم للتنبية («والله لولا أن الرسل لا تقتل»): قال الثوريشتي: وذلك لأنهم كما حملوا تبليغ الرسالة حملوا تبليغ الجواب فلزمهم القيام بكلام الأمرين فيصرون برفض مآربهم موسومين بسمة الغدر، وكان نبي الله ﷺ أبعد الناس عن ذلك، ثم إن في تردد الرسل المصلحة الكلية ومهما جوز حبسهم أو التعرض لهم بمكروه صار ذلك سبباً لانقطاع السبل من الفئتين المختلفتين، وفي ذلك من الفتنة والفساد ما لا يخفى على ذي اللب موقعه، وقوله: («لضربت أعناقكما»): إنما قال ذلك لهما لأنهما قالاً بحضرته: نشهد أن مسيلمة رسول الله اهـ. وقيل: عدم جواز قتل الرسل مستفاد من قوله تعالى: ﴿وإن أحد من المشركين استجارك فأجره﴾ والوافد في حكم المستجير. قلت: وهو ما ينافي كلام الشيخ من الحكمة الجلية (رواه أحمد، وأبو داود).

٣٩٨٣ - (وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، أن رسول الله ﷺ قال في خطبته): أي: على ملأ من الناس («أوفوا بحلف الجاهلية»): بفتح الحاء وكسر اللام، وفي نسخة بكسر فسكون أي: بالعقود والعهود والإيمان الواقعة في زمن الجاهلية على التعاون لقوله تعالى: ﴿أوفوا بالعقود﴾ لكنه مقيد بما قال تعالى: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾ («فإنه»): أي: الشأن («لا يزيده»): أي: العهد وفاعل يزيد مضمّر فسرّه الراوي بالإسلام حيث قال: («يعني: الإسلام»): أي: يريد النبي ﷺ بفاعل

(١) رواه أحمد في المسند حديث رقم ١٥٩٨٩ في مسند نعيم بن مسعود.

حَلْفًا فِي الْإِسْلَامِ». رواه الترمذي من طريق ابن ذَكْوَانَ عَنْ عَمْرِو وَقَالَ: حَسَنٌ.
وَذَكَرَ حَدِيثُ عَلِيٍّ: «الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ» فِي «كِتَابِ الْقِصَاصِ».

يزيد المستتر فيه معنى الإسلام، أي: لا يزيد الإسلام الحلف («إلا شدة»): فإن الإسلام أقوى من الحلف، فمن استمسك بالعاصم القوي استغنى عن العاصم الضعيف في النهاية: أصل الحلف المعاقدة على التعاضد والتساعد والاتفاق، فما كان منه في الجاهلية على الفتن والقتال بين القبائل، فذلك الذي ورد النهي عنه في الإسلام بقوله ﷺ: «لا حلف في الإسلام» وما كان منه في الجاهلية على نصرة المظلوم وصلة الأرحام ونحوهما فذلك الذي قال فيه ﷺ: «أيا حلف كان في الجاهلية لم يزد الإسلام إلا شدة». («ولا تحدثوا»): أي: لا تبدلوا ولا تبدعوا («حلفاً في الإسلام»): أي: لأنه كاف في وجوب التعاون. قال الطيبي: التنكير فيه يحتمل وجهين أحدهما: أن يكون للجنس أي: لا تحدثوا حلفاً ما، والآخر أن يكون للنوع. قلت: الظاهر هو الثاني، ويؤيده قول المظهر يعني: إن كنتم حلفتُم في الجاهلية بأن يعين بعضكم بعضاً ويرث بعضكم من بعض، فإذا أسلمتم فأوفوا به، فإن الإسلام يحرضكم على الوفاء به، ولكن لا تحدثوا مخالفة في الإسلام بأن يرث بعضكم من بعض (رواه) : هنا يبايض في الأصل وألحق الجزري في تصحيحه حيث قال: رواه الترمذي من طريق حسين بن ذكوان، عن عمرو، وقال: حسن.

(وذكر حديث علي رضي الله عنه: «المسلمون تتكافأ»): بالتأنيث والتذكير أي: دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم، الحديث بطوله (في «كتاب القصاص»): يعني فأسقطناه من ههنا للتكرار. قال ابن الهمام: إذا أمن الرجل حراً وامرأة حرة كافراً أو جماعة أو أهل حصن أو مدينة، صح أمانهم على إسناده المصدر إلى المفعول، ولم يجز لأحد من المسلمين قتالهم، والأصل فيه هذا الحديث، وقد أخرجه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: «المسلمون تتكافأ دماؤهم» أي: لا تزيد دية الشريف على دية الوضيع، ويسعى بذمتهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم، ولفظ ابن ماجه: «ويجير عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم» أي: كأنهم آلة واحدة مع سواهم من الملك كالعضور الواحد باعتبار تعاونهم عليه. قال: ولا يصح أمان العبد المحجور عليه عند أبي حنيفة إلا أن يأذن له مولاه في القتال. وقال محمد: يصح وهو قول الشافعي، وبه قال مالك وأحمد وأبو يوسف في رواية لإطلاق الحديث المذكور، وهو قوله: ويسعى بذمتهم أدناهم، ولما روى

الفصل الثالث

٣٩٨٤ - عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال: جاء ابن النواحة وابن أثال رسولاً مُسَيَّلَمَةً إلى النبي ﷺ، فقال لهما: «أشهدان أني رسول الله؟» فقالا: نشهد أن مُسَيَّلَمَةً رسول الله. فقال النبي ﷺ: «أمنت بالله ورسوله، ولو كنت قاتلاً رسولاً لقتلتكما». قال

عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن عاصم بن سليمان، عن فضيل بن يزيد الرقاشي قال: شهدت قرية من قرى فارس يقال لها شاهرتا، فحاصرناها شهراً حتى إذا كنا ذات يوم وطمعنا أن نصبحهم انصرفنا عنهم عند المقييل، فتخلف عبد منا فاستأمنوه، فكتب إليهم أماناً ثم رمى إليهم، فلما رجعنا إليهم خرجوا إلينا في ثيابهم ووضعوا أسلحتهم، فقلنا: ما شأنكم؟ فقالوا: أمتمونا وأخرجوا إليهم السهم فيها كتاب بأمانهم، فقلنا: هذا عبد لا يقدر على شيء. قالوا: لا ندري عبدكم من حركم، فقد خرجنا بأمان، فكتبنا إلى عمر فكتب: إن العبد المسلم من المسلمين وأمانه أمانهم، ورواه ابن أبي شيبة وزاد: فأجاز عمر أمانه، والحديث جيد، وفضيل بن يزيد الرقاشي وثقه ابن معين، وأما ما ذكره صاحب الهداية من رواية أبي موسى الأشعري مرفوعاً: أمان العبد أمان، فحديث لا يعرف اهـ. وحجة أبي حنيفة ومالك في رواية سحنون عنه مذكورة في شرح ابن الهمام مبسوطه. قال: وإن آمن الصبي وهو لا يعقل الإسلام ولا يصفه لا يصح بإجماع الأئمة الأربعة، كالمجنون وإن كان يعقل وهو محجور عن القتال، فعلى الخلاف بين أصحابنا لا يصح عند أبي حنيفة، ويصح عند محمد، ويقول أبي حنيفة قال الشافعي وأحمد في وجهه، لأن قوله غير معتبر كطلاقه وعتاقه، ويقول محمد قال مالك وأحمد، وإن كان مأذوناً له في القتال فالأصح أنه يصح بالاتفاق بين أصحابنا، وبه قال مالك وأحمد.

الفصل الثالث

٣٩٨٤ - (عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال: جاء ابن النواحة): بفتح النون وتشديد الواو وبالحاء المهملة ذكره ابن الأثير (وابن أثال): بضم الهمزة وبالمثناة (رسولاً مسيلمَةً إلى النبي ﷺ): متعلق بجاء أو برسولاً، والأول أظهر، ويحتمل التنازع (فقال لهما: «أشهدان أني رسول الله»): فكأنه ﷺ أراد بذلك دعوتهما إلى الإسلام مع احتمال كونهما مسلمين (فقالا): وفي نسخة قالوا، وفي نسخة بزيادة «لا» ثم استأنفا بقولهما: (نشهد أن مسيلمَةً رسول الله): أراد بذلك أنهما من أتباع مسيلمَةَ لا غير. قال الطيبي:

عبدُ الله : فمضتِ السنةُ أنَّ الرُّسولَ لا يُقْتَلُ . رواه أحمد^(١) .

(٧) باب قسمة الغنائم والغلول فيها

جواب غير مطابق للسؤال ولا لنفس الأمر، لأن رسول الله ﷺ أراد بقوله: أتشهدان أني رسول الله إني قد ادعيت الرسالة وصدقته بمعجزة، فأقرا بذلك، فقولهما نشهد الخ. رد لهذا المعنى كأنهم أنكروا أن الرسالة تثبت بالمعجزات، فكان جوابهم من الأسلوب الأحق. (فقال النبي ﷺ: «أمنت بالله ورسوله»): الظاهر أن المراد بهذا المضاف الجنس، ويؤيده ما في نسخة ورسوله. قال الطيبي: فيه إشارة إلى المعنى السابق حيث لم يقل أمنت بالله وبني، بل قال ورسوله أي: من ادعى الرسالة، وأثبتها بالمعجزة كائناً من كان، وهو كلام المنصف يعني، وإلا فلا يجوز أن يكون معه، ولا بعده ﷺ من يدعي الرسالة، ولذا قال بعض علمائنا: من قال لمدعي الرسالة أظهر المعجزة فقد كفر، ثم قال الطيبي: وكأنهم ترقبوا أن يشرك ﷺ مسيلمة في الرسالة، فنفاه بقوله ورسوله أي: إنه ليس من معنى الرسالة في شيء فيكون كلامه ﷺ من الأسلوب الحكيم اهـ. وفي كونهم مراقبين لشركه محل بحث، لأنهم لو أرادوا ذلك لأقروا برسالة نبينا ﷺ أيضاً، والله أعلم. («لو كنت»): وفي نسخة: ولو كنت («قاتلاً رسولاً»): أي: قادماً بالخبر من عند أحد بأمان («لقتلتكما»)، قال عبد الله: أي: ابن مسعود فإنه الراوي، بل هو المراد عند الإطلاق، (فمضت السنة أن الرسول لا يقتل): قال الطيبي: معناه جرت السنة على العادة الجارية فجعلتها سنة (رواه أحمد).

[٧] - باب قسمة الغنائم والغلول فيها

المغرب: الغنيمة ما نيل من أهل الشرك عنوة والحرب قائمة، وهو أعم من النفل، والفِيء أعم من الغنيمة، لأنه إسم لكل ما صار للمسلمين من أموال أهل الشرك. قال أبو بكر الرازي: الغنيمة فيء، والجزية فيء، ومال أهل الصلح فيء، والخراج فيء، لأن ذلك كله مما أفاء الله على المسلمين من المشركين، وعند الفقهاء: كل ما يحل أخذه من مالهم فهو فيء ذكره الطيبي. وقال ابن الهمام: المأخوذ من الكفار بقتال يسمى غنيمة، وبغير قتال كالجزية والخراج فيئاً.

(١) رواه أحمد في المسند الأحاديث رقم ٣٧٠٨، ٣٧٦١، ٣٨٣٧/ج ٢ في مسند ابن مسعود.

الفصل الأول

٣٩٨٥ - عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله ﷺ، قال: «فَلَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لِأَحَدٍ مِنْ قَبْلِنَا، ذَلِكَ بَأَنَّ اللَّهَ رَأَى ضَعْفَنَا وَعَجَزَنَا فَطَيَّبَهَا لَنَا». متفق عليه.

٣٩٨٦ - وعن أبي قتادة رضي الله عنه، قال: خرجنا مع النبي ﷺ عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، فرأيت رجلاً من المشركين قد علا رجلاً من

الفصل الأول

٣٩٨٥ - (عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله ﷺ، قال: «فلم»): وفي نسخة لم («تحل الغنائم لأحد قبلنا»): قال الطيبي: الفاء عاطفة على كلام سابق لرسول الله ﷺ على هذا ولفظه قال الراوي: يوضحه حديث أبي هريرة في الفصل الثالث («ذلك بأن الله تعالى رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا»): أي: أحلها كما في رواية. قال المظهر: الإشارة إلى تحليل الله الغنائم لنا. وقال الطيبي: المشار إليه بذلك ما في الذهن بينه الخبر وهو استقرار حل يوجبه الضعف والعجز اهـ.. وكلام المظهر أظهر كما لا يخفى، قيل: كان الأمم الماضية إذا غزوا كانوا يجمعون الغنائم، فإن نزلت نار من السماء وأحرقتها علموا أن غزوتهم مقبولة وإلا فلا اهـ. فعلى هذا تستمر أيضاً لحال غزاة هذه الأمة. (متفق عليه).

٣٩٨٦ - (عن أبي قتادة قال: خرجنا مع النبي): وفي نسخة: مع رسول الله ﷺ عام حنين): في القاموس: هو كزبير موضع بين الطائف ومكة (فلما التقينا): أي: نحن والمشركون (كانت): أي: صارت (للمسلمين جولة): بفتح الجيم وسكون الواو من الجولان أي: هزيمة قليلة كأنها جولان واحد، يقال: جال في الحرب جولة أي دار، وقد فسرت في الحديث بالهزيمة، وعبر عنها بالجولة لاشتراكهما في الاضطراب وعدم الاستقرار، ففي النهاية: جال واجتال إذا ذهب وجاء، ومنه الجولان في الحرب، والجاثل الزائل عن مكانه. قال التوربشتي: أرى الصحابة كره لهم لفظ الهزيمة فكنى عنها بالجولة، ولما كانت الجولة مما لا استقرار عليه استعملها في الهزيمة تنبيهاً على أنهم لم يكونوا استقراراً عليها، قال النووي: وإنما كانت الهزيمة من بعض الجيش. وأما رسول الله ﷺ وطائفة معه، فلم يزلوا. والأحاديث الصحيحة في ذلك مشهورة، ولم يرو أحد قط أن رسول الله ﷺ انهزم في موطن من المواطن، بل يثبت فيها بإقدامه وثباته في جميع

المسلمين، فضربتُه من ورائه على حبل عاتقه بالسيف، فقطعت الدرع، وأقبل عليّ فضممني ضمةً وجدتُ منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني، فلحقتُ عمر بن الخطاب، فقلتُ: ما بال الناس؟ قال: أمر الله، ثم رجعوا وجلس النبي ﷺ فقال: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلْبُهُ» فقلتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ جَلَسْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مِثْلَهُ

المواطن. (فرأيت رجلاً من المشركين قد علا): أي: غلب (رجلاً من المسلمين، فضربتُه): أي: المشرك (من ورائه على حبل عاتقه): بكسر الفوقية وهو ما بين العنق والكتف (بالسيف، فقطعت الدرع): أي: درعه وأوصلت الجراحة إلى بدنه (وأقبل عليّ فضممني): أي: ضغطني وعصرني (ضمة وجدتُ منها ريح الموت): استعارة عن أثره أي: وجدتُ منه شدة كشدة الموت، والمعنى قد قاربت الموت (ثم أدركه الموت فأرسلني): أي: فخلّى سبيلي فخلّيته (فلحقتُ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقلتُ: ما بال الناس): أي: منهزمين (قال: أمر الله): أي: كان ذلك من قضائه وقدره، أو ما حال المسلمين بعد الانهزام؟ فقال: أمر الله غالب والنصرة للمؤمنين (ثم رجعوا): أي: المسلمون (وجلس النبي ﷺ فقال: «من قتل قتيلاً»): أوقع القتل على المقتول باعتبار ماله كقوله تعالى: ﴿أَعَصَرَ خُمْرًا﴾ («له»): أي: للقاتل («عليه»): أي: على قتله للمقتول («بينة»): أي: شاهد ولو واحداً («فله سلبه»): بفتحيتين فعل بمعنى المفعول أي: ما على القتيل ومعه من ثياب وسلاح ومركب وجنيب يقاد بين يديه.

قال النووي: فيه دليل للشافعي والليث: أن السلب لا يعطى إلا لمن له بينة بأنه قتل ولا يقبل قوله، وقال مالك: يقبل لأنه ﷺ أعطاه بقول واحد ولم يحلفه، والجواب أنه ﷺ علم أنه القاتل بطريق من الطرق، وقد صرح ﷺ بالبينة، فلا يكفي الواحد، واحتج بعضهم بأنه استحق بإقرار من هو في يده وهو ضعيف، لأن الإقرار إنما ينفع إذا كان المال منسوباً إلى من هو في يده فيؤخذ بإقراره، وهنا منسوب إلى جميع الجيش. قال ابن الملك: استدلل الشافعي بالحديث على أن السلب للقاتل، وقال أبو حنيفة: السلب لا يكون للقاتل إذا لم ينفل الإمام به، والحديث محمول على التنفيل جمعاً بينه وبين حديث آخر ليس لك من سلب قتيلك إلا ما طابت به نفس إمامك. وقال النووي: اختلفوا فيه، فقال مالك والأوزاعي والثوري وأحمد وغيرهم: يستحق القاتل السلب، سواء قال أمير الجيش قبل ذلك هذا القول أم لا. قالوا: وهذا فتوى من النبي ﷺ وإخبار عن حكم الشرع، وقال أبو حنيفة والشافعي ومن تابعهما: لا يستحق بمجرد القتل إلا أن يقول الإمام قبل القتال: من

فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ جَلَسْتُ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مِثْلَهُ، فَقُمْتُ، فَقَالَ: «مَا لَكَ يَا أَبَا قَتَادَةَ؟» فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ رَجُلٌ: صَدَقَ، وَسَلْبُهُ عِنْدِي فَأَرْضِهِ مِنِّي. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا هَا اللَّهُ، إِذَا لَا يَعْمَدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أَسَدِ اللَّهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَيُعْطِيكَ سَلْبَهُ. فَقَالَ

قتل قتيلاً فله سلبه، وجعلوا هذا إطلاقاً من النبي ﷺ وليس بفتوى منه ولا إخبار عام. وهذا الذي قالوه ضعيف، لأنه صريح في أن النبي ﷺ قاله بعد الفراغ.

قال الطيبي: ويؤيده حديث عوف بن مالك في الفصل الثاني لأنه مطلق، والأصل عدم التقيد. قلت: لا شك أنه ﷺ قاله في هذا الحديث بعد الفراغ، لكنه يحتمل أن يكون إعادة لما قاله قبله، وأما حديث عوف: قضى في السلب للقاتل فقال للتقيد، وأما حديث أنس في الفصل الثاني قال: قال رسول الله ﷺ يومئذ يعني يوم حنين: «من قتل كافراً فله سلبه» فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلاً وأخذ أسلابهم، فصریح في أن القتل وقع بعد القول فيقيد المطلق به، وفي التكرار الآتي دليل أيضاً على أنه ليس بإفتاء وإخبار، بل لإجراء الحكم المقرر من قبل.

قال ابن الهمام: وإذا لم يجعل السلب للقاتل، فهو من جملة الغنيمة والقاتل وغيره سواء وهو قول مالك. وقال الشافعي: السلب للقاتل إذا كان من أهل أن يسهم له، وبه قال أحمد. (فقلت): أي: في نفسي أو جهاراً وفي رواية: فقمْتُ فقلت (من يشهد لي؟): أي: بأني قتل رجلاً من المشركين فيكون سلبه لي (ثم جلست فقال ﷺ مثله): أي: مثل قوله الأول (فقلت): أي: فقمْتُ فقلت (من يشهد لي ثم جلست، ثم قال النبي ﷺ مثله، ثم قمت فقال: «مَالُكَ يَا أَبَا قَتَادَةَ؟»): أي: تقوم وتجلس على هيئة طالب لغرض أو صاحب غرض (فأخبرته، فقال رجل: صدق): أي: أبو قتادة (وسلبه عندي فأرضه مني): من باب الأفعال والخطاب لرسول الله ﷺ، أي: فأعطه عوضاً عن ذلك السلب ليكون لي، أو أرضه بالمصالحة بيني وبينه. قال الطيبي: من فيه ابتدائية أي: أرض أباً قتادة لأجلي ومن جهتي، وذلك إما بالهبة أو بأخذه شيئاً يسيراً من بدله. (فقال أبو بكر: لا هاهنا الله): بالجر أي: لا والله (إذاً): بالتثنية أي: إذا صدق أبو قتادة (لا يعمد): بكسر الميم ورفع الدال (إلى أسد من أسد الله): بضم الهمزة وسكون السين، وقيل بضمهما جمع أسد، والجملة تفسير للمقسم عليه، والمعنى لا يقصد النبي ﷺ إلى إبطال حقه وإعطاء سلبه إياك. قال النووي: في جميع روايات المحدثين في الصحيحين وغيرهما إذاً بالآلف قبل الذال، وأنكره الخطابي وأهل العربية اهـ. كلامه.

النَّبِيُّ ﷺ: «صَدَقَ فَأَعْطَهُ» فَأَعْطَانِيهِ، فَأَبْتَعْتُ بِهِ مُخَرَّفًا فِي بَنِي سَلَمَةَ، فَإِنَّهُ لِأَوَّلِ مَالٍ تَأَثَّلْتُ فِي الْإِسْلَامِ. متفق عليه.

ولقد أطال الطيبي من مقال النحويين والمعربيين في هذا المحل مع تعارض تقديراتهم وتناقض تقديراتهم. قال النووي: فيه دليل على أن هذه اللفظة تكون يميناً. قال أصحابنا: إن نوى اليمين كانت يميناً وإلا فلا، لأنها ليست متعارفة في الإيمان (يقاتل عن الله ورسوله): أي: لرضاهما ونصرة دينهما (فيعطيك): أي: هو أو النبي ﷺ (سلبه): أي: جميعه أو بعضه من غير سببه. قال الطيبي، قوله: عَنِ اللَّهِ فِيهِ وَجْهَانِ. أحدهما: أن يكون عين صلة فيكون المعنى يصدر قتاله عن رضا الله ورسوله أي: بسببهما، كقوله تعالى: ﴿مَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي﴾ وثانيهما أن يكون حالاً أي: يقاتل ذاباً عن دين الله أعداء الله ناصراً لأولياءه. (فقال النبي ﷺ: «صدق»): أي: الصديق («فأعطه»): أي: أبا قتادة سلبه قال النووي: المعنى يقاتل لنصرة دين الله وشريعة رسوله، لتكون كلمته هي العليا، وفيه دلالة ظاهرة على فضل الصديق رضي الله عنه ومكانته عند رسول الله ﷺ لإفثائه بحضرته وتصديقه له، وعلى منقبة أبي قتادة، فإنه سماه أسداً من أسد الله (فأعطانيه، فابتعت): أي: اشتريت (به): أي: بذلك السلب (مخرفاً): بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الراء ويجوز كسرهما نقله ميرك عن الشيخ وقال السيوطي: الأول هو المشهور، وروي بالكسر أي: بستاناً (في بني سلمة): بكسر اللام (فإنه): وفي نسخة وأنه (لأول مال تأثلت): أي: أقيته وتأصلته يعني جمعته وجعلته أصل مالي (في الإسلام. متفق عليه).

قال ابن الهمام: لا خلاف في أنه عليه السلام قال ذلك، وإنما الكلام أن هذا منه نصب الشرع على العموم في الأوقات والأحوال، أو كان تحريضاً بالتنفيل قاله في تلك الوقعة وغيرها يخصها، فعند الشافعي نصب الشرع لأنه هو الأصل في قوله لأنه إنما بعث لذلك، وقلنا: كونه تنفيلاً هو أيضاً من نصب الشرع والدلالة على أنه على الخصوص، واستدل صاحب الهداية بأنه قال ﷺ لحبيب بن أبي سلمة: «ليس لك ملك من سلب قتيلك إلا ما طابت به نفس إمامك» فكان دليلاً على أحد احتملي قوله: «من قتل قتيلاً فله سلبه» وهو أنه تنفيل في تلك الغزوة لا نصب عام للشرع، وهو حسن لو صح الحديث أو حسن، لكنه إنما رواه الطبراني في معجمه الكبير والوسط، بلغ حبيب بن سلمة أن صاحب قبرص

خرج يريد طريق أذربيجان ومعه زمرد وياقوت ولؤلؤ وغيرها، فخرج إليه فقتله فجاء بما معه، وأراد أبو عبيدة أن يخمس فقال له حبيب بن سلمة: لا تحرمي رزقاً رزقنيه الله، فإن رسول الله ﷺ جعل السلب للقاتل، فقال: معاذ الله يا حبيب، إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إنما للمرء ما طابت به نفس إمامه» وهذا معلول بعمر بن واقد، وقد رواه إسحاق بن راهوية، حدثنا بقية بن الوليد، حدثني رجل، عن مكحول، عن جنادة بن أمية قال: كنا معسكرين بدائفاء، وذكر لحبيب بن سلمة الفهري إلى أن قال: فجاء بسلبه على خمسة أبغال من الديباج والياقوت والزبرجد، فأراد حبيب أن يأخذه كله وأبو عبيد يقول بعضه، فقال حبيب لأبي عبيدة: قد قال رسول الله ﷺ: «من قتل قتيلاً فله سلبه». قال أبو عبيدة: إنه لم يقل ذلك للأبد، فسمع معاذ ذلك، فأتى أبا عبيدة وحبيب يخاصمه فقال معاذ: ألا تتقي وتأخذ ما طابت به نفس إمامك، فإن ما لك إلا ما طابت به نفس، إمامك، فحدثهم بذلك معاذ عن النبي ﷺ، فاجتمع رأيهم على ذلك فأعطوه من الخمس، فباعه حبيب بألف دينار، وفيه كما ترى مجهول، ولكن قد لا يضر ضعفه، فإننا إنما نستأنس به لأحد محتملي لفظ روي عن رسول الله ﷺ، وقد يتأيد بما في البخاري، ومسلم من حديث عبد الرحمن بن عوف في مقتل أبي جهل يوم بدر، فإن فيه أن عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ بن عمرو بن الجموح، ومعاذ بن عفراء بعدما رأى سيفهما: «كلاكما قتله» ثم قضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح وحده، ولو كان مستحقاً للقاتل لقضى به لهما إلا أن البيهقي رفعه: بأن غنيمة بدر كانت للنبي ﷺ بنص الكتاب يعطي من يشاء، وقد قسم لجماعة لم يحضروا، ثم نزلت آية الغنيمة بعد بدر، فقضى عليه الصلاة والسلام السلب للقاتل واستقر الأمر على ذلك اهـ.

يعني ما كان إذ ذاك قال: السلب للقاتل حتى يصح الاستدلال، وقد يدعي أنه قال في بدر أيضاً على ما أخرجه ابن مردويه من طريق فيه الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، وعن عطاء بن عجلان، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين قال: قال عليه الصلاة والسلام يوم بدر: «من قتل قتيلاً فله سلبه» فجاء أبو اليسر بأسيرين فقال سعد بن عباد: إن رسول الله ﷺ ما كان يظن بنا جنباً عن العدو، ولا ظن بالحياة أن يصنع ما صنع إخواننا، ولكن رأييناك قد أفردت فكرهنا ندعوك بضیعة. قال: فأمرهم رسول الله ﷺ أن يوزعوا تلك الغنائم بينهم، فظهر أنه حيث قاله ليس نصب الشرع للأبد، وهو وإن ضعف سنده، فقد ثبت أنه قال يوم بدر: «من قتل قتيلاً فله كذا وكذا» في أبي

داود، ولا شك أنه لم يقل كذا وكذا، وإنما كنى به الراوي عن خصوص ما قاله، وقد علمنا أنه لم يكن هنا دراهم ودنانير. فإن الحال بذلك غير معتاد، ولا الحال تقتضي ذلك لقلتها أو عدمها، فيغلب على الظن أن ذلك المكنى عنه للراوي هو السلب وما أخذ، لأنه المعتاد أن يجعل في الحرب للقاتل، وليس كما روي بطريق ضعيفة بإطلاق، فيقع الظن بصحة جعله في بدر السلب للقاتل والمأخوذ للأخذ، فيجب قبوله، غاية الأمر أنه تضافرت به أحاديث ضعيفة على ما يفيد أن المذكور من قوله: «من قتل قتيلاً فله سلبه» ليس نصباً عاماً مستمراً، أو الضعيف إذا تعددت طرقه ارتقى إلى الحسن، فيغلب الظن أنه تنفيل في تلك الوقائع.

ومما يبين ذلك بقية حديث أبي داود فإنه قال بعد قوله: كذا وكذا، فتقدم الفتيان ولزم المشيخة الرايات، فلما فتح الله عليهم قال المشيخة: كنا رداءً لكم لو انهزمتهم فتمم إلينا فلا تذهبوا بالمغنم ويبقى، فأبى الفتيان ذلك وقالوا: جعله رسول الله ﷺ لنا، الحديث. فقوله: جعله يبين أن كذا وكذا هو جعله السلب للقاتلين، والمأخوذ للآخذين، وحديث مسلم وأبي داود، عن عوف بن مالك الأشجعي دليل ظاهر أنه كما قلنا. قال: خرجت مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة ورافقي مددي من أهل اليمن، فلقينا جموع الروم، وفيهم رجل على فرس أشقر عليه سرج مذهب وسلاح. مذهب، فجعل يغري بالمسلمين، وقعد له المددي خلف شجرة فمر به الرومي، فعرب فرسه فخر فعلاه فقتله، فحاز فرسه وسلاحه، فلما فتح الله على المسلمين بعث إليه خالد بن الوليد، فأخذ منه سلب الرومي. قال عوف: فأتيت خالداً فقلت له: يا خالد! أما علمت أن رسول الله ﷺ قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى، ولكنني استكثرته. قلت: أتردنه أو لأعرفنكما عند رسول الله ﷺ؟ فأبى أن يعطيه. قال عوف: فاجتمعنا عند رسول الله ﷺ، فقصصت عليه قصة المددي، وما فعل خالد، فقال عليه الصلاة والسلام لخالد: «رد عليه ما أخذت منه». قال عوف: دونك يا خالد ألم أوف لك. فقال ﷺ: «وما ذاك؟» فأخبرته، فقال: غضب رسول الله ﷺ، فقال: «يا خالد لا ترد عليه هل أنتم تاركولي أمراي لكم صفوة أمرهم وعليهم كدرة» فيه أمران. الأول: رد قول من قال إنه عليه الصلاة والسلام لم يقل: «من قتل قتيلاً فله سلبه» إلا في حنين، فإن مؤتة كانت قبل حنين، وقد اتفق عوف وخالد أنه عليه الصلاة والسلام قضى بالسلب للقاتل قبل ذلك، والآخر: أنه منع خالداً من رده بعد ما أمر به، فدل أن ذلك حيث قال عليه الصلاة والسلام كان تنفيلاً، وأن أمره إياه بذلك كان تنفيلاً طابت نفس الإمام له به، ولو كان شرعاً

٣٩٨٧ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله ﷺ أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم: سهماً له وسهمين لفرسه. متفق عليه.

لازماً لم يمنعه من مستحقه، وقول الخطابي: إنما منعه أن يرد على عوف سلبه زجراً لعوف، لئلا يتجرأ الناس على الأئمة، وخالد كان مجتهداً فأمضاه عليه الصلاة والسلام، واليسير من الضرر يتحمل للكثير من النفع غلط، وذلك لأن السلب لم يكن للذي تجرأ، وهو عوف، وإنما كان للمددي فلا تزر وازرة وزر أخرى، وغضب رسول الله ﷺ لذلك كان أشد على عوف من منع السلب وأزجر له منه، فالوجه أنه عليه السلام أحب أولاً أن يمضي شفاعته للمددي في التفتيل، فلما غضب منه رد شفاعته، وذلك بمنع السلب، لا أنه لغضبه وسياسته يزجر بمنع حق آخر لم يقع له جناية، وهذا أيضاً يدل على أنه ليس شرعاً عاماً لازماً.

٣٩٨٧ - (وعن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله ﷺ أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم: سهماً له وسهمين لفرسه): قال المظهر: اللام في له للتمليك، وفي لفرسه للتسبب، أي: لأجل فرسه، في شرح السنة: لفناؤه في الحرب، إذ مؤنة فرسه إذا كان معلوقاً تضاعف على مؤنة صاحبه. قال ابن الملك: وهذا قول الأكثر، وقيل: للفراس سهمان، وعليه أبو حنيفة أخذاً بما سيأتي في الحسان من أنه ﷺ أعطى الفارس سهمين اهـ. فأخذ أبو حنيفة بالمتيقن وترك المشكوك. (متفق عليه): قال التوريشتي: هذا الحديث صحيح لا يروون خلافه، وإنما ترك أبو حنيفة العمل بهذا الحديث لا لرأيه، بل لما يعارضه من حديث ابن عمر، أنه قال رسول الله ﷺ: «للفارس سهمان وللراجل سهم». وأبو حنيفة أخذ بحديث مجمع بن حارثة، وهو مذكور في الحسان.

قال النووي: اختلفوا فيه، فقال ابن عباس ومجاهد والحسن وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي والثوري والشافعي وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وابن جرير وآخرون: للفارس ثلاثة أسهم، وقال أبو حنيفة: للفارس سهمان فقط سهم له وسهم لها، ولم يقل بقوله هذا أحد إلا ما روي عن علي وأبي يوسف، وحجة الجمهور هذا الحديث وهو صريح، وأما الحديث المذكور، وفيه قسم في النفل: للفرس سهمين وللرجل سهماً هكذا في أكثر الروايات، وفي بعضها: للفرس سهمين وللراجل سهماً بالألف، وفي بعضها للفارس سهمين، والمراد بالنفل هنا الغنيمة لغة، فإن النفل في اللغة

الزيادة والعطية، والغنمية عطية من الله تعالى، ومن روى الراجل بالألف، فرواية محتملة فيتعين حملها على موافقة الأوّل جمعاً بين الروایتين.

قال الطيبي: يريد أنه لما تعارض الروایتان في هذا الحديث أعني فارس وفرس وراجل ورجل، فينبغي أن ترجح إحدى الروایتين على الأخرى، فرجحنا الأولى لحديث ابن عمر على أن رواة إحدى الروایتين أكثر من الأخرى، وأن تؤوّل الأخرى بأن المراد بالسهم النصيب على الإجمال أي: للفارس نصيبان نصيب له ونصيب لفرسه، فيكون المبين للرواية الأخرى، وحديث ابن عمر يبينه الحديث الذي يتلوه في قول ابن الأكوع: أعطاني ﷺ سهمين، إذ لم يرد به المساواة لقوله: «سهم للفارس وسهم للراجل».

قال ابن الهمام: عند أبي حنيفة وزفر: للفارس وللراجل سهم، وعندهما وهو قول مالك والشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم: للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم، لهم ما روي عن ابن عمر: أنه عليه الصلاة والسلام جعل للفارس سهمين ولصاحبها سهماً هذا لفظ البخاري، وأخرجه الستة إلا النسائي، وفي مسلم عنه: قسم النفل للفارس سهمين وللراجل سهماً، وفي رواية بإسقاط لفظ النفل، وفي رواية أسهم للرجل وفرسه ثلاثة أسهم: سهم له وسهمان لفرسه، وهذه الألفاظ كلها تبطل قول من أوّل من الشراح كون المراد من الراجل الرجالة، ومن الخيل الفرسان، بل في بعض الألفاظ القابلة: قسم خيبر على ثمانية عشر سهماً، وكان الرجالة ألفاً وأربعمائة، والخيّل مائتين، واستدل صاحب الهداية لأبي حنيفة بما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أنه عليه الصلاة والسلام أعطى للفارس سهمين وللراجل سهمين، وهو غريب من حديث ابن عباس، بل الذي رواه إسحاق بن راهويه في مسنده عنه قال: أسهم رسول الله ﷺ للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهماً، لكن في هذا أحاديث منها. ما في أبي داود، عن مجمع يعني ما سيأتي في الفصل الثاني، ومنها: ما في معجم الطبراني عن المقداد بن عمرو، أنه كان يوم بدر على فرس يقال له سبعة، فأسهم له النبي ﷺ سهمين: لفرسه سهم واحد وله سهم واحد، وكذا في مسند الواقدي، وأخرج الواقدي أيضاً في المغازي عن جعفر بن خارجة قال: قال الزبير بن العوام: شهدت بني قريظة فارساً فضرب لي بسهم، وأخرج ابن مردويه في تفسيره بسنده إلى عروة عن عائشة قالت: أصاب رسول الله ﷺ سبايا بني المصطلق، فأخرج الخمس منها، ثم قسم بين المسلمين فأعطى الفارس سهمين والراجل سهماً، ومنها: حديث ابن عمر الذي عارض به

٣٩٨٨ - وعن يزيد بن هرمز، قال: كتب نَجْدَةُ الحَرَوْرِيُّ إلى ابنِ عَبَّاسٍ يسأله

صاحب الهداية، رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، حدثنا أبو أسامة وابن نمير قالا: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ، جعل للفارس سهمين وللراجل سهماً اهـ.

ومن طريقه رواه الدارقطني، ورواه القعني بالشك، في الفارس أو الفرس، ومن طريق جزم بالفارس. ورواه الدارقطني أيضاً في كتابه المؤتلف والمختلف، وإذا ثبت التعارض في حديث ابن عمر، بل في فعله عليه الصلاة والسلام مطلقاً نظراً إلى تعارض رواية غير ابن عمر أيضاً ترجح النفي بالأصل، وهو عدم الوجوب، وبالمعنى وهو أن الكر والفر واحد والثبات جنس، فهما اثنان للفارس وللراجل أحدهما وله ضعف ماله. فإن قيل: المعارضة الموجبة للترك فرع المساواة، وحديث ابن عمر في البخاري فهو أصح. قلنا: قدمنا غير مرة أن كون الحديث في كتاب البخاري أصح من حديث آخر في غيره، مع فرض أن رجاله رجال الصحيح، أو رجال روى عنهم البخاري تحكم محض لا نقول به، مع أن الجمع وإن كان أحدهما أقوى من الآخر أولى من إبطال أحدهما، وذلك فيما قلنا بحمل رواية ابن عمر على التنفيل، وكذا حديث أحمد أنه عليه الصلاة والسلام أعطى الزبير سهماً وفرسه سهمين، وكذا حديث جابر: شهدت مع رسول الله ﷺ غزاة، فأعطى الفارس منا ثلاثة أسهم، وأعطى الراجل سهماً، بل هذا ظاهر في أنه ليس أمره المستمر، وإلا لقال: كان عليه الصلاة والسلام ونحوه، فلما قال غزاة وقد علم أنه شهد مع النبي ﷺ غزوات، ثم خص هذا الفعل بغزاة منها، كان ظاهراً في أن غيرها لم يكن كذلك، وما في حديث سهل بن أبي حثمة، أنه شهد حيناً فأسهم لفرسه سهمين وله سهم، لا يقتضي أن ذلك مستمر عنه عليه الصلاة والسلام، أما حديث ابن أبي كبشة، عن النبي ﷺ قال: «إني جعلت للفرس سهمين ولل فارس سهماً فمن نقصهما نقصه الله». فلا يصح لأن رواية محمد بن عمران القسي أكثر الناس على تضعيفه وتوهمه اهـ. وعلى تقدير صحته يحتمل التنفيل كما يدل عليه قوله: إني جعلت على ما هو الظاهر، والله أعلم بالسرائر والضمائر.

٣٩٨٨ - (عن يزيد بن هرمز رضي الله عنه): بضم الهاء والميم غير مصروف وقيل:

مصروف. قال المؤلف: همداني مولى بني ليث، روى عن أبي هريرة، وعنه ابنه عبد الله، وعمرو بن دينار رواه الزهري. (قال: كتب فجدة): بفتح نون وسكون جيم رئيس

عَنِ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ يَحْضُرَانِ الْمَغْنَمَ، هَلْ يُقَسَّمُ لَهُمَا؟ فَقَالَ لِيَزِيدُ: اكَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُمَا سَهْمٌ، إِلَّا أَنْ يُحْذَيَا. وَفِي رَوَايَةٍ: كَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّكَ كَتَبْتَ إِلَيَّ تَسْأَلُنِي: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْزُو بِالنِّسَاءِ؟ وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ؟ فَقَدْ كَانَ يَغْزُو بِهِنَّ يَدَاوِينَ الْمَرْضَى وَيُحْذِينَ مِنَ الْغَنِيمَةِ، وَأَمَّا السَّهْمُ فَلَمْ يَضْرِبْ لَهُنَّ بِسَهْمٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

الخوارج. وفي القاموس: نجدة بن عامر الحنفي خارجي (الحروري): بفتح فضم نسبة إلى قرية بظاهر الكوفة نسبة الخوارج إليها لأنها كانت محل اجتماعهم حين خرجوا على علي رضي الله عنه. في القاموس: حروراء كجلولاء، وقد يقصر قرية بالكوفة وهو حروري، والحرورية هم نجدة وأصحابه (إلى ابن عباس يسأله عن العبد والمرأة يحضران المغنم، هل يقسم لهما؟ فقال): أي ابن عباس (ليزيد): أي ابن هرمز (اكتب إليه): أي إلى نجدة (أنه): بالفتح ويجوز الكسر على الحكاية أي: اكتب هذا الكلام أنه أي الشأن (ليس لهما سهم): أي نصيب، وفي رواية: شيء أي من الغنيمة (إلا أن يحذيا): بصيغة المجهول أي يعطيا شيئاً قليلاً. قيل: أقل من نصف السهم، وقيل: أقل من السهم وهو المعتمد، وفي النهاية: في الحديث إن لم يحذك من عطره علتك من ريحه أي لم يعطك.

(وفي رواية): أي رواية أبي داود كما صرح به ابن الهمام (كتب إليه): أي إلى نجدة (ابن عباس: إنك): بالفتح كما في قوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ الآية. ويجوز الكسر على أن المكتوب هذا اللفظ. وقال ميرك: الظاهر فيه الكسر، ويجوز الفتح على المعنى أي: كتب معنى هذا القول (كتبت): أي إليّ (تسألني): استئناف مبين أحوال (هل كان رسول الله ﷺ يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب لهن سهم؟ فقد كان يغزو بهن): أي: يسافر بهن في غزوه (يداوين المرضي): أي ويعالجن الجرحى ويسقين الغزاة ويهيئ لهم أمورهم كما سبق في كلام ابن الهمام من حديث أم سليم (ويحذين): أي يعطين (من الغنيمة): وفيه تأكيد لمذهبنا كما سيأتي (وأما السهم): أي سؤاله (فلم يضرب): أي لم يقسم ولم يعين ولم يبين (لهن سهم): أي تام، وفي رواية ابن الهمام: فيما أن يضرب لهن سهم فلا، وقد كان يرضخ لهن. (رواه مسلم): وفيه أنه موهم أن مروى أبي داود رواه مسلم أيضاً، وليس كذلك. في شرح السنة: العمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن العبد والصبيان والنسوان إذا حضروا القتال يرضخ لهم ولا يسهم اهـ. والرضخ بضم الراء وبالمعجمتين إعطاء القليل. قال ابن الهمام: ولا يسهم لمملوك ولا

٣٩٨٩ - وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، قال: بعث رسول الله ﷺ بظهيره مع رباح غلام رسول الله ﷺ وأنا معه، فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن الفزاري قد أغار

امراً ولا صبي ولا ذمي، ولكن يرضخ لهم ويعطون قليلاً من كثير، فإن الرضخ في الإعطاء كذلك والكثير السهم، فالرضخ لا يبلغ السهم، ولكن دونه على حسب ما يراه الإمام، وسواء قاتل العبد بإذن سيده أو بغير إذنه، وقد أخرج أبو داود والترمذي وصححه عن عمير مولى أبي اللحم قال: شهدت خيبر مع ساداتي إلى أن قال: فأخبراني مملوك فأمر لي بشيء، وأما ما في أبي داود والنسائي، عن جدة حشوج بن زياد أم أبيه: أنها خرجت في غزوة خيبر سادسة ست من النسوة، فبلغ رسول الله ﷺ، فبعث إلينا فجننا فرأينا في وجهه الغضب فقال: «مع من خرجتن وبإذن من خرجتن؟» فقلنا: يا رسول الله خرجنا نغزل الشعر، ونعين في سبيل الله، ومعنا دواء للجرحى، ونناول السهام، ونسقي السويق: فقال: «قمن» حتى إذا فتح الله عليه خيبر أسهم لنا كما أسهم للرجال، وبه قال الأوزاعي، فقال الخطابي: إسناده ضعيف لا يقوم به حجة، وذكر غيره أنه لجهالة رافع^(١) وحسير حيثئذ من رواه. وقال الطحاوي: يحتمل أنه عليه الصلاة والسلام استطاب أهل الغنيمة، وقال غيره: يشبه أنه إنما أعطاهن من الخمس الذي هو حقه هذا، ويمكن أن يكون التشبيه في أصل العطاء وإرادة بالسهم ما خصصن به، والمعنى خصنا بشيء كما فعل بالرجال، ثم الرضخ عندنا من الغنيمة قبل إخراج الخمس، وهو قول الشافعي وأحمد، وفي قول وهو رواه عن أحمد من أربعة الأخماس، وفي قول للشافعي من خمس الخمس، وقال مالك: من الخمس، ثم إن العبد إنما يرضخ له إذا قاتل، وكذا الصبي والذمي لأنهم يقدرون على القتال إذا فرض الصبي قادراً عليه، فلا يقام غير القتال في حقهم مقامه، بخلاف المرأة فإنها تعطى بالقتال وبالخدمة لأهل العسكر، وإن لم تقاتل لأنها عاجزة عنه، فأقام هذه المنفعة منها مقامه.

٣٩٨٩ - وعن سلمة بن الأكوع قال: بعث رسول الله ﷺ بظهيره: أي إبله ومركوبه. في النهاية: الظهر الإبل التي يحمل عليها ويركب يقال: عند فلان ظهر أي إبل (مع رباح): بفتح الراء (غلام رسول الله ﷺ): أي مولى له، ولم يذكره المؤلف في أسمائه (وأنا معه، فلما أصبحنا): أي في منزل (إذا): للمفاجأة (عبد الرحمن الفزاري): بفتح

على ظهر رسول الله ﷺ، فقمْتُ على أكمة، فاستقبلت المدينة فنادتُ ثلاثاً: يا صباحاهُ
ثم خرجتُ في آثار القوم أرميهم بالنبل، وأرتجز وأقول:
أنا ابنُ الأكوع واليومُ يومُ الرُّضْع

فما زلتُ أرميهم، وأعقرُ بهم حتى ما خلقَ الله من بعيرٍ من ظهر رسول الله ﷺ إلا
خلفته وراء ظهري، ثم اتبعتهم أرميهم، حتى ألقوا أكثر من ثلاثين بردةً وثلاثين رمحاً،
يستخفون، ولا يطرحون شيئاً إلا جعلت عليه آراماً من الحجارة، يعرفها رسول الله ﷺ

الفاء والزاي، وروي بقاف مضمومة (قد أغار على ظهر رسول الله ﷺ، فقمْتُ على أكمة):
بفتحات أي: مكان مرتفع (فاستقبلت المدينة فنادتُ ثلاثاً): أي: ثلاث مرات
(يا صباحاه): كلمة يقولها المستغيث، وأصلها إذا صاحوا للغارة، لأنهم أكثر ما يغيرون عند
الصباح، فكان المستغيث يقول: قد غشنا العدو، وقيل: هو نداء المقاتل عند الصباح
يعني: قد جاء وقت الصباح فتهيئوا للقتال، (ثم خرجت في آثار القوم): أي أعقابهم
(أرميهم بالنبل): أي السهم (وأرتجز): في القاموس: الرجز محرّكة ضرب من الشعر وزنه
مستفعلن ست مرات، سمي لتقارب أجزائه وقلة حروفه، وزعم الخليل أنه ليس بشعر،
وإنما هو أنصاف أبيات وأثلاث، والأرجوزة القصيدة منه، وقد رجز وارتجز ورجز به ورجزه
أنشد أرجوزة. (أقول): بدل أو حال أي قائلاً (أنا ابن الأكوع): بسكون العين وفي نسخة
بكسرها (واليوم يوم الرضْع): بضم الراء وتشديد المعجمة جمع راضع. قال النووي: أي
يوم هلاك اللثام من قولهم: لثيم راضع أي رضيع اللثم في بطن أمه، وقيل: لأنه يمص
حلمة الشاء والناقة، لثلا يسمع السؤال، والضيفان صوت الحلاب فيقصده، وقيل: اليوم
يعرف من أرضعته كريمة فأشجعته أو لثيمة فهجنته، وقيل: معناه اليوم يعرف من أرضعته
الحرب من صغره وتدرّب بها ويعرف غيره اهـ. أو المعنى اليوم تهلكون أيها الكفار بأيدينا،
فإنكم عاجزون كالأطفال الذين يرضعون عندنا، (فما زلت أرميهم، وأعقر بهم): أي أقتل
مركوبهم وأجعلهم راجلين بعقر دوابهم (حتى ما خلق الله): «ما» نافية (من بعير من ظهر
رسول الله ﷺ): أي من إبله بيان قوله من بعير، ومن فيه زائدة تفخيماً لشأنها (إلا خلفته):
بتشديد اللام أي تركته (وراء ظهري): فيه تجريد أو تأكيد (ثم اتبعتمهم): بتشديد التاء
الأولى (أرميهم، حتى ألقوا): أي طرحوا ورموا (أكثر من ثلاثين بردة): وهي شملة مخططة
أو كساء أسود مربع صغير يلبسه الأعراب (وثلاثين رمحاً، يستخفون): بتشديد الفاء أي
يطلبون الخفة بإلقائها في الفرار (ولا يطرحون شيئاً): أي من البرد والرمح وغيرهما (إلا

وأصحابه، حتى رأيت فوارس رسول الله ﷺ ولحق أبو قتادة فارس رسول الله ﷺ بعبد الرحمن فقتله قال رسول الله ﷺ: «خيرُ فرساننا اليوم أبو قتادة، وخيرُ رجالتنا سلمة». قال: ثم أعطاني رسول الله ﷺ سهمين: سهم الفارس وسهم الرّاجل، فجمعهما إليّ جميعاً، ثم أردفني رسول الله ﷺ ورائه على العضباء راجعين إلى المدينة. رواه مسلم.

جعلت عليه آراماً): بمد في أوله جمع ارم كعنب وأعنا ب وهو العلامة فقوله: (من الحجارة): تجريد أو تأكيد (يعرفها رسول الله ﷺ وأصحابه): في النهاية: كان من عادة الجاهلية إذا وجدوا شيئاً في طريقهم لا يمكنهم استصحابه تركوا عليه حجارة يعرفونه بها، حتى إذا عادوا أخذوه (حتى رأيت فوارس رسول الله ﷺ): أي: أقبلوا (ولحق أبو قتادة فارس رسول الله ﷺ): أي منهم (بعبد الرحمن): أي الفزاري (فقتله فقال رسول الله ﷺ: «خير فرساننا»): جمع فارس راكب الفرس («اليوم أبو قتادة، وخير رجالتنا سلمة»): بتشديد الجيم جمع راجل بمعنى الماشي على ما في القاموس، ونظيره السيارة جمع سائر والنظارة جمع ناظر. قال النووي: فيه فضيلة الشهادة ومنقبة لسلمة وأبي قتادة، وجواز الثناء على من فعل جميلاً، واستحقاق ذلك إذا ترتب عليه مصلحة وجواز عقر خيل العدو في القتال، واستحباب الرجز في الحرب وجواز القول: بأنني أنا ابن فلان وجواز المبارزة بغير إذن الإمام وحب الشهادة والحرص عليها، وإلقاء النفس في غمرات الموت.

(قال): أي أبو سلمة (ثم أعطاني رسول الله ﷺ سهمين: سهم الفارس): وهو ثلاثة أسهم أو سهمان على ما سبق، (وسهم الرّاجل): أي أعطاني سهم فارس مع سهم راجل، لأن معظم أخذ تلك الغنيمة كانت بسبب سلمة، وللإمام أن يعطي من كثر سعيه في الجهاد شيئاً زائداً على نصيبه لترغيب الناس، وإنما لم يعطه ﷺ الجميع لأنه لم ينفل ﷺ قبل القتال، وقيل: لأن من حضر الحرب قبل انقضائها بنية الحرب فهو شريك في الغنيمة، وتسمى هذه الغزوة غزوة ذي قرد بفتح القاف، والراء، وهو موضع قريب المدينة، وكانت في السنة السادسة، (فجمعهما إليّ جميعاً): أي هذا من خصوصياتي. قال الخطابي: يشبه أن يكون إنما أعطاه من الغنيمة سهم الرّاجل فحسب، لأن سلمة كان راجلاً في ذلك اليوم، وأعطاه الزيادة نفلاً لما كان من جنس بلائه. (ثم أردفني رسول الله ﷺ): أي أركبني (وراءه): أي وراء ظهره (على العضباء): ناقة له ﷺ (راجعين): بصيغة التثنية وفي نسخة بصيغة الجمع (إلى المدينة، رواه البخاري): وكذا مسلم.

٣٩٩٠ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُنْفِلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لَأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً سِوَى قِسْمَةِ عَامَّةِ الْجَيْشِ. متفق عليه.

٣٩٩١ - وعنه. قال: نَفَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَفْلاً سِوَى نَصِينَا مِنَ الْخُمْسِ، فَأَصَابَنِي شَارِفٌ، وَالشَّارِفُ: الْمِسْنُ الْكَبِيرُ. متفق عليه.

٣٩٩٢ - وعنه، قال: ذَهَبَتْ فَرَسٌ لَهُ فَأَخَذَهَا الْعَدُوُّ، فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ فَرْدٌ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. وفي رواية: أَبْقَى عَبْدٌ لَهُ، فَلَحَقَ بِالرُّومِ، فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ، فَرَدَّ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ. رواه البخاري.

٣٩٩٠ - (وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَنْفِلُ): بِتَشْدِيدِ الْفَاءِ أَيْ يَعْطِيهِمْ مِنَ الْغَنِيمَةِ زَائِداً (بَعْضُ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لَأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً سِوَى قِسْمَةِ عَامَّةِ الْجَيْشِ. متفق عليه).

٣٩٩١ - (وعنه): أَيْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (قَالَ: نَفَلْنَا): أَيْ أَعْطَانَا (رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَفْلاً): بِالتَّحْرِيكِ وَيَسْكُنُ أَيْ زِيَادَةً أَوْ غَنِيمَةً. فِيهِ النِّهَايَةُ: النَّفْلُ بِالتَّحْرِيكِ الْغَنِيمَةُ وَجَمْعُهُ الْأَنْفَالُ، وَبِالسَّكُونِ وَقَدْ يَحْرُكُ الزِّيَادَةُ، وَمِنْهُ نَوَافِلُ الْعِبَادَاتِ لِأَنَّهَا زَائِدَةٌ عَلَى الْفَرَائِضِ (سِوَى نَصِينَا مِنَ الْخُمْسِ): بِضَمِّتَيْنِ وَيَسْكُنُ الْمِيمُ (فَأَصَابَنِي شَارِفٌ): أَيْ نَاقَةٌ مَسْنَةٌ عَلَى مَا فِي النِّهَايَةِ. (وَالشَّارِفُ الْمِسْنُ الْكَبِيرُ): هَذَا تَفْسِيرٌ مِنْ أَحَدِ الرُّوَاةِ فِي شَرْحِ السَّنَةِ: النَّفْلُ اسْمٌ لَزِيَادَةِ يَعْطِيهَا الْإِمَامُ بَعْضُ الْجَيْشِ عَلَى الْقَدْرِ الْمُسْتَحَقِّ، وَمِنْهُ سَمِيَتْ النَّافِلَةُ لِمَا زَادَ عَلَى الْفَرَائِضِ مِنَ الصَّلَاةِ، وَقَدْ اخْتَلَفُوا فِي إِعْطَاءِ النَّفْلِ، وَفِي أَنَّهُ مِنْ أَيْنَ يُعْطَى، وَتَمَامُهُ مَذْكُورٌ فِي شَرْحِ السَّنَةِ اهـ. وَتَقَدَّمَ حَاصِلُهُ مِمَّا فِي شَرْحِ ابْنِ الْهَمَامِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

٣٩٩٢ - (وعنه): أَيْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (قَالَ: ذَهَبَتْ فَرَسٌ لَهُ): أَيْ نَفَرَتْ وَشَرَدَتْ إِلَى الْكُفَّارِ (فَأَخَذَهَا الْعَدُوُّ، فَظَهَرَ): أَيْ غَلَبَ (عَلَيْهِمْ): أَيْ عَلَى الْعَدُوِّ، وَهُوَ يُطْلَقُ عَلَى الْمَفْرُودِ وَالْجَمْعِ (الْمُسْلِمُونَ فَرْدٌ): بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ أَيْ الْفَرَسِ (عَلَيْهِ): أَيْ عَلَى ابْنِ عُمَرَ، فِيهِ الصَّحَاحُ: الْفَرَسُ يُوْنُثُ وَقَدْ يَذْكُرُ، وَفِي الْقَامُوسِ: الْفَرَسُ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، لَكِنْ عَدَّاهُ ابْنُ الْحَاجِبِ فِي رِسَالَتِهِ مِمَّا لَا بَدَّ فِيهِ مِنْ تَأْنِيثِهِ، فَيُمْكِنُ أَنْ يَجْعَلَ الْجَارِ نَائِبَ الْفَاعِلِ، وَفِي نَسْخَةِ فَرَدَتْ عَلَيْهِ. (فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ). وَفِي رِوَايَةٍ: أَبْقَى عَبْدٌ لَهُ، فَلَحَقَ بِالرُّومِ، فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ، فَرَدَّ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ. رَوَاهُ

(البخاري): قال ابن الملك: فيه أنهم لا يملكون عبداً أبقياً، فإذا أخذوه وجب رده على صاحبه قبل القسمة وبعدها، وبه قلنا. وفي شرح السنة: فيه دليل على أن الكفار إذا أحرزوا أموال المسلمين، واستولوا عليها لا يملكونها، وإذا استنفذها المسلمون من أيديهم ترد إلى ملاكها، وهو قول الشافعي، سواء كان قبل القسمة أو بعدها خلافاً لجماعة إذا كان بعد القسمة.

قال ابن الهمام: إن أبق عبد لمسلم أو ذمي وهو مسلم ودخل عليهم دار الحرب، فأخذوه لم يملكوه عند أبي حنيفة وقالوا: يملكونه، وبه قال مالك وأحمد، أما لو ارتد فأبق إليهم فأخذوه ملكوه اتفاقاً، وكذا إذا ند بعير إليهم، فأخذوه ملكوه فيتفرع على ملكهم إياه أنه لو اشتراه رجل وأدخله دار الإسلام، فإنما يأخذه مالكة منه بالثمن إن شاء، وإذا غلبوا على أموالنا وأحرزوها بدارهم ملوكها، وهو قول مالك وأحمد، إلا أن عند مالك بمجرد الاستيلاء يملكونها، ولأحمد فيه روايتان. كقولنا وقول مالك، وقال الشافعي: لا يملكونها لما روى الطحاوي مسنداً إلى عمران بن الحصين قال: كانت العضباء من سوابق الحاج، فأغار المشركون على سرح المدينة، وفيه العضباء، وأسروا امرأة من المسلمين، وكانوا إذا نزلوا يريحون إبلهم في أفنتيهم، فلما كانت ذات ليلة قامت المرأة وقد نوموا، فجعلت لا تضع يدها على بعير إلا رغا حتى أتت على العضباء، فأنت على ناقة ذلول، فركبتها ثم توجهت قبل المدينة، ونذرت لئن الله عز وجل نجاها لتنحرنها، فلما قدمت عرفت الناقة، فأتوا بها النبي ﷺ، فأخبرت المرأة بنذرها فقال: «بش ما جزيتها أو فديتها لا وفاء لِنَذْرٍ في معصية الله تعالى ولا فيما لا يملك ابن آدم». وفي لفظ: فأخذ ناقته، وللجمهور قوله تعالى: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ﴾ سماهم فقراء، والفقير من لا يملك شيئاً، فدل على أن الكفار ملكوا أموالهم التي خلفوها وهاجروا عنها، وليس من يملك مالاً وهو في مكان لا يصل إليه فقيراً، بل هو مخصوص بابن السبيل، ولذا عطفوا عليهم في نص الصدقة، وأما ما استدل به الشارحون مما في الصحيحين، أنه قيل له عليه الصلاة والسلام في الفتح: أين تنزل غداً بمكة؟ فقال: «هل ترك لنا عقيل من منزل». وفي رواية: أتنزل بدارك؟ قال: «فهل ترك لنا عقيل من رباغ». وإنما قاله لأن عقيلاً كان استوى عليه، وهو على كفره فغير صحيح، لأن الحديث إنما هو دليل أن المسلم لا يرث الكافر، فإن عقيلاً إنما استولى على الرباع بإرثه إياها من أبي طالب، فإنه توفي وترك علياً وجعفرأ مسلمين، وعقيلاً وطالبأ كافرين، فورثاه لأن الديار كانت للنبي ﷺ، فلما هاجروا استولوا عليها فملكوها بالاستيلاء.

وروى أبو داود في مراسيله، عن تميم بن طرفة قال: وجد رجل مع رجل ناقة له، فارتفعا إلى النبي ﷺ، فأقام البينة أنها له، وأقام الآخر البينة أنه اشتراها من العدو، فقال ﷺ: «إن شئت أن تأخذ بالثمن الذي اشتراها به فأنت أحق وإلا فخل عن ناقتك». والمرسل حجة عندنا، وعند أكثر أهل العلم.

وأخرج الطبراني مسنداً، عن تميم بن طرفة، عن جابر بن سمرة وفي سنده يس الزيات مضعف، وأخرج الدارقطني، ثم البيهقي في سننهما، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عنه عليه الصلاة والسلام قال: فيما أحرز العدو فاستنقذه المسلمون منهم إن وجدته صاحبه قبل أن يقسم فهو أحق به، وإن وجدته قد قسم فإن شاء أخذه بالثمن. وضعف بالحسن بن عمار. وأخرج الدارقطني عن ابن عمر، سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من وجد ماله في الفيء قبل أن يقسم فهو له، ومن وجدته بعد ما قسم فليس له شيء»، وضعف بإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، ثم أخرجه من طريق آخر فيه رشدين وضعف به، وأخرجه الطبراني عن ابن عمر مرفوعاً: «من أدرك ماله في الفيء قبل أن يقسم فهو له، وإن أدرك بعد أن يقسم فهو أحق بالثمن» وفيه يس ضعف به، قال الشافعي: واحتجوا أيضاً بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من أدرك ما أخذ العدو قبل أن يقسم فهو له، وما قسم فلا حق له فيه إلا بالقيمة. قال: وهذا إنما روي عن الشعبي، عن عمرو، عن رجاء بن حيوة، عن عمر مرسلاً، وكلاهما لم يدرك عمر.

وروى الطحاوي بسنده إلى قبيصة بن ذؤيب أن عمر بن الخطاب قال: فيما أخذه المشركون فأصابه المسلمون فعرفه صاحبه إن أدرك قبل أن يقسم فهو له، وإن جرت فيه السهام فلا شيء له. وروي عنه أيضاً، عن أبي عبيدة مثل ذلك، وروي بإسناده إلى سليمان بن يسار، عن زيد بن ثابت مثله. وروي أيضاً بإسناده إلى قتادة عن جلاس أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: من اشترى ما أحرز العدو فهو جائز، والعجب ممن يشك بعد هذه الكثرة في أصل هذا الحكم، ويدور في ذلك بين تضعيف بالإرسال أو التكلم في بعض الطرق، فإن الظن بلا شك يقع في مثل ذلك أن هذا الحكم ثابت، وأن هذا الجمع من علماء المسلمين لم يتعمدوا الكذب، ويبعد أنه وقع غلط للكل في ذلك، وتوافقوا في هذا الغلط، بل لا شك أن الراوي الضعيف إذا كثر مجيء معني ما رواه يكون مما أجاد فيه، وليس يلزم الضعيف الغلط دائماً، ولا أن يكون أكثر حاله السهو والغلط،

٣٩٩٣ - وعن جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَانَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقُلْنَا: أَعْطَيْتَ بَنِي الْمَطْلَبِ مِنْ خُمْسِ خَيْبَرَ، وَتَرَكْتَنَا، وَنَحْنُ بِمَنْزِلَةِ وَاحِدَةٍ مِنْكَ؟! فَقَالَ: «إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمَطْلَبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ»، قَالَ جُبَيْرُ: وَلَمْ يُقَسِّمِ النَّبِيُّ ﷺ لِبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ وَبَنِي نُوْفَلٍ شَيْئًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

هذا مع اعتضاده بما ذكرنا من الآية، والحديث الصحيح، وحديث العضباء كان قبل إحرازهم بدار الحرب، ألا ترى إلى قوله: وكانوا إذا نزلوا منزلاً الخ. فإنه يفهم أنها فعلت ذلك وهم في الطريق اهـ. وبه يعلم حكم الحديثين السابقين في الأصل، والله سبحانه وتعالى أعلم.

٣٩٩٣ - (وعن جبیر): بالتصغير (ابن مطعم): رضي الله عنه كمحسن (ابن عدي). من أشرف قريش، ذكره في القاموس. قال المؤلف: كنيته أبو محمد القرشي النوفلي، أسلم قبل الفتح، ونزل المدينة، مات بها سنة أربع وخمسين، روى عنه جماعة، وكان من أنسب قريش. (قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان): وهو أموي قرشي (إلى النبي ﷺ، فقلنا: أعطيت بني المطلب من خمس خيبر، وتركنا، ونحن بمنزلة واحدة منك): أي من كوننا بني عبد مناف، وذلك أن هاشماً والمطلب ونوفاً وعبد شمس، هم أبناء عبد مناف، وعبد مناف هو الجد الرابع لرسول الله ﷺ، وجبیر من بني نوفل، وعثمان من بني عبد شمس، والنبي ﷺ من بني هاشم. (فقال: «إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد»): أي كشيء واحد بأن كانوا متوافقين متحابين متعاونين، فلم تكن بينهم مخالفة في الجاهلية ولا في الإسلام. وفي شرح السنة: أراد الحلف الذي كان بين بني هاشم وبني المطلب في الجاهلية، وذلك أن قريشاً وبني كنانة حالفت على بني هاشم وبني المطلب، أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وفي غير هذه الرواية إنما لم تفترق في جاهلية ولا في إسلام، وكان يحيى بن معين يرويه سيّ واحد بالسين المهملة يعني وبالتحتية المشددة أي سواء يقال: هذا سيّ هذا أي مثله ونظيره، والمعنى كل واحد منهما مقترن بالآخر ملاصق به، لا يقال لهما سيان بل سيّ واحد، وفيه مبالغة لا تخفى. (قال جبیر: ولم يقسم النبي ﷺ لبني عبد شمس وبني نوفل شيئاً): لأنهم لم يكن بينهم وبين بني هاشم موافقه، بل مخالفة ظاهرة، فلهذا أحرمهم عن خمس الخمس، مع أنهم من ذوي القربى. (رواه البخاري).

واعلم أن ذكر الله تعالى في قوله سبحانه: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسة﴾ للتبرك به، وليس المراد أن له سبحانه سهماً كما لكل من الأصناف سهم، فإن الله ما في السموات وما في الأرض فسهم الله ورسوله واحد، وقال أبو الغالية: سهم الله ثابت يصرف إلى بناء الكعبة إن كانت خربة، وإلا فإلى كل مسجد من كل بلدة ثبت فيها الخمس، ودفعه أن السلف فسروه بما ذكر أولاً. روى الطبراني في تفسيره، عن أبي بن كعب رضي الله عنه، وكذا عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قرأ: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسة﴾ ثم قال: فإن لله خمسة مفتاح الكلام: ﴿الله ما في السموات وما في الأرض﴾ وفي غيره حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما، كان رسول الله ﷺ إذا بعث سرية فغنموا خمس الغنيمة فصرف ذلك الخمس في خمسة، وعلى قول هذا القائل تكون ستة. وكذا روى الحاكم عن الحسن بن محمد بن علي بن الحنفية فيه. قال: هذا مفتاح كلام الله الدنيا والآخرة، وسهم النبي ﷺ سقط بموته كما سقط الصفي لأنه عليه الصلاة والسلام كان يستحقه برسالته ولا رسول بعده، والصفي شيء كان يصطفيه لنفسه من الغنيمة مثل درع وسيف وجارية قبل القسمة وإخراج الخمس، كما اصطفى ذا الفقار، وهو سيف منبه بن الحجاج حين ألق به علي بعد أن قتل منبهاً، ثم دفعه إليه، وكما اصطفى صفية بنت حيي بن أخطب من غنيمة خيبر، رواه أبو داود في سننه، عن عائشة والحاكم وصححه، وقد تقدم. وقال الشافعي: يصرف سهم الرسول ﷺ إلى الخليفة لأنه إنما كان يستحقه بإمامته لا برسالته، ودفع بأن الخلفاء الراشدين إنما قسموا الخمس على ثلاثة، فلو كان كما ذكر لقسموه على أربعة ورفعوا سهمه لا يقسم، ولم ينقل ذلك عن أحد، وأيضاً فهو حكم علق بمشتق وهو الرسول، فيكون مبدأ الاشتقاق علة وهو الرسالة.

والحاصل: أن الخمس يقسم عندنا على ثلاثة أسهم: سهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل يدخل فقراء ذوي القربى فيهم، فيقدمون على غيرهم، لأن غيرهم من الفقراء يتمكنون من أخذ الصدقات وذوو القربى لا يحل لهم، هذا رأي الكرخي ورأي الطحاوي، أنه يدخل فقراء اليتامى من ذوي القربى في سهم اليتامى المذكورين دون أغنيائهم، واليتيم صغير لا أب له، والمساكين منهم في سهم المساكين، وفقراء أبناء السبيل من ذوي القربى في أبناء السبيل.

فإن قيل: فلا فائدة حينئذ في ذكر سهم اليتيم حيث كان استحقاقه بالفقر والمسكنة لا

باليتم. أجيب: بأن فائدته دفع توهم أن اليتيم لا يستحق من الغنيمة شيئاً، لأن استحقاقها بالجهاد واليتيم صغير فلا يستحقها، ومثله ما ذكر في التأويلات للشيخ أبي منصور: لما كان فقراء ذوي القربى يستحقون بالفقر، فلا فائدة في ذكرهم في القرآن. أجاب: بأن أفهام بعض الناس قد تقضي إلى أن الفقير منهم لا يستحق، لأنه من قبيل الصدقة، ولا تحل لهم وفي التحفة: هذه الثلاثة مصارف الخمس عندنا لا على سبيل الاستحقاق، حتى لو صرف إلى صنف واحد منهم جاز كما في الصدقات. وقال الشافعي: لذوي القربى خمس الخمس يستوي فيه غنيهم وفقيرهم، ويقول الشافعي قال أحمد، وعند مالك: الأمر مفوض إلى الإمام إن شاء قسم بينهم، وإن شاء أعطى بعضهم دون بعض، وإن شاء أعطى غيرهم إن كان أمرهم أهم من أمرهم، ويقسم بينهم ﴿للمذكر مثل حظ الأنثيين﴾ ويكون لبني هاشم وبني المطلب دون غيرهم من القربات، ونحن نوافقه على أن القرابة المرادة هنا تخص بني هاشم وبني المطلب، فالخلاف في دخول الغني من ذوي القربى وعدمه.

وقال المزني: يستوي فيه الذكر والأنثى، ويدفع للقاضي والداني، وهو ظاهر إطلاق النص للشافعي إطلاق قوله تعالى: ﴿ولذي القربى﴾ بلا فصل بين الغني والفقير، ولأن الحكم معلق بوصف يوجب أن مبدأ الاشتقاق علة له، ولا تفصيل فيها بخلاف اليتامى، فإنهم يشترطون فيهم الفقر مع تحقق الإطلاق كقولنا: وذلك لأن إسم اليتيم يشعر بالحاجة، فكان مقيداً معنى بها بخلاف ذوي القربى، ثم لا ينتفي مناسبتها بالمعنى، لأنه لا يبعد كون قرابة رسول الله ﷺ توجب استحقاق هذه الكرامة. ولنا: أن الخلفاء الراشدين قسموه على ثلاثة أسهم، على نحو ما قلنا وكفى بهم قدوة، ثم إنه لم ينكر عليهم ذلك أحد مع علم جميع الصحابة بذلك وتوافرهم، فكان إجماعاً إذ لا يظن بهم خلاف رسول الله ﷺ والكلام في إثباته، فروى أبو يوسف عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس رضي الله عنهم: أن الخمس كان يقسم على عهد رسول الله ﷺ على خمسة أسهم، لله والرسول سهم، ولذي القربى سهم، ولليتامى سهم، وللمساكين سهم، ولابن السبيل سهم. ثم قسم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين على ثلاثة أسهم: سهم لليتامى، وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل. وروى الطحاوي، عن محمد بن خزيمة، عن يوسف بن عدي، عن عبد الله بن المبارك، عن محمد بن إسحاق قال: سألت أبا جعفر يعني محمد بن علي فقلت: أرايت علي بن أبي طالب حيث ولي العراق ودعا من ولي من أمر الناس، كيف صنع في سهم ذوي القربى؟ قال: سلك أبي والله سبيل أبي بكر وعمر

رضي الله عنهما. فقلت: وكيف وأنتم تقولون ما تقولون؟ قال: أما والله ما كان أهلهم يصعدون عن رأيه. قلت: فما منعه؟ قال: كرهه والله أن يدعى عليه بخلاف سيرة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما اهـ.

وكون الخلفاء فعلوا ذلك لم يختلف فيه، وبه تصح رواية أبي يوسف عن الكلبي، فإن الكلبي مضعف عند أهل الحديث إلا أنه وافق الناس، وإنما الشافعي يقول: لا إجماع بمخالفة أهل البيت، وحين ثبت هذا حكمنا بأنه إنما فعله لظهور أنه الصواب، لأنه لم يكن يحل له أن يخالف اجتهاده لاجتهادهما، وقد علم أنه خالفهما في أشياء لم توافق رأيه، كبيع أمهات الأولاد وغير ذلك، وحين وافقهما علمنا أنه رجع إلى رأيهما إن كان ثبت عنه أنه كان يرى خلافه، وبهذا يندفع ما استدلل به الشافعي، عن أبي جعفر محمد بن علي قال: كان رأي علي في الخمس رأي أهل بيته، ولكن كره أن يخالف أبا بكر وعمر قال: ولا إجماع دون أهل البيت لأننا نمنع أن فعله كان لكرهه أن ينسب إليه خلافهما، وكيف وفيه منع المستحقين عن حقهم في اعتقاده، فلم يكن منعه إلا لرجوعه وظهور الدليل له. وكذا ما روي عن ابن عباس من أنه كان يرى ذلك محمول على أنه كان في الأول كذلك، ثم رجع، ولئن لم يكن رجع فالأخذ بقول الراشدين مع اقترانه بعدم النكير من أحد أولى.

فإن قيل: لو صح ما ذكرتم لم يكن سهم مستحقاً لذوي القربى أصلاً، لأن الخلفاء لم يعطوهم، وهو مخالف للكتاب ولفعله عليه الصلاة والسلام، لأنه أعطاهم بلا شبهة. أجيب على قول الكرخي: أن الدليل دل على أن السهم للفقير منهم، لما أسند الطبراني في معجمه إلى ابن عباس قال: بعث نوفل بن الحارث ابنه إلى رسول الله ﷺ فقال لهما: انطلقا إلى عمكما لعله يستعين بكما على صدقات، فأتيا رسول الله ﷺ فأخبراه بحاجتهما، فقال لهما: لا يحل لأهل البيت من الصدقات شيء ولا غسالة الأيدي إن لكم في خمس الخمس ما يغنيكم ويكفيكم. ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره بلفظ: رغبت عن غسالة أيدي الناس إن لكم في خمس الخمس ما يغنيكم، وهو إسناده حسن، ثم إن هذا يقتضي أن المراد بقوله تعالى: ﴿ولذي القربى﴾ فقراء ذوي القربى، فيقتضي اعتقاد استحقاق فقرائهم وكونهم مصرفاً مستمراً، وينافيه اعتقاد حقيقة منع الخلفاء الراشدين إياهم مطلقاً كما هو ظاهر ما روينا: أنهم لم يعطوا ذوي القربى شيئاً من غير استثناء فقرائهم، وكذا ينافيه إعطاؤه عليه الصلاة والسلام للأغنياء منهم، كما روي: أنه أعطى العباس، وكان له

عشرون عبداً يتجرون. وقول صاحب الهداية: والنبى ﷺ أعطاهم للنصرة يدفع السؤال الثاني، لكن يوجب عليه المناقضة مع ما قبله، لأن الحاصل حينئذ أن القرابة المستحقة هي التي كانت نصرته، وذلك لا يخص الفقير منهم، ومن الأغنياء من تأخر بعده عليه الصلاة والسلام كالعباس، فكان يجب على الخلفاء أن يعطوهم، وهو خلاف ما تقدم عنه أنه لم يعطوهم، بل حصروا القسمة في الثلاثة، ويعكر عليه ما سيرويه في تصحيح قول الكرخي: أن عمر أعطى الفقراء منهم سهماً، مع أنه لم يعرف إعطاء عمر بقيد الفقراء مروياً، بل المروي في ذلك ما في أبي داود، عن سعيد بن المسيب: حدثنا جبير بن مطعم، أن رسول الله ﷺ لم يقسم لبني عبد شمس، ولا لبني نوفل من الخمس شيئاً كما قسم لبني هاشم وبني المطلب قال: وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله ﷺ، غير أنه لم يكن يعطي قريبي رسول الله ﷺ، كما كان يعطيهم النبي ﷺ. وكان عمر يعطيهم ومن كان بعده منه.

وأخرج أبو داود أيضاً عن عبد الرحمن بن أبي ليلى سمعت علياً قال: اجتمعت أنا والعباس وفاطمة وزيد بن حارثة عند النبي ﷺ فقلت: يا رسول الله! أرأيت أن توليني حقنا في هذا الخمس في كتاب الله أقسمه في حياتك لثلاثينازعني أحد بعدك فافعل. قال: ففعل ذلك فقسّمته حياة رسول الله ﷺ، ثم ولاية أبي بكر رضي الله عنه، حتى كان آخر سنة من سني عمر أتاها مال كثير فعزل حقنا، ثم أرسله إليّ فقلت: بنا العام غنى وبالمسلمين إليه حاجة فأردده عليهم فردّه، ثم لم يدعني إليه أحد بعد عمر، فلقيت العباس بعد ما خرجت من عند عمر فقال: يا علي! حرمتنا الغداة شيئاً لا يرد علينا، فكان رجلاً ذاهباً، فهذا ليس فيه تقييد الإعطاء بفقر المعطي منهم، وكيف العباس كان ممن يعطي ولم يتصف بالفقر، مع أن الحافظ المنذري ضعف هذا الحديث فقال: وفي حديث جبير بن مطعم: أن أبا بكر لم يقسم لذوي القربى، وفي حديث: أنه قسم لهم، وحديث جبير صحيح، وحديث علي لا يصح اهـ.

والذي يجب أن يعول على اعتقاده أن الراشدين لم يعطوا ذوي القربى لبيان مصرف الاستحقاق على ما هو المذهب، وإلا لم يجز لهم منعهم بعده عليه الصلاة والسلام، وذلك أن القربى وإن قيدت بالنصرة والمؤازرة في الجاهلية، فإنهم بقوا بعده عليه الصلاة والسلام، فكان يجب أن يعطوهم، فلما لم يعطوهم كان المراد بيان أنهم مصارف حتى جاز

٣٩٩٤ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «أَيُّمَا قَرْيَةً أَتَيْتُمُوهَا وَأَقَمْتُمْ فِيهَا، فَسَهْمُكُمْ فِيهَا. وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ؛ فَإِنَّ خُمْسَهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، ثُمَّ هِيَ لَكُمْ». رواه مسلم.

الاقتصار على صنف واحد كأن يعطي تمام الخمس لأبناء السبيل، وأن يعطي تمامه للمساكين، وأن يعطي تمامه لليتامى، كما ذكرنا عن التحفة، فجاز للراشدين أن يصرفوه إلى غيرهم خصوصاً، وقد رأوهم أغنياء متمولين إذ ذاك، ورأوا صرفه إلى غيرهم أنفع، ونقول مع ذلك: إن الفقير منهم مصرف ينبغي أن يقدم على الفقراء كما قدمنا، وأما أنه يكون لبني هاشم وبني المطلب دون غيرهم، لأن كونهم مصارف كان للنصرة، فلما في أبي داود وغيره بسنده إلى سعيد بن المسيب قال: أخبرني جبير بن مطعم قال: فلما كان يوم خيبر وضع سهم ذوي القربى في بني هاشم، وبني المطلب، وترك بني نوفل، وبني عبد شمس، فانطلقت أنا وعثمان بن عفان رضي الله عنه حتى أتينا رسول الله ﷺ فقلنا: يا رسول الله! هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم للموضع الذي وضع فيهم فما بال إخواننا بني المطلب أعطيتهم وتركنا وقربنا واحدة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «إنا وبني المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام وإنما نحن وهم شيء واحد». وشبك بين أصابعه، أشار بهذا إلى نصرتهم إياه نصره المؤانسة والموافقة في الجاهلية، فإنه ليس إذ ذاك آخر قتال، فهو يشير إلى دخولهم معه في الشعب حين تعاقدت قريش على هجران بني هاشم، وأن لا يبايعوهم ولا يناكحوهم، والقصة في السيرة شهيرة. وعن هذا استحققت ذرايعهم، مع أنه لا يتأتى نصره منهم. هذا خلاصة كلام ابن الهمام في هذا المقام، والله أعلم بالمram.

٣٩٩٤ - (وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «أَيُّمَا قَرْيَةً أَتَيْتُمُوهَا»): أي بلا قتال بأن خلا أهلها أو صالحوا عليها، ((وأقمتم فيها، فسهمكم فيها)): أي لا يختص بكم بل تكون مشتركة بينكم وبين من لم يخرج منكم من جيش المسلمين، لأن مثل هذا المال يكون فيئاً، والفيء لا يختص بالخارجين للمحاربة. ((وأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ)): أي فأخذتم منهم مالاً بإيجاف خيل وركاب ((فإن خمسها لله ولرسوله، ثم هي)): أي: بقية أموالهم وأراضيها ((لكم)): قال ابن الملك: أي ذلك المال يكون غنيمة ويؤخذ خمسها لله ورسوله ويقسم الباقي منها، وفيه أن مال الفيء لا يخمس. وقال الشافعي: إنه يخمس كمال الغنيمة، فالحديث حجة عليه. وقال بعض علمائنا من الشراح: المراد بالأولى ما فتحه العسكر من غير أن يكون فيه النبي ﷺ، فهي للعسكر،

وبالثانية أن يكون النبي ﷺ فيهم فيأخذ الخمس والباقي لهم. وفي شرح مسلم للنووي قال القاضي عياض: يحتمل أن يكون المراد بالأولى الفيء الذي لم يوجف المسلمون بخيل ولا ركاب، بل خلا عنه أهله وصالحوا عليه، فيكون سهمهم فيها أي حقهم من العطاء كما يصرف الفيء، ويكون المراد بالثانية ما أخذه عنوة فيكون غنيمة يخرج منها الخمس، وقد أوجب الشافعي الخمس في الفيء كما أوجبه كلهم في الغنيمة.

وقال جميع العلماء سواء: لا خمس في الفيء. قال الأشرف: أي كل قرية غزوتموها واستوليت عليها، أو لم أكن أنا فيكم وقسمتم الغنائم بأنفسكم، فسهمكم في تلك الغنائم، وأيما قرية عصت الله تعالى ورسوله أي وأنا قد حضرت قتالها بنفسي، فأنا أخمس الغنائم ثم أقسم عليكم بنفسي.

قال الطيبي: ثم في قوله: «ثم» هي لكم للتراخي في الأخبار والضمير في فإن خمستها للقرية، والمراد هي وما فيها، ولذلك هي راجعة إلى القرية أي القرية مع ما فيها بعد إخراج الخمس لكم، وكنى عن مقاتلتهم بقوله: عصت الله ورسوله تعظيماً لشأن المخاطبين، وأنهم إنما يقاتلون في الله ويجاهدون الله، فمن قاتلهم فقد عصى الله ورسوله.

قال ابن الهمام: إذا فتح الإمام بلدة عنوة فهو بالخيار إن شاء قسمها بين الغانمين مع رؤوس أهلها استرقاقاً وأموالهم بعد إخراج الخمس لجهاته، وإن شاء قتل مقاتلتهم وقسم ما سواهم من الأراضي والأموال والذراري، ويضع على الأراضي المقسومة العشر، لأنه ابتداء التوظيف على المسلم، وإن شاء من عليهم برقابهم وأرضهم وأموالهم، فوضع الجزية على الرؤوس والخراج على أرضهم من غير نظر إلى الماء الذي يسقى به أهو ماء العشر، كما في السماء والعيون والأودية والآبار، أو ماء الخراج كالأنهار التي شقتها الأعاجم، لأنه ابتداء التوظيف على الكافر، وأما المن عليهم برقابهم وأرضهم فقط فمكروه، إلا أن يدفع إليهم من المال ما يتمكنون به من إقامة العمل والنفقة على أنفسهم، وعلى الأراضي إلى أن يخرج العلق، وإلا فهو تكليف بما لا يطاق، وأما المن عليهم برقابهم مع المال دون الأرض، أو برقابهم فقط، فلا يجوز لأنه إضرار بالمسلمين بردهم حرباً علينا إلى دار الحرب، نعم له أن يقيهم أحرار دمة بوضع الجزية عليهم بلا مال يدفعه إليهم، فيكونون فقراء يكتسبون بالسعي والأعمال، وله أن يسترقهم، ثم استدل على جواز قسمة الأرض بقسمته عليه الصلاة والسلام خير مما في البخاري، عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: قال

عمر: لولا آخر المسلمين ما فتحت بلدة ولا قرية إلا قسمتها بين أهلها، كما قسم رسول الله ﷺ خيبر. ورواه مالك في الموطأ: أخبرنا زيد بن أسلم، عن أبيه، قال: سمعت عمر يقول: لولا أن يترك آخر الناس لا شيء لهم ما فتح على المسلمين قرية إلا قسمتها سهماناً، كما قسم ﷺ سهماناً، فظاهر هذا أنه قسمها كلها، في أبي داود: بسند جيد، أنه قسم خيبر نصفين نصفاً لنوائبه ونصفاً بين المسلمين قسماً بينهم على ثمانية عشر سهماً. وأخرجه أيضاً من طريق محمد بن فضيل، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن بشار، عن رجال من أصحاب النبي ﷺ: أنه قسمها على ستة وثلاثين سهماً جمع كل سهم مائة. يعني أعطى لكل مائة رجل سهماً، وقد جاء مبيناً كذلك، وفي رواية البيهقي: وكان النصف لرسول الله ﷺ، وللمسلمين النصف من ذلك أي: لمن ينزل به من الوفود والأمور ونوائب المسلمين.

وحاصله: أنه نصف النصف لنوائب المسلمين، وهو معنى مال بيت المال، ثم ذكر من طريق آخر وبين أن ذلك النصف كان الوطيخ والكثيبة والسلالم وتوابعها، فلما صارت الأموال بيد رسول الله ﷺ والمسلمين، ولم يكن لهم عمال يكفونهم عملها، فدعا رسول الله ﷺ اليهود فعاملهم. زاد أبو عبيد في كتاب الأموال: فعاملهم بنصف ما يخرج منها، فلم يزل حياة رسول الله ﷺ وأبي بكر رضي الله عنه حتى كان عمر، فكثر العمال في المسلمين وقوفاً على العمل، فأجلى عمر اليهود إلى الشام وقسم الأموال بين المسلمين إلى اليوم، وقد اختلف أصحاب المغازي في أن خيبر فتحت كلها عنوة أو بعضها صلحاً، وصحح أبو عمر بن عبد البر الأول، وروى موسى بن عقبة عن الزهري الثاني، وغلطه ابن عبد البر قال: فإنما دخل له ذلك من جهة الحصنين اللذين أسلمهما أهلها في حقن دمائهم، وهما الوطيخ والسلالم، كما روي أنه ﷺ لما حصرهم فيها حتى أيقنوا بالهلاك سألوه أن يسيرهم، وأن يحقن لهم دماءهم، ففعل فحاز رسول الله ﷺ الأموال وجميع الحصون إلا ما كان من ذينك الحصنين إلى أن قال: فلما لم يكن أهل ذينك الحصنين مغنومين ظن أن ذلك صلح، ولعمري أنه في الرجال والنساء والذرية لضرب من الصلح، ولكنهم لم يتركوا أرضهم إلا بالحصار والقتال فكان حكمها كحكم سائر أموالهم، فالحق في ذلك ما قاله ابن إسحاق عن الزهري من أنها فتحت عنوة دون ما قاله موسى بن عقبة عنه اهـ.

ولا شك في إقرار عمر أهل السواد ووضع الخراج على أراضيهم على كل جريب

٣٩٩٥ - وعن خولة الأنصارية رضي الله عنها، قالت: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «إِنَّ رَجُلًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

رواه البخاري.

عامر أو غامر عمله صاحبه أو لم يعمله درهماً وقفيزاً، وفرض على جريب الكرم عشرة، وعلى الرطاب خمسة، وفرض على رقاب الموسرين في العام ثمانية وأربعين، وعلى من دونه أربعة وعشرين، وعلى من لم يجد شيئاً اثني عشر درهماً، فحمل في أول سنة إلى عمر ثمانون ألف ألف درهم. وفي السنة الثانية مائة وعشرون ألف ألف درهم، إلا أن في المشهور عن أصحاب الشافعي: أنها فتحت عنوة وقسمت بين الغانمين، فجعلت لأهل الخمس والمنقولات للغانمين، والصحيح المشهور عندهم أنه لم يخصصها بأهل الخمس، لكنه استطاب قلوب الغانمين واستردها وردها على أهلها بخراج يؤدونه كل سنة. وقال ابن شريح: باعها من أهلها بثمن منجم، والمشهور في كتب المغازي أن السواد فتح عنوة وأن عمر وظف ما ذكرنا ولم يقسمها بين الغانمين محتجاً بقوله تعالى: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ﴾ إلى قوله: ﴿وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ أي الغنيمة لله ولرسوله ولأصحابه، وللذين جاؤوا من بعدهم، وإنما تكون لهم بالمن وبوضع الخراج والجزية، وتلا عمر هذه الآية. ولم يخالفه أحد إلا نفر يسير، كبلال وسلمان، ونقل عن أبي هريرة رضي الله عنه فدعا عمر على المنبر وقال: اللهم اكفني بلالاً وأصحابه. قال في المبسوط: فلم يحمدوا وندموا ورجعوا إلى رأيهم، ويدل على أن قسمة الأراضي ليس حتماً أن مكة فتحت عنوة، ولم يقسم النبي ﷺ أرضها، ولذا ذهب مالك أن بمجرد الفتح تصير الأرض وفقاً للمسلمين وهو أدعى بالأخبار والآثار. وتقدم أن دعوى الشافعية أن مكة فتحت صلحاً لا دليل عليها، بل على نقيضها، والله سبحانه أعلم. (رواه مسلم).

٣٩٩٥ - (وعن خولة الأنصارية): بفتح الخاء وسكون الواو (رضي الله عنها): قال المؤلف: هي صحابية بنت تامر، حديثها عند أهل المدينة (قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إِنَّ رَجُلًا يَتَخَوَّضُونَ»): بالمعجمتين أي: يسرعون ويدخلون ويتصرفون («في مال الله»): أي في الغنيمة والفىء والزكاة («بغير حق»): أي بغير استحقاق («فلهم النار»): أي أبداً إن استحلوا وإلا فمدة شاءها الله تعالى («يوم القيامة»): فيه إشارة إلى سرعة دخولهم النار قبل انقضاء ذلك اليوم، ويمكن أن يراد به مطلق الدار الآخرة، والله تعالى أعلم. (رواه البخاري).

٣٩٩٦ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قام فينا رسول الله ﷺ ذات يوم، فذكر الغُلُول، فعظمه وعظم أمره، ثم قال: «لَا أَلْفِينَ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ، يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَغْنَيْ، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئاً، قَدْ أَبْلَغْتُكَ. لَا أَلْفِينَ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ، يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَغْنَيْ، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئاً، قَدْ أَبْلَغْتُكَ. لَا أَلْفِينَ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةٌ لَهَا ثُغَاءٌ، يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَغْنَيْ، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئاً،

٣٩٩٦ - (وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قام فينا رسول الله ﷺ ذات يوم): أي يوماً من الأيام. وذات مقحمة مانعة من كون اليوم بمعنى الوقت المطلق (فذكر الغلُول): بضم المعجمة. قال أبو عبيدة: هو الخيانة في الغنيمة، وقال غيره: هو أعم ذكره النووي (فعظمه): أي شأنه عطف على فذكر تفسيراً له (وعظم أمره): عطف تفسير لما قبله أيضاً، وأغرب الطيبي وقال: هو عطف على فعظمه على طريقة: أعجبني زيد وكرمه أي كرم زيد، وقوله تعالى: ﴿يَخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَيَخَادِعُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ﴾ وقوله فعظمه عطف على فذكر الغلُول على هذا المنوال اهـ. وفيه ما لا يخفى (ثم قال: «لَا أَلْفِينَ»): بضم الهمزة وكسر الفاء لا أجدن («أحدكم»): كقولهم: لا أرينك ههنا نهى نفسه عن أن يجدهم على هذه الحالة، والمراد نهيمهم عن ذلك وهو أبلغ وقوله: («يجيء يوم القيامة»): حال من أحدكم وقوله: («على رقبته»): من الضمير في يجيء وقوله: («ببعير»): فاعل الظرف لاعتماده أي هذه حالة فظيعة شنيعة لا ينبغي أن أراكم عليها لفضيحتكم على رؤوس الأشهاد، ويدل على هذا التأويل حديث عبادة بن الصامت في الفصل الثاني من قوله: فإنه عار على أهل يوم القيامة («له»): أي للبعير («رغاء»): بضم الراء صوت الإبل يقال: رغاء يرغورغاء، ذكره في النهاية. («يقول»): أي أحدكم («يا رسول الله! أغثنى»): أمر من الإغاثة والمراد منه الشفاعة («فأقول: لا أملك»): أي من الله («لك»): أي لأجلك («شيئاً»): أي من الدفع والنفع، والمعنى لا أدفع عنك شيئاً من عذاب الله («قد أبلغتك»): أي: وثبت عليك الحجة فيما بين المؤمنين: ﴿وما على الرسول إلا البلاغ المبين﴾ («لَا أَلْفِينَ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ»): بالحاءين المهملتين صوت الفرس دون الصهيل، ذكره في النهاية. ويمكن أن يجرد ويراد به مطلق صوته، وسبق عن القاموس أن الفرس يذكر ويؤنث. (فيقول: يا رسول الله! أغثنى، فأقول: لا أملك لك شيئاً، قد أبلغتك، لا أَلْفِينَ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةٌ لَهَا ثُغَاءٌ): بضم المثلثة صوت

قد أبلغتكَ. لا ألفينٌ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح، فيقول: يا رسول الله! أغنني، فأقول: لا أملك لك شيئاً، قد أبلغتكَ. لا ألفينٌ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رفاعٌ تحفُّ، فيقول: يا رسول الله! أغنني، فأقول: لا أملك لك شيئاً، قد أبلغتكَ. لا ألفينٌ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامتٌ، فيقول: يا رسول الله! أغنني، فأقول: لا أملك لك شيئاً، قد أبلغتكَ. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم، وهو أتم.

٣٩٩٧ - **وهنه**، قال: أهدى رجلٌ لرسول الله ﷺ غلاماً يقال له: مدعم فبينما مدعمٌ يحطُّ رحلاً لرسول الله ﷺ إذ أصابه سهمٌ عائرٌ فقتله، فقال الناس: هنيئاً له

الشاء (يقول: يا رسول الله! أغنني. فأقول: لا أملك لك شيئاً قد أبلغتكَ. لا ألفينٌ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح): بكسر أوله. قال التوربشتي: يريد بالنفس المملوك الذي يكون قد غله من السبي وقيل: المقتول بغير حق («فيقول: يا رسول الله! أغنني. فأقول: لا أملك لك شيئاً قد أبلغتكَ. لا ألفينٌ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رفاع»): بكسر الراء جمع رقعة. وهي قطعة من الثوب أي ثياب يغلها من الغنيمة، أو يأخذها بغير حق، أو يلبسها بغير استحقاق كمرقعات الصوفية الجهلة. («تحقق»): بكسر الفاء أي تضطرب وتتحرك اضطراب الراية («فيقول: يا رسول الله! أغنني. فأقول: لا أملك لك شيئاً قد أبلغتكَ. لا ألفينٌ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت»): خلاف ناطق. أي ذهب وفضة وما في معناهما («فيقول: يا رسول الله! أغنني. فأقول: لا أملك لك شيئاً قد أبلغتكَ. متفق عليه»): أي معنى (وهذا لفظ مسلم، وهو): أي لفظ مسلم (أتم): أي أتم تفصيلاً من لفظ البخاري، ولذا اختير.

٣٩٩٧ - (وعنه): أي عن أبي هريرة رضي الله عنه (قال: أهدى رجلٌ لرسول الله ﷺ غلاماً): أي مملوكاً (يقال له): أي للغلام (مدعم): بكسر الميم وسكون الدال وفتح العين المهملة. قال المؤلف: مدعم مولى النبي ﷺ، وهو عبد أسود كان عبداً لرفاعة بن زيد فأهداه لرسول الله ﷺ له ذكر في الغلول (فيئنا): بالميم، وفي نسخة فيئنا (مدعم يحط): أي يضع (رحلاً): أي عن ظهر مركوب (لرسول الله ﷺ إذ): بسكون الدال للمفاجأة وفي نسخة إذا (أصابه سهم عائر): بكسر الهمزة المبدلة أي لا يدرى من رماه، وفي شرح السنة: هو الحائد عن قصده، ومنه عار الفرس إذا ذهب على وجهه كأنه منفلت (فقتله)،

الجنة، فقال رسول الله ﷺ: «كلّا، والذي نفسي بيده إنّ الشّملة التي أخذها يوم خير من المغنم لم تصبها المقاسم، لتشتعل عليه ناراً». فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو شراكين إلى النبي ﷺ فقال: «شراك من نارٍ أو شراكان من نارٍ». متفق عليه.

فقال الناس: هنيئاً له): أي لمدعم (الجنة): لأنه مات في خدمة النبي ﷺ، وهو في سبيل الله (فقال رسول الله ﷺ: «كلّا»): للردع أي: ليس الأمر كما تظنون ((والذي نفسي بيده إن الشّملة)): وهي كساء يشتمل به الرجل ((التي أخذها يوم خير من المغنم)): وفي نسخة من الغنائم ((لم تصبها المقاسم)): الضمير للشّملة أو للغنائم، والمعنى أخذها قبل قسمتها أو قبل إدخالها في القسمة. قال ابن الملك: الجملة حال من منصوب أخذها أي غير مقسومة أي أخذها قبل القسمة فكان غلواً، لأنها كانت مشتركة بين الغانمين ولم يقد الرد شيئاً ((لتشتعل عليه ناراً)): أي إن لم يعف الله فيه رد لكلامهم المفهوم منه الجزم بأنه من أهل الجنة بغير سابقة عقوبة. وقال الطيبي، قوله: إن الشّملة الخ. جواب عن قولهم هنيئاً له الجنة مشعر بأنهم قطعوا على أنه الآن في الجنة يتنعم فيها، وأدخل كلا ليكون ردعاً لحكمهم وإثباتاً لما بعده، وينصره الرواية الأخرى: إني رأيته في النار، وقوله: ناراً تميز، وفيه مبالغة أي الشّملة اشتعلت وصارت بجملتها ناراً. كقوله تعالى: ﴿واشتعل الرأس شيباً﴾ (فلما سمع ذلك): أي الوعيد الشديد (الناس): أي الذين تهاونوا في أمر خيانة المغنم، وظنوا أن محقراتها مما يتسامح فيها (جاء رجل بشراك): بكسر أوله أحد سيور النعل التي تكون على وجهه، ذكره في النهاية. (أو شراكين إلى النبي ﷺ): بالشك (فقال: «شراك من النار»): أي: إن لم يرد أو باعتبار ما كان («أو شراكان من نار»): أي يعذب بهما حال كونهما مجعولين من النار، أو بمقدارهما منها، وفيه تهديد عظيم ووعيد جسيم في حق من يأكل من المال الذي يتعلق به حق جمع من المسلمين كمال الأوقاف وكمال بيت المال، فإن التوبة مع الاستحلال أو ردّ حقوق العامة متعذر أو متسر.

قال النووي: فيه تنبيه على المعاقبة بهما إما بنفسهما أي يغلي بهما وهما من نار، أو هما سببان لعذاب النار، وفيه غلظ تحريم الغلول، وأنه لا فرق بين قليله وكثيره في التحريم حتى الشراك، وأن الغلول يمنع من إطلاق اسم الشهادة على من غل. قلت: وفيه بحث إذ لا دلالة في الحديث على نفي شهادته، كيف وقد قتل في سبيل الله وخدمه رسول الله ﷺ، ولا يشترط في الشهيد أن لا يكون عليه ذنب أو دين بالإجماع، وجواز الحلف بالله من غير

- ٣٩٩٨ - وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال: كان على ثقل النبي ﷺ رجل يقال له كركرة، فمات، فقال رسول الله ﷺ: «هو في النار» فذهبوا ينظرون فوجدوا عباءة قد غلّها. رواه البخاري.
- ٣٩٩٩ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه. رواه البخاري.

ضرورة. قلت: بل هو لتأكيد الحكم، فليس بلا فائدة وأن من رد شيئاً مما غل يقبل منه ولا يحرق متاعه، وأما حديث: من غل فاحرقوا متاعه، فضعيف بين ابن عبد البر وغيره ضعفه، وقال الطحاوي: لو كان صحيحاً لكان منسوخاً اهـ. وفيه: أن الحديث إنما يدل على رده قبل القسمة، وإنما الكلام بعدها حيث يتعذر وصوله إلى أصحابه، وسيأتي في الحديث أنه ﷺ رده بعد القسمة ولم يقبله. (متفق عليه).

٣٩٩٨ - (عن عبد الله بن عمرو)، بالواو (قال: كان): أي في بعض المغازي (على ثقل النبي ﷺ): أي رحله ومتاعه وهو بفتح المثلثة والقاف المتاع المحمول على الدابة على ما في الفائق. وفي المغرب: يقال لكل خطير نفيس ثقل، وقال عياض: وتبعه النووي: هو المتاع ونحوه، وفي القاموس: الثقل كعنب ضد الخفة، والثقل حركة متاع المسافر والأثقال كنوز الأرض وموتاهها والذنوب والأحمال الثقيلة واحدة الكل ثقل بالكسر (رجل يقال له كركرة)، بفتح الكافين وكسرهما، كذا في المغني، وجامع الأصول وقال النووي: هو بفتح الكاف الأولى وكسرهما والثانية مكسورة فيها. وقال ابن الملك: بكسرهما إسم ذلك الرجل كان يحمل أمتعة رسول الله ﷺ وينقلها من منزل إلى منزل اهـ. وأكثر الأصول بفتح الكافين (فمات، فقال رسول الله ﷺ: «هو في النار» فذهبوا): قال الطيبي: الفاء عاطفة على محذوف أي: سمعوا ذلك منه ﷺ، وحققوا أن سبب ورود النار هو الغلول مع كونه على ثقله فذهبوا (ينظرون): أي يتأملون أو يبصرون في متاعه (فوجدوا عباءة): بالمد مع فتح أوله كساء واسع مخطط. قال بعض الشراح: هي بفتح العين وبالياء المنقوطة من تحت بنقطتين بعد الألف والعباءة لغة فيها. وقال الجوهري: العباءة والعباءة ضرب من الأكسية، وفي باب الهمز من القاموس العباء كساء معروف كالعباءة، وفي باب الياء ضرب من الأكسية كالعباءة (قد غلّها). أي خانها من الغنيمة (رواه البخاري).

٣٩٩٩ - (وعن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: كنا نصيب في مغازينا): جمع المغزى وهو مصدر ميمي، أو إسم زمان أو مكان من غزا يغزو فأصل مغازينا مغازونا أبدلت

الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها، والمعنى نلقى فيها (العسل والعنب فتأكله): أي كلاً منهما ونحوهما (ولا نرفعه). أي إلى رسول الله ﷺ لأجل القسمة، واتفقوا على جواز أكل الغزاة طعام الغنيمة قبل القسمة على قدر الحاجة ما داموا في دار الحرب الخبز واللحم وغيرهما سواء. وقال الطيبي: يحتمل أن يريد، إنا لا نرفعه إلى رسول الله ﷺ ونستأذنه في أكله لما سبق منه من الإذن، وأن يريد ولا ندخره. قال ابن الهمام، عند قول صاحب الهداية، ولا بأس بأن يعلف العسكر في دار الحرب، ويأكلوا ما وجدوه من الطعام خاصل ما هنا أن الموجود إما ما يؤكل أو لا وما يؤكل إما يتداوى به كالهليلج أو لا. فالثاني: ليس لهم استعماله إلا ما كان من السلاح والكرع كالفرس، فيجوز بشرط الحاجة بأن مات فرسه، أو انكسر سيفه، أما أن أراد إن يوفر سيفه وفرسه باستعماله ذلك لا يجوز، ولو فعل أثم ولا ضمان عليه لو أتلف نحو الحطب، بخلاف الخشب المنحوت لأن الإستهقاق على الشركة فلا يختص بعضهم ببعض المستحق على وجه يكون أثر الملك فضلاً عن الإستهقاق بخلاف حالة الضرورة، فإنها سبب الرخصة فيستعمله، ثم يرده إلى الغنيمة إذا انفضى الحرب، وكذا الثوب إذا ضره البرد يستعمله، ثم يرده إذا استغنى عنه، ولو تلف قبل الرد لا ضمان عليه، ولو احتاج الكل إلى الثياب والسلاح قسمها حينئذ بخلاف السني، فإنه لا يقسم إذا احتيج إليه لأنه من فضول الحوائج لا أصولها، وأما ما يتداوى به فليس لأحد تناوله، وكذا الطيب والأدهان التي لا تؤكل كدهن البنفسج، لأنه ليس في محل الحاجة إلى الفضول، وقال عليه الصلاة والسلام: «ردوا الخيط والمخيطة!» ولا شك أنه لو تحقق بأحدهم مرض يحوجه إلى استعمالها كان له ذلك كلبس الثوب، فالمعتبر حقيقة الحاجة، وأما ما يؤكل لا للتداوي سواء كان مهيباً للأكل كاللحم المطبوخ والخبر والزيت والعسل والسكر والفاكهة اليابسة والرطبة والبصل والشعير والتبن والأدهان المأكولة كالزيت، فلهم الأكل والادهاان بتلك الأدهان، لأن الادهاان انتفاع في البدن كالأكل، وكذا ترقيح الدابة وهو تصليب حافرها بالدهن، وكذا كل ما لا يكون مهيباً كالغنم والبقر، فلهم ذبحها وأكلها، ويردون الجلد إلى الغنيمة، ثم شرط في السير الصغير الحاجة إلى التناول من ذلك وهو القياس، ولم يشترطها في السير الكبير وهو الإستحسان، وبه قالت الأئمة الثلاثة، فيجوز لكل من الغني والفقير تناوله إلا لتاجر والراجل الجندي بأجر لا يحل لهم، ولو فعلوا لا ضمان عليهم، ويأخذ ما يكفيهم هو ومن معه من عبيده ونسائه وصبيان الذين دخلوا معه. (رواه البخاري).

٤٠٠٠ - وعن عبد الله بن مغلل رضي الله عنه، قال: أصبت جراباً من شحم يوم خير، فالتزمته، فقلت: لا أعطي اليوم أحداً من هذا شيئاً، فالتفت فإذا رسول الله ﷺ يتبسم إليّ. متفق عليه. وذكر حديث أبي هريرة «ما أعطيكُم» في باب «رزق الولاة».

قال ابن الهمام: وروى البيهقي بإسناده عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ يوم خير: «كلوا واعلفوا ولا تحملوا». وأخرجه الواقدي في مغازيه بغير هذا السند، وأخرج البيهقي عن هانئ بن كلثوم، أن صاحب جيش الشام كتب إلى عمر: إنا فتحنا أرضاً كثيرة الطعام والعلف، فكرهت أن أتقدم لشيء من ذلك إلا بأمرك، فكتب إليه: دع يأكلون ويعلفون، فمن باع شيئاً بذهب أو فضة ففيه خمس لله وسهام للمسلمين.

٤٠٠٠ - (وعن عبد الله بن مغلل)، بضم الميم وفتح الغين المعجمة وبالفاء المشددة المفتوحة رضي الله عنه. قال المؤلف: من أصحاب الصفة، مزني، سكن المدينة، ثم تحول منها إلى البصرة، وكان أحد العشرة الذين بعثهم عمر إلى البصرة يفقهون الناس، ومات بالبصرة سنة ستين، وروى عنه جماعة من التابعين منهم الحسن البصري، وقال: ما نزل البصرة أشرف منه اهـ. وقال العسقلاني: هو بمعجمة وفاء كمحمد فرد، ولأبيه صحبة، وروى عن ابنه عبد الله. (قال: أصبت جراباً): بكسر الجيم وعاء معروف، ومن اللطائف: لا يفتح الجراب ولا يكسر القنديل، وفي القاموس: الجراب بالكسر ولا يفتح أو لغية فيما حكاه عياض وغيره (من شحم): أي فيه بعض منه. قال الطيبي: من بيان وهو صفة جراباً أي جراباً مملوءاً من شحم. (يوم خير، فالتزمته)، أي عانقته وضممته إلي (فقلت): أي سرّاً أو جهراً (لا أعطي اليوم أحداً من هذا شيئاً)، قال الطيبي، في قوله: اليوم إشعار بأنه كان مضطراً إليه، وبلغ الإضطرار إلى أن يستأثر نفسه على الغير، ولم يكن ممن قيل فيه «ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة» ومن ثم تبسم رسول الله ﷺ. (فالتفت): أي فنظرت إلى أحد جوانبي (فإذا رسول الله ﷺ يتبسم إليّ). قال ابن الملك: فيه جواز أخذ المجاهدين من طعام الغنيمة قدر ما يحتاج إليه اهـ. وتقدم أن الإنتفاع بالأدهان في البدن له حكم أكل الطعام، وقد يحتاج أيضاً إلى الشحم للسرّاج ونحوه. (متفق عليه).

قال النووي: فيه إباحة أكل الطعام في دار الحرب. قال القاضي عياض: أجمع

الفصل الثاني

٤٠٠١ - عن أبي أمامة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: «إِنَّ اللَّهَ فَضَّلَنِي عَلَى الْأَنْبِيَاءِ - أَوْ قَالَ: فَضَّلَ أُمَّتِي عَلَى الْأُمَمِ - وَأَحَلَّ لَنَا الْغَنَائِمَ». رواه الترمذي.

العلماء على جواز أكل طعام الحربين ما دام المسلمون في دار الحرب على قدر حاجتهم، ولم يشترط أحد من العلماء استئذان الإمام إلا الزهري وجمهورهم، على أنه لا يجوز أن يخرج معه منه شيئاً إلى عمارة دار الإسلام، فإن أخرجه لزمه رده إلى المغنم، ولا يجوز بيع شيء منه في دار الحرب، ويجوز أن يركب دوابهم، ويلبس ثيابهم، ويستعمل سلاحهم في حال الحرب بغير الاستئذان، وشرطه الأوزاعي، وفيه دليل على جواز أكل شحوم ذبائح اليهود، وإن كانت محرمة عليهم. (وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه «ما أعطاكم»): أي: ولا أمنعكم. أنا قاسم أضع حيث أمرت. (في باب «رزق الولاة»): يعني فلتكراره أسقطه هنا.

الفصل الثاني

٤٠٠١ - (عن أبي أمامة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: «إِنَّ اللَّهَ فَضَّلَنِي عَلَى الْأَنْبِيَاءِ»): أي على سائرهم، ومنهم الرسل بدليل قوله ﷺ: «آدم ومن دونه تحت لوائي يوم القيامة». («أو قال فضل أمتي على الأمم»): لقوله سبحانه: ﴿كُتِّمَ خَيْرُ أُمَّةٍ﴾ ويلزم من كونهم خير أمة أن يكون رسولهم خير الرسل، وقد يقال: خيرية أمته إنما هي لخيرية رسولهم، وإليه أشار صاحب البردة:

لما دعا الله داعيناً لدعوته بأفضل الرسل كنا أفضل الأمم

(«وأحل لنا الغنائم»): يعني أن هذا من خصائصنا، وفيه إيماء إلى أن علة الإختصاص هي الأفضلية، وهي لا تنافي علة أخرى حيث ورد: إنه أحلها لنا لعجزنا وضعفنا. قال الطيبي: عطف أحل على فضل على طريقة الحصول والوجود، وقوِّض ترتب الثاني على الأول إلى ذهن السامع، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْماً وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ وفي «لنا» على التقديرين تعظيم، أما على الأول فظهر، لأن العدول إلى ضمير الجمع مشعر بالتعظيم، وأما على الثاني فإنه ﷺ أدخل نفسه الزكية في غمار الأمة، وفي هذا الحديث، وفي الحديث الأول من الباب وهو قوله: ذلك بأن الله رأى ضعفنا وعجزنا

٤٠٠٢ - وعن أنس رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ يومئذ - يعني: يوم حنين -: «من قتل كافراً فله سلبه». فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلاً، وأخذ أسلابهم. رواه الدارمي.

٤٠٠٣ - وعن عوف بن مالك الأشجعي، وخالد بن الوليد: أن رسول الله ﷺ قضى في السلب للقاتل. ولم يُخمس السلب. رواه أبو داود.

٤٠٠٤ - وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: نقلني رسول الله ﷺ يوم بدر سيف أبي جهل، وكان قتله. رواه أبو داود.

أن الفضيلة عند الله تعالى هي إظهار الضعف والعجز بين يدي الله تعالى. قلت: أو إشعار بأن الفضل وهي لا كسي، وأن الله يرزق الضعيف بحيث يستعجب القوي، ويدل عليه ما سيأتي في الحديث الأول من باب ثواب هذه الأمة. (رواه الترمذي).

٤٠٠٢ - (وعن أنس رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ يومئذ - يعني يوم حنين -:): تفسير من بعض الرواة («من قتل كافراً فله سلبه»). فيه أن السلب للقاتل، سواء كان له سهم في الغنيمة أم لا. كذا قيل، وهذا بطريق التنفيل، ويدل عليه فاء التعقيب في قوله: (فقتل أبو طلحة): يعني زوج أم أنس (يومئذ عشرين رجلاً، وأخذ أسلابهم. رواه الدارمي). قال ابن الهمام: ورواه ابن حبان والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم.

٤٠٠٣ - (وعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه)، قال المؤلف: أول مشاهدته يوم خيبر، وكان مع راية أشجع يوم الفتح، سكن الشام ومات بها سنة ثلاث وسبعين، روى عنه جماعة من الصحابة والتابعين. (وخالد بن الوليد): أحد أكابر الصحابة وأحد شجعان هذه الأمة (أن رسول الله ﷺ قضى): أي حكم وأمر (في السلب للقاتل). أي تنفيلاً أو تشريعاً على ما سبق (ولم يخمس السلب). أي المعهود أو الجنس، والمعنى أنه دفع السلب كله إلى القاتل ولم يقسمه خمسة أقسام بخلاف الغنيمة. قال الطيبي: تكلم الشيخ التوربشتي فيه وأطال، وقد سبق بيان الاختلاف فيه بين العلماء في حديث أبي قتادة في الفصل الأول اهـ. وتقدم تحقيق ابن الهمام في مقام المرام. (رواه أبو داود).

٤٠٠٤ - (وعن عبد الله بن مسعود، قال: نقلني): بتشديد الفاء (رسول الله ﷺ): قال الطيبي: يجيء بحثه في الفصل الثالث اهـ. والمعنى أعطاني نفلاً وزائداً على سهم الغنيمة (يوم بدر سيف أبي جهل، وكان)، أي ابن مسعود رضي الله عنه (قتله). أي أبا

- ٤٠٠٥ - **وعن** عمير مولى أبي اللحم، قال: شهدتُ خيرَ مع سادتي، فكلّموا في رسول الله ﷺ وكلّموه أني مملوكُ فأمرني فقلدتُ سيفاً، فإذا أنا أجره، فأمر لي بشيءٍ من خُرثي المتاع، وعرضت عليه رقيةً كنتُ أرقي بها المجانين، فأمرني بطرح بعضها وحبس بعضها. رواه الترمذي، وأبو داود إلا أن روايته انتهت عند قوله: المتاع.
- ٤٠٠٦ - **وعن** مُجمّع بن جارية رضي الله عنه، قال: قُسمتُ خيرٌ على أهل

جهل يعني حز رأسه وبه رمق، وإلا فقد قتله الأنصارى كما سيأتي، وهذان كلام الراوي عنه، ويحتمل أن يكون من كلامه على التجريد أو الالتفات، وأغرب شارح في قوله: وقد كان قتل النبي ﷺ أبا جهل. (رواه أبو داود).

- ٤٠٠٥ - (وعن عمير): بالتصغير (مولى أبي اللحم)، أي مملوكه لما سيأتي، أو معتوقه باعتبار ماله، وهو اسم فاعل من أبى يأبى، وكني بذلك لأنه كان لا يأكل لحم ما ذبح للأصنام. قال المؤلف: مولاه غفاري حجازي، وهو شهد فتح خير مع مولاه، روى عنه جماعة، وسمع النبي ﷺ وحفظ عنه. (قال: شهدت): أي حضرت (خير): أي غزوته (مع سادتي)، أي كبار أهلي (فكلّموا في): أي في حقي وشأني (رسول الله ﷺ): بما هو مدح لي، أو بأن يأخذني للغزو (وكلّموه): أي وأعلموه (أني مملوك): قال الطيبي: عطف على قوله: فكلّموا في أي كلموا في حقي وشأني أولاً بما هو مدح لي، ثم أتبعوه بقولهم: إني مملوك (فأمرني): أي بأن أحمل السلاح، وأكون مع المجاهدين لأتعلم المحاربة على تقدير أن يكون صغيراً أو لأقاتل معهم. (فقلدت): بتشديد اللام المكسورة (سيفاً)، أي جعلوني مقلداً بسيف (فإذا): للمفاجأة (أنا أجره)، أي أسحب السيف على الأرض من صغر سني أو قصر قامتي (فأمر لي): أي عند تقسيم الغنائم (بشيء): أي قليل دون السهم (من خُرثي المتاع)، بضم المعجمة وسكون الراء وكسر المثناة وتشديد الياء أي: أثاث البيت وإسقاطه كالقدر وغيره، وإنما رخصه بهذا لأنه كان مملوكاً (وعرضت عليه رقية): بضم فسكون أي تعويذاً (كنت أرقي): بكسر القاف أي أعيد (بها المجانين فأمرني بطرح بعضها): أي بتركه (وحبس بعضها). أي إبقائه (رواه الترمذي، وأبو داود إلا أن روايته): أي أبي داود (إنتهت عند قوله: المتاع).

- ٤٠٠٦ - (وعن مجمع): بفتح الميم وفتح الجيم وتشديد الميم وكسرها ويجوز فتحها وبالعين المهملة (ابن جارية)، بالجيم والتحتية. وفي بعض النسخ بالحاء والمثناة

الْحُدَيْبِيَّةِ، فَقَسَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا، وَكَانَ الْجَيْشُ أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةٍ، فِيهِمْ ثَلَاثُمِائَةِ فَارِسٍ، فَأَعْطَى الْفَارِسَ سَهْمَيْنِ، وَالرَّاجِلَ سَهْمًا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. وَقَالَ: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَصَحُّ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ، وَأَتَى الْوَهْمُ فِي حَدِيثِ مُجَمِّعٍ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّهُ قَالَ: ثَلَاثُمِائَةِ فَارِسٍ، وَإِنَّمَا كَانُوا مِائَتِي فَارِسٍ.

وهو تصحيف أو ضعيف. قال المؤلف: هو مدني، وكان أبوه منافقاً من أهل مسجد الضرار، وكان مجمع مستقيماً، وكان قارئاً يقال: أخذ منه ابن مسعود نصف القرآن، روى عنه ابن أخيه عبد الرحمن بن يزيد وغيره، مات في آخر أيام معاوية. (قال: قسمت خبير): أي غنائمها وأراضيها. قال ابن الملك: أي قسم ﷺ نصف أراضي خبير، وحفظ نصف أرضها لنفسه، ولما عليه من أسباب أهله وأضيافه اهـ. وسبق تحقيقه في كلام ابن الهمام. (على أهل الحديبية)، بالتخفيف ويشدد (فقسمها رسول الله ﷺ ثمانية عشر سهماً وكان الجيش ألفاً وخمسماية، فيهم ثلاثمائة فارس، فأعطى الفارس): أي صاحب الفرس مع فرسه (سهمين، والراجل): بالألف أي الماشي (سهماً). والمعنى أعطى لكل مائة من الفوارس سهمين، فبقي اثنا عشر سهماً، فيكون لكل مائة من الرجالة سهم، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة، ويؤيده ما روي عن ابن عمر أيضاً أنه قال: قال رسول الله ﷺ: «للراجل سهم وللفرس سهمان». قال ابن الملك: وهذا مستقيم على قول من يقول: لكل فارس سهمان، لأن الرجالة على هذه الرواية تكون ألفاً ومائتين، ولهم اثنا عشر سهماً، لكل مائة سهم وللفرسان ستة أسهم، لكل مائة سهمان، فالمجموع ثمانية عشر سهماً، وأما على قول من قال: للفراس ثلاثة أسهم، فمشكل لأن سهام الفرسان تسعة، وسهام الرجال اثنا عشر، فالمجموع أحد وعشرون سهماً. (رواه أبو داود. وقال: حديث ابن عمر أصح): تقدم الجواب عنه في كلام ابن الهمام، مع أن حديثهما متعارضان والأخذ بالأحوط وهو الأقل أولى (والعمل): أي عند أكثر أهل العلم (عليه)، أي على حديث ابن عمر (وأتي الوهم في حديث مجمع أنه): أي من أنه (قال: ثلاثمائة فارس، وإنما كانوا مائتي فارس). فعلى هذا كان نصيب الفرسان، ستة، ونصيب الرجالة ثلاثة عشر، لما ذكر أن الجيش ألف وخمسماية، فصار المجموع تسعة عشر لا ثمانية عشر، فإذا هذه القسمة تحتاج إلى تأويل، فقليل: كان فيهم مائة عبد ولم يقسم لهم سهم، إذ لا سهم للعبد، بل يعطى رضحاً كذا ذكره بعض الشراح من علمائنا، وتبعه ابن الملك.

٤٠٠٧ - وعن حبيب بن مسلمة الفهري رضي الله عنه، قال: شهدت النبي ﷺ نفل الربع في البدأة، والثلث في الرجعة رواه أبو داود.

قال القاضي: هذا الحديث مشعر بأنه قسمها ثمانية عشر سهماً، فأعطى ستة أسهم منها الفرسان، على أن يكون لكل مائة منهم سهمان، وأعطى الباقي وهو اثنا عشر سهماً الرجال، وهم كانوا ألفاً ومائتين، فيكون لكل مائة سهم، فيكون للراجل سهم وللفرس سهمان، وإليه ذهب أبو حنيفة رضي الله عنه، ولم يساعده في ذلك أحد من مشاهير الأئمة حتى القاضي أبو يوسف ومحمد، لأنه صح عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه ﷺ أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم سهماً له وسهمان لفرسه، فإنه حديث متفق على صحته مصرح بأنهم أسهم للفرس ثلاثة أسهم، وليس في هذا الحديث ما يدل صريحاً، بل ظاهراً على أن للفرس سهمين، فإن ما ذكرناه شيء يقتضي الحساب والتخمين، مع أن أبا داود السجستاني هو الذي أورده في كتابه، وأثبت في ديوانه وهو قال: وهذا وهم وإنما كانوا مائتي فارس، فعلى هذا يكون مجموع الغانمين ألفاً وأربعمائة نفر، ويؤيد ذلك قوله: قسمت خيبر على أهل الحديبية، وهم كانوا ألفاً وأربعمائة على ما صح عن جابر، والبراء بن عازب، وسلمة بن الأكوع وغيرهم، فيكون للراجل سهم وللفرس ثلاثة أسهم على ما يقتضيه الحساب، فأما ما روي عن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم أنه قال: قال رسول الله ﷺ: «للفارس سهمان وللراجل سهم» فلا يعارض ما رويناه، فإنه يرويه أخوه عبيد الله بن عمر بن حفص، عن نافع، عن ابن عمر، وهو أحفظ وأثبت باتفاق أهل الحديث كلهم، ولذلك أثبت الشيخان في جامعيهما، ورويا عنه، ولم يلتفتا إلى رواية عبد الله اهـ. وقد أسمعناك فيما أسلفنا لك تحقيق هذا المرام في كلام ابن الهمام.

٤٠٠٧ - (وعن حبيب بن مسلمة): بفتح الميم واللام (الفهري)، بكسر الفاء وسكون الهاء. قال المؤلف في فصل الصحابة: هو قرشي فهري، وكان يقال له حبيب الروم لكثرة مجاهداته إياهم، وكان فاضلاً مجاب الدعوة، ومات بالشام سنة اثنتين وأربعين، روى عنه ابن مليكة وغيره. (قال: شهدت النبي ﷺ نفل الربع): بضم الموحدة ويسكن والتفيل إعطاء شيء زائد على سهم الغنيمة (في البدأة): بفتح فسكون أي ابتداء سفر الغزو (والثلث): بضم اللام ويسكن أي: ونفل الثلث (في الرجعة): بفتح أوله أي في

٤٠٠٨ - **وعنه**، أن رسول الله ﷺ كَانَ يُنْفِلُ الرَّبْعَ بَعْدَ الْخَمْسِ، وَالثَّلْثَ بَعْدَ الْخَمْسِ إِذَا قَفَلَ. رواه أبو داود.

الرجوع عن الغزو، وهم في السفر. قال ابن الملك: أي إذا نهضت طائفة من العسكر فوقعت بطائفة من العدو قبل وصول الجيش كان لهم الربع مما غنموا، ويشركهم سائر العسكر في ثلاثة أرباعه، وإن رجعوا من الغزو، ثم وقع طائفة من العسكر بالعدو كان لهم الثلث مما غنموا لزيادة مشقتهم وخطرهم، ويشركهم سائرهم في الثلثين لأن وجهة السرية والجيش في البداية واحدة، فيصل مددهم إليهم بخلاف الرجعة. (رواه أبو داود).

٤٠٠٨ - (وعنه): أي عن حبيب رضي الله عنه (أن رسول الله ﷺ كَانَ يُنْفِلُ الرَّبْعَ): أي في البداية (بعد الخمس)، أي بعد أن يخرج الخمس (والثلث): أي وينفل الثلث (بعد الخمس إذا قفل). قيد للمعطوف أي إذا رجع من الغزو. قال ابن الملك: هذا الحديث كالذي قبله غير أنه لم يبين في الذي قبله أن إعطاءه ذلك كان قبل إخراج الخمس أو بعده، وبين ههنا أنه كان يخرج أولاً الخمس من المغنم ويصرفه إلى أهله، ثم يعطي ربع أو ثلث ما بقي لأهل البداية والرجعة. قال القاضي النفل إسم لزيادة يخص بها الإمام بعض الجيش على ما يعاينه من المشقة لمزيد سعي واقتحام خطر، والتنفيل إعطاء النفل، وكان رسول الله ﷺ ينفل الربع أي في البداية، كما صرح به في الحديث الآخر، وهي ابتداء سفر الغزو، وكان إذا نهضت سرية من جملة العسكر وابتدروا إلى العدو، وأوقعوا بطائفة منهم، فما غنموا كان يعطيهم منها الربع، ويشركهم سائر العسكر في ثلاثة أرباعه، وكان ينفل الثلث في الرجعة وهي قفول الجيش من الغزو، فإذا قفلوا ورجعت طائفة منهم، فأوقعوا بالعدو مرة ثانية كان يعطيهم مما غنموا الثلث لأن نهوضهم بعد القفل أشق والخطر فيه أعظم.

وحكي عن مالك: أنه كان يكره التنفيل. وقوله: بعد الخمس يدل على أنه يعطي من الأخماس الأربعة التي هي للغانمين، وإليه ذهب أحمد وإسحاق. وقال سعيد بن المسيب، والشافعي، وأبو عبيدة: إنما يعطى النفل من خمس الخمس سهم النبي ﷺ. قالوا: كان النبي ﷺ يعطيهم من ذلك، وعلى هذا فقوله بعد الخمس، وهم من الراوي أو زيادة من بعض الرواة، ويؤيد ذلك عدمها في حديثه الآخر المساوي له في المعنى. قلت: فتح هذا الباب يسد استنباط الحكم من المبنى وعدمها في حديث: كيف يدل على وهم وجودها في

٤٠٠٩ - وعن أبي الجَوَيرِيَّةِ الجَرَمِيِّ، قال: أَصَبْتُ بِأَرْضِ الرُّومِ جَرَّةً حُمْراءَ، فيها دنانيرٌ في إِمْرَةٍ معاوِيَّةَ، وعلينا رجلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، يُقَالُ لَهُ: مَعْنُ بْنُ يَزِيدَ، فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَقَسَمَهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَعْطَانِي مِنْهَا مِثْلَ مَا أُعْطِيَ رَجُلًا مِنْهُمْ، ثُمَّ قَالَ: لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا نَفْلَ إِلَّا بَعْدَ الْخَمْسِ لِأَعْطَيْتُكَ». رواه أبو داود.

آخر، مع أن الإثبات مقدم على النفي والقيّد والتبيين حكم على الإطلاق والإجمال بالاتفاق. وقال أبو ثور: يعطى النفل من أصل الغنيمة كالسلب. (رواه أبو داود).

٤٠٠٩ - (وعن أبي الجويرية): تصغير الجارية (الجرمي)، بفتح الجيم وسكون الراء رضي الله عنه، قال المؤلف: هو حطان بكسر، الحاء وتشديد الطاء المهملة وبالنون ابن خفاف بضم الخاء المعجمة وتخفيف الفاء الأولى تابعي، مشهور، سمع ابن مسعود، ومعن بن يزيد، وروى عنه جماعة. (قال: أصبت بأرض الروم جرة): بفتح الجيم وتشديد الراء ظرف معروف من الخزف (حمراء فيها دنانير في إمرة معاوية)، بكسر الهمزة وسكون الميم في القاموس: الأمر مصدر أمر علينا مثلثة إذا ولي، والاسم الإمرة بالكسر، وقول الجوهري مصدر وهم، والمعنى في زمان إمارته أو خلافته على خلاف في ذلك. (وعلينا رجل): أي أمير (من أصحاب رسول الله ﷺ من بني سليم)، بالتصغير (يقال له: معن): بفتح الميم وسكون العين المهملة (ابن يزيد)، أي ابن الأخنس السلمي، له ولأبيه ولجده صحبة، شهدوا بدرًا فيما قيل، يعد في الكوفيين، روى عنه وائل بن كليب وغيره، ذكره المؤلف. (فأتيته بها)، أي فجئت إلى معن بالجرة (فقسمها بين المسلمين): أي من الغزاة (وأعطاني منها): أي من الجرة (مثل ما أعطى رجلاً منهم ثم قال: لولا أنني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا نفل»): بفتحتين («إلا بعد الخمس لأعطيتك»). أي بعضها («نفلاً»).

قال القاضي: ظاهر هذا الكلام يدل على أنه إنما لم ينفل أبا الجويرية من الدنانير التي وجدها لسماعه قوله ﷺ: «لا نفل إلا بعد الخمس» وأنه المانع لتفيله، ووجهه أن ذلك يدل على أن النفل إنما يكون من الأخماس الأربعة التي هي للغنائم، كما دل عليه الحديث السابق، ولعل التي وجدها كانت من عداد الفبيء، فلذلك لم يعط النفل منه. قال بعض الشراح من علمائنا: إن الراوي كان يرى النفل بعد التخمس، ورآه من الخمس،

٤٠١٠ - وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: قدِمنا فوافقنا رسول الله ﷺ حين افتتح خيبرَ، فأسهمَ لنا - أو قال: فأعطانا منها - وما قَسَمَ لأحدٍ غابَ عن فتحِ خيبرَ منها شيئاً، إلَّا لِمَن شَهِدَ مَعَهُ، إلَّا أصحابَ سفِينتِنَا جعفرًا وأصحابَهُ، أسهمَ لَهُم معهم. رواه أبو داود.

ويرى ذلك موكولاً إلى رأي الإمام، ولما كان هو أميراً على الجيش لم ير لنفسه أن يتصرف في الخمس دون الإمام، وقيل: إن الحديث لم يرو على وجهه، ووقع السهو فيه من جهة الإستثناء، وإنما الصواب فيه: لا نفل بعد الخمس أي لا نفل بعد إحراز الغنيمة ووجوب الخمس فيه، وهو الأشبه والأمثل اهـ. وفيه ما لا يخفى. (رواه أبو داود).

٤٠١٠ - (وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قدِمنا): أي من الحبشة (فوافقنا): بالفاء والقاف، وفي رواية بالتحية أي صادفنا. (رسول الله ﷺ حين افتتح خيبر)، تنازع فيه الفعلان السابقان عليه (فأسهم لنا - أو قال: فأعطانا منها -): أي من غنائم خيبر (وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئاً إلَّا لِمَن شَهِدَ مَعَهُ)، استثناء منقطع للتأكيد وقوله: (إلَّا أصحاب سفِينتِنَا): استثناء متصل من قوله لأحد، ذكره الطيبي، وقيل: جعله بدلاً أظهر، ويرده أن الرواية بالنصب، ووهم بعضهم وزعم أن المراد بمن شهد معه أصحاب الحديبية، فيكون الإستثناء متصلاً، وليس بذلك لأن من حضر فتح خيبر هم أصحاب الحديبية لا غير. (جعفر وأصحابه)، عطف بيان لأصحاب السفينة، والمراد بهم جعفر بن أبي طالب مع جماعة من أصحاب النبي ﷺ، كانوا هاجروا إلى الحبشة حين كان النبي ﷺ بمكة، فلما سمعوا بهجرة النبي ﷺ وقوة دينه رجعوا، وكانوا راكبين في السفينة، فلما وافق قدومهم فتح خيبر، وفرح رسول الله ﷺ بقدومهم (أسهم لهم): أي لجعفر وأصحابه (معهم). أي مع من شهدوا مع النبي ﷺ في الحديبية وحضروا معه في فتح خيبر. قال القاضي: وإنما أسهم لهم لأنهم وردوا عليه قبل حيازة الغنيمة، ولذلك قال الشافعي في أحد قوليه: من حضر بعد انقضاء القتال وقبل حيازة الغنيمة شارك فيها الغانمين، ومن لم ير ذلك حملة على أنه أسهم لهم بعد استئذان أهل الحديبية ورضاهم به.

قال الطيبي: وهذا التأويل أظهر مما ذهب إليه بعضهم من أنه إنما أعطاهم ﷺ من الخمس الذي هو حقه دون حقوق من شهد الواقعة، لأن في قوله: فأسهم يقتضي القسمة

من نفس الغنيمة، وما يعطى من الخمس ليس بسهم. قلت: يمكن أن يقال المراد بالسهم المعنى اللغوي وهو النصيب فيطابق قوله: أو قال: فأعطانا منها أي من الغنيمة، وهي شاملة للخمس وغيره، و(أو) للشك من الراوي، ولو أعطاهم برضا الغزاة لشاع فيهم، ونقل إلينا والله أعلم. قال: وأيضاً الإستثناء في قوله: إلا أصحاب سفيتتنا يقتضي إثبات القسمة لهم، والقسمة لا تكون من الخمس. قلت: القسمة لغوية بمعنى إعطاء شيء في الجملة. قال: ولأن سياق كلام أبي موسى وارد على الإفتخار والمباهاة، فيستدعي اختصاصهم بما ليس لأحد غيرهم. قلت: المباهاة إذا كانت من خمس خمسة أظهر وأطهر. قال: والرضخ والخمس مشترك فيه اليتامى والمساكين وغيرهما، فلا مزية لهم فيه. قلت: هؤلاء من الحاضرين، والكلام في الغائبين، فحصل اختصاصهم بما ليس لأحد غيرهم. قال: وإذا تقرر هذا ظهر أن قسمة خيبر ثمانية عشر سهماً. قلت: وكذا نزيد على تسعة عشر سهماً على ما سبق. قال: وهذا وهم آخر في حديث مجمع. قلت: ثبت العرش ثم انقش. قال: فلا ينتهي دليلاً على أن سهمان الفارس سهمان. قلت: سبق إثباته به وبأدلة أخرى مبسطة فتدبر. (رواه أبو داود).

قال ابن الهمام: وإذا لحقه المدد في دار الحرب قبل أن يخرجوا الغنيمة إلى دار الإسلام شاركهم المدد فيها. وعن الشافعي: فيه قولان، وما ذكرناه بناءً على ما مهدنا من أن الملك لا يتم للغانمين قبل إحراز الغنيمة بدار الحرب، فجاز أن يشاركهم المدد إذا قام به الدليل، ولا ينقطع حق المدد إلا بثلاثة أمور: الإحراز بدار الإسلام، والقسمة بدار الحرب، وبيع الغنيمة قبل لحاق المدد، هذا وعلى ما حققناه المبني تأكد الحق وعدمه، وما استدلل به الشافعي من صحيح البخاري، عن أبي هريرة: بعث عليه الصلاة والسلام أباناً على سرية قبل نجد، فقدم أبان وأصحابه على رسول الله ﷺ بخيبر بعدما افتتحها إلى أن قال: ولم يقسم لهم لا دليل فيه، لأن وصول المدد في دار الإسلام لا يوجب شركة، وخيبر صارت دار إسلام بمجرد فتحها، فكان قدومهم والغنيمة في دار الإسلام، وأما إسهامه لأبي موسى الأشعري على ما في الصحيحين عنه قال: بلغنا مخرج رسول الله ﷺ ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لي أنا أصغرهم أحدهما والآخر أكبرهم في بضع وخمسين رجلاً من قومي، فركبنا سفينة، فألقنا إلى النجاشي، فوافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده، فقال جعفر: إن رسول الله ﷺ بعثنا ههنا، وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا. فأقمنا حتى قدمنا، فوافقنا رسول الله ﷺ حين افتتح خيبر، فأقسم لنا ولم يسهم لأحد

٤٠١١ - وعن يزيد بن خالد: أَنَّ رجلاً من أصحاب رسول الله ﷺ توفي يوم خيبر، فذكروا لرسول الله ﷺ، فقال: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» فَتَغَيَّرَتْ وَجْوهُ النَّاسِ.

غاب عن خيبر إلا أصحاب سفيتنا. قال ابن حبان: إنما أعطاهم من خمس الخمس ليستميل قلوبهم، لا من الغنيمة فهو حسن. ألا ترى أنه لم يعط غيرهم ممن لم يشهدوا، وحمل بعض الشافعية على أنهم شهدوا قبل حوز الغنائم خلاف مذهبهم، فإنه لا فرق عندهم في عدم الاستحقاق بين كون الوصول قبل الحوز وبعد كونه بعد الفتح، ثم لا حق لأهل سوق العسكر في الغنيمة لا سهم ولا رضى إلا أن يقاتلوا، فحينئذ يستحقون السهم، وبه قال مالك وأحمد. وللشافعي قولان أحدهما: كقولنا، والآخر يسهم له، واستدل الشافعي بما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «الغنيمة لمن شهد الواقعة». والصحيح: أنه موقوف على عمر ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه: حدثنا وكيع، أنبأنا شعبة، عن قيس بن مسلم، عن طارق، عن ابن شهاب: أن أهل البصرة غزوا نهاوند، فأمدهم أهل الكوفة وعليهم عمار بن ياسر، فظهروا، فأراد أهل البصرة أن لا يقسموا لأهل الكوفة، فقال رجل من بني تميم: أيها العبد الأجدع! تريد أن تشاركنا من غنائمنا، وكانت أذنه جدعت مع رسول الله ﷺ فقال: خير أذني سببت ثم كتب إلى عمر فقال: إن الغنيمة لمن شهد الواقعة. ورواه الطبراني والبيهقي قال: وهو صحيح من قول عمر، وأخرج ابن عدي عن علي: الغنيمة لمن شهد الواقعة وهذا قول صحابي، وهو لا يرى تقليد المجتهد إياه، وكذا عند الكرخي من أصحابنا، وعلى قول الآخرين، تأويله أن يشهد على قصد القتال والواقعة هي القتال، وهو معنى قول صاحب المجلد الواقعة صدمة الحرب وشهوده على قصد القتال إنما يعرف بأحد أمرين: بإظهار خروجه للجهاد، والتجهيز له لا لغيره، ثم المحافظة على ذلك القصد الظاهر، وهذا هو السبب الظاهر الذي يبتني عليه الحكم، وأما تحقيقه قتاله بأن كان خروجه ظاهراً لغيره، كالسوقي وسائس الدواب، فإن خروجه ظاهراً لغيره، فلا يستحق بمجرد شهوده، إذ لا دليل على قصد القتال، فإذا قاتل ظهر أنه قصده غير أنه ضم إليه شيئاً آخر كالتجارة في الحج لا ينقص به ثواب حجة.

٤٠١١ - (وعن يزيد بن خالد رضي الله عنه): لم يذكره المؤلف في أسمائه، وهو في النسخ بإثبات الباء في الأول، وقد صرح في المغني بتحتية وزاي ولد خالد، وقيل: الصواب حذفها إذ ليس في الصحابة يزيد بن خالد إنما فيها زيد بن خالد، ووقع في المصابيح عن زيد بن خالد (أن رجلاً من أصحاب رسول الله ﷺ توفي يوم خيبر،

لذلك. فقال: «إِنَّ صَاحِبَكُمْ غُلٌّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» ففَتَّشْنَا مَتَاعَهُ فوجدنا خَرْزاً مِنْ خَرْزِ يَهُودَ لَا يُسَاوِي دِرْهَمِينَ. رواه مالك، وأبو داود، والنسائي.

٤٠١٢ - وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَصَابَ غَنِيمَةً، أَمَرَ بِلَالاً فَنَادَى فِي النَّاسِ، فَيَجِثُونَ بَغَنَائِهِمْ، فَيُخَمِّسُهُ وَيُقَسِّمُهُ، فَجَاءَ رَجُلٌ يَوْمًا بَعْدَ ذَلِكَ بِزِمَامٍ مِنْ شَعْرٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَذَا فِيمَا كُنَّا أَصْبَنَاهُ مِنَ الْغَنِيمَةِ، قَالَ: «أَسَمِعْتَ بِلَالاً نَادَى ثَلَاثًا؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَجِيءَ بِهِ؟» فَاعْتَذَرَ. قَالَ: «كُنْ أَنْتَ تَجِيءُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَلَنْ أَقْبَلَهُ عَنْكَ». رواه أبو داود.

فذكروا): أي: خبر موته (لرسول الله ﷺ فقال: «صلوا على صاحبكم»): والمعنى أنا لا أصلي عليه (فتغيرت وجوه الناس لذلك): أي: لامتناعه من الصلاة عليه حيث لم يعرفوا سببه، (فقال: «إِنَّ صَاحِبَكُمْ غُلٌّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» ففَتَّشْنَا مَتَاعَهُ فوجدنا خَرْزاً): بفتحتين ما ينتظم من جوهر ولؤلؤ وغيرهما (من خرز يهود لا يساوي درهمين. رواه مالك، وأبو داود، والنسائي).

٤٠١٢ - (وعن عبد الله بن عمرو): بالواو رضي الله عنهما (قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَصَابَ غَنِيمَةً): أي: وأراد جمعها وتقسيمها (أمر بلالاً): أي: بالنداء (فنادى): أي: بلال (في الناس): أي: في محاضرهم (فيجيثون بغنائهم): الباء للتعدي أي: يحضرونها (فيخمسه): أي: ما يجيثون به، وهو بتشديد الميم وتخفف (ويقسمه): بفتح وكسر السين، وفي نسخة بضمها وتشديد السين. قال الطيبي: حكاية حال ماضية استحضاراً لتلك الحالة، وهي امتثالهم لأمر رسول الله ﷺ، يعني حين أمرهم بإحضار الغنائم لم يمكنوا ولم يلبثوا، ولما مكث الرجل وتخلف عنهم عاد إلى مقتضى الظاهر، وقال: (فجاء رجل يوماً بعد ذلك): أي: بعد التخمس (بزمَام): بكسر الزاي أي: بخطام (من شعر): بفتح العين ويسكن (فقال: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَذَا): أي: الزمام (فيما كنا أصْبَنَاهُ مِنَ الْغَنِيمَةِ): أي: فيها ومن جملتها (قال: «أَسَمِعْتَ بِلَالاً نَادَى ثَلَاثًا؟»): أي: ثلاث مرات في يوم أو أيام (قال: نَعَمْ، قَالَ: «فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَجِيءَ بِهِ»): أي: أولاً (فاعتذر): أي: للتأخير اعتذاراً غير مسموع (قال: «كُنْ أَنْتَ تَجِيءُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»): قال الطيبي: فيه أنواع من التأكيد، وهي تأكيد الضمير المستتر، وبناء الخبر عليه على سبيل التقوي وتخصيص الكينونة، قلت: وكذا تأكيده وتأنيده بقوله: («فلن أقبله عنك»): قال: والأنسب أن يكون أنت مبتدأ،

٤٠١٣ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله ﷺ وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه. رواه أبو داود.

٤٠١٤ - وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه، قال: كان رسول الله ﷺ يقول:

وتجيء خبره، والجملة خبر كان، وقدم الفاعل المعنوي للتخصيص، أي: أنت تجيء به لا غيرك. قال الراغب رحمه الله: وقد يستعمل كان في جنس الشيء متعلقاً بوصف له هو موجود فيه، فبينه أن ذلك الوصف لازم له قليل الانفكاك، ومنه قوله تعالى: ﴿وكان الإنسان كفوراً﴾ قال المظهر: وإنما لم يقبل ذلك منه، لأن جميع الغانمين فيه شركة، وقد تفرقوا، وتعذر إيصال نصيب كل واحد منهم إليه فتركه في يده ليكون إثمه عليه، لأنه هو الغاصب، وقال الطيبي: هذا وارد على سبيل التعليل لا أن توبته غير مقبولة، ولا أن رد المظالم على أصحابها أو الاستحلال منهم غير ممكن، وفيه أن رد المظلمة وحصول الاستحلال شرط في صحة التوبة، وإذا كان كل منهما متعسراً أو متعذراً، ويتوقف قبولها على حصولهما، فهو وارد على سبيل التحقيق والتأكيد، لا على التعليل والتهديد، فكلام المظهر أظهر فتدبر. (رواه أبو داود).

٤٠١٣ - (وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنهم أن رسول الله ﷺ وأبا بكر وعمر حرقوا) بتشديد الراء أي أحرقوا (متاع الغال وضربوه. رواه أبو داود): وفي شرح السنة: هذا حديث غريب يعني متناً، قال: وذهب بعض أهل العلم إلى ظاهر هذا الحديث. منهم الحسن قال: يحرق ماله إلا أن يكون حيواناً أو مصحفاً، وكذلك قال أحمد وإسحاق قالوا: ولا يحرق ما غل لأنه حق الغانمين يرد عليهم، فإن استهلكه غرم قيمته. وقال الأوزاعي: يحرق متاعه الذي غزا به سرجه وإكافه، ولا يحرق دابته ولا نفقته ولا سلاحه ولا ثيابه التي عليه، وذهب آخرون إلى أنه لا يحرق رحله، ولكنه يعزر على سوء صنيعه، وإليه ذهب مالك والشافعي وأصحاب أبي حنيفة، وحملوا الحديث على الزجر والوعيد دون الإيجاب قال البخاري: قد روي في غير حديث عن النبي ﷺ في الغال ولم يأمر بحرق متاعه اهـ. والظاهر أن المرويات فيمن أتى به وهو تائب، والكلام فيمن يؤخذ في يده.

٤٠١٤ - (وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه): مر مراراً (قال: كان رسول الله ﷺ

«مَنْ يَكْتُمُ غَالًا فَإِنَّهُ مِثْلُهُ». رواه أبو داود.

٤٠١٥ - وعن أبي سعيد رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله ﷺ عن شري المغنم حتى تُقسم. رواه الترمذي.

٤٠١٦ - وعن أبي أمامة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ: أنه نهى أن تُباع السهام حتى تُقسم. رواه الدارمي.

٤٠١٧ - وعن خولة بنت قيس رضي الله عنها، قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إِنَّ هَذِهِ الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلُوءٌ، فَمَنْ أَصَابَهُ بِحَقِّهِ بوركَ له فيه، وَرُبَّ مُتَخَوِّضٍ

يقول: «من يكتُم»): بالرفع على أن «من» موصولة وفي نسخة بالجزم على أن «من» شرطية أي: يستر («غالا»): أي: غلوله، ولا يظهره عند الأمير («فإنه»): أي: الكاتم («مثله»): أي: مثل الغال في الإثم (رواه أبو داود).

٤٠١٥ - (وعن أبي سعيد قال: نهى رسول الله ﷺ عن شراء المغنم): أي: عن بيعها (واشتراؤها حتى تقسم): قال القاضي: المقتضي للنهي عدم الملك عند من يرى أن الملك يتوقف على القسمة، وعند من يرى الملك قبل القسمة المقتضي له الجهل بعين المبيع وصفته إذا كان في المغنم أجناس مختلفة اهـ. وتبعه ابن الملك وغيره من علمائنا. قال المظهر: يعني: لو باع أحد من المجاهدين نصيبه من الغنيمة لا يجوز، لأن نصيبه مجهول، ولأنه ملك ضعيف يسقط بالإعراض، والملك المستقر لا يسقط بالإعراض، (رواه الترمذي).

٤٠١٦ - (وعن أبي أمامة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ أنه نهى أن تباع السهام): بكسر أوله جمع السهم وهو النصيب من الغنيمة وفي نسخة الأسهم (حتى تقسم، رواه الدارمي).

٤٠١٧ - (وعن خولة): بفتح الخاء المعجمة وسكون الواو (بنت قيس): صحابية جهينة رضي الله عنها (قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إِنَّ هَذِهِ الْمَالَ»): قال الطيبي: أنت المال على تأويل الغنيمة بدليل قوله ﷺ بعده: «من مال الله ورسوله» اهـ. والأظهر أن يراد بالمال الجنس، فكأنه قال: إن هذه الأموال، وفي نسخة صحيحة: إن هذا المال أي: جنسه، أو مال الغنيمة، أو مال بيت المال، وهو الأظهر بدليل قوله: («خضرة»): بفتح فكسر أي: حسنة المنظر («حلو»): بضم الحاء أي: لذينة المذاق،

فيما شاءت به نفسه من مال الله ورسوله ليس له يوم القيامة إلا النار» رواه الترمذي^(١).
 ٤٠١٨ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي ﷺ تنقل سيفه ذا الفقار يوم بدر. رواه أحمد، وابن ماجه، وزاد الترمذي: وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد.

لحصوله من غير تعب ومشقة بدن، وقال ابن الملك: وإنما وصفه بالخضرة لأن العرب تسمى الناعم خضراً، أو لشبهه بالخضراوات في سرعة الزوال، («فمن أصابه بحقه»): أي: أخذه على قدر استحقاقه («بورك له فيه ورب متخوض»): أي: متكلف للخوض، وهو المشي في الماء وتحريكه، ثم استعمل في التلبس والتصرف أي: رب شارع ومتصرف («فيما شاءت به نفسه من مال الله ورسوله»): أي: من زكاة وغنيمة («ليس له يوم القيامة إلا النار»).

قال الطيبي: الفاء في فمن أصابه تفصيلية، وكان في الظاهر أن يقال: فمن أصابه بحقه، فله كذا. ومن لم يصبه بحقه ليس له إلا النار، فعدل إلى قوله: ورب متخوض إشارة إلى أن من يأخذها بحقها قليل، والأكثر من يتخوض فيها بغير حق، ولذلك قيل في الأول: حلوة خضرة أي: مشتهة، والنفوس إليها مائلة جداً، وفي القرينة الثانية قيل: فيما شاءت به نفسه، ومن مال الله مظهر أقيم مقام المضممر إشعاراً بأنه لا ينبغي التخوض في مال الله ورسوله، والتصرف فيه بمجرد التشهي، وقوله: ليس له يوم القيامة إلا النار حكم مرتب على الوصف المناسب وهو الخوض في مال الله تعالى، فيكون مشعراً بعليته. (رواه الترمذي). وكذا أحمد، وفي رواية لأحمد وللشيخين والترمذي والنسائي، عن حكيم بن حزام بلفظ: «إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بحقه بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى».

٤٠١٨ - (وعن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي ﷺ تنقل سيفه): أي: الذي صار له (ذا الفقار): بفتح الفاء والعامية يكسرونها، كذا في الفائق، وهو بدل من سيفه (يوم بدر): أي: اصطفاه وجعله صفى المغنم الذي لا يحل لأحد دونه قاله التوربشتي، أي: أخذه زيادة لنفسه، والمراد منه أنه اصطفاه لنفسه، ومنه الصفى، وهو ما يتخيره من المغنم ولم أجد تنقل مستعملاً في المعنى الذي ذكرناه، والرواية وجدناها كذلك، قال الطيبي: وقد وجدناه في الكشف في قوله تعالى: ﴿يَصَوِّرْكُمْ فِي الْأَرْحَامِ﴾ حيث قال، وقرأ طاوس:

(١) أخرجه الإمام أحمد في المسند الحديث رقم ١٥٥٧٤/ج ٥ في مسند حكيم بن حزام.

٤٠١٩ - **وعن** رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَرْكَبُ دَابَّةً مِنْ فِئَةِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَلْبَسُ ثَوْبًا مِنْ فِئَةِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ». رواه أبو داود.

تصوّرکم أي: تصوّرکم لنفسه ولتعبده كقولك: أثلته مالاً إذا جعلته أثلة أي: أصلاً وتأثله إذا أثلته لنفسك اهـ. وفيه أن كلام الشيخ في عدم وجود التنفل مستعملاً في المعنى المذكور، لا أنه غير جائز، ولا أنه ليس له نظير، بل مراده أنه مستعمل في معنى طلب النافلة، وهي العبادة الزائدة على قدر الفريضة والله أعلم. قيل: كان هذا السيف لمنبه بن الحجاج، قتل في غزوة بدر، فتنفله ﷺ، وكان يشهد به الحروب دون سائر سيوفه، سمي به لأنه كان في ظهره حفر متساوية. وقيل: كان في شفرتيه خرزات تشبه فقرات الظهر، وفي القاموس: ذو الفقار سيف العاص بن منبه، قتل يوم بدر كافراً، فصار إلى النبي ﷺ، ثم صار إلى علي رضي الله عنه اهـ.

وأما حديث: لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي، فيروى في أثر وإه عند الحسن بن عرفة من حديث أبي جعفر محمد بن علي الباقر. قال: نادى ملك من السماء يوم بدر يقال له رضوان: لا سيف إلا ذو الفقار لا فتى إلا علي، والمشهور على الألسنة قلب الجملتين، ولعله مراعاة لتقديم علي أو لكونه موزوناً على تخفيف ياء علي (رواه ابن ماجه، وزاد الترمذي: وهو): أي: ذو الفقار (الذي رأى): أي: النبي ﷺ (فيه الرؤيا يوم أحد): قال التوربشتي: والرؤيا التي رأى فيه أنه رأى في منامه يوم أحد: أنه هز ذا الفقار، فانقطع من وسطه، ثم هزه هزة أخرى فعاد أحسن مما كان، وقيل: الرؤيا هي ما قال فيه: رأيت في ذباب سيفي ثلماً، فأولته هزيمة، ورأيت كأنني أدخلت يدي في درع حصينة، فأولتها المدينة. الحديث.

٤٠١٩ - **وعن** رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَرْكَبُ دَابَّةً مِنْ فِئَةِ الْمُسْلِمِينَ»: أي: غنيمتهم المشتركة من غير ضرورة («حتى إذا أَعْجَفَهَا»): أي: أضعفها («ردّها فيه»): أي: في الفء بمعنى المغنم، ومفهومه أن الركوب إذا لم يؤد إلى العجف، فلا بأس، لكنه ليس بمراد بدليل قوله: («ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا

٤٠٢٠ - وعن محمد بن أبي المجالد، عن عبد الله بن أبي أوفى، قال: قلت: هل كنتم تخمسون الطعام في عهد رسول الله ﷺ؟ قال: أصبنا طعاماً يوم خيبر، فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه، ثم ينصرف. رواه أبو داود.

٤٠٢١ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أن جيشاً غنموا في زمن رسول الله ﷺ طعاماً وعسلاً، فلم يؤخذ منهم الخمس. رواه أبو داود.

٤٠٢٢ - وعن القاسم مؤلى عبد الرحمن، عن بعض أصحاب النبي ﷺ، قال: كنا نأكل الجزور في الغزو، ولا نقسمه، حتى إذا كنا لنرجع إلى رحالنا وأخرجتنا منه مملوءة. رواه أبو داود.

يلبس ثوباً من فيء المسلمين): أي: من غير ضرورة ملجئة («حتى إذا أخلقه»): بالقاف أي: أبلاه («رده فيه»): سبق تحقيق المسألتين في كلام ابن الهمام. (رواه أبو داود).

٤٠٢٠ - (وعن محمد بن أبي المجالد): بضم الميم وكسر اللام، كوفي، سمع جماعة من الصحابة، ومنه أبو إسحاق وشعبة وغيرهما. (عن عبد الله بن أبي أوفى): أي: الأنصاري، شهد أحداً وما بعدها، روى عنه أبو أمامة وجابر وغيرهما، مات سنة أربع وخمسين بالمدينة. (قال: قلت): أي: للصحابة (هل كنتم تخمسون الطعام): بتشديد الميم من التخميس (في عهد رسول الله ﷺ): أي: في زمانه (قال): أي: بعضهم (أصبنا طعاماً يوم خيبر، فكان): بالفاء وفي نسخة صحيحة وكان (الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه، ثم ينصرف): تقدم بيانه. (رواه أبو داود).

٤٠٢١ - (وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أن جيشاً غنموا): بكسر النون (في زمن رسول الله ﷺ طعاماً وعسلاً): تخصيص بعد تعميم، أو أراد بالطعام أنواع الحبوب وما يؤخذ منها، (فلم يؤخذ منهم الخمس): أي: فيما أكلوا منهما (رواه أبو داود).

٤٠٢٢ - (وعن القاسم): أي: عبد الرحمن الشامي (مولى عبد الرحمن): أي: ابن خالد، تابعي جليل، سمع أبا أمامة، وروى عنه العلاء بن الحارث وغيره. قال عبد الرحمن بن يزيد: ما رأيت أحداً أفضل من القاسم مولى عبد الرحمن رضي الله عنه. (عن بعض أصحاب النبي ﷺ قال: كنا نأكل الجزور): بفتح الجيم أي: البعير (في الغزو، ولا نقسمه): أي: لإخراج الخمس منه، أو للتسوية بين الغانمين، بل نأكل منه (حتى إذا

٤٠٢٣ - وعن عبادة بن الصّامِت رضي الله عنه، أنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ: «أَدُوا الْخِيَاطَ وَالْمَخِيْطَ، وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُولَ، فَإِنَّهُ عَارٌ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رواه الدارمي.

كنا لنرجع): بفتح اللام وهي الجاعلة للمضارع حالاً أي لنعود (إلى رحالتنا): أي: منازلنا (وأخرجتنا): بفتح الهمزة وكسر الراء على وزن أفعله جمع خرج بالضم، وهي الجوالق. قال التوربشتي: الأخرجة جمع الخرج الذي هو من الأوعية، والصواب فيه الخرجة بكسر الخاء وتحريك الراء على مثال حجرة. في القاموس: الأخرجة جمع الخرج والخرج بالضم، وعاء معروف، وجمعه أخرجة، والمعنى نرجع حال كون أوعيتنا (منه): أي: من لحم الجزور (مملوءة): بتشديد الواو، ويجوز بالهمز. وفي المصباح: مملأة أي: ملأنة، والمراد من الرحال منازلهم في سفر الغزو.

قال ابن الهمام: فإذا خرج المسلمون من دار الحرب لم يجز أن يعلفوا من الغنيمة، ولا يأكلوا منها لأن الضرورة اندفعت، والإباحة التي كانت في دار الحرب إنما كانت باعتبارها، ولأن الحق قد تأكد حتى يورث نصيبه، ولا كذلك قبل الإخراج، ومن فضل معه طعام أو علف يرده إلى الغنيمة إذا لم يكن قسم الغنيمة في دار الحرب بشرطه، ولو انتفع به قبل قسمتها بعد الإفراز يرد قيمته، وهو قول مالك وأحمد والشافعي في قول، وعنه أنه لا يرد اعتباراً بالمتلصص، وهو الواحد الداخل والاثنان إلى دار الحرب إذا أخذ شيئاً فأخرجه يختص به. قلنا: مال تعلق به حق الغانمين والاختصاص كان للحاجة، وقد زالت بخلاف المتلصص، لأنه دائماً أحق قبل الإخراج وبعده، وأما بعد القسمة فيتصدقون بعينه إن كان قائماً، وبقيته إن كانوا باعوه، هذا إذا كانوا أغنياء وانتفعوا به إن كانوا محاييج، لأنه صار في حكم اللقطة، لتعذر الرد على الغانمين لتفرقهم، وإن كانوا تصرفوا فيه فلا شيء عليهم، وعلى هذا قيمة ما انتفع به بعد الإحراز يتصدق به الغني لا الفقير. (روان أبو داود).

٤٠٢٣ - (وعن عبادة بن الصّامِت رضي الله عنه: أنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ: «أَدُوا الْخِيَاطَ»): بكسر الخاء أي: الخيط أو جمعه («والمخيط»): بكسر الميم وسكون الخاء هو الإبرة («وإياكم والغلول»): بالضم أي اتقوا الخيانة في المغنم أو مطلقاً («فإنه»): أي: الغلول («عار على أهله»): أي: عيب في الدنيا، وفضيحة وتشويه على رؤوس الشهداء في العقبى («يوم القيامة»): كما سبق في حديث أبي هريرة من قوله: «على رقبته بغير له رغاء» الحديث. (روان الدارمي): أي: عن عبادة.

٤٠٢٤ - ورواه النسائي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه.

٤٠٢٥ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، قال: -دنا النبي ﷺ من بعير فأخذ وبرّة من سنامه، ثم قال: «يا أيها الناس! إنّه ليس لي من هذا الفيء شيء ولا هذا - ورفع أصبعه - إلاّ الخمس، والخمس مردود عليكم، فأدوا الخياط والمخيط» فقام رجل في يده كبة من شعر، فقال: أخذت هذه لأصلح بها بردعة. فقال النبي ﷺ: «أما ما كان لي ولبنّي عبد المطلب فهو لك» فقال: أما إذا بلغت ما أرى فلا أرب لي فيها، ونبذها. رواه أبو داود.

٤٠٢٤ - (ورواه النسائي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه).

٤٠٢٥ - (وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، قال: دنا النبي ﷺ من بعير فأخذ وبرّة): بفتحات أي: شعرة (من سنامه): بفتح أوله (ثم قال: «يا أيها الناس! إنّه»): أي: الشأن (ليس لي من هذا الفيء شيء ولا هذا): يشير إلى ما أخذ قال الطيبي: ولا هذا تأكيد وهو إشارة إلى البرّة على تأويل شيء (- ورفع أصبعه -): أي: وقد رفع أصبعه التي أخذ بها البرّة لإطلاع الناس عليها (إلاّ الخمس): بضم الميم ويسكن وهو بالرفع، وفي نسخة بالنصب. قال الطيبي: والمستثنى بالرفع على البدل، وهو الأفصح، ويجوز النصب (والخمس مردود عليكم): أي: مصروف في مصالحكم من السلاح والخيل وغير ذلك، (فأدوا الخياط والمخيط): أعيد للتأكيد (فقام رجل في يده كبة): بضم الكاف وتشديد الموحدة أي: قطعة مكبكة من غزل شعر ففوله: (من شعر): فيه تجريد أي: قطعة من شعر (فقال): أي: الرجل (أخذت هذه): أي: الكبة (لأصلح بها بردعة): بفتح الموحدة والدال المهملة وقيل بالمعجمة، وفي القاموس: إهمال الدال أكثر، وفي المغرب: هي المجلس الذي تحت رحل البعير، (فقال النبي ﷺ): «أما ما كان لي ولبنّي عبد المطلب فهو لك»: أي: أما ما كان نصيبي ونصيبهم فأحللناه لك، وأما ما بقي من أنصباء الغانمين، فاستحلّاه ينبغي أن يكون منهم. قال الطيبي: أما للتفصيل وقرينتها محذوفة، أي: أما ما كان لي فهو لك، وأما ما كان للغانمين فعليك بالاستحلال من كل واحد. (فقال): أي: الرجل (أما إذا بلغت): أي: وصلت (هذه): أي: الكبة أو القصة (ما أرى): أي: إلى ما أرى من التبعة والمضايقة أو إلى هذه الغاية (فلا أرب): بفتح الهمزة والراء أي: لا حاجة (لي فيها): أي: إليها (ونبذها): أي: ألقتها من يده (رواه أبو داود).

٤٠٢٦ - وعن عمرو بن عَبَسَةَ رضي الله عنه، قال: صَلَّى بنا رسولُ الله ﷺ إلى بَعِيرٍ مِنَ الْمُغَنَمِ، فَلَمَّا سَلَّمَ أَخَذَ وَبَرَةً مِنْ جَنْبِ الْبَعِيرِ، ثُمَّ قَالَ: «وَلَا يَحِلُّ لِي مِنْ غَنَائِمِكُمْ مِثْلُ هَذَا إِلَّا الْخُمْسُ، وَالْخُمْسُ مُرْدُودٌ فِيكُمْ». رواه أبو داود.

٤٠٢٧ - وعن جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رضي الله عنه، قال: لَمَّا قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَهْمَ ذَوِي الْقُرْبَى بَيْنَ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَلَبِ أَتَيْتُهُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَانَ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَؤُلَاءِ إِخْوَانُنَا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ، لَا تُنْكَرُ فَضْلَهُمْ لِمَكَانِكَ الَّذِي وَضَعَكَ اللَّهُ

٤٠٢٦ - (وعن عمرو بن عبسة): بفتحات (قال: صلى بنا رسول الله ﷺ إلى بَعِيرٍ مِنَ الْمُغَنَمِ): أي: متوجهاً إليه، والمعنى استقبل في صلاته إلى جهة بَعِيرٍ وجعله ستره له، (فلما سلم أخذ وبرة من جنب البعير): أي: من طرفه الصادق على السنام، فتكون القصة متحدة، أو من ضلعه فتكون القضية متعددة. (ثم قال: «ولا يحل»): عطف على محذوف هو مقول القول، أي: لا أتصرف ولا يحل ((لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس)): بالرفع لا غير ((والخمس مردود فيكم)): أي: في مصالحكم (رواه أبو داود).

٤٠٢٧ - (وعن جبير بن مطعم): مر مراراً (قال: لما قسم رسول الله ﷺ سهم ذوي القربى بين بني هاشم وبني المطلب أتيتهم أنا وعثمان بن عفان رضي الله عنه): بالرفع ويجوز نصبه على المفعول معه (فقلنا: يا رسول الله! هؤلاء اخواننا من بني هاشم): من بيانية (لا ننكر): أي: نحن (فضلهم): أي: وإن كنا متساوين في النسب (لمكانك): أي: لأجل موضعك (الذي وضعك الله منهم): أي: من بني هاشم خاصة من بيننا، فإنهم صاروا أفضل منا لكونهم أقرب إليك منا، لأن جدك وجدهم واحد، وهو هاشم، ون كان جدهم وجدنا واحداً، وهو عبد مناف. قال الطيبي: كنى بمكانك عن ذاته الزكية صلوات الله عليه وسلامه، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جِتَانًا﴾ على قول، وكما تقول: أخاف جانب فلان، وفعلت هذا لمكانك، فإن قلت: من أي قبيل هو من فن البيان؟ قلت: من فن التعريض على سبيل الكناية، فإنهم قد يعبرون عن المسمى بالمجلس والجانب والمكان إجلالاً له، وتنويعاً بشأنه وأنشد في معناه زهير:

فعرض إذا ما جئت بالباب والحمى وإياك أن تنسى فتذكر زينبا
سيكفيك من ذاك المسمى إشارة فدعه مصوناً بالجلال محجبا

ونظيره مثلك يجود بمعنى أنت تجود، ولا يريدون بالمثل الشبيه والنظير، وإنما

منهم، أَرَأَيْتَ إِخْوَانَنَا مِنْ بَنِي الْمَطْلَبِ أُعْطِيَتْهُمْ وَتَرَكْتَنَا، وَإِنَّمَا قَرَابَتُنَا وَقَرَابَتُهُمْ وَاحِدَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمَطْلَبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ هَكَذَا» وَشَبَكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ. وَفِي رَوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ نَحْوَهُ وَفِيهِ: «إِنَّا وَبَنُو الْمَطْلَبِ لَا نَفْتَرِقُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إِسْلَامٍ، وَإِنَّمَا نَحْنُ وَهُمْ شَيْءٌ وَاحِدٌ». وَشَبَكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ.

المراد من هو بمنزلتك من الأريحية والسماحة وجود وحق الظاهر أن يقال: الذي وضعه ليرجع إلى الموصول، وقام ضمير الخطاب مقام ضمير الغائب نظراً إلى لفظة مكانك وقريب منه.

أنا الذي سمتني أُمِّي حيدرَة

«ومن» في منهم ابتدائية متعلقة بوضع أي: أنشأ وأصدر وضعك منهم أي: لا ننكر فضلهم، لأن الله تعالى أنشأك منهم لا منا. (أَرَأَيْتَ): أي: أخبرنا (إخواننا): بالنصب وفي نسخة بالرفع (من بني المطلب): بيان لإخواننا (أُعْطِيَتْهُمْ وَتَرَكْتَنَا): عطف أو حال. قال الطيبي رحمه الله: يجوز نصب إخواننا على شريطة التفسير، يعني أعطيت، وقوله: من بني المطلب حال والرفع على الابتداء، ومن بني المطلب خبره أعطيتهم وهو المستخبر عنه، والجملة موطئة. (وإنما قرابتنا): أي: بنو نوفل، ومنهم جبير، وبنو عبد شمس، ومنهم عثمان (وقرابتهم): يعني بني المطلب (واحدة): أي: متحدة لأن أباهم أخو هاشم وآباؤنا كذلك، (فقال رسول الله ﷺ): «إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمَطْلَبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ هَكَذَا» وَشَبَكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ: تفسير لهذا، والتشبيك إدخال شيء في شيء أي: أدخل أصابع إحدى يديه بين أصابع يده الأخرى، والمعنى كما أن بعض هذه الأصابع داخله في بعض، كذلك بنو هاشم وبنو المطلب، كانوا متوافقين مختلطين في الكفر والإسلام، وأما غيرهم من أقاربنا، فلم يكن موافقاً لبني هاشم، قيل: أراد به المخالطة التي كانت بين بني هاشم وبني المطلب في الجاهلية، وذلك لأن قريشاً وبني كنانة حالفت بني هاشم وبني المطلب، على أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم، حتى يسلموا إليهم النبي ﷺ. (رواه الشافعي). وفي رواية أبي داود، والنسائي نحوه: (أي: مثله في المعنى مع اختلاف في المبنى (وفيه): أي: في مرويها («إننا»): بالتخفيف («وبنو المطلب»): بالواو وفي نسخة إنا بالتشديد وكسر الهمزة وبني المطلب بالياء («لا نفترق في جاهلية ولا إسلام، وإنما نحن وهم شيء واحد»): بالشين المعجمة وسبق ما فيه من الخلاف اللفظي وما يتعلق به من الحكم الفقهي (وشبك بين أصابعه).

الفصل الثالث

٤٠٢٨ - عن عبد الرحمن بن عوف، قال: إني واقف في الصف يوم بدر، فنظرت عن يميني وعن شمالي، فإذا بغلامين من الأنصار حديثي أسنانهما، فتمنيت أن أكون بين أضلع منهما، فغمزني أحدهما، فقال: أي عم! هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم، فما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله ﷺ والذي نفسي بيده، لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، فتعجبت لذلك، قال: وغمزني الآخر، فقال لي مثلها، فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس، فقلت:

الفصل الثالث

٤٠٢٨ - (عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه): هو أحد العشرة المبشرة (قال: إني لواقف في الصف يوم بدر) روي أنه كان مع النبي ﷺ يوم بدر ثلاثمائة وثلاثة عشر نفرًا، وما كان معهم إلا فرس واحد، وقيل: فرسان، وكان الكفار قريب ألف مقاتل. ومعهم مائة فرس. (فنظرت عن يميني): أي: مرة (وعن شمالي): أي: أخرى، وهذه نكتة إعادة الجار (فإذا): للمفاجأة (أنا): أي: حاضر محفوف (بغلامين): أي: شابين (من الأنصار حديثي): بالجر أي: جديدة (أسنانهما): أي: أعمارهما (فتمنيت أن أكون): أي: واقفًا أي: واقعًا (بين أضلع منهما): في النهاية: أي: بين رجلين أقوى من الرجلين اللذين كنت بينهما، والمعنى أنني حققت أمرهما في الشجاعة، لكونهما شابين، وهما من الأنصار والشيوخ، لا سيما من المهاجرين أقوى في النجدة على ما هو المعروف عندهم، ولذا قال أبو جهل: فلو غير إكار قتلني كما سيأتي، وقد كانا شجاعين، وبالمهمة قوين (فغمزني أحدهما): أي: أشار إليّ بالعين أو باليد، وقال الطيبي: الغمز العصر والكبس باليد (فقال: أي عم!): أي: يا عمي (هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم. فما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت): أي: أنبت (أنه يسب رسول الله ﷺ): أي: يشتمه ويذمه (والذي نفسي بيده لئن رأيته): أي: أبصرته وعرفته (لا يفارق سوادي سواده): أي: شخصي شخصه، وفيه استهانة لنفسه، وأنه يقربها لله، وفي رسول الله ﷺ (حتى يموت الأعجل): أي: الأقرب أجلاً (منا): أي: مني ومنه (قال): أي: عبد الرحمن (فتعجبت لذلك): يعني لما كنت لم أظن به ذلك (قال): أي: عبد الرحمن (وغمزني الآخر): عطف على فغمزني أحدهما (فقال لي مثلها): أي: مثل تلك المقالة (فلم أنشب): بفتح المعجمة أي: لم المرقاة ج ٧ ص ٣٨

أَلَا تَرَيَانِ؟ هذا صاحبكما الذي تسألاني عنه. قال: فابْتَدَرَاهُ بسيفيهما، فضرباهُ حتى قَتَلَاهُ، ثُمَّ انصرفا إلى رسولِ الله ﷺ، فأخبراهُ، فقال: «أَيُّكُمَا قَتَلَهُ؟» فقال كُلُّ واحدٍ منهما: أَنَا قَتَلْتُهُ، فقال: «هَلْ مَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا؟» فقالا: لا. فنظرَ رسولُ الله ﷺ إلى السَّيْفَيْنِ، فقال: «كَلَاكُمَا قَتَلَهُ». وقضى رسولُ الله ﷺ بسلْبِهِ لمعاذِ بنِ عمرو بنِ الجموح. والرجلان: معاذ بن عمرو بن الجموح، ومعاذ بن عفراء. متفق عليه.

البث ولم أمكث (أن نظرت إلى أبي جهل يَجُول): بالجيم أي: يدور (في الناس): أي: فيما بين قومه من الكفار (فقلت): أي: لهما (ألا تريان؟): أي: ألا تبصران والهمزة للتقرير (هذا صاحبكما): بالرفع أي: مطلوبكما (الذي تسألاني): بتشديد النون ويخفف أي: يسألني كل واحد منكما (عنه): وفي نسخة بنصب صاحبكما. قال الطيبي: يجوز أن يكون منصوباً بدلاً من هذا، ومرفوعاً على أن هذا مبتدأ وهو خبره، وتريان مفعوله لا يقدر، إذا المراد إيجاد الرؤية، كقوله تعالى: ﴿قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يَصْدُرَ الرَّعَاءُ﴾^(١) الكشف: ترك المفعول لأن الغرض هو الفعل لا المفعول. (قال: فابْتَدَرَاهُ بسيفيهما، فضرباهُ حتى قَتَلَاهُ): أي: قاربا قتله (ثم انصرفا إلى رسولِ الله ﷺ، فأخبراهُ): أي: بما جرى لهما (فقال: «أَيُّكُمَا قَتَلَهُ؟» فقال كل واحد منهما: أَنَا قَتَلْتُهُ، فقال: «هَلْ مَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا؟»): بالثنية (فقالا: لا. فنظر رسولُ الله ﷺ إلى السيفين): أي: إلى محل الدمين منهما (فقال: «كَلَاكُمَا قَتَلَهُ»): بإفراد الضمير في قتله نظراً إلى لفظ كلا وهو أفصح من الثنية نظراً إلى معناه. قال تعالى: ﴿كَلَّمَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا﴾ وإنما قال ذلك تطييباً لقلوبهما من حيث المشاركة في قتله، وما يترتب عليه من الثواب والأجر الكثير، وإن كان بينهما تفاوت في السبق والتأثير. (وقضى رسولُ الله ﷺ بسلْبِهِ): أي: بمسلوب أبي جهل (لمعاذ بن عمرو بن الجموح): بفتح الجيم لأنه أنْخَنَه بالجراحة أولاً، فاستحق السلب، ثم شاركه الثاني، ثم ابن مسعود وجده وبه رمق، فحزَّ رأسه كما سيأتي في الحديث الذي يليه. (والرجلان): أي: الغلامان (معاذ بن عمرو بن الجموح، ومعاذ بن عفراء): هي أمه وهما أخوان أمهما واحد وأبوهما مختلف.

قال النووي: واختلفوا في معناه فقال أصحابنا: اشترك هذان الرجلان في جراحته، لكن معاذ بن عمرو أنْخَنَه أولاً، فاستحق السلب، وإنما قال ﷺ: «كَلَاكُمَا قَتَلَهُ» تطييباً

٤٠٢٩ - وعن أنس رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ يوم بدر: «مَنْ يَنْظُرْ لَنَا مَا صَنَعَ أَبُو جَهْلٍ؟» فَانْطَلَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ ابْنَا عَفْرَاءَ حَتَّى بَرَدَ. قَالَ: فَأَخَذَ بِلِحْيَتِهِ، فَقَالَ: أَنْتَ أَبُو جَهْلٍ. فَقَالَ: وَهَلْ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ. وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: فَلَوْ غَيْرَ أَكَّارٍ قَتَلْتَنِي. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

لقب الآخر من حيث أن له مشاركة في قتله، وإلا فالقتل الشرعي يتعلق به استحقاق السلب، وهو الإثخان وإخراجه عن كونه ممتنعاً، وإنما وجد من معاذ بن عمرو، فلهذا قضى له بالسلب، وإنما أخذ السيفين ليستدل بهما على حقيقة كيفية قتلها، فعلم أن ابن الجموح أثنى، ثم شاركه الثاني بعد ذلك، وبعد استحقاقه السلب. وقال أصحاب مالك: إنما أعطاه لأحدهما لأن الإمام مخير في السلب ينفل فيه ما شاء، وذكر في صحيح البخاري في حديث إبراهيم بن سعد: أن الذي ضربه ابن عفراء، وفي رواية أن ابني عفراء ضربه حتى برد، وذكر غيره أن ابن مسعود هو الذي أجهز عليه وأخذ رأسه. قال الشيخ: يحمل هذا على أن الثلاثة اشتركوا في قتله، فكان إثنائه من معاذ بن عمرو بن الجموح، وجاء ابن مسعود بعد ذلك وفيه رمق فحز رأسه، وفيه من الفوائد المبادرة إلى الحرب والغضب لله ولرسوله، وفيه أنه لا ينبغي لأحد أن يحتقر أحداً لصغره ونحافة جسمه أن يصدر عنه أمر خطير، واحتج به المالكية على استحقاق القاتل السلب بقوله: بلا بينة. والجواب أنه ﷺ لعله عرف ذلك بينة أو غيرها اهـ. والظاهر أن هذا تنفيل منه ﷺ، ولذا أعطى سيف أبي جهل لابن مسعود، ولم يعط لابن عفراء شيئاً. (متفق عليه).

٤٠٢٩ - (وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ يوم بدر: «مَنْ يَنْظُرُ»): أي: يبصر ويتحقق («لَنَا مَا صَنَعَ أَبُو جَهْلٍ»): بصيغة المعلوم أي: من الموت والحياة والهلاك وال خلاص، ولو روي بصيغة المجهول لكان له وجه وجيه أي: ما فعل الله به؟ قال الطيبي: «ما» استفهامية علق لمعنى ينظر أي: من يتأمل لأجلنا ما حال أبي جهل. قال النووي: وسبب السؤال أن يسر المسلمون بذلك، (فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابنا عفراء حتى برد): أي: قرب من الموت، وفي القاموس: برد مات. قال الطيبي: محمول على المشاركة لقوله بعده: فأخذ بلحيته، وبديل رواية أخرى: حتى برك بالباء الموحدة والكاف، وقال النووي في بعض النسخ: برك بالكاف، والمراد به سقط يعني أن ابني عفراء بركاه عقيراً. (قال): أي: أنس رضي الله عنه (فأخذ): أي: ابن مسعود (بلحيته): الباء زائدة لتأكيد التعدية أي: تناولها (فقال: أنت أبو جهل. فقال: وهل فوق رجل): أي: مني

٤٠٣٠ - وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال: أعطى رسول الله ﷺ رهطاً وأنا جالس، فترك رسول الله ﷺ منهم رجلاً وهو أعجبهم إليّ، فقلتُ: مالك عن فلان؟ والله إنّي لأراه مؤمناً، فقال رسول الله ﷺ: «أو مسلماً» ذكر ذلك سعد

(قتلتموه): قال الطيبي: لما بالغ ابن مسعود في إهانتة وتحقيره بأخذ لحيته ونيزه بأبي جهل أجابه بهذا الجواب اهـ. والأظهر أنه أراد تعظيم شأنه في تلك الحال أيضاً، فإن الشخص كما يعيش يموت، وقيل: معناه وهل فوق رجل واحد قتلتموه لعدم إطلاعه على قتل غيره. (وفي رواية: قال فلو غير أكار): بتشديد الكاف، والمعنى لا عار عليّ من قتلكم إياي فلو غير زراع (قتلني): لكان أحب إليّ وأعظم لشأني في النهاية: الأكار الزراع أراد به احتقاره وانقصاه كيف مثله لقتل مثله؟ وقال النووي: أشار أبو جهل به إلى ابني عفراء اللذين قتلاه وهما من الأنصار، وهم أصحاب زرع ونخل، ومعناه لو كان الذي قتلني غير أكار لكان أحب إليّ وأعظم لشأني. قال الطيبي وغيره: ينبغي أن يكون مرفوعاً بفعل يفسره ما بعده، لأن مدخول لو فعل كقوله تعالى: ﴿قل لو أنتم تملكون﴾^(١) ويجوز أن يحمل لو على التمني فلا يقتضي جواباً. (متفق عليه).

٤٠٣٠ - (وعن سعد بن أبي وقاص): أحد العشرة المبشرة (قال: أعطى رسول الله ﷺ): أي: شيئاً من العطاء (رهطاً): أي: جماعة (وأنا جالس، فترك رسول الله ﷺ منهم): أي: من الرهط (رجلاً هو أعجبهم إليّ): أي: أرضاهم ديناً عندي (فقلت): أي: ليتوجه إليّ وهذا مسلك أدب (فقلت: مالك): أي: ما شأنك (عن فلان؟): حال أي: متجاوزاً عنه (والله إنّي لأراه): بضم الهمزة أي: لأظنه، وفي نسخة بالفتح أي: لأعلمه (مؤمناً): أي: مصداقاً باطناً ومنقاداً ظاهراً (فقال رسول الله ﷺ: «أو»): بسكون الواو أي: بل («مسلماً»): أي: أظنه مسلماً أو ظنه أنت مسلماً وفي نسخة بفتحها وليس له وجه، بل هو إضراب عن قول سعد، وليس الإضراب هنا بمعنى إنكار كون الرجل مؤمناً، بل معناه النهي عن القطع بإيمان من لم يختبر حاله بالخبر الباطن، لأن الباطن لا يطلع عليه إلا الله، فالأولى التعبير بالإسلام الظاهر، والله علم. قال الطيبي أو بمعنى «بل» كما في قوله:

أو أنت في العين أملح

أضرب عن كلامه وترقى أي: أنا أعلمه فوق ما تعلم، قال الراغب: الإسلام في

ثلاثاً وأجابه بمثل ذلك، ثم قال: «إني لأعطي الرجلَ وغيره أحب إليَّ منه خشيةً أنْ يُكَبَّ في النارِ على وجهه». متفق عليه.

وفي روايةٍ لهما: قال الزهريُّ: فَنرى: أنَّ الإسلامَ الكلمةُ، والإيمانَ العملُ الصَّالحُ.

الشرع على ضريين أحدهما: دون الإيمان وهو الاعتراف باللسان، وبه يحصن الدم حصل معه الاعتقاد، أو لم يحصل وإياه قصد بقوله تعالى: ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا﴾ والثاني فوق الإيمان، وهو أن يكون مع الاعتراف اعتقاد بالقلب، ووفاء بالفعل، واستسلام لله تعالى في جميع ما قضى وقدر، كما ذكر عن إبراهيم عليه السلام في قوله سبحانه: ﴿إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّهِ أَسْلَمَ قَالَ: أَسْلَمْتَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (ذكر ذلك): أي: القول (سعد ثلاثاً وأجابه): وفي نسخة صحيحة فأجابه (بمثل ذلك): أي: في كل مرة (ثم قال: «إني لأعطي الرجل»): أراد به الجنس أي: رجلاً من الرجال («وغيره أحب إليَّ منه»): الجملة حال («خشية»): بالتثنية وتركه وهو أصح أي: مخافة («أين يكب»): بصيغة المجهول أي: يوقع («في النار على وجهه»): لكونه من المؤلفة قلوبهم، أو لأنه من ضعفاء اليقين.

قال النووي: معناه أن سعداً رأى النبي ﷺ يعطي ناساً ويترك من هو أفضل منهم في الدين، فظن أن العطاء بحسب الفضائل في الدين، وظن أنه ﷺ لم يعلم حال هذا الإنسان، فأعلمه به، ولم يفهم سعد من قوله مسلماً نهيه عن الشفاعة مكرراً، فأعلمه النبي ﷺ أن العطاء ليس على حسب الفضائل في الدين، وقال: «إني أعطي الرجل» الخ. والمعنى أني أعطي أناساً مؤلفة في إيمانهم ضعف لو لم أعطيهم لكفروا، وأترك قوماً هم أحب إليَّ من الذين أعطيهم ولا أتركهم احتقاراً لهم ولا لنقص دينهم، بل أكلهم إلى ما جعل الله تعالى في قلوبهم من النور والإيمان التام. قلت: وهذا تخلق بأخلاق الله تعالى، حيث هكذا فعل بأنبيائه وأوليائه من حسن بلائه، وأعطى الدنيا لأعدائه.

قال مولانا القطب الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني في كتابه فتوح الغيب: لا تقولن يا فقير اليد، يا عريان الجسد، يا ظمآن الكبد، يا مولي عنه الدنيا بأصحابها، يا خامل الذكر بين ملوك الدنيا وأربابها، يا جائع يا نائع يا مشتتاً في كل زاوية من أرض وبقاع خراب، ومردوداً من كل باب، إن الله تعالى أفقرني وزوى عني الدنيا، وتركني وقلاني ولم يرفع ذكري بين إخواني، وأسبل على غيري نعمة سابعة يتقلب بها في ليله

٤٠٣١ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما، أنَّ رسول الله ﷺ قام - يعني يوم بدرٍ - فقال: «إِنَّ عِثْمَانَ انْطَلَقَ فِي حَاجَةِ اللَّهِ، وَحَاجَةِ رَسُولِهِ، وَإِنِّي أَبِيعُ لَهُ» فَضَرَبَ لَهُ

ونهاره، ويتنعم بها في داره ودياره وكلانا مسلمان ومؤمنان، سواء وأبونا آدم وأمنا حواء، أما أنت فقد فعل الله ذلك بك لأن طينتك حرة، وندى رحمة الله عليك متقاطرة، وأنواع من الصبر والرضا اليقين والموافقة، وأنوار المعرفة لديك متواترة، فشجرة إيمانك وغرسها وبذرها ثابتة مكيئة مورقة مستزيدة متشعبة مظلمة متفرعة، فهي كل يوم في نمو وزيادة فلا حاجة بها إلى علق وسباطة لتنمي وتربي وتزكي، وقد فرغ الله تعالى من أمرك على ذلك، وأعطاك في الآخرة في دار البقاء دخولك فيها، وأجزل عطاءك في العقبى مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال تعالى: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قَرَّةٍ أَعْيَنَ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾^(١) أي: من أداء الأوامر وترك المنابر والتسليم والتفويض إليه في المقدور، والاعتماد والتوكل عليه في جميع الأمور، وأما الغير الذي أعطاه من الدنيا ونعيمها وخوله نعمه فيها فعل به ذلك، لأن محل إيمانه أرض سبخة وصخر لا يكاد يثبت فيها الماء، وتنبت فيها الأشجار وتربى فيها الزروع والثمار، فصب عليها أنواع سباط، وغيرها مما يربى به النبات وهي الدنيا وحطامها ليستحفظ بذلك ما أنبت فيها من شجرة الإيمان، وغرس الأعمال، فلو قطع ذلك عنها لجف النبات والأشجار، وانقطعت الثمار، وخربت الديار، وهو عز وجل يريد عمارتها، فشجرة إيمان الغني ضعيفة المنبت خال عما هو مشحون به منبت شجرة إيمانك يا فقير، فقوتها وبقاؤها بما ترى عنده من الدنيا، وأنواع نعيمها، فلو قطعها مع ضعف الشجرة جفت الشجرة، فكان كفرًا وجحودًا ولحاقًا بالمنافقين والمرتدين والكفار، اللهم إلا أن يبعث الله عز وجل إلى الغني عساكر من الصبر والرضا واليقين والتوفيق والعلم وأنوار المعارف، فيقوى الإيمان بها حينئذ حتى لا يبالي بانقطاع الغنى والنعيم. (متفق عليه. وفي رواية لهما: قال الزهري: فترى): بضم النون ويفتح (أن الإسلام الكلمة): أي: كلمة الشهادة (والإيمان): بالنصب وفي نسخة بالرفع (العمل الصالح): أي: الشامل للعمل القلبي وهو التصديق. قال النووي: أما على تأويل الزهري، فيجب حمل «أو» على التنويع، كما في قوله تعالى: ﴿عَذْرًا أَوْ نَذْرًا﴾^(٢) أي: مؤمن ومسلم جمع بين الإيمان والإسلام ظاهراً وباطناً.

٤٠٣١ - (وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قام - يعني يوم بدر -):

تفسير من أحد الرواة (فقال: «إِنَّ عِثْمَانَ انْطَلَقَ فِي حَاجَةِ اللَّهِ»): أي: خدمته وفي سبيله

رسول الله ﷺ بسهم، ولم يضرب بشيء لأحد غاب غيره. رواه أبو داود.

٤٠٣٢ - وعن رافع بن خديج رضي الله عنه، قال: كان رسول الله ﷺ يجعل في قسم المغانم عشراً من الشاء ببيع. رواه النسائي.

٤٠٣٣ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «غزا نبي من الأنبياء، فقال لقومه: لا يتبعني رجل مَلَكُ بضع امرأة وهو يريد أن يني بها ولما بين بها، ولا أحد بنى بيوتاً ولم يرفع سقوفها، ولا رجل، اشترى غنماً أو خلفات وهو ينتظر

ورضاه وأمر دينه» (وحاجة رسوله): قال الطيبي: ذكر حاجة الله توطئة لقول حاجة رسوله كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾^(١) وكرر الحاجة لزيادة تأكيد، وعثمان رضي الله عنه تخلف في المدينة لتمرير بنت رسول الله ﷺ وهي زوجته اهـ. وهي رقية فإنها ماتت ودفنت وهو صلى الله عليه وسلم بيد، («واني أبايع له»): أي: لأجله وبدله، فضرب بيمينه ﷺ على شماله وقال: هذه يد عثمان. (فضرب): أي: جعل وبين (له): أي: لعثمان (رسول الله ﷺ بسهم، ولم يضرب لأحد غاب غيره): بالنصب على الاستثناء وفي نسخة بالجر على البدلية أو الوصفية (رواه أبو داود).

٤٠٣٢ - (وعن رافع بن خديج رضي الله عنه): سبق ذكره (قال: كان رسول الله ﷺ يجعل في قسم المغانم): بفتح القاف وسكون السين مصدر وفي نسخة بكسر ففتح جمع قسمة وفي نسخة الغنائم (عشراً من الشاء): بالهمز اسم جنس مفردة الشاة بالتاء (ببيع): أي: بل ببيع وفي مقابلته (رواه النسائي).

٤٠٣٣ - (وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله): وفي نسخة النبي ﷺ «غزا نبي من الأنبياء»: هو يوشع بن نون أي: أراد الغزو («فقال لقومه: لا يتبعني»): بتشديد الثانية وكسر الموحدة وفي نسخة بالتخفيف وكسرها أي: لا يرافقني («رجل ملك بضع امرأة»): بضم الموحدة أي: فرجها. قال الطيبي: البضع يطلق على عقد النكاح والجماع معاً، وعلى الفرج، والمعنى نكح امرأة ولم يدخل عليها. («وهو يريد أن يني بها»): أي: يدخل عليها («ولما بين بها»): أي: والحال أنه لم يدخل عليها بعد («ولا أحد»): أي: ولا يتبعني أحد («بنى بيوتاً»): بضم الموحدة وكسرها («ولم يرفع سقوفها»): أي: ولم يكمل ما يتعلق بضرورة عمارتها، والظاهر أن قيد الجمع اتفاقي أو عادي، وإنما نهى عن متابعة هذه الأشخاص في تلك الغزاة، لأن تعلق النفس يوهن عزم الأمر المهم

(١) سورة الأحزاب من الآية: ٥٧.

ولادها، فغزا، فدنا من القرية صلاة العصر أو قريباً من ذلك، فقال للشمس: إِنَّكَ مأمورة وأنا مأمور، اللَّهُمَّ احْبِسْهَا عَلَيْنَا، فحُبِسَتْ حتى فتح الله عليه، فجمع الغنائم،

فتفوت المصلحة: قال النووي: وفيه أن الأمور المهمة ينبغي أن لا تفوّض إلا إلى أولي الحزم وفراغ البال لها، ولا تفوّض إلى متعلقي القلب بغيرها، لأن ذلك يضعف عزمه. («ولا رجل اشترى غنماً»): جنس («أو خلفان»): جمع الخلفة بفتح المعجمة وكسر اللام الحامل من النوق و (أو): للتنوع («وهو ينتظر ولادها»): بكسر الواو أي نتاجها والضمير إلى الخلفات، وهو من باب الاكتفاء لأنه يعلم منها حكم الأخرى، إذ التقدير: ولاد كل واحدة منها أو ولاد المذكورات، ونظيره قوله تعالى: ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها﴾^(١) قال الطيبي: يحتمل أن يرجع الضمير إلى الطائفتين من الغنم والإبل على التغليب، («فغزا»): أي: قصد الغزو وشرع في سفره («فدنا من القرية»): قال الطيبي: كذا في البخاري وفي مسلم: فأدنى. قال النووي في شرح مسلم: هكذا هو في جميع النسخ بهمز القطع، وكذا عن القاضي عياض أيضاً، وهو إما أن يكون تعديداً لدنا بمعنى قرب أي: أدنى جيوشه إلى القرية، وإما أن يكون بمعنى حان أي: حان فتحها من قولهم: أدنت الناقة إذا حان وقت نتاجها، ولم يقل في غير الناقة. في النهاية: فأدنى بالقرية هكذا جاء في مسلم، وهو افتعل من الدنو وأصله ادنتي فادغم التاء في الدال اهـ. فيكون من قبيل قوله: إدان من الدين، وحاصله أنه قرب من القرية («صلاة العصر»): أي: وقتها، والمراد آخر أجزائه لقوله: («أو قريباً من ذلك»): أي: من آخر العصر، فأو للترديد احتياطاً، ويمكن أن يكون الشك من الراوي («فقال»): أي: ذلك النبي («للشمس: إِنَّكَ مأمورة»): أي: بالسير («وأنا مأمور»): أي: بفتح القرية في النهار، وذلك أنه قاتل الجبارين يوم الجمعة، فلما أدبرت الشمس خاف أن تغيب قبل أن يفرغ منهم، ويدخل السبت فلا يحل له قتالهم فيه فدعا الله. («وقال: اللهم احبسها علينا، فحُبِسَتْ»): أي: الشمس («حتى فتح الله عليه»).

قال القاضي عياض: اختلفوا في حبس الشمس، فقليل: ردت على أدراجها، وقيل: وقفت بلا ردّ، وقيل: بطأ تحركها. قلت: أوسطها لأنه الظاهر في معنى الحبس، وكل ذلك من معجزات النبوة. قال: وقد روي أن نبينا ﷺ حبست له الشمس مرتين: إحداهما يوم الخندق حين شغلوا عن صلاة العصر حتى غربت الشمس، فردها الله عليه حتى صلى

فجاءت - يعني النار - لتأكلها، فلم تظعمها، فقال: إِنَّ فيكم غُلُولاً، فليُبايعني مَنْ كُلُّ

العصر قاله الطحاوي، وقال: رواه ثقات، والثانية: صبيحة الإسراء حين انتظر العير التي أخبر بوصولها مع شروق الشمس. وفي المواهب: وأما رد الشمس لحكمه ﷺ، فروى عن أسماء بنت عميس أن النبي ﷺ كان يوحى إليه، ورأسه في حجر علي رضي الله عنه، فلم يصلُ العصر حتى غربت الشمس، فقال رسول الله ﷺ: «أصليت يا علي؟» قال: لا، فقال رسول الله ﷺ: «اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه الشمس». قالت أسماء: فرأيتهما غربت، ثم رأيتهما طلعت بعد ما غربت، ووقعت على الجبال والأرض، وذلك بالصهباء في خير، ورواه الطحاوي في مشكل الحديث كما حكاه القاضي في الشفاء، وقال شيخنا يعني العسقلاني، قال أحمد: لا أصل له، وتبعه ابن الجوزي، فأورده في الموضوعات، ولكن قد صححه الطحاوي، والقاضي عياض، وأخرجه ابن مندة وابن شاهين وغيرهم، وروى يونس بن بكير في زيادة المغازي عن ابن إسحاق مما ذكره القاضي عياض في الشفاء: لما أُسري بالنبي ﷺ، وأخير قومه بالرفقة والعلامة التي في العير قالوا: متى تجيء؟ قال: يوم الأربعاء، فلما كان ذلك اليوم أشرفت قريش ينظرون وقد ولى النهار، ولم تجيء، فدعا رسول الله ﷺ فزيد له في النهار ساعة وحبست عليه الشمس. وروى الطبراني أيضاً في معجمه الأوسط بسند حسن، عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ، أمر الشمس فتأخرت ساعة من النهار اهـ.

وبهذا يعلم أن رد الشمس بمعنى تأخيرها، والمعنى أنها كادت أن تغرب فحبسها، فيندفع بذلك ما قال بعضهم، ومن تغفل واضعه أنه نظر إلى صورة فضيلة، ولم يلمح إلى عدم الفائدة فيها، فإن صلاة العصر بغيوبة الشمس تصير قضاء، ورجوع الشمس لا يعيدها أداء اهـ. مع أنه يمكن حمله على الخصومات، وهو أبلغ في باب المعجزات والله أعلم بتحقيق الحالات. قيل: يعارضه قوله في الحديث الصحيح: «لم تحبس الشمس على أحد إلا ليوشع بن نون»، ويجاب بأن المعنى لم تحبس على أحد من الأنبياء غيري لا ليوشع، والله أعلم.

(«فجمع الغنائم فجاءت - يعني النار -»): تفسير من بعض الرواة («لتأكلها»): متعلق بجمع («فلم تظعمها»): أي لم تأكلها ففيه تفنن في العبارة والمعنى فلم تحرقها ولم تعدمها. قال النووي: وكانت عادة الأنبياء عليهم السلام أن يجمعوا الغنائم فتجيء نار من السماء فتأكلها علامة لقبولها وعدم الغلول فيها («فقال»): أي ذلك النبي ﷺ لقومه: («إن

قبيلة رجل، فلزقت يد رجل بيده، فقال: فيكم الغُلُولُ، فجاؤوا برأسٍ مثل رأس بقرة من الذهب، فوضعها، فجاءت النار فأكلتها». زاد في رواية: «فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا، ثم أحل الله لنا الغنائم، رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا». متفق عليه.

٤٠٣٤ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: حدثني عمر رضي الله عنه، قال: لما كان يوم خير أقبل نفر من صحابة النبي ﷺ فقالوا: فلان شهيد، وفلان شهيد، حتى مروا على رجل، فقالوا: فلان شهيد. فقال رسول الله ﷺ: «كلأ إني رأيته في النار في بردة غلها - أو عباءة -» ثم قال رسول الله ﷺ: «يا ابن الخطاب! اذهب فناد في

فيكم»: أي فيما بينكم إجمالاً («غلولاً»): بالضم، ويحتمل الفتح بمعنى غال («فليبايعني»): بسكون اللام ويسكن («من كل قبيلة رجل. فلزقت»): بكسر الزاي أي ففعلوا فلصقت («يد رجل بيده، فقال: فيكم»): أي على الخصوص («الغلُول، فجاؤوا برأس مثل رأس بقرة»): بجر مثل على الوصف وفي نسخة بالنصب على أنه حال أي مماثلاً لرأس بقرة وقوله: («من الذهب»): بيان لرأس الأول فتأمل («فوضعها»): أي النبي الرأس وأنت لأن المراد به الغنيمة («فجاءت النار فأكلتها». زاد): أي أبو هريرة رضي الله عنه (في رواية): أي لهما أو لأحدهما أو لغيرهما («فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا، ثم أحل الله الغنائم»): أي سترأ علينا وتوسعة للدنيا وهو تصريح بما علم ضمناً («رأى ضعفنا وعجزنا»): استئناف بيان («فأحلها لنا»): إعادة لترتب الحكم والأول لمجرد الإخبار. (متفق عليه).

٤٠٣٤ - (وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني عمر): ليس رضي الله عنه في الأصول (قال: لما كان يوم خير): بالرفع وفي نسخة بالنصب (أقبل نفر من صحابة النبي ﷺ): بالفتح جمع صاحب ولم يجمع فاعل على فعالة إلا هذا ذكره ابن الأثير في النهاية (فقالوا): أي بعضهم (فلان): أي ممن قتل ذلك اليوم (شهيد، وفلان شهيد): أي وهكذا (حتى مروا على رجل، فقالوا: فلان): أي الممرور عليه (شهيد. فقال رسول الله ﷺ: «كلأ»): ردع لما فهم من قولهم فلان شهيد أن روحه في الجنة («إني رأيته في النار في بردة»): أي لأجل قطعة ثوب مخطط («غلها»): أي خانها من الغنيمة («أو عباءة»): بفتح أولها ممدوداً ويقصر كساء لبسها الأعراب وهي ذات خطوط أي أو في عباءة غلها والشك لأحد من الرواة (ثم قال رسول الله ﷺ: «يا ابن الخطاب! اذهب فناد في

النَّاسِ : أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ» ثلاثاً. قال: فخرجتُ فناديتُ: أَلَا إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ، ثلاثاً. رواه مسلم.

الناس: إنه): بفتح الهمزة ويكسر والضمير للشأن («لا يدخل الجنة»): أي ابتداء («إلا المؤمنين»): أي الكاملون (ثلاثاً): متعلق بناد (وقال): أي: عمر (فخرجت فناديت: ألا إنه): للتنبيه (لا يدخل الجنة إلا المؤمنين، ثلاثاً).

قال ابن الملك: المؤمن في العرف من آمن بمحمد ﷺ، وبما جاء به، ومن غل كأنه لم يصدقه لعدم جريه على موجب تصديقه، ولم يجعله النبي ﷺ من المؤمنين زجراً لهم عن ذلك، أو يقال المراد بالمؤمنين المتقون من الذنوب، وبالدخول الدخول بلا عذاب، وقوله: «إني رأيته في النار» يدل على أن بعض من يعذب في النار يدخلها، ويعذب فيها قبل يوم القيامة، وفيه تأمل لأن النصوص شاهدة على أن دخول النار حقيقة يكون بعد الحشر، فتحمل هذه الرؤية على وجه التمثيل إشارة إلى أنه سيكون كذلك، كما مثل له ﷺ دخول بلال في الجنة قبل موته، نعم عذاب القبر حق، لكنه نوع آخر، لا بهذا الوجه.

قلت: يحتمل أن يكون في الكلام مجاز أي علمته في المعصية الموجبة للنار، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفَجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلُونَهَا يَوْمَ الدِّينِ﴾^(١) ويمكن أن يراد بالنار نار البرزخ، كما في حديث: «القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران» أو الرؤية محمولة على الكشف والمشاهدة، والمعنى أن مآله إلى النار.

قال الطيبي: فإن قلت: الكلام في الشهادة لا في الإيمان فما معنى هذا القول؟ قلت: هو تغليظ وارد على سبيل المبالغة يعني جزمتم أنه من الشهداء، وأنه من أهل الجنة، وقد رأيته في النار، فدعوا هذا الكلام، لأن الكلام في إيمانه زجراً وردعاً عن الغلول اهـ. ويمكن أنه انكشف له ﷺ أنه في النار، وما انكشف له أنه من أهل الإيمان، وحقيقة الشهادة متوقفة على الإيمان، كما أن دخول الجنة متفرع عليه، فلا ينبغي الجزم بالشهادة. لاسيما وقد ظهر منه بعض أسباب الشقاوة، وإن كان حصل منه بعض أحوال السعادة، والله أعلم. (رواه مسلم).

(٨) باب الجزية

[٨] باب الجزية

قال الراغب: الجزية ما يؤخذ من أهل الذمة وتسميتها بذلك للأجزاء بها في حقن دمهم. قال تعالى: ﴿حَتَّىٰ يَعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾^(١) أي ذليلون حقيرون منقادون. وفي الهداية: لو بعث بها على يد نائبه لا يقبل منه في أصح الروايات، بل يكلف أن يأتي بها نفسه فيعطي قائماً، والقابض جالس، وفي رواية: يأخذه بتلبسه وهو ما يلي صدره من ثيابه، ويقول: اعط الجزية يا ذمي. قال ابن الهمام: الجزية في اللغة الجزء وإنما بنيت على فعله للدلالة على هيئة الإذلال عند الإعطاء، وهو على ضربين: جزية توضع بالتراضي والصلح عليها فتتقدر بحسب ما عليه الاتفاق، فلا يزداد عليه تحرزاً عن الغدر، وأصله صلح رسول الله ﷺ أهل نجران، وهم قوم من نصارى بقرب اليمن على ألفي حلة في العام، على ما في أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صالح رسول الله ﷺ أهل نجران على ألفي حلة. النصف في صفر، والنصف في رجب اهـ.

والحلة: ثوبان إزار ورداء، وفي رواية: كل حلة أوقية بمعنى قيمتها أوقية. وصالح عمر رضي الله عنه نصارى بني تغلب على أن يؤخذ من كل منهم ضعف ما يؤخذ من مسلم من المال الواجب، والضرب الثاني جزية يبتدئ الإمام بتوظيفها إذا غالب على الكفار، ففتح بلادهم وأقرهم على أملاكهم، فهذه مقدرة بقدر معلوم شأؤوا أو أبوا رضوا أو لم يرضوا، فيضع على الغني في ستة ثمانية وأربعين درهماً في كل شهر أربعة دراهم، وعلى المتوسط أربعة وعشرين درهماً في كل شهر درهمين، وعلى الفقير المعتمل اثني عشر درهماً في كل شهر درهماً واحداً، ويستحب للإمام أن يماكسهم حتى يأخذ من المتوسط دينارين، ومن الغني أربعة دنانير، وقال الشافعي: يوضع على كل حالم أي بالغ ديناراً أو اثني عشر درهماً. وقال مالك: يأخذ من الغني أربعين درهماً أو أربعة دنانير، ومن الفقير عشرة دراهم أو ديناراً. وقال الثوري: وهي رواية عن أحمد هي غير مقدرة، بل مفوض إلى رأي الإمام لأنه عليه السلام أمر معاذاً يأخذ الدينار، وصالح هو عليه السلام نصارى نجران على ألفي حلة.

الفصل الأول

٤٠٣٥ - عَنْ بَجَالَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ كَاتِبًا لجزءٍ بن معاويةَ عَمَّ الْأَحْنَفِ، فَأَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ: فَرَّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوسِ. وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الْجَزِيَّةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسٍ هَجَرَ. رَوَاهُ الْبَخَارِيُّ.

الفصل الأول

٤٠٣٥ - (عن بجاللة): بفتح الموحدة وتخفيف الجيم قال المؤلف: هو ابن عبد التميمي مكي ثقة، ويعد في أهل البصرة، سمع عمران بن حصين، وعنه عمرو بن دينار (قال: كنت كاتباً لجزء بن معاوية): بفتح الجيم وسكون الزاي وبهمزة وهو الصحيح، وكذا يرويه أهل اللغة، وأهل الحديث، ويقولونه بكسر الجيم وسكون الزاي وبعدها ياء تحتها نقطتان، قاله الدارقطني. وقال عبد الغني: بفتح الجيم وكسر الزاي وبعدها ياء ذكره المؤلف. وقال ابن الملك: الأول هو الصحيح أي مما ذكر في اسمه، وهو الموافق لما في الأصول المصححة، وقيل: بكسر الزاي بعدها ياء مشددة كما في بعض النسخ، وهو تميمي تابعي، وكان والي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالأهواز (عم الأحنف): أي ابن قيس وهو يدل من جزء (فأتانا كتاب عمر بن الخطاب، قبل موته بسنة: فرقوا): أي في النكاح (بين كل ذي محرم من المجوس): أمرهم بمنع المجوسي الذمي عن نكاح المحرم كالأخت والأم والبنت، لأنه شعار مخالف للإسلام، فلا يمكنون منه، وإن كان من دينهم. قال الطيبي: المحرم مصدر ميمي، ومعناه الذي يحرم أذاك عليه. في النهاية: كل مسلم على مسلم محرم يقال: إنه لمحرم عنك أي يحرم أذاك عليه، ويقال: مسلم محرم، وهو الذي لم يحل من نفسه شيئاً يرفع به قيل: معناه بعدوا أهل الكتاب من المجوس (ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس): أي عبدة النار (حتى شهد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ أخذها): أي الجزية (من مجوس هجر): بفتح هاء وجيم قاعدة أرض البحرين كذا في المغني، وقال ابن الهمام: هجر بلدة في البحرين اهـ. وهو غير منصرف، وفي نسخة بالتونين، وهو الأظهر. قال الطيبي: اسم بلد باليمن يلي البحرين واستعماله على التذكير والصرف، وقال ابن الملك: هجر بكسر الهاء وفتحها وبفتح الجيم اسم بلد في اليمن، وقيل: اسم قرية بالمدينة اهـ.

وذكر حديث بُريدة رضي الله عنه، إذا أُمِرَّ أميراً على جيشٍ في «باب الكتاب إلى الكفار».

الفصل الثاني

٤٠٣٦ - عن معاذ رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالمٍ - يعني: محتلمٍ - ديناراً أو عدله من المعافري: ثياب تكون باليمن. رواه أبو داود.

والظاهر أن كسر الهاء سهو قلم لمخالفته أرباب اللغة وأصحاب الحديث، ففي القاموس: هجر محرّكة بلد باليمن بينه وبين عثر يوم ليلة مذكر مصروف، وقد يؤنث ويمنع، واسم لجميع أرض البحرين، ومنه المثل: كمبضع تمر إلى هجر، وقول عمر رضي الله عنه: عجبت لتاجر هجر كأنه أراد لكثرة مائة، أو لركوب البحر، وقرية كانت قرب المدينة ينسب إليها القلال، أو تنسب إلى هجر اليمن. وفي شرح السنة: أجمعوا على أخذ الجزية من المجوس، وذهب أكثرهم إلى أنهم ليسوا من أهل الكتاب، وإنما أخذت الجزية منهم بالسنة، كما أخذت من اليهود والنصارى بالكتاب، وقيل: هم من أهل الكتاب، روي عن علي كرم الله وجهه قال: كان لهم كتاب يدرسونه، فأصبحوا وقد أسرى على كتابهم فرفع من بين أظهرهم. (رواه البخاري): وكذا أبو داود، ورواه الترمذي، والنسائي مختصراً، ذكره السيد جمال الدين.

(وذكر حديث بُريدة، إذا أمر): بتشديد الميم أي عين (أميراً على جيش): وفي نسخة على جيشه الحديث بطوله (في باب: الكتاب): أي الكتابة (إلى الكفار).

الفصل الثاني

٤٠٣٦ - (عن معاذ رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ لما وجهه): أي أرسله (إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم): أي بالغ (يعني: محتلم): تفسير من أحد الرواة بمعنى أي ولذا جر محتلم. قال الطيبي: يدل من طريق المفهوم على أن الجزية لا تؤخذ إلا من الرجل البالغ. قال ابن الهمام: لا جزية على امرأة ولا صبي، وكذا على مجنون بلا خلاف، لأن الجزية بدل عن قتلهم على قول الشافعي، أو عن قتالهم نصرة للمسلمين على قولنا، وهؤلاء ليسوا كذلك، ولا على أعمى وزمن ومفلوج، ولا من الشيخ الكبير الذي لا

قدرة له على قتال ولا كسب، ولا على فقير غير معتمل يعني الذي لا يقدر على العمل، وعلى قول الشافعي عليه الجزية في ذمته له إطلاق حديث معاذ، وهو قوله عليه السلام: «خذ من كل حال». ولنا: أن عثمان بن حنيف حين بعثه عمر لم يوظف الجزية على فقير غير معتمل، وروى ابن زنجويه في كتاب الأموال بسنده قال: أبصر عمر شيخاً كبيراً من أهل الذمة يسأل فقال له: ما لك، فقال: ليس لي مال وأن الجزية تؤخذ مني فقال له عمر: ما أنصفناك أكلنا سبيتك، ثم نأخذ منك الجزية، ثم كتب إلى عماله أن لا تأخذوا الجزية من شيخ كبير، ولا يوضع على المملوك والمكاتب والمدير وأم الولد اتفاقاً، ولا يوضع على الرهبان جمع راهب، وقد يقال: للواحد رهبان أيضاً بشرط أن لا يخالط الناس، ومن خالط منهم عليه الجزية. (ديناراً أو عدله): بفتح العين ما يساوي الشيء من جنسه، وبالكسر هو المثل كذا قاله بعضهم. وقال التوربشتي: أي ما يساويه، وهو ما يعادل الشيء من غير جنسه فتحوا عينه للتفريق بينه وبين العدل الذي هو المثل اهـ. فينبغي أن يضبط بفتح العين لا غير، لكنه في النسخ مضبوط بالوجهين، فكأنه مبني على عدم الفرق بينهما، ففي مختصر النهاية: العدل بالكسر والفتح المثل، وقيل: بالفتح ما عادله من جنسه، وبالكسر ما ليس من جنسه، وقيل: بالعكس. (من المعافري): بفتح الميم والعين المهملة وكسر الفاء وتشديد الياء.

قال التوربشتي: معافر علم، قبيلة من همدان لا ينصرف في معرفة ولا نكرة، لأنه جاء على مثال ما لا ينصرف من الجمع، وإليهم تنسب الثياب المعافرية تقول: ثوب معافري فتصرفه. قال الطيبي، قوله: معافر كذا في نسخ المصابيح، وفي أبي داود، وجامع الأصول من المعافري كما في المتن. قال ابن الهمام: المعافري ثوب منسوب إلى معافر بن مرة، ثم صار اسماً للثوب بلا نسبة، ذكره في المغرب. وفي الجمهرة لابن دريد: المعافر بفتح الميم موضع باليمن ينسب إليه الثياب المعافرية، وفي غريب الحيث للقتيبي: البرد المعافري منسوب إلى معافر من اليمن، وفي الجمهرة، قال الأصمعي: ثوب معافر غير منسوب، فمن نسب فقد خطأ عنده اهـ.

وقال شارح للمصابيح قوله: معافر أي ثياب معافر بحذف المضاف. (ثياب): بالرفع أي هي ثياب، وفي نسخة بالجر على البدر (تكون باليمن): وفي نسخة باليمن، قال القاضي: فيه دليل على أن أقل الجزية دينار، ويستوي فيه الغني والفقير، لأنه ﷺ عمم

الحكم ولم يفصل، وهو ظاهر مذهب الشافعي، وقال أبو حنيفة: يؤخذ من الموسر أربعة دنانير، ومن المتوسط ديناران، ومن المعسر دينار اهـ.

وسبق أن هذا هو المذهب، بل المستحب، ثم مذهبنا منقول عن عمر وعثمان وعلي، ذكره الأصحاب في كتبهم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: أن عمر بن الخطاب وجه حذيفة بن اليمان، وعثمان بن حنيف إلى السواد، فمسحوا أرضها ووضعوا عليه الخراج، وجعلوا الناس ثلاث طبقات على ما قلنا، فلما رجعا أخبراه بذلك، ثم عمل عثمان كذلك رضي الله عنه، وروى ابن أبي شيبه: حدثنا علي بن مسهر، عن الشيباني عن أبي عون محمد بن عبد الله الثقفي قال: وضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الجزية على رؤوس الرجال على الغني ثمانية وأربعين درهماً، وعلى المتوسط أربعة وعشرين، وعلى الفقير اثني عشر درهماً، وهو مرسل. ورواه ابن زنجويه في كتاب الأموال، حدثنا أبو نعيم، حدثنا معاذ عن الشيباني، عن أبي عون، عن المغيرة بن شعبة أن عمر وضع إلى آخره، ومن طريق آخر رواه ابن سعد في الطبقات إلى أبي نصره: أن عمر بن الخطاب وضع الجزية على أهل الذمة، فيما فتح من البلاد، ووضع على الغني الخ. ومن طريق آخر أسنده أبو عبيد القاسم بن سلام إلى حارثة بن مضرب، عن عمر أنه بعث عثمان بن حنيف فوضع عليهم ثمانية وأربعين، وأربعة وعشرين، واثنى عشر، وكان ذلك بمحضر من الصحابة بلا تكبير، فحل محل الإجماع. قال: وما روي من وضع الدينار على الكل محمول على أنه كان صلحاً، فإن اليمن لم يفتح عنوة، بل صلحاً، فوضع على ذلك، وبه قلنا، ولأن أهل اليمن كانوا أهل فاقة والنبي ﷺ يعلم، ففرض عليهم ما على الفقراء. يدل على ذلك ما رواه البخاري، عن مجاهد قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير، وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جعل ذلك من قبل اليسار، قال: ثم اختلف في المراد من الغني والمتوسط والفقير، فقل: إن كان له عشرة آلاف درهم، فهو موسر، ومن كان له مائتان فصاعداً ما لم يصل إلى العشرة فمتوسط فمن كان معتملاً أي مكتسباً فهو معسر، وقال الفقيه أبو جعفر: وينظر إلى عادة كل بلد في ذلك، ألا ترى أن صاحب خمسين ألفاً يبلغ يعد من المكثرين، وفي البصرة ويغداد لا يعد مكثراً. (رواه أبو داود): وكذا بقية الأربعة ذكره السيد جمال الدين.

وقال ابن الهمام: روى أبو داود والترمذي والنسائي، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ قال: بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن، وأمرني أن آخذ من البقر من

٤٠٣٧ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تصلح قبلتان في أرض واحدة، وليس على المسلم جزية». رواه أحمد^(١)، والترمذي وأبو داود.

كل ثلاثين تبعاً أو تبعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم ديناراً أو عدله معافر من غير فصل بين غني وفقير. وقال الترمذي: حسن صحيح، وذكر أن بعضهم رواه عن مسروق، عن النبي ﷺ مرسلًا، قال: وهو أصح، ورواه ابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه، وهذا كما ترى ليس فيه ذكر الحالم، وفي مسند عبد الرزاق: حدثنا معمر وسفيان الثوري، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ رضي الله عنهم: أن النبي ﷺ بعث معاذاً إلى أن قال: «ومن كل حالم أو حاملة ديناراً أو عدله معافر». وكان معمر يقول: هذا غلط ليس على النساء شيء، وفيه طرق كثيرة فيها ذكر الحاملة. قال أبو عبيد: هذا والله أعلم فيما نرى منسوخ إذ كان في أول الإسلام نساء المشركين وولدانهم يقتلون مع رجالهم، ويستضاء لذلك بما روى الصعب بن جثامة: أن خيلاً أصابت من أبناء المشركين فقال عليه السلام: «هم من آبائهم». ثم أسند أبو عبيد، عن الصعب بن جثامة قال: سألت رسول الله ﷺ عن أولاد المشركين أنقتلهم معهم؟ قال: «نعم فإنهم منهم» ثم نهى عن قتلهم يوم خيبر.

٤٠٣٧ - (وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تصلح قبلتان»): أي أهلهم يعني دينين («في أرض واحدة، وليس على المسلم جزية»): قال التوربشتي: أي لا يستقيم دينان بأرض على سبيل المظاهرة والمعادلة فأما المسلم فليس له أن يختار الإقامة بين ظهрани قوم كفار، لأن المسلم إذا صنع ذلك فقد أحل نفسه فيهم محل الذمي فينا، وليس له أن يجر إلى نفسه الصغار، ويتوسم بسمة من ضرب عليه الجزية وأنى له الصغار والذلة والله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وأما الذي يخالف دينه دين الإسلام، فلا يمكن من الإقامة في بلاد الشام إلا ببذل الجزية، ثم لا يؤذن له في الإشاعة بدينه، ووجه التناسب بين الفصلين أن الذمي إنما أقر على ما هو عليه ببذل الجزية، والذمي عليه الجزية وليس على المسلم جزية، فصار ذلك رافعاً لإحدى القبلتين واضعاً لإحدهما. وذهب بعضهم إلى أن معنى: وليس على المسلم جزية الخراج الذي وضع على الأراضي التي تركت في أيدي أهل الذمة، والأكثر على أن المراد منه أن من أسلم من أهل الذمة

(١) أخرجه الإمام أحمد في المسند الحديث رقم ١٩٤٩/ج ١.

قبل أداء ما وجب عليه من الجزية، فإنه لا يطالب به لأنه مسلم، وليس على مسلم جزية، وهذا قول شديد لو صح لنا وجه التناسب بين الفصلين اهـ.

وفيه أن وجه التناسب ليس بشرط، إذ يحتمل أن الراوي مع الفصلين في محلين، ثم جمع بينهما في روايته، وأظهر الحكمين، ويؤيده ما ذكره في الجامع الصغير مفرداً قوله: ليس على مسلم جزية. وقال: رواه أحمد وأبو داود مع احتمال أنه قطعه عن الحديث الطويل والله أعلم. وقيل: هذا الحديث إشارة إلى إجلاء اليهود والنصارى من جزيرة العرب. قال ابن الملك: أي لا يجوز أن يسكن المسلم والكافر في بلدة واحدة، وهذا مختص بجزيرة العرب، وأما قوله: وليس على مسلم جزية. فقليل: المراد بها الخراج الذي وضع على أراضي بلد فتح صلحاً على أن يكون أراضي أهلها بخراج مضروب عليهم، فإذا أسلموا سقط الخراج عن أراضيهم، وتسقط الجزية عن رؤوسهم حتى يجوز لهم بيعها بخلاف ما لو صولحوا على أن تكون الأراضي لأهل الإسلام، وهم يسكنون فيها بخراج وضع عليهم أو فتح عنوة، وأسكن أهل الذمة بخراج أو دونه، فإنه لا يسقط بإسلامهم ولا بالموت. (رواه أحمد، والترمذي، وأبو داود).

قال ابن الهمام: من أسلم وعليه جزية بأن أسلم بعد كمال السنة سقطت عنه، وكذا لو أسلم في أثنائها خلافاً للشافعي فيهما، ولنا ما أخرجه أبو داود والترمذي، عن جرير، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس على مسلم جزية». قال أبو داود: وسئل سفيان الثوري عن هذا؟ فقال: يعني إذا أسلم فلا جزية عليه، وباللفظ الذي فسر به سفيان الثوري، رواه الطبراني في معجمه الأوسط، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: «من أسلم فلا جزية عليه». وضعف ابن القطان قابوساً، وليس قابوس في مسند الطبراني، فهذا بعمومه يوجب سقوط ما كان استحق عليه قبل إسلامه، بل هو المراد بخصوصه، لأنه موضع الفائدة إذ عدم الجزية على المسلم ابتداء من ضروريات الدين، فالأخبار به من جهة الفائدة ليس كالأخبار بسقوطها في حال البقاء، وبهذا الحديث ونحوه أجمع المسلمون على سقوط الجزية بالإسلام، فلا يرد طلب الفرق بين الجزية وبين الاسترقاق إذ كل منهما عقوبة على الكفر ثم لا يرتفع الاسترقاق بالإسلام، وكذا خراج الأرض، وترتفع الجزية لأن كلاً منهما محل الإجماع، فإن عقلت حكمته فذاك وإلاً وجب الاتباع على أن الفرق بين خراج الأرض والجزية واضح، إذ لا إذلال في خراج

- ٤٠٣٨ - وعن أنس رضي الله عنه، قال: بعث رسول الله ﷺ خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة فأخذه، فأتوا به، فحقن له دمه، وصالحه على الجزية. رواه أبو داود.
- ٤٠٣٩ - وعن حرب بن عبيد الله، عن جدّه، أبي أمّه، عن أبيه رضي الله عنه،

الأرض لأنه مؤنة الأرض كي تبقى في أيدينا، والمسلم ممن يسعى في بقائها للمسلمين بخلاف الجزية، لأنها ذل ظاهر وشعار، وأما الاسترقاق فلأن إسلامه بعد تعلق ملك شخص معين، بل استحقاق للعموم والحق الخاص فضلاً عن العام ليس كالملك الخاص.

٤٠٣٨ - (وعن أنس رضي الله عنه، قال: بعث رسول الله ﷺ خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة): بضم الهمزة وفتح الكاف وسكون التحتية فдал مهمة مكسورة فراء ابن عبد الملك الكندي إسم ملك دومة بضم الدال، وقد يفتح بلد أو قلعة من بلاد الشام قريب تبوك، أضيف إليها كما أضيف زيد إلى الخيل، وكان نصرانياً، فبعث رسول الله ﷺ سرية من المهاجرين وأعراب من المسلمين، وجعل أبا بكر على المهاجرين وخالداً على الأعراب، وقال لخالد: إنك ستجده يصيد البقر، فانتهدت السرية إلى الحصن في ليلة مقمرة وهو على السطح مع امرأته، فجاءت بقرة وجعلت تحك باب قصره بقرنيها، فقالت له امرأته: هل رأيت مثل هذا؟ قال: لا والله. قال: أفترك مثل هذه، فأمر بفرسه وسرج وركب معه نفر من أهل بيته ومعهم أخوه، يقال له: حسان فلتقاها خيل رسول الله ﷺ، (فأخذه): أي أكيدر، وقتلوا حسان، وكان ﷺ وصاهم أن لا يقتلوه، وكان قد كتب إليه ﷺ، وهو أهدى إلى النبي ﷺ (فأتوا به، فحقن): أي وهب (له دمه): في المغرب: حقن دمه إذا منعه أن يسفك، وذلك إذا حل به القتل فأنقذه (وصالحه على الجزية): ثم إنه أسلم وحسن إسلامه. (رواه أبو داود).

٤٠٣٩ - (وعن حرب بن عبيد الله): بالتصغير رضي الله عنه (عن جدّه، أبي أمامة، عن أبيه): قال المؤلف في فصل التابعين: هو حرب بن عبد الله الثقفي مختلف في إسم أبيه، وفي حديثه، فروى حديثه عطاء بن السائب، وقد اختلف عنه فرواه سفيان بن عيينة عن عطاء عن حرب عن خال له عن النبي ﷺ. وقال ابن الأحوص: عن عطاء عن حرب، عن جدّه أبي أمه، عن أبيه. وقال غيره: عن عطاء عن حرب بن هلال الثقفي، عن أبي أمامة. وجاء في رواية أبي داود: وعن حرب بن عبيد الله عن جدّه أبي أمه، وهو الأشهر

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّمَا الْعُشُورُ: عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ». رواه أحمد^(١)، وأبو داود.

٤٠٤٠ - وعن عَقْبَةَ بْنِ عامر رضي الله عنه، قال: قلت: يا رسول الله! إِنَّا نَمُرُّ بِقَوْمٍ، فَلَا هُمْ يُضَيِّفُونَا، وَلَا هُمْ يُؤَدُّونَ مَا لَنَا عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَقِّ، وَلَا نَحْنُ نَأْخُذُ مِنْهُمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنْ أَبَوْا إِلَّا أَنْ تَأْخُذُوا كُرْهًا فَخُذُوا». رواه الترمذي.

رضي الله عنهم. (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّمَا الْعُشُورُ»): بضمين جمع عشر (على اليهود والنصارى، وليس على المسلمين عشور): قال ابن الملك: أراد به عشر مال التجارة لا عشر الصدقات في غلات أرضهم. قال الخطابي: لا يؤخذ من المسلم شيء من ذلك دون عشر الصدقات، وأما اليهود والنصارى، فالذي يلزمهم من العشور وهو ما صولحو عليه وقت العقد، فإن لم يصالحو على شيء فلا عشور عليهم، ولا يلزمهم شيء أكثر من الجزية، فأما عشور أراضيهم وغلاتهم، فلا تؤخذ منهم عند الشافعي. وقال أبو حنيفة: إن أخذوا منا عشوراً في بلادهم إذا ترددنا إليهم في التجارات أخذنا منهم، وإن لم يأخذوا لم نأخذ اهـ. وتبعه ابن الملك، لكن المقرر في المذهب في مال التجارة أن العشر يؤخذ من مال الحربي ونصف العشر من الذمي وربع العشر من المسلم بشروط ذكرت في كتاب الزكاة، نعم يعامل الكفار بما يعاملون المسلمين إذا كان بخلاف ذلك، وفي شرح السنة: إذا دخل أهل الحرب بلاد الإسلام تجاراً فإن دخلوا بغير أمان ولا رسالة غنموا، وإن دخلوا بأمان وشرطه أن يؤخذ منهم عشر أو أقل أو أكثر أخذ المشروط، وإذا طافوا في بلاد الإسلام فلا يؤخذ منهم في السنة إلا مرة. (رواه أحمد وأبو داود).

٤٠٤٠ - (وعن عَقْبَةَ بْنِ عامر رضي الله عنه، قال: قلت: يا رسول الله! إِنَّا): أي معشر المسلمين (نمر بقوم): أي في منازلهم عند الخروج إلى الغزو (فلا هم): أي من كرمهم ومروءتهم (يضيّفوننا): بالتشديد وتخفف من باب التفعيل والأفعال والنون مخففة ويجوز تشديدها (ولا هم يؤدّون ما لنا عليهم من الحق): أي من حق الإسلام، وهو المواساة والمعاونة بالدين ونحوه (ولا نحن نأخذ منهم): أي كرهاً فيحصل لنا بذلك اضطراب وضرر عظيم (فقال رسول الله ﷺ: «إِنْ أَبَوْا»): أي امتنعوا عن كل شيء من الضيافة، والبيع معجلاً أو مؤجلاً («إِلَّا أَنْ تَأْخُذُوا كُرْهًا»): بضم الكاف ويفتح («فخذوا»): أي كرهاً. وذكر ابن الملك وغيره من علمائنا عن محيي السنة أنه قال: قيل

(١) أخرجه أحمد في المسند الحديث رقم ١٥٨٩٥/ج ٥ في مسند رجل رضي الله عنه.

الفصل الثالث

٤٠٤١ - عَنْ أَسْلَمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، ضَرَبَ الْجِزْيَةَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَرْبَعَةَ دنانيرَ، وعلى أَهْلِ الْوَرِقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، مَعَ ذَلِكَ أَرْزَاقُ الْمُسْلِمِينَ وَضِيافَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. رواه مالك.

كان مروهم على قوم من أهل الذمة، وقد كان شرط عليهم الإمام ضيافة من يمر بهم، وأما إذا لم يكن قد شرط عليهم والنازل غير مضطر، فلا يجوز أخذ مال الغير إلا عن طيبة نفس. (رواه الترمذي): أي في جامعه. وقال: معنى الحديث أنهم كانوا يخرجون في الغزو، فيمرون بقوم ولا يجدون من الطعام ما يشترون بالثمن، فقال ﷺ: «إن أبوا أن يبيعوا إلا أن تأخذوا كرهاً فخذوا» هكذا روي في بعض الأحاديث مفسراً. قال الطيبي، قوله: ولا يجدون من الطعام ما يشترون، هذا تفسير لقوله: ولا هم يؤدون ما لنا عليهم من الحق، على معنى أنا إذا حملنا الإضطرار إلى الطعام الذي عندهم، وكان حقاً عليهم أن يؤثروا علينا إما بالبيع أو الضيافة، فإذا امتنعوا من ذلك كيف نفعل بهم؟ فقال ﷺ: «إن أبوا» الخ. وفيه معنى النفي المصحح للإستثناء أي إن لم يحصل الأخذ بشيء من الأشياء إلا بأن تأخذوا كرهاً فخذوه.

الفصل الثالث

٤٠٤١ - (عن أسلم رضي الله عنه)، قال المؤلف: هو مولى عمر، كنيته أبو خالد، كان حبشياً ابتاعه عمر بمكة سنة إحدى عشرة، سمع عمر، وروى عنه زيد بن أسلم وغيره، مات في ولاية مروان، وله مائة وأربع عشرة سنة. (أن عمر رضي الله عنه، ضرب الجزية على أهل الذهب): أي المكثرين منه (أربعة دنانير، وعلى أهل الورق): بكسر الراء ويسكن أي الفضة (أربعين درهماً، مع ذلك): أي منضمماً مع ما ذكر، وفي نسخة: ومع ذلك (أرزاق المسلمين): قال الطيبي: يجوز أن يكون فاعل الظرف، وأن يكون مبتدأ وهو أي الظرف خبره (وضيافة ثلاثة أيام). عطف تفسيري. في شرح السنة: يجوز أن يصلح أهل الذمة على أكثر من دينار، وأن يشترط عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين زيادة على أصل الجزية، ويبين عدد الضيفان من الرجال والفرسان، وعدد أيام الضيافة، ويبين جنس أطعمتهم وعلف دوابهم ويفاوت بين الغني والوسط في القدر دون جنس الأطعمة.

رواه مالك . ومما يتعلق بالباب أن الجزية توضع على عبدة الأوثان من العجم ، وفيه خلاف الشافعي وهو يقول : القتال واجب ، لقوله تعالى : ﴿وَقَاتِلُوهُمْ﴾ إلا أنا عرفنا جواز تركه إلى الجزية في حق أهل الكتاب بالقرآن من قوله تعالى : ﴿حَتَّى يَعْطُوا الْجِزْيَةَ﴾ وفي المجوس بالخبر الذي ذكر في صحيح البخاري ، فبقي من وراءهم على الأصل ، ولنا أنه يجوز استرقاقهم ، فيجوز ضرب الجزية عليهم ، فهذا المعنى يوجب تخصيص عموم وجوب القتال الذي استدل به ، وذلك لأنه عام مخصوص بإخراج أهل الكتاب والمجوس عند قبولهم الجزية كما ذكر ، فجاز تخصيصه بعد ذلك بالمعنى ، كذا ذكره ابن الهمام . قال : ولا توضع الجزية على عبدة الأوثان من العرب والمرتدين ، لأن كفرهما قد تغلط ، فلم يكونوا في معنى العجم ، أما العرب فلأن القرآن قد نزل بلغتهم ، فالمعجزة في حقهم أظهر ، فكفرهم والحالة هذه أغلظ من كفر العجم ، وأما المرتدون ؛ فلأن كفرهم بعدما هدوا للإسلام ووقفوا على محاسنه ، فكان كذلك فلا يقبل من الفريقين إلا الإسلام أو السيف زيادة في العقوبة لزيادة الكفر ، وعند الشافعي يسترق مشركو العرب ، وهو قول مالك وأحمد ، لأن الإسترقاق إتلاف حكماً فيجوز كما يجوز إتلاف نفسه بالقتل ، ولنا قوله تعالى : ﴿تَقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلَمُونَ﴾ أي إلى أن يسلموا .

وروي عن ابن عباس ، أنه عليه الصلاة والسلام قال : «لا يقبل من مشركي العرب إلا الإسلام أو السيف» . وذكر محمد بن الحسن ، عن يعقوب ، عن الحسن ، عن مقسم ، عن ابن عباس وقال : «أو القتل» مكان «أو السيف» . وعنه عليه الصلاة والسلام : «لا رق على عربي» . وأخرجه البيهقي عن معاذ أن رسول الله ﷺ قال : «لو كان ثابت على أحد من العرب رق لكان اليوم» قال : وإذا ظهر على مشركي العرب والمرتدين ففساؤهم وصبيانهم فيء ويسترقون ، لأنه عليه الصلاة والسلام استرق ذراري أوطاس وهوازن ، وأبو بكر استرق بني حنيفة . قال الواقدي : وحدثني أبو الزناد ، عن هشام بن عروة ، عن فاطمة بنت المنذر ، عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت : قد رأيت أم محمد بن علي بن أبي طالب ، وكانت من سبي بني حنيفة ، فلذلك سميت الحنيفة ، ويسمى ابنها محمد بن الحنيفة . قال : وحدثني عبد الله بن نافع ، عن أبيه قال : كانت أم زيد بن عبد الله بن عمر من ذلك السبي .

واعلم أن ذراري المرتدين ونساءهم يجبرون على الإسلام بعد الإسترقاق ، بخلاف ذراري عبدة الأوثان لا يجبرون . وفي فتاوى قاضيخان : وأما الزنادقة فقالوا : لو جاء زنديق

(٩) باب الصلح

الفصل الأول

٤٠٤٢ - عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه، ومروان بن الحكم رضي الله

قبل أن يؤخذ فأخبر أنه زنديق وتاب تقبل توبته، فإن أخذ ثم تاب لا تقبل توبته، ويقتل، لأنهم باطنية يعتقدون في الباطن خلاف ذلك فيقتل ولا يؤخذ منهم الجزية. قال: وتغلب بن وائل من العرب من ربيعة تنصروا في الجاهلية، فلما جاء الإسلام زمن عمر دعاهم إلى الجزية فأبوا وأنفوا، وقالوا: نحن عرب خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض الصدقة فقال: لا آخذ من مشرك صدقة، فلحق بعضهم بالروم، فقال النعمان بن زرة: يا أمير المؤمنين! إن القوم لهم بأس شديد، وهم عرب يأنفون من الجزية، فلا تعن عليهم عدوك بهم وخذ منهم الجزية باسم الصدقة، فبعث عمر في طلبهم وضعف عليهم، فأجمع الصحابة على ذلك، ثم الفقهاء ففي كل أربعين لهم شاتان، ولا زيادة حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين، ففيها أربع شياه، وعلى هذا في البقر والإبل، وفي رواية قال عمر: هذه جزية سموها ما شئتم، والله أعلم. (رواه مالك).

[٩] باب الصلح

المغرب: الصلاح خلاف الفساد، والصلح اسم بمعنى المصالحة، والتصالح خلاف المخاصمة والتخاصم. قال ابن الهمام: هو جهاد معنى لا صورة فاخره على الجهاد صورة ومعنى، فإذا رأى الإمام أن يصلح أهل الحرب أو فريقاً منهم بمال أو بلا مال، وكان ذلك مصلحة للمسلمين فلا بأس به، لقوله تعالى: ﴿وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله﴾ (١) الآية. وإن كانت مطلقة، لكن إجماع الفقهاء على تقييدها برؤية مصلحة المسلمين في ذلك بآية أخرى وهي قوله تعالى: ﴿ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون﴾ (٢) فأما إذا لم يكن في المودعة مصلحة فلا تجوز بالإجماع، والسلم بكسر السين وفتحها مع سكون اللام وفتحها، ومنه قوله تعالى: ﴿وألقوا إليكم السلم﴾ (٣).

الفصل الأول

٤٠٤٢ - (عن المسور بن مخرمة، ومروان بن الحكم رضي الله عنه): سبق ذكرهما

(٣) سورة النساء من الآية: ٩٠.

(٢) سورة محمد: ٣٥.

(١) سورة الأنفال: ٦١.

عنهم، قالوا: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ عَامَ الْحَدِيثِ فِي بَضْعِ عَشْرَةِ مِائَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَلَمَّا أَتَى ذَا الْحَلِيفَةِ، قُلْدَ الْهَدْيِ، وَأَشْعَرَ، وَأَحْرَمَ مِنْهَا بِعُمْرَةٍ، وَسَارَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالثَّنِيَةِ الَّتِي يُهْبِطُ

ولعل الجمع بينهما لتصديق مروان في روايته وتقويته (قالا: خرج النبي): وفي نسخة رسول الله (ﷺ): أي يوم الاثنين هلال ذي القعدة سنة ست من الهجرة وهو المعنى بقوله: (عام الحديثية): بتخفيف الياء وقد يشدد، موضع قريب من مكة، ذكره في المغرب. وفي النهاية: قرية قريبة من مكة سميت ببئر هناك وهي مخففة الياء وكثير من المحدثين يشددونها. أقول: وهي ما بين مكة وجدة بالجيم قريب قرية تسمى حدة بالحاء المهملة، وتسمى ببئر شمس، وإليها ينتهي حد الحرم من ذلك الصوب، وهي من الحل وبعضها من الحرم على ما ذكره الواقدي، وهو الموافق لمذهب أبي حنيفة، وقد قال المحب الطبري: الحديثية قرية قريبة من مكة أكثرها في الحرم، وهي على تسعة أميال من مكة، وهو لا ينافي ما في صحيح البخاري أن الحديثية خارج الحرم. قال القاضي: وإنما أضاف العام إليها لنزوله ﷺ بها حين صد عن البيت اهـ. (في بضع عشرة مائة): بسكون الشين وتكسر، والبضع بكسر الموحدة ويفتح ما بين الثلاثة إلى التسعة أي مع ألف ومائة (من أصحابه)، وقد سبقت الرواية عن جمع من أكابر الصحابة بأنهم كانوا ألفاً وأربعمائة رجل، وقيل: ألف وثلاثمائة. وعن مجمع بن جارية: أنهم كانوا ألفاً وخمسمائة. قال صاحب المواهب: والجمع بين هذا الاختلاف أنهم كانوا أكثر من ألف وأربعمائة، فمن قال ألف وخمسمائة جبر الكسر، ومن قال ألف وثلاثمائة فيمكن حملها على ما اطلع عليه واطلع غيره على زيادة مائتين لم يطلع هو عليهم والزيادة من الثقة مقبولة، وأما قول ابن إسحاق أنهم كانوا سبعمائة فلم يوافق أحد عليه لأنه قال استنباطاً من قول جابر نحرنا البدنة عن عشرة، وكانوا نحروا سبعين بدنة وهذا لا يدل على أنهم ما كانوا نحروا غير البدن مع أن بعضهم لم يكن أحرم أصلاً، وجزم موسى بن عقبة أنهم كانوا ألفاً وستمائة، وعند ابن أبي شيبة من حديث سلمة بن الأكوع ألف وسبعمائة. وحكى ابن سعد ألف وخمسمائة وخمسة وعشرين، واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم، (فلما أتى ذا الحليفة، قلد الهدى، وأشعر): قال ابن الملك: تقليده أن يعلق شيء على عنق البدنة ليعلم أنها هدي وإشعاره أن يطعن في سنامه الأيمن أو الأيسر، حتى يسيل الدم منه ليعلم أنه هدي (وأحرم منها): أي من تلك البقعة (بعمره، وسار): في المواهب نقلاً عن البخاري: وأحرم منها. وفي رواية: أحرم منها بعمره وبعث عيناً له من خزاعة، وسار النبي ﷺ حتى كان بغدير الأشطاط أتاه عينه، فقال:

عليهم منها، بركتُ به راحلته، فقال النَّاسُ: حَلَّ حَلٍّ، خَلَّتِ الْقَصَوَاءُ! خَلَّتِ الْقَصَوَاءُ! فقال النَّبِيُّ ﷺ: «ما خَلَّتِ الْقَصَوَاءُ، وما ذاكَ لها بخلقٍ، ولكنَّ حبسها حابسُ الفيلِ» ثم قال: «والذي نفسي بيده لا يسألوني خُطَّةً يُعْظَمُونَ فيها حُرُماتِ الله إلاَّ

إن قريشاً جمعوا لك جمعوا، وقد جمعوا لك الأحابيش أي أحياء من النادة انضموا إلى بني ليث، كذا في النهاية. وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك. فقال: أشيروا علي أيها الناس! أترون أن أميل إلى عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا عن البيت، وفيه قال أبو بكر: يا رسول الله! خرجت عامداً لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد، فتوجه بنا فمن صدنا عنه قاتلناه. قال: امضوا على اسم الله، وفي رواية للبخاري: حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي ﷺ: «إن خالد بن الوليد في خيل لقريش طليعة فخذوا ذات اليمين». فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بفترة الجيش، فانطلق يركض نذيراً لقريش، وسار النبي ﷺ (حتى إذا كان بالثنية): بتشديد التحتية، وهي الجبل الذي عليه الطريق (التي يهبط): بصيغة المجهول (عليهم): أي على أهل مكة (منها)، أي من الثنية (بركت به): أي بالنبي (راحلته)، والباء للمصاحبة (فقال الناس: حل حل): بمهملة مفتوحة ولام مخففة كلمة زجر للبعير إذا حشته على الإنبعاث، والثانية تأكيد في الزجر، وينون الأول إذا وصلت بالأخرى، والمحدثون يسكنونها في الوصل. وفي المواهب: فالحث أي تمادت على عدم القيام (فقالوا: خلأت): بفتح الخاء المعجمة واللام والهمزة أي بركت من غير علة وحزنت (القصواء)! بفتح القاف ممدوداً الناقة المقطوع طرف أذنّها. قال الجوهري: كان لرسول الله ﷺ ناقة تسمى قصواء، ولم تكن مقطوعة الأذن (خلأت القصواء)! كرر تأكيداً لعدم انبعاثها وحسبوا أنه بسبب تعبها أو أنه من عادتها (فقال النبي ﷺ: «ما خلأت القصواء»): أي لليلة التي تظنونها («وما ذاك»): أي الخلأ وهو للناقة كالحران للفرس («لها بخلق»)، بضمّتين ويسكن الثاني أي بعادة («ولكن حبسها حابس الفيل»): أي منعها من السير كيلا تدخل مكة من منع أصحاب الفيل من مكة وهو الله تعالى، لثلاث تقع محاربة وإراقة دم في الحرم قبل أوانه لو قدر دخولها، كما لو قدر دخول الفيل، لكن سبق في علم الله أنه سيدخل في الإسلام منهم، ويستخرج من أصلاهم ناس يسلمون ويجاهدون. قال القاضي: روي أن أبرهة لما هم بتخريب الكعبة واستباحة أهلها توجه إليها في عسكرهم، فلما وصل إلى ذي المجاز امتنعت الفيلة من التوجه نحو مكة، وإذا صرقت عنها إلى غيرها أسرعته.

أَعْطَيْتَهُمْ إِيَّاهَا» ثُمَّ زَجَرَهَا، فَوُثِّتْ، فَعَدَلَ عَنْهُمْ، حَتَّى نَزَلَ بِأَقْصَى الْحُدَيْبِيَّةِ عَلَى ثَمَدٍ قَلِيلٍ الْمَاءِ يَتَبَرَّضُهُ النَّاسُ تَبَرُّضًا، فَلَمْ يَلْبَثْهُ النَّاسُ حَتَّى نَزَحَوْهُ، وَشَكِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْعَطَشُ، فَانْتَزَعَ سَهْمًا مِنْ كَنَانَتِهِ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهُ فِيهِ، فَوَاللَّهِ مَا زَالَ يَجِيشُ لَهُمْ بِالرِّيِّ حَتَّى صَدَرُوا عَنْهُ، فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ، إِذْ جَاءَ بَدِيلُ بْنُ وَرْقَاءَ الْخَزَاعِيُّ

وَذُو الْمَجَازِ عَلَى مَا فِي الْقَامُوسِ: سَوْقٌ كَانَتْ لَهُمْ عَلَى فَرَسَخٍ مِنْ عُرْفَةِ بَنَاحِيَةِ كَبْكَبٍ. (ثُمَّ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَسْأَلُونِي»): بِتَخْفِيفِ النَّوْنِ وَيَشْدُدُ وَضْمِيرَ الْجَمْعِ لِأَهْلِ مَكَّةَ، وَالْمَعْنَى لَا يَطْلُبُونِي («خُطَّة»): بِضَمِّ الْمَعْجَمَةِ وَتَشْدِيدِ الْمَهْمَلَةِ أَيْ خَصْلَةِ أَرِيدَ بِهَا الْمَصَالِحَةَ حَالِ كَوْنِهِمْ («يَعْظُمُونَ فِيهَا حَرَمَاتِ اللَّهِ»): جَمْعُ حَرَمَةٍ أَرَادَ بِهَا حَرَمَةَ الْحَرَمِ، وَالْإِحْرَامَ بِالْكَفِّ فِيهَا عَنِ الْقِتَالِ («إِلَّا أَعْطَيْتَهُمْ إِيَّاهَا»): أَيْ تِلْكَ الْخُطَّةُ الْمَسْؤُولَةُ قَالَ الْقَاضِي: الْمَعْنَى لَا يَسْأَلُونِي خَصْلَةً يَرِيدُونَ بِهَا تَعْظِيمَ مَا عَظَّمَهُ اللَّهُ وَتَحْرِيمَ هَتِكَ حَرَمَتِهِ إِلَّا أَسْعَفَهُمْ إِلَيْهَا، وَوَضَعَ الْمَاضِي مَوْضِعَ الْمَضَارِعِ مَبَالِغَةً فِي الْإِسْعَافِ (ثُمَّ زَجَرَهَا)، أَيْ الْإِبِلَ (فَوُثِّتَ)، أَيْ قَامَتْ بِسُرْعَةٍ (فَعَدَلَ عَنْهُمْ)، أَيْ مَالَ عَنْ طَرِيقِ أَهْلِ مَكَّةَ وَدَخُولِهَا وَتَوَجَّهَ غَيْرَ جَانِبِهِمْ، وَأَغْرَبَ شَارِحٌ فَقَالَ: أَيْ انْحَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّحَابَةِ وَذَهَبَ أَمَامَهُمْ، (حَتَّى نَزَلَ بِأَقْصَى الْحُدَيْبِيَّةِ): أَيْ بَاخِرَهَا مِنْ جَانِبِ الْحَرَمِ (عَلَى ثَمَدٍ): بِفَتْحِ الْمَثَلَةِ وَالْمِيمِ أَيْ: مَاءٌ قَلِيلٌ، وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا مَوْضِعُهُ مَجَازُ الْإِطْلَاقِ الْاسْمِ الْحَالِ عَلَى الْمَحَلِّ، وَكَانَ هُنَاكَ حَفْرَةٌ فِيهَا مَاءٌ قَلِيلٌ بِدَلِيلٍ وَصَفَهُ بِقَوْلِهِ: (قَلِيلُ الْمَاءِ): وَقِيلَ: إِنَّهُ صِفَةُ كَاشِفَةٍ فَوْصَفَهُ بِالْقَلَّةِ مَعَ اسْتِغْنَائِهِ عَنْهَا بِلَفْظِ الثَّمَدِ أَرَادَةَ لِلتَّأَكُّدِ فِي كَوْنِهِ أَقْلُ الْقَلِيلِ. قَالَ الْقَاضِي: وَالثَّمَدُ الْمَاءُ الْقَلِيلُ الَّذِي لَا مَادَّةَ لَهُ، وَسَمِيَ قَوْمٌ صَالِحٌ ثَمُودَ لِنَزُولِهِمْ عَلَى ثَمَدٍ. (يَتَبَرَّضُهُ النَّاسُ): بِالضَّادِ الْمَعْجَمَةُ أَيْ: يَأْخُذُونَهُ قَلِيلًا قَلِيلًا (تَبَرُّضًا)، مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ (فَلَمْ يَلْبَثْهُ النَّاسُ): بِالتَّخْفِيفِ وَيَشْدُدُ مِنَ الْبَثِّ وَلَبَثٌ بِمَعْنَى عَلَى مَا فِي الْقَامُوسِ، أَيْ: لَمْ يَجْعَلُوا الْبَثَّ ذَلِكَ الْمَاءَ طَوِيلًا فِي تِلْكَ الْبَثْرِ (حَتَّى نَزَحَوْهُ)، أَيْ الْمَاءَ (وَشَكِي): بِصَيغَةِ الْمَجْهُولِ (إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْعَطَشُ)، أَيْ شَكَاوُا عَدَمَ الْمَاءِ الْمَوْجِبَ لِلْعَطَشِ إِلَيْهِ ﷺ (فَانْتَزَعَ): أَيْ أَخْرَجَ (سَهْمًا مِنْ كَنَانَتِهِ)، بِكَسْرِ الْكَافِ أَيْ جَعَبْتَهُ (ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهُ): أَيْ السَّهْمَ (فِيهِ)، أَيْ فِي مَكَانِ الْمَاءِ (فَفَعَلُوا): وَفِيهِ إِيمَاءٌ إِلَى إِجْرَاءِ خَرَقِ الْعَادَةِ عَلَى أَيْدِي أَتْبَاعِهِ ﷺ (فَوَاللَّهِ مَا زَالَ يَجِيشُ): أَيْ يَفُورُ مَآوُهُ (لَهُمْ بِالرِّيِّ): بِكَسْرِ الرَّاءِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ أَيْ بِمَا يَرَوِيهِمْ مِنَ الْمَاءِ أَوْ بِالْمَاءِ الْكَثِيرِ مِنْ قَوْلِهِمْ: عَيْنَ رِيَةٍ أَيْ كَثِيرَةِ الْمَاءِ (حَتَّى صَدَرُوا عَنْهُ)، أَيْ رَجَعُوا عَنْ ذَلِكَ الْمَاءِ رَاضِينَ، (فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ، إِذْ جَاءَ بَدِيلُ): بِضَمِّ الْمَوْحَدَةِ

في نفرٍ في خزاعة، ثم أتاه عروة بن مسعود، وساق الحديث إلى أن قال: إذ جاء سهيل بن عمرو، فقال النبي ﷺ: «اكتب: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله». فقال

وفتح المهمة (ابن ورقاء الخزاعي): بضم الخاء المعجمة (في نفر من خزاعة)، قبيلة كبيرة من العرب (ثم أتاه عروة بن مسعود، وساق الحديث): أي ذكر البخاري الحديث بطوله. (إلى أن قال): والظاهر أن هذا الاختصار من صاحب المصابيح.

والحاصل أنه قال البخاري راوياً بسنده عن المسور ومروان. (إذ جاء سهيل): بالتصغير (ابن عمرو): بالواو (فقال النبي ﷺ: «اكتب»): أي: يا علي (هذا ما قاضى): أي صالح كما في رواية وفي نسخة قضى (عليه محمد رسول الله): ﷺ أي فصل به أمر المصالحة من قضى الحكم إذا فصل الحكومة، وإنما أتى به على زنة فاعل لأن فصل القضية كان من الجانبين، أي: هذا ما صالح مع أهل مكة، ثم اعلم ما بينهما على ما في المواهب هكذا، فبينما هم كذلك إذ جاء بديل في نفر من خزاعة، وكانوا عيبة نصح رسول الله ﷺ من أهل تهامة، فقال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي إعداد مياه الحديدية أي ذوات المادة كالعيون والأنهار معهم العوذ المطافيل، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت، والعوذ بالذال المعجمة جمع عائد وهي الناقة ذات اللبن، والمطافيل الأمهات التي معها أطفالها يريد أنهم خرجوا بنسائهم وأولادهم لإرادة طول المقام، ليكون أدعى إلى عدم الفرار، فقال رسول الله ﷺ: «إنا لم نجىء لقتال أحد ولكننا جئنا معتمرين، وإن قريشاً قد نهكتهم الحرب أي أضعفتهم وأضررت بهم، فإن شاؤوا ماددتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس إن شاؤوا فإن أظهر فإن شاؤوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جمعوا يعني استراحوا، وإن هم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سألقتي» أي: صفحة العنق كنى بذلك عن القتل «وليفذن الله أمره». فقال بديل: سأبلغنهم ما تقول، فانطلق حتى أتى قريشاً فقال: إنا قد جئناكم من هذا الرجل، وسمعناه يقول قولاً، فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن نخبرنا عنه بشيء. قال ذو الرأي منهم: هات ما سمعته، يقول قال: يقول كذا وكذا، فحدثهم بما قال النبي ﷺ، فقام عروة بن مسعود فقال: أي قوم أستم بالوالد؟ قالوا: بلى، قال: أأست بالولد؟ قالوا: بلى. قال: أفهل تهموني؟ قالوا: لا. قال: أأستم تعلمون أنني استنفرت أهل عكاظ أي طلبت منهم الخروج إليكم؟ وفي القاموس عكاظ هو كغراب سوق بصحراء

بين نخلة والطائف كانت تقوم هلال ذي القعدة، وتستمر عشرين يوماً يجتمع قبائل العرب فيتعاطون أي يتفاخرون اهـ.

فلما بلحوا علي وهو بالحاء المهملة أي تمنعوا من الإجابة جئكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا: بلى. قال: فإن هذا عرض عليكم خطة رشد أي خصلة خير وصلاح اقبلوها ودعوني آتية، فأتاه فجعل يكلم النبي ﷺ، فقال النبي ﷺ نحواً من قوله لبديل، فقال عروة عند ذلك: أي محمد أرايت إن استأصلت أمر قومك هل سمعت بأحد من العرب أجتاح أصله قبلك، وإن تكن الأخرى فإنني والله لا أرى وجوهاً وإنني لأرى أشواباً يعني أخلاطاً من الناس خليقاً أن يفروا ويدعوك، فقال له أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أمصص بظُر اللات أنحن نفر عنه وندعه؟ قيل: وهذا مبالغة من أبي بكر في سب عروة، فإنه أقام معبود عروة وهو صنم مقام أمه وحمله على ذلك ما أغضبه به من نسبته إلى الفرار، والبطر بالموحدة المفتوحة والطاء المعجمة الساكنة قطعة تبقى بعد الختان في فرج المرأة، واللات اسم صنم، والعرب تطلق هذا اللفظ في معرض الذم اهـ.

فقال عروة: من هذا؟ قالوا: أبو بكر. فقال: أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم أجرك بها لأجبتك. قال: وجعل يكلم النبي ﷺ، فكلما تكلم أخذ بلحيته، والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي ﷺ ومعه السيف وعليه المغفر، فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي ﷺ ضرب يده بنصل السيف، وقال: آخر يدك عن لحية رسول الله ﷺ. قال العلماء: وكانت عادة العرب أن يتناول الرجل لحية من يكلمه لا سيما عند الملاطفة، وفي الغالب إنما يضع ذلك النظير بالنظير، لكن كان ﷺ يفضي لعروة استمالة له وتأليفاً والمغيرة يمنعه إجلالاً للنبي ﷺ وتعظيماً اهـ.

ويمكن أن يكون احتراساً من المكيدة والله أعلم. قال: فرفع عروة رأسه فقال: من هذا؟ قالوا: المغيرة بن شعبة. فقال: أي غدر وهو معدول عن غادر على ما في النهاية. ألسنت أسعى في غدرتك، وكان المغيرة صحب قوماً في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم، ثم جاء فأسلم، فقال النبي ﷺ: «أما الإسلام فاقبل»^(١) فلست منه في شيء، ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي ﷺ بعينه قال: فوالله ما ينتخم رسول الله ﷺ نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فذلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم بأمر ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا

(١) هكذا في الأصل.

يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيماً له. قال في فتح الباري: فيه إشارة إلى الرد على ما خشيه من فرارهم، فكأنهم قالوا بلسان الحال: من يحبه هذه المحبة ويعظمه هذا التعظيم، كيف يظن به أن ينفر عنه ويسلمه إلى عدوه؟ بل هم أشد اغتباطاً به وبدينه ونصره من هذه القبائل التي تراعي بعضها بمجرد الرحم، والله أعلم. اهـ.

قال: فخرج عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم! والله لقد وفدت على الملوك. وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكاً قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد ومحمداً، والله إن يتنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فذل بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيماً له، وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها، فقال رجل من بني كنانة: دعوني آتية، فقالوا: آتية، فلما أشرف على النبي ﷺ وأصحابه قال رسول الله ﷺ: «هذا فلان، وهو من قوم يعظمون البدن» فابعثوا له، فبعثت له واستقبله الناس يلبون، فلما رأى ذلك قال: سبحان الله! ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت، فلما رجع إلى أصحابه قال: رأيت البدن قد قلدت وأشعرت، فما أرى أن يصدوا عن البيت، فقام رجل منهم مكرز بن حفص بكسر الميم وسكون الكاف وفتح الراء بعدها زاي فقال: دعوني آتية، فلما أشرف عليهم قال النبي ﷺ: هذا مكرز وهو رجل فاجر، فجعل يكلم النبي ﷺ، فبينما هو يكلم إذ جاء سهيل بن عمرو، قال معمر: فأخبرني أيوب عن عكرمة أنه لما جاء سهيل قال النبي ﷺ: «سهل لكم من أمركم» وفي رواية ابن إسحاق فدعت قريش سهيل بن عمرو فقالت: اذهب إلى هذا الرجل فصالحه، فقال ﷺ: «قد أرادت قريش الصلح حين بعثت هذا». فلما انتهى إلى النبي ﷺ جرى بينهما القول، حتى وقع بينهما الصلح على أن يوضع الحرب بينهما عشر سنين، وأن يؤمن بعضهم بعضاً، وأن يرجع عنهم عامهم هذا.

وقال معمر قال الزهري في حديثه: فجاء سهيل بن عمرو فقال: هات أكتب بيننا وبينكم كتاباً، فدعا النبي ﷺ الكاتب - يعني علياً كرم الله وجهه - فقال، أي النبي ﷺ: «اكتب بسم الله الرحمن الرحيم». فقال سهيل: أما الرحمن الرحيم، فوالله ما أدري ما هو! ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب، فقال المسلمون: والله ما نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم، فقال النبي ﷺ: «اكتب باسمك اللهم» ثم قال: «هذا ما قاضى عليه

سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صدّدناك عن البيت، ولا قاتلناك؛ ولكن اكتب: محمد بن عبد الله، فقال النبي ﷺ: «والله إني لرسول الله وإن كذبتُموني. اكتب: محمد بن عبد الله» فقال سهيل: وعلى أن لا يأتيك منّا رجل وإن كان على دينك

محمد رسول الله وفي حديث عبد الله بن مغفل، عند الحاكم، فكتب: «هذا ما صالح محمد رسول الله ﷺ أهل مكة» الحديث اهـ. ما بينهما. قال: وقوله: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، وقوله: أما الرحمن الرحيم الخ.. فقال العلماء: وافقهم عليه السلام في ترك كتابة بسم الله الرحمن الرحيم، وكتب باسمك اللهم، وكذا وافقهم في محمد بن عبد الله، وترك كتابة رسول الله للمصلحة المهمة الحاصلة بالصلح، مع أنه لا مفسدة في هذه الأمور، وأما البسملة وباسمك اللهم فمعناها واحد، وكذا قوله محمد بن عبد الله هو أيضاً رسوله، وليس في ترك وصف الله تعالى في هذا الموضع بالرحمن الرحيم ما ينفي ذلك، ولا في ترك وصفه ﷺ هنا بالرسالة ما ينفيها فلا مفسدة فيما طلبوه، وإنما كانت المفسدة تكون لو طلبوا أن يكتبوا ما لا يحل من تعظيم آلهم ونحو ذلك اهـ.

(فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله): ﷺ أي حقاً (ما صدّدناك): أي ما منعناك (عن البيت)، أي عن طواف بيت الله للعمرة (ولا قاتلناك)، أي أولاً ولا هممنا بقتالك آخراً، (ولكن اكتب): أي مر الكاتب أن يكتب (محمد بن عبد الله)، بالنصب، وفي نسخة بالرفع على الحكاية فإنه فاعل قاضى وصالح (فقال النبي): وفي نسخة: رسول الله ﷺ «والله إني لرسول الله وإن كذبتُموني: اكتب»: أي: يا علي (محمد بن عبد الله): فيه الوجهان. قال صاحب المواهب: وفي رواية للبخاري ومسلم، فقال النبي ﷺ لعلي: «امحه» فقال: ما أنا بالذي أمحاه وهي لغة في أمحوه. قال العلماء: وهذا الذي فعله علي من باب الأدب المستحب، لأنه لم يفهم من النبي ﷺ تحميم محو على نفسه، ولهذا لم ينكره عليه، ولو حتم محوه بنفسه لم يجز لعلي تركه اهـ. ثم قال ﷺ: «أرني مكانها» فأراه مكانها فمحاه، وكتب ابن عبد الله. وفي رواية البخاري في المغازي: فأخذ رسول الله ﷺ الكتاب وليس يحسن يكتب، فكتب: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. قال في فتح الباري: وقديماً تمسك بظاهر هذه الرواية أبو الوليد الباجي، فادعى أن النبي ﷺ كتب بيده بعد أن لم يكن يحسن أن يكتب، فشنع عليه علماء الأندلس في زمانه ورموه بالزندقة، وأن الذي قاله يخالف القرآن حتى قال قائلهم شعراً:

برئت ممن شرى دنيا بآخرة وقال إن رسول الله قد كتب

فجمعهم الأمير، فاستظهر الباجي عليهم بما لديه من المعرفة وقال: هذا لا ينافي القرآن، بل يؤخذ من مفهوم القرآن، لأنه قيد النفي بما قبل ورود القرآن. قال تعالى: ﴿وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك﴾^(١) وبعد ما تحققت وتقررت بذلك معجزته، وأمن الإرتياب في ذلك لا مانع من أن يعرف الكتابة بعد ذلك من غير تعلم، فيكون معجزة أخرى، وذكر ابن دحية أن جماعة من العلماء وافقوا الباجي على ذلك منهم: شيخه أبو ذر الهروي، وأبو الفتح النيسابوري، وآخرون من علماء إفريقية، واحتج بعضهم لذلك بما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق مجالد، عن عون بن عبد الله: ما مات رسول الله ﷺ حتى كتب وقرأ. قال مجالد: فذكرته للشعبي، فقال: صدق، قد سمعت من يذكر ذلك. وقال القاضي عياض: وردت آثار تدل على معرفة حروف الخط وحسن تصويرها، كقوله لكتابه: «ضع القلم على أذنك، فإنه أذكر لك»، وقوله لمعاوية: «ألق الدواة وحرف القلم وفرق السين ولا تغور الميم» إلى غير ذلك. قال: وهذا وإن لم يثبت أنه كتب، فلا يبعد أن يرزق علم وضع الكتابة، فإنه أوتي علم كل شيء وأجاب الجمهور بضعف هذه الأحاديث. وعن قصة الحديبية بأن القصة واحدة، والكاتب فيها هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد صرح في حديث المسور بن مخرمة بأن علياً هو الذي كتب، فيحمل على أن النكتة في قوله: فأخذ الكتاب وليس يحسن أن يكتب لبيان أن قوله: «أرني مكانها» أنه ما احتاج إلى أن يريه موضع الكلمة التي امتنع علي من محوها إلا لكونه كان لا يحسن الكتابة، وعلى أن قوله بعد ذلك: فكتب فيه حذف تقديره فمحاهها، فأعادها لعلي فكتب، أو أطلق كتب بمعنى أمر بالكتابة، وهو كثير كقوله: كتب إلى كسرى وقيصر، وعلى تقدير حمله على ظاهره، فلا يلزم من كتابة اسمه الشريف في ذلك اليوم، وهو لا يحسن الكتابة أن يصير عالماً بالكتابة، ويخرج عن كونه أمياً ككثير من الملوك، ويحتمل أن يكون جرت يده بالكتابة حينئذ وهو لا يحسنها، فخرج المكتوب على وفق المراد، فيكون معجزة أخرى في ذلك الوقت خاصة، ولا يخرج بذلك عن كونه أمياً، وبهذا أحاب أبو جعفر السمناني أحد أئمة الأصول من الأشاعرة، وتبعه ابن الجوزي، وتعقب ذلك السهيلي وغيره: بأن هذا وإن كان ممكناً ويكون آية أخرى، لكنه يناقض كونه أمياً لا يكتب، وهي الآية التي قامت بها الحجة، وأفحم الجاحد، وانحسنت الشبهة، فلو جاز أن يصير يكتب بعد ذلك لعادة الشبهة. وقال المعاند: كان يحسن أن يكتب، لكنه كان يكتنم ذلك، والمعجزات يستحيل أن يدفع بعضها

إِلَّا رَدَدْتُهُ عَلَيْنَا. فَلَمَّا فَرَّغَ مِنْ قَضِيَّةِ الْكِتَابِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَصْحَابِهِ: «قَوْمُوا فَانْحَرُوا، ثُمَّ احْلِقُوا» ثُمَّ جَاءَ نِسْوَةٌ مُؤْمِنَاتٌ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا

بَعْضًا، وَالْحَقُّ أَنْ مَعْنَى قَوْلِهِ: فَكُتِبَ أَمْرٌ عَلَيَّ أَنْ يَكْتُبَ اهـ. قَالَ: وَفِي دَعْوَى أَنْ كِتَابَةَ اسْمِهِ الشَّرِيفُ فَقَطَّ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ يَسْلُزِمُ مَنَاقِضَةَ الْمَعْجِزَةِ، إِذْ ثَبَتَ كَوْنُهُ غَيْرَ أَمِي نَظَرٍ كَبِيرٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ اهـ.

أَقُولُ: وَوَجْهَ النَّظَرِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ الْمَعَانِدَ كَالْغَرِيقِ يَتَعَلَّقُ بِكُلِّ حَشِيشٍ، وَالْمَعْجِزَةُ الْقِرَائِيَّةُ ثَابِتَةٌ مِنْ وَجْهِ كَثِيرَةٍ، مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ أَنَّهُ الْآتِي بِهَا أَمِي، وَإِنَّمَا زِيدَ فِيهِ وَصْفُ عَدَمِ الْقِرَاءَةِ وَالْكِتَابَةِ، لِكَمَالِ ظُهُورِ الْحُجَّةِ وَيَطْلَانِ كَلَامِ مَعَانِدِهَا، كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ سَبْحَانَهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخْطُ يَمِينُكَ إِذَا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ﴾^(١) وَالْمَعْنَى لَوْ كُنْتُ مِمَّنْ يَخْطُ وَيَقْرَأُ لَقَالُوا تَعْلَمُهُ، أَوْ التَّقْطُطُ مِنْ كُتُبِ الْأَقْدَمِينَ. قَالَ الْبَيْضَاوِيُّ: وَإِنَّمَا سَمَاهُمْ مُبْطِلِينَ لِارْتِيَابِهِمْ بَانْتِفَاءِ وَجْهِ وَاحِدٍ مِنْ وَجْهِهِ الْإِعْجَازِ الْمُتَكَثِّرَةِ اهـ.

وَبِهَذَا تَبَيَّنَ أَنَّهُ ﷺ لَوْ كَانَ قَارِئًا كَاتِبًا مِنْ أَوَّلِ الْوَهْلَةِ، وَآتَى بِالْقُرْآنِ لَكَانَ مَعْجِزَةً، وَهَذَا وَاضِحٌ جَدًّا لَيْسَ فِيهِ مَرِيَّةٌ. قَالَ: وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ، فَكُتِبَ: هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ ﷺ: «عَلِيٌّ أَنْ تَخْلُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَتُطَوِّفَ بِهِ» فَقَالَ سَهِيلٌ: وَاللَّهِ لَا تَتَحَدَّثُ الْعَرَبُ أَنَا أَخَذْنَا ضَغْطَةً أَيْ ضَيْقًا وَإِكْرَاهًا وَشِدَّةً، وَلَكِنْ ذَلِكَ مِنَ الْعَامِ الْمَقْبَلِ، فَكُتِبَ (فَقَالَ سَهِيلٌ: وَعَلَى): عَطَفَ عَلَى مَقْدَرِ أَيْ عَلَى أَنْ لَا تَأْتِينَا فِي هَذَا الْعَامِ، وَعَلَى أَنْ تَأْتِينَا فِي الْعَامِ الْمَقْبَلِ، وَعَلَى (أَنْ لَا يَأْتِيكَ مِنْ رَجُلٍ): وَفِي نَسَخَةٍ: أَحَدٌ (وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إِلَّا رَدَدْتَهُ عَلَيْنَا). فِي الْمَوَاهِبِ، قَالَ الْمُسْلِمُونَ: سَبْحَانَ اللَّهِ! كَيْفَ يَرُدُّ إِلَى الْمُشْرِكِينَ، وَقَدْ جَاءَ مُسْلِمًا، وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. (فَلَمَّا فَرَّغَ): أَيْ النَّبِيُّ ﷺ أَوْ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (مِنْ قَضِيَّةِ الْكِتَابِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَصْحَابِهِ: «قَوْمُوا فَانْحَرُوا، ثُمَّ احْلِقُوا»): قَالَ الْأَشْرَفُ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنْ مِنْ أَحْرَمٍ بِحُجٍّ أَوْ عَمْرَةٍ فَأَحْصَرَ، فَإِنَّهُ يَنْحَرُ الْهَدْيَ مَكَانَهُ وَيَحْلِقُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَلَغَ هَدْيِهِ الْحَرَمَ. وَقَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: فِيهِ أَنْ مِنْ أَحْرَمٍ بِعَمْرَةٍ ثُمَّ مَنَعَ عَنْ إِيْتَامِهَا فَإِنَّهُ يَنْحَرُ الْهَدْيَ فِي مَكَانِهِ الَّذِي أَحْصَرَ فِيهِ، وَيُفَرِّقُ اللَّحْمَ عَلَى مَسَاكِينِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ، وَيَحْلِقُ وَيَتَحَلَّلُ مِنْ إِحْرَامِهِ، وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ هَدْيِهِ الْحَرَمَ اهـ. وَهُوَ مُخَالَفٌ لِأُثْمَةِ الْمَذْهَبِ مِنْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ذَبْحُهُ إِلَّا فِي أَرْضِ الْحَرَمِ، وَقَالُوا: إِنْ بَعْضُ الْحَدِيثِيَّةِ مِنَ الْحَرَمِ وَسَبَقَ نَقْلُهُ، وَهُوَ مُخَالَفٌ أَيْضًا لظَاهِرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ أَحْصَرْتُمْ

جاءكم المؤمنات مهاجرات ﴿١﴾ الآية، فنهاهم الله تعالى أن يردوهم، وأمرهم أن يردوا الصداق، ثم رجع إلى المدينة، فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم، فأرسلوا

فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ﴿٢﴾ وقد قال تعالى: ﴿هدياً بالغ الكعبة﴾ أي حرماً. (ثم جاء نسوة مؤمنات): أي من مكة (فأنزل الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات﴾ الآية) ﴿٣﴾: أي فامتنحنهن الله أعلم بإيمانهن، ﴿فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار لا هن حل لهن ولا هم يحلون لهن وآتوهن ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتوهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر وأسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم﴾ (فنهاهم الله تعالى أن يردوهم)، قيل: هن غير داخلات في الشرط لرواية: منا رجل، وعلى هذا لا إشكال، وعلى رواية: منا أحد فإن لفظه أحد وأن يتاولهن، لكن الآية ناسخة لذلك، ذكره ابن الملك، وتوضيحه في شرح السنة: اختلفوا في أن الصلح هل وقع على رد النساء أم لا؟ قيل: إنه وقع على رد الرجال والنساء جميعاً، لما روينا: أنه لا يأتيك منا أحد إلا رددته، ثم صار الحكم في رد النساء منسوخاً بقوله تعالى: ﴿لا ترجعهن إلى الكفار﴾ وقيل: إن الصلح لم يقع على رد النساء لقوله في هذا الحديث: ﴿لا يأتيك منا رجل﴾ وذلك لأن الرجل لا يخشى عليه من الفتنة. (وأمرهم): أي الصحابة (أن يردوا الصداق): أي صداقهن إلى أزواجهن من المشركين ذكره الطيبي، وقال ابن الملك: أي إن جاوزوا في طلبهن، وقد سلموا الصداق إليهن وإلا لا يعطون شيئاً اهـ. وهو خلاف المذهب.

قال ابن الهمام: ولو شرطوا في الصلح أن يرد إليهم من جاء مسلماً منهم بطل الشرط، فلا يجب الوفاء به، فلا يرد من جاء مسلماً منهم وهو قول مالك. وقال الشافعي: يجب الوفاء بالرجال دون النساء، لأنه ﷺ فعل ذلك في الحديبية، وأما لو شرط مثله في النساء لا يجوز ردهن، ولا شك في انفساخ نكاحها، فلو طلب زوجها الحربي هل يعطاه؟ للشافعي فيه قولان. في قول لا يعطاه وهو قولنا، وقول مالك وأحمد، وفي قول يعطاه قال تعالى: ﴿فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار﴾ وهذا هو دليل النسخ في حق الرجال أيضاً، إذ لا فرق بين الرجال والنساء في ذلك، بل مفسدة رد المسلم إليهم أكثر،

(١) الممتحنة: ١٠.

في طلبه رجلين، فدفعه إلى الرجلين، فخرجا به، حتى إذا بلغا ذا الحليفة. نزلوا يأكلون من تمر لهم، فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيداً، أرني أنظر إليه. فأمكنه منه، فضربه حتى برد. وفر الآخر حتى أتى المدينة، فدخل المسجد يعدو، فقال النبي ﷺ: «لقد رأى هذا ذعراً؟» فقال: قُتل والله صاحبي،

وحين شرع ذلك كان في قوم من أسلم منهم لا يبالغون فيهم أكثر من القيد والسب والإهانة، ولقد كان بمكة بعد هجرة النبي ﷺ جماعة من المستضعفين مثل أبي بصير، وأبي جندل بن سهيل بن عمرو إلى نحو سبعين لم يبلغوا فيهم النكاية لعشائرتهم، والآن على خلاف ذلك اهـ.

وفي المدارك عند قوله تعالى: ﴿وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ﴾^(١) هو منسوخ فلم يبق سؤال المهر لا منا ولا منهم، وعند قوله عز وجل: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾^(٢) احتج به أبو حنيفة على أن لا عدة على المهاجرة، وفي المعالم اختلف القول في أن المهر كان واجباً أو مندوباً، واختلفوا في أنه هل يجب العمل به اليوم في رد المال إذا شرط في معاقدة الكفار؟ فقال قوم: لا يجب، وزعموا أن الآية منسوخة، وهو قول عطاء ومجاهد وقتادة، وقال قوم: هي غير منسوخة.

(ثم رجع): أي النبي ﷺ (إلى المدينة، فجاءه أبو بصير): بفتح الموحدة وكسر الصاد المهملة (رجل من قريش وهو مسلم)، قال المؤلف: هو عتبة بن أسيد بفتح الهمزة وكسر السين المهملة الثقفي قديم الإسلام والصحة، مات في عهد رسول الله ﷺ، (فأرسلوا): أي: أهل مكة (في طلبه رجلين، فدفعه إلى الرجلين)، يعني: إليهما (فخرجا به حتى إذا بلغا): أي معه (ذا الحليفة. نزلوا يأكلون من تمر لهم، فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى: أي بضم الهمزة ويفتح أي: أظن (سيفك هذا يا فلان جيداً، أرني): بكسر الراء ويجوز إسكانها واختلاسها (أنظر إليه). بالجزم على جواب الأمر (فأمكنه): أي فأقدره ومكنه (منه)، أي من السيف حتى أخذه (فضربه): أي به كما في نسخة (حتى برد). أي مات، والمعنى أنه سكنت منه حركة الحياة وحرارتها فأطلق اللازم على الملزوم. قال القاضي: يقال برده فلان إذا قتله على سبيل النكاية، فإن البرودة من توابع الموت ولوازمه، ومنه السيوف البوارد (وفر الآخر): أي هرب (منه حتى أتى المدينة، فدخل المسجد يعدو)، أي يجري من خوف القتل (فقال النبي ﷺ: «لقد رأى هذا ذعراً؟»): بضم الذال المعجمة وسكون العين المهملة أي خوفاً ذكره بعض الشراح، أو ما

وإني لمقتول. فجاء أبو بصير، فقال النبي ﷺ: «وَيْلُ أُمِّهِ مِسْعَرُ حَرْبٍ لَوْ كَانَ لَهُ أَحَدٌ»
فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ عَرَفَ أَنَّهُ سِيرُهُ إِلَيْهِمْ، فخرج حتى أتى سيف البحر، قال: وانفَلَتَ أبو
جندل بن سهيل، فلحق بأبي بصير، فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق

خاف منه ذكره الطيبي، وفي القاموس: الذعر بالضم الخوف، وبالفتح التخويف
وبالتحريك الدهش وكصرد الأمر المخوف اهـ. ولا يخفى أن الكل يصلح هنا، لكن النسخ
على الضم (فقال: قتل): بصيغة المجهول (والله صاحبي، وإني لمقتول). أي: وإني
لأخاف القتل أو دنوت من أن يقتلني (فجاء أبو بصير، فقال النبي ﷺ: «ويل أمه»):
بالنصب على المصدر وفي نسخة بالرفع على الابتداء والخبر محذوف، ومعناه الحزن
والمشقة والهلاك، وقد يرد بمعنى التعجب وهو المراد هنا على ما في النهاية فإنه ﷺ
تعجب من حسن نهضته للحرب وجودة معالجته لها مع ما فيه خلاصه من أيدي العدو
(«مسعر حرب»): بكسر الميم وفتح العين وهو منصوب ويرفع أي: هو من يحمي الحرب
ويهيئ القتال («لو كان له»): أي لأبي بصير («أحد»). أي صاحب ينصره ويعينه، وقيل
معناه لو كان له أحد يعرفه أنه لا يرجع إلي حتى لا أردّه إليهم، وهذا أنسب بسياق
الحديث، وأصل المسعر والمسعار ما يحرك به النار من آلة الحديد يقال: سمرت النار
والحرب إذا أوقدتها يصفه بالمبالغة في الحرب والنجدة. قال القاضي: لما شبه الحرب
بالنار مثل الذي يهيجه بمسعر التنور اهـ. ومنه قوله ﷺ: «حامي الوطيس» أي التنور،
وقيل: هي حجارة مدورة إذا حميت لا يقدر أحد أن يطأها، وحامي الوطيس كناية عن
اشتباك الحرب وقيامها على ساق، وهو من فصيح الكلام، ولم يسمع من أحد قبل
النبي ﷺ، ذكره في النهاية.

(فلما سمع): أي أبو بصير (ذلك): أي الكلام المذكور (عرف أنه سيرده إليهم)،
قال القاضي: إنما عرف ذلك من قوله: مسعر حرب لو كان له أحد، فإنه يشعر بأنه لا يؤويه
ولا يعينه، وإنما خلاصه عنهم بأن يستظهر بمن يعينه على محاربتهم (فخرج حتى أتى سيف
البحر)، بكسر السين وسكون الباء أي: ساحله والإضافة لمجرد البيان، فإن السيف ساحل
البحر أو محمول على التجريد. (قال): أي الراوي (وانفَلَت): أي تخلص من أيدي
المشركين (أبو جندل بن سهيل)، أي ابن عمرو القرشي، وكان أسلم بمكة ووضعه أبوه في
القيد، فخرج أولاً إلى النبي ﷺ وهو بالحديبية فردّه إليهم كما سيأتي فخرج ثانياً، (فلحق

بأبي بصير، حتى اجتمعت منهم عصابة، فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها، فقتلوهم، وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش إلى النبي ﷺ تناشد الله والرحم لما أرسل إليهم، فمن أتاه فهو آمن، فأرسل النبي ﷺ إليهم. رواه البخاري.

٤٠٤٣ - وعن البراء بن عازب رضي الله عنه، قال: صالح النبي ﷺ المشركين يوم الحديبية على ثلاثة أشياء: على أن من أتاه من المشركين رده إليهم، ومن أتاهم من

بأبي بصير)، لما عرف أن النبي ﷺ يرده إليهم (فجعل): أي شرع وطلق (لا يخرج من قريش رجل قد أسلم): أي سابقاً أو لاحقاً (إلا لحق بأبي بصير)، تحقيقاً لتمكينه ﷺ بقوله لو كان له أحد (حتى اجتمعت منهم عصابة)، بكسر أوله أي جماعة قوية (فوالله ما يسمعون): أي العصابة (بعير): بكسر الموحدة على أنها حرف جر وبكسر العين قال الطيبي: العير: يقال للإبل بأجمالها، والمعنى بقافلة (خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها)، أي تعرضوها واستقلوا أهلها بالمحاربة (فقتلوهم)، أي: أهل القافلة (وأخذوا أموالهم): فلما أخذوا بالموت رضوا بالحمى (فأرسلت قريش): أي من أهل مكة (إلى النبي ﷺ تناشد الله والرحم): منصوبان بنزع الخافض، أي: تقسم قريش على النبي ﷺ وبالرحم يعني: بالقرابة التي بينه وبينهم (لما): بتشديد الميم بمعنى إلا (أرسل إليهم)، أي لا يعاملهم بشيء إلا إرساله إلى أبي بصير وأتباعه أحداً، ويدعوهم إلى المدينة كيلا يتعرضوا لهم في السبيل (فمن أتاه): أي وأجازوا أن من أتى النبي ﷺ (فهو آمن)، وفي النهاية: نشدتك الله، وأنشدتك الله، وأنشدتك الله وبالله أي: سألتك وأقسمت عليك وتعديته إلى مفعولين إما لأنه بمنزلة دعوت حيث قالوا: نشدتك الله وبالله، أو لأنهم ضمنوه معنى ذكرت. وقال التوربشتي: الرواية في لما بالتشديد، وهي في موضع إلا كقوله تعالى: ﴿إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ﴾ على قراءة من قرأ بالتشديد، والعرب تستعمل هذا الحرف في كلامهم على الوجه الذي في الحديث إذا أرادوا المبالغة في المطالبة كأنهم يبتغون من المسؤول أن لا يهتم بشيء إلا بذلك. قال الطيبي: الفاء في قوله: فمن أتاه جواب شرط محذوف، والمعنى أرسلت قريش ما تطلب منه ﷺ شيئاً إلا ردهم إلى المدينة، فإذا فعلت ذلك فمن أتاه من مكة مسلماً بعد فهو آمن من الرد إلى قريش، (فأرسل النبي ﷺ إليهم). أي إلى أبي بصير وأصحابه وطلبهم إلى المدينة. (رواه البخاري).

٤٠٤٣ - (وعن البراء بن عازب قال: صالح النبي ﷺ المشركين يوم الحديبية على

المسلمين لم يردّوه، وعلى أن يدخلها من قابلٍ وقيمَ بها ثلاثة أيامٍ، ولا يدخلها إلا بجلبانٍ السلاح والسيف والقوس ونحوه، فجاء أبو جندل يحجُل في قيوده، فردّه إليهم. متفق عليه.

ثلاثة أشياء: أي خصال أو شروط (على أن من أتاه من المشركين): أي مسلماً (رده إليهم، ومن أتاهم من المسلمين لم يردّوه): أي: إليه، وهذا هو الأوّل (وعلى أن يدخلها من قابلٍ وقيمَ بها ثلاثة أيام)، أي: وعلى أن لا يأتيهم في هذا العام وهذا هو الثاني. (ولا يدخلها): أي: وعلى أن لا يدخلها حين يدخلها (إلا بجلبان السلاح): بضم الجيم واللام وتشديد الموحدة جراب من آدم يوضع فيه السيف مغموداً، وي طرح فيه السوط والآلات، فيعلق من أخرة الرحل، ويروى بسكون اللام (والسيف والقوس ونحوه)، بدل من السلاح، والمراد أن تكون الأسلحة في أعماها بلا تشهير السلاح، كما في صورة القهر والغلبة، وكان من عادة العرب أن لا يفارقهم في السلم والحرب. قال ابن الملك: المراد أنهم لا يدخلون مكة كاشفي سلاحهم، متأهين للحرب، وإنما شرطوه ليكون إمارة للسلم، فلا يظن أنهم دخلوها قهراً، واشترطه هذه الشروط كان لضعف حال المسلمين وعجزهم عن مقاومة الكفار حينئذ ظاهراً اهـ.

وتبع القاضي فيه حيث قال: شرط رد المسلم إلى الكفار فاسد يفسد الصلح إلا إذا كان بالمسلمين خور وعجز ظاهر، ولذلك شرطه ﷺ في صلح الحديبية اهـ. وهو خطأ ظاهر إذ لم يكن بالمسلمين ضعف حينئذ، وهم قريب ألفين من شجعان العرب، وقد غلبوا وهم ثلاثمائة أهل مكة ببدر، وهم ألفان، بل إنما كان الصلح لكونهم في الإحرام والحرم، ولم يؤذنوا بالقتال فيه، ولما رأى ﷺ فيه من الحكم والمصالح الآتي بعضها، ومنها قوله تعالى: ﴿ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم﴾^(١) الآيات هذا، وقد قال ابن الهمام: ولو حاصر العدو المسلمين، وطلبوا المودعة على مال يدفعه المسلمون إليهم لا يفعله الإمام لما فيه من إعطاء الدنيا أي النقيصة، ومن ذلك قول عمر لأبي بكر رضي الله عنهما في الحديبية، وكان متجانفاً عن الصلح: أليس برسول الله؟ قال أبو بكر: بلى، قال: أولسنا بالمسلمين؟ قال: بلى. قال: أو ليسوا بالمشركين؟ قال: فعلام نعطي الدنيا في ديننا؟ فقال له أبو بكر رضي الله عنه: الزم غرزه فإنني أشهد أنه رسول الله ﷺ. فقال عمر رضي الله عنه: وأنا أشهد أنه رسول الله ﷺ ذكره ابن إسحاق رضي الله عنه في السير. وفي الحديث: ليس للمؤمن أن يذل نفسه، فالعزة خاصية الإيمان.

قال تعالى: ﴿والله العزة ولرسوله وللمؤمنين﴾^(١) إلا إذا خاف الإمام الهلاك على نفسه والمسلمين، فلا بأس لأن النبي ﷺ لما اشتد على الناس البلاء في وقعة الخندق أرسل إلى عيينة بن حصن الفزاري، والحرث بن عوف بن أبي حارثة المزني، وهما قائدَا غطفان، وأعطاهما ثلثي ثمار المدينة على أن يرجعوا بمن معهما، فجرى بينهما الصلح حتى كتبوا الكتاب ولم تقع الشهادة ولا عزيمة الصلح فلما أراد ﷺ أن يفعل بعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن عباد. فذكر لهما ذلك، فاستشارهما فيه فقالا: يا رسول الله! أمرآ تحبه فتصنعه أم شيئاً أمرك الله به لا بد لنا من العمل به، أم شيئاً تصنعه لنا؟ قال: «بل أصنعه لكم، والله ما أصنع ذلك إلا لأنني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحد، وكالبوكم من كل جانب فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما». فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله! قد كنا ونحن وهؤلاء على الشرك بالله وعبادة الأوثان لا نعبد الله ولا نعرفه، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا شراء أو بيعاً، فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وعزنا بك وبه نعطيتهم أموالنا ما لنا بهذا من حاجة، والله ما نعطيتهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم. قال رسول الله ﷺ: «فأنت وذاك». فتناول سعد الصحيفة فمحا ما فيها من الكتابة، ثم قال: ليجهدوا علينا. قال محمد بن إسحاق: حدثني به عاصم بن عمرو بن قتادة، ومن لا أتهمه عن محمد بن سلمة بن عبد الله عن ابن شهاب الزهري اهـ.

وقد سبق له تحقيق مناسب للمقام أيضاً فتدبر. وأغرب الطيبي حيث قال قوله: لم يردوه. فإن قلت: كيف أتى الجزاء هنا بلفظ المضارع، وفيما سبق بلفظ الماضي، وما فائدته عند علماء المعاني؟ قلت: اهتمامهم بشأن رد المسلمين من أتاهم من المشركين أشد وأولى من ردهم المسلمين إليهم اهـ. ووجه غرابته أن قوله: لم يردوه ماضٍ معنى، وإن كان لفظه مضارعاً، كما هو مقرر في محله، فلا فرق بين لم يردوه وبين ما ردوه في المعنى، والعبرة بالمعنى عند أرباب المعاني، مع أن كلاهما بعد دخول حرف الجزاء يصير مضارعاً في المعنى.

(فجاء أبو جندل): أي ابن سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود، أسلم بمكة، فقيده المشركون فانفلت منهم مع قيده (يحجل): بسكون المهملة وضم الجيم أي يمشي (في قيوده): على دينه كما يمشي الغراب، والحجل مشي الغراب (فرّده إليهم): أي محافظة للعهد ومراعاة للشرط. قال ابن الهمام: فصار ينادي: يا معشر المسلمين أرد إلى

٤٠٤٤ - وعن أنس رضي الله عنه: أَنَّ قريشاً صالحوا النَّبِيَّ ﷺ فاشتروا على النَّبِيَّ ﷺ أَنْ مَنْ جَآنا مِنْكُمْ لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكُمْ، وما جاءكم منا رددتموه علينا فقالوا: يا رسول الله! أنكتبُ هذا؟ قال: «نعم! إِنَّهُ مِنْ ذَهَبٍ مِّنَّا إِلَيْهِمْ فَأَبْعِدَهُ اللهُ، ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجاً ومخرجاً». رواه مسلم.

المشركين يفتنونني عن ديني فقال له عليه السلام اصبر أبا جندل واحتسب فإن الله جاعل لك وللمستضعفين فرجاً ومخرجاً (متفق عليه). قال صاحب المواهب: وفي رواية البخاري: فيينا هم كذلك إذ دخل أبو جندل بن سهيل بن عمرو بن يوسف في قيوده قد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين فقال سهيل: هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلي، فقال ﷺ: «إنا لم نقض الكتاب بعد» أي لم نفرغ. قال: فوالله إذا لا أصالحك على شيء أبداً. قال النبي ﷺ: «فأجره لي» قال: ما أنا بمجبر ذلك. قال: بلى فافعل. قال: ما أنا بفاعل. قال مكرز: بلى قد أجرناه لك. قال أبو جندل: أي معشر المسلمين! أرد إلى المشركين، وقد جئت مسلماً ألا ترون ما قد لقيت، وكان قد عذب في الله عذاباً شديداً. زاد ابن إسحاق، فقال النبي ﷺ: «يا أبا جندل! اصبر واحتسب فإننا لا نغدر وإن الله جاعل لك فرجاً ومخرجاً». ووثب عمر يمشي إلى جنبه ويقول: اصبر فإنما هم المشركون ودم أحدهم كدم كلب.

قال الخطابي: تأول العلماء ما وقع في قصة أبي جندل على وجهين أحدهما: أن الله قد أباح التقية للمسلم إذا خاف الهلاك ورخص له أن يتلکم بالكفر مع إضمار الإيمان إن لم يمكنه التورية، فلم يكن رده إسلاماً لأبي جندل إلى الهلاك، مع وجود السبيل إلى الخلاص من الموت بالتقية. والوجه الثاني: أنه رده إلى أبيه، والغالب أن أباه لا يبلغ به إلى الهلاك، وإن عذبه أو سجنه، فله مندوحة بالتقية أيضاً، وأما ما يخاف عليه من الفتنة فإن ذلك امتحان من الله يبتلى به خير عباده من المؤمنين.

٤٠٤٤ - (وعن أنس رضي الله عنه، أن قريشاً صالحوا النَّبِيَّ ﷺ، فاشتروا على النَّبِيَّ ﷺ أَنْ مَنْ جَآنا مِنْكُمْ لَمْ نَرُدَّهُ): بضم الدال ويفتح (عليكم، ومن جاءكم منا رددتموه علينا): قال الطيبي: حكاية ما تلفظوا به واشتروا عليه (فقالوا): أي: الصحابة استبعاداً لهذا الشرط كما سبق، وسيأتي تفصيله. (يا رسول الله! أنكتب): أي نحن (هذا؟ أي الشرط المذكور (قال: «نعم إنه»): أي الشأن («من ذهب منا إليهم فأبعده

الله)، أي من رحمته لأنه مرتد («ومن جاءنا منهم»): أي ورددناه إليهم («سيجعل الله له فرجاً»): أي خلاصاً («ومخرجاً»): أي خروجاً، والمعنى سوف يخرجهم من أيديهم. قال الطيبي قوله: إنه من ذهب الخ. بيان لنعم على الاستئناف وهو جواب لإنكارهم في قولهم: أنكتب؟ كأنهم استبعدوا هذا الشرط، فرفع ﷺ شبهتهم. بما ذكر. (رواه مسلم).

وفي رواية البخاري، فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: فأتيت النبي ﷺ فقلت: ألسنت نبي الله حقاً؟ قال: «بلى». قال: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: «بلى». قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذا؟ قال: «إني رسول الله ﷺ ولست أعصيه وهو ناصري». قلت: أو ليس كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: «بلى، فأخبرتكم أنا نأتيه العام؟» قلت: لا. قال: «فإنك آتية وتطوف به». قال: فأتيت أبا بكر رضي الله عنه فقلت: يا أبا بكر! أليس هذا نبي الله حقاً؟ قال: بلى، قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى، قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذا؟ قال: أيها الرجل! إنه رسول الله ﷺ وليس يعصي ربه، وهو ناصره، فاستمسك بغيره، فوالله أنه الحق. قلت: أوليس كان يحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: بلى، فأخبرك أنا نأتيه العام؟ قلت: لا. قال: إنك آتية فمطوف به. قال العلماء: لم يكن سؤال عمر رضي الله عنه وكلامه المذكور شكاً، بل طلباً لكشف ما خفي، وحثاً على إزاله للكفار، وظهور الإسلام، كما عرف في خلقه وقوته في نصرة الدين، وإزالة المبطلين. وأما جواب أبي بكر لعمر رضي الله عنهما بمثل جواب النبي ﷺ، فهو من الدلائل الظاهرة على عظم فضله، وبارع علمه، وزيادة عرفانه، ورسوخه وزيادته في كل ذلك على غيره، كذا في المواهب، وفيه إشكال لا يخفى، وهو أن عمر سأل النبي ﷺ وعرف جوابه مفصلاً، ومن جملته قوله: إني رسول الله ﷺ لست أعصيه وهو ناصري، فكيف يسوغ له إعادة ذلك عند أبي بكر، اللهم إلا أن يقال: أراد امتحان ما عند الصديق من التحقيق والله ولي التوفيق، هذا وفي كلامه ﷺ: إني رسول الله ﷺ ولست أعصيه، دليل واضح أن الصلح ما وقع لضعف المسلمين، بل لأمر من الله حقيقة بوحى أو بإشارة، كما سبق من قوله ﷺ: «حبسها حابس القيل» أو بإلهام استنباط، لما رأى المصلحة المترتبة على إتمام هذا الصلح، وما ظهر من ثمراته الباهرة، وفوائده المتظاهرة التي كان أولها فتح خيبر وتقوي المسلمين بالكراع والسلاح، وعاقبتها فتح مكة وإسلام أهلها كلهم، ودخول الناس في دين الله أفواجا، وذلك أنهم قبل الصلح لم يكونوا يختلطون بالمسلمين، ولا تتظاهر عندهم أمور النبي ﷺ كما

هي، ولا يختلطون بمن يعلمهم بها مفصلة، فلما حصل صلح الحديبية اختلطوا بالمسلمين، وجاؤوا إلى المدينة، وذهب المسلمون إلى مكة، وخلوا بأهلهم وبأصدقائهم وغيرهم ممن يستنصحوه، وسمعوا منهم أحوال النبي ﷺ، ومعجزاته الظاهرة، وإعلام نبوته المتظاهرة، وحسن سيرته، وجميل طريقته، وعانوا بأنفسهم كثيراً من ذلك، فمالت نفوسهم إلى الإيمان، حتى بادر خلق منهم إلى الإسلام قبل فتح مكة، فأسلموا بين صلح الحديبية وفتح مكة، وازداد الآخرون ميلاً إلى الإسلام، فلما كان يوم الفتح أسلموا كلهم لما كان قد تمهد لهم من الميل، وكانت العرب غير قريش في البوادي ينتظرون بإسلامهم إسلام قريش، فلما أسلمت قريش أسلمت العرب في البوادي. قال تعالى: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحَ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا﴾ فآله ورسوله أعلم.

وفي المواهب: اختلف العلماء هل يجوز الصلح مع المشركين على أن يرد إليهم من جاء مسلماً من عندهم أم لا؟ فقيل: نعم على ما دلت عليه قصة أبي جندل وأبي بصير، وقيل: لا، وأن الذي وقع في القصة منسوخ، وأن ناسخه حديث: أنا بريء من مسلم بين مشركين، وهو قول الحنفية، وعند الشافعية يفصل بين العاقل والمجنون والصبي فلا يردان. وقال بعض الشافعية: ضابط جواز الرد أن يكون المسلم بحيث لا يجب عليه الهجرة من دار الحرب والله أعلم. قاله في فتح الباري.

وقال مكى بن أبي طالب القيرواني في تفسيره: وبعث عليه السلام بالكتاب إليهم مع عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأمك سهيل بن عمرو عنده، فأمسك المشركون عثمان فغضب المسلمون. وقال مغلطاي: فاحتبسته قريش عندهم، فبلغ النبي ﷺ أن عثمان قد قتل، فدعا الناس إلى بيعه الرضوان تحت الشجرة على الموت، وقيل على أن لا يفروا. اهـ. ووضع النبي ﷺ شماله في يمينه وقال: هذه عن عثمان، وفي البخاري، فقال ﷺ بيده اليمنى: هذه بيعة عثمان فضرب بها على يده، الحديث. ولما سمع المشركون بهذه البيعة خافوا وبعثوا بعثمان وجماعة من المسلمين، وفي هذه البيعة نزل قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾^(١) وقوله تعالى: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ الْمُؤْمِنِينَ﴾^(٢) وأقام ﷺ بالحديبية بضعة عشر يوماً، وقيل عشرين يوماً، ثم قتل في نفوس بعضهم شيء فأنزل الله تعالى سورة الفتح يسليهم بها ويذكرهم نعمه فقال تعالى: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾ وقال ابن عباس، وأنس، والبراء بن عازب رضي الله عنهم: الفتح

٤٠٤٥ - وعن عائشة رضي الله عنها، قالت في بيعة النساء: **إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كان يمتحنهنَّ بهذه الآية: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يَبَاعِعَنَّكَ﴾ فمن أقرَّت بهذا**

هنا فتح الحديبية، ووقع الصلح بعد أن كان المنافقون يظنون أن لا ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبداً أي: حسبوا أنهم لا يرجعون بل كلهم يقتلون، وأما قوله تعالى: ﴿وَأَنَابَهُمْ فَتَحاً قَرِيباً﴾ فالمراد فتح خيبر على الصحيح، لأنها وقعت فيها المغانم الكثيرة للمسلمين. وقد روى أحمد، وأبو داود، والحاكم من حديث مجمع بن جارية قال: شهدنا الحديبية، فلما انصرفنا وجدنا رسول الله ﷺ واقفاً عند كراع الغميم، وقد جمع الناس وقرأ عليهم: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً﴾ الآية. فقال رجل: يا رسول الله! أو فتح هو؟ قال: «أي، والذي نفسي بيده إنه لفتح». وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح، عن الشعبي: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً﴾ الحديبية، وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وتبايعوا ببيعة الرضوان، وأطعموا نخيل خيبر، وظهرت الروم على فارس، وفرح المسلمون بنصر الله. وأما قوله تعالى: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ وقوله: «لا هجرة بعد الفتح» ففتح مكة باتفاق. قال الحافظ ابن حجر: فهذا يرتفع الإشكال وتجتمع الأقوال، والله أعلم بالأحوال اهـ.

وقصة فتح مكة مشهورة، وفي كتب السير والمغازي مسطورة، وإنما الخلاف في أنها فتحت عنوة أو صلحاً، والصحيح هو الأول لما في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنه ذكر فتح مكة فقال: أقبل رسول الله ﷺ حتى دخل مكة، فبعث الزبير على إحدى المجنبتين، وبعث خالد بن الوليد على المجنبة الأخرى، وبعث أبا عبيدة على الجيش، وأخذوا من بطن الوادي، ورسول الله ﷺ في كتيبة أي قطعة عظيمة من الجيش قال: فنظر إلي فقال: «يا أبا هريرة! قلت: لبيك يا رسول الله. قال: «اهتف لي بالأنصار فلا يأتيني إلا أنصاري». فهتفت بهم فجاؤوا، فاطافوا برسول الله ﷺ، ووثبت قريش أوباشها فقال لهم: «ألا ترون أوباش قريش وأتباعهم؟» ثم قال بيده فضرب بأحدهما على الأخرى وقال: «احصدوهم حصداً حتى توافوني على الصفا». قال أبو هريرة: فانطلقنا فما شاء منا أحد أن يقتل ما شاء منهم إلا قتله، الحديث بطوله. وقل سبق في المغانم زيادة على ذلك والله أعلم.

٤٠٤٥ - (وعن عائشة رضي الله عنها، قالت في بيعة النساء): أي في سببها وكيفيتها (إن رسول الله ﷺ كان يمتحنهن): أي المؤمنات كلهن أو الواردات من مكة في صلح

الشرط منهنّ قال لها: «قد بايعتُك» كلاماً يكلمها به، والله ما مسّت يده يد امرأة قط في المبايعة. متفق عليه.

الحديثية، وهو الظاهر لقولها: يمتحنهن بهذه الآية، فإنه تفسير لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مَاهَجَرَاتٍ فَاِمْتَحِنُوهُنَّ﴾^(١) الآية. قال البغوي في تفسيره: وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، خرجت إلى رسول الله ﷺ يومئذ وهو عاتق، فجاء أهلها يسألون النبي ﷺ أن يرجعها إليهم، فلم يرجعها إليهم، فأنزل الله فيهن: ﴿إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مَاهَجَرَاتٍ فَاِمْتَحِنُوهُنَّ﴾ الله أعلم بإيمانهن إلى قوله: ﴿وَلَا هُمْ يَحْلُونَ لَهُنَّ﴾ قال عروة: فأخبرتني عائشة رضي الله تعالى عنها: أن رسول الله ﷺ كان يمتحنهن (بهذه الآية: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يَسَاعِيَنَّكَ﴾): أي إلى آخر الآية وهي: ﴿عَلَى أَنْ لَا يَشْرَكَنَّ بِاللَّهِ شَيْئاً وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبَهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايَعَهُنَّ وَاسْتَغْفَرَ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (فمن أقرب بهذا الشرط منهن): أي قبلته بمجموعه وقررت به والباء زائدة (قال لها: «قد بايعتُك»): بكسر الكاف (كلاماً): نصب على أنه مصدر قال: من غير لفظه (يكلمها به)، استئناف أو صفة مؤكدة لدفع توهم التجوز أي: يكلم النبي ﷺ المرأة المقررة بذلك الكلام ويعقدها به، وقيل كلاماً نصبه على الحال من مفعول، قال: والحاصل أنها تريد أن مبايعته ﷺ مع النساء كانت بالكلام لهن لا يوضع اليد في أيديهن ولذا قالت: (والله ما مسّت يده يد امرأة قط في المبايعة). احتراز من إحدى نسائه ومحارمه في غير حال المبايعة. وزاد البغوي عن عروة عنها ما بايعهن إلا بقوله (متفق عليه).

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أقبل رسول الله ﷺ معتمراً حتى إذا كان بالحديبية صالحه مشركو مكة على أن من أتاه من أهل مكة رده إليهم، ومن أتى أهل مكة من أصحاب رسول الله ﷺ لم يردوه عليه، وكتبوا عليه كتاباً، وختموا عليه فجاءت سبيعة بنت الحارث الأسلمية مسلمة بعد الفراغ من الكتاب، فأقبل زوجها مسافر من بني مخزوم، وقال مقاتل: هو صيفي بن الواهب في طلبها، وكان كافراً فقال: يا محمد! أردد علي امرأتي فإنك قد شرطت أن ترد علينا من أتاك منا، وهذه طينة الكتاب لم تجف بعد، فأنزل الله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مَاهَجَرَاتٍ﴾ أي من دار الإسلام ﴿فَاِمْتَحِنُوهُنَّ﴾. قال ابن عباس: امتحانها أن تستخلف ما خرجت لبغض زوجها، ولا عشقاً لرجل من المسلمين، ولا رغبة بأرض عن أرض، ولا لحدث أحدثت، ولا التماس الدنيا، ولا

الفصل الثاني

٤٠٤٦ - **عن** المسور رضي الله عنه، ومروان: أنهم اصطلحوا على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيها الناس، وعلى أن بيننا عيبة مكفوفة، وأنه لا إسلال ولا إغلال.
رواه أبو داود.

خرجت إلا حباً لله ورسوله ورغبة في الإسلام، فاستحلفها رسول الله ﷺ على ذلك، فحلفت فلم يردّها، وأعطى زوجها مهرها وما أنفق عليها، فتزوجها عمر رضي الله عنه كذا في المعالم.

الفصل الثاني

٤٠٤٦ - **(عن** المسور، ومروان رضي الله عنهما: أنهم): أي أهل مكة (اصطلحوا على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيهن الناس): أي بعضهم من بعض أي: صالحوا مع رسول الله ﷺ على ترك الحرب هذه المدة، فلما مضى بعد هذا الصلح ثلاث سنين نقضوا عهدهم بإعانتهم بني بكر على حرب خزاعة حلفاء رسول الله ﷺ ومحارب حليف الشخص محارب ذلك الشخص، كذا ذكره بعضهم. وقال شارح من علمائنا: صالحوا هذه المدة، لكن المشركون نقضوه في السنة الرابعة، فغزاهم رسول الله ﷺ. وقال ابن الهمام: يستدل بنبد المودة التي كانت بينه وبين أهل مكة، على أن المعاهدين إذا بدأوا بخيانة فقاتلهم ولم ينبذ إليهم إذا كان باتفاقهم، لأنهم صاروا ناقضين للعهد فلا حاجة إلى نقضه، وكذا إذا دخل على جماعة منهم لهم منعة وقتلوا المسلمين علانية يكون نقضاً في حقهم خاصة، فيقتلون ويسترقون هم ومن معهم من الذراري إلا أن يكون بإذن ملكهم، فيكون نقضاً في حق الكل، ولو لم يكن لهم منعة لم يكن نقضاً لا في حقهم ولا في حق غيرهم، وإنما قلنا: هذا لأنه ﷺ لم يبدأ أهل مكة، بل هم بدأوا بالغدر قبل مضي المدة فقاتلهم ولم ينبذ إليهم، بل سأل الله أن يعمي عليهم حتى ييغتهم، وهذا هو المذكور لجميع أصحاب السير والمغازي، ومن تلقى القصة ورواها كما في حديث ابن إسحاق، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة قالوا: وكانا في صلح رسول الله ﷺ، ودخلت بنو بكر في عقد قريش، فمكثوا في الهدنة نحو السبعة أو الثمانية عشر شهراً، ثم إن بني بكر الذين دخلوا في عقد قريش وثبوا على خزاعة الذين دخلوا في

عقد رسول الله ﷺ ليلاً بماء لهم يقال له: الوثير قريب من مكة، وقالت قریش: هذا ليل ولا يعلم بنا محمد، ولا يرانا أحد، فأعانوا بني بكر بالسلاح والكراع، وقاتلوا خزاعة معهم، وركب عمرو بن سالم إلى رسول الله ﷺ يخبره الخبر، فلما قدم عليه أنشده:

لا هم أني ناشدُ محمداً جلفُ أبينا وأبيه الأتلا
إن قریشاً أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا
هم يبتوننا بالوثير هجداً فقتلونا ركعاً وسجداً
فانصر رسول الله نصرأ عتداً

فقال رسول الله ﷺ: «نصرت يا عمرو بن سالم». ثم أمر الناس فتجهزوا، وسأل الله أن يعمي على قریش خبرهم حتى يغتفم في بلادهم، وذكر موسى بن عقبة نحو هذا، وأن أبا بكر رضي الله عنه قال لرسول الله ﷺ: ألم يكن بينك وبينهم مدة؟ قال: «ألم يبلغك ما صنعوا ببني كعب؟» ورواه الطبراني من حديث ميمونة، ورواه ابن أبي شبة مرسلًا عن عروة، ورواه مرسلًا عن جماعة عن كثيرين في كتاب المغازي، وفيه فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله! أو لم يكن بيننا وبينهم مدة؟ فقال: «إنهم غدروا ونقضوا العهد فأنا غازيهم» اهـ. كلام ابن الهمام.

وفي المواهب: كان الصلح بينهم عشر سنين كما في السير، وأخرجه أبو داود من حديث ابن عمر، ولأبي نعيم في مسند عبد الله بن دينار: كانت أربع سنين، وكذا أخرجه الحاكم في البيوع من المستدرک، والأول أشهر. قال ابن الهمام: وأما حديث مواعده ﷺ أهل مكة عام الحديبية عشر سنين، فنظر فيه بعض الشارحين بأن الصحيح عند أصحاب المغازي أنها ستان، كذا ذكره معتمر بن سليمان، عن أبيه، وليس بلازم، لأن الحاصل أن أهل النقل مختلفون في ذلك، فوقع في سيرة موسى بن عقبة أنها كانت سنتين أخرجه البيهقي عنه عن عروة بن الزبير مرسلًا، ثم قال البيهقي، وقوله: سنتين يريد أن بقاءه كان سنتين إلى أن نقض المشركون عهدهم، وخرج النبي ﷺ إليهم بفتح مكة، وأما المدة التي وقع عليها عقد الصلح، فيشبه أن يكون المحفوظ ما رواه محمد بن إسحاق وهي عشر سنين اهـ.

وما ذكره عن ابن إسحاق هو المذكور في سيرته وسيرة ابن هشام من غير أن يتعقبه، ورواه أبو داود من حديث ابن إسحاق عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن المسور

ومروان الحديث. على ما في الأصل. ورواه أحمد في مسنده مطوّلًا بقصة الفتح، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا إسحاق فساقه إلى أن قال: على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض، وكذا رواه الواقدي في المغازي حدثني ابن أبي سبرة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن واقد بن عمرو، وذكر قصة الحديبية إلى أن قال: وضع الحرب عشر سنين إلى آخره، فالوجه الذي ذكره البيهقي وجه حسن به، تنتفي المعارضة فيجب اعتباره، فإن الكل اتفقوا على أن سبب الفتح كان نقض قریش بعض العهد، حيث أعانوا على خزاعة، وكانوا دخلوا في حلف رسول الله ﷺ، واختلفوا في مدة الصلح، فرفع الخلاف ظاهراً بأن مراد من قال سنتين أن بقاء سنتين، ومن قال عشرًا قال: إنه عقده عشرًا، كما رواه كذلك، فإنه لا تنافي بينهما حينئذٍ والله سبحانه أعلم.

أقول: بقي رواية بعضهم أنها كانت أربع سنين، ولعله حاسب سنتي العهد والنقض والله أعلم.

قال القاضي: إنما هادنهم عشر سنين لضعف المسلمين وهي أقصى مدة المهادنة عند الشافعي، فلا يجوز الزيادة عليها لأنه تعالى أمر بقتال الكفار في عموم الأوقات والأحوال، فلا يستثنى منه إلا القدر الذي استثناه الرسول ﷺ، وقيل: لا يجوز أكثر من ثلاث سنين إذ الصلح لم يبق منهم أكثر من ذلك، فإن المشركين نقضوا العهد في السنة الرابعة، ففزاهم رسول الله ﷺ، وكان الفتح وضعفه ظاهر، وقيل: لا حد لها وأن تقدير مدتها موكول إلى رأي الإمام واقتضاء الحال.

قال ابن الهمام: لا يقتصر جواز مدة المهادنة على المدة المذكورة وهي عشر سنين لأن ما علل جوازها به هو حاجة المسلمين أو ثبوت مصلحتهم، فإنه قد يكون بأكثر، بخلاف ما إذا لم تكن المهادنة أو المدة المسماة خيراً للمسلمين، فإنه لا يجوز لأنه ترك للجهاد صورة ومعنى، وما أبيح إلا باعتبار أنه جهاد، وذلك إنما يتحقق إذا كان خيراً للمسلمين، وإلا فهو ترك للمأمور به، وبهذا يندفع ما نقل عن بعض العلماء من منعه أكثر من عشر سنين، وإذا كان الإمام غيره مستظهر وهو قول الشافعي، ولقد كان في صلح الحديبية مصالح عظيمة، فإن الناس لما تقاربوا انكشفت محاسن الإسلام للذين كانوا متباعدين لا يعقلونها من المسلمين لما قاربوهم وخالطوهم، والله أعلم قوله: (وعلى أن بيننا عية): بفتح العين المهملة وسكون التحتية وبالموحدة ما يجعل فيه الثياب (مكفوفة):

٤٠٤٧ - وعن صفوان بن سليم، عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله ﷺ، عن

أي مشدودة وممنوعة، قيل: أي صدرأ نقياً عن الغل والخداع، مطوياً على حسن العهد والوفاء بالصلح، والعرب تكني عن الصدر بالعيبة لأنه مستودع الأسرار، كما أن العيبة مستودع الأمتعة والثياب، وأنت تعلم أن نقاوة الصدر من الغل بين المسلمين والكفار لا يكاد يحصل، فالوجه أن يقال: إنهم أرادوا بذلك ترك ما كان بين الفئتين من الأضغان والدماء والانتهاج، أو المعنى نحفظ العهد والشرط ولا ننقضه، كما نحفظ ما في العيبة بشد رأسها، وقيل: معناه موادة مصادقة تكون بين المتصادقين المتشاورين في الأمور، فيكون كل صاحب مشاورة للآخر وعيبة سره ونظيره قوله ﷺ: «الأنصار كرشي وعييتي». وقيل: معناه على أن يكون ما سلف منا في عيبة مكفوفة أي مشروجة مشددة لا يظهر أحد منا ولا يذكره. قال تعالى: ﴿عفا الله عما سلف﴾^(١). (وأنه): أي وعلى أن الشأن (لا إسلال): بكسر الهمزة وفتح اللام أي سرقة خفية (ولا إغلال): أي خيانة، والعمنى لا يأخذ بعضنا مال بعض لا في السر ولا في العلانية، وقيل: الإسلال سل السيف، والإغلال لبس الدرع أي لا يحارب بعضنا بعضاً. وفي شرح السنة: معناه أن بعضنا يأمن بعضاً فلا يتعرض لدمه ولا ماله سرأ ولا جهراً.

قال الطيبي: فإن قلت: لم خص الإسلال والإغلال بالذكر من بين سائر الفساد وأتى بضمير الشأن؟ قلت: لما نفى الدخول التي كانت بينهم بأن لا ينشروها، بل يتكافون عنها أتبعه ما يتعلق بالظاهر، وإنما خصهما بالذكر للاستيعاب، ومن ثمة كرر «لا» التي لنفي الجنس، وحذف الخبر نسباً منسياً، ونحوه قوله تعالى: ﴿لهم رزقهم فيها بكرة وعشياً﴾^(٢) كأنه قيل: ينبغي أن تكون بواطننا خالية عن جميع الفساد وظواهرنا كذلك. (رواه أبو داود).

٤٠٤٧ - (وعن صفوان بن سليم رضي الله عنه): بالتصغير قال المؤلف: هو مولى حميد بن عبد الرحمن بن عوف تابعي جليل القدر من أهل المدينة مشهور، روى عن أنس بن مالك ونفر من التابعين، كان من خيار عباد الله الصالحين، يقال: إنه لم يضع جنبه على الأرض أربعين سنة، ويقولون: إن جبهته نقبت من كثرة السجود، وكان لا يقبل جوائز السلطان ومناقبه كثيرة، مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة، روى عنه ابن عيينة. (عن عدة): أي جماعة (من أبناء أصحاب رسول الله ﷺ): يحتمل كونهم من الصحابة أو التابعين (عن

آبَائِهِمْ، عن رسول الله ﷺ قال: «أَلَا مَنْ ظَلَمَ معاهداً، أو انتقصه، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس؛ فأنا حجيجه يوم القيامة». رواه أبو داود.

٤٠٤٨ - وعن أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها، قالت: بايعت النبي ﷺ في نسوة، فقال لنا: «فيما استطعن وأطقن» قلت: الله ورسوله أرحم بنا منا بأنفسنا، قلت: يا رسول الله! بايعنا - تعني: صافحنا - قال: «إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة»

آبائهم): يعني الصحابة (عن رسول الله ﷺ قال: «ألا»): للتنبيه («من ظلم معاهداً»): بكسر الهاء أي ذمياً أو مستأثماً («أو انتقصه»): أي نقص حقه. وقال الطيبي: أي عابه لما في الأساس استنقصه وانتقصه عابه اهـ. ولا يخفى بعده لأنه مخالف للحقيقة اللغوية مع أنه غير ظاهر في المعنى المراد من المنهيات الشرعية، وفي نسخة بالضاد المعجمة أي نقض الأجل المضروب لأمنه وأمانه («أو كلفه»): أي في أداء الجزية أو الخراج («فوق طاقته»): بأن أخذ ممن لا يجب عليه الجزية على ما سبق، أو أخذ ممن يجب عليه أكثر مما يطيق، أو فوق نصف العشر من مال تجارته إن كان ذمياً. وفوق عشر مال تجارته إن كان حربياً مستأثماً («أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس»): تعميم بعد تخصيص أو تقييد وتأکید («فأنا حجيجه»): أي خصمه ومحاجه ومغالبه بإظهار الحجج عليه («يوم القيامة»): والحجة الدليل والبرهان، يقال: حاججه حجاجاً ومحاجة، فأنا محاج وحجيج فعيل بمعنى فاعل كذا النهاية. (رواه أبو داود).

٤٠٤٨ - (وعن أميمة): بضم الهمزة وفتح الميمين وسكون التحتية بينهما أبوها عبد الله (بنت رقيقة): بضم الراء وفتح القافين وسكون التحتية بينهما، وهي أمها بنت خويلد أخت خديجة زوج النبي ﷺ (قالت: بايعت النبي ﷺ في نسوة): أي مع جماعة من النساء، وما قيدنا المبايعه بقدر الاستطاعة (فقال لنا: «فيما استطعن وأطقن»): متعلق بمحذوف أي: أبايعكن فيما استطعن كأنه ﷺ أشفق عليهن حيث قيد المبايعه في التكاليف بالاستطاعة. ذكره الطيبي، ويمكن أن يكون قوله فيما استطعن تلقين لهن بالمعنى، فكأنه قال قلن: بايعنا فيما استطعنا. (قلت: الله ورسوله أرحم بنا منا بأنفسنا): ذكر الله للترتين، أو إشارة إلى أن رحم رسوله أثر من أثر رحمته، أو إيماء إلى قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾^(١) قال الطيبي: «بنا» متعلق بقوله أرحم وبأنفسنا تأكيد له اهـ. والأظهر أن بأنفسنا متعلق بالرحمة المقدرة إذ التقدير الله ورسوله أرحم بنا من رحمتنا بأنفسنا. (قلت:

واحدة». رواه الترمذي، والنسائي وابن ماجة ومالك في الموطأ كلهم من حديث محمد بن المنكدر أنه سَمِعَ من أئمة الحديث وقال الترمذي حسن صحيح لا يُعْرَفُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي المنكدر قاله ابن الجزري .

الفصل الثالث

٤٠٤٩ - عن البراء بن عازب، قال: اعتمر رسول الله ﷺ في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة، حتى قاضاهم على أن يدخل - يعني: من العام المقبل - يقيم

يا رسول الله! بايعنا): أي بالفعل كما بايعتنا بالقول قياساً على مبايعة الرجال حيث كانت باللسان واليد جميعاً ولذا قال الراوي (- تعني): أي: تريد أميمة بقولها بايعنا (صافحنا-) : أي ضع يدك في يد كل واحدة منا. (قال: «إنما قلتي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة»): مجمل الكلام أنها طلبت المصافحة باليد، فأجاب بأن القول كاف، ولا حاجة إلى المصافحة، ولا إلى تخصيص كل امرأة بالمبايعة القولية، وفي قوله مائة امرأة مبالغة لا تخفى، وهذا خلاصة كلام الطيبي حيث أطال وقال. فإن قلت: كيف يطابق قوله: إنما قلتي لمائة امرأة جواباً عن قولها صافحنا لأنها طلبت المصافحة باليد، وأجابه بالقول وطلبت المصافحة لسائرهن فقال: قلتي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحد. قلت: قوله إنما قلتي رد لقولهما صافحنا بوجهين: أحدهما: أن المبايعة مقصورة على القول دون الفعل، وثانيهما أن قلتي لك هذا بمحضر من النساء كقولي لسائرهن. والله أعلم. (رواه : هـنا بياض في الأصل، وألحق به في الحاشية بخط ميرك: الترمذي، والنسائي، وابن ماجة ومالك في الموطأ، كلهم من حديث محمد بن المنكدر أنه سمع من أميمة الحديث وقال الترمذي: حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث ابن المنكدر قاله ابن الجزري اهـ. وفي نسخة في الهامش أيضاً أخرجه أحمد وابن حبان، ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجة، ومالك في الموطأ، والله أعلم.

الفصل الثالث

٤٠٤٩ - (عن البراء بن عازب رضي الله عنه، قال: اعتمر رسول الله ﷺ في ذي القعدة): أي نهار الاثنين سنة ست من الهجرة (فأبى أهل مكة أن يدعوه): بفتح الدال أي يتركوه (يدخل مكة): مفعول به بتقدير أن فحذف أن وارتفع الفعل (حتى قاضاهم): أي

بها ثلاثة أيام . فلما كتبوا الكتاب، كتبوا: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله . قالوا: لا نُقرُّ بها، فلو نعلم أنك رسول الله ﷺ ما منعناك، ولكن أنت محمد بن عبد الله . فقال: «أنا رسول الله، وأنا محمد بن عبد الله» . ثم قال لعلي بن أبي طالب: «أمح: رسول الله» قال: لا والله، لا أمحوك أبداً . فأخذ رسول الله ﷺ وليس يُحسِنُ يكتب،

صالحهم على أشياء منها: على أن يرجع في هذا العام ومنها: (على أن يدخل - يعني: من العام المقبل) : تفسير من كلام الراوي لكلام البراء أي: يريد البراء بدخوله ﷺ دخوله في العام المقبل لثلاثين ناقض قوله السابق، فتركه البراء لظهوره، وقوله: (يقيم بها): حال من فاعل يدخل أي يسكن بمكة (ثلاثة أيام): قال النووي: فيه دلالة على أن مكث ثلاثة أيام للمسافر في موضع ليس له حكم الإقامة . قلت: لا دلالة فيه عليها لا نفيًا ولا إثباتًا، بل ظاهره الإثبات نظراً إلى لفظ الإقامة، (فلما كتبوا الكتاب): أي أرادوا أن يكتبوا كتاب الصلح (كتبوا): أي كتب كاتبهم وهو علي رضي الله عنه برضاهم فنسب إليهم (هذا): إشارة إلى ما في الذهن أو إلى ما سيأتي في الخارج (ما قاضى): أي الذي صالح (عليه محمد رسول الله . فقالوا): أي قال بعض كفار مكة وهو سهيل (لا نُقرُّ بها): أي لا نعترف برسالتك ولا نرضى بكتابك (فلو نعلم أنك رسول الله): ﷺ (ما منعناك): هذا الكلام منه بمنزلة تعليل لقوله: لا نُقرُّ بها . قال الطيبي، فإن قلت: لو تقتضي أن يليها الماضي فما فائدة العدول إلى المضارع؟ قلت: ليدل على الاستمرار أي استمر عدم علمنا برسالتك في سائر الأزمنة من الماضي والمضارع كقوله تعالى: ﴿لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم﴾^(١) وقولك: لو تحسن إلي لشكرت (ولكن أنت محمد بن عبد الله . فقال: «أنا رسول الله، وأنا محمد بن عبد الله»): أي هما متلازمان لا ينفكان سواء ذكرا جميعاً أو اقتصر على أحدهما . قال الطيبي: هو من الأسلوب الحكيم يعني استدراككم بقولكم: أنت محمد بن عبد الله بدل قولي محمد رسول الله يؤذن بأن الجمع بينهما غير مستقيم، وليس كذلك لأن الرسالة تثبت بدعواهما وإظهار المعجزة لها، وقد حصل ذلك وهو كقول الرسل: ﴿قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون﴾^(٢) جواباً عن قولهم: ﴿ما أنتم إلا بشر مثلنا﴾ اهـ . وحاصل الجواب قوله تعالى عنهم: ﴿ما نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده﴾^(٣) وأشار إليه صاحب البردة بقوله:

فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم

(ثم قال لعلي بن أبي طالب): لما سبق أنه الكاتب («أمح رسول الله ﷺ»): بالنصب

فكتب: «هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله: لا يدخل مكة بالسلاح إلا السيف في أي: هذا اللفظ، وحكي الرفع على الحكاية (قال: لا والله، لا أمحوك): أي إسمك (أبدأ. فأخذ رسول الله ﷺ وليس يحسن): من الإحسان بمعنى الإجادة (يكتب): أي: أن يكتب كما في رواية فحذف أن ورفع الفعل، وهو جملة معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه أي: فأخذ الكتاب من يد علي (فكتب: «هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله»): وهو كذا في بعض روايات البخاري، ولا يخفى أن قوله: فأخذ فكتب مع الجملة المعترضة صريح في كتابته ﷺ، ولا مانع من أن يقال معنى كتب أمر علياً أن يكتب: اللهم إلا أن يقدر فأخذ للمحو فمحا بيده لا متناع علي بمقتضى أدبه، فكتب أي أمره بالكتابة، أو فكتب علي بعد محوه: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله، والظاهر أن هذا كان مكتوباً من قبل المحو أيضاً، فالمعنى أنه أثبت: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله والله أعلم.

قال الطيبي، قوله: وليس يحسن يكتب يحتمل وجهين. أحدهما: أن يكون من باب قوله تعالى: ﴿ولا يؤذن لهم فيعتذرون﴾ أي: لا كتابة ولا إجادة ولا اعتذار ولا إيذان. وثانيهما: أن يكون ثمة كتابة، ولكن لا إجادة فيها، وعلى هذا وقع الاختلاف. قلت: قد أشبعنا القول فيما سبق، ونذكر هنا أيضاً ما يناسب أن يلحق، ففي شرح مسلم للنووي قال القاضي عياض: احتج بهذا ناس على أن النبي ﷺ كتب ذلك بيده وقالوا: إن الله تعالى أجرى ذلك على يده إما بأن كتب القلم بيده وهو غير عالم بما كتب، أو بأن الله تعالى علمه ذلك حينئذٍ زيادة في معجزته، كما علمه ما لم يعلم، وجعله تالياً بعد النبوة بعد ما لم يكن يتلو قبلها، وهو لا يقدح في وصفه بالأمي، واحتجوا بآثار جاءت في هذا عن الشعبي، وبعض السلف أن النبي ﷺ لم يمت حتى كتب. قال القاضي: وإلى جواز ذهب الباجي، وحكاه عن السمناني وأبي ذر وغيرهما، وذهب الأكثرون إلى المنع مطلقاً وقالوا: هذا الذي زعموا يطله وصف الله تعالى إياه بالنبي الأمي، وقوله تعالى: ﴿وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه يمينك﴾^(١) وقالوا: معنى قوله: كتب أمر بالكتابة، كما يقال: رحم ماعزاً. قال القاضي: فأجاب الأولون أن معنى الآية: لو كنت تقرأ وتكتب قبل الوحي لشك المبطلون، وكما جاز أو يتلو جاز أن يخط ولا يقدح، هذا في كونه أمياً إذ ليست المعجزة مجرد كونه أمياً فإن المعجزة حاصلة بكونه أولاً كذلك، ثم جاء بالقرآن ويعلم لا يعلمها الأميون. قلت: ويعلم لا يعلمها العلماء أجمعون بحيث لو لم يكن أمياً من أصله لكان معجزة أيضاً، فالقرآن مشتمل على معجزات كثيرة، ولذا قال تعالى: ﴿بل هو آيات بينات في

القرباب، وأن يخرج من أهلها بأحدٍ إن أراد أن يتبعه، وأن لا يمنع من أصحابه أحداً إن

صدور الذين أوتوا العلم ﴿١﴾ قال: والجواب عن قولهم: فكتب أي: أمر أنه عدول عن الظاهر ولا ضرورة إليه، لأن قوله: وليس يحسن أن يكتب، فكتب كالنص في أنه كتب بنفسه اهـ. وقد حصل توارد لي في هذا المعنى على ما سبق مني كما لا يخفى. قال الطيبي: ويمكن أن يقال: سبيل هذه الكتابة مع هذه الآية، وكونه أمياً سبيل قوله ﷺ:

«هل أنت إلا أصبع دमित وفي سبيل الله ما لقيت»

ونحوه مع قوله تعالى: ﴿وما علمناه الشعر وما ينبغي له﴾ قالوا: ما هو إلا كلام من جنس الكلام الذي يرمى على السليقة من غير صنعة وقصد إلى ذلك ولا التفات منه إليه. قلت: مثل هذا يتصور في القول، وأما وقوعه بالفعل فلا يكون إلا بأحد الوجهين المذكورين في كلامهم السابق فالمدار عليه، ولا يلتفت إلا إليه.. قال النووي: فيه دليل على استحباب الكتبة في أول الوثائق وكتب الأملاك والصدقات ونحوها، هذا ما اشترى فلان، أو هذا ما أصدق أو وقف أو أعتق ونحوها، قلت: الظاهر أن هذا الحديث إنما يدل على الجواز لأن الأمر بالكتابة كان من الكفار، وقبلها النبي ﷺ بناء على المصالحة، فالأولى الاستدلال على استحبابها بآية المداينة حيث قال تعالى: ﴿إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه﴾ على خلاف بين العلماء أنه أمر الوجوب أو الندب وعليه الجمهور. قال: وعلى أنه يكفي في الاسم المشهور أن يضم مع الأب خلافاً لمن قال: لا بد من أربعة أبيه وجده ونسبته. قلت: لا يخفى أن المدار على حصول العلم المرتب على الشهرة وهي تختلف باختلاف الناس زماناً ومكاناً حتى في الإصطلاح أيضاً، ألا ترى أن المحدثين إذا قالوا عن عبد الله، فالمراد به ابن مسعود، وكذا إذا قالوا عن الحسن فهو البصري مع كثرة الإسمين في غيرهما من الصحابة والتابعين. قال: وفيه أن للإمام أن يعقد الصلح على ما رآه مصلحة للمسلمين وإن كان لا يظهر ذلك لبعض الناس في بادي الرأي، وفيه احتمال المفسدة اليسيرة لدفع مضرة كثيرة، أو لجلب مصلحة أعظم منها. قلت: وقد تقدم بيان الحكم والمصالح في هذه المصالحة فتدبر. قال الطيبي: هذا إشارة إلى ما في الذهن وما قاضى خبره مفسر له وقوله: («لا يدخل مكة»): تفسير للتفسير اهـ.

وقوله: («بالسلاح»): أريد به الجنس، وفي نسخة بالتنكير («إلا السيف في القرباب»): بكسر القاف أي جعبته، وهو وعاء يجعل فيه السيف بغمده، وفي نسخة صحيحة بالقرباب على أن الباء ظرفية («وأن لا يخرج من أهلها بأحد»): أي حين يخرج

أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بِهَا» فلما دخلها، ومضى الأجل، أتوا عليّاً، فقالوا: قل لصاحبك: اخرج عنا، فَقَدْ مَضَى الْأَجْلُ، فخرجَ النَّبِيُّ ﷺ. متفق عليه.

بعد دخولها («إن أراد»): أي أحد («أحداً أن يتبعه»): بفتح الموحدة، أي يوافقه في الخروج («وأن لا يمنع من الصحابة»): وفي نسخة صحيحة (من أصحابه): أي بعضهم («إن أراد أن يقيم بها»): وبهذا وما سبق في الحديث الأول من الفصل الثاني يعلم أن الشروط كانت زائدة على ثلاثة أشياء، كما في حديث البراء السابق، فيحمل على أن العمدة في الشروط هي الثلاثة، (فلما دخلها): يعني في العام المقبل (ومضى الأجل): أي قرب انقضاء الأجل، أو شارف أصحاب النبي ﷺ قضاء الأجل، كقوله تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغَ أَجْلُهُنَّ فَاْمَسْكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾^(١) ولا بد من هذا التأويل لئلا يلزم عدم الوفاء بالشرط (أتوا عليّاً، فقالوا: قل لصاحبك: اخرج عنا، فقد مضى الأجل): قال الطيبي رحمه الله: ولإظهار كراهة المشركين إقامته ﷺ فيها. قالوا ذلك قبل انقضاء الأجل اهـ.

ويمكن أن يكون خوفاً منه وإظهاراً للشوكة والغلبة (فخرج النبي ﷺ): أي قبل مضي الأجل أو في ابتداء انتهائه. (متفق عليه): وزاد البخاري: فنبعته ابنة حمزة تنادي: يا عم يا عم! فتناولها عليٌّ فأخذ بيدها وقال لفاطمة: دونك بنت عمك، فحملتها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر. قال علي: أنا أخذتها وهي ابنة عمي، وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي، فقال زيد: بنت أخي، ففضى بها النبي ﷺ لخالتها، وقال: «الخاله بمنزلة الأم» الحديث. وإنما أقرهم النبي ﷺ على أخذها مع اشتراط المشركين أن لا يخرج بأحد من أهلها أراد الخروج لأنهم لم يطلبوها، هذا وقضية عمرة القضاء مجملاً على ما في المواهب هو ما قال الحاكم في الإكليل: تواترت الأخبار أنه ﷺ لما أهل ذو القعدة يعني سنة سبع أمر أصحابه أن يعتمروا قضاء لعمرتهم التي صدهم المشركون عنها بالحديبية، وأن لا يتخلف أحد ممن شهد الحديبية، فلم يتخلف منهم إلا رجال ماتوا، وخرج معهم ﷺ من المسلمين ألفان، واستخلف على المدينة أبا ذر الغفاري، وساق عليه الصلاة والسلام ستين بدنة، وحمل السلاح والبيض والدروع والرماح وقاد مائة فرس، فلما انتهى إلى ذي الحليفة قدم الخيل أمامه عليها محمد بن سلمة، وقدم السلاح، واستعمل عليه بشر بن سعد، وأحرم ﷺ ولبى، والمسلمون يلبنون معه، ومضى محمد بن سلمة في الخيل إلى مر الظهران، فوجد بها نفرًا من قريش فسألوه فقال: هذا رسول الله ﷺ يصبح هذا المنزل غداً إن شاء الله تعالى، فأتوا قريشاً فأخبروهم ففرعوا، ونزل رسول الله ﷺ بمر الظهران وقدم

(١٠) باب إخراج اليهود من جزيرة العرب

السلح إلى بطن يأجج كسمع وبصر ويضرب موضع بمكة حيث ينظر إلى نصاب الحرم، وخلف عليه أوس بن خولي الأنصاري في مائتي رجل، وخرجت قریش من مكة إلى رؤوس الجبال، وقدم رسول الله ﷺ الهدي أمامه، فحسب بذى طوى، وخرج ﷺ على راحلته القصواء، والمسلمون متوشحون السيوف محدقون برسول الله ﷺ يلبون، فدخل في الشية التي تطلعه على الحجون، وابن رواحة أخذاً بزمام راحلته، وفي رواية الترمذي في السمائل من حديث أنس: أنه عليه الصلاة والسلام دخل مكة في عمرة القضاء، وابن رواحة يمشي بين يديه وهو يقول:

خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله
ضرباً يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله

فقال له عمر: يا ابن رواحة! بين يدي رسول الله ﷺ تقول شعراً، فقال ﷺ: «خل عنه يا عمر فلهي أسرع فيهم من نضح النبل» قالوا: ولم يزل رسول الله ﷺ يلبي حتى استلم الركن بمحجته مضطجاً بثوبه، وطاف على راحلته والمسلمون يطوفون معه، وقد اضطجوا بشياهم، وفي رواية قال: ارملوا ليرى المشركين قوتهم، والمشركون من قبل قعيقعان وهو جبل بمكة وجهه إلى أبي قبيس، ثم طاف رسول الله ﷺ بين الصفا والمروة على راحلته. فلما كان الطواف السابع عند فراغه وقد وقف الهدي عند المروة وقال: «هذا المنحر وكل فجاج مكة منحر» فنحر عند المروة وحلق هناك، وكذلك فعل المسلمون، وأرسل رسول الله ﷺ ناساً منهم إلى أصحابهم ببطن يأجج فيقيموا السلاح، ويأتي الآخرون فيقضوا نسكهم ففعلوا، وأقام رسول الله ﷺ بمكة يعني ثلاثة أيام فخرج راجعاً إلى المدينة السكينة.

[١٠] باب إخراج اليهود من جزيرة العرب

في النهاية: الجزيرة إسم موضع من الأرض، وهو ما بين حفر أبي موسى الأشعري إلى أقصى اليمن في الطول، وما بين رمل يزن إلى منقطع السماوة في العرض قاله أبو عبيدة. وقال الأصمعي: من أقصى عدن أبين إلى ريف العراق طولاً، ومن جدة وساحل البحر إلى أطراف الشام عرضاً. قال الأزهري: سميت جزيرة لأن بحر فارس وبحر السودان أحاط بجانبها، وأحاط بالجانب الشمال دجلة والفرات اهـ. وعن مالك: أن جزيرة العرب مكة والمدينة واليمامة واليمن. وفي القاموس: جزيرة العرب ما أحاط به بحر الهند وبحر الشام ثم دجلة والفرات.

الفصل الأول

٤٠٥٠ - عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: بينا نحن في المسجد، خرج النبي ﷺ فقال: «انطلقوا إلى يهود» فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس، فقام النبي ﷺ فقال: يا معشر يهود! أسلموا تسلموا، اعلّموا أن الأرض لله ولرسوله، وأني

الفصل الأول

٤٠٥٠ - (عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينا): وفي نسخة بينما بالميم أي بين أوقات (نحن في المسجد، خرج النبي ﷺ فقال: «انطلقوا»): أي اذهبوا معي («إلى يهود» فخرجنا معه): أي من المسجد، أو من المدينة (حتى جئنا بيت المدراس): قال القاضي: مفعال من الدراسة إما للمبالغة كالمكثار والمعطاء، والمراد صاحب دراسة كتبهم الذي يدرسها للناس، وإما بمعنى المدرسة، والمراد به الموضع الذي يقرأ فيه أهل الكتاب كتبهم ويدرسونها فيه، وإضافة البيت إليه كإضافة المسجد إلى الجامع، ويدل على المعنى الثاني أن بعض الروايات الصحاح حتى أتى المدراس. (فقام النبي ﷺ): أي فوقف عليهم، والمعنى فثبت قائماً ولم يجلس (فقال: «يا معشر يهود! أسلموا»): أمر من الإسلام («تسلموا»): جواب الأمر من السلامة أي: تنجوا من الذل في الدنيا والعذاب في العقبى. قال الطيبي قوله: تسلموا من العام الذي خص منه البعض بقرينة الحال أي تسلموا من الإجماع، وفائدته أن أول ما يسلمون من الآفات هو الإجماع، ومفارقة الأوطان المألوفة التي هي أشد البلاء، ومن ثم فسر قوله تعالى: ﴿والفتنة أشد من القتل﴾^(١) بالإخراج من الوطن لأنه عقب بقوله: ﴿وأخرجوهم من حيث أخرجوكم﴾ وأنشد:

لقتل بحد السيف أهون موقعاً على النفس من قتل بحد فراق
وقال:

يقولون أن الموت صعب وإنما مفارقة الأوطان والله أصعب
«اعلموا»): استئناف كلام توطئة لما بعده بعد اليأس مما قبله. وقال الطيبي: اعلموا جملة مستأنفة فإنه ﷺ لما خاطبهم بقوله: «أسلموا تسلموا» اتجه لهم أن يقولوا لم إذا تخاطبنا بهذا وما سنج لك من الرأي؟ قال: اعلموا («أن الأرض لله»): أي حقيقة لقوله تعالى: ﴿إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين﴾ («ولرسوله»): أي شريعة وتبعاً وعاقبة. قال الطيبي: ومعنى قوله أن الأرض لله ولرسوله كما في قوله تعالى:

أُرِيدُ أَنْ أَجْلِبُكُمْ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ، فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئاً فَلْيَبِعْهُ». متفق عليه.

﴿إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ أي أرضكم هذه قد تعلقت مشيئة الله تعالى بأن يورثها المسلمين ففارقوها، وإنما أسند الجلاء إلى نفسه ﷺ لأنه خليفة الله في أرضه تعظيماً لشأنه وأن إجلاءه إجلاؤه نحو قوله تعالى: ﴿قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ اهـ.

وحاصل كلامه أن ذكر الله للترتين كما في قوله تعالى: ﴿يَخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ («وَأَنِّي»): بفتح الهمزة عطفًا على ما سبق، وفي نسخة بالكسر أي: والحال أني («أريد أن أجلبكم»): من الإجلاء أي أبعدكم وأخرجكم («من هذه الأرض»): أي من جزيرة العرب، والخطاب لمن بقي في المدينة ومن حولها من اليهود بعد إخراج بني النضير، وقتل بني قريظة كيهود بني قينقاع فإن إجلاء بني النضير كان في السنة الرابعة من الهجرة، وقتل قريظة في خامسها، وإسلام أبي هريرة رضي الله عنه في السنة السابعة، فيكون ما ذكره بعد ذلك بستتين («فمن وجد منكم بماله»): أي من ماله، فالباء بمعنى «من» كقوله تعالى: ﴿يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ﴾ («شيثاً»): أي مما لا يتيسر له نقله كالعقار والأشجار، وقيل: الباء بمعنى «في» وقيل الباء للبدلية كما في قوله: بعث هذا بهذا، والمعنى من صادف عوض ماله الذي لا يمكنه حمله («فليبعه»): قال الخطابي: استدل بهذا الحديث أبو عبد الله البخاري على جواز بيع المكره، وهذا يبيع المضطر أشبهه، وأما المكره على البيع، فهو الذي يحمل على بيع الشيء شاء أو أبى، واليهود لو لم يبيعوا أراضيهم لم يحملوا عليه، وإنما أشفقوا على أموالهم فاختاروا بيعها، فصاروا كأنهم اضطروا إلى بيعها كمن اضطر إلى بيع ماله، فيكون ذلك جائزاً ولو أكره عليه لم يجز. قال النووي: أوجب مالك والشافعي وغيرهما من العلماء إخراج الكافر من جزيرة العرب وقالوا: لا يجوز تمكينهم سكنائها، ولكن الشافعي خص هذا الحكم بالحجاز وهو عند مكة والمدينة واليامة وأعمالها دون اليمن وغيره، وقالوا: لا يمنع الكفار من التردد مسافرين في الحجاز، ولا يمكنون من الإقامة فيه أكثر من ثلاثة أيام، قال الشافعي: إلا مكة وحرمة فلا يجوز تمكين كافر من دخولها بحال، فإن دخلها بخفية وجب إخراجها، فإن مات ودفن فيها نبش، وأخرج منها ما لم يتغير، وجوز أبو حنيفة دخولهم الحرم وحجة الجماهير قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمَشْرُكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ اهـ.

وفي المعالم: أراد منهم من دخول الحرم لأنهم إذا دخلوا الحرم فقد قربوا من المسجد الحرام. قال: وجوز أهل الكوفة للمعاهد دخول الحرم، وفي المدارك: فلا يقربوا

٤٠٥١ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قام عمر خطيباً، فقال: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ عَامِلَ يَهُودَ خَيْرَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ، وَقَالَ: «نَقِرْكُمْ مَا أَقْرَكُمْ اللَّهُ». وَقَدْ رَأَيْتُ إِجْلَاءَهُمْ. فَلَمَّا أَجْمَعَ عُمَرُ عَلَى ذَلِكَ أَنَاهُ أَحَدُ بَنِي أَبِي الْحَقِيقِ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! أَتُخْرِجُنَا وَقَدْ أَقْرَنَا مُحَمَّدٌ وَعَامَلَنَا عَلَى الْأَمْوَالِ؟ فَقَالَ عُمَرُ: أَظَنَنْتَ أَنِّي نَسِيتُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «كَيْفَ بَكَ إِذَا أُخْرِجْتَ مِنْ خَيْرٍ، تَعْدُو بِكَ قُلُوبُكَ لَيْلَةً بَعْدَ

المسجد الحرام فلا يحجوا ولا يعتمروا كما كانوا يفعلون في الجاهلية بعد عامهم هذا، وهو عام تسع من الهجرة حيث أمر أبو بكر رضي الله عنه على الموسم وهو مذهبنا، ولا يمنعون من دخول الحرم والمسجد الحرام وسائر المساجد عندنا، وعند الشافعي يمنعون من المسجد الحرام خاصة، وعند مالك يمنعون منه ومن غيره. (متفق عليه).

٤٠٥١ - (وعن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قام عمر خطيباً، فقال: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ عَامِلَ يَهُودَ خَيْرَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ): أَي أَقْرَهُم عَلَيْهَا بِأَخْذِ الْجَزْيَةِ وَسَاقَاهُم (وقال): أَي النَّبِيِّ ﷺ حِينَ أَقْرَهُم عَلَى الْجَزْيَةِ («نَقِرْكُمْ مَا أَقْرَكُمْ اللَّهُ»): أَي مَا لَمْ يَأْمُرَ اللَّهُ بِإِخْرَاجِكُمْ. وَقَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: أَي تَرْكِكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ بِإِعْطَائِكُمُ الْجَزْيَةَ أَي: مَا دَعَمَ تَعْطُونَهَا أَه. وَالْوَجْهَ هُوَ الْأَوَّلُ فَتَأَمَّلْ.

قال النووي: استدل به من جَوَزَ المساقاة مدة مجهولة، وتأوله الجمهور على أنه عائد إلى مدة العهد، لأنه ﷺ كان عازماً على إخراج الكفار من جزيرة العرب، وقيل: جاز ذلك أَوَّلَ الإسلام خاصة للنبي ﷺ، (وقد رأيت إجلاءهم): هذا كلام عمر رضي الله عنه، ورأيت من الرأي والمعنى أنه قال: ورأيت الآن المصلحة في إجلائهم، وهو في الحقيقة بيان انتهاء المدة المستفادة من قوله: «ما أقركم الله» (فلما أجمع عمر على ذلك): أَي صمم عزمه على إجلائهم واتفق آراؤه على إخراجهم (أناه أحد بني أبي الحقيق): بضم المهملة وفتح القاف الأولى قبيلة من اليهود أي جاءه أميرهم أو كبيرهم (فقال: يا أمير المؤمنين! أتخرجنا وقد أقرنا محمد): أَي على أراضِي ديارنا (وعاملنا على الأصول)^(١): أَي: وجعلنا عاملين على أراضِي خيبر بالمساقاة (فقال عمر: أَظَنَنْتَ أَنِّي نَسِيتُ): بفتح النون وكسر السين (قول رسول الله ﷺ): أَي لَكَ («كَيْفَ بَكَ»): أَي كَيْفَ يَكُونُ حَالُكَ («إِذَا أُخْرِجْتَ»): أَي وَقْتُ إِخْرَاجِكَ («من خيبر، تعدو»): أَي حَالُ كَوْنِكَ تَسْرَعُ («بَكَ

(١) في المشكاة: (الأموال) بدل: (الأصول).

ليلة؟» فقال: هذه كانت هُزَيْلَةً من أبي القاسم. فقال: كَذَبْتَ يا عدُوَّ الله! فأجلاهم عمر، وأعطاهم قيمة ما كانَ لهم من الثمر مالا، وإيلاً، وعروضاً من أقتابٍ وجبالٍ وغير ذلك. رواه البخاري.

٤٠٥٢ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما، أنَّ رسولَ الله ﷺ أوصى بثلاثة: قال: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوَفْدَ نحو ما كنتُ أجيزُهم». قال ابن

قلوصك): بفتح القاف أي ناقتك الشابة القوية («ليلة بعد ليلة» فقال: هذه): أي الكلمة (كانت هزيمة): تصغير هزلة وهي المرة من الهزل الذي هو نقيض الجد، والمعنى أن هذه الكلمة إنما كانت على طريقة المزاح والمطايبة (من أبي القاسم): أي النبي ﷺ (فقال: كذبت يا عدُوَّ الله!): أي في قولك: إنها هزل بل هو جد وفصل وإخبار عن الغيب الواقع بعده، فهو نوع من معجزاته ﷺ (فأجلاهم عمر، وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر): بفتح المثناة والميم ويجوز ضمها وضم الأول أي: أعطاهم قيمة ما ثبت لهم باعتمالهم في النخيل بالسقي والتأبير وغير ذلك من حصة التمر في سنتهم تلك (مالاً): بدل من قيمة ما كان لهم، وكذا قوله (وإيلاً، وعروضاً): بضمين أي أمتعة بيانها قوله: (من أقتاب): جمع قتب بفتحيتين أي رجل وهو للجمل كالأكاف لغيره (وجبال وغير ذلك): أي غير ما ذكر من العروض (رواه البخاري).

٤٠٥٢ - (وعن ابن عباس رضي الله عنهما، أنَّ رسولَ الله ﷺ أوصى بثلاثة): أي أشياء (قال: «أخرجوا المشركين»): قال ابن الملك: يريد بهم اليهود والنصارى («من جزيرة العرب، وأجيزوا»): من الإجازة بالزاي إعطاء الأمير («الوفد»): هم الذين يقصدون الأمراء لزيارة أو استرفاد أو رسالة وغيرها، والمعنى أعطوهم مدة إقامتهم ما يحتاجون إليه («بنحو ما كنت أجيزهم»): في التعبير بالنحو إيماء إلى أن مقدار العطاء مفوض إلى رأيهم، فتجوز الزيادة والنقصان. قال التوربشتي: وإنما أخرج ذلك بالوصية عن عموم المصالح لما فيه من المصلحة العظمى، وذلك أن الوافد سفير قومه، وإذا لم يكرم رجع إليهم بما ينفر دونهم رغبة القوم في الطاعة والدخول في الإسلام، فإنه سفيرهم، ففي ترغيبه ترغيبهم وبالعكس، ثم إن الوافد إنما يفد على الإمام، فيجب رعايته من مال الله الذي أقيم لمصالح العباد وإضاعته تفضي إلى الدناءة التي أجاز الله عنها أهل الإسلام. (قال): أي ابن عباس رضي الله عنهما كما في نسخة، والظاهر أنها غير صحيحة وأن ضمير

عبّاس : وسكت عن الثالثة - أو قال : فأنسيتها - متفق عليه .

٤٠٥٣ - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ، قال : أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، أنه سمع رسول الله ﷺ يقول : «لأُخْرِجَنَّ اليهود والنصارى من جزيرة العرب ، حتى لا أدعَ فيها إلّا مُسْلِمًا» . رواه مسلم ، وفي رواية : «لئن عِشْتُ إِنْ شَاءَ الله لأُخْرِجَنَّ اليهود والنصارى من جزيرة العرب» .

قال راجع إلى الراوي عن ابن عباس رضي الله عنهما لأن الفاعل في قوله : (وسكت عن الثالثة) : هو ابن عباس رضي الله عنهما ، وكذا في قوله : (- أو قال : فأنسيتها-) : وأغرب ابن الملك في شرحه للمشاركة حيث قال : الضمير في قال لابن عباس رضي الله عنهما ، وفي سكت للنبي ﷺ ، ثم قال ، وقال الهروي في شرح صحيح مسلم : الناسي هو سعيد بن جبير ، وهو الذي روى الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما ، فعلى هذا ضمير قال لسعيد ، وضمير سكت لابن عباس اهـ .

وفي متن صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ : وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم ونسيت الثالثة اهـ . وهذا صريح في أنه من كلام ابن عباس ، وغير صحيح أن يكون من كلامه ﷺ قطعاً نظراً إلى سابق الحديث ولاحقه ، وإلى اختلاف العلماء في الثالثة كما سيأتي . وقال السيد جمال الدين في روضة الأحباب : إن راوي هذا الحديث سليمان الأحوال عن سعيد بن جبير . قال : لا أدري ما رأى سعيد مصلحة في بيان الثالثة وسكت عنها أو قالها ، ولكنني نسيت ، ثم قيل : إنها إنفاذ لجيش أسامة ، وكان المسلمون يختلفوا في ذلك على أبي بكر ، فأعلمهم أن النبي ﷺ عهد بذلك عند موته ذكره الزركشي ، وكذا نقل عن المهلب ، وفي شرح مسلم للنووي ، قال القاضي عياض : يحتمل أن تكون الثالثة قوله ﷺ : «لا تتخذوا قبوري وثناً يعبد» . فذكره مالك في الموطأ مع إجلاء اليهود من حديث عمر رضي الله عنه . (متفق عليه) .

٤٠٥٣ - (وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ، قال : أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، أنه سمع رسول الله ﷺ يقول : «لأُخْرِجَنَّ اليهود والنصارى من جزيرة العرب ، حتى لا أدعَ») : أي لا أترك («فيها إلّا مُسْلِمًا» . رواه مسلم) : وكذا أبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجة . (وفي رواية) : أي للترمذي («لئن عِشْتُ إِنْ شَاءَ الله») : قيد لقوله : («لأُخْرِجَنَّ اليهود والنصارى من جزيرة العرب») .

الفصل الثاني

ليس فيه إلا حديث ابن عباس «لا تكون قبلتان» وقد مر في باب الجزية.

الفصل الثالث

٤٠٥٤ - عن ابن عمر رضي الله عنهما: أَنَّ عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه أَجلى اليهود والنصارى من أرضِ الحجاز، وكانَ رسولُ الله ﷺ لما ظَهَرَ على أهلِ خيبرَ أرادَ أَنْ يُخْرِجَ اليهودَ منها، وكانت الأرضُ لِمَا ظَهَرَ عليها الله ولرسوله وللمسلمينَ، فسألَ اليهودُ رسولَ الله ﷺ أَنْ يتركهم على أَنْ يَكْفُوا العَمَلَ ولهم نصفُ الثمر. فقال رسولُ الله ﷺ: «نُقِرُّكُمْ على ذلك ما شئنا». فَأَقْرُوا حتى أَجلاهم عمرُ في إمارتهِ إلى تيماءَ وأريحاء. متفق عليه.

الفصل الثاني

(ليس فيه): أي في حسان المصابيح (إلا حديث ابن عباس: «لا تكون قبلتان»): أي في بلد واحد (وقر مر في باب الجزية): يعني لتكراره أسقطته فهو اعتراض واعتذار.

الفصل الثالث

٤٠٥٤ - (عن ابن عمر رضي الله عنهما، أَنَّ عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه، أَجلى اليهود والنصارى من أرضِ الحجاز): أي من جزيرة العرب، ليوافق سائر الروايات (وكان رسول الله ﷺ لما ظهر): أي غلب (على أهل خيبر أراد أن يخرج اليهود منها): أي من خيبر (وكانت الأرض): أي جنسها (لما ظهر): بصيغة المجهول أي: غلب (عليها): والجار هو النائب، وقوله: (الله ولرسوله وللمسلمين): متعلقة بكانت (فسأل اليهود رسول الله ﷺ أن يتركهم): أي في أراضيهم (على أن يكفوا): بسكون الكاف وضم الفاء (العمل): أي: يكفوا مؤنته بأن يقوموا بسقي الأرض وتأبير الأشجار، وما يتعلق بعمل الزرع (ولهم نصف الثمر): بالمثلثة (فقال رسول الله ﷺ: «نقرهم على ذلك ما شئنا»): أي معاشر الإسلام (فأقروا): بصيغة المفعول، وفي نسخة بصيغة المعلوم فالمفعول محذوف أي: فأقرهم الصحابة بعده ﷺ على ذلك (حتى أجلاهم عمر في إمارته): بكسر الهمزة أي: خلافته (إلى تيماء): بفتح الفوقية وسكون التحتية (وأريحاء): بفتح فكسر وحاء

(١١) باب الفية

مهملة، وهما ممدودوتان قريتان معروفتان فتيماء على ما في المغرب موضع قريب من المدينة. وأريحاء على ما في النهاية قرية بقرب بيت المقدس، وقيل: هما موضعان بالشام. وقال النووي: فيه دليل على أن مراد النبي ﷺ بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب إخراجهم من بعضها، وهو الحجاز خاصة لأن تيماء من جزيرة العرب لكنها ليست من الحجاز. (متفق عليه).

[١١] باب الفية

في المغرب: الفية ما نيل من الكفار بعد ما تضع الحرب أوزارها، وتصير الدار دار الإسلام، وحكمه أن يكون لكافة المسلمين ولا يخمس، وفي المفاتيح الفية المال الذي يؤخذ من الكفار بلا قتال، أربعة أخماسه للنبي ﷺ في حياته خاصة يتفق منها على ما شاء من عياله، ويجهز الجيش ويطعم الأضياف، ومن جاءه برسالة أو حاجة، ويقسم الخمس منه على خمسة أسهم. قال ابن الهمام: ما أوجب المسلمون عليه من أموال الحرب بغير قتال يصرف في مصالح المسلمين كما يصرف الخراج، وكذا الجزية من عمارة القناطر والجسور وسد الثغور وكري الأنهار العظام التي لا ملك لأحد فيها، كسيحون وجيحون والفرات ودجلة، وإلى أرزاق القضاة والمحتسبين والمعلمين والمقاتلة وحفظ الطريق من اللصوص، فلا يختص به ولا بشيء منه أحد. قالوا: وهي مثل الأراضي التي أجلوا أهلها عنها والجزية ولا خمس في ذلك، ومذهب الشافعي أن كل مال أخذ من الكفار بلا قتال عن خوف أو أخذ منهم للكف عنهم يخمس، وما أخذ منهم من غير خوف كالجزية وعشر التجارة ومال من مات ولا وارث له، ففي القديم لا يخمس، وهو قول مالك. وفي الحديث يخمس، ولأحمد في الفية روايتان الظاهر منها لا يخمس هذا الخمس، بل عند الشافعي يصرف إلى من لا يصرف إليه خمس الغنيمة عنده على ما مر، وذكروا أن قوله في الجزية مخالف للإجماع. قال الكرخي. ما قال به أحد قبله ولا بعده ولا في عصره وجه قوله القياس على الغنيمة بجامع أنه مال مأخوذ من الكفار عن قوة من المسلمين، واستدل صاحب الهداية بعلمه عليه السلام، فإنه أخذ الجزية من مجوس هجر ونصارى نجران، وفرض الجزية على أهل اليمن على كل حالم ديناراً ولم ينقل قط من ذلك أنه خمسة، بل كان بين جماعة المسلمين، ولو كان لنقل ولو بطريق ضعيف على ما قضت به العادة،

الفصل الأول

٤٠٥٥ - عن مالك بن أوس بن الحَدَثَانِ رضي الله عنه، قال: قال عُمَرُ بْنُ الخطاب، رضي الله عنه: إِنَّ اللَّهَ قَدْ خَصَّ رَسُولَهُ ﷺ فِي هَذَا الْفِيءِ بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرُهُ، ثُمَّ قَرَأَ ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿قَدِيرٌ﴾ فَكَانَتْ هَذِهِ

ومخالفة ما قضت به العادة باطل فوقوعه باطل، بل قد ورد فيه خلافه وإن كان فيه ضعف، أخرجه أبو داود، عن ابن العدي بن العدي الكندي، أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى من سألَه عن مواضع الفيء أنه ما حكم به عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فرآه المؤمنون عدلاً موافقاً لقول النبي ﷺ، جعل الله الحق على لسان عمر وقلبه فرض الأعطية وعقد لأهل الأديان ذمة بما فرض عليهم من الجزية لم يضرب فيها بخمس ولا مغنم.

الفصل الأول

٤٠٥٥ - (عن مالك بن أوس بن الحَدَثَانِ رضي الله عنه): بفتح الحاء والداد المهملتين وبالثاء المثناة قاله ابن الأثير، وكذا ذكره المؤلف. وقال: هو بصري، واختلف في صحبته. قال ابن عبد البر: والأكثر على إثباتها، وقال ابن مندة: لا تثبت، وروايته عن النبي ﷺ قليلة، وأما روايته عن الصحابة فكثيرة، روى عن العشرة، وأكثر عن عمر بن الخطاب، روى عنه جماعة منهم: الزهري وعكرمة مات سنة اثنتين وتسعين. (قال: قال عمر رضي الله عنه، إن الله قد خص رسول الله ﷺ في هذا الفيء): قال الطيبي: إشارة إلى قوله تعالى: ﴿فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ﴾^(١) (بشيء لم يعطه أحداً غيره): قال شارح من علمائنا: الضمير المفعول في لم يعطه يرجع إلى شيء، وهو عبارة عما اختص به من الفيء، وهو أحد وعشرون سهماً من خمسة وعشرين سهماً اهـ. وهو غريب حيث خالف مذهبه على ما سبق، مع أنه لا دلالة في الحديث على الاختصاص المذكور، بل خص بعموم الفيء بأنه يفعل فيه ويتصرف كيف يشاء من غير تخميس وتقسيم للغنمين، كما علم من فعله ﷺ وعمل أصحابه بعده. (ثم قرأ): أي: عمر رضي الله عنه ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ﴾: وفي نسخة بالواو وهو ثابت في القرآن ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ﴾: أي: ما جعله فيئاً له خالصة وأنعم به عليه خاصة ﴿مِنْهُمْ﴾: أي: من أموال بني النضير من أموال الكفار ﴿إِلَى قَوْلِهِ: ﴿قَدِيرٌ﴾﴾: ^(١) هذا اختصار من أحد الرواة، وتماهه مشروحاً هذا فما أوجفتم

خالصةً لرسول الله ﷺ، يُنفقُ على أهلِهِ نفقةً سَتِيهِمْ مِنْ هذا المال، ثُمَّ يأخذُ ما بقيَ فيجعلُهُ مَجْعَلَ مالِ الله. متفق عليه.

عليه من خيل ولا ركاب من الوجيف وهو سرعة السير أي: ما أسرعتم، وما نافية، والمعنى فلم يكن ذلك بإيجاف خيل ولا ركاب منكم على ذلك، والركاب: الإبل، وحاصله فما أجريتم على تحصيله وتغنيمه خيلاً ولا ركاباً، ولا تعبتم في القتال عليه، وإنما مشيتم إليه على أرجلكم، لأنه على ميلين من المدينة، وكان عليه السلام على حمار فحسب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء أي: يقذف الرعب في قلوبهم، والمعنى أن ما خول الله رسوله من أموال بني النضير شيء لم تحصلوه بالقتال والغلبة، ولكن الله سلطه عليهم وعلى ما في أيديهم، كما كان يسلط رسله على أعدائهم، فالأمر مفوض إليه يضعه حيث يشاء، ولا يقسمه قسمة الغنائم التي قوتل عليها وأخذت عنوة وقهراً، فقسمها بين المهاجرين ولم يعط الأنصار شيئاً إلا ثلاثة منهم لفقرهم، ذكره في المدارك وغيره والله على كل شيء قدير، فيفعل ما يريد تارة بالوسائل الظاهرة، وتارة بمجرد القدرة الباهرة، ومرة يحكم عاماً، وأخرى خاصاً على ما اقتضته الحكمة وتعلقت به المشيئة. قال الطيبي: والآية على هذا مجملة بيئتها الآية الثانية، وهي: ﴿ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى﴾ اهـ.

والصحيح أن الآية الأولى نزلت في أموال بني النضير، وقد جعلها لرسوله ﷺ خاصة، وهذه الآية في غنائم كل قرية تؤخذ بقوة الغزاة، وفي الآية بيان مصرف خمسها فهي مبتدأ لا بيانية، (فكانت هذه): أي: الأموال الحاصلة من الفياء (خالصة لرسول الله ﷺ): أي: ليس للأئمة بعده أن يتصرفوا فيها تصرفاً، بل عليهم أن يضعوها في فقراء المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وفيما يجري مجرى ذلك من مصالح المسلمين، كذا ذكره بعض علمائنا من الشراح (يتفق): أي: حال كونه ﷺ يتفق أي: منها (على أهله): أي: من نسائه وبناته وأهل بيته (نفقة ستهم): قال السيوطي: لا يعارضه خبر أنه كان لا يدخر شيئاً لغد، لأن الادخار لنفسه وهذا لغيره، وقال النووي: فيه جواز إدخار قوت سنة، وهذا لا يقدح في التوكل، وأجمع العلماء على جواز الإدخار فيما يحصل من قريته، وأما إذا أراد أن يشتري من السوق ويدخر لعياله، فإن كان في وقت ضيق الطعام لم يجز بل يشتري قوت أيام أو أشهر اهـ.

والظاهر أنه يجوز له أن يشتري قدر كفايته إلى حصول الزرع قياساً على الادخار سنة

(من هذا المال): قال الطيبي قوله: فكانت هذه المشار إليه الفية باعتبار الأقسام المذكورة، وإنما كرر قوله من هذا المال لبيان أن نفقته كانت منه فقوله: يتفق على أهله استئناف بياناً للكلام الأول تفصيلاً للاجمال، كما في الآية، (ثم يأخذ ما بقي فيجعله مال الله): أي: يصرفه في مصالح المسلمين من السلاح والخيل وغيرهما. قال ابن الملك: أي: يقسم منه على خمسة أسهم: سهم له ﷺ، وسهم لأقربائه من بني هاشم وبني المطلب، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل اهـ. وهو مع كونه لا يستفاد من الحديث مخالف لمذهبه، وإنما تبع النووي حيث قال في شرح مسلم مذهب الشافعي: أن النبي ﷺ كان له في الفية أربعة أخماس وخمس خمس الباقي، وكان له أحد وعشرون سهماً من خمسة وعشرين، والأربعة الباقية لذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وفي المعالم: اختلف أهل العلم في مصرف الفية بعد رسول الله ﷺ فقال قوم: هو للأئمة بعده وللشافعي فيه قولان. أحدهما: هو للمقاتلة، والثاني لمصالح المسلمين ويبدأ بالمقاتلة ثم بالأهم فالأهم من المصالح، واختلفوا في تخميس مال الفية، فذهب بعضهم إلى أنه يخمس فخمس لأهل خمس الغنيمة وأربعة أخماسه للمقاتلة أو للمصالح، وذهب الأكثرون إلى أنه لا يخمس، بل مصرف جميعه واحد ولجميع المسلمين فيه حق. قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ﴿ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى﴾ حتى بلغ ﴿للفقراء والذين جاؤوا من بعدهم﴾ ثم قال: هذه استوعبت المسلمين عامة، وقال: ما على وجه الأرض مسلم إلا له في هذا الفية حق إلا ما ملكت أيما نكم (متفق عليه).

وفي المعالم: أخبرنا عبد الواحد المليحي، أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أخبرنا محمد بن يوسف، حدثنا محمد بن إسماعيل - يعني: البخاري - رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري، أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان البصري، أن عمر بن الخطاب دعاه إذ جاء حاجبه يرفأ فقال: هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون؟ قال: نعم، فأدخلهم فلبث قليلاً ثم جاء فقال: هل لك في علي وعباس يستأذنان؟ قال: نعم، فلما دخلا قال عباس: يا أمير المؤمنين! اقض بيني وبين هذا، وهما يختصمان في الفية مما أفاء الله على رسوله من بني النضير فقال الرهط: يا أمير المؤمنين! اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر. قال: اهدأوا أنشدكم بالله الذي يأذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله ﷺ قال: «لا نورث، ما تركنا

٤٠٥٦ - وعن عُمر رضي الله عنه، قال: كانت أموال بني النضير ممّا أفاء الله على رسوله ممّا لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله ﷺ خاصة،

صدقة. يريد بذلك نفسه. قالوا: قد قال ذلك، فأقبل عمر على علي وعباس رضي الله عنهما فقال: أنشدكما بالله هل تعلمان أن رسول الله ﷺ قد قال ذلك؟ قالوا: نعم، قال: فإني أحدثكم عن هذا الأمر أن الله قد خص رسوله ﷺ في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحداً غيره، فقال: ﴿وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب﴾ إلى قوله: ﴿قدير﴾ فكانت هذه خالصة لرسول الله ﷺ، ثم والله ما اختارها دونكم، ولا استأثر بها عليكم، فقد أعطاكموها وقسمها فيكم حتى بقي هذا المال منها، فكان رسول الله ﷺ ينفق على أهله نفقة ستتهم من هذا المال ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله، فعمل بذلك رسول الله ﷺ حياته، ثم توفي النبي ﷺ فقال أبو بكر: فإنا ولي رسول الله ﷺ فقبضه فعمل فيه بما عمل رسول الله ﷺ وأنتم حينئذ، وأقبل على علي وعباس تذكرا أن أبا بكر فيه كما تقولان، والله يعلم أنه فيه لصديق بار راشد تابع للحق، ثم توفي الله أبا بكر رضي الله عنه فقلت: أنا ولي رسول الله ﷺ وأبي بكر فقبضته ستين من إمارتي أعمل فيه بما عمل رسول الله ﷺ وأبو بكر، والله يعلم أنني فيه صادق بار راشد تابع للحق، ثم جئتماني كلاكما وكلمتكما واحدة، وأمركما جميع فقلت لكما بأن رسول الله ﷺ قال: «لا نورث ما تركنا صدقة» فما بدا لي أن أدفعه إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه لئعملان فيه بما عمل فيه رسول الله ﷺ وأبو بكر وما عملت فيه منذ وليت، وإلا فلا تكلماني. فقلتما: ادفعه إلينا بذلك، فدفعته إليكما أفلتتمسان مني أن أقضي غير ذلك، فوالله الذي يأذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيه بقضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنه فادفعاه إلي، وإني أكفيكما. (متفق عليه).

٤٠٥٦ - (وعن عمر): وفي نسخة: عنه (رضي الله عنه): والظاهر أن الضمير راجع إلى مالك، لكن صحته متوقفة على أن هذا الحديث أيضاً من روايته عن عمر رضي الله عنه. (قال: كانت أموال بني النضير ممّا أفاء الله على رسوله): من بيانية أو تبعية أي: والحال أنها من جملة ما أفاء الله على رسوله وقوله: (مما لم يوجف): خبر كانت أي: مما لم يسرع (المسلمون عليه بخيل ولا ركاب): وهي الإبل التي يسافر عليها لا واحد لها من لفظها واحده راحلة بل حصل بغير قتال منهم (فكانت): أي: تلك الأموال (لرسول الله ﷺ) المرقاة ج ٧ ٤٢٣

يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً سِتِّيهِمْ، ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي السَّلَاحِ وَالْكَرَاعِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ. متفق عليه.

الفصل الثاني

٤٠٥٧ - عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَتَاهُ الْفِيءُ قَسَمَهُ فِي يَوْمِهِ، فَأَعْطَى الْأَهْلَ حَظَّهُنَّ، وَأَعْطَى الْأَعَزَبَ حَظًّا، فَدُعِيْتُ فَأَعْطَانِي حَظِّي، وَكَانَ لِي أَهْلٌ، ثُمَّ دُعِيَ بَعْدِي عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فَأَعْطَانِي حَظًّا وَاحِدًا. رواه أبو داود.

خاصة): أي: في حياته ﷺ (ينفق على أهله): أي: نسائه وبناته وخدمه (نفقة سبتهم): وفي نسخة: سنته، وفي نسخة بالتذكير، وفي رواية ابن الهمام: قوت سنة (ثم يجعل ما بقي): وفي رواية: فما بقي جعله (في السلاح والكراع): بضم الكاف اسم لجميع الخيل كذا في النهاية، وفي المغرب، قال محمد: الكراع الخيل والبغال والحمير لكن قوله (عدة في سبيل الله): وهي ما أعد للحوادث أهبة وجهازاً للغزو ظاهر في أن المراد بالكراع الدواب التي تصلح للحرب. قال ابن الهمام: معناه أن التصرف فيها كان إليه كيف شاء، وهو يؤيد ما ذكرنا فإن مصالح بيت المال إذ ذاك لم تكن أكثر من نفقة الأئمة وآلات الجهاد من الكراع والسلاح ونفقته عليه السلام، لأنه لم يكن إذ ذاك قضاة ولا جسور ولا قناطر، وأما نفقة الفقراء المهاجرين فنحن نقطع بأنه كان يفعل ما تحققت له أدنى قدرة عليه. (متفق عليه): ورواه أبو داود، والترمذي، والنسائي.

الفصل الثاني

٤٠٥٧ - (عن عوف بن مالك رضي الله عنه): أي: الأشجعي: أول مشاهده خير وكان مع راية أشجع يوم الفتح، سكن الشام، ومات بها، روى عنه جماعة من الصحابة والتابعين. (أن رسول الله ﷺ كَانَ إِذَا أَتَاهُ الْفِيءُ قَسَمَهُ فِي يَوْمِهِ): أي: بعد ما فضل عن نفقته وضرورياته (فأعطى الأهل): بالمد وكسر الهاء أي: المتأهل الذي له زوجة. قال الطيبي: إسم فاعل من أهل يأهل بكسر الهاء وضمها أهولاً إذا تزوج اهـ. والظاهر أن في معناه من له أحد ممن يجب عليه نفقته (حظين): أي: نصيبين (وأعطى الأعزب): أي: الذي لا زوجة له (حظاً، فدعيت فأعطاني حظين، وكان لي أهل، ثم دعي بعدي عمار بن ياسر فأعطاني حظاً واحداً، رواه أبو داود).

٤٠٥٨ - وعن ابن عمر، قال: رأيت رسول الله ﷺ أول ما جاءه شيء بدأ بالمحررين. رواه أبو داود.

٤٠٥٩ - وعن عائشة رضي الله عنها: أن النبي ﷺ أتى بظبية فيها خرز، فقسمها للحرّة والأمة. قالت عائشة: كان أبي يقسم للحر والعبد. رواه أبو داود.

٤٠٦٠ - وعن مالك بن أوس بن الحدثان رضي الله عنه، قال: ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوماً الفيء، فقال: ما أنا أحق بهذا الفيء منكم، وما أحد منا بأحق به من أحد إلا أنا على منازلنا من كتاب الله عز وجل وقسم رسوله ﷺ، فالرجل

٤٠٥٨ - (وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله ﷺ أول ما جاءه شيء من الفيء): قال الطيبي: أول منصوب ظرف لقوله: (بدأ): وهو المفعول الثاني لرأيت. قال الخطابي: والمراد (بالمحررين): المعتقون وذلك أنهم قوم لا ديوان لهم، وإنما يدخلون في جملة مواليتهم اهـ. وقال بعض الشراح: أي: بدأ في أول وقت مجيء الفيء باعطائه نصيب المكاتبين. قال ابن الملك: وقيل: أي المنفردين لطاعة الله خلوصاً (رواه أبو داود).

٤٠٥٩ - (وعن عائشة رضي الله عنها: أن النبي ﷺ أتى): وفي نسخة: قالت: أتى رسول الله ﷺ أي: جيء (بظبية): بفتح الظاء المعجمة وسكون الموحدة في النهاية: هي جراب صغير عليه شعر، وقيل: هي شبه الخريطة والكيس (فيها خرز): بفتح الخاء المعجمة والراء فزاي. في القاموس: الخرزة محركة الجوهرة وما ينتظم (فقسمها للحرّة والأمة): أي: للجنسين منهما ممن حضر عنده أو ممن عرفه (قالت عائشة: كان أبي يقسم للحر والعبد): أي: يعطي كل واحد من الحر والعبد بقدر حاجته من الفيء، والظاهر أن يكون المراد من العبد والأمة المعتوقين أو المكاتبين، إذ المملوك لا يملك ونفقته على مالكة لا على بيت المال والله أعلم بالحال. (رواه أبو داود).

٤٠٦٠ - (وعن مالك بن أوس بن الحدثان رضي الله عنه، قال: ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوماً الفيء فقال: ما أنا أحق): بالرفع وفي نسخة بالنصب أي: لست أولى (بهذا الفيء منكم): قال الطيبي رحمه الله: أحق روي مرفوعاً وهو على مذهب تميم والنصب أوجه بدليل أعمال ما في قوله: (وما أحد منا بأحق به من أحد): أقول: فيه بحث لاحتمال أن يكون محل الجار مرفوعاً أو منصوباً، ويمكن أن يقال الرفع هنا أوجه ليكون

وقدّمه، والرجل وبلاؤه، والرجل وعباله، والرجل وحاجته. رواه أبو داود.

٤٠٦١ - **وعنه**، قال: قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ

عَمَلًا بِاللِّغَتَيْنِ وَتَفَنَّنَا فِي الْعِبَارَتَيْنِ، ثُمَّ فِي أَحَقِّ إشارَةٍ إِلَى أَنَّهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَيْسَ أَحَقُّ بِهِ كَمَا كَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَحَقُّ بِهِ، (إِلَّا أَنَا عَلَى مَنْزِلِنَا): قَالَ الطَّبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: مُسْتَشْنَى مِنْ أَعْمِ عَامِ الْمَفْعُولِ لَهُ أَيُّ: الشَّيْءِ مِنَ الْأَشْيَاءِ إِلَّا لَأَنَا عَلَى مَنْزِلِنَا وَقَوْلُهُ: (مَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ): حَالٌ مِنْ مَنْزِلِنَا أَيُّ: حَاصِلَةٌ مِنْهُ أ هـ.

والأظهر أن الاستثناء منقطع أي: لكن نحن على منازلنا ومراتبنا المبيّنة من كتاب الله كقوله تعالى: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ﴾^(١) الآيات الثلاث. وقوله سبحانه: ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ﴾^(٢) الآية. وغيرهما من الآيات الدالة على تفاوت منازل المسلمين (وقسم رسول الله ﷺ): بالجر عطف على كتاب الله أي: ومن قسمه مما كان يسلكه ﷺ من مراعاة التمييز بين أهل بدر وأصحاب بيعة الرضوان وذوي المشاهد الذين شهدوا الحروب وبين المعيل وغيره المشار إليه بقوله: (فالرجل): بالرفع، وكذا قوله: (وقدّمه): بكسر القاف أي: سبقه في الإسلام، وفي نسخة بفتحهما أي: ثبات قدمه في الدين، قيل: تقدير الكلام فالرجل يقسم له ويراعى قدمه في القسم، أو الرجل ونصيبه على ما يقتضيه قدمه، أو الرجل وقدمه يعتبران في الاستحقاق وقبول التفاضل كقولهم: الرجل وضعيته وكذا قوله: (والرجل وبلاؤه): أي: شجاعته وجبانه الذي ابتلي به في سبيل الله، والمراد مشقته وسعيه، (والرجل وعباله): أي: ممن يموّنه (والرجل وحاجته): أي: مقدار حاجته. قال شارح: وفي كتاب المصابيح: والرجل بالواو وليس بسديداً رواية ودراية، وإنما هو بالفاء التفصيلية، فالرجل وقدمه على وجه التفسير لقوله: إلا أنا على منازلنا الخ. قال التوربشتي: كان رأي عمر رضي الله تعالى عنه أن الفيء لا يخمس، وأن جملة لعامة المسلمين يصرف في مصالحهم لا مزية لأحد منهم على آخر في أصل الاستحقاق، وإنما التفاوت في التفاضل بحسب اختلاف المراتب والمنازل، وذلك إما بتنصيب الله تعالى على استحقاقهم كالمذكورين في الآية، خصوصاً منهم من كان من المهاجرين والأنصار لقوله تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ﴾ أو بتقديم الرسول ﷺ وتفضيله إما لسبق إسلامه، وإما بحسن بلائه، وإما لشدة احتياجه وكثرة عياله (رواه أبو داود).

٤٠٦١ - **وعنه**: أي: عن مالك بن أوس رضي الله عنه (قال: قرأ عمر بن الخطاب

للفقراء والمساكين ﴿حتى بلغ﴾ ﴿عليهم حكيم﴾ فقال: هذه لهؤلاء. ثم قرأ ﴿واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن الله خمسُهُ وللرسول﴾ حتى بلغ ﴿وابن السبيل﴾ ثم قال: هذه لهؤلاء. ثم قرأ ﴿ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى﴾ حتى بلغ ﴿للفقراء﴾ ثم قرأ ﴿والذين جاؤا من بعدهم﴾ ثم قال: هذه استوعبت المسلمين عامة، فلتن عشت

رضي الله عنه: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين﴾ حتى بلغ ﴿عليهم حكيم﴾: (١) يعني: ﴿والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم﴾ (فقال: هذه): أي: الآية (لهؤلاء): أي: لأهل الزكاة وهم مصارفها (ثم قرأ ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن الله خمسُهُ وللرسول﴾ حتى بلغ ﴿وابن السبيل﴾): (٢) يعني: ﴿ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل﴾ (ثم قال: هذه لهؤلاء): أي: لأهل الخمس (ثم قرأ: ﴿ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى﴾ حتى بلغ ﴿للفقراء﴾): (٣) كان الظاهر أنه يقرأ من قوله: ﴿وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم﴾ الآية فإنها نص في الشيء الذي لا يقسم، وأما هذه الآية فتماهما: ﴿فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل﴾ وهي ظاهرة في التخميس، ويمكن أن يكون المراد منها أنه لله حقيقة وللرسول خاصة يصرف في المذكورين، ثم أبدل عنهم بقوله: ﴿للفقراء﴾ الآيات (﴿والذين جاؤوا﴾): كان الظاهر أن يقول: للفقراء المهاجرين الذين تبوأ الدار والذين جاؤوا فطوى الأنصار فيما بينهما، وفي نسخة ثم قرأ ﴿والذين جاؤوا﴾ فالتقدير حتى بلغ ﴿للفقراء﴾ الآيتين، ثم قرأ ﴿والذين جاؤوا﴾ (﴿من بعدهم﴾): (٤) أي: بعد المهاجرين والأنصار إلى يوم القيامة يقولون ربنا اغفر لنا ولأخواننا أي: في الإسلام الذين سبقونا في الهجرة والنصرة بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً أي: حقدًا وعداوة للذين آمنوا أي: لهم، وضع الظاهر موضع المضمهر إشارة إلى العلة لتسري في غيرهم من المؤمنين واحترازاً عن المرتدين، ولا خفاء في أن الخوارج والروافض محرومون عن الدخول في هذه الآية الشريفة، فينبغي أن لا يكون لهم حظ في الشيء والله أعلم.

(ثم قال): أي: عمر رضي الله عنه (هذه): أي: الآيات (استوعبت المسلمين عامة): يعني بخلاف الآيتين السابقتين حيث خصت إحداهما بأهل الزكاة، والأخرى بأهل

(٣) الحشر: ٧، ٨.

(٤) الحشر: ١٠.

(١) التوبة: ٦٠.

(٢) الأنفال: ٤١.

فَلْيَأْتِيَنَّ الرَّاعِيَّ وَهُوَ بَسْرُو حَمِيرَ نَصِيْبِهِ مِنْهَا، لَمْ يَغْرَقْ فِيهَا جَبِيْنُهُ. رواه في «شرح السنة».

الخمس، وقيل: الإشارة إلى أموال الفيء الدالة عليها الآية المذكورة من قوله: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ﴾ أي: هي معدة لمصالحهم ونوائبهم، وكان رأي عمر أن الفيء لا يخمس كما تخمس الغنيمة، بل تكون بجملته معدة لمصالح المسلمين ومجعولة لنوائبهم على تفاوت درجاتهم وتفاوت طبقاتهم، وإليه ذهب عامة أهل الفتوى، غير الشافعي فإنه كان يرى أن يخمس الفيء ويصرف أربعة أخماسه إلى المقاتلة والمصالح. وفي شرح السنة: ذهب عمر رضي الله عنه إلى أن هذه الآيات منسوخ بعضها مع بعض، وأن جملة الفيء لجميع المسلمين يصرفها الإمام على ما يراه من الترتيب وهو قوله عامة أهل الفتوى، واختلفوا في التفضيل على السابقة والنسب، فذهب أبو بكر رضي الله عنه إلى التسوية بين الناس، ولم يفضل بالسابقة حتى قال له عمر رضي الله عنه: أتجعل الذين جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وهاجروا من ديارهم كمن دخل في الإسلام كرهاً؟ فقال: إنما عملوا لله وإنما أجورهم على الله، وإنما الدنيا بلاغ، وكان عمر رضي الله عنه يفضل بالسابقة والنسب، فكان يفضل عائشة على حفصة ويقول: إنها كانت أحب إلى رسول الله ﷺ منك، وأبوها كان أحب إلى رسول الله ﷺ من أبيك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: فرض عمر لأسامة بن زيد أكثر مما فرض لي، فقلت: إنما هجرتي وهجرته واحدة. قال: إن أباه كان أحب إلى رسول الله ﷺ من أبيك، وأنه كان أحب إلى رسول الله ﷺ منك، وإنما هاجر بك أبوك. ومال الشافعي إلى التسوية وشبهه بالميراث يسوّى فيه بين الولد البار والعاق، وسهم الغنيمة يسوّى فيه بين الشجاع الذي حصل الفتح على يديه، وبين الجبان إذا شهدا جميعاً الواقعة، (فلئن عشت): أي: حييت إلى فتح بلاد الكفر وكثرة الفيء لأوصلن جميع المحتاجين إلى ما يحتاجون إليه، (فليأتين الراعي): بالنصب على المفعولية (وهو بسرو حمير): بفتح السين وسكون الراء المهملتين إسم موضع بناحية اليمن، وحمير بكسر المهملة وسكون اليميم وفتح التحتية، وهو أبو قبيلة من اليمن أضيف إليهم، لأنه محلّتهم، وقيل: سرو حمير موضع من بلاد اليمن وأصل السرو ما ارتفع من منحدر، أو ما انحدر من مرتفع، وإنما ذكر سرو حمير لما بينه وبين المدينة من المسافة الشاقة، وذلك الراعي مبالغة في الأمر الذي أراده من معنى التعميم في إيصال القسم إلى الطالب وغيره، والقريب والبعيد، والفقير والحقير، وذلك لأن الراعي يشغله الرعي عن

٤٠٦٢ - **وعنه**، قال: كَانَ فِيمَا احْتَجَّ بِهِ عَمْرُ أَنْ قَالَ: كَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثُ صَفَايَا بَنُو النَّضِيرِ، وَخَيْرُ وَفَدُكَ، أَفَاءَهَا اللَّهُ تَعَالَى عَلَى نَبِيِّهِ ﷺ ^(١) فَأَمَّا بَنُو النَّضِيرِ فَكَانَتْ حُبْسًا لِنَوَائِبِهِ، وَأَمَّا فَدُكَ فَكَانَتْ حُبْسًا لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ، وَأَمَّا خَيْرُ فَجَزَّأَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

طلب حقه أو لحقارته يظن أنه لا يعطى له شيء، بل قل أن يعلم أنه له حقاً في ذلك، ثم الجملة حال من المفعول معترضه بينه وبين فاعله وهو قوله: (نصيبه): أي: حصته أو المقدار المقدر له (منها): أي: من أموال الفيء (لم يعرق فيها): أي: حال كونه لم يتعب في تحصيلها وأخذها (جيبته. رواه): أي: صاحب المصاييح (في شرح السنة): أي: بإسناده.

٤٠٦٢ - (وعنه): أي: عن ابن أوس رضي الله عنه (قال: كان فيما احتج به عمر رضي الله عنه): أي: استدل به على أن الفيء لا يقسم، وذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكروا عليه (أن قال): اسم كان (كانت لرسول الله ﷺ ثلاث صفايا): بالإضافة وهي جمع صفية وهي ما يصطفي ويختار. قال الخطابي: الصفي ما يصطفيه الإمام عن عرض الغنيمة من شيء قبل أن يقسم من عبد أو جارية أو فرس أو سيف أو غيرها. وكان ﷺ مخصوصاً بذلك مع الخمس له خاصة وليس ذلك لواحد من الأئمة بعده. قالت عائشة رضي الله عنها: كانت صفية من الصفي أي: كانت صفية بنت حيي زوج النبي ﷺ من صفي المغنم (بنو النضير): أي: أراضيه (وخير وفدك): بفتحين قرية بناحية الحجاز (أفاءها الله تعالى على نبيه ﷺ): وقد تنازع فيها علي والعباس، فدفعها عمر رضي الله عنه إليهما كذا قيل. وفي القاموس: وفدك محرقة قرية بخير، والمعنى أنه اختار لنفسه هذه المواضع الثلاثة، وفي نسخة بتونين ثلاث وصفايا بني النضير بالياء على أنه مجرور بإضافة صفايا إليه، ويلزم منه أن يكون خير وفدك بفتح آخرهما، والنسخ المصححة والأصول المعتمدة على خلاف ذلك مع أنه خلاف الدراية أيضاً فتأمل.

(فأما بنو النضير): أي: الأموال الحاصلة من عقارهم (فكانت حبساً): بضم الحاء المهملة وسكون الموحدة أي: محبوسة (لنوائبه): أي: لحوائجه وحوادثه من الضيفان والرسول وغير ذلك من السلاح والكراع. قال الطيبي: هي جمع نائبة، وهي ما ينوب الإنسان أي: ينزل به من المهمات والحوائج، (وأما فدك فكانت حبساً لأبناء السبيل): قال

(١) هذه العبارة ساقطة من «س» وأثبتناها من «م» و«خ».

ثلاثة أجزاء: جزء بين المسلمين، وجزء نفقة لأهله، فما فضل عن نفقة أهله جلعه بين فقراء المهاجرين.

رواه أبو داود.

الفصل الثالث

٤٠٦٣ - عن المغيرة رضي الله عنه، قال: إن عمر بن عبد العزيز، جمع بني

ابن الملك: يحتمل أن يكون معناه أنها كانت موقوفة لأبناء السبيل، أو معدة لوقت حاجتهم إليها وقفاً شرعياً، (وأما خير فجزأها): بتشديد الزاي بعدها همز أي: قسمها وجعلها (رسول الله ﷺ ثلاثة أجزاء: جزأين بين المسلمين وجزأ نفقة لأهله): في شرح السنة: إنما فعل النبي ﷺ ذلك لأن خير كانت لها قرى كثيرة فتح بعضها عنوة، وكان للنبي ﷺ منها خمس الخمس وفتح بعضها صلحاً من غير قتال وإيجاف خيل وركاب، وكان فيئاً خالصاً لرسول الله ﷺ يضعه حيث أراه الله تعالى من حاجته ونوائبه ومصالح المسلمين، فاقتضت القسمة والتعديل أن يكون الجمع بينه وبين الجيش أثلاثاً اهـ. وقد سبق تحقيق هذا المبحث في كلام ابن الهمام. (فما فضل عن نفقة أهله جعله بين فقراء المهاجرين. رواه أبو داود).

الفصل الثالث

٤٠٦٣ - (عن المغيرة): اعلم أن المغيرة في أسماء رجال المصنف ثلاثة: أحدهم:

ابن شعبة وتقدم ترجمته وهو صحابي، والظاهر من الإطلاق أنه المراد. وثانيهم: المغيرة بن زياد الموصلي، روى عن عكرمة ومكحول، وعنه وكيع وعاصم وجماعة. وقال أحمد بن حنبل: هو منكر الحديث. وثالثهم: المغيرة بن مقسم الكوفي الفقيه الأعمى، روى عن أبي وائل والشعبي، وعنه شعبة والفضيل، وروى جرير عنه قال: ما وقع في مسامعي شيء فنسيته، مات سنة ثلاث وثلاثين ومائة، وهما تابعيان، لكن مات المغيرة بن شعبة سنة خمسين، وعمر بن عبيد العزيز ولي الخلافة سنة تسع وتسعين فلا يثبت اجتماعهما حينئذ، ويتعين أحد الأخيرين، والثالث أولى والله تعالى أعلم. (قال: إن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه): أي: ابن مروان بن الحكم الأموي القرشي. قال المؤلف: يكنى أبا حفص، أمه بنت عاصم بن عمر بن الخطاب، واسمها ليلي، روى عن أبي بكر بن عبد الرحمن، وعنه الزهري. وأبو بكر بن حزم ولي الخلافة بعد سليمان بن

مروان حين استخلف، فقال: إن رسول الله ﷺ كانت له فدة، فكان يُنفق منها، ويعود منها على صغير بني هاشم، ويُزوّج منها أئمتهم، وإن فاطمة سألته أن يجعلها لها فأبى، فكانت كذلك في حياة رسول الله ﷺ، حتى مضى لسبيله، فلما [أن] (١) ولي أبو بكر رضي الله

عبد الملك سنة تسع وتسعين، ومات سنة إحدى ومائة في رجب بدير سمعان من أرض حمص، وكانت مدة ولايته سنتين وخمسة أشهر وأياماً، وله من العمر أربعون سنة، وقيل لم يستكملها، وكان على صفة من الزهد والعبادة والتقى والعفة وحسن السيرة لا سيما أيام ولايته. قيل: لما أفضت إليه الخلافة سمع من منزله بكاء عال فسئل عن ذلك فقالوا: إن عمر خير جواريه فقال: نزل بي ما شغلني عنكم، فمن أحب أن أعتقه أعتقت، ومن أحب أن أمسكه أمسكت، ولم يكن لي إليها شيء، وسأل عقبة بن نافع زوجته فاطمة بنت عبد الملك فقال: ألا تخبريني عن عمر؟ فقالت: ما أعلم أنه اغتسل لا من جنابة ولا من احتلام منذ استخلفه الله حتى قبضه، وقالت: قد يكون في الرجال من هو أكثر صلاة وصياماً من عمر، ولكني لم أر من الناس أحداً قط أشد خوفاً من ربه منه، كان إذا دخل البيت ألقى نفسه في مسجده فلا يزال يبكي ويدعو حتى تغلبه عيناه، ثم يستيقظ ويفعل مثل ذلك ليله أجمع، ومناقبه كثيرة ظاهرة، ومن جملتها ما في هذا الحديث من أنه (جمع بني مروان حين استخلف): بصيغة المجهول أي: جعل خليفة (فقال: إن رسول الله ﷺ كانت له فدة): أي: خاصة (فكان ينفق منها): أي: على نفسه وأهله (ويعود منها على صغير بني هاشم): أي: يحسن منها على صغارهم مرة بعد أخرى، والمعنى أن كلما فرغ نفقتهم رجع عليهم وعاد إليهم بنفقة أخرى، فالعائدة أخص من الفائدة في أساس البلاغة يقال: عاد فلان بمعرفته، وهذا الأمر أعود عليك أي: أرفق بك من غيره، وما أكثر عائدة فلان على قومه وأنه لكثير العوائد عليهم. (ويزوّج منها أئمتهم): بفتح الهمزة وتشديد الياء المكسورة أي: عزابهم في القاموس: الأيم ككيس من لا زوج لها بكرةً أو ثيباً ومن لا امرأة له. (وإن فاطمة سألته أن يجعلها لها فأبى، فكانت كذلك في حياة رسول الله ﷺ، حتى مضى لسبيله): أي: لما هياه الله من النعيم والكرامة والوصول إلى لقائه تعالى ذكره الطيب، وهو كناية عن موته ﷺ، فكانه قال: حتى ذهب الرسول بعد تبليغ كمال الرسالة لسبيله الذي جاء منه إلى ربه ومرسله (فلما أن ولي): بضم فتشديد مكسور أي: تولى

(١) لفظة: «أن» زيادة من «م».

عنه، عَمِلَ فيها بما عَمِلَ رسولُ الله ﷺ في حياته حتى مضى لسبيله، فلما أن وُلِّيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه، عَمِلَ فيها بمثل ما عَمِلَا حتى مضى لسبيله، ثُمَّ اقْتَطَعَهَا مروان، ثُمَّ صَارَتْ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَرَأَيْتُ أَمْرًا مَنَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاطِمَةُ رضي الله عنها، لَيْسَ لِي بِحَقٍّ، وَإِنِّي أَشْهَدُكُمْ أَنِّي رَدَدْتُهَا عَلَى مَا كَانَتْ. يعني: على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكرٍ وعمر. رواه أبو داود.

(أبو بكر، عمل فيها بما عمل رسول الله ﷺ في حياته حتى مضى لسبيله): أي: مات ورجع إلى حكم ربه، (فلما أن ولي عمر بن الخطاب، عمل فيه بمثل ما عملا حتى مضى لسبيله، ثم اقتطعها مروان): أي: في زمن عثمان رضي الله تعالى عنهم، والمعنى جعلها قطعة لنفسه وتوابعه، والقطيعة الطائفة من أرض الحراج يقطعها السلطان من يريد، ومروان هو مروان بن الحكم جد عمر بن عبد العزيز، ولد على عهد رسول الله ﷺ، ولم ير النبي ﷺ، لأن النبي ﷺ نفى أباه إلى الطائف، فلم يزل بها حتى ولي عثمان رضي الله عنه، فرده إلى المدينة فقدمها وابنه معه، (ثم صارت): أي: الولاية أو فذك (لعمر بن عبد العزيز): وضع موضع إلي ملتفتاً ليشعر بأن نفسه غير راضية بهذا (فرأيت أَمْرًا مَنَعَهُ رسول الله ﷺ فَاطِمَةُ رضي الله عنها ليس لي بحق): أي: ليس لأحد فيها استحقاق ولو كان خليفة فضلاً عن غيره، (وإني أشهدكم أنني رددتها): أي: فذك على ما كانت (يعني): أي: يريد عمر بقوله (على ما كانت: على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. رواه أبو داود).

كتاب الصيد والذبائح

الفصل الأول

٤٠٦٤ - عن عدي بن حاتم رضي الله عنه، قال: قال لي رسول الله ﷺ: «إذا

[١٩] - كتاب الصيد والذبائح

الصيد: مصدر بمعنى الاصطياد، وقد يطلق على المصيد تسمية للمفعول بالمصدر، وهو المناسب هنا لمقابلة الذبائح، فإنها جمع الذبيحة بمعنى المذبوح، ثم الاصطياد يحل في غير الحرم لغير المحرم، والمصيد يحل إن كان مأكولاً لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حُلِلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾^(١) وقوله تعالى: ﴿وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدَ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرَمًا﴾^(٢) والأمر للإستحباب، فإنه نوع اكتساب وانتفاع بما هو مخلوق لذلك فكان مباحاً كالاختطاب، والأصل في هذا الباب قوله تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ﴾^(٣) بالعطف على الطييات أي: أحل لكم صيد ما علمتم أو ما شرطية وجوابه: فكلوا مما أمسكن عليكم، والجوارح: الكواسب من سباع البهائم والطيور كالكلب والفهد والنمر والعقاب والصقر والبازي، والكلب بكسر الكاف مؤدب الجوارح، مأخوذ من الكلب لأن ذلك أكثر ما يكون في الكلاب، أو لأن السبع يسمى كلباً، ثم يعلم المعلم بترك أكل الكلب ثلاث مرات ورجوع البازي بدعائه.

الفصل الأول

٤٠٦٤ - (عن عدي بن حاتم رضي الله عنه): أي: الطائي قدم على النبي ﷺ في شعبان سنة سبع، ونزل الكوفة، وسكن بها، وفقت عينه يوم الجمل مع علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وشهد صفين والنهروان، ومات بالكوفة سنة سبع وستين وهو ابن مائة وعشرين، وقيل مات بقرقليسا، روى عنه جماعة. (قال: قال لي رسول الله ﷺ: «إذا

(٣) سورة المائدة: ٤.

(٢) سورة المائدة: ٩٦.

(١) سورة المائدة: ٢.

أرسلت كلبك فاذا ذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حياً فاذبحه، وإن أدركته قد قُتل ولم يأكل منه فكله، وإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه، فإن وجدت مع كلبك كلباً غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتل. وإذا رميت بسهمك فاذا ذكر

أرسلت): أي: إذا أردت أن ترسل ((كلبك)): أي: المعلم ((فاذا ذكر اسم الله)): أي: حالة إرساله إذ الإرسال بمنزلة الرمي وإمرار السكين، فلا بد من التسمية عنده، أما لو تركه ناسياً فيحل، ولو تركها عامداً عند الإرسال، ثم زجر الكلب فانزجر وسمى بعد الزجر وأخذ الصيد وقتل لا يحل، كذا في فتاوى قاضي خان، ولعله رحمته الله لم يقل: «فاذا ذكر اسم الله عليه» أي: على أن الضمير يكون راجعاً إلى الإرسال المفهوم من المصدر، ويكون المراد حال إرساله لثلاث يتوهم رجوع الضمير إلى الكلب، فإنه المتبادر الأقرب، ((فإن أمسك عليك)): في الأساس أمسك عليك زوجك وأمسك عليه ماله حبسه أي: إن حبس الكلب الصيد لك ((فأدركته حياً فاذبحه)): فلو ترك الذكاة عمداً حرم لأنه ميتة ((وإن أدركته)): أي: الصيد ((قد قتل)): بصيغة الفاعل أي: قتله الكلب، وفي نسخة قتل بصيغة المجهول في المواضع الثلاثة ((ولم يأكل منه فكله)): أمر بإباحة ((وإن أكل فلا تأكل)): نهى تحريم ((فإنما أمسك على نفسه)): أي: أمسك الكلب الصيد لنفسه لا لك، وهذا يدل على أنه لو أكل الكلب بعد تركه ثلاثاً تبين جهله، ((فإن وجدت مع كلبك غيره)): أي: كلباً لم يرسله أحد أو أرسله من لم تحل ذبيحته كالمجوسي ((وقد قتل فلا تأكل)): وعليه الأكثر، وبه قال ابن عباس وابن عمر، وأصح قولي الشافعي أن الإرسال شرط حتى إن الكلب إذا انفلت من صاحبه وأخذ صيداً وقتله لا يؤكل، كذا ذكره البرجندي. ((فإنك لا تدري أيهما قتله)): وفي نسخة: قتل بلا ضمير ثم أيهما مبتدأ وقتله خبر، والجملة في موضع نصب بتدري، وهي متعلقة عن العمل لفظاً لأنها من أفعال القلوب، كذا ذكره أبو البقاء في إعراب قوله تعالى: ﴿لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً﴾.

قال الشمني: وفي الكتب السنة عن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله! إني أرسل كلبني فأجد معه كلباً آخر لا أدري أيهما أخذه. فقال: «لا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب آخر». ولذا قال علماؤنا: يشترط أن لا يشارك المعلم ما لا يحل صيده، وهو كلب غير معلم، أو كلب مجوسي، أو كلب لم يرسل للصيد، أو كلب أرسل له، وترك التسمية عليه عمداً، واجتمع الحرمة والإباحة فغلبت الحرمة، واستدل به علماؤنا

اسم الله، فإن غاب عنك يوماً فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقاً في الماء فلا تأكل». متفق عليه.

أيضاً على أن الشرط في الذباح أن لا يكون تارك التسمية عمدًا، ومسلمًا كان أو كتابيًا، ووجه الدلالة، أنه علل الحرمة بترك التسمية عمدًا، وأما إن نسي التسمية صح لأن النسيان مرفوع الحكم عن الأمة لقوله ﷺ: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». رواه الطبراني بسند صحيح عن ثوبان، ولأن في اعتباره حرجاً لأن الإنسان كثير النسيان، والحرص مدفوع في الشرع. («وإذا رميت»): أي: أردت أن ترمي («بسهمك فاذكر اسم الله، فإن غاب عنك يوماً»): أي: الصيد («فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت»): وإنما قيده بالمشيئة هنا وأطلقه هناك، وإن كان الأمر فيهما للإباحة إيماء إلى الشبهة هنا، فإن في غيبته مدة مديدة احتمال أن يكون موت الصيد بسبب آخر غير معلوم لنا والله تعالى أعلم. وقد قال علماؤنا: شرط الحل بالرمي التسمية والجرح، وأن لا يقعد عن طلبه إن غاب الصيد حال كونه متحاملًا سهمه، لما روى ابن أبي شيبة في مصنفه، والطبراني في معجمه، عن أبي رزين، عن النبي ﷺ في الصيد يتوارى عن صاحبه قال: «لعل هوام الأرض قتلته». وروى عبد الرزاق نحوه عن عائشة مرفوعاً. («وإن وجدته غريقاً في الماء فلا تأكل»): أي: لاحتمال أن يكون موته بسبب الماء لا بسبب رميك (متفق عليه).

في شرح السنة: هذا الحديث يتضمن فوائد من أحكام الصيد: منها: أن من أرسل كلباً على صيد فقتله يكون حلالاً، وكذلك جميع الجوارح المعلمة من الفهد والبازي والصقر ونحوها، والشرط أن تكون الجارحة معلمة، ولا يحل قتل غير المعلم، والتعليم أن يوجد فيه ثلاث شرائط: إذا أشلى استشلى، وإذا زجر انزجر، وإذا أخذ الصيد أمسك ولم يأكل، فإذا فعل ذلك مراراً وأقله ثلاث كان معلماً يحل بعد ذلك قتله، وقوله: إذا أرسلت كلبك دليل على أن الإرسال من جهة الصائد شرط حتى لو خرج الكلب بنفسه فأخذ صيداً، وقتله لا يكون حلالاً، وفيه بيان أن ذكر اسم الله شرط في الذبيحة حالة ما نذبح، وفي الصيد حالة ما يرسل الجارحة أو السهم، فلو ترك التسمية اختلفوا فيه، فذهب جماعة إلى أنه حلال، وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وقالوا: المراد من ذكر اسم الله ذكر القلب، وهو أن يكون إرساله الكلب على قصد الاصطياد به لا على وجه اللعب، وذهب قوم إلى أنه لا يحل سواء ترك عامداً أو ناسياً، وهو الأشبه بظاهر الكتاب والسنة، وروي ذلك عن محمد بن سيرين والشعبي، وبه قال أبو ثور

٤٠٦٥ - **وعنه**، قال: قلت: يا رسول الله! إنا نرسل الكلاب المعلمة، قال: «كل ما أمسكن عليك» قلت: وإن قتلن؟ قال: «وإن قتلن» قلت: إنا نرمي بالمعراض. قال: «كل ما خزق، وما أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيد فلا تأكل». متفق عليه.

وداود. وذهب جماعة إلى أنه لو ترك التسمية عامداً لا يحل، وإن ترك ناسياً يحل، وهو قول الثوري وأصحاب أبي حنيفة وإسحاق.

٤٠٦٥ - (وعنه): أي: عن عدي (قال: قلت: يا رسول الله! إنا نرسل الكلاب المعلمة): بفتح اللام المشددة أي: فبين ما يجوز لنا أكله وما لا يجوز. (قال: «كل ما أمسكن عليك»): في هذا الإطلاق المطابق لقوله تعالى: ﴿فكلوا مما أمسكن عليكم﴾^(١) من غير قيد بالجرح تأييد لما روى الحسن عن أبي حنيفة وأبي يوسف، أنه لا يشترط الجرح، وظاهر المذهب أنه يشترط جرح ذي الناب وذي المخلب للصيد في أي موضع كان لتحقيق الذكاة الاضطرارية، قالوا: ووجهه أن المقصود إخراج الدم المسفوح وهو بالجرح عادة فأقيم الجرح مقامه، كما في الذكاة الاختيارية والرمي بالسهم، ولأنه لو لم يجرحه صار موقوفة وهي محرمة بالنص. (قلت: وإن قتلن؟): أي: الصيد، وإن وصلية (قال: «وإن قتلن» قلت: إنا نرمي بالمعراض): بكسر الميم هو السهم الثقيل الذي لا ريش له ولا نصل ذكره ابن الملك، وهو كذا في النهاية. وفي المغرب: سهم لا ريش عليه يمضي عرضاً فيصيب بعرض العود لا بحده، وفي القاموس: كمحراب سهم بلا ريش رقيق الطرفين غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حده. وقال النووي: بكسر الميم خشبة ثقيلة أو عصا في طرفها حديدة، وقد تكون بغير حديدة هذا هو الصحيح في تفسيره. وقال الهروي: هو سهم لا ريش فيه ولا نصل، وقيل سهم طويل له أربع قدد رقاق، فإذا رمى به اعترض، وقيل هو رقيق الطرفين غليظ الوسط إذا رمى به ذهب مستويّاً اهـ. ويصح إرادة الكل كما لا يخفى، ويدل عليه الجواب (قال: «كل ما خزق»): بفتح الخاء المعجمة والزاي بعدها قاف أي: نفذ ذكره السيوطي. وفي النهاية: خزق السهم أصاب الرمية ونفذ فيها وقال النووي: خزق بالخاء والزاي المعجمتين معناه نفذ. وقال بعض الشراح من علمائنا: الخزق الطعن وهو الظاهر، ويؤيده ما في القاموس خزقه، طعنه، والخازق السنان، ومن السهام المقرطس، وفيه رمى فقرطس أي: أصاب القرطاس، فالمعنى كل ما جرح وقتل وهو ما أصاب بحده لقوله: («وما أصاب»): أي: المعراض وغيره («بعرضه»): أي: بحيث ما جرحه

٤٠٦٦ - وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، قال: قلت: يا نبي الله! إنا بأرض قوم أهل الكتاب. أفنأكل في آنتهم: وبأرض صيد أصيد بقوسي وبكليبي الذي

(«فقتل»): بصيغة الفاعل أي: فقتله كما في نسخة صحيحة يعني بقتله («فإنه وقيد»): بالذال المعجمة فعيل بمعنى المفعول أي: موقوذ مضروب ضرباً شديداً بعضاً أو حجر حتى مات. قال السيوطي: الوقيد ما قتل بعضاً أو حجر أو ما لا حذ له. («فلا تأكل»): جواب الشرط أو خبر المبتدأ لتضمنه معنى الشرط، وقوله: فإنه وقيد علة للنهي قدمت عليه، ويمكن أن تكون الجملة الاسمية هي الجزاء والنهي فرع مرتب عليه، فيكون استدلالاً بقوله تعالى: ﴿والموقودة﴾ قال النووي: الوقيد والموقوذ هو الذي يقتل بغير محدد من عصا أو حجر أو غيرهما، واتفقوا على أنه إذا اصطاد بالمعراض فقتل الصيد بحده حل، وإن قتله بعرضه لم يحل. وقالوا: لا يحل ما قتله بالبندقة مطلقاً لحديث المعراض. وقال مكحول والأوزاعي وغيرهما من فقهاء الشام: يحل ما قتل بالمعراض والبندقة. (متفق عليه).

وفي الشمني، روي أصحاب الكتب الستة عن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله! إني أرمي بالمعراض الصيد فأصيد. قال: «إذا أصاب بحده فكل وإذا أصاب بعرضه فقتل فلا تأكل فإنه وقيد» قال: ولأنه لا بد من الجرح ليتحقق معنى الذكاة وعرض المعراض لا يجرح، ولذا لو قتله ببندقة ثقيلة ذات حدة حرم الصيد، لأن البندقة تكسر ولا تجرح، فكانت كالمعراض، أما لو كانت خفيفة ذات حدة لم يحرم لتيقن الموت بالجرح، فلورمى صيداً بسكين أو سيف إن أصابه بحده أكل، وإلا لا. ولورماه بحجر إن كان ثقيلاً لا يؤكل، وإن جرح لاحتمال أنه قتل بقتله وإن كان خفيفاً، وبه حدة وجرح، يؤكل لتيقن الموت بالجرح، والأصل هنا أن الموت إن حصل بالجرح ييقن يؤكل، وإن حصل بالثقل أو شك فيه لا يؤكل حتماً أو احتياطاً.

٤٠٦٦ - (وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه): بضم ففتح، بايع النبي ﷺ بيعة الرضوان، وأرسله إلى قومه فأسلموا، نزل الشام ومات بها سنة خمس وسبعين. (قال: قلت: يا نبي الله): وفي نسخة: يا رسول الله (إنا): أي: نحن (بأرض قوم أهل الكتاب): بدل أو بيان (أفأكل في آنتهم): قال الطيبي: الهمزة يجوز أن تكون مقحمة، لأن الكلام سيق للاستخبار، وقوله: فنأكل معطوف على ما قبل الهمزة يعني فالتقدير: إنا نكون بأرض قوم فنأكل، وأن يكون على معناها فيقدر معطوف عليه بعدها أي: أئاذن لنا فنأكل في آنتهم؟ (وبأرض صيد): الإضافة لأدنى ملابس أي: بأرض يوجد فيها الصيد، أو يصيد

ليس بمعلّم وبكليبي المعلم، فما يصلح؟ قال: «أما ما ذكرت من آنية أهل الكتاب، فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكُلوا فيها، وما صدّت بقوسك فذكرت اسم الله فكل، وما صدّت بكليبك غير معلّم فأدركت ذكاته فكل». متفق عليه.

أهلها حال كوني (أصيد بقوسي وبكليبي الذي ليس بمعلم وبكليبي المعلم، فما يصلح لي؟) (١) أي: وما لا يصلح لي أكله ولما كان السؤال مركباً من مسألتين (قال): مفصلاً في الجواب («أما ما ذكرت من آنية أهل الكتاب»): أي: ومن الأكل فيها («فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها»): أي: احتياطاً لقوله ﷺ: «دع ما يريك إلى ما لا يريك». وتنزهاً عن استعمال ظروفهم المستعملة في أيديهم ولو بعد الغسل، وتنفيراً عن مخالطتهم على طريق المبالغة، وهذا هو التقوى وما بعده حكم الفتوى، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الآتي ذكره، («وإن لم تجدوا»): أي: غيرها («فاغسلوها»): أمر وجوب إذا كان هناك غلبة الظن على نجاستها وأمر ندب إذا كان الأمر بخلاف ذلك قاله ابن الملك. أمره ﷺ يغسل إناء الكفار فيما إذا تيقن نجاسته وما لا فكراهته تنزيهية («وكلوا فيها»): قال البرماوي: ظاهره أنه لا يستعمل آنيته بعد الغسل إذا وجد غيرها، وقد قال الفقهاء: يجوز استعمال آنيته بعد الغسل بلا كراهية سواء وجد غيرها أو لا، فتحمل الكراهة في الحديث على أن المراد الآنية التي كانوا يطبخون فيها لحوم الخنزير ويشربون فيها الخمر، وإنما نهى عنها بعد الغسل للاستقذار وكونها معتادة النجاسة، ومراد الفقهاء الأواني التي ليست مستعملة في النجاسات غالباً، وذكره أبو داود في سننه صريحاً. قال النووي: ذكر هذا الحديث البخاري ومسلم مطلقاً، وذكره أبو داود مقيداً. قال: إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدرهم الخنزير، ويشربون في آنيتهم الخمر فقال رسول الله ﷺ: «إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها» الحديث ثم ذكر مثل ما تقدم في كلام البرماوي وقال: فالنهي بعد الغسل للاستقذار كما يكره الأكل في المحجمة المغسولة («وما صدّت»): بكسر الصاد أي: وأما ما صدته («بقوسك»): أبو بريمك السهم بمعونة قوسك («فذكرت اسم الله»): أي: في أول رميك («فكل، وما صدّت بكليبك المعلم فذكرت اسم الله»): أي: حين إرسالك إياه («فكل، وما صدّت بكليبك غير معلم»): بجر غير على البدلية. وفي نسخة بالنصب على

(١) لفظة: (لي) ساقطة من المشكاة.

٤٠٦٧ - **وعنه**، قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركتهُ فكل ما لم يُتَن». رواه مسلم.

٤٠٦٨ - **وعنه**، عن النبي ﷺ قال في الذي يدرك صيده بعد ثلاث: «فكله ما لم يُتَن». رواه مسلم.

٤٠٦٩ - **وهن** عائشة رضي الله عنها، قالت: قالوا: يا رسول الله! إن هنا أقواماً

الاستثناء، وفي نسخة غير المعلم بالتعريف («فأدركت ذكاته»): بالذال المعجمة أي: ذبحه، والمعنى أدركت حياً وذبحته («فكل»). متفق عليه.

٤٠٦٧ - (وعنه): أي عن أبي ثعلبة رضي الله عنه (قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا رميت بسهم»): الباء للتعدية، وفي نسخة بسهمك، وفي أخرى سهمك بالنصب، ففي القاموس: رمى الشيء وبه، فالتقدير إذا رميت السهم على صيد، أو إذا رميت الصيد بسهم («فغاب عنك»): أي يوماً أو أكثر ولم تجد فيه إلا أثر سهمك («فأدركتهُ فكل»): أي إن شئت لما سبق في نسخة فكل أي منه («ما لم يتن»). بضم الياء ويفتح وكسر التاء من تنن الشيء، وأتنن إذا صار ذا تنن، وفي الصحاح: وتنن الشيء ككرم فهو تنين كقريب وتنن كضرب وفرح وأتنن إتناناً اهـ. فيجوز في المجرى تثليث العين ماضياً ومضارعاً. قال علماؤنا: وهذا على طريق الاستحباب وإلا فالتن لا أثر له في الحرمة. قال ابن الملك: وقد روي أنه عليه السلام أكل متغير الريح، وقال النووي: النهي عن أكل المتنن محمول على التنزيه لا على التحريم، وكذا سائر الأطعمة المتننة إلا أن يخاف فيها ضرر. (رواه مسلم).

٤٠٦٨ - (وعنه): أي عن أبي ثعلبة رضي الله عنه (عن النبي ﷺ قال في الذي يدرك صيده بعد ثلاث: «فكله»): وفي نسخة «فكل» بحذف الضمير. قال الطيبي: الفاء جزاء شرط محذوف أي قال ﷺ في شأن المدرك: إذا أدركتهُ فكله، («ما لم يتن»). رواه مسلم.

٤٠٦٩ - (وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: قالوا [يا رسول الله] ^(١)): أي بعض الصحابة (إن هنا): أي في المدينة أو غيرها (أقواماً): جمع قوم أي جماعة كثيرين إشارة إلى

حديثٌ عهدُهم بشركٍ يأتوننا بلُحمانٍ لا ندري أيزكرونَ اسمَ الله عليها أم لا؟ قال: «اذكروا أنتم اسمَ الله وكلوا». رواه البخاري.

عموم البلوى المانع من مراعاة الإحتياط والتقوي المحتاج إلى الرجوع للفتوى (حديث): بالتنوين أي جديد (عهدهم): بالرفع على الفاعلية، وفي نسخة بالإضافة. وقال الطيبي: حديث عهدهم إما جملة إسمية قدم خبرها على إسمها ووقعت صفة لأقواماً، أو يكون حديث خبراً ثانياً لأن، وعهدهم: فاعلاً له. (بشرك): متعلق بحديث أي بكفر (يأتوننا بلحمان): بضم اللام جمع لحم (لا ندري أيزكرون اسم الله عليها): أي على ذوات اللحوم عند ذبحها (أم لا؟ قال: «اذكروا اسم الله»): وفي بعض النسخ: اذكروا أنتم اسم الله («وكلوا»). قال ابن الملك: ليس معناه أن تسميتكم الآن تنوب عن تسمية المذكي، بل فيه بيان أن التسمية مستحبة عند الأكل، وأن ما لم تعرفوا أذكر اسم الله عليه عند ذبحه يصح أكله إذا كان الذابح ممن يصح أكل ذبيحته حملاً لحال المسلم على الصلاح، وفي شرح السنة: احتج من لم يجعل التسمية شرطاً بهذا الحديث، لأنه لو كانت التسمية شرط الإباحة كان الشك في وجودها مانعاً من أكلها كالشك في أصل الذبح، واحتج من شرط التسمية بقوله تعالى: ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق﴾^(١) وتأوله من لم يرها شرطاً على أن المراد منه ما ذكر عليه غير اسم الله بدليل قوله: ﴿وإنه لفسق﴾ والفسق في ذكر غير اسم الله كما قال في آخر السورة ﴿قل لا أجد فيما أوحى إلي محرماً﴾ إلى قوله: ﴿أو فسقاً أهل لغير الله به﴾^(٢) وفي المدارك الآية تحرم متروك التسمية. وخصت حالة النسيان بالحديث، أو يجعل الناسي ذاكراً تقديراً، ومن حق المتدين أن لا يأكل مما لم يذكر اسم الله عليه لما في الآية من التشديد العظيم يعني قوله تعالى: ﴿وإن أطعتموهم إنكم لمشركون﴾ وهو وإن نزل في الميتة؛ لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال: ومن أول الآية بالميتة وبما ذكر غير اسم الله عليه لقوله: ﴿أو فسقاً أهل لغير الله به﴾ فقد عدل عن الظاهر اهـ.

ومما يدل عليه أن حرمة الميتة لكونها غير مذكاة بالتسمية، فالعلة مركبة، ولهذا ذبيحة المجوسي حرام وذبيحة الذمي حلال لكونهم ممن يسمون على الذبيحة، ثم التسمية القلبية غير معتبرة شرعاً، فإن كل ذكر مشروع واجباً كان أو مندوباً لا يعتد به ما لم يتلفظ به، ومما يدل عليه أيضاً أحاديث الباب حيث شرط التسمية في حالة الإرسال والرمي اللذين قاما مقام الذبح والله أعلم. (رواه البخاري).

٤٠٧٠ - وعن أبي الطفيل، قال: سُئِلَ عليٌّ رضي الله عنه: هل خَصَّكم رسولُ الله ﷺ بشيء؟ فقال: ما خَصَّنَا بشيءٍ لم يُعَمَّ به الناسَ إلا ما في قرابِ سيفي هذا، فأخْرَجَ صحيفةً فيها: «لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لغيرِ اللهِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الأَرْضِ» - وفي رواية: «من غيَّرَ منارَ الأرضِ - وَلَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ والده، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحَدِّثًا». رواه مسلم^(١).

٤٠٧٠ - (وعن أبي الطفيل): بالتصغير رضي الله عنه. قال المؤلف: هو عامر بن وائلة الليثي الكناني، غلبت عليه كنيته، أدرك من حياة النبي ﷺ ثمانين سنين، ومات سنة مائة واثنين بمكة، وهو آخر من مات من الصحابة في جميع الأرض، روى عنه جماعة. (قال: سئل علي رضي الله عنه: هل خصكم): أي: أهل بيت النبوة (رسول الله ﷺ بشيء): أي: من آية أو سنة (فقال: ما خصنا بشيء): أي: بتحديث شيء (لم يعم به الناس إلا ما في قراب سيفي): بكسر القاف، وهو وعاء يكون فيه السيف بغمده أي: ما هو مدسوس في غلاف سيفي (هذا): ولعله ذو الفقار الذي وهبه له رسول الله ﷺ، وهذا الاستثناء إما متصل مبنياً على ظنه أو منقطع، والمعنى لكن ما في قراب سيفي ما أدري هل هو مختص بنا أو يعم الناس أيضاً؟ ويمكن أن يكون الاستثناء من باب المبالغة كقوله: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم

وقال الطيبي: سبق القول فيه وفي بيان التخصيص (فأخرج): أي: عليٌّ من القراب (صحيفة): أي: كتاباً على ما في النهاية والقاموس (فيها): «لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لغيرِ اللهِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الأَرْضِ»: بفتح الميم جمع منارة، وهي علامة الأراضي التي يتميز بها حدودها. قال ابن الملك: أي: يريد استباحة ما ليس له من حق الجار. وقال التوربشتي وغيره: المنار العلم والحد بين الأرض، وذلك بأن يسوّيه أو يغيره ليستبيح بذلك ما ليس له بحق من ملك أو طريق. (وفي رواية: «من غير منار الأرض»): أي: رفعها وجعلها في أرضه أو رفعها ليقطع شيئاً من أرض الجار إلى جاره. («ولعن الله من لعن والده»): أي: صريحاً أو تسبياً بأن لعن والد أحد فيسب والده، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَا تَسُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ فالنهي عن السب احترازاً عن التسبيب. («ولعن الله من آوى»): بالمد ويقصر فإنه يتعدى ولا يتعدى، ذكره التوربشتي. وأنكر بعضهم

(١) ورواه الإمام أحمد في المسند الحديث رقم ٨٥٥/ج ١ في مسند علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وهو مكرر في ٩٥٤ و ١٣٠٣ وأخرجه أيضاً في مسند ابن عباس الحديث رقم ٢٨١٧/ج ١.

٤٠٧١ - وعن رافع بن خديج رضي الله عنه، قال: قلت: يا رسول الله! إنا لأقوا العدو غداً، وليست معنا مئذئ أفنديج بالقصب؟ قال: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله، فكل ليس السن والظفر، وسأحدثك عنه: أما السن فعظم، وأما الظفر فمئذئ الحبش»
 القصر، وقال الأزهري: هي فصيحة، كذا ذكره زين العرب. («محدثاً»): بكسر الدال وهو من جنى على غيره جنابة وإيواؤه إجارته من خصمه وحمايته عن التعرض له، والحيلولة بينه وبين ما يحق استيفاءه من قصاص أو عقاب، ويدخل في ذلك الجاني على الإسلام بإحداث بدعة إذا حماه عن التعرض له، والأخذ على يده لدفع عاديته، كذا ذكره التوربشتي وغيره. (رواه مسلم): وكذا أحمد والنسائي.

٤٠٧١ - (وعن رافع بن خديج): مر ذكره (رضي الله عنه، قال: قلت: يا رسول الله! إنا لاقو العدو): بضم القاف اسم فاعل من لقي وحذف النون بالإضافة أي: نحن ملاقو الكفار (غداً): يحتمل حقيقة أو مجازاً أي في مستقبل الزمان، والمراد إنا نكون في حالة ضيق (وليست معنا): أي: مع جميعنا، وفي رواية: لنا (مئذئ): بالضم والقصر جمع مئذئ وهي السكين والجملة حالية (أفنديج بالقصب؟): بفتحين في النهاية: القصب من العظام كل عظم عريض. وفي القاموس: القصب محركة كل نبات ذي أنابيب، والظاهر أنه المراد هنا، ويؤيده ما قاله الشمني، وهو الذبح بكل ما فيه حد ولو كان ليفه وهو القصب أو مروة وهي الحجر. (قال: «ما أنهر الدم»): قال الطيبي: الإنهار الإسالة، والصب بكثرة وهو مشبه بجري الماء في النهر، فالمعنى ما أسال الدم. («وذكر اسم الله»): أي: عليه كما في نسخة ورواية. («فكل»): أي: فكله، قال الطيبي: يجوز أن تكون «ما» شرطية وموصولة. وقوله فكل جزء أو خبر واللام في الدم بدل من المضاف إليه أي دم صيد وذكر اسم الله حال منه اهـ.

والظاهر أن المضاف إليه أعم من الصيد ليشمل كل ذبيحة، كما يدل عليه السؤال بقولهم: أفنديج؟ وإن قوله: ذكر اسم الله عطف على أنهر الدم سواء تكون «ما» شرطية أو موصولة. فالحكم مرتب على المركب. («ليس»): أي: المنهر («السن والظفر»): بضميتين وعليه إجماع القراء في قوله تعالى: ﴿حرماً كل ذي ظفر﴾ ويجوز إسكان الثاني وبكسر أوله شاذ على ما في القاموس، والمعنى إلا السن والظفر، فإن الذبح لا يحصل بهما، كذا قاله بعض الشراح من علمائنا. وفي الفائق: ليس تقع في كلمات الاستثناء يقولون: جاء القوم ليس زيدا بمعنى إلا زيدا، وتقديره عند النحويين ليس بعضهم زيدا، أو لا يكون بعضهم زيدا ومؤداه مؤدى إلا («وسأحدثك عنه»): أي: عن المستثنى والسين

لمجرد التأكيد، والمعنى أخبرك عن سبب استثنائهما مفصلاً وإن أجملتهما في حكم عدم الجواز المفهوم من استثنائهما («أما السن فعظم»): أي: وكل عظم لا يحل به الذبح، وطوى النتيجة لدلالة الاستثناء عليها ذكره السيوطي. وقال القاضي: هو قياس حذف منه المقدمة الثانية لتقررها وظهورها عندهم، وهي أن كل عظم لا يحل الذبح به، وذكره دليلاً على استثناء السن. أقول: ولا يحتاج أن تكون ظاهرة ومقررة عندهم بل نأخذ من تعليقه عليه السلام أنه عظم أن كل عظم يكون حكمه كذلك. وقال ابن الصلاح: لم أر بعد البحث من نقل للمنع من الذبح بالعظم معنى يعقل، وكذا قال ابن عبد السلام، وعلمه النووي بأن العظم ينجس بالدم، وقد نهى عن تنجيسه لأنه زاد الجن كذا ذكره السيوطي، وفي شرح مسلم للنووي قال أصحابنا: فهما أن العظام لا يحل الذبح بها لتعليل النبي ﷺ في قوله: «أما السن فعظم» فهذا تصريح بأن العلة كونه عظماً، وكل ما صدق عليه اسم العظم لا تجوز الذكاة به. وبه قال الشافعي وأصحابه وجمهور العلماء. وقال أبو حنيفة: لا يجوز بالسن والعظم المتصلين، ويجوز بالمنفصلين. وعن مالك روايات أشهرها جوازه بالعظم دون السن كيف كان اهـ وسيأتي بيانه.

(«وأما الظفر فمدى الحبش»): بضم الحاء المهملة وسكون الموحدة كذا في أكثر النسخ، وفي أصل السيد وعليه صح، وفي نسخة بفتحهما وهو الصواب، ففي القاموس: الحبش والحبش محركتين والأحبش بضم الباء جنس من السودان جمعه حبشان أو أحابش، وكذا في الصحاح وشمس العلوم والمصباح، بل في أكثر الأصول كالبخاري وغيره، الحبشة بالناء والحبش بضم فسكون إنما هو بطن أو جد كما في كتب الأنساب، والمعنى أن الأظفار سكاكينهم فإنهم يذبحون بها ما يمكن ذبحه، ولا يجوز التشبه بهم لأنهم كفار، وقد نهيتكم عن التشبيه بهم وبشعارهم. قال بعض علمائنا من الشراح: وإنما استثناهما ومنع الذبح بهما لأنهما توقيد وتخنيق وليس بذبح، ففي الذبح الانقطاع بقوته لا بحدّة الآلة، وهذا في غير المنزوع، أما في المنزوع فعند أبي حنيفة لا بأس بأكله، وعند الشافعي يحرم أكله. قال الشمني: له إطلاق الحديث حيث لم يفصل ﷺ بين القيام وغيره، فدل على عدم جواز الذبح بهما مطلقاً، ولنا ما أخرج البخاري أيضاً عن كعب بن مالك رضي الله عنه: أن جارية لهم كانت ترعى بسلع، فأبصرت بشاة من غنمها موتاً فكسرت حجراً فذبحتها فقال لأهله: لا تأكلوا حتى آتي النبي ﷺ فأسأله أو حتى أرسل إليه، فأتى النبي ﷺ أو بعث إليه فأمر النبي ﷺ بأكله، وإذا صلح الحجر آلة للذبح بمعنى الجرح،

وأصبنا نهبَ إبلٍ وغنمٍ فَنَدَّ منها بعيرٌ، فرماه رجلٌ بسهمٍ فحبسه، فقال رسولُ الله ﷺ: «إِنَّ لَهُذِهِ الْإِبِلَ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَإِذَا غَلِبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَافْعَلُوا بِهِ هَكَذَا». متفق عليه.

فكذا الظفر المنزوع والسن المنزوع، بخلاف غير المنزوع فإنه يوجب الموت بالثقل مع الحدة فتصير الذبيحة في معنى المنخقة. نعم يكره الذبح بالمنزوع لما فيه من الضرر بالحيوان كما لو ذبح بشفرة كليلة. وحديث رافع يحمل على القائمتين توفيقاً بين الأحاديث، ولأن الحبشة يحددون أسنانهم ولا يلقمون أظفارهم، ويقاثلون بالخدش والعص.

قال الطيبي: فإن قلت: إن كان الذبح بالظفر محرماً لكونه تشبيهاً بالكفار لكان ينبغي تحريمه بالسكين أيضاً. قلت: إنهار الدم بالسكين هو الأصل، وأما الملحقات المتفرعة عليه فيعتبر فيها التشبه لضعفها اهـ. ولا يخفى أن التشبه الممنوع إنما هو فيما يكون شعاراً لهم مختصاً بهم، فالسؤال ساقط من أصله. (وأصبنا نهبَ إبلٍ وغنمٍ): أي: غارتها، والمعنى أغرنا على قوم من الكفار فوجدنا إبلاً وغنماً (فَنَدَّ): أي: شرد وفر (منها): أي: من جملة الصادقة على كل منها (بعير): واستعصى (فرماه رجلٌ بسهمٍ فحبسه): أي: منعه من التوحش وأمانه، كذا قاله بعضهم، والظاهر أن معناه حبسه من الشراد بأن أثر فيه السهم فمات به، (فقال رسول الله ﷺ: «إِنَّ لَهُذِهِ الْإِبِلَ أَوَابِدَ»): قال التوربشتي: هذه إشارة إلى جنس الإبل واللام فيه بمعنى «من». قال الطيبي: ويمكن أن يحمل اللام على معناه، والبعضية تستفاد من إسم إن لأنه نكرة، كما قال تعالى: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا﴾ أي: بعض الليل اهـ. وفيه أن هذا غفلة منه عن عدم صحة الحمل بين الإسم والخبر على تقدير كون اللام على بابها، والأوابد: جمع أبدة وهي التي توحشت ونفرت («كأوابد الوحش»): أي: حيوان البر («فإذا غلبكم منها»): أي: من أوابد الإبل («شيء»): أي: واحد («فافعلوا به هكذا»): أي: فارموه بسهم ونحوه، والمعنى ما نفر من الحيوان الأهلي من الإبل والبقر والغنم والدجاج كالصيد الوحشي في حكم الذبح، فإن ذكاته اضطرارية، فجميع أجزائه محل الذبح، ولعل تخصيص الإبل لأن التوحش فيه أكثر. في شرح السنة: فيه دليل على أن الحيوان الإنسي إذا توحش ونفر فلم يقدر على قطع مذبحة يصير جميعه في حكم المذبحة كالصيد الذي لا يقدر عليه، وكذلك لو وقع بعير في بئر منكوساً، فلم يقدر على قطع حلقومه فقطع في موضع من بدنه فمات كان حلالاً، لما روي في حديث

٤٠٧٢ - وعن كعب بن مالك رضي الله عنه، أنه كانت له غنم تُرعى بسلع، فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتاً فكسرت حجراً فذبحتها به، فسأل النبي ﷺ، فأمره بأكلها. رواه البخاري.

٤٠٧٣ - وعن شداد بن أوس، عن رسول الله ﷺ قال: «إن الله تبارك وتعالى كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح،

أبي العشاء، وهو الحديث الثاني من أحاديث حسان هذا الباب أنه قال: لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك، وأراد به غير المقدور عليه، وعلى عكسه لو استأنس الصيد وصار مقدوراً عليه لا يحل إلا بقطع مذبحة باتفاق أهل العلم. (متفق عليه).

٤٠٧٢ - (وعن كعب بن مالك): أي: الأنصاري (رضي الله عنه، أنه كان): وفي نسخة: كانت (له غنم): أي: قطعة من الغنم (ترعى): بصيغة المجهول أي: يرعيها الراعي (يسلع): بفتح السين المهملة وسكون اللام فعين مهملة إسم جبل بالمدينة، وقيل شعب (فأبصرت جارية): أي: بنت أو مملوكة (لنا بشاة من غنمنا موتاً): أي: أثر موت على حذف المضاف (فكسرت حجراً): لتحصيل الحدة (فذبحتها): أي: هي (به): أي: بالحجر المكسور (فسأل): أي: كعب (النبي ﷺ فأمره بأكلها): أي: فأجاز له أكلها (رواه البخاري).

٤٠٧٣ - (وعن شداد بن أوس): أي: الأنصاري (رضي الله تعالى عنه، عن رسول الله ﷺ قال: «إن الله تبارك»): أي: تكاثر خيره وبره («وتعالى»): أي: تعظم شأنه وبرهانه («كتب الإحسان على كل شيء»): أي: إلى كل شيء أو على بمعنى في أي: أمركم بالإحسان في كل شيء، ومنه قوله تعالى: ﴿ودخل المدينة على حين غفلة﴾^(١) وقد قال شارح أي: كتب عليكم أن تحسنوا في كل شيء اهـ. والمراد منه العموم الشامل للإنسان والحيوان حياً وميتاً، وفيه إشارة إلى أنه ﷺ رحمة للعالمين وأنه بعث لمكارم الأخلاق وأن لأمة نصيباً وحظاً من هذا الوصف بمتابعته، ولذا أتى بالإسم الجامع، ولم يقل أن الرحمن مع أنه من مقتضيات رحمته، وقال الطيبي: أي: أوجب مبالغة لأن الإحسان هنا مستحب وضمن الإحسان معنى التفضل وعدها بعلى، والمراد بالتفضل إراحة الذبيحة بتحديد الشفرة وتعجيل إمرارها وغيره. وقال الشمني: على هنا بمعنى اللام متعلقة بالإحسان أو بكتب، ولا بد من على أخرى محذوفة بمعنى الاستعلاء المجازي متعلقة

وَلِيُحَدِّثَ أَحَدَكُمْ شَفْرَتَهُ وَلِيُرِيَحَ ذَبِيحَتَهُ». رواه مسلم.

٤٠٧٤ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ ينهى أن تُصَبَّرَ بهيمةٌ أو غيرها للقتل. متفق عليه^(١).

بكتب، والتقدير كتب على الناس الإحسان لكل شيء، («إذا قتلتم فأحسنوا القتل»): بكسر القاف الحالة التي عليها القاتل في قتله كالجلسة والركبة، والمراد بها المستحقة قصاصاً أو حداً، والإحسان فيها اختيار أسهل الطرق وأقلها إيلاًماً («وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة»): قال النووي: يروى بفتح الذال ويغير هاء في أكثر النسخ وفي بعضها بكسر الذال وبالياء كالقتلة («وليحد»): بضم الياء وكسر الحاء وفتح الدال المشددة ويجوز كسرها («أحدكم شفرته»): بفتح الشين أي: سكينته ويستحب أن لا يحد بحضرة الذبيحة ولا يذبح واحدة بحضرة الأخرى ولا يجرها إلى مذبحتها («وليرح ذبيحته»): بضم الياء وكسر الراء أي: ليركها حتى تستريح وتبرد من قولهم: أراح الرجل إذا رجعت إليه نفسه بعد الإعياء، والاسم الراحة، وهذان الفعلان كالبيان للإحسان في الذبح. قال النووي: الحديث عام في كل قتل من الذبائح والقتل قصاصاً وحداً ونحو ذلك، وهذا الحديث من الجوامع اهـ.

وقد قال علماؤنا: وكره السلخ قبل أن تبرد وكل تعذيب بلا فائدة لهذا الحديث، ولما أخرج الحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط الشيخين، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رجلاً أضجع شاة يريد أن يذبحها وهو يحد شفرته، فقال له النبي ﷺ: «أتريد أن تميتها موتتين؟» هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ قالوا: وكره النخع بنون فمعجمة فمهملة، وهو أن يبلغ السكين النخاع وهو عرق أبيض في جوف عظم الرقبة، لما أخرج الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ نهى عن الذبيحة أن تفرس. وفي غريب الحديث: الفرس أن تذبح الشاة فتنخع، وقيل معنى النخع أن يمد رأسه حتى يظهر مذبحة، وقيل أن يكسر عنقه قبل أن يسكن الاضطراب، ولك ذلك مكروه لما فيه من زيادة تعذيب الحيوان بلا فائدة. (رواه مسلم): قال الشمني: أخرجه الجماعة.

٤٠٧٤ - (وعن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: سمعت رسول الله ﷺ ينهى أن تصبر): بصيغة المجهول أي: تحبس (بهيمة أو غيرها): أي: من ذوات الروح بلا أكل

(١) ورواه أحمد في المسند الحديث رقم ١٢١٦٢/ج ٤ في مسند أنس بن مالك باختلاف اللفظ.

- ٤٠٧٥ - **وعنه**، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لعنَ من اتخذَ شيئاً فيهِ الرُّوحُ غَرَضاً. متفق عليه.
- ٤٠٧٦ - **وعن** ابن عباس رضي الله عنهما، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: «لا تتخذوا شيئاً فيهِ الرُّوحُ غَرَضاً». رواه مسلم^(١).
- ٤٠٧٧ - **وعن** جابر رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله ﷺ عن الضربِ في الوجه، وعن الوَسمِ في الوجه. رواه مسلم^(٢).

وشرب حتى تموت فقوله: (للقتل): أي: لأجل قتله بالحبس الموصوف وفي شرح السنة: أراد به أن يحبس الحيوان فيرمى إليه حتى يموت (متفق عليه): وروى أحمد، ومسلم، وابن ماجه عن جابر: أنه ﷺ نهى عن أن يقتل شيء من الدواب صبراً أي حبساً، وروي أبو داود، عن أبي أيوب ولفظه: نهى عن قتل الصبر، ومن غريب ما ذكر في التواريخ أن الحجاج قتل مائة وعشرين ألفاً صبراً أي: غير من قتله عسكره في الحرب ما بين صحابي وتابعي وشريف وضعيف.

٤٠٧٥ - (وعنه): أي: عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لعنَ من اتخذ شيئاً فيهِ الرُّوحُ غَرَضاً): بمعجمتين بينهما راء أي: هدفاً زنة ومعنى، وهو ما ينصبه الرماة ويقصدون إصابته من قرطاس وغيره (متفق عليه): وعن جابر مرفوعاً: «لعن الله من مثل بالحيوان» أي: قطع بعض أعضائه كالأذن والذنب وغيرهما، رواه أحمد والشيخان والنسائي.

٤٠٧٦ - (وعن ابن عباس رضي الله عنهما، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: «لا تتخذوا شيئاً فيهِ الرُّوحُ غَرَضاً»): قال النووي: هذا النهي للتحريم لقوله ﷺ: «لعن الله من فعل هذا» ولأنه تعذيب للحيوان وإتلاف لنفسه وتضييع لماليتة، وتفويت لذكاته إن كان مذكياً، ولمنفعته إن لم يكن مذكياً. (رواه مسلم): وكذا النسائي وابن ماجه، وفي الجامع الصغير عنه مرفوعاً: نهى أن يتخذ شيء فيهِ الرُّوحُ غَرَضاً. رواه أحمد، والترمذي، والنسائي.

٤٠٧٧ - (وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله ﷺ عن الضرب في الوجه): أي: في وجه كل شيء إلا الكافر حال القتال، فإنه قد يلجأ المسلم إلى هذه الحال (وعن الوَسمِ): أي: الكي (في الوجه): سيأتي بيانه وحكمه (رواه مسلم): ولفظ الجامع الصغير: نهى عن الوَسمِ في الوجه والضرب في الوجه. وقال: رواه أحمد،

(١) ورواه الإمام أحمد في المسند الحديث رقم ٢٥٢١/١ في مسند ابن عباس.

(٢) رواه أحمد في المسند حديث رقم ١٥٠٥٠/٥ في مسند جابر بن عبد الله.

٤٠٧٨ - **وعنه**، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مرَّ عليه حمارٌ وقد وسمَ في وجهه، قال: «لعن الله الذي وسمه». رواه مسلم.

٤٠٧٩ - **وعن** أنس رضي الله عنه، قال: غدوتُ إلى رسولِ الله ﷺ بعبدِ الله بن أبي طلحةٍ ليحنَّكه، فوافيته في يدهِ الميسمِ يسمِ إبلَ الصدقة. متفق عليه.

ومسلم، والترمذي، عن جابر. وروى الطبراني، عن ابن عباس ولفظه. لعن الله من يسم في الوجه. وروى الترمذي، والحاكم، عن عمران رضي الله عنه بلفظ: نهى عن الكي.

٤٠٧٨ - (وعنه): أي: عن جابر رضي الله عنه (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مرَّ عليه حمار): أي: مر به (وقد وسم في وجهه): أي: وسمًا فاحشًا والجملة حالية (قال: «لعن الله الذي وسمه»): أي: كواه هذا الكي، فإن قيل: كيف لعن الواسم وقد نهى عن لعن المسلم؟ قيل: يحتمل أن الواسم لم يكن مسلمًا، أو كان من أهل النفاق، ولم يصرح به ليكون أدعى إلى الانزجار عما زجر عنه، ويحتمل أن لا يكون دعاء بل إخبار عن الغيب، واستحق ذلك لأنه علم بالنهي فأقدم عليه مستهينًا به مع كونه منزوع الرحمة، وقد صح: الراحمون يرحمهم الرحمن. وقال الطيبي: يحتمل أن يكون الواسم كافرًا وأن يكون للتغليظ، كما في قوله ﷺ: «لعن الله من اتخذ شيئًا فيه الروح غرضًا» قال النووي: الوسم في الوجه منهى عنه بالإجماع، فأما وسم الآدمي فحرام لكرامته، ولأنه لا حاجة إليه فلا يجوز تعذيبه، وأما غيره فقال جماعة من أصحابنا: يكره. وقال البغوي: لا يجوز فأشار إلى تحريمه، وهو الظاهر لهذا الحديث إذ اللعن يقتضي التحريم، وأما غير الوجه فمستحب في نعم الزكاة والجزية وجائز في غيرها، وإذا وسم فمستحب أن يسم الغنم في آذانها والإبل والبقر في أصول أفخاذها، وفائدة الوسم التمييز. (رواه مسلم).

٤٠٧٩ - (وعن أنس رضي الله عنه قال: غدوت): أي: ذهبت غدوة (إلى رسول الله ﷺ بعبد الله بن أبي طلحة): أي: مصحوبًا معه وهو أخوه من أمه (لحنكه): بتشديد النون، وفي الفائق يقال: حنكه مخففًا ومشددًا أي: ليمضغ النبي ﷺ تمرًا أو غيره من الحلو ويدلك داخل حنكه، وهو أقصى الفم، وهذا سنة في الصغار لوصل البركة. (فوافيته): أي: فوجدته أي: صادفته حال كونه (في يده الميسم): بكسر الميم آلة من حديد يكوى بها (يسم): مضارع وسم كيعد أي يكوى (إبل الصدقة): للعلامة المميزة لها عن غيرها، وهو محمول على غير الوجه والنهي خاص به، أو بلا ضرورة (متفق عليه).

٤٠٨٠ - وعن هشام بن زيد، عن أنس رضي الله عنه، قال: دخلتُ على النَّبِيِّ ﷺ وهو في مِرْبَدٍ فرأيتُه يسم شَاءً، حسبته قال: في آذانها. متفق عليه.

الفصل الثاني

٤٠٨١ - عن عدي بن حاتم رضي الله عنه، قال: قلت: يا رسول الله! أرأيتَ، أَلَحَدْنَا أَصَابَ صَيْدًا وليس معه سكين، أَيْذِبح بالمروة وشِقَّةَ العصا؟ فقال: «أمر الدَّم

٤٠٨٠ - (وعن هشام بن زيد): أي: ابن أنس بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه، روى عن جده أنس. وسمع منه جماعة، يعد في البصريين (عن أنس قال: دخلت على النَّبِيِّ ﷺ وهو في مِرْبَدٍ): بكسر الميم وسكون الراء وفتح الموحدة، موضع يحبس فيه الإبل والبقر والغنم، والرَبْد: الحبس. ذكره ابن الملك. وقال الطيبي: هو الموضع الذي يحبس فيه الإبل، وهو مثل الحظيرة للغنم، والمربد، هنا يحتمل أن يراد به حظيرة الغنم مجازاً، ويحتمل أنه على ظاهره، وأنه أدخل الغنم في مِرْبَدِ الإبل لیسهما اهـ. وفي النهاية المربد الموضع الذي يحبس فيه الإبل والغنم، وأطلق في القاموس وقال: المربد كمنبر المحبس (فرأيتُه يسم شَاءً): بشين مفتوحة بعدها ألف فهزمة جمع شاة. وفي نسخة شياه بكسر الشين بعدها ياء ففي القاموس: الشاة الواحدة من الغنم للذكر والأنثى جمعه شاء أصله شاء وشاه اهـ وهو مفعول به ليسم، وفي آذانها مفعول فيه، وتبين للأجمال وتصحف على الطيبي حيث قال: وشيئاً ظرف بمعنى يسم في شيء، وفي آذانها بدل من محله انتهى. وهو في غير محله لأنه لا يبقى مرجعاً حيثئذ لضمير آذانها، ولا معنى بدونه لا سيما مع إبهام شيئاً منكراً (حسبته): أي: أنساً (قال): أي: زيادة على ما سبق (في آذانها): بالمد جمع الأذن أي: يسم شيئاً في آذانها لما سبق من استحباب وسم الغنم في الأذن، وقال شارح، قال في آذانها: أي يسموها في آذانها، وفيه دليل على أن الأذن ليس من الوجه لإنكاره على ما رأى من وسم وجه الحمار. (متفق عليه): ورواه أبو داود، وابن ماجة.

الفصل الثاني

٤٠٨١ - (عن عدي بن حاتم رضي الله عنه، قال: قلت: يا رسول الله! أرأيتَ): أي: أخبرني (أحدنا): بالرفع في الأصول المعتمدة على أنه مبتدأ خبره جملة (أصاب صيداً وليس معه سكين): جملة حالية من ضمير أصاب، والجملة الأولى في محل نصب بأرأيتَ، ومحط الاستخبار قوله: (أَيْذِبح): أي: أحدنا المذكور (بالمروة): وفي نسخة

بنصب أحدنا، وكأنه مأخوذ من ظاهر قول الطيبي أي: أخبر أحدنا والمستخير عنه قوله: أيدبح بالمروة وهي الحجارة البيضاء، وبه سميت مروة مكة اهـ. وفي المغرب: المروة حجر أبيض رقيق، وقد يسمى بها الجبل المعروف. وقال شارح: هي حجر أبيض رقيق يجعل منه كالسكين ويذبح بها. (وشقة العصا؟): بكسر الشين أي: شطية تشظى منها، واعلم أنه قال الطيبي في حاشية الكشف عند قوله تعالى: ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى﴾^(١) أن الموصول مع الجملة الشرطية هما في موضع المفعولين لأنهما مبتدأ والخبر شرط وجزاء. وقال أبو حيان: وما قرره الرمخشري من أن جملة الشرطية في موضع المفعول الواحد، والموصول هو الآخر ليس بجار على ما قررناه في شرح التسهيل، وعندنا أن المفعول الثاني لأرأيت لا يكون إلا جملة استفهامية كقوله تعالى: ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي تُولَى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى﴾^(٢) أعنده علم الغيب؟ وقوله تعالى: ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِينَ مَالًا وَّوَلَدًا﴾ أطلع الغيب. وقوله عز وجل: ﴿أَرَأَيْتُمْ مَا تَمْنُونَ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ﴾^(٣) وهو في القرآن كثير، فتخرج هذه الآية على ذلك القانون اهـ. فكذا نحن نخرج هذا الحديث على قانون تلك الآيات موافقة بين الكتاب والسنة لفظاً ومعنى وإعراباً وبياناً. (فقال): أي: النبي ﷺ («أمر الدم»): أمر من الإمرار بالفك، وفي نسخة أمر بالإدغام وهو بفتح الراء، ويجوز كسرهما، وفي نسخة بكسر همزة الوصل وسكون الميم وكسر الراء أمر من مرى يمرى إذا مسح الضرع، والمعنى سيله، واعتمد عليه شارح وقال: وتشديد الراء من الإمرار لحن ثم قال: ويروى أمر بفتح همزة القطع يعني وبكسر الميم وكسر الراء المخففة من أمار الدم أي: أجراه ومار بنفسه أي جرى اهـ. وهو كذا في نسخة. وقال الخطابي: أصحاب الحديث يروون هذا الحديث أمر الدم شدد الراء وهو غلط، وإنما هو بتخفيف الراء من مرى يمرى، وروى بعضهم بتحريك الميم وقطع الألف من أمار الذي هو أفعل من مار الدم موراً إذا جرى. وقال التوربشتي: يلحن كثير من المحدثين في هذا اللفظ، ويشددون الراء ويحركون الميم ظناً منهم أنه من الإمرار، وليس بقويم، وإنما هو بتخفيف الراء من مرى يمرى إذا مسح الضرع ليدر، والمعنى استخرج الدم وسيله وهو من قول الخطابي. قال صاحب الجامع: والذي قرأته في كتاب أبي داود براءين مظهرتين بغير إدغام، وفي إحدى روايات النسائي كذلك، وقال في النهاية: وفي حديث آخر كإمرار

(١) سورة العلق: ١٠.

(٢) سورة النجم: ٣٤.

(٣) سورة الواقعة: ٥٩.

بِمَ شَتَّ. واذكر اسم الله. رواه أبو داود، والنسائي.

٤٠٨٢ - وعن أبي العُشراء عن أبيه رضي الله عنه، أنه قال: يا رسول الله! أما تكون الزكاة إلّا في الحلق واللِّبّة؟ فقال: «لو طَعَنْتَ في فخذها لأجزأ عنك». رواه الترمذي، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجّة، والدارمي، وقال أبو داود: وهذه زكاة المتردي. وقال الترمذي: هذا في الضرورة.

الحديد على الطست الجديد أمرت الشيء أمره إمراراً إذا جعلته بمرأى ليذهب يريد كجر الحديد على الطست اهـ. كلامه، فعلى هذا يكون الدم عبارة عن سيلانه لأن سيلانه مستلزم لإمراره، والله أعلم اهـ. ما ذكره الطيبي. وفي القاموس: مر الشيء استخرجه، وأماره أي: أسأله، ولا شك أن هذه المعاني أنسب بالمقام، وقوله: («بِمَ شَتَّ»): أي: بما شَتَّ حذف الألف من «ما» الاستفهامية أي: أنهر الدم بأي شيء شَتَّ ما عدا السن والظفر. («واذكر اسم الله»): أي: عليه (رواه أبو داود، والنسائي).

٤٠٨٢ - (وعن أبي العُشراء): بضم العين المهملة وفتح الشين المعجمة وبالمد (عن أبيه رضي الله عنه): قال المؤلف: هو أسامة بن مالك الدارمي تابعي، روى عن أبيه، وعنه حماد بن سلمة يعد في البصريين، وفي اسمه اختلاف كثير وهذا أشهر ما قيل فيه. (أنه قال: يا رسول الله! أما يكون): الهزمة للاستفهام و«ما» نافية والمراد التقرير أي: أما تحصل (الزكاة): بالذال المعجمة أي: الذبح الشرعي. قال الطيبي: وليست أما للتنبيه وإن كانت حرف التنبيه. فأجيب: لا إلّا في حال الضرورة. أقول: لا يتصوّر أن يكون التنبيه في كلام السائل مع أنه إذا لم تكن «ما» للنفي لم يصح الاستثناء، بل يفسد المعنى إذ يصير التقدير تنبه فإنه يصح الذبح (إلا في الحلق واللِّبّة؟): بفتح اللام وتشديد الموحدة، وهي الهزمة التي فوق الصدر على ما في النهاية قيل: وهي آخر الحلق (فقال: «لو طعن»): أي: أنت («في فخذها»): بفتح فكسر ويجوز الكسر فالسكون أي: في فخذ المذكاة لمفهومه من الذكاة وجرحت («لأجزأ عنك»): أي: لكفى طعن فخذها عن ذبحك إياها. (رواه الترمذي، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجّة، والدارمي، وقال أبو داود: هذا): وفي نسخة وهذا أي: هذا الحديث أو قوله: لو طعن الخ (زكاة المتردي): أي: الساقط في البئر (وقال الترمذي: هذا في الضرورة): وهذا التفسير أعم من تفسير أبي داود لشموله البعير النادر على ما سبق، وفي شرح السنة قال أبو عيسى: لا نعرف لأبي العُشراء عن أبيه غير هذا الحديث اهـ.

٤٠٨٣ - وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: «ما عَلِمْتَ من كلب، أو باز، ثُمَّ أُرْسِلَتْ، وَذَكَرْتَ اسمَ الله فَكُلْ مما أَمْسَكَ عَلَيْكَ». قلت: وَإِنْ قَتَلَ؟ قال: «إِذَا قَتَلَهُ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئاً فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ». رواه أبو داود.

٤٠٨٤ - وعنه، قال: قلت: يا رسول الله! أُرْمِي الصَّيْدَ فَأَجِدُ فِيهِ مِنَ الْغَدِ سَهْمِي. قال: «إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ سَهْمَكَ قَتَلَهُ وَلَمْ تَرَ فِيهِ أَثَرَ سَبْعِ فَكُلْ». رواه أبو داود.

وقال علماؤنا: حرم ذبيحة لم تذك لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أَمِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ﴾^(١) وذكاة الضرورة جرح أين كان من البدن، وذكاة الاختيار ذبح بين الحلق واللبة، وعروق الذبح الحلقوم، وهو مجرى النفس والمريء بفتح الميم وكسر الراء، وهو مجرى الطعام والشراب، والودجان بفتحتين وهما مجرى الدم وحل الذبح يقطع أي: ثلاث منها.

٤٠٨٣ - (وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: «ما علمت»): بتشديد اللام وما شرطية أو موصولة وهو الأظهر أي: ما علمته («من كلب، أو باز»): أي: أحد من سباع البهائم والطيور والاقتصار عليهما إما مثلاً أو بناء على الأغلب («ثم أرسلته»): أي: أحدهما إلى الصيد («وذكرت اسم الله»): أي: عند إرساله («فكل مما أمسك عليك»): أي: بأن لم يأكل منه شيئاً. (قلت: وإن قتل؟): وصلية أي: آكله ولو قتله أحدهما، ويمكن أن يكون أن شرطية والجزاء مقدر أي: فما حكمه؟ (قال: «إذا قتله ولم يأكل منه شيئاً فإنما أمسكه عليك»): قال الطيبي: جيء بإذا الشرطية جواباً عن قوله وإن قتل لأن السؤال كان عن تردد لأن أن الشرطية تقتضي عدم الجزم. وأجاب بإذا التي تقتضي الجزم والتحقيق، وأعاد قوله: فإنما أمسكه عليك دلالة على تحقق المسؤول عنه، وأنه مما لا يحوم الشك حوله. (رواه أبو داود).

٤٠٨٤ - (وعنه): أي: عن عدي رضي الله عنه (قال: قلت: يا رسول الله! أرمي الصيد فأجد فيه من الغد): أي: في بعض زمن الاستقبال (سهمي): فمن للتبعيض كقوله تعالى: ﴿مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ﴾^(٢) أو بمعنى «في» كقوله تعالى: ﴿إِذَا نَادَى لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴾ وهو الأظهر. وقال الطيبي: «من» فيه زائدة كما في قوله تعالى: ﴿اللَّهُ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلِ وَمِنْ بَعْدِ﴾^(٣) الكشف: قرئ من قبل ومن بعد على الجر كأنه قيل قبلاً وبعداً. (قال: «إذا علمت أن سهمك قتله»): أي: بأن أصابه بحده وجرحه («ولم تر فيه أثر سبع»): أي: آخر

٤٠٨٥ - وعن جابر رضي الله عنه، قال: نهينا عن صيد كلب المجوس . رواه الترمذي .

٤٠٨٦ - وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، قال: قلت: يا رسول الله! إنا أهل سَفَرٍ، نمرُّ باليهود والنصارى والمجوس، فلا نجد غير آئيتهم. قال: «فإن لم تجدوا غيرها، فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها واشربوا». رواه الترمذي .

٤٠٨٧ - وعن قبيصة بن هلب، عن أبيه، رضي الله عنه، قال: سألت النبي ﷺ

مما سبق ذكره («فكل»): قال ابن الملك: وإن رأيت فيه أثر سبع فلا تأكل لأنه لا يعلم سبب قتله يقيناً. (رواه أبو داود).

٤٠٨٥ - (وعن جابر رضي الله عنه قال: نهينا عن صيد كلب المجوس): فيه دليل على أن من لا تحل ذبيحته من الكفرة لا يحل صيد جارحة أرسلها هو. في شرح السنة: يحل ما اصطاد المسلم بكلب المجوسي، ولا يحل ما اصطاده المجوسي بكلب المسلم إلا أن يدركه المسلم حياً فيذبحه، وإن اشترك مسلم ومجوسي في إرسال كلب أو سهم على صيد فأصابه وقتله فهو حرام. (رواه الترمذي): وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما، عن علي رضي الله عنه، أن النبي ﷺ كتب إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام، فمن أسلم قبل منه، ومن لم يسلم ضرب عليهم الجزية غير ناكحي نسائهم ولا أكلي ذبائحهم. وقد قال علماؤنا: شرط كون الذابح مسلماً لقوله تعالى: ﴿إلا ما ذكيتم﴾ أو كتابياً ولو كان الكتابي حربياً لقوله تعالى: ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم﴾ والمراد به مذكاتهم لأن مطلق الطعام غير المذكي يحل من أي كافر، ويشترط أن لا يذكر الكتابي غير الله عند الذبح حتى لو ذبح بذكر المسيح أو عزيز لا تحل ذبيحته لقوله تعالى: ﴿وما أهل غير الله به﴾ لا مَنْ لا كتاب له، مجوسياً لما سبق، أو وثنيّاً لأنه مثل المجوسي في عدم التوحيد.

٤٠٨٦ - (وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، قال: قلت: يا رسول الله! إنا أهل سفر): بالرفع في جميع النسخ. وقال الطيبي: بالرفع على أنه خبر إن، وبالنصب على الاختصاص والخبر. (نمر باليهود والنصارى والمجوس، فلا نجد غير آئيتهم. قال: «فإن لم تجدوا غيرها، فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها واشربوا»): أي: فيها وسبق الكلام عليه (رواه الترمذي).

٤٠٨٧ - (وعن قبيصة بن هلب): بضم هاء وسكون لام (عن أبيه رضي الله عنه):

عن طعام النصارى - وفي رواية: سأله رجل، فقال: إن من الطعام طعاماً أخرج منه - فقال: «لا يتخلجن في صدرك شيء ضارعت فيه النصرانية». رواه الترمذي، وأبو داود.

قال المؤلف: لأبيه صحبة، روى عنه سماك وهلب بضم الهاء وسكون اللام وبالياء الموحدة. قالوا: والصواب بفتح الهاء وكسر اللام اهـ. وفي المغني: قبيصة بن هلب بمضمومة وسكون لام وبموحدة، كذا يرويه أصحاب الحديث، والصواب بفتح هاء وكسر لام. وفي القاموس: الهلب لقب أبي قبيصة يزيد بن قنافة الطائي يضمه المحدثون، وصوابه ككتف. قلت: سنة المحدثين أصح من طريق اللغوين. (قال: سألت النبي ﷺ عن طعام النصارى - وفي رواية): أي: للترمذي وأبي داود أو لأحدهما أو لغيرهما (سأله): أي: النبي ﷺ (رجل): يعني به نفسه أو غيره (فقال): أي: الرجل (إن من الطعام): أي: من جملة الأطعمة (طعاماً): قيل: أراد به طعام اليهود والنصارى (أخرج): أي: أتجنب وأمتنع (منه -): أي: من ذلك الطعام، في النهاية: الحرج في الأصل الضيق، ويقع على الإثم والحرام، وقيل: الحرج أضيق الضيق. قلت: ويؤيده قوله تعالى: ﴿يجعل صدره ضيقاً حرجاً﴾^(١) (فقال: لا يتخلجن في صدرك شيء): بالخاء المعجمة في أصل السيد وغيره، وفي بعض النسخ المصححة بالمهملة. قال التوربشتي: يروى بالخاء المهملة وبالخاء المعجمة فمعناه بالمهملة لا يدخلن قلبك منه شيء فإنه مباح نظيف، وبالمعجمة لا يتحركن الشك في قلبك. قال الطيبي: والأول أبلغ. قلت: الأبلغية إن كانت من حيث عموم الشيء وخصوص الشك فشيء موجود في الأصل، مع أنه المراد منه إلا أن يقال بالتجريد، وإن كانت من حيث معنى الفعلين مع قطع النظر عن التقيد، فالتحريك أبلغ من الدخول كما لا يخفى، وأبلغ منهما قوله تعالى: ﴿فلا يكن في صدرك حرج﴾ («ضارعت فيه النصرانية»): أي: شابهت لأجله أهل الملة النصرانية من حيث امتناعهم إذا وقع في قلب أحدهم أنه حرام أو مكروه، وهذا في المعنى تعليل النهي، والمعنى لا تتخرج فإنك إن فعلت ذلك ضارعت فيه النصرانية، فإنه من دأب النصارى وترهيبهم، والرجل السائل عن ذلك هو عدي بن حاتم، وكان قبل الإسلام نصرانياً، ويمكن أن يكون جملة ضارعت فيه صفة شيء، وعبر عن المضارع بالماضي مبالغة في تحقق المضارعة. وقال الطيبي: هو جواب شرط محذوف، والجملة الشرطية مستأنفة لبيان الموجب أي: لا يدخلن في قلبك ضيق وحرج، لأنك على الحنيفية السهلة السمحة فإنك إذا شددت على نفسك بمثل هذا

٤٠٨٨ - وعن أبي الدرداء رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله ﷺ عن أكل المُجْتَمَةِ وهي التي تُصَبَّرُ بالنبل. رواه الترمذي.

٤٠٨٩ - وعن العرياض بن سارية رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ نهى يوم خيرٍ عن كل ذي نابٍ من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير، وعن لحوم الحمر الأهلية، وعن المجتمة، وعن الخليسة، وأن توطأ الجبالى حتى يضعن ما في بطونهن.

شابهت فيه الرهبانية فإن ذلك دأبهم وعادتهم قال تعالى: ﴿ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم﴾ (١) الآية. (رواه الترمذي وأبو داود).

٤٠٨٨ - (وعن أبي الدرداء قال: نهى رسول الله ﷺ عن أكل المجتمة): بتشديد المثلثة المفتوحة وضبطه الشمني بكسرها. في النهاية: هي كل حيوان ينصب ويرمى ليقتل إلا أنه يكثر في الطير والأرنب، وأشباه ذلك مما يجثم بالأرض أي: يلزمها ويلتصق بها (وهي التي تصبر): أي: تحبس ويرمى إليها (بالنبل): بفتح النون وسكون الموحدة أي: بالسهم حتى تموت وهذا تفسير من أحد الرواة والنهي لأن هذا القتل ليس بذبح (رواه الترمذي).

٤٠٨٩ - (وعن العرياض): بكسر أوله (ابن سارية): مر ذكره (رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ نهى يوم خير): أي: عامه أو وقت فتحه أو يوماً من أيام غزوه (عن كل ذي ناب): أي: أكله (من السباع): أي: سباع البهائم كالأسد والنمر والفهد والدب والقردة والخنزير (وعن كل ذي مخلب): بكسر ميم وفتح لام (من الطير): أي: من أكل سباعه. في شرح السنة: أراد بكل ذي ناب ما يعدو بناه على الناس وأموالهم، كالذئب والأسد والكلب ونحوها، وأراد بذئ مخلب ما يقطع ويشق بمخلبه كالنسر والصقر والبازي ونحوها. (وعن لحوم الحمر): بضميتين جمع حمار (الأهلية): أي: الإنسية ضد الوحشية (وعن المجتمة): سبق ذكرها وسيأتي أيضاً (وعن الخليسة): أي: المأخوذة من فم السباع فتموت قبل أن تذكى، وسميت بذلك لكونها مخلوسة من السبع أي مسلوقة من خلس الشيء إذا سلبه، وسيأتي معناها في الأصل (وأن توطأ): أي: وعن أن تجامع (الجبالى): بفتح الحاء جمع الجبلى بالضم (حتى يضعن ما في بطونهن): يعني إذا حصلت لشخص جارية جبلى لا يجوز وطؤها حتى تضع حملها، وكذا إذا تزوج جبلى من الزنا، ذكره بعض علمائنا. وقال المظهر: إذا حصلت جارية لرجل من السبي لا يجوز له أن يجامعها حتى تضع حملها إذا كانت حاملاً، وحتى تحيض وينقطع دمها إن لم تكن حاملاً.

قال: محمد بن يحيى: سئل أبو عاصم عن المجثمة، فقال: أن ينصب الطير أو الشيء فيرمى وسئل عن الخليسة، فقال: الذئب أو السبع يدركه الرجل فيأخذ منه، فيموت في يده قبل أن يذكيها. رواه الترمذي.

٤٠٩٠ - وعن ابن عباس، وأبي هريرة، رضي الله عنهم، أن رسول الله ﷺ نهى عن شريطة الشيطان: زاد ابن عيسى: هي الذبيحة يقطع منها الجلد ولا تفرى الأوداج، ثم تترك حتى تموت. رواه أبو داود.

(قال محمد بن يحيى): شيخ الترمذي أحد رواة الحديث (سئل أبو عاصم): يعني شيخه (عن المجثمة): أي: عن تصويرها (فقال: أن ينصب الطير أو الشيء): أي: من ذي الروح وغيره، فأو للتويع ويمكن أن يكون للشك فالمراد بالطير مثلاً (فيرمى): أي: المنسوب حتى يموت (وسئل): أي: أبو عاصم (عن الخليسة، فقال: الذئب): بسكون الهمزة ويبدل ياءه أي: خليسته (أو السبع): بفتح فضم وفيه ما سبق (يدركه): أي: السبع (رجل فيأخذ): أي: الخليسة (منه): أي: من السبع (فتموت): أي: الخليسة (في يده قبل أن يذكيها): أي: يذبحها. قال الطيبي: فيه تقديم وتأخير أي: الخليسة هي التي تؤخذ من الذئب أو السبع فتموت، وهي فعيلة بمعنى مفعولة، ولا بد فيه من تقدير محذوف أي: فتؤخذ المختلصة منه، والضمير في تموت ويذكيها راجع إليها. (رواه الترمذي).

٤٠٩٠ - (وعن ابن عباس، وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم، أن رسول الله ﷺ نهى عن شريطة الشيطان): أي: الذبيحة التي لا تنقطع أوداجها ولا يستقصى ذبحها، وهو مأخوذ من شرط الحجام. وكان أهل الجاهلية يقطعون بعض حلقها ويتركونها حتى تموت، وإنما أضافها إلى الشيطان لأنه هو الذي حملهم على ذلك وحسن هذا الفعل لديهم وسوّله لهم ذكره. في النهاية، وقال التوربشتي: يحتمل أنه من الشرط الذي هو العلامة أي: شارطهم الشيطان فيها على ذلك. (زاد ابن عيسى): أي: أحد رواة الحديث هذا التفسير وهو قوله: (هي): أي: شريطة الشيطان هي (الذبيحة): أي: المذبوحة مآلاً كقوله تعالى حكاية ﴿أعصر حمراً﴾ (يقطع منها الجلد): أي: يشق منها جلدها وهي حية (ولا تفرى الأوداج): بالتأنيث وتذكر على بناء المجهول من الفري وهو القطع، وفي طلبه الطلبة الفري: من حد ضرب هو القطع على وجه الاصطلاح، والإفراء القطع على وجه الإفساد، والمراد بالأوداج العروق المحيطة بالعنق التي تقطع حالة الذبح، وأحدها ودج محرّكة،

٤٠٩١ - وعن جابر رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: «ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ». رواه أبو داود، والدارمي.

والمعنى يشق منها جلدها ولا يقطع أوداجها حتى يخرج ما فيها من الدم ويكتفي بذلك. (ثم تترك): أي: الذبيحة (حتى تموت): وكان أهل الجاهلية يقطعون شيئاً يسيراً من حلق البهيمة ويرون ذلك ذكاتها (رواه أبو داود).

٤٠٩١ - (وعن جابر رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: «ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ»): بالرفع في الثاني، وفي نسخة صحيحة بالنصب، وحكي بالنصب فيهما. في النهاية: التذكية الذبح والنحر، ويروى الحديث بالرفع والنصب، فمن رفع جعله خبر المبتدأ الذي هو ذكاة فيكون ذكاة الأم هي ذكاة الجنين، فلا يحتاج إلى ذبح مستأنف، ومن نصب كان التقدير ذكاة الجنين كذكاة أمه، فلما حذف الجار نصب، أو على تقدير يذكي تذكية مثل ذكاة أمه فحذف المصدر وصفته، وأقيم المضاف إليه مقامه، فلا بد عنده من ذبح الجنين إذا خرج حياً، ومنهم من يروى بنصب الذكاتين اهـ. ولعل نصبهما على طريق المبادلة بأن تنصب الأولى وترفع الثانية ويعكس، ويمكن أن يكون نصبهما على الإغراء، ثم لما كان ظاهر التركيب غير ملائم لمذهب الشافعي ومن وافقه من حيث أن المحكوم عليه ينبغي أن يكون مقدماً على المحكوم به وهنا عكس.

قال الطيبي: ولعل أصل الكلام ذكاة الأم بمنزلة ذكاة الجنين في الحل أي: مغنية عن ذكاة الجنين فقدم وأخر، كقول العرب: سلمى سلمك وحربي حربك ودمي دمك وهدمي هدمك، وكقول محمد بن علي: ذكاة الأرض يبسها يريد طهارتها من النجاسة جعل يبسها من النجاسة الرطبة في التطهير بمنزلة تذكية الشاة في الإحلال اهـ. وفيه أن قوله: سلمى سلمك من قبيل زيد المنطلق في كون كل منهما صالحاً، لأن يكون محكوماً به ومحكوماً عليه بخلاف ما نحن فيه، وأما قول محمد بن علي: فله صارف عقلي بخلاف ما نحن فيه، وفي الفائق: الذكاة هي التذكية، كما أن الزكاة هي التزكية أي: ذكاة الأم كافية في حل الجنين. قال الأشرف: وذلك أن الجنين الذي في بطن الأم حال ذكاة الأم كالعضو المتصل بالأم، فإن كل عضو من أعضائه يحل بذكاته، ولا يحتاج إلى ذكاة كذلك الجنين المتصل به حالة الذبح إذا انفصل ميتاً. وفي شرح السنة فيه دليل على أن من ذبح حيواناً فخرج من بطنها جنين ميت يكون حلالاً، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ فمن

٤٠٩٢ - ورواه الترمذي، عن أبي سعيد.

٤٠٩٣ - وعن أبي سعيد الخدري، رضي الله عنه، قال: قلنا: يا رسول الله! ننحر الناقة، ونذبح البقرة والشاة، فنجد في بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكله؟ قال: «كلوه»

بعدهم، وإليه ذهب الشافعي، وشرط بعضهم الإشعار، فأما إذا خرج الجنين حياً فيذبح. وقال زين العرب: وإنما يحل الجنين لو سكن في البطن عقيب الذبح إذ لو تحرك زماناً طويلاً ثم سكن حرم، وإن خرج في الحال وبه حركة المذبوح حل، وإن كان فيه حياة مستقرة يذبح اتفاقاً ليحل، ولو خرج بعضه وذبحت الأم قبل انفصاله حل أكله. وقال أبو حنيفة: لا يحل أكل الجنين إلا أن يخرج حياً ويذبح. قال الشمني: ولا يحل جنين ميت وجد في بطن أمه سواء أشعر أو لم يشعر، وهذا عند أبي حنيفة وزفر والحسن بن زياد. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا تم خلقه حل للحديث، ولأنه جزء من أمه حقيقة لأنه متصل بها، ويتغذى بغذائها، ويتنفس بنفسها، وحكماً لأنه يدخل في البيت الوارد عليها، فيكون جرحها ذكاة له عند العجز عن ذكاته كالصيد بجامع العجز عن الذكاة الاختيارية، ولأبي حنيفة أن الجنين أصل في حق الحياة، ولهذا تصح الوصية به فيجب إفراجه بالذكاة ليخرج دمه فيطيب لحمه، ول يجعل تبعاً لأمه فيها، لأن المقصود من ذكاته وهو إخراج دمه لا يحصل بذبحها بخلاف جرح الصيد فإنه مخرج لدمه فيقوم مقام ذبحه، ومعنى الحديث كذكاة أمه والتشبيه بهذا الطريق كثير. قال الله تعالى: ﴿وَجَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾ ويدل على هذا أنه روي ذكاة أمه بالنصب أي: يذكي ذكاة مثل ذكاة أمه اهـ. فإطلاق الجنين مجاز باعتبار كونه أولاً. كقوله تعالى: ﴿وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ﴾ (رواه أبو داود والدارمي): أي: عن جابر.

٤٠٩٢ - (ورواه الترمذي، عن أبي سعيد): وقال: حديث حسن ذكره الشمني. وفي الجامع الصغير: رواه الترمذي والحاكم عن جابر، ورواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والدارقطني والحاكم عن أبي سعيد، والحاكم عن أبي أيوب، وعن أبي هريرة، والطبراني في الكبير عن أبي أمامة وأبي الدرداء، وعن كعب بن مالك. وروى الحاكم عن ابن عمر ولفظه: «ذكاة الجنين إذا أشعر ذكاة أمه» ولكنه يذبح حتى ينصاب ما فيه من الدم.

٤٠٩٣ - (وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قلنا: يا رسول الله! ننحر): أي: نحن (الناقة، ونذبح البقرة والشاة): فيه أن السنة في الإبل النحر وهو قطع موضع

إِنْ شَتَّمْ، فَإِنْ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ. رواه أبو داود، وابن ماجه.

٤٠٩٤ - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن رسول الله ﷺ

قال: «مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا فما فوقها بغير حقها؛ سأله الله عن قتله؛ قيل: يا رسول الله! وما حقها؟ قال: «أَنْ يَذْبَحَهَا فَيَأْكُلَهَا، ولا يقطع رأسها فيرمي بها». رواه أحمد^(١)، والنسائي، والدارمي.

القلادة من الصدر وفي البقرة والشاة الذبح وهو في الحلق. قال الشمني: ندب نحر الإبل وهو قطع العروق في أسفل العنق عند الصدر لأنه فيها أيسر لأن العروق مجمعة لها في المنحر، وكره ذبحها لأنه خلاف السنة، وإنما حصل لحصول المقصود وهو تسهيل الدم والإعجال والبقر والغنم عكسه فندب ذبحها، لأن الذبح فيها أيسر وعروق الذبح فيها مجمعة في المذبح، وكره نحرها لأنه خلاف السنة وحل لحصول المقصود منه. (فنجد): أي: أحياناً (في بطنها): أي: المذكورات (الجنين): أي: الميت، ويحتمل الإطلاق ومع وجود الاحتمال لا يتم الاستدلال. (أنلقيه): أي: حتى يموت أو لأنه ميت (أم نأكله؟): بأن نذبحه أو نكتفي بذبح أمه؟ (قال: «كلوه»): الأمر للاباحة لقوله: («إن شتّم»): والظاهر أن وجه ترددهم هو أن الجنين هل يحل ذبحه أم لا نظراً إلى الرحمة والشفقة عليه لكونه صغيراً؟ وحاصل الجواب: أنه لا فرق بين الجنين وأمّه في الذكاة، لأن كلاهما ذات روح، وقد أحلها الله لنا بالذبح، وإلا فالمتبادر من كونه ميتة أن لا يحل أكله لشموله لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكَ الْمَيِّتَةُ﴾ فلا وجه لسؤالهم حيثئذ، وأيضاً لو كان حلالاً ما خيروهم فإن في عدم أكله إضاعة المال وهو منهي عنه، فإن قيل: لو لم يحل أكله بذكاة أمه لما حل ذبح أمه لأن في ذبحها إضاعته أجيب: بأن موته ليس بمتيقن، بل يرجى إدراكه فيذبح فلا يحرم ذبح أمه. («فإن ذكاته ذكاة أمه»): الكلام فيه كما سبق (رواه أبو داود، وابن ماجه).

٤٠٩٤ - (وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن رسول الله ﷺ

قال: «مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا»): بالضم وهو طائر صغير معروف في القاموس: وهي بهاء اهـ فهو إسم جنس، ولذا أنت الضمير في قوله: («فما فوقها»): أي: في الحقارة والصغر، أو في كبر الجنة والعظم («بغير حقها»): وهو الانتفاع بأكلها («سأله الله عن قتله»): أي: عاتبه وعذبه عليه. قال الطيبي: أنت ضمير العصفور تارة نظراً إلى الجنس، وذكره أخرى باعتبار اللفظ. (قيل: يا رسول الله! وما حقها؟): بالرفع ويجوز جرّها على الحكاية (قال: «أن

(١) رواه أحمد في المسند حديث رقم ٦٥٦١/ج ٢ في مسند عبد الله بن عمرو.

٤٠٩٥ - وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه، قال: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ المدينةَ وهم يَجْبُونَ أَسْنَمَةَ الإِبِلِ، ويقطعون أَلْيَاتِ الغنمِ. فقال: «ما يُقَطَّعُ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ لَا تُؤْكَلُ». رواه الترمذي، وأبو داود^(١).

يذبحها): أي: إلا أن يقتلها بنوع آخر. («فياكلها»): أي: فيستفح بها ولا يرميها فيضيعها. قال ابن الملك: فيه كراهة ذبح الحيوان لغير الأكل اهـ. والأشبه أنه كراهة تحريم، ولهذا نهى النبي ﷺ عن قتل الحيوانات التي لا تؤكل كما سيأتي. قال الطيبي: حقها عبارة عن الانتفاع بها، كما أن قطع الرأس والرمي عبارة عن ضياع حقها فيكون قوله: (ولا يقطع رأسها فيرمي بها): كالتأكيد للسابق، وأقول: الظاهر أن كلاً من قطع الرأس والرمي بها منهي عنه لا الجمع بينهما كما يتوهم من عبارة الطيبي، لأن الرمي متعين مع قطع الرأس، وإنما الرمي المنهي بعد ذبحها. في شرح السنة: فيه كراهة ذبح الحيوان عند قدوم الملوك والرؤساء، وأوان حدوث نعمة تتجدد لهم، وفي نحو ذلك من الأمور اهـ. وفيه أن ذبحه وأكله أو إطعامه للفقراء لا وجه لكراهته، بل ثبت في صحيح البخاري أنه ﷺ لما قدم المدينة نحر جزوراً أو بقرة. وقال العلماء: الضيافة سنة بعد القدوم. (رواه أحمد، والنسائي، والدارمي): ولفظ الجامع الصغير: «من قتل عصفوراً بغير حق سأل الله عنه يوم القيامة» رواه أحمد عن ابن عمر، ورواه الطبراني عن ابن عمرو: ما من دابة طائر ولا غيره يقتل بغير حق إلا استخاصمه يوم القيامة.

٤٠٩٥ - (وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه): قال المؤلف: هو أبو واقد الحارث بن عوف الليثي قديم الإسلام، عداه في أهل المدينة، وجاور بمكة سنة ومات بها سنة ثمان وستين، وهو ابن خمس وسبعين ودفن بفتح^(٢) قال: قدم النبي ﷺ المدينة وهم يجبون): بضم الجيم وتشديد الموحدة أي: يقطعون (أسنمة الإبل): بكسر النون جمع سنام (ويقطعون أليات الغنم): بفتح الهمزة وسكون اللام، وفي نسخة بفتحها جمع ألية بفتح الهمزة طرف الشاة (فقال: «ما يقطع»): «ما» موصولة ومن في قوله: («من البهيمه»): بيانية («وهي حية»): جملة حالية («فهي»): أي: ما يقطع وأنت لتأنيث خبره وهو قوله: («ميتة»): والفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرط، وقوله: («لا تؤكل»): صفة كاشفة أو استئناف بيان لوجه الشبه، فإنه من باب التشبيه البليغ أي: كميتة، والمعنى

(١) ورواه أحمد في المسند الحديثان رقم ٢١٩٦٢، ٢١٩٦٣/ج ٨ من مسند أبي واقد الليثي.

(٢) هكذا في الأصل.

الفصل الثالث

٤٠٩٦ - عن عطاء بن يسار، عن رجل من بني حارثة، أنه كان يرعى لقحةً بشعب من شعاب أحد، فرأى بها الموت، فلم يجد ما ينحرها به، فأخذ وتدًا فوجأ به في لبتها

حكمها حكم الميتة في أنها لا تؤكل، أو المعنى فهي ميتة شرعاً، وإلا فيلزم أن يكون بعض الشيء حياً وبعضه ميتاً. قال ابن الملك: أي: كل عضو قطع فذلك العضو حرام، لأنه ميت بزوال الحياة عنه، وكانوا يفعلون ذلك في حال الحياة فنهوا عنه. قلت: ولعل هذا هو منشأ سؤال الصحابة عن الجنين، فإنه كالجاء المنفصل عن الميت، فالقياس بالأولى أن يكون له حكم هذا والله أعلم. (رواه الترمذي وأبو داود): ولفظ الشمني عنه مرفوعاً: «ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة». رواه أبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن، وكذا لفظ الجامع الصغير، وقال: رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم عن أبي واقد، ورواه ابن ماجه والحاكم عن ابن عمر، والحاكم عن أبي سعيد، والطبراني عن تميم.

الفصل الثالث

٤٠٩٦ - (عن عطاء بن يسار رضي الله عنه): قال المؤلف: يكنى أبا محمد مولى ميمونة زوج النبي ﷺ من التابعين المشهورين بالمدينة، كان كثير الرواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، مات سنة سبع وتسعين، وله أربع وثمانون سنة. (عن رجل من بني حارثة): يأتي ما يدل على أنه من الصحابة، فجاءته لا تضر بالرواية (أنه): أي: الرجل (كان يرعى لقحة): بكسر اللام ويفتح ويسكون القاف أي: ناقة قرية العهد بالنتاج (بشعب من شعاب أحد): بكسر أولهما وأحد بضمهما جبل معروف بالمدينة. والشعب هو الطريق في الجبل، ومسيل الماء في بطن أرض، وما انفرج بين الجبلين بالفارسية دره كذا في القاموس، (فرأى): أي: الرجل (بها): أي: باللحمة (الموت): أي: أثره (فلم يجد ما ينحرها به): أي: من سكين ونحوه (فأخذ وتدًا): بفتح فكسر، وفي القاموس بالفتح والتحريك ككتف (فوجأ): بفتح الواو والجيم والهمز أي: ضرب (به): أي: بالوتد يعني بحده (في لبتها): من قبيل:

يجرح في عراقها نصلي

حتى أهرأق دمهأ، ثم أأبر رسول الله ﷺ فأمره بأكلها. رواه أبو داود، ومالك. وفي روايته: قال: فذكأها بشظاظ.

٤٠٩٧ - وعن جابر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من دابة في البحر إلا وقد ذكأها الله لبني آدم». رواه الدارقطني.

أي: فأوقع الضرب به في لبثها (حتى اهرأق): بقطع الهزمة أي: أراق وأسال (دمها، ثم أأبر رسول الله ﷺ): أي: بما جرى له معها (فأمره بأكلها. رواه أبو داود، ومالك): ولعل تقديم أبي داود لكون لفظ الحديث له أوليصير مرجع الضمير في قوله: (وفي روايته: قال): أي: الرجل بدل ما سبق من قوله: فأخذ وتداً فوجأ به في لبثها حتى اهرأق دمهأ (فذكأها): أي: ذبحها (بشظاظ): بكسر أول المعجمات، وهو خشبة محددة الطرف تدخل في عروتي الجولقي ليجمع بينهما عند حملهما على البعير والجمع أشظة.

٤٠٩٧ - (وعن جابر رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من دابة في البحر إلا وقد ذكأها الله لبني آدم»): قال الطيبي: كناية عن كونه تعالى أحلها لهم من غير تذكيتهم. قال النووي: يباح ميتات البحر كلها سواء في ذلك ما مات بنفسه أو باصطياده، وقد أجمعوا على إباحة السمك. قال أصحابنا: يحرم الضفدع لحديث النهي عن قتلها. قالوا: وفيما سوى ذلك ثلاثة أوجه. أصحها يحل جميعه لمثل هذا الحديث، والثاني لا يحل، والثالث يحل ما له نظير مأكول في البر دون ما لا يؤكل نظيره، فعلى هذا يؤكل خيل البحر وغنمه وظبأؤه دون كلبه وخنزيره وحماره، وممن قال بالقول الأول أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وأباح مالك الضفدع والجميع، وقال أبو حنيفة: لا يحل غير السمك دليلنا قوله تعالى: ﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه﴾ قال عمر رضي الله تعالى عنه: صيده ما اصطيده وطعامه ما رمي به. قال ابن عباس رضي الله عنهما: طعامه إلا ما قدرت منها. وفي شرح السنة: ركب الحسن على سرج من جلود كلاب الماء، ولم ير الحسن بالسلاحفة بأساً. وقال سفيان الثوري: أرجو أن لا يكون بالسرطان بأس اهـ.

وقال علماؤنا: لا يحل حيوان مائي سوى السمك لقوله تعالى: ﴿ويحرم عليهم الخبأث﴾ وما سوى السمك خبيث. وأخرج أبو داود والنسائي، عن عبد الرحمن بن عثمان القرشي: «أن طيباً سأل رسول الله ﷺ عن الضفدع يجعلها في الدواء؟ (فنهى عن قتلها):

(١) باب ذكر الكلب

الفصل الأول

٤٠٩٨ - عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلَبَ مَاشِيَةً أَوْ ضَارًّا، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانٍ». متفق عليه.

ورواه أحمد وإسحاق وأبو داود الطيالسي في مسانيدهم والحاكم في مستدركه وقال: صحيح الإسناد. قال المنذري: وفيه دليل على تحريم أكل الضفدع، لأن النبي ﷺ نهى عن قتله، والنهي عن قتل الحيوان إما لحرمة كالأدمي وإما لتحريم أكله كالصرد والضفدع ليس بمحترم، فكان النهي منصرفاً إلى أكله، ثم جواز أكل السمك مقيد بأنه لم يطف أي لم يعل على الماء، لأن السمك الطافي يكره أكله عندنا لما أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: «ما ألقاه البحر أو جزر عنه فكلوه، وما مات فيه وطفاً فلا تأكلوه». وروي ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما كراهة أكل الطافي، عن جابر بن عبد الله، وعلي، وابن عباس، وابن المسيب، وأبي الشعثاء، والنخعي، وطاوس، والزهري. (رواه الدارقطني).

[١] - باب ذكر الكلب

أي هذا باب ذكر في أحاديثه حكم الكلب. قال الطيبي: المقصود منه بيان ما يجوز اقتناؤه من الكلاب وما لا يجوز، فهو كالتممة والرديف للباب السابق. قلت: أو كالتوطئة والمقدمة للباب اللاحق.

الفصل الأول

٤٠٩٨ - (عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ اقْتَنَى»): أي: حفظ وحبس وأمسك («كَلْبًا إِلَّا كَلَبَ مَاشِيَةً»): قال الطيبي: إلا هنا بمعنى غير صفة لكلباً لا للاستثناء لتعذره، ويجوز أن تنزل النكرة منزلة المعرفة، فيكون استثناء لا صفة كأنه قيل: من اقتنى الكلب إلا كلب ماشية («أو ضاراً»): بتخفيف الراء المكسورة المنونة من غير ياء في جميع نسخ المشكاة على أنه عطف على ماشية أي: وإلا كلب معلم للصيد. قال التوربشتي: الضاري من الكلاب ما يهيج بالصيد، يقال: ضرى الكلب بالصيد ضراوة أي

٤٠٩٩ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيَادٍ أَوْ زَرْعٍ، انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ». متفق عليه.

تعوده، ومن حق اللفظ أو ضارياً عطفاً على المستثنى، وهو كذلك في بعض الروايات، فتحقق من تلك الرواية أن ترك التنوين فيه خطأ من بعض الرواة. قال النووي في معظم النسخ: ضاري بالياء وفي بعضها ضارياً بالألف. قال القاضي عياض: فأما ضارياً فهو ظاهر الإعراب، وأما ضار وضاري فهما مجروران بالعطف على ماشية، ويكون من إضافة الموصوف إلى صفته كماء الماورد، ومسجد الجامع، وثبوت الياء في ضاري على اللغة القليلة في إثباتها في المنقوص من غير ألف ولام. قال البيضاوي: وإضافة الكلب إلى ضار على قصد الإبهام والتخصيص، فإن الكلب قد يكون ضارياً وقد لا يكون ضارياً («نقص»): بصيغة المجهول، وفي نسخة بالمعلوم وهو يتعدى ولا يتعدى، والمراد به هنا اللزوم أي: انتقص («من عمله كل يوم»): بالنصب على الظرفية («قيراطان»): فاعل أو نائبه أي: من أجر عمله الماضي، فيكون الحديث محمولاً على التهديد لأن حبط الحسنة بالسيئة ليس مذهب أهل السنة والجماعة، وقيل: أي: من ثواب عمل المستقبل حين يوجد، وهذا أقرب لأنه تعالى إذا نقص من ثواب عمله، ولا يكتب له كما يكتب لغيره من كمال فضله لا يكون حبطاً لعمله، وذلك لأنه اقتنى النجاسة مع وجوب التجنب عنها من غير ضرورة وحاجة، وجعلها وسيلة لرد السائل والضعيف. قال النووي: واختلفوا في سبب نقصان الأجر باقتناء الكلب، فقيل: لامتناع الملائكة من دخول بيته، وقيل: لما يلحق المارين من الأذى من ترويع الكلب لهم وقصده إيهاهم، وقيل: إن ذلك عقوبة لهم لانتهاكهم ما نهى عن اتخاذه وعصيانهم في ذلك. وقيل: لما يتلى به من ولوغه في الأواني عند غفلة صاحبه ولا يغسله بالماء والتراب. (متفق عليه): ورواه أحمد، الترمذي، والنسائي.

٤٠٩٩ - (وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ اتَّخَذَ كَلْبًا»): أي: اقتناه وحفظه («إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع، انتقص من أجره كل يوم قيراط»): التوفيق بينه وبين الحديث السابق أنه يجوز أن يكون باختلاف المواضع، فالقيراطان في مكة والمدينة لفضلهما، والقيراط في غيرهما كذا قيل، وفيه أنه لو كان كذلك لبينه الشارع، وقيل باعتبار الزمانين، فالقيراطان للتغليظ لكثرة إلفتهم بالكلاب، حتى حكى أنهم يأكلون معها، بل يأكلونها، وفيه أنه لم يعرف مثل هذا في زمنه ﷺ. وقال

٤١٠٠ - وعن جابر رضي الله عنه، قال: أمرنا رسول الله ﷺ بقتل الكلاب، حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فقتله، ثم نهى رسول الله ﷺ عن قتلها، وقال: «عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان». رواه مسلم.

النووي: يحتمل أن يكون في نوعين من الكلاب. أحدهما أشد أذى من الآخر، أو يختلفان باختلاف المواضع، فيكون القيروطان في المدينة خاصة لزيادة فضلها، والقيراط في غيرها. قلت: ولكونها مهبط الوحي حينئذ، وهو يمنع دخول الملائكة في البيت فلا يرد أن مكة أفضل من المدينة فما وجه الخصوصية؟ قال: أو القيروطان في المدائن والقرى، والقيراط في البوادي، أو يكون ذلك في زمانين، فذكر القيراط أولاً ثم زاد للتغليظ، فذكر القيراطين والقيراط هنا مقدار معلوم عند الله تعالى، والمراد نقص جزء من أجزاء عمله اهـ. وهو في الأصل نصف دانق وهو سدس الدرهم، والله أعلم. (متفق عليه).

٤١٠٠ - (وعن جابر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله ﷺ بقتل الكلاب): أي: كلاب المدينة (حتى إن المرأة): بكسر إن، والمراد بالمرأة الجنس، والمعنى أن المرأة (تقدم): بفتح الدال أي: تجيء (من البادية بكلبها فقتله): بالنون أي: نحن، وفي نسخة بالتاء أي: هي بنفسها. قال الطيبي: حتى هي الداخلة على الجملة وهي غاية المحذوف أي: أمرنا بقتل الكلاب فقتلنا ولم ندع في المدينة كلباً إلا قتلناه، حتى نقتل كلب المرأة من أهل البادية، وكذا نص في حديث آخر. (ثم نهى رسول الله ﷺ عن قتلها): أي: عن قتل الكلاب بعمومها («وقال: «عليكم بالأسود»): أي: بقتله («البهيم»): أي: الذي لا بياض فيه («ذي النقطتين»): أي: الذي فوق عينيه نقطتان بيضاوان («فإنه شيطان»): قال القاضي أبو ليلى، فإن قيل: ما معنى قوله ﷺ في الكلب الأسود: «إنه شيطان» ومعلوم أنه مولود من كلب، وكذلك قوله في الإبل أنها جن وهي مولودة من النوق؟ فالجواب: أنه إنما قال ذلك على طريق التشبيه لهما بالشیطان والجن، لأن الكلب الأسود شر الكلاب وأقلها نفعاً، والإبل شبه الجن في صعوبتها وصاتها. وفي شرح السنة: قيل في تخصيص كلاب المدينة بالقتل من حيث أن المدينة كانت مهبط الملائكة بالوحي، وهم لا يدخلون بيتاً فيه كلب، وجعل الكلب الأسود البهيم شيطاناً لخبثه، فإنه أضر الكلاب وأعقرها، والكلب أسرع إليه منه إلى جميعها، وهي مع هذا أقلها نفعاً، وأسوأها حراسة، وأبعدها من الصيد، وأكثرها نعاساً، وحكي عن أحمد وإسحاق أنهما قالاً: لا يحل صيد الكلب الأسود. وقال النووي: أجمعوا على قتل العقور، واختلفوا فيما لا ضرر فيه. قال إمام الحرمين: أمر

٤١٠١ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكَلَابِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ أَوْ مَاشِيَةٍ. متفق عليه.

الفصل الثاني

٤١٠٢ - عن عبد الله بن مَعْقِلٍ، رضي الله عنه، عن النَّبِيِّ ﷺ، قال: «لَوْلَا أَنَّ الْكَلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ، لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا كُلِّهَا، فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بِهِيمٍ». رواه أبو النبي ﷺ بقتلها كلها، ثم نسخ ذلك إلا الأسود البهيم، ثم استقر الشرع على النهي عن قتل جميع الكلاب حيث لا ضرر فيها حتى الأسود البهيم اهـ. وهو يحتاج إلى زيادة بيان وإفادة برهان. (رواه مسلم).

٤١٠١ - (وعن ابن عمر رضي الله عنهما، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكَلَابِ): أي: كلها أو كلاب المدينة، وهو الأظهر (إلا كلب صيد أو كلب غنم أو كلب ماشية): تعميم بعد تخصيص، فأو للتنوع كما فيما قبلها أو للشك هنا والله أعلم. وأما ما جزم به الطيبي من قوله: أو الأولى للتنوع والثانية للترديد وشك الراوي ففي غير محله. (متفق عليه).

الفصل الثاني

٤١٠٢ - (عن عبد الله بن مغل رضي الله عنهما): بتشديد الفاء المفتوحة وتقدم أنهما صحابيَّان (عن النبي ﷺ قال: «لَوْلَا أَنَّ الْكَلَابَ»): أي: جنسها («أمة»): أي: جماعة («من الأمم»): لقوله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ﴾ ولقوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ﴾^(١) فخلق كل جنس من المخلوقين لا يخلو من حكمة تقتضيه ومصلحة ترتضيه، فلولا هذا («لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا كُلِّهَا، فَاقْتُلُوا»): جواب شرط محذوف، فكأنه قال: فإذا لم يكن سبيل إلى قتل الكل لهذا المعنى فاقتلوا («منها كل أسود بهيم»): وابقوا ما سواه لتتفعوا به في الحراسة وغيرها. وفي رواية: فاقتلوا منها الأسود البهيم. قال الخطابي: معنى هذا الكلام أنه ﷺ كره إفناء أمة من الأمم، وإعدام جيل من الخلق، لأنه ما من خلق لله تعالى إلا وفيه نوع من الحكمة وضرب من المصلحة، يقول: إذا كان الأمر على هذا ولا سبيل إلى قتلهم فاقتلوا شرارهم وهي السود البهيم، وابقوا ما سواها لتتفعوا بهن في الحراسة. قال الطيبي قوله: أمة من الأمم إشارة إلى قوله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ

داود، والدارمي. وزاد الترمذي، والنسائي: «وما من أهل بيت يرتبطون كلباً إلا نقص من عملهم كل يوم قيراط إلا كلب صيد أو كلب حرث أو كلب غنم».

٤١٠٣ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: نهى رسول الله ﷺ عن التحريش بين البهائم. رواه الترمذي وأبو داود.

(٢) باب ما يحل أكله وما يحرم

أمثالكم^(١) أي: أمثالكم في كونها دالة على الصانع ومسبحة له. قال تعالى: ﴿وإن من شيء إلا يسبح بحمده﴾^(٢) أي: يسبح بلسان القال أو الحال، حيث يدل على الصانع وعلى قدرته وحكمته وتنزيهه عما لا يجوز عليه، فبالنظر إلى هذا المعنى لا يجوز التعرض لها بالقتل والإفناء، ولكن إذا كان لدفع مضرة كقتل الفواسق الخمس، أو جلب منفعة كذبح الحيوانات المأكولة جاز ذلك. (رواه أبو داود، والدارمي): أي: مقتصرين على ذلك (وزاد الترمذي، والنسائي: «وما من أهل بيت يرتبطون كلباً»): أي: يحبسونه ولا يطردهونه («إلا نقص»): بصيغة المجهول، وفي نسخة بالمعلوم أي: انتقص («من عملهم»): أي: من أجور أعمالهم («كل يوم قيراط إلا كلب صيد»): أي: يصاد به («أو كلب حرث»): أي: زرع من حب وغيره يحرس به («أو كلب غنم»): أي: يطرده الذئب عنها، وفي معناها سائر المواشي.

٤١٠٣ - (وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: نهى رسول الله ﷺ عن التحريش بين البهائم): أي: عن الإغراء بينها بأن ينطح بعضها بعضاً أو بعض أو يدوس أو يقتل. في النهاية: هو الإغراء وتهيج بعضها على بعض كما يفعل بين الجمال والكباش والديوك وغيرها، يعني كالفيل والبقر وكما بين البقر والأسد، وإذ كان الإغراء بين البهائم منهيّاً، فبالأولى أن يكون بين الإنسان منهيّاً وهو كثير في بعض البلدان. (رواه الترمذي، وأبو داود).

[٢] - باب ما يحل أكله وما يحرم أكله

قدم الحلال لأنه الأصل وضعاً والمطلوب شرعاً.

الفصل الأول

٤١٠٤ - **عن** أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «كل ذي نابٍ من السباع فأكله حرام». رواه مسلم.

٤١٠٥ - **وعن** ابن عباس رضي الله عنهما، قال: نهى رسول الله ﷺ عن كل ذي نابٍ من السباع، وكل ذي مخلبٍ من الطير. رواه مسلم.

٤١٠٦ - **وعن** أبي ثعلبة رضي الله عنه، قال: حرّم رسول الله ﷺ لحوم الحُمُرِ الأهلية. متفق عليه.

٤١٠٧ - **وعن** جابر رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ نهى يومَ خيبر عن لحوم الحُمُرِ الأهلية، وأذن في لحوم الخيل. متفق عليه.

الفصل الأول

٤١٠٤ - **(عن** أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «كل ذي ناب من السباع»): سبق عليه الكلام («فأكله حرام»): الفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرط (رواه مسلم): وكذا النسائي.

٤١٠٥ - **(وعن** ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: نهى رسول الله ﷺ عن كل ذي ناب من السباع): أي: عن أكله وأباح مالك ذلك مع الكراهة (وكل ذي مخلب من الطير): وأباح ذلك مالك على الإطلاق، وفي شرح السنة: كل حيوان لا يحل أكله فلا يحل شرب لبنه إلا الأدميات، يعني للأطفال، وكل طير لا يحل لحمه لا يحل بيضه. (رواه مسلم): وفي الجامع الصغير: نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، رواه الستة عن أبي ثعلبة وزاد ابن عباس، وعن أكل كل ذي مخلب من الطير. رواه أحمد، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجه.

٤١٠٦ - **(وعن** أبي ثعلبة): أي: الخشني (رضي الله تعالى عنه): من أهل بيعة الرضوان (قال: حرم رسول الله ﷺ لحوم الحمر الأهلية. متفق عليه): وفي الجامع الصغير: نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية. رواه الشيخان عن البراء، وعن جابر، وعن علي، وعن ابن عمر، وعن أبي ثعلبة.

٤١٠٧ - **(وعن** جابر رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل): في شرح السنة: اختلفوا في إباحة لحوم الخيل، فذهب

جماعة إلى إباحته. روي ذلك عن شريح والحسن وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير وحماد بن أبي سليمان، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق. وذهب جماعة إلى تحريمه، روي ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو قول أصحاب أبي حنيفة. قال النووي: واحتج أبو حنيفة بقوله تعالى: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً﴾ ولم يذكر الأكل، وذكر الأكل في الأنعام في الآية التي قبلها، ويحدث خالد بن الوليد: نهى رسول الله ﷺ عن لحوم الخيل والبغال والحمير. رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه. وأجاب الأصحاب عن الآية: بأن ذكر الركوب والزينة لا يدل على أن منفعتها مقصورة عليهما، وإنما خصا بالذكر لأنه معظم المقصود من الخيل، كقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنَازِيرِ﴾ فذكر اللحم لأنه معظم المقصود، وقد أجمعوا على تحريم شحمه ودمه وسائر أجزائه. قلت: وفي كونه نظيراً لذلك نظر ظاهر. قال: ولهذا سكت عن ذكر حمل الأثقال على الخيل مع قوله تعالى في الأنعام: ﴿وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ﴾ ولم يلزم من هذا منع حمل الأثقال على الخيل. قلت: في سنن النسائي من حديث سلمة بن نفيل السكوني، أن النبي ﷺ نهى عن إذلال الخيل وهو امتهاتها في الحمل عليها واستعمالها في الذل، وأنشد أبو عمرو بن عبد البر في التمهيد لابن عباس رضي الله تعالى عنهما:

أحبوا الخيل واصطبروا عليها فإن العز فيها والجمالا
إذا ما الخيل ضيعها أناس ربطناها فأشركت العيالا
نقاسمها المعيشة كل يوم ونكسوها البراقع والجلالا

قال: وعن الحديث بأن علماء الحديث اتفقوا على أنه حديث ضعيف. قال أبو داود: هذا الحديث منسوخ. وقال النسائي: حديث الإباحة أصح، ويشبه إن كان هذا صحيحاً أن يكون منسوخاً، واحتج الجمهور بأحاديث الإباحة التي ذكرها مسلم وغيره، وهي صحيحة صريحة، ولم يثبت في النهي حديث صحيح اهـ. ولا يخفى أن ما نقله عن أبي داود، والنسائي مخالف لدعواه من اتفاق المحدثين على أنه حديث ضعيف، فإنه لو كان ضعيفاً لما احتاجوا إلى القول بنسخه، مع أن قول النسائي حديث الإباحة أصح صريح في أن حديث التحريم صحيح، وإذا ثبت أنه صحيح عند المجتهدين فلا يلتفت إلى قول أحد من المتأخرين أن حديث معارضه أصح لعروض الفساد في الإسناد، مع أنه قد يختص بإسناده، ومن القواعد المقررة أنه إذا اجتمع دليل الحرمة والإباحة فترجح الحرمة احتياطاً، وأما دعوى النسخ مع كونها مشتركة فتحتاج إلى بيان التاريخ من تقديم أحدهما

٤١٠٨ - وعن أبي قتادة، رضي الله عنه، أنه رأى حماراً وحشياً فعفره، فقال النبي ﷺ: «هل معكم من لحمه شيء؟» قال: معنا رجله، فأخذها فأكلها، متفق عليه.

على الآخر، وهو مفقود غير موجود، ثم ظاهر الآية من إدراج الخيل مع البغال والحمير يقوي الحديث ويؤيده، ومما يؤكد كونها آلة للجهاد حيث قال تعالى: ﴿وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل﴾ وقد أقسم بها في قوله تعالى: ﴿والعاديات ضبحاً﴾^(١) وهي خيل الغزو التي تعدو فتصبح أي تصوت بأجوافها، فلا يلائم أن تكون مما يذبح فيؤكل، وقد قال ﷺ على ما في الصحيحين عن جرير بن عبد الله قال: رأيت رسول الله ﷺ يلوي ناصية فرس وهو يقول: «الخيال معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والغنيمة». ومعنى عقد الخير بنواصيها أنه ملازم لها كأنه معقود فيها، والمراد بالناصية هنا الشعر المسترسل على الجبهة على ما قاله الخطابي وغيره. قالوا: وكفى بالناصية عن جميع ذات الفرس، وروى النسائي بإسناد جيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه، أن النبي ﷺ لم يكن شيء أحب إليه بعد النساء من الخيل.

وروي أن إسماعيل عليه السلام أول من ركبها، ولذلك سميت العرب، وكانت قبل ذلك وحشياً كسائر الوحوش، فلما أذن الله تعالى لإبراهيم وإسماعيل برفع القواعد من البيت قال الله تعالى: ﴿إني معطيكما كنزاً ادخرته لكما﴾ ثم أوحى الله تعالى إلى إسماعيل أن اخرج فادع بذلك الكثر، فخرج إلى أجياد وكان لا يدري ما الدعاء والكثر، فألهمه الله عز وجل الدعاء، فلم يبق على وجه الأرض فرس إلا أجابته فأمكنته من نواصيها وتذلل له، ولذلك قال نبينا ﷺ: «اركبوا الخيل فإنها ميراث أبيكم إسماعيل» ولعل حديث الإباحة محمول على حال الضرورة جمعاً بين الحديثين، كما في نفس الحديث إشارة إليه، والله أعلم. (متفق عليه): واعلم أن الإمام مالكاً قال بكراهة لحم الخيل والمرجح من مذهبه التحريم، وأما لحم البغال والحمير الأهلية فحرام عند الثلاثة، واختلفوا عن مالك في ذلك، والمروي عنه أنها مكروهة مغلظة، والمرجح عند محققي أصحابه التحريم، وحكي عن الحسن أكل لحم البغال، وعن ابن عباس إباحة الحمر الأهلية.

٤١٠٨ - (وعن أبي قتادة رضي الله عنه، أنه رأى حماراً وحشياً فعفره): أي: جرحه وقتله وسأل عن جواز أكله (فقال النبي ﷺ: «هل معكم من لحمه شيء؟» قال: معنا رجله فأخذها فأكلها): تقدم الحديث مفصلاً في باب الإحرام من كتاب الحج (متفق عليه).

٤١٠٩ - وعن أنس رضي الله عنه، قال: أنفَجْنَا أرنباً بمر الظهران، فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث إلى رسول الله ﷺ بورِكها وفخذيها فقبله. متفق عليه.

٤١١٠ - وعن ابن عمر، رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله ﷺ: «الضَّب لسْتُ أكلُهُ ولا أحرَّمهُ». متفق عليه.

٤١٠٩ - (وعن أنس رضي الله عنه قال: أنفَجْنَا): من الإنفاج بالنون والفاء والجيم أي: هيجنا وأثرنا (أرنباً): أي: من حجرها، ففي شرح السنة: أنفجت الأرنب من حجره فنفج أي: أثرته فثار، وفي القاموس: الأرنب معروف للذكر والأنثى أولها، والمعنى أقمناها من مكانها. (بمر الظهران): بفتح الميم وتشديد الراء وفتح الظاء المعجمة، موضع بين الحرمين قريب مكة، كذا ذكره النووي وغيره، (فأخذتها): أي: مما بينهم (فأتيت بها أبا طلحة): وهو زوج أم أنس (فذبحها وبعث إلى رسول الله ﷺ بورِكها): بفتح الواو وكسر الراء، وفي القاموس: الورك بالفتح والكسر وككف ما فوق الفخذ مؤنثة، (وفخذيها): بفتح فكسر أي: بهما. وفي القاموس: الفخذ ككف ما بين الساق والورك كالفخذ ويكسر (فقبله): يعني ولو لم يكن مأكولاً لما قبله ولنهي عنه. قال الطيبي: الضمير راجع إلى المبعوث أو بمعنى اسم الإشارة أي: ذاك اهـ. وحاصله أنه راجع إلى المذكور، وفي شرح السنة: اختلفوا في الأرنب، فذهب أكثرهم إلى إباحته وكرهه جماعة، وقالوا: إنها تدمي، وفي كتاب الرحمة في اختلاف الأئمة أن الأرنب حلال بالاتفاق. (متفق عليه).

٤١١٠ - (وعن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله ﷺ: «الضَّب»): في القاموس: هو معروف وهي بهاء. قال السيوطي: دوية لطيفة من خصائصه أن له ذكرين في أصل واحد، وأنه يعيش سبعمائة سنة، ولا يشرب الماء، بل يكتفي بالنسيم، ويول في كل أربعين يوماً قطرة، ولا يسقط له سن اهـ. وهو بالرفع مبتدأ خبره جملة (لست أكله ولا أحرمه): قال الطيبي: فيه بيان إظهار الكراهة مما يجد في نفسه لقوله في حديث آخر: «فأجدني أعافه» اهـ. وقيل: عدم أكله لعيافة الطبع وعدم تحريمه، لأنه لم يوح إليه فيه شيء يعني بعد، وسيأتي ما يدل على حرمة من نهيه ﷺ عن أكله، وبه قال أبو حنيفة. (متفق عليه).

٤١١١ - وعن ابن عباس ، رضي الله عنهما : أنَّ خالد بن الوليد أخبره أنَّه دَخَلَ مع رسول الله ﷺ على ميمونة وهي خالته وخالة ابن عباس ، فوجدَ عندها ضَبًّا محنوداً ، فقَدِّمَتِ الضَّبَّ لرسول الله ﷺ ، فرفع رسول الله ﷺ يده عن الضَّبِّ . فقال خالد : أحرأ الضَّبُّ يا رسول الله ؟ قال : « لا ، ولكن لم يكن بأرض قومي ، فأجِدُنِي أعافُهُ » قال خالد : فاجترزُهُ فأكلتهُ ورسول الله ﷺ ينظرُ إليَّ . متفق عليه .

٤١١٢ - وعن أبي موسى رضي الله عنه ، قال : رأيتُ رسولَ الله ﷺ يأكلُ لحمَ الدَّجَاجِ . متفق عليه .

٤١١١ - (وعن ابن عباس رضي الله عنهما ، أن خالد بن الوليد أخبره) : أي : حدث خالد ابن عباس (أنه) : أي : خالد (دخل مع رسول الله ﷺ على ميمونة) : أي : زوج النبي ﷺ (وهي خالته) : أي : خالة خالد جملة معترضة مبينة لوجه دخول خالد عليها (وخالة ابن عباس) : ذكره استطراداً ، وفيه التفات أو تجريد (فوجد) : أي : صادف خالد (عندها ضباً محنوداً) : أي : مشوياً ، ومنه قوله تعالى : ﴿فجاء بعجل حنيذ﴾^(١) وقيل : المشوي على الرضف وهي الحجارة المحماة (فقدمت) : أي : ميمونة (الضب لرسول الله ﷺ فرفع رسول الله ﷺ يده عن الضب) : أي : امتنع ابتداء عن أكله (فقال خالد : أحرأ الضب يا رسول الله ؟ قال : « لا ») : أي : لا أحرمه أو ليس بحرام («ولكن») : أي : عدم أكله لكونه («لم يكن بأرض قومي») : أي : من قريش ، أو من قبيلة خليمة مرضعته ﷺ («فأجِدُنِي») : أي : أرى نفسي («أعافه») : بفتح الهمزة وضم الفاء أي : أكرهه طبعاً لا شرعاً (قال خالد : فاجترزته) : بالجيم أي : جبرته وجذبته إليَّ (فأكلته ورسول الله ﷺ ينظر إليَّ) : أغرب ابن الملك حيث خالف مذهبه ، وقال : فيه إباحة أكل الضب ، وبه قال جمع ، إذ لو حرم لما أكل بين يديه أقول : وكذا لما قال : لا ، لكن هذا قبل النهي الآتي عن أكله ، فيكون منسوخاً والله أعلم . وقال النووي : أجمعوا على أن الضب حلال ليس بمكروه إلا ما حكى عن أصحاب أبي حنيفة من كراهته . قال القاضي عياض : وعن قوم هو حرام وما أظنه يصح عن أحدهم . وكأنه ما وصل إليه قول أبي حنيفة رضي الله عنه . (متفق عليه) .

٤١١٢ - (وعن أبي موسى رضي الله عنه ، قال : رأيتُ رسولَ الله ﷺ يأكلُ الدجاج) : أي : لحمها . وهو بفتح الدال وفي نسخة بكسرها . وقال السيوطي : الدجاج مثلث الدال

٤١١٣ - وعن ابن أبي أوفى رضي الله عنه، قال: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ كُنَّا نَأْكُلُ مَعَهُ الْجَرَادَ. متفق عليه.

اسم جنس واحد دجاجة بالفتح، وقيل بكسر الدال للمذكر وبفتحها للمؤنث (متفق عليه): ورواه الترمذي النسائي، وفي الشماثل بإسناده إلى زهدم الجرمي. قال: كنا عند أبي موسى فأتي بلحم دجاج فتحنى رجل من القوم فقال ما لك، قال: إني رأيته تأكل شيئاً. وفي رواية نبتاً، فحلفت أن لا أكلها. قال: ادن فإنني رأيت رسول الله ﷺ يأكل لحم دجاج اهـ. وسيأتي ما يتعلق بالدجاجة المخلاة والدابة الجلالة. وروى ابن ماجة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي ﷺ أمر الأغنياء باتخاذ الغنم، وأمر الفقراء باتخاذ الدجاج، وقال عند اتخاذ الأغنياء الدجاج: يأذن الله تعالى بهلاك القرى، وفي إسناده علي بن عروة الدمشقي. قال ابن حبان: كان يضع الحديث. قال عبد اللطيف البغدادي: إنما أمر الأغنياء باتخاذ الغنم والفقراء باتخاذ الدجاج، لأنه أمر كل قوم بحسب مقدرتهم وما تصل إليه قوتهم، والقصد في ذلك كله أن لا يقعد الناس عن الكسب وإنماء المال وعمارة الدنيا، وأن لا يدعوا التسبب، فإن ذلك يوجب التعفف والقناعة، وربما أدى إلى الغنى والثروة، ونبذ ذلك والإعراض عنه يوجب الحاجة والمسألة للناس والتكفف منهم، وذلك مذموم شرعاً، وأن الأغنياء إذا ضيقوا على الفقراء في مكاسبهم وخالطوهم في معاشهم تعطل الفقراء، وفي ذلك هلاك القرى.

ومن غرائب اللطائف: ما حكى ابن خلكان في ترجمة الهيثم بن عدي: أن رجلاً من الأولين كان يأكل وبين يديه دجاجة مشوية، فجاءه سائل فردّه خائباً، وكان الرجل مترفاً، فوقع بينه وبين امرأته فرقة، وذهب ماله وتزوجت امرأته، فبينما الزوج الثاني يأكل وبين يديه دجاجة مشوية جاءه سائل فقال لامرأته: ناوليه الدجاجة فناولته ونظرت إليه، فإذا هو زوجها الأول، فأخبرته بالقصة فقال الزوج الثاني: أنا والله ذلك المسكين الأول خولني الله نعمته وأهله لقلّة شكره.

٤١١٣ - (وعن ابن أبي أوفى رضي الله عنه): لم يذكره المؤلف في أسمائه بهذه العبارة، بل قال عبد الله بن أبي أوفى هو عبد الله بن أنيس الجهني الأنصاري رضي الله عنه، شهد أحداً وما بعدها، روي عنه أبو أمامة وجابر وغيرهما، مات سنة أربع وخمسين بالمدينة. (قال: غزونا مع رسول الله ﷺ سبع غزوات كنا نأكل معه الجراد): لفظ: «معه» ليس في مسلم ولا في الترمذي. قال التوربشتي: رواية من روى معه مؤول على أنهم أكلوه

٤١١٤ - وعن جابر رضي الله عنه، قال: غزوتُ جيشَ الخَبَط، وأمرَ علينا أبو

وهم معه، فلم ينكر عليهم. وهذا يدل على إباحته ولو صرفه مؤول إلى الأكل، فإنه محتمل، وإنما رجحنا التأويل الأول لخلو أكثر الروايات من هذه الزيادة، ولما ورد في الحديث أن النبي ﷺ لم يكن يأكل الجراد، وذكر ذلك من حديث سلمان رضي الله عنه، عن النبي ﷺ، وقد سئل عن الجراد فقال: «أكثر جنود الله لا آكله ولا أحرمه». فإن قيل: كيف يترك الحديث الصحيح بمثل هذا الحديث؟ قلنا: لم نتركه، وإنما أولنا لما فيه من الاحتمال كي يوافق سائر الروايات، ولا يرد الحديث الذي أوردناه وهو من الواضح الجلي اهـ.

وهو مع وضوحه الجلي خفي على الطيبي فقال: التأويل الأول، وهو قوله: أكلوه وهم معه بعيد، لأن المعية تقتضي المشاركة في الفعل كما في قوله: غزومنا مع رسول الله ﷺ، وقد صرح به صاحب الكشاف، وقد مر بيانه. قلت: التأويل لا يكون إلا بعيداً مخالفاً للظاهر، ثم المعية تقتضي المشاركة في الأكل لو كانت متعلقة به، وجعلها الشيخ متعلقة بمقدر، وجعلها في محل نصب على أنه حال، ولذا قال: وهو معه أي: مصاحبون له فلا غبار في ذلك، بل يتعين جمعاً بين الأحاديث. قال: والرواية الخالية عنه مطلقة تحتمل الأمرين، وهذه مقيدة، فالمطلق يحمل على المقيد. قلت: المناقشة في تحقيق التقييد والمطلق تدل على نفيه في الجملة وكفى به للتأييد. قال: وقوله في الحديث الآخر، وقد سئل عن الجراد: الحديث ضعفه محيي السنة. قلت: لا يلزم من تضعيفه تضعيف غيره، مع أن الشيخ لم يدع تصحيحه لا سيما ولم يبين وجه ضعفه بالتصريح، ولعله أخذه من هذا الحديث الصحيح مع أنه يقويه الحديث لم يكن يأكل الجراد إذ نفي الكون يدل على الاستمرار لغة وعرفاً، فقول الطيبي ورواية الراوي: أن النبي ﷺ لم يكن يأكل الجراد إخبار عن عدم الأكل بأنه لم يكن معه فلم يشاهد اهـ. فغفلة عما ذكرناه، ثم الجراد يؤكل ميتاً على كل حال، وقال مالك: لا يؤكل منه ما مات حتف أنفه من غير سبب يصنع به. (متفق عليه): ورواه أبو داود، والترمذي، والنسائي.

٤١١٤ - (وعن جابر رضي الله تعالى عنه، قال: غزوت جيش الخبط): بفتح الخاء المعجمة والموحدة، وفي نسخة بسكونها فقليل بالتحريك ورق الشجر، وبالسكون هش ورقها بالعصا، وسموا جيش الخيط لأنهم أكلوه من الجوع حتى قرحت أشداقهم بسبب حرارة ذلك الورق، فصارت شفاههم كشفاه الإبل، وقد ضمن الغزو معنى الصعبة أي:

عبيدة فجعلنا جوعاً شديداً، فألقى البحرُ حوتاً ميتاً لم نَرْ مثله يُقالُ له: العنبرُ، فأكلنا منه نصفَ شهر، فأخذ أبو عبيدة عظماً من عظامه فمرَّ الراكبُ تحته، فلما قدّمنا ذكرنا ذلك للنبي ﷺ فقال: «كُلُوا رِزْقاً أخرجهُ الله إليكم، وأطعمونا إِنْ كَانَ معكم» قال: فأرسلنا إلى رسولِ الله ﷺ منه فأكله. متفق عليه.

صحبت جيشه وغزت معهم. وقال الطيبي: جيش الخط منصوب على النزاع الخافض أي: غزت مصاحباً لجيش الخط. قلت: هذا هو أحد نوعي التضمنين، ولا يحتاج إلى إيراد الباء حينئذ إلا للتقوية، وليست بضرورة في تصحيح الكلام. (وأمر): بصيغة المفعول من التأمير أي: وجعل أميراً (علينا أبو عبيدة): أي: ابن الجراح أحد العشرة المبشرة (فجعلنا جوعاً شديداً): أي: وأكلنا الخط (فألقى البحر): أي: إلى الساحل (حوتاً ميتاً لم نَرْ مثله يُقالُ له: العنبر): في القاموس: من الطيب روث دابة بحرية أو نبع عين فيه ويؤث، وسمكة بحرية والترس من جلدها، (فأكلنا منه نصف شهر): وفي رواية: قمنا عليه شهرآ، وفي أخرى فأكل منه الجيش ثمانى عشرة يوماً، ووجه الجمع أن من روى شهرآ هو الأصل، لأن معه زيادة علم، ومن روى دونه لم ينف الزيادة ولو نقاها قدم المثبت، وقد ثبت عند الأصوليين أن مفهوم العدد لا حكم له، فلا يلزم نفي الزيادة لو لم يعارضه إثبات الزيادة، فكيف وقد عارضه؟ فوجب قبول الزيادة. ذكره النووي رحمه الله تعالى، والأظهر في وجه الجمع أن نصف الشهر كان لكلهم، وإلى آخر الشهر كان لبعضهم، أو تصفه في الإقامة ونصفه الآخر في السفر، أو نصف شهر في الذهاب ونصفه في الإياب، والله أعلم بالصواب. (فأخذ أبو عبيدة عظماً من عظامه): أي: أوقفه (فمر الراكب تحته): أي: بحيث لم يصل رأسه إلى منتهى عظمه (فلما قدمنا): أي: المدينة (ذكرنا للنبي ﷺ فقال: «كُلُوا»): قال الطيبي: كأنه ﷺ استحضر تلك الحالة واستحسدهم عليها، فأمرهم بالأكل ومن ثم صرح بقوله: «(رزقاً)»: ووصفه بقوله «(أخرجهُ الله)»: وعقبه بقوله: «(أطعمونا)» اهـ وفي نسخة صحيحة: أخرجهُ الله إليكم، «(وأطعمونا)»: أي: منه «(إِنْ كَانَ معكم)»: أي: شيء منه.

(قال): أي: جابر (فأرسلنا إلى رسول الله ﷺ منه): أي: بعضه أو شيئاً منه (فأكله): وإنما طلبه لثلاثتهم جواز أكلهم إياه للضرورة وأكله تبركاً به حيث كان رزقاً لدنياً لأصحابه رضي الله عنهم مع كونه من عجائب المخلوقات. قال النووي: وإنما طلب ﷺ منه تطيباً

٤١١٥ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: «إذا وقع الذبابُ في إناءٍ أحدكم فليغمسه كله ثم ليطره؛ فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء». رواه البخاري.

لقلوبهم ومبالغة في حله، وليعلم أنه لا شك في إباحته، أو قصد استحباب المفتي أن يتعاطى بعض المباحات التي يشك فيها المستفتي إذا لم يكن فيه مشقة على المفتي، وكان فيه طمأنينة للمستفتي اهـ. والظاهر أن المراد من قوله: ذكرنا للنبي ﷺ هو أنهم ذكروا له ما وقع لهم من الجوع والمشقة، وما حصل لهم من الرزق على الكيفية المستغربة، لا أنهم شكوا في حليته، كيف وقد أجمعوا على أكله وحمله إلى البلد مع أن الحال حال الاضطرار، وقد أحلت الميتة فضلاً عن غيرها. (متفق عليه).

٤١١٥ - (وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: «إذا وقع الذباب»): قيل سمي به، لأنه كلما ذب أب أي: سقط («في إناء أحدكم فليغمسه»): بفتح الياء وكسر الميم، وفي رواية فليمقله أي: فليدخله («كله»): أي: بجناحيه فيما الإناء من ماء وغيره، وفيه أنه طاهر لا ينجسه إذ ليس له دم سائل. («ثم ليطره»): بسكون اللام وكسرها أي: يخرج به ويرميه، وفي رواية: ثم لينزعه («فإن في أحد جناحيه»): بفتح الجيم أي: طرفيه («شفاء»): بكسر أوله أي: دواء («وفي الآخر داء»): وفي رواية: وإنه يتقى بجناحه الذي فيه الداء، والظاهر أن الداء والشفاء محمولان على الحقيقة إذ لا باعث للحمل على المجاز. قال الثوريشتي: قد وجدنا لكون أحد جناحي الذباب داء وللآخر دواء فيما أقامه الله لنا من عجائب خلقته وبدائع فطرته شواهد ونظائر، فمنها النحلة يخرج من بطنها الشراب النافع، وينبت من إبرتها السم الناقع، والعقرب تهيج الداء بإبرتها ويتداوى من ذلك بجرمها، وأما اتقاؤه بالنجاح الذي فيه الداء على ما ورد في غير هذه الرواية، وهو في الحسان من هذا الباب، فإن الله تعالى ألهم الحيوان بطبعه الذي جبله عليه ما هو أعجب من ذلك، فلينظر المتعجب من ذلك إلى النملة التي هي أصغر وأحق من الذباب كيف تسعى في جمع القوت، وكيف تصون الحب عن الندى باتخاذ الريغة على نشز من الأرض، ثم لينظر إلى تجفيفها الحب في الشمس إذا أثر فيه الندى، ثم إنها تقطع الحب لثلا ينبت وتترك الكزبرة بحالها لأنها لا تنبت، وهي صحيحة. فتبارك الله رب العالمين! وأية حاجة بنا إلى الاستشهاد على ما أخبر عنه الصادق المصدوق ﷺ: لولا الحذر من اضطراب الطبائع والشفقة على عقائد ذوي الأوضاع الواهية وإلى الله للجار منه العصمة

٤١١٦ - وعن ميمونة رضي الله عنها، أَنَّ فَاةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ، فَمَاتَتْ، فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ». رواه البخاري.

والنجاء. وفي شرح السنة: فيه دليل على أن الذباب طاهر، وكذلك أجسام جميع الحيوانات إلا ما دل عليه السنة من الكلب والخنزير، وفيه دليل على أن ما لا نفس له سائلة إذا مات في ماء قليل أو شراب لم ينجسه، وذلك مثل الذباب والنحل والعقرب والخفشاء والزبور ونحوها. وهذا لأن غمس الذباب في الإناء قد يأتي عليه، فلو كان ينجسه إذا مات فيه لم يأمره بالغمس للخوف من تنجيس الطعام، وهذا قول عامة الفقهاء اهـ.

وقال في اختلاف الأئمة: لا يفسد المائع عند أبي حنيفة رضي الله عنه، ومالك رحمه الله، وأنه طاهر في نفسه، والراجح من مذهب الشافعي أنه لا ينجس المائع، ولكنه ينجس في نفسه بالموت، وهذا مذهب أحمد. (رواه البخاري): وكذا أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وابن خزيمة، وابن حبان. وفي الجامع الصغير بلفظ: «إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء» رواه البخاري، وابن ماجه عنه، وسيأتي روايات أخرى في آخر الفصل الثاني من هذا الباب.

٤١١٦ - (وعن ميمونة رضي الله تعالى عنها، أن): بفتح الهمزة وفي نسخة قالت: إن (فأة): بهمة والمشهور إبدالها (وقعت في سمن): أي: جامد (فماتت): أي: فيه (فسئل رسول الله ﷺ عنها): أي: عما يترتب على موتها (فقال: «ألقوها»): أي: أخرجوا الفأة واطرحوها («وما حولها»): أي: كذلك إذا كان جامداً («وكلوه»): أي: السمن يعني بقيه. قال ابن الملك: وإن كان مائعاً كالزيت يتنجس الكل، ولا يجوز أكله اتفاقاً ولا بيعه خلافاً للحنيفية. وفي شرح السنة: فيه دليل على أن غير الماء من المائعات إذا وقعت فيه نجاسة ينجس قل ذلك المائع أو كثر، بخلاف الماء حيث لا ينجس عند الكثرة ما لم يتغير بالنجاسة، واتفقوا على أن الزيت إذا مات فيه فأة أو وقعت فيه نجاسة أخرى أنه ينجس، ولا يجوز أكله، وكذا لا يجوز بيعه عند أكثر أهل العلم، وجوز أبو حنيفة بيعه، واختلفوا في الانتفاع به، فذهب جماعة إلى أنه لا يجوز الانتفاع به لقوله ﷺ: «فلا تقربوه». وهو أحد قولي الشافعي، وذهب قوم إلى أنه يجوز الانتفاع به بالاستصباح وتدهين السفن ونحوه، وهو قول أبي حنيفة، وأظهر قولي الشافعي، والمراد من قوله: فلا تقربوه أكلاً وطعماً لا انتفاعاً. (رواه البخاري): وكذا أبو داود، والترمذي، والنسائي.

٤١١٧ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه سمع النبي ﷺ يقول: «اقتلوا الحيات، واقتلوا ذا الطفتين والأبتر فإنهما يطمسان البصر، ويستسقطان الجبل» قال عبد الله: فينا أنا أطارد حية أقتلها، ناداني أبو لبابة: لا تقتلها. فقلت: إن رسول الله ﷺ

٤١١٧ - (وعن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه سمع النبي ﷺ يقول: «اقتلوا الحيات»: أي: كلها عموماً «واقتلوا»): أي: خصوصاً «وذا الطفتين»): بضم الطاء المهملة وسكون الفاء، وفي نسخة بفتح الفاء والتحتية المشددة على صيغة التصغير، أي: صاحبهما وهي حية خبيثة على ظهرها خطان أسودان كالطفتين، والطفية بالضم على ما في القاموس خوصة المقل والخص بالضم ورق النخل الواحدة بهاء، والمقل بالضم صمغ شجرة، وفي النهاية: الطفية خوصة المقل شبه به الخطان اللذان على ظهر الحية في قوله: «وذا الطفتين». «والأبتر»): بالنصب عطفًا على ذا قيل: هو الذي يشبه المقطوع الذنب لقصر ذنبه، وهو من أخبث ما يكون من الحيات. «وإنهما يطمسان»): بفتح الياء وكسر الميم أي: يعميان «(البصر»): أي: بمجرد النظر إليهما لخاصية السمية في بصرهما «(ويستسقطان»): من باب الاستفعال للمبالغة أي: ويسقطان «(الجبل»): بفتح الجيم أي: الجنين عند النظر إليهما بالخاصة السمية، أو من الخوف الناشئ منهما لبعض الأشخاص. قال القاضي وغيره: جعل ما يفعلان بالخاصة كالذي يفعل بقصد وطلب، وفي خواص الحيوان عجائب لا تنكر، وقد ذكر في خواص الأفعى أن الجبل يسقط عند موافقة النظرين، وفي خواص بعض الحيات أن رؤيتها تعمي، ومن الحيات نوع يسمى الناظور متى وقع نظره على إنسان مات من ساعته، ونوع آخر إذا سمع الإنسان صوته مات. قال النووي قوله: يطمسان البصر أي يخطفانه لمجرد نظرهما إليه بخاصية جعلها الله تعالى في بصرهما إذا وقع على بصر الإنسان، ويؤيد هذه الرواية الأخرى لمسلم: يخطفان، قال العلماء: وفي الحيات نوع يسمى الناظر إذا وقع نظره على عين الإنسان مات من ساعته.

(قال عبد الله): أي: ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بقرينة تقدم ذكره وإلا فاصطلاح المحدثين على أنه إذا أطلق عبد الله فهو ابن مسعود أي: قال الراوي عن ابن عمر قال عبد الله: (فينا أنا أطارد): من باب المفاعلة للمغالبة أو المبالغة أي: أطرد (حية): وأتبعها لالحقها (أقتلها): أي: حال كوني أريد قتلها (ناداني أبو لبابة): بضم اللام صحابي مشهور (لا تقتلها): أي قال: لا تقتلها أو بقوله: لا تقتلها. وفي نسخة: لم تقتلها؟ أي: لأي شيء

أَمَرَ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ. فَقَالَ: إِنَّهُ نَهَى بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ، وَهُنَّ الْعَوَامِرُ.
متفق عليه.

٤١١٨ - وَعَنْ أَبِي السَّائِبِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ، فَبَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ، إِذْ سَمِعْنَا تَحْتَ سَرِيرِهِ حَرَكَةً فَنَظَرْنَا، فَإِذَا فِيهِ حَيَّةٌ، فَوُثِبَتْ لِأَقْتَلَهَا وَأَبُو سَعِيدٍ يَصْلِي، فَأَشَارَ إِلَيَّ أَنْ أَجْلِسَ، فَجَلَسْتُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، أَشَارَ إِلَيَّ بَيْتٍ فِي الدَّارِ، فَقَالَ: أَتَرَى هَذَا الْبَيْتَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ: كَانَ فِيهِ فَتًى مَنَّا

تريد قتلها؟ (فقلت: إن رسول الله ﷺ أمر بقتل الحيات): أي: جميعها (فقال: إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت): بضم الباء وكسرهما أي: صواحبا لملازمتها (وهن): أي: ذوات البيوت (العوامر): أي: للبيوت حيث تسكنها ولم تفارقها. واحداثها عامرة، وقيل سميت بها لطول عمرها كذا في النهاية. وقال التوربشتي: عمار البيوت وعوامرها سكانها من الجن. (متفق عليه): ورواه أحمد، وأبو داود، والنسائي وابن ماجه.

وروى الطبراني، عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً «اقتلوا الحية والعقرب وإن كنتم في الصلاة». وروى أبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم، عن أبي هريرة رضي الله عنهم مرفوعاً «اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب». وروى الخطيب، عن ابن مسعود: من قتل حية أو عقرباً فكأنما قتل كافراً. وروى أحمد عن ابن مسعود: من قتل حية فكأنما قتل رجلاً مشركاً قد حل دمه. وروى أبو داود، والنسائي، عن ابن مسعود. والطبراني عن جرير وعن عثمان بن أبي العاص مرفوعاً: «اقتلوا الحيات كلهن فمن خاف ثأرهن فليس مني». والظاهر أن هذه الأحاديث مطلقة محمولة على ما عدا سواكن البيوت لما سبق من الحديث ولما يليه، وهو قوله.

٤١١٨ - (وعن أبي السائب رضي الله عنه): هو مولى هشام بن زهرة تابعي (قال: دخلنا على أبي سعيد الخدري، فبينما نحن جلوس، إذ سمعنا تحت سريره حركة): أي: خشخشة (فنظرنا، فإذا فيه): أي: في ذلك المكان (حية، فوثبت): أي: قمت بسرعة (لأقتلها وأبو سعيد يصلي، فأشار إليّ أن اجلس): أن مصدرية والباء مقدرة قبلها، أو تفسيرية لأن في الإشارة معنى القول، (فجلست، فلما انصرف، أشار إلى بيت في الدار): أي: في جملتها ومن حوالها (فقال: أترى هذا البيت؟ فقلت: نعم فقال: كان): وفي نسخة إن كان بكسر الهمزة وهي مخففة من المثقلة أي إنه كان (فيه فتى): أي: شاب

حديثُ عهدٍ بعُرسٍ ، قال : فخرجنا معَ رسولِ الله ﷺ إلى الخندقِ ، فكانَ ذلكَ الفتى يستأذنُ رسولَ الله ﷺ بأنصافِ النهارِ ، فيرجعُ إلى أهله ، فاستأذنه يوماً ، فقال له رسولُ الله ﷺ : «خذَ عليكَ سلاحَكَ فَإِنِّي أخشى عليكَ قريظةَ» ، فأخذَ الرجلُ سلاحه ، ثم رجعَ ، فإذا امرأتهُ بينَ البابينِ قائمةٌ ، فأهوى إليها بالرمحِ ليطعنها به ، وأصابتهُ غيرَةً . فقالت له : اكفُفْ عليكَ رمحك ، وادخلَ البيتَ حتى تنظرَ ما الذي أخرجني ! فدخلَ فإذا بحيةٌ عظيمةٌ منظويةٌ على الفراشِ ، فأهوى إليها بالرمحِ ، فانظمتها به ، ثم خرجَ فركزَهُ

(منا) : أي : من قرابتنا أو جماعتنا (حديث عهد) : بالرفع ، وفي نسخة بالنصب . قال الطيبي : يجوز بالرفع على أنه صفة بعد صفة ، وبالنصب على أنه حال من الضمير في منا اهـ . والمعنى جديد عهد (بعرس) : بضم أوله ففي المغرب : أعرس الرجل بالمرأة بنى عليها ، والعرس بالضم الاسم ، ومنه إذا دعي أحدكم إلى طعام عرس فليجب أي : إلى طعام أعراس .

(قال) : أي : أبو سعيد (فخرجنا) : أي : نحن والشاب (مع رسول الله ﷺ إلى الخندق) : أي : غزوته (فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله ﷺ) : أي : للرجوع إلى أهله لتعلق قلبه بحبه ولبه (بأنصاف النهار) : أي : في أول أوساطه . قال النووي : هو بفتح الهمزة أي : منتصفه ، وكأنه وقت آخر النصف الأول وأول النصف الثاني فجمعه كما قالوا : ظهور الترسين ورجوعه إلى أهله ليطالع حالهم ، ويقضي حاجتهم ويؤنس امرأته ، فإنها كانت عروساً . قال الطيبي : ويحتمل أن يراد بالنهار الجنس ، وأتى بالإفراد اعتماداً على القرينة (فيرجع إلى أهله) : أي : ثم يرجع إلى الخندق أو يتم عندهم إلى الليل ، ثم في الصباح يرجع إلى الغزو وهو الأظهر . (فاستأذنه يوماً ، فقال له رسول الله ﷺ : «خذ عليك سلاحك فَإِنِّي أخشى عليك قريظة») : أي : احمل عليك السلاح آخذاً حذرك من بني قريظة ، وهم طائفة من اليهود من سكان حول المدينة السكينة (فأخذ الرجل سلاحه ، ثم رجع) : أي : بعد أخذ السلاح رجع إلى أهله (فإذا امرأته بين البابين) : أي : باب بيتها وباب غيرها أو بين المصراعين (قائمة ، فأهوى إليها بالرمح) : أي : قصدها به ، أو أشار به إليها ، أو مده إليها (ليطعننها به ، وأصابته) : حال من المستكن في أهوى أي : وقد أصاب الفتى (غيرة) : بفتح الغين المعجمة أي : حمية (فقالت) : أي امرأته (له : أكفف) : بضم الفاء الأولى أي : احفظ (عليك رمحك ، وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني ! فدخل فإذا بحية عظيمة منظوية) : أي : ملتوية مرتمية (على الفراش ، فأهوى إليها بالرمح ، فانظمتها به) : أي : غرز

في الدار، فاضطربت عليه، فما يُدرى أيُّهما كانَ أُسْرَعَ موتاً: الحيةُ أم الفتى؟ قال: فجئنا رسولَ الله ﷺ وذكرنا ذلك له، وقلنا: ادعُ اللهَ يحييه لنا. فقال: «استغفروا لصاحبكم» ثم قال: «إنَّ لهذه البيوت عوامرَ، فإذا رأيتم منها شيئاً فحرجوا عليها ثلاثاً، فإنَّ ذهبَ وإلا فاقتلوه فإنه كافرٌ» وقال لهم: «اذهبوا فادفنوا صاحبكم». وفي رواية قال:

الرمح في الحية حتى طوقها فيه فشبهه بالسلك الذي يدخل في الخرز، وفي الأساس رمى صيداً فانظمه بسهم وطعنه فانظم بساقيه أو جنبه، (ثم خرج): أي: من البيت، وفي نسخة بها أي: ملتبساً بالحية، (فركزه): أي: غرز الرمح في الدار (فاضطربت): أي: الحية (عليه): أي: صائلة على الفتى (فما يدرى): بصيغة المجهول أي: ما يعلم (أيُّهما كانَ أُسْرَعَ موتاً: الحية أم الفتى؟): بالرفع بيان لأيُّهما.

(قال): أي أبو سعيد (فجئنا رسولَ الله ﷺ وذكرنا ذلك له، وقلنا: ادعُ اللهَ يحييه لنا). بالرفع أي هو يحيي الفتى بدعائك. (فقال: «استغفروا لصاحبكم»)، وقال الطيبي: يريد أن الذي ينفعه هو استغفاركم لا الدعاء بالإحياء، لأنه مضى سبيله اهـ. وليس فيه عجزه عن المعجزة منه، بل سد لهذا الباب، وبه يتم الجواب والله أعلم بالصواب. (ثم قال): أي النبي ﷺ («إنَّ لهذه البيوت عوامرَ»)، أي سواكن («فإذا رأيتم منها»): أي من العوامر يعني من هذه الجماعة، وفي نسخة منهم أي من هذا الجمع («شيئاً»): أي أحداً تصوّر بصورة شيء من الحيات («فحرجوا»): بتشديد الراء المكسورة أي ضيقوا («عليها ثلاثاً»)، أي قولوا لها: أنت في حرج أي ضيق إن عدت إلينا فلا تلومينا أن نضيق عليكم بالتبع والطرْد والقتل، كذا في النهاية. وفي شرح مسلم للنووي قال القاضي عياض: روى ابن الحبيب عن النبي ﷺ أنه يقول: «أنشدكم بالعهد الذي أخذ عليكم سليمان بن داود عليهما السلام أن لا تؤذونا ولا تظهروا لنا». ونحوه عن مالك. («فإن ذهب»): أي بالتحريج فيها ونعمت («وإلا فاقتلوه فإنه كافر»). قال شارح: أي شددوا على الحية ونفروها، فإن نفر وتوارى فذاك، وإلا فاقتلوه، فإنه كافر أي كالكافر في جراته وصولته وقصده وكونه مؤذياً، وقيل: أراد بعوامر البيت سكانها من الجن أي أنها حيناً تتشكل بشكل الحيات، وأراد بالتحريج التشديد بالحلف عليه، كما جاء في الحديث أن يقال لها: «أسألك بعهد نوح وبعهد سليمان بن داود عليهم السلام أن لا تؤذينا». (وقال): أي النبي ﷺ (لهم): أي لأصحاب البيت («اذهبوا»): أمر وجوب على الكفاية أي ارجعوا وجهزوا («فادفنوا صاحبكم»). أي بعد الصلاة عليه، فإنه كان ذلك في الكتاب مسطوراً.

«إِنَّ بِالْمَدِينَةِ جَنًّا قَدْ أَسْلَمُوا، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ شَيْئًا فَاذْنُوهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ بَدَأَ لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَاقْتُلُوهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ». رواه مسلم.

٤١١٩ - وعن أم شريك رضي الله عنها: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أمر بقتل الوزغ وقال: «كَانَ يَنْفُخُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ». متفق عليه.

(وفي رواية): أي لمسلم على ما هو الظاهر (قال): أي النبي ﷺ بدلاً من قوله السابق: إن لهذه البيوت الخ. («إن بالمدينة جنًّا»): أي طائفة منهم («قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم»): وفي نسخة: منها أي من طائفتهم («شيئاً فاذنوه ثلاثة أيام»)، بمد الهمزة وكسر الدال أمر من الإيذان بمعنى الإعلام، والمراد به الإنذار والإعتذار، والمعنى قولوا له نحو ما تقدم أو حلفوه وقولوا: بالله عليك أن لا تعودوا لمثله أبداً إن كنتم مؤمنين. («فإن بدا»): بالألف أي ظهر («لكم بعد ذلك فاقتلوه، فإنما هو شيطان»). أي فليس يجني مسلم، بل هو إما جني كافر، وإما حية، وإما ولد من أولاد إبليس، أو سماه شيطانياً لتمرده وعدم ذهابه بالإيذان، وكل متمرّد من الجن والإنس والدابة يسمى شيطانياً. وفي شرح مسلم للنووي قال العلماء: إذا لم يذهب بالإنذار علمتم أنه ليس من عوامر البيوت، ولا ممن أسلم من الجن، بل هو شيطان، فلا حرمة له فاقتلوه ولن يجعل الله له سبيلاً إلى الإضرار بكم. (رواه مسلم). وكذا أبو داود، والترمذي، والنسائي. ومالك في آخر الموطأ وغيرهم.

٤١١٩ - (وعن أم شريك رضي الله عنها): وهي عزمة بنت دودان بضم الدال المهملة الأولى القرشية العامرية لها صحبة، أو أم شريك الأنصارية والله أعلم. (أن رسول الله ﷺ أمر بقتل الوزغ): بواو مفتوحة وزاي كذلك وبمعجمة واحدها وزغة، وهي دويبة مؤذية وسام أبرص كبيرها. ذكره ابن الملك، وفي النهاية: الوزغ جمع وزغة والتحرّيك وهي التي يقال لها سام أبرص (وقال): أي النبي ﷺ («كان»): أي الوزغ («ينفخ على إبراهيم»). أي على نار تحته. قال القاضي: بيان لخبث هذا النوع وفساده، وأنه بلغ في ذلك مبلغاً استعمله الشيطان، فحمله على أن نفخ في النار التي ألقى فيها خليل الله عليه الصلاة والسلام، وسعى في اشتعالها، وهو في الجملة من ذوات السموم المؤذية. قال ابن الملك: ومن شغفها إفساد الطعام خصوصاً الملح، فإنها إذا لم تجد طريقاً إلى إفساده ارتقت السقف وألقت خرافها في موضع يحاذيه. وفي الحديث بيان أن جبلتها على الإساءة. (متفق عليه).

٤١٢٠ - وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقاً. رواه مسلم.

٤١٢١ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ قَتَلَ وَزْغاً فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ كَتَبَ^(١) لَهُ مِائَةٌ حَسَنَةً، وَفِي الثَّانِيَةِ دُونَ ذَلِكَ، وَفِي الثَّالِثَةِ دُونَ ذَلِكَ». رواه مسلم^(١).

٤١٢٢ - وعنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «قَرِصْتُ نَمْلَةً نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَأَمَرَ بِقَرْيَةٍ

٤١٢٠ - (وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله ﷺ أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقاً)، تصغير فاسق. قال النووي: تسميته فويسقاً لأنه نظير الفواسق الخمس التي تقتل في الحل والحرم، وأصل الفسق الخروج عن الطريق المستقيم، وهذه المذكورات خرجت عن خلق معزلم الحشرات بزيادة الضرر والأذى. قال الطيبي: وأما تصغيره فللتعظيم كما في دويهة على ما ذهب إليه الشيخ التوربشتي أو للتحقير لإلحاقه ﷺ بالفواسق الخمس اهـ. والأول أظهر فتدبر. (رواه مسلم).

٤١٢١ - (وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ قَتَلَ وَزْغاً فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ»): بالباء الموحدة («كتب^(٢) لَهُ مِائَةٌ حَسَنَةً، وَفِي الثَّانِيَةِ»): أي ومن قتل في الضربة الثانية («دُونَ ذَلِكَ»)، أي كتب له أقل مما ذكر، أو التقدير وقتله في الثانية دُونَ ذَلِكَ في الثواب («وَفِي الثَّالِثَةِ دُونَ ذَلِكَ»): أي أقل مما قبله، وهكذا والله أعلم. قال النووي: سبب تكثير الثواب في قتله أول ضربة الحث على المبادرة بقتله، والإعتناء به، والحرص عليه فإنه لو فاته ربما انفلت وفات قتله، والمقصود انتهاز الفرصة بالظفر على قتله (رواه مسلم). وروى أحمد، وابن حبان عن ابن مسعود مرفوعاً: «مَنْ قَتَلَ حِيَةً فَلَهُ سَبْعُ حَسَنَاتٍ، وَمَنْ قَتَلَ وَزْغَةً فَلَهُ حَسَنَةٌ». وروى الطبراني عن عائشة مرفوعاً: «مَنْ قَتَلَ وَزْغاً كَفَرَ اللَّهُ عَنْهُ سَبْعَ خَطِيئَاتٍ».

٤١٢٢ - (وعنه): أي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه (قال: قال رسول الله ﷺ «قَرِصْتُ»): أي لسعت ولدغت. قال الطيبي: القرص الأخذ بأطراف الأصابع، وهنا يراد به العض، فالمعنى عضت («نَمْلَةً»): أي واحدة («نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ»): قيل: موسى، وقيل:

(١) رواه أحمد في المسند حديث رقم ٨٦٦٧/ج ٣ من مسند أبي هريرة.

(٢) في «ش» كتبت وأثبتناه لفظ «خ» و«م».

النمل فَأَحْرِقَتْ، فَأَوْحَى اللهُ تَعَالَى إِلَيْهِ: أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أَحْرِقَتْ أُمَّةً مِنَ الْأُمَمِ تَسْبِیحُ؟». متفق عليه.

داود عليهم السلام («فأمر بقرية النمل»): أي مسكنها ومنزلها سمي قرية لاجتماعها فيه، ومنه القرية المتعارفة لاجتماع الناس فيها، والمعنى فأمر بإحراق قرية النمل («فأحرقَتْ»); قيل: المعنى أمر بإحراق شجرة فيها تلك النملة، وسببه ما روي أنه عليه السلام قال: يا رب تعذب أهل قرية بمعاصيهم وفيهم المطيع، فأراد أن يريه العبرة في ذلك، فسلط عليه الحر حتى التجأ إلى ظل شجرة وعندها بيت النملة، فغلبه النوم، فلما وجد لذة النوم لدغته، فأمر بإحراق النمل جميعه إما لعدم علمه بخصوص القارصة، أو لكونها مؤذية، ويجوز قتل جنس المؤذي. وقد روى الطبراني عن ابن عباس: أنه نهى عليه السلام عن قتل كل ذي روح إلا أن يؤدي، ولا يخفى أن هذا نظير لفعله تعالى لأنه سبحانه يفرق بين المطيع والعاصي، ولا يكون تعذيبه تشفياً بخلاف المخلوق، بل فعله عز وجل من باب القضاء والقدر الذي يعجز عن كنهه علم البشر، ويمكن أن يكون تمثيلاً لأنه تعالى علم أن المطيع لو لم يدخل في عموم عذابهم وخص بالإخلاص لصدر عنه ما يوجب تعذيبه، أو المطيع إذا رضي بفعل العاصي أو لم ينكر أو ساكنه وما شاء وعاشره في مأواه لا يخلو عن استحقاق تعذيب ما، أو تعذيبه صورة تعذيب. وفي الحقيقة تكفير وتهذيب، فسبحانه سبحانه أن يقع منه إلا العدل أو الفضل ﴿لَا يَسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾^(١) («فأوحى الله تعالى إليه أن»): بفتح الهمزة وتقدير اللام أي أوحى بهذا الكلام يعني لأجل («قرصتك نملة»): أي واحدة («أحرقَتْ أمة»): أي أمرت بإحراق طائفة عظيمة («من الأمم»): حال كونها («تسبح»).

قال الطيبي: أي أمة مسبحة لله تعالى، وإنما وضع المضارع موضع مسبحة ليدل على الاستمرار ومزيداً للإنكار، كقوله تعالى: ﴿إِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ﴾^(٢) الكشف: فيه الدلالة على حدوث التسبيح من الجبال شيئاً بعد شيء وحالاً بعد حال، وكان السامع يحاضر تلك الحال ويسمعها، ويفهم من قوله: أحرقَتْ أمة جواز إحراق تلك القارصة. وفي شرح مسلم للنووي قالوا: هذا محمول على أن شرع ذلك النبي كان فيه جواز قتل النمل والإحراق بالنار، ولذا لم يعتب عليه في أصل القتل والإحراق، بل في الزيادة على نملة واحدة، وأما في شرعنا فلا يجوز إحراق الحيوان بالنار إلا بالإقتصاص، وسواء في منع

الفصل الثاني

٤١٢٣ - عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامداً فألقوها وما حولها، وإن كان مائعاً فلا تقربوه».

رواه أحمد^(١)، وأبو داود.

٤١٢٤ - ورواه الدارمي عن ابن عباس.

٤١٢٥ - وعن سفينة، قال: أكلت مع رسول الله ﷺ لحم حبارى. رواه أبو داود.

الإحراق بالنار القمل وغيره للحديث المشهور: «لا يعذب بالنار إلا الله تعالى». وأما قتل النمل فمذهبنا أنه لا يجوز، فإن النبي ﷺ نهى عن قتل أربع من الدواب، وسيجيء في الفصل الثاني اهـ. ويمكن حمل النهي عن قتل النمل على غير المؤذي منها جمعاً بين الأحاديث وقياساً على القمل، فإن أذى النمل قد يكون أشد من القمل. ألا ترى أنه لا يجوز قتل الهر ابتداء بخلاف ما إذا حصل منه الأذى، ويمكن أن يكون الإحراق منسوخاً، أو محمولاً على ما لا يمكن قتله إلا به ضرورة. (متفق عليه).

الفصل الثاني

٤١٢٣ - (عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا وقعت الفأرة»: بسكون الهمزة في الأصل ويبدل أي سقطت («في السمن»): أي وماتت فيه («فإن كان جامداً فألقوها وما حولها»)، أي وكلوا مما بقي («وإن كان مائعاً فلا تقربوه».) أي السمن للأكل، ويجوز الإنتفاع بنحو الإستصباح على ما سبق (رواه أحمد، وأبو داود). أي عن أبي هريرة.

٤١٢٤ - (ورواه الدارمي عن ابن عباس).

٤١٢٥ - (وعن سفينة رضي الله عنه)، أي مولى رسول الله ﷺ، ومرد ذكره (قال: أكلت مع رسول الله ﷺ لحم حبارى). بضم الحاء وفتح الراء المهملتين مقصوراً. قال الجوهرى: الحبارى طائر يقع على الذكر والأنثى واحدهما وجمعهما سواء، وإن شئت قلت الجمع حباريات وألفه ليست للتأنيث ولا للإلحاق، وإنما بنى الإسم بها فصار كأنها من نفس الكلمة لا ينصرف في معرفة ولا نكرة. وقال صاحب القاموس: ألفه للتأنيث، وغلط الجوهرى إذ لو لم يكن له لانصرف هذا. وفي حياة الحيوان للدميري: الحبارى طائر كبير

- ٤١٢٦ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: نهى رسول الله ﷺ عن أكل الجلالة وألبانها. رواه الترمذي. وفي رواية أبي داود: قال: نهى عن ركوب الجلالة.
- ٤١٢٧ - وعن عبد الرحمن بن شبل، رضي الله عنه: أن النبي ﷺ نهى عن أكل

العنق رمادي اللون في منقاره بعض طول، ومن شأنها أن تصاد ولا تصيد. روى البيهقي في الشعب من حديث يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنهم، أنه سمع رجلاً يقول: إن الظالم لا يضر إلا نفسه، فقال أبو هريرة: كذب والذي نفسي بيده إن الحبارى لتموت هزلاً من خطايا بني آدم، يعني إذا كثرت الخطايا منع الله القطر عن أهل الأرض، وهي من أكثر الطير حيلة في طلب الرزق، ومع ذلك تموت جوعاً للحكم يحل أكلها. قال عثمان رضي الله تعالى عنه: كل شيء يحب ولده حتى الحبارى خصها بالذكر، لأنه يضرب بها المثل في الحمق فهي على حمقها تحب ولدها، فتطعمه وتعلمه الطيران كغيرها من الحيوان. (رواه أبو داود). وكذا الترمذي في الشمائل.

٤١٢٦ - (وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال: نهى رسول الله ﷺ عن أكل الجلالة): بفتح الجيم وتشديد اللام الأولى وهي الدابة التي تأكل العذرة من الجلة وهي البعرة. في الفائق: كنى عن العذرة بالجلة وهي البعر فقيل لأكلها جلالة. (وألبانها)، أي وعن شرب لبنها وجمع مبالغة. قال ابن الملك: أي إذا ظهر في لحمها نتن، وإلا فلا بأس بأكلها، والأحسن أن تحبس أياماً حتى يطيب لحمها ثم تذبح اهـ. وروي أن ابن عمر كان يحبس الدجاج ثلاثاً. وفي الفتاوى الكبير: كان يحبس الدجاجة المخلاة ثلاثة أيام، والجلالة عشرة أيام لا يحل أكلها. في شرح السنة: الحكم في الدابة التي تأكل العذرة أن ينظر فيها، فإن كانت تأكلها أحياناً فليست بجلالة ولا يحرم بذلك أكلها كاللجاجة، وإن كان غالب علفها منها حتى ظهر ذلك على لحمها ولبنها، فاختلفوا في أكلها، فذهب قوم إلى أنه لا يحل أكلها إلا أن تحبس أياماً وتعلف من غيرها حتى يطيب لحمها، وهو قول الشافعي وأحمد وأبي حنيفة، وكان الحسن لا يرى بأساً بأكل لحوم الجلالة، وهو قول مالك. وقال إسحاق: لا بأس بأكلها بعد أن يغسل غسلًا جيداً. (رواه الترمذي). وكذا أبو داود، وابن ماجه، والحاكم (وفي رواية أبي داود: قال): أي ابن عمر (نهى): أي رسول الله ﷺ أي نهى تنزيه (عن ركوب الجلالة). لأنها إذا عرقت ينتن لحمها.

٤١٢٧ - (وعن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه)، بكسر الشين المعجمة وسكون

لحم الضَّبِّ. رواه أبو داود.

٤١٢٨ - وعن جابر رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ أَكْلِ الْهَرَّةِ وَأَكْلِ ثَمْنِهَا. رواه أبو داود، والترمذي.

٤١٢٩ - وعنه، حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - يعني يومَ خيبر - الحمرَ الإنسيَّةَ، ولحومَ البِغَالِ، وكلَّ ذي نابٍ مِنَ السَّبَاعِ، وكلَّ ذي مخلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ. رواه الترمذي. وقال: هذا حديثٌ غريب.

الموحدة أنصاري، يعد في أهل المدينة، روى عنه تميم بن محمود وأبو راشد. (أن النبي ﷺ نهى عن أكل لحم الضب). وفي نسخة وهي رواية الجامع الصغير عن أكل الضب، وهذا يدل على حرمة، وبه قال أبو حنيفة، وسبق الخلاف فيه (رواه أبو داود). وكذا ابن عساكر عن عائشة.

٤١٢٨ - (وعن جابر رضي الله عنه، أن النبي ﷺ نهى عن أكل الهرة وأكل ثمنها). وفي رواية: وعن أكل ثمنها. قال ابن الملك: أكل لحم الهر حرام بلا خلاف، وأما بيعها وأكل ثمنها فليس بحرام بل هو مكروه. (رواه أبو داود، والترمذي). وكذا ابن ماجه، والحاكم.

٤١٢٩ - (وعنه): أي عن جابر رضي الله عنه (قال: حرم رسول الله ﷺ - يعني يوم خيبر -): تفسير من أحد الرواة (الحمر): بضمين جمع حمار (الإنسية)، بكسر الهمزة وسكون النون وتشديد التحتية للنسبة، وفي نسخة بفتح أوله، ففي المقدمة قال ابن أبي أويس: بفتحتين والمشهور بكسر أوله وسكون ثانيه، والأنس بالفتح الناس، وجوز أبو موسى ضم أوله وهو ضد الوحشية، والمعنى حرم لحوم الحمر الأهلية (ولحوم البغال، وكل): بالجر عطفاً على البغال أي: ولحوم كل (ذي ناب): وفي نسخة بالنصب عطفاً على المضاف أي: وحرم كل ذي ناب (من السباع، وكل ذي مخلب): بالوجهين في كل (من الطير). أي من سباعها (رواه الترمذي، وقال: هذا حديث غريب). يعني باعتبار هذا اللفظ بإسناده المخصوص، وإلا فقد روى الشيخان عن البراء، وعن جابر، وعن علي، وعن ابن عمر، وعن أبي ثعلبة رضي الله تعالى عنهم أنه ﷺ نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية. وروى أصحاب الستة عن أبي ثعلبة أنه ﷺ نهى عن كل ذي ناب من السباع. وروى أحمد، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجه، عن ابن عباس رضي الله عنهما وزاد: وعن

٤١٣٠ - وعن خالد بن الوليد، رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ أَكْلِ لَحْمِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ. رواه أبو داود، والنسائي.

٤١٣١ - وعنه، قال: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرٍ، فَأَتَتِ الْيَهُودُ، فَشَكَّوْا أَنَّ النَّاسَ قَدْ أَسْرَعُوا إِلَى خَضَائِرِهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلَا لَا يَحِلُّ أَمْوَالُ الْمَعَاهِدِينَ إِلَّا بِحَقِّهَا». رواه أبو داود.

كل ذي مخلب من الطير. قال الشمني: ولا يحل الضبع ولا اليربوع، لما روى أحمد وإسحاق بن راهوية، وأبو يعلى الموصلي، عن عبد الله بن يزيد السعدي قال: سألت سعيد بن المسيب أن ناساً من قومي يأكلون الضبع؟ فقال: إن أكلها لا يحل، وكان عنده شيخ أبيض الرأس واللحية، فقال ذلك الشيخ: يا عبد الله! ألا أخبرك بما سمعت أبا الدرداء يقول فيه؟ قلت: نعم. قال: سمعت أبا الدرداء يقول: نهى رسول الله ﷺ عن أكل كل خطفة ونهبة ومجثمة وكل ذي ناب من السباع، فقال سعيد: صدق.

٤١٣٠ - (وعن خالد بن الوليد رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير). في إدماج الخيل مع المحرمين اتفاقاً تقوية لحرمته، وإشارة إلى موافقة الآية الشريفة وهي قوله تعالى: ﴿وَالْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ لَتَكُنَّ لَكُمْ رِزْقًا﴾ ولذا قال أبو حنيفة: بحرمة لحمه مستندلاً بالكتاب والسنة، وبأنه آلة إرهاب العدو فلا يؤكل احتراماً له، ولهذا يضرب له سهم في الغنيمة، ولأن في إباحته تقليل الجهاد. (رواه أبو داود، والنسائي). وكذا ابن ماجة. قال المنذري: الحديث ضعيف، وقال أبو داود: هذا منسوخ لأنه أكل لحم الخيل جماعة من الصحابة ذكره الجزري، والظاهر أن قوله لأنه الخ علة للضعف والنسخ وهو غير مستقيم، فإن أكلهم لحم الخيل إما مقدم فهو منسوخ، وإما مؤخر فيحمل على أنه ما بلغهم الحديث، وقد سبق الكلام على تصحيحه والخلاف في تحريمه والله أعلم.

٤١٣١ - (وعنه): أي عن خالد (قال: غزوت مع النبي ﷺ يوم خيبر، فأنت اليهود)، أي جاؤوا (إلى النبي ﷺ، فشكوا أن الناس): أي المسلمين (قد أسرعوا إلى خضائيرهم)، أي إلى أخذ ثمار نخيل اليهود الذين دخلوا في العهد والخضيرة بالخاء والضاد المعجمتين النخلة التي ينتشر بسرهما وهو أخضر، كذا في الصحاح. (فقال رسول الله ﷺ: «ألا»): للتنبيه («لا يحل أموال المعاهدين»): بكسر الهاء وقيل بفتحها

٤١٣٢ - وعن ابن عمر، رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله ﷺ: «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدِمَانٍ. الْمَيْتَتَانِ: الْحَوْتُ وَالْجَرَادُ، وَالدِّمَانُ: الْكَبِدُ وَالطَّحَالُ». رواه أحمد، وابن ماجه، والدارقطني.

٤١٣٣ - وعن أبي الزبير، عن جابر، رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَا أَلْقَاهُ الْبَحْرُ أَوْ جَزَرَ عَنْهُ الْمَاءُ فَكُلُوهُ. وَمَا مَاتَ فِيهِ وَطْفًا فَلَا تَأْكُلُوهُ». رواه أبو داود، وابن ماجه.

أي: أهل العهد والذمة («إلا بحقها»). أي: ألا بحق تلك الأموال فإن حق مال المعاهد إن كان ذمياً فالجزية، وإن كان مستأمناً وماله للتجارة فالعشر. (رواه أبو داود).

٤١٣٢ - (وعن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله ﷺ: «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدِمَانٍ»). أي في حال الإختيار والإضطرار («الميتتان: الحوت، والجراد، والدمان: الكبد»): بفتح فكسر، وفي القاموس: بالفتح والكسر وككتف معروف («والطحال»): بكسر أوله، وهما دمان جامدان، فقول صاحب القاموس الطحال ككتاب لحمه معروفة محل بحث. (رواه أحمد، وابن ماجه، والدارقطني). وفي الجامع الصغير بلفظ: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. رواه ابن ماجه والبيهقي والحاكم عنه.

٤١٣٣ - (وعن أبي الزبير)، قال المؤلف: هو محمد بن مسلم المكي مولى حكيم بن حزام في الطبقة الثانية من تابعي مكة، سمع جابر بن عبد الله، روى عنه جماعة كثيرة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، مات سنة خمس وعشرين ومائة. (عن جابر)، رضي الله تعالى عنه (قال: قال رسول الله ﷺ: «ما ألقاه البحر»): أي كل ما قذفه إلى الساحل («أو جزر عنه الماء»): أي نقص وذهب عنه ماء البحر من الجزر الذي هو نقيض المد، ومنه الجزيرة. والمعنى وما انكشف عنه الماء من حيوان البحر، («فكلوه وما مات فيه وطفًا»): أي ارتفع فوق الماء بعد أن مات («فلا تأكلوه»). في شرح السنة: اختلفوا في إباحة السمك الطافي، فأباحه جماعة من الصحابة والتابعين، وبه قال مالك والشافعي، وكرهه جماعة منهم، روي ذلك عن جابر وابن عباس وأصحاب أبي حنيفة رضي الله عنهم. (رواه أبو داود، وابن ماجه).

وقال محيي السنة: الأكثرون على أنه موقوف على جابر.

٤١٣٤ - وعن سلمان رضي الله عنه، قال: سئل النبي ﷺ عن الجراد، فقال: «أكثر جنود الله، لا أكله ولا أحرّمه». رواه أبو داود. وقال محيي السنة: ضعيف.

(وقال محيي السنة): أي صاحب المصاييح (الأكثرون على أنه موقوف على جابر). قلت: لا يضر فإن مثل هذا الموقوف في حكم المرفوع، كما هو المعروف.

٤١٣٤ - (وعن سلمان رضي الله عنه، قال: سئل النبي ﷺ عن الجراد)، أي عن حكمة خلقه وحكم أكله. (فقال: «أكثر جنود الله»)، أي هو أكثر جنوده تعالى من الطيور، فإذا غضب على قوم أرسل عليهم الجراد ليأكل زرعهم وأشجارهم، ويظهر فيهم القحط إلى أن يأكل بعضهم بعضاً فيفنى الكل وإلا فالملائكة أكثر الخلائق على ما ثبت في الأحاديث، وقد قال عز وجل في حقهم: ﴿وما يعلم جنود ربك إلا هو﴾. («لا أكله»): أي لا أطعمه لأنني أكرهه طبعاً («ولا أحرّمه»). أي على غيري شرعاً لما سبق من أنه أحلت لنا ميتتان. قال الطيبي: يحتمل أن يكون لفظ السائل أأكل الجراد أم لا؟ أو هو حرام أم لا؟ فينطبق عليه الجواب بقوله: لا أكله ولا أحرّمه، وقوله: أكثر جنود الله كالتوطئة للجواب والتعليل له كأنه قيل: هو جند من جنود الله يبعثه أمانة لغضبه على بعض البلاد، فإذا نظر إلى هذا المعنى ينبغي أن لا يؤكل، وإذا نظر إلى كونه يقوم مقام الغداء يحل اهـ.

وحاصله أنه ﷺ تردد في كونه حلالاً أو حراماً، وهو لا يلائم التصريح بحليته في الحديث الصحيح، مع أن دليل الحرمة والحل إذا تعارضا ترجح الحرمة، وهذا لا قائل به في حق الجراد، ففي حياة الحيوان للدميري، أجمع المسلمون على إباحة أكله، ولأنه يلزم منه أنه ﷺ توقف في هذه المسألة من باب الإجتihad، فيبقى الحكم موقوفاً بين العباد وهو باطل بالإتفاق، فإنه قال الأئمة الأربعة: يحل أكله سواء مات حتف أنفه أو بذكاة أو باصطياد مجوسي أو مسلم قطع شيء منه أم لا. وعن أحمد: إذا قتله البرد لم يؤكل، وملخص مذهب مالك أنه إن قطعت رأسه حل وإلا فلا. والدليل على عموم حله قوله ﷺ: «أحلت لنا ميتتان». (رواه أبو داود. وقال محيي السنة، ضعيف). أي إسناده أو معناه لمخالفته ظاهر الحديث الصحيح، عن عبد الله بن أبي أوفى: «غزونا مع رسول الله ﷺ سبع غزوات نأكل معه الجراد. رواه البخاري، وأبو داود، والحافظ أبو نعيم، وفيه: ويأكله معنا، وتقدم الكلام عليه.

وروى ابن ماجة عن أنس قال: كن أزواج النبي ﷺ يتهددين الجراد في الأطباق، وفي الموطأ من حديث ابن عمر أن عمر سئل عن الجراد؟ فقال: وددت أن عندي قفة أكل منها. وروى البيهقي عن أبي أمامة الباهلي أن رسول الله ﷺ قال: «إن مريم بنت عمران سألت ربها أن يطعمها لحماً لا دم له، فأطعمها الجراد، فقالت: اللهم أعشها بغير رضاع وتابع بينه بغير شياع». قلت: يا أبا الفضل! ما الشياع؟ قال: الصوت. وروي أنه كان طعام يحيى بن زكريا عليهما السلام الجراد وقلوب الشجر، وكان يقول: من أنعم منك يا يحيى! طعامك الجراد وقلوب الشجر. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي ﷺ قال: «بينما أيوب يغتسل عرياناً خر عليه رجل جراد من ذهب فجعل يحيى في ثوبه فناداه الله تعالى: يا أيوب! ألم أكن أغنيك عما ترى؟ قال: بلى يا رب! ولكن لا غنى لي عن بركتك». قال الشافعي: في هذا الحديث نعم المال الصالح مع العبد الصالح.

وروى الطبراني والبيهقي في شعبه عن أبي زهير النميري قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تقتلوا الجراد فإنه جند الله الأعظم» وهذا إن صح فعله أراد به إن لم يتعرض لإفساد الأرض، فإن تعرض له جاز دفعه بالقتل وغيره، وأسند الطبراني، عن الحسن بن علي قال: كنا على مائدة نأكل أنا وأخي محمد بن الحنفية، وبنو عمي عبد الله وقثم والفضل أبناء العباس، ف وقعت جرادة على المائدة، فأخذها عبد الله وقال لي: ما مكتوب على هذه؟ فقلت: سألت أمير المؤمنين عن ذلك؟ قال: سألت عنه رسول الله ﷺ فقال: «مكتوب عليها أنا الله لا إله إلا أنا رب الجراد ورازقها إذا شئت بعثتها رزقاً لقوم، وإن شئت بعثتها بلاء على قوم». فقال عبد الله: هذا من العلم المكنون.

واختلف العلماء في الجراد هل هو صيد بري أو بحري؟ فقليل: بحري. لما روى ابن ماجة عن أنس رضي الله عنه، أن النبي ﷺ دعا على الجراد فقال: «اللهم أهلك كباره وأفسد صغاره واقطع دابره وخذ بأفواهه عن معاشنا وأرزاقنا، فإنك سميع الدعاء». فقال رجل: يا رسول الله! كيف تدعو على جند من أجناد الله بقطع دابره؟ قال: «الجراد نثرة الحوت من البحر» أي عطسته، والمراد أن الجراد من صيد البحر يحل للمحرم صيده، وفيه عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ في حج أو عمرة، فاستقبلنا رجل من جراد، فجعلنا نضربهن بنعالنا وأسواطنا، فقال ﷺ: «كلوه فإنه من صيد البحر». والصحيح أنه بري، لأن المحرم يجب عليه الجزاء إذا أتلفه، وبه قال عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس

٤١٣٥ - وعن زيد بن خالد، رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله ﷺ عن سب الديك، وقال: «إِنَّهُ يُؤْذَنُ لِلصَّلَاةِ». رواه في «شرح السنة».

٤١٣٦ - وعنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة». رواه أبو داود^(١).

وعطاء. قال العبدري: وهو قول أهل العلم كافة إلا أبا سعيد الخدري، فإنه قال: لا جزاء فيه، وحكاه ابن المنذر عن كعب الأحبار، وعروة بن الزبير رضي الله عنهم أجمعين، فإنهم قالوا: هو من صيد البحر لا جزاء فيه. واحتج لهم بحديث أبي المهزم، وهو بضم الميم وفتح الهاء وكسر الزاي، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أصبنا ضرباً من الجراد، وكان رجل يضرب بسوط وهو محرم فقبل له: إن هذا لا يصلح، فذكر للنبي ﷺ فقال: «إنما هو من صيد البحر». رواه أبو داود، والترمذي وغيرهما. واتفقوا على تضعيفه لتضعيف أبي المهزم، واحتج الجمهور بما رواه الشافعي بإسناده الصحيح، أو الحسن عن عبد الله بن أبي عمار، أنه قال: أقبلت مع معاذ بن جبل وكعب الأحبار في أناس محرمين من بيت المقدس بعمره، حتى إذا كنا ببعض الطريق وكعب على نار يصطلي، فمرت به رجل من جراد فأخذ جرادتين قتلهما ونسي إحرامه ثم ذكر إحرامه فألقاهما، فلما قدمنا المدينة دخل القوم على عمر، ودخلت معهم فقص كعب قصة الجرادتين على عمر رضي الله عنه فقال: ما جعلت على نفسك يا كعب؟ قال: درهمين. فقال: بخ بخ درهمان خير من جرادتين اجعل ما جعلت في نفسك. وفي الأمثال: ثمرة خير من جراد.

٤١٣٥ - (وعن زيد بن خالد): رضي الله عنه لم يذكره المؤلف في أسمائه (قال: نهى رسول الله ﷺ عن سب الديك، وقال: «إِنَّهُ يُؤْذَنُ لِلصَّلَاةِ»): أي النبي ﷺ («إنه»): أي الديك أو الشأن («يؤذن»): بتشديد الذال، ويجوز تخفيفها وإبدال همزها في الوجهين أي: يعلم الناس ويدعوهم («للصلاة»): أي لدخول وقتها في بعض الأوقات، وفيه أن بعض الخصال الحميدة في الحيوان مانع من سبه، فيكف بالمؤمن من الإنسان، ثم رأيت الحلبي قال: فيه دليل على أن كل من استفيد منه خير لا ينبغي أن يسب ويستهان، بل حقه أن يكرم ويشكر ويتلقى بالإحسان. (رواه في شرح السنة). وكذا أبو دود، والنسائي، وابن حبان في صحيحه، ذكره السيد جمال الدين.

٤١٣٦ - (وعنه): أي عن زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه (قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة»): رواه أبو داود. وكذا رواه أحمد، (١) وأخرجه الإمام أحمد في المسند الحديث رقم ٢١٧٣٧/ج ٨ في مسند زيد بن خالد الجهني.

٤١٣٧ - وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، قال : قال أبو ليلى : قال رسول الله ﷺ :

وابن ماجة ، عن زيد بن خالد الجهني وإسناده جيد قاله الدميري في حياة الحيوان . قال : وأعظم ما في الديك من العجائب معرفة الأوقات الليلية ، فيقسط أصواته عليها تقسيطاً لا يغادر منه شيئاً سواء طال أو قصر ، ويوالى صياحه قبل الفجر وبعده ، فسبحان من هداه لذلك ، وقد أفتى القاضي حسين والمتولي والرافعي بجواز الإعتماد على الديك المجرب في أوقات الصلاة . وروى عبد الحق بن قانع بإسناده أن النبي ﷺ قال : «الديك الأبيض خليلي» . وإسناده لا يثبت . ورواه غيره بلفظ «الديك الأبيض صديقي وعدو للشيطان يحرس صاحبه وسبع دور خلفه» . وفي الجامع الصغير روايات في فضله ، وروى الشيخ محب الدين الطبري ، أن النبي ﷺ كان له ديك أبيض ، وكان الصحابة يسافرون معه بالديكة لتعرفهم أوقات الصلاة . وفي معجم الطبراني ، عن النبي ﷺ أن الله سبحانه ديكاً أبيض ، جناحه موشيان بالزبرجد والياقوت واللؤلؤ ، جناح بالمشرق وجناح بالمغرب ، رأسه تحت العرش وقوائمه في الهواء ، يؤذن في كل سحر ، وفي رواية يقول : سبحانه ما أعظم شأنك . وفي رواية : سبوح قدوس ، فيسمع تلك الصيحة أهل السماء والأرض إلا الثقلين الجن والإنس ، فعند ذلك تحببه ديوك الأرض ، فإذا دنا يوم القيامة قال الله تعالى : ضم جناحك وغمض من صوتك ، فيعلم أهل السموات والأرض إلا الثقلين أن الساعة قد اقتربت . وعن أصبغ بن زيد الواسطي أنه كان لسعيد بن جبير ديك يقوم من الليل بصياحه ، فلم يصح ليلة حتى أصبح ، فلم يصل سعيد تلك الليلة فشق عليه فقال : ما له قطع الله صوته فلم يسمع له صوت بعد ذلك اهـ . ويحل أكله لما تقدم في الدجاج .

٤١٣٧ - (وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى رضي الله تعالى عنه) : أنصاري ، ولد لست سنين من خلافة عمر ، وقتل بدجيل ، وقيل : غرق بنهر البصرة ، وقيل : فقد بدير الجماجم سنة ثلاث وثمانين ، في وقعة ابن الأشعث ، حديثه في الكوفيين ، سمع أباه وخلقاً كثيراً من الصحابة ، ومنه الشعبي ومجاهد وابن سيرين وخلق سواهم كثير ، وهو في الطبقة الأولى من تابعي الكوفيين ، كذا ذكره المؤلف في حرف العين . وقال في حرف اللام : ابن أبي ليلى هو ابن أبي ليلى إسمه عبد الرحمن بن قاسم بن أبي ليلى يسار الأنصاري ولد الخ . وقال : سمع خلقاً كثيراً من الصحابة من غير ذكر أبيه ، ثم قال : وقد يقال ابن أبي ليلى أيضاً لولده محمد ، وهو قاضي الكوفة إمام مشهور في الفقه صاحب مذهب وقول ، وإذا أطلق المحدثون ابن أبي ليلى فإنما يعنون إياه ، وإذا أطلق الفقهاء ابن أبي ليلى فإنما يعنون

«إِذَا ظَهَرَتِ الْحَيَّةُ فِي الْمَسْكَنِ فَقُولُوا لَهَا: إِنَّا نَسْأَلُكَ بَعْدَ نُوْحٍ وَبَعْدَ سَلِيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ أَنْ لَا تُؤْذِنَا، فَإِنْ عَادَتْ فَاقْتُلُوْهَا». رواه الترمذي، وأبو داود.

٤١٣٨ - وعن عكرمة، عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: لا أعلمه إلا رَفَعَ الحديث: أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ، وَقَالَ: «مَنْ تَرَكَهُنَّ خَشْيَةً ثَائِرٍ فَلَيْسَ مِنَّا». رواه في «شرح السنة».

محمدًا، وولد محمد هذا سنة أربع وسبعين، ومات سنة ثمان وأربعين ومائة. (قال: قال أبو ليلى): قد عرفت أنه لم يذكره المؤلف في أسمائه (قال رسول الله ﷺ): «إِذَا ظَهَرَتِ الْحَيَّةُ فِي الْمَسْكَنِ»: بفتح الكاف ويكسر وفي نسخة بالمسكن («فَقُولُوا لَهَا: إِنَّا نَسْأَلُكَ بَعْدَ نُوْحٍ»): ولعل العهد كان عند إدخالها في السفينة («وبعد سليمان بن داود أن لا تؤذينا»): هذه الياء ياء الضمير لا ياء الكلمة، فإنها سقطت لاجتماع الساكنين فتكون ساكنة سواء قلنا: أن أن مصدرية ولا نافية، والتقدير نطلب منك عدم الإيذاء، أو مفسرة ولا ناهية لأن في السؤال معنى القول أي لا تؤذينا («فإن عادت فاقتلوها». رواه الترمذي، وأبو داود): وفي حياة الحيوان زعموا أن الحية تعيش ألف سنة وهي في كل سنة تسليخ جلدها، وإذا لدغتها العقرب ماتت، وعينها لا تدور في رأسها بل كأنها مسمار ضرب في رأسها، وكذلك عين الجراد، وإذا قلعت عادت، وكذلك نابها إذا قلع عاد بعد ثلاثة أيام، وكذلك ذنبها إذا قطع نبت، ومن عجب أمرها أنها تهرب من الرجل العريان، وتفرح بالنار وتطلبها، ويتعجب من أمرها، وتحب اللبن حباً شديداً، وتذبح وتبقى أياماً لا تموت، وإذا عميت تطلب الرازيانج الأخضر فتحك به بصرها فتبرأ، فسبحان من قدر فهدى، قدر عليها العمى وهداها إلى منافعها. قال: ويحرم أكلها لضررها، وكذا يحرم أكل الترياق المعمول من لحومها. قال البيهقي: كره أكله ابن سيرين. قال أحمد: ولهذا كرهه الشافعي إلا أن يكون في حال الضرورة حيث تجوز الميتة.

٤١٣٨ - (وعن عكرمة رضي الله عنه): أي موى ابن عباس (عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال): أي عكرمة. وقال شارح أي أيوب (لا أعلمه): أي لا أعلم ابن عباس (إلا رفع الحديث): أي إلى النبي ﷺ، وإنما قال ذلك لأن قوله: (أنه كان يأمر بقتل الحيات): محتمل لأن ينسب إلى ابن عباس، فيكون الحديث موقوفاً، ثم قوله: إنه كان بدل من الحديث، فيكون الضمير راجعاً إليه ﷺ كذا قيل، والأظهر أن أصل التركيب عن ابن عباس

٤١٣٩ - وعن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «ما سالمناهم منذ حاربناهم، ومن ترك شيئاً منهم خيفةً فليس مناً». رواه أبو داود.

رضي الله عنهما أنه كان يأمر، وقوله: قال: لا أعلم الخ جملة معترضة بينهما مبينة أن القضية مرفوعة لا موقوفة إما ظناً وإما حقيقة، والأمر محمول على الندب.

(وقال): أي ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً لما سبق («من تركهن»): أي قتلهن والتعرض لهن («خشية ثائر»): والثائر طالب الثأر وهو الدم والانتقام والمعنى مخافة أن يكون لهن صاحب يطلب ثأرها («فليس مناً»): أي من المقتدين بستتنا الأخذين بطريقنا.

قال شارح: قد جرت العادة على نهج الجاهلية بأن يقال: لا تقتلوا الحيات فإنكم لو قتلتم لجاء زوجها ويلسعكم للانتقام، فهني رسول الله ﷺ عن هذا القول والاعتقاد. (رواه): أي صاحب المصابيح (في شرح السنة): أي بإسناده، وروى البخاري ومسلم والنسائي عن ابن مسعود قال: كنا مع رسول الله ﷺ في غار بمنى، وقد نزلت عليه: ﴿والمرسلات عرفاً﴾ فنحن نأخذها من فيه رطبة إذ خرجت علينا حية فقال: «اقتلوها» فابتدناها لنقتلها فسبقتنا، فقال ﷺ: «وقاها الله شركم كما وقاكم شرها». قلت: وفيه مشاكلة سابقة، والغالب أنها إنما تكون لاحقة.

٤١٣٩ - (وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «ما سالمناهم»): أي ما سالحناهم («منذ حاربناهم»): وفي رواية: منذ عاديناهم. قال ابن الملك: أي ما سالحننا الحيات منذ وقع بيننا وبينهن الحرب، فإن المحاربة والمعاداة بين الحية والإنسان جبلية لأن كلا منهما مجبول على طلب قتل الآخر، وقيل: أراد العداوة التي بينها وبين آدم عليه السلام على ما يقال: إن إبليس قصد دخول الجنة فمنعه الخزنة، فأدخلته الحية في فيها فوسوس لآدم وحواء حتى أكلا من الشجرة المنهية فأخرجها عنها. قال تعالى: ﴿اهبطوا بعضكم لبعض عدو﴾ والخطاب لآدم وحواء وإبليس والحية، وكانت في أحسن الصورة فمسخت، فينبغي أن تدوم تلك العداوة، وأتى بضمير العقلاء للحيات وأجراها مجراهم لإضافة الصلح الذي هو من أفعال العقلاء إليهم، ونظيره قوله تعالى: ﴿والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين﴾ وإلا فكان ينبغي أن يقال: ما سالمناهم منذ حاربناهم، وكذا قوله: («ومن ترك شيئاً منهم»): أي من ترك التعرض لهن («خيفة»): أي لخوف ضرر منها أو من صاحبها («فليس مناً». رواه أبو داود): قال الطيبي: الضمير في قوله ما سالمناهم

(١) وأخرجه الإمام أحمد في المسند الأحاديث رقم ٧٣٧٠، ٩٥٩٤، ١٠٧٤٦/ج ٣ في مسند أبي هريرة. وأخرجه أبو داود الحديث رقم ٥٢٤٨.

٤١٤٠ - وعن ابن مسعود رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «اقتلوا الحيات كلهن، فمن خاف ثأرهن فليس مني». رواه أبو داود، والنسائي.

٤١٤١ - وعن العباس رضي الله عنه، قال: يا رسول الله! إنا نريد أن نكنس زمزم وإن فيها من هذه الجنان - يعني: الحيات الصغار - فأمر رسول الله ﷺ بقتلهن. رواه أبو داود.

٤١٤٢ - وعن ابن مسعود، رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: «اقتلوا الحيات كلها إلا الجان الأبيض الذي كأنه قضيب فضة». رواه أبو داود.

للحيات، والقرينة ما رواه أبو داود أيضاً عن ابن عباس: من ترك الحيات مخافة طلبهن فليس منا ما سالمناهن منذ حاربناهن.

٤١٤٠ - (وعن ابن مسعود رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «اقتلوا الحيات كلهن، فمن خاف ثأرهن فليس مني». رواه أبو داود، والنسائي): وفي مسند أحمد عنه مرفوعاً: «من قتل حية فكأنما قتل رجلاً مشركاً، ومن ترك حية مخافة عاقبتها فليس منا».

٤١٤١ - (وعن العباس رضي الله تعالى عنه، قال: يا رسول الله! إنا نريد أن نكنس زمزم): بضم النون الثانية، وفي نسخة بكسرهما وهو الأظهر، ففي المغرب وكذا في القاموس: كنس البيت كنساً من باب ضرب، وفي المصابيح كنصر (وإن فيها): أي في بئر زمزم (من هذه الجنان): بكسر الجيم وتشديد النون جمع جان كحيطان وحائط، ومن هذه تبعية منصوبة على أنها إسم إن أي إن فيها بعض هذه الجنان، كقوله تعالى: ﴿فأخرج به من الثمرات﴾^(١) أي بعضها. وقال الراوي: (- يعني): أي يريد العباس رضي الله عنه بالجنان (الحيات الصغار - فأمر رسول الله ﷺ بقتلهن): في الفائق: وإنما أمر بقتلهن هنا، ونهى في الحديث الآتي تطهير الماء زمزم منهن ذكره الطيبي، والأظهر لأنه ما كان يمكن كنسها إلا بقتلهن، مع أنه يمكن استثناء البيض منهن. (رواه أبو داود).

٤١٤٢ - (وعن ابن مسعود، أن رسول الله ﷺ قال: «اقتلوا الحيات كلها إلا الجان الأبيض الذي كأنه قضيب فضة»): قال ابن الملك: ولعل النهي عن قتل هذا النوع من الحيات إنما كان لعدم ضرره، لأنه لا سم له. قلت: والأظهر أنه لما لا ضرر منه ولو كان له سم. (رواه أبو داود): وعن ابن عباس أن الحيات مسخ الجن، كما مسخت القردة من بني

٤١٤٣ - وعن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، فإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء، فليغمسه كله». رواه أبو داود.

إسرائيل. رواه الطبراني وابن حبان عنه مرفوعاً. وفي حياة الحيوان للدميري: وما كان منها في البيوت لا يقتل حتى ينذر ثلاثة أيام لقوله ﷺ: «إن بالمدينة جناً قد أسلموا فإذا رأيتم منها شيئاً فآذنه ثلاثة أيام». حمل بعض العلماء ذلك على المدينة وحدها، والصحيح أنها عام في كل بلد لا يقتل حتى ينذر، واختلف العلماء في الإنذار هل هو ثلاثة أيام أو ثلاث مرات؟ والأول عليه الجمهور، وكيفية ذلك أن يقول: أنشدكن بالعهد الذي أخذه عليكن نوح وسليمان عليهما السلام أن لا تبدون ولا تؤذونا، ثم قال: وعند الحنفية ينبغي أن لا تقتل الحية البيضاء فإنها من الجان، وقال الطحاوي: لا بأس بقتل الجميع، والأولى هو الإنذار، وأما حية الهوى التي ذكرت في الحديث الذي رواه أبو طاهر المقدسي من حديث أنس، وصاحب العوارف أن النبي ﷺ أنشد بحضرته رجل:

قد لسعت حية الهوى كبدي فلا طبيب لها ولا راقبي
إلا الحبيب الذي شغفت به فإنه علتي وترياقبي

قال: فتواجد النبي ﷺ وتواجد أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين حتى سقط رداؤه عن منكبه، فلما فرغوا أوى كل واحد إلى مكانه، ثم قال ﷺ: «ليس بكريم من لم يهتز عند السماع» ثم قسم رداؤه على من حضر أربعمئة قطعة، فهذا حديث موضوع كان واضعه عمار بن إسحاق فإن باقي الإسناد ثقة، هكذا قاله الذهبي وغيره، وهو مما يقطع بكذبه.

٤١٤٣ - (وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه»): بضم القاف. في المغرب: هكذا في الأصول، وأما فامقلوه ثم انقلوه فمصنوع. قال أبو عبيدة أي: اغمسوه في الطعام أو الشراب ليخرج الشفاء كما أخرج الداء، وذلك بإلهام الله سبحانه في النحل والنمل، وهذا معنى قوله ﷺ: «(إن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، فإنه)»: بالفاء أي لأن الذباب «(يتقي بجناحه)»: يقال: اتقه بحق عمرأ إذا استقبله به وقدمه إليه أنه يقدم بجناحه «(الذي فيه الداء)»: ويجوز أن يكون معناه أنه يحفظ نفسه بتقديم ذلك الجناح من أذية تلحقه من حرارة ذلك الطعام، ذكره ابن

٤١٤٤ - وعن أبي سعيد الخدري، رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: «إِذَا وَقَعَ الذَّبَابُ فِي الطَّعَامِ فامْقلوه فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ سَمًا، وَفِي الْآخَرِ شِفَاءً، وَإِنَّهُ يُقَدِّمُ السَّمَ وَيُؤَخِّرُ الشِّفَاءَ». رواه في «شرح السنة».

الملك، وفيه بحث لا يخفى، وقد قالوا: الذباب أجهل الخلق لأنه يلقي نفسه في الهلكة. (فليغمسه): أي أحذكم في إنائه إياه («كله»): أي جميع الذباب ليتعادل دأؤه ودواؤه، وفي الكلام التفاوت واعتناء بالأمر وتأكيده. (رواه أبو داود).

٤١٤٤ - (وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: «إِذَا وَقَعَ الذَّبَابُ فِي الطَّعَامِ»): أي فيما يطعم من المأكول الذي يمكن غمسه فيه وفي معناه المشروب («فامقلوه فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ سَمًا»): أي نوعاً من السم، وهو أن يحصل به ضرر ولو بعد حين وهو يفتح أوله، ويجوز ضمه وكسره. قال الأكمل: السم مثلث السين بمعنى القاتل. وفي القاموس السم الثقب وهذا القاتل المعروف وثلاث فيهما. («وفي الآخر»): أي وفي جناحه الآخر («شفاء»): أي لذلك السم أو نوع شفاء له ولغيره والله أعلم. («وإنه»): بكسر الهمزة أي والحال أن الذباب («يقدم السم»): أي الجناح الذي فيه السم وقت الوقوع («ويؤخر الشفاء»): أي ويصعد الجناح الذي فيه الشفاء وهو إما خوفاً على نفسه حتى لا يتضرر بوضع الجناحين أو قصداً للإضرار أو يحصل له تسكين من حرارة السم بغمس ذلك الجناح، والله أعلم. (رواه في شرح السنة): وفي رواية النسائي، وابن ماجه: أن أحد جناحي الذباب سم والآخر شفاء، فإذا وقع في الطعام فامقلوه فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء.

قال الخطابي: قد تكلم على هذا الحديث بعض من لا خلاق له. وقال: كيف يكون هذا وكيف يجتمع الداء والشفاء في جناحي الذباب، وكيف تعلم ذلك في نفسها حتى تقدم جناح الداء وتؤخر جناح الشفاء؟ وأمثال ذلك. وهذا سؤال جاهل أو متجاهل، فإن الذي يجد نفسه ونفوس عامة الحيوان قد جمع الله فيها بين الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة، وهي أشياء متضادة إذا تلاقت تفاسدت، ثم يرى الله سبحانه قد ألف بينها وقهرها على الاجتماع، وجعل منها قوى الحيوانات التي بها فسادها وصلاحتها لجدير أن لا ينكر الداء والشفاء في جزأين من حيوان واحد، وأن الذي ألهم النحلة أن تتخذ البيت العجيب الصنعة، وأن تعسل فيه، وألهم الذرة أن تكسب قوتها وتدخره لأوان حاجتها إليه، هو الذي خلق الذبابة وجعل لها الهداية إلى أن تقدم جناحاً وتؤخر جناحاً لما أراد من الابتلاء الذي

٤١٤٥ - وعن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: نهى رسول الله ﷺ عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهُدَهِد، والصُّرَد. رواه أبو داود، والدارمي^(١).

هو مدرجة العبد، والامتحان الذي هو مضمار التكليف، وله في كل شيء حكمة وعنوان صواب وما يذكر إلا أولو الألباب.

قال الدميري: وقد تأملت الذباب فوجدته يتقي بجناحه الأيسر وهو مناسب للداء، كما أن الأيمن مناسب للشفاء، ومن عجيب أمره أنه يبقى رجيعة على الأبيض أسود وعلى الأسود أبيض، ولا يقع على شجرة اليقطين، ولذلك أنبتها الله تعالى على يونس عليه السلام لأنه خرج من بطن الحوت، فلو وقعت عليه ذبابة لآلمته، فمنع الله عنه الذباب، ولا يظهر كثيراً إلا في أماكن العفونة. قلت: وقد عد من الغرائب عدم وجودها في منى أيامه مع كثرة الخلأق والحيوانات وكثرة العفونات، هذا وفي مسند أبي يعلى الموصلي من حديث أنس رضي الله عنه: أن النبي ﷺ قال: «عمر الذباب أربعون ليلة» والذباب كله في النار إلا النحل. قيل: كونه في النار ليس لعذاب له، وإنما ليعذب أهل النار بوقوعه عليهم. وفي مناقب الشافعي أن المأمون سألَه فقال: لأي حكمة خلق الله الذباب؟ فقال: مذلة للملوك، فضحك المأمون وقال: رأيته قد سقط على خدي. قال: نعم ولقد سألتني عنه وما عندي جواب، فلما رأيته قد سقط منك بموضع لا يناله منك أحد فتح لي فيه الجواب، فقال: لله درك. قلت: حكي أن مجذوباً جاءه سلطان فقال: ما حاجتك؟ قال: أن تدفع عني الذباب، وقد أشار سبحانه وتعالى إلى حكمة خلقه، وما يتعلق بإذلال ما سواه بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضَرْبٌ مِثْلَ فَاسْتَمَعُوا لَهُ إِنْ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذَبَاباً وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذَّبَابُ شَيْئاً لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ﴾^(٢) وفي شفاء الصدور، وتاريخ ابن النجار مسنداً أن النبي ﷺ كان لا يقع على جسده ولا ثيابه ذباب أصلاً. وفي حياة الحيوان كل أنواعه يحرم أكلها، وفيه وجه أنه يحل أكلها حكاه الرافعي، وفي الأحياء: لو وقعت ذبابة أو نملة في قدر طبخ وتهرى أجزاؤه لم يحرم أكل ذلك الطبخ، لأن تحريم أكل الذباب والنمل ونحوه إنما كان للاستقذار وهذا لا يعد استقذاراً.

٤١٤٥ - (وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: نهى رسول الله ﷺ عن قتل أربع من الدواب: النملة): بالجر على البدلية، وفي نسخة بالرفع ويجوز النصب، وكذا قوله: (والنحلة، والهُدَهِد، والصُّرَد): بضم ففتح طائر ضخم الرأس والمنقار، له ريش عظيم نصفه أبيض ونصفه أسود كذا في النهاية. قال الخطابي: إنما جاء النهي في قتل النملة عن

نوع خاص منه وهو الكبار ذوات الأرجل الكبار لأنها قليلة الأذى والضرر، وأما النحلة فلما فيها من المنفعة وهو العسل والشمع، وأما الهدهد والصرد فلتحريم لحمهما لأن الحيوان إذا نهى عن قتله ولم يكن ذلك لاحترامه ولضرر فيه كان لتحريم لحمه، ألا ترى أنه نهى عن قتل الحيوان لغير مأكله، ويقال: إن الهدهد متن الریح فصار في معنى الجلالة، والصرد يتشام به العرب ويتطير بصوته وشخصه، فنهى عن قتله ليخلع عن قلوبهم ما ثبت فيها من اعتقادهم الشؤم. قلت: وفيه إشارة إلى ما ورد: اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يصرف السيئات إلا أنت. (رواه أبو داود): أي بإسناد صحيح على شرط الشيخين (والدارمي): وكذا أحمد وابن ماجه وصححه عبد الحق، وروى ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه: نهى عن قتل الصرد والضفدع والنملة والهدهد. وروى أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم، عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي في حياة الحيوان: الأصح تحريم أكل الصرد لهذا الحديث. وقيل: إنه يؤكل لأن الشافعي أوجب فيه الجزاء على المحرم إذا قتله، وبه قال مالك. قال القرطبي: ويقال له الصرد الصوام، وروينا في معجم عبد الباقي بن قانع عن أبي غليظ أمية بن خلف الجمحي قال: رأني رسول الله ﷺ وعلى يدي صرد فقال: «هذا أول طائر صام يوم عاشوراء». والحديث مثل إسمه غليظ. قال الحاكم: وهو من الأحاديث التي وضعها قتلة الحسين، وهو حديث باطل ورواته مجهولون، هذا وفي مستدرک الدارمي عن علي رضي الله عنه أنه قال: كونوا في الناس كالنحلة في الطير، ليس في الطير شيء إلا وهو يستضعفها، ولو يعلم الطير ما في أجوافها من البركة ما فعلوا ذلك بها، خالطوا الناس بالستكم وأجسادكم وزايلوها بأعمالكم وقلوبكم، وإن للمرء ما اكتسب، وهو يوم القيامة مع من أحب، والجمهور على أن العسل يخرج من أفواه النحل. وروي عن علي كرم الله وجهه أن قال محقراً للدنيا: أشرف لباس ابن آدم فيها لعاب دودة، وأشرف شرابه رجيع نحلة، وظاهر هذا أنه من غير الفم كذا نقله ابن عطية، والمعروف عنه أنه قال: إنما الدنيا ستة أشياء: مطعوم ومشروب وملبوس ومركوب ومنكوح ومشوم، وأشرف المطعومات العسل وهو مذقة ذباب، وأشرف المشروبات الماء ويستوي فيه البر والفاجر، وأشرف الملبوسات الحرير وهو نسج دودة، وأشرف المركوبات الفرس وعليها يقتل الرجال، وأشرف المشمومات المسك وهو دم حيوان، وأشرف المنكوحات المرأة وهو مبال في مبال.

قلت: ويمكن أن يقال: إن أشرف المشروبات اللبن، وهو يخرج من بين فرث ودم، وأشرف المركوبات الفرس، ولم يفرق بين صديقه وعدوه حيث قيل: لا وفاء في السيف والفرس والمرأة، وفي حياة الحيوان كره مجاهد قتل النحل ويحرم أكلها، وإن كان العسل حلاً لأن الأدمية لبنها حلال ولحمها حرام، وأباح بعض السلف أكلها كالجراد، والدليل على الحرمة نهى النبي ﷺ عن قتلها، وفي الإبانة يكره بيع النحل وهو في الكوارة، صحيح إن رؤي جميعه وإلا فهو بيع غائب. وقال أبو حنيفة: لا يصح بيع النحل والزنبور وسائر الحشرات، وأما النمل فما أحسن من قاله فيه شعر موعظة:

أقنع فما تبقى بلا بلغه فليس ينسى ربنا نمله
إن أقبل الدهر فقم قائماً وإن تولى مدبراً نم له

وعن سفيان بن عيينة أنه قال: ليس شيء يخبأ قوته إلا الإنسان والنمل والفأر، وبه جزم صاحب الأحياء في كتاب التوكل. قال البيهقي في الشعب: وكان عدي بن حاتم الطائي يفت الخبز للنمل ويقول: إنهن جارات ولهن علينا حق الجوار قلت: هو صحيح لكنهن مؤذيات وما يخلين لنا حلاوة في الدار، وعن الفتح بن سجز الزاهدي أنه كان يفت الخبز لهن كل يوم، فإذا كان يوم عاشوراء لم يأكله. وفي حياة الحيوان يكره أكل ما حملت النمل بفيها وقوائمها، لما روى الحافظ أبو نعيم في الطب النبوي، عن صالح بن خوات بن جبير، عن أبيه، عن جده أن رسول الله ﷺ نهى عن أن يؤكل ما حملته النمل بفيها وقوائمها، ويحرم أكل النمل لورود النهي عن قتله، وقال الخلال: وأخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثنا أبي، أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا أبو عبد الله بن الكوار، حدثني حبيبة مولاة الأحنف بن قيس ورآها تقتل نملة فقال: لا تقتليها، ثم دعا بكرسي فلجس عليه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إني أخرج عليكن ألا أخرجتن من داري، فإني أكره أن تقتلن في داري قال: فخرجن فما رؤي منهن بعد ذلك اليوم واحدة. وقال عبد الله بن أحمد: ورأيت أبي فعل ذلك، وأكثر علمي أنه جلس على كرسي كان يجلس عليه لوضوء الصلاة، ثم رأيت النمل خرجت بعد ذلك. قيل: وقد أهلك الله بالنمل أمة من الأمم وهي جرهم.

وفي سيرة ابن هشام في غزوة حنين عن جبير بن مطعم قال: لقد رأيت قبل هزيمة القوم والناس يقتتلون مثل البخار الأسود نزل من السماء حتى سقط بيننا وبين القوم، فنظرت

فإذا هو نمل أسود مبثوث قد ملأ الوادي لم أشك أنها الملائكة، ولم يكن إلا هزيمة القوم، وروى الدارقطني والحاكم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «لا تقتلوا النملة فإن سليمان عليه السلام خرج ذات يوم يستسقي وإذا هو بنملة مستلقية على قفاها رافعة قوائمها تقول: اللهم إنا خلق من خلقك، ولا غنى لنا عن فضلك، اللهم لا تؤاخذنا بذنوب عبادك الخاطئين، واسقنا مطراً تنبت لنا به شجراً وأطعمنا ثمرأ، فقال سليمان عليه السلام لقومه: ارجعوا فقد كفينا وسقينا بغيركم». وفي الصحيحين وسنن أبي داود والنسائي وابن ماجه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: «نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة، فأمر بجهازه فأخرج من تحتها وأمر بها فأحرقت بالنار، فأوحى الله تبارك وتعالى إليه: فهلا نملة واحدة». قال أبو عبد الله الترمذي في نوادر الأصول: لم يعاتبه على تحريقها إنما عاتبه لكونه أخذ البريء بغير البريء. وقال القرطبي: هذا النبي موسى بن عمران عليه السلام وأنه قال: يا رب تعذب أهل القرية بمعاصيهم وفيهم الطائع، فكأنه أحب أن يريه ذلك من عنده فسلط عليه الحر حتى التجأ إلى شجر متروحاً إلى ظلها، وعندها قرية النمل فغلبه النوم، فلما وجد لذة النوم لدغته فدلكهن بقدمه فأهلكهن وأحرق مسكنهن فأراه الآية، فمن أجل ذلك عيره لما لدغته نملة كيف أصاب الباقيين بعقوبتها، يريد أن ينبهه على أن العقوبة من الله تعالى تصير رحمة على المطيع، ونقمة على العاصي، وعلى هذا ليس في الحديث ما يدل على كراهته ولا خطر في قتل النمل، فإن من آذاك حل لك دفعه عن نفسك، ولا أحد من خلق الله أعظم حرمة من المؤمن، وقد أبيح لك دفعه عنك بضرب وقتل على ما له من المقدار، فكيف بالهوام والدواب التي قد سخرت له وسلطت عليه؟ فإذا أذينه أبيح له قتلها. وقوله: فهلا نملة واحدة دليل على أن الذي يؤدي بقتل، وكل قتل كان لنفع أو دفع ضر فلا بأس به عند العلماء، ولم يخص تلك النملة التي لدغت من غيرها لأنه ليس المراد القصاص، لأنه لو أراد لقال: هلا نملتك التي لدغتك، ولكن قال: هلا نملة، فكان يعم البريء والجاني، وذلك ليعلم أنه أراد تنبيهه لمسألة ربه في عذاب أهل قرية فيهم المطيع والعاصي، وقد قيل في شرع هذا النبي عليه السلام: كانت العقوبة للحيوان بالتحريق جائزة، فلذلك إنما عاتبه الله تعالى في إحراق الكثير لا في أصل الإحراق. ألا ترى إلى قوله تعالى: فهلا نملة واحدة، وهو بخلاف شرعنا فإن النبي ﷺ قد نهى عن التعذيب بالنار وقال: لا يعذب بالنار إلا الله، فلا يجوز إحراق الحيوان بالنار إلا إذا أحرق إنساناً فمات بالإحراق فلوارثه الاقتصاص بالإحراق.

قال الدميري: وأما قتل النمل فمذهبننا لا يجوز للحديث السابق، والمراد النمل السليمانى كما قاله الخطابي والبغوي في شرح السنة، وأما الصغير المسمى بالذر فقتله جائز، وكره مالك قتل النمل إلا أن يضر ولا يقدر على دفعه إلا بالقتل، وقيل: إنما عاتب الله هذا النبي لانتقامه لنفسه بإهلاك جمع، وإنما آذاه واحد منه، وكان الأولى به الصبر والصفح، لكن وقع النبي ﷺ أن هذا النوع مؤذ لبني آدم، وحرمة بني آدم أعظم من حرمة غيرهم من الحيوان، فلو انفرد له النظر ولم ينضم إليه التشفي الطبيعي لم يعاتب، فعوتب على التشفي بذلك.

وأما الهدهد ففي حياة الحيوان الأصح تحريم أكله للنهي عن قتله، ولأنه متنن الريح ويقتات الدود، وقيل: يحل أكله لأنه يحكى عن الشافعي وجوب الفدية فيه، وعنده لا يفتدى إلا المأكول. وفي الكامل وشعب الإيمان للبيهقي: إن نافعاً سأل ابن عباس رضي الله عنهما فقال: سليمان عليه السلام مع ما خوَّله الله تعالى من الملك وأعطاه كيف عني بالهدهد مع صغره؟ فقال له ابن عباس: إنه احتاج إلى الماء، والهدهد كانت الأرض له مثل الزجاج، وكان دليلاً على الماء، فقال ابن الأزرق لابن عباس: قف يا وقاف كيف يبصر الماء من تحت الأرض ولا يرى الفخ إذا غطي له بقدر أصبع من تراب؟ قال ابن عباس: إذا نزل القضاء عمي البصر. قلت: والظاهر أن هذا جواب إقناعي يشمل ما به أمر قطعي، فإنه كان رؤية الماء من خصوصيته لا كل شيء مدفون في الأرض لكن فيه إشارة إلى أنه لو قدر له أن يموت بالعطش لأغى عليه الماء ذلك الوقت ليقضي الله أمراً كان مقدوراً. فإذا نزل القضاء ضاد القضاء، وإذا حصل القدر بطل الحذر، ومن اللطائف ما حكى القزويني أن الهدهد قال لسليمان عليه السلام: أريد أن تكون في ضيافتي. قال: أنا وحدي. قال: لا أنت وأهل عسكرك في جزيرة كذا في يوم كذا، فحضر سليمان بجنوده فطار الهدهد واصطاد جرادة، فخنقها ورمى بها في البحر. وقال: كلوا يا نبي الله من فاته اللحم ناله المرق، فضحك سليمان وجنوده من ذلك حولاً كاملاً.

وأما الضفدع، فمثال الخنصر، وقيل: بفتح الدال، قال ابن الصلاح: الأشهر فيه من حيث اللغة كسر الدال وفتحها أشهر في السنة العامة من الخاصة. وفي كامل ابن عدي في ترجمة عبد الرحمن بن سعد بن عثمان بن سعد القرظي مؤذن النبي ﷺ، عن جابر، أن النبي ﷺ قال: «من قتل ضفدعاً فعليه شاة محرماً كان أو حلالاً». قال سفيان: يقال له: إنه المرقاة ج ٧ م ٤٧

ليس شيء أكثر ذكر الله منه، وفي كامل ابن عدي في ترجمة حماد بن عبيد، أنه روي عن جابر الجعفي، عن عكرمة، عن ابن عباس أن ضفدعاً أَلقت نفسها في النار من مخافة الله تعالى، فأثابهن الله تعالى برد الماء، وجعل نعيقهن من التسييح، وقال: نهى رسول الله ﷺ عن قتل الضفدع والصرد والنحلة وقال: لا أعلم لحما بن عبيد غير هذا الحديث. قال البخاري: لا يصح حديثه، وقال أبو حاتم: ليس بصحيح الحديث، وفي كتاب الزاهد لأبي عبد الله القرطبي، أن داود عليه السلام قال: لأسبحن الله تعالى الليلة تسييحاً ما يسبحه أحد من خلقه، فنادته ضفدع من ساقية في داره: يا داود! تفخر على الله عز وجل بتسييحك وإن لي سبعين سنة ما جف لي لسان من ذكر الله سبحانه، وإن لي لعشر ليال ما طعمت خضراً ولا شربت ماء اشتغلاً بكلمتين. فقال: ما هما؟ فقالت: يا مسبحاً بكل لسان، ويا مذكوراً بكل مكان. فقال داود عليه السلام في نفسه: وما عسى أن أقول أبلغ من هذا.

وروى البيهقي في شعبه عن أنس بن مالك رضي الله عنهما أنه قال: إن نبي الله داود عليه السلام ظن في نفسه أن أحداً لم يمدح خالقه بأفضل مما مدحه، فأنزل الله عليه ملكاً وهو قاعد في محرابه والبركة إلى جنبه فقال: يا داود! افهم ما تصوت به الضفدع، فأنصت لها فإذا هي تقول: سبحانك وبحمدك منتهى علمك، فقال له الملك: كيف ترى؟ فقال: والذي جعلني نبياً إني لم أمدحه بهذا. وفي حياة الحيوان: يحرم أكلها للنهي عن قتلها، وقد روى البيهقي عن سهل بن سعد الساعدي أن النبي ﷺ نهى عن قتل خمس: النملة والنحلة والضفدع والصرد والهدهد، وفي مسند أبي داود الطيالسي، وسنن أبي داود، والنسائي، والحاكم عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي، عن النبي ﷺ، أن طبيباً سأله عن قتل ضفدع في دواء، فنهاه ﷺ عن قتلها، فدل على أن الضفدع يحرم أكلها وأنها غير داخلة فيما أبيح من دواب الماء.

وروى ابن عدي عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: «لا تقتلوا الضفادع فإن نعيقها تسييح». قال سليم: سألت الدارقطني عنه فقال: إنه ضعيف، والصواب أنه موقوف على عبد الله قاله البيهقي، وقد روى أبو الحويرث عبد الرحمن بن معاوية، وهو من التابعين عن النبي ﷺ: أنه نهى عن قتل الخطاطيف، وقال: «لا تقتلوا هذه العوداء إنها تعودكم من غيركم». رواه البيهقي وقال: منقطع قال: ورواه إبراهيم بن طهمان عن عباد بن إسحاق عن أبيه قال: نهى رسول الله ﷺ عن الخطاطيف عوداء البيوت، ومن هذه الطريق رواه أبو داود في مراسليه. قال البيهقي: وهو منقطع أيضاً لكن صح عن عبد الله بن عمر موقوفاً أنه قال:

الفصل الثالث

٤١٤٦ - عن ابن عباس ، رضي الله عنهما ، قال : كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقدراً ، فبعث الله نبيّه ، وأنزل كتابه ، وأحلّ حلاله ، وحرم حرامه ، فما

ولا تقتلوا الضفادع فإن نعيقها تسبيح ، ولا تقتلوا الخطاف فإنه لما خرب بيت المقدس قال : يارب سلطني على البحر حتى أغرقهم . قال البيهقي : إسناده صحيح ، وقال محمد بن الحسن : إنه حلال لأنه يتقوّت بالحلال غالباً . قال أبو العاصم العبادي : وهذا محتمل على أصلنا وإليه مال أكثر أصحابنا ، ثم الخطاف جمعه الخطاطيف ، ويسمى زوّار الهند وهو من الطيور القواطع إلى الناس يقطع البلاد إليهم رغبة في القرب منهم ، ثم إنها تبني بيوتها في أبعد المواضع عن الوصول إليها ، وهذا الطائر يعرف عند الناس بعصفور الجنة لأنه زهد فيما في أيديهم من الأقوات فأحبوه ، وإنما يتقوّت بالبعوض والذبّاب .

وفي رسالة القشيري في آخر باب المحبة أن خطافاً راود خطافة على قبة سليمان بن داود عليه السلام فامتعت منه فقال لها : تمتعين عليّ ولو شئت قلبت القبة على سليمان ، فدعاه سليمان وقال : ما حملك على ما قلت ؟ قال : يا نبي الله العشاق لا يؤاخذون بأقوالهم ، فقال : صدقت وهو أنواع : ومنها نوع يسمى السنونو وهو كثير في المسجد الحرام وبمكة ويعشش في سقف البيت عند باب إبراهيم ، وباب بني شيبه ، وبعض الناس يزعم أن ذلك هو طير الأبايل الذي عذب الله تعالى به أصحاب الفيل . وقال الثعلبي وغيره في تفسير سورة النمل : إن آدم عليه السلام لما خرج من الجنة اشتكى إلى الله تعالى الوحشة فأنسه الله بالخطاف وألزمها البيوت ، فهي لا تفارق بني آدم أنسابهم .

الفصل الثالث

٤١٤٦ - (عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء) : أي بمقتضى طباعهم وشهواتهم (ويتركون أشياء) : أي لا يأكلونها (تقدراً) : أي كراهة ويعدونها من القاذورات ، (فبعث الله نبيه ، وأنزل كتابه) : أي عليه وعلى أمته (وأحلّ حلاله) : أي ما أراد الله أن يكون حلالاً لإباحته . قال الطيبي : حلاله مصدر وضع موضع المفعول أي : أظهر الله بالبعث والإنزال ما أحله الله تعالى . (وحرم حرامه) : أي بالمنع عن

أَحْلَ فَهُوَ جَلَالٌ، وما حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ، وما سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ، وَتَلَا ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا﴾^(١) الآية. رواه أبو داود.

٤١٤٧ - وعن زاهر الأسلمي، رضي الله عنه، قال: إني لأوقد تحت القدور

أكله (فما أحل): أي ما بين إحلاله (فهو حلال): أي لا غير (وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه): أي ما لم يبين حكمه (فهو عفو): أي متجاوز عنه لا تؤاخذون به (وتلا): أي ابن عباس ردأ لفعلهم وأكلهم ما يشتهونه أو تركهم ما يكرهونه تقدراً، كأنه قيل: المحلل ما أحله الله ورسوله، والمحرم ما حرمه الله ورسوله وليس بهوى النفس حيث قال تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ﴾: أي في القرآن أو فيما أوحى إلي مطلقاً، وفيه تنبيه على أن التحريم إنما يعلم بالوحي لا بالهوى ﴿محرمًا﴾: أي طعاماً محرماً ﴿على طاعم يطعمه إلا أن يكون﴾: بالتذكير، وفي نسخة بالتأنيث ﴿ميتة﴾: بالنصب وفي نسخة بالرفع وفي نسخة: أو دماً (الآية): بالنصب ويجوز أختاه، والمعنى أنه لا يعلم بالوحي أن شيئاً من الطعام حرام في وقت إلا وفي وقت أن يكون الطعام ميتة، وقرأ ابن كثير وحمة تكون بالتأنيث لتأنيث الخبر، وقرأ ابن عامر بالتاء ورفع ميتة على أن كان هي التامة، وقوله: ﴿أو دماً مسفوحاً﴾ عطف على أن مع ما في حيزه أي إلا وجود ميتة أو دماً مسفوحاً أي مصبوحاً سائلاً كالدم في العروق لا الكبد والطحال، لما سبق في الحديث أو لحم خنزير فإنه رجس، أي: فإن الخنزير أو لحمه قدر لتعوده أكل النجاسة، وقيل معناه: حرام أو فسقاً عطف على لحم خنزير وما بينهما اعتراض للتعليل أهل لغير الله به صفة له موصحة. قال القاضي: والآية محكمة لأنها تدل على أنه لم يجد فيما أوحى إلي تلك الغاية محرماً غير هذه، وذلك لا يتنافي ورود التحريم في شيء آخر بعد هذا، فلا يصح الاستدلال بها على نسخ الكتاب بخبر الواحد، ولا على حل الأشياء غيرها إلا مع الاستصحاب. (رواه أبو داود).

٤١٤٧ - (وعن زاهر الأسلمي): قال المؤلف: زاهر بن الأسود السلمي كان ممن بايع تحت الشجرة سكن الكوفة وعداده في أهلها. (قال: إني لأوقد): أي النار (تحت

بلحوم الحُمُرِ إذ نادى مُنادي رسول الله ﷺ: أَنَّ رسولَ الله ﷺ ينهاكم عن لُحومِ الحُمُرِ. رواه البخاري.

٤١٤٨ - وعن أبي ثعلبة الخُشَنِيِّ، رضي الله عنه، يرفَعُهُ: «الجن ثلاثةُ أصنافٍ: صنفٌ لهم أجنحةٌ يطِيطونَ في الهواءِ، وصنفٌ حيَّاتٌ وكِلَابٌ، وصنفٌ يَحُلُونُ ويظعنونَ». رواه في «شرح السنة».

القدور بلحوم الحمر): أي الأهلية (إذ نادى منادي رسول الله ﷺ: أن رسول الله ﷺ): بفتح الهمزة وفي نسخة بكسرهما أي إنه (ينهاكم عن لحوم الحمر): أي عن أكلها يعني فقلبنا القدور (رواه البخاري).

٤١٤٨ - (وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه): بضم ففتح من أهل بيعة الرضوان (يرفعه): أي الحديث إلى النبي ﷺ («الجن ثلاثة أصناف»): وهم أجسام هوائيه قادرة على التشكل بأشكال مختلفة لها عقول وأفهام وقدرة على الأعمال الشاقة («صنف»): وفي رواية: فصنف مبتدأ وخبره محذوف أي منهم صنف («لهم أجنحة يطيطون»): أي بها كما في رواية («في الهواء، وصنف»): أي ومنهم صنف («حيات وكلاب، وصنف يحلون»): بضم الحاء ويكسر أي ينزلون وقيمون تارة («ويظعنون»): أي يسافرون ويرتحلون أي مرة أخرى، ومنه قوله تعالى: ﴿يَوْمَ ظَعْنُكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ﴾^(١) ففي القاموس: ظعن كمنع ظعنًا ويحرك سار (رواه): أي صاحب المصايح (في شرح السنة): أي بإسناده، وكذا رواه الطبراني بإسناد حسن والحاكم وقال: صحيح الإسناد والبيهقي في الإسماء عنه، وروى ابن أبي الدنيا في كتاب مكائد الشيطان من حديث أبي الدرداء: أن النبي ﷺ قال: «خلق الله تعالى الجن ثلاثة أصناف: صنف حيات وعقارب وخشاش الأرض، وهو بثليث أوله والفتح أشهر حشراتهما وهوامها، وصنف كالريح في الهواء، وصنف عليه الحساب والعقاب. وخلق الله تعالى الإنس ثلاثة أصناف: صنف كالبهائم لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. وصنف أجسادهم أجساد بني آدم وأرواحهم أرواح الشياطين. وصنف كالملائكة في ظل الله تعالى يوم لا ظل إلا ظله».

(٣) باب العقيقة

الفصل الأول

٤١٤٩ - عن سلمان بن عامر الضبي، رضي الله عنه، قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «مع الغلامِ عقيقةٌ، فأهريقوا عنه دمًا، وأميطوا عنه الأذى». رواه البخاري.

٤١٥٠ - وعن عائشة رضي الله عنها: أن رسولَ الله ﷺ كان يُؤتى بالصبيان فيبركُ عليهم، ويُحَنِّكُهم. رواه مسلم.

[٣] باب العقيقة

المغرب: العق الشق ومنه عقيقة المولود وهي شعرة، لأنه يقطع عنه يوم أسبوعه وبها سميت الشاة التي تذبح عنه.

الفصل الأول

٤١٤٩ - (عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه): بفتح الضاد وتشديد الموحدة وباء النسبة وعداده في البصريين قال بعض أهل العلم: ليس في الصحابة من الرواة ضبي غيره (قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «مع الغلام»): أي مع ولادته («عقيقة»): أي ذبيحة مسنونة وهي شاة تذبح عن المولود اليوم السابع من ولادته سميت بذلك لأنها تذبح حين يحلق عقيقه، وهو الشعر الذي يكون على المولود حين يولد من العق وهو القطع لأنه يحلق ولا يترك. ذكره القاضي وهذا معنى قوله: («فأهريقوا»): بسكون الهاء ويفتح أي أريقوا («عنه دمًا»): يعني اذبحوا عنه ذبيحة («وأميطوا»): أي أزيلوا وأبعدوا («عنه الأذى»): أي بحلق شعره. وقيل: بتطهيره عن الأوساخ التي تلتخ به عند الولادة، وقيل: بالختان وهو حاصل كلام الشيخ التوربشتي. (رواه البخاري): وكذا الأربعة ذكره السيد جمال الدين، ورواه البيهقي ولفظه: «الغلام مرتين بعقيقته فأهريقوا عنه الدم وأميطوا عنه الأذى».

٤١٥٠ - (وعن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله ﷺ كان يؤتى بالصبيان): وكذا بالصبيات ففيه تغليب (فيبرك عليهم): بتشديد الراء أي يدعو لهم بالبركة بأن يقول للمولود: بارك الله عليك. في أساس البلاغة، يقال: بارك الله فيه، وبارك له، وبارك عليه، وباركه، وبرك على الطعام وبرك فيه إذا دعا له بالبركة. قال الطيبي: بارك عليه أبلغ فإن فيه

٤١٥١ - وعن أسماء بنت أبي بكر، رضي الله عنهما، أنها حملت بعبد الله بن الزبير بمكة، قالت: فولدت بقاءً ثم أتيت به رسول الله ﷺ، فوضعتُه في حجره، ثم دعا بتمرٍ فمضغها، ثم نفل في فيه، ثم حنكه، ثم دعا له وبرك عليه، فكان أول مولود ولد في الإسلام. متفق عليه.

الفصل الثاني

٤١٥٢ - عن أم كُرَيز، رضي الله عنها، قالت: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول:

تصوير صب البركات. وإفاضتها من السماء كما قال تعالى: ﴿لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾^(١). (ويحنكهم): بتشديد النون أي يمضغ التمر أو شيئاً حلواً، ثم يدلك به حنكه. (رواه مسلم): قال السيد جمال الدين: وكذا البخاري.

٤١٥١ - (وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها: أنها حملت): أي حبلت (بعبد الله بن الزبير بمكة): أي قبل الهجرة (قالت: فولدت بقاء): بالضم والمد قرية بالمدينة ينون، ولا ينون. كذا في المغرب والصرف أصح (ثم أتيت به): أي بالمولود أو بعبد الله (رسول الله ﷺ فوضعتُه في حجره): بفتح الحاء ويكسر أي في حضنه. وفي النهاية: الحجر بالفتح والكسر الثوب (ثم دعا بتمرٍ فمضغها، ثم نفل): أي وضع وألقى ذلك التمر المختلط بريقه (في فيه): أي في فمه (ثم حنكه): بتشديد النون أي ذلك به حنكه (ثم دعا له وبرك عليه): بتشديد الراء أي قال: بارك الله عليك، والعطف يحتمل التفسير والتخصيص (فكان): وفي نسخة صحيحة بالواو. قال الطيبي: الفاء جزاء شرط محذوف تعني: أنا هاجرت من مكة، وكانت أول امرأة هاجرت حاملاً ووضعت بقاء فكان أي عبد الله (أول مولود): أي من المهاجرين (ولد في الإسلام): أي بعد الهجرة إلى المدينة. قال النووي: يعني أول من ولد في الإسلام بالمدينة بعد الهجرة من أولاد المهاجرين، وإلا فالنعمان بن بشير الأنصاري ولد في الإسلام بالمدينة قبله بعد الهجرة، وفيه مناقب كثيرة لعبد الله بن الزبير منها: أن النبي ﷺ مسح عليه وبارك عليه ودعا له، وأول شيء دخل جوفه ريقه عليه السلام. (متفق عليه).

الفصل الثاني

٤١٥٢ - (عن أم كُرَيز رضي الله عنها): بضم الكاف وسكون الراء فزاي كعبية خزاعية

«أَقْرِؤُوا الطَّيْرَ عَلَى مَكَانَاتِهَا». قَالَتْ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً، وَلَا يَضُرُّكُمْ ذِكْرَانَا كَنْ أَوْ إِنَاثًا». رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي من قوله: يقول: «عَنِ الْغُلَامِ» إِلَى آخِرِهِ... وقال الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

مكية، روت عن النبي ﷺ أحاديث، روى عنها عطاء ومجاهد وغيرهما حديثها في العقيقة. (قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «أَقْرِؤُوا»): بتشديد الزاء أي ابقوا واخلوا («الطير»): أي جنسها («على مكاناتها»): بفتح الميم وكسر الكاف ويفتح، وفي نسخة بضمهما أي أماكنها التي مكنها الله فيها. قال الطيبي: بفتح الميم وكسر الكاف جمع مكنة وهي بيضة الضب ويضم الحرفان منها أيضاً. في النهاية: جمع مكنة بكسر الكاف وقد يفتح أي يبضها وهي في الأصل بيض الضباب، وقيل: على أمكنتها ومساكنها. كان الرجل في الجاهلية إذا أراد حاجة أتى طيراً في وكره فنفره، فإذا طار ذات اليمين مضى لحاجته، وإن طار ذات الشمال رجع، فنهوا عن ذلك أي لا تزجروها وأقروها على مواضعها، فإنها لا تضر ولا تنفع، وقيل: المكنة التمكن كالطلبة والتبعة من التطلب والتتبع أي: أقروها على كل مكنة ترونها ودعوا التطير بها، ويروى بضم الميم والكاف جمع مكان كصعد في صعادات.

(قالت): أي أم كرز (وسمعت): أي النبي ﷺ، وفي نسخة وسمعت بحذف الضمير (يقول): وهو يحتمل أنها سمعته في مجلس آخر قبله أو بعده، ويؤيده أنه ذكره في الجامع الصغير مفصلاً مما بعده، وقال: رواه أبو داود والحاكم عنها، وكذا قوله الآتي، وللترمذي الخ تصريح باستقلال كل من الحديثين، ويحتمل أنها سمعته في ذلك المكان، فيحتاج إلى بيان وجه الربط الذي ذكره الطيبي من أنه ﷺ منعهم عن التطير في شأن المولود وأمرهم بالذبح والصدقة بقوله: («عَنِ الْغُلَامِ»): أي يذبح عن الصبي («شَاتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ»): أي البنت («شاة، وَلَا يَضُرُّكُمْ ذِكْرَانَا كَنْ أَوْ إِنَاثًا»): الضمير في كَنْ للشياه التي يعق بها عن المولودين وذكراناً كَنْ أَوْ إِنَاثًا فاعل يضركم أي: لَا يَضُرُّكُمْ كُونُ شَاةٍ الْعَقِيقَةِ ذِكْرَانًا أَوْ إِنَاثًا. قال الطيبي: الضمير في كَنْ عائد إلى الشاتين والشاة المذكورة، وغلب الإناث على الذكور تقدماً للنعاج في النسك، وفيه إشعار بأن نحو شاة ونملة وحمامة مشترك بين الذكور والإناث، وإنما يبين المراد بانتهاض القرينة. (رواه أبو داود): وكذا ابن ماجه ذكره السيد جمال الدين. (وللترمذي): باللام (والنسائي من قوله): أي من قول الراوي (يقول): أي هو عليه السلام («عَنِ الْغُلَامِ» إِلَى آخِرِهِ. وقال الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ): وفي الجامع الصغير: عَنِ الْغُلَامِ عَقِيقَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ عَقِيقَةٌ. رواه الطبراني، عن ابن عباس رضي الله

٤١٥٣ - وعن الحسن، عن سمرّة رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله ﷺ: «الغلام مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ تَذِيحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُسَمَّى، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ». رواه أحمد،

عنهما. ورواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان، عن أم كرز، وأحمد وابن ماجه عن عائشة، والطبراني عن أسماء بنت يزيد بلفظ: عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاة. ورواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم عن أم كرز والترمذي، عن سلمان بن عامر. وعن عائشة بلفظ: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاتان لا يضركم ذكرانا كن أم إناثا بلفظ أم، والله أعلم.

٤١٥٣ - (وعن الحسن): أي البصري رضي الله عنه (عن سمرّة): أي ابن جندب رضي الله عنه (قال: قال رسول الله ﷺ): «الغلام مرتهن»): بضم الميم وفتح الهاء أي مرهون («بعقيقته»): يعني أنه محبوس سلامته عن الآفات بها، أو إنه كالشيء المرهون لا يتم الاستمتاع به دون أن يقابل بها لأنه نعمة من الله على والديه، فلا بد لهما من الشكر عليه، وقيل: معناه أنه معلق شفاعته بها لا يشفع لهما إن مات طفلاً ولم يعق عنه. قال التوربشتي في قوله: مرتهن نظر لأن المرتهن هو الذي يأخذ الرهن والشيء مرهون ورهين، ولم نجد فيما يعتمد من كلامهم بناء المفعول من الارتهان، فلعل الراوي أتى به مكان الرهينة من طريق القياس. قال الطيبي: طريق المجاز غير مسدود وليس بموقوف على السماع، ولا يستراب أن الارتهان هنا ليس مأخوذاً بطريق الحقيقة، ويدل عليه قول الزمخشري في أساس البلاغة في قسم المجاز: فلان رهن بكذا ورهين ورهيته ومرتهن به مأخوذ به. وقال صاحب النهاية: معنى قوله رهنه بعقيقته أن العقيقة لازمة له لا بد له منها فشبّهه في لزومها له، وعدم انفكاكه منه بالرهن في يد غير المرتهن، والهاء في الرهينة للمبالغة لا للتأنيث كالتثمت والثثيمة اهـ.

وهو بحث غريب واعتراض عجيب، فإن كلام التوربشتي في أن لفظ المرتهن بصيغة المفعول غير مسموع، وأن الراوي ظن أن المرتهن يأتي بمعنى الرهينة الثابتة في الرواية فنقله بالمعنى على حسبان، وأما كون الرهن في هذا المقام ليس على حقيقته، بل على المجاز فلا يخفى على من له أدنى تأمل وتعقل، فكيف على الإمام الجليل المحقق في المنقول والمعقول، والجامع بين الفروع والأصول، بل ما ذكره عن الأساس والنهاية يدل على مراده وبحثه في الغاية، وسيأتي في كلامه أيضاً ما يبين هذا المبحث لفظاً ومعنى، وفي شرح السنة: قد تكلم الناس فيه، وأجودها ما قاله أحمد بن حنبل معناه أنه إذا مات

طفلاً ولم يعق عنه لم يشفع في والديه. وروي عن قتادة: أنه يحرم شفاعتهم. قال الشيخ التوربشتي: ولا أدري بأي سبب تمسك، ولفظ الحديث لا يساعد المعنى الذي أتى به، بل بينهما من المباينة ما لا يخفى على عموم الناس، فضلاً عن خصوصهم، والحديث إذا استبهم معناه فأقرب السبب إلى إيضاحه استيفاء طرده، فإنها قلما تخلو عن زيادة أو نقصان، أو إشارة بالألفاظ المختلف فيها رواية فيستكشف بها ما أبهم منه، وفي بعض طرق هذا الحديث: كل غلام رهينة بعقيقته أي مرهون، والمعنى أنه كالشيء المرهون لا يتم الانتفاع والإستمتاع به دون فكه، والنعمة إنما تتم على المنعم عليه بقيامه بالشكر، ووظيفة الشكر في هذه النعمة ماسنه نبيه النبي ﷺ، وهو أن يعق عن المولود شكراً لله تعالى، وطلباً لسلامة المولود، ويحتمل أنه أراد بذلك أن سلامة المولود ونشوه على النعت المحبوب رهينة بالعقيقة، وهذا هو المعنى، اللهم إلا أن يكون التفسير الذي سبق ذكره متلقى من قبل الصحابة، ويكون الصحابي قد اطلع على ذلك من مفهوم الخطاب أو قضية الحال، ويكون التقدير شفاعته الغلام لأبويه مرتين بعقيقته. قال الطيبي: ولا ريب أن الإمام أحمد بن حنبل ما ذهب إلى هذا القول إلا بعدما تلقى من الصحابة والتابعين على أنه إمام من الأئمة الكبار يجب أن يتلقى كلامه بالقبول ويحسن الظن به اهـ.

وفيه أن عدم الريب في تلقيه من الصحابة والتابعين من علم الغيب، وأن وجوب قبول كلامه إنما يكون بالنسبة إلى مقلده لا بالنسبة إلى العلماء المجتهدين الذين خرجوا عن ربة التقليد، ودخلوا في مقام تحقيق الأدلة والتسديد والتأييد، ثم إن كلام التوربشتي في أن المراد به كون الشفاعة لا غير غير ظاهر، فلا ينافي أن قوله لا يتم الإنتفاع والإستمتاع به دون فكه يقتضي عمومه في الأمور الأخروية والدنيوية، ونظر الألباء مقصور على الأول وأولى الإنتفاع بالأولاد في الآخرة شفاعته الوالدين، ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿من بعد وصية يوصي بها أودين﴾^(١) وقوله: ﴿آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا﴾^(٢) قدم الوصية على الدين والدين مقدم إخراجهم على الوصية وعلله بقوله: ﴿آباؤكم وأبناؤكم﴾ إشارة إلى أن الوصية وإنفاذها أنفع لكم مما ترك لهم ولم يوص به. الكشف: أي لا تدرون من أنفع لكم من آباؤكم وأبناؤكم الذين يموتون من أوصى منهم أن من لم يوص يوصي، يعني أن من أوصى ببعض ماله وعرضكم لثواب الآخرة بإمضاء وصيته، فهو أقرب لكم نفعا، وأحضر جدوى، ومن ترك الوصية فوفر عليكم عرض الدنيا وجعل ثواب الآخرة أقرب

(٢) سورة النساء: من الآية ١١.

(١) سورة النساء: ١١.

والترمذي، وأبو داود والنسائي لكن في روايتهما «رهينة» بدل «مرتته». وفي رواية لأحمد^(١) وأبي داود: «ويُدَمَّى» مكان: «ويسمى». وقال أبو داود: «ويسمى» أصح.

٤١٥٤ - وعن محمد بن علي بن حسين، عن علي بن أبي طالب، رضي الله

وأحضر من عرض الدنيا ذهاباً إلى حقيقة الأمر، لأن عرض الدنيا وإن كان عاجلاً قريباً في الصورة إلا أنه فان فهو في الحقيقة الأبعد الأقصى، وثواب الآخرة وإن كان أجلاً إلا أنه باق فهو في الحقيقة الأقرب الأدنى اهـ.

والظاهر أن الجارية في حكم الغلام. («تذبح»): بالتأنيث أي عقيقته، وفي نسخة بالتذكير فثائب الفاعل قوله. («عنه»): أي عن الغلام («يوم السابع، ويسمى»)، أي الغلام بما يسمى حينئذ لا قبله («ويخلق رأسه»). أي يومئذ (رواه أحمد، والترمذي). وكذا الحاكم (وأبو داود، والنسائي لكن في روايتهما «رهينة» بدل «مرتته» وفي رواية لأحمد، وأبي داود: «ويدمى»): بتشديد الميم أي يلطخ رأسه بدم العقيقة (مكان: «ويسمى»): أي بدله وفي موضعه (وقال أبو داود: «ويسمى» أصح). أي رواية ودرية، وفي شرح السنة روي عن الحسن أنه قال: يطلى رأس المولود بدم العقيقة. وكان قتادة يصف الدم ويقول: إذا ذبحت العقيقة تؤخذ صوفة منها فيستقبل بها أوداج الذبيحة، ثم توضع على يافوخ الصبي حتى إذا سال شبه الخيط غسل رأسه ثم حلق بعد، وكره أكثر أهل العلم لطح رأسه بدم العقيقة وقالوا: كان ذلك من عمل الجاهلية وضعفوا رواية من روى يدمى، وقالوا: إنما هو يسمى ويروى لطح الرأس بالخلوق والزعفران مكان الدم اهـ. وأيضاً يسن إمطة الأذى، فكيف يؤمر بازدياده، وقيل: هو الختان، وهذا أقرب لو صحت الرواية فيه.

٤١٥٤ - (وعن محمد): أي الباقر (ابن علي): أي زين العابدين (ابن الحسين)،

أي ابن علي رضي الله عنهم، وإنما سمي الباقر لأنه بقر العلم أي شقه وعلم حقيقته وأصله. روي أن جابراً قال لمحمد وهو صغير: رسول الله ﷺ يسلم عليك، فقيل له: كيف ذلك؟ قال: كنت جالساً عند النبي ﷺ والحسين في حجره وهو يلعبه، فقال: يا جابر! يولد له مولود اسمه علي إذا كان يوم القيامة نادى مناد: ليقيم سيد العابدين، فيقوم ولده، ثم يولد له ولد اسمه محمد، فإن أدركته فاقرئه مني السلام. قال مالك: بلغني أن زين العابدين كان يصلي في كل يوم وليلة ألف ركعة حتى مات. قال المصنف: يكنى أبا جعفر الصادق المعروف بالباقر، سمع أباه زين العابدين، وجابر بن عبد الله، وروى عنه ابنه

(١) أخرجه الإمام أحمد في المسند الحديث رقم ٢٠١٠٤/ج٧ من مسند سمرة بن جندب.

عنهم، قال: عَقَّ رسولُ الله ﷺ عن الحسنِ بشاةً، وقال: «يا فاطمة! احلّقي رأسه، وتصدّقي بزنة شعره فضة» فوزّناه فكانَ وزنه درهماً أو بعضَ درهمٍ. رواه الترمذي، وقال: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ، وإسنادهُ ليسَ بمتّصلٍ، لأنَّ محمدَ بنَ علي بنِ حسينٍ لم يدركَ عليَّ بنَ أبي طالبٍ.

٤١٥٥ - وعن ابنِ عباسٍ، رضي الله عنهما: أنَّ رسولَ الله ﷺ عَقَّ عن الحسنِ

جعفر الصادق وغيره، ولد سنة ست وخمسين ومات بالمدينة سنة سبع عشرة، وقيل ثمانى عشرة ومائة، وهو ابن ثلاث وستين ودفن بالبقيع، وسمي الباقر لأنه تبقر في العلم أي توسع. (عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم قال: عَقَّ رسول الله ﷺ): أي ذبح (عن الحسن بشاة)، الباء للتعدي أو مزيدة. في شرح السنة: اختلفوا في التسوية بين الغلام والجارية، وكان الحسن وقتادة لا يندبان على الجارية عقيقة، وذهب قوم إلى التسوية بينهما عن كل واحد بشاة واحدة لهذا الحديث، وعن ابن عمر رضي الله عنهما: كان يعق عن ولده بشاة الذكور والإناث، ومثله عروة بن الزبير، وهو قول مالك. وذهب جماعة إلى أنه يذبح عن الغلام بشاتين، وعن الجارية بشاة. قلت: أما نفي العقيقة عن الجارية فغير مستفاد من الأحاديث، وأما الغلام فيحتمل أن يكون أقل النذب في حقه عقيقة واحدة وكماله اثنتان، والحديث يحتمل أنه لبيان الجواز في الإكتفاء بالأقل، أو دلالة على أنه لا يلزم من ذبح الشاتين أن يكون في يوم السابع، فيمكن أنه ذبح عنه في يوم الولادة كبشاً، وفي السابع كبشاً، وبه يحصل الجمع بين الروايات، أو عَقَّ النبي ﷺ من عنده كبشاً. وأمر علياً أو فاطمة بكبش آخر، فنسب إليه ﷺ أنه عَقَّ كبشاً على الحقيقة وكبشين مجازاً، والله أعلم. (وقال: «يا فاطمة! احلّقي»): حقيقة أو مري من يحلق وهو أمر نذب فيه وفيما بعده («رأسه»)، أي رأس الحسن («وتصدّقي بزنة شعره»): بكسر الزاي أي بوزن شعر رأسه («فضة» فوزناه فكان وزنه درهماً أو بعض درهم). يحتمل أن يكون شكاً من الراوي، وأن يكون بمعنى «بل» (رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن): أي يقوى أو رجاله رجال حسن (غريب)، أي إسناده أو متناً (وإسناده ليس بمتصل)، أي بل مرسل على قول ومنقطع على قول. (لأن محمد بن علي بن حسين لم يدرك علي بن أبي طالب). أي جده الكبير رضي الله عنهم.

٤١٥٥ - (وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أن رسول الله ﷺ عَقَّ عن الحسن

والحسين رضي الله عنهما كبشاً كبشاً. رواه أبو داود، وعند النسائي: كبشين كبشين.

٤١٥٦ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: سئل رسول الله ﷺ عن العقبة. فقال: «لا يحب الله العقوق» كأنه كره الاسم، وقال: «من ولد له ولد والنسائي: كبشين كبشين): وتقدم الجمع بينهما.

والحسين رضي الله عنهما): أي ذبح عن كل (كبشاً كبشاً). قال الطيبي: عني إذا لم يكن متعدياً كان منصوباً بترع الخافض، والتكرير باعتبار ما عني من الولدين أي عن كل واحد بكبش اهـ. وفي القاموس: عني شق، وعن المولود ذبح عنه. (رواه أبو داود، وعند النسائي: كبشين كبشين): وتقدم الجمع بينهما.

٤١٥٦ - (وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنه قال: سئل رسول الله ﷺ عن العقبة فقال: «لا يحب الله العقوق»): أي فمن شاء أن لا يكون ولده عاقاً له في كبره فليذبح عنه عقبة في صغره، لأن عقوق الوالد يورث عقوق الولد ولا يحب الله العقوق، وهذا توطئة لقوله: ومن ولد له الخ. (وكأنه): أي النبي ﷺ (كره الاسم)، هذا كلام بعض الرواة أي أنه عليه السلام يستحب أن يسمى عقبة لئلا يظن أنها مشتقة من العقوق، وأحب أن يسمى بأحسن منه من ذبيحة أو نسيكة على دابة في تغيير الاسم القبيح إلى ما هو أحسن منه، كذا في النهاية. قال التوريشي: هو كلام غير سديد، لأن النبي ﷺ ذكر العقبة في عدة أحاديث، ولو كان يكره الاسم لعدل عنه إلى غيره، ومن عادته تغيير الاسم إذا كرهه، أو يشير إلى كراهته بالنهي عنه كقوله: لا تقولوا للعنب الكرم ونحوه من الكلام، وإنما الوجه فيه أن يقال: يحتمل أن السائل إنما سألها لاشتباه تداخله من الكراهة والاستحباب أو الوجوب والندب واجب أن يعرف الفضيلة فيها، ولما كانت العقبة من الفضيلة بمكان لم يخف على الأمة موقعه من الله، وأجابه بما ذكر تنبيهاً على أن الذي يغيظه الله من هذا الباب هو العقوق لا العقبة، ويحتمل أن يكون السائل ظن أن اشتراك العقبة مع العقوق في الإشتقاق مما يوهن أمرها، فأعلمه أن الأمر بخلاف ذلك، ويحتمل أن يكون العقوق في هذا الحديث مستعاراً للوالد كما هو حقيقة في المولود، وذلك أن المولود إذا لم يعرف حق أبويه وأبى عن أدائه صار عاقاً فجعل إباء الوالد عن أداء حق المولود عقوقاً على الإتساع فقال: لا يحب الله العقوق أي ترك ذلك من الوالد مع قدرته عليه يشبه إضاعة المولود حق أبويه، ولا يحب الله ذلك اهـ. وللطبي هنا احتمال بعيد بحسب اللفظ والمعنى، فرأينا أن ترك ذكره أولى. (وقال): عطف على فقال وما بينهما

فَأَحَبُّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكَ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَيْنِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً». رواه أبو داود، والنسائي.

٤١٥٧ - وعن أبي رافع، رضي الله عنه، قال: رأيتُ رسولَ الله ﷺ أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحُسَيْنِ ابْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلَاةِ. رواه الترمذي، وأبو داود. وقال الترمذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح.

جملة معترضة من الراوي أدرجها في الحديث، وهذا إلى آخره من تمام حديث عمرو بن شعيب، والمعنى أنه ﷺ قال في جملة الجواب عن السؤال: ((من ولد له)): أي: ولد كما في نسخة صحيحة ((فأحب أن ينسك)): بضم السين أي يذبح ((عنه)): أي عن المولود أو عن الولد، وهو يطلق على الذكر والأنثى ((فلينسك عن الغلام شاتين، وعن الجارية شاة)). رواه أبو داود، والنسائي.

٤١٥٧ - (وعن أبي رافع رضي الله عنه)، أي مولى النبي ﷺ (قال: رأيت رسول الله ﷺ أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحُسَيْنِ ابْنِ عَلِيٍّ)، بضم الذال ويسكن (حين ولدته فاطمة): يحتمل السابغ وقبله (بالصلاة). أي بأذنانها وهو متعلق بأذن، والمعنى أذن بمثل أذان الصلاة، وهذا يدل على سنية الأذان في أذن المولود، وفي شرح السنة: روي أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان يؤذن في اليمنى ويقيم في اليسرى إذا ولد الصبي. قلت: قد جاء في مسند أبي يعلى الموصلي، عن الحسين رضي الله تعالى عنه مرفوعاً: «من ولد له ولد فاذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان». كذا في الجامع الصغير للسيوطي رحمه الله. قال النووي في الروضة: ويستحب أن يقول في أذنه: ﴿إني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم﴾^(١) قال الطيبي: ولعل مناسبة الآية بالأذان أن الأذان أيضاً يطرد الشيطان لقوله ﷺ: «إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين» وذكر الأذان والتسمية في باب العقيدة وارد على سبيل الإستطراد اهـ. والأظهر أن حكمة الأذان في الأذن أنه يطرق سمعه أول وهلة ذكر الله تعالى على وجه الدعاء إلى الإيمان والصلاة التي هي أم الأركان (رواه الترمذي، وأبو داود، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح).

الفصل الثالث

٤١٥٨ - **عن** بُرَيْدَةَ، رضي الله عنه، قال: كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا وُلِدَ لِأَحَدِنَا غُلَامٌ ذَبَحَ شَاةً وَلَطَّخَ رَأْسَهُ بِدَمِهَا، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ كُنَّا نَذْبَحُ الشَّاةَ يَوْمَ السَّابِعِ، وَنَحْلِقُ رَأْسَهُ وَنَلَطُّخُهُ بِزَعْفَرَانٍ. رواه أبو داود، وزاد رزين: وَنُسَمِّيهِ.

الفصل الثالث

٤١٥٨ - (عن بريدة رضي الله عنه): بالتصغير وهو ابن الحصيب الأسلمي أسلم قبل بدر (قال: كنا في الجاهلية إذا): بالألف وفي نسخة إذ (ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ): بتخفيف الطاء (رأسه بدمها، فلما جاء الإسلام كنا نذبح الشاة): أي جنسها الشامل للأنثى والواحد (يوم السابع، ونحلق رأسه ونلطخه): بفتح الطاء (بزعفران). أي: بعد غسله تطيباً بعد التطهير، وفي القاموس: الزعفران معزوف وإذا كان في بيت لا يدخله سام أبرص. (رواه أبو داود، وزاد رزين: ونسميه). أي باسمه في السابع.

بعمونه تعالى تم الجزء السابع ويليهِ الجزء
الثامن مبتدئاً بـ كتاب الأطعمة

فهرس الجزء السابع

الموضوع	الصفحة	الموضوع	الصفحة
كتاب القصاص			
الفصل الأول	٥	الفصل الثالث	٣٩
الفصل الثاني	٢٤		
كتاب الديات			
الفصل الأول	٤٢	(٢) باب القسامة	٩٠
الفصل الثاني	٤٨	الفصل الأول	٩١
الفصل الثالث	٦٩	الفصل الثالث	٩٤
(١) باب ما لا يضمن من الجنايات	٧٣	(٣) باب قتل آل الردة والسعاة بالفساد	٩٦
الفصل الأول	٧٣	الفصل الأول	٩٦
الفصل الثاني	٨٧	الفصل الثاني	١٠٦
		الفصل الثالث	١١٧
كتاب الحدود			
الفصل الأول	١٢٢	(٣) باب حد الخمر	٢٠٤
الفصل الثاني	١٥١	الفصل الأول	٢٠٥
الفصل الثالث	١٦٥	الفصل الثاني	٢٠٩
(١) باب قطع السرقة	١٧١	الفصل الثالث	٢١٤
الفصل الأول	١٧١	(٤) باب ما لا يدعى على المحدود	٢١٦
الفصل الثاني	١٧٧	الفصل الأول	٢١٧
الفصل الثالث	١٩٣	الفصل الثاني	٢١٨
(٢) باب الشفاعة في الحدود	١٩٦	(٥) باب التعزيز	٢٢٠
الفصل الأول	١٩٦	الفصل الأول	٢٢١
الفصل الثاني	١٩٨	الفصل الثاني	٢٢٣

٢٢٦	(٢) باب بيان الخمر ووعيد شاربها ..	٢٢٦	باب العمل في القضاء والخوف منه ٣٠٣
٢٢٦	الفصل الأول ..	٢٢٦	الفصل الأول ..
٢٣٣	الفصل الثاني ..	٢٣٣	الفصل الثاني ..
٢٣٨	الفصل الثالث ..	٢٣٨	الفصل الثالث ..
٢٤٤	كتاب الامارة والقضاء ..	٢٤٤	باب رزق الولاة وهداياهم ٣١٦
٢٤٤	الفصل الأول ..	٢٤٤	الفصل الأول ..
٢٧١	الفصل الثاني ..	٢٧١	الفصل الثاني ..
٢٨٥	الفصل الثالث ..	٢٨٥	الفصل الثالث ..
٢٩٦	(١) باب ما على الولاة من التيسير ..	٢٩٦	باب الأقضية والشهادات ٣٢٥
٢٩٦	الفصل الأول ..	٢٩٦	الفصل الأول ..
٣٠٠	الفصل الثاني ..	٣٠٠	الفصل الثاني ..
٣٠١	الفصل الثالث ..	٣٠١	الفصل الثالث ..

كتاب الجهاد

٣٥٠	الفصل الأول ..	٣٥٠	الفصل الثاني ..
٣٨٣	الفصل الثاني ..	٣٨٣	الفصل الثالث ..
٤١٠	الفصل الثالث ..	٤١٠	باب حكم الاسلاء (٥) ٥٠٤
٤٢٣	(١) باب أعداد آلة الجهاد ..	٤٢٣	الفصل الأول ..
٤٢٣	الفصل الأول ..	٤٢٣	الفصل الثاني ..
٤٣١	الفصل الثاني ..	٤٣١	الفصل الثالث ..
٤٤٣	الفصل الثالث ..	٤٤٣	باب الأمان (٦) ٥٣٢
٤٤٤	(٢) باب آداب السفر ..	٤٤٤	الفصل الأول ..
٤٤٤	الفصل الأول ..	٤٤٤	الفصل الثاني ..
٤٥٤	الفصل الثاني ..	٤٥٤	الفصل الثالث ..
٤٦٤	الفصل الثالث ..	٤٦٤	باب قسمة الغنائم والغلول فيها ٥٤١
٤٦٦	(٣) باب الكتاب إلى الكفار ودعائهم إلى الإسلام ..	٤٦٦	الفصل الأول ..
٤٦٦	الفصل الأول ..	٤٦٦	الفصل الثاني ..
٤٨٢	الفصل الثاني ..	٤٨٢	باب الجزية (٨) ٦٠٤
٤٨٣	الفصل الثالث ..	٤٨٣	الفصل الأول ..
٤٨٥	(٤) باب القتال في الجهاد ..	٤٨٥	الفصل الثاني ..
٤٨٥	الفصل الأول ..	٤٨٥	الفصل الثالث ..

٦٥٢	الفصل الثاني	٦١٥	(٩) باب الصلح
٦٥٢	الفصل الثالث	٦١٥	الفصل الأول
٦٥٣	(١١) باب الفيء	٦٣٦	الفصل الثاني
٦٥٤	الفصل الأول	٦٤١	الفصل الثالث
٦٥٨	الفصل الثاني	٦٤٦	(١٠) باب إخراج اليهود من جزيرة العرب
٦٦٤	الفصل الثالث	٦٤٧	الفصل الأول

كتاب الصيد والذبائح

٧٠٢	الفصل الأول	٦٦٧	الفصل الأول
٧١٩	الفصل الثاني	٦٨٣	الفصل الثاني
٧٣٩	الفصل الثالث	٦٩٥	الفصل الثالث
٧٤٢	(٣) باب العقيقة	٦٩٧	(١) باب ذكر الكلب
٧٤٢	الفصل الأول	٦٩٧	الفصل الأول
٧٤٣	الفصل الثاني	٧٠٠	الفصل الثاني
٧٥١	الفصل الثالث	٧٠١	(٢) باب ما يحل أكله وما يحرم

